الدر المنضود
على
سنن أبي داود

افادات

حضرت مولانا محمد عاقل صاحب

صدر مدرس مظاہر العلوم سہارنپور، ہند

فہرست مضامین

۱ کتاب یہ اقل کی ہے اصل علم دین کی مقدمہ

۲ دلیل اس کی ہے قرآن کا وہ حکم شرعی خلاصہ اور تفسیر

۳ وہ علم و فہم اور اس کی ضرورت اور اس کا بیان

۴ [illegible]

۵ [illegible]

۶ [illegible]

۷ [illegible]

۸ [illegible]

۹ [illegible]

۱۰ [illegible]

الدر المنضود

فی حل

سنن أبي داؤد

افادات:- حضرت مولانا محمد عاقل صیب

صدرمدرّس مظاهرالعلوم سهارنپور(هند)

مترجمین

[رفقاء] دار التصنیف والتحقیق

زیر نګرانی

مولانا شاه فیصل فاضل وفاق المدارس

پښتو.....شپږم جلد

خصوصیات

① دکتاب په اول کښې د اصول حدیث مفید ه مقدمه

② د بذل المجهود شرح أبي داود عربی شرحې خلاصه اونجوړ

③ د متن ټولو احادیث ته اعراب ورکول

④ د هرکتاب په اول کښې هغې سره متعلقه ضروری مباحث

⑤ د هر حدیث تخریج د مصدر ،کتاب او رقم په حوالې سره

⑥ د مشکلولغاتو حل

⑦ په فقهی مباحثوکښې د مذاهبو بیان

⑧ دفریق مخالف دلائل

⑨ د فریق مخالف د دلائلو ځخه جوابونه

⑩ د مذهب حنفی دلائل او وجوه ترجیح

خورونکی

فیصل کتب خانه محله جنګی پیښور

د چاپ حقوق صرف ناشر سره محفوظ دی

د کتاب نوم: الدر المنضود فی حل سنن أبی داؤد

مؤلف: حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم

زیرنګرانی: مولانا شاہ فیصل فاضل وفاق المدارس

خورونکی: فیصل کتب خانہ محلہ جنگی پیښور

دملاویدو پتې

- مکتبہ فخر الدین رازی ہرات [نمائندہ فیصل کتبخانہ درہرات]
- جدید اسلامی کتب خانہ خوست
- المصباح کتب خانہ کابل
- روغانیوال کتب خانہ جلال آباد
- رحیمی کتب خانہ خوست
- نعمت کتب خانہ کابل
- حرم کتب خانہ کابل
- شریف اللہ کتب خانہ کابل
- فلاح کتب خانہ جلال آباد
- حقانیہ کتب خانہ گردیز
- موئے مبارک کتب خانہ غزنی
- مسلم کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ خواجہ عبداللہ انصاری غزنی
- مکتبہ نعمانیہ غزنی
- واحدی کتب خانہ خوست
- گودر کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ رحمانیہ قندھار
- مسلم کتب خانہ خوست
- دعوت کتب خانہ جلال آباد
- حاجی سردار کتب خانہ کابل
- تقوی کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ رشیدیہ کابل

خپرونکې

فیصل کتب خانہ

مدینہ ټاور محلہ جنگی پیښور قصہ خوانئ پیښور

موبائیل ۰۳۲۱۹۰۹۱۸۳۵

فهرست ابواب جلد ششم

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ	۲۵
	په مسئلة الباب باندې كلام	۲۵
	شرح حديث	۲۶
	شرح حديث	۲۷
	باب فِي الرَّجُلِ يُكْرِي دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ	۲۷
	شرح حديث	۲۸
	يو اشكال او د هغې جواب	۲۹
	د يو بل سوال جواب	۳۰
	باب فِي الأَسِيرِ يُوثَقُ	۳۰
	مضمون حديث	۳۱
	د ابو جهل د قاتلانو تعيين	۳۵
	باب فِي الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ	۳۵
	مضمون حديث	۳۶
	باب فِي الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ	۳۷
	(د كافر قيديانو سره څه معامله كول پكار دي؟)	۳۷
	شرح حديث	۳۸
	ايا په جهاد مع الكفار كښې اكراه فى الدين نشته؟	۳۹
	باب قَتْلِ الأَسِيرِ وَلاَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ	۳۹
	په حديث كښې اشكال او د هغې جواب	۴۱
	مضمون حديث	۴۲
	په حديث كښې دوه اختلافى فقهى مسائل	۴۳
	باب فِي قَتْلِ الأَسِيرِ صَبْرًا	۴۴
	شرح حديث	۴۴
	باب فِي قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ	۴۵
	باب فِي الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ	۴۶
	مضمون حديث	۴۶
	شرح حديث	۴۷
	باب فِي فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ	۴۸

شمار	مضمون	صفحه
	شرح حديث	٤٨
	مشهور اشكال او د هغې جواب	٤٩
	جعرانه ته د وفد هوازن راتلل	٥٢
	د رسول الله ﷺ سفارش د صحابه كرامو نه د قبيله هوازن دپاره	٥٣
	شرح حديث	٥٤
	په مال غنيمت كښې د رسول الله ﷺ د حصې بيان	٥٥
	باب فِي الإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ	٥٥
	شرح حديث	٥٦
	باب فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ	٥٦
	په مسئله مترجم بها كښې مذاهب ائمه	٥٧
	د وقعة الحرة ذكر	٥٨
	باب الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ	٥٩
	باب فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِي الْغَنِيمَةِ	٦٠
	د مسئله مترجم بها تشريح سره د اختلاف ائمه نه	٦٠
	د حديث شرح من حيث الفقه	٦١
	په مسئله مترجم بها كښې د ائمه اربعه مذاهب	٦١
	د عبد ابق په باره كښې د امام صاحب او صاحبينو رائې	٦٢
	باب فِي عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ	٦٣
	په حديث الباب كښې دوه كارونه قابل تحقيق دي	٦٤
	باب فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ	٦٤
	مضمون حديث	٦٥
	باب فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى، إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ	٦٦
	شرح حديث	٦٦
	د حديث توجيه او تشريح	٦٧
	باب فِي حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ	٦٨
	د ترجمة الباب شرح	٦٨
	شرح حديث	٦٨
	باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ	٦٩
	د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت	٦٩
	باب فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالشَّيْءِ	٧٠

شمار	مضمون	صفحه
	د ترجمة الباب والا مسئله کښې مذاهب ائمه	۷۰
	باب فِي الرُّخْصَةِ فِي السِّلاَحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ	۷۱
	شرح حديث	۷۲
	باب فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ	۷۳
	شرح حديث	۷۴
	باب فِي الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلاَ يُحَرِّقُ رَحْلَهُ	۷۵
	د ترجمة الباب تشريح :	۷۵
	د حديث مضمون	۷۵
	باب فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ	۷۶
	ترجمة الباب والا مسئله کښې د ائمه کرامو اختلاف	۷۶
	د تحريق متاع الغال حديث په باره کښې د مصنف رائې	۷۷
	باب النَّهْيِ عَنِ السَّيْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ	۷۸
	باب فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ	۷۹
	د احکام سلب ابتداء	۷۹
	شرح حديث	۸۰
	شرح حديث	۸۱
	د مصنف د کلام مطلب	۸۳
	باب فِي الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى وَالْفَرَسُ وَالسِّلاَحُ مِنَ السَّلَبِ	۸۳
	شرح حديث	۸۴
	باب فِي السَّلَبِ لاَ يُخَمَّسُ	۸۶
	په دې مسئله کښې مذاهب ائمه	۸۶
	باب مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ	۸۷
	د ترجمة الباب شرح	۸۷
	د حديث شرح من حيث الفقه ومذاهب الائمة	۸۷
	باب فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لاَ سَهْمَ لَهُ	۸۸
	په دې مسئله کښې مذاهب ائمه	۸۸
	مضمون حديث	۸۹
	د حديث توجيه د احنافو د طرف نه	۸۹
	شرح حديث	۹۰
	شرح حديث	۹۱

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ	٩٣
	مضمون الحديث	٩٤
	شرح حديث	٩٦
	شرح حديث	٩٧
	باب فِي الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ	٩٧
	استعانة بالمشرک کښې مذاهب ائمه	٩٧
	باب فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ	٩٨
	باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا	٩٩
	مضمون حديث	١٠٠
	د مجمع بن جاريه حديث د احنافو دليل دي	١٠٠
	د خيبر د غنيمتونو په باره کښې دوه مختلف روايتونه	١٠١
	د جمهورو د طرف نه د دليل حنفيه جواب	١٠١
	د جمهور د نقد جواب	١٠٢
	باب فِي النَّفْلِ	١٠٢
	د ترجمة الباب شرح :	١٠٢
	د حديث مضمون او د هغې شرح	١٠٣
	مضمون حديث	١٠٥
	باب فِي نَفْلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ	١٠٥
	شرح حديث	١٠٦
	د سريه ابو قتاده رضي الله عنه ذکر	١٠٧
	يو قوی اشکال او د هغې جواب	١٠٧
	شرح الحديث:	١٠٧
	د اصحاب بدر تعداد	١١٠
	د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت	١١٠
	باب فِيمَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ	١١١
	په محل تنفيل کښې د ائمه کرامو مذاهب	١١١
	شرح حديث	١١٢
	د مکحول شامی د تحصيل علم عجيب حال	١١٣
	باب فِي السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ	١١٣
	شرح حديث	١١٤

شمار	مضمون	صفحه
	مسلمان به د ذمی په بدل کښې قصاصا قتل کولې شی یا نه په دې کښې مذاهب ائمه	۱۱۵
	دا حدیث د احنافو دلیل دې او ځنګه؟	۱۱۵
	د غزوة الغابة قصه	۱۱۷
	باب فِي النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ	۱۱۹
	د ترجمة الباب تشریح	۱۱۹
	مضمون حدیث	۱۲۰
	د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت	۱۲۰
	باب فِي الإِمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ	۱۲۱
	شرح الحدیث	۱۲۱
	د رسول الله ﷺ دپاره به په مال غنیمت کښې دري حصې وې	۱۲۲
	باب فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ	۱۲۴
	باب فِي الإِمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ	۱۲۳
	شرح الحدیث	۱۲۳
	مضمون حدیث	۱۲۴
	باب فِي الإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ إِلَيْهِ	۱۲۵
	د حدیث مضمون	۱۲۵
	باب فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ	۱۲۶
	باب فِي الرُّسُلِ	۱۲۷
	مضمون حدیث	۱۲۷
	شرح حدیث	۱۲۸
	باب فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ	۱۲۸
	باب فِي صُلْحِ الْعَدُوِّ	۱۲۹
	د ترجمة الباب شرح او د علماء کرامو مذاهب	۱۲۹
	د صلح حدیبیه والا حدیث شرح	۱۳۴
	شرح الحدیث	۱۳۷
	باب فِي الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيُنَسَّبُهُ بِهِمْ	۱۳۸
	د کعب بن اشرف یهودی د قتل قصه	۱۳۹
	باب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيرِ	۱۴۲
	باب فِي الإِذْنِ فِي الْفُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ	۱۴۲
	د ترجمة الباب تشریح	۱۴۲

شمار	مضمون	صفحه
	تحقیق مقام	۱۴۳
	باب فِي بَعْثَةِ الْبُشَرَاءِ	۱۴۴
	شرح حدیث	۱۴۴
	باب فِي إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ	۱۴۵
	باب فِي سُجُودِ الشُّكْرِ	۱۴۶
	مضمون حدیث	۱۴۷
	شرح السند	۱۴۸
	باب فِي الطُّرُوقِ	۱۴۸
	شرح الحدیث	۱۴۸
	شرح الحدیث	۱۴۹
	باب فِي التَّلَقِّي	۱۵۱
	شرح الحدیث	۱۵۱
	باب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ	۱۵۱
	باب فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ	۱۵۲
	باب فِي كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ	۱۵۳
	شرح الحدیث	۱۵۴
	باب فِي التِّجَارَةِ فِي الْغَزْوِ	۱۵۵
	باب فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ	۱۵۶
	شرح الحدیث	۱۵۶
	باب فِي الْإِقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ	۱۵۷
	شرح الحدیث	۱۵۷
	مکتوب گرامی	۱۵۸
	مکرم ومحترم مولانا برهان الدین صاحب سنبهلی زید مجدهم	۱۵۸
	اوّل كِتَابُ الضَّحَايَا	۱۵۸
	مباحث سته مفیده:	۱۵۸
	بحث اول: (ما قبل سره مناسبت)	۱۵۹
	بحث ثانی: (د اضحیه لغوی تحقیق)	۱۵۹
	بحث ثالث: (د قربانئ شرعی حکم)	۱۵۹
	انواع اضحیة:	۱۶۰
	د اضحیة دپاره غنی شرط ده ک نه؟	۱۶۰

شمار	مضمون	صفحه
	بحث رابع: (د اضحیه د ورځو تعین اوتعداد)	۱۶۰
	بحث خامس: (د ذبح د وخت ابتداء)	۱۶۱
	بحث سادس: (قربانی دکله نه مشروع شوه؟)	۱۶۱
	باب مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الأَضَاحِي	۱۶۲
	د قربانئ د وجوب دليل:	۱۶۲
	شرح الحديث:	۱۶۳
	باب الأُضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ	۱۶۴
	مسئلة الباب كښې مذاهب ائمة:	۱۶۴
	باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ	۱۶۵
	مسئلة الباب كښې مذاهب ائمة:	۱۶۵
	باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا	۱۶۶
	شرح الحديث:	۱۶۶
	د قربانئ په ځاروی کښې شرکت او په هغې کښې د مذاهب ائمه تفصیل او تحقیق	۱۶۷
	شرح الحديث:	۱۶۸
	باب مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا	۱۷۰
	د مسنة مصداق سره د اختلاف د ائمه:	۱۷۰
	شرح الحديث:	۱۷۲
	شرح الحديث:	۱۷۳
	د قربانئ وخت کله شروع کیږی:	۱۷۴
	باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا	۱۷۵
	شرح الحديث:	۱۷۶
	شرح الحديث:	۱۷۷
	په حدیث الباب کښې مذاهب ائمة:	۱۷۸
	باب فِي الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ	۱۸۰
	باب فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ	۱۸۱
	باب الإِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّ	۱۸۱
	باب فِي حَبْسِ لُحُومِ الأَضَاحِي	۱۸۲
	د حدیث مضمون :	۱۸۲
	مسئلة الباب كښې مذاهب ائمه:	۱۸۳
	باب فِي الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ	۱۸۴

شمار	مضمون	صفحه
	شرح الحديث:	۱۸۵
	باب فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي	۱۸۵
	باب فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ	۱۸۵
	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ	۱۸۷
	شرح الحديث:	۱۸۷
	باب فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ	۱۸۸
	شرح الحديث:	۱۸۸
	آله ذبح څنګه کیدل پکار دی؟ په دې کښې مذاهب د ائمه	۱۸۹
	شرح الحديث:	۱۹۰
	باب مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ	۱۹۲
	شرح الحديث:	۱۹۲
	باب فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ	۱۹۳
	حقيقة الذبح:	۱۹۳
	شرح الحديث:	۱۹۴
	باب مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ	۱۹۴
	په مسئلة الباب کښې اختلاف ائمة:	۱۹۵
	الجواب عن الامام ابی حنیفة رحمه الله:	۱۹۵
	باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ لاَ يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ	۱۹۶
	شرح السند:	۱۹۶
	باب فِي الْعَتِيرَةِ	۱۹۷
	فرع وعتیره کښې بحث مع مذاهب ائمة:	۱۹۷
	د فرع په تفسیر کښې اقوال:	۱۹۸
	باب فِي الْعَقِيقَةِ	۲۰۰
	د عقیقې متعلق ضروری مباحث:	۲۰۰
	(په عقیقه کښې په غلام او وینځه کښې فرق)	۲۰۱
	شرح الحديث:	۲۰۲
	شرح الحديث:	۲۰۳
	عقیقه کښې د یوم السابع قید:	۲۰۴
	حدیث العقیقة کښې د لفظ یدمی تحقیق:	۲۰۵
	شرح الحديث:	۲۰۷

شمار	مضمون	صفحه
	كِتَابُ الصَّيْدِ	۲۰۸
	باب فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ	۲۰۸
	د قیراط او قیراطان توجیه:	۲۰۹
	شرح الحديث:	۲۰۹
	باب فِي الصَّيْدِ	۲۱۰
	د ذکاة دوه قسمونه اختیاری او اضطراری:	۲۱۰
	تسمية عند الذبح وعند الارسال كښې اختلاف د ائمة:	۲۱۱
	د تعلیم کلب په باره کښې د جمهورو او امام مالک رحمه الله دلیل:	۲۱۲
	د بندوق ښکار او په هغې کښې اختلاف:	۲۱۲
	د صحیح مسلم د یو حدیث د جملې تشریح:	۲۱۳
	ښکار که د غشی د لګیدو نه پس غائب شی نو څه حکم دي:	۲۱۶
	شرح الحديث او د لحم منتن حكم:	۲۱۹
	د مشرکانو د لوښو استعمال کله جائز دي؟ :	۲۲۰
	باب فِي صَيْدٍ قُطِعَ مِنْهُ قِطْعَةٌ	۲۲۰
	باب فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ	۲۲۱
	كِتَابُ الْوَصَايَا	۲۲۲
	باب مَا جَاءَ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ	۲۲۲
	شرح الحديث وحكم الوصية :	۲۲۳
	شرح الحديث:	۲۲۳
	باب مَا جَاءَ فِيمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ	۲۲۴
	شرح الحديث:	۲۲۵
	شرح الحديث:	۲۲۶
	د وصیت متعلق بعض ضروری مسائل او د ائمة اختلاف :	۲۲۷
	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ	۲۲۸
	باب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا	۲۲۹
	شرح الحديث:	۲۳۰
	باب مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ	۲۳۰
	باب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ	۲۳۱
	باب مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ	۲۳۱
	باب مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ	۲۳۲

شمار	مضمون	صفحه
	شرح الحديث:	۲۳۲
	باب مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ	۲۳۳
	باب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ	۲۳۳
	شرح الحديث:	۲۳۴
	په ګناهونو کښې د صغائرو او کبائرو بحث:	۲۳۴
	باب مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ	۲۳۵
	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يُوصِي لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا	۲۳۶
	شرح الحديث:	۲۳۶
	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ	۲۳۶
	ذکر د وقف کښې د مصنفینو طرز عمل:	۲۳۶
	د وقف حقیقت کښې د امام صاحب رحمه الله او د جمهورو اختلاف:	۲۳۷
	مضمون حدیث (وقف عمر) :	۲۳۸
	د کتاب الوقف شرح:	۲۴۰
	باب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ	۲۴۱
	شرح الحديث:	۲۴۱
	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرٍ، وَصِيَّةٍ، يُتَصَدَّقُ عَنْهُ	۲۴۱
	باب مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا	۲۴۲
	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ	۲۴۳
	د حدیث دَین جابر رضي الله عنه شرح:	۲۴۴
	کتاب الفرائض	۲۴۵
	باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ	۲۴۵
	شرح الحديث:	۲۴۵
	باب فِي الْكَلَالَةِ	۲۴۶
	په وصیت کښې د حدیث جابر رضي الله عنه مضمون:	۲۴۷
	د جابر رضي الله عنه په باره کښې د کوم آیت نزول اوشو؟	۲۴۷
	باب مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ	۲۴۸
	شرح الحديث:	۲۴۹
	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ	۲۵۲
	مضمون حدیث:	۲۵۲
	باب فِي الْجَدِّ	۲۵۳

شمار	مضمون	صفحه
	توضيح الحديث	۲۵٤
	باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ	۲۵۵
	مضمون الحديث:	۲۵۵
	مضمون الحديث:	۲۵٦
	باب فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ	۲۵٦
	باب فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ	۲۵۷
	ترجمة الباب والا مسئله کښې د ائمه اختلاف او دليل:	۲۵۷
	شرح الحديث:	۲۵۸
	د رسول الله ﷺ د امت سره ډير زيات محبت:	۲۵۹
	الكلام على الحديث من حيث الفقه:	۲٦۱
	آيا رسول الله ﷺ د چا وارث کيدو؟	۲٦۱
	شرح الحديث:	۲٦۱
	باب مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ	۲٦۳
	الكلام على الحديث من حيث الفقه:	۲٦٤
	باب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ	۲٦۵
	د مرتد د وراثت مسئله:	۲٦۵
	شرح الحديث:	۲٦٦
	حديث الباب کښې مذاهب ائمة:	۲٦٦
	باب فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ	۲٦۷
	شرح الترجمة:	۲٦۷
	باب فِي الْوَلاَءِ	۲٦۸
	د ولاء قسمونه سره د اختلاف علماء کرامو:	۲٦۸
	د بريرة رضي الله عنها د شراء والا حديث باندې کلام:	۲٦۹
	شرح الحديث والكلام عليه باسط:	۲۷۱
	باب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ	۲۷۳
	شرح الحديث والكلام عليه من حيث الفقه:	۲۷۳
	باب فِي بَيْعِ الْوَلاَءِ	۲۷٤
	شرح الحديث:	۲۷٤
	باب فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ	۲۷۵
	حديث الباب کښې اختلاف ائمه:	۲۷۵

شمار	مضمون	صفحه
	باب نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ	۲۷٦
	شرح الحديث وايضاح المسئلة :	۲۷٦
	مضمون الحديث:	۲۷۸
	باب فِي الْحِلْفِ	۲۷۹
	شرح الحديث:	۲۷۹
	باب فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا	۲۸۰
	د دية په باره کښې په شروع کښې د عمر ﷺ رائې او بيا د هغې نه رجوع:	۲۸۱
	آخر كتاب الفرائض	۲۸۲
	كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْءِ وَالْإِمَارَةِ	۲۸۵
	د كتاب الخراج موضوع او حاصل:	۲۸۵
	باب مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ	۲۸٦
	باب مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ	۲۸٦
	باب فِي الضِّرَارِ يُوَلَّى	۲۸۷
	باب فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ	۲۸۸
	باب فِي الْعِرَافَةِ	۲۸۹
	مضمون حديث :	۲۹۰
	د رجوع في الهبة د جواز دليل :	۲۹۱
	باب فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ	۲۹۱
	د رسول الله ﷺ د كاتبين أسماء :	۲۹۲
	باب فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ	۲۹۲
	شرح الحديث:	۲۹۲
	باب فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ	۲۹۳
	شرح الحديث:	۲۹۳
	باب مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ	۲۹٤
	باب فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ	۲۹٦
	باب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ	۲۹۷
	شرح الحديث:	۲۹۸
	كوم خيز چه د امر محظور ذريعه جوړه شى هغه هم محظور دي :	۲۹۸
	باب فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ	۲۹۹
	باب فِيمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَالْحَجَبَةِ عَنْهُ	۲۹۹

شمار	مضمون	صفحه
	مضمون حدیث	۲۹۹
	د مال فئ په باره کښې د عمر رضی الله عنه د اثر تشریح :	۳۰۱
	مال فئ او غنیمت کښې فرق او د هر یو حکم او مصرف :	۳۰۱
	د حکم فئ په باره کښې نور تحقیق :	۳۰۲
	بَاب فِي قَسْمِ الْفَيْءِ	۳۰۳
	مضمون الحدیث :	۳۰۳
	بَاب فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ	۳۰٤
	بَاب مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ	۳۰۵
	شرح الحدیث :	۳۰۵
	بَاب فِي كَرَاهِيَةِ الِافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ	۳۰۶
	شرح الحدیث :	۳۰۷
	بَاب فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ	۳۰۸
	مضمون حدیث :	۳۰۸
	مناسبة الحدیث للترجمة :	۳۰۹
	شرح الحدیث :	۳۰۹
	بَاب فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ	۳۱۰
	د ترجمة الباب تشریح او غرض د مصنف رحمه الله :	۳۱۰
	د رسول الله ﷺ د یاره به په غنیمت کښې دري حصې وي :	۳۱۱
	د رسول الله ﷺ د صفایا مصداق او تعین :	۳۱۱
	د هغه صفایا د مصارفو بیان په ژوند د رسول الله ﷺ او پس د وفات نه :	۳۱۲
	د رسول الله ﷺ د بعض وارثانو میراث طلب کول :	۳۱۲
	دعمر رضی الله عنه اوردحدیث اختصام دعل اوعباس رضی الله عنهما په باره کښې اودهغې تفصیل وضاحت	۳۱۵
	د عباس رضی الله عنه د علی رضی الله عنه په باره کښې سخت الفاظ او د هغې توجیه :	۳۱۶
	د طلب میراث په سلسله کښې بعض اشکال او جواب :	۳۱۹
	د بنو النضیر د زمکې په مال فئ کیدو کښې اختلاف :	۳۲۱
	شرح الحدیث :	۳۲۲
	شرح الحدیث:	۳۲٤
	شرح الحدیث:	۳۲۵
	د علی او عباس رضی الله عنهما ترمینځه په تولیت کښې د اختلاف منشاء :	۳۲۶
	د سورة حشر د آیتونو نزول د ارض فدک په باره کښې :	۳۲۷

شمار	مضمون	صفحه
	د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کمال انصاف :	۳۲۸
	د فاطمې رضي الله عنها د صدیق اکبر رضي الله عنه نه خفه کیدل او خبرې پرې ځودل او د هغې توجیه	۳۳۰
	باب فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى	۳۳۱
	د تقسیم غنیمت په باره کښې آیة کریمه :	۳۳۱
	د ترجمة الباب والا مسئله کښې مذاهب د امامانو :	۳۳۵
	مضمون الحديث:	۳۳۶
	مضمون حديث :	۳۳۹
	د علي رضي الله عنه تولیة په خمس الخمس کښې :	۳۳۹
	په حدیث کښې د ودونو د مسائلو متعلق یو بشکلي واقعه :	۳۴۳
	د حضرت علي رضي الله عنه د ولیمې سره متعلق یوه واقعه	۳۴۶
	د سند تحقیق :	۳۴۸
	د ابدالو او اوتاد ثبوت د احادیثو نه :	۳۵۱
	مضمون حديث:	۳۵۲
	باب مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ	۳۵۳
	صفیة رضي الله عنها د رسول الله ﷺ په حصه کښې څنګه راغلل؟ :	۳۵۵
	مضمون الحديث:	۳۵۷
	باب كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ	۳۵۷
	مختصر تاریخ د یهودو د غزواتو متعلق :	۳۵۷
	د کعب بن اشرف یهودی د قتل قصه :	۳۶۰
	مضمون الحديث :	۳۶۲
	مضمون حديث :	۳۶۳
	د یو اشکال جواب :	۳۶۴
	باب فِي خَبَرِ النَّضِيرِ	۳۶۴
	مضمون حديث :	۳۶۶
	د بنو نضیر د رسول الله ﷺ سره د جنګ کولو اراده :	۳۶۷
	باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ	۳۶۹
	د باب سره متعلق مباحث اربعه مفیده :	۳۶۹
	بحث اول :	۳۶۹
	دویم بحث:	۳۶۹
	بحث ثالث :	۳۷۰

شمار	مضمون	صفحه
	بحث رابع :	۳۷۱
	د هندوستان زمکی عشری دی که خراجی :	۳۷۱
	د کنکوهی ﷺ رائي :	۳۷۲
	د مولانا انور شاه صاحب رائي :	۳۷۳
	د غزوه خیبر بیان :	۳۷۵
	د خیبر فتح عنوة ده یا صلحا :	۳۷۶
	مضمون حدیث :	۳۷۷
	شرح الحدیث :	۳۷۹
	د مصنف ﷺ د حارث بن مسکین نه د روایت کولو طرز :	۳۸۲
	د ارض مفتوحه په باره کښي د عمر ﷺ اثر او د هغي شرح :	۳۸۳
	باب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّةَ	۳۸٤
	فتح مکة نه پس د مکي د زمکي سره رسول الله ﷺ څه معامله اوفرمائیله :	۳۸٤
	مضمون حدیث او فتح مکه مکرمه :	۳۸۵
	د رسول الله ﷺ د طرف نه د لښکر په مکه مکرمه کښي د دخول ترتیب :	۳۸۸
	باب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ	۳۸۹
	غزوه طائف :	۳۸۹
	په اسلام کښي د ټولو نه زیات اهمیت د مانځه دي :	۳۹۱
	باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ	۳۹۱
	شرح الحدیث :	۳۹۲
	شرح الحدیث :	۳۹۳
	ما استفید من الحدیث :	۳۹٤
	باب فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ	۳۹٤
	د جزیرة العرب تحدید او د دي مصداق :	۳۹٤
	شرح الحدیث :	۳۹۵
	شرح الحدیث :	۳۹۸
	د راتلونکی باب نه د کتاب الخراج شروع ده :	۳۹۸
	باب فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَادِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ	۳۹۹
	په عشر او خراج کښي فرق :	۳۹۹
	شرح الحدیث :	٤۰۰
	د صحیفه همام بن منبه تعارف :	٤۰۱

شمار	مضمون	صفحه
	شرح الحديث ومطابقته للترجمة :	٤٠١
	باب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ	٤٠٢
	د جزئي د وجوب شرائط :	٤٠٢
	شرح الحديث المتعلق بمصالحة نصارى بنى تغلب :	٤٠٤
	د رسول الله ﷺ د نجران د نصارى سره مصالحت :	٤٠٥
	باب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ	٤٠٦
	شرح الحديث :	٤٠٧
	د مجوس نه د جزيه اخستلو په باره كښې د عمر فاروق رضي الله عنه تردد :	٤٠٨
	يو اصولى مسئله د تحديث د صيغې متعلق :	٤٠٨
	شرح الحديث :	٤٠٩
	باب فِي التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ	٤١٠
	باب فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ	٤١٠
	د مسئله مذكورة الباب تشريح او تنقيح :	٤١٠
	د ترجمة الباب والا مسئله كښې مذاهب ائمه :	٤١١
	شرح الحديث :	٤١٢
	مضمون حديث :	٤١٤
	باب فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ	٤١٦
	شرح الحديث ومذاهب ائمه :	٤١٦
	باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ	٤١٧
	د رسول الله ﷺ د معيشت او د وخت د وخت تيرولو په باره كښې يو اورد حديث	٤١٩
	د مشركينو د هدايا قبلولو او نه قبلولو په باره كښې دوه مختلف احاديث :	٤٢٢
	باب فِي إِقْطَاعِ الأَرَضِينَ	٤٢٢
	د اقطاع او احياء او په دواړو كښې فرق :	٤٢٢
	شرح الحديث :	٤٢٤
	په معدن كښې زكوة واجب وى يا خمس :	٤٢٥
	د معادن قبليه والا حديث د احنافو د طرف نه جوابات :	٤٢٥
	شرح الحديث :	٤٢٨
	شرح الحديث :	٤٣٠
	په حديث باندې يو قوى اشكال او د هغې جواب :	٤٣١
	د رسول الله ﷺ د عضباء اوښې واقعه :	٤٣٢

شمار	مضمون	صفحه
	شرح الحديث :	٤٣٣
	الكلام على الحديث من حيث الفقه :	٤٣٤
	مضمون حديث مع الشرح :	٤٣٥
	مضمون حديث :	٤٣٧
	باب فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ	٤٣٨
	شرح الحديث :	٤٣٩
	شرح الحديث:	٤٤٠
	شرح الحديث :	٤٤١
	مناسبة الحديث للترجمة :	٤٤٢
	مضمون حديث :	٤٤٣
	په حديث باندې يو اشكال او د هغې توجيه :	٤٤٣
	باب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ	٤٤٤
	الكلام على الحديث شرحا وفقها :	٤٤٤
	شرح الحديث :	٤٤٦
	باب فِي الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمَامُ أَوِ الرَّجُلُ	٤٤٦
	شرح الحديث :	٤٤٧
	په حمى او احياء كښې فرق :	٤٤٧
	باب مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ	٤٤٨
	الكلام على الحديث من حيث الفقة ومذاهب العلماء :	٤٤٨
	شرح الحديث وتوضيح المسئلة الثابتة بالحديث :	٤٤٩
	باب نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَالُ	٤٥٠
	شرح الحديث او د ابورغال تذكره:	٤٥١
	كِتَابُ الْجَنَائِزِ	٤٥٢
	فائده تاريخيه د بذل المجهود سره متعلق :	٤٥٢
	باب الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ	٤٥٤
	مضمون حديث :	٤٥٤
	د الله پاک په خپلو بندګانو باندې غير محدود رافت او رحمت :	٤٥٥
	باب إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ	٤٥٥
	مضمون حديث :	٤٥٦
	باب عِيَادَةِ النِّسَاءِ	٤٥٧

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الْعِيَادَةِ	٤٥٨
	شرح الحديث :	٤٥٩
	باب فِي عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ	٤٦٠
	باب الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ	٤٦١
	باب فِي فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلَى وُضُوءٍ	٤٦١
	باب فِي الْعِيَادَةِ مِرَارًا	٤٦٣
	شرح الحديث :	٤٦٣
	باب فِي الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ	٤٦٤
	غرض المصنف من الترجمة :	٤٦٤
	باب الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُونِ	٤٦٤
	شرح الحديث :	٤٦٥
	باب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ	٤٦٥
	باب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ	٤٦٦
	باب فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ	٤٦٧
	باب مَوْتِ الْفَجْأَةِ	٤٦٨
	باب فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ	٤٦٩
	مضمون حديث :	٤٧٠
	د شهادت د اسباب سبعه تشريح :	٤٧٠
	د اسباب الشهادة تعداد :	٤٧١
	باب الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ	٤٧٢
	د خبيب بن عدى رضي الله عنه د قتل قصه :	٤٧٢
	باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ	٤٧٣
	شرح الحديث :	٤٧٣
	باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ	٤٧٤
	د حضرت الشيخ او والد صاحب حال د وفات په وخت :	٤٧٤
	د دوه احاديثو ترمينځه تطبيق :	٤٧٤
	باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ	٤٧٥
	شرح الحديث :	٤٧٦
	باب فِي التَّلْقِينِ	٤٧٦
	باب تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ	٤٧٨

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الإسْتِرْجَاعِ	۴۷۹
	باب فِي الْمَيِّتِ يُسَبَّى	۴۷۹
	باب الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ	۴۸۰
	هره جمعه د خپل مور پلار په قبرونو باندې سورة یاسین لوستل :	۴۸۱
	باب الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ	۴۸۱
	شرح الحديث :	۴۸۱
	باب فِي التَّعْزِيَةِ	۴۸۲
	د امام ابوداؤد یو خاص عادت شریفه په سلوک او ادب کښې :	۴۸۳
	د رسول الله ﷺ د مور پلار اخروی حکم :	۴۸۳
	باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ	۴۸۴
	باب فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ	۴۸۵
	مضمون حديث :	۴۸۵
	باب فِي النَّوْحِ	۴۸۷
	د ﴿ الميت يعذب ببكاء اهله عليه ﴾ حديث تحقيق او توجيه	۴۸۸
	شرح الحديث :	۴۹۱
	باب صَنْعَةِ الطَّعَامِ لأَهْلِ الْمَيِّتِ	۴۹۱
	الكلام على الحديث شرحا وفقها :	۴۹۱
	باب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ	۴۹۲
	د صلوة على الشهيد بحث :	۴۹۳
	شرح الحديث :	۴۹۵
	په حديث الباب باندې د امام ترمذی نقد :	۴۹۶
	باب فِي سُتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ	۴۹۸
	شرح الحديث :	۴۹۹
	په صديق اكبر رضی الله عنه کښې قدرة د آثار خلافت پیدا کیدل :	۴۹۹
	شرح الحديث :	۴۹۹
	د احد الزوجين یو بل ته غسل ورکول او مذاهب الائمة په دې کښې :	۵۰۰
	شرح الحديث:	۵۰۱
	د استبراک بآثار الصالحين ثبوت او استحباب :	۵۰۲
	باب كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ	۵۰۲
	د تجهیز په وخت د زنانه وبښتو سره څه اوکړي شی؟	۵۰۳

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الْكَفَنِ	۵۰۴
	د رسول الله ﷺ د کفن متعلق تحقیق کښې د عائشې رضی الله عنها رائې :	۵۰۶
	د سړی د کفن په مصداق کښې د ائمه اربعه مسلکونه :	۵۰۶
	په حدیث د عائشې رضی الله عنها کښې د چا دلیل دی؟	۵۰۶
	د کفن دری درجې دی :	۵۰۷
	باب كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ	۵۰۸
	د حدیث د یو مشکل لفظ تحقیق :	۵۰۸
	د مصعب بن عمیر رضی الله عنه ذکر :	۵۰۹
	باب فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ	۵۱۰
	د زنانه د کفن تفصیل د ائمه اربعه په نزد:	۵۱۰
	باب فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ	۵۱۱
	د ترجمة الباب والا مسئله کښې د علماء کرامو اختلاف :	۵۱۲
	باب التَّعْجِيلِ بِالْجَنَازَةِ وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا	۵۱۲
	په تعجیل کښې مصلحت :	۵۱۳
	باب فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ	۵۱۳
	په مسئلة الباب کښې د علماء کرامو اختلاف :	۵۱۴
	باب فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ	۵۱۶
	د مړی د غسل علت کښې د علماء کرامو اقوال:	۵۱۶
	باب فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ	۵۱۷
	د یو ذکر جهری کونکی خوش نصیبی :	۵۱۷
	د رسول الله ﷺ د بعض صحابه کرامو قبر ته کوزیدل :	۵۱۸
	باب فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ	۵۱۸
	د مړی د نقل په باره کښې مذاهب ائمه :	۵۱۸
	باب فِي الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ	۵۲۰
	د جنازې د صفونو په باره کښې د امام مالک رحمه الله مذهب :	۵۲۰
	باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ	۵۲۱
	په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :	۵۲۱
	باب فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَتَشْيِيعِهَا	۵۲۱
	باب فِي النَّارِ يُتْبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ	۵۲۴
	باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ	۵۲۴

شمار	مضمون	صفحه
	(ههنا مسئلتان) المسئلة الاولى :	۵۲۵
	المسئلة الثانية :	۵۲۶
	باب الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ	۵۲۸
	باب الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ	۵۳۰
	په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة:	۵۳۰
	صلوة على الطفل کښې د ائمه مذاهب :	۵۳۱
	باب الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ	۵۳۲
	باب الإِمَامِ لاَ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ	۵۳۳
	د ترجمة الباب والا مسئله کښې مذاهب ائمة :	۵۳۳
	مضمون حديث :	۵۳۴
	باب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ	۵۳۵
	باب فِي الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ	۵۳۶
	رسول الله ﷺ د خپل خوی ابراهیم ﷺ د جنازې مونځ اوکړو که نه؟	۵۳۶
	د ابراهیم ﷺ د عمر په موده کښې د روایاتو اختلاف :	۵۳۸
	باب الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ	۵۳۸
	باب الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا	۵۴۰
	اوقات منهية کښې په صلوة جنازة کښې مذاهب اربعه :	۵۴۰
	اوقات منهية کښې د مړی د دفن کولو کښې اختلاف د امامانو :	۵۴۱
	باب إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ	۵۴۱
	باب أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ	۵۴۲
	مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة :	۵۴۲
	باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ	۵۴۶
	باب مَا يُقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ	۵۴۷
	باب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ	۵۴۸
	د جنازې په مانځه کښې چه کومې دعا ګانې راغلې دی :	۵۴۸
	باب الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ	۵۵۰
	په دې مسئله کښې مذاهب ائمة :	۵۵۰
	په حديث الباب کښې د روایاتو اختلاف :	۵۵۱
	د احنافو د طرف نه د حديث الباب توجيه :	۵۵۲
	باب فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي بِلاَدِ الشِّرْكِ	۵۵۳

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي جَمْعِ الْعَوْنَ فِي قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ	٥٥٥
	باب فِي الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ	٥٥٦
	باب فِي اللَّحْدِ	٥٥٧
	(د لحا او غيرنا نه مراد)	٥٥٧
	باب كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ	٥٥٨
	باب فِي الْمَيِّتِ يُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ	٥٥٩
	(نبی کریم ﷺ قبر ته څنګه کوز کړي شو؟)	٥٦٠
	باب كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ	٥٦٠
	بابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ	٥٦١
	باب الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ	٥٦٢
	باب فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ	٥٦٢
	باب فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ	٥٦٣
	شرح الحديث :	٥٦٥
	باب الِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الِانْصِرَافِ	٥٦٦
	د تدفين نه پس د مړی دپاره دعا کول :	٥٦٧
	باب كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ	٥٦٧
	شرح الحديث :	٥٦٧
	باب الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ	٥٦٨
	باب فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ	٥٦٩
	شرح الحديث :	٥٦٩
	شرح الحديث:	٥٧١
	باب فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ	٥٧١
	باب الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ بَيْنَ الْقُبُورِ	٥٧٢
	باب فِي تَحْوِيلِ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ	٥٧٤
	باب فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ	٥٧٤
	باب فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ	٥٧٥
	باب فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ	٥٧٧
	باب مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا	٥٧٨
	باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ	٥٧٨

.....

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ
دشمن لره په اور باندې د سوزولو ممانعت
په مسئلة الباب باندې کلام

دا د تعذیب بالنار مسئله ده، په دې کښې تفصیل دې کما قال ابن قدامة، چه په دشمن باندې د قابو موندلو نه پس د هغه په اور سیزل بالاتفاق ناجائز دی، او د قابو موندلو او د هغوی د قید کولو نه مخکښ، په دې صورت کښې دا حکم دې چه که بغیر د تحریق نه په هغوی باندې قابو موندل ممکن وی نو بیا خو ئې تحریق جائز نه دې، البته په کوم صورت کښې چه بغیر د تحریق نه قابو موندل ممکن نه وی نو په دې صورت کښې د اکثر اهل علم په نزد تحریق جائز دې. (تراجم بخاری ص ۱۱۶، ج ٤) د امام بخاری ترجمه ده ﴿لایعذب بعذاب الله﴾ د دې ترجمې د لاندې د سلفو اختلاف دې بعض صحابه کرام لکه عمر او ابن عباس دې ته مطلقا مکروه وائی، برابره خبره ده که په سبب د کفر وی او که د جنګ په حالت کښې وی، او یا قصاص وی، او بعض صحابه لکه علی او خالد بن الولید رضی الله عنهم ورته جائز وائی، الی اخر ما ذکر، او ابن قدامه فرمائی چه اګر چه ابوبکر صدیق ﷺ د اهل ردة د تحریق حکم کړې وو او د هغه د دې حکم تعمیل خالد بن الولید ﷺ کړې وو خو اوس په دې مسئله کښې هیڅ اختلاف نه دې پاتې، یعنی د دې په عدم جواز باندې اتفاق اوشو، (ای بعد اخذهم والقدوة علیهم) زه وایم، د کتاب الحدود د اولنی باب باب الحکم فیمن ارتد د لاندې دا روایت راروان دی، ﴿ان علیا علیه السلام احرق ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلک ابن عباس فقال : لم اکن لاحرقهم بالنار ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله﴾ الحدیث... دا خلق کوم چه علی ﷺ سیزلي وو د دې مصداق فرقه سبائیه ده کوم چه د عبدالله بن سبا یهودی طرف ته منسوب دی دې خلقو د علی ﷺ په باره کښې د الوهیت دعوی کړې وه، کما هو مذکور فی البذل ص ۱۲۱ ج ۵ فی کتاب الحدود.

[٢٦٧٣] (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ، فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ".

محمدبن حمزه اسلمي دخپل پلار نه روایت کوی چه نبی ﷺ دلره په یو ورکې لښکرباندې امیر مقررکړې وو دې وائی چه زه جهاد ته اووتم او نبی ﷺ فرمائیلی وو که فلاني مشرک موګیر کړو نو په اورکښې ئې واچوئ او وئې سوزوئ، کله چه ماشاء کړه او روان شوم نونبی ﷺ بیا آواز اوکړو اوزه راوګرزیدم اووئې فرمائیل که چرې فلاني موګیر کړو نومرئې کړئ او مه ئې سوزوئ ځکه چه په اور باندې خوک چالره عذاب نه شی ورکولې علاوه دالله تعالی نه.

---

١): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣٤٤١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٩٤/٣) (صحيح)

شرح حدیث

حمزه بن عمرو الاسلمي ﷺ فرمائي چه رسول الله ﷺ زه د يوې سريه امير جوړ کړم او وې ليږلم، ډېر تلو په وخت ئې ماته اوفرمائيل ﴿ ان وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار ﴾ چه که فلاني سړي ته بيا مومي نو هغه په اور اوسيزه، چه کله زه روان شوم نو زه ئې په اواز سره واپس راوبللم او وې فرمائيل چه که ته هغه سړي بيا مومي نو قتل ئې کړه، سيزه ئې مه ﴿ فانه لا يعذب بالنار الا رب النار ﴾ ګوبا رسول الله ﷺ د خپل سابقه حکم نه رجوع اوفرمائيله، د فلانی نه مراد لکه چه په بعض رواياتو کښې تصريح ده هبار بن الاسود دی، د رواياتو نه معلوميږی چه د هبار يو ملګری هم وو کوم چه د هبار سره شوی وو، دی دواړو ته د سزا ورکولو حکم په دې وجه شوی وو چه د رسول الله ﷺ لور سيده زينب ﷺ چه کله د هغې خاوند ابو العاص بن الربيع ﷺ د رسول الله ﷺ د معاهدې مطابق د مکې مکرمې نه د مدينې منورې طرف ته په سورلئ باندې کښولو سره روانه کړې وه، نو دې هبار چه د هغه سره يو بل سړي هم وو نو دې دواړو د زينب ﷺ سورلئ اوښ په نيزه باندې وهلې وه او هغه ئې راغورځولې وه او دې وخت کښې زينب ﷺ حامله هم وه، او هم د هغه خائې نه د هغې بيمارۍ شروع شوې وه، په بعض کتابونو کښې د هبار بن الاسود د ملګرۍ نوم نافع بن عبد قيس راغلی دی، په بذل کښې د بعض کتابونو نه نقل کړې شوی دی چه دا سريه د چا چه دلته په حديث الباب کښې ذکر دی د هبار سره ملاؤ نه شوه، لهذا هغه قتل هم نه شو، بلکه په رواياتو کښې دی چه هبار روستو اسلام قبول کړې وو، والله تعالى اعلم بالصواب، د سيده زينب ﷺ دا واقعه په کتاب النکاح کښې هم په "رد زينب الى ابى العاص بن الربيع" والا حديث د لاندې تيره شوې ده

[٢٦٧٤](*) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، وَقُتَيْبَةُ، أَن اللَّيث بن سعد. حدثهم عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا"، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

ابوهريره نه روايت دي چه نبی ﷺ مونږ به جنګ کښې اوليږلو اووئې فرمائيل که چرې فلاني فلاني موګيرکړو باقی روايت دتير روايت په شان دی.

[٢٦٧٥](*) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سَعْدٍ، قَالَ: غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ: "إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ".

عبدالرحمن بن عبدالله دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ سره په يوسفرکښې رو نبی ﷺ دخپل څه حاجت دپاره لاروونومونږه يوه مرغئ اوليدله چه دوه

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ١٤٩ (٣٠١٦)، سنن الترمذي/السير ٢٠ (١٥٧١)، (تحفة الأشراف: ١٣٤٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٧/٢، ٣٣٨، ٤٥٣) (صحيح)

[2]: تقدم به أبوداود (تحفة الأشراف: ٩٣٦٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠٤/١)، ويأتي هذا الحديث في الأدب (٥٢٦٨) (صحيح)

بچي ورسره وو مونږ دهغې دواړه بچي اونيول نومرغئ راغله اوخپلې وزري ئې اوغږولې نبي ﷺ چه راغې ونې فرمائيل داچادردولې ده په خپلوبچوباندې بچي وروايس کړئ دي ته او د ميږپيانو کلي ئې هم اوليدو چه مونږ سوزولي وونبي ﷺ اوفرمائيل داچاسوزولي دي مونږ ورته اووئيل مونږه هغه اوفرمائيل پکارنه دی چه څوک په اور باندې عذاب ورکړي مګر پيدا کونکی داور.

شرح حديث

﴿ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فانطلق لحاجته ﴾ د حديث مضمون دا دي چه عبدالله بن مسعود ﷺ فرمائي چه مونږ د رسول الله ﷺ سره په يو سفر کښې وو چه کله په لاره کښې په يو منزل باندې کوز شو نو هغه خو د قضاء حاجت دپاره تشريف يوړلو، نو مونږ يوه مرغئ اوليده، د هغې سره دوه بچي هم وو، مونږ د هغې بچي اونيول، لږ ساعت پس هغه مرغئ يعنی د بچو مور راغله، او د چا په لاس کښې چه ئې بچي وو په د هغه دپاسه الوتله، لږ ساعت پس رسول الله ﷺ تشريف راوړلو او چه کله ئې د هغه بچو او مرغئ منظر اوليدو نو وې فرمائيل چه دي ته چا تکليف ورکړي دی، د دې د بچو په وجه باندې، دا بچي د دې مور طرف ته واپس کړئ (په دې سفر کښې يوه واقعه خو دا راغله او بله واقعه هغه کومه چه راوی بيانوی) او هغه د ميږو سوره اوليده چه مونږ هغه سيزلې وه نو په دې باندې هغه سوال اوکړو ﴿ من حرق هذه؟ ﴾ الی اخره... دا د مرغئ او د هغې د بچو واقعه په يو بل سياق سره د کتاب الجنائز په شروع کښې هم راروانه ده، په هغې کښې بل څه اضافه هم ده، هم دغه شان د کتاب الادب په اخير کښې "باب فى قتل الذر" کښې هم دا حديث راروان دي.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُكْرِي دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

خپل ځاروی په کرايه ورکول په عوض د غنيمت د نيمې حصې يا د پورې حصې

دا مسئله دلته خو په خپل محل کښې ده او د دې نه مخکښې په کتاب الطهارة کښې د "باب ما ينهى عنه ان يستنجى به" د حديث د لاندې تبعا راغلې ده، د هغې طرف ته دې رجوع اوکړې شی، دا قسم اجاره د امام احمد او امام اوزاعی په نزد جائز ده، د جمهورو په نزد جائز نه ده، د جمهورو د طرف نه جواب په دغه مقام کښې تير شوی دی

[٢٦٧٦] (*) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أُنَادِي أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَحْلًا لَهُ سَهْمُهُ؟ فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ لَنَا: سَهْمُهُ عَلَى أَنْ تَحْمِلَهُ عُقْبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَأَصَابَنِي قَلَابِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةِ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ: سُقْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ، فَقَالَ: مَا أَرَى قَلَابِصَكَ إِلَّا كِرَامًا قَالَ: إِنَّمَاهِيَ غَنِيمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ: عُدْ قَلَابِصَكَ يَا ابْنَ

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٧٤٧) (ضعيف)

أَجِي فَقَبَّرَ سَمِيكَ أَرْدَنَا.

دواثلة بن اسقع رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام په غزوه تبوك كښې آواز اوكړو، دتبوك په جنګ كښې دمجاهدينو دراجمع كولو دپاره اوزه خپل كور ته تلې وم دهغه خاني نه چه راتلم نو اولني صحابي وتلي وو ماپه ښاركښې اعلان شروع كړو چه اياداسي څوك شته چه دمال غنيمت دحصې په عوض كښې څوك په سورلئ سور كړئ يو بوډا انصاري اووئيل خه نودهغه حصه به مونږه اخلو اودې به دخان سره سورور او يوخائې به خوراك كوو ما اووئيل بالكل تيك ده ماته قبوله ده نوبياهغه بوډا اووئيل په الله تعالى باندې اعتماد كوو اوهغه اووئيل البته زه ديوبهترين ملګري سره اووتلم تردې چه الله تعالى مونږ ته مال غنيمت راكړو اوزماپه حصه كښې يوخو تيز رفتاره اوښې راغلي نوماهغه روانې كړې اوده خواته راغلمه اودې وتلي وو اودخپل اوښ په شاته حصه باندې ناست وو اووئې وئيل دا اوښان په ما پسې شاته راشره او راځه اوددې نه پس ئې اووئيل زما خيال دې چه ستا اوښې ډيرې ښې اوښې دي ما اووئيل داخوستا مال دې دكوم چه ما شرط مقرركړې وو هغه اووئيل اې زما وراره خپله حصه واخله زمونږه مقصد دا حصه اخستل نه وو.

شرح حديث

د حديث مضمون دا دې چه سيدنا واثله بن الاسقع رضي الله عنه فرمائي چه د رسول الله عليه السلام د طرف نه غزوه تبوك ته د تلو اعلان اوشو، زه اعلان اوريدلو سره خپل كور ته لاړم او هلته تلو سره زه هم دې طرف ته متوجه شوم، خو ډير صحابه كرام وتلي وو (د هغوى سره چونكه سورلئ نه وه په دې وجه هغوى وئيل چه) زه د مدينې په كوخو كښې اعلان كونكي گرځيدم (الا من يحمل رجلا له سهمه) د رجل نه مراد د هغه خپل ذات دې، چه څوك شته چه ما په خپله سورلئ باندې سور كړي په داسې طريقه چه زما د مال غنيمت حصه به د هغه دپاره وى، گويا د غنيمت حصه ئې د سورلئ اجرت مقرر كړو (او ظاهره ده چه د غنيمت حصه معلومه نه ده چه حاصليږي به يا نه او نه ئې مقدار معلوم دې لهذا دا اجاره په اجرت مجهوله سره شوه) زما په دې اعلان باندې يو انصاري شيخ لبيک اووې، يعنى هغه د دې دپاره تيار شو او هغه اووې چه زما دپاره به د هغه حصه وى په داسې طور چه زه به دې په خپله سورلئ باندې سوروم په نوبت نوبت، او د هغې خوراك به هم مونږ سره وى، واثله فرمائي چه ما اووې چه خوښه مې ده، شيخ انصاري اووې چه بيا خه چه خو د الله پاک په نوم، واثله فرمائي چه زه د ډير ښه ملګرى سره اوتلم، مطلب دا دې چه ما هغه ډير ښه بيا موندلو، تردې چه الله پاک مونږ ته مال غنيمت راكړو چه په هغې كښې بعض اوښانې ملاوځ شوي، ما هغه دې شيخ انصاري ته راوستلې هغه هم د دننه نه بهر راغلو، هغه د دې اوښانو نه د يو اوښ په كيجاوه باندې كيناستلو او د كيناستلو نه پس هغه انصاري ماته اووې چه دا خو لږ په شا بوخه، بيا ئې اووې چه اوس ئې لږ وراندې بوخه (يعنى په هغه اوښانو باندې د ازمينښت دپاره) بيا هغه انصاري ماته اووې چه دا ستا اوښاني خو ډيرې غوره دى، واثله فرمائي چه ما ورته اووې چه دا خو ستاسو دى لكه چه ما شرط لګولې وو، هغه انصاري

راته په جواب کښې اووې چه ګرانه! اونیسه دا خپلې اوښې ﴿ فغیر سهمک اردنا ﴾ زمونږ مطلوب ستا دا اوښې خو نه دی، زمونږ مراد خو بل څه دی یعنی د اخرت ثواب.

د اجاره کوم صورت چه دلته موندلی شوی دی هغه من حیث المسئلة والفقه، د ائمه ثلاث او جمهورو خلاف دی، د دې یو جواب دا کیدی شی چه دا د صحابی فعل دی، مرفوع حدیث نه دی فلا حجة فیه، امام احمد رحمه الله د دې د جواز قائل دی.

یو اشکال او د هغې جواب

د دې نه پس خان پوهه کړئ چه دلته یو اشکال ظاهر دی هغه دا چه په غزوه تبوک کښې نه خو قتال ته خبره رسیدلې وه او نه مال غنیمت حاصل شوی وو، نو بیا دا څنګه غنیمت دی د دې څه صورت شو، د دې جواب دا کړی شوی دی چه ډیر کرته په لویو لویو غزواتو کښې داسې کیږی چه یو لښکر یوځائی ته د جنګ دپاره روان دی چه د هغه سفر اوږد دی، په لاره کښې د لښکر د امیر رائې دا وی چه نزدې چه کومه کلي دی هلته په دې لښکر کښې یوه دسته جوړولو سره د هغې د فتح کولو دپاره اولیږلې شی، دا موقع پکښې کله کله راځی، پس لیکلې دی چه په غزوه تبوک کښې هم داسې شوی وو چه تبوک ته نزدې یو کلي واقع دی، د دومة الجندل په نوم باندې، چه د هغې رئیس او امیر د اکیدر په نوم باندې سړی وو، په حاشیه د نسائی کښې لیکلې شوی دی چه دا لوئې زمیندار او نواب وو، الحاصل رسول الله ﷺ د قیام تبوک دوران خالد بن الولید ته یوه دسته ورکړه او د هغې امیر ئې جوړ کړو او د هغې طرف ته ئې اولیږلو، سیدنا خالد رضی الله عنه په هغه اکیدر باندې قابو بیا موندلو او هغه ئې قید کړو، د هغه اوږده قصه ده، د سیرة په کتابونو کښې دي اوکتلې شی، الغرض د دومة الجندل د فتح کولو نه پس د اکیدر سره مصالحت شوی وو، کوم مال چه په مصالحت کښې مقرر شوی وو د هغې مقدار په کتابونو کښې دا لیکلې شوی دی، ابل دوه زره او فرس اته سوه. دروح (زغري) څلور سوه، غشی څلور سوه، نو د حصول غنیمت دا صورت شوی وو، د دې واقعې ذکر په ابوداود کښې وراندې په کتاب الخراج کښې په باب فی اخذ الجزیة کښې داسې راروان دي: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأَخَذَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ ﴾ او د دې تفصیل هلته په بذل کښې حضرت لیکلې دی چه د هغې خلاصه په سیرة المصطفی ص ۹۲ ج ۳ کښې داسې لیکلې شوی ده، چه د تبوک نه رسول الله ﷺ خالد ته څلور سوه او شلو شهسوارانو سره د اکیدر طرف ته اولیږلو کوم چه د هرقل د طرف نه د دومة الجندل حاکم او ګورنر وو، رسول الله ﷺ د لیږلو په وخت خالد رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه هغه به تاسو ته د بنکار په حالت کښې ملاویږی هغه قتل کوئ مه بلکه ګرفتارولو سره ئې ماته راولئ، او که هغه انکار اوکړو نو بیا ئې قتل کړئ، خالد په داسې شپه هلته اورسیدو چه سپوږمئ روښانه وه، د ګرمئ موسم وو او اکیدر او د هغه ښځه د قلعه په برج باندې ناست سندري اوریدلې، ناڅاپه یوه ځنګلی غوا راغله او د قلعه د پاتک سره ئې تکره اووهله (د دې غوا بنکار ډیر ګران وی هغه ډیره تیزه منډه وهی، د هر یو بنکاری په قابو کښې هم نه راځی، د دې د بنکار دپاره د هغه ځائې

بنکاری خلق اسونو ته ټریننګ ورکوی نخو دې وخت کښې د الله پاک شان ته اوګورہ چه الله پاک ته د دې سریه د فتح انتظام مقصود وو نو هغه غوا خپله راغله او د هغه قلعه د دراوزې سره ئې سر وهلو، اکیدر فورا د خپل رور او څو خپلوانو سره د بنکار دپاره راکوز شو او په اسونو باندې سوریدلو سره په غوا پسې شو لږ مخکښې تلې وو چه د خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بنکار شو، خالد اووې چه زه تاته د قتل نه پناه درکولې شم په دې شرط چه ته ما سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضریدل منظور کړې، اکیدر دا خبره منظوره کړه، خالد بن الولید د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، اکیدر دوه زره اوښان او اته سوه اسونه او څلور سوه زغرې او څلور سوه نیزې ورکولو سره صلح اوکړه. اهـ

د یو بل سوال جواب

بیا دلته یو سوال واردیږی چه د غزوه تبوک د لښکر تعداد خو تقریبا دیرش زره وو او دا قلائص کوم چه د اکیدر نه حاصل شوې وو د هغې تعداد صرف دوه زره وو نو د وائله یه حصه کښې څو اوښان څنګه راغلل ځکه چه مال غنیمت خو برابر تقسیمیږی؟ د دې جواب دا دې لکه چه په بعض احادیثو کښې راتلونکې دي چه کله په یو لښکر کښې یوه سریه ویستلو سره لیږلې شی نو په حاصلیدونکی غنیمت کښې خاص اصحاب سریه ته د مال غنیمت ثلث یا ربع ورکولې شی، او ما بقی په جیش باندې واپس کولې شی، لهذا کیدې شی چه په دې ثلث مال غنیمت کښې د وائله په حصه کښې کوم چه په دې سریه کښې شریک وی دومره اوښان راغلل.

بَابٌ فِي الْأَسِيرِ يُوثَقُ

قیدی به مضبوط تړلې شی

یعنی کافر قیدی تړلې کیدې شی یا نه؟ پس د حدیث الباب نه د دې جواز معلومیږی.

[٢٦٧٧](١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ".

دابوهریر رضی اللہ عنہ نه روایت دې فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه الله تعالی تعجب کوي دهغه خلقو نه چه په زنځیرونوبه تړلې شوي جنت ته بوتلې شي.

﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَقَدْ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلاَسِلِ ﴾ یعنی الله پاک خوښوی هغه خلق کوم چه د جنت طرف ته بوتللې شی په زنځیرونو او بیړو کښې تړلې، په حدیث کښې د دې نه مراد هغه کافر دی کوم چه مسلمانان اونیسی او د دار الاسلام طرف ته ئې راولی او بیا هغه دلته په اسلام سره مشرف شی، نو ګویا هغوی تړلو سره د اسلام طرف ته راوستلې شی او د اسلام طرف ته راتلل په جنت کښې داخلیدل دی، لهذا وئیلې کیدې شی چه هغوی تړلو سره جنت ته بوتلې شی، د دې حدیث نه

(١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٤٣٦٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري الجهاد ١٤٤ (٣٠١٠)، مسند احمد (٢/٣٠٢، ٤٠٦) (صحيح)

د کافر قیدی د ربط جائز کیدل ثابتیږی، والحدیث اخرجه البخاری، قاله الشیخ محمد عوامه.

[٢٦٧٨]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ غَالِبٍ اللَّيْثِيَّ فِي سَرِيَّةٍ، وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُّوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ، فَرُحْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: إِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقْ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وَثَاقًا.

دجندب بن مکیث رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام عبدالله بن غالب لیثي په یوه غضوه کښي اولیږلو اوزه هم په هغوی کښي روم اودوی نه ئي حکم اوکړو چه دیوطرف نه حمله اوکړي په بنی ملوح خلقو باندې په کدید مقام کښي ئومونږ روان شو تردي چه کدید ته اورسیدو اود حارث بن برصاع لیثي سره مخامخ شو ئومونږه هغه اونیوو نوهغه اووئیل زه خوداسلام راوړو په اراده باندې راغلي یم اوزه خو درسول الله په اراده راوتلي ېم مونږ ورته اووئیل که چرې ته مسلمان ئي نو زمونږ ترل به تاته په دي یوه شپه او ورځ کښي ضرر اونه رسوي اوکه چرې مسلمان نه ئي مونږه تا مضبوط ترو، بیا مونږ هغه لره مضبوط اوترلو.

مضمون حدیث

قوله: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ غَالِبٍ [٢] اللَّيْثِيَّ فِي سَرِيَّةٍ، وَكُنْتُ فِيهِمْ.. الخ:

جندب بن مکیث فرمائی چه رسول الله ﷺ عبدالله بن غالب رضی الله عنه د یوې سریه امیر جوړ کړو او بنو الملوح ته ئي د قتال دپاره مقام کدید طرف ته اولیږلو، جندب وائی چه مونږ د کدید طرف ته روان شو نو (لقینا الحارث بن البرصاء اللیثی) [٣] هلته مونږ د حارث بن الصبر صالیثی سره مخامخ شو، مونږ هغه اونیولو، هغه اووې چه زه خو د اسلام په اراده باندې راغلي یم، اوس زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښي د تلو دپاره وتلي یم (او هغه خلقو د هغه د ترلو اراده اوکړه) پس مونږ هغه ته اووې چه که واقعی ته مسلمان شوی ئي نو زمونږ تا لره صرف د یوې شپې او یوې ورځې دپاره ترل څه نقصان دي، او که داسې نه وی، یعنی واقعی ستا اراده د اسلام قبلولو نه وی نو مونږ خپل اطمینان خوارو، ځکه چه په دې صورت کښي دا ترل یقینا مفید او قرین قیاس دی، پس مونږ هغه په بنه طریقه اوترلو.

د دې واقعې نه هم ظاهر دي چه د ربط الاسیر جواز معلومیږی.

---

[١]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣٢٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٦٧/٣، ٤٦٨) (ضعيف)

[٢]، قيل هو الصحيح وقيل الصواب غالب بن عبدالله والبه ميل الحافظ وقيله المنذري حيث قال: الصواب غالب بن عبدالله.

[٣]، دا دفاعل کیدو په وجه مروع هم کیدی شی او منصوب هم په وجه د مفعولیت، ځکه چه ددې نه مخکښې کوم فعل دي یقینا که هغه مفرد صیغه اوونیلي شی نو الحارث به فاعل وی، اوکه یقینا په صیغه دجمع متکلم اوونیلي شی نوبه دي صورت کښي به الحارث مفعول به وی.

[٢٦٧٩] (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟" قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ عِيسَى: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، وَقَالَ ذَا دِمٍ.

دسعید بن أبی سعید نه روایت دي فرمائی چه دابوهریرة ﷺ نه مې اوریدلی دی چه نبی ﷺ دنجدمقام طرف ته یولښکر اولیږو نو دښی حنیفه قبیلې یوکس ټې په قید کښې راوستو چه ثمامة بنت اثال ورته وئیلې شو اودیمامې سردار وو اودمسجد نبوی یه پوې ستن پورې ټې اوترو نبی ﷺ دده طرف ته ورغی او ورته ټې اووئیل څه درسره دي اې ثمامه یعنی ستاڅه حال دي پائې داسې اووئیل چه ستاپه گمان کښې زماسره څه دي یعنی زه به ستاسره څه معامله کوم؟ ده اووئیل اې محمد زماسره ډیر خیر دي اوډیر مال راسره دي که چرې مې دي کړم نوبیوگنهگاربه مې کړې اوکه چرې احسان دي اوکړو په ما باندې نواحسان به اوکړې په یوشکرگذار باندې اوکه منال دي پکاروي نو اوغواړه چه درکړم ځومره چه دي خوښه وي نونبی ﷺ ده لره په یه هم دي حال پریخودو کله چه بله ورځ شوه نوبیا ټې تري دتیري ورخې په شان سوال اوکړو او ده هم هغسې جواب ورکړو نونبی ﷺ ده لره په هم دي حال پریخودو کله چه بله ورځ شوه نوبیا ټې تري دتیري ورخې په شان سوال اوکړو او ده هم هغسې جواب ورکړو نبی ﷺ اوفرمائیل ثمامه پریږدئ کله چه پریخود شو نومسجد ته نزدې دکجورو باغ وو دي ورغی اوهلته ټې غسل اوکړو او دوباره جومات ته راغې او وئې وئیل«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» زه ګواهي کوم چه دالله نه علاوه بل معبود نشته او محمد ﷺ دالله پاک بنده اورسول دي، اوحدیث ټې تر اخره بیان کړو، اودلیث په روایت کښې د ذادم په ځائې باندې ذادم لفظ نقل شوې دي.

﴿ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ﴾ الخ یعنی رسول الله ﷺ یوه دسته د نجد طرف ته اولیږله (د دې نه مراد د محمد بن مسلمه سریه ده) نو هغه سریه د قبیله بنو حنیفه یو سړې راوستلو چه د هغه نوم ثمامه بن اثال ﷺ وو کوم چه د اهل یمامه سردار وو دي خلقو هغه راوستلو او یه مسجد نبوی کښې ټې په یوه ستن پورې اوترلو (د دې نه ربط الاسیر ثابت شو لهذا د ترجمة الباب مطابقت هم د دې جزء سره دې) وراندې په روایت کښې دی چه کله په رسول الله ﷺ باندې ورتیر شو نو رسول الله ﷺ د هغه طرف ته متوجه کیدو سره تپوس

---

[1]: صحيح البخاري/الصلاة ٧٦ (٤٦٢)، والمغازي ٧٠ (٤٣٧٢)، صحيح مسلم/الجهاد ١٩ (١٧٦٤)، سنن النسائي/الطهارة ١٣٧ (١٨٩)، المساجد ٢٠ (٧١٣)، (تحفة الأشراف: ١٣٠٠٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٥٢/٢) (صحيح)

اوکړو ﴿ ما ذا عندک یا ثمامة ﴾ چه اې ثمامه ستا په ذهن کښې څه دی یعنی د اسلام قبلولو اراده دې شته یا نه؟ یا د دې جملې مطلب دا دې چه ستا ګمان زمونږ په باره کښې څه دې، چه مونږ به تا سره څه کوو، نو هغه جواب ورکړو ﴿ عندی یا محمد خیر ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر ﴾ ثمامه په سنجیده لهجه کښې ډیر مناسب جواب ورکړو چه اې محمد ﷺ ما سره خیر دي، یعنی د اسلام راوړلو اراده ده، او وراندې ئې عرض اوکړو چه که تاسو ما قتل کوئ نو داسې سړي به قتل کړئ کوم چه د وینې خاوند دي، نو داسې سړي به قتل کړئ چه د هغه د وینې بدله اخستلو والا شته، یعنی هغه متې لرې څخه چه دې د اهل یمامه سردار وو کما تقدم فی الروایة، د دې نه روستو هغه اووې او که تاسو په ما باندې انعام کوئ نو په داسې سړی به انعام کوئ کوم چه به ستاسو شکر ګزار وی، بیا وراندې هغه یوه خبره اوکړه ډیره غلطه چه که تاته د مال ضرورت وی نو اوایئ تاسو ته به مال درکولې شی خومره چه ستاسو پکار وی، رسول الله ﷺ په خاموشئ سره د هغه جواب واوریدو او هغه ئې پریخودلو او وراندې لاړو، وراندې په روایت کښې دی چه کله بله ورځ راغله نو رسول الله ﷺ د هغه به خوا باندې راتیر شو، په دویمه ورځ هم دغه شان سوال او جواب اوشو او بیا رسول الله ﷺ هغه لره پریخودلو سره وراندې لاړو، تردې چه کله دریمه ورځ شوه نو بیا هم دا سوال او جواب اوشو، خو دې ځل رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ اطلقوا ثمامة ﴾ چه ثمامه دي پریخودلې شی، هغه چه پرانستلې شو نو په تندئ مسجد ته نزدې یو باغ ته لاړو چرته چه اوبه وې او هلته ئې غسل اوکړو او بیا ئې په مسجد کښې کلمه شهادت اولوستله: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله (صلی الله علیه وسلم).

عیسی بن حماد، د مصنف استاد فرمائی چه په یو روایت کښې ﴿ ذا دم ﴾ په ځائې ﴿ ذا دم ﴾، ذم په معنی د ذمه او حرمت دي، ای ذی حرمة عند قومه یعنی که ته ما قتل کوې نو داسې سړي به قتل کړي کوم چه د خپل قوم معزز او محترم دي. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی قاله المنذری.

[۲۶۸۰](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: قُدِمَ بِالْأُسَارَى حِينَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مَنَاخِهِمْ عَلَى عَوْفٍ، وَمُعَوِّذِ ابْنَيْ عَفْرَاءَ قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ إِلَى لَعِنْدَهُمْ إِذْ أُتِيتُ، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى قَدْ أُتِيَ بِهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُمَا قَتَلَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَكَانَا انْتَدَبَاهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقُتِلَا يَوْمَ بَدْرٍ.

د یحی بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره رضی الله عنه نه روایت د فرمائی چه هرکله چه دعضوه بدر قیدیان راوستې شو نوسودة بن زمعة د عفراء دخاندان سره وه چرته چه دهغوی اوښان به کینولې شو دعروف بن عفره او معوض بن عفراء سره ترڅو چه دحجاب او پردې

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۸۹۷) (ضعیف)

حکم نه وو نازل شوي نوسوده وائي چه زه ددوی سره وم او وویلي شول دا قیدیان راوستلي شوي دي زه خپل کورته راغلم او رسول الله هلته موجود وو او ابویزید سهیل بن عمرو دحجري په یوګوټ کښې هم موجود وو اودهغه دواړه لاسونه په څټ پوري په یوپرې باندې ترلي شوي وو اوبیا ئې پوره حدیث ذکرکړو، ابوداود وائي عوف بن عفراء او معوذ بن عفراء هغه کسان دي چاچه ابوجهل بن هشام وژلي وو اوهغه ته نه رسیدل لیکن دهغه طرف ته روان وو اودي ئې دبدر په ورځ قتل کړو

﴿ قال : قدم بالاساری حین قدم بهم وسودة بنت زمعة الخ ﴾ راوی وائی : چه کوم وخت کښې د بدر قیدیان مدینې منورې ته راوستلي شو نو هغه وخت اتفاقی ام المومنین سیده سودة رضی الله عنها د آل عفراء کره د هغوی د اوښانو په غوجل کښ، یعنی د هغوی په قیامګاه کښ، د عوف بن عفراء او معوذ بن عفراء سره نزدې ناسته وه، خو په دې ترجمه باندې دا اشکال دې چه عوف او معوذ دواړه خو په جنګ بدر کښې شهیدان شوي وو لهذا ﴿ علی عوف ومعوذ ﴾ به د هغې د ظاهر نه لرې کولو سره بله معنی مراد کړې شی، یعنی سیده سودة رضی الله عنها دې وخت د آل عفراء په وخت ولاړه وه، د عوف او معوذ په سلسله کښې یعنی تعزیت وغیره، د دې خلاف ظاهر تاویل حاجت زمونږ د موجوده نسخې په اعتبار سره دې چه په هغې کښې ﴿ فی مناختهم ﴾ په خاء معجمعه سره دې او په بعض نسخو کښې دا لفظ د خاء معجمه په ځائې په حاء مهمله سره دې ﴿ فی مناحتهم ﴾ یعنی محل نوح او نوحه خوانی مجلس، په دې صورت کښې به هیڅ قسم اشکال نه وی[1] ﴿ قال وذلک قبل ان یضرب علیهن الحجاب ﴾ دلته چونکه دا سوال کیدې شی چه سیده سودة د آل عفراء کره تلې وه نو د دې جواب راوی دا ورکړو چه دا د حجاب نه مخکښې واقعه ده، سیده سودة رضی الله عنها فرمائی چه کله هلته ناسته اوم نو هلته څه ګورم چه د جنګ بدر یو کافر قیدی ابو یزید سهیل بن عمرو رضی الله عنه د حجرې په مینځ کښې ترلي شوي دي، چه د هغه لاسونه دستې سره ترلي شوي وو،ددې حدیث داخری جملې نه دربط الاسیرثبوت ملاویږی ﴿ ثم ذکر الحدیث ﴾ مصنف فرمائی چه وړاندې په حدیث کښې نور هم څه دی کوم چه مونږ اختصارا حذف کړل ﴿ قال ابوداود: وهما قتلا ابا جهل بن هشام وکانا انتدبا له ولم یعرفاه وقتلا یوم بدر ﴾ امام ابوداود کله کله د حدیث نه روستو تبعا او استطرادا څه علمی فائده ذکر کوی چه د د هغې مثالونه به وړاندې هم راشی، او یو د هغې نه دا مقام دي

بهرحال په حدیث الباب کښې د عوف بن عفراء او معوذ بن عفراء رضی الله عنهما ذکر وو نو د دې دواړو په پاره کښې مصنف فرمائی چه دواړو په جنګ بدر کښې د مشرکانو سردار ابوجهل قتل کړې وو، او دې دواړو د هغه د قتل اراده کړې وه خو هغه ئې نه پیژندلو پس قصه مشهوره ده چه دې دواړو انصاری هلکانو د سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په جنګ بدر کښې تپوس اوکړو چه ابوجهل چرته دي، هغه تپوس اوکړو چه ته

[1] ،نیه علی اختلاف النسخ الشیخ محمد عوامه فی تحقیقه لسنن ابی داؤد، جزاه الله تعالی)

څه دپاره د هغه تپوس کوي؟ هغه اووې چه مونږ به هغه ختمو، هغه د هغوی په بهادرئ ډیر حیران شوچه دوه کم عمره انصاری هلکان د قریشو دسردارد قتل سوچ کوی، خیر بهرحال هغه ورته اوفرمائیل چه کله ماته په نظر راشی نو زه به ئې درته اوښائم، پس چه کله ئې په هغه باندې نظر پریوتلو نو هغه د دې خبر هغوی ته ورکړو الی اخر القصة....

د ابو جهل د قاتلانو تعیین

امام ابوداود په دې خپل کلام کښې د قاتلین ابوجهل نشاندهی کړې ده. د عوف او معوذ په باره کښې فرمائی چه دې دواړو قتل کړې دی، دا د مشهورې خبرې خلاف ده، د صحیحین په روایاتو کښې د ابو جهل په قاتلانو کښې دا درې نومونه ملاویږی، معاذ بن عفراء، معوذ بن عفراء او معاذ بن عمرو بن الجموح (۱) د عوف بن عفراء نوم نشته، حضرت په بذل کښې د عوف رضی الله عنه ذکر شاذ منلې دی. حضرت لیکی ﴿ ولم ار احدا ذکر عوفا فیمن قتل ابا جهل الا ابوداود وابن سعد ﴾ زه وائم چه دغه شان د هغه په قاتلینو کښې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نوم د صحیحین په روایاتو کښې موجود دې خپله په ابوداود کښې هم وراندې د هغه ذکر راوړان دې، خو په شروع کښې په هغه باندې حمله کونکی هم هغه درې کسان دی د چا ذکر چه پورته راغلو، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روستو هغه لره قتل کونکې دې، هسې د دې سلسلې په روایاتو کښې کافی اختلاف او انتشار دې لکه چه د بخاری د شروح نه معلومیږی، او په دې روایات مختلفه کښې تطبیق باندې هم حافظ وغیره تفصیلی کلام کړې دی، خو د عوف بن عفراء ذکر خنګه امام ابوداود رحمه الله کړې دی، حافظ او هم دغه شان علامه عینی داسې نه دی کړې په لامع الدراری او الحل المفهم کښې هم په دې باندې ډیر بحث کړې شوې دې.

بَابٌ فِي الْأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

د قیدی د وهلو اود ریتلو بیان

[۲۶۸۱] (۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ أَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوا إِلَى بَدْرٍ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ فِيهَا عَبْدٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ؟ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَالِي بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَيَقُولُ: دَعُونِي، دَعُونِي أُخْبِرُكُمْ فَإِذَا تَرَكُوهُ قَالَ: وَاللَّهِ مَالِي بِأَبِي سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ، وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، قَدْ أَقْبَلُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ، هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ أَحَدٌ

(۱) په دې کښې یو قول دا دې چه معاذ بن عمرو او معاذ بن عفراء دواړه د یو کس نومونه دی، یو خائې کښې ئې د مور طرف ته نسبت دې او بل خائې کښې ئې د پلار طرف ته)

(۲) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۴۶)، وقد أخرجه: صحيح مسلم الجهاد ۳۰ (۱۷۷۹)، والجنة ۱۷ (۵۷۳۲)، سنن النسائي/الجنائز ۱۱۷ (۲۰۷۶) مسند احمد (۳۶۱) (صحيح)

مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخِذُوا. فَجِيءَ أَفْلَتَ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي چه نبي عليه السلام خپل ملګري راوغوښتل ټول دبدر طرف ته لاړل يکدم ورته دقريشو داوبوراولو والا اوښ ملاو شو او يوتور غلام ورسره وو دښې الحجاج قبيلې والا صحابه کرامو اونيو و اوتپوس ئې تري اوکړو او ورته ئې اووئيل شابه اووايه ابوسفيان چرته دي؟ هغه اووئيل په الله مې دي قسم وي زه دابوسفيان په حال نه يم خبر لېکن د قريشو خلق راغلی دی چه په هغوی کښې ابوجهل، عتبة بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، او اميه بن خلف شامل دي، کله چه ده دا اووئيل نوصحابه کرامو ده لره وهل ورکول شروع کړل ده اووئيل ماپريږدئ زه درته وايم کله چه ئې پريخودو نوده هم دا اووئيل چه په الله مې دي قسم وي ماته دابوسفيان حال نه دي معلوم البته قريشيان راغلی دی چه ابوجهل عتبه اوشيبه دربيعه خامن او اميه بن خلف پکښې دی، په دې وخت کښې نبي عليه السلام په مونځ ولاړ وو اودا واقعه ئې اوريدله کله چه دمونځ نه فارغ شو نووئې ونيل زمادي په هغه ذات قسم وي دچا په لاس کښې چه زماروح دي کله چه دې تاسوته رښتيا وائی نوتاسوتې وهئ اوچه کله درته دروغ وائی نوبيا ئې پريږدئ ابوسفيان خودشام دفاطلې سره مال راوړي راروان دي اودقريشو خلق دهغه دپاره راغلی دی هسې نه چه داسې اوشی چه دمسلمانانو قافله په مال باندې قبضه اولګوي ليکن دمسلمانانو قافلې مقابله کول غوښتل د کافرانوسره اوهمداسې اوشول. انس وائی نبي عليه السلام اوفرمائيل دادفلاني دراغورخيدو خائې دې صبا اوهلته ئې خپل لاس کيخود و چه دادفلاني دراغورخيدو خائې دې صبا اوهلته يې هم لاس کيخودو انسه په قسم سره اووئيل چه بيايوکس هم دهغه خائې نه تير نه شو په کوم خائې باندې چه نبي عليه السلام لاس ايخودلی وو دنبي عليه السلام په حکم سره دوی دخپونه اونيول شول او رابنکلې شول او په بدرکښې يوې جوړې کندې ته اوغورځولې شول

مضمون حديث

دا دي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت ورکړو خپلو اصحابو ته د بدر په طرف باندې د تلو هغوی بدر ته اورسيدل، پس د مسلم په روايت کښې دی ﴿ فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ﴾ هلته تلو سره صحابه کرامو د قريشو اوبه اورونکې اوښان اوليدل ،روايا جمع د راويه ده، راويه په اصل کښې خو د اوبو مشک ته وئيلې شی، بيا روستو د دې استعمال په هغه اوښ باندې شروع شو چه په هغې باندې د اوبو مشکونه راوړلې شی، په دې اوښانو کښې د قبيله بنو حجاج يو تور غلام يعنی د هغوی شپونکې وو. صحابه کرامو هغه راونيولو او د هغه نه ئې تپوس اوکړو ﴿ اين ابو سفيان ﴾ چه ابو سفيان د قافلې رئيس چرته دي. يعنی کومې قافلې چه د شام نه مال تجارت راوړلو هغه چرته ده. د ده صحابه کرامو په تپوس باندې به هغه جواب ورکولو والله ما ته خو د هغه په باره کښې هيڅ علم نشته، خو زه تاسو ته د ډيرې بلې خبرې خبر درکوم چه دا د قريشو لښکر د مکې نه راغلی دي په هغې کښې ئې د ابوجهل وغيره

ډیرو قریشی سردارانو نومونه واخستل یعنی عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه او امیه بن خلف، صحابه کرامو به د هغه په دې خبره باندې هغه غلام وهلو، او هم دا تپوس به ئې تري کولو چه ابوسفیان چرته دې؟ هغه به وئیل ما پرېږدئ وائم درته! چه کله به ئې پریخودلو نو بیا به ئې اوئیل چه د ابو سفیان نه خو زه نه یم خبرخو د کفار قریش خبر ماته شته چه هغوی د مکې نه راغلې دی او دلته راجمع دی او په هغوی کښې فلانی فلانی مشرکان هم دی، چه کله دا سوال او جواب کیدل هغه وخت رسول الله ﷺ په مانځه کښې مشغول وو چه رسول الله ﷺ په مانځه کښې دا تولې خبرې اوریدلې، چه کله د مانځه نه فارغ شو نو هغه د صحابه کرامو طرف ته متوجه کیدو سره اوفرمائیل: قسم دې په هغه ذات د چا په قبضه کښې زما روح دې واقعی خبره هغه ده چه کومه تاسو ته دا غلام کوی یعنی دا چه ماته د ابوسفیان خبر نشته، نو بیا خو تاسو هغوی وهئ، او چه کله درته هغه دروغ وائی نو تاسو هغه پرېږدئ، د دروغو نه مراد د هغه دا وینا ده چه ښه! زه ئې درته اوس وائم خو د هغه دا دروغ وئیل صحابه کرامو ته د دهوکې ورکولو دپاره نه وو، صحابه کرامو ته خو هغه صحیح خبره کوله بلکه دا د خپل ځان د بچ کولو دپاره ده. بیا رسول الله ﷺ د دې غلام والا خبرې تصدیق کولو سره اوفرمائیل چه اوګورئ دا د قریشو کفار دی کوم چه د ابوسفیان د بچ کولو دپاره راغلې دی، بیا ئې د پیښن ګوئی په طور اوفرمائیل، چونکه هغه ته معلومه شوې وه چه جنګ ته به خبره رسیږی او په هغې کښې به مسلمانانو ته فتح ملاویږی. ﴿ووضع یده علی الارض وهذا مصرع فلان غدا﴾ رسول الله ﷺ به په زمکه باندې لاس وهلو او دا به ئې فرمائیل چه صبا له به دا ځائې د فلانی کافر د غورځیدو وی او قتل کیدو وی، د هغه کافر نوم به ئې اخستلو، او دا ځائې به د فلانی کافر د راپریوتلو وی، درې کرته رسول الله ﷺ هم دغه شان نوم اخستلو سره اوفرمائیل، وراندې راوی قسم خورلو سره وائی چه د کوم کافر د جدا کیدو ځائې رسول الله ﷺ متعین کړې وو، هغه خاص هم په هغه ځائې کښې راپریوتلو، او بیا هغه قتل کړې شوی د خپو نه اوښیولې شو او قلیب بدر ته ګزار کړې شو، د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت ښکاره دې یعنی د کافر قیدی د څه مصلحت په بنیاد وهل، قلیب هغه کوهی ته وئیلې شی چه په هغې باندې غاره نه وی، دا کوهې په دې بدر مقام کښې وو کوم چه اوس پاتې نه شو والحدیث اخرجه مسلم اتم منه قال المنذری.

باب فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

د اسلام په قبلولو قیدیان مه مجبوروئ

دا باب د "باب الاسیر یکره علی الکفر" مقابل دې کوم چه مخکښې تیر شوې دې، هلته هم مونږ دې راتلونکی باب ته اشاره کړې وه یعنی یو کافر قیدی په اسلام باندې مجبور کول څنګه دی؟ جواب دا دې چه داسې نه دی کول پکار،

(د کافر قیدیانو سره څه معامله کول پکار دی؟)

بیا د کافر قیدیانو سره څنګه معامله کول پکاردی؟ هغه په کتب فقه او حدیث کښې مشهور دی د جمهورو په نزد د هغه سره څلور قسمه معامله کولې شی، قتل، استرقاق، من، فداء،

یعنی قتل کول، یا هغه لره غلام جوړول، یا په هغه باندې احسان کولو سره هغه پریخودل، یا فدیه اخستلو سره پریخودل دا څلور واړه اختیارات د ائمه ثلاثه په نزد مشروع دی، د احنافو په نزد دا څلور اختیارات په شروع کښې دی روستو د هغوی په نزد په دې څلورو کښې دوه یعنی من او فداء، منسوخ شو، او قتل او استرقاق دا دوه باقی پاتې شو.

[۲۶۸۲](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْجَحْدَانِيَّ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَهَذَا لَفْظُهُ. ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ سورة البقرة آية ۲۵۶، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْمِقْلَاتُ الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ.

دابن عباس نه روایت دي فرمائی چه دجاهلیت په زمانه کښې چه به دکومې ښځې بچی ژوندی نه پاتې کیدل نوهغې به دانذر او منلوکه چرې بچی مې ژوندی پاتې شو نو یهودي کوم به ئې، کله چه دبنونضیر قبیلې یهودیانوته دملک پریښودو حکم اوشو نوپه هغوی کښې یوځو انصاري هلکان هم روانداز رو ووئیل چه مونږ خپل هلکان به پریږدونو الله پاک داحکم نازل کړو چه ددین په قبلولوکښې زبردستی کول نشته. ابوداود وائی چه المقلات هغوښځوته وئیلې شي دچاچه بچی ژوندی نه پاتې کیږي.

شرح حدیث

مدینه منوره کښې دوه قبیلې د مشرکانو اوس او خزرج اباد وو، دا خلق چه په اسلام کښې داخل شو او د مهاجرینو هغوی ایواء او نصرة اوکړو نو هغوی ته انصار اوئیلې شو، نو د هغوی نه علاوه په مدینه کښې اهل کتاب یعنی یهود ډیر په کثرت سره اباد وو، مشرکین مدینه د اهل کتاب په خپل ځان باندې فوقیت او فضیلت منی، د هغوی د اهل علم کیدو د وجې نه ځکه چه مشرکان خو مطلق وو، د باب په دې روایت کښې دا دی چه د اسلام د راوړلو نه مخکښې کوم چه انصاری زنانه (مشرکه) مقلاة کیدو، یعنی د چا ماشوم چه ژوندی نه پاتې کیږی نو ډیر وخت دا قسم زنانه د خپل حمل په زمانه کښې دا نذر منی چه که زما ماشوم د پیدا کیدو نه پس ژوندی پاتې شو نو زه به هغه یهودی جوړ کړم، پس د دې قسم ډیر زیات ماشومان یهودی جوړیدو سره په یهود کښې شامل شو، په روایت کښې دی ﴿ فلما اجليت بنو النضير كان فيهم من ابناء الانصار الخ ﴾ یعنی چه کله د بنو نضیر یهود د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د مدینې منورې نه جلا وطن کولې شو نو په دې کښې پورته ذکر شوي قسمونو کښې ابناء الانصار هم وو، نو دې ابناء الانصار پلارانو دا خبره کړې ده چه مونږ خپل خامن نه پریږدو، یعنی هغوی به منع کوو او زبردستی به ئې په اسلام کښې داخلوو نو په دې باندې دا آیت کریمه نازل شو ﴿ لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ﴾ گویا په دې آیت کریمه کښې انصار د دې خبرې نه منع کړې شوي دی چه هغوی به په زبردستۍ باندې خپل اولاد لره مسلمان جوړولو سره په مدینه کښې ساتی.

(۱) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۵۱۵۹) (صحيح)

په ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله ذکر شوې وه، د هغې حکم معلوم شو یعنی لا یجوز اکراه الاسیر علی الاسلام... قال ابوداود : المقلات التی لا یعیش لها ولد... امام ابوداودﷺ هم د امام ترمذیﷺ په شان د حدیث د بعض الفاظ غریبه تفسیر کوی په دې وجه وئیلې شی چه ﴿ مقلاة ﴾ چه کوم لفظ په روایت کښې راغلې دي د هې معنی دا ده، داسې زنانه ته په پښتو کښې میراته وئیلې شی، والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

ایا په جهاد مع الکفار کښې اکراه فی الدین نشته؟

د دې آیت کریمه د وجې نه دا سوال پیدا کیږی چه ایا د کفارو سره چه کوم جهاد کولې شی په دې کښې اکراه نشته په ظاهره کښې خو د دې جواب دا دې چه دا خو صحیح ده چه د جهاد په ابتداء کښې د اسلام خبره کیخودلې شی خو بیا د هغې نه روسته د جزیه نمبر هم راځی. د اسلام نه قبلولو په صورت کښې په قبول جزیه باندې د هغوی سره قتال ختمولې شی، خو دا جواب د احنافو او مالکیانو په مسلک خو صحیح دي چه د هغوی په نزد د قبول جزیه صورت عام دي، د اهل کتاب او مشرکانو ټولو نه اخستلې کیدې شی، خو د شوافعو او حنابله په نزد چونکه د جزیه حکم د اهل کتاب سره خاص دې، د مشرکانو نه نه شی اخستلې، لهذا د دې دواړه امامانو په مسلک باندې اشکال باقی پاتې شو، دې حضراتو د دې جواب دا ورکړې دي چه د ﴿ لا اکراه فی الدین ﴾ نزول د اهل کتاب په واقعه کښې دې لکه چه په حدیث الباب کښې ذکر شوې شان نزول نه معلومیږی، لهذا د دې آیت کریمه تعلق د مشرکانو سره نه شو، گویا د مشرکانو په باره کښې د اکراه ممانعت نشته، په دې وجه هغوی سره جهاد کولې شی او جزیه ترې نه شی اخستلې خو د احنافو د طرف نه دا وئیلې کیدې شی چه اګر چه د آیت شان نزول په اعتبار سره خاص دې خو د عموم الفاظ پیش نظر خو د هغې حکم دې ﴿ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ﴾ د پورته ذکر شوی اشکال نور هم ډیر جوابونه ورکړې شوې دی، مثلا دا چه د اکراه تعریف دا دي ﴿ الزام الغیر بما لیس فیه خیر ﴾. چه یو سړی لره په داسې خبره باندې مجبور کول چه په هغې کښې څه خیر نه وی، او اسلام خو صرف خیر دي. لهذا اکره په اسلام باندې دا بالکل خیر دي نه، یو جواب دا هم ورکولې شی چه ﴿ الا اکراه فی الدین ﴾ دا د جهاد او قتال په آیتونو باندې منسوخ دي

بَابُ قَتْلِ الْأَسِيرِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

د اسلام پیش کولو نه بغیر د قیدیانو د قتل کولو بیان

یعنی کافر قیدی باندې د اسلام د پیش کولو نه بغیر د هغه قتل کول، او په هغه دعوت بادي اکتفاء کول کوم چه د فسال نه مخکښې ورکولې شی

[۲۶۸۳] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ، وَابْنَ أَبِي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ

(*): سنن النسائي/المحاربة ۱۱ (٤٠٧٢)، ويأتي عند المؤلف في الحدود ۱(٤٣٥٩)، (تحفة الأشراف: ٣٩٣٧) (صحيح)

عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ أَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَكَانَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَخَا عُثْمَانَ لِأُمِّهِ وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدَّ وَشَرِبَ الْخَمْرَ.

دسعد رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی هرکله چه دفتح مکي ورځ راغله نونبی علیه السلام تولو خلقوته امن ورکړو مګر خلور کسانو او دوه ښځوته ئي ورنکرود کومو چه راوي نومونه اخستلي دي په کومو کښي چه ابن سرح هم وو، ځکه چه دي مرتد شوي وو)ابن أبی سرح دعثمان نه سره ځان پټ کړو هرکله چه نبی علیه السلام خلق ددعوت دپاره را اوغوښتل نوعثمان هندی هم راوستو تردي چه دنبی علیه السلام په خوا کښي ئي ودروو اوعرض ئي وکړو اي دالله رسوله دعبدالله نه بیعت واخلئ نبی علیه السلام ورته وکتل اوبیعت ئي ورسره ونکړو، دري ځله داسي وشول اخرددري پیرونه پس ئي ورسره بیعت وکړو، بیاددي نه پس نبی علیه السلام صحابه کرامونه اوفرمائیل ایا په تاسوکښي ځوک عقل مند نشته چه پاڅیدلی وي اوکله چه ماددده دبیعت نه انکار وکړو چه دده سرئي وهلي وي؟ صحابه کرامترعرض وکړوچه اي دالله رسوله مونږ نه ستادزړه حال معلوم نه وو کچرې تامونږه په اشاره یوه کړي وي نوښه به وه او مونږبه دحکم تعمیل کړي وو اوددده سربه موهلي وو، نبی علیه السلام اوفرمائیل چه دنبی سره دانه ښائي چه په ستر ګواشاري وکړي. ابوداود وائی چه ابن أبی سرح دعثمان رضاعي ورور وو او ولید بن عقبه ئي مورني ورور وو، دي دشرابوپه ځکلوګیرشو اوعثمان ورباندي حد جاری کړو.

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په ورځ باندي خلقو یعنی اهل مکه ته امن ورکړو (خو دا امن ورکول مطلقا نه دی بلکه بعض شرطونو سره وو، لکه چه هغه اوفرمائیل ﴿ من دخل الحرم فهو امن، ومن اغلق بابه فهو امن ومن القی السلاح فهو امن ﴾ سوا د ځلورو سړو او زنانو نه، چه د چا نومونه راوی بیان کړي وو چه په هغې کښي ابن ابی السرح نوم وو، په دي روایت کښي خو هم دا دی یعنی د ځلورو وارو سړو استثناء، حضرت په دي کښي د نورو روایاتو په بنیاد اضافه کولو سره یولس سړی او شپږ زنانه تفصیلی بیان کړي دی، مطلب دا دي، مطلب دا دي چه بعض مشرکین هغه نه وو معاف کړي بلکه د هغه وینه ئي په هر حال کښي مباح کړي وه، وړاندي په روایت کښي د عبدالله بن ابی السرح په باره کښي تفصیل دي، دا په اصل کښي د سیدنا عثمان رضی الله عنه رضاعی رور وو، د هغه په باره کښي دا لیکلي شوي دی چه هغه د فتح مکه نه مخکښي اسلام قبول کړي وو، ﴿ ثم ارتد ثم اسلم ﴾ په حدیث الباب کښي دی چه دي د سیدنا عثمان رضی الله عنه سره پټ شوي وو، بیا چه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه د بیعت علی الاسلام دپاره طلب کړل نو سیدنا عثمان، ابن ابی السرح لره اخستلو سره د هغه خدمت ته حاضر شو، او هغه ئي د هغه مخي ته اودرولو، او عرض ئي اوکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه هم بیعت واخلئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک اوچت کړو او هغه ته ئي اوکتل او دري کرته ئي هم

دغه شان اوکړل، هر څل رسول الله ﷺ د هغه د بیعت نه انکار فرمائیلو، یعنی د هغه طرف ته ئې د بیعت دپاره لاس نه ور اوږدولو، د دریم څل نه پس رسول الله ﷺ هغه سره بیعت اوکړو، او بیا ئې د صحابه کرامو طرف ته توجه کولو سره اوفرمائیل چه ایا په تاسو کښې څوک پوهه سړی نه وو چه هر کله ما د هغه د بیعت نه لاس اخستلو نو هغه اودریدلی وی او هغه ئې قتل کړی وی، په دې باندې بعض صحابه کرامو عرض اوکړو چه یا رسول الله ﷺ مونږ ته معلومه نه وه چه ستاسو په زړه کښې څه دی او دا ئې هم عرض اوکړو چه ﴿ الا اومات الینا بهنک ﴾ چه تاسو په خپلو سترګوسره اشاره ولې اونکړه نو وې فرمائیل ﴿ لا ینبغی لنبی ان تکون له خائنة الاعین ﴾ یعنی دا خبره د نبی د شان خلاف ده چه هغه په داسې موقع باندې په سترګو سره اشاره اوکړی، یعنی د نبی یو کار هم کچا او سرسری نه وی، بلکه د هغه خو هر یو کار واضح او محکم وی هغه په سترګو سره اشاره نه کوی.

قال ابوداؤد : الخ.... مصنف رحمه الله فرمائی چه عبدالله بن ابی السرح د سیدنا عثمان رضی الله عنه رضاعی رور وو، وراندې یوه بله خبره استطرادا د علمی فائدې دپاره د مقام مناسبت سره بیان فرمائی ﴿ وکان الولید بن عقبة الخ ﴾ یعنی عبدالله بن ابی السرح خو د هغه رضاعی رور و کوم چه گډوډ قسم سړی وو هم دغه شان حال د ولید بن عقبه هم وو، هغه د سیدنا عثمان رضی الله عنه اخیافی رور وو هغه هم دیر گډوډ وو په شرابو باندې عادت وو هم په دې وجه باندې سیدنا عثمان رضی الله عنه په هغه باندې د شرابو حد هم جاری کړې وو، حضرت په بذل کښې دلته یو سوال او جواب لیکلې وو.

په حدیث کښې اشکال او د هغې جواب

هغه دا چه عبدالله بن ابی السرح ته چه کله سیدنا عثمان رضی الله عنه پناه ورکړه نو بیا د هغه قتل څنګه جائز وو؟ نو بیا رسول الله ﷺ صحابه کرامو ته د هغه د قتل په ترک باندې ولې تنبیه اوفرمائیله؟ جواب د دې ظاهر دی چه هر کله رسول الله ﷺ هغه مهدر الدم (مباح الدم) کړې وو نو د سیدنا عثمان رضی الله عنه په پناه ورکولو سره څه کیږی. (من البذل) زه وائم چه دلته د دې اشکال نه علاوه یو بل قوی اشکال دا دی چه ﴿ انه کیف جاز قتله وقد اسلم؟ ﴾ یعنی د بیعت علی الاسلام دپاره راغلې وو او په اسلام کښې د داخلیدو ئې مضبوطه اراده کړې وه، د دې جواب علامه سندهی په حاشیه د نسائی کښې دا ورکړې دی چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د انسان اسلام د رسول الله ﷺ په رضا او قبول باندې موقوف وو، چه د چا اسلام به هغه منظور کړو نو هم د هغه اسلام به معتبر وو والا فلا، د ابوداود په کتاب الجنائز کښې هم د دې قسم یوه بله واقعه حدیث کښې راغلې ده، هلته هم رسول الله ﷺ بیعت کولو سره خپل لاس منع کړو، د دې په شرح کښې حضرت سهارنپوری د اشکال مذکور هم دا جواب کړې دی، هم دغه شان د عبدالله بن ابی سرح دا واقعه په کتاب الحدود کښې هم راروانه ده، هلته حضرت د دې اشکال او جواب طرف ته تعرض کړې دی. والحدیث اخرجه النسائی قاله المنلوی.

[٢٦٨٤](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ فَسَمَّاهُمْ، قَالَ: وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمِقْيَسٍ فَقُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا وَأُفْلِتَتِ الْأُخْرَى فَأَسْلَمَتْ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ أَفْهَمْ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ الْعَلَاءِ كَمَا أُحِبُّ.

دسعید بن یربوع مخزومی نه روایت دي چه نبی ﷺ دفتح مکي په ورځ فرمانیلی وو خلورکسان داسي چه نه ورته په حل کښي اونه حرم کښي امن ورکوم اودهغوی نومونه ئي واخستل راوي وائي اودمقیس دوه وینځي ئي هم ذکرکړي یوه په دوی کښي قتل کړي شوه او دویمه او تختیده اوبیا مسلمانه شوه. امام ابوداود وائی زه ددي روایت اسناد دابي العلاء نه نه خوښوم

دا هم د تیر شوی روایت په شان دي هلته ځلور سړی او د ﴿ امراتین ﴾ ذکر راغلي دي، دلته په ځائي د ﴿ امراتین ﴾ ﴿ قینتین ﴾ دي، ﴿ قینة ﴾ امة مغنیة ته وئیلي شی، او په مطلق وینزه ئي هم اطلاق کیږی کوم چه د مقیس بن صبابه وو. او وئیلي شوي دی چه د ابن خطل وو چه په هغي کښي یو خو قتل کړي شو، او بله اوتختیدله او بیا ئي روستو اسلام هم قبول کړي وو.

[٢٦٨٥](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ: مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: ابْنُ خَطَلٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ.

دانس بن مالك ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دفتح مکي په کال مي ته داخل شواودنبی ﷺ په سرباندي ..خود، وو کله چه هغه دسرنه .وخود، لري کړونوییوکس ورته راوستلي شو اووئي وئیل چه اي دالله رسوله ابن خطل یم او دکعبي په غلاف پوري انختلي وو نبی ﷺ اوفرمائیل قتل ئي کړئ. ابوداود وائی دابن خطل نوم عبدالله وو، اوده لره ابو برزه اسلمي قتل کړو.

مضمون حدیث

رسول الله ﷺ د فتح مکه په موقع باندي په مکه کښي داخل شوي وو په داسي حال کښي د هغه په سر مبارک باندي خپله (د اوسپنې توپئ) وه، چه کله ئي هغه کوزه کړه او کیخودله یعنی د ضرورت پوره کیدو نه پس نو بیا یو سړي راغلو او عرض ئي اوکړو چه ابن خطل (کوم چه ئي مباح الدم کړي وو) د کعبي د غلاف پسي اینختلي والړ دي، یعنی د هغي په ذریعه د پناه غوښتلو دپاره (بیا هم) هغه اوفرمائیل چه هغه قتل کړئ. مصنف فرمائی چه د ابن خطل نوم عبدالله دي او کوم سړی چه هغه قتل کړي وو د هغه نوم ابو برزه الاسلمی وو،

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٤٧٤) (ضعيف)

(*): صحيح البخاري/جزاء الصيد ١٨ (١٨٤٦)، الجهاد ١٦٩ (٣٠٤٤)، المغازي ٤٨ (٤٢٨٦)، اللباس ١٧ (٥٨٠٨)، صحيح مسلم/الحج ٨٤ (١٣٥٧)، سنن الترمذي/الحج ١٨ (١٦٩٣)، الشمائل ١٦ (١٠٦)، سنن النسائي/الحج ١٠٧ (٢٨٧٠، ٢٨٧١)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٨ (٢٨٠٥)، (تحفة الأشراف: ١٥٢٧)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٨١ (٢٤٧)، مسند احمد (١٠٩٣، ١٦٤، ١٨٠، ١٨٦، ٢٢٤، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٠)، سنن الدارمي/المناسك ٨٨ (١٩٨١)، والسير ٢٠ (٢٥٠٠) (صحيح)

زه وائم چه وئیلي شوي دی چه هغه شریک بن عبده العجلانی قتل کړي وو، په بدل کښي د تاریخ خمیس نه نقل کړي دي چه په جاهلیت کښي د ابن خطل نوم اول عبد العزی وو، رسول الله ﷺ د اسلام قبلولو نه پس د هغه نوم بدلولو سره عبدالله کیخودلو او خطل دهغه د پلار لقب وو، نوم د هغه عبد مناف وو کما فی القسطلانی. د ابن خطل د قتل وجه امام خطابی دا لیکلي ده چه رسول الله ﷺ هغه د یو انصاری سره په څه کار پسي لیږلی ووو او هغه انصاری ئي د هغه امیر جوړ کړي وو په لاره کښي چه کله روان وو نو ابن خطل هغه انصاری قتل کړو، او د هغه سامان ئي لوټ کړو، په دي وجه رسول الله ﷺ سره د دي چه هغه د کعبي په غلاف پورې اینختلې وو هغه ته امان ورنکړو، او هغه ئي په قصاص کښي قتل کړو، او بعض شارحینو لیکلي دی کما فی القسطلانی (ص ۳۱۷ ج ۳) چه په ابن خطل کښي متعدد موجبات قتل جمع شو، اول جنایت قتل او کفر او ارتداد، رسول الله ﷺ ایذاء او هجو، پس هغه به هم په شعر کښي د رسول الله ﷺ بدی بیانوله او په خپلو وینزو باندي به ئي هم په خوش اوازئ سره بدی بیانوله

په حدیث کښي دوه اختلافی فقهی مسائل

یو د قصاص فی الحرم نه متعلق او یو دخول حرم بغیر د احرام نه متعلق، احرام والا مسئله په کتاب الحج کښي تیره شوې ده، د شافعیه مسلک دا دي چه د کوم سړي اراده د دخول حرم د حج او عمره نه علاوه په بل یو حاجت سره که هغه حاجت متکرره یا غیر متکرره، په دي باندي احرام واجب نه دی، د احنافو په نزد مطلقا واجب دي، بعض شوافع په خپل تائید کښي دا حدیث هم پیش کوی، زمونږ د طرف نه دا جواب ورکړي شو چه په حدیث کښي تصریح دي چه هغه اوفرمائیل . احلت لی ساعة من نهار... چه زما دپاره مکه د مختصر نه وخت دپاره حلال کړي شو، لهذا هم په دي وجه هغه رسول الله ﷺ بغیر د احرام نه داخل شو، زمونږ دا جواب حافظ وغیره هم تسلیم کړي دي، او بله مسئله ده یعنی د قصاص فی الحرم هغه دا ده چه که د جنایت وقوع خپله په حرم کښي شوي وی نو په دي صورت کښي قصاص فی الحرم بالاتفاق جائز دي او که یو سړي د حرم نه بهر جنایت کولو سره په حرم کښي داخل شی نو که د دي جنایت تعلق د نفس سره نه دي بلکه د اطرافو سره دي یعنی اندامونو سره نو بیا هم دا حکم دي، یعنی د دي بدله په حرم کښي جائز دي، او که هغه جنایت فی النفس دي یعنی که چاته خارج حرم قتل کولو سره قاتل حرم ته داخل شی، دا صورت اختلافی دي، په دي صورت کښي د احنافو او حنابله په نزد قصاص فی الحرم جائز نه دی، د شوافعو او مالکیانو په نزد په دي صورت کښي هم جائز دي، لهذا دا حدیث د احنافو او حنابله خلاف کیدي شی، د دي جواب هم دا دي کوم چه د دي نه په مخکښي مسئله کښي تیر شو چه د فتح مکه په ورځ باندي د هغه دپاره په مکه کښي قتال جائز کړي شوي وو، لهذا دا حدیث زمونږ خلاف نه شی کیدي او بل احتمال دلته دا هم دي چه د ابن خطل جنایت هم په حرم کښي واقع شوي وو، فجاز قتله بالاتفاق. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

بَابٌ فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ صَبْرًا

د کافر قتار کړي شوی قیدی د وژلو بیان

د ﴿صبر﴾ معنی د حبس او قید دي، د کافر د قتل دوه صورتونه دی چه دهغه قتل په میدان جنګ او جنګ کښې وی او دویم قسم د کافر قیدی قتل دي، یعنی کوم کافر قیدیان چه مونږ سره او زمونږ په قبضه کښې دی هغه لره قتل کول هم دي ته قتل صبرا وئیلې شی.

﴿قال السيوطي : كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطاء فانه مقتول صبرا﴾

او په بذل کښې داسې دی چه کوم سړي لاس څپې ترلوسره او نیولو سره قتل کړي شی، دا قتل صبرا دي، د دې نه روستو چه کوم باب راروان دبه هغه دی "باب في قتل الاسير بالنبل" په دوارو بابونو کښې فرق دا دي چه په اول باب کښې قتل صبرا نه مراد هغه قتل صبرا دي کوم چه بغیر د غش ځنه وی یعنی بالسیف او په دویم باب کښې د قتل صبرا نه مراد هغه قتل دي کوم چه بالنبل وی قتل صبرا بالسیف، بالاتفاق جائز دي کوم چه په اولنی باب کښې مذکور دي او د بالنبل ممانعت چه راغلې دي هغه ناجائز دي، لکه چه د دوارو بابونو د احادیثو نه معلومیږی.

[٢٦٨٦](*) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أُبَيٍّ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ: النَّارُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دابراهیم نه روایت دي فرمائی چه قیس بن ضحاك اوغوښتل چه مسروق دي عامل مقررکړي شي نوعماره بن عقبه ورته ووئیل چه ته داسې کس عامل مقرروي څوك چه دعثمان نه په قاتلانو کښې دي مسروق ورته ووئیل ماته حدیث بیان کړي دي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اوهغه په مونږ کښې ډیر معتبر شخص وو، هرکله چه ستاد پلار قتل کول اوغوښتل نونبی علیه السلام ته ئې ووئیل چه زماد بچوخبره څوك اخلي نبی علیه السلام اوفرمائیل اور، نوده ووئیل چه زه ستاد پاره هغه څه خونبوم کوم چه نبی علیه السلام ستاد پاره خوښ کړي وو (یعنی چه نه ددوزخ په اورکښې اوسوزی).

شرح حدیث

ضحاك بن قیس کوم چه په صغار صحابه کرام نه دي او د دمشق امیر وو هغوی یو ځل اراده اوکړه مسروق لره په یوځائې کښې د عامل جوړولو، نو په دې باندې عماره بن عقبه ضحاك ته اووې چه داسې سړي عامل جوړوی کوم چه د قاتلین عثمان نه یو باقی پاتې کیدونکي دي. په دې دوارو کښې د څه وجې نه اختلاف او ناچاقی پیدا شوه، نو د دې په جواب کښې مسروق اووې (چه اودریږه ځیله باره کښې هم واوره) ماته عبدالله بن

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٥٦٠) (حسن صحيح)

مسعود رضی الله عنه بیان کړو کوم چه زمونږ په نزد انتهائی قابل اعتماد وو چه رسول الله ﷺ چه کله د پلار د قتل اراده فرمائیلې وه یعنی عقبه بن ابی معیط (کوم چه د بدر په قیدیانو کښې وو) نو هغه (پیر د بې وسۍ په حالت کښې رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو (من للصبية) چه هغه ما قتل کوی نو زما د ماشومانو به څوک کوی، د هغوی کفالت به څوک کوی، (قال: النار) رسول الله ﷺ اوفرمائیل د هغوی کفالت به اور کوی بیا ورانديې مسروق اووې چه زه هم ستا د پاره هغه خوښوم کوم چه ستا د پاره رسول الله ﷺ خوښ کړو.

د دې حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت داسې دي چه د عماره پلار عقبه بن ابی معیط قتل صبرا وو لکه چه حافظ ابن حجر د دې تصریح کړې ده. كما في العون.

باب في قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

د ترلې شوی قیدي په غشوباندې د وژلو بیان

په دې باندې کلام په اول باب کښې راغلې دي

[۲۶۸۷](۰) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِأُرَيْعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِّلُوا صَبْرًا، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا"، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أُرَيْعَةَ رِقَابٍ.

دعبید بن تعلی نه روایت دې چه مونږه د عبدالرحمن بن خالد بن ولید په ملګرتیا کښې جهاد اوکړو اوهغوی ته خلور قوی کافران دشمنانونه په قید کښې راوستې شو اودهغوی په حکم باندې نیولې شوي قتل کړې شول ابوداود وائی دسعیدنه علاوه نورو خلقو دا روایت داسې بیان کړې دي چ په غشوباندې اوویشتلې شول کله چه داخبر ابوایوب ته ورسیدو نوهغه اووئیل مادنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه دداسې قسم قتل کولونه ئې منع فرمائیلی ده زمادي په هغه ذات قسم وي دچا په لاس کښې چه زماروح دي چه جرګه به هم زه په داسې مرګ باندې مړه نکرم (یعنی دترلو په حالت کښې) کله چه داخبر عبدالرحمن بن خالد بن ولیدته اورسیدو نوهغه خلور غلامان ازاد کړل.

(فاني باربعة اعلاج من العدو).. (اعلاج) د (علج) جمع ده، یعنی دروند سړي، خاص کر د کفار عجم نه. د حدیث مضمون دا دي چه په یوه غزوه کښې د خالد بن الولید خوئی عبدالرحمن سره خلور کافر دشمنان راوستلې وو، هغوی قتل صبرا کړل یعنی بالنبل، چه کله سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ته د دې خبر ملاؤ شو نو هغه اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه خپله واوریدل چه هغه به د دغه شان قتل صبرا نه منع کوله، والله انسان خو انسان دي که یوه مرغۍ وغیره هم وی نو زه هغه لره داسې قتل نه کړم چه کله د ابو ایوب انصاری دا خبره عبدالرحمن ته اورسیده نو هغه د دې خپلې غلطۍ تلافی اوکړه او په تدارکښې خلور غلامان ازاد کړل

[۲۶۸۷](۰) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۴۷۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۲۲/۵)، سنن الدارمي الاضاحي ۱۳ (۲۰۱۷) (حسن)

د دې دویم باب د حدیث د تقابل نه معلومیږي چه د اول باب په حدیث کښې، کوم چه قتل صبرا وو هغه بالسیف وو کوم چه جائز او ثابت دي، د کتاب الاطعمة په حدیث کښې به راشي، ﴿ نهى عن المصبورة ﴾ او په یو روایت کښې دی ﴿ عن المجثمة ﴾ په دې حدیث کښې هم دغه شان قتل صبرا ذکر دي، یعنی مرغۍ وغیره ترلو سره خپل ځان ته مخامخ کینولو سره د ذبح کولو په ځائې غشي ویشتل.

بَابٌ فِي الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

قیدیان د احسان په طور بغیر د فدیې پریخودل

د دې نه مخکښې "باب فی الاسیر یکره علی الاسلام" کښې تیر شوي دی چه د کافر قیدی سره څه څه معاملې کولې شی او په دې کښې چه کوم اختلاف دي هغه هم تیر شوي دي، د ﴿من﴾ دوه صورتونه دی یو بغیر د فدیه نه او دویم بالفدیه، د احنافو په نزد دا دواړه منسوخ دی، د مالکیانو په یوروایت کښې دی چه﴿من﴾ که بالفدیه وی نو جائز دي او بغیر د فدیه نه ناجائز د دې نه پس پیژندل پکار دی چه د فدا دوه قسمونه دی، ﴿ فداء الاسیر بالمال ﴾ یعنی کافر قیدی په مال باندې پریخودل، او فداء الاسیر بالاسیر یعنی مسلمان قیدی په بدله کښې کفارو سره دلته اینختلې ده، کافر قیدی پریخودل، احناف په ظاهر الروایة کښې دواړه صورتونه ناجائز او منسوخ دی او د صاحبین په ن زد فداء الاسیر بالاسیر جائز دي، په تیر باب کښې د ائمه اربعه مذاهب منجملا تیر شوي دی په دې کښې مزید تفصیل دي، د احنافو په نزد ﴿ فاما منا بعد واما فداء ﴾ چه د هغې جمهور قائل دی دا آیت کریمه منسوخ الحکم دي، او ناسخ د دې دپاره ایت السیف دي یعنی ﴿ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ﴾ د سورة براءت آیت، او د من او فداء والا آیت په سورة محمد کښې دي، په نزول کښې آیت السیف یعنی آیت براءة بالاتفاق موخر دي.

[٢٦٨٨](حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْمًا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ سورة الفتح آية ٢٤ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

دانس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دمکې والا اتیا کسان نبی علیه السلام اودهغه ملګرونه دحدیبیې په کال باندې دجبال التنعیم نه دسحر دمونځ په وخت کښې راکوز شول دنبی علیه السلام دقتل کولو دپاره، نونبی علیه السلام ژوندی اونیول او ازاد ئې کړل نوالله تعالی دا ذکر شوې آیت نازل کړو

مضمون حدیث

دا عام الحدیبیه واقعه ده چه کله هغه په حدیبیه کښې ایسار شوي دي نو یوه ورځ د سحر د

---

[1]: صحيح مسلم/الجهاد ٤٦ (١٨٠٨)، سنن الترمذي/تفسير الفتح ٣ (٣٢٦٤)، (تحفة الأشراف: ٣٠٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٢٢/٣، ٢٩٠) (صحيح)

مونږ په وخت ناڅاپه هم دا کفار مکه د صحابه کرامو د قتل کولو دپاره راکوز شی، د الله پاک په فضل سره رسول الله ﷺ او د هغه اصحابو هغه قید کړو، په روایت کښې دی ﴿فاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، سلما﴾ په کسرې د سین او فتح د سین دواړو سره دې، یعنی ﴿قيل صلحا وانقيادا﴾، یعنی دیر په سهولت سره هغه د مسلمانانو په قبضه کښې راغلو بغیر د مزاحمت نه، خو رسول الله ﷺ هغه د قتل کولو په ځای پریخودلو، نو په دې باندې آیت کریمه نازل شو ﴿وهو الذى كف ايديهم عنكم الاية﴾ گویا رسول الله ﷺ د دې طرز عمل کوم چه هغه اختیار کړې ده د دې تصویب او تحسین دې او دا حکمت او مصلحت تقاضا هم دا ده چه هغه پریخودلې شی، په بیان القران کښې دی یعنی گینې جنگ به اوږد شوې وې

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت ظاهر دې، والحديث اخرجه مسلم والترمذى والنسائى، قاله المنذرى.

[٢٦٨٩]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ".

جبیر بن مطعم نه دخپل پلارنه روایت کوی چه نبی ﷺ دبدرد قیدیانو په باره کښې اووئیل که چرې مطعم بن عدي ژوندې وې او ددې ګنده قیدیانو په باره کښې ئې ماته سفارش کړې وې نو مابه دهغه په خاطر دا پریخودلی وو

شرح حديث

یعنی رسول الله ﷺ جبیر بن مطعم ته اوفرمائیل ﴿چه کله هغه رسول الله ﷺ ته د بدر د قیدیانو په باره کښې سفارشی جوړیدو سره راغلې وو﴾، نو هغه اوفرمائیل چه که ستا پلار یعنی مطعم بن عدی ننۍ ژوندې وې او بیا ئې د دې ګنده خلقو باره کښې ماته سفارش کړې وې نو ما به د هغوی په سفارش باندې دوی پریخودلې وې

﴿نتنى﴾ جمع د ﴿نتن﴾ ده لکه د زمین جمع ﴿زمى﴾، او یا جمع ده د ﴿نتين﴾ یعنی بدبویه او بدبودار څیز، د بدر قیدیانونه رسول الله ﷺ د هغوی د کفر په وجه داسې تعبیر اوکړو، ﴿قال الله تعالى : انما المشركون نجس﴾ وئیلې شوې دی چه د مطعم په رسول الله ﷺ باندې یو احسان وو هغه دا چه کله رسول الله ﷺ د طائف د سفر نه واپس راتلو، او اهل طائف هغه ته تکلیف ورکولو نو هغه وخت د رسول الله ﷺ مدد فرمائیلې وو، او وئیلې شوې دی چه هغه دا خبره د جبیر د تطییب قلب او تالیف دپاره کړې وه، ځکه چه هغه وخت هغه اسلام نه وو قبول کړې، والحديث اخرجه البخارى ومسلم، قاله المنذرى.

(): صحيح البخاري/فرض الخمس ١٦ (٣١٣٩)، والمغازي ١٢ (٤٠٢٤)، (تحفة الأشراف: ٣١٩٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٠/٤) (صحيح)

بَابٌ فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ

د مال په عوض کښې د قیدیانو پریخودلو بیان

په دې باب کښې د فداء دوه قسمونو کښې د یو قسم بیان دی، په دې باب کښې مصنف د بدر د قیدیانو واقعه ذکر کړې ده چا سره چه رسول الله ﷺ فداء الاسیر بالمال معامله فرمائیلې وه چه د بدر په قیدیانو کښې دهر هر قیدی نه فدیه اخستلو سره هغه ازاد کړې وو

[۲۶۹۰](حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ سورة الأنفال آية ۶۷-۶۸ مِنَ الْفِدَاءِ، ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اسْمِ أَبِي نُوحٍ فَقَالَ: إِيشْ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ اسْمُهُ اسْمٌ شَنِيعٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اسْمُ أَبِي نُوحٍ قُرَادٌ، وَالصَّحِيحُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ.

دعمر بن الخطاب رضی الله عنه نه روایت دي چه کله دبدر قیدیانونه نبی علیه السلام فدیه واخستله اودوی ئې پریخودل الله تعالی دا ایت نازل کړو چه د نبی سره قیدیان نه شائي ترڅو چه مشرکان مړه نه کړی (یعنی دمال په عوض کښې قیدیان پریخودل دالله تعالی خوښ نه شول چونکه په دې وخت کښې کافران غالب وو دعمر رضی الله عنه راې داوه چه داتول دي مړه کړي شي بیا ددې نه پس الله تعالی ددوی دپاره قیدیان د مال په عوض کښې پریخودل جائز وګرځول. ابوداود وائی دابونوح دنوم په باره کښې داحمدبن حنبل نه تپوس اوکړې شو نوهغه اووئیل چه دده په نوم باندې څه کوې؟ دهغه څه ښه نوم خونه دې، ابودود وائی چه دده نوم قراد دې اوصحیح خبره داده چه دده نوم عبدالرحمن بن غزوان دې.

شرح حدیث

سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه سیدنا عمر رضی الله عنه د دې آیت کریمه ﴿ ما کان لنبی ان یکون له اسری ﴾ شان نزول دا بیان فرمائیلې دي چه د دې نزول هغه وخت اوشو چه کله اسیران بدر فدیه اخستلو پریخودلو، په دې آیت کښې په دې باندې خبره تنبیه کړې شوې ده چه هغه د بدر د قیدیانو سره د هر هر قیدی فدیه اخستلو سره هغه ازاد کړې وو.

سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه سیدنا عمر رضی الله عنه په دې آیت کریمه ﴿ ما کان لنبی ان یکون له اسری ﴾ شان نزول داسې اوفرمائیلو چه د دې نزول هغه وخت اوشو چه کله د بدر قیدیان فدیه اخستلو سره پریخودلي شوي وو، په دې آیت کریمه کښې په دې خبره باندې تنبیه کړي شوې ده چه رسول الله ﷺ د بدر د قیدیانو سره چه کومه معامله اوکړه هغه ئې فدیه اخستلو سره پریخودلو، د هغه دپاره خو اثخان فی الارض مناسب وو، یعنی د کفارو وینه تویول، د ابطال کفر دپاره په روایاتو کښې راځی چه هغه د بدر د قیدیانو په باره کښې د

---

[1] صحيح مسلم/الجهاد ۱۸ (۱۷۶۳)، سنن الترمذي/التفسير ۹ (۳۰۸۱)، (تحفة الأشراف: ۱۰۴۹۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۳۰، ۳۲) (حسن صحيح)

صحابه کرامو سره مشوره اوکړه چه الله پاک تاسو ته په هغوی باندې قدرت ورکړې دې او هغوی اوس ستاسو قابو ته راغلي دی اوس اوایئ چه د هغوی سره څه معامله اوکړې شی؟ سیدنا عمر رضی الله عنه عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ مناسب دا ده چه د هغوی ټولو ستّ اووهلې شی، د رسول الله ﷺ دا رائې خوښه نه شوه په دې وجه هغه دوباره بیا هم هغه سوال اوکړو چه د هغوی سره څه معامله اوکړې شی، سیدنا عمر رضی الله عنه بیا هم هغه عرض اوکړو، دریم ځل هغه بیا هم هغه سوال اوکړو، په دې باندې صدیق اکبر رضی الله عنه دا عرض اوکړو یا رسول الله! زما رائې دا ده چه دا خلق فدیه اخستلو سره پریخودلې شی، او په یو روایت کښې دا دی چه سیدنا عمر رضی الله عنه عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ هر سړې دې خپل عزیز قتل کړی، علی ته دې حکم ورکړې هغه د خپل رور عقیل ستّ اووهی، او ماته اجازت راکړئ چه زه د خپل فلاني خپل ستّ اووهم ځکه چه دا خلق د کفر مقتدا او سردار دی، رسول الله ﷺ د صدیق اکبر رضی الله عنه رائې خوښه کړه او قیدیانو لره فدیه اخستلو سره د پریخودلو فیصله اوفرمائیله، په دې باندې ذکر شوې آیت کریمه نازل شو، چه په هغې باندې رسول الله ﷺ او صدیق اکبر په ژړا شو، سیدنا عمر رضی الله عنه د هغه نه د ژړا سبب اوتپوسلو نو هغه اوفرمائیل چه زه د دې عذاب د وجې نه ژاړم، ځو چه ستا په ملګرو باندې د فدیه اخستلو د وجې د الله پاک د طرف نه پیش کړې شوې دې، او فرمائی چه په ما باندې د هغوی عذاب دې اونې ته نزدې پیش کړې شو د دې نه روستو هغه اوفرمائیل چه که دې وخت کښې عذاب راغلې وی نو د عمر نه سوا به ځوک هم نه وو بچ شوی، او په یو روایت کښې دی چه سوا د سعد بن معاذ ځکه چه سعد بن معاذ هم دغه شان رائې وه، کوم چه د عمر رضی الله عنه وو، دریم عبدالله بن رواحه دې هغه هم د فدیه اخستلو مخالف وو. (ماخوذ از سیرت مصطفی ج ۲ ص ۱۲۰)

﴿لم احل لهم الغنائم﴾ په آیت مذکوره کښې چونکه په اخذ فدیه باندې نکیر کړې شوې دې چه د هغې تقاضه دا ده چه مال غنیمت د مسلمانانو دپاره حلال نه وی، په دې وجه راوی وائی چه ددې واقعې نه روستو الله پاک مال غنیمت د مسلمانانو دپاره حلال کړې وو.

مشهور اشکال او د هغې جواب

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه په دې مقام باندې یو مشهور اشکال دې هغه دا چه د ترمذي وغیره د روایت نه معلومیږی چه د هغې راوی سیدنا علی رضی الله عنه دې چه د بدر د قیدیانو په قصه کښې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه جبرائیل(ع) ماته راغلو اووې فرمائیل چه تاسو خپلو اصحابو ته د بدر د قیدیانو په باره کښې اختیار ورکړئ په دوه ځبرو کښې د یوې چه یا خو هغه دا قیدیان قتل کړی او یا د هغوی نه فدیه واخلی او هغوی پریږدی په داسې طریقه چه په مسلمانانو کښې هم د هغه تعداد برابر په بل کال باندې قتل کړې شی، پس هغه د صحابه کرامو نه مشوره اوفرمائیله نو هغوی د دې تخییر نه پس د فدیه اخستلو مشوره ورکړه په داسې طریقه چه دومره مسلمانان په بل کال باندې شهید کړې شو، په دې باندې اشکال ظاهر دې چه کله د فدیه اخستلو اجازت ورکړې شو نو بیا د دې په اختیارولو باندې په دې آیت کریمه کښې فدیه اخستلو باندې عتاب ولې نازل شو، د دې اشکال یو

مشهور جواب دا ورکولې شی چه دا اختیار صرف ظاهری او صوری وو او فی الواقع په دې اختیار سره مقصود اختبار وو یعنی امتحان چه اوګوری چه صحابه کرام د الله پاک د دشمنانو قتل اختیاروی یا د دنیا سامان، او حضرت په بذل کښې د دې جواب د نقل کولو نه پس فرمائی چه د دې نه غوره جواب دا دې چه بعض صحابه کرام په دې موقع باندې د مال طرف ته مائل شوې وو، نو په اصل کښې د دې عتاب مورد هم هغه اصحاب دی لکه چه په آیت کریمه کښې هم دې طرف ته اشاره موجود ده ﴿ تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخرة ﴾ او بعض علماء کرامو حدیث تخییر کوم چه امام ترمذی په کتاب السیر کښې په باب ما جاء فی قتل الاسارى والفداء کښې ذکر کړې دې لره د راویانو وهم منلې دې، علامه تورپشتی د حدیث تخییر په باره کښې فرمائی چه دا حدیث په وجه د دې چه د قران کریم د ظاهر او د هغه احادیث صحیحه خلاف دې کوم چه د بدر د قیدیانو په باره کښې راغلې دې چه په هغې کښې دا دی چه د فدیه اخستل د صحابه کرامو په رائې او اجتهاد سره وه، پس په دې باندې عتاب نازل شو، که په دې سلسله کښې د څه وحی سماوی په ذریعه سره تخییر ثابتیدلو نو په دې باندې به عتاب نه متوجه کیدلو، فهذا الحدیث مشکل جدا، الی اخر ما ذکر من تضعیف الحدیث. هم دغه شان حافظ ابن کثیرﷺ په ﴿ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض ﴾ د لاندې ډیر صحیح روایات چه په هغې کښې د رسول اللهﷺ د صحابه کرامو نه د بدر د قیدیانو په باره کښې مشوره ذکر شوې ده، او دا چه د فدیه اخستل خپل مینځ کښې مشورې سره وو چه په هغې باندې د آیت کریمه نزول اوشو، او بیا په اخر کښې د سیدنا علیؓ د تخیر والا حدیث ذکر کولو نه پس لیکی، رواه الترمذی والنسائی وابن حبان فی صحیحه من حدیث الثوری به، وهذا حدیث غریب جدا.

﴿ قال ابوداود سمعت احمد بن حنبل ﴾ امام ابوداودﷺ فرمائی چه زما د استاد احمد بن حنبلﷺ نه چا د ابو نوح (کوم چه دلته په سند کښې مذکور دې) نوم اوتپوسلو، نو هغه اوفرمائیل چه د هغه په نوم تپوسلو باندې به څه اوکړې، د هغه نوم ښه نه دې ډیر بد دې او نوم ئې بیان نه کړو، په دې باندې امام ابوداودﷺ فرمائی چه د هغه نوم قراد دې، او صحیح دا ده چه د هغه نوم عبدالرحمن بن غزوان دې، قراد واقعی چه ښه نوم نه دې، ځکه چه قراد خو سپرو (کونی)[1] ته وئیلې شی،

والحدیث اخرجه مسلم نحوه فی اثناء حدیث طویل، قاله المنذری.

[۲۶۹۱](۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ.

---

[1]) دوبیه تعیش علی الدواب والطیور وتمتص دمها: په څاروو کښې چه کومې سپرې کیږی چه پښتو کښې ورته کوني وائی، د څاروو نه وینه څکی. هغې ته قراد وائی. (مترجم)

[2]): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۳۸۲) (صحیح)

دابن عباس نه روایت دي چه نبی ﷺ دجاهلیت درمانې دخلقودپاره د بدر په ورځ ځلور سوه درهمه فدیه مقرر کړې وه.

په دې حدیث کښې چه د بدر د قیدیانو نه کومه فدیه اخستلې شوې وه د هغې بیان دي چه هغه ځلورسوه درهمه وه، خوحضرت یه بذل کښې دسیرت دکتابونو نه نقل کړي دي چه د فدیه مقدار مختلف وو، د هر چا د حیثیت مطابق، د بعض نه ځلور زره درهمه، د چا نه دري زره، او د بعض نه دوه زره، او چا سره چه د نقد ورکولو دپاره څه نه وو نو د هغه نه څه نه څه خدمت واخستلې شو، مثلا چا ته چه کتابت ورتلو نو د مدیني په هلکانو کښې لس هلکان هغه ته حواله کړې شو د دې دپاره چه هغوی ته کتابت اوښائی، والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

[۲۶۹۲] (۱)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسَرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ: "إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: "كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا".

دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائی هرکله چه دمکی والا خلقو دخپلو قیدیانو دآزادولو دپاره فدئي اولیږلي نود نبی علیه سلام لور زینب ﷺ هم د ابوالعاص د فدئي دپاره خه مال اولیږلو او په دې کښې هغې یوهار لیږلي وو کوم چه دخدیجې وو هرکله چه نبی ﷺ داهار اولیدو نودزینب په یواځې والی اوبې کسئ باندې خفه شو او په هغې ئې زړه اوسوزیدو نبی ﷺ صحابه کرامو ته اوفرمائیل که تاسوته مناسب ښکاري نودزینب قیدي پریږدئ اودهغې مال واپس کړي هغوی اووئیل ښه ده نبی ﷺ دابوالعاص نه لوظ واخستو چه زینب به ماته دراتلونه نه منع کوي یعنی نبی ﷺ په مدینه کښې وو اوزینب په مکه کښې وه نونبی ﷺ په زینب پسې زید بن حارثه ﷺ اویو انصاري اولیږلو اودوی ته نبی ﷺ فرمائیلی وو ترخوچه تاسوته زینب نه وی رارسیدلې نودهغه وخته پورې به تاسو په بطن یاجج مقام کښې ئې اوچه کله راشي نودځان سره ئې راولئ.

د دې روایت مضمون په کتاب النکاح کښې د هغه حدیث د لاندې چه په هغې کښې دا دی چه سیدنا علی ﷺ د فاطمې ﷺ په نکاح کښې د موجود کیدو سره د ابو جهل د لور سره د نکاح اراده اوکړه، د دې حدیث شرح د دې جلد په شروع کښې تیره شوې ده، د هغې نه روستو ئې هم یو ځل دوه حواله راغلې ده. بهرحال په دې واقعه کښې فداء الاسیر بالاسیر موندلې شی کومه چه د صاحبین په نزد هم جائز دي، کما تقدم

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۶۱۷۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۶/۱) (حسن)

[۲۶۹۳](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، فَقَالُوا: فَخَيَّرْ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ: النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ"، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

دعروه بن زبیر رضی الله عنه نه روایت دي چه دمروان او مسور بن مخرمه نه مې اوریدلی دی چه نبی علیه السلام فرمائیلی وو کله چه ده ته دهوازن قبیلي وفد دمسلمانیدونه پس راغلي وو اودنبی علیه السلام نه ئې دا مطالبه کوله چه مونږ ته دي خپل مالونه راواپس کړي ځې نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل زماسره هغه خلق دي کوم چه تاسو وینئ اوزماهغه خبره خوښه وي کومه چه ډیره ریښتیاوي تاسو په دوه خبرو کښې یوه خوښه کړئ یا قیدیان یامال هوازن قبیلي والا اووئیل مونږه قیدیان واپس اخلو نبی علیه السلام خطبه اوفرمائیله او دالله تعالی دهنده پس ئې اوفرمائیل یقیناستاسو رونړه دکفرنه په توبې کولوسره راغلی دی اومادوی قیدیان ازادول مناسب نه اوګڼدل په تاسوکښې چه څوک پخپله خوښه خپل قیدی وا پس کول غواړي نو واپس دي کړي او په تاسو کښې چه څوک دخپلې حصې په وصول کولو باندې قائم وي نوکله چه الله تعالی مونږ ته مال غنیمت راکړي نو مونږ به ده ته ددې بدل په هغې کښې ورکړو اودده دپاره هم داسې کول پکاردي صحابه کرامو عرض اوکړواي دالله رسوله مونږ په دې خبره باندې په خوشحالئ سره راضي یو یعنی د قیدیانو په واپس کولو نبی علیه السلام اوفرمائیل مونږ نه پوهیږو چه په تاسو کښې دچا دا خبره خوښه ده اودچانه ده خوښه نوپه دې وجه باندې تاسو واپس لاړ شئ تردې چه ستاسو سردار په دې معامله کښې زمونږ سره مخامخ شي نوپه دې شان سره ټول خلق واپس شول او ددوی سردارانو په دې سلسله کښې ددې خلقوسره خبرې اوکړې بیاهغه خلق دوباره دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شول او نبی علیه السلام ته ئې خبر ورکړو چه دوی د قیدیانوپه واپس کولوباندې راضي دي اودوی په خوشحالئ سره اجازت ورکړي دي.

جعرانه ته د وفد هوازن راتلل

په غزوه حنین کښې مسلمانانو ته چه کله فتح حاصله شوه او هغوی غنائم لره اخستلو سره چه کله په مقام جعرانه کښې ایسار شو نو د هغه په خدمت کښې د قبیله هوازن یو وفد چه په هغې کښې د هغه قبیلې آته لس اشراف او سردران هم وو کوم چه د رسول الله علیه السلام په لاس

---

(۱): صحيح البخاري/الوكالة ۷ (۲۳۰۷)، العتق ۱۳ (۲۵٤۰)، الهبة ۱۰ (۲۵۸۳)، المغازي ٥٤ (٤۳۱۸)، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۵۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۲٦/٤) (صحيح)

باندې بیعت کولو سره په اسلام کښې داخل شوې وو نو هغوی رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه د هغه په قبضه کښې چه زمونږ کوم قیدیان دی په هغې کښې بعض زمونږ میانديدی او بعض په مونږ کښې د بعض خویندې دی او بعض عمات او خالات دی، لهذا تاسو مهربانی اوکړئ او دا مونږ ته واپس کړئ، نو رسول الله ﷺ ورته اوفرمائیل ﴿ معی من ترون واحب الحدیث الی اصدقه ﴾ چه ما سره هغه خلق دی کوم چه تاسو وینئ، یعنی د رسول الله ﷺ صحابه کوم چه د دې مال اصولا مستحق شوې دی، او ګورئ زه صحیح خبره خوښوم (او هم هغه ستاسو مخې ته ږدم) هغه دا چه تاسو په دوه خیزونو کښې یوه اختیار کړئ، یا صرف قیدیان واخلئ او یا مال واخلئ، صرف سرونه واخلئ یا صرف مال یعنی په دې کښې صرف د یو سفارش کولې شم (اخر زما د ملګرو هم څه حق دې، د هغوی رعایت هم ضروری دی) هغوی عرض اوکړو چه مونږ صرف خپل قیدیان غواړو (د مال هیڅ خبره نه ده).

د رسول الله ﷺ سفارش د صحابه کرامو نه د قبیله هوازن دپاره

په بعض روایاتو کښې دی چه رسول الله ﷺ د هغوی په دې خبره اوریدلو سره اوفرمائیل ﴿اما الذی لبنی هاشم فلکم ﴾ یعنی د بنو هاشم په حصه کښې چه کوم قیدیان راغلي دی د هغوی خو فی الحال زه فیصله کوم چه هغه ستاسو دی، او بیا د دې نه روستو رسول الله ﷺ اودریدو او د خطبې په طور ئې د الله پاک حمد او ثناء بیان کړه او د هغه وفد هوازن مطالبه ئې د صحابه کرامو په وړاندې کیخودله، او د خپل طرف نه ئې دا سفارش اوفرمائیلو چه هغوی ته دې د هغوی قیدیان واپس کړي شی او وې فرمائیل چه کوم سړي ئې په تاسو کښې بغیر د عوض نه واپس کول غواړی هغه دی هم داسې واپس کړی، او څوک چه ئې په عوض سره واپس کوی نو هم داسې دې اوکړی، او د هغه عوض به زمونږ په ذمه وی، د دې واقعې نه پس چه د ټولو نه اول کوم مال غنیمت حاصلیږی د هغې نه به د هغه عوض ادا کولې شی، صحابه کرامو د هغه په خبره اوریدلو سره اوفرمائیل ﴿ قد طیبنا ذلک لهم یا رسول الله ﴾ چه مونږ په خوشحالئ سره د هغوی قیدیان هغوی ته واپس کوو یعنی بغیر د عوض نه، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په دې اجتماعی خبره باندې مونږ یقینی نه شو پوهیدی چه څوک واقعی په خوشحالئ سره ورکولو ته تیار دې او څوک نه، لهذا دې وخت کښې تاسو خپل خپل ځائې ته رسیدو سره خپل خپل ذمه دار ماته راولیږئ، کوم چه ستاسو صحیح صحیح خبره ماته بیان کړی، پس ټول صحابه کرام پاسیدل او خپلو ځایونو ته لاړل او د هرې قبیلې مشر دې باره کښې خپلې قبیلې سره خبره اوکړه او بیا هغه ټول ذمه داران راغلل او د رسول الله ﷺ په خدمت کښې ئې عرض اوکړو ﴿ انهم قد طیبوا واذنوا ﴾، چه واقعی ټول خلق په خوشحالئ سره د قیدیانو د پریخودلو اجازت ورکوی، یعنی بغیر د عوض نه، په دې روایت کښې خو دومره د ی خو په بعض نورو روایاتو کښې راځی چه ﴿ الا قلیلا من الناس ﴾ یعنی بغیر د څه خلقو نه کوم چه بغیر د عوض نه په ورکولو باندې تیار نه دی، یو په هغوی کښې اقرع بن حابس او عیینه بن حصن هم وو. کما فی البدل، والحدیث اخرجه البخاری والنسائی مختصرا، ومطولا قاله المنذری.

[٢٦٩٤] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُهَذَّبِ بْنِ إِسْمَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ مَسَكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنَا، ثُمَّ دَنَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ وَلَا هَذَا، وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ إِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ: أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ، فَقَالَ: أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا وَنَبَذَهَا".

عمرو بن شعیب د خپل پلار نه اودهغه دده دنیکه نه روایت کوی ددې قصې متعلق فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دوی ته ددوی بښځې او ماشومان واپس کړی او په خلقو کښې چه څوک ددې غنیمت نه دخان سره څه ساتل غواړی نومونږ به هغه لره ددې په بدل کښې شپږ اوښان ورکوو دهغه غنیمت نه چه الله تعالی نې مونږ ته راکړي، اوبیانیې ﷺ یواوښ ته ورنږدې شو اودهغه دګوپ نه نې وړئ راوویستله اوونې فرمائیل اې خلقو ددې غنیمت په مال کښې زماهیڅ اختیار نشته دي اوهغه وړئ نې اوښودله چه دومره اختیار مې هم نشته مګر خمس اوخمس یعنی خمس به ورکوئ اوهغه به هم واپس په تاسو باندې خرچ کولې شی نوکه دچاسره دغنیمت دمال نه سنن اوتار هم وي نو واپس دي نې کړي، نوپه دې وخت کښې یوکس اودریدو او په لاس کښې نې وړی وه هغه اوونیل داوړئ مادخپلې سورلۍ دګدئ دروغولو دپاره اخستلې وه نبی ﷺ اوفرمائیل کوم یوخیز چه زما یادبنو عبدالمطلب دخاندان وي هغه ستاشو، دي کس اووئیل هرکله چه ددې رسئ داخستلوګناه ددې حده پورې ده کومه چه زه وینم نو ماته ددې هیڅ ضرورت نشته اوهغه نې اوغورځوله.

شرح حدیث

﴿ ردوا علیهم نسائهم وابنائهم ﴾ په حنین کښې چه کوم مال غنیمت مسلمانانو ته حاصل شوي وو هغه ډیر په اوچت مقدار کښې وو چه د هغې تفصیل په قیدیانو کښې شپږ زره زنانه او ماشومان، او په مال کښې څلیرشت زره اوښان، څلور زره اوقیه سپین زر، د څلویښتو زرو نه زیاتې ګډې بیزې

﴿ ست فرائض من اول شیء یفیئه الله علینا ﴾ یعنی څوک چه عوض اخستل غواړی نو مونږ به هغه ته په اول مال غنیمت کښې شپږ اوښان ورکوو، یعنی د هر سړی د غنیمت عوض شپږ اوښان مقرر کړې شو څوک چه اخستل غواړی

﴿ انه لیس من هذا الفیء شیء ولا هذا ورفع اصبعیه الا الخمس ﴾ بیا هغه د یو اوښ د قب وینښته په موتی کښې اونیول او وي فرمائیل چه اوګورئ زما دپاره په دې مال غنیمت کښې هیڅ هم نشته او نه دا وینښته کوم چه زما په موتی کښې دی سوا د غنیمت د خمس نه، او د دې خمس هم څه وی هغه به هم ستا طرف ته واپس کولې شی، یعنی مصالح مسلمین او جهاد وغیره ضروریات کښې خرچ کولې شی.

[1] سنن النسائي الكبرى ١ (٣٦٩٠)، (تحفة الأشراف: ٨٧٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٨٤، ٢١٨) (حسن)

﴿ فادوا الخياط والمخيط ﴾ دا په ماقبل باندې متفرع دي، يعنى كله چه زما په دې كښې سوا د خمس نه هيڅ نشته نو هم دغه شان ستاسو هم په طريق اولى سوا د واجب حق نه په دې كښې هيڅ نشته، لهذا يو سړي دې د ځپلې معين حصې نه زائد يو ځيز اگر كه هغه تار يا سنتن ولې نه وى نه اخلى، كه اخستلې ئې وى نو هغه دې واپس كړى، لږ ساعت پس يو سړي اودريدو چه د هغه په لاس كښې د وړئ يو غونداري وو، هغه د هغې طرف ته اشاره كولو سره عرض اوكړو چه ما دا وړئ د ځپلې گدئ (زين) د اصلاح دپاره اخستلې ده، خو چونكه د دې وخته پورې مال غنيمت تقسيم شوې وو او دې سړى هغه وړئ د تقسيم نه روستو راوړې وه، هغه له پكار وو چه د تقسيم نه مخكښې ئې راوړى وې، په دې وجه رسول الله ﷺ د هغې د قبلولو نه په دې وجه عذر اوكړو چه ﴿ اما ما كان لى ولبنى عبدالمطلب فهو لك الخ ﴾ يعنى په دې وړئ كښې چه څومره حصه زما او زما د خاندان والو جوړيږى د هغې اجازت خو به زه تاته دركړم خكه چه په دې وينستو كښې د پوره لښكر حصه وه په دې وجه هغه اوفرمائيل چه زه د ځپلې حصې خو اجازت دركولې شم، او په دې كښې د نورو حصه ده نو د دې اجازت خپله د هغوى نه واخله، هغه د رسول الله ﷺ دې احتياط ته كتلو سره او اصولى خبره اوريدلو سره وې وئيل ﴿ اما اذا بلغت ما ارى الخ ﴾ نبه دامعمولى ځيزدې درجې ته اورسيدو، په دې ويناسره ئې هغه اوغورخولو.

په مال غنيمت كښې د رسول الله ﷺ د حصې بيان

دلته په دې حديث كښې دا اشكال دې چه هغه اوفرمائيل چه په مال غنيمت كښې زما هيڅ حصه نشته سوا د خمس نه، حال دا چه دا ثابته ده چه د رسول الله ﷺ دپاره به په مال غنيمت كښې درې حصې وې، ﴿ سهم كسهم احد القائمين ﴾ يعنى د غازيانو په شان د هغه يوه حصه، وخمس الخمس، او سهم صفى، د دې دريم مستقل باب وړاندې راروان دى، د دې اشكال جواب دا وركړې شوې دې چه د رسول الله ﷺ د نفى نه مراد عام نفى ده بلكه د موجود او مخصوص مال غنيمت سره د دې تعلق دې، لهذا اوس هيڅ اشكال باقى پاتې نه شو، وينظر باب فى الامام يستائر بشئ من الفئ لنفسه، والحديث اخرجه النسائى، قاله المنذرى.

بَابٌ فِي الإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ

كله چه حاكم په دشمن غالب شى نو په ميدان جنگ كښې دې اوسار شى

[٢٦٩٥](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا"، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِ سَعِيدٍ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا بِآخَرَةٍ، قَالَ أَبُو دَاوُد: يُقَالُ إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ فِي تَغَيُّرِهِ.

(١) صحيح البخاري/الجهاد ١٨٤ (٣٠٦٤)، والمغازي ٨ (٣٩٧٦)، صحيح مسلم/صفة أهل النار ١٧ (٢٨٧٥)، سنن الترمذي/السير ٣ (١٥٥١)، (تحفة الأشراف: ٣٧٧٠)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٣/١٤٥، ٢٩٧٤)، سنن الدارمي/السير ٢٢ (٢٥٠٢) (صحيح)

دابوطلحه رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه کله به نبی علیه السلام په کوم قوم باندې غالب شو نو په میدان جنګ کښې به ئې درې ورځې تیرولې، اودابن مثنې په روایت کې دې چه درې شپې تیرول به ئې ښه ګنړل، ابوداود وائی چه یحي بن سعید په دې حدیث کښې طعن وئیلی دې ځکه چه دا دسعید دمخکینو حدیثونونه نه دې ځکه چه دپنځه څلویښت کالوپه عمر کښې دهغه چه حافظه کښې تغیر راغلې وو اوداحدیث هم دهغه داخري عمر حدیث دې ابوداود وائی چه وکیع دسعید نه داروایت دهغه دتغیر په وخت کښې حاصل کړې وو.

شرح حدیث

په حدیث الباب کښې هم دا مضمون دې چه د رسول الله علیه السلام دا عادت مبارک وو چه کله به ئې په یو قوم باندې غلبه حاصلوله او یوه زمکه به ئې فتح کوله نو هلته به ئې په هغه میدان کښې د فتح نه روستو درې ورځو پورې قیام کولو، چه د هغې علماء کرامو مختلف مصلحتونه لیکلي دی مثلا د هغه زمکې د حق ادا کول چه په هغې باندې تر اوسه پورې د غیر الله بندګی کړې شوې ده، اوس د دې فتحې نه پس څو ورځې په هغې باندې د معبود حقیقی عبادت اوکړې شی، بل په دې وجه هم چه د فتح اثار ظاهر شی، اود سورلو او د ملګرو استراحت چه هغوی ته د ارام موقع ملاؤ شی، او د خپل طاقت او پې پرواهئ اظهار، چه که اوس هم د چا د مقابلې همت وی نو رادیشی. ﴿ قال ابوداود : کان یحی بن سعید یطعن فی هذا الحدیث ﴾ یحیی بن سعید به د دې حدیث په سند کښې طعن کولو، ځکه چه د دې په سند کښې سعید بن ابی عروبه دي کوم چه د مختلطین نه دې، یعنی په اخر عمر کښې په هغه باندې اختلاط راتلو، او په حافظه کښې ئې کمزوری راغلې وه او د مختلط حکم دا دې چه د هغه روایت قبل الاختلاط معتبر دې، او د هغې نه روستو نه، او دا حدیث د هغه د اخری عمر دې یعنی د اختلاط نه روستو.

وړاندې مصنف فرمائی چه د وکیع روایت د سعید نه د اختلاط نه روستو دې خو دلته د هغه نه روایت کولو والا وکیع نه دې بلکه روح بن عباده او معاذ بن معاذ دې، د هغه نه علاوه عبدالاعلی هم دې پس امام بخاری دا حدیث د روح بن عباده په طریق سره روایت کولوسره فرمائی چه : تابعه معاذ وعبدالاعلی، او د وکیع تحمل اګر چه د هغه نه بعد الاختلاط دې خو د دې درې واړو په باره کښې دا ثابت نه دی چه د هغه تحمل د احتلاط په حالت کښې وو، او بیا هسې هم دا حدیث متفق علیه دې، بخاری او مسلم د دې تخریج کړې دې، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

د قیدیانو دیوبل نه د جدا کولو بیان

په مال غنیمت کښې چه کوم قیدیان حاصلیږی که د یو سړی په حصه کښې چه کوم قیدیان راغلې دی په هغې کښې خپل مینځ کښې خپلوالی وی او په هغوی کښې د کبیره سره سره صغیره هم وی، مثلا د یو سړی په حصه کښې دوه غلامان راغلل دوه روڼره، یو بالغ او یو ماشوم نو په هغوی کښې تفریق کولې کیدې شی یا نه، په داسې طریقه چه هغه سړي چه د

چا په حصه کښې هغه دواړه راشی او هغه په دې دواړو کښې یو خرڅ کړی یا نې چاته هبه کړی، په حدیث کښې د دې ممانعت راغلې دې.

په مسئله مترجم بها کښې مذاهب ائمه

اوس دا خبره چه په دې کښې کوم کوم قرابتونه معتبر دی، او ترڅو پورې دا تفریق ممنوع دې؟ د دې په تفصیل کښې د ائمه کرامو اختلاف دې د احنافو په نزد د تفریق کراهت د هغه د بلوغ پورې دې، او د امام شافعی رحمه الله په نزد اووه یا اته کالو پورې دې، یعنی که هغه ماشوم د اووه یا اته کالو نه وړوکې وی نو بیا خو منع ده د هغې نه روستو منع نه دې ﴿ وقال مالک اذا اتفر ﴾ یعنی کله چه د هغه ماشوم غاښونه راوخی، او امام احمد فرمائی چه د مور او خوښی ترمینځه تفریق کله هم جائز نه دې اګر چه بالغ شی.

اوس دا چه کومې رشتې په دې کښې معتبرې دی، بین الولد والوالدة په عدم جواز باندې خو اجماع ده، بیا د احنافو په نزد د هر ذی رحم هم دا حکم دې، او د امام شافعی رحمه الله په نزد لکه چه د هغوی د کتابونو نه معلومیږی دا تحریم قرابت د پلار سره خاص دې ولد او والده، او هم دغه شان والد او جد او جد او جده، که جده د مور د طرف نه وی او که د پلار د طرف نه وی. ففی المغنی المحتاج (ج ۲ ص ۳۸) ویحرم التفریق بین الام والولد حتی یمیز وفی قول حتی یبلغ ولا یحرم التفریق بینه وبین سائر المحارم کالاخ والعم، وان قوی السبکی التحریم منه بینه وبینهم اهـ وفی شرح السنة : وکذا حکم الجدة وحکم الاب والجد. اهـ (تحفه ص ۲۱۹ ج ۲)

[۲۶۹۶] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ: فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَمَيْمُونٌ: لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ، وَالْجَمَاجِمُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَالْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

دمیمون بن أبی شبیب رضی الله عنه نه روایت دې چه علی رضی الله عنه په قیدیانوکښې د یوې جینۍ اودهغې په بچوکښې جدائی راوستلې وه نونبی علیه السلام دهغې نه منع اوفرمائیله اوسودا ئې واپس کړه. ابوداود وائی چه داروایت میمون بن أبی شبیب د علی رضی الله عنه نه نقل کړې دې حالانکه د میمون د علی رضی الله عنه سره ملاقات نه دې شوې اومیمون په جنګ جماجم په کال درې اتیا حجري کښې قتل کړې شوې وو، ابوداود وائی چه دحره واقعه په کال درې شپیته حجري کښې پیښه شوې وه اوداابن زبیر شهادت په کال درې اتیا هجری کښې شوې وو.

﴿ عن علی انه فرق بین جاریة لها وولدها ﴾ دا تفریق چونکه د مور او خوښی ترمینځه وو، او هغه بالاتفاق ممنوع دې، وراندې په روایت کښې دی چه ﴿ ورد البیع ﴾ د دې نه معلومه شوه چه د علی رضی الله عنه دا تفریق بالبیع وو چه هغه په دواړو کښې د یو بیع کړې وه، بله خبره د دې حدیث نه دا معلومه شوه چه که دا قسم تفریق د بیع په ذریعه اوکړې شی نو هغه بیع فاسد ده، د امام شافعی او ابویوسف هم دا مذهب دې، د دې حدیث نه د دې تائید

[۱]: تقرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ۱۰۲۸۶) (حسن)

کیږی، د امام صاحب په نزد که څوک داسې بیع اوکړی نو هغه مع الکراهت صحیح ده فاسد نه ده.

قوله: قال ابوداود : ومیمون لم یدرک علیا... لهذا حدیث منقطع دي، وړاندې فرمائی چه میمون په جماجم جنګ کښې قتل شو، یعنی هغه جنګ کوم چه په "دیر جماجم" کښې واقع شوي وو، او جنګ جماجم په ۸۳هـ کښې پیښ شوي وو، دا د ماقبل یعنی عدم ادراک علی دلیل نه دي بلکه مستقل افاده ده، ځکه چه د علی رضی الله عنه شهادت قصه په ۴۰ هجری کښې پیښه شوي وه او دا خبره ممکنه ده چه دي هغه وخت د څلورو پنځو کالو یا د هغې نه زیات وی، چه په کوم عمر کښې د صغیر سماع صحیح وی. (بذل)

لهذا په دې صورت کښې ادراک کیدې شی، هم په دې وجه مونږ اووې چه دا د عدم ادراک دلیل نه دي.

قال ابوداود : والحرة... ۶۳هـ

د وقعة الحرة ذکر

مصنف دلته د دوه مشهور تاریخی جنګونو تبعا په طور د افادې ذکر کړې دي، یوه واقعة الحرة چه دا جنګ په ۶۳هـ کښې پیښ شوي وو، بله واقعه د قتل ابن الزبیر رضی الله عنه، د دې په باره کښې فرمائی چه دا واقعه په ۷۳هـ کښې راپیښه شوي ده، وقعة الحرة مشهور جنګ دي کوم چه د امارت یزید په زمانه کښې راپیښ شوي وو چه په هغې کښې د یزید لښکر د مسلم بن عقبه په امارت کښې په مدینه منوره باندې حمله کړې وه چه په هغې کښې په سوونو صحابه کرام او تابعین شهیدان شوي وو، او د ابن الزبیر رضی الله عنه بیان په الدر المنضود جلد ثالث باب الاحصار کښې ذکر دي.

د وقعة الحرة جوړ خو د ابن الزبیر د فتنې نه دي هغه دا چه عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه د یزید د بیعت نه انکار کولو سره د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته راغلو، او اهل مکه ورسره ملګرتیا اوکړه نو په دې وجه باندې یزید چونکه په مکه مکرمه باندې د حملې کوشش کولو اګر چه هغه په دې کښې ناکام شو خو د هغه دي حرکتونو ته کتلو سره اهل مدینه هم د یزید خلاف شو او هغوی خپل بیعت فسخ کړو، او په مدینه کښې چه کوم بنو امیه وو د هغوی محاصره ئې اوکړه..... مروان د مدینې امیر د دې خبر یزید ته ورکړو اود هغه نه ئې مدد طلب کړو، په دې باندې یزید یو مضبوط لښکر کوم چه په دولس زره کسانو باندې مشتمل وو، او وئیلې شوي دی چه شل زره کسان وو او مسلم بن عقبه ئې د هغې امیر جوړ کړو او د مدینې طرف ته ئې اولیږلو او هغه ته ئې دا هدایت اوکړو چه اهل مدینه دري ورځو پورې پوهه کړئ که هغوی رجوع اوکړی نو صحیح ده ګینې هغوی سره دې جنګ اوکړې شی، الغرض هلته تلو سره قتال ته خبره اورسیده او اهل مدینه شکست اوخوړلو دري ورځې مسلسل په مدینه کښې قتال اوشو، دا جنګ چونکه په حره مدینه کښې شوي وو په دې وجه دې ته وقعة الحرة وئیلې شی چه په کوم ځائې کښې دا جنګ شوي وو هغه ځائې په حره راقم سره مشهور دي کوم چه د مسجد نبوی نه په یو میل فاصله باندې دي، په دې جنګ کښې په باقی پاتې

مهاجرين وانصار او تابعينو نه يو نيم زر كسان قتل شو او د دې نه علاوه د عام مسلمانانو تعداد د ماشومانو او زنانو نه علاوه زر بيانولي شي. (الحل المفهم ص ۷۵ ج ۲)

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ

په څوانا نو قيديا نو كښې د جدالى راوستو د جواز بيان

يعنى تفريق بين السبايا هغه وخت ممنوع دي چه كله هغه وړوكي او نابالغ وى، او كه بالغ وى نو د تفريق رخصت او اجازت دي.

[۲۶۹۷]()حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذَّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قِشْمٌ مِنْ أَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ"، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ.

ایاس بن سلمة دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه مونږ دابوبکر رضی اللہ عنہ سره جهادته لاړو اوهغه لره نبی علیه السلام په مونږ باندې امیر مقررکړي وو، مونږ دښنی فزاره قبیلې سره جهاد وکړواود ځلوروطرفونونه مو وربانديې حمله وکړله، بیاې دخلکوشاته وکتل چه ماشومان اونښځې هم وې نومایوغشي وویشتو چه ددوی اودغر په مینځ کښې اولګیدونودوی راپاڅیدل اوټول مې ابوبکر رضی اللہ عنہ ته راوستل په دوی کښې یوه ښځه هم وه چه ډیر اعلی لباس ئې اغوستلې وو اویوه ښکلې لورهم ورسره وه نوابوبکر رضی اللہ عنہ هغه ماته راکړله، نوزه چه کله مدینې ته راغلم نودنبی علیه السلام سره مې ملاقات اوشو نوماته ئې اوفرمائیل اې سلمه دغه جینۍ ماته را او بخښه ماورته ووئیل په الله مې دي قسم وي هغه خوزماډیره خوښه شوي ده اوماتر اوسه دهغې پرده نده ماته کړې نونبی علیه السلام خاموش شو، تردې چه سباله بیازماسره په بازارکښې ملاوشو نوماته ئې بیا اوفرمائیل اې سلمه دغه جینۍ ماته را او بخښه ستادي په خپل پلارقسم وي اود الله درضا دپاره ماورته ووئیل په الله مې دي قسم وي هغه خوزما ډیره خوښه شوي ده اومالا تر اوسه دهغې پرده نده ماته کړې اوهغه ستاشوه، نونبی علیه السلام هغه مکې والاورته ولیږله اودهغوی سره دمسلمانانو قیدیان وو ددې په بدل کښې ئې تریې ازادکړل.

د دې حدیث راوی سلمه بن الاکوع رضی اللہ عنہ دي کوم چه د سریه فزاره واقعه بیانوی چه د هغې امیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وو، ابن الاکوع فرمائی چه مونږ د صدیق اکبر سره وتلو باندې د قبیله فزاره خلاف غزوه اوکړه او په هغوی مو حمله اوکړه، چه کله مونږ په هغوی باندې حمله

[۲۶۹۷] صحيح مسلم/الجهاد ١٤ (١٧٥٥)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٣٢ (٢٨٤٦)، (تحفة الأشراف: ٤٥١٥)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٤٦٧٤، ٤٧، ٥١) (حسن)

اوکړه (نو مسلمانانو ته فتح حاصله شوه، ډیر خلق قتل کړې شو، او ډیر خلق قید کړې شو او بعض د هغوی نه تختیدل، کوم چه هغه وړاندې بیانوی) بیا ما د خلقو د یو جماعت طرف ته اوکتل چه په هغوی کښې زنانه او ماشومان هم وو کوم چه په غر باندې ختلو دپاره منډې وهلې د خان د بچ کولو دپاره، ما یو غشی اوچلولو (د هغوی د وژلو دپاره نه بلکه د هغوی د منع کولو دپاره (۱) پس هغه فرمائی چه زما غشي د غر او د هغوی ترمینځه راپریوتلو چه د هغې نه ویریدو سره هغوی هم هلته اودریدل او ما هغوی اونیول، او د صدیق اکبر په خدمت کښې مې پیش کړل په هغوی کښې د قبیله قزاره یوه داسې زنانه وه چه د هغې په بدن باندې تارکول وو، د هغې سره یوه ښکلې جینئ وه، صدیق اکبر ئې هغه لور ماته د نفل او انعام په طور راکړه (هم د دې نه ترجمة الباب ثابت شو. خکه چه دلته په مور او لور کښې تفریق اوشو، او ظاهره ده چه دواړه مدرکه او بالغانې وې) چه کله زه واپس کیدو سره مدینې منورې ته راغلم نو رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل ای سلمه دا جاریه ته ماته هبه کړه، ما عرض اوکړو والله زما خوښه شوې ده او زه تر اوسه پورې د دې خواته هم نه یم ورغلې، هغه فرمائی چه رسول الله ﷺ په دې باندې خاموشه شو، هغه فرمائی چه په بله ورځ باندې بیا د رسول الله ﷺ ما سره ملاقات اوشو او رسول الله ﷺ بیا ماته هم هغه خبره اوکړه او ما هم هغه خبره عرض کولو سره عرض اوکړو چه هغه ستاسو په خدمت کښې هدیه ده، هغه فرمائی چه رسول الله ﷺ هغه د اهل مکه طرف ته اولیږله چه د هغې د لاندې بعض مسلمانان ګیر وو، د رسول الله ﷺ دا لیږل د هغه مسلمانانو قیدیانو په بدل کښې وه، (یعنی په هغې باندې هغه مسلمانان قیدیان بحمد الله ازاد شو) اخرجه مسلم قاله المنذری وابن ماجة. (محمد عوامه).

بَابٌ فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يَدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِي الْغَنِيمَةِ

بیان د مسلمانانو د هغه مال چه د کافرو په قبضه کښې راشی او دوباره لې خپل مالک د غنیمت په مال کښې بیاموميی

د مسئله مترجم بها تشریح سره د اختلاف ائمه نه:

په دې ترجمة الباب کښې یوه مشهوره اختلافی مسئله ذکر شوې ده، چه د هغې بناء په یوه مشهوره مسئله اصولیه اختلافیه باندې دی، هغه دا چه استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب ملک دی یا نه؟ (دا مسئله تاسو د ټولو نه اول په اصول شاشی کښې لوستلې ده) د احنافو او مالکیانو په نزد سبب ملک دی، د مالکیانو په نزد خو مطلقا او د احنافو په نزد د استیلاء سبب ملک کیدل بعد الاحراز دی، د احراز نه مخکښې نه، د دې وضاحت دا دی چه که یو کافر د یو مسلمان څه مال په څه طریقه باندې د دار الاسلام نه اوچتولو سره خپل ملک ته یوسی نو د دې استیلاء د وجې نه به هغه کافر د دې مسلمان مالک وی یا نه، د مالکیانو په نزد خو به هغه په دې باندې قابض کیدو سره مالک شی، او د احنافو په نزد به صرف په قبضې سره ملک نه ثابتیږی، چه ترڅو پورې احراز بیا نه مونډلې شی یعنی هغه

(۱) خکه چه زنانه او ماشومان په جهاد کښې قتل کول ممنوع دی.

دي د دي ځائي نه دار الحرب ته نه بوځي، د امام شافعي په نزد استيلاء سبب ملک نه دي لهذا د هغوی په نزد به هغه کافر د دي مسلم د مال مالک نه وی، وعن احمد روايتان، الاول كالشافعي والثاني كمذهبنا الحنفية وهو الراجح عندهم. (الابواب والتراجم ص ۱۲۵، ج ٤) د دي اصولي اختلاف د پيژندلو نه پس اوس حديث الباب اوګورئ.

[۲۶۹۸] (حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسِمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: رَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

دنافع نه روايت دي چه دابن عمر غلام دشمنانوطرف ته يعنی مشرکانوته اوتختيدو نوکله چه مسلمانان په دوی باندي غالب شول نونبی ﷺ هغه غلام ابن عمرته واپس ورکړو اودائي تقسيم نکړو يعنی دغنيمت په مال کښي ئي داخل نکړو.

د حديث شرح من حيث الفقه

په ترجمة الباب کښي مونږ کومه اصولي اختلاف مسئله بيان کړي ده د هغې نه پس اوس په دي باندي خان پوهه کړئ چه که دا قسم مال، په مال غنيمت کښي حاصل شی نو د هغې څه کيدل پکار دی؟ ايا هغه به د مسلمان طرف ته رد کولي شی د چا چه مخکښې وو، يا که هغه به مال غنيمت منلي شی؟ د احنافو او مالکيانو د مسلک تقاضه دا ده چه هغه مال غنيمت اومنلي شی ځکه چه هغه مال د کفارو شوې وو، او د شوافعو دمسلک تقاضه دا ده چه دغه مال د هم دغه مسلمان طرف ته راواپس کړې شی، او هغه د مال غنيمت نه او نه منلي شی.

په مسئله مترجم بهاً کښي د ائمه اربعه مذاهب

بيا خان پوهه کړئ چه په دي باندي خو د ټولو اتفاق دي چه دا قسم مال چه کله به مال غنيمت کښي حاصل شی نو که د غنيمت د تقسيم نه مخکښې دا معلومه شی چه په دي کښي فلاني فلاني څيز د مسلمان دي نو په دي صورت کښي به په دي باندي د ټولو اتفاق وی چه دغه مال به د هغه مسلمان طرف ته رد کولي شی، او که د دي خبرې علم د تقسيم غنيمت نه پس وی نو په دي صورت کښي احناف او مالکيان دا وائي چه اوس به رد کولي نه شی او د شوافعو په نزد بعد القسمة هم د هغه طرف ته رد کولي شی د هغوی په نزد دي مال ته مال غنيمت وئيل هم صحيح نه دی.

ددي تفصيل نه پس په دي خان پوهه کړئ چه که په يو حديث کښي د دي قسم مال په باره کښي رد الى المالک راغلي وی نو هغه احناف او مالکيان په قبل تقسيم الغنيمة باندي محمول کوی (ځکه چه د هغوی د مسلک تقاضه هم دا ده) خو که په يو حديث کښي د تقسيم تصريح وی او بيا هم هغه مال رد کړی شوې وی نو دا خو به د شوافعو موافق وی خو احناف او مالکيان په دي صورت کښي تاويل کوی او دا وائي چه هغه رد بالعوض وی، يعنی د هغه مسلمان نه به د هغې عوض اخستلي شی او بيا به هغه ته واپس کولي شی، هسې نه.

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸۱۳۵)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجهاد ۱۸۷ (۳۰۶۷)، سنن ابن ماجه/الجهاد ۳۲ (۲۸۴۶) (صحيح)

د عبد ابق په باره کښې د امام صاحب او صاحبينو رائې

د دې نه پس په دې ځای پوهه کړئ چه که د يو مسلمان غلام د کفارو طرف ته پخپله اوتختی او بيا د هغه کفارو سره په جنګ کښې په مال غنيمت کښې هغه عبد ابق حاصل شی نو د هغه په باره کښې خپله د امام صاحب او صاحبينو خپل مينځ کښې اختلاف دی، د صاحبينو په نزد کفار د دې قسم عبد ابق مالکان کيږی ځنګه چه نور د بل قسم مالک مالکان کيږی، خو امام صاحب د عبد ابق په باره کښې دا فرمائی چه کفار د هغه مالکان کيږی نه په ظاهر کښې د دې وجې نه چه دلته استيلاء چرته موندلی شوی ده ځکه چه هغه عبد خو خپله تختيدلی وو لهذا د استيلاء ضابطه به په دې باندې نه نافذ کيږی، د امام صاحب خبره واقعی چه قياس ته نزدې ده، لهذا په عبد ابق کښې به د امام صاحب او امام شافعی دواړو رائې متحد وی، ځنګه چه به د امام شافعیؒ په نزد هغه رد کلي شی هم دغه شان به د امام صاحب په نزد هم، د باب په دې اولنی حديث کښې د عبد ابق قصه ذکر شوې ده. چه د ابن عمر يو غلام وو هغه د کفارو طرف ته اوتختيدلو بيا چه مسلمانانو ته په هغه کفارو باندې غلبه حاصله شوه او هغه غلام هم په مال غنيمت کښې راغلو نو هغه غلام رسول اللهﷺ ابن عمر ته واپس کړو، په مال غنيمت کښې ئې شاملولو سره هغه تقسيم نه کړو، د باب د حديث اول هم دا مضمون دې، خو دا حديث د چا خلاف هم نه دې ځکه چه دا رد قبل القسمة وو، او دا پورته ذکر شو چه د غنيمت د تقسيم نه مخکښې که علم راشی نو په دې صورت کښې به د تولو په نزد د هغه ځيز رد د مالک طرف ته وی.

د دې نه روستو چه کوم دويم حديث راروان دې د هغې مضمون دا دې چه يو ځل د ابن عمر يو اس د هغه د قبضې نه اووتلو کوم چه دشمنانو اونيولو او په هغې باندې يې قبضه اوکړه، بيا چه کله په هغه کفارو باندې مسلمانان غالب شو نو هغه فرس په ابن عمر باندې رد کړې شوې وو، د امام شافعیؒ په نزد خو دا مطلقا ده، او د احنافو او مالکيانو په نزد په قبل القسمه تقسيم باندې محمول دی، او ځکه دا رد بعد القسمة وو نو بيا به دا محمول کولې شی په رد بالعوض والقيمة باندې، يعنی د هغې عوض به ترې اخستلې شی او بيا به واپس کولې شی.

بيا ورانديز په دې دويم حديث کښې د ابن عمرؓ د عبد ابق هم ذکر دې او د هغه په باره کښې هم دا دی چه هغه هغوی ته واپس کړې شو.

[۲۶۹۹](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دنافع نه روايت دې چه دابن عمرؓ اس لاړو او دشمنانو اونيوو نوکله چه مسلمانان په مشرکانو غالب شول نودغه اس ابن عمر څه ته واپس ورکړې شو اود نبی ﷺ په دور کښې

(۱) صحيح البخاري/الجهاد ۱۸۷ (۳۰۶۷)، تعليقًا، سنن ابن ماجه/الجهاد ۳۳ (۲۸۴۷)، (تحفة الأشراف: ۷۹۴۳) (صحيح)

دا په غنیمت کښې داخل اونه ګنرلې شو دده یوغلام هم روم ته تښتیدلې وو کله چه مسلمانان په رومیانو غالب شول نوخالد بن ولیده هغه غلام ابن عمر رضی الله عنه ته واپس کړو داخبره دنبی علیه السلام دزمانې نه دوروسته وخت ده.

امام بخاری رحمه الله هم دا مسئله اخستلې ده، باب اذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجده المسلم، او بیا په هغې کښې هم دا حدیث د ابن عمر په مختلف طرق سره ذکر کړې دې، حدیث الباب الثانی اخرجه البخاری وابن ماجة، قاله المنذری.

بَابٌ فِي عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

بیان د غلامانو نود مشرکینو چه د دوی نه اوتښتی او مسلمانا نوته راشی او اسلام قبول کړی

یعنی که د مشرکانو غلامان د هغوی نه خلاصیدو سره اوتښتی او دار الاسلام ته راشی، بیا دلته راتلو سره مسلمانان هم شی نو د هغوی څه حکم دې؟ جواب ظاهر دې چه هغوی به ازاد شی [1]، د مشرکانو غلامان به غلامان هله وی چه کله د مسلمانانو لاس ته د مال غنیمت په شکل باندې راشی د جهاد او قتال په ذریعه

[۲۷۰۰] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: خَرَجَ عَبِيدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ، فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "مَا أَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

د علی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دصلح حدیبیه په ورځ دصلح نه لږ مخکښې یوځوغلامان نبی علیه السلام ته به تیخته راغلل دغلامانو مالکانو نبی علیه السلام ته اولیکل چه اې محمد فه په الله قسم داغلامان په دي وجه نه دی درغلي چه ستادین ني خوښ دې دوی دغلامئ نه تختیدلي دي څه کسانو اووئیل داخبره ني ریښتیاده اې دالله رسوله ورته ني وروا پس کړه نونبی علیه السلام په غسه شو اووئې فرمائیل اې قریشیانو زماخیال دي چه تاسو دا خپل عادت نه پریږدئ تردې چه مسلط به کړي الله تعالی په تاسو باندې هغه څوک چه ستاسو څټونه به وهی ددې خبرو په وجه باندې اوانکارئې اوکړو دواپس کولونه اووئې فرمائیل داغلامان دالله تعالی دطرف نه ازاد کړې شوي دی

د حدیث مضمون دا دي چه سیدنا علی رضی الله عنه فرمائی چه د غزوه حدیبیه په موقع باندې د صلح نه مخکښې د مشرکانو څو غلامان د هغوی د طرف نه د مسلمانانو طرف ته راغلل نو د هغوی مالکانو رسول الله علیه السلام ته اولیکل چه زمونږ دا غلامان ستاسو طرف ته، ستاد دین د طلب او رغبت د وجې نه نه دی راغلی بلکه دا خو د غلامئ نه بچ کیدلو دپاره زمونږ د

---

[1] علی هذا القیاس خپله مشرکان هم چه کله اسلام قبول کړی او د دار الحرب نه دار الاسلام ته راشی نو هغوی به هم ازاد وی)

(*) سنن الترمذي المناقب ۲۰ (۳۷۱۵)، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۸۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۱۵۵) (صحیح)

خوا نه ستاسو طرف ته درغلي دی، په روایت کښې دی ﴿ فقال ناس : صدقوا یا رسول الله ردهم الیهم ﴾ یعنی په دې باندې بعض مسلمانانو رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه د کومو مشرکانو پیغام تاسو ته راغلې دي د هغوی خبره صحیح ده، لهذا دا غلامان د هغوی طرف ته واپس کړئ، نو د هغوی په دې خبره باندې رسول الله ﷺ ډیر خفه شو، او ډیره سخته خبره ئې اوفرمائیله چه اې د قریشو جماعتهٔ تاسو به د دې خپلو حرکتونو نه فلاړ نه شئ، چه ترڅو پورې الله پاک په تاسو داسې دشمن مسلط نه کړی کوم چه ستاسو ستونه اووهی، راوی وائی چه رسول الله ﷺ د هغه غلامانو د واپس کولو نه صفا انکار اوکړو، او فرمائی : ﴿ هم عتقاء الله عزوجل ﴾

په حدیث الباب کښې دوه کارونه قابل تحقیق دی

په دې حدیث کښې دوه خبرې قابل تحقیق دی، اول دا چه په دې روایت کښې دا واقعه د یوم الحدیبیه طرف ته منسوب کړې ده حضرت په بذل المجهود کښې روایات حدیثیه او کتب تاریخ نه دا ثابته کړې ده چه دا غزوه د طائف ده، لهذا د ابوداؤد په دې روایت کښې لفظ "یوم الحدیبیه" د یو راوی وهم دې، بله خبره حضرت دا فرمائیلې ده چه ﴿فقال ناس ﴾ مصداق ملا علی قاریؒ بعض صحابه کرام منلې دی، خو دا بعیده ده، اول خو د صحابه کرامو نه بعیده ده، دا خبره چه هغه د خپلو مسلمانانو رونړو په مقابله کښې د مشرکانو تصدیق اوکړی، دویم د رسول الله ﷺ په دې باندې د رد دا طرز او سخت وعید په یا معشر قریش لفظ سره. دا د صحابه کرامو په حق کښې کیدل بعید دی بلکه د دې نه مراد بعض کفار قریش دی [1] او که دا اومنلې شی چه دا واقعه د حدیبیه ده، ګینې اصل خو دا ده چه دا واقعه غزوه طائف ده او دا ویونکی او تصدیق کونکی بعض طلقاء یا بعض مؤلفة القلوب وو، او صحابه طلقاء نه د دې ځیز صدور څه زیات بعید نه دي، او علی هذا القیاس په دې باندې د رسول الله ﷺ وعید، او د طلقاء په غزوه طائف کښې کیدل قرین قیاس هم دی او ثابت هم دی، والله تعالی اعلم بالصواب. والحدیث اخرجه الترمذی اتم منه قاله المنذری، وفی البذل : واخرجه الحاکم فی المستدرک.

بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

د دشمن په علاقه کښې د خوراک څښاک د ځیزونو د خوړلو د اباحت بیان

د دې خائې نه د ابوابو رخ بدلیږی، پس دا څو بابونه د مال غنیمت د بابونو متعلق دی، په مال غنیمت کښې د تصرف متعلق مصنف څو بابونه مسلسل ترلې دی اصل په دې کښې دا ده چه په مال غنیمت کښې تصرف قبل القسمة جائز نه ده خو بعض ځیزونه د دې نه مستثنی

[1] خو په دې باندې به دا اشکال ضرور وی چه په روایت کښې دا دی چه ویونکو دا خبره د رسول الله ﷺ نه په "یا رسول الله" سره خطاب کولو سره اوکړه، د دې توجیه دا کیدې شی چه دا مقام مقام د تعلق وو د خوشامدی په طور به هغوی دا خطاب کړې وی او یا بعض طالبانو مانه د دې دا توجیه ذکر کړه چه کیدې شی ویونکی منافقان وی په دې وجه ئې په یا رسول الله سره خطاب اوکړو، خو د منافقانو هلته کیدل فهم ته نه راځی)

دی چه په هغې کښې تصرف قبل القسمة اباحت وارد دي، دا څو ابواب هم د دې متعلق دی، دا اولنی باب د طعام متعلق دي د خوراک څکاک د ځیزونو په باره کښې خو د علماء کرامو اتفاق دي چه په هغې کښې تصرف عند الضرورة بقدر الضرورت د مجاهدینو دپاره جائز دي، اګر چه بغیر د امام د اذن نه وی، د جمهورو په نزد کما قال عیاض، وعند الزهری الاباحة بشرط اذن الامام.

[۲۷۰۱](*)حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ.

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه پولښکر دنبی ﷺ په زمانه کښې ډوډۍ اوشهد په غنیمت کښې حاصل کړل نو ددوی نه خمس وانه خیستلي شو.

طعام او عسل نه د خمس ویستلو وجه دا ده چه مجاهدینو هغه په دار الحرب کښې خوړلو څکلو سره خرچ کړي وو، د غنیمت په طور باندې دا ئي محفوظ ساتلي دي چه دا به تقسیم کولي شی او ددي نه خمس راویستلي شی، اخراج خمس خود تقسیم په وخت وی.

[۲۷۰۲](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَالْقَعْنَبِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَا أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ.

دعبیدالله بن مغفل نه روایت دي فرمائي سینه د خیبر په ورځ دوازدي یوه تهیلی زوړنده وه دي وائی چه زه ورته جوښت شوم او په ژبه یاپه زړه کښې مې ووئیل چه ددي نه به نن چاله هیڅ هم نه ورکوم نوکله چه زه دنبی ﷺ طرف ته ور وګرځیدم او اومې کتل نونبی ﷺ زماپه دي کارپوري خندل ځکه چه داسې کارد انصارو د خوښی خصلت نه خلاف وو.

مضمون حدیث

سیدنا عبدالله بن مغفل رضي الله عنه فرمائی چه په جنګ خیبر کښې، یعنی چه کله هغه فتح کولي شی او مال غنیمت لوټ کولي شی نو د ځرمنې یوه تهیلا زوړنده ماته بنکاره شی، نو زه هغې ته اورسیدم او هغه ئې قبضه واخستله او وې ونیل (چه دا ټول به زه اخلم) او چاته به په هغې کښې نه ورکوم (دا ټول منظر رسول الله ﷺ شاته ولاړ لیدلو او اوریدلو چه د هغې خبر هغوی ته نه وو) هغه وائی: ما چه کله شاته اوکتل نو څه ګورم چه رسول الله ﷺ زما طرف ته کتلو سره مسکي شو، په دي روایت کښې خو دومره دی، د مسند ابوداؤد طیالسی په روایت کښې د دې نه روستو دا دي چه هغه اوفرمائیل: ﴿هو لک﴾ چه ښه دا هم ته واخله. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۸۱۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري الفرض الخمس ۲۰ (۳۱۵٤) (صحيح)

(*): صحيح البخاري الخمس ۲۰ (۳۱۵۳)، والمغازي ۳۸ (٤۲۱٤)، والصيد ۲۲ (۵۵۰۸)، صحيح مسلم الجهاد ۲۵ (۱۷۷۲)، سنن النسائي الضحايا ۳۷ (٤٤٤۰)، (تحفة الأشراف: ۹٦۵٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۷٤/۵ ۵۵، ۵٦)، سنن الدارمي السير ۵۷ (۲۵٤۲) (صحيح)

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى، إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

باب د تالان ممانعت، د دښمن په علاقه کښې کله چه خوراک کم وی

(نهی) په وزن د عمری مصدر دی، یعنی لوټ مار، او دلته مراد د دی نه هغه څیز دی کوم چه په مال غنیمت کښې قبل القسمة واخستلې شی د دی ترجمة الباب حاصل دا دی چه د خوراک ځکاک څیز اخستل اگر چه مباح دی خو که په خوراک کښې قلت او تنګسیا وی نو بیا قبل القسمة چا له هم نه دی اخستل پکار.

[٢٧٠٣](١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي لَبِيبٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ، فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَى فَرُدُّوا مَا أَخَذْتُمْ وَافْتَقَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ.

دابولبیب نه روایت دی فرمائی چه زه دعبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه سره په کابل کښې ووم او مجاهدینو غنیمت حاصل کړو او تالان ټې واکړو نودی پاسیدو اوخطبه ټې ورکوله اووئې وئیل دنبی علیه السلام نه مې اوریدلی دی چه منع ټې کوله دتالان کولونه نوځه چه مو اغستي وي هغه واپس کړئ نوچه کله واپس کړې شول نوپه دوی باندې ټې تقسیم کړل

شرح حدیث

په دې روایت کښې د خلقو د مال غنیمت د لوټ کولو ذکر دی چه قبل التقسیم خلقو هغه اخستل شروع کړل په دې باندې عبدالرحمن بن سمره په ولاړه باندې خلقو ته د رسول الله علیه السلام حدیث نه دی اوریدلې، په دې باندې خلقو چه څه اخستلې وی ټول واپس کړل، بیا هغه دا باقاعده تقسیم کړلو، په دې روایت کښې چه د کوم مال غنیمت د خورولو ذکر دی که د دی نه مراد غیر طعام دی، مختلف اشیاء خو هله ظاهر دي چه د هغې اخستل جائز نه وو او که هغه د طعام د قبیل نه وو لکه چه د ترجمة الباب تقاضه هم ده، نو اگر چه د اخذ طعام اباحت دي خو د قلت په صورت کښې اباحت نشته لکه چه مصنف په ترجمة الباب کښې اشاره کړې ده

[٢٧٠٤](٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ يَعْنِي الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

دعبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ما اووئیل چه ایا تاسو به دنبی علیه السلام په زمانه کښې دخوراک په څیزونو کښې دغنیمت دمال نه خمس ورکولو؟ نووئې وئیل چه مونږ ته دغزوه خیبر په ورځ باندې په غنیمت کښې خوراک ملاو شو نوهریوکس به راتلو اودخپل ضرورت په مناسب به ټې دځان دپاره اوړل اوبیابه لاړل.

عبدالله بن ابی اوفی د بعض صحابه کرامو نه د تخمیس طعام په باره کښې تپوس اوکړو چه د رسول الله علیه السلام په زمانه کښې به د طعام تخمیس کیدلو، هغوی جواب ورکړو چه جنګ

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٩٦٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦٢/٥، ٦٣)، سنن الدارمي الأضاحي ٣٣ (٢٠٣٨) (صحيح)
(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥١٧٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٥/٤) (صحيح)

خیبر کښې مونږ ته طعام حاصل شوې وو نو هلته دا صورت وو چه هر سړي په دې کښې په قدر د ضرورت واخستلو او لاړو، په قدر د ضرورت خو اخستل جائز دی خو د دې نه پس هم که باقی پاتې نه شی نو ظاهره ده چه دا د مال غنیمت په شان تقسیم کړې شی بعد الخمیس، هم دغه شان د دې حدیث نه معلومه شوه چه په مال غنیمت کښې د خوراک څکاک خیز که په کثیر مقدار کښې وی نو بیا د هغې په اخستلو کښې هیڅ باک نشته، د اخستلو نه منع د قلت په صورت کښې ده.

[۲۷۰۵]( )حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يَرْمِلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ"، الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ.

عاصم بن کلیب د خپل پلار نه اوهغه دیو انصاري نه روایت کوی فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ سره په یوسفر کښې لاړو خلقو ته په دې سفرکښې دخوراک متعلق ډیر مشکلات پښې شول بیادي خلقو ته یوخوچیلی ملاو شوې هریوکس چه به څه موندل نوهغه به ئې لوټ کول اوزمونږه کټوئ خوټ کیدله اودنبی ﷺ سره خپله لیندې ورسره وه اوراروان وو اوزمونږه کټوئ ئې پخپله لیندې باندې نسکوره کړه اودغوښې پوتې ئې په خاورو پورې مړلې اوبیا ئې اوفرمائیل تالان خودمرداري نه څه ښه نه دې یاداچه تالان خو د مرداري نه حلال نه دې د هناد راوي په دې دوه جملو کښې شك دې.

یو انصاری صحابی د رسول الله ﷺ د یوې غزوې ذکر فرمائی چه په دې جنګ کښې خلقو ته ډیرمشقت اوچت کړې وو او لوږه ئې برداشت کړې وه، په دې حالت کښې هغوی ته بعض بیزې حاصلې شوې، مجاهدینو د لوږې په سخته کښې هغه ذبح وغیره کولو سره د غوښې د تیارولو دپاره په اور باندې کټوئ په سر کړی، لږ ساعت پس رسول الله ﷺ تشریف راولړلو، د هغه په لاس مبارک کښې یوه لیندې وه، د هغې په ذریعه ئې هغه ټولې کټوئ واړولې ﴿ ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ﴾ یعنی د کټوئ غوښه ئې په خاورو او شړو کښې واړوله او دا ئې اوفرمائیل: دا د لوټ مار مال د مردار نه څه کم نه دې یعنی په حرمت کښې.

د حدیث توجیه او تشریح

ځان پوهه کړئ چه د اباحت طعام مسئله د مهیا للاکل سره خاص نه ده، یعنی د تیار شوی خوراک سره بلکه په دې کښې ځاروی وغیره هم داخل دی هغه هم د طعام په حکم کښې دي، هغې لره اخستلو سره او ذبح کولو سره خورلې شی ﴿ صرح به الفقهاء ﴾ خو په دې واقعه کښې چه رسول الله ﷺ کوم تشدد اختیار کړی وو او هغه ئې حرام کړې وو او دا ددې په دوه وجو کښې یوه وجه کیدې شی یا خو داسې اوئیلې شی یا خوبه دا وئیلې شی چه په غنم کښې قلت وو (کما فی ترجمة الباب) او یا دا چه د دې حضراتو اخستل په قدر د حاجت نه وو

(۱) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۶۶۲) (صحیح)

بلکه د دې نه ئې زیات اختلي وو کوم چه جائز نه دي، والله تعالی اعلم.

په دې واقعه کښې دا اشکال راځي چه اکفاء قدور او د هغې نه روستو کومه چه هغه د غوښو سره په خاورو ککړ کړي دي په دې کښې اضاعت مال دي او مال هم هغه د کوم سره چه د خلقو حق متلعق دي، یعنی د مجاهدینو، د دې یو جواب حضرت هم په بذل کښې بعض شارحینو نقل کړې دی او بل جواب دي دا هم کیدې شی چه رسول الله ﷺ شارع دي هغه چه څه اوکړل د سراسر دینی مصلحت په بنیاد ئې اوکړل، یعنی یو حرام څیز چه د هغې د استعمال صحابه کرامو اراده کړې دي نو د دې فعل قباحت او شناعت ثابتولو دپاره دا عملی شکل هغه اختیار اوفرمائیلو.

بَابٌ فِي حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

د دار حرب نه د خان سره د خوراک خښاک د څیزونو د راوړلو بیان

د ترجمة الباب شرح:

په دې ترجمه کښې دوه احتمالات دی من ارض العدو غایت یا خو الی محل اقامتهم وی یا الی المدینة، که اول مراد دي نو بیا دا جائز ده یعنی په میدان جنګ کښې د بعض خوراک څیزونه اوچت کړل په خپلو خیمو کښې اخستلو سره د هغې خوراک او که ثانی مراد وی نو بیا دا جائز نه ده، ځکه چه د اخذ طعام اباحت صرف د دار الحرب پورې محدود دي، یعنی هغه لره اوچتولو سره هم هلته خوړل لاجل الحاجة، او د هغه ځائې نه اوچتولو سره دار الاسلام منتقل کول د دې هیڅ ګنجائش نشته، د جواز انتقال نه پس خو بعد القسمة کیدې شی

[۲۷۰۶] (*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ الْأَزْدِيَّ، حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَإِنَّ عُرْجُنَا مِنْهُ مُثْلَأٌ.

قاسم (د عبدالرحمن ازاد کړې شوی غلام د بعضې ملګرو دنبی ﷺ نه روایت کوی چه فرمائی ئې مونږ به په جهاد کښې داوښانو غوښې خوړلې اونه به موتقسیملې تردي چه مونږ به کله خپلو خیمونه واپس کیدو نو زمونږه توشه دانونه به دغوښونه ډک وو.

شرح حدیث

یو صحابی فرمائی چه په جنګونو کښې مونږ خلقو د اوښانو غوښه خوړل او هغې لره باقاعده نه تقسیملې (او په مقدار کښې دومره زائد اخستلو، تردي چه مونږ به د خپلو استوګنو طرف ته واپس کیدلو په دې حال کښې زمونږ تهیلي د غوښو نه ډک وو.

په دې حدیث کښې د رحال نه مراد که محل اقامت فی الغزو دي نو بیا خو د څه خاص اشکال خبره نه ده ځکه چه په دې صورت کښې د دې غوښې نقل کول نه موندلی کیږي بلکه د دار الحرب قصه پاتې شوې ده، او که د رحال نه مراد الی منازلهم فی المدینة دي نو دا احتمال صحیح نه دي، ځکه چه مال غنیمت لره منتقل کول د دار الحرب نه قبل التقسیم

(*) ظاهره به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۶۵۸) (ضعیف)

جائز نه دي، او دلته تصريح د ﴿ ولا نقسمه ﴾ ده ګيني احتمال ثاني لره اخستلو سره به مونږ دا وئيلي وي چه بعد القسمة مراد دي په دي حديث کښې لفظ ﴿ الجزر ﴾ راغلي دي، په بعض شروح کښې دی چه ﴿ الجزر ﴾ جمع ده ﴿ جزور ﴾ په معنی د اوښ او د دي معنی ﴿ شاة ﴾ مذبوحه هم ليکلي ده، او حضرت په بذل کښې احتمالا د دي معنی د ګاخرې هم ليکلي دی، کومه چه مشهوره سبزی وه، ﴿ اخرجت ﴾ جمع د خرج ده يعنی تهيلا، په اصل کښې د دابه په شا باندې کومه چه د ټاټ بورئ اچولي شی، چه د هغې دوه حصې وی بنی او ګس طرف ته دي ته حرج وئيلي شی، د خرجی لفظ په دي معنی کښې اردو کښې هم مستعمل دي.

بَابٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

د دښمن په زمکه کښې د زياتی خوراکی څيزونو د مال غنيمت د خرڅولو بيان

په ظاهره کښې د ترجمة الباب مطلب دا دي چه که د مجاهدينو د خوراک ځکاک څيز قبل التقسيم په دار الحرب کښې د مال غنيمت نه واخلی يعنی د ضابطې مطابق د هغې اخستل جائز دی، په دي کښې که څه مقدار بچ شی نو هغه هم ځانې، يعنی دار الحرب کښې خرڅيدلې شی يا نه؟ مسئله دا ده چه په مال غنيمت کښې يو څيز لره قبل القسمة که هغه طعام وی يا غير طعام وی جائز نه دي، او که چا بيع اوکړه نو ﴿ رد الثمن فی الغنيمة بالاتفاق ﴾ واجب دي، لهذا مبادلة الطعام بالطعام ضرورة جائز دي.

[۲۷۰۷] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِينَا طَابِقَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ، فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَعَاذٌ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَابِقَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ.

دعبدالرحمن بن غنم نه روايت دي چه مونږه د شرحبيل بن سمط سره د قنسرين ښار محاصره اوکړه کله چه مجاهدينو د ښار فتح کړو نوغوا اوچيلی نې حاصلي کړي نوبوخه نې په مونږ باندې تقسيم کړي اوباقی نې په مال غنيمت کښې شامل کړي بياماد معاذ بن جبل رضي الله عنه سره ملاقات اوکړو اودا واقعه مې ورته بيان کړه معاذ رضي الله عنه او فرمائيل چه مونږ دنبی عليه السلام په ملګرتيا کښې دخيبر جهاد کړي وو مونږ ته هم هلته چيلن ملاو شوي وي اونبی عليه السلام يوخه په مونږ تقسيم کړي اوباقی نې په مال غنيمت کښې شامل کړي.

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت

د حديث مضمون خو مخامخ راغلو خو سوال دا دي چه د دي د ترجمة الباب سره څه مطابقت دي، په ترجمة الباب کښې د بيع الطعام ذکر دي، د طعام په باره کښې خو دا وئيلي کيدي شی چه د دي نه مراد غير مهيا للاکل دي، کوم چه په بقر او غنم باندې صادق راځی، خو په دي واقعه کښې بيع چرته موندلې شوې ده، حضرت په بذل کښې عدم مطابقة

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۳۳٤) (حسن)

الحديث للترجمة اشكال ليكلو سره د حضرت ګنګوهی د تقرير نه د دې د جواب ورکولو کوشش فرمائيلي دي هغه دي په بذل کښې اوکتلې شی، زما په ذهن کښې د دې جواب ډيره موده پس ذهن ته راغلو چه په دې حديث باندې مصنف چه کومه ترجمه د بيع قائم کړې ده هغه د فقه المصنف د قبيل نه دي لهذا حديث او ترجمه ترمينځه صريح مطابقت تلاش کول دی بې سوده دي، زما په خيال کښې د مصنف غرض دا دي چه دا خو ظاهر دي چه قبل القسمة د مال غنيمت بيع طعام وی يا غير طعام جائز نه دی، صرف د ضرورت مطابق طعام او په قدر د ضرورت اخستلې شی په دې کښې هم که څه بيع شی نو هغه د مال غنيمت طرف ته واپس کيدل ضروری دی، خو مصنف دا وائی چه که په دار الحرب کښې د خوراک څکاک څيزونه د تقسيم امام د طرف نه وی نو د دې نوعيت دويم دي د دې بيع جائز دي، ځکه چه د امام ورکول په طور د تمليک دي نه په طريقه د اباحت، په خلاف د دې د لښکر د خوراک څکاک څيز قبل القسمة پخپله مال غنيمت کښې اوچت شی نو اګر چه د هغې اوچتول ناجائز دی، د قاعدې مطابق خو په دې صورت کښې د دې بيع جائز نه ده، پخپله د اخستلو جواز په طريق د اباحت دي، په طريق د تمليک نه دي، او دلته حديث الباب کښې د طعام تقسيم امير د طرف نه وی، په دې صورت کښې هغه خلق د دې مالک شو ځکه چه هغه لره چه څه غواړی کولې شی اګر چه هغه ئې هبه کړی يا بيع، هذا ما عندی، والله تعالى اعلم بالصواب.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالشَّيْءِ

د تقسيم نه مخکښې د غنيمت د څيزونو د استعمال د ممانعت بيان

د مال غنيمت نه چه په کومو څيزونو کښې تصرف قبل القسمة جائز دي، د هغه څيزونو بيان روان دي د ټولو نه په شروع کښې مصنف طعام بيان کړي دي، او په دې ترجمه کښې د طعام نه علاوه نور بعض څيزونه يعنې مرکوب او ملبوس بيانوی، او د دې نه وړاندې باب کښې استعمال سلاح بيانوی.

د ترجمة الباب والا مسئله کښې مذاهب ائمه

د دې استعمال عند الجمهور که بغير د ضرورت دي يا د خپل ضرورت دپاره دي نو بيا خو ناجائز دي، او که د حرب او د قتال ضرورت نه دا استعمالولې شی نو جائز دي، او د ملبوس په باره کښې دا دي چه که د سخت ضرورت په وخت استعمالولې شی نو بيا جائز دي. كذا يستفاد من البذل، ومغني المحتاج للشافعية، والمغني لابن قدامة، او کوم څيز چه دوائی استعمال کړې شی په دې کښې اختلاف دي، د احنافو او د حنابله په نزد عند تحقق الحاجة والضرورة د دې استعمال جائز دي، د شوافعو په نزد استعمال دوايانې جائز نه دی الا بالقيمة. او د اکل فواکه جواز شافعيه، حنابله په نزد عند تحقق الحاجة والضرورة د دې استعمال جائز دي، د شوافعو په نزد دلته استعمال او دا جائز نه دي الا بالقيمة، او د اکل فواکه جواز د شوافعو او حنابلو په نزد عند تحقق الحاجة والضرورة د دې استعمال جائز دي، د شوافعو په

نزد د دوایانو استعمال جائز نه دي الا بالقيمة. او د اکل فواکه جواز شوافعو او حنابله په کتابونو کښې مصرح ده، هم دغه شان بذل کښې د احنافو مذهب ليکلې دي، او د امام مالک نه مرکوب او ملبوس وغيره استعمال چه کله هغه د قتال ضرورت وی دوه روايتونه دی، جواز او عدم جواز صرح به الباجی کما فی الاوجز، په پورته مذکوره مسائلو کښې مذاهب ائمه ډير تتبع او مراجعت کتب نه پس ليکلې دي، په اوجز کښې دلته حافظ باندې د مذاهب په سلسله کښې تعقب کړې دي چه په هغې په ظاهره کښې تسامح دي.

[۲۷۰۸]()حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ المعنى، قَالَ أَبُو دَاوُد، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ".

د رويفع بن ثابت انصاري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی. د چاچه په الله تعالی اوپه ورځ داخرت باندې ايمان وي نوبه هغه سورلئ دي نه سوريږي کومه چه دمسلمانانو دغنيمت په مال کښې شامل وي اگرچه ده داځورب خاوري خواراومانده کړي هم وي نوبيابه ئې هم واپس کوي په غنيمت کښې اودچاچه په الله تعالی اوپه ورځ دلخرت باندی ايمان وي نودمسلمانانو دغنيمت جامې دي نه اغوندی اگر چه ده په استعمال سره زړي کړي هم وي خوبيابه ئې هم واپس کوي په غنيمت کښې؛

﴿ من كان يومن بالله وباليوم الاخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين ﴾ چه د کوم سړی په الله پاک او د قيامت په ورځ باندې ايمان وی ‹دا تعليق د ايمان بالله سره سره دتاکيد او اهتمام په طور دي› نو هغه له پکار دی چه د مال غنيمت په يوه سورلئ باندې داسې سور نه شی چه کله د هغه نه سورلی واخستلې شی نو هغه کمزوری کړی نو بيا دي هغه په مال غنيمت کښې واپس کړی، هم دغه شان وراندې د استعمال ثوب په باره کښې فرمائی چه هغه استعمال کړی او چه کله هغه خراب يا زوړ شی نو هغه دي په مال غنيمت کښې واپس کړی، ابن قدامه هم د هغه حديث نه د مرکوب او ملبوس په عدم جواز باندې استدلال کړې دي، د دي حديث سياق په دي خبره باندې مشعر دي چه د دي استعمال نه مراد هغه استعمال دي کوم چه بغير د ضرورت نه وی کما هو مذهب الجمهور.

باب فِي الرُّخْصَةِ فِي السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ

که په جنګ کښې اسلحه ملاؤ شی نو استعمال لې په جنګ کښې جائز دی

د مصنف په دي ترجمه کښې اشاره ده چه د استعمال سلاح جواز هغه وخت دي چه کله د قتال د ضرورت دپاره وی يعنی خپل ذاتی ضرورت نه وی.

---

[1] انظر حديث رقم: (۲۱۵۸)، (تحفة الأشراف: ۳۶۱۵) (حسن صحيح)

[۲۷۰۹] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ فَإِذَا أَبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا أَبَا جَهْلٍ قَدْ أَخْزَى اللَّهُ الْآخِرَ قَالَ: وَلَا أَهَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَبْعَدَ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِي وَفَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ.

ابوعبیده دخپل پلار عبدالله بن مسعود نه روایت کوی چه زه په غزوه بدر کښې د شریک کیدو دپاره لارم نوما ابوجهل اولیدو چه پروت دي اوپه خوباندي ئې دتورو دګذارونو نشانونه وو ما اووئیل اې دالله دشمنه اې ابوجهله اخرالله تعالی ذلیل کړي اوته دالله درحمت نه لرې وي عبدالله والی په دې وخت کښې زه دهغه نه نه ویریدم هغه اووئیل ډیره دتعجب خبره ده چه یوسړي دهغه خپل قوم مړ کړي بیا ماپه ده باندې د توري وار اوکړو لیکن اونه لګیدو تردې چه دهغه توره دهغه دلاس نه پریوته ماهم دده په توره دې قتل کړو تردې چه یخ شو.

شرح حدیث

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمائی، په جنګ بدر کښې زه په رئیس المشرکین ابو جهل باندې راتیر شوم کوم چه په میدان جنګ کښې جدا پروت وو، چه د هغه خپه غوخه شوې وه، ما د هغه طرف ته رخ کولو سره اووې (د هغه د رسوا او ذلیل کولو دپاره) ﴿ یا عدو الله یا ابا جهل ﴾ او دا مې هم ورته اووې چه ننۍ خو الله پاک ذلیل سړي نور هم ذلیله کړو، الاخر د همزه په فتحې سره بغیر د مد نه، او د خاء په کسرې سره دې په معنی د ذلیل، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمائی، او دې وخت کښې زه هغه ته په وینا باندې نه ویریدلم (ځکه چه دې وخت کښې خو هغه مجبوره پروت وو ګینې د دې نه مخکښې خو هغه ته داسې خطاب کول واقعی ګران وو چه د کفارو او مشرکانو سردار وو) په دې باندې هغه اووې چه د دې نه زیات نور هیڅ نه دی شوی چه یو سړی وو او هغه خپل قوم قتل کړو، یعنی تاسو څه کمال اوکړو؟ په څه باندې فخر کوئ، دلته چونکه د هغه مخاطب سیدنا عبدالله بن مسعود هذلی رضی الله عنه وو، د اوخت خاندان او قبیلې وو په دې وجه هغه دا خبره اوکړه، او په دې کښې ئې هم د خپلې تسلئ خیال ساتلې دې، لکه چه وئیلې شی: گرځے ہیں مشہور میدان جنگ میں۔ خو په شروع کښې چه کله دوه انصاری هلکانو په هغه باندې حمله کړې وه او هغه ئې راغورځولې وو نو هغه وخندل هغه د ژبې نه د افسوس او غصې د وجې نه دا الفاظ وتلې وو ﴿ فلو غير اكار قتلنى ﴾ (كما فى مغازى البخارى فى باب بلا ترجمة بعد، باب شهود الملائكة بدرا) ارمان چه زه د زمینداړ هلک نه علاوه بل چا قتل کړې وې، یعنی ځنګه چه زه لوئی سړی یم دغه شان زما قتل کونکې هم زما په شان وې، د دې دواړو خایونو کښې تاثر مختلف دې، د اختلاف مخاطب د وجې نه [۲] وراندې په روایت کښې دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمائی چه زما په

---

[۱]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۹۶۱۹)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ السير (۸۶۷۰)، مسند احمد (۱/۴۰۳، ۴۰۶، ۴۲۲، ۴۴۴) (صحيح)

[۲] او په قسطلانی کښې دی چه د دې قول ﴿ اصبد من رجل الخ ﴾ د خپلې تسلئ دپاره او د هغې د قتل نسبت د خپل قوم طرف ته کول. (حال دا چه قاتل د هغه قوم نه نه وو) دا مجازا دې په اعتبار د سببیت، یعنی د دې قوم سببیت، یعنی د هغه قوم سبب جوړ شو د هغه د قتل.

لاس کښې چه کومه توره وه په هغې مې اووهلو، کومه چه د معمولی کیدو د وجې نه مفیده نه وه، او په هغې سره هغه ختم نه شو، تردې چه د هغه د لاس نه د هغه توره پریوتله (کومه چه ډیره غوره او تیزه وه) نوبیا ماهغه په هغه باندې استعمال کړه چه په هغې سره هغه یخ شو. د دې اخرې جملې د وجې نه حدیث د ترجمة الباب مطابق شو چه په دې کښې استعمال سلاح غنیمت بیا موندلې شو په دې کښې مذاهب ائمه په تیرو بابونو کښې په تفصیل سره تیر شوي دي، د ابوداود په روایت کښې لفظ ﴿ابعد﴾ واقع شوي دي چه د هغې شرح مونږ پورته اوکړه او د خطابی رائې دا ده چه دا لفظ داسې صحیح نه دي، صحیح ﴿اعمد من رجل﴾ دي، چه د هغې معنی د ﴿اعجب﴾ ده، د بخاری لفظ هم ﴿اعمد﴾ دي. والحدیث اخرجه النسائی مختصرا، قاله المنذری.

بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

د مال غنیمت پټول عظیم ترین جرم دي

یعنی د دې خبرې په بیان کښې چه غلول جرم عظیم دي، د غلول معنی د مطلق خیانت ده، او وئیلي شوي دی چه هغه خیانت کوم چه په مال غنیمت کښې وی،

[۲۷۱۰] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ".

دزید بن خالد جهنی نه روایت دي چه دخیبر په ورځ دنبی ﷺ په ملګرو کښې یوکس وفات شو صحابه کرامو نبی ﷺ ته ددې ذکر اوکړو نبی ﷺ اوفرمائیل په دې ځپل ملګري مو جنازه اوکړئ یعنی زه په ده باندې جنازه نه کوم تاسو ئې اوکړئ په دې ځیره باندې دخلقو مخونه بدل شول بیانبی ﷺ اوفر مائیل ستاسو ملګري دالله په لار کښې خیانت کړي دي یعنی دغنیمت په مال کښې نومونږ دهغه دسامان تلاشي واغسته نومونږ دهغه په سامان کښې دیهودیانو دښخو د جامونه یوه جامه پیدا کړه دکوي چه قیمت دوه درهمه هم نه وو. د حدیث مضمون واضح دي چه د غزوه خیبر په موقع باندې یو صحابی وفات شو چه د هغه ذکر رسول الله ﷺ ته اوکړي شو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د خپل ملګری مونځ تاسو اوکړو، د هغه د دې ناخوښئ او طرز نه خلق اویریدل، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه هغه په مال غنیمت کښې خیانت کړي دي، راوی وائی چه مونږ د هغه د سامان تفتیش اوکړو نو د هغه په سامان کښې د ملغلرو څو کانړۍ راوتلې، د یهودو د جواهرو نه کوم چه په قیمت کښې د دوه درهمو برابر هم نه وو، د دې نه د روستو مضمون هم د دې قسم دي. والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری.

---

[۱]: سنن النسائي/الجنائز ٦٦ (١٩٦١)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٣٤ (٢٨٤٨)، موطا امام مالك/الجهاد ١٣ (٢٣)، مسند احمد (١١٤/٤، ١٩٢/٥)، (تحفة الأشراف: ٣٦٦٧) (ضعيف)

[۲۷۱۱](۰)حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ يَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ وَالْأَمْوَالَ قَالَ: فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ وَادِي الْقُرَى، وَقَدْ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِوَادِي الْقُرَى فَبَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا. فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ قَالَ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

دابوهريرة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مونږ دنبي عليه السلام سره د خيبر په کال باندي جهادته لاړو نوسپين اوسره زرمونږ غنيمت حاصل نکړل بلکه مګر جامې اوسامانونه او مالونه موحاصل کړل دي وائي چه نبي عليه السلام دوادي القري علاقې طرف ته روان شو او يقينا نبي عليه السلام ته يوتورغلام هديه کړي شوي وو چه مدعم به ورته وتيلي شو هرکله چه وادي القرى ته ورسيدل نومدعم دنبي عليه السلام داوښ کته کوزوله په دي وخت کښې دي په يوغشي ولګيدو اوهلاک شوخلقو ووئيل جنت دي ده ته مبارک شي نبي عليه السلام اوفرمائيل هيڅ کله نه په هغه ذات مې دي قسم وي دچاپه قبضه کښې چه زما روح دي کوم کمبل چه ده په غزوه خيبرکښې دتقسيم نه مخکښې اخستلي وودهغه نه لمبې وهونکى اور چوړ شوي دي اودي سوزوي،هرکله چه خلقو دا واوريدل نويو کس يوه يادوه تسمې راخستي وي او نبي عليه السلام ته ئې راوړلې نبي عليه السلام اوفرمائيل داد اور يوه تسمه وه يادادر دوه تسمې وى.

شرح حديث

يعنى کله چه رسول الله صلى الله عليه وسلم د غلول په پاره کښې سخت وعيد اوفرمائيلو نو د دي وعيد د اوريدلو نه پس د يو سړى د ځرمنې يوه تسمه يا دوه تسمې اخستلو سره د هغه په خدمت کښې راوړې ،کومې چه هغه د مال غنيمت نه اوچتې کړې وې، نو په دې باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل چه دا تسمه د اور ده، او که دوه تسمې ئې راوړې وى نو فرمائيلې به ئې وى چه دا دواړه تسمې د اور دى، د راوى شک دي.

د دې فقرې په مطلب کښې دوه احتمالونه دى، اول دا چه د هغه مراد د دې نه دا دي چه که تا دا تسمه واپس کړې نه وې نو دا به ستا دپاره اور د ته د تلو ذريعه وه، او گويا د دې وينا نه پس ئې هغه کيخودله، او بل احتمال دا دي چه چونکه هغه سړى دا تسمه د غنيمت د تقسيم نه روستو راوړې وه،راوړل پکار ووهغه لره ددې نه مخکښې،اوس دچاپه حصه کښې هغه اولګولې شى؟ په دې وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه په دې وينا سره واپس کړو چه دا تسمه اوس ستاپه حق کښې داورسبب دي. والحديث اخرجه البخارى ومسلم والنسائى، قاله المنذرى.

---

(۰) صحيح البخاري/المغازي ۳۸ (٤۲۳٤)، والأيمان ۳۳ (٦۷۰۷)، صحيح مسلم/الإيمان ٤۸ (۱۱۵)، سنن النسائي/الأيمان والنذور ۳۷ (۳۸۵۸)، (تحفة الأشراف: ۱۲۹۱٦)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الجهاد ۱۳ (۲۵) (صحيح)

بَابٌ فِي الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلاَ يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

کله چه د غنیمت نه پټ شوی څیز معمولی وی نو امیر دی دا معامله کړی او د غلو سامانونه دی نه سوزوی

د ترجمة الباب تشریح:

په دې ترجمة الباب کښې دوه جزونه دی، اولنې جزء دا چه مال غلول که یو معمولی څیز وی لکه تسمه وغیره کومه چه په سابقه باب کښې تیر شو نو د هغې سره به هم دا معامله کولې شی کومه چه په حدیث کښې تیره شوه خو که هغه مال غلول کثیر او په لوئې مقدار کښې وی نو بیا د اصولو تقاضه دا ده چه هغه دې رد نه کړې شی ځکه چه د غانمینو حق دی، بلکه هغه دې واخستلې شی او باقاعده دې تقسیم کړې شی، او دویم جزء د ترجمې د عقوبت غال سره متعلق دې چه په هغې باندې مستقل ترجمه وړاندې راروانه ده، لهذا دلته د هغې د ذکر کولو وجه فهم ته نه راځی، او هم دغه شان په حدیث الباب کښې هم د دې څه ذکر نشته، هسې مطلب د دې جزء دا دې چه وړاندې په حدیث کښې راځی چه کله ته یو سړي وینې چه هغه په مال غنیمت کښې خیانت کړې دې نو د هغه ټول سامان او متاع اوسیزه، نو دلته مصنف فرمائی چه د هغه غال سورلی به نه شی سیزلې باقی سامان به ئې سیزلې شی. اذ لا یجوز تعذیب الحیوان بالنار.

[۲۷۱۲](۱) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ: أَسَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ".

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام به کله غنیمت حاصل کړو او تقسیمولو به ئې اوغوښتل نوبیل ته به ئې داعلان کولو حکم وکړونو خلقو به نبی علیه السلام ته خپل غنیمونه راوړل اوخمس به ئې تړې اخستلو اوباقی به ئې په مجاهدینو تقسیمولو نوبوکس دغنیمت دتقسیم نه پس د خمس ورکولو دپاره داوښ یاداس دواګو دوړې یوګړي راوړواوعرض ئې وکړوچه ای دالله رسوله دا هم مونږبه غنیمت کښې حاصل کړي وونبی علیه السلام ورته اوفرمائیل ایا بلال چه دري پیرې آوازکړي وو تانه وواوریدیلی ده ووئیل هونبی علیه السلام ورته اوفرمائیل تاولې دانه راوړلو ځکه معذرت وکړو چه ای دالله رسوله په ما باندې ناوخته شونبی علیه السلام ورته اوفرمائیل اوس ته پوهه شه اوستا کار ته به داد قیامت په ورځ راوړې اوزه درنه دا اوس نه شم اخستلې.

د حدیث مضمون

د حدیث الباب مضمون دا دې چه د رسول الله علیه السلام معمول وو چه کله به یو ځائې کښې مال غنیمت حاصل شو نو هغه به په حضرت بلال رضی الله عنه باندې په خلقو کښې دا اعلان کولو چه چا سره چه کوم مال غنیمت دې هغه دې دلته راوړی او جمع دې کړی، پس په یو روایت کښې

---

(۱) تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۸۳۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۱۳) (حسن)

داسې دی ﴿ ضموا اغنائمكم ﴾ پس خلقو به مال غنیمت یوخائې ته راجمع کړو رسول الله ﷺ به هغه د قاعدې مطابق تخمیس کولو، یعنی د کل مال غنیمت نه به ئې یو خمس راویستلو او باقی څلور اخماس به ئې په غانمینو کښې تقسیم کړل، یو څل داسې اوشو چه یو سړی د تقسیم نه روستو د وړئ جوړه یوه رسۍ راوړه او دا عرض ئې اوکړو چه دا ما د مال غنیمت نه اخستلې وه، رسول الله ﷺ ورته اوفرمائیل چه تا د بلال اعلان اوریدلی وو؟ کوم چه هغه درې کرته کړې وو؟ هغه عرض اوکړو چه او جی ما اوریدلی وو، وې فرمائیل چه بیا څه خیز مانع شوې وو د دې د راوړلو نه؟ هغه سړی په دې باندې څه معذرت شان اوکړو نو رسول الله ﷺ دهغه خبره وانوریدله اووې فرمائیل چه اوس به ته داد قیامت په ورځ باندې راوړې.

بَابٌ فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ

د غنیمت مال د پټو نکی د سزا بیان

[۲۷۱۳]() حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ النُّفَيْلِيُّ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَصَالِحٌ هذا أبو واقد، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ، قَالَ: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ".

دصالح بن محمد بن زائد رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه زه د مسلمه سره روم ته لاړم هلته یوکس راوستي شو چه دغنیمت دمال نه ئې غلا کړې وه نومسلمه رحمه الله دهغه دحکم په باره کښې دسالم نه تپوس اوکړو هغه اووئیل چه مادخپل پلار ابن عمر رضي الله عنه نه اوریدلي دي چه دعمر رضي الله عنه نه ئې نقل کول چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه کله تاسو څوک اووینئ چه دغنیمت دمال نه یو غلا کړې ده نوددې سامان اوسوزوئ اوبیا ئې اووهئ، راوي وائی چه دده په سامان کښې د قران کریم یوه نسخه هم وه مسلمه دسالم نه تپوس اوکړو چه دا قران کریم خرڅ کړئ اوقیمت ئې صدقه کړئ.

﴿ اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه ﴾ د دې حدیث مضمون د پورته باب په حدیث کښې تیر شو.

ترجمة الباب والا مسئله کښې د ائمه کرامو اختلاف

بعض علماء د دې حدیث په بنیاد باندې د تحریق متاع غال قائل دی، لکه امام حسن بصری، اسحاق بن راهویه او امام اوزاعی، او هم دا یو روایت د امام احمد رحمه الله نه دي، خو د جمهورو عمل په دې حدیث باندې نه دي، د هغې وجه دا ده چه جمهور محدثینو په دې باندې کلام کړې دي پس امام ترمذی د امام بخاری نه د دې تضعیف بلکه عدم ثبوت نقل کړې دي، هم دغه شان امام دارقطنی هم د دې تضعیف کړې دي، هم دغه شان امام ابوداود

---

[۱]: سنن الترمذي الحدود ۲۸ (۱٤٦١)، (تحفة الأشراف: ۲۱۷٦۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۲/۱)، سنن الدارمي السير ٤٩ (۲٥۳۷) (ضعيف)

هم د دې حدیث په سند کښې اختلاف او اضطراب ثابت کړې دې، او امام طحاوی فرمائی چه که حدیث صحیح اومنلې شی نو بیا به حواب دا وی چه ممکنه ده دا د هغه وخت خبره وی چه کله په اسلام کښې عقوبت مالیه جائز وو، کوم چه روستو منسوخ شو، امام ابوداود د دې حدیث موقوف کیدو ته ترجیح ورکړې ده، دې حدیث شریف ته اشاره په در منضود جلد ثانی کتاب الصلاة کښې په ترک جماعت باندې وعید والا حدیث کښې هم کړې شوې ده، او بعض شارحینو وئیلې دی چه که دا حدیث ثابت هم اومنلې شی نو دا به په زجر او توبیخ باندې محمول وی، ځکه چه د رسول الله ﷺ نه دا بالکل هم ثابت نه دی چه هغه دې د متاع غال تحریق کړې وی

د باب د اولنی حدیث د ظاهر نه معلومیږی چه مسلمه کوم چه د عبدالملک بن مروان خوئې دې هغه د دې حدیث په وجه باندې تحریق متاع غال کړې وو، او چونکه د هغه په متاع کښې یو مصحف هم وو نو د هغې په باره کښې هغه د حضرت سالم نه معلومه کړه چه څه اوکړې شی؟ هغه اوفرمائیل چه ﴿ بعه وتصدق بثمنه ﴾ او د باب د حدیث ثانی مضمون دا دې، صالح بن محمد فرمائی چه مونږ خلق په یوه غزوه کښې د ولید بن هشام سره وو او په سفر کښې مونږ سره سالم بن عبدالله بن عمر او عمر بن عبدالعزیز هم وو نو ولید بن هشام د هغه سړي د سامان د سیزلو حکم ورکړو چا چه په مال غنیمت کښې غلول کړې وو او هغه په پوره لښکر کښې اوګرځولې شو او هغه ته ئې په غنیمت کښې هم حصه ورنکړه.

[۲۷۱٤]()حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَلَ رَجُلٌ مَتَاعًا فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ وَطِيفَ بِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَزْوَانُ يَعْنِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَحْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَرَبَهُ.

دصالح بن محمدنه روایت دې فرمائی چه مونږه دولید بن هشام په ملګرتیا کښې جهاد اوکړو اوزمونږ سره سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنه او عمربن عبدالعزیزهم وو، نویو سړی د غنیمت دمال نه غلا اوکړه نوولید حکم اوکړو اوده سامان اوسوزول شو اوبیا ئې په ټولو خلقو کښې اوګرځوو اوحصه ئې ورته هم ورنکړه. ابوداود وائی چه داروایت ډیر صحیح دې ډیرو کسانو داروایت نقل کړې دې چه ولید بن هشام بن عبدالملک بن مروان بن حکم دزیاد بن سعد سامان سوزولې ووځکه چه هغه دغنیمت دمال نه غلاکړې وه اودې ئې وهلې هم وو.

د تحریق متاع الغال حدیث په باره کښې د مصنف رائې

﴿ قال ابو داود وهذا اصح الحدیثین الخ ﴾ مصنف فرمائی چه پورته ذکر شوې حدیث ﴿ اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه ﴾ ثابت نه دې بلکه موقوفا ثابت دې، د موقوف نه هم مقوف تابعی یعنی مقطوع مراد دې

(): تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ٦٧٦٣) (ضعيف)

[۲۷۱۵]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وحَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ مَلَمَ سَهْمِهِ.

عمرو بن شعیب د خپل پلار نه هغه دده دنیکه نه روایت کوی چه نبی علیه السلام او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په غنیمت کښې دخیانت کونکی سامان سوزولي وو او وهلي ئي هم وو. ابوداود وائی چه علي بن بحر دا روایت دخه اضافي سره دولید نه نقل کړي دي اودا اضافه مادهغه نه نه وه اوریدلي اوهغه داوه چه حصه ئي هم نه وه ورکړی او ابوداود په بل سند سره دا روایت نقل کړي دي د عمرو بن شعیب نه او په هغي کښې دا جمله نشته چه حصه ئي نه وه ورکړي.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّتْرِ، عَلَى مَنْ غَلَّ

د غنیمت په مال کښې په خیانت کونکي باندې د پردې د نه اچولو بیان

[۲۷۱۶]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ كَتَمَ غَالًّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ".

دسمرة بن جندب رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه څوک په غنیمت کښې خیانت اوکړي اوبل کس وربانډې پرده واچوي یعنی امیرته ئې ښکاره نه کړي چه فلاني خیانت کړي دي تودي به هم دخیانت کونکی په شان وي یعنی دواړه په ګناه کښې برابردی.

(عن سمرة بن جندب قال : اما بعد) دا د (اما بعد) والا پنځم حدیث دي چه د هغي تعارف مونږ سره د در منضود په مقدمه کښې او د هغي نه علاوه هم په څو ځایونو کښې راغلي دي، دا ټول شپږ حدیثونه دی چه په هغي کښې یو باقی پاتې شو کوم چه د کتاب الجهاد اخری حدیث دي په بذل المجهود کښې دی چه دا سند ضعیف دي، قابل استدلال نه دي (وبكل حال هذا اسناد مظلم لا ينهض بحكم) اه په دي حدیث کښې دا دی چه کوم سړي د غلول کونکی غلول لره پټ کړی، یعنی د هغه پرده اوساتی نو هغه هم دغه شان غال دي، د دي حدیث تقاضه دا ده چه که د یو سړی غلول معلوم شی نو امیر ته تلو سره د هغي اطلاع ضروری ده، اوس به یا خودا وئیلې شی چه مسئله د غلول (من ستر مسلما ستره الله) د عموم نه مستثنی ده اویا به داوئیلې شی چه حدیث الباب ضعیف دي.

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸۷۰۶، ۱۹۱۶۹) (ضعيف)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٦٢٠) (ضعيف)

بَابُ فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

څوک چه څوک قتل کړی دهغه مال به قاتل ته ورکولې شی

د احکام سلب ابتداء

د دې ځائې نه څو بابونه د احکام سلب متعلق شروع کیږی، سلب وئیلې شی د کافر مقتول سره چه کوم سامان وی د هغه جامې، وسله، سورلئ وغیره، د سلب متعلق ډیر زیات مسائل اختلافی دی، حضرت شیخ په اوجز المسالک کښې هغه ټول د کتب فقهیه او شروح حدیث نه راجمع کړي دی کوم چه اتلس مسائل دی، د هغه مسائلو نه یوه ډیره مشهوره اختلافی مسئله دا ده چه د مقتول سلب کوم چه قاتل ته ورکولې شی دا من حیث الاستحقاق دي یا من حیث التنفیل؟ او د شافعی او احمد په نزد من حیث الاستحقاق دي، یعنی د امام په رائې او د هغه په ورکړه باندې موقوف نه دی، هغه د هغه خپل حق دي اوکوم چه په حدیث کښې راځی چه ﴿ من قتل قتیلا فله سلبه ﴾، د دې دواړو امامانو په نزد دا څه وقتی فیصله او انعام نه دي بلکه د قاعده کلیه په طور دي)، او د امام ابوحنیفه او مالک په نزد سلب د تنفیل د قبیلې نه دي، یعنی د امام د طرف نه یو غازی ته د هغه د کارنامې په طور په طور د زیاتې حصې او انعام ورکولې شی، چه هر کله دا خبره ده نو بیا د سلب د قاتل دپاره کیدل د امام په رائې او د هغه په فیصله باندې موقوف دي، که د هغه د طرف نه دا اعلان شوي دي چه ﴿ من قتل قتیلا فله سلبه ﴾ یا بغیر د اعلان نه چه هغه ئې چاته ورکول غواړی نو بیا به د هغه دپاره وی ګیني نه.

بله اختلافی مسئله دا ده چه سلب د کوم قاتل دپاره وی، د امام مالک په نزد د هغه قاتل دپاره کوم چه ذو سهم وی یعنی د چا چه باقاعده په غنیمت کښې حصه وی، فلا سلب للصبی والمراءة عنده بخلاف الجمهور، د هغوی په نزد دا قید نشته.

یوه مشهوره اختلافی مسئله د سلب متعلق دا ده کومه چه به وراندې په مستقبل باب کښې راشی چه څنګه د مال غنیمت تخمیس وی چه د هغې نه خمس ویسلې شی د بیت المال وغیره دپاره نو ایا د داسې سلب تخمیس به هم وی یا نه، وغیره وغیره مسائل.

[۲۷۱۷] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَامِ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ، قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ"، قَالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ

(۱): صحيح البخاري/البيوع ۳۷ (۲۱۰۰)، فرض الخمس ۱۸ (۳۱۴۲)، المغازي ٥٤ (٤٣٢١)، الأحكام ٢١ (٧١٧٠)، صحيح مسلم/الجهاد ١٣ (١٥٧١)، سنن الترمذي/السير ١٣ (١٥٦٢)، سنن ابن ماجه/ الجهاد ٢٩ (٢٨٣٧)، (تحفة الأشراف: ١٢١٣٢)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الجهاد ١٠ (١٨)، مسند احمد (٢٩٥/٥، ٢٩٦، ٣٠٦)، سنن الدارمي/السير ٤٤ (٢٥٢٨) (صحيح)

لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّانِيَةَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، قَالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ: فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ قَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ، وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ"، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

دابوقتاده رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مونږ دنبي عليه السلام سره د غزوه حنين په کال باندې جهاد ته لاړو هرکله چه مونږه ددشمن سره مخامخ شو نوپه مسلمانانوکښې انتشار پيداشودې وائي ماپه مشرکانوکښې يوکس اوليدو چه په يو مسلمان باندې زورور شوې دي نوزه اوغلم دوروسته طرف نه او په څټ مې ورله توره کيخوده نوده ماته رامنده کړل اوماله ئې داسې زور راکړو چه دمرګ خوند ئې را اوخودو بيا پخپله مرشواوزه ئې پريخودم بيازماد عمرها سره ملاقات اوشو اوما اووئيل نن صبا په خلقو باندې څه شوي دي هغه په جواب کښې اووئيل حکم خوهم داسې شوي وو خو مسلمانان واپس راغلل اوګيناستل رسول الله عليه السلام اوفرمائيل څوک چه څوک قتل کړي نودهغه سامان به هغه ته ملاويږي خوکله چه په دې باندې دوه ګواهان وي، ابوقتاده وائي ماچه کله دا واوريدل نوکيناستم بيا نبي عليه السلام اوفرمائيل څوک چه څوک مړ کړي نودهغه سامان به هم ده ته ملاويږي په دې شرط چه ګواه ورسره وي نوزه پاخيدم او اودريدم اوزمادا خيال وو چه ګواه به چرته وي بيا کيناستم او په دريم خل نبي عليه السلام داسې اوفرمائيل په تاځه شوي دي اې ابوقتاده نومادورته توله قصه اوورولې په دې وخت کښې يوکس اووئيل چه ريښتيانې اووئيل اې دالله رسوله، اوددغه کافرسامان زماسره دي دغه ماته راکړئ نوده ته ابوبکر رضي الله عنه اووئيل په الله قسم داسې به هيڅ کله اونه شي چه جنګ دي دالله يواز مړي کوي دالله درسول دطرف نه اوغنيمت دي ته واخلي نبي عليه السلام اوفرمائيل ابوبکر ريښتيا وائي اوسا ما ن ابوقتاده ته ورکړئ ابوقتاده وائي چه ماته ئې راکړل زغره مې خرڅه کړه او يوباغ مې واغستو د بنې سلمه په مال کښې اودا اولنې مال وو کوم چه ماپه اسلام کښې حاصل کړو.

شرح حديث

سيدنا ابوقتاده رضي الله عنه فرمائي چه مونږ د رسول الله عليه السلام سره په حنين کښې وو، چه کله زمونږ د مشرکانو سره مقابله اوشوه نو د لښکر په بعض خلقو کښې غوبل جوړ شو، ابو قتاده فرمائي چه ما يو مشرک اوليدو چه يو مسلمان ئې راګير کړې وو او په هغه باندې مسلط وو، هغه فرمائي چه کله ما دا منظر اوليدو نو زه په چل ول د هغه د شا طرف نه هغه له راغلم او هغه مې ست ته نزدې په توره اووهلو، هغه دغه سړي پريخودلو او په ما ئې حمله اوکړه او زه هغه داسې په شدت سره لاندې کړم چه د هغه نه ماته د خپل مرګ بوئي راغلو (خو اوشوه د دې برعکس) بيا هغه مړ شو او زه ئې پريخودلم، او هم په دې وخت کښې، زه سيدنا عمر رضي الله عنه ته راغلم او ما د هغه نه تپوس اوکړو (ما بال الناس) چه په خلقو څه اوشو

ولي منډې وهې؟ نو هغه جواب راکړو چه ﴿ امر الله ﴾ د دې دوه مطلبونه کیدې شی یو دا چه داسې د الله پاک په تقدیر او د هغه په حکم سره اوشو چه د هغې ظاهری سبب او مقصد اعجاب دې. کما هو مذکور فی القران او یا د امر الله مطلب دا دې چه ویریږئ مه د الله پاک د فیصلې او د هغه د مدد انتظار کوئ، ﴿ ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم ﴾ دلته په روایت کښې اختصار دې د دې روایت باقی حصه حضرت په بذل کښې د مسلم د روایت نه نقل کړې ده هغه دې اوکتلې شی، په روایت کښې دی چه کله خلق د رسول الله ﷺ د خوا نه منتشر شو نو سیدنا عباس رضی الله عنه ته ئې اوفرمائیل کوم چه جهوری الصوت وو (کان رجلا صیتا) ﴿ نادیا معشر الانصار، یا اصحاب السمرة ﴾ چه دا اواز اولګوه ای د انصارو جماعت! ای اصحاب شجره! حضرت عباس رضی الله عنه چه دا اواز اولګولو نو صحابه کرام پوهه شو چه دا اواز د رسول الله ﷺ د طرف نه دې، پس عباس رضی الله عنه فرمائی چه زما په اواز باندې خلق داسې مائل شو او په منډه منډه راغلل لکه غوا چه د خپل ورک شوی بچی په اواز اوریدو باندې د هغه طرف ته منډه وهی، هغوی په دې وینا سره منډې وهلې چه ﴿ یا لبیک یا لبیک ﴾ او تول رسول الله ﷺ ته نزدې راغلل، تردې چه کله د سلو کسانو برابر د هغه په خوا کښې مجاهدین راجمع شو نو اوس هغه د کفارو طرف ته متوجه شو د جنګ کولو دپاره او سخت جنګ شروع شو، هغه په دې وخت کښې جنګ کتلو سره اوفرمائیل : ﴿ الان حمی الوطیس ﴾ چه اوس جنګ ګرم شو (یعنی د یخیدو او تیښتې نه پس) بیا رسول الله ﷺ د زمکې نه د شړو یو موټې واخستلو او د هغه مشرکانو طرف ته ئې ګزار کړو او وې فرمائیل ﴿شاهت الوجوه ﴾ (دا مخونه دې اوسوځی) راوی وائی چه هغه یو موټې شګې د مشرکانو په سترګو کښې پریوتلې او هغوی شا راواړوله او په منډه شو، او مسلمانانو ته فتح حاصله شوه. دا ده هغه حصه د هغه روایت کومه چه دلته په ابوداود کښې مختصر کړې شوې ده.

شرح حدیث

﴿ وجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم ﴾ یعنی د جنګ نه چه کله فارغ شو او په سکون سره کیناستلو نو هغه دا اعلان اوکړو چه ﴿ من قتل قتیلا له علیه بینة فله سلبه ﴾ چه چا یو کافر قتل کړې وی او د هغه سره په دې باندې ګواه وی نو د هغه مقتول سلب به د قاتل دپاره وی (ابو قتاده هم چونکه یو کافر قتل کړې وو چه د هغې ذکر د روایت په شروع کښې وو خو چونکه رسول الله ﷺ د بینه قید هم لګولې وو په دې وجه هغه فرمائی چه زه اودریدم او اودریدو سره د خلقو طرف ته متوجه کیدو سره مې اووې چه : من یشهد لی؟ چه زما په معامله کښې څوک ګواهی ورکونکی شته؟ چه کله چا هیڅ او نه وئیل نو زه کیناستلم، د رسول الله ﷺ د طرف نه بیا هغه اعلان اوشو، په دې باندې زه هم دوباره اودریدم او ما بیا اووې چه زما څوک ګواه شته، دې کرته هم دغه شان اوشوه خو زما د ګواهئ دپاره څوک هم نه پاسیدو، رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل چه ابو قتاده څه خبره ده (ځکه چه بار بار پاسیږې) هغه فرمائی چه ورته د هغه کافر د قتل توله قصه بیان کړه، اوس یو سړې اودریدو

او هغه اووې یا رسول الله ﷺ دې رشتیا وائی او د هغه کافر قتیل سلب ما سره دې ﴿فارضه منه﴾ پس ابو قتاده له د دې څه عوض ورکړئ او دې راضی کړئ، یعنی هغه سلب ما سره پریږدئ، هغه وخت په مجلس کښې ابوبکرصدیق ﷺ هم موجود وو هغه ته د دې سړی په خبره اوریدلو باندې ډیره غصه راغله او وې فرمائیل: ﴿لاها الله اذا یعمد الی اسد من اسد الله یقاتل عن الله وعن رسوله فیعطیک سلبه﴾ یعنی قسم په الله داسې به نه کیږی، ایا ته غواړې چه رسول الله ﷺ قصد اوکړی د الله پاک زمرو کښې یو زمری ته، کوم چه د الله پاک او د هغه د رسول دپاره قتال کوی (اشاره ده د ابو قتاده طرف ته) او تاته د هغه سلب درکړی؟ (داسې به هرګز اونشی) رسول الله ﷺ د صدیق اکبر تائید اوکړو چه د هغه خبره بالکل صحیح ده، پس رسول الله ﷺ هغه سړی ته چا سره چه د هغه کافر سلب وو حکم ورکړو چه ابو قتاده ته دا سلب ورکړه، ابو قتاده فرمائی (هغه سلب په دومره کثیر مقدار کښې وو چه) ما په هغې کښې یوه زغره خرڅولو سره د هغې په عوض کښې د بنو سلمه یو باغ واخستلو ﴿فانه لاول مال تاثلته فی الاسلام﴾ چه دا اولنې مال دې نکوم چه په اسلام کښې د داخلیدو نه روستو ماته حاصل شوې دې.

﴿ تاثل ﴾ د ﴿ اثل ﴾ نه دې ﴿ واثل کل شئ اصله ﴾ ﴿ لاها الله ﴾ په دې کښې ﴿ الله ﴾ مجرور دې ﴿ ای لا والله ﴾ لفظ ﴿ ها ﴾ د واو قسم بدل دې، د دې حدیث په شرح کښې حضرت هم په بذل کښې ډیر مسائل د سلب متعلق د کتب فقه نه نقل فرمائیلي دی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة.

[۲۷۱۸] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ: "مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ"، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَدْنَا بِهَذَا الْخَبَرِ وَكَانَ سِلَاحُ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخَنَاجِرَ.

دانس بن مالک ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی نن ورځ که چا یو کافر مړ کړو نو دهغه سامان به ده ته ورکولی شی نو ابوطلحه ﷺ شل کسان مړه کړل او دهغوی مالونه ئې واخستل بیابوطلحه دام سلیم ﷺ (ددې بی بی) سره ملاو شو او دهغې سره یوه توره وه ده اووئیل ای ام سلیم داڅه دي تاسره ام سلیم اووئیل په الله مي دي قسم وي ما اراده کړې وه که چرې کوم کا فرماته نزدې راشي نوپه دې توره به دهغه خیتة شلومه ابوطلحه داخبره نبی ﷺ ته بیان کړه ابوداود وائی دا حدیث حسن دې ابوداود وائی ددې نه زمونږ مراد خنجر دي اوبه دغه زمانه کښې دعجمیانو اسلحه خنجرونه.

﴿ فقتل ابو طلحة یومئذ عشرین رجلا واخذ اسلابهم ﴾ یعنی سیدنا ابو طلحه ﷺ د غزوه

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۷۰)، وقد أخرجه: صحيح مسلم الجهاد ٤٧ (١٨٠٩)، مسند احمد (٣/٢٧٩، ١٩٠)، سنن الدارمي السير ٤٤ (٢٥٢٧) (صحيح)

حنین په ورځ باندې شل کافر مړه کړي وو او د هغوی ټولو اسلاب ئې اخستلي وو.

﴿ قال ابوداود هذا حديث حسن ﴾ د حسن نه یا خو اصطلاحي معنی مراد ده لکه چه امام ترمذی رحمه الله به فرمائیل خو د مصنف خو دا عادت نه دي، زما په ذهن کښې دا خبره راځی چه د مصنف لغوی معنی مراد ده چه دا حدیث ډیر ښه دي، یعنی د امام ابوداود ډیر خوښ شو، د ابو طلحه شل کافر قتل کول او د هغوی سامان اخستل، او د هغې دپاسه د ام سلیم دا عجیبه شان واقعه یو نوي شان خبره، والله تعالی اعلم.

د مصنف د کلام مطلب

﴿ قال ابوداود اردنا بهذا الخنجر ﴾ د دې جملې دوه مطلبونه کیدې شی یو دا چه په دې حدیث کښې خنجر نه د دې معروف معنی مراد وی، بل څه ځیز نه دي خنجر، بل مطلب دا کیدې شی چه زمونږ مراد په دې حدیث ذکر کولو سره د استعمال خنجر جواز دي، او وړاندې دا دی چه په هغه زمانه کښې خنجر د عجمیانو وسله وه هم هغوی به دا زیات تر استعمالولو، یعنی په عربو کښې د دې د استعمال رواج نه وو، ګویا د دې دپاره د دې د بیان جواز ضرورت راپیښ شو. اخرج مسلم قصة ام سليم فی الخنجر بنحوه، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَمْنَحُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

که چرې امیر اوغواړي نو د مقتول سامان دې قاتل ته ورکړي او اس او اسلحه هم په سامان کښې داخل دی

په ترجمة الباب کښې دوه اجزاء دی، اول دا چه که د امام رائي قاتل ته د سلب نه ورکولو وی نو هغه داسې کولې شی، دا خبره د احنافو او مالکیانو د مسلک مطابق خو ده، خو د شوافع او حنابله خلاف دي کما یظهر ذلک من المذاهب المذکورة قبل، او د ترجمې دویم جزء دا دي چه فرس او سلاح د دې دواړو شمار په سلب کښې دي، دا هم یوه اختلافی مسئله ده چه د سلب مصداق د مقتول کوم کوم سامان دي، د سلاح د سلب نه کیدل خو اجماعی دی، او فرس او دابه هم د ائمه ثلاثه په نزد په سلب کښې داخل دی، البته د امام احمد رحمه الله نه په دې کښې دوه روایتونه دی

[۲۷۱۹] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةٍ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ، وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَرَهْبِهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أُشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ، فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنَ السَّلَبِ، قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ، أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَكْثَرْتُهُ،

(*): صحيح مسلم الجهاد ١٣ (١٧٥٣)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٠٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٠٦، ٢٧) (صحيح)

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ لَهُ دُونَكَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا خَالِدُ لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي لَكُمْ صَفْوُهُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ؟".

دعوف بن مالك اشجعي رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه په غزوه موته (په شام کښې ديوخائې نوم دي) کښې زه دزيد بن حارثه سره لاړم او په يمنيانو کښې مددي زما ملګري شو دهغه سره د يوې تورې نه علاوه نور هيڅ نه وو په مسلمانانو کښې يوکس يواوښ ذبح کړو نومددي دهغې لږه څرمن اوغوښتله هغوی ورکړه نومددي دهغې نه ډال جوړ کړو بيا مونږ روان شو تردې چه درومبيانو دفوج سره مخامخ شو په دغه فوج کښې يوکس په سور اس باندې سور وو چه دسرو زرو زينې وربانديې پروت وو او اسلحه ې ورسره هم سنهري وه په مسلمانانوبه ې سختي سختي حملې کولې نو مددي دده په فکرکښې د يوې ګټې لاندې کيناستو نوکله چه دغه کس په اس سور تيريدو نو مددي دده داس څپې اووهلې او هغه راوغورځيدو نومددي وربانديې کيناستو اوقتل ې کړو اس اواسلحه ې واخستل هرکله چه الله تعالى مسلمانانوته فتح ورکړه نوخالد بن وليد ور پسې خوک اوليږل اويوځه سامان ې تړې واخستو عوف وائي زه خالد بن ليد ته ورغلم او وې وئيل اې خالده ايا تاته معلومه نه ده چه دمقتول نه اخستلې شوې سامان دقاتل دې هغه اووئيل ولې راته معلومه نه ده ليکن داسامان ډير وو ما اووئيل ته دا سامان ده ته ورکړه اوکه نه نوزه به درته دنبي عليه السلام په مخامخ اووايم ليکن خالد به دسامان ورکولونه انکار اوکړو عوف وائي بياموږ ټول دنبي عليه السلام په وړاندې جمع شو أو ماد مددي واقعه بيان کړه اوخالد چه ورسره څه کړي وو هغه ې هم بيان کړل نبي عليه السلام اوفرمائيل اې خالده تا داسې کار ولې کړې دې خالد اووئيل اې دالله رسوله داسامان ماته زيات ښکاره شو نبي عليه السلام اوفرمائيل آې خالد تاچه تري کوم اغستلې دي هغه ورکړه، عوف اووئيل اې خالده ماچه درسره دڅه وعده کړې وه هغه اوس پوره شوه نبي عليه السلام معلومول اوغوښتل چه څه معامله وه؟ نوما پوره واقعه بيان کړه نبي عليه السلام په غصه شو اووئې فرمائيل اې خالده هرګزئې مه ورکوه ته دا غواړې چه زمااميران اوسرداران په داسې حال پريږدي چه دهغوی دښه کارونونه فائده ته واخلي اوبدنامي دهغوی شي.

شرح حديث

سيدنا عوف بن مالک رضي الله عنه کوم چه په غزوه موته کښې شريک وو هغه د دې غزوې خپله يوه واقعه بيانوی فرمائي چه کله زه په غزوه موته کښې تلم نو په لاره کښې ورسره يو يمنی سړی د مدد په طور ملګری شو، د کوم سړی چه په جهاد کښې باقاعده نوم نه وی او هغه خپله د لښکر د مدد دپاره روان وی غالبًا هم دې سړی ته مددی وئيلې شی، عوف رضي الله عنه فرمائی چه هغه يمنی سړه سوا د تورې نه نور هيڅ نه وو، تردې چه د هغه سره ډال هم نه وو، چه د هغې ډير لوئې ضرورت وی په جنګ کښې، نو الله پاک د هغه دپاره د ډال انتظام په داسې طريقه اوکړو چه په لاره کښې يو لښکری خپل اوښ ذبح کړو «د تونبې دپاره» نو هغه مددی د هغې نه د څرمنې يوه ټکړه واخستله، او بيا ې د هغې نه ډال جوړ کړو،

(دهال د خرمني وی، او د دشمن د حملې نه د بچ کولو دپاره وی) عوف رضی الله عنه فرمائی چه کله مونږ د جنګ مقام ته اورسیدو نو د رومیانو د ډیر لوئې لښکر سره مو مقابله اوشوه، په دې رومیانو کښې یو رومی په خپل سور اس باندې سور وو چه په هغې باندې داسې کته خوره وه چه سره زر پکښې ګډ شوې وو، یعنی د سرو زرو کار پرې شوې وو، او د هغه وسله توره وغیره هم په سرو زرو رنګ او قیمتی وو هغه فرمائی چه دې رومی سړی په مسلمانانو کښې ډیر په تیزئ سره وینې تویولې (هغه مددی دا اراده اوکړه چه زه به ان شاء الله دا رومی وژنم) پس هغه مددی په یو کمر کښې پټ د هغه نه شاته کیناستلو، چه کله دا رومی د هغه مخې ته تیر شو نو دې مددی توره باندې ګزار اوکړو چه هغې سره د هغه رومی د اس خپه غصه شوه، هغه رومی د خپل اس نه پریوتلو بل طرف ته پرې دا مددی دپاسه شو او هغه ئې قتل کړو، او د هغه اس او وسله هغه واخستل چه کله مسلمانانو ته فتح ملاؤ شوه (او خالد بن ولید د لښکر امیر ته معلومه شوه چه دې مددی یمنی سره د رومی ډیر لوئې او قیمتی سلب موجود دې) نو خالد هغه ته سړی اولیږلو او د هغه سلب بعض حصه ئې ترې واخستله (هغه یمنی هیڅ او نه وئیل خو عوف رضی الله عنه په دې باندې خفه شو نو عوف فرمائی چه) زه خالد بن الولید رضی الله عنه لاړم، او هغه سره مې په دې سلسله کښې خبره اوکړه او دا چه سلب خو د قاتل دپاره وی، تاته معلومه نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله، حضرت خالد بن الولید رضی الله عنه اوفرمائیل چه او معلومه ده خو ما د دې سلب مقدار ډیر زیات اوګنړلو په دې وجه مې ترې خه واخستل، او ټول مې هغه ته ورکول مناسب او نه ګنړل ﴿ قلت : لتردنه علیه او لاعرفنکها عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ﴾ عوف رضی الله عنه فرمائی چه ما هغه ته اووې چه یا خو به ته ضرور دا سلب هغه ته واپس کوې او یا به زه تا د دې په خوند پوهه کړم کله چه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شو، سیدنا خالد رضی الله عنه د عوف رضی الله عنه د دې وینا پرواه اونکړه او د ورکولو نه ئې انکار اوکړو، عوف فرمائی: چه کله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړو نو ما هغه ته د مددی پوره قصه بیان کړه، یعنی د هغه کارنامه، او خه چه خالد رضی الله عنه د هغه سره اوکړل هغه مې هم ورته بیان کړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس اوکړو چه خالده تا داسې ولې اوکړل؟ هغه عرض اوکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هغه سلب ډیر زیات اوګنړلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل ای خالده تا چه د هغه نه خه اخستلې دی هغه ورته واپس کړه، خالد رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم فورا تعمیل اوکړو، ما په دې باندې خالد ته اووې ﴿ دونک یا خالد الم اف لک ﴾ چه ای خالد واخله! یعنی هغه ځیز د کوم چه ما تا سره وعده کړې وه، او وراندې ئې دا هم اووې چه اوګوره ما چه تا سره خه وئیلې وو هغه مې پوره نه کړل؟ سیدنا خالد رضی الله عنه خو هیڅ او نه وئیل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عوف رضی الله عنه نه تپوس اوکړو چه دا ته خه خبره کوې، عوف فرمائی چه ما ډیر په خوشحالئ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تولې خبره اوکړه (خیال ئې دا وو چه ما خو ډیرشه کار کړې دې، یو حقدار ته مې دهغه دحق رسولو کوشش کړې دې او دا سوچ ئې نه کولو چه د امیر اطاعت او د هغه احترام هم ډیر ضروری دی) په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ناراضه شو په عوف رضی الله عنه باندې (یعنی په ما باندې خکه چه راوی هم هغه دې) او اوس

رسول الله ﷺ دا اوفرمائیل چه اې خالده! اوس ئې ورته مه واپس کوه، ګویا هغه خپله فیصله واپس کړه او عوف ته ئې خطاب کولو سره اوفرمائیل: ﴿ هل انتم تارکون لی امرائی لکم صفوة امرهم وعلیهم کدرة ﴾ تاسو به زما امیران نه پریږدئ؟ یعنی هغوی پریخودل پکار دی او په هغوی تنقید نه دې پکار، د هغوی صفا خبره او د انصاف والا معامله ستاسو په حق کښې مفید ده، او د هغوی د مشتبه معاملې وبال به په هغوی باندې وی (تاسو د هغوی اصلاح ولې کوئ).

اوګورئ! سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنه دا خپله واقعه چه په هغه باندې رسول الله ﷺ ناراضه هم شو او هغه ئې رټلې هم دې خو هغه دا واقعه ډیر په رغبت سره بیانوی، دا د دې صحابی کمال دیانت فی النقل دې چه کومه واقعه د رسول الله ﷺ په وړاندې راپیښه شوه که هغه ئې د ځان خلاف وه نو هم هغه ئې ضرور خلقو ته بیان کړه، او عوف څه چه د ټولو صحابه کرامو دا حال وو، د حدیث په کتابونو کښې د دې نور هم ډیر مثالونه دی، د دې حدیث دې د ترجمة الباب سره مطابقت اوکتلې شی، ظاهره ده چه د دې حدیث نه یوه مسئله معلومه شوه چه د سلب تخمیس به نه شی کولې ځکه چه رسول الله ﷺ د پوره سلب فیصله د قاتل دپاره فرمائیلې وه بغیر د تخمیس نه، پس دا مسئله مصنف په وړاندې باب کښې بیانوی او هم د دې حدیث نه ئې استدلال کړې دې، والحدیث اخرجه مسلم، قاله المنذری.

[۲۷۲۰]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ نَحْوَهُ.

ولید وائی د ثورنه می ددې متعلق تپوس اوکړو نوهغه راته دخالد بن معدان نه هغه دجبیر بن نفیرنه هغه دخپل پلار نه اوهغه دعوف بن مالک اشجعي نه دتیرروایت په شان بیان کړو.

بَابٌ فِي السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

دمقتول سامان به قاتل ته ورکولې شی او خمس به پکښې نه وی

[۲۷۲۱]( )حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ.

دعوف بن مالک اشجعی اوخالد بن ولید رضی الله عنهما نه روایت دې چه نبی علیه السلام فیصله کړې وه دمقتول دمال دقاتل دپاره او په دې کښې خمس نه وو.

په دې مسئله کښې مذاهب ائمه

د تخمیس سلب مسئله هم اختلافی ده، مصنف خو په ترجمة الباب کښې د تخمیس نفی کړې ده، د امام شافعی او امام احمد رحمهما الله هم دا مسلک دې، او د احنافو په نزد هم دغه شان ده چه د دې تخمیس به نه شی کولې، الا ان قید الامام... یعنی دا که امام د اعلان په وخت

---

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۰۹۰۲) (صحیح)

[۲]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۵۰۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۶۷۶،۹۰/٤) (صحیح)

قید اولګوی د تخمیس، مثلا داسې اعلان اوکړی ﴿من قتل قتیلا فله سلبه بعد التخمیس﴾ نو بیا به په دې صورت کښې زمونږ په نزد د دې تخمیس وی، حافظ د امام مالک رحمه الله نه د تخمیس سلب په مسئله کښې تخییر نقل کړې دي، یعنی دا چه امام ته اختیار دي د تخمیس او عدم تخمیس، د دې باب د لاندې مصنف پورته والا حدیث ذکر کړې دي.

بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

قریب الموت کافر زخمی که څوک مړ کړی نوده ته به دهغه د سامان نه دا انعام په طور ورکولې شی

د ترجمة الباب شرح

د دې ترجمة الباب شرح او ځه چه مصنف فرمائی هغه دا ده چه که دا صورت راپیښ شی چه د یو کافر اولا یو مجاهد صرف زخمی کړی، او بل غازی راشی هغه قتل کړی نو په دې صورت کښې به سلب د چا دپاره وی، ایا د من اجاز دپاره یا د اولنی سړی دپاره؟ په دې کښې مذاهب د ائمه کرامو ان شاء الله..... داسې دی چه د امام شافعی او احمد په نزد به سلب د اول دپاره وی، او د احنافو په نزدې د دې مدار د جرح په نوعیت باندې دي که اول حمله کونکی هغه کافر بالکل معذور او د کار نه ویستلو نو سلب به د اول دپاره وی ګیني د اخری دپاره، وعند مالک علی رای الامام. (من حاشیة الشیخ علی البذل).

[۲۷۲۲]() حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ.

عبدالله بن مسعود نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام ماته دبدر په غزا کښې دابوجهل تور په انعام کښې راکړه کوم چه ده وژلې وو.

د حدیث شرح من حیث الفقه ومذاهب الائمة

سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته د ابو جهل توره، په جنګ بدر کښې په طور د انعام او حصه زائده راکړو، راوی وائی ځکه چه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه قتل کړې وو، د سیدنا عبدالله رضی الله عنه ابوجهل لره د قتل کولو ذکر ځو بابونه وړاندې تیر شوې دي، چه په هغې کښې دا وو چه اولا ما په هغه باندې توره او چلوله خو هغه تورې کار اونکړو نو بیا ما د ابوجهل په توره باندې هغه قتل کړو.

دا حدیث په ظاهره د امام شافعی او احمد خلاف دي لکه چه د مذاهب مذکوره په کتلو سره معلومیږی نو د دې جواب د شوافعو د طرف نه امام بیهقی رحمه الله دا کړې دي چه دا واقعه د بدر ده او د غنائم بدر مسئله جدا ده، د غنائم بدر کامل او مکمل اختیار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو د نص قرانی د وجې نه ﴿یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول﴾ دا آیت کریمه د غنائم بدر په باره کښې نازل شوې دي لکه چه په ابوداود کښې به وړاندې د دې تصریح راشی. باب فی النفل کښې.

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه دا حدیث د احنافو په یو حیثیت سره خلاف دي او یو

---

[۱]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۹۶۲۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۴۴/۱) (ضعیف)

حیثیت سره د هغوی موافق دی، د ترجمة الباب والا مسئلې په لحاظ سره نو دا زمونږ خلاف دی، د دې جواب خو به دا شی کوم چه اوس امام بیهقی رحمه الله ورکړو، او بله مسئله په دې کښې دا ده چه کومه مونږ بیانوو چه په دې کښې دا زمونږ موافق دی چه د احنافو او مالکیانو مسلک د سلب په باره کښې دا تیر شوی دی چه د مقتول د سلب د قاتل دپاره کیدل په طریقه د استحقاق نه دی بلکه په طریقه د تنفیل دی، یعنی د امام په فیصله باندې موقوف دی، نو دا حدیث په دې مسئله کښې زمونږ موافق په دې حیثیت سره دې چه اوګورئ د صحیح بخاری [1] په روایت کښې دی چه سیدنا معاذ بن عفراء او سیدنا معاذ بن عمرو بن الجموح د دې دواړو تورو ته کتلو سره اوفرمائیل چه ﴿ کلاکما قتله ﴾ چه بیشکه تاسو دواړو هغه قتل کړی دی خو د هغې باوجود ئې د سلب فیصله د معاذ بن عمرو بن الجموح رضی الله عنه دپاره اوکړه، که د سلب بنیاد د امام په ورکړه باندې نه وی نو بیا هغه سلب دواړو ته ملاویدل پکار وو. والله تعالی اعلم

بَابُ فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لَا سَهْمَ لَهُ

د غنیمت د تقسیم نه پس چه څوک راشی نو دهغه دپاره حصه نشته

د دې څانې نه د غنیمت د حصو او د هغې د مستحقینو ابواب شروع کیږی، مصنف دا فرمائی چه کوم سړې د غنیمت د تقیسم نه روستو میدان جهاد ته راشی نو د هغه دپاره په غنیمت کښې حصه نشته

په دې مسئله کښې مذاهب ائمه

په دې مسئله کښې مذاهب ائمه داسې دی چه جمهور علماء کرام ومنهم الائمة الثلاث په نزد د غنیمت د حصې مدار په قتال او انقضاء قتال باندې دی لهذا کوم سړې چه د قتال دوران هلته اورسیږی نو د هغه دپاره به په غنیمت کښې حصه وی، او څوک چه د انقضاء قتال نه پس راشی نو د هغه دپاره به نه وی، او د احنافو په نزد د دې مدار په احراز او قسمت باندې دی، یعنی مال غنیمت لره راتولولو سره دار الاسلام ته منتقل کول، نو کوم سړې چه د احراز نه مخکښې اورسیږی او هم دغه شان د تقسیم نه وړاندې، یعنی لا تر اوسه پورې مال غنیمت په دار الحرب کښې دی او تقسیم شوی هم نه دی نو بیا خو به د غنیمت مستحق وی اګر چه انقضاء قتال شوی وی او که پس د احراز نه ئې راورسولو قبل الاحراز خو پس د غنیمت د تقسیم نه نو په دې دواړو صورتونو کښې به د غنیمت مستحق نه وی، د دې نه روستو حدیث الباب واخلئ

[۲۷۲۳] (۲) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا وَإِنَّ حُزَمَ عَلَيْهِمْ لِيفٌ فَقَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو

---

[1] باب من لم يخمس الاسلاب من كتاب فرض الخمس)

[2] صحيح البخاري/الجهاد ۲۸ (۲۸۲۷)، والمغازي ۳۸ (۴۲۳۷)، (تحفة الأشراف: ۱۴۲۸۰) (صحيح)

هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: لَا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بِهَا يَا وَبَرُ تُحَدِّرُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ يَا أَبَانُ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دسعیدبن العاص رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ابان بن سعید بن العاص لره نبی علیه السلام په لښکرباندې امیر مقررکړي وواودمدینې نه ټي دنجد طرف ته لیږلي وونو ابان بن سعید اوده ملګري په خیبرکښې دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضرشول وروسته د فتح کولونه او ددوی داسونوتانګونه دکهجورو د پوټکونه جوړ وو، ابان اووئیل اې دالله رسوله زمونږ دپاره په غنیمت کښې حصه راکړه ابوهریره وائی چه ما ووئیل اې دالله رسوله چه حصه ورله ورنکړي ابان ووئیل چه دو بر په شان خبرې کوې (وبر د پیشو په شان یو قسم ځناوردي)اودضال نومې غردسرنه اوس راکوزشوي ټي (دا د ابوهریرة دکلي نوم وو)نبی علیه السلام اوفرمائیل اې ابان کینه اونبی علیه السلام ابان اودهغه ملګروته حصه ونکړه.

مضمون حدیث

د حدیث مضمون دا دي چه رسول الله علیه السلام ابان بن سعید رضی الله عنه په یوه سریه باندې امیر جوړ کړو او د مدینې منورې نه ټي نجد طرف ته اولیږلو (هم دي دوران کښې رسول الله علیه السلام او صحابه کرام د خیبر د فتح کولو دپاره هلته رسیدلي وو) ابان بن سعید او د هغه ملګری چه واپس شو نو نیغ خیبر ته راغلل په داسې حال کښې چه خیبر فتح شوې وو د هغې نه روستو په روایت کښې دی: ﴿ وان حزم خیلهم لیف ﴾ حزم جمع د حزام یعنی کتي ده، او لیف د کهجورې د اوښې پوستکي، یعنی د هغوی د اسونو کتي د کهجورو د پوستکی وې، ممکن ده چه د راوی غرض د هغوی فقر بیانول وی، او کیدې شی چه صرف د واقع بیانول وی، اوس صورت حال دا راپیښ شو چه ابان رضی الله عنه رسول الله علیه السلام ته دا عرض اوکړو چه یا رسول الله علیه السلام د خیبر په غنیمت کښې زمونږ حصه هم مقرر کړئ، ابوهریره رضی الله عنه کوم چه د حدیث راوی دي فرمائی چه زه هم هغه وخت دي مجلس کښې موجود اوم، نو ما رسول الله علیه السلام ته عرض اوکړو چه یا رسول الله علیه السلام د دي خلقو حصه مه مقرر کوئ (په دي باندې به ابان رضی الله عنه ظاهره ده چه خفه شوې وی) پس ابان رضی الله عنه اووې:

﴿ انت و بر تحدر علینا من راس ضال ﴾ یعنی ابان رضی الله عنه ابوهریره رضی الله عنه ته په غصه او خفګان سره اووې چه اې مړې ته دا خبره کوې؟ ﴿ انت بها ای انت تقول بهذه الکلمة ﴾ هغه ابوهریره رضی الله عنه ته وبر د سپکاوی په طور وئیلې دی (وبر زمونږ د ژبې په اعتبار سره مونټ دي په دې وجه وراندي ترجمه هم د هغې مطابق ده) کوم چه راکوز شوي دي زمونږ خواته د یو ځنګل نه. د ﴿ ضال ﴾ تفسیر امام بخاری په ﴿ السدر البری ﴾ سره کړي دي یعنی ځنګلی بیره، په دي باندې رسول الله علیه السلام ابان رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه کینه اې ابانه! یعنی جنګ مه کوئ، وراندي راوی فرمائی چه رسول الله علیه السلام د دي خلقو په مال غنیمت کښې حصه مقرر نه کړه.

د حدیث توجیه د احنافو د طرف نه

دا حدیث په ظاهره کښې د جمهورو موافق او د احناف خلاف دي، ځکه چه د مال غنیمت نه اوسه پورې احراز شوې وو او نه تقسیم شوې وو، خو انقضاء قتال شوې وو، د دي جواب د

احنافو د طرف نه بعض حضراتو دا کړې دي چه کله خيبر د مسلمانانو په قبضه کښې راغلو نو ګويا هغه دار الاسلام جوړ شو، لهذا احراز غنيمت بيا موندلی شو.

[۲۷۲٤]()حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَحَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ الْقُرَشِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وُلْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: لَا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: يَا عَجَبًا لِوَبَرٍ قَدْ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قُدُومِ ضَأْنٍ يُعَيِّرُنِي بِقَتْلِ امْرِءٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَؤُلَاءِ كَانُوا نَحْوَ عَشَرَةٍ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَرَجَعَ مَنْ بَقِيَ.

دابوهريرة رضي الله عنه روايت دي فرمائي چه مدينې ته راغلم اونبي عليه السلام په خيبر کښې وو دفتح کولوپه وخت کښې مانبې تهه اووئيل چه زما دپاره هم حصه مقررکړئ نودسعيد بن العاص په خامنوکښې بوکس ووئيل چه مونږ خودته هيڅ کله حصه نه ورکوومو ووئيل همدا سړي دابن قوقل قاتل دي، سعيد بن العاص وويل زه ددې وبرنه تعجب کوم چه دضال غرنه راکوزشوي دي او ماديو مسلمان په قتل باندې رتي چاته چه الله تعالى زما په لاسو عزت ورکړي دي اوزه ئې دهغه په لاسونه يم ذليل کړې چه دکفر په حالت کښې دهغه دلاس نسه مړشوي وي. ابوداؤد وائي چه دوی تقريبا لس کسان ووشپږ کسان قتل کړي شول اوباقی پاتي واپس راغلل.

د دې حديث په دويم طريق کښې مضمون د دې برعکس دي، په هغې کښې داسې دی ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي فَتَكَلَّمَ الخ ﴾

شرح حديث

سيدنا ابوهريره رضي الله عنه فرمائي چه زه د اسلام د قبلولو دپاره مدينې منورې ته راغلم، هلته چه راغلم نو راته معلومه شوه چه رسول الله ﷺ د غزوه خيبر دپاره تشريف اوړلې دي، زه هلته لاړم په داسې حال کښې چه هغه خيبر فتح کړې وو، ما رسول الله ﷺ ته درخواست اوکړو چه زما حصه هم مقرر کړئ نو په دې باندې ابان بن سعيد رضي الله عنه عرض اوکړو چه يا رسول الله ﷺ د ابوهريره حصه مه مقرر کوئ، ابوهريره رضي الله عنه فرمائي چه د دې په جوابې کار رواينې کښې رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو ﴿ هذا قاتل ابن قوقل ﴾ چه يا رسول الله! ابان خو د نعمان بن قوقل صحابی رضي الله عنه قاتل دي، يعنی دا ډير غلط سړي دي ﴿فقال سعيد بن العاص ﴾ دلته په روايت کښې سعيد بن العاص دي خو د سياق تقاضه دا ده چه دلته ابان بن سعيد کيدل پکار دی. چه کله ابوهريره رضي الله عنه ابان ته د يو صحابی قاتل اووې او په هغه ئې د قتل الزام اولګولو نو د هغې په جواب کښې ورته ابان اووې چه تعجب دي په هغه مړه باندې کوم چه زمونږ خواته د خنګلی بيرې نه راکوزه شوې ده چه ماته پيغورونه کوی د يو مسلمان په قتل باندې، حال دا چه الله پاک زما په لاس باندې هغه ته عزت ورکړو ﴿چه زما د وجې نه ورته د

[1] انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٤٢٨٠) (صحيح)

شهادت مرتبه ملاؤ شوه، او زه ئې د هغه په لاسونو باندې ذلیل او رسوا نه کړم.

د دې دواړو روایتونو په مضامینو کښې چه کوم فرق دې د سوال او جواب د ترتیب په اعتبار سره د هغې جواب بعض محدثین لکه امام ذهلی رحمه الله خو داسې ورکړې دې چه اول روایت ئې راجح کړې او دویم ئې مرجوح کړې دې، او بعض جمع بین الروایتین داسې کړې ده چه کیدې شی دواړه خبرې موندلې شوې وی، د ابوهریره رضی الله عنه په طلب باندې ابان دا اووې، او د ابان په طلب باندې ابوهریره رضی الله عنه دا اووې... حدیث الباب الاول اخرجه البخاری تعلیقا، والثانی اخرجه البخاری (مسند) قاله المنذری.

[۲۷۲۵] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا، جَعْفَرًا وَأَصْحَابَهُ فَأَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

دابوموسی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه مونږ دحبشی نه راغلو او مونږ نبی علیه السلام ته په داسې وخت کښې راغلو چه خیبر فتح شوې وو نونبی علیه السلام مونږ ته دخیبر دغنیمت په مال کښې حصه راکړه اوکه داسې ئې وئیلی دی چه مونږ ته ئې څه راکړل اوددې نه ئې دداسې کس دپاره حصه مقرر نکړه کوم چه په دې وخت کښې حاضر نه وو علاوه دهغه کسانونه کوم چه دنبی علیه السلام سره حاضر وو اوپه جهاد کښې شریک و البته دکشتئ خلق یعنی جافر بن ابی طالب اودهغه ملګروته بسې حصه ورکړه.

شرح حدیث

سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله عنه د اصحاب الهجرتین نه دي، د هغه هجرت ثانیه کوم چه د حبشه نه د مدیني منورې طرف ته شوې دې د هغې حال بیان فرمائی او چونکه د حبشه او مدیني ترمینځه سمندر دې او په کشتئ باندې ټلل راتلل وو په دې وجه هغه او د هغه ملګرو نه په اصحاب السفینه سره هم تعبیر کولې شی، نو هغه فرمائی چه کله مونږ د حبشې نه راغلو چه اول به مدیني منورې ته رارسیدلې وی، هلته رارسیدو سره معلومه شوه چه رسول الله علیه السلام په فتح خیبر کښې مشغول دې نو دې هم د ابوهریره رضی الله عنه په شان هلته لاړو، ابوموسی رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله علیه السلام زمونږ د ټولو ملګرو د خیبر په غنیمت کښې حصه مقرر کړه، او زمونږ نه علاوه څوک هم داسې نه وو چه هغه دې د فتح خیبر په وخت موجود نه وی او د هغه حصه ئې مقرر کړې وی، په اصحاب سفینه کښې هغه د جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه نوم هم اخلی

دلته سوال دا دې چه رسول الله علیه السلام د ابان بن سعید رضی الله عنه او ابوهریره رضی الله عنه دپاره په خیبر کښې حصه مقرر نه کړه او د اصحاب سفینه دپاره ئې حصه مقرر کړه او حال دا چه د دواړو نوعیت یو دې، د دې په جواب باندې د پوهیدلو دپاره اول په دې ځان پوهه کړئ چه

---

[۱]: صحیح البخاري/فرض الخمس ۱۵ (۳۱۳۶)، والمناقب ۳۷ (۳۸۷۶)، والمغازي ۳۸ (۴۲۳۰)، سنن الترمذي/السیر ۱۰ (۱۵۵۹)، (تحفة الأشراف: ۹۰۴۹)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/فضائل الصحابة ۴۱ (۲۵۰۲)، مسند احمد (۴۱۲/۴، ۴۱۳، ۴۱۵) (صحیح)

ابوهریره او ابان سره چه کومه معامله رسول الله ﷺ اوکړه هغه د جمهورو د مسلک موافق وه او د احنافو د مسلک خلاف وه، او د اصحاب سفینه سره چه ئې کومه معامله اوکړه خو د احنافو د مسلک خو مطابق وه خو د جمهورو د مسلک خلاف ده، زمونږ موافق په دې وجه ده چه د مال غنیمت نه خو لا تر اوسه پورې احراز شوې وو او نه هغه تقسیم شوې وو، او په دې صورت کښې زمونږ په نزد دلته اسهام وی، لهذا د رسول الله ﷺ دا معامله د اصحاب سفینه سره د احنافو د اصولو خو مطابق ده خو د جمهورو خلاف ده، خو چونکه احنافو په اولنی حدیث یعنی د ابوهریره رضی الله عنه په قصه کښې دا وئیلی دی د اشکال نه د بچ کیدو دپاره چه هلته احراز شوې وو په دې وجه رسول الله ﷺ د هغوی حصه مقرر نه کړه کما تقدم منا انفا. اوس د دې جواب په رنړا کښې د اصحاب سفینه سره د رسول الله ﷺ معامله زمونږ د مسلک خلاف کیږی، د دې توضیح د پیژندلو نه پس اوس د اصل اشکال جواب اوورئ! یعنی په دوارو قصو کښې وجه د فرق، او هغه فرق علماء کرامو احتمالا دا بیان کړې دی چه ممکنه ده چه د اصحاب سفینه اسهام د غانمین په رضا باندې وی، یا د اصل غنیمت نه نه وی بلکه د خمس نه وی کوم چه د بیت المال دپاره وی، بلکه توجیه دا کړې شوې ده چه لعل اصحاب السفینة بلغوا قبل تمام الفتح. یعنی هغه وخته پورې کامل طریقې سره فتح نه وه شوې، په خلاف د ابوهریره رضی الله عنه چه د هغه د رارسیدو پورې کامله فتح شوې وه. (وهذا التوجیه الاخیر من قبل الجمهور دون الحنفیة) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی مختصرا ومطولا، قاله المنذری).

[۲۷۲۶] (حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ قَبِيصٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ، وَحَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ.

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام د بدر په ورځ اودریدو اووئیل وئیل یقینا عثمان دالله اودالله درسول په کار پسې تلې دي اوزه دهغه دپاره بیعت کوم اونبی علیه السلام دهغه دپاره حصه مقررکړه اودهغه نه ئې علاوه دهیڅ چادپاره حصه مقررنکړه.

ابن عمر رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ د بدر په ورځ باندې د تقسیم غنیمت نه مخکښې اودریدو او وې فرمائیل چه بیشکه عثمان د الله او د هغه د رسول ﷺ په کار کښې تلې دي، او زه د هغه دپاره بیعت کوم، یعنی رسول الله ﷺ خپل یو لاس د هغه لاس اومنلو او د خپل دویم لاس سره ئې یوخائې کړو، او بیا ئې د بدر غنیمتونه تقسیم کړل او باقاعده د عثمان رضی الله عنه حصه ئې هم مقرر کړه.

سیدنا عثمان رضی الله عنه رسول الله ﷺ د خپلې زوجه محترمه سیده رقیه رضی الله عنها د خیال ساتلو دپاره په مدینه کښې بریښودلې وو، هم دا مراد دی د رسول الله ﷺ د دې قول نه چه هغه د الله او د هغه د رسول ﷺ د کار دپاره تلې دي، پس فقهاء کرامو هم د دې واقعې نه دا مسئله

۱: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٦٨٤) (صحیح)

مستنبط کړي ده چه که يو سړي په جهاد کښې د دې وجې نه شريک نه شی چه هغه د مسلمانانو امام د مسلمانانو په يو کار باندې مقرر کړي دې نو د هغه به په مال غنيمت کښې حصه وی

وړاندې په روايت کښې دی، راوی فرمائی چه رسول الله ﷺ د عثمان نه علاوه د بل يو سړی هم په غنيمت کښې حصه نه ده لګولې کوم چه په جنګ کښې شريک شوې نه وو، په دې باندې حضرت په بذل کښې ليکلې دی چه دا خبره راوی د خپل علم په اعتبار سره کوی کينې بعض خلق نور هم داسې شته چه د هغوی حصه مقرر کړې شوې ده په دې روايت باندې اشکال دا دې چه په جنګ بدر کښې د بيعت قصه کوم خائې کښې راغلې ده، هغه خو په غزوه حديبيه کښې راپيښه شوې وه کوم ته چه بيعة الرضوان وئيلې شی، هم په دې وجه وئيلې شوې دی چه غالبا دا د کوم راوی وهم دې (كذا في العون ولم يتعرض له في البذل)

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

غلاما نو او ښځو ته په غنيمت کښې د حصې ورکولو بيان

د دې باب تعلق د مواضع تقسيم غنيمت سره دی، د دې کلی او جامع باب خو به وړاندې راشی، باب فی مواضع قسم الغنيمة، دا هم د دې جامع باب يوه کړۍ ده، هغه دا چه زنانه او عبد که په جهاد کښې شرکت کوی نو د هغوی دپاره به په غنيمت کښې حصه وی يا نه، د ائمه اربعه په نزد زکورۀ او حريت د غنيمت د حصې په شرطونو کښې دی، لهذا د دې دواړو به باقاعده حصه نه وی، خو حذوه يعنی د عطيه په طور به ورته څه معمولی څيز ورکولې شی، دې معمولی څيز ته حذوه او رضخ دواړو سره تعبير کولې شی د زنانه او غلام دپاره د رضخ کيدل د ائمه ثلاثه په نزد دی، امام مالک د دې هم قائل دې، اصل مسئله کښې د امام اوزاعی او حسن بن صالح اختلاف دې، د اوزاعی صرف د زنانه په باره کښې او د حسن بن صالح صرف د غلام په باره کښې، دا دواړه د حصې قائل دی، خو د احنافو په نزد د عبد نه مراد عبد غير ماذون دې د چا دپاره چه حصه نشته په خلاف د ماذون عبد. فانه فی حكم الحر فی هذه المسئلة، په ترجمة الباب کښې لفظ د ﴿ يحذيان ﴾ مضارع مجهول صيغه ده، احدی يحذی احداء نه، چه د هغې معنی د ورکړې ده خاص کر مال غنيمت سره.

[٢٧٢٧]( ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، وَعَنِ الْمَسْلُولِ أَلَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ يَأْتِيَ الْحُمُولَةُ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، أَمَّا الْمَسْلُولُ فَكَانَ يُحْذَى، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُقَمِّنَ الْمَاءَ.

د يزيد بن هرمز نه روايت دي چه نجده ابن عباس ته اوليکل اودهغه نه ئې دير معلوماتونه حاصلول غوښتل اودائې هم معلومول چه که غلام په جهاد کښې شريک شي نوهغه ته به

( ): صحيح مسلم/الجهاد ٤٨ (١٨١٢)، سنن الترمذي/السير ٨ (١٥٥٦)، سنن النسائي/الفيء ٤ (٤١٣٨)، مسند احمد (٢٤٨/١، ٢٩٤، ٣٠٨، ٣٢٠، ٣٤٤، ٣٤٩، ٣٥٢)، (تحفة الأشراف: ٦٥٥٧) (صحيح)

حصه ورکولې شی اوکه نه؟ او زنانه به هم دنبی ﷺ سره جهاد ته تلې اياهغوی ته به حصه ورکولې شوه اوکه نه؟ نوابن عباس اووئیل که چرې ماته دا ویره نه و چه دوی به بې وقوفي اوکړي نومابه دوی ته جواب نه وو لیکلې بیا ابن عباس ﷺ دوی ته جواب اولیکلو چه غلام ته په طور دانعام یوشه ورکولې شی اوژنانو خوبه دزخمیانو علاج کرو اوهغوی ته به ئې اوبه ورکولې (نجده دخوارجو دامیر نوم دی).

مضمون الحدیث

نجده حروری رئیس الخوارج د ابن عباس ﷺ نه څو مسائل اوتپوسل چه په هغې کښې یو تپوس د مملوک په باره کښې وو چه د هغه په مال غنیمت کښې حصه شته یا نه، او بل تپوس ئې د زنانو متعلق وو چه ایا هغه به د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د جهاد دپاره وتلې، او ایا د هغوی دپاره به باقاعده حصه وه؟ نو د دې په جواب کښې ورته ابن عباس ﷺ اوفرمائیل: ﴿ لولا ان یاتی احموقة ماکتبت الیه ﴾ که ماته د دې خبرې ویره نه وه چه معلومه نه ده هغه به په حماقت کښې څه اوکړی نو ما به هغه ته جواب نه وو لیکلې، په ظاهره کښې ابن عباس د هغه نجده په فاسد العقیده کیدو باندې د نفرت اظهار کوی، خو چونکه د دینی مسئلې خبره ده په دې وجه ئې مجبورا لیکی، بهرحال هغه په جواب کښې اولیکل چه او مملوک ته د عطیه په طور څه ورکولې شی، او زنانه به هم د مجروحین د خیال ساتلو او خدمت په نیت باندې جهاد ته تللې.

د دې نه روستو روایت کښې د ابن عباس په جواب کښې د زنانو متعلق دا دی ﴿ وقد کان یرضح لهن ﴾ چه او هغوی ته به رضح ورکولې شو، د رضح ذکر په الدر المنضود جلد اول باب الغسل من الحیض کښې ضمنا د حدیث د لاندې راغلې دې، او هلته مونږ دا هم لیکلې وو چه ددې اصل محل کتاب الجهاد دې. فتذکر. والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی مختصرا ومطولا، قاله المنلوی.

[۲۷۲۸] (۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ قَالَ: فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ.

دیزید بن هرمز نه روایت دې چه نجده ابن عباس ته اولیکل اودهغه نه ئې دزنانو په باره کښې معلومات حاصلوو چه آیا زنانه به دنبی ﷺ سره جهاد ته حاضریدلې؟ اوایاددوی دپاره به ئې حصه مقرروله؟ ماداابن عباس ﷺ دطرف نه داجواب اولیکو چه په دور نبوی کښې زنانه به په جهاد کښې شریکیدلې او ددوی دپاره به څه مقرره حصه نه وه بلکه په طور دانعام به ورته یوشه ملاویدل.

---

۱): تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٥٥٧) (صحیح)

[۲۷۲۹]()حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقَالَ: "مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ الْبِهَامَ وَنَسْقِي السَّوِيقَ، فَقَالَ: قُمْنَ. حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ قَالَتْ: تَمْرًا".

حشرج بن زیاد دخپلې نیا (دپلار دطرفه)نه روایت کوی چه دا دنبی ﷺ سره دخیبر جهاد ته تلې وه اودا په شپږوکښې شپږمه ښځه وه ام زیاد وائی کله چه نبی ﷺ خبرشو نومونږ ټې راوغوښتلو مونږ چه لاړو نو نبی ﷺ په غصه کښې وو زمونږ نه ټې تپوس اوکړو چه تاسوه چاسره راوتلي ټې اودچاپه حکم باندې راوتلي یې؟ مونږ اووئیل اې دالله رسوله مونږ چه راوتلو مونږ وړې ریشلي وي او مونږ دهغې په ذریعه دالله په لار کښې امداد کوو او زمونږ سره دزخمیانو دپاره دوائی ده او م ونږ مجاهدینوته غشي ورسوو او ستوان تقسیموو، نبی ﷺ اوفرمائیل لاړې شئ نوکله چه خیبر الله تعالی فتح کړو نو زمونږ دپاره ټې حصه هم مقررکړه دنارینوو دپاره ټې حصې مقررې کړې وي راوي وائی چه ماااووئیل اې نیا هغه څه شي وو (چه په غنیمت کښې درکړلې شو)هغې اووئیل کجوري.

﴿ حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ الخ ﴾ حشرج بن زیاد د خپلې نیا ام زیاد الاشجعیه نه روایت کوی، هغه وائی چه مونږ شپږ زنانه د رسول الله ﷺ سره غزوه خیبر ته لاړو، هغه ته چه کله د دې خبر اوشو نو هغه مونږ پسې یو سړې راولیږلو، چه کله مونږ د هغه خواته لاړو نو مونږ اوکتل چه هغه غصه دې، هغه زمونږ نه تپوس اوکړو چه تاسو د چا سره راوتلی یئ او د چا په اجازت راوتلی یئ؟ هغه وائی چه مونږ عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ مونږ راوتلي یو د دې دپاره چه مالوچ تقسیم کړو الغزل بالفارسیة په معنی د رشتن، غښتل، د دې دپاره چه هغه په جهاد کښې په کار راشی، او مونږ سره دوائی ده د مجروحین دپاره، او د دې دپاره چه مونږ مجاهدینو ته غشی ورکړو، او په هغوی باندې ستوان وغیره اوخکوو، رسول الله ﷺ زمونږ جواب اوریدلو سره اوفرمائیل بنه اودریږئ، تردې چه کله الله پاک په رسول الله ﷺ باندې خیبر فتح کړو ﴿ اسهم لنا كما اسهم للرجال ﴾ نو رسول الله ﷺ په غنیمت کښې زمونږ دپاره هم حصه مقرر کړه خنګه چه ټې د سړو دپاره مقرر کړې وه

هم دا روایت د امام اوزاعی مستدل دې، جمهور فرمائی چه د دې نه مراد رضخ دې، حشرج وائی چه ما د هغې نه تپوس اوکړو چه په حصه کښې درته څه ملاؤ شو نو هغې اووې چه کهجوري. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۸۳۱۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۱/۶، ۴۷۱) (ضعيف)

[۲۷۳۰](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَنِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَ حَرَمُ اللَّحْمِ عَلَى نَفْسِهِ فَسُمِّيَ أَبَا اللَّحْمِ.

دعمیر «دابواللحم ازاد کړې شوی غلام»نه روایت دی فرمائی چه زه دخپلو مالکانوسره دخیبر غزاته لاړم هغې زمابه باره کښې نبی ﷺ ته اووئیل چه دې دځان سره بوځو اوکه نه نبی ﷺ اجازت ورکړو اوماته یسې حکم اوکړو نوماتوره غاړې ته واچوله داسې توره چه په زمکه مې رابښکله نبی ﷺ ته خبر ورکړې شو چه دې خوغلام دې نونبی ﷺ ماته دانعام په طور باندې دکور دسامان نه یوڅه راکړل.

شرح حدیث

عمیر صحابی رضی اللہ عنہ کوم چه ازاد کړې شوی غلام دی، د یو بل صحابی ه د هغه لقب ابی اللحم مشهور دی او په نوم کښې ئې اختلاف دی، عبدالله یا خلف یا الحویرث الغفاری، د ابوداود په بعض نسخو کښې دی : قال ابو عبید : کان حرم اللحم علی نفسه فسمی ابو اللحم) ابو عبید قاسم بن سلام فرمائی چه هغه ته ابو اللحم په دې وجه وئیلې شی چه هغه د اسلام قبلولو نه مخکښې چه کوم څاروی د بتانو په نوم باندې ذبح کولې شو د هغې غوښه په خپل ځان باندې حرام کړې وه، یعنی د هغې نه به ئې پرهیز کولو، هغه وائی چه زه د خپلو مالکانو سره د خیبر په غزوه کښې شریک شوم چه د هغې صورت دا شو چه زما مالکانو زما په باره کښې رسول الله ﷺ سره خبره کړې وه نو هغه زما په باره کښې اجازت ورکړو، هغه فرمائی چه ماته په غاړه کښې یوه توره واچولې شوه (لکه چه د مجاهدینو په غاړه کښې وی) نو ما هغه د ځان سره رابښکله، یعنی هغه ما سره په زمکه لګیدلې تله (د هغه دکم عمرئ اود قد د وړوکوالی دوجې نه) ورانديې فرمائی چه د تقسیم غنیمت په وخت زما باره کښې عرض اوکړې شو چه دا غلام دې، پس رسول الله ﷺ زما دپاره د کور د استعمال د معمولی سامان د ورکولو حکم اوفرمائیلو یعنی کټوئ او لوښی وغیره، الاوانی المنزلیة... د دې نه معلومه شوه چه د مملوک دپاره باقاعده حصه نه وی، خو دلته به یو اشکال وی چه هغه اګر چه عبد وو خو عبد ماذون للقتال وو کوم چه د احنافو په نزد په حکم د ازاد کښې دې، د دې جواب به کیدې شی چه دا وی چه دې صرف عبد نه دې بلکه صغیر هم دې لکه چه د ابوداود په بعض نسخو کښې دی. قال ابوداود : معناه انه لم یسهم له لصغره.... والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة، قاله المنذری.

[۲۷۳۱](۲) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمِيرَ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ.

---

(۱): سنن الترمذي/السير ۹ (۱۵۵۷)، سنن ابن ماجه/الجهاد ۳۷ (۲۸۵۵)، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۹۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۳۳/۵)، سنن الدارمي/السير ۳۵ (۲۵۱۸) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۲۳۲۸) (صحيح)

ترجمه: دجابرنه روایت دي فرمائي چه مابه دبدر په ورځ باندې دمسلمانانودپاره داوبونه لوښي راډکول.

شرح حدیث

سیدنا جابر رضی الله عنه فرمائی چه زه په په جنګ بدر کښې په بوقه کښې اوبه اوړلو سره خپلو اصحابو ته ورکولې په بعض نسخو کښې دا زیادت دي ﴿ معناه لم يسهم له ﴾ د جابر د عدم اسهام وجه هم دا ده چه هغه دي وخت کښې ماشوم وو چه د هغې قرینه خپله په روایت کښې موجود ده چه ما به په بوقه کښې اوبه اچولې، د دې نه معلومه شوه چه هغه به اوبه ډکولې او اوبه رابښکلو والا بل څوک وو، د ماح یمیح میحا معنی هم دا ده چه اوبو ته کوزیدلو سره د هغې نه لوښي ډکول، ظاهره ده چه دا کار ماشوم هم کولې شی، د بوقې د ډکیدو نه پس د هغې رابښکل دا د طاقت ور سړی کار دي

ځان پوهه کړئ چه ډکونکی ته مائح او رابښکونکی ته ماتح وئیلې شی، فقد قال الخطابی الماتح هو الذی ینزل الی اسفل البیر فیملا الدلو ویرفعها الی المائح وهو الذی ینزع الدلو. اهـ

بَابٌ فِي الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

کله چه مشرک د مسلمانانو سره په جهاد کښې شریک وی نو دده دپاره به حصه وی اوکه نه؟

[۲۷۳۲]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: يَحْيَى إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ، ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ: إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ.

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي چه د مشرکانونه یوکس نبی علیه السلام ته راغې اودنبی علیه السلام سره یې جهاد شروع کړو نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل واپس شه مونږ ته دمشرک مدد نه دي پکار

استعانة بالمشرک کښې مذاهب ائمه

دلته دوه مسئلې دی، یو د استعانة بالمشرک کومه چه په حدیث الباب کښې ذکر ده یعنی مسلمان د خپل ځان سره جهاد ته یو مشرک بوتلې شی د دې دپاره چه هلته په کار راشی؟ او بله مسئله دا ده چه هغه ځان سره بوتلې شو نو د هغه دپاره به په مال غنیمت کښې حصه وی یا نه؟ دواړه مسئلې اختلافی دی، اوله مسئله کومه چه په حدیث الباب کښې هم ذکر ده ﴿ انا لا نستعین بمشرک ﴾ په دې کښې د امام احمد رحمه الله نه دوه روایتونه دی د جواز او عدم جواز، او د احنافو په نزد مطلقا جواز دي. او د شوافعو په نزد جواز بشرطین دي یو دا چه هغه د مسلمانانو په باره کښې حسن الرائي وی، دویم حاجت الی

[۱]: صحيح مسلم/الجهاد ٥١ (١٨١٧)، سنن الترمذي/السير ١٠ (١٥٥٨)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٢٧ (٢٨٣٢)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٦٧، ١٤٨)، سنن الدارمي/السير ٥٤ (٢٥٣٨) (صحيح)

الاستعانة (۱) یعنی یو خو دا چه په هغه مشرک کښې تعصب نه وی او هغه شری نه وی، بل دا چه واقعی د استعانت حاجت هم وی، که حاجت نه وی یا هغه متعصب وی نو بیا جائز نه ده، او د امام مالک رحمه الله په نزد د استعانت جواز په دې صورت کښې دی چه کله هغه د بوتلونکو په خادمانو کښې وی، دا مذاهب خو شو په مسئله اولی کښ، او پاتې شوه بله مسئله د حصو نو د داسې سړی دپاره حصې صرف د امام احمد په نزد دی فی الراجح عنده، په دې وجه د هغوی په نزد اسلام شرائط اسهام نه نه دي بلکه صرف دا خلور خیزونه دی بلوغ، عقل، حریة، ذکورة، کما فی الاوجز (ص ۳۹ ج ۴) او عند الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة د هغه دپاره د غنیمت حصه نشته، او په مسئله اولی کښې د احنافو دلیل هغه دي کوم چه هم په دي کتاب کښې په باب تضمین العاریة کښې راروان دي (بذل ص ۳۰۲ ج ٤) چه رسول الله ﷺ په جنګ حنین کښې استعانت فرمائیلې وو په صفوان بن امیه سره د وسلې په استعاره سره د هغه د اسلام د راوړلو نه مخکښې وحدیث الباب اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة بنحوه، قاله المنذری.

باب فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ

په غنیمت کښې د اس دپاره د حصې بیان

سهم خیل باندې خو د ټولو اتفاق دي چه د اس باقاعده حصه په مال غنیمت کښې وی خو د دي مقدار کښې اختلاف دي ائمه خمسه یعنی ائمه ثلاثه او صاحبین په نزد د فرس دپاره دوه حصې دی، لهذا فرس او فارس دواړه یوځائې کیدو سره دري حصې شوې او د امام صاحب په نزد د فرس دپاره یوه حصه ده، لهذا د فارس دپاره به دوه حصې وی یو د هغه او یو د هغه د اس.

[۲۷۳۳] (۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

دابن عمرنه روایت دي فرمائي چه نبی ﷺ سورلې والاته دري حصې ورکړي یوه دده خپله حصه اودوه حصې داس.

﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ﴾ دا حدیث د ائمه ثلاث او د صاحبینو دلیل دي، او د امام صاحب دلیل په راروان باب کښې راځی، چه په هغې باندې مصنف مستقل ترجمه قائم کړي ده او د دې حدیث

---

(۱) فقد ترجم النووي بباب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر الا لحاجة او كونه حسن الرای ي في المسلمين على حديث مسلم عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جِئْتُ لأَتْبَعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ لاَ قَالَ؟ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ؟ الحديث اخرجه مسلم ص ۱۸ ج ۲)

(۲) سنن ابن ماجه للجهاد ۳۶ (۲۸۵٤)، (تحفة الأشراف: ۸۱۱۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري للجهاد ۵۱ (۲۸۶۳)، المغازي ۳۸ (٤۲۲۸)، صحيح مسلم للجهاد ۱۷ (۱۷۶۲)، سنن الترمذي للسير ٦ (۱۵۵٤)، مسند احمد (۲/۲، ۶۲، ۷۲، ۸۰، ۱٤۳، ۱۵۲)، سنن الدارمي للسير ۳۳ (۲۵۱۵) (صحيح)

جواب دا کیدې شی چه دا حدیث مجمل دي، د دې نه دا نه معلومیږي چه دا کلنئ واقعه کیدې شی چه د خیبر نه مخکښې واقعه وی، لهذا منسوخ ده، او د امام صاحب دلیل یعنی د مجمع بن جاریه انصاری حدیث هغه د خیبر د غنیمتونو دي،
هم دغه شان په دې کښې احتمال دي چه په دې دریو کښې یو حصه په طور د تنفیل وی او کانت القسمة اذ ذاک مفوضة الی رای الامام، والله تعالی اعلم، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة، قاله المنذری.

[۲۷۳٤](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ.

د ابوعمره پلار عبدالرحمن بن ابی عمره انصاری ﷺ وائی چه مونږ څلورسړی رسول الله ﷺ ته راغلو او مونږ سره یو اس وو، نو هغوی ﷺ مونږ ته هر سړی ته یوه حصه ورکړه، او اس ته ئې دوه حصې ورکړې.

[۲۷۳۵](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ زَادَ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

دې سند سره هم ابو عمره نه ددې حدیث پشان رانقل دي خوبه دې کښې دادی چه مونږ درې سړی وو اوبه دې کښې دا اضافه ده چه سور (اس والاته) درې حصې ملاؤ شوې

باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

باب دکومو (علماؤ) په نزد چه اس ته یوه حصه ورکول پکار دی دهغوی دلائل

[۲۷۳٦](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ، يَذْكُرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ: شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهْزُونَ الْأَبَاعِرَ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ مَا لِلنَّاسِ قَالُوا: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيمِ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ فَقُسِّمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ فَهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَأَرَى الْوَهْمَ فِي حَدِيثِ مُجَمِّعٍ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ، وَكَانُوا مِائَتَيْ فَارِسٍ.

د مجمع بن جاریة الانصاری ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ د صلح حدیبیه په ورځ د نبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشوی وو کله چه واپس کیدو نوخپل خپل اونبان مو زر زر اوزغلول، په دې وخت کښې خلقو د یو بل نه تپوسونه شروع کړل چه د مندې وهلو څه سبب

(*): تفرد به أبوداود، مسند احمد (۱۳۸/٤)، (تحفة الأشراف: ۱۲۰۷۲) (صحيح)
(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۲۰۷۲) (صحيح)
(*): تفرد به أبوداود، مسند احمد (٤۲۰/۳)، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۱٤)، ويأتي هذا الحديث في الخراج (۳۰۱۵) (ضعيف)

دي، بيا معلومه شوه چه په نبي ﷺ وحي نازله شوي ده، او مونږ دخلقو سره په منډه ووتلو او نبي ﷺ مو په خپله اوښه باندي سور اوليدلو د کراع الغيم چه د مکي اومدينې په مينځ کښې يوځائي دي، سره کله چه ورته خلق راجمع شو نو دا آيت ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ئې ورته اولوستلو ،بوکس اووئيل اې دالله رسوله! آيا دا فتح ده؟ نبي ﷺ اوفرمائيل هو، زما دي قسم وي په هغه ذات دچا په لاس کښې چه د محمد ﷺ روح دي چه دا فتح ده او دغه فتح يا خو صلح حديبيه وه دکومې په انجام کښې چه مسلمانانو ته ډيره فائده حاصله شوه ياددي فتح نه مراد فتح مکه ده يافتح خيبر مراد دي کومه چه په دي پسې متصل واقع شوي وه بياچه کله دخيبر په جنګ کښې مسلمانانو کوم مال حاصل کړونوهغه دصلح حديبيه په خلقو باندې وويشل شو، نبي ﷺ دامال اتلس حصې کړو اولښکريان ټول پنځلس سوه کسان وو پدوي دري سوه دسورلووالا وو اودولس سوه پيدل تلو والا رو، نبي ﷺ دسورلو والاته دوه دوه حصې ورکړې او پيدل کسانوته ئې يوه يوه حصه ورکړه ابوداؤد وائي حديث د ابومعاويه اصح دي اوعمل هم په دغې دي او دمجمع په حديث کښې وهم دې هغه وائي چه دري سوه اسونو والا وو، حالانکه هغوی دوه سوه اسونو والا ؤو

مضمون حديث

د حديث مضمون دا دي چه مجمع بن جاريه ﷺ فرمائي چه کله مونږ د حديبيه نه واپس کيدو نو بعض خلقو اوښان زغلول، چه کله د هغې وجه اوتپوسلې شوه نو خلقو جواب ورکړو چه رسول الله ﷺ باندې وحي نازله شوي ده، هغه وائي چه مونږ خپلې سورلئ اوزغلولې، چه کله مونږ هغوی ته نزدې شو نو وې کتل چه ته په خپله سورلئ باندې هغه لره اودرولې ولاړ دي کراع الغميم ته نزدې، د خلقو د جمع کيدو نه پس هغه دا آيت کريمه تلاوت اوفرمائيلو ﴿ انا فتحنا لک فتحا مبينا ﴾ نو په دې باندې يو سړی د هغه نه تپوس اوکړو چه يا رسول الله! دا څه چه پيښ شوي دی دا فتح ده؟ هغه قسم خوړلو سره اوفرمائيل چه او فتح ده، يعنی د انجام او نتيجې په اعتبار سره هغه په دې وجه چه په حديبيه کښې د لسو کالو پوري په عدم قتال باندې د ډيرو شرطونو سره معاهده شوې وه خو کفارو د څه مودې تيريدو نه پس لوظ مات کړو چه د هغې په وجه باندې ډير زر فتح مکه ته خبره اورسيده، د دې رجل نه مراد سيدنا عمر ﷺ دي، کوم چه په حديبيه کښې کيدونکي صلح باندې راضی نه وو بلکه اصل رائې ئې د هغوی د مقابلې وه، رسول الله ﷺ د هغه جذبات خاموش کړل، چه په هغې باندې هغه خاموشه شو، خو د دې باوجود هغه ډير متاثر او خفه وو، هم په دې وجه کله چه رسول الله ﷺ هغه ته دا آيت کريمه واورولو ﴿ انا فتحنا لک فتحا مبينا ﴾ نو هغه د رسول الله ﷺ نه په طور د تعجب تپوس اوکړو چه ايا هم دا فتح ده؟

د مجمع بن جاريه حديث د احنافو دليل دي

وراندې په روايت کښې د ترجمة الباب والا مسئله ذکر شوې ده، هغه دا چه چونکه د صلح حديبيه نه فورا پس د فتح خيبر قصه پيښه شوې وه نو راوی د خيبر د غنيمتونو تقسيم لره په دې روايت کښې بيانوی، هغه دا چه رسول الله ﷺ د خيبر غنيمتونو لره په اهل

حدیبیه باندې په اتلسو حصو کښې تقسیم کړې وو یا ئې اهل حدیبیه په دې وجه اووې چه په فتح خیبر کښې شرکت کونکی صحابه کرام هم هغه وو کوم چه د دې نه مخکښې په صلح حدیبیه کښې شریک وو، په اتلسو حصو کښې د تقسیم کولو تفصیل راوی داسې بیانوی چه د لښکر تعداد پنځلس سوه وو چه په هغې کښې درې سوه فارس اودولس سوه راجل وو اوپه هغه اتلسوسهام کښې هر یوسهم په سلوحصوباندې مشتمل وو په دې صورت کښې د راجل په حصه کښې یو سهم او د فارس په حصه کښې دوه حصې راځی او که د فارس درې حصې وې کما قال الجمهور نو بیا به دا غنیمت د د اتلسو حصو په خاې پویشت حصو باندې تقسیم کیدلې. (تاسو پرې حساب اولګوئ او اوګورئ)

د خیبر د غنیمتونو په باره کښې دوه مختلف روایتونه

وراندې به په بعض روایتونو کښې داسې هم راشی چه رسول الله ﷺ د خیبر غنیمتونه شپږ دیرش حصې کړل خو په دې کښې هیڅ د تعارض والا خبره نشته، ځکه چه چرته اتلس حصې راغلې دی هلته د راوی مراد دا دې چه د خیبر نیم غنیمتونه رسول الله ﷺ په اتلسو حصو باندې تقسیم کړل، او د اتلسو دوچند شپږ دیرش وی، لهذا حساب برابر شو، په اصل کښې هغه د خیبر د غنیمتونو نه نصف د غانمین ترمینځه تقسیم کړې وو او نیم ئې د خپل ضرورت دپاره او نوائب المسلمین دپاره پریخودلې وو.

چرته چه دا راځی چه رسول الله ﷺ په شپږ دیرشو حصو باندې تقسیم کړل چه د دې نه مراد په خلقو باندې تقسیم کول مراد نه دی بلکه د حساب په اعتبار سره دی او بیا په دې شپږ دیرشو کښې نصف یعنی اتلس په خلقو باندې تقسیم کړې شو لکه چه دلته په روایت کښې دی.

د جمهورو د طرف نه د دلیل حنفیه جواب

جمهور د دې جواب دا ورکوی چه دا خبره چه اصحاب حدیبیه پنځلس سوه وو او په هغوی کښې درې سوه شهسواران وو، دا د تحقیق خلاف ده بلکه صحیح دا ده چه اصحاب حدیبیه کل څوارلس سوه وو چه په هغوی کښې دولس سوه راجل او دوه سوه شهسواران وو او دوه سوه فارس قائم مقام د شپږ سوه راجل، دولس او شپږ اتلس وی، پس د ابوداود په بعض نسخو کښې دی چه حدیث د ابو معاویه اصح دي د مجمع د حدیث نه، د مجمع حدیث وهم دي، فارس درې سوه نه وو بلکه دوه سوه وو، د حدیث ابی معاویه نه مراد د تیر باب حدیث اول دي کوم چه د جمهورو موافق او د هغوی دلیل دي، زه وایم چه د اصحاب حدیبیه په تعداد کښې د روایاتو اختلاف دي، په بعض روایاتو کښې پنځلس سوه راغلي دي، په بعض کښې څوارلس سوه او په بعض کښې دیارلس سوه، وکل هذه الروایات فی صحیح البخاری، احنافو د مجمع بن جاریه د دې حدیث په وجه باندې په دې درې واړو روایاتو کښې د پنځلس سوه روایت ته ترجیح ورکړې ده، او وجه د ترجیح ئې د مجمع بن جاریه هم هغه روایت منلې دي، جمهور فرمائی چه د مجمع بن جاریه روایت ضعیف دي، کما تقدم فی کلام المصنف، هم دغه شان بعض نورو محدثینو هم د مجمع په حدیث باندې

کلام کړي دي، پس ابن القطان فرمائی چه په دي حديث کښې يعقوب بن مجمع راوی مجهول دي، د هغه نه سوا د هغه د څوئی نه روايت کول معلوم نه دی (گويا هغه د من لم يرو عنه الا واحد د قبيل نه دي او مجهول العين دي خو هغه د هغه د څوئی په باره کښې اعتراف کړي دي چه هغه ثقه دي.

د جمهور د نقد جواب

په دي باندي حضرت په بذل کښې ليکی چه د ابن القطان دا خبره صحيح نه ده چه د يعقوب نه د هغه د څوئی نه علاوه بل څوک روايت نه کوی پس حافظ ليکی : روی عنه ابنه مجمع وابن اخيه ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع، وعبدالعزيز عبيد بن صهيب، وذكره ابن حبان فی الثقات، فارتفع الجهالة وثبت التوثيق. د دي نه پس حضرت په بذل کښې د دي سند په بل راوی يعقوب څوئی مجمع بن يعقوب باره کښې د امام شافعی کلام نقل فرمائيلي دي پس په خلاصه کښې دی (قال الشافعی شيخ لا يعرف) په دي باندي حضرت فرمائی : قال الحافظ روی عنه يونس بن محمد المؤدب، ويحيى بن حسان، واسماعيل بن ابی اويس والقعنبی وقتيبة ومحمد بن عيسى ابن الطباع وغيرهم" د دي نه پس حضرت فرمائی چه د چا نه روايت کونکی دومره وی هغه مجهول څنګه شو، بيا دا چه ابن معين او نسائی نه د هغه په باره کښې نقل دی چه (ليس به باس)، هم دغه شان ابوحاتم هم وئيلی دی (لا باس به)، ابن سعد فرمائی (كان ثقة)، او د دي نه مخکښې د ابن القطان په کلام کښې تير شوي دی چه هغه د هغه د پلار يعقوب په باره کښې خو اوفرمائيل چه (لا يعرف) او خپله د مجمع په باره کښې فرمائی چه (ثقة)، هم دغه شان ابن الترکمانی په الجوهر النقی کښې فرمائی چه د امام شافعی نه منقول دی چه د مجمع په باره کښې هغه فرمائی (شيخ لا يعرف)، بيا هغه فرمائی : هذا الحديث اخرجه الحاكم فی المستدرک وقال حديث كبير صحيح الاسناد، ومجمع بن يعقوب معروف، روی له ابوداود والنسائی. اه مختصرا هم دغه شان علامه ذهبی د مستدرک په تلخيص کښې د دي حديث د تخريج نه پس فرمائی : حديث صحيح. اه

بَابٌ فِي النَّفْلِ

باب: د زياتی (غنيمت، انعام) ورکولو په بيان کښې

په غنيمت کښې چه د امام دپاره کوم انعام مقرر کړي شی نفل وئيلي شی.

د ترجمة الباب شرح :

نفل خو په اصل کښې وئيلي شی حصه زائده او انعام ته او هم د دي نه تنفيل لفظ هم دي، خو دلته د نفل نه مراد غنيمت دي لکه چه د احاديث الباب نه معلوميږی، مصنف په دي باب کښې د غنائم بدر روايات ذکر کړي دی چه د هغې پوره پوره اختيار رسول الله ﷺ ته وو لکه چه مخکښې تير شو، او د غنائم بدر په باره کښې آيت کريمه نازل شو (يسئلونک عن الانفال) چه کله په دي آيت کريمه کښې د غنائم بدر نه په نفل سره تعبير اوکړي شو نو هم د دي په اتباع کښې مصنف د غنيمت نه په نفل سره تعبير اوکړو.

[۲۷۳۷] (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا، فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى، فَأَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ سورة الأنفال آية ۵ يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ.

دابن عباس هنه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ دغزوه بدر په وخ فرمانيلی ووچه چا دا دا کارونه وکړل نو دهغه دپاره دا دا انعام دي ددې په اوريدوسره ځوانان مخکښې لاړل او بوډاګان دجنډوسره پاتې شول اوددغه خاي نه ونه خوزيدل هرکله چه الله تعالی مسلمانانوته فتح نصيب کړه نوبوډاګانو ووئيل مونږ خو ستاسو دپاره مددګاران اودپناه خاي وو، که چرې تاسو شکست خوړلی وي نومونږته به راجوښت شوي وي داسې نشي کيدي چه دغنيمت مال تاسو واخلئ او مونږ همداسې پاتې شو نوځوانانوونه منله اووئيل چه نبي ﷺ دا مونږ ته راکړي دي نوپه دې وخت کښې الله تعالی دامذکوره آيت نازل کړو، يعنی تپوس کوي دوی ستانه اې محمد دانفال په باره کښې ته ورته اووايه چه انفال دالله تعالی اودهغه درسول په اختيارکښې دي تر ..لکارهون،، پورې.

د حديث مضمون او د هغې شرح

يعنی رسول الله ﷺ په جنګ بدر کښې اعلان اوفرمائيلو چه څوک کوم کافر لره قتل کوی د هغه ټول سامان به قاتل ته ملاويږی (دا اعلان په بعض مغازی کښې شوي دي چرته چه مصلحت ګڼرلي شوي وو، په دي سره مقصود تشجيع وی او ترغيب، د دې دپاره چه هر سړي ښه په همت سره جنګ اوکړی) راوی وائی چه د رسول الله ﷺ د طرف نه د دې اعلان کيدو نه پس ځوانان طبقه خو وړاندې شو د قتال دپاره او بوډاګان او ضعيف قسم خلق د جهنډو په خوا کښې پاتې شو د هغوی د سنبهالولو دپاره، هغوی د هغې د خوا نه لرې نه شو، پس چه کله الله پاک مسلمانانو ته فتح ورکړه نو هغه بوډاګانو دا خبره اوکړه ځوانانو ته چه مونږ ستاسو اسره او مدد کونکی وو (يعنی ستاسو شاته ولاړ وو) که تاسو ته شکست شوي وي نوتاسو به واپس زمونږ خواته راتلئ، لهذا ټول غنيمت خپله مه اخلئ، ځوانانو چه دا خبره واوريده نو د ورکولو نه ئې انکار اوکړو او وي وئيل چه دا خو د رسول الله ﷺ د طرف نه زمونږ دپاره دی، نو د دې اختلاف په موقع باندې دا آيت کريمه نازل شو (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) الی قوله (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ) د (كما اخرجک) تفسير خپله دلته په روايت کښې موجود دي چه د هغې تشريح دا ده چه بعض صحابه کرام په شروع کښې د بدر طرف ته د جنګ دپاره ټلو ته تيار نه وو او دا ئې نه خوښوله، د جنګ د تيارئ نه کولو د وجې نه، بلکه دا ئې غوښتل چه د قريشو په قافلې پسې لاړ شی کومه چه د شام نه راروانه وه، کومې چه د ساحل لاره اختياره کړه او بل طرف

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۶۰۸۱) (صحيح)

ته روانه شوه، خو روستو چه کله جنګ اوشو او مسلمانانو ته شانداره فتح اوشوه نو بیا هغوی ته احساس اوشو چه نه په جنګ کښې زمونږ خیر او خوبی وه کوم چه په شروع کښې هغوی ناخوښه ګنړلو، نو په دې آیت کریمه ﴿ کما اخرجك ربك ﴾ کښې هم د دې بدر د واقعې سره د مال غنیمت تقسیم او عدم تقسیم لره تشبیه ورکولې شی چه اوګورئ چه څنګه رسول الله ﷺ د غنیمت په باره کښې فیصله کوی هم هغه ډاسو اختیار کړئ او په خپل حق کښې ئې غوره اوګنړئ او په خپله رائې باندې اصرار مه کوئ، د انجام په اعتبار هم په دې کښې خیر دې لکه چه په بدر کښې چه کوم خیز ډاسو ناخوښه ګنړلو او روستو ثابته شوه چه هغه خیز ناخوښه کیدل نه وو پکار بلکه هم په هغې کښې خیر وو. والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

[۲۷۳۸] (۱) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا"، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ.

د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دغزوه بدر په ورځ فرمائیلی ووچه چا کوم کافر مړ کړو نودهغه دپاره دا دا انعام دي اوچاچه قیدي راوستو نودهغه دپاره دا دا انعام دي اوباقی حدیث ئې دتیرشوی روایت په شان بیان کړو. اودخالدحدیث زیات کامل دي.

د دې نه په روستو روایت کښې دی ﴿ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالسَّوَاءِ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د بدر غنیمتونه د یولو مجاهدینو ترمینځه برابر تقسیم اوفرمائیل، یعنی د سلب نه علاوه، د سلب په باره کښې خو اعلان شوی وو چه هغه به صرف د قاتل دپاره وی، د هغه نه علاوه چه کوم باقی غنیمت وو هغه بیشکه برابر تقسیم کړی شو.

[۲۷۳۹] (۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّوَاءِ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ.

داود په خپل سندسره دا روایت بیان کړي فرمائی چه نبی ﷺ یوبرابر تقسیم وکړو. اودخالد حدیث زیات کامل دي.

[۲۷٤۰] (۳) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ فَهَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ، قَالَ: "إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ، فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلَائِي فَبَيْنَا أَنَا أُرَاوِدُ جَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ: أَجِبْ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلَامِي فَجِئْتُ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي هَذَا السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلَا لَكَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ لِي فَهُوَ لَكَ، ثُمَّ قَرَأَ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٠٨١) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (۲۷۳۷)، (تحفة الأشراف: ٦٠٨١، ١٥٦٥٨) (صحيح)

(۳): صحيح مسلم/الجهاد ١٢ (١٧٤٨)، سنن الترمذي/تفسير الأنفال ٩ (٣٠٧٩)، (تحفة الأشراف: ٣٩٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٧٨، ١٨١، ١٨٥) (حسن صحيح)

لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ سورة الأنفال آية إلى آخر الآية، قَالَ أَبُودَاوُد: قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُونَكَ النَّفَلَ.

مصعب بن سعد دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه دبدر په ورځ دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او یوه توره مې هم راوړه، ماوویل اې دالله رسوله الله تعالی نن ورځ زماسینې ته ددښمن نه شفا ورکړه داتوره ماته راکړه، نبی ﷺ اوفرمائیل داتوره نه زما حق دي اونه ستا، ما چه دا واوریدل نو روان شوم او په روانه مې داوښیل چه دابه نن هغه چاته ورکولې شی څوک چه به زماپه شان تجربه کارنه وي ماچه وکتل نواچانك دنبی ﷺ دطرف نه په ما پسې یوکس راغې چه زه ئې غوښتلم راته ئې وښیل چه راشه ما داګمان وکړو کیدشي چه زمابه باره کښې به څه وحي نازل شوي وي، هرکله چه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نو وئې فرمائیل تا زمانه توره غوښتلې وه داتوره الله تعالی اوس ماته راکړه اوزه ئې تاته درکوم او بیائې دا ایت اولوستو: «یسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» تراخره پورې، ابوداود وائی چه قراءت دراښ مسعودنه کښې «یسألونك عن النفل»،، راغلی دی.

مضمون حدیث

﴿ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ ﴾ سیدنا سعد بن ابی وقاص ﷺ فرمائی چه په جنګ بدر کښې زه رسول الله ﷺ ته د یوې توري سره حاضر شوم او عرض مې اوکړو چه یا رسول الله ﷺ یقینا الله پاک نن زما سینه یخه کړه په دشمن باندې یعنی هغوی سره په قتال کولو باندې لهذا دا توره ماته راکړئ د دې دپاره چه بیا ئې په جهاد کښې استعمال کړم هغه اوفرمائیل: دا توره نه زما ده او نه ستا ده (اصل کښې دي وخته پورې د مال غنیمت په باره کښې هیڅ قسم حکم نه وو نازل شوي او د بدر غنیمت د ټولو نه اول غنیمت دي، د غنیمت د تقسیم د آیت نزول د دې نه روستو شوي وو) نو هغه وائی چه زه د رسول الله ﷺ په جواب اوریدلو سره خالی لاس روان شوم او دا سوچ مې کولو چه ﴿ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلَائِي ﴾ چه کیدي شی دا توره به یو داسې سړی ته ورکړي شی چاته چه زما په شان مشقت او محنت نه وی برداشت کړي، زه لا روان اوم په دې سوچ کښې چه هم په دې وخت د رسول الله ﷺ قاصد ماته راورسیدو چه د رسول الله ﷺ خواته لاړ شه، هغه غوښتلې ئې، نو ما سوچ اوکړو چه زما د دې وسوسې او خیال د وجې نه چه (نا مناسبه وه) زما په باره کښې به څه نازل شوي وی، خیر زه حاضر شوم، په حاضریدو باندې رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل چه دا توره تا زما نه غوښتلې وه، هغه وخت خو نه ستا دپاره وه او نه زما دپاره، خو اوس الله پاک زما دپاره کړه لهذا دا ته یوسه، او رسول الله ﷺ دا آیت کریمه تلاوت کړو ﴿یسئلونک عن الانفال ﴾ الایة... امام ابوداود فرمائی چه د ابن مسعود ﷺ قراءت ﴿یسئلونک عن النفل ﴾ دی. والحدیث اخرجه مسلم مطولا بنحوه، واخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي نَفْلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ

په لښکر کښې بعضوته دانعام په طور څه اضافی مال ورکولو بیان

دا خبره یو خل مخکښې هم راغلې ده زمونږ په کلام کښې چه ډیر کرته داسې کیږی چه کوم

یو لوئي لښکر یوځائي ته د جهاد دپاره ځی نو په لاره کښي د هغوی نه یو مختصر جماعت د یو کلی د فتح کولو دپاره لیږلي شی، هغه جماعت د هغه کلی او علاقي د فتح کولو نه پس بیا په لښکر کښي شریک شی، نو هغه وخت قانون دا وو چه کوم غنیمت به دي سریه حاصلولو په هغه غنیمت کښي به څه حصه ثلث یا ربع اصحاب سریه ته ورکولي شو، او باقی غنیمت به د هغه لښکر طرف ته منتقل کیدلو، او بیا به په ټول لښکر باندي تقسیم کیدلو.

نو دلته دوه خیزونه شو، اول دا چه اصحاب سریه ته د نفل په طور سره ورکړې شی، او بله خبره دا چه باقی غنیمت په عسکر باندي واپس کړې شی، په دي ترجمه کښي مصنف امر اول ذکر کړې دي، او د امر ثانی ذکر د څو ابوابو نه روستو مستقل په ترجمه کښي راروان دي "باب فی السریة ترد علی اهل العسکر" اوګورئ دا هغه جزء ثانی دي، کتاب باندي داسي پوهیدلي شی او هغه داسي حل کولي شی، بغیر د محنت او مشقت نه د یو کتاب حل کول هم اسان نه دی، اوس حدیث الباب ته ګورئ.

[۲۷٤۱]()حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْشَرٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَالْبَعَثْتُ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلَ أَهْلُ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام مونږه په یو لښکر کښي دنجد طرف ته او لیږلو اودخپل لښکرنه ئي څه حصه ددشمن دمقابل دپاره اولیږله اوبیا ئي دلښکر کسانوته دولس دولس اوښان ورکړل اودسري والا(ورپوکي لښکر ته ئي یویواوښ اضافي ورکړو نودهغوی په حصه کښي دیارلس اوښان شول.

شرح حدیث

عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله علیه السلام مونږ په یو لوئي لښکر د نجد طرف ته، او د هغه لوئي لښکر نه ئي مختصر جماعت ویستلو سره بل طرف ته اولیږلو، په لښکر والو کښي د هر یو په حصه کښي دولس اوښان راغلل، او اهل سریه ته یو یو اوښ د نفل په طور ورکړې شو، په دي وجه په اهل سریه کښي دهر یو په حصه کښي دیارلس اوښان راغلل

تنبیه : دا حدیث په صحیح مسلم کښي هم دي د دي په شرح کښي امام نووي رحمه الله فرمائی چه بعض شارحینو دا خیال کړې دي چه د ټولو غانمینو په حصه کښي مجموعی طور دولس اوښان راغلل او دا غلطه ده ځکه چه د ابوداود په بعض روایاتو کښي تصریح ده د دي خبرې چه د جیش دهر هر سړی په حصه کښي دولس دولس اوشان راغلل او اهل سریه ته د دولسو نه علاوه مزید یو یو اوښ په طور د نفل هم ورکړې شو. اهـ كذا فی البذل، حدیث د ترجمة الباب مطابق دي كما هو ظاهر، خو دلته بعض خیزونه بیانول پکار دی.

---

[۱] تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۷۶۷۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/فرض الخمس ۱۵ (۳۱۳٤)، والمغازي ۵۷ (٤۳۳۸)، صحيح مسلم/الجهاد ۱۲ (۱۷٤۸)، موطأ امام مالك/الجهاد ٦ (۱۵)، سنن الدارمي/السير ٤۱ (۲۵۲٤). (صحيح)

د سریه ابو قتاده رضی الله عنه ذکر

اول دا چه د دې سریه نوم سریه ابو قتاده رضی الله عنه دې، او دا پنځلس یا شپارس کسان وو، او دا واقعه د شعبان ۸ هجری د فتح مکه نه مخکښې ده، د سیرت په کتابونو کښې لیکلې شوې دی چه دا سریه قبیله غطفان سره د مقابلې دپاره لیږلې شوې وه، دا خلق په خضره کښې اباد وو، خضره علاقه نجد کښې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو قتاده رضی الله عنه د شپارسو ملګرو سره اولیږلو، په مقابله کښې هغوی ته فتح اوشوه، غنیمت کښې ورته دوه سوه اونبان او دوه زره بیزې حاصلې شوې.

یو قوی اشکال او د هغې جواب

دویم دا چه په دې هم ځان پوهه کړئ چه د سیرت په کتابونو کښې دا هم لیکلې شوې دی چه دا لوئې لښکر په ځلور زره کسانو باندې مشتمل وو، په دې باندې دا اشکال کړې شوې دې چه هر کله په حاصلید ونکی غنیمت کښې اونبان صرف دوه سوه وو نو د پوره لښکر په حصه کښې چه ځلور زره کسان وو، دولس دولس اونبان ځنګه راغلل، اشکال ظاهر دې، بیا د دې اشکال دوه جوابونه ورکړې شوې دی، یو دا چه دا مقدار د غنیمت خو هغه دې کوم چه اصحاب سریه ته حاصل شوې وو د هغوی په فتح کښې او لوئې لښکر ته که کوم غنیمت حاصل شوې وی هغه د دې نه علاوه دې لهذا دواړه غنیمتونه یوځائې کولو سره د هر یو په حصه کښې دولس دولس اونبان راغلل، او بل جواب د دې اشکال دا دې چه کوم مصنف هم وراندې ثابت کړې دی چه په دې حدیث کښې د جیش ذکر وهم دې، لهذا د اشکال بنیاد ختم شو، اوس وراندې په کتاب کښې خپله راځی چه دا وهم کوم راوی ته پیدا شوې دی او څوک د دې نه محفوظ پاتې شوې دی.

[۲۷۴۲] (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ: وَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَا تَعْدِلُ مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِكٍ هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ.

ابن مبارک وئیلی دی کوم روایت چه شعیب بیان کړې دې اوکوم چه ابن ابی فروه بیان کړې دې دواړه د مالک بن انس دروایت درجې ته نه شی رسیدلې. دغسې یا ددې په شان خبره هغوی اوکړه، ددې نه هغوی امام مالک بن انس مراد اخستلو.

شرح الحدیث:

ښه په غور سره واورئ! د اولنی حدیث په سند کښې راغلې وو ﴿ حدثنا بن مسلم ﴾ د هغه نوم ولید دې او د هغې نه روستو دوه تحویلونه وو او بیا دا وو ﴿ کلهم عن شعیب بن ابی حمزة ﴾ د ﴿ کلهم ﴾ مصداق ولید بن مسلم، مبشر او حکم بن نافع دی، دا دري واړه روایت کوی د شعیب بن ابی حمزة نه او شعیب د نافع نه.

اوس په دې دویم سند کښې ولید بن مسلم وائی چه کوم حدیث به ما د شعیب نه روایت کولو هغه ما ابن المبارک ته هم بیان کړو، او هغه ته ما دا اووې چه ځنګه دا حدیث

---

[1] انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۷۶۷۹) (صحیح)

ماته شعیب بیان کړو د نافع نه، هم دغه شان دا حدیث ماته ابن ابی فروه هم بیان کړو. ﴿عن نافع﴾ او د "هم دغه شان" مطلب دې د "ذکر جیش" سره، یعنی ځنګه چه د شعیب بن ابی حمزه په روایت کښې ذکر جیش دی هم دغه شان د ابن ابی فروه په روایت کښې هم ذکر جیش دي نو په دې باندې ابن المبارک اوفرمائیل چه د کومو دوه استاذانو ته نوم اخلي یعنی شعیب او ابن ابی فروه چه د هغوی په روایت کښې ذکر جیش دي هغه برابر نه شی کیدې د مالک بن انس، یعنی مالک بن انس د دې دواړو نه ډیر اوچت دي او د هغوی دواړو په روایت کښې د جیش ذکر نشته، لهذا د ابن مبارک د کلام خلاصه دا شوه چه په دې حدیث کښې ذکر "جیش" وهم دي.

اوس چه د دې نه پس مصنف د دې روایت ځومره هم طرق ذکر کړي دی چه په هغې کښې یو طریق د مالک هم دي په دي ټولو کښې ذکر "جیش" نشته، پس د محمد بن اسحاق عن نافع په روایت کښې ذکر جیش نشته او د هغې نه روسته روایت راوړان دي د امام مالک او بیا د حاء تحویل نه پس د لیث چه په هغې کښې هم ذکر جیش نشتهو او بیا د هغې نه روسته روایت راوړان دي د عبیدالله عن نافع په هغې کښې هم ذکر جیش نشته، لهذا تحقیقی جواب د دې اشکال کوم چه په شروع کښې ذکر کړې شوې دي هم دا دي چه په دې روایت کښې ذکر جیش نشته.

[۲۷۴۳](*) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا فَنَفَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا، فَأَصَابَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي أَعْطَانَا صَابِنًا وَلَا عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ.

دابن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دلښکر یوه دسته دنجد طرف ته اولیږله اوزه هم په دغه دسته کښې شامل ووم مونږ په مال غنیمت کښې ډیر مال حاصل کړو او زمونږ د دستي مشر په مونږ کښې هریوکس ته یو یو زیاتی اوښی په انعام کښې راکړو ددې نه پس چه کله مونږ نبی علیه السلام ته راغلو نوهغه مال غنیمت په مونږ تقسیم کړو په مونږ کښې هریوکس ته دولس دولس اوښان اورسیدل د خمس نه علاوه او زمونږ مشر چه مونږ ته یو یو اوښ راکړې وو نبی علیه السلام هغه په حساب کښې شامل نکړو اونه ئې زمونږ د مشر داعمل بد اوګنړلو نو په دې شان سره په مونږ کښې دهریوکس په شمول دانعام دیارلس دیارلس اوښان اورسیدل...

[۲۷۴۴](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الْمَعْنَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٤١٥) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/ الخمس ١٥ (٣١٣٤)، صحيح مسلم/ الجهاد ١٢ (١٧٤٩)، (تحفة الأشراف: ٨٢٩٣، ٨٣٥٧)، ولله أخرجه: مسند احمد (٦٢/٢، ١١٢، ١٥٦)، موطا امام مالك/ الجهاد ٦ (١٥)، دي الدمير ٤ (٢٥٢٤) (صحيح)

سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا، زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ: فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دفوج يوه دسته دنجد طرف ته اولیږله اوپه هغوی کښې زه هم وم اوډیر اوښان مو په غنیمت کښې حاصل کړل او په مجاهدینوکښې دهریوکس په حصه کښې دولس دولس اوښان اورسیدل او یو یو اوښ ئې ورته په انعام کښې ورکړو دابن مهب په روایت کښې دا اضافه ده چه داتقسیم نبي عليه السلام بدل نکړو.

[۲۷۴۵] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام مونږ دفوج په یوه دسته کښې دجهاد دپاره اولیږلو او په مجاهدینوکښې دهریوکس په حصه کښې دولس دولس اوښان راغلل اونبي عليه السلام مونږ ته یو یو اوښ په انعام کښې راکړو، ابوداود وائی داحدیث برد بن سنان دنافع نه دعبیدالله په شان نقل کړې دي او ایوب هم دنافع نه همداسي نقل کړې دي لیکن په روایت کښې داسي دي چه مونږ ته یووبن مزید ملاو شو او په دي روایت کښې دنبي عليه السلام ذکرنشته.

[۲۷۴۶] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. ح وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّفْلَ سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نجی عليه السلام به دفوج دستوته زیاته حصه ورکوله اودابه صرف هغوی ته ورکولي شوه نه چه ټول لښکر ته خوالبته پنځمه حصه به تري ویستل شوه

[۲۷۴۷] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثِ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ"، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا، وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلَيْنِ أَوْ جَمَلَيْنِ، وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا.

دعبدالله بن عمر نه روایت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دغزوه بدر په وخ باندي ددرې سوه پنځلس کسانوسره راوونو اودادعائي اوغوښتله "اللَّهُمَّ إنهم حفاة فاحملهم اللَّهُمَّ إنهم عراة فاكسهم اللَّهُمَّ إنهم جياع فأشبعهم" اي الله دا خلق پیاده دي دوی ته سورلی ورکړی داخلق

(*): صحيح البخاري الفرض الخمس ۱۵ (۳۱۳۵)، صحيح مسلم الجهاد ۱۲ (۱۷۵۰)، (تحفة الأشراف: ۶۸۸۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۴۰/۲) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸۸۵۹) (حسن)

برینډ دي دوی ته لباس ورکړی اي الله داخلق وړي دي دوی مارہ کړي، بیاالله تعالی مسلمانانوته دغزوه بدریه وو باندې کامیابي نصیب کړه اودري واپس راغلل اوپه دوی کښې هیڅ څوک داسې نه وو چه یو یا دوه اوښان ئې نه وی راوستل او ددوی سره کپړې هم وي اودوی مارہ شوي هم وو.

د اصحاب بدر تعداد

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلاَثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ ﴾

د حدیث مضمون خو واضح دي چه رسول الله ﷺ د جنګ بدر دپاره صرف د درې سوه او پنځلس کسانو سره وتلي وو (۱) او هغه وخت ئې د الله پاک نه دا دعاګانې اوکړې چه اي الله! دا ټول خلق کوم چه ما سره روان دی خپې ابله دی یعنی پیاده دی بغیر د سورلئ نه دی، پس ته هغوی ته سورلی ورکړه، او..... اي الله! دا ټول برینډ دی یعنی په پوره بدن ئې کپړې نشته نو ته ورته جامې ورکړه، اي الله! دا اوږې دی نو ته دوی مارہ کړه (د نبی د دعا قبلیدل خو یو یقینی امر دي پس وړاندې راوی وائی چه الله پاک د خپل رسول دپاره په دې جنګ کښې فتح ورکړه، پس کله چه دوی واپس کیدل نو داسې واپس کیدل چه چا سره یو اوښ وو د سورلئ او چا سره دوه اوښان وو، او هم دغه شان لباس او خوراک وغیره هر څه، په دې روایت کښې د بدریانو صحابه کرامو تعداد خو موجود دي چه د هغوی په تعداد کښې اختلاف دي کوم چه په حاشیه کښې لیکلې شوې دي او د مشرکانو تعداد زر وو او وئیلې شوې دی چه اووه سوه او پنځوس وو چه د هغوی سره اووه سوه اوښان وو او سل اسونه (بذل)

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت

دلته سوال دا دي چه د دې حدیث د ترجمة الباب سره څه مطابقت دي او د کوم یو لښکر نه دا سریه راویستلې شوې وه، جواب دا دي چه د دې توجیه دا کیدې شی چه بدر خو مدینې ته نزدې دي زیات لرې نه دي چرته چه دا جنګ شوې وو نو په دې خان پوهه کړئ چه مدینه منوره چرته چه ډیر صحابه کرام موجود وو هغه معسکر شو او دا درې سوه پنځلس بدریان صحابه په منزله د سریه شو، خو په دې مطابقت کښې یو کمې پاتې شو چه د ترجمة الباب نه خو دا فهمیږي چه اصحاب سریه چه کوم غنیمتونه حاصل کړی د هغې بعض حصه د نفل په طور هغوی ته ورکړې شی او باقی دي په عسکر باندې تقسیم کړې شی، دلته دا دویم خیز بیا نه موندلې شو، د دې جواب دا کیدې شی چه د بدر غنیمتونه د عام غنیمتونو د حکم نه خارج دی لکه چه د دې نه مخکښې هم تیر شوې دی

---

(۱) د اهل بدر په تعداد کښې روایات مختلف دی، د مسلم په یو روایت کښې درې سوه او نولس دی، او په مسند بزار کښې درې سوه او اولس او مسند احمد او بزار او طبرانی په یو حدیث کښې درې سوه او دیارلس دی، حافظ فرمائی وهو المشهور عند اهل المغازي (بذل)

بَابُ فِيمَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ

دهغه چا د قول بیان چه خمس به د تقسیم نه مخکښې ویستلې شي

په محل تنفیل کښې د ائمه کرامو مذاهب

په دې ترجمه کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده هغه محل تنفیل دې، یعنی امام یو غازی ته په طور د نفل د حصې نه زیاتی څه ورکړی هغه به د کوم یو مال نه ورکولې شی؟ صورت حال دا دې چه اولا به ټول مال غنیمت جمع کولې شی او د هغې نه یو خمس جدا کولې شی او اربعه اخماس جدا کولې شی، دا چه کوم اربعة اخماس دې دا په غانمین کښې تقسیمیږی، او چه کوم خمس غنیمت دې د هغې په باره کښې د قران کریم هدایت دا دې چه هغه پنځه ځایه تقسیم کړې شی: ﴿ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ چه هر کله خمس پنځه ځایه تقسیم کړې شی نو د هر یو په حصه کښې به د دې یوې حصې نه..... د دې پنځو نه خمس الخمس راځی، اوس پوهه شئ چه دا نفل به د ددې مالونو نه په کوم مال کښې ورکولې شی. د امام احمد مذهب دا دې چه اربعة اخماس دې او د امام مالک په نزد په خمس سره، او د امام شافعی په نزد په خمس الخمس سره، یعنی د امام چه کومه خپله حصه ده د هغې نه، او د احنافو مذهب دا دې چه که د امام د طرف نه تنفیل قبل الاحراز وی نو بیا خو په اربعة اخماس سره، او که بعد الاحراز دې نو بیا د خمس نه. (من الاوجز)

د دې ټول تفصیل پیژندلو نه پس اوس د ترجمة الباب په الفاظو کښې غور اوکړئ چه په دې ترجمه کښې د چا مسلک ذکر شوې دې په ظاهره د ترجمې نه دا هم فهمیږی چه په مال غنیمت کښې د خمس د راویستلو نه پس به نفل ورکولې شی، خمس دې اول راویستلې شی، لهذا په ظاهره کښې مطلب دا شو چه د اربعة اخماس نه به ورکولې شی کوم چه د امام احمد مذهب دې او مصنف هم حنبلی المسلک دې، علی ما هو المشهور، د دې نه روستو حدیث الباب اوګورئ:

[۲۷۴۸] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ".

دحبیب بن مسلمة الفهري نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به دخمس اخستلونه پس دغنیمت دمال دریمه حصه مجاهد ینوته به انعام کښې ورکوله

[۲۷۴۹] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ".

دحبیب بن مسلمة الفهري نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به دخمس اخستلونه پس

(*): سنن ابن ماجه/الجهاد ۳۵ (۲۸۵۱)، (تحفة الأشراف: ۳۲۹۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۶۰،۱۵۹/۴)، سنن الدارمي/السير ۴۳ (۲۵۲۶) (صحيح)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۲۹۳) (صحيح)

دغنیمت دمال خلورمه حصه او دریمه حصه، کله چه به واپس کیدل مجاهدینوته په انعام کښې ورکوله.

شرح حدیث

د دې مضمون دا دي چه د غزوه په شروع کښې اصحاب سریه ته رسول الله ﷺ د نفل په طور د مال غنیمت ربع ورکولو د خمس د راویستلو نه پس، او د غزوه ه په واپسئ باندې به ئې د غنیمت ثلث ورکولو هم دغه شان یعنی بعد الخمس خلاصه دا شوه چه د تلو په وخت به ئې ربع ورکولو او په واپسئ کښې ثلث، د دې وضاحت دا دي چه په جیش کښې به کومه سریه جوړولو سره په لاره باندې لیږله نو دا د سریه لیږل که به د تلو په وخت وی او هغه سریه به مال غنیمت حاصل کړو نو بیا خو به په هغه غنیمت کښې هغه سریه ته د هغې ربع ورکولې شو، او که د غزوه نه په واپسئ باندې دا سریه لیږلې شوې نو په دې صورت کښې به هغه ته د غنیمت نه ثلث ورکولې شو، د نفل مقدار کښې د دې کمی زیاتی مقصد دا دي چه د تلو په په وخت خو به ټول لښکر تازه وی په دې کښې مشقت کم دي ځکه چه په دې صورت کښې ربع ورکولې شی، او په واپسئ کښې چونکه ټول سترې شوی وو نو په دې کښې محنت مشقت زیات وی چه هر سړې کور ته د رسیدو په فکر کښې وی په دې وجه په دې صورت کښې د ربع په ځائې ثلث ورکولې شی. والحدیث رواه ابن ماجة، قاله المنذری.

[۲۷۵۰]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيَّانِ المعنى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَهْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ، فَأَعْتَقَتْنِي فَمَا خَرَجَتْ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلَّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ".

بووهب وئیلی دی چه دمکحول نه می اوریدلی دی چه هغه وئیل زه په مصر کښې دښی هذیل قبیلې د یوې ښځې غلام وم نوهغې زه ازاد کړم اوزه ترهغې د مصرنه ونه وتلم ترخوچه می دهغه ځائې علمونه نه ووحاصل کړي اوبیازه عراق ته راغلم اودعراق نه ترهغې پورې نه تلم ترخوچه زمادعلم مطابق هلته ځومره علم وو هغه مانه وو حاصل کړي بیازه شام ته راغلم اوټول شام می اولټولو اودهرکس نه به می دنفل متعلق تپوس کولو، داسې می هیڅ څوک پیدانکړل چه دنفل متعلق راته یوحدیث بیان کړي بهرحال یوکس می پیدا کړوچه نوم ئې زیاد بن جاریه تمیمي وومارته ووئیل ایاتادنفل په باره کښې څه اوریدلی دی؟هغه ووئیل مادحبیب بن مسلمه الفهري نه اوریدلی دی زه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم دغنیمت دمال خلورمه حصه ئې دجهاد په ابتداء کښې او اودریمه حصه ئې په رخصتید وکښې مجاهدینو ته ور کړه.

(): انظر حدیث رقم: (۲۷۴۸)، (تحفة الأشراف: ۳۲۹۳) (صحیح)

د مکحول شامی د تحصیل علم عجیب حال

مکحول شامی کوم چه ډیر مشهور فقیه او محدث دي، په سندونو کښې هم په کثرت سره د هغوی نوم راځی، هغه خپل خه حال بیانولو چه په شروع کښ، زه د قبیلې بنو هذیل د یوې زنانه په مصر کښې غلام اوم هغې زه ازاد کړم ،د الله پاک په مهربانۍ او کرم سره او کیدې شی چه د تحصیل علم په انتظار کښې وو لکه چه وړاندې فرمائی، چه د هغې نه معلومیږی چه دې د ازادیدو سره په تحصیل علم کښې اخته شو، فرمائی چه زه د مصر نه نه یم وتلې مګر په داسې حال کښې چه په هغې کښې خه علم وو د علماء کرامو سره مګر دا چه زه په هغې باندې حاوی شوم، یعنی د هغه ځائې د ټولو علماء کرامو نه مې علم حاصل کړو، د خپلو معلوماتو په اعتبار سره، بیا حجاز ته داخل شوم او هم دغه شان مې هلته هم اوکړل په خپل خیال او په خپل علم کښ، بیا عراق ته راغلم او هلته مې هم داسې اوکړل، بیا د هغې نه روستو ملک شام ته راغلم (هلته خو ما په خپل تحصیل کښې هیڅ کسر پرینخودولو) پس په دې کښې ما چانړ اوکړو ﴿ غربلتها ﴾ د غربال نه اخستلې شوې دي یعنی چانړ، د دې نه روستو وائی ﴿ کل ذلک اسال عن النفل ﴾ د هر یو عالم نه به مې دا سوال کولو ﴿ که وړوکي وو که لوئي وو) د نفل په باره کښ، په ظاهره کښې به ئې د نفل په باره کښې دا تپوس کولو چه دا چه په بعض روایاتو کښې په نفل کښې ثلث ورکول راځی او په بعض کښې ربع ورکول راځی د دې اختلاف خه تشریح ده؟ یا کیدې شی چه د مطلق نفل په باره کښې سوال دا کوی چه په بعض روایاتو په نفل کښې ثلث ورکول راځی او په بعض کښې ربع ورکول راځی ددې اختلاف خه تشریح ده، یا کیدې شی چه د مطلق نفل په باره کښې سوال کول مراد وی چه رسول الله ﷺ به سریه ته په نفل کښې څومره مقدار ورکولو. والله تعالی اعلم بمراده

وړاندې هغه فرمائی چه یو سړی هم زما د سوال پوره جواب رانکړو تردې چه زه د یو مشر سړی سره ملاؤ شوم چه د هغه نوم زیاد بن جاریه نو ما د هغه نه هم دا تپوس اوکړو چه تا د نفل په باره کښې خه حدیث اوریدلی دي؟ نو هغه اوفرمائیل ﴿ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَ يَقُولُ شَهِدْتُ النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ ﴾ دلته راتلو سره د امام مکحول ﷺ مراد پوره شو چه هغه شیخ د نفل په باره کښې د رسول الله ﷺ د عمل تفصیل بیان کړو، تفصیل هم هغه دي کوم چه مونږ د باب په شروع کښې بیان کړي دي. والحديث اخرجه ابن ماجة بمعناه، قاله المنذري.

بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

بابد دهغه ډوجی دستی (ډلې) بیان چه هغه واپس راشی او لښکر کښې ملاؤ شی

[۲۷۵۱]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بِبَعْضِ هَذَا. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

): تفرد به أبو داود، وأعاد بعض المؤلف في الديات (٤٥٣١)، (تحفة الأشراف: ٨٧٨٦، ٨٨١٥)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الديات ٣١ (٢٦٨٥) (حسن صحيح)

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافُؤَ.

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دمسلمانانو ویني دسزا متعلق یوبرابردي معمولي مسلمان هم امن ورکولي شی اودهغه دپاره دامن معاهده پوره کول لازمي دي همدارنګي لري اوسیدونکی مسلمان هم امن ورکولي شی اګرکه دده نه قریب موجود وي او ددې دمخالفینو په مقابل کښې مسلمانان ټول یوشي دي اودچاسورلی چه قوی اوتیزرفتاري وي هغه دي یوخائي اوسي دهغو سره دچاچه سورلی کمزوری وي اوکله چه دلښکر یوه دسته دمال ګټلودپاره اوویستلی شي نوبافی خلق دي هم په هغې کښې شریک کړي، اونه به شی وژلی مسلمان دکافر په بدله کښې اونه زي دچانه چه لوظ اخستلي شوي وي یعنی هغه کافر دکوم نه چه جزئیه نه اخستل کیږی یاهغه کافر کوم ته چه امان ورکړې شوي وي په دارالاسلام کښې اوابن اسحاق په خپل روایت کښې قود اوتکافی لفظونه نه دی ذکرکړی.

شرح حدیث

په حدیث کښې شپږ اجزاء ذکر شو، د هر یو جزء په مطلب باندې خان پوهه کړئ. ۱: د ټولو مسلمانانو وینه برابر ده، شریف او وضیع، د پورته قوم او ښکته قوم هیڅ فرق نشته، د نفس بدله نفس ده که هر څوک وی. ۲: د مسلمانانو د طرف نه په پناه او امن ورکولو کښې د ادنی درجې مسلمان هم کوشش کولې شی، یعنی که د ادنی درجې مسلمان هم یو کافر ته پناه ورکړی نو بیا به دا امن هر یو مسلمان تسلیموی، که ادنی د عدد په اعتبار سره وی لکه صرف یو سړې، یا د مرتبې په لحاظ سره لکه زنانه او غلام، پس د ائمه اربعه په نزد د عبد امان معتبر دي، خو د احنافو په نزد په دې شرط چه هغه ماذون فی القتال وی، یعنی د شیخین په نزد، د امام محمد په نزد دا شرط نشته، د هغه په نزد د عبد محجور عن القتال امان هم معتبر دي هم دغه شان د زنانه امان هم د ائمه اربعه په نزد معتبر دي، په دې کښې د سحنون مالکی او ابن ماجشون اختلاف دي، عندهما یتوقف امان المراءة علی اذن الامام. خو د صبی امان د جمهورو په نزد جائز نه دې البته د امام مالک په نزد جائز دي. ۳: په مسلمانانو باندې امان ورکولې شی د کمې درجې والا سړې هم، په بذل کښې لیکلې دی چه په ظاهره کښې دا جمله د جمله اولی تاکید دي، د دې نه علاوه د دې جملې بل ځه مطلب زما ذهن ته رانغلو. انتهی کلامه. زه وایم: په بعض حواشی کښې ئې د دې دویم مطلب دا لیکلې دي چه د ﴿ اقصاهم ﴾ نه مراد ﴿ ابعدهم دارا ﴾ یعنی کوم مسلمان چه د دار الحرب نه ډیر لرې اوسیږی هغه هم که یو کافر حربی ته امان ورکړی نو هغه امان به ټول منی یعنی کوم چه ﴿ اقر بهم دارا ﴾ دي هغه به ئې هم منی. ۴: مسلمانان د یو بل معاون دی هر یو لره د بل په حق امر کښې معاونت کول پکار دی او په دې اعانت کښې امان ورکول هم داخل دی، لهذا د دې رعایت هم کول پکار دی چه د هغې حکم په دریم نمبر کښې تیر شوي دي. ۵: په دوی

کښې دې قوی په ضعیف باندې غنیمت راواپس کړی، قوی او ضعیف کیدل که د خپل ذات په اعتبار سره وی چه یو بوډا او یو ځوان دې، یا د سورلئ په اعتبار سره وی چه یوه سورلئ ډیره قوی او بله ضعیفه او کمزوري ده، د غنیمت په استحقاق کښې به ټول برابر وی. ۴ په سریه کښې تلونکې به حاصلیدونکې غنیمت هغه لښکر ته واپس کوی کوم چه په دار الحرب کښې ناست دې، هم به دې جمله کښې د ترجمة الباب مطابقت دې، په داسې موقع باندې بین السطور لیکلې شی "فیه الترجمة" دا خو اصل مسئله ده د دې د مزید تشریح ضرورت نشته، اول ذکر شوه.

مسلمان به د ذمی په بدل کښې قصاصا قتل کولې شی یا نه په دې کښې مذاهب ائمه

قوله: ﴿ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ﴾ د دې جملې نه مخکښې اختلافی مسئله واوری، دا د قصاص مسئله ده، په دې باندې د ټولو اتفاق دې چه د کافر حربی په بدله کښې به مومن نه شی قتل کولې هم دغه شان په دې باندې هم اتفاق دې چه د کافر حربی په مقابله کښې به ذمی نه شی قتل کولې، او په دې باندې هم اتفاق دې چه د ذمی په بدله کښې به ذمی قتل کولې شی خو اختلاف په دې کښې دې چه د کافر ذمی په بدل کښې به مسلمان هم قتل کولې شی یا نه؟ نو د جمهورو په نزد به نه شی قتل کولې او د احنافو په نزد به د ذمی په بدله کښې مسلمان قتل کولې شی، د احنافو په نزد د قصاص په مسئله کښې مسلمان او ذمی دواړه برابر دی.

دا حدیث د احنافو دلیل دې او څنګه؟

د دې نه پس اوس په دې ځان پوهه کړئ د دې حدیث شرح، جمهور وائی چه په دې حدیث کښې د کافر نه مراد مطلق دې که حربی وی یا ذمی وی، که یو مسلمان یو ذمی لره قتل کړی نو د جمهورو په نزد به د هغه مسلمان نه قصاص نه شی اخستلې، په دې مسئله کښې د جمهورو په نزد ټول کافر برابر دی که هغه حربی او که ذمی وی، په ظاهره کښې د جمهورو خبره صحیح معلومیږی ځکه چه په حدیث کښې ﴿ بکافر ﴾ مطلق ذکر شوې دې، احنافو چه د دې کوم جواب کړې دې هغه په غور سره واورئ، هغوی داسې وائی چه په حدیث کښې د ﴿ بکافر ﴾ نه مراد حربی کافر دې نه مطلق کافر. چه د هغې دلیل او قرینه دا ده چه وراندې په دې حدیث کښې راځی "ولا ذو عهد فی عهده" د دې ﴿ ذو عهد ﴾ عطف په مومن باندې دې، د عبارت تقدیر په داسې وی "لا یقتل مومن بکافر، ولا ذو عهد فی عهده بکافر ﴾ اوس اوګورئ چه د کافر لفظ دوه ځایه راغلې دې په معطوف کښې او په معطوف علیه کښې، په معطوف کښې د کافر نه بالاتفاق کافر حربی مراد دې ځکه چه که مطلق کافر حربی مراد کړې شی نو د دې مطلب به دا وی چه ذمی به نه د کافر حربی په مقابله کښې قتل کولې شی نه ځپله د ذمی په مقابله کښې، حال دا چه ذمی د ذمی په مقابله کښې بالاتفاق قتل کولې شی، نو هر کله چه دا ثابته شوه چه په معطوف کښې د کافر نه مراد حربی دې نو هم دغه شان به په معطوف علیه کښې هم د کافر نه مراد کافر حربی وی. ځکه چه نحوی

قاعده مشهوره ده چه معطوف، د معطوف علیه په حکم کښې وی : ﴿ فثبت ما ادعیناه ان المراد فی الحدیث بالکافر، الکافر الحربی، لا مطلق الکافر فتدبر وتشکر ﴾ اوس دا خبره چه جمهور به زمونږ د دې تقریر څه جواب کوی، په ظاهره کښې هغوی د دې جواب کوی چه دا دویمه جمله په ﴿ ولا ذو عهد فی عهده ﴾ ماقبل باندې عطف نه ده بلکه دا استیناف دې او مستقل جمله ده چه د هغې مطلب دا دې چه کوم ذمی په خپل عهد باندې قائم وی هغه دې قتل نه کړې شی، بس خبره ختمه شوه والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری.

[۲۷۵۲]() حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَ رَاعِيَهَا فَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ، فَجَعَلْتُ وَجْهِي قِبَلَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ أَرْمِي وَأَعْقِرُهُمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ، جَلَسْتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَحَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا وَثَلَاثِينَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّونَ مِنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ مَدَدًا فَقَالَ: لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، فَقَامَ إِلَيَّ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَصَعِدُوا الْجَبَلَ فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ قُلْتُ: أَتَعْرِفُونِي قَالُوا: وَمَنْ أَنْتَ قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّلُونَ الشَّجَرَ أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْأَخْرَمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ فَيَلْحَقُ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي جَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ فَإِذَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسِ مِائَةٍ فَأَعْطَانِي سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ.

ایاس بن سلمه دخپل پلار سلمه بن اکوع نه روایت کوی فرمائی چه چه عبدالرحمن بن عیینه فزاري دنبی علیه السلام په اوښانوباندې حمله اوکړه او لوټ ئې کړل اودهغه شپونکي ئې قتل کړواوشروع شو چه شړل ئې ده پخپله هم اوده نورو ملګروهم کوم چه په اسونوسواره وو نوماخپل مخ مدینې طرف ته مخامخ کړو اوبیا ئې درې آوازونه اوکړل چه یاصباحاه ‹داهغه کلمه ده کومه چه دفریاد په وخت کښې وئیلې شی›او زه په دوی پسې ور پسې شوم او په غشومې ویشتل او ور پسې روان وم او زخمي کول به مې کله چه به کومې سورلۍ والا په ماپښې راوګرځیدو نوزه به د یوې ونفې شاته پټ شوم تردې پورې چه د نبی علیه السلام څومره اوښان وو هغه مادخان نه شاته کړی یعنی ټول مې ترې د تختولونه ازاد کړل تردې چه دیرش نیزې اودیرش څادرونه ئې اوغورزول ددې دپاره چه سپک شو او په تیخته کښې اساني پیداشي په دې وخت کښې دعبدالرحمن پلار عیینه دچانه مدد واغستو اوراورسیدو اووئیل په تاسوکښې یوخوکسان خوپه دغه سړی ورښې یعنی سلمه بن اکوع اوقتل ئې کړئ، سلمه وائی په دوی کښې څلور کسان په ما پسې راغلل اوغرته راوختل کله چه دومره نزدې شول چه زما آواز ئې اوریدو ماورته اووئیل ایا تاسو

() تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤٥٢٧)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الجهاد ٤٥ (١٨٠٦)، مسند أحمد (٤/٤٨) (حسن صحيح)

ماپیژنئ؟ هغوی اووئیل ته څوک یې؟ ما اووئیل داکوع ځوی یم زمادي قسم وي په هغه ذات باندې چاچه محمدته عزت ورکړې دي په تاسوکښې یوکس مانه شي نیولې اونه په تاسوکښې یوکس زمانه بچ کیدې شي او په مخه به مې دښې ﷺ اس سوارانوته ګتل نوپه دې وخت کښې مادنبی ﷺ اسواران اولیدل چه په ونوکښې را روان وو او په ټولوکښې مخکښې اخرم اسدي وو هغه دډاکوانو دمشر عبدالرحمن سره ملاو شو عبدالرحمن چه دې اولیدو نود دواړ ترمینځه وارونه اوشول اخرم دعبدالرحمن اس قتل کړو اوعبدالرحمن اخرم قتل کړو بیا عبدالرحمن داخرم په اس باندې سور شو بیا ابوقتاده دعبدالرحمن سره مقابله شروع کړه او وارونه شروع شول دابوقتاده اس قتل کړې شو او ابوقتاده عبدالرحمن قتل کړو بیاابوقتاده داخرم په اس باندې سور شو او وئې زغلوو اونبی ﷺ دپنځه سوه کسانو سره ناست وو نبی ﷺ ماته دیوسور اودیوه پیاده حصه راکړه.

د غزوة الغابة قصه

دا قصه په غزوة الغابة او غزوه ذی قرد سره مشهوره ده، غابیه د یو خاني نوم دې د احد د طرف نه د مدینې نه یو برید یعنی یو منزل په فاصله باندې، دا په کوم کال باندې پیښه شوې وه، په دې کښې اختلاف دي، ټولو سیرت لیکونکو خو دا قبل الحدیبیه لیکلې ده او د امام بخاری په روایت کښې قبل خیبر بثلاثة ایام دي، یعنی په ۷ هجری کښ، د دې غزوه مقصد خپله په دې روایت کښې مذکور دي، د رسول الله ﷺ شل اوښې د پیو والا هلته خریدلې، د سیدنا ابوذر غفاری رضی الله عنه خوئې د هغې نګران او شپونکی وو خپله ابوذر رضی الله عنه او د هغه ښځه هم هلته مقیم وو، عبدالرحمن بن عیینه کوم چه کافر وو (اګر چه نوم ئې اسلامی دې) د ځلوینښتو شهسوارانو سره په هغه اوښو باندې حمله اوکړه، شپونکې ئې قتل کړو، او هغه ټولې اوښې ئې بوتلې نو رسول الله ﷺ د پنځه سوه صحابه کرامو سره د مدینې منورې نه روان شو د غابه طرف ته او سیدنا سلمه بن الاکوع رضی الله عنه د چا منډه چه ضرب المثل وو هغه چه دا واوریدل نو د رسول الله ﷺ نه مخکښې هغه طرف ته په منډه شو او د تلو په وخت ئې د مدینې طرف ته مخ کولو سره دري کرته اواز اوکړو (یا صباحاه) دا جمله د مدد طلب کولو دپاره وی، خلقو لره د خبر کولو او متوجه کولو دپاره، هغه فرمائی چه زه ډیر په قوت سره هغوی پسې اوم د غشو په ذریعه مې د هغوی سورلئ زخمی کړې، چه کله به د هغوی نه زما طرف ته څوک متوجه شو نو زه په د اونې نه شاته شوم او په غشو به مې ویشتل او وراندې به مې منډه کړه، تردې چه د رسول الله ﷺ چه څومره اوښې وې هغه ټولې شاته پاتې شوې او زه په هغوی پسې اوم، په دې منډه کښې هغه مشرکانو د ځانه روستو تقریبا دیرش ځلوینښت خادرې او هم په دې مقدار کښې نیزې په لاره کښې اوغورځولې د بوجھ د سپکولو دپاره د دې دپاره چه منډه ورته اسانه شی، اوس یوځاني ته رسیدو سره د عبدالرحمن پلار عیینه د دې ډاکوانو د حمایت دپاره راوتلو، دا ټول ډاکوان تر اوسه پورې بې حوصلې وو او سوچ ئې دا وو چه معلومه نه ده په مونږ پسې څومره خلق شاته راروان دی، خو د عیینه په رارسیدو باندې دا خلق برابر شو او ما هم ځان برابر کړو

چه کیدې شی اوس مقابله اوشی په دې وجه یکدم یوې غونډې ته اوختلم، د غره د لاندې دا ټول مشرکان راجمع ولاړ وو او زه پورته رسیدلی اوم، نو عیینه خپلو ملګرو ته اووې چه تاسو خو کسان غونډې ته اوخیژئ، پس څلور کسانو زما طرف ته رخ اوکړو او په غونډئ باندې راختل، چه کله هغوی په غونډئ باندې ختلو سره ماته دومره رانزدې شو چه زما اواز ئې اوریدلی شو (هم دا ترجمه ده د فلما اسمعتهم) نو ما اوس د هغوی سره خبرې اترې شروع کړې، مقصود هغوی په خبرو کښې مشغول کول وو چه رسول الله ﷺ زما طرف ته څه مدد راولیږی څنګه چه هغوی ته مدد راورسیدو او هغوی ته ئې په تیزه اووې "اتعرفونی" ایا تاسو ما پیژنئ هم چه زه څوک یم؟ هغوی ترې تپوس اوکړو چه هم ته راته اوایه ته څوک ئې، ما اووې زه ابن الاکوع یم، قسم دې په هغه ذات چا چه محمد ﷺ ته عزت ورکړې دې په تاسو کښې یو سړې هم داسې نشته چه په منډه باندې ما راونیسی، او په تاسو کښې یو سړې هم داسې نشته چه زه ئې راونیول غواړم او هغه زما نه لاړ شی، سلمه فرمائی: ما هغوی سره هم دا قسم خبرې کولې (او هغوی هم په خبرو کښې مصروف کیدو سره د پورته ختلو نه منع شو) تردې چه ما د رسول الله ﷺ شهسواران اولیدل چه د اونو په مینځ کښې په منډه منډه راروان وو په راتلونکو کښې د ټولو نه وړاندې اخرم اسدی رضی الله عنه وو، د دې نه پس چه د دې واقعې کومه حصه باقی پاتې شوه هغه مونږ سره په "باب الرجل یسمی دابته" د لاندې تیره شوه هغه دې هلته اوکتلې شی، د هغې نه روستو بیا په دې واقعه کښې دی ﴿ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي جَلَيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ﴾ یعنی بیا زه روغ سلامت واپس کیدو سره د رسول الله ﷺ طرف ته راروان اوم نو ما اوکتل چه رسول الله ﷺ هغه چینې ته رارسیدلی وو د کوم ځائې نه چه زه په هغه ډاکوانو پسې شوې اوم یعنی ذو قرد، رسول الله ﷺ هغه وخت د پنځو سو صحابه کرامو سره وو پس رسول الله ﷺ یوه حصه خو ماته د شهسوار راکړه او یوه ئې راته د پیاده راکړه، راجل خو په دې وجه چه راجل خو دې وو او د فارس په طریقه د نفل

د دې حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت داسې کیدې شی چه د کومو پنځه سوه صحابه کرامو سره رسول الله ﷺ ذو قرد ته رسیدلی وو په مدینه منوره کښې هغه خو جیش اوګنړلې شی او سلمه بن الاکوع او د هغه ملګری اصحاب سریه، او د غنیمت د عسکر طرف ته واپس کول هم دلته بیا موندلې شو چه سلمه هغه ټول سامان راوړلو او رسول الله ﷺ ته ئې پیش کړو، او سریه ته په طور د نفل ورکړې کیدل هم دلته بیا موندلې شو، لهذا د حدیث په ترجمة الباب باندې انطباق اوشو. دا قصه په صحیح مسلم کښې د دې نه په زیات تفصیل سره ذکر شوې ده. والحدیث اخرجه مسلم اتم من هذا.

بَابٌ فِي النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ
په غنیمت کښې د سرو زرو او سپینو زرو نه دا نعام ورکولو بیان
د ترجمة الباب تشریح

دا ترجمة الباب دقیق دي، په دي کښې دوه اجزاء دي اول دا چه ایا د امام دپاره دا جائز دی چه هغه سره زر او سپین زر په طور د نفل یو غازی ته ورکړی؟ د جمهورو په نزد جائز دی، په دي کښې د امام اوزاعی اختلاف منقول دي، د هغه په نزد په نفل کښې سره او سپین زر نه شی ورکړې کیدې، بلکه نور سامان وسله وغیره به ورکولې شی، او د ترجمه دویم جزء دي النفل من اول مغنم، د اول مغنم په مفهوم کښې اختلاف دي، صاحب د عون المعبود د دي مصداق لیکلي دي ما یحصل ابتداء بسبب الجهاد والقتال، یعنی دار الحرب ته د داخلیدو نه مخکښې په میدان جنګ کښې د جهاد او قتال په ذریعه کوم چه د مشرکینو مال حاصل وی یعنی هم هغه کوم ته چه مال غنیمت وئیلې شی هم دغه شان هغوی لیکلي دی چه دا مقابل دي د مباحات دار الحرب یعنی په دار الحرب کښې دننه خیزونه کوم چه مسلمانانو ته حاصل شوي دی د هغې د فتح کولو نه پس، او حضرت په بذل کښې د اول مغنم معنی احتمالا دا لیکلي ده : ما یحصل من الغنیمة قبل القتال اذا دخل عسکر الاسلام دار الحرب فحصلت لهم غنیمة من قبل ان یقاتلوا بقوة الجیش.

یعنی د کفارو هغه مال کوم چه دار الحرب ته د داخلیدو نه پس حاصل شی بغیر د قتال نه صرف د لښکر په طاقت سره، چه د هغې حاصل په ظاهره کښې مال فئ شو،

او بیا وراندي حضرت لیکلي دی چه غالبا په دي سره د اوزاعی د قول طرف ته اشاره ده پس حافظ په فتح الباری کښې د امام اوزاعی نه نقل کړې دی چه د اول غنیمت نه دي نفل ورنکړې شی او نه دي ذهب او فضه د نفل په طور ورکړې شی وخالفه الجمهور حضرت فرمائی ظاهره دا ده چه د مصنف میلان هم په دواړو مسئلو کښې هم دي طرف ته دي، یعنی په دواړو مسئلو کښې د عدم جواز نفل یعنی لا یجوز النفل من الذهب والفضة ولا من مال الفئ... او د صاحب عون رائي دا ده چه د اول مغنم نه مراد غنیمت دي، او د مصنف میلان د مسلک جمهور طرف ته دي په دواړو مسئلو کښې، یعنی جواز نفل، د سرو او سپینو زرو نه هم او د مال غنیمت نه هم، او زما رائي دا ده کومه چه د شارحینو رائي ده او په حدیث الباب کښې د غور کولو نه هم دا معلومیږی چه د اول مغنم نه مراد هم هغه دي چه حضرت فرمائی "ما یحصل بدون القتال" یعنی مال فئ، خو د مصنف رائي دا فهمیږی چه په نفل من الذهب والفضة کښې خو د هغوی رائي د جمهورو په شان دي، یعنی جواز، او اول مغنم یعنی مال فئ کښې عدم جواز نفل، ځکه چه دا د تولو غانمینو حق دي، خو چه هلته هر کله قتال ته خیره رانغله نو بیا د نفل څه معنی، نفل توت شجع علی القتال دپاره ورکولې شی، او ان شاء الله د حدیث الباب نه هم دا ثابتیږی لکه چه وراندي به راشی.

[۲۷۵۳] (۱) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ، فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ لَأَعْطَيْتُكَ"، ثُمَّ أَعُدُّ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ.

دابو الجويرية الجرمی نه روایت دي فرمائي چه دمعاویه دخلافت په زمانه کښي مایه روم کښي یو سور منګي پیدا کړو چه ددینارونونه ډك وو او په دغه وخت کښي دنبي ﷺ په صحابه کرامو کښي دبنوسلیم قبیلي یوکس چه معن بن یزید به ورته وئیلی شو زمونږ امیر وونو ما دامنګي دغه امیرته یوړونو هغه په ټولو مسلمانانو تقسیم کړو اود نورو کسانو د حصو په مقدارحصه ني ماته هم راکړه، که چري ماذنبی ﷺ داقول نه وی اوریدلی کوم چه هغه فرمائلي ووچه انعام ورکول نشته مګر پس دخمس نه، نومابه دا تاته درکړي وي او بیائي ماته خپله حصه پیش کوله خومادورته انکارو کړو داخستلونه.

مضمون حدیث

ابو الجویریه فرمائی چه ماته یو ځل د سیدنا معاویه ﷺ په خلافت کښي د سور رنګ ګودئ (نیزکه) په روم کښي ملاؤ شوه، چه په هغې کښي دنیارونه وو، او هغه وخت زمونږ امیر یو صحابی وو د قبیله بنو سلیم چه د هغه نوم معن بن یزید ﷺ وو، ما هغه ګودئ راوړه او هغه ته مې پیش کړه، هغه دغه دینارونه په مسلمانانو باندې تقسیم کړل او زما حصه ني هم د هغوی برابر اولګوله یعنی ماته ئې په طریق د نفل هیڅ زیاتی رانکړل او بیا ئې ماته د معذرت په طور اووې چه که ما د رسول الله ﷺ نه دا حدیث نه وې اوریدلی، لا نفل الا بعد الخمس... نو ما به تاته ضرور څه زیاتی درکړي وې، او بیا ئې د دې نه روستو ماته د خپلې حصې نه څه پیش کول چه دا واخله نو ما ئې د اخستلو نه انکار اوکړو، معن بن یزید په عدم جواز نفل باندې د دې حدیث نه استدلال کړي دي ﴿لا نفل الا بعد الخمس﴾ ځکه چه د دې حدیث نه خو دا فهمیږی چه نفل د هغه مال نه وی چه په هغې کښي خمس واجب وی، او دا چه کوم مال وو د ګودئ والا په دې کښي خمس نشته ځکه چه دا خو مال فئ وو خمس خو د مال غنیمت نه اخستلې شی نه د مال فئ نه، لهذا په دې کښي به نفل هم نه وی.

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت

مونږ پورته لیکلي وو چه د مصنف میلان (۲) په اول مغنم والا مسئله کښي د عدم جواز نفل طرف ته دي، دا خو په ظاهره ثابته شوه او ذهب او فضه والا مسئله کښي مونږ دا وئیلی وو چه په دې کښي مصنف جواز نفل قائل وو، دا بله مسئله هم په ظاهره کښي د حدیث الباب

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱٤۸٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۴۷۰) (صحیح)

(۲): دا چه مونږ اوئیل چه د مصنف میلان دي طرف ته دي دا په دې وجه چه د حدیث الباب نه زمونږ په نزد هم دا ثابتیږی خو مسئله چونکه اجتهادی ده په دې وجه ضروری نه ده چه د مصنف رائي دې هم دا وی، او په ترجمة الباب کښي مصنف د خپلې رائي اظهار نه دي فرمائیلي.۱۲)

نه ثابتیږی ځکه چه معن بن یزید په دې مال کښې د عدم نفل په سبب منحصر کړې دې په دې خبره کښې چه دا مال فئ دې مال غنیمت نه دې، معلومه شوه چه که هم دا مال د مال غنیمت نه وې نو د دې نه به ئې په طور د نفل ورکړې وې، او د دې ذهب کیدل به مانع نه وې د نفل نه، لهذا ثابته شوه چه د ذهب او فضه نه نفل ورکړې کیدې شی، زما په نزد دا د ترجمة الباب او بیا د مصنف د دې سره غرض او بیا د حدیث الباب د دې غرض سره مطابقت دا ښه ژور بحث دې، بعض تراجم په هر کتاب کښې مشکل وی، او د بخاری د تراجمو باریکی ژور والي او غموض خو مشهوره خبره ده.

دا حدیث د دې کتاب نه علاوه په صحاح سته کښې خو بل چرته هم نشته، شیخ محمد عوامه لیکلی دی په کتاب السیر للفزاری کښې هم په دې متن او سند سره.

[۲۷۵٤](*) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

او عاصم بن کلیب په خپل سند سره د تیرشوې روایت په شان روایت بیان کړې دې.

بَابُ فِي الإِمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

د مشرکینو نه حاصل شوې مال امیر ساتلی شی

د فئ اطلاق په غنیمت باندې هم وی، په دې ترجمة الباب کښې د فئ نه غنیمت مراد دې، یعنی په مال غنیمت کښې امام د خپل خان دپاره د څه خاص څیز انتخاب کولی شی؟ د غنیمت د حصې نه علاوه؟ جواب دا دې چه "لیس لاحد بعده صلی الله علیه وسلم" رسول الله ﷺ ته خود دې خبرې حق وو چه هغه د مال غنیمت نه یو داسې څیز چه د هغه خوښی وی اختسلې شی چه د هغې نوم سهم صفی دی، او په دې باندې وړاندې مستقل باب هم راروان دی، خو د هغه نه روستو د یو امام دپاره بالاتفاق داسې اختسل جائز نه دی.

[۲۷۵۵](*) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْأَسْوَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ".

دعمرو بن عبس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ مونږ ته مونځ راکړو په داسې حال کښې چه دغنیمت یواوښ ته ئې مخ کړې وو یعنی دستری په شکل هرکله چه فارغ شو نوداوښ د شانه ئې یو وینښته راوویستو اوبیا ئې اوفرمائیل ستاسو دغنیمت نه زما دپاره ددې وینښته په برابر شي اختسل جائز نه دی مګر علاوه دخمس نه، اوخمس به هم واپس په تاسو باندې خرچ کیږی.

شرح الحدیث

یعنی رسول الله ﷺ یو ځل د غنیمت په اوښانو کښې یو اوښ سترې جوړ کړو او د هغه طرف ته ئې مونځ اوکړو، د مونځ نه چه فارغ شو نو د اوښ د ملا نه ئې په خپل موتی کښې وینښته نیولو سره اوفرمائیل چه د خمس نه علاوه زما دپاره په مال غنیمت کښې یو موتی (څیز)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١٤٨٤) (صحيح)
(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١٠٧٦٩) (صحيح)

اخستل هم جائز نه دی، او هغه خمس کوم چه زه اخلم نو هغه هم په تاسو باندې خرچ کولې شی، په دې حدیث کښې د خمس نه مراد خمس الخمس دې، لکه چه مخکښې تیر شو چه په کل مال غنیمت کښې خمس ویستلو سره بیا خمس لره په پنځه حصو کښې تقسیم کولې شی چه په هغې کښې یوه حصه د رسول الله ﷺ ده، لهذا د هغه حصه خمس الخمس اوشو، خو مجازا د هغې نه په خمس سره تعبیر کولې شی.

د رسول الله ﷺ دپاره به په مال غنیمت کښې دري حصې وې

خو د دې نه پس تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ چه د رسول الله ﷺ دپاره به په مال غنیمت کښې دري حصې وې یوهم داکومه چه پورته ذکرشوه، دویم سهم کسهم احد الغانمین، او دریم سهم صفی کوم چه په دې ترجمة الباب کښې مذکور دی نو چه کله د رسول الله ﷺ دپاره په مال غنیمت کښې دري قسم حصې وې نو بیا په دې حدیث کښې رسول الله ﷺ صرف په یو قسم حصه باندې ولې انحصار اوفرمائیلو؟ د دې جواب حضرت په بذل کښې دا ورکړې دي چه په دې روایت کښې اختصار دي، د مسند احمد په روایت کښې په دې باندې زیادت دي ﴿ ولا نصیبی معکم ﴾ یعنی یوه هغه حصه کومه چه ستاسو تولو دپاره وی حضرت خو په بذل کښې هم دومره لیکلې دی، خو زما په خیال کښې لا اشکال باقی دي، هغه دا چه د رسول الله ﷺ دپاره دریمه حصه هم وه یعنی سهم صفی، د دې جواب دا کیدې شی چه د سهم صفی په باره کښې دا اختلاف دي چه هغه به د رسول الله ﷺ دپاره په هر یو غنیمت کښې وو یا صرف په دې صورت کښې چه کله رسول الله ﷺ په هغه غزوه کښې خپله شریک وی، په خلاف د غنیمت د حصې نه چه هغه ستا دپاره په هر صورت کښې وی، که رسول الله ﷺ په غزوه کښې شریک نه وی بیا هم.

والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة من حدیث عبادة بن الصامت بنحوه، وروی ایضا من حدیث جبیر بن مطعم، والعرباض بن ساریة، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

معاهده پوره کول لازمی دی

[۲۷۵۶](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ".

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دخیانت کړ دپاره به دقیامت په ورځ باندې یوه جنده اودرولې شي اواواز به اوشی چه دا د فلانی د فلانی دځوي خیانت دي.

تشریح: قوله: "إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ". (۲)

---

(۱): صحیح البخاري/الجزیة ۲۲ (۳۱۸۸)، والأدب ۹۹ (۶۱۷۷)، والحیل ۹ (۶۹۶۶)، والفتن ۲۱ (۷۱۱۱)، (تحفة الأشراف: ۷۲۳۲)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/الجهاد ٤ (۱۷۳۶)، سنن الترمذي/السیر ۲۸ (۱۵۸۱)، مسند احمد (۱٤۲/۲) وأعاده المؤلف في السنة (٤٦٥٥) (صحیح)

(۲) ای هذه الهیئة الحاصلة له مجازاة غدرته (عون).

په جهاد کښې د مشرکانو سره چل ول او دهوکه کول خو جائز دی بلکه نافع دی، او دې ته ترغیب ورکړې شوې دې، خو که د یو مشرک سره څه معاهده اوشی نو د هغې خلاف ورزی قطعاً جائز نه ده، هغه عذر دې، او په عذر باندې په حدیث کښې سخت وعید راغلې دې، پس په حدیث الباب کښې دی چه د عذر کونکی سره به په قیامت کښې دا معامله کولې شی چه هغه په کوم ځانې کښې وی هلته به یوه جهنده قائمولې شی (جهنده به په دې وجه قائم کولې شی چه خلق د هغې طرف ته متوجه کیدو سره اوګوری چه دا سړې څوک دې، او هغه وخت به دا اعلان کولې شی چه اوګورئ دې سړی ته دا د فلانی خوئنې دې، په فلانی وخت ئې په دنیا کښې فلانې عذر کړې وو، یعنی د هغه د عذر تشهیر کولو سره به هغه رسوا کولې شی، شارحینو په دې حدیث باندې زمونږ د خیال مطابق دومره لیکلې دی، خو د حضرت ګنګوهی تقریر ترمذی، المعروف بالکوکب الدری، په هغې کښې لیکلې دی چه دا غادر به په اورد لرګی باندې کینولې شی کوم چه به د هغه په شرمګاه کښې دننه کیږی. والله تعالی اعلم بمراد الحدیث، ویؤیده ما فی بعض الروایات عند استه والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْإِمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

باب په معاهدو کښې به د امام پناه حاصلولې شی

[۲۷۵۷] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ".

ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی یقینا امام ډال دې اوجنګ کیږی په ده سره یعنی دده په مشوره باندې جنګ کیږی نوددې په مشوره باندې صلح کول هم پکار دی.

شرح الحدیث

د ترجمة الباب لفظ، د لفظ حدیث نه ماخوذ دې ځکه چه په حدیث الباب کښې دی ﴿انما الامام جنة﴾ جنة وئیلې شی ډهال ته، ډهال ذریعه او وسیله وی د دشمن د حملې نه د بچ کیدو دپاره، ځکه چه هغه په مینځ کښې حائل شی، نو د ترجمة الباب مطلب دا شو چه د امام په ذریعه باندې پناه حاصلولې شی په معاهدو او صلحو کښ، یعنی عمومی صلح بین المسلمین والمشرکین او د قتال تعلق د امام المسلمین سره دی، ظاهره خبره ده، په حکومتونو کښې چه کومې معاهدې کیږی که هغه صلح وی یا قتال وی د دې تعلق د بادشاهانو سره وی نه د رعایا سره. ﴿انما الامام جنة یقاتل به﴾ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چه یقینا امام د ډهال په شان دې او د رعایا په حق کښې هغه د تحفظ ذریعه وی، د دشمنانو د حملې نه او د هغوی د تکلیفونو نه دبچ کیدو دپاره، وراندې هغه فرمائی ﴿یقاتل به﴾ ای بامره

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۳۷۸۸)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجهاد ۱۰۹ (۲۹۵۷)، صحيح مسلم/الإمارة ۹ (۱۸۴۱)، سنن النسائي/البيعة ۳۰ (۴۲۰۱) (صحيح)

وړایه، یعنی د مشرکانو سره په قتال کښې هم د هغه رائې چلیږی او خلقو لره د هغه په رائې باندې تلل هم پکار دی هغه چه هر څه فیصله کوی د قتال یا صلح، رعایا لره په هغې کښې موافقت کول پکار دی..... وړاندې امام ته خپله اختیار دې چه هغه ئې د چا نه مناسب اوګڼړی د هغه په باره کښې دې رائې او مشوره ورکړی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

[۲۷۵۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَا أَحْبِسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ، وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ"، قَالَ: فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَصْلُحُ.

دحسن بن ابی رافع نه روایت دي چه ابورافع راته خبر را کړي دي فرمائیل نبي چه قریشو زه نبی ﷺ ته ولیږلم کله چه مي نبی ﷺ اولیدو نوپه زړه کښې مي داسلام سره محبت واچولي شو ماعرض اوکړو اې دالله رسوله زه دوی ته هیڅ کله واپس نه ورځم نبی ﷺ اوفرمائیل چه زه لوظ نه ماتوم اونه سفیر لره قد کوم بلکه لاړشه که چرې په ریښتیا ستا په زړه کښې هغه څه وي کوم چه ته وائی نو بیا واپس راشه ابورافع وائی زه لاړمه او بیا نبی ﷺ ته واپس راغلم اواسلام مي قبول کړو، بکیر وائی چه حسن ماته وئیلی دی چه ابو رافع یو قبطي غلام وو. ابوداود وائی دا دهغه دور خبره ده په اوس وخت کښې داسې وئیل نه دی پکار ځکه چه دصحابي تعظیم کول ضروری دی.

مضمون حدیث

سیدنا ابو رافع ؓ د خپل اسلام قبلولو واقعه بیانوی چه زه قریشو د رسول الله ﷺ په خدمت کښې لیږلې اوم، ګویا هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د وافد په حیثیت کښې راغلی وو، هغه فرمائی چه کله ما د هغه د مخ مبارک زیارت اوکړو نو زما په زړه کښې فوراً د اسلام حقانیت راغلو نو ما هغه ته عرض اوکړو یا رسول الله! والله زه به اوس د کفارو طرف ته نه واپس کیږم (هغوی چه د کوم کار دپاره راغلی وو هغه تري تول هیر شو او په هغه باندې مئین شو) رسول الله ﷺ اوفرمائیل ګوره زه لوظ نه ماتوم (چه هر چا سره وی) او نه چه د هغوی کوم قاصد او ایلچی وی، منع کوم، هغه اوفرمائیل چه دي وخت کښې ته واپس شه، پس که د تلو نه پس ستا په زړه کښې بیا هم هغه خبره اوشوه کومه چه اوس ده نو واپس شئ هغه وائی چه زه هغه وخت خو لاړم او بیا موقع کتلو سره د هغه طرف ته لاړم او اسلام ئې قبول کړو، وړاندې په روایت کښې دا دی چه ابو رافع په شروع کښې قبطی غلام وو، قبط وئیلې شی قوم فرعون ته، په بدل کښې لیکلې شوي دی چه په شروع کښې دا د حضرت عباس غلام وو هغه ازاد کړي وو په ظاهره کښې د اسلام نه مخکښې مراد دې،

(*) تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۲۰۱۳)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبري/السير (۸٦۷٤) (صحيح)

قال ابوداود : الخ : مصنف فرمائی چه داسې قاصد د مشرکانو طرف ته واپس کولو د هغه زمانې خبره وه په دې زمانه کښې مناسب نه دی. یعنی د کفارو د طرف نه راتلونکې قاصد دار الاسلام ته د رارسیدو نه پس که اسلام قبول کړی نو بیا هغه واپس کول نه دی پکار اګر چه عام قاعده او ضابطه هم دا ده چه قاصد نه دی منع کول پکار خو دا صورت مستثنی دې، او په دې صورت کښې هغه لره واپس کول صرف د رسول الله ﷺ په زمانه کښې خو جائز وه چه د رسول الله ﷺ ذات د دې رجوع زبردست محرک وو، خو د هغه نه روستو به په دې قاعده باندې عمل نه وی.

په روایت کښې دی ﴿ لا احبس بالعهد ﴾ دا په خاء معجمه او یاء تحتانیه سره دي، د حابس یخیس معنی د نقض ده، او د دې نه روستو چه کوم لفظ دي ﴿ لا احبس البرد ﴾ دا حبس دي په معنی د منع کولو او ﴿ البرد ﴾ جمع ده د برید، قاصد او استاذي. والحديث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ إِلَيْهِ

کله چه د مشرکا نو او امام تر مینځ معاهده وی نو په دې دوران کښې امام د مشرکا نو علاقې ته تلې شی

[۲۷۵۹] (۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٍ مِنْ حِمْيَرَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ"، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ.

دسلیم بن عامر حمیری نه روایت دي چه د معاویه ﷺ او رومیانو په مینځ کښې په دې خبره باندې معاهده شوې وه چه دیو مقرر وخت پورې به جنګ نه وی او معاویه به دډغه خلقو بناروتو ته سفر کولو کله چه دمعاهدې موده پوره شوه نوبیا ئې ددغه خلقوسره جنګ شروع کړو، په دې دوران کښې په عربي یاترکي اس باندې یوکس سور راروان وو او الله اکبر الله اکبر لوظ پوره کول پکاردي دوکه نه ده پکار دا کلمات به ئې وئیل خلقو چه ورته اوکتل نودا عمرو بن عبس وو نومعاویه ده ته یوکس ورولیږلو ددې تپوس دپاره چه مونږه کومه دوکه کړي ده،هغه اووئیل مادنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې دچاچه دیوقوم سره معاهده وي نوترهغې پورې دي ورسره نه نوي لوظ کوي اونه دي زور لوظ ماتوي ترخو چه موجوده معاهده نه وی پوره شوي اویا معاهده ددواړه جانبونه فسخ کړي شي، معاویه چه دا واوریدل نوددغه خائې نه راواپس شو

د حدیث مضمون

یعنی سیدنا معاویه ﷺ او د روم د نصاری ترمینځه عهد وو، او هغه د هغوی د ښهر طرف ته روان وو، یعنی د لوظ د پوره کیدو نه مخکښې روان وو، په دې نیت سره چه هلته په

(۱): سنن الترمذي/السير ۲۷ (۱۵۸۰)، (تحفة الأشراف: ۱۰۷۵۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۱۱۱، ۱۱۳، ۳۸۵) (صحیح)

رسیدو رسیدو به د لوظ موده پوره شی نو فورا به حمله اوکړی نو د شاته نه یو سړی راغلو په اس باندې سور (برذون وئیلې شی غیر عربی اس ته، یعنی ترکی) په دې وینا او تنبیه کولو سره، الله اکبر، معاهده پوره کړئ، غداری مه کوئ، چه خلقو ورته په شا اوکتل نو معلومه شوه چه ویونکې عمرو بن عبسه دې، سیدنا معاویه رضی الله عنه هغه ته په سړی لیږلو سره معلومه کړه نو هغه د رسول الله ﷺ حدیث بیان کړو چه رسول الله ﷺ فرمائیلې دی "چه د چا چه د بو قوم سره معاهده وی نو هغه د عهد غوټه اوترې نه دې پرانیزی" مراد دا دې چه په هغه معاهده کښې دې څه فرق نه راولی، دا جمله هم په دې معنی کښې استعمالیږی، د هغې د لفظ ترجمې طرف ته دې التفات نه کوی تردې چه د معاهدې موده پوره نه شی، یا دا چه معاهده ښکاره ماته کړې شی" یعنی واضح طور اوئیلې شی چه مونږ دا معاهده ختمو﴿علی سواء﴾ مطلب دا دې چه د معاهدې د باقی نه پاتې کیدو په علم کښې دواړه برابر شی، یو ته د بل رائې په ښه طریقې سره معلومه شی چه اوس د بیا دپاره معاهده نه شی پریخودلې، گویا فسخ معاهده ﴿فرجع معاویة﴾ سیدنا معاویه رضی الله عنه په دې اوریدو سره خپل ځائې ته واپس شی.

دا خو ظاهره ده چه د سیدنا معاویه رضی الله عنه مقصود عذر او د معاهده خلاف ورزی نه وه، په موده پوره کیدو باندې به ئې په هغوی باندې حمله کوله، خو دا فی الجمله احتیاط وو، د صریح عهد خلاف خو به نه وې خو وئیلې شی چه د لازم عهد خلاف به وې، ځکه د دویم فریق په ذهن کښې دا کیدې شی چه اگر چه دعهد موده پوره شوه خو زمونږ خصم به د مودې د پوره کیدو نه پس د خپل مقام نه ځی. هکذا فی البذل عن القاری، خو زمونږ حضرت شیخ به په سبق کښې فرمائیل چه زما په خیال کښې خو په دې کښې نقض عهد نه وو. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وقال الترمذی، حسن صحیح، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

د ذمی وژل سخته ګناه ده

[۲۷۶۰] (۰) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".

د ابوبکر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه معاهدي والا بغیر دځه وجې نه قتل کړو نو الله تعالی به په ده باندې جنت حرام کړي.

د معاهدی نه مراد ذمی، یعنی د ذمی سره وفاداری کول، د هغه د ذمې او لوظ خلاف معامله نه کول، په حدیث الباب کښې دی. کوم سړی چه یو ذمی لره بغیر د شرعی جواز نه قتل کړی نو الله پاک د هغه په قاتل باندې جنت حرامو، د دې قسم احادیث په خپل ظاهر باندې نه وی، بلکه د اهل سنت په نزد مؤول وی، مثلا دا چه د دخول اولی نفی ده چه د هغه دپاره ئې ابتداء د جنت دخول حرام کړې دې یا به د سزا خورلو نه پس ځی، یا دا چه په

(۰): سنن النسائي للقسامة ۱۰ (٤٧٥١)، (تحفة الأشراف: ١١٦٩٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦/٥، ٣٨، ٤٦، ٥٠، ٥١)، سنن الدارمي للسير ٦٤ (٢٥٤٦) (صحيح)

مستحل باندې محمول دي، مقصود په دې سره مبالغه ده په زجر او توبيخ کښې. والله اعلم.
والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الرُّسُلِ
د قاصدانو بيان

د رسول نه مراد قاصد او استاذي دي، د کفارو د طرف نه راتلونکي وفد، او وئيل دا غواړي چه هغه به نه شي قتل کولې اګر چه هغه کافر دي.

[۲۷۶۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: "مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟" قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: "أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا".

سلمه بن نعيم بن مسعود اشجعي رضي الله عنه دخپل پلار نعيم نه روايت کوي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مې اوريدلی دی چه دمسيلمه کذاب قاصدانو ته ئې فرمائيل کله چه نبي عليه السلام دمسيلمه خط اولوستوچه تاسوپه دې باره کښې څه وائئ؟ هغوی اووئيل مسيلمه چه څه وائی هغه مونږه هم وايو (يعنی دهغه نبوت منو،نبي عليه السلام اوفرمائيل په الله قسم که چرې قاصدان وژل بده خبره نه وي نو مابه ستاسو ددواړو څټونه وهلي وو.

دا حديث د محمد بن اسحاق روايت کونکی د هغه شاګرد سلمه دی، سلمه داسې وئيلې شی چه ابن اسحاق زما نه دا روايت يو خل نو تعليقا بغير د سند نه بيان کولې شی، او يو خل سندا يعنی سند سره، پس هغه سند دلته په کتاب کښې مذکور دي.

مضمون حديث

د حديث مضمون دا دي چه مسيلمه کذاب چا چه د هغه په زمانه کښې د نبوت دعوی کولې شی، هغه د خپلو دواړو قاصدانو په ذريعه يو ليک د رسول الله صلى الله عليه وسلم په خدمت کښې اوليږلو، د حديث راوی نعيم بن مسعود وئيلې شی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه خط واوريدلو، چه په هغې کښې ظاهره ده هغه د خپل نبوت خبره ليکلې وه، نو په دې باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم خپله د هغه دواړو قاصدانو نه تپوس اوکړو چه تاسو د هغه په باره کښې څه وايئ نو هغوی جواب ورکړو چه هغوی څه وائی هغه خبره مونږ هم کوو، يعنی د هغه تصديق کوو، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل چه والله که دا خبره نه وه چه قاصدان نه شی قتل کولې نو ما به ستاسو نه ستونه وهلي وي.

دا دوه قاصدان چه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په خدمت کښې راغلي وو د هغوی نوم په مسند احمد کښې ابن النواحه او ابن اثال راغلي دي، د هغې الفاظ دا دی ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولَا مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ ﴾ پوره روايت په بذل کښې ذکر شوی دي.

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۵۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۸۷/۳) (صحيح)

[۲۷۶۲](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ، وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ، قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ، فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ".

دحارثه بن مضرب نه روایت دي فرمائی چه زه عبدالله بن مسعود ته راغلم او اومې وئیل چه په عربو کښې مې دهیڅ اسره دښمنی نشته دبنی حنیفه دجومات سره تیریدم اوهلته خلقو په مسلیمه باندې ایمان راوړو نوعبدالله ابن مسعود هغوی راوغوښتل او ورته ئې اووئیل چه تاسو دابن نواحه نه علاوه نور ټول توبه اوباسي اوابن مسعود ورته اووئیل د نبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیلي یې وو که چرې ته قاصد نه وې نو مابه ستا څټ وهلې وو. اوته دنن نه پس قاصد نه ئې اوبیا ابن مسعود قرضه بن کعب ته حکم اوهغه ئې په بازار کښې قتل کړو اوخلقوته ئې ووئیل څوک چه ابن نواحه لیدل غواړی نوبازار ته دې لاړ شي هلته مې پروت دي.

شرح حدیث

یو سړي راغلو چه عبدالله بن مسعود ﷺ په داسې حال کښې چه کله هغه د کوفې والی وو دا اوئیل چه اوګورئ زما او اهل عرب ترمینځه څه دښمنی نشته. یعنی کومه خبره چه زه کوم د څه دښمنۍ د وجې نه بلکه صحیح خبره ده، او بیا هغه دا اوئیل چه د قبیله بنو حنفیه په مسجد کښې تیر شو نو ما اولیدل د دې مسجد والا چه د مسلیمه تصدیق ئې کولو، سیدنا عبدالله ﷺ هغه سړي لیږلو راوغوښتلو، د راتلو نه پس ئې په هغوی باندې توبه ویسته نو هغوی ټولو توبه اوکړه، سوا د ابن النواحه نه، نو په دې باندې عبدالله بن مسعود ﷺ ابن النواحه اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه واوریدل هغه اوفرمائیل چه که ته قاصد نه وې نو ما به ستا ستې وهلې وې، د دې نه روستو ورته عبدالله بن مسعود ﷺ اوفرمائیل چه ته اوس دې وخت کښې قاصد نه ئې، او د دې نه روستو ئې بنکاره قتل کړو، او دا اعلان ئې اوکړو چه که څوک ابن النواحه لره مقتول لیدل غواړی والحدیث اخرجه النسائی

بَابٌ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

که چرې کومه ښځه مشرکه ته پناه ورکوی نو ورکول شی

دا مسئله د دې نه مخکښې ﴿ یسعی بذمتهم ادناهم ﴾ د لاندې تیر شوې دی چه د زنانه امان معتبر دي. عند الائمة الاربعة... د سحنون او ابن ماجشون مالکیانو په نزد د زنانه امان د مام په اذن باندې موقوف دي.

---

(۱) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۹۱۹۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۴/۱)، سنن الدارمي/السير ۶۰ (۲۵۴۵) (صحیح)

[۲۷۶۳](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ".

ابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه ام هاني بنت ابي طالب دفتح مکي په ورځ په مشرکانو کښي يوکس ته پناه ورکړي وه او نبي عليه السلام ته راغله اوقصه ئي ورته بيان کړه نبي عليه السلام اوفرمائيل يقينا مونږه پناه ورکړه چاته چه تاپناه ورکړي ده او امن ورکړو مونږه هغه چاته چاته چه تا امن ورکړي دي. دام المومنين عائشي رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه که چرې کوي ښځي به يو مشرک ته دمسلمانانونه پناه ورکوله نوجائز نه ګڼلې شوه

ابن عباس رضي الله عنهما فرمائي چه ام هاني (د سيدنا علي رضي الله عنه خور) ماته بيان کړه چه ما د فتح مکه په ورځ باندې يو مشرک ته امن ورکړې وو، د دې نه روستو د رسول الله ﷺ په خدمت کښي راغلو او د دې په ذکر کښي هغه سره اوکړو نو هغه وائي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه او چاته چه تا امان ورکړي دي مونږ هم هغوی ته امان ورکړي دي (دا خبره ئي مکرر کړه) والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه، قاله المنذري.

[۲۷۶٤](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ.

ابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه ام هاني بنت ابي طالب دفتح مکي په ورځ په مشرکانو کښي يوکس ته پناه ورکړي وه او نبي عليه السلام ته راغله اوقصه ئي ورته بيان کړه نبي عليه السلام اوفرمائيل يقينا مونږه پناه ورکړه چاته چه تاپناه ورکړي ده او امن ورکړو مونږه هغه چاته چاته چه تا امن ورکړي دي. دام المومنين عائشي رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه که چرې کوي ښځي به يو مشرک ته دمسلمانانونه پناه ورکوله نوجائز نه ګڼلې شوه.

باب فِي صُلْحِ الْعَدُوِّ

دشمن سره د صلح کولو بيان

د ترجمة الباب شرح او د علماء کرامو مذاهب

د جهاد او قتال بابونه شروع دي، دا د باب صلح په باره کښي دی چه د دشمن سره صلح هم کيدې شی. او اصل په دې کښي د الله پاک قول دي چه مشرکان د صلح طرف ته مائل کيږی نو هغوی سره صلح اوکړئ، پس د جمهورو مسلک هم دا دې چه که امام د کفارو سره په صلح کښي مصلحت اوګڼی نو صلح کولې شی، په دې کښي د بعض صحابه کرامو او تابعينو اختلاف دي لکه ابن عباس، عطاء او مجاهد وحسن بصری وغيره، دا حضرات وائی چه دا آيت منسوخ دي د سورة توبه د آيت نه ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۰۵)، وقد أخرجه: صحيح البخاري بالصلاة ٤ (۳۵۷)، والجزية ۹ (۳۱۷۱)، والأدب ۹٤ (٦۱۵۸)، صحيح مسلم بالمسافرين ۱٦ (۳۳٦)، موطأ امام مالك بالقصر الصلاة ۸ (۲۸)، مسند احمد (٦/۳٤۳، ٤۳۳)، دي الصلاة ۱۵۱ (۱٤۹٤) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۹۹۸) (صحيح)

الْآخِرِ﴾ الاية... دې ته آيت السيف هم وئيلې شى، او جمهور دا وائى چه په دې كښې نسخ وغيره هيڅ نشته، بلكه مطلب دا دې چه كه د مقابلې طاقت نه وى او مصالحت ممكن وى نو بيا مصالحت كيدې شى گيني اصل حكم قتال او جهاد خو دې، كه د مصالحت ضرورت وى نو هغه هم كولې شى. (ابن كثير)

[۲۷۶۵] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا خَلَأَتْ وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي الْيَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ، فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ، ثُمَّ أَتَاهُ يَعْنِي عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا الْإِسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَصَّ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهَيْلٌ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا، ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ الْآيَةَ، فَنَهَاهُمُ اللهُ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْنِي فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَقَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: قَدْ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ نَجَّانِي اللهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلَ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ".

دمسور بن مخرمه رضي الله عنه نه روايت دې فرمائى چه نبى عليه السلام دصلح حديبيه په كال ځه دپاسه زروكسانوسره دده د ملكرونه راووتو. هركله چه ذي الخليفه ته راورسيدل نوخپلو قربانونه ئې اميلولنه واچول اوزخمي ئې كړي اودعمري احرامونه ئې اوتړل اوحديث ئې تراخره بيان كړو، راوي وائى چه نبى عليه السلام روان شوتردې چه هغه ډير ته اورسيدو دكوې نه چه سړې كوزيږي اومې ته داخليږي نو دنبى عليه السلام سورلى كيښناسته خلقو ورته حل حل اووئيل (داهغه كلمه ده چه داوښ دپاځولو دپاره استعماليږي)ليكن قصوي اوښه پانځيدله دوه پيرې نبى عليه السلام اوفرمائيل قصوي خو زد اوكړو اوداددې عادت نه دې ليكن دا هغه ذات

(*) صحيح البخاري/الحج ۱۰۶ (۱۶۹۴)، والشروط ۱۶ (۲۷۳۱)، والمغازي ۳۵ (۴۱۴۸)، ن الحج ۶۲ (۲۷۷۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۳۲۳، ۳۲۷، ۳۲۸) (صحيح)

کینولې ده چاچه دابرهه هاتي (کوم چه دکعبې دورانولودپاره روان وو) ایسارکړې وو اوبیا ئې اوفرمائیل زمادي قسم وي په هغه ذات باندې دچا په لاس کښې چه زماروح دي که چرې دوی زمانه دکعبې دتعظیم په باره کښې هرقسم مطالبه کوي نوزه به ئې منم اوبیا ئې اوښه پاخوله اوهغه پاځیده اونبی ﷺ دمکې والا دلاري نه یوطرف ته شو په بل طرف ته ئې مخه کړه تردې چه دخدیبیه په اخرکښې چرته چه په یوه کنده کښې لږ اوبه وي هلته ئې قیام اوکړو اودټولونه مخکښې ورته بدیل بن ورقاء الخزاعي راغې اودهغه نه پس عروه بن مسعود سقفي راغی اودنبی ﷺ سره ئې خبرې شروع کړې دخبرو په دوران کښې به عروه باربار دنبی ﷺ ږیرې له لاس ورړل اومغیره بن شعبه به دنبی ﷺ سره نزدې ولاړ وو او په لاس کښې ئې توره وه اوخود ئې په سر وو دعروه لاس ئې د توري په موتې باندې دیکه کړو او وئې وئیل چه دنبی ﷺ دږیرې نه دې لاس لرې کړه عروه سر پورته کړو اووئې وئیل داڅوک دي خلقو ورته اووئیل مغیره بن شعبه دي عروه اووئیل اې مکاره ایا ماستاپه خیانت کښې مندې نه دی وهلي؟ او ددې خیانت قصه داسې وه چه دجاهلیت په زمانه کښې مغیره دڅان سره څه کسان بوتلی وو اوبیا ئې مړه کړل اودهغوی مال ئې لوټ کړو اوبیادنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او اسلام ئې قبول کړو نبی ﷺ ورته اوفرمائیل اسلام خودي مونږ قبول کړو لیکن مونږ مال نه اخلو ځکه چه دا په خیانت ګټلی شوی دي، ددې نه پس مسعر تراخره حدیث بیان کړو نبی ﷺ اوفرمائیل دامصالحت نامه اولیکئ اوداهغه مصالحت نامه وه په کومه کښې چه نبی ﷺ دافیصله کړې وه چه هغه دالله رسول دي اوبیا ئې ټوله واقعه بیان کړه سهیل ووئیل په قریشوکښې چه څوک تاته داسلام قبلولودپاره راشي نوته به ئې واپس کوي کله چه مصالحت نامه تکمیل شوه نو صحابه کرامونه ئې اوفرمائیل پاځئ اوخپلې قربانیاني ذبح کړئ او سرونه اوخروئ، ددې نه پس دمکې مکرمې یوخوزنانه وو اسلام قبول کړو

او هجرت ئې اوکړو او مسلمانانوته راغلې الله تعالی ددوی دواپسئ نه منع اوفرمائیله او ددوی مهرونه کوم چه ددوی د مشرکانو خاوندانو په ذمه باندې وو هغه ئې واپس کړل بیانبی ﷺ مدیني ته راغی او په قریشوکښې یوکس چه په ابوبصیر مشهور وو دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشو قریشو دده دواپس راوستلو د پاره دوه کسان راولیږل نبی ﷺ ابوبصیر هغوی ته حواله کړو هغوی دواړو دڅان سره روان کړو چه ذوالخلیفه ته اورسیدل نوهلته کیناستل اودکجورو په خوراک مشغول شول ابوبصیر په دوی دواړوکښې یوکس ته اووئیل په الله مې دي قسم وي ستاداتوره خوډیره ښکلي ده اوتوره ئې دهغه د ملا نه راوویستله اووئې وئیل ماپه دې توره باندې ازمیښت کړې دي ماورته اووئیل ته راوړه چه زه ئې اوګورم نوهغه راته راکړه نوپه هغه خپله توره ئې اووهلو تردې چه یخ شو اودویم کس اوتختیدو او واپس مدیني ته راغې اوپه منده جومات ته داخل شونبی ﷺ اوفرمائیل دي پریدلی دي اووئې وئیل زما ملګري قتل کړې شو اوزه به هم قتل کړې شم نو په دې وخت کښې ابوبصیر راورسیدو اووئې وئیل اې دالله رسوله تاخپل لوظ پوره کړو زه دي

مشرکانوته حواله کړم خوماته الله تعالی دهغه خلقونه نجات راکړو نبی ﷺ اوفرمائیل ته خو جنګ غتو که چرې دده کوم ملګري وي ابوبصیر چه دا واوریدل نوګمان ئې اوکړو چه شاید نبی ﷺ مې دوباره مشرکانوته حواله کوي نودي اووتو اودسمندرغاړې ته لاړو، خه وخت پس ابوجندل دسهیل خوی چاچه وصلح کړې وه مسلمان شو اودصلح نه پس نبی ﷺ ته راغې، لیکن نبی ﷺ هغه واپس کر دکافرانود صلح موافق نوهغه هم دابوبصیرسره یوځائې شوتردې چه هلته دسمندرسره دمسلمانانو یوجماعت (۷۰) جمع شوه.

د صلح حدیبیه والا حدیث شرح

په دې باب کښې مصنف د صلح حدیبیه د هغه اوږد روایت ټکړه ذکر کړې ده کومه چه په بخاری کښې مفصلا ذکر شوې ده په دې روایت کښې د اصحاب حدیبیه تعداد د زرو نه لږ شان زیات بیان کړې دي د هغوی په تعداد کښې اختلاف روایات دي کوم چه نزدې تیر شوي دي چه دیارلس سوه وو یا خوارلس پنځلس سوه، په دې روایت کښې دا دی چه رسول الله ﷺ ذوالحلیفه ته رسیدلو سره د هدی تقلید اوکړو او د اشعار او عمرې احرام ئې اوترلو..... وساق الحدیث مصنف فرمائی چه راوی پوره حدیث بیان کړو راو زه به د هغې اختصار کولو سره بعض خایونو نه اقتباس کوم، پس په روایت کښې دې چه روان وو تردې چه کله په دې ثنیه باندې راورسیدو چه د هغې نه په اهل مکه باندې انسان راکوزیږي نو هلته رسیدلو سره د هغه اوښه کیناسته، چه د هغې ظاهری سبب هیڅ په نظر رانغلو خلق هغه لره د اوچتولو دپاره اوئیل (حل، حل) او خلقو دا هم اووې (خلات القصواء) چه د رسول الله ﷺ دا اوښه نو نن جدا اوسیږي نو هغه اوفرمائیل چه دا خبره نه ده، ډډه نه کوی او نه د هغې عادت دي (ولکن حبسها حابس الفیل) بلکه خبره دا ده چه دا د تلو نه هغه ذات منع کړې ده چا چه هاتهی منع کړې دي، (د ابرهه د حملې په وخت) یعنی الله پاک (لم قال : والذی نفسی بیده الخ) بیا هغه لږ په اوچت اواز سره دا خبره فرمائیلې ده قسم دي په هغه ذات چه د هغه په قبضه کښې زما روح دي چه نن ورځ دا مشرکین چه د کوم شیز هم زما نه تپوس کوی، یعنی شرط لګوی په صلح کښې دننه نو زه به دا شرط منظور کړم، یعنی داسې شرط چه هغې سره د هغه غرض مسجد حرام، بیت الله شریف او د الله پاک د احکاماتو تعظیم مقصود وی... او که خوک دا شرط لګوی چه هغې سره د مسجد حرام یا بیت الله یا د الله پاک د احکاماتو بې حرمتی کیږی نو هغه به نه شی منظور کولې (د بیت الله او مسجد حرام تعظیم خو به مشرکانو هم کولو او د هغې بې حرمتی به ئې نه کوله، خو د هغوی تعظیم بس د هغوی د مذهب مطابق وو) (ثم زجرها فوثبت) یعنی د رسول الله ﷺ د دې خبرې کولو نه پس چه کومه اوښې هم اوریدله، هغه ئې پاسوله نو په منډه روانه شوه، تردې چه په تلو تلو کښې د حدیبیه په لرې طرف کښې کوز شو په یوه معمولی شان چینه باندې، په شروع کښې ورته بدیل بن ورقاء خزاعی د اهل مکه نه راغلو، او بیا..... عروه بن مسعود، عروه چه کوم وخت د رسول الله ﷺ سره خبرې کولې نو بار بار ئې د هغه ګیره یعنی زنه نیوله لکه چه د چاپلوسئ په وخت کولې شی، دې وخت کښې مغیره بن شعبه ﷺ د

رسول الله ﷺ په خوا کښې د محافظ (پاڈی گارډ) په طور مسلح ولاړ وو. په لاس کښې نې توره وه او په سر باندې نې د اوسپنې ټوپۍ وه، نو کله چه به عروه د رسول الله ﷺ زنې مبارکې ته لاس اوږلو نو مغیره به د هغه توري چه کومه د هغه په لاس کښې وه په دسته باندې یعنی د قبضې په طرف د هغه لاس خپې وهل او په زړې سره به نې هم وئیل چه د ګیرې نه لاس لرې کړه، عروه ته معلومه هم نه وه چه هغه سره دا څوک ولاړ دی، د مغیره په نعل السیف وهلو سره عروه د هغه طرف ته سر اوچت کړو ﴿ فقال ای غدر او لست اسعی فی غدرتک ﴾ (چه په وهلو سره ورته معلومه شوه چه دا وهلو والا خو ئې خپل وراره دي نو اوس نې لږ د خبرو همت پیدا شو) او وې وئیل اې فسادی او غداره! ایا ماته ستا د غدارئ سزا نه ملاویږي؟ وړاندې راوی د دې قصې وضاحت کوی چه یو خل مغیره په زمانه جاهلیت کښې د خپلو څو ملګرو سره روان وو، په لاره کښې مغیره خپلو ملګرو لره په دهوکې سره قتل کړل او د هغوی مال لوټ کولو سره د رسول الله ﷺ خدمت کښې حاضر شو او په اسلام کښې داخل شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه اسلام خو دې قبول دې خو دا مال د دهوکې دې د دې مونږ ته حاجت نشته ﴿ فذکر الحدیث ﴾ مصنف چونکه اختصار کولو او د دې نه روستو چه کوم اصل په حدیث کښې ذکر دې د هغې ذکر کول مقصود نه وو نو په دې وجه نې اووې چه ﴿ وذکر الحدیث ﴾ چه راوی نور هم ډیر څه ذکر کړل، الغرض مشرکانو رسول الله ﷺ او صحابه کرام مکې ته د داخلیدو او د عمرې کولو نه منع کړل، او د صلح خبره نې د هغه مخې ته کیخودله چه راروان کال تاسو د درې ورځې د عمرې کولو دپاره تشریف راوړلی شئ، او رسول الله ﷺ هم د صلح دپاره تیار شو، او علی ﷺ ته نې د صلح نامه د لیکلو دپاره اوفرمائیل، او وې فرمائیل چه په شروع کښې داسې اولیکئ ﴿ هذا ما قاضی علیه محمد رسول الله وقص الخبر ﴾ مصنف بیا د دې نه وړاندې تذکره حذف کړه، الغرض کله چه صلح نامه مرتب کیده او شرطونه لیکلې کیدل نو سهیل بن عمرو پکښې دا هم لیکل اوغوښتل چه ﴿ انه لا یاتیک نا رجل وان کان علی دینک الا رددته الینا ﴾ چه د صلح په موده کښې که زمونږ یو سړی ستاسو طرف ته درشی نو اګر چه هغه ستاسو په دین باندې وی د هغه به زمونږ طرف ته واپس کول ضروری وی، په اوږد حدیث کښې دی چه په دې شرط باندې صحابه کرامو ته ډیره غصه ورغله کومه چه د مسلمانانو په حق کښې دیره سخته وه خو د رسول الله ﷺ په وینا باندې صحابه کرام خاموش شو، بیا د فقهاء کرامو ترمینځه د دې شرط په باره کښې اختلاف دی

چه داسې شرط که د مشرکانو د طرف نه وی نو هغه وخت ئې هم قبلول جائز دی یا نه، په ائمه کرامو کښې د امام احمد په نزد خو اوس هم جائز دی، او د امام شافعی او امام مالک په نزد د کفارو داسې شرط منظور کول په هغه صورت کښې جائز دی چه کله هغه مسلمان (چاته چه واپس کولې شی) هلته یعنی په دار الحرب کښې قبیله او خاندان وی کوم چه د هغه حفاظت کولې شی..... ګینې جائز نه دی، او د احنافو په نزد د دې شرط منظور کول اوس جائز نه دی، منسوخ دی د رسول الله ﷺ د دې روایت په وجه باندې ﴿انا بریٔ من مسلم

بين مشركين ﴾.... فلما فرغ من قضية الكتاب... چه کله صلح نامه تیاره شوه او د احصار عن العمرة تحقق اوشو نو رسول الله ﷺ خپلو اصحابو ته اوفرمائیل چه کوم هدایا تاسو سره دی هغه ذبح کړئ او حلق کولو سره حلال شئ ﴿ ثم جاء نسوة مومنات مهاجرات ﴾ په دې صلح کښې چه کوم شرطونه مقرر شوي وو په هغې کښې چونکه یو شرط دا هم وو کوم چه اوس پورته تیر شو چه که ددې خائې نه یو سړې ستاسو طرف ته لاړ شی نو هغه به واپس کوئ اګر چه اسلام کښې داخل شوې وی نو د دې شرط متعلق راوی وائی چه د صلح نامې د مرتب کیدو نه پس څه زنانه د مسلمانیدو نه پس د مکې نه هجرت کولو سره دې طرف ته راغلې نواوس دلته دا مسئله وه چه دا زنانه دې واپس کړې شی یا دې نه کړې شی په دې موقع باندې د دې آیت کریمه نزول اوشو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ راوی وائی چه الله پاک په دې آیت کریمه کښې مسلمانان د دې خبرې نه منع کړل چه هغه دا مهاجرات د کفارو طرف ته واپس کړی او دغه شان ورته د دې خبرې حکم اوکړې شو چه په مهاجراتو کښې چه کومې د خاوندانو والا دی د هغوی مهرونه دې د هغوی اولنو خاوندانو ته واپس کړې شی اوس دا چه څوک به ئې واپس کوی که دې مهاجرې دلته د یو مسلمان سره واده اوکړو نو بیا خو دې د هغه مهاجرې دا دویم خاوند هغه مهر واپس کړی، او که واده ته خبره نه وی رسیدلې نو بیا دې د هغې د مهر په اندازه مال د بیت المال نه د هغې اولنې خاوند ته ورکړی خو دا د مهر د رد کولو مسئله عام نه ده، هم د دې صلح حدیبیه سره خاص ده. کما فی بیان القران.

د دې آیت کریمه د نزول په سلسله کښې د علماء کرامو دوه اقوال دی، یو دا چه دا آیت کریمه ناسخ دې د صلح په شرطونو کښې د دې خاص جزء په حق کښې ګویا په صلح کښې چه کوم شرط منظور کړې شو هغه د رد الی الکفار په باره کښې عام وو د رجال او نساء دواړو په حق کښې، خو دې آیت کریمه دا شرط د زنانو په حق کښې منسوخ کړو، او د سړو په حق کښې ئې باقی اوساتلو، پس مهاجر سړو لره کوم چه د صلح نه پس د مکې نه مدینې منورې ته راغلل هغوی ته رسول الله ﷺ د واپس تلو حکم اوکړو لکه چه وړاندې خپله په روایت کښې راروان دی او د بعض علماء کرامو رائې دا ده چه دا آیت کریمه ناسخ نه دې بلکه دا مفسر دې او هغه د راتلو سره دا وضاحت کړې دې چه زنانه په دې شرط کښې داخلې نه دی لهذا هغوی دې واپس نه کړې شی

دلته دوه څیزونه د تنبیه قابل دی، د یو تعلق زمونږ د کتاب د موجوده نسخې سره دې هغه دا چه زمونږ په دې نسخه کښې داسې دی چه ﴿ ثم جاء نسوة مومنات مهاجرات الاية ﴾ هغه دا چه دا جمله د ﴿ ثم ﴾ نه تر د مهاجرات پورې یا خو د راوی الفاظ دی او د هغه قول دې نو په دې باندې د الاية لیکلو مطلب څه دې؟ الاية خو هلته لیکلې شی چرته چه آیت کریمه شروع کولو سره د باقی اختصار اوکړې شی دلته خو لا د آیت لفظ شروع شوې هم نه دې، لهذا داسې به وئیلې شی چه دلته د یو راوی نه یا کاتب نه په عبارت کښې سقوط

شوي دي، لهذا پوره عبارت داسي وو ﴿ ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٍ فانزال الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ الاية په اصل کښي د مهاجرات لفظ دلته په عبارت کښي دوه ځايه راغلي وو يو د راوي په کلام کښي او بل په آيت کښي نو د کاتب نظر د اول ځاني نه دويم ځاني ته منتقل شو او هغه په اول ځاني کښي الاية اوليکلو

بل خيز قابل تنبيه دي چه په دي آيت کريمه کښي ورانديز دا دی ﴿ لم رجع الى المدينة ﴾ لهذا د دي روايت د سياق تقاضه دا ده چه د دي مهاجرو زنانو راتلل د رسول الله ﷺ مدينې منورې ته د رسيدو نه مخکښې په حديبيه کښې يا د مدينې په لاره کښې شوي وو، حال دا چه په واقع کښې داسې نه ده، بلکه د دې نساء مهاجراتو امد د رسول الله ﷺ مدينې منورې ته د رسيدو نه خو ورځې پس شوې وو. کذا في البذل عن الحافظ، والله تعالى اعلم

﴿ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - يَعْنِي فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ - فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ﴾ يعنې د صلح حديبيه نه خو ورځې پس ابو بصير ﷺ هجرت کولو سره مدينې منورې ته راغلو، د هغه د راتلو سره د کفارو د طرف نه دوه کسان د هغه د واپس بوتلو دپاره راغلل د هغه دوه کسانو نومونه په دې روايت کښې خو نه دی ذکر شوی، په بذل کښې دی چه د يو نوم خنيس بن جابر دي او بل سړې د هغه مولى يعنې ازاد کړې شوي غلام وو چه د هغه نوم کوثر وو، رسول الله ﷺ ابو بصير دي دواړو ته حواله کړو (هم دا شرط اصل کښې ډير سخت او په مسلمانانو باندې ګران وو چه هغې سره هغوی ډير غصه وو، خو رسول الله ﷺ کوم چه د خپل امت په حق کښې د مور او پلار نه هم زيات کريم او مهربانه دې د اسلام او مسلمانانو د عمومي او اجتماعي مصلحتونو ته کتلو سره دا شرط منظور کړې وو) دي دواړو سړو لا ابوبصير ﷺ د مدينې منورې نه بهر ذو الحليفه ته رسولې وو، چه د څه خوراک ځکاک په نيت سره هلته کوز شو، ابو بصير ﷺ د خنيس په لاس کښې چه کومه توره وه د هغې په ليدو باندې اووې چه والله ستا دا توره خو ډيره غوره ده (کم عقل خلق په خپل تعريف باندې خوشحاليږي) پس هغه په دې اوريدلو باندې فورا هغه د تيکې نه راويسته او وې وئيل چه زما دا توره ازمينبتلي شوې ده، ابوبصير ورته اووې چه ته ئې ماته د کتلو دپاره راکولې شې ﴿ فامكنه منه ﴾ پس خنيس ابوبصير ته په هغه توره باندې قدرت ورکړو، ابوبصير دا موقع غنيمت اوګڼلې او هغه توره ئې هم په هغه باندې استعمال کړه تردې چه هغه مړ شو، په دې صورت حال کتلو سره د خنيس ملګرې يعنې کوثر د مدينې طرف ته اوتختيدو او په منډه منډه مسجد نبوی ته اورسيدو، رسول الله ﷺ هغه لره لرې په راتلو سره اوفرمائيل ﴿ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا ﴾ چه دې سړی څه ويره ليدلې ده، هغه راغلو او رسول الله ﷺ ته ئې بغير د تمهيد ترلو نه په ويره ويره اووې چه زما ملګرې قتل کړې شو او زه هم قتل کيدونکې يم، په دې کښې ابو بصير هم هلته راغلو، هغه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه الله پاک ستاسو لوظ خو پوره کړو او اوس تاسو ګويا بری الذمه شوئ ما لره د هغوی طرف ته په واپس کولو باندې، بيا الله پاک ماته په خپل فضل سره د مشرکانو نه خلاصي راکړې ده هغه مقصد دا وو چه رسول الله ﷺ ماته اوس په مدينه کښې د پاتې کيدو اجازت راکړی خو

چونکه رسول الله ﷺ دا د صلح خلاف ګنړله او د هغه دا رائي نه وه هم په دې وجه نې د هغه په خبره اوريدو اوفرمائيل ﴿ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ ﴾ (مسعر بضم الميم اسم فاعل هم کيدي شی او بکسر الميم اسم اله هم کيدي شی، رسول الله ﷺ د ابو بصير رضي الله عنه په باره کښې فرمائی چه د هغه دا خبره اور ګرمونکی ده، يعنی که ابو بصير واپس نه کړې شو نو مشرکانو کښې به اشتعال پيدا شی، دا خبره خو د هغه په صلح او مصلحت باندې بناء وه، او بله خبره د ابوبصير سره د همدردئ په طور ئې دا جمله ارشاد اوفرمائيله : ﴿ لو كان له احد ﴾ ارمان چه د ابو بصير رضي الله عنه دې وخت کښې څوک ناصر او مددګار وې، راوی وائی چه کله ابوبصير د رسول الله ﷺ دا جمله واوريده نو هغه پوهه شو چه رسول الله ﷺ به ما واپس کوی، پس ابو بصير رضي الله عنه د مدينې نه راوتلو او د راوتلو نه پس د سمندر په ساحل باندې اوسيدلو ﴿ وينفلت ابو جندل ﴾ د ابو بصير نه پس ابو جندل رضي الله عنه يو صحابی اسلام قبلولو سره د اويا شهسوارانو سره د مکې نه دې طرف ته راغلل او مدينې ته د راتلو په خائې د ابو بصير سره ديره شو، هم دغه شان وخت په وخت خلق د مکې نه اسلام قبلولو او هجرت کولو سره دلته د سمندر په غاړه باندې ديره کيدل او راوی وائی چه د هغوی يو برابر جماعت جوړ شو، په بذل کښې د سهيلی نه نقل دی چه هغه ليکلی دی چه د دې خلقو تعداد درې سوو ته اورسيدو، او دا خلق مدينې ته په دې وجه نه راتلل چه که هلته لاړ شو نو د صلح مطابق به واپس کولې شو دا ساحلی علاقه چرته چه دا خلق پاتې کيدل د کفار قريش د قافلو د تيريدو لاره وه، چه کله هغوی د مکې نه شام او د شام نه مکې ته د تجارت دپاره تلل، دې خلقو سره خو ظاهره ده چه د خوراک څکاک دپاره هيڅ هم نه وو، او د مسلمانانو دپاره د کافر حربی مال حلال دي په دې وجه به هغوی دا قافلې لوټ کولې، چه کله دا صورت حال پيدا شو نو قريش مکه رسول الله ﷺ ته د الله پاک او خپلولئ واسطه ورکړه چه تاسو دا هلک خپل طرف ته راوبلئ او د بيا دپاره چه څوک هم د دې خائې نه مدينې ته څې هغه به په امن وامان سره هلته اوسيږی هغه دې واپس نه کړې شی، پس رسول الله ﷺ ابو بصير رضي الله عنه پسې سړې اوليږلو چه تاسو ټول دلته راشئ، پس هغوی ټول مدينې منورې ته راغلل، په يو روايت کښې دی چه رسول الله ﷺ ابوبصير رضي الله عنه ته خپل خط اوليږلو، قاصد چه کله هغه ته خپل خط يورلو نو هغه په خپل اخری وخت کښې وو، ليکی چه کله هغه وفات کيدو نو د رسول الله ﷺ خط د هغه په لاس کښې وو، ابو جندل رضي الله عنه ابو بصير رضي الله عنه لره هم هلته دفن کړو او د هغه قبر سره نزدې ئې يو مسجد هم جوړ کړو. (بذل)

دا حديث طويل مفصلا په بخاری کښې په کتاب الشروط، باب الشروط فی الجهاد کښې ذکر شوي دي. والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی مختصرا ومطولا، قاله المنذری.

[٢٧٦٦] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال.

[1]: تفرد به أبو داود، وانظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١٢٥٣) (حسن)

دمسور بن مخرمه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه قریشو په دي خبره مصالحت کړي ووچه لس کاله به جنګ نه وي خلق به په دي موده کښې په امن وي اودتولوزرونه به یوبل ته پاک وي اونه به پته غلاوي اونه بنکاره.

یعنی په حدیبیه کښې چه کومه صلح شوي وه هغه د لسو کالو دپاره وه چه په راتلونکو لسو کالو دپاره به تول خلق مسلمانان او مشرکان په امن او سکون سره اوسیږي، او داسې شوي وه چه خلق به د دي صلح په زمانه کښې د کپرو د یو محفوظ پلوډکی په شان اوسیږي، شارحین وائی چه دا کنایه ده د قلوب صافیه نه، او د دویمې جملې په مطلب کښې یو قول دي ﴿ اسلال ﴾ نه مراد بنکاره حمله کول (الغارة الشهرة) او د ﴿ اغلال ﴾ معنی السرقة الخفیفة،خفیه طوربانديغلا اویو تفسیر داسلال سرقه ده،او د اغلال په خیانت سره کړي شوي دي او یو تفسیر د اسلال، سل السیوف او د اغلال لبس الدروع سره کړي شوي دي

[۲۷۶۷] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: مَالَ مَكْحُولٌ، وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا، فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ".

د حسان بن عطیه نه روایت دي فرمائي چه مکحول او ابن ابی زکریا دخالدبن معدان طرف ته روان شول اوزه هم ورسره روان شوم نومونږته ئې دجبیر بن نفیر نه حدیث بیان کړوچه جبیر ووئیل: ذي مخبر صحابی ته مې بوځئ نوچه مونږ ورغلو، نوجبیر ترې تپوس وکړو دصلح متعلق هغه ووئیل چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیلي ئې وو، زړه چه تاسوبه درومیانوسره داسې صلح وکړئ چه امن به وي او اندیښنې به ختي شي اوبیابه تاسو اوهغوی یوځائي شئ اودبل دشمن سره به جنګ وکړئ.

شرح الحديث

حسان بن عطیه روایت کوی چه یو ځل مکحول شامی او ابن ابی زکریا، د خالد بن معدان خواله روان وو نو زه هم د هغه سره شوم، چه کله هلته اورسیدو نو هغه مونږ ته د جبیر دا واقعه رانقل کړه چه یو ځل جبیر مونږ ته اووي (یعنی خالد) چه مونږ سره ذی مخبر صحابی ته لاړ شئ، پس مونږ هغه ته لاړو، د رسیدو نه پس جبیر د هغه صحابی ذی مخبر نه تپوس اوکړو د هدنة په باره کښې (په ظاهره کښې جبیر بن نفیر ته به د چا نه خبر ملاؤ شوي وی چه دا ذی مخبر صحابی د هدنة په باره کښې یو مرفوع حدیث بیانوی د دي دپاره د هغه خواته د براه راست اوریدلو دپاره لاړو) په دي باندي ذی مخبر رضی الله عنه اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلی دی هغه اوفرمائیل ﴿ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ ﴾ رسول الله ﷺ صحابه کرامو ته خطاب کولو سره اوفرمائیل چه تاسو یعنی

[1] سنن ابن ماجه/الفتن ۳۵ (٤٠٨٩)، (تحفة الأشراف: ٣٥٤٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٩١، ٥/٤٠٩) ويأتي عند المؤلف في الملاحم برقم (٤٢٩٣) (صحيح)

مسلمانان! به په اخر زمانه کښې د رومیانو سره صلح کوئ دیر د امن والا صلح، بیا به تاسو هغوی سره یوځائې کیدو باندې د دشمن سره جنګ کوئ.

دا حدیث بعینه هم په دې سند او متن سره په دې باندې زیادت سره په کتاب الملاحم کښې راروان دي، چه د هغې په اخر کښې دا هم دی چه کله مسلمانان او نصاری فتح کولو سره لوټ مار کوی نو یو واپسئ کښې به یو نصرانی صلیب لره اوچتولو سره وائی چه ﴿ غلب الصلیب ﴾ په دې باندې به مسلمانانو ته غصه راشی او زبردست جنګ به شروع شی چه د هغې نوم ﴿ الملحمة الکبری ﴾ دي.

مصنف دا حدیث په باب فی صلح العدو کښې جواز صلح مع العدو باندې د دلیل په حیثیت سره راوړي دي، په دې باندې طالب علمانه نقد دا کیدې شی چه دا حدیث د فتن د روایاتو نه دي، او د اخبار ما سیقع د قبیل نه دي، ګویا د رسول الله ﷺ د طرف نه یوه پیشن ګوئی شوې ده خو داسې واقعات کوم چه په احادیثو کښې ذکر شوي دی د کومو د وقوع چه رسول الله ﷺ خبر ورکړي دي، هغه د جواز یا عدم جواز دلیل نه شی جوړولې کیدې، والله تعالی اعلم. د دې جواب دا کیدې شی چه دا خو صحیح ده چه اخبار د عما سیقع والا روایاتو نه په جواز باندې استدلال صحیح نه دی، خو دلته د دې روایت نه استدلال داسې صحیح دي چه رسول الله ﷺ د دې خبرې خبر ورکوی چه په اخر زمانه کښې څه وخت دا خبره راپیښه شی چه د هغه وخت ټول مسلمانان به د نصاری سره مصالحت کوی او په بل حدیث کښې ارشاد دي چه د دې امت اتفاق به ناحقه خبره باندې نه کیږی، په دې حیثیت سره دا روایت په جواز باندې دال کیدې شی هسې د نفس مصالحت جواز خو په آیت کریمه او نورو احادیثو نه ثابت دي. والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيُتَشَبَّهُ بِهِمْ

د دشمن سره د چل کولو نه پس د جنګ کولو بیان

یعنی دشمن لره په شک کښې اچولو سره هغوی لره د غفلت په حالت کښې لیدلو سره ناڅاپه حمله کول، مقصود د دې جواز بیانول دی، ځکه چه دا د عذر د قبیلې نه نه دي بلکه الحرب خدعة د قبیل نه دي.

[۲۷۶۸](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ: نَعَمْ قُلْ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّانَا قَالَ: وَأَيْضًا لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ: اتَّبَعْنَاهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ قَالَ كَعْبٌ: أَيُّ شَيْءٍ تَرْهَنُونِي؟ قَالَ: وَمَا تُرِيدُ مِنَّا؟ قَالَ: نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ! نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْنَا قَالَ: فَتَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنْتَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ قَالُوا: نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ يُرِيدُ السِّلَاحَ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا أَتَاهُ نَادَاهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَهُوَ

(۱) صحيح البخاري/الرهن ۳ (۲۵۱۰)، والجهاد ۱۵۸ (۳۰۳۱)، والمغازي ۱۵ (٤٠٣٧)، صحيح مسلم/الجهاد ٤٢ (۱۸۰۱)، (تحفة الأشراف: ۲۵۲٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/ (۸٦٤١) (صحيح)

مُتَطَيِّبٌ يَنْضَحُ رَأْسُهُ، فَلَمَّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ، قَالَ: عِنْدِي فُلَانَةُ وَهِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ قَالَ: تَأْذَنُ لِي فَأَشُمَّ قَالَ: نَعَمْ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَشَمَّهُ قَالَ: أَعُودُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ فَعَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ".

دجابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل چه څوک به کعب بن اشرف مړ کړي یقیناهغه الله او رسول ته تکلیف رسولي دي؟ نومحمد بن مسلمه پاځیدو او اوئي وئیل چه زه اي دالله رسوله، ایاته غواړی چه قتل ئي کړم؟نبی علیه السلام اوفرمائیل هوهغه اووئیل چه اجازت راته وکړه چه څه چل جوړ کړم نو ورته ورغی او ورته ئي اووئیل چه دا سړي یعنی محمدزمونږنه صدقات غواړی او مونږد مشکلاتو سره مخامخ کوي هغه ووئیل تاسوبه نورهم پریشانه شي، محمد بن مسلمه ووئیل مونږئي تابع داري کړي ده اوس ي هومره نشو پرینبودلي ترڅوچه مونږته دده عاقبت نه وی معلوم شوي، مونږدا اراده کړي وه چه ته مونږته یو وسق یادوه وسقه خوراك قرض را کړي، کعب ووئیل څه شي به راسره ګاڼه کړئ؟ محمد بن مسلمه ورته ووئیل ستاڅه خوښ دي؟ کعب ووئیل خپلې ښځې راسره ګاڼه کړئ دوی ورته ووئیل سبحان الله ته خوپه عربوکښې ډیر ښکلي سړي ئي اوداسي کچه خبره کوي که چرې مونږ درسره ښځې ګاڼه کړونوداً خوبه زمونږ دپاره پیغور وي اوشرم وي کعب ووئیل نوبیا راسره خپل اولاد ګاڼه کړئ محمد بن مسلمه ووئیل چه اولاد موکله لوي شي نوخلق به ورته پیغور ورکوي چه ته خوهغه سړي ئي چه په یووسق باندي ګاڼه شوي وي مسلمانانو ورته ووئیل چه خپله اسلحه به درسره ګاڼه کړوکعب ووئیل تیك ده، دوی ورغلل او آوازئي ورته وکړوکعب چه راغي نوخوشبوئي لګولي وه اودسر نه ئي اوبه څڅیدلي نومحمد بن مسلمه ورسره کیناستو او دري یا څلور کسان ئي هم دځان سره بوتلی وو، دوی ورته دده د خوشبو او اوبوڅڅیدوخبره ذکر کړه نوهغه ووئیل چه زماسره فلانی ښځه ده اوهغه په ټولوښځوکښې ډیره خوشبوداره ګرځي محمدبن مسلمه ورته ووئیل که اجازت وی نوسریه دي بوئی کړم؟هغه ووئیل تیك ده نومحمد بن مسلمه دهغه په سرلاس کیښودو، بیائي دوباره داسي وکړل چه کله ئي قابوکړونو خپلوملګروته ئي اشاره وکړه چه څه ته انتظارکوئ چنانچه دوی کعب بن اشرف ووهلو تردي چه مړشو.

د کعب بن اشرف یهودی د قتل قصه

په دي باب کښې مصنف د کعب بن اشرف د قتل واقعه بیان کړي ده، کعب بن اشرف یو مشهور یهودی وو او شاعر قسم سړي وو، خو لوړ دنګ او د وجود نه برابر، ډیر ضرری قسم انسان وو، د رسول الله ﷺ بدی به ئي بیانولە، او د رسول الله ﷺ خلاف به ئي کفار قریش راپاسول، خپله په دي حدیث رسول الله ﷺ فرمائی: ﴿ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ بهر حال د مضمون روایت داسي دي چه یوه ورځ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په تاسو کښې خوک سړي شته چه کعب بن اشرف قتل کړي؟ او داسي اراده اوکړي؟ په دي باندي محمد بن مسلمه رضي الله عنه اودریدو او عرض ئي اوکړو یا رسول الله ﷺ زه دا کار کولي شم، ایا تاسو هم دا غواړئ چه هغه دي قتل کړي شی؟، رسول الله ﷺ اوفرمائیل او! هغه عرض اوکړو چه

که داسې وی نو بیا دې ماته د څه دروغو رښتیا وئیلو اجازت راکړې شی (یعنی هغه کافر لره په دهوکه کښې د اچولو دپاره) رسول الله ﷺ اوفرمائیل او اجازت دې: د دې اجازت ملاویدو نه پس هغه فورا د دې کار د کولو دپاره اودریدو، او کعب بن اشرف ته لاړو، (هغه سره د دې خائې د خبرې کولو دپاره) پس هغه ته لاړو او وې وئیل ﴿ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّانَا ﴾ چه گوره روره دا سړې زمونږ نه (د رسول الله ﷺ طرف ته اشاره ده) نه زکاتونه غواړی او مونږ ئې په یو مشقت کښې اچولې یو، د ﴿ عنا ﴾ واحد مذکر غائب صیغه ده او نا ضمیر منصوب دې دا د عنا نه اخستلې شوې دې په معنی د مشقت، هغه ئې په اوریدلو سره اووې چه اوس خو به تاسو لا د دې نه زیات ستړی کیږئ (لا تاسو لیدلی څه دی؟) په دې باندې ورته هغه اووې چه روره داسې ده چه اوس خو مونږ په غلطئ سره د هغه تابعداری شروع کړې ده او مونږ دا مناسب نه ګڼرو چه هغه یکدم پریږدو ترڅو پورې مو چه دا نه وی لیدلی چه د دې سړی انجام به څه وی (ترقی کوی یا زوال ته رسیږی) د دې نه روستو ورته محمد بن مسلمه اووې چه دې وخت کښې خو زه تاته د یو خاص غرض دپاره راغلې یم چه ته مونږ ته یو یا دوه وسقه غله د قرض په طور راکړه (د ضرورت په وخت خپل خلق په کار راځی او هم د هغوی طرف ته رجوع کولې شی) په دې باندې ورته هغه اووې چه څه به را سره ګانړه کوې، هغه ورته اووې چه ته څه غواړې، هغه ورته اووې چه خپلې زنانه راسره ګانړه کړئ، هغه ورته اووې سبحان الله! تا خو دیر عجیبه خبره اوکړه ګوره ته خو دیر ښکلې او خائسته سړې ئې، بیا مونږ خپلې زنانه تا سره څنګه ګانړه کړو، دا څیز خو به زمونږ دپاره د شرم باعث شی، هغه ورته اووې ښه خپل اولاد راسره ګانړه کړه، هغه ورته اوفرمائیل چه زمونږ د اولاد په حق کښې به دا څیز عیب وی خلق به هغوی سره د جهګړې په وخت هغوی ته پیغور ورکوی چه ته هم هغه سړې ئې چه د یو وسق غلی په عوض کښې ګانړې کړې شوې وې، بیا ورته محمد بن مسلمه اوفرمائیل چه مونږ به تا سره خپله وسله ګانړه کیدو، هغه ورته اووې صحیح ده، دلته په روایت کښې اختصار دې، په ظاهره کښې دلته داسې دی چه خپل مینځ کښې ئې دا خبره اوشوه چه مونږ به د دې وسلې سره تاته د شپې په وخت راځو، پس د شپې په معین وخت کښې محمد بن مسلمه د هغه ګور ته راغلو او هغه ته ئې اواز اوکړو، هغه د پورته نه راکوز شو، په بعض روایتونو کښې دی چه د هغه ښځې هغه وخت هغه ته اووې چه ماته خو د دې سړی د اواز نه د مرګ بوئی راځی، خو هغه ئې تردید اوکړو، دې وخت کښې دا کعب بن اشرف په قسم قسم خوشبویانو سره معطر وو او د خپلې ښځې د خوانه راغلې وو، چه کله لاندې راکوز شو او د هغې په خوا کښې کیناستلو نو چونکه محمد بن مسلمه د خان سره دري ځلور ملګری هم راوستلي وو نو هغوی ورته د دې خوشبویئ تذکره اوکړه نو هغه اووې

﴿عندی فلانة وهي اعطر نساء الناس ﴾ (چه زما نه به خوشبویاني ولي نه څې) او زما په کور کښې داسې زنانه ده چه د هغې د ټولو زنانو نه زیات عطر خوښ دی، نو محمد بن مسلمه ﷺ ورته اوفرمائیل اجازت دې؟ ستاسو د سر ویښته بوئی کولې شم؟ هغه ورته

اووې او اجازت دې، هغه د هغه د سر په وینښتو کښې لاس داخل کړل او د هغه سر ئې ښه بوئی کړو، یو خل د بوئی کولو نه پس ئې دوباره اووې چه د بوئی کولو اجازت دې؟ هغه اووې او ولې نه! دې خل بیا هغه د هغه د سر په وینښتو کښې لاسونه داخل کړل او دې خل ئې هغه وینښته مضبوط په خپلو لاسونو کښې اونیول او خپلو ملګرو ته ئې اشاره اوکړه چه ﴿دونکم﴾ واخلئ اونیسئ دې! پس هغوی د هغه ست پرې کړو.

دا واقعه د ربیع الاول ۳ هجری ده، د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت بالکل واضح دې، دا روایت د څه زیادت سره په صحیح بخاری کښې په کتاب المغازی کښې په باب قتل کعب بن الاشرف کښې ذکر شوې دی، د بخاری په روایت کښې دا هم دی چه د محمد بن مسلمه سره د هغه خواته راتلونکو کښې د کعب بن اشرف رضاعی رور ابو نائله هم وو، چه کله کعب لاندې راکوزیدو نو د هغه بسخې اووې ﴿أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ – وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ﴾ په فتح الباری کښې د بعض روایاتو نه نقل کړې شوې دی چه کله هغه لاندې کوزیدلو ﴿فتعلقت به امراته وقالت مكانك فوالله اني لأرى حمرة الدم مع الصوت﴾

دا د کعب د قتل واقعه په کتاب الخراج کښې په باب کیف کان اخراج الیهود من المدینة کښې هم راروان دې، او د هغه طرف ته رجوع به هم کولې شی او په دې کښې داسې دی ﴿امر النبی صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ ان یبعث رهطا یقتلونه فبعث محمد بن مسلمة﴾ په دې دواړو روایتونو کښې چه کوم اختلاف دې د هغې توجیه په روستو راتلونکی باب کښې حضرت سهارنپوری په بذل المجهود کښې ذکر فرمائیلې دې چه د هغې خلاصه دا ده چه په شروع کښې خو هم دغه شان شوې وه کومه چه دلته اولنی خائې کښې مذکور دې بیا رسول الله ﷺ سعد بن معاذ رضی الله عنه ته هم اوفرمائیل چه ته هم څو کسان د دې کار دپاره تیار کړئ، او محمد بن مسلمه ته به ئې هم فرمائیلې وی چه په دې کښې زیاته تندی مه کوه او د سعد بن معاذ په مشورې سره کار کوه، پس سیدنا سعد رضی الله عنه د محمد بن مسلمه سره خو کسان اولیږل.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

[۲۷۶۹]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُرَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ".

ابوهریره رضی الله عنه دنبی علیه السلام نه روایت نقل کوي چه فرمائیل ئې وو، ایمان د فتک خاتمه کړې ده څوک چه مومن وي فتک نه کوي ﴿فتک به غفلت کښې خوک وژلو ته وئیلې شي.

د ﴿فتک﴾ معنی ﴿القتل غدرا فی حال غفلة العدو﴾ یعنی ناخاپه د یو دشمن په خلاف معاهده حمله کول، دا د مومن شان نه دي، او نه شرعا جائز دي، باب خو روان دي د قتل الکافر غرة او د هغې د ترغیب او دا حدیث په ظاهره کښې د ترجمة الباب سره مطابقت نه لري، خو د مصنف دا په دې باب کښې راوړل د ترجمة الباب د ثابتولو دپاره نه دی، بلکه

() تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۳۶۱۵)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/الحج ۷۶ (۳۲۷۸) (صحیح)

ننبیها دی، د دې خبرې د پوهې دپاره چه قتل غرة بیل ځیز دي، او ﴿ فتک ﴾ یعنی قتل غدرا دا بل ځیز دې، اول جائز بلکه مندوب دي، او ثانی ممنوع، په تراجم بخاری کښې هم یو ځیز راځی، یعنی ذکر الاضداد، هم دغه شان دلته هم ده.

بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيرِ

په هر لوړ ځائی با ندې د ځتلو په وخت کښې د تکبیر ویلو بیان

[۲۷۷۰] () حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ".

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام کله دجهاد نه یاد حج نه یا د عمرې نه واپس راتلو نو په هرلوړ ځائی باندې دختلو په وخت به ئې دری ځله تکبیر وئیلو اوداذکرشوي دعابه ئې هم وئیله یعنی دالله نه علاوه بل څوک حقدار دبندګئ نشته او دهغه څوک شریک نشته هم دهغه بادشاهي ده اود تعریف مستحق هم هغه د هغه په هر څه باندې قادر دي اومونږ دهغه طرف ته واپس تلونکی یو توبه کونکي، عبادت ګذار، اوسجده کونکي یو، دخپل معبود تعریف بیانونکی یو الله تعالی خپله وعده رښتونکی اوښودله اودخپل بنده مدد ئې اوکړو اوهغه فوجونوته شکست ورکړو چه یوډی.

ترجمه او حدیث الباب دواړه واضح دی چه انسان له پکار دی چه د تلو په وخت که په یو لوړ ځائی باندې خیژی نو تکبیر یعنی الله اکبر وئیلو سره دې خیژی، او د هغې بالمقابل چه کله د پستئ طرف ته ځی نو تسبیح یعنی سبحان الله وئیلو سره دې کوزیږی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الِاسْتِئْذَانِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

د مما نعت نه پس د میدان جهاد نه د واپس راتلو د اجازت بیان

د ترجمة الباب تشریح

د ترجمة الباب مضمون دا دي، د رسول الله ﷺ د مجلس نه د مجلس دوران د هغه نه اجازت اخستلو نه پس، د قفول یعنی د واپس کیدو د جواز د ممانعت نه پس، یعنی په شروع کښې دا خبره ناجائز وه چه یو سړي د رسول الله ﷺ د مجلس نه د اجازت اخستلو نه پس لاړ شی، روستو د الله پاک د طرف نه د دې اجازت اوشو، یعنی د رسول الله ﷺ نه د اجازت اخستلو نه پس هیڅ باک نشته، جائز ده، د دې ترجمة الباب د وجې نه د سورة توبه آیت ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾

---

[۱]: صحيح البخاري/الحج ۱۲ (۱۷۹۷)، والجهاد ۱۳۳ (۲۹۹۵)، والمغازي ۲۹ (۴۱۱۶)، صحيح مسلم/الحج ۱۵ (۱۳۴۴)، سنن الترمذي/الحج ۱۰۴ (۹۵۰)، (تحفة الأشراف: ۸۳۳۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۶۳) (صحيح)

دا آیت کریمه منسوخ دي او ناسخ د دي دپاره دویم آیت کریمه دي کوم چه په سورة نور کښي مذکور دي یعنی ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ دا آیت د سورة نور دي، مصنف دي آیت کریمه ته ناسخ وائی د اولنی آیت کریمه دپاره په کوم کښي چه اجازت اخستلو سره واپس کیدو ته د منافقانو فعل وئیلي شوي دي، نو هر کله چه د منافقانو فعل دي نو یقینا ناجائز شو، لهذا په اولنی آیت کریمه کښي خو گویا اجازت اخستلو سره د واپس کیدو ممانعت راغلو، او دویم آیت کریمه کوم چه په سورة نور کښي دي د هغي مضمون دا دي چه د رسول الله ﷺ د مجلس نه چه کوم خلق مومنان دی بغیر د اجازت اخستلو نه نه پاسیږی، اجازت اخستلو سره پاسیږی یعنی په خلاف د منافقانو چه هغه د رسول الله ﷺ د مجلس نه په پته بغیر د اجازت نه اوځی، په دي آیت کریمه کښي د مجلس نه پاسیدلو ته د مومنانو فعل وئیلي شوي دي او بغیر د اجازت نه پاسیدلو ته د منافقانو فعل، لهذا د دي آیت کریمه نه اجازت اخستلو سره د پاسیدو جواز معلوم شو، حال دا چه د اولنی آیت کریمه نه د دي ممانعت معلومیږی، او سورة نور چونکه په نزول کښي روستو دي د سورة توبه نه لهذا د سورة نور په آیت سره د سورة توبه د آیت حکم منسوخ گڼي شو، کومه خبره چه په ترجمة الباب کښي مصنف رحمه الله بیان کړي ده هم هغه خبره ابن عباس رضي الله عنه هم په حدیث الباب کښي د دوارو آیتونو د تفسیر د لاندي بیان کړي ده، لهذا حدیث الباب د ترجمة الباب مطابق کیدو سره د مصنف مدعی ثابته شوه، دا چه څه مونږ لیکلي دی د مصنف د ترجمي تشریح او څه چه مصنف بیانولو غواړي د هغي د لاندي لیکلي دی.

[۲۷۷۱](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ سورة التوبة آية ۴۴ الآيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة النور آية ۶۲.

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي چه فرمائیلی ئي دی چه دا آیت کریمه ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ الآية دسورة نور په دي آیت : ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله﴾ تر ﴿غفور رحيم﴾سره منسوخ شوي دي.

تحقیق مقام

خو حقیقت دا دي چه کوم دوه آیتونو ته ناسخ او منسوخ وئیلي شوي وو د هغه دوارو آیتونو مضمون د یو بل نه بالکل مختلف دي لهذا د نسخ هیڅ سوال نه پیدا کیږی هر یو آیت په خپل ځائي قائم او مستحکم دي ځکه چه د اولنی آیت کریمه د مضمون خلاصه او حاصل دا دي چه کوم خلق منافقان وی هغوی بعض وخت داسي کوی چه رسول الله ﷺ سره په جهاد کښي د شرکت کولو دپاره خو په شروع کښي شریک شی او بیا په لاره کښي واړه او غټ عذرونه بیانولو سره او هغه نه اجازت اخستلو سره واپس شی، په خلاف د مومنانو

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۶۲۵۷) (حسن)

چه هغوی داسې هرګز نه کوی، او دویم آیت کریمه کوم چه د سورة نور آیت دی د هغې مضمون دا دي چه کوم خالص مومنان وی هغوی اول خو پاسپړی نه، او که څوک د څه ضرورت په وجه باندې پاسپړی نو د رسول الله ﷺ نه اجازت اخستلو سره پاسی، زمونږ د دې بیان نه معلومه شوه چه د دواړو آیتونو محمل جدا جدا دي د یو بل نه مختلف دي لهذا په دې دواړو آیتونو کښې نه خو ناسخ شته او نه منسوخ، خو د دې باوجود په دې کښې اختلاف دی، په بذل کښې هم حضرت د دواړو آیتونو په تفسیر کښې د مفسرینو اختلاف لیکلې دې او دا چه بعض علماء په دې کښې د نسخ قائل دی او بعض قائل نه دی.

بَابٌ فِي بَعْثَةِ الْبُشَرَاءِ

د زیری د خبر ورکولو دپاره د چا د لیږلو بیان

یعنی که یو سړی ته امیر دا حکم ورکړی چه که تاسو فلاني کار اوکړئ نو ډیره ښه ده او هغه سړي د دې کار دپاره لاړ شی او هغې لره انجام ته اورسوی او په خپل مقصد کښې کامیابی حاصله کړی، نو دې مامور لره پکار دی چه امام لره فوری طور د خبر کولو دپاره د یو قاصد په ذریعه هغه ته د فتح او کامیابئ زیرې اورسوی چه امام د تکلیف او انتظار نه بچ شی

[۲۷۷۲] () حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ.

دجریر رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام راته اوفرمائیل چه ایا ذي الخلصه نه مې نه بیغمه کوې؟ نودې هلته لاړو اوهغه ئې اوسوزولو اوداحمس قبیلې یوکس ئې نبی علیه السلام ته دزیري دپاره اولیږلو چه کنیه ئې ابوارطاة وه.

شرح حدیث

سیدنا جریر رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ ماته یو خل اوفرمائیل چه ای جریره ته ماته د ذی الخلصة نه ارام نه شی راکولې؟ یعنی که راکولې شي نو ضرور راکړه، په دې باندې هغه فورا پاسیدو او هلته ئې ځان اورسولو او هغه ئې سیزلو سره ختم کړو، او بیا ئې لاس په لاس د قبیله احمس یو سړی چه د هغه کنیت ابو ارطاة وو د دې امر د زیری ورکولو دپاره د رسول الله ﷺ خدمت ته اولیږلو، یا ذی الخلصة په یمن کښې یو ځائې وو چه په هغې کښې د قبیله دوس او خثعم وغیره بتان پراته وو، یعنی بت خانه، په نورو الفاظو باندې مندر، دا روایت په صحیح بخاری کښې په کتاب المغازی کښې په باب غزوة ذی الخلصة کښې لږ په تفصیل سره ذکر شوې دې، په هغې کښې دا دی جریر فرمائی چه زه د رسول الله ﷺ د فرمان نه پس د یو نیم سل سورو کسانو سره د دې کار دپاره اوتلم، او هغه بت خانه مې ماته کړه او کوم عبادت کونکی چه په هغې کښې ناست وو هغوی مې قتل کړل، او هم دغه

---

[1] صحيح البخاري/الجهاد ١٥٤ (٣٠٢٠)، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ٢٩ (٢٤٧٦)، (تحفة الأشراف: ٣٢٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٥) (صحيح) بأتم منه.

شان په هغې کښې دا هم دی چه ذو الخلصه ته الکعبة الیمانیة او الکعبة الشامیة هم وئیلے شی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی،وابو ارطاة اسمه الحصین بن ربیعة،له صحبة،قاله المنذری

بَابٌ فِي إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ
زیرې کولونکی ته د انعام ورکولو بیان

دا باب داسې اوګنړئ چه د مخکښې ذکر شوی باب تکمله ده یعنی کوم سړې چه زیرې راوړی نو هغه ته د انعام په طور څه ورکول پکار دی، په دې باب کښې مصنف د کعب بن مالک رضی الله عنه د قصې د روایت یو ټکړه ذکر کړې ده، چه د هغې په اخر کښې دی چه کله زما په کور کښې د بندیدو پنځوس ورځې پوره شوې او ما هغه ورځ د سحر مونځ اوکړو د خپل کور په چهت باندې نو ما د یو اواز لګونکی اواز د لرې نه واوریدو.... دا ئې وئیل چه یا کعب بن مالک ابشرا چه کله هغه ماته نزدې راغلو ماته زیرې راکونکې نو هغه وخت زما په بدن باندې کپړې وې ما هغه ویستلې او هغه ته می هبه کړې او د مسجد په طرف روان شوم، چه کله مسجد ته داخل شوم نو ما اوکتل چه رسول الله ﷺ ناست دی، هغه فرمائی: په حاضرینو کښې سیدنا طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه اودریدو او په منده منده ماته راغلو او ما سره ئې مصافحه اوکړه او مبارکی ئې راکړه.

[۲۷۷۳]( ) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَقَصَّ ابْنُ السَّرْحِ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَمَا صَارِخًا يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي.

دکعب بن مالک رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه کله به نبی ﷺ دسفرنه راغې نواول به جومات ته لاړو دوه رکعته مونځ به ئې اوکړو بیابه دخلقوسره کیناستو او ابن السرح حدیث تراخره بیان کړې دې کعب وائی نبی ﷺ خلق منع کړي وو زمونږ دری کسانو سره د خبرو کولونه تردې چه دیر وخت تیرشو نوزه دابوقتاده باغ ته داخل شوم هغه زمادتره خوی وو ماوربانده سلام واچوو په الله قسم هغه دسلام جواب قدرې هم رانکړو (حکه چه نبی ﷺ زمونږ سره د خبرو کولونه اودسلام د جواب ورکولونه منع فرمائیلې وه)بیاما دخپل کور په چت باندې په پنځوسمه ورځ دنسحر مونځ اوکړو نود چا اواز مې ترغوږونوشو چه وئیل ئې اې کعب بن مالک خوشحاله شه کله چه هغه زما خواته راورسیدو نومامعه ته خپلې دواړه جامې وویستلې او وري کړې اوددغه ځائې نه روان شومه مسجد نبوی ته داخل شوم هلته

[1]: صحيح البخاري/ الجهاد ۱۹۸ (۳۰۸۸)، صحيح مسلم/المنافقين ۱۲ (۷۱۶)، سنن النسائي/المساجد ۳۸ (۷۳۲)، تحفة الأشراف: (۱۱۱۳۲) (صحيح)

نبی ﷺ ناست وو طلحه بن عبیدالله ته چه زه اولیدلم نواودریدو راغې زماسره سې مصافحه اوکړه اوماته ئې مبارکي راکړه.

د کعب بن مالک رضی اللہ عنہ د توبې مفصل او اوږد حدیث په صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث کعب بن مالک د لاندې ذکر شوی دي، کوم چه د بخاری شریف په اتلسمه پاره کښې دي، او زمونږ د سنن ابی داؤد هم دا اتلسمه پاره روانه ده، د خطیب بغدادی د تجزیه پر اعتبار سره. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی مختصر ومطولا، قاله المنذری.

بَابُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

د شکر د سجدې بیان

[۲۷۷۴](۱) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ: إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ، أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ.

ابوبکر رضی اللہ عنہ دنبی ﷺ نه روایت نقل کوي فرمائی چه کله به په نبی ﷺ خوشحالي راغله اویابه ورباندې زیري اوشونیه سجده باندې به پریوتو دالله تعالی دشکر ادا کولو دپاره.

دا باب د تیرو شوو بابونو سره مربوط دي په تیرو شوو بابونو کښې خوشخبری او په هغې باندې د انعام وغیره بیان راغلي دي هم د هغې مناسب دا باب هم دي، د حدیث الباب مضمون هم دا دي چه کله به رسول الله ﷺ ته یو زیري راتلو نو هغه به د شکر سجده کوله.

په الدر المنضود جلد ثانی ابواب صلاة الکسوف په اخر کښې یو باب، باب السجود عند الایات تیر شوي دي، یعنی د حوادث په وخت الله پاک ته په سجده پریوتل، او دا موجوده باب کوم چه زمونږ په وراندې دي دا د هغه اولنی باب مقابل دی او د سجدې حکم په دواړو خایونو کښې دي، څنګه چه د حوادثو په وخت کښې هم دغه شان د مسرت او خوشحالئ په موقع باندې، د سجده شکر مسئله هم اختلافی ده چه د شوافعو، حنابله او صاحبین په نزد مستحب ده، د امام ابوحنیفه او مالک په نزد غیر مستحب ده، لکه چه هلته په اولنی خائي کښې تفصیل تیر شوي دي، د هغې طرف ته دي رجوع اوکړې شی، د امام صاحب نه چه د سجده شکرکوم انکار منقول دي د هغې تشریح کښې دري اقوال دی، وئیلي شوي دی چه په دي سره مراد د هغه عدم وجوب دي، یعنی واجب نه ده، او وئیلي شوي دی چه د هغه مراد دا دي چه دا کار مشروع نه دي، او دریم قول دا دي چه د شکر د ادا کولو دپاره صرف سجده کافی نه ده، بلکه دوه رکعته دي د شکریه په نیت سره اولوستلي شی.

[۲۷۷۵](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ

---

(۱): سنن الترمذي/النسير ۲۵ (۱۵۷۸)، سنن ابن ماجه/الإقامة ۱۹۲ (۱۳۹۴)، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۹۸) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۸۷۰) (ضعيف)

يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلَاثًا، قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَّعَنِي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي"، قَالَ أَبُو دَاوُد: أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَسْقَطَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حِينَ حَدَّثَنَا بِهِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ.

دسعد بن ابی وقاص رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی علیه السلام سره اووتو چه دمکې نه مدینې ته راتلو کله چه عزورا مقام ته راورسیدو نو نبی علیه السلام دسورلئ نه راکوز شو او دواړه لاسونه ئې پورته کړل او دعائې اوکړله دیو وخت پورې دالله تعالی نه اوبیا په سجده پریوتو او اوږده سجده ئې اوکړه بیا پاځیدو او دواړه لاسونه ئې پورته کړل اودیوساعته پورې ئې دعا اوکړه بیا په سجده پریوتو اوددې نه پس ئې اوفرمائیل مادخپل رب نه سوال اوکړو اودخپل امت دپاره مې سفارش اوکړو نوالله تعالی ماته زمادامت ددریمې حصې اجازت راکړو بیازه الله ته په سجده پریوتم دالله تعالی دشکراداکولو دپاره چه کله مې سر پورته کړو نودخپل امت دپاره مې دالله نه سوال اوکړو نوالله ماته زمادامت دریمه حصه راکړه بیاالله ته دشکرد پاره په سجده پروتم چه سري پورته کړو نودامت دپاره مې دالله نه سوال اوکړو نو باقی پاتې دریمه حصه ئې هم راکړه اوبیاالله ته په سجده پریوتم ابوداود وائی اشعث بن اسحاق لره احمد بن صالح په سند کښې ساقط کړې دې کله چه ئې مونږ ته داحدیث بیانولو نومونږ ته ئې دسهل بن موسی رملي نه بیان کړو.

مضمون حدیث

(عن سَعْدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم)

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضي الله عنه فرمائی چه یو ځل مونږ د مکې نه د مدینې دپاره روان شو چه کله مونږ مقام غوراء ته نزدې شو نو رسول الله علیه السلام د سورلئ نه کوز شو بیا ئې لاس اوچت کړل او دعا ئې کوله بیا په سجده پریوتلو او د ډیر ساعته پورې په سجده کښې وو، د هغې نه روستو بیا اودریدو او لاس مبارک ئې اوچت کړل بیا ئې لاس اوچتولو سره ډیر ساعته پورې دعا اوکړه او بیا په سجده پریوتلو او د ډیر ساعته پورې په سجده کښې وو، بیا ئې په دریم ځل په ولاړه باندې دعا اوکړه بیا هم دغه شان په سجده پریوتلو او روستو ئې اوفرمائیل چه ما د خپل رب نه سوال اوکړو او د خپل امت دپاره مې سفارش کړې وو نو الله پاک ماته د خپل امت دریمه حصه راکړه، ګویا د هغوی په حق کښې زما سفارش قبول شو، په دې باندې ما سجده اوکړه د خپل رب په شکریه کښې، بیا ما سر اوچت کړو او هم هغه دعا مې اوکړه نو نو زما رب ماته زما د امت یو ثلث نور ماته راکړو، په دې باندې ما بیا خپل رب ته د شکر سجده اوکړه (تردې چه د دوه ثلث معافی اوشوه) رسول الله علیه السلام فرمائی چه ما بیا دعا اوکړه نو الله پاک ماته د امت اخر ثلث هم راکړو، ګویا د پوره امت دپاره د مغفرت سفارش قبول کړې شو، په دې باندې ما خپل رب ته سجده اوکړه.

حافظ ابن القیم رحمه الله په دې حدیث باندې په خپل تعلیق کښې د مسند احمد د روایاتو نه د رسول الله علیه السلام سجده شکر کول په مختلف بشارات باندې نقل کړې دی، او هم

دغه شان د سیدنا علی رضی الله عنه سجده کول، په خوارج باندې د فتح په وخت او په مقتولینو کښې چه کله د لیتون په وخت ذو الثدیه راوتلو، او د سنن سعید بن منصور نه هغوی نقل کړې دی چه صدیق اکبر ته چه لکه د مسلیمه د هلاکیدو خبر راغلو نو هغه وخت هغه هم سجده اوکړه.

شرح السند

﴿ قال ابوداود : اشعث بن اسحاق اسقطه احمد بن صالح الخ ﴾ د مصنف د دې کلام شرح دا ده چه د دې حدیث په سند کښې ابن عثمان او عامر بن سعد ترمینځه اشعث بن اسحاق واسطه ذکر شوې ده، د هغې په باره کښې مصنف رحمه الله دا فرمائی چه دا حدیث چه کله ماته زما استاد احمد بن صالح مخامخ بیان کړې وو، هغه وخت ترې هغه دا واسطه ساقط کړې وه، خو بیا چه کله د دې نه روستو دا حدیث ماته زما بل استاد موسی بن سهل بیان کړو د احمد بن صالح نه نقل کولو سره نو بیا پکښې هغه د اشعث بن اسحاق واسطه ذکر کړه، پس حاصل دا شو چه مصنف ته دا حدیث په دوه طریقو سره رارسیدلی دې، براه راست د احمد بن صالح نه او په واسطه د موسی بن سهل، د احمد بن صالح نه په اول طریق کښې واسطه ذکر نه ده، په دویم طریق کښې ذکر ده، خو مصنف د موسی په روایت باندې اعتماد کولو سره په دې دویم طریق کښې هم واسطه ذکر کړه، گویا د مصنف رائې دا ده چه دا واسطه کیدل پکار دی.

د دې حدیث په سند کښې حافظ منذری رحمه الله لیکی ﴿ وفی اسناده موسی بن یعقوب الزمعی وفیه مقال، قلت : وقال الذهبی فی المیزان فی ترجمته : وثقه ابن معین، وقال النسائی لیس بالقوی، وقال ابوداود هو صالح وقال ابن المدینی، ضعیف منکر الحدیث.

بَابٌ فِي الطُّرُوقِ

د شپې په وخت کښې د سفر نه کورته د راتلو بیان

طرق او طروق دواړه لغتونه دی، د دې معنی د ضرب هم راځی او هم د دې نه ﴿ مطرقة ﴾ (سټک) دي، او بله معنی ئې اتیان باللیل د شپې راتلل دی، او په شپه کښې راتلونکی ته طارق وئیلې شی، چونکه د شپې راتلونکي عام طور سره طرق یعنی د دق الباب (دروازه ټکولو) محتاج وی.

[۲۷۷۶] () حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا.

دجابر بن عبد الله رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به د شپې کورته راتلل بد ګڼړل.

شرح الحدیث

حافظ فرمائی هم د دې حدیث په دویم طریق کښې دغه شان دی : ﴿ اذا اطال احدکم الغیبة فلا

[۱]: صحیح البخاري/العمرة (الحج) ۱۶ (۱۸۰۱)، صحیح مسلم/الإمارة ۵۶ (۷۱۵)، (تحفة الأشراف: ۲۵۷۷)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الاستئذان ۱۹ (۲۷۱۳)، مسند احمد (۳۰۲،۲۹۹/۳) (صحیح)

يطرق اهله ليلا ﴾ يعنی کله چه يو سړی د اوږد غائب والی نه پس د سفر نه راواپس شی نو هغه له پکار دی چه خپلې ښځې ته دې د شپې په وخت نه راځی، د دې وجه علماء کرامو ليکلي دي چه د خاوند د خپلې ښځې نه تزين او ښه هيبت مطلوب وی، پس هم د دې په موجودګئ کښې د دې اهتمام کوی او که خاوند موجود نه وی، په سفر وغيره کښې تلي وی نو هغه د دې اهتمام نه کوی، اوس چه کله د اوږد غيبت نه پس بغير د مخکښې اطلاع کولو نه د شپې په و خت راشی نو په دې صورت کښې ظاهره ده چه که خپله ښځه په کوم حالت کښې ليدل غواړی په هغې کښې به هغه بيا نه مومی، او په دې کښې خطره ده چه دا به د نفرت سبب جوړ شی هم دغه شان د هيئت حسنه نه علاوه کيدې شی او دا هم کيدې شی چه هغه په نور ځه نا مناسب حال کښې وينی، په دې صورت کښې به ناڅاپه رارسيدو سره د هغې پرده پاتې نه شی. د رسول الله ﷺ په ارشاداتو کښې د مختلف مصالح کيدل قرين قياس دی، کومو بعض خلقو چه د رسول الله ﷺ په دې هدايت باندې عمل نه دې کړې او ناڅاپه د شپې راغلل نو هغوی د ناخوښه حالاتو سره مخ شوي دی چه د هغې بعض قصې په شروح کښې ليکلي شوي دی والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی بنحوه، قاله المنذری.

[۲۷۷۷]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ".

دجابر بن عبدالله رضی الله عنه نه روايت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی دسفرنه کورته دراتلو په وختونو کښې شه وخت مانښام دې.

شرح الحديث

دلته د دخول علی الاهل نه مراد صحبت دې، چه کله انسان د سفر نه واپس راغلې وی او د سفر کولونه پس دشپې خپل اهل ته راورسيږی نودهغه په حق کښې بهتر هم دا فرمائی چه هغه سړي دي په شروع کښې خپل ضرورت پوره کړی، ځکه چه د سفر او اوږد غيبت د وجې نه شهوت قوی کيږی نو د هغه دپاره مناسب هم دا ده چه د خپل حاجت نه دې په شروع کښې فارغ شی او خپل طبيعت دې بحال کړی، خو دا ادب او طريقه د مسافر په حق کښې ده، په عام حالاتو کښې نه ده، په عام حالاتو کښې خو د دې په خلاف د هغه دپاره د شپې اخری حصه اولی ده چه د شپې د اخری حصې پورې خوراک کول وغيره ټول د هضم کيدو نه پس او خه ارام نه پس په طبيعت کښې اعتدال پيدا کيږی

دا چه د حديث کومه شرح کړې شوې ده په دې صورت کښې په دې حديث کښې او په حديث سابق کښې هيڅ تضاد نشته، او که په دې حديث ثانی کښې د دخول نه مراد داخليدل مراد کړې شی نو بيا دا حديث د اول حديث خلاف راشی خو که په دې حديث کښې هم اوله معنی مراد کړې شی نو بيا د دې تعارض به دا جواب وی چه دا حديث په دې صورت باندې محمول دې چه کله د هغه کور والو ته د مخکښې نه اطلاع شوې وی، په

---

[۱]: صحيح البخاري/النكاح ۱۲۱ (۵۲۴۴)، صحيح مسلم/الجهاد ۵۶ (۷۱۵)، (تحفة الأشراف: ۲۳۴۳) (صحيح)

خلاف د حدیث اول چه هغه به محمول کړي شی په هغه صورت باندې چه کله د مخکښې نه اطلاع نه وی او یو توجیه دا هم کړي شوې ده چه دا د کراهت والا حدیث محمول دي په دخول فی الماء اللیل باندې، او په عدم کراهت والا حدیث باندې محمول دي، دخول اول اللیل باندې، والله تعالی اعلم. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی بنحوه، قاله المنذری.

[۲۷۷۸](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: "أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الزُّهْرِيُّ: الطُّرُوقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا بَأْسَ بِهِ.

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ سره په سفر کښې وو هرکله چه مونږ کورته دداخلید و اراده اوکړه نونبی ﷺ اوفرمائیل صبر وکړئ اوخبرنې ولیږلو، چه ښځې خپل ګډوډ ویښته ګومنزکړي اوزیرناف صفائي وکړي. ابوداود وائی زهري وئیلی دی د الطرق نه دماخوستن نه بعد وخت مراد دي، ابوداود وائی دمابنام نه پس کورته په داخلیدوکښې حرج نشته.

سیدنا جابر ﷺ فرمائی چه مونږ د رسول الله ﷺ سره په یو سفر کښې وو، چه کله مونږ خلق واپس شو نو خپلو ازواجو ته واپس لاړو (په ظاهره باندې د سفر نه واپسئ باندې د مابنام وخت کښې شوې وه) نو هغه اوفرمائیل چه اوس ایسار شه د شپې به هغوی ته خو چه په دې موده کښې هلته ببر سرې خپل ویښته ګومنځ کولو سره برابر کړی، د نامه نه لاندې ویښته وغیره صفا کړی، مغیبه هغه زنانه چه د هغې خاوند په سفر کښې تلې وی، د دې حدیث نه معلومه شوه چه خاوند له پکار دی چه د سفر نه په واپسئ باندې د خپل اهل سره رسیدو کښې دې تندی نه کوی بلکه هغه ته دې مهلت ورکړی د راتلو د اطلاع نه پس، دومره وخت چه په هغې کښې هغه خپل هیئت برابر کړي شی،

په دې حدیث کښې ﴿ فلما ذهبنا لندخل ﴾ کښې اختصار دي، پس د بخاری په روایت کښې دی ﴿ فلما قدمنا ذهبنا لندخل ﴾ او کیدل هم دغه شان پکار دی.

په دې باب کښې مصنف دري احادیث ذکر کړي دی، اتفاق ته ګوره چه مسانید د جابر نه دی، د دري واړو راوی د جابر بن عبدالله نه دي، والحدیث اخرجه النسائی، ولی البخاری ومسلم بنحوه، قاله المنذری.

---

(۱) صحيح البخاري/النكاح ۱۲۲ (۵۲۴۷)، صحيح مسلم/الإمارة ٥٦ (۷۱۵)، (تحفة الأشراف: ۱۹۴۱۸، ۲۳۳۴)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۸/۳، ۳۵۵، ۳۹۶) (صحيح)

بَابٌ فِي التَّلَقِّي
باب د مسافر د استقبال کولو بیان

یعنی د سفر نه د راتلونکو استقبال.

[۲۷۷۹](۱) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

سائب بن یزید رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله نبی علیه السلام مدینې ته دغزوه تبوک نه واپس راغې نوخلق دهغه استقبال اوکړو اوزه دماشومانو سره دهغه دملاقات دپاره ثنیة الوداع ته لاړم او ملاقات مې ورسره اوکړو.

شرح الحديث.

سائب بن یزید رضی الله عنه فرمائی، چه کله رسول الله ﷺ د تبوک نه په واپسئ باندې تشریف اوړلو نو صحابه کرام د هغه د استقبال دپاره ثنیة الوداع ته اورسیدو، زه هم د نورو بچو سره استقبال دپاره لاړم.

سائب بن یزید صغار (کم عمره) صحابه کرامو نه دي هغه وخت د هغوی عمر تقریبا اووه کاله وو (لانه ولد فی ۲ هـ) ثنیه وئیلې شی، د دواړو غرونو ترمینځه چه کومه لاره او کنده وی چه په هغې کښې لوړه ژوره وی، او د وداع معنی د رخصت کولو ده، ثنیة الوداع ته ثنیة الوداع په دې وجه وئیلې شی چه مدینې منورې ته تلو والو او مدینې ته داخلیدونکو ځره هم د دې ځائې نه استقبال او رخصت کولې شی، بیا ځان پوهه کړه چه په مدینه منوره کښې دا دواړه ثنیه جدا جدا دی یو هغه کومه چه د مکې مکرمې په لاره باندې دي او دویم د ملک شام په لاره کښ، په دې کښې اولنې د ثنیه مسجد قبا نه لږ وراندې واقع دي، او دویم د مسجد نبوی په شمال کښې د جبل سلع سره متصل دي، او په حدیث الباب کښې چه کومه ثنیه ذکر شوې دي هغه د دې نه دویمه ثنیه ده خکه چه د هغه واپسی د سفر تبوک نه کیدله، او کوم چه په سباق الخیل والا حدیث کښې د ثنیه ذکر راځی د دې نه مراد هم، هم دا دویمه ثنیه ده، هم په دې جانب کښې د خیل مسابقت وی والحدیث اخرجه البخاری والترمذی، قاله المنذری.

بَابٌ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ
کله چه یو مجاهد سامان تیار کړی او پخپله نه شی تلې لویل چاته دې سامان ورکړی

یعنی کوم سړي چه د غزوه په سفر کښې خپل ځان سره د لارې توښه وغیره سامان د ځان سره اوری نو په دې کښې که د ضرورت پوره کیدو نه پس څه بچ شی نو هغه سره ټې واپس رانوړی بلکه هغه دې هم هلته د الله پاک دپاره خرچ کړی.

(۱) صحيح البخاري/الجهاد ۱۹۶ (۳۰۸۳)، والمغازي ۸۲ (٤٤٢٦)، سنن الترمذي/الجهاد ۳۸ (۱۷۱۸)، (تحفة الأشراف: ۳۸۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤٩٣) (صحيح)

[۲۷۸۰](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: ذَلِكَ فَقَالَ: لِامْرَأَتِهِ يَا فُلَانَةُ ادْفَعِي لَهُ مَا تَجَهَّزْتِنِي بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ اللَّهُ فِيهِ.

دانس بن مالك رضی الله عنه نه روایت دي چه د اسلم قبیلي یوځوان دنبي علیه السلام په خدمت کښي حاضر شو اوعرض ئې اوکړو چه اې دالله رسوله زما جهاد ته دتلو اراده ده اومال راسره نشته چه ځان تیارکړم نبي علیه السلام ورته اوفرمائیل فلاني انصاري ته ورشه او ورته اووایه چه نبي علیه السلام دریاندي سلام وائی او ورته اووایه چه دځان دپاره دي کوم سامان تیارکړي وي هغه ماته راکړه چه زه پرې دځان دپاره تیاري اوکړم نودي لاړ او ورته ئې اووئیل هغه ځپلي ښځي ته اووئیل اي فلانئ کوم سامان چه دي زما دپاره تیارکړي دي هغه ده تبة ورکړه اودهغې نه څه شي مه پاتي کوه که چرې ته څه شي پاتي کړي نوپه هغې کښي به هیڅ برکت نه وي.

د قبیلې اسلم یو ځوان صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض اوکړو چه زما اراده په جهاد کښي د تلو ده او ما سره دومره مال نشته چه هغې سره د جهاد سامان برابر کړي شم، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اوفرمائیل چه فلانی انصاری ته لاړ شه، هغه جهاد ته د تلو تیاری کړي وه خو بیا بیمار شو په دي وجه لانرو (خو د جهاد سامان هغه سره محفوظ دی) او لاړ شه هغه ته اوایه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاته سلام کړي دي او دا ئي فرمائیلي دی چه څه سامان تا د جهاد دپاره برابر کړي وو هغه هر څه دي ماته راکړي دی هغه وائی چه زه هغه ته لارم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مي هغه ته اورسوله، نو هغه انصاری صحابی فوراً د خپلې ښځې ته اووې چه څه تا د جهاد سامان زما دپاره تیار کړي وو هغه ټول هغه سړی ته حواله کړه او د هغې نه یو څیز هم مه منع کوه، پس والله که تا د هغې نه یو څیز منع کړو نو بیا په هغې کښي ستا دپاره برکت نه شی کیدي چه ته دي یو څیز د هغې نه منع کړي او په هغې کښي برکت راشی، بلکه کله به هم برکت هم نه وی. ددي حدیث نه مصنف د دي صورت استنباط اوکړو چه په ترجمة الباب کښي مذکور دي. والحدیث اخرجه مسلم، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

خوک چه د سفر نه واپس راشی نوادل دي مونځ اوکړي

[۲۷۸۱](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا"، قَالَ الْحَسَنُ: "فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ".

۱؎: صحیح مسلم الإمارة ۳۸ (۱۸۹۴)، (تحفة الأشراف: ۳۲۲٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۰۷/۳) (صحیح)

۲؎: انظر حدیث رقم: (۲۷۷۳)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۳۲) (صحیح)

دکعب بن مالک نه ﷺ روایت دي چه نبي ﷺ به دسفر نه نه راتلو مګرد ورځي اوحسن وئیلی دی چه دغري به راتلو کله چه به دکوم سفرنه راغي نواول به جومات ته راغي اودوه رکعته به ني په کښي اوکړل اوبیابه په کښي کیناستو.

یعنی د سفر نه په واپسئ کښي انسان له پکار دی چه دوه رکعته مونځ اوکړي، هم دغه شان چه کله ني په سفر کښي د تلو اراده وی نو بیا هم دوه رکعته نفل کول سنت دی، خو دا مونځ سفر نه واپسئ باندې خو په مسجد کښي اولوستلې شی، دا اولی دي، او د سفر دپاره د روانیدو په وخت د هغه مونځ په کور کښي کیدل مسنون دی، په حدیث الباب کښي صرف ترجمة الباب والا مونځ ذکر شوې دې، چه په هغي کښي دې چه د رسول الله ﷺ دا عادت مبارک وو چه د سفر نه په واپسئ کښي په مدینه کښي په ورځ کښي وو د چاشت په وخت باندې او بیا هغه مسجد ته تشریف راوړلو سره هلته دوه رکعتونه لوستل،دمونځ نه پس بیاهم هلته مسجد کښي څه ساعت پس تشریف کیخودلو.

او د دي نه روستو حدیث کښي دی چه رسول الله ﷺ د خپل حج نه په واپسئ باندې مدینه منوره کښي داخل شو نو اولا هغه خپله سورلی د مسجد په دروازه باندې کینولو، بیا د سورلئ نه راکوزیدو سره مسجد کښي داخل شو د هغي نه پس بیا کور ته تشریف راوړلو، نافع فرمائی چه زما استاذ او سید ابن عمر ﷺ به هم داسي کول.

[۲۷۸۲] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حِينَ أُقْبِلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ"، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ.

دابن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبي ﷺ کله د حج نه مدینې ته راغي نواول جومات ته راغي اودجومات په دروازه کښي ني خپله اوښه کینوله او بیاورداخل شو اودوه رکعته ني په کښي اوکړل او بیا خپل کور ته روان شو نافع وئیلی دی چه ابن عمر ﷺ به پخپله هم داسي کول.

بَابٌ فِي كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

د تقسیم کونکی د معاوضې بیان

مقاسم بضم المیم یعنی قسام دي، د خلقو ترمینځه مشترک ځیز جدا جدا حصو کښي تقسیم کول، او مقاسم، بفتح المیم، مقسم جمع ده چه د هغي معنی قسمت او تقسیم ده، بالفتح د لوستلو په صورت کښي مضاف محذوف وی، یعنی صاحب المقاسم په کتب لغت کښي لیکلي دی چه صاحب المقاسم نائب الامیر وی، قسام الغنائم یعنی مال غنیمت لره په مجاهدینو باندې تقسیم کولو والا، دا خو د لفظ مقاسم تحقیق شو او کراء المقاسم کوم چه په ترجمة الباب کښي دي د هغي معنی شوه اجرة القسام، یعنی تقسیم کولو والا، د تقسیم کولو اګر چه اجرت واخلی نو دا جائز ده یا ناجائز، د دې فیصله به د حدیث الباب نه وی.

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸٤۱۷)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۱۲۹/۲) (حسن صحیح)

[۲۷۸۳] (۰) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْخُصَامَةَ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْخُصَامَةُ؟ قَالَ: الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَبِيعُ وَيَقْتَضِي مِنْهُ".

دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دې چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی خبردار دتقسیم دمعاوضې نه ځان وساتئ، خلقو عرض اوکړو چه ددې څه مطلب دي نبی علیه السلام اوفرمائیل یوشي چه دډیرو کسانو په مینځ کښې مشترک وي اوبیا هغه کم کړي شي.

شرح الحديث

رسول الله علیه السلام ارشاد اوفرمائیلو چه بیچ کیدل خپل ځان لره د تقسیم اجرت اخستلو سره، یو راوی د خپل استاذ نه تپوس اوکړو چه د قسامة نه څه مراد دي؟ هغه جواب ورکړو چه یو ځیز د څو کسانو ترمینځه مشترک دی، تقسیم کونکي چه کله هغه ځیز د شریکانو ترمینځه تقسیم کیدلو نو په هغې کښې کمی اوکړی، یعنی د هغې نه څه د خپل ځان دپاره راوباسی، په ظاهره مطلب دا دي چه بغیر د هغې نه اجازت اخستلو دپاره، د خپل مخوریز توب او ملکئ د وجې نه لکه چه په روستو راتلونکی روایت کښې راځي.

[۲۷۸٤] (۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، قَالَ الرَّجُلُ: يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَقِّ هَذَا وَحَقِّ هَذَا.

عطاء بن یسار رضی الله عنه نه دتیر روایت په شان روایت کړې دي مګردد ي اضافي سره چه یوکس دخلقو په ډله باندې مقرر شي اودهر چا دحصې نه لږ لږ اخلي.

یعنی یو سړی کوم چه په جماعتونو باندې حاوی دی (لکه چه ملکان خانان وی) څه د هغې د حصې نه اخلي څه د فلانی د حصې نه، د دې نه په مختصر الفاظو باندې داسې هم تعبیر کیدلې شی هغه زبردسته کتوتی که د ملک د طرف نه وی دا ملکان خلق داسې وی، د هغوی په خپل قوم باندې ډیر زور وی او په تکبر کښې د خپل قوم په مال کښې بغیر د اجازت نه تصرف کوی، هم دا دي هغه ځیز کوم چه رسول الله علیه السلام فرمائیلي دي ﴿ اياكم والقسامة ﴾ د دې قسم کتوتی په عدم جواز او حرام کیدو کښې خو هیڅ شک نشته، او په حدیث کښې د دې ممانعت هم راغلې دي خو په ترجمة الباب کښې لفظ "کراء" مذکور دي، یعنی اجرت خو به بیا په صورت مسئوله کښې دا وی چه کوم سړی د یو مشترک ځیز لره د شریکانو ترمینځه د حصو مطابق په دیانت سره تقسیم کړی لکه زمکو وغیره سره چه پټواریان کوی او بیا د هغه تقسیم معینه اجرت واخستلې شی په دې کښې خو هیڅ کراهت او د عدم جواز خبره نشته، پس د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه په نزد دا جائز ده، حضرت شیخ په دې مسئله کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف لیکلې دي چه "انه کره اجر

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤٢٩٦) (ضعيف)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٩٠٩٢) (ضعيف)

القسام" د صحیح بخاری په کتاب الاجارة کښې په ترجمة الباب کښې تعلیقا داسې دی : ولم یر ابن سیرین باجر القسام باسا... او په فتح الباری کښې دی : وکره مالک اجرة القسام وقیل انما کرهها لانه کان یرزق من بیت المال فکره له ان یاخذ اجرة اخری، واشار سحنون الی الجواز عند فساد امور بیت المال. اهـ

باب فِي التِّجَارَةِ فِي الْغَزْوِ
په جهاد کښې د تجارت کولو بیان

[۲۷۸۵](۱) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ، قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ غَنَائِمَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي قَالَ: وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟ قَالَ: مَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّى رَبِحْتُ ثَلَاثَ مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ" قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ".

دعبیدالله بن سلام رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام په صحابه کرامو کښې یوکس راته حدیث بیان کړي دي وئیل ئي چه کله مونږه خیبر فتح کړو نوهر چا خپل خپل غنیمت واخستو چه سامانونه اوقیدیان هم په کښې وو اوخلقو په خپل مینځ کښې اخستل اوخرڅول شروع کړل په دې دوران کښې یوکس راغې او عرض پیسې اوکړو چه ای الله رسوله مانن دومره گټه کړي ده چه ددې کلي په خلقو کښې به دننه پورې هیڅا دومره گټه نه وی کړي نبی علیه السلام اوفر مائیل په تا افسوس دی څه دي گټلي دی ده اووئیل اخستل خرڅول مي کول تردي چه دري سوه اوقي مي اوگټلي نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل زه به درته یوکس اونبایم چه ددې نه به ئي ډیره گټه کړي وي دي وائی ماووئیل اي دالله رسوله هغه څوک د نبی علیه السلام اوفرمائیل دفرض مونځ نه پس دوه رکعتونه کول.

یو صحابی فرمائی چه کله مونږ خیبر فتح کړو او په مال غنیمت کښې څه سامان یا قیدی وغیره هغوی دغه څیزونو لره په خپل مینځ کښې اخستل خرڅول شروع کړل، یو سړي راغلو او رسول الله علیه السلام ته ئي عرض اوکړو چه نن په دي تجارت کښې ماته دومره نفع حاصله شوي ده چه دومره به چاته نه وی حاصل شوی قال : ویحک (کلمة ترحم وتوجع) هغه اوفرمائیل : هلاک شي تا څه اوگټل؟ هغه عرض اوکړو ما خپل مال خرڅولو او دویم ئي خرڅولو هم دغه شان په واپس کیدو کښې ما سره دري سوه اوقیه سپین زر په نفع کښې حاصل شو، یعنی دولس زره درهم نو هغه اوفرمائیل چه زه تاته اوایم، د دي نه غوره نفع حاصلولو والا سړي هغه عرض اوکړو څوک دي هغه؟ رسول الله علیه السلام اوفرمائیل هغه سړي کوم چه د فرض مونځ نه روستو دوه رکعتونه اوکړي

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۶۳۲) (ضعیف)

بَابٌ فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

د دشمن علاقې ته د اسلحې نقل کولو بیان

د دار الحرب طرف ته په څه طریقه وسله لیږل، یا په طریقه د بیع چه دار الحرب ته تلونکی باندې یو مسلمان وسله خرڅه کړي، "او بطریق الهبة والمبادلة" لکه چه په حدیث الباب دی، د احنافو په نزد داسې کول جائز نه دی، عند الجمهور جائز دی.

[۲۷۸۶] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ رَجُلٍ مِنَ الضِّبَابِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنٍ فَرَسٍ لِي، يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ ذُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ، قُلْتُ: مَا كُنْتُ أُقِيضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ، قَالَ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

ذي الجوشن ضباب قبیلې والا په صحابه کرامو کښې نه روایت کوی چه فرمائیلی ئې وو کله چه دغزوه بدر په وخ نبی ﷺ دمشرکینونه فارغ شونوماورته دخپل اس یوکلن بچې بوتلوچه قرحا ورته وئیلې شي ماورته اووئیل اې دالله رسوله قرحامي درته راوستې دې ددې دپاره چه ته ئې په استعمال کښې راولې نبی ﷺ اوفر مائین زماورته ضرورت نشته، که چرې ته دده په عوض کښې دغزوه بدر دغنیمت په زغروکښې کومه زغره خوښه وي نوبیابه ئې قبول کړم ماوویئل زه نن اس هم نه شم قبلولې نبی ﷺ اوفرمائیل ماته هم د دې ضرورت نشته.

شرح الحدیث

ذی الجوشن رضی الله عنه د خپل اسلام قبلولو نه مخکښې واقعه بیانوی چه زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم د هغه د جنګ بدر نه فارغ کیدو نه پس د خپلې اسپې د یو بچی سره چه د هغې اسپې نوم قرحاء وو (فرس اقرح فی جبهته بیاض بقدر درهم، المؤنث قرحاء) او ما رسول الله ﷺ ته د هغه نوم اخستلو سره عرض اوکړو چه ما تاسو ته ابن القرحاء راوستلې دي چه تاسو دا ځان سره اوساتئ او قبول ئې کړئ، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ماته د دې ضرورت نشته (یعنی مفت بغیر د پیسو نه) پس که ته غواړې چه زه تاته د بدر د زغرو نه یوه غوره زغره درکړم او دا واخلم نو زه داسې کولې شم، په دې باندې ما اووې چه (که بدل والا خبره کوې) نو بیا زه دا (د دې اسپې بچې) د یو غلام په بدله کښې هم تاته نه شم درکولې، رسول الله ﷺ اوفرمائیل بیا ماته د دې ضرورت نشته.

﴿ وان شئت ان افیضک به ﴾ دا لفظ په نسخه هندیه کښې په الف سره لیکلې شوې ده، په ظاهره کښې دا لفظ د همزه په فتحې سره دې، فاض یفیض نه د دې معنی د عوض ورکولو ده.

(*) ضعیف دہ بہ ابوداود، (تحفة الأشراف: ۳۵۴۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۸۸۱) (ضعیف)

بَابٌ فِي الإِقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ
د مشرکانو په علاقه کښې د اوسیدو بیان

یعنی په دار الحرب کښې د اقامة حکم. مقصود منع بیانول دی.

[۲۷۸۷](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ".

دثمره بن جندب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی خوک چه دکوم مشرک سره تعلق وساتي اودهغه په ملګرتیا کښې پاتي شي نودا کس هم دمشرک په شان دي.

دا روایت د سمره بن جندب د احادیث سته نه دي، کوم چه په ابوداود کښې دی، شپږم یعنی اخری حدیث دي، رسول الله ﷺ فرمائی چه کوم مسلمان د مشرک سره یوځائي اوسیږی نو پوهه شئ چه هم د هغه په شان دي.

شرح الحديث

د دي حدیث په شرح کښې درې احتمالات دی. ۱: من جامع المشرک ای فی دار واحدة، یعنی خاص په یو کور کښې دواړه اوسیږی مسلمان هم او مشرک هم. ۲: او بلد واحد، یعنی په یو ښهر کښې مسلمان هم اوسیږی او مشرک هم، په دي دویم مطلب کښې اولني صورت او اولني مطلب په طریق اولی داخل دي، خو د دي عکس نه. ۳: المراد الاشتراک معه فی الرسوم والعادات والزی والهیئة، یعنی کوم مسلمان چه د مشرکانو ملګرتیا کوی د هغوی په رسمونو او عادتونو کښې او هم دغه شان په شکل او صورت او هیئت کښې د هغوی وضع اختیار کړی نو بیا هم مشرک دي.

دا حدیث اول او ثانی د معنی په لحاظ سره خو د زجر او توبیخ د قبیل نه دي، او د دریمې معنی په اعتبار سره تقریبا په خپل ظاهر باندي دي، په دي حدیث کښې د دي د بعض معانی په اعتبار سره د هجرت طرف ته اشاره ده، د کتاب الجهاد ابتداء هم د باب الهجرة نه ده، فهذا من حسن الاختتام، والله ولی المرام، وبیده حسن الخاتمة علی الایمان.

اخر کتاب الجهاد

وهذا اخر الجزء الرابع من "الدر المنضود علی سنن ابی داود" وقد تم تسوید هذا الجزء فی المدینة المنورة علی صاحبها الف الف صلاة وتحیة وقد اعانانی فی تسوید هذا الجزء العزیز المحتوم المولوی حبیب الله الجمبارنی ثم المدنی المظاهری تحریرا واملاء وفی جمع المواد من شروح الحدیث وکتب الفقه للائمة الاربعة وغیرهما من کتب الرجال والسیر والتاریخ بجهد بلیغ واستعداد تام، فجزاه الله تعالی خیرا وروزقنی واباه لما یحبه ویرضاه.

محمد عاقل عفا الله عنه

۹ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

(۱) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤٦٢١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/السير ٤٢ (١٦٠٥) (حسن لغيره) (المستدرك ١/١٤١-١٤٢) (ملاحظة: الصحيحة: ٢٣٣٠)

مکتوب گرامی

مکرم ومحترم مولانا برهان الدین صاحب سنبهلی زید مجدهم

صدر شعبه تفسیر، واستاذ الحدیث، وناظم تحقیقات شرعیه دار العلوم ندوة العلماء لکهنؤ

مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتکم ومدت فیوضکم

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

طبیعت مو څنګه دي؟ الله دي اوکړي چه د هر طرف نه په خیر سره وي.

یو هفته اوشوه چه د محترم قیمتی علمی تحفه. (الدر المنضود څلورم جلد) ملاؤ شوه. تاسو چه کومه درجه په هغې کښې محنت او خوله بیولې ده د دې اندازه اصل کښې هم هغه انسان لګولې شی چا چه دي د دې کوڅې سیل کړې وی، راقم هم چونکه د دې کوڅې ورک شوې لارې دي (یا پاتې شوې دي) په دې وجه د دې په قدر او قیمت پیژندلو کښې ورته ځه مشکلات نه وو. بعض ځایونو کښې خو د قابو نه بهر ﴿ سبحان الله، الحمد لله او لله دره ﴾ په شان دعائیه او تعریفی کلماتو صحیح محل معلوم شو. د الله پاک نه سوال دي چه دا فیض مسلسل جاری وی.

د ﴿ قال ابوداؤد ﴾ کلام په سنبالولو کښې چه تاسو کوم د ژور نظر او بیدار دماغو ثبوت ورکړې دي هغه په حقیقت کښې د کتاب د قدر او قیمت په تعین کښې معین وی او قاری ته د ذهن سکون ورکوی. ګینې په نورو ارڅونو باندې خو نورو خلقو هم د تعریف نه ډک کار کړې دي. په ډومبی جلد کښې د مستحاضه په بحث (د هغې اقسامو او احکامو) کښې چه کوم وضاحت کړې شوې دي هغه ډیر زیات مفید دي. هم په دې بحث کښې د انواع مستحاضه بیان نمبروار ډیر زیات آسان دي.

د الله پاک نه دعا ده چه هغه دا کار مکمل کړی چه اهل علم (خاص طور سره مدرسینو) ته زیاته آسانی ملاؤ شی. دي وخت کښې خو د څلورم جلد د وصول کولو په اطلاع او د هغې شکریه ادا کول مقصود دی، په کتاب باندې د رائې اظهار نه، د خیر په دعاګانو کښې د یاد ساتلو خصوصی درخواست دي. والسلام

احقر محمد برهان الدین ۲۳/۶/۱۷هـ

اوله کِتَابُ الضَّحَایَا

د قربانی د احکامو بیان

دلته نسخې مختلف دی، په یوه نسخه کښې د ضحایا په ځائې "الاضاحی" دي. امام بخاری رحمه الله هم د "الاضاحی" لفظ اختیار کړې دي زمونږ په نسخه کښې هم د دې سرخې نه پس حدیث شروع کیږي، ولی بعض النسخ کما فی حاشیة البذل د "باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی" زیادت دي.

مباحث سته مفیده:

دلته څو امور قابل ذکر دی:

۱: د دې کتاب د ماقبل سره مناسبت ۲: اضحیه لغة او شرعا

۳: اختلاف د هغوی په حکم د دې کښې ۴: په ایام اضحیه کښې اختلاف
۵: د ذبح د وخت ابتداء ۲: د مشروعیة اضحیه ابتداء.

بحث اول: (ما قبل سره مناسبت)

ددې کتاب مناسبت د کتاب الجهاد سره ښکاره دې چه په جهاد کښې د خپل نفس اومال دواړو انفاق او قربانی وی او په اضحیه کښې مال خرچ کولو سره د حیوان قربانی وی.

دلته د دې نه پس کتاب الصید راځی په بخاری کښې د دې برعکس "کتاب الصید والذبائح" دکتاب الاضاحی نه مخکښې دي.

بحث ثانی: (د اضحیه لغوی تحقیق)

په بذل المجهود کښې په دې کښې څلور لغات لیکلي دی. (۱) اضحیة (بضم الهمزة) اضحیة (بکسر الهمزة) د دې جمع اضاحی ده لکه د امنیة جمع چه امانی ده، ضحیة (بالکسر) د دې جمع ضحایا راځی ﴿ کعطیة وعطایا ﴾ اضحاة د دې جمع اضحی ده لکه د ارطاة جمع چه ارطی ده. اهـ

﴿ وفی الدرر المختار: الاضحیة لغة اسم لما یذبح ایام الاضحی، من تسمیة الشئ باسم وقته آه وقال الکرمانی وهی ما یذبح یوم العید تقربا الی الله تعالی، وسمیت بذلک لانها تفعل بالضحی آه (الحل النفیم ص۲)

د اضحیه مشروعیت د کتاب او سنت او اجماع دری وارو نه دی، اما الکتاب فقوله تعالی ﴿ فصل لربک وانحر ﴾ قال بعض اهل التفسیر : المراد به الاضحیة بعد صلاة العید، واما السنة فما روی عن انس رضی الله عنه انه ﷺ ضحی بکبشین املحین الحدیث متفق علیه. واجمع المسلمون علی مشروعیتها (اوجز عن المغنی)

بحث ثالث: (د قربانئ شرعی حکم)

د اضحیة په حکم د وجوب او د سنتیت په اعتبار سره اختلاف دي، د اکثر علماء کرامو په نزد چه په هغې کښې ائمه ثلاثه هم دی دا سنت موکده ده. د امام مالک رحمه الله مشهور قول هم دا دي (۲) او په یو روایت کښې د احنافو او امام مالک په نزد قربانی واجب ده، وحکی العینی عن الهدایة "الاضحیة واجبة علی کل مسلم حر مقیم موسرا اما الوجوب فقول ابی حنیفة ومحمد واحدی الروایتین عن ابی یوسف، وعنه انها سنة، علامه عینی فرمائی چه امام طحاوی رحمه الله د دي وجوب د امام ابوحنیفه رحمه الله قول گرزولي دي. او د صاحبینو قول دي چه دا سنت

---

(۱) ولي الاوجز ۲۱٤/٤ عن ابن حابدین فیه لمان لغات: الاضحیة بضم الهمزة وکسرها مع تشدید الیاء وتخفیفها وضحیة بلا همز بفتح الضاد وکسرها وافتحاذ بفتح الهمزة وکسرها آه)

(۲) پاتې شوه ده چه موکده علي الکفایة ده یا علي العین نو د مالکیانو په نزد خو تصریح ده د سنت موکده لیکلي ده ففي الشرح الاتناع.... والتضحیة سنة موکدة في حقنا علي الکفایة ان تعدد اهل البیت فاذا فعلها واحد من اهل البیت کفی عن الجمیع والا فسنة عین آه وقال الحافظ في الفتح ۱۰/۵ وهي عند الشافعیة والجمهور سنة موکدة علي الکفایة. آه)

موکده دي. دليل د وجوب په ابن ماجه کښې روايت دي من حديث ابی هريرة رضی الله عنه مرفوعا ﴿ من كانت له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ﴾

قال العينی واخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد آه وبسط الشيخ فی البذل..... فی مستدلات الحنفية فارجع اليه من الاوجز.

انواع اضحية:

په بذل کښې ليکلې دی چه د اضحية دوه قسمونه دی، واجب او تطوع، بيا د واجب څو قسمونه دی، يو هغه چه د هغې وجوب په غنی او فقير دواړو باندې وی، لکه د نذر قربانی او د دې وجوب مطلقاً دې څکه چه دا وجب د نذر د وجې نه دې چه په هغې کښې غنی او فقير دواړه برابر دی، او يو قسم هغه دې چه واجب وی په فقير باندې نه په غنی باندې لکه هغه څاروې کوم لره چه فقير انسان د قربانۍ په نيت باندې واخلی څکه چه هغه څناور د اختسلو په وجه باندې متعين شو پخلاف د غنی چه که هغه يو څاروې د قربانۍ په نيت باندې واخلی نو په هغه باندې به د شراء د وجې د هغې قربانی واجب نه وی د هغې په پريخودلو سره دويمه کولې شی، دريم قسم هغه دې چه ما يجب على الغنى دون الفقير او دا په هغه صورت کښې ده چه نذر بيا موندلې شی نه شراء آه.

د اضحية دپاره غنی شرط ده ک نه؟:

د دې نه پس پوهه شئ چه د احنافو په نزد لکه چه پورته د هدايه نه تيره شوه د اضحية د وجوب دپاره غنی شرط ده او د جمهورو په نزد اگر چه قربانی خو سنت موکده ده واجب نه ده اوس د دې تاکد د سنيت دپاره غنی شرط ده که نه؟ نو په کتابونو د مالکيانو کښې غنی شرط کړې شوې ده او د هغوی په نزد چه کوم سړې د قوت عام مالک نه وی د هغه په حق کښې سنت نه ده، او په کتب شافعيه کښې تصريح ده چه د دې دپاره غنی شرط نه ده بس مستطيع کيدل کافی دی. په مسافر باندې اضحية شته او که نه؟ په دې باندې مستقل کلام په باب فی المسافر يضحی د لاندې را روان دی.

فائده: د باب آخری حديث: ﴿ ولكن تاخذ من شعرك واظفارك الخ ﴾ د لاندې په بذل المجهود کښې ليکلې دی: لم ظاهر الحديث وجوب الاضحية الا على العاجز ولذا قال جمع من السلف تجب على المعسر وويده حديث ﴿يا رسول الله ﷺ استدين واضحی قال نعم فانه دين ﴾ مفضی الی آخر مافی البذل. يعنی د بعض علماء کرامو په نزد په غريب باندې هم قربانی واجب ده څکه چه په حديث کښې دی چه د يو سائل په سوال باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل او قرض اخستلو سره هم قربانی کوئ څکه چه دا قرض به ادا شی. يا مطلب دا چه قربانی په انسان باندې يو قسم دين او واجب ده.

بحث رابع: (د اضحيه د ورځو تعين اوتعداد)

د ايام اضحية تعيين او تعداد کښې کافی اختلاف دي کوم لره چه شيخ ﷺ په اوجز المسالک ۳۰۵/۳ کښې ليکلې دي، د دې په آخر کښې شيخ صاحب ليکی: ﴿ والجملة ان فی

تعين ايام الاضحية سبعة مذاهب الاول يوم النحر فقط وهو مذهب داؤد وابن سيرين. الثانی ثلاثة ايام وهو مذهب الائمة الثلاثة وغيرهم. الثالث اربعة ايام وهو مذهب الشافعی رحمه الله وغيره. الرابع يوم النحر وستة ايام بعد وهو قول قتادة. الخامس عشرة ايام حكاه ابن التين السادس الی آخر ذی الحجة وهو مذهب ابن حزم (لرواية ابی سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار قالا بلغنا ان رسول الله ﷺ قال الاضحی الی هلال المحرم لمن استاذن بذلک (كذا فی المحلی) السابع يوم فی الامصار وثلاثة فی منی وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد، الی آخر ما فی الاوجز او په متن د (ابو شجاع ۲۴۳) کښې دی ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الی غروب الشمس من آخر ايام التشريق او د هغې په حاشيه کښې دی يعنی بولسمه او دولسمه او ديارلسمه ذوالحجة روی ابن حبان عن جبير بن مطعم رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ﴿ وكل ايام التشريق ذبح ﴾ ای وقت للذبح ۱هـ د دې تفصيل نه معلومه شوه چه د ائمه ثلاثه په نزد ايام اضحيه درې دی او د شوافعو په نزد څلور دی د لسمې ذوالحجې نه واخله تر د ديارلسمې د مابنام پورې.

بحث خامس: (د ذبح د وخت ابتداء)

د ذبح د وخت ابتداء د کله نه ده نو په دې باندې علماء کرامو متفق دی ان الذبح قبل صلاة العيد لا يجوز، او په دې کښې اختلاف دې چه د امام د قربانئ نه مخکښې د نورو خلقو قربانی جائز ده يا نه؟ د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه په نزد جائز نه. د امام مالک په نزد د امام د ذبح نه مخکښې د چا ديباره ذبح کول جائز نه دی. او د هغوی د اختلاف سبب په دې باب کښې د راغلې مختلفو آثارو (روايتونو) دی. وذلک انه جاء فی بعضها انه صلى الله تعالى عليه وسلم امر لمن ذبح قبل الصلوة ان يعيد الذبح وفی بعضها انه امر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد اخرجه مسلم الی آخر ما فی الاوجز، په دې کښې نور تفصيل باب ما يجوز فی الضحايا من السن په آخر کښې را روان دې.

بحث سادس: (قربانی دکله نه مشروع شوه؟)

د قربانئ د مشروعيت ابتداء په قرآن کريم کښې ذکر شوې ده پس ارشاد دې ﴿ فلما بلغه السعی قال يا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى الاية ﴾ د ابراهيم ﷺ چه ترځو پورې اولاد نه وو شوې نو هغه الله پاک ته دعا اوکړه چه ﴿ رب هب لی من لدنک من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ﴾ د دې نه پس پورته آيت کريمه ذکر شوې دې چه کله ئې هغه خوئې (اسمعيل ﷺ) داسې عمر ته اورسيدو چه د خپل پلار سره په گرځيدو شو نو بعض مفسرينو ليکلی دی چه هغه وخت د هغوی عمر ديارلس کاله شوې وو نو ابراهيم ﷺ دې خوئې ته اوفرمائيل بچوريه زه په خوب کښې گورم چه زه تا ذبح کوم پس ته هم سوچ اوکړه چه ستا څه رائې ده په دې باندې هغوی عرض اوکړو چه ﴿ يا ابت افعل ما تومر ﴾ ای باباجانه د کومې خبرې چه تاسو ته حکم شوې دې هغه پوره کړئ الی آخر القصة چه په هغې کښې دا دی چه کله ابراهيم ﷺ چارۀ راخکله نو د بار بار راخکلو باوجود مړئ نه پرې کيده ﴿ وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الاية ﴾ په روايت کښې دی چه ابراهيم ﷺ دې آسمانی آواز اوريدو سره پورته اوکتل نو

جبرائیل علیه السلام د یو ګډ سره ولاړ وو، دا جنتی ګډ ابراهیم علیه السلام ته ورکړې شو او هغه د الله پاک په حکم باندې د خپل خوی په ځای هغه قربانی کړو. (معارف القرآن ملخصا)

دا مضمون په سنن ابن ماجه او د مسند احمد په روایت کښې داسې ذکر شوې دې عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول الله ﷺ ما هذه الاضاحی یا رسول الله ﷺ؟ قال سنة ابیکم ابراهیم علیه السلام قالوا فما لنا فیها یا رسول الله؟ قال بکل شعرة حسنة الحدیث د رسول الله ﷺ هم دا ارشاد دې چه دا اضحیه د ابراهیم علیه السلام سنت دې د دې شروع د هغه ځای نه شوې ده.

باب مَاجَاءَ فِي إِيجَابِ الْأَضَاحِي

د قربانی د وجوب بیان

[۲۷۸۸] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ. ح وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ؟، قَالَ أَبُودَاوُد: الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا أَخْبَرَ مَنْسُوخٌ.

د مخنف بن سلیم نه روایت دې دې وائی او مونږ دنبی علیه السلام سره په عرفات کښې ولاړ وو هغه اوفرمائیل ای خلقو یقینا په هرکور والاباندې په هرکال کښې یوځل قرباني کول واجب دي اوعتیره هم اوتاسو ته پته شته چه عتیره څه شي دې داهغه شي دې کوم ته چه خلق رجبیه وائي. ابوداود وائی عتیره منسوخ شوې ده اوداخبر هم منسوخ دې.

﴿ انبانا مخنف بن سلیم قال ونحن وقوف مع رسول الله ﷺ بعرفات قال یا ایها الناس ان علی اهل کل بیت فی کل عام اضحیة وعتیرة الخ ﴾

مخنف بن سلیم صحابی رضی الله عنه فرمائی چه کوم وخت مونږ د رسول الله ﷺ سره په عرفات کښې وقوف کونکی وو نو هغوی اوفرمائیل ای خلقو! په هر کور والا باندې او د هغوی په ذمه اضحیه او عتیره ده، او بیا ئې اوفرمائي تاسو ته پته شته چه عتیره څه ځیز دي؟ عتیره هم هغه ده چه هغې ته خلق رجبیة وائی.

د قربانئ د وجوب دلیل:

احنافو د دې حدیث نه د قربانئ په وجوب باندې استدلال کړې دې ځکه چه لفظ "علی" د الزام او وجوب دپاره راځی، او دویم ځیز کوم چه په دې حدیث کښې ذکر شوې دې یعنی عتیره هغه د جمهورو په نزد د نورو احادیثو په وجه منسوخ ده لهذا د قربانئ وجوب باقی پاتې شو، د عتیره تفسیر لکه چه څنګه پخپله په دې حدیث کښې ذکر شوې دې دا د هغه ذبیحې او قربانئ نوم دې چه د اسلام په شروع کښې د رجب په عشره اولی کښې کیدله، په دې وجه دې ته رجبیه هم وائی.

دلته یو دریم ځیز بل دې کوم چه په احادیثو کښې راغلې دې یعنی فرع، د دې ذکر

(*) سنن الترمذي/الأضاحي ۱۹(۱۵۱۸)، سنن النسائي/الفرع والعتيرة ۱(۴۲۲۹)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ۲ (۳۱۲۵)، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۴٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۲۱۵، ۵/۷۷) (حسن)

د کتاب الاضحیة په اخر کښې اخری باب "باب فی العتیرة" کښې را روان دي لهذا په دې دواړو باندې کلام انشاء الله هم په هغه خائې کښې راشي.

والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[۲۷۸۹] (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، قَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أُضْحِيَّةً أُنْثَى، أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ".

دعبدالله بن عمرو بن العاص نه روایت دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی حکم شوي دي ماته داخترکولو په ورځ د قربانی باندې (۱۰ ذي الحجه) کومه چه الله تعالی ددې امت دپاره اختر ګرځولي ده، چاعرض اوکړو چه أي دالله رسوله که چرې زماسره د سوالی (امانت) اوښه یاچیلۍ وی اونور څه نه وی نوایا زه په دې قرباني اوکړم؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل نه بلکه ته خپل ویښته کم کړه اونوکان پرې کړه اوبریت برابر کړه داستادپاره قرباني ده دالله تعالی په نزد.

﴿ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال : امرت بیوم الاضحی عیدا جعله الله لهذه الامة الخ ﴾

شرح الحديث:

رسول الله علیه السلام فرمائی چه ماته د دې خبرې حکم شوي دي چه زه یوم الاضحی لره د اختر ورځ جوړه کړم، ځکه چه الله پاک دې ورځې لره زما د امت دپاره د اختر ورځ مقرر کړې ده (او چونکه د دې ورځې په احکاماتو کښې یو حکم شرعی قربانئ هم ده په دې وجه سائل د رسول الله علیه السلام نه هغه سوال اوکړو کوم چه دلته په حدیث کښې ذکر شوي دي هغه دا دي) یو صحابی عرض اوکړو چه که ماسره د منیحه نه علاوه بل څه نه وی نو آیا زه هم د دې قربانی اوکړم؟ نو رسول الله علیه السلام اوفرمائیل بلکه ته داسې اوکړه چه په دې ورځ کښې خپل ویښته او نوکونه او خپل بریت واړه کړه او د نامه نه لاندې ویښته اوخرایه، ستا پوره قربانی د الله پاک په نزد هم دغه ده.

رسول الله علیه السلام ګویا دا ټول امور د هغه په حق کښې د قربانئ بدل اوګرزولو.

د منیحه اطلاق په هغه بڼ ورکونکي اوښه یا بیزې باندې کیږی چه هغې لره د هغې مالک یو ضرورت مند انسان ته د څه مودې دپاره ورکړی چه هغه د هغې پیو نه په دغه موده کښې فائده اوځته کړی او بیا هغه څاروي خپل مالک ته واپس کړی، رسول الله علیه السلام هغه صحابی لره د هغه منیحه د قربانئ نه منع کړو، یا خو په دې وجه چه دا د هغه د ضرورت ځیز وواوهغه سره دهغې نه علاوه بل دپیو ورکولو څاروي نه وو (کذا فی البذل)

او یا ئې په دې وجه منع کړو لکه چه پورته ذکر شو چه د منیحه انسان پخپله مالک نه وی. هغه د بل ځیز وی کوم چه به بیا واپس کولې شی. والحديث اخرجه النسائی قال المنذری.

---

[1] سنن النسائي الضحايا ١ (٤٣٧٠)، (تحفة الأشراف: ٨٩٠٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٩/٢) (حسن)

بَابُ الأُضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

د مړی د طرف نه قربانی کول

[۲۷۹۰]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

دحنش نه روایت دي فرمائی چه ماعلي ﷺ اولیدو چه په دوه ګډانوئي قرباني کوله ماورته اووئیل داځه دي؟ هغه اووئیل ماته نبی ﷺ وصیت کړي وو ددي خبرې چه زه دي دهغه دطرف نه قرباني اوکړم، نودایوه قرباني زه دهغه دطرف نه کوم

﴿ عن حنش قال رایت علیا یضحی بکبشین فقلت له ما هذا الخ ﴾

حنش وائی چه ما علی ﷺ اولیدو چه هغوی همیشه دوه ګډان قربانی کوی نو ما د دي په باره کښې د هغوی نه تپوس اوکړو چه تاسو دوه څاروی ولې قربانی کوئ؟ هغوی اوفرمائیل: ځکه چه ما ته رسول الله ﷺ وصیت کړي دي چه زه د هغوی د طرف نه قربانی اوکړم، لهذا یو قربانی زه د خپل طرف نه کوم او دویمه د رسول الله ﷺ د طرف نه.

دا روایت په ترمذی کښې هم دي او د دي په اخیر کښې دا زیادت دی، ﴿ فلا ادعه ابدا ﴾ چه زه دا پریږدم نه بلکه همیشه به دا سې کوم.

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة:

امام ترمذی فرمائی د بعض اهل علم په نزد د مړی د طرف نه قربانی کول جائز دی او بعض دي لره جائز نه ګڼری او بیا ئې د عبدالله بن مبارک مسلک دا نقل کړي دي چه زما په نزد غوره دا ده چه د مړی د طرف نه دي صدقه اوکړي شی نه قربانی او که یو انسان د مړی د طرف نه قربانی اوکړی نو په هغې کښې دي خپله هیڅ نه خوری بلکه ټول دي صدقه کړی آه او جمهور وائی چه:

د رسول الله ﷺ د خپل ټول امت د طرف نه قربانی کول ثابت دی چه په هغې کښې احیاء او اموات ټول داخل دی، او دا هم ثابته نه ده چه رسول الله ﷺ به چه کومه قربانی د امت د طرف نه کوله د هغې نه به ئې خپله څه نه خوړل بلکه ټول به ئې صدقه کوله او د احنافو مسلک په دي کښې هغه دي کوم چه په الکوکب الدری کښې ذکر دي فلفه : قوله ولم یر بعضهم ان یضحی عنه، وهولاء حملوا هذا الحدیث علی الخصوصیة، وعند نا ان یضحی عن المیت غیر انه ان کان بوصیة من لیس له ان یاکل منه، وان لم یکن وصیة منه حل له اکلها کما فی اضحیة نفسه من غیر فضل آه..... والحدیث اخرجه الترمذی، قال المنذری.

---

[۱]: سنن الترمذي الأضاحي ۳ (۱٤۹٥)، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۷۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۱۰۷، ۱٤۹، ۱٥۰) (ضعیف)

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

بيان دهغه کس څوک چه د قربانئ اراده لري چه د ذي الحجې په لسو ورځو کښې به ويښته نه کمه وي

[۲۷۹۱](*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ فِيهِ، وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: عَمْرٌو وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ: عَمْرٌو، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ.

دام المومنين ام سلمه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی چاچه قرباني نيولي وي دذبح کولو دپاره نوکله چه دذي الحجه ميا شت راوخيژي نونه دي پرې کوي دخپلو ويښتو نه اونه دنوکانونه هيڅ شی ترخو چه ئې قرباني نه وی کړي.

﴿ قال رسول الله ﷺ من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذى الحجة فلا ياخذن من شعره الخ ﴾

لفظ "ذبح" په کسرې د ذال سره دي يعنی ذبيحه، هغه څاروی چه د هغه د ذبح کولو اراده ده لکه خنګه چه د الله پاک ارشاد دي ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ او کوم ذبح چه په فتحې سره دي هغه مصدر دي يعنی کوم انسان چه د قربانئ اراده لری نو د هغه دپاره د يکم ذوالحجة نه تر د قربانئ پورې ويښته خرول او نوکونه پرې کول نه دی پکار.

مسئلة الباب كبني مذاهب ائمة:

دا نهی ظاهر او د حنابله په نزد دا د تحريم دپاره ده، او د امام شافعی رحمه الله او مالک رحمه الله په نزد د کراهت دپاره ده. او د احناف په نزد خلاف اولی ده لکه په بذل المجهود کښې دی. امام ترمذی د دې حديث نه پس ليکی : والی هذا الحديث ذهب احمد واسحاق ورخص بعض اهل العلم كفي ذلک فقالوا لا باس ان ياخذ من شعره واظفاره وهو قول الشافعی واحتج بحديث عائشة رضی الله عنها ﴿ ان النبی ﷺ كان يبعث بالهدی من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب من المحرم ﴾ آه... امام نووی رحمه الله په دي کښې د امام شافعی رحمه الله مسلک د کراهت تنزيهی ليکلی دي. غالبا د امام ترمذی مراد د لاباس نه هم دا دي يعنی جائز مع الکراهة د دي نه پس امام ترمذی رحمه الله د امام شافعی رحمه الله په دليل کښې د عائشې رضي الله عنها حديث پيش کړي دي، د هغې جواب په عرف الشذی کښې شاه صاحب رحمه الله دا ورکړي دی چه د رسول الله ﷺ بعث هدی غير ذی الحجة کښې کيدلو په دي وجه به هغوی د دي نه ځان نه ساتلو، او شاه صاحب دا هم فرمائی والعرض الشاكل بالحجاج يعنی په حديث الباب کښې چه د ويښتو لرې کولو او د بريتو د وړولو چه کوم ممانعت دي په دي سره مقصود قربانئ کونکي لره مشابهت اختيارول دی د حاجی محرم سره.

والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، وابن ماجة بمعناه قال المنذری.

(*): صحيح مسلم الأضاحي ٣ (١٩٧٧)، سنن الترمذي الأضاحي ٢٤ (١٥٢٣)، سنن النسائي الضحايا ١ (٤٣٦٦)، سنن ابن ماجه الأضاحي ١١ (٣١٤٩)، (تحفة الأشراف: ١٨١٥٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٩/٦، ٣٠١، ٣١١)، سنن الدارمي الأضاحي ٢ (١٩٩٠) (حسن صحيح)

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

قربانی په کوم قسم څاروی باندې بهتره ده؟

[۲۷۹۲]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيُؤْتَى بِهِ فَضَحَّى بِهِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ، فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دام المومنین عائشته رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دښکرونو والا ګډ اوغوښتو دکوم چه سترګي سینه اوخیټه او پښي تورې وي وبې فرمائیل چاره په کانړي تیره کړئ او رائي وړئ ماورته راوړو نبی علیه السلام واخستو اوګی ئي په زمکه ځملولو اوذبح کولوقصد ئي اوکړو اودا دعائي اوفرمائیله: «بسم الله اللّٰهُمَّ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» دالله په نوم سره زبح کوم، اي الله محمد دطرف نه اودهغه دال اواولاد او امة دطرف نه دا قبول کړي، او بیاښبی علیه السلام دغه کی قربانی کړو.

﴿عن عائشة رضی الله عنها ان رسول الله ﷺ امر بکبش اقرن یطا فی سواد وینظر فی سواد﴾

شرح الحدیث:

یعنی رسول الله ﷺ د داسې ښکلی ګډ د قربانئ حکم ورکړو چه په هغې کښې دا صفتونه موندلې کیږی چه ښکرو والا وی، ګرځیدونکی وی په تور والی کښې یعنی د هغه خپې تورې وی، او ګوری په تورووالی کښې یعنی د هغه سترګې ښکلې تورې وی، کینې په تور والی کښې یعنی د هغه خیټه او ددې تورې وی. بیا هغوی اوفرمائیل اي عائشې! چارۀ راوړه او د هغې پلک په کانړی باندې راخکلو سره تیرۀ کړه، بیا هغوی هغه راخملولو او ذبح ئي کړو او د ذبح کولو په وخت ئي دا اوئیل ﴿بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد﴾ (ﷺ)

د قربانئ د څاروی د ذبح کولو په وخت دې هغه په ګسه ددې باندې ځملولې شی چه په هغې سره د هغه څاروی سر د ذبح کونکی طرف ته شی او هغه د هغه سر لره په ګس طرف ته په زورسره په نبی لاس باندې په آسانئ سره ذبح کړی قاله النووی وذکر اتفاق العلماء علیه او ددې شکل به دا وی چه د اضحیۀ سر جنوب او خپلې شمال طرف ته کیخودلې شی او په ګس طرف باندې ځملولې شی چه د څاروی استقبال قبلې طرف ته شی.

په دې حدیث کښې دی چه رسول الله ﷺ د یو ګډ قربانی د خپل طرف نه او د خپل اهل بیت بلکه د ټول امت د طرف نه اوکړه، آیا د یو بیزې قربانی د ټولو خلقو د طرف نه کیدې شی، د دې مسئلې دپاره وړاندې په کتاب کښې یو مستقل باب را روان دې باب فی الشاة یضحی بها عن جماعة.

---

(۱) صحیح مسلم الأضاحي ۳ (۱۹۶۷)، (تحفة الأشراف: ۱۷۳۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۷۸۸۶) (حسن)

د قربانئ په څاروی کښې شرکت او په هغې کښې د مذاهب ائمه تفصیل او تحقیق

په دې کښې بعض علماء کرام لکه د امام مالک، احمد او اوزاعی ﷺ مسلک هم دا دې چه یو بیزه د پوره کور د طرف نه جائز ده اگر چه هغوی د اووۀ کسانو نه هم ډیر وی. او د دوه کورونو والو دطرف نه جائزنه دي اگر چه د هغوی تعداد د اووۀ نه کم وی، (کذا فی البدائع وغیره وسیجئ تفصیل المذاهب) د احنافو د طرف نه د دې جواب داسې ورکړې شوې دي چه دا حدیث منسوخ دې د هغه حدیث په وجه باندې کوم چه په راروان "باب البقر عن کم تجزئ" د لاندې راروان دې. او یا دې دا اوئیلې چه دا د رسول الله ﷺ په خصوصیاتو کښې دې، او دریم تاویل دا کړې شوې دې چه په دې سره مقصود مشارکة فی الثواب دې نه د ټولو د طرف نه قربانی، والله تعالی اعلم. دا آخری توجیه زیاته غوره معلومیږی.

په موطاء امام مالک کښې "الشرکة فی الضحایا" د عنوان د لاندې په اوجز څلورم جلد کښې شیخ صاحب ﷺ د امامانو مذاهب داسې لیکلي دی د امام مالک مسلک نې د علامه باجی مالکی نه نقل کړی دی چه د هغوی په نزد هدی واجب دې او په اضحیۀ کښې دا خبره جائز نه ده چه یو څاروې د قربانئ د څاروی په قیمت کښې شریکیدو سره واخلی او د هغې قربانی اوکړی که هغه بقره وی یا که بدنة، او په هدئ د تطوع کښې د هغوی دوه اقوال دی، قول مشهور هم هغه دې چه په دې کښې هم اشتراک جائز نه دې چه د یو انسان دپاره د قربانئ څاروې وی او هغه د هغه قربانی اوکړی د خپل طرف نه او د خپل اهل وعیال د طرف نه اگر چه هغه د اووۀ نه زیات وی آهگویا د دې کلام حاصل دا شو چه د امام مالک ﷺ په نزد د قربانئ څاروې که غوا وی که اوښ وی او که گډ وی د هغې قربانی صرف د یو انسان د طرف نه کیدې شی، خو که خاص د خپل اهل بیت په دې کښې نیت اوکړی نو هغه صحیح دې اگر که هغه اهل بیت د اووۀ نه زیات ولې نه وی، او د احنافو مسلک باجی دا بیان کړې دې چه د هغوی په نزد هدی او اضحیه هر دوارو کښې د اووۀ کسانو شرکت کیدې شی (ای فی البدنة والبقرة) په دې شرط چه د ټولو شریکانو مقصود په دې ذبح سره قربت وی اگر چه د قربت وجود مختلف وی، لکه جزاء صید او فدیه اذی وغیره او که په دې شریکانو کښې د یو شریک مقصد قربت نه وی نو هغه قربانی به صحیح نه وی هغه فرمائی چه د امام شافعی ﷺ په نزد په هر صورت کښې جائز ده (که د ټولو مقصود قربت وی او که نه وی) او د دې دوارو (احنافو او شوافعو) په دې خبره اتفاق دې چه د اووۀ نه د زیاتو شرکت جائز نه دې، فالخلاف بیننا وبینهم فی فصلین احدهما انه لا یجوز الاشتراک فی الرقبة عندنا ویجوز عندهم والثانی انه یجوز عندنا (۱) ان تنحر البدنة الواحدة عن اکثر من سبعة وعندهم لا یجوز ذلک آهـ علامه باجی د حنابله مسلک نقل نه کړو، ابن قدامه د هغوی مسلک په دې کښې د احنافو او شوافعو مطابق لیکلې دې. یعنی دا چه په بدنه او بقره کښې د اووۀ کسانو شرکت کیدې شی، د قربت نیت کیدل د شوافعو په شان د هغوی په نزد هم ضروری نه دی او د مالکیانو

(۱) ای عند المالکیة لان القائل هو العلامة الباجي)

په نزد خو چونکه نفس شرکت جائز نه دي په دي وجه هلته د اتحاد نيت او اختلاف نيت سوال هم نه پيدا کيږي) ابن قدامه فرمائي چه په بدنه او بقرة کښې د اووه شرکت مطلقا جائز دي برابره خبره ده که هغوی مشترک وی د يو کور نه او يا نه وی. بيا ورانده ابن قدامه کفاية عن اهل بيت واحد په مسئله کښې ليکلی دی ولا باس ان يذبح الرجل عن اهل بيته شاة واحدة او بقرة او بدنة نص عليه احمد وبه قال مالک والليث والاوزاعی آه

د دي نه پس تاسو ځان په دي پوهه کړئ چه د شاة په باره کښې د شوافعو او حنابله او مالکيانو د دري وارو په کتب فروع کښې دا ملاويږي ﴿ انها تجزی عن الرجل وعن اهل بيته وان کانوا سبعة او اکثر ﴾ خو د جائز کيدو مفهوم د هغوی په نزد دي چه اضحيه خوبه د ذابح د طرف نه ګنړلې شی او د ثواب استحقاق به هم خاص د هغه دپاره وی خو چونکه د هغه حضراتو په نزد قربانی سنت علی الکفاية ده په دي وجه د يو سړی قربانی کول به د ټول اهل بيت د طرف نه کافی شی د څه نه چه د هغوی په کتابونو کښې په سقوط الطلب سره تعبير کړی شوی دي يعنی د دي قربانئ نه پس د کور والو نه د اضحيه شرعا مطالبه پاتې نه شوه. (۱) او حديث الباب چه په هغې کښې دا دی چه رسول الله ﷺ د کبش واحد قربانی د خپل ټول امت د طرف نه اوکړه دا هغوی په خصوصيت باندې محمول کړې دي د حصول ثواب للامة په حق کښې. والحديث اخرجه مسلم قاله المنذری.

[۲۷۹۳](۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

دانس نه روايت دې چه نبی ﷺ اووه اوښان په ولاړه په خپل لاس حلال کړي وو او په مدينه کښې ئې په دوه څربو بنکرورو ګډانو قربانی کړې وه

﴿ نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين اقرنين املحين ﴾

شرح الحديث:

دا حديث د بخاری په کتاب الحج کښې "باب من نحر هديه بيده" هم په دي طريق سره هم داسې روايت دی په ظاهر کښې د نحر بدن واقعه د مکې مکرمې ده، او د کبشين املحين د قربانئ واقعه. لکه چه په روايت کښې تصريح ده د مدينې منورې ده، اوس به سوال دا وی چه په حج کښې خو رسول الله ﷺ لکه چه په رواياتو کښې تصريح ده د سلو هدايا نحر فرمائيلی وو د دي جواب کتاب الحج ته د رجوع کولو نه معلوميږی چه په دي کښې

---

(۱) ففي شرح الاقناع من فروع الشافعية ۲٤۰ وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة وتجزئ الشاة عن واحد فقط ، فان ذبحها عنه وعن اهله او عنه واشرك غيره في ثوابها جاز آه وفي هامشه : والشاة عن واحد فقط فان قلت هذا مناف لما بعده حيث قال فان ذبحها عنه وعن اهله الخ اجيب بانه لا منافاة لان قوله عن واحد اي من حيث حصول التضحية حقيقة وما بعده الحاصل للغير انما هو سقوط الطلب عنه واما الثواب التضحية حقيقة فلخاصان بالفاعل علي كل حال آه وفي الروض المربع ونيل المآرب من فروع الحنابلة : تجزئ الشاة عن واحد واهل بيته وعياله والبدنة والبقرة عن سبعة)

(۲) صحيح البخاري/الحج ۲٤ (۱۵٤۷)، ۲۵ (۱۵٤۸)، ۲۷ (۱۵۵۱)، ۱۱۹ (۱۷۱۵)، الجهاد ۱۰٤ (۲۹۵۱)، ۱۲٦ (۲۹۸٦)، صحيح مسلم/صلاة المسافرين ۱ (٦۹۰)، سنن النسائي/الضحايا ۱۳ (٤۳۹۲)، وقد مضى هذا الحديث برقم (۱۷۹٦) (تحفة الأشراف: ۹٤۷) (صحيح)

روایات مختلف دی د اووۀ اوښانو یو روایت پکښې هم دي، او د سبع د تخصیص یو وجه په کتاب الحج کښې دا تیره شوې ده یعنی په هغوی کښې هر یو رسول الله ﷺ ته نزدې کیده چه اوګوری په مونږ کښې د کوم یو نه شروع فرمائی. ﴿کلهن یزدلفن الیه بایتهن یبدأ﴾ (۱)

﴿ املح ﴾ هغه ځاروي چه د هغه د ویښتو سپین والي د هغه په تور والی باندې غالب وی (بذل) وفی المرقات : الاملح الفعل من الملحة وهی بیاض یخالطه السواد وعلیه اکثر اهل اللغة وقیل بیاضه اکثر من سواده، وقیل هو نقی البیاض آه (عون)

تنبیه: دا حدیث پوره په صحیح بخاری کښې موجود دي کما تقدم فالعجب من الحافظ المنذری حث قال اخرج البخاری قصة الکبشین فقط بنحوه.

[۲۷۹۴](*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

دانس رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام په دوه خریو نبکرورو ګډانو قربانی کړي وه ذبح په وخت به ئې تکبیر وئیلو اوبسم الله به ئې وئیله او په څټ به ئې ورله خپه اینبودلی وه.

[۲۷۹۵](*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذِّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ"، ثُمَّ ذَبَحَ.

دجابر بن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام دقربانئ په ورځ باندې دوه نبکرور ځاربه خسی ګډان ذبح کړل، هرکله چه ئې قبیلې ته مخامخ کړل وئې فرمائیل یقینا زه خپل مخ دهغه ذات طرف ته متوجه کوم چاچه زمکه اوآسمانونه پیدا کړی دی اوزه په دین ابراهیمي باندې قائم یم اود مشرکانونه نه یم یقینا زمامونځ زما قربانی زماژوند عبادتونه زما ټول ژوند اوزما مرګ خالص دالله تعالی دپاره دي دهغه څوک شریک نشته دي اوماته په دي خبره باندې حکم شوي دي اې الله دافربانی ستا ورکړه ده اوداصرف ستادرضادپاره ده، د محمد دطرف نه اودهغه دامت دطرف نه دالله په نوم سره اوالله دهرڅه نه ډیر لوئې دي ددې کلماتو وئیلونه پس ئې ذبح کړل.

﴿ عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما قال ذبح النبی صلی الله علیه وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوئین ﴾ وفی بعض النسخ موجیین، وفی بعضها موجیین یعنی خصی.

امام خطابی رحمه الله فرمائی په دي کښې دلیل دي په دي خبره باندې چه د خصی قربانی

---

(۱) خو په ابوداود کښې دا حدیث د عبدالله بن قرط رضی الله عنه په روایت سره دي ولفظه وقرب لرسول الله ﷺ بدنات خمس اوست لطفقن یزدلفن الیه بایتهن یبداء الحدیث)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۳٦٤) (صحیح)

(*): سنن ابن ماجه ۲/الأضاحي ۱ (۳۱۲۱)، (تحفة الأشراف: ۳۱٦٦)، وقد أخرجه: سنن الترمذي ۲/الأضاحي ۲۲ (۱۵۲۱)، مسند احمد (۳/۳۵٦، ۳٦۲، ۳۷۵)، سنن الدارمي ۲/الأضاحي ۱ (۱۹۸۹) (حسن)

مکروه نه ده او بعض اهل علمو د دې قربانی مکروه کړې ده ﴿ لنقص العضو ﴾ خو دا نقص عیب نه دې څکه چه د خصاء په وجه باندې غوښه مزیدار ه کیږی او د هغې بدبوئی ختمیږی.

او د دې نه روستو حدیث کښې چه د هغې راوی ابوسعید خدری رضی الله عنه دې په هغې کښې دی ﴿ بکبش اقرن فحیل ﴾ یعنی داسې کبش چه په جفتئ کښې ډیر غوره وی، او د فحل اطلاق په مطلق نر باندې هم کیږی، په دوارو روایتونو کښې په ظاهره تعارض دې لکه چه ابن العربی داسې ګنړلې ده هغه وائی په دې حدیث د ابوسعید رضی الله عنه سره د هغه روایت تردید کیږی چه په هغې کښې موجوئین وارد شوې دی، حافظ فرمائی دا خبره نه ده بلکه په دې کښې احتمال د تعدد دواقعاتو دې یو څل رسول الله ﷺ قربانی دخصی اوکړه او یو څل د غیر خصی (تحفة الاحوذی)

حدیث جابر رضی الله عنه اخرجه ابن ماجة وحدیث ابی سعید اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری

[۲۷۹۶](*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ.

دابوسعید خدری رضی الله عنه روایت دې چه نبی ﷺ به په ښکرو والاکې باندې قرباني کوله کوم چه به تورښن ښکاریدو او په تور والی کښې به ټې خوراک کولو او په تورووالي کښې به ګرځیدو یعنی سترګې او پښې ټی توري وې

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا

د قربانئ د ځناوی دپاره څومره عمر ضروری دی؟

یعنی د کوم عمر د ځاروی قربانی جائز ده.

[۲۷۹۷](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی په قربانی کښې صرف مسنه ذبح کوئ که چرې مسنه نه ملاویږي نوبیا جزعه ذبح کړئ.

﴿ عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا تذبحوا الا مسنة الا ان یعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضان ﴾

د مسنة مصداق سره د اختلاف د ائمه:

رسول الله ﷺ فرمائی چه قربانی دې صرف په مسنه سره اوکړي شی او د هغې نه په کم دې

(*): سنن الترمذي/الأضاحي ٤ (١٤٩٦)، سنن النسائي/الضحايا ١٣ (٤٣٩٥)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ٤ (٣١٢٨)، (تحفة الأشراف: ٤٢٩٧) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الأضاحي ٢ (١٩٦٢)، سنن النسائي/الضحايا ١٢ (٤٣٨٣)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ٧ (٣١٤١)، (تحفة الأشراف: ٢٧١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٢/٣، ٣٢٧) (صحيح)

نه شی کولې. په معنی د عمر والا چه هغه ته ثنی هم وئیلې شی، بیا په دې باندې ځآن پوهول پکار دی چه مسنة د هر څاروی ځانله ځانله وی، پس مسنة الابل هغه دې چه د پنځو کالو کیدو سره په شپږم کال کښې داخل شی او مسنة البقر هغه دې چه د پوره دوه کالو کیدو سره په دریم کال کښې داخل شی او په غنم کښې که هغه گډه وی که بیزه هغه ده چه د پوره یو کال کیدو سره په دویم کال کښې داخل شی.

په دې باندې ځان پوهول پکار دی چه غنم جنس دې چه د هغې دوه قسمونه دی معز (بیزه یا چیلۍ) او ضان (گډان) د دې نه پس په حدیث کښې دا دی چه که یو انسان ته مسنة حاصله نه شی نو هغه جذع من الضان کولې شی. جذع په لغت کښې هغه ته وئیلې شی چه پوره د یو کال وی او شرعا چه کم از کم د شپږو میاشتو وی ما تمت له ستة اشهر کذا فی الهدایة، او بعض علماء کرامو د دې تفسیر داسې لیکلې دې (ما اتی علیه اکثر الحول) یعنی چه په هغه باندې د کال اکثره حصه تیره شوې وی، په دې حدیث کښې د جذع سره د ضان قید دې هم په دې وجه جذع من المعز (د بیزې د شپږو میاشتو بچې) په ائمه اربعه کښې د چا په نزد هم جائز نه دې. امام نووی فرمائی جذع من الضان مطلقا د ټولو علماء کرامو په نزد جائز دې سواء وجد غیره ام لا په بذل المجهود کښې لیکی چه فقهاء په جذعه کښې دا شرط لګولې دې چه داسې تندرست او څورب وی چه هغه د پوره کال په ګډانو کښې پریخودلې شی نو د هغوی سره ئې فرق محسوس نه شی.

دا څه چه مونږ د مسنة د مصداق په باره کښې اولیکل په دې کښې د احنافو او حنابله مسلک خو بعینه هم دا دې خو د شوافعو او مالکیانو په دې کښې په بعض کښې اختلاف دې، پس د شوافعو په نزد مسنة الغنم که هغه معز وی او که ضان هغه دې چه پوره د دوه کالو وی، او جذع من المعز والضان هغه دې چه د یو کال وی، او د مالکیانو په نزد په مسنة البقر کښې اختلاف دې د هغوی په نزد مسنة البقر هغه دې چه د دریو کالو وی، پس د شوافعو اختلاف په غنم کښې او د مالکیانو په بقر کښې شو، او د دې نه دا هم معلومه شوه چه د جذع من الضان د کوم چه په حدیث کښې اجازت ورکړې شوې دې هغه د ائمه ثلاثه په نزد خو هغه دې چه د شپږو میاشتو وی یا داسې اوایه چه د یو کال نه کم وی، او د شوافعو په نزد هغه دې چه پوره د یو کال وی، په دې هم ځان پوهول پکار دی چه جذع من الضان چه د جمهور او ځلورو امامانو په نزد جائز دې او په دې کښې د سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنه او امام زهری رحمه الله اختلاف دې هغوی دا جائز نه ګڼی لکه چه په شروحو کښې دی

(من الاوجز والبذل)

والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

[۲۷۹۸]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طُعَيْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا: فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ جَذَعٌ، قَالَ: ضَحِّ بِهِ، فَضَحَّيْتُ بِهِ.

دزید بن خالد جهنی رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ په صحابه کرامو باندې د قربانۍ ځاروی تقسیم کړل اوماته ئې چیلی یوبچی کوم چه یوکلن وو رائې کړو مادغه بچې نبی ﷺ ته واپس بوتلو او ورته مې اووئیل چه داځو جزعه دي نبی ﷺ اوفرمائیل په دې قربانې اوکړه نومادبح کړو اوقربانې مې پرې اوکړه.

﴿ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله ﷺ في اصحابه ضحايا فاعطاني عتودا جذعا ﴾

شرح الحديث:

یعنی رسول الله ﷺ په خپلو اصحابو کښې د قربانۍ ځاروی تقسیم کړل، هغوی ماته هم د بیزې یو بچي راکړو. هغوی وائی چه ما هغه رسول الله ﷺ ته راوستلو او عرض مې اوکړو چه یا رسول الله ﷺ دا خو جذع یعنی ناقص العمر دي، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ته د دې قربانی اوکړه.

دا جذع که من المعز وی نو بیا خو به د دې صحابی خصوصیت وی او د بل چا دپاره به جائز نه وی، او که ﴿ جذع من الضان ﴾ وه نو بیا په خصوصیت باندې د حمل کولو ضرورت نشته.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم من رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قاله المنذري.

[۲۷۹۹]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ.

اصم بن کلیب دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه مونږه په صحابه کرامو کښې دیوکس سره وو چه مجاشع به ورته وئیلي شو دبنی سلیم قبیلی والا یوخل ګډان چیلی ګران شول نوهغه اعلان کونکی ته داعلان کولوحکم اوکړو چه دا اعلان اوکړي چه نبی ﷺ فرمائیلی وو چه په کوم څاڼي کښې مسنه کافی وي نوهلته جزعه هم کافی ده ابوداود وائی دغه مجاشع بن مسعود وو.

﴿ عن عاصم بن كليب عن ابيه قال كنا مع رجل..... فعزت الغنم فامر منادیا فنادى ان رسول الله ﷺ كان يقول ان الجذع يوفى مما يوفى من الثنى ﴾

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۷۵۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الوكالة ۱ (۲۳۰۰)، والشركة ۱۲ (۲۵۰۰)، والأضاحي ۲، (۵۵۴۷) ۷ (۵۵۵۵)، صحيح مسلم/الأضاحي ۲ (۱۹۶۵)، سنن الترمذي/الأضاحي ۷ (۱۵۰۰)، سنن النسائي/الضحايا ۱۲ (۴۳۸۴)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ۷ (۳۱۳۸)، مسند احمد (۱۴۹/۴، ۱۵۲، ۱۹۴/۵)، سنن الدارمي/الأضاحي ۴ (۱۹۹۶)، كلهم من عقبة بن عامر رضي الله عنه (حسن صحيح)

[2]: سنن النسائي/الضحايا ۱۲(۴۳۸۹)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ۷ (۳۱۴۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۷/۵) (صحيح)

کلیب فرمائی چه مونږ د یو صحابی ﷺ سره وو چه د هغه نوم مجاشع دی. یو کال داسی اوشو چه د بیزو (چیلو) کمی پیدا شو یعنی د پوره عمر والو، نو هغه صحابی په یو سړی باندی دا اعلان اوکړو چه رسول الله ﷺ به فرمائیل چه د ګډ د شپږو میاشتو بچی هم هغه کار ورکوی چه د پوره عمر والا ورکوی. والحدیث اخرجه ابن ماجة قال المنذری.

[۲۸۰۰] () حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِءُ عَنِّي، قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

دبراء بن عازب نه روایت دی فرمائی چه نبی ﷺ مونږ ته دلوی اختر په ورځ باندی پس دمانځه نه خطبه راکړه اووئیل فرمائیل خوک چه زمونږ د مونځ په شان مونځ اوکړي او څوک چه زمونږ دقربانئ په شان قربانی اوکړي نوده قرباني اوکړه (یعنی اجر به ورته ملاو شي او څوک چه دلوي اختر مونځ نه مخکښې قرباني اوکړي نوداصرف غوښه ده قرباني نه ده نوپه دی وخت کښې ابوبرده بن نیار پاځیدوار عرض ئې اوکړو ای دالله رسوله په الله قسم ماخودلوی اختر دمونځ نه مخکښې قرباني اوکړه اوماذا ګنړل چه داورځ دخوراک ځښاک ده نومادتوندئ نه کار واخستو ما پخپله هم اوخوړله او پخپلې بښځې اوبچو اوګاونديانوي هم اوخوړه، نبی ﷺ اوفرمائیل داخوصرف دغوښې چیلې شو بیاابوبرده عرض اوکړو ای دالله رسوله زماسره یوجزعه چیلې موجود دي کوم چه دغوښې والا دوه چیلونه بهترډي نواياد قربانی دپاره به دا کافی وي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل لیکن دغه چیلې ستانه علاوه به دبل چادپاره کافی نه وي (داحکم صرف ستادپاره دی).

﴿ عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلوة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا الخ ﴾

شرح الحديث:

یعنی یو ځل په لسم د ذوالحجة باندي رسول الله ﷺ د اختر د مانځه خطبه ورکړه چه په هغې کښې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه څوک زمونږ په شان اول د اختر مونځ ادا کړی او بیا زمونږ په شان قربانی اوکړی نو د هغه قربانی خو صحیح ده او کوم انسان چه د اختر د مانځه نه مخکښې قربانی اوکړی نو د هغه دا ذبح کول به د غوښې دپاره وی نه د قربانئ په طور په دي باندي یو صحابی ابوبرده ﷺ پاسیدو او عرض ئې اوکړو یا رسول الله ﷺ ما د اختر د مانځه نه مخکښې قربانی اوکړه په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا ګډ ستا د

---

[1]: صحيح البخاري/العيدين ٣ (٩٥١)، ٥ (٩٥٥)، ٨ (٩٧٥)، ١٠ (٩٦٨)، ١٧ (٩٧٦)، ٢٣ (٩٨٣)، الأضاحي ١ (٥٥٤٥)، (٥٥٤٦)، ٨ (٥٥٥٧)، ١١ (٥٥٥٧)، ١٢ (٥٥٦٣)، الأيمان والنذور ١٥ (٦٦٧٣)، صحيح مسلم/الأضاحي ١ (١٩٦١)، سنن الترمذي/الأضاحي ١٢ (١٥٠٨)، سنن النسائي/العيدين ٨ (١٥٦٤)، الضحايا ١٦ (٤٤٠٠)، (تحفة الأشراف: ١٧٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٨٠، ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٣)، سنن الدارمي/الأضاحي ٧ (٢٠٠٥) (صحيح)

غوښې ګډ دي په دې باندې هغوی عرض اوکړو چه ما سره د بیزې یو بچي دي جذع چه د دوه چیلو د غوښو نه هم غوره دي. شراحو لیکلي دی چه مراد دا دي چه د خوراک کونکو په حق کښې د هغه غوښه ډیره عمده ده یا داسې بیان کړه چونکه رسول الله ﷺ هغه صحابی ته د تیرې قربانئ په باره کښې دا فرمائیلي وو چه هغه قربانی نه ده بلکه شاة لحم دي او هم دي طرف ته اشاره کولو سره هغه صحابی ﷺ عرض اوکړو چه ما سره یو بیزه ده چه اګر که وړه ده خو زما د رومبئ قربانئ په غوښه او شوربه والی کښې دوچند ده، نو آیا د هغې قربانی به زما دپاره کافی وی؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل ستا دپاره به کافی شی او ستا نه علاوه به د بل چا دپاره کافی نه وی، په ظاهر کښې به دا جذع من المعز وی هم په دې وجه رسول الله ﷺ جواز لره د هغه سره مقید کړو، په دې وجه دا جواز به د هغه صحابی ﷺ سره خاص وی، دا روایت په سنن ترمذی شریف کښې هم دې ولفظه: ﴿ قال (ای البراء) فقام خالی فقال یا رسول الله هذا یوم اللحم فیه مکروه وانی عجلت نسیکتی﴾ وفی اخره ﴿یا رسول الله ﷺ عندی عناق لبن هی خیر من شاتی لحم ﴾ د عناق لبن معنی شراح دا لیکلي ده، چه د بیزې هغه د پیو څکلو والا بچي چه لا تراوسه پورې ئې پئ نه دی پریخودلي شوې، او په کوکب الدری کښې دا دی: وئیلي شوې دی چه د عناق لبن نه مراد دا دي چه هغه د ډیر ښه نسل د بیزې بچي دي چه ډیر زیات پئ ورکونکي ده او وئیلي شوې دی چه مراد دا دي چه ﴿ انها مرباة بلبن کثیر ﴾ چه د هغه ښه په ډیرو پیو باندې ساتنه شوې ده چه ښه غوره او خوږ شی. آه

د دې نه پس په دې باندې ځان پوهه کړئ چه د ترمذی په دې روایت کښې دی چه ﴿هذا یوم اللحم فیه مکروه ﴾ د دې مطلب دا بیان کړې شوې دي چه نن ورځ یعنی د قربانئ په ورځ د سحر په وخت کښې خو غوښه خوښولي شی او مرغوب وی او د ناوخته کیدو نه پس ناخوښه او غیر مرغوب شی. په دې وجه ما داسې اوکړل چه سحر وختی مې قربانی اوکړه چه خلق دې لره په شوق او رغبت سره اوخری، هسې خو فی نفسه په دې کښې روایات مختلف دی، پس د مسلم په روایت کښې خو هم داسې دی، او په دویم روایت کښې دی ﴿هذا یوم اللحم فیه مقروم ﴾ چه د هغې معنی ده خوښه، یقال قرمت الی اللحم، وقرمته اذا اشتهیته په دې صورت کښې معنی د حدیث ظاهره ده چه چونکه نن ورځ د خلقو رغبت او اشتهاء غوښې طرف ته ډیره وی په دې وجه ما خپله قربانی زر اوکړه. والله تعالی اعلم.

د قربانئ وخت کله شروع کیږی:

د دې حدیث نه معلومه شوه چه د اختر د مانځه نه مخکښې قربانی کول صحیح نه دی هم په دې وجه په دې حدیث باندې امام ترمذی باب ترلې دي، "باب ما جاء فی الذبح بعد الصلوة" امام ترمذی دې حدیث نه پس فرمائی ﴿ والعمل علی هذا عند اهلم العلم ان لا یضحی بالمصر حتی یصلی الامام وقد رخص قوم من اهل العلم لاهل القری فی الذبح اذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارک ﴾ د احناف مسلک د قربانئ په وخت کښې دا دي چه د قربانئ وخت د لسمې ذوالحجې د صبح صادق نه شروع کیږی که اهل مصر وی یا اهل قریه خو د اهل مصر په حق

کښې د جواز دپاره شرط زياتی دي هغه دا چه د اختر د مانځه نه پس ځائې په دې باندې تقديم جائز نه دي کذا في البذل عن البدائع، او د شوافعو او د حنابله مسلک په دې کښې (د اهل فريه او مصر دواړو په حق کښې) دا دي چه د نمر د راختلو نه پس دومره وخت تير شی چه په هغې کښې د اختر مونځ او خطبه ادا کيدې شی، که لا تراوسه پورې د اختر مونځ ادا شوې يا نه، پس د دومره وخت تيريدل کافی دی..... کذا في الاوجز عن کتب الفروع، دا مسئله په ابتدائی مباحثو کښې مختصرا تيره شوې ده هلته د دې ځائې حواله ورکړې شوې ده.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

[۲۸۰۱](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ".

دبراء بن عازب رضي الله عنه نه روايت فرمائی چه زما ماما چه ابوبرده به ورته وئيلي شو داختر د مونځ نه مخکښې ئې قرباني اوکړه نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل چه ستا چيلي خودغوښې دپاره ذبح شو (قرباني دي اونه شوه)هغه عرض اوکړو اې دالله رسوله زماسره يوه جزعه قسم چيلي موجود دي نبی عليه السلام اوفرمائيل ذبح ئې کړه اوستانه علاوه دبل چادپاره صحيح نه دي.

باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا.

په کومو څاروو يا ندې قربانی کول مکروه دی؟

[۲۸۰۲](*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ هَامُّهَا.

دعبيدبن فيروز نه روايت دي فرمائی چه دبراء بن عازب رضي الله عنه نه پوښتنه وکړه چه دقرباني دپاره کوم قسم څاروی مناسب دي؟نوبراء رضي الله عنه اوفرمائيل چه يوه ورخ نبی عليه السلام په مونږ کښې پاڅيدو اوزما گوتې دهغه دگوتونه ورې اوحقيږي دي اوزما دگوتو بندونه دهغه د بندونونه حقير او واړه دي (يعنی په څلورو گوتوسره ئې اشاره اوکړه او وئې فرمائيل چه څلورقسمه څاروی د قرباني لائق نه دی، يوځوهغه څاروی دي کوم چه بنکاره کانې وي يل هغه چه مرض ئې بنکاره وي او بل هغه گودڅاروي چه گودتوب ئې بنکاره وي اوبل کمزوري اوخوار څاروی دی دکوم چه پوختنی شميرلي شي، ماعرض وکړوچه زماد قربانئ دپاره هغه څاروی هم خوښ نه دی دکوم چه عمرکم وي، نبی عليه السلام اوفرمائيل کوم چه درته

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۷۶۹) (صحيح)

(*): سنن الترمذي الأضاحي ٥ (١٤٩٧)، سنن النسائي الضحايا ٤ (٤٣٧٤)، سنن ابن ماجه الأضاحي ٨ (٣١٤٤)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٠)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الضحايا ١(١)، مسند احمد (٤/٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١)، سنن الدارمي الأضاحي ٣(١٩٩٢) (صحيح)

بدښکاري هغه پريږده ليکن بل څوک تري مه منع کوه.

﴿ سالت البراء بن عازب ما لايجوز فی الاضاحی فقال قام فينا رسول الله ﷺ الخ ﴾

شرح الحديث:

عبيد بن فيروز رحمه الله د براء رضي الله عنه نه سوال اوکړو چه کوم څارووی داسې دی چه د هغې قربانی جائز نه ده نو هغوی اوفرمائيل چه يو ځل رسول الله ﷺ مونږ ته اودريدو سره خطبه اوکړه (او چونکه هغوی راتلونکي مضمون د خپل لاس د ګوتو مبارکو په اشاره سره بيان کړي وو او بيا د هغوی په اتباع کښې براء رضي الله عنه هم هغه شان خپلو ګوتو سره اشاره اوکړه په دې وجه هغوی وراندې فرمائي) چه زما ګوتې خو ډيرې وړې دی د رسول الله ﷺ د ګوتو نه او زما بندونه ډير او کمزوری دی د هغوی د بندونو نه، پس هغوی اوفرمائيل چه څلور قسمه څناور داسې دی چه د هغې قربانی جائز نه ده:

۱: يو عوراء چه د هغې عور بالکل بښکاره وی يعنی د کوم چه يو سترګه خرابه وی او په هغې ورته څه په نظر نه راآخی د هغې قربانی جائز نه ده، او که هغه په دواړو سترګو باندې روند وی نو د هغه قربانی په طريق اولی جائز نه ده.

۲: هغه مريض څناور چه د هغې مرض صفا بښکاره وی، د دې نه مراد هغه مريضه ده ﴿التی لا تعلف﴾ چه هغې د مرض د وجې نه ګيا خورل پريخودلې وی.

۳: عرجاء چه د هغې ګوډوالی بښکاره وی، ﴿ ظلع بمعنی عرج ای بين عرجها ﴾ د دې نه مراد هغه څناور ﴿ التی لا تمشی الی المنسک ﴾ چه د مذبحه پورې تلې نه شی [۱]

۴: الکبير يعنی بوډا او ډير عمر والا ﴿ التی لا تنقی يعنی التی لا نقی لها ﴾ نقی په معنی د سدر يعنی د هډوکی دننه نلی يعنی داسې بوډا چه د هغه په خپو کښې د نلی پورې نه وی، د دې نه پس په روايت کښې دادی چه ما براء رضي الله عنه ته عرض اوکړو چه زه د قربانۍ په څاروی کښې دا ښه نه ګڼم چه هغه کم عمر وی، هغوی اوفرمائيل چه څه ستا نه وی خوښ نو پخپله هغه پريږده خو د نورو دپاره نې مه ناجائز کوه. د نقص فی السن نه مراد نقص شرعی نه دی ځکه چه هغه خو د چا دپاره هم جائز نه دی بلکه د دې نه هغه نقص مراد دی چه په ظاهر کښې د کتلو په لحاظ سره او د عرف په لحاظ وی. مثلاً د يو کال بيزه دا اګر چه عرفاً د کم عمر والا ده خو شرعاً د قربانۍ لائق ده.

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه کوم څلور قسمونه په دې حديث کښې ذکر شوي دی د هغوی قربانی د څلورو واړو امامانو په نزد نا جائز ده او په (اوجز ۲۱۶/٤) کښې دی: حکی الاجماع علی ذلک ابن رشد المالکی فی البداية والموفق فی المغنی والشوکانی فی النيل وغيرهم، وکذلک اجمعوا علی ان اليسير من هذه العيوب الاربعة لا يضر والکثير يمنع، ثم اختلفوا فی الحد الفاصل بين اليسير والکثير الی آخر ما فی الاوجز من التفصيل فی ذلک.

والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قال المنذری.

---

[۱] د عرجاء په مصداق کښې چه د دې نه کوم قسم عرج مراد دي ډير د ائمه کرامو ډير اختلاف ذکر في الاوجز ۲۱۵/٤)

[۲۸۰۳](۱) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا. ح حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، الْمَعْنَى عَنْ ثَوْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ذُومِصْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ أَتَقَمَّصُ الضَّحَايَا، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَمْ هِيَ فِيهَا فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا؟ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ تُحَرِّجُ عَنْكَ، وَلَا تَجُوزُ عَنِّي، قَالَ: نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ بِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا، وَالْكَسْرَاءُ الْكَبِيرَةُ.

یزید ذومصر وائی چه زه عتبه بن عبد بن سلمي ته ورغلم او ورته مي اووئیل اې ابوالولید دقربانئ دځاروي په لټولو یسي راوتلي ۴م خوداسې څاروي مي پیدا نکړو چه زما خوښ شي علاوه دیوه چیلي نه اودهغه هم یوغاښ مات وو او هغه هم راته مناسب ښکاره نه شو نوستاڅه رایه ده ابوالولید ورته اووئیل ماته دې ولي نه راوستو ماورته اووئیل سبحان الله هغه خوستادپاره درست دې لیکن زما دپاره نه دې هغه اووئیل هو، ستاشک دې اوزماشک نشته دې نبی علیه السلام په کوم څاروی باندې د قربانی کولونه منع نه ده فرمائیلي علاوه دمصفره او - مستاصله او بخقاء او مشیعه، کسراء مصفره هغه څاروي دي دکوم نه چه غوږونه پرې شوي وي تردې چه دغوږونو سوري ئې ښکاره شوي وي او مستاصله هغه څاروي دي چه ښکرئې مات وي یاختلي وي او بخقاء هغه څاروي دي دکوم چه د یوې سترګې نظر ختم شوې وي اومشیعه هغه څاروي دي چه دخوار والی او کمزوري توب دوجې نه دنورو څارورو سره نه شی تللې بلکه وروسته پاتې کیږي اوکسراء هغه څاروي دي دکوم چه لاس یا خپه ماته شوي وي ددې نه علاوه نور ټول قسمونه دځارور دقربانی دپاره درست دي نوبیاولي شك کوي؟ ﴿ اخبرنی یزید ذو مصر قال اتیت عتبة بن عبدالسلمی الخ ﴾

شرح الحدیث:

د یزید لقب ذومصر دي هغه وائی چه یو ځل عتبه بن عبد السلمی ته لاړم او ما هغوی ته اووې چه زه د قربانئ د ځاروی په تلاش کښې راوتلی اوم نو ما ته په هغه څارو کښې چه ما اولیدې اول خو خوښ نه شو او کوم چه مې خوښ شو هغه ثرماء یعنی ساقطة الاسنان دی، په دې وجه ما هغه هم ناخوښه کړو، په دې کښې ستاسو څه رائې ده؟ هغوی جواب ورکړو چه تا هغه ماته ولې رانه وستلو ما به په هغې قربانی کړې وی، ما اووې سبحان الله دا عجیبه خبره ده چه ستاسو دپاره خو دې جائز شی او زما دپاره دې ناجائز وی، هغوی اوفرمائیل دا په دې وجه چه ته شک کوئ د هغې په جواز کښې او زه شک نه کوم، د دې نه پس هغوی اوفرمائیل چه ﴿ انما نهی رسول الله علیه السلام عن المصفرة والمستاصلة والبخقاء والمشیعة والکسراء ﴾ د دې نه پس بیا وراندې په روایت کښې د دې صفاتو تفصیل او تشریح ذکر شوې ده هغه دا چه مصفرة نه مراد هغه څاروي دي چه د هغه غوږ بالکل د بیخ نه ویستلې شوې وی. تردې چه د غوږ سوري ئې په نظر راځی او مستاصله هغه څاروي دي چه د هغې

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۹۷۵۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۸/٤) (ضعیف)

ښکر د ویخ نه مات شوي وي او بخقاء هغه څاروي دي چه د هغه د سترګې رنړا تلې وي (او سترګهٔ نې په خپل ځائي باندې صحیح او سالم وي) او مشیعة هغه بیزه ده چه د نورو بیزو سره په رمه کښې نه شي تلې دضعف د وجې نه اوکسرآء هغه څاروي دي چه خپه نې ماته وي.

[۲۸۰٤]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ، قَالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَذَكَرَ عَضْبَاءَ، قَالَ، لَا قُلْتُ: فَمَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ، قُلْتُ: فَمَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأُذُنِ، قُلْتُ: فَمَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَقُّ الأُذُنُ، قُلْتُ: فَمَا الْخَرْقَاءُ؟ قَالَ: تُخَرَّقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ.

علی رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام مونږ ته حکم اوکړو چه دقربانۍ دخاروي غوږونه او سترګې ښه اوګورئ چه په دي کښې داسې عیب نه وي کوم چه دقربانۍ دصحت سره منافي وي اوپه کانړي خاروی باندې قربانۍ مه کوئ او په هغه څاروی هم قربانۍ مه کوئ دکوم چه غوږ دښې طرف نه یاچپ طرف نه پرې کړې شوي وي یاهغه چه په غوږ کښې ني ګول سوړې وي یا په اوږدو شلیدلی وي زهیر وائي مادابواسحق نه پوښتنه اوکړه چه ایا عضباء ئي هم ذکرکړو هغه اوونیل نه.

﴿ عن علی رضی الله تعالی عنه قال امرنا رسول الله ﷺ ان نستشرف العین والاذن ولا نضحی بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء الخ ﴾

علی رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ مونږ ته حکم فرمائیلی دي چه مونږ به د قربانۍ د څاروی د سترګه او غوږ په غور ګورو (چه هغه صحیح سالم هم دی) او بیا په دي حدیث کښې د نورو څلورو ځناورو ذکر دي چه د هغې د قربانۍ نه رسول الله ﷺ منع فرمائیلې ده. د هغې څلورو وارو تعلق د عیب فی الاذن سره دي پس مقابله هغه څاروي دي چه د هغه د غوږ څه حصه د مقدم اذن یعنی د مخکښې طرف نه پرې کولو سره هغه هم هلته پریخودلي شوي وی (بیله کړې شوي نه وی) او مدابره هغه څاروي دي چه د هغه د غوږ څه حصه د شاته نه پرې کړې شوي وی او هم هغه شان پریخودلي شوي وی او شرقاء هغه څاروي دي چه د هغه غوږ په اوږد والی پرې کړې شوي وی (ماخوذ من الشرق ای الشق) او خرقاء هغه څاروي دي چه د هغه په غوږ کښې غوندې سوري کړې شوي وی للسمة یعنی د علامت په طور.

په حدیث الباب کښې مذاهب ائمة.

د دې څلورو وارو قسمونو قربانۍ د شوافعو په نزد جائز نه ده دا نهی د هغوی په نزد د تحریم دپاره ده، او د احنافو په نزد د تنزیه دپاره په دي وجه چه د احنافو په نزد د غوږ حکم دا دي چه که هغه نیم یا اکثر مقطوع وی نو د هغې قربانۍ ناجائز ده او که د نیم نه کم مقطوع وی نو جائز ده، او د مالکیانو په نزد که ثلث مقطوع وی نو جائز ده او مافوق الثلث

() : سنن الترمذي/الأضاحي ٦ (١٤٩٨)، سنن النسائي/الضحايا ٨ (٤٣٧٧) ٨ (٤٣٧٨)، ٩ (٤٣٧٩)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ٨ (٣١٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٠١٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٨٠، ١٠٨، ١٢٨، ١٤٩)، سنن الدارمي/الأضاحي ٣ (١٩٩٥) (ضعيف)

جائز نه ده کما یظهر من کلام الدردیر او د شوافعو په نزد په دې کښې مطلقا ګنجائش نشته، پس په شرح الاقناع کښې دی ولا یجزی مقطوع بعض الاذن وان کان یسیرا وقال ابو حنیفة ان کان المقطوع دون الثلث اجزاء آه..... د مذهب حنفی په نقل کښې په دې کښې تسامح دې بلکه زمونږ په نزد مادون النصف معفو عنه دې لکه چه مخکښې تیر شو او د حنابله په نزد په اذن کښې دوه روایتونه دی یو د احنافو په شان چه مادون النصف معاف دي او دویم روایت د نصف دي، ففی الروض المربع ۲۲۲ ویجزئ مع الکراهة ما باذنه او قرنه خرق اوشق او قطع اقل من النصف او النصف فقط علی ما نص علیه فی روایة حنبل وغیره آه.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۸۰۵](۱) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ وَيُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: جُرَيٌّ سَدُوسِيٌّ بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلاَّ قَتَادَةُ.

د علی رضی الله تعالی عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده ددې نه چه قرباني دي اوکړي شي په داسې ځاروی دکوم چه ښکر مات وي بائې غوږ پرې کړې شوې وي ابوداود وائی چه جري سدوسي بصري دي دده نه صرف قتاده دحدیث روایات نقل کړي دي.

﴿ عن علی رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی ان یضحی بعضباء الاذن والقرن ﴾ یعنی مقطوع الاذن او مکسور الاذن، وراندې په روایت کښې دی ﴿ قلت لسعید بن المسیب ما الاعضب قال النصف فما فوقه ﴾ په ظاهره د سعید بن المسیب رحمه الله د کلام حاصل د عضب القرن سره دي نه د اعضب الاذن سره ځکه چه په اذن کښې خو تفصیل دي او مذاهب مختلف دی لکه چه اوس مخکښې تیر شو او اعضب القرن یعنی مکسور القرن مطلقا جائز دي لهذا النصف فما فوقه به هم په د ېکښې جاری کیږی

حدیث علی رضی الله تعالی عنه اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری

[۲۸۰۶](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: مَا الأَعْضَبُ؟ قَالَ: النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ.

قتاده رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه دسعید بن مسیب نه مې پوښتنه اوکړه چه عضباء کم قسم ځاروی ته وئیلې شي هغه اووئیل چه غوږ نې دنیمې نه زیات پریکړې شوې وي

---

(۱): سنن الترمذي/الأضاحي ۹ (۱۵۰٤)، سنن النسائي/الضحايا ۱۱ (٤۳۸۲)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ۸ (۳۱٤۵)، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۳۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۳/۱، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۵۰) (ضعیف)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۷۲۱) (صحیح)

باب فِي الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عَنْ كَمْ تُجْزِءُ؟
د غوا لکا نو او د اوښا نو قربانی د څو کسانو د پاره کافی ده؟

[۲۸۰۷](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نُشْتَرَكُ فِيهَا.

جابر بن عبدالله نه روایت دي فرمائی چه مونږ به کله دنبی ﷺ په زمانه کښي حج تمتع کولو نوغوابه مو داره کسانو دطرف نه ذبح کړه او اوښی به موهم داوه کسانو دطرف نه ذبح کړو، او مونږ به په دي کښي شريک وو.

﴿ عن جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما قال کنا نتمتع فی عهد رسول الله ﷺ نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة الخ ﴾

د جمهور علماء کرامو مسلک هم دا دي چه که بقره وي يا اوښی په دواړو کښي د اووۀ کسانو شرکت کيدي شی (۲)،امام ترمذی رحمه الله د دي حديث د تخريج نه پس فرمائی ﴿هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ثم قال وقال اسحاق يجزئ ايضال البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس رضی الله عنهما آه. ﴾ د ابن عباس رضی الله عنهما حديث په ترمذی کښي د دي نه مخکښي تير شوي دي. ولفظه ﴿ كنا مع رسول الله ﷺ فی سفر فحضر الاضحی فاشترکنا فی البقرة سبعة وفی البعير عشرة ﴾ قال ابوعيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لانعرفه الا من حديث فضل بن موسى آه..... دا حديث د ابن عباس رضی الله عنهما په ابوداؤد کښي نشته په باقی سنن ثلاثه کښي شته او حديث د جابر رضی الله عنه د بخاری نه علاوه په باقی ټولو کتب صحاح کښي موجود دي د جمهورو په نزد هم دا راجح ده او علامه شوکانی رحمه الله حديث د ابن عباس رضی الله عنهما په اضحيه باندي محمول کړي دي او حديث د جابر رضی الله عنه په هدی باندي يعنی د بدنه په قربانئ کښي د لسو شرکت کيدي شی او که هغه هدی دي نو صرف د اووۀ کسانو شرکت کيدي شی. والحديث اخرجه مسلم والنسائی قاله المنذری

[۲۸۰۸](۳) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ".

جابر بن عبدالله رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی غوا داوه کسانو دپاره کافی ده او اوښی هم داره کسانو دپاره کافی دي.

[۲۸۰۹](۴) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

---

۱): صحيح مسلم/الحج ٦٢ (١٣١٨)، سنن النسائي/الضحايا ١٥ (٤٣٩٨)، (تحفة الأشراف: ٢٤٣٥)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحج ٦٦ (٩٠٤)، موطا امام مالك/الضحايا ٥ (٩) (صحيح)

۲) او د مالکيانو د مسلک تحقيق مخکښي ذکر شوي دي چه د هغوی په نزد شرکت فی الاضحية جائز نه دي.

۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٤٧٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٦٣) (صحيح)

جابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مونږ دنبي عليه السلام سره په حديبيه کښې اوښ داوه کسانو دطرف نه او غواهم داره کسانو دطرف نه ذبح کړه

بَابُ فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ

د څو کسانو دطرف نه کډ قربانی کول کافی دی؟

[۲۸۱۰] () حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي".

جابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه زه دنبي عليه السلام سره دلوي اختر په ورځ په عيدګاه کښې موجود وم نوهرکله چه ئې خطبه پوره کړه نو راکوزشو دبرخپل نه او يوګړ ورته راوستلي شو نبي عليه السلام په خپل لاس مبارک ذبح کړو او اوئې فرمائيل: "بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" - دازمادطرف نه ده اوزمابه امت کښې چه چاقرباني نه وی کړي دهغه دطرف نه ده.

په مسئلة الباب او حديث الباب باندې کلام نزدې د په ﴿ باب ما يستحب من الضحايا ﴾ د لاندې تير شوي دې

بَابُ الإِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

د امام دپاره په عيدګاه کښې د خپلې قربانی ذبح کولوبيان

وفي الاوجز ٤/ عن المسوى الذبح في المصلى احسن اظهارا لشعار الدين آه.... د جمهور علماء کرامو په نزد خو دعام ده په دې وجه امام بخاري رحمه الله ترجمه قائم کړې ده ﴿باب الاضحى والنحر بالمصلى ﴾ خو امام ابوداؤد په دې ترجمه کښې د امام سره دا مقيد کړې دی کوم چه د امام مالک رحمه الله مسلک دې. ففي ((الابواب والتراجم ٦/ ٣٣)) قال ابن بطال: ﴿هو السنة للامام خاصة عند مالک، قال مالک انما يفعل ذلک لئلا يذبح احد قبله وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا منه صفة الذبح آه ﴾ زه وايم او دلته په ابتدائی مباحثو کښې هم تيره شوې ده چه د امام مالک مسلک دا دی چه د خلقو دپاره قربانی کول تر هغه وخته پورې جائز نه دی تر خو چه امام قربانی نه وی کړی

[۲۸۱۱] () حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِالْمُصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

---

۱): سنن الترمذي/الأضاحي ۲۲ (۱۵۲۱)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ۱ (۳۱۲۱)، (تحفة الأشراف: ۳۰۹۹)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الأضاحي ۱ (۱۹۸۹)، مسند احمد (۳/۳۵۶، ۳۶۲) (صحيح)

۲): سنن ابن ماجه/الأضاحي ۱۷ (۳۱۶۱)، (تحفة الأشراف: ۷۴۷۳)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/للعيدين ۲۲ (۹۸۲)، والأضاحي ٦ (۵۵۵۲)، سنن الترمذي/الضحايا ۹ (۱۵۰۸)، سنن النسائي/العيدين ۲۹ (۱۵۹۰)، والأضاحي ۲ (۴۳۷۱)، مسند احمد (۲/۱۰۸، ۱۵۲) (حسن صحيح)

نافع دابن عمر رضي الله عنه نه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ به خپله قرباني په عيدګاه کښې ذبحه کوله، او ابن عمر به هم داسې کول

وحديث الباب اخرجه البخاری والنسائی وابن ماجة بنحوه قاله المنذری

بَابُ فِي حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِي

د قربانی د غوښو د ساتلو بيان

[۲۸۱۲]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ، أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ په زمانه کښې څه خلق دخنګل اوسيدونکي راغلل نبی ﷺ اوفرمائيل دقربانئ دغوښې دريمه حصه اوساتئ اوباقی پاتې صدقه کړئ ام المومنين فرمائی ددې نه پس خلقو نبی ﷺ ته عرض اوکړو چه اې دالله رسوله مخکښې به خلقو دخپلو قربانونه فائدې اخستلې اوددې نه به ئې چربي اوښکله اودځمنو نه به ئې مشکونه جوړول نبی ﷺ اوفرمائيل ستاسو څه مطلب دې هغوی عرض اوکړو اې دالله رسوله تاسو منع فرمائيلی ده دقربانئ دغوښې دساتلونه ددری ورځونه زيات نبی ﷺ اوفرمائيل ما څکه منع کړې وه چه دخنګل نه څه غريبانان خلق راغلي وو دهغوی دپاره اوس د قربانی غوښه خورئ اوصدقه هم ورکوئ اوساتلې ئې هم شئ

د حديث مضمون :

قوله: ﴿ سمعت عائشة رضی الله تعالی عنها تقول : دف ناس من اهل البادية حضر ةالاضحی فی زمان رسول الله ﷺ ﴾ مضمون د حديث دا دي چه عائشه رضي الله عنها فرمائی چه يو ځل د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د قربانئ په موقعه باندې د څه کلو نه خلق مدينې منوري ته راغلل، په دې باندې رسول الله ﷺ خلقو ته اوفرمائيل چه هغوی دي د خپلو خپلو قربانو غوښې د درې ورځو په اندازه اوساتی او باقی دي صدقه کړی چه کله په بل کال د قربانئ زمانه راغله نو خلقو رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ خلق به د خپلو قربانو نه منتفع کيدل او د هغې وازګه به ئې ويلې کولو سره ږدله او د قربانئ د ځمنو نه به ئې مشکونه جوړول، په دې باندې هغوی ټپوس اوکړو ﴿ وما ذاک؟ ﴾ نو بيا څه خبره ده (يعنی تاسو ته په دې کښې څه اشکال دي؟) خلقو عرض اوکړو څکه تاسو د لحوم الاضاحی د امساک نه منع فرمائيلې

---

[1]): صحيح مسلم/الأضاحي ٥ (١٩٧١)، سنن النسائي/الضحايا ٣٦ (٤٤٣٦)، (تحفة الأشراف: ١٦١٦٥، ١٧٩٠١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأضاحي ١٤ (١٥١١)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ١٦ (٣١٦٠)، موطا امام مالك/الضحايا ٤ (٧)، مسند احمد (٥١/٦) (صحيح)

وه چه د دري ورځو نه زياته اونه ساتلي شي، په دې باندې رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائيلو ﴿ انما نهيتكم من اجل الدافة التى دفت عليكم ﴾ ما خو وراندې کال د کلو نه د راتلونکو د وجې نه منع کړې وه (يعنى وقتى طور سره، نه د هميشه ډپاره)، لهذا د قربانئ غوښه خورئ هم، صدقه کوئ ئې هم او ذخيره ئې هم ږدئ

په بخارى کښې دى ﴿ باب ما يوكل من لحوم الاضاحى وما يتزود منها ﴾ قال الحافظ اى من غير تقييد بثلث ولا نصف ثم قال والتقييد بثلاثة ايام منسوخ واما خاص بسبب آه ﴾

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه

زمونږ فقهاء کرامو ليکلي دى چه افضله دا ده چه د دريمې حصې غوښې صدقه اوکړې شى او دريمه حصه د خپلوانو او دوستانو د ميلمستيا ډپاره کيخودلې شى او يو ثلث د خان ډپاره ذخيره کړې، او داسې کول صرف مستحب دى، که ټوله د خپل ضرورت ډپاره کيږدى، نو هم جائز ده او په "الدر المختار" کښې دى. وندب ترک التصدق لذى عيال غير موسع الحال توسعة عليهم او د شوافعو د کتابونو نه معلوميږى چه د قربانئ د غوښې څه حصه صدقه کول واجب دى بلکه افضل دا ده يوه دوه نمرئ پريخودلو سره باقى ټوله صدقه کړې شى.

(من الابواب والتراجم ج۶...) والحديث اخرجه مسلم والنسائى قال المنذرى.

[۲۸۱۳]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا، أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

دنبيشة رضي الله عنه نه روايت دې فرمائى چه نبى عليه السلام فرمائيلى دى يقينا ماتاسو منع کړې وئ دخولو دغوښې دقربانئ نه ددرې ورځونه پس، په دې وجه چه داغوښه تاسو ټولوته اورسي اوس الله تعالى فراخي راوستلې ده نوخورئ ئې او ذخيره کوئ ئې اوثواب اوګټئ خبردار دا ورځې دخوراک او څښاک دي او دالله تعالى دذکر دي

د باب په دويم حديث کښې دى ﴿ فكلوا وادخروا واتجروا ﴾ دا لفظ د اجر نه اخستلې شوې دي چه هغه ئې باب افتعال ته بوتلې دي يعنى الائتجار يعنى اجر او ثواب حاصلول ځوک دې دا په تشديد د تاء سره نه لولى ﴿ واتجروا ﴾ ځکه چه دا د تجارت نه نه دي.

والحديث اخرجه النسائى بتمامه، وابن ماجه مختصرا على الاذن فى الادخار فوق ثلاث واخرج مسلم الفصل الثانى فى ذكر الاكل والشرب والذكر، قاله المنذرى

(): سنن النسائي/الفرع والعتيرة ۲ (٤٢٤١)، سنن ابن ماجه/الأضاحي ١٦ (٣١٦٠)، (تحفة الأشراف: ١١٥٨٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٧٥، ٧٦)، دي/الأضاحي ٦ (٢٠٠١) (صحيح)

باب فِي الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ
د قربانی په ځاروی باندې دشفقت کولوبیان

[۲۸۱٤]() حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

شداد بن اوس نه روایت دې فرمائی چه د نبی ﷺ نه مې دوه خصلتونه اوریدلی دی اوې خودا دي چه الله تعالی په بنده باندې احسان کول فرض کړی دی دهریوشی سره نوکله چه تاسو قتل کوئ په ښه طریقه ئې کوئ یعنی که چرې دخون په بدله کښې خون کوئ نوزر ئې فارغه وئ اوبل داچه که چرې کوم ځاروې حلالوئ نو په ښه طریقه ئې ذبه کوئ اوپکاردې چه خپله چاړه تیره کړئ او ضروري. ده چه حلالیدونکي ځاروی ته راحت اورسوي.

﴿ عن شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه قال : خصلتان سمعتهما من رسول الله ﷺ ان الله کتب الاحسان علی کل شئ الخ ﴾

صحابی فرمائی چه دوه خبرې کومې چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلي دی کومې چه د دې ضابطې د لاندې داخل دی چه الله پاک په انسان باندې دا خبره واجب کړې ده چه هغه دې په هر یو خیز کښې د احسان لحاظ ساتی چه هغه دې په حسن او خوبئ او نرمئ سره کوی وړاندې د دې دواړو خصلتونو بیان دې چه که تاسو یو کافر قتل کوئ هم نو په ښه طریقې سره یعنی مثله مه کوئ. او هم دغه شان کله چه یو ځاروې ذبح کوئ نو هغه هم په ښه طریقه باندې ذبح کوئ، یعنی چاړهٔ ښهٔ طریقې سره تیره کړئ او ذبیحې ته آرام ورکړئ چه د ذبح نه پس فورا د هغې ځرمنه مه اوباسئ بلکه د هغې د یخیدو انتظار اوکړئ.

والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[۲۸۱۵]() حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

دهشام بن زید نه روایت دې فرمائی چه زه دانس ها سره حکم بن ایوب ته ورغلم هلته مې یوځوهلکان اولیدول چه د یوې چرګۍ نه ئې نښه جوړه کړې وه او په غشوئې ویشتله انس وه چه دا اولیدله نووئې وئیل چه نبی ﷺ دځاروو په دې شان سره د ترلونه پس دویشتلونه منع فرمائیلی ده.

---

[۱]: صحيح مسلم/الأضاحي ٥ (١٩٧٥)، (تحفة الأشراف: ٢٠٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢٧٧، ٢٨١)، سنن الدارمي/الأضاحي ٦ (٢٠٠٣) (صحيح)

[۲]: صحيح مسلم/الصيد ١١ (١٩٥٥)، سنن الترمذي/الديات ١٤ (١٤٠٩)، سنن النسائي/الضحايا ٢١ (٤٤١٠)، ٣٦ (٤٤١٩)، سنن ابن ماجه/الذبائح ٣ (٣١٧٠)، (تحفة الأشراف: ٤٨١٧)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٤/١٢٣، ١٢٤، ١٢٥)، سنن الدارمي/الأضاحي ١٠ (٢٠١٣) (صحيح)

شرح الحديث:

قوله: ﴿ نهى رسول الله ﷺ ان تصبر البهائم ﴾

د صبر معنی د بندولو او د قید کولو ده، او مطلب دا دي چه ځاروي دي د قاعدي لاندي ذبح کړي شی کومه چه د ذبح طریقه ده، او صبر بهائم دا دي چه مثلاً یو مرغئ لره ترل او هغه مخي ته کینولو سره هغه په نخښه کړي شی، او د کوم ځاروی سره داسي اوکړي شی هغي ته مبصوره او مجثمه هم وئیلي شی، ځکه چه دا ذبح ذبح شرعی نه ده دغه شان هغه ځاروي حلال هم نه وی حرامیږی لکه چه په کتاب الاطعمة کښي به راشی

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي

په سفر کښي د قربانئ سنت کولو بیان

د امام شافعي رحمه الله مسلک دي چه د قربانئ سنت کیدل د ټولو په حق کښي دی که هغه مقیم وی او که مسافر وی، د امام مالک مسلک هم دا دي چه د ټولو په حق کښي سنت موکده دي خو د حاجیانو دپاره بمعنی فانهم لاضحیة علیهم وسنتهم الهدی [1](الکافی لابن عبدالبر ۴۱۸/۱)

او د احنافو په نزد د مسافر په حق کښي قربانی واجب نه ده صرف د مقیم په حق کښي واجب ده.

[۲۸۱۶](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ"، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

دثوبان رضي الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام دسفر په دوران کښي خپله قرباني ذبحه کړه اوبیا ئي اوفرمائیل اي ثوبان زمونږ دپاره ددي چیلی غوښه صفا کړه، ثوبان عرض اوکړو چه بیاماهغه غوښه په نبی علیه السلام باندي اوخوړه تردي چه زمونږ سفر پوره شو او مونږ مدینې ته داخل شو.

حدیث الباب کښي چه د رسول الله ﷺ د کومې قربانئ ذکر دي په ظاهر کښي دا د حجة الوداع واقعه ده په بذل کښي دی ﴿ فاضحية صلى الله عليه وسلم محمولة عندنا على التطوع ﴾

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی قاله المنذری

بَابٌ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

د اهل کتابو د ذبیح بیان

د اهل کتاب د ذبیحو په اباحت باندي ابن قدامة په مغنی کښي د علماء کرامو اجماع نقل کړې ده، البته د اهل کتابو په ښکار کښي اختلاف دي، د اکثرو علماء رائي نو په دي کښي

---

[1] وقيه وقال مالك: الصدقة بثمن الضحية بمعنى احب الي أه)

[2] (*): صحيح البخاري/الصيد ۲۵ (۵۵۱۳)، صحيح مسلم/الصيد ۱۲ (۱۹۵۶)، سنن النسائي/الضحايا ۴۰ (۴۴۴۴)، سنن ابن ماجه/الذبائح ۱۰ (۳۱۸۶)، (تحفة الأشراف: ۱۶۳۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۱۷/۳، ۱۷۱، ۱۹۱) (صحيح)

اباحت دي خو د امام مالک رحمه الله په دي کښي ابن قدامه اختلاف ليکلي دي ولفظه: ﴿ الا ان مالکا اباح ذبائحهم وحرم صيدهم، ولايصح لان صيدهم من طعامهم فيدخل فی عموم الاية آه (تراجم ۲۵/۶) قلت: قال الدردير : لا کافر ولو کتابيا فلا يوکل صيده ولو سمی الله عليه لان الصيد رخصة والکافر ليس من اهلها آه. خو په کتاب الکافی دابن عبدالبر کښي دا ليکلی دی چه د امام مالک رحمه الله په نزد صيد د اهل کتاب مکروه دي حرام نه دي. لقول الله عزوجل " تناله ايديکم ورماحکم" يعنی اهل الايمان ﴿ وهو عند جمهور اهل العلم مثل ذبائحهم ﴾ آه.

[۲۸۱۷](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِسْقٌ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ.

دابن عباس رضی الله عنهما نه روايت دي فرمائی دالله تعالی داقول «فکلوا مما ذکر اسم الله عليه» يعنی په کومو څاروو چه دالله نوم واخستي شي هغه خوړئ او په کومو چه دالله نوم نه وی اخستی شوي هغه مه خوړئ دا ايت منسوخ شوي دي يعنی ددي نه داهل کتابو ذبح استثناء شوي ده او ددوی ذبح جائز ده لکه چه دالله تعالی قول دي «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم».

[۲۸۱۸](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ سورة الأنعام آية «۱۲۱» يَقُولُونَ مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سورة الأنعام آية «۱۲۱».

دابن عباس رضی الله عنه نه دالله تعالی ددي قول «وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» په باره کښي منقول دي چه يهوديانوبه وئيل چه کوم څاروي الله تعالی ذبح کړو چه په قدرتي مرګ مرشي دغه تاسو نه خوړئ اوکوم چه پخپله ذبح کړئ هغه خوړئ نوپه دي وخت کښي الله تعالی دا ايت نازل کړو «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه».

[۲۸۱۹](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلَا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سورة الأنعام آية «۱۲۱» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

دابن عباس نه روايت دي فرمائی چه يهوديان نبی عليه السلام ته راغلل اووئي وئيل خورو مونږ دهغه نه کوم چه مونږ پخپله ذبح کړو اونه خورو مونږ دهغه نه کوم چه الله تعالی وژلي وي نوالله تعالی دا ايت نازل کړو «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» ايت تر آخره پوري ﴿ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فی قوله تعالی وان الشياطين ليوحون الی اوليائهم الخ ﴾ يعنی شياطين د کفارو په زړه کښي دا خبره اچوی چه تاسو د الله پاک ذبيحه خو نه

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۶۲۵۹) (حسن)

(*): سنن النسائي/الضحايا ۴۰ (۴۴۴۸)، سنن ابن ماجه/الذبائح ۴ (۳۱۷۳)، (تحفة الأشراف: ۶۱۱۱) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/تفسير الأنعام ۶ (۳۰۶۹)، (تحفة الأشراف: ۵۵۶۸) (صحيح)

خوری د الله پاک د ذبیحې نه مراد هغه ځاروې دي کوم ته چه الله پاک مرګ ورکړې وی یعنی میتة او خپله ذبیحه تاسو حلاله ګڼئ او خورئ ئې یعنی دا خنګه بې انصافي ده، نو په دې باندې دا آیت کریمه نازل شو ﴿ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه ﴾ یعنی د دې جواب حاصل دا دي چه د انسان ذبیحه صرف په دې وجه حلاله نه ده چه هغه د انسان ذبیحه ده بلکه په دې حیثیت سره چه په هغې باندې د الله پاک نوم اختسلې شوې دي په خلاف د ما ذبح الله چه په هغې باندې د الله پاک نوم نه شی اختسلې.

والحدیث اخرجه ابن ماجة قاله المنذری

باب مَاجَاءَ فِي أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ

د اهل کتابو د فخر دپاره د ذبح کړې شوی ځاروی د خوراک بیان

معاقرة په معنی د ذبح، خو دلته دا مصدر په معنی د مفعول دي ای ما عاقره الاعراب.

[۲۸۲۰]() حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ، قَالَ أَبُودَاوُد: اسْمُ أَبِي رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَطَرٍ، وَعُنْدَرٌ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

ابن عباس نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده کوم چه اهل کتاب عرب فخر کولو دپاره ذبح کړي ابوداود وائی چه دا روایت غندر دابن عباس رضی الله عنه نه موقوف نقل کړي دي، اودابوریحانه نوم عبدالله بن مطر وو.

﴿ نهی رسول الله ﷺ عن معاقرة الاعراب ﴾

شرح الحدیث:

یعنی رسول الله ﷺ د باندچیانو او د جاهلانو د ذبیحې خوړولو نه منع فرمائیلی ده چه د دې نه مراد هغه قربانی ده چه د فخر او ریاء په طور او د نورو د مقابلې دپاره اوکړي شی، فقهاء کرام لیکلی دی وکذلک کل طعام صنع ریاء ومفاخرة.... یعنی کومه قربانی یا خوراک چه صرف د نوم او شهرت دپاره اوکړي شی د هغې خوراک منع دي.

فائده: هم د دې قسم یو بل حدیث په کتاب الجنائز ﴿ باب کراهیة الذبح عند القبر ﴾ کښې راغلې دي ﴿ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عقر فی الاسلام ﴾ د دې حدیث معنی بله ده لکه چه د ترجمة الباب نه معلومیږی پس هلته په متن کښې راځی ﴿ کانوا یعقرون عند القبر ببقرة او بشئ ﴾ یعنی د جاهلیت په زمانه کښې به بعض خلقو د خپل یو سخی په قبر باندې اوښ وغیره ذبح کولو، بعضو خو په دې خیال چه دې انسان به په خپل ژوند کښې میلمستوب کولو مونږ د دې په بدله کښې د هغه په قبر باندې د هغه د طرف نه دا ذبح کوو چه دا خناور او مارغان اوخری او بعضو به په دې خیال کول چه کوم ځاروې د هغه په قبر ذبح کړي شی هغه به د قبر نه د پاسیدو په وخت د هغه سورلئ جوړه شی، ځکه چه بعض کفار د بعث قائل وو.

() تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۵۸۱۱) (حسن صحیح)

بَابُ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

په سپين کانړي باندې د ذبح کولو بيان

د مروة نه مراد الحجر المحدد (يعنی تيره کانړي چه د چړي په شان کار کوی او غرض د مصنف رحمه الله دا دي چه په هر تيره څيز باندې ذبح کول چه په هغې سره رګونه پرې کړي شی جائز دە، خاص د چړي کيدل دي دپاره ضروری نه دی لکه چه په حديث کښې دی.

[۲۸۲۱] () حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرِنِ أَوْ أَعْجِلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَتَقَدَّمَ بَعِيرٌ مِنْ نَعَمِ الْقَوْمِ فَنَدَّ مِنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا".

رافع بن خديج نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او عرض مې اوکړو چه اې دالله رسوله مونږ صباد دشمن سره دمقابلې دپاره مخامخ کيږو اوزمونږ سره چاړه چاقو نشته ايا مونږ په کانړي باندې ذبح اوکړو؟ نبی ﷺ اوفرمائيل په داسې څيز ذبح اوکړئ کوم چه وينه بهيوی اوبائی داسې اوفرمائيل چه په تيزی سره ذبح اوکړئ په کوم شي چه دالله نوم واخستې شي او علاوه دغابنونو اونوکانونه اوزه تاسوته ددی وجه بيانوم چه غابنې يوهډوکی دي اونوک دهبشيانو چاړه ده څه خلقو تيزئ نه کار واخستلو په مخکښې کيدلوکښې اوغنيمتونه ئې حاصل کړل اونبی ﷺ دخلقو په اخر کښې وو دغه خلقو ديګونه نغرونه اوخيژول نبی ﷺ دديګونوسره تيريدو ددی داولته کولو حکم ئې اوکړو اودغنيمت مال ئې په مجاهدينوباندی تقسيم کړو اوبو اوښی ئې دلس چيلو په حساب مقرر کړو او په اوښانوکښې يو اوښ تښتيدو اومجاهدينوسره په دغه وخت کښې اسونه نه وو يوکس په غشي اوويشتو او الله تعالی اودرړو نبی ﷺ اوفرمائيل چه په دې څاروو کښې څنې تښتيدونکي څاروی وي لکه څنګه چه وحشي څناور وی که چرې کوم څاروي داسې حرکت اوکړي نودهغه سره همداسې عمل اوکړئ.

﴿ فقلت يا رسول الله! انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله ﷺ ارن او اعجل ﴾

شرح الحديث

د ارن په ضبط کښې سخت اختلاف دي او مختلف الاقوال دی ۱: ارن په کسري د راء سره

---

۱): صحيح البخاري/الشركة ۳ (۲٤۸۸)، ۱٦ (۲۵۰۷)، الجهاد ۱۹۱ (۳۰۷۵)، الذبائح ۱۵ (۵٤۹۸)، ۱۸ (۵۵۰۳)، ۲۳ (۵۵۰۹)، ۳٦ (۵۵٤۳)، ۳۷ (۵۵٤٤)، صحيح مسلم/الأضاحي ٤ (۱۹٦۸)، سنن الترمذي/الصيد ۱۹ (۱٤۹۲)، السير ٤۰ (۱٦۰۰)، سنن النسائي/الصيد ۱۷ (٤۳۰۲)، الضحايا ۱۵ (٤۳۹٦)، ۲٦ (٤٤۱٤، ٤٤۱۵)، سنن ابن ماجه/الذبائح ۹ (۳۱۸۳، ۳۱۸۴) (تحفة الأشراف: ۳۵٦۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٦۳/۳، ٤٦٤، ۱٤۰/٤، ۱٤۲) (صحيح)

په وزن د اطع ای اهلکها ذبحا یعنی ذبح اوکړه او اوئي وژنه (یعنی په هر تیرهٔ څیز باندې) [۲] وئیلي شوي دی چه صحیح دا ده چه دا لفظ د اثرن دې من ارن یارن من باب سمع چه د هغې معنی ده اعجل او مطلب ئې دا دې چه په هر تیرهٔ څیز سره هغه ذبح کړی او په ذبح کولو کښې تیزی اوکړی ځکه چه د اوسپنې نه علاوه د بل تیره څیز نه دا خطره وی چه د تولو رګونو د پرې کولو نه مخکښې هغه چرته مړ نه شی، په دې وجه ئې اوفرمائیل چه په ذبح کولو کښې تیزی کوه، د دې نه علاوه نور هم اقوال دی، د حدیث مضمون دا دې چه رافع بن خدیج ﷺ رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه مونږ بل صبا له جهاد ته ځو (او مونږ سره اګر چه توري دی خو هغې لره خو په ذبح کښې استعمالول مناسب نه دی) او مونږ سره چرې نشته که د ذبح وخت راشی نو په کوم څیز باندې ذبح اوکړو؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کومه یوه اله هم د ځاروی وینه اوبهیوی په داسې حال کښې چه د وینې بیولو په وخت په هغې باندې د الله پاک نوم اخستلې شوې وی هغه تاسو خرئ بیا وراندې رسول الله ﷺ یوه استثناء اوفرمائیله چه هغه وینه بیونکی څیز د غاښ او د نوک نه علاوه کیدل پکار دی او وراندې رسول الله ﷺ د دې وجه دا بیان کړه چه په غوښه د دې وجې نه نۀ چه هغه هډوکي دې او د نوک په باره کښې ئې اوفرمائیل چه هغه د حبشیانو چاره ده. د غاښ په باره کښې ئې اوفرمائیل چه هغه هډوکي دی د دې په شرح کښې امام نووی فرمائی چه په عظم سره ذبح مه کوئ ځکه چه هغه به په وینې سره نجس شی او حال دا چه تاسو د تنجیس عظم نه منع کړې شوی یئ لانه زاد اخوانکم من الجن او د نوک د منع کیدو وجه رسول الله ﷺ دا بیان اوفرمائیله چه دا د اهل حبشه چارهٔ ده لهذا په دې سره ذبح کولو کښې تشبه بکفار الحبشة ده.

اله ذبح څنګه پکار ده؟ په دې کښې مذاهب د ائمه

آله د ذبح څه پکار ده؟ په دې باره کښې (اوجز المسالک ج٤...) کښې د ائمه د مذاهبو تفصیل داسې لیکلې شوې دې: ابن رشد مالکی فرمائی چه د علماء کرامو په دې باندې اجماع ده چه کوم څیز د حیوان وینې اوبیوی او اوداج (د مرئ رګونه) قطع کړی که هغه اوسپنه وی یا کانړې یا بل څه او د هغې په ذریعه ذبح کول جائز دی، خو په دې څیزونو کښې د علماء کرامو اختلاف دې، غاښ او نوک او هډوکی (یعنی د غاښ نه علاوه بل هډوکي) بیا وراندې لیکی چه د مالکیانو په مذهب کښې په دې کښې هیڅ اختلاف نشته چه ذبح بالعظم جائز ده اذا انهر الدم، خو په غاښ او هډوکی کښې د مالکیانو اختلاف دې چه په هغې کښې درې اقوال دی.

۱: المنع مطلقا ۲: الفرق بین الانفصال والاتصال او دریم قول دا دې چه صرف کراهیت دې نه منع، او ابن قدامه د حنابله مذهب د سن او ظفر په باره کښې صرف عدم جواز لیکلې دې مطلقا، که منزوع وی یا غیر منزوع، او مطلق عظم (غیر السن) په باره کښې د امام احمد دوه اقوال لیکلې شوی دی، اباحت او عدم اباحت او هغوی اباحت ته ترجیح ورکړې ده پس هغوی لیکی والاول اصح انشاء الله لان العظم دخل فی عموم لفظ المبیح ثم استثنی السن والظفر خاصة فیبقی سائر العظام داخلا فیما یباح الذبح به آه او د شوافعو مسلک په شرح اقناع

وغیره کښې د دې دریو (السن والظفر ومطلق العظم) په باره کښې مطلقا عدم جواز لیکلې شوې دې د اتصال او انفصال د فرق نه بغیر بیا وړاندې لیکی چه په دې کښې اختلاف دې چه د ذبح بالعظام نه نهی تعبدی ده لکه چه د ابن الصلاح وغیره رائې ده یا غیر تعبدی یعنی معلل والیه مال النووی یعنی تنجیس عظم چه ممنوع دې، او د احنافو مذهب لکه چه مشهور دې الفرق بین الاتصال والانفصال یعنی نوک او غاښ که د بدن سره متصل وی نو ذبح ناجائز ده او که منفصل وی نو جائز ده خو داسې کول مکروه دی، په ذبیحه کښې هیڅ کراهت نشته وفی الهدایة وما رواه (الشافعی) محمول علی غیر المنزوع فان الحبشة کانوا یفعلون ذلک، ولانه الة جارحة فیحصل به ما هو المقصود وهو اخراج الدم، بخلاف غیر المنزوع لانه یقتل بالثقل فیکون فی معنی المنخنقة (ملخصا من الاوجز ۱۷۰/٤) وړاندې حدیث کښې دی ﴿ وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم الخ ﴾

شرح الحدیث

یعنی بعض جلد باز قسم خلقو په مال غنیمت کښې د تقسیم نه مخکښې بعض بیزې وغیره ذبح کولو سره د خوراک دپاره کټوئ باندې کړی، رسول الله ﷺ روستو طرف ته وو چه کله د رسول الله ﷺ تیریدل په هغه کټوو باندې اوشو نو رسول الله ﷺ د هغې د اولتې کولو حکم ورکړو چه خوک ئې او نه خوړلې شی.

د مال غنیمت نه انتفاع قبل التقسیم په طعام کښې جائز دې چه د هغې تفصیل د کتاب الجهاد په ابوابو کښې تیر شوې دې هغې ته دې رجوع اوکړې شی.

بیا وړاندې په حدیث کښې دی ﴿ وقسم بینهم فعدل بعیرا بعشر شیاه ﴾ یعنی د مال غنیمت د تقسیم په وخت هغوی یو اوښ لره د لسو بیزو برابر مقرر کړو، د دې نه بعض علماء کرامو لکه اسحاق بن راهویه وغیره په دې باندې استدلال کړې دې چه د یو اوښ قربانئ کښې د لسو کسانو شرکت کیدې شی، خو دا استدلال بس هم دومره دې، حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی ﴿ ولعله کانت قیمة الغنم اذ ذاک کذلک ﴾ یعنی کیدې شی په دغه زمانه کښې په بازار کښې لس بیزې د یو اوښ د قیمت برابر وی.

وړاندې په حدیث کښې دی ﴿ وند بعیر من ابل القوم ولم یکن معهم خیل فرماه رجل بسهم الخ ﴾ یعنی په دې سفر کښې دا واقعه پیښه شوه چه په اوښانو کښې یو اوښ وران شو او متوحش کیدو سره په تیخته شو او د قابو نه بهر شو نو یو انسان د هغه سره هغه معامله اوکړه کومه چه د ښکار سره کولې شی یعنی بسم الله لوستلو سره ئې هغه په غشی باندې ویشتلو چه په هغې باندې هغه اودریدو او په قبضه کښې راغلو، په دې موقع باندې هغوی ارشاد اوفرمائیلو ﴿ ان لهذه البهائم اوابد کاوابد الوحش ﴾ چه بیشکه زمونږ په دې عادت څاروو کښې بعض د وحشی څناورو په شان متوحش شی پس که یو څاروی داسې شی نو د هغه سره داسې معامله کول جائز دی، یعنی د دې قسم څاروی د ښکار په حکم کښې کیږی او څنګه چه د ښکار کولو په شریعت کښې طریقه ده هغې لره په داسې څاروو کښې اختیار ول جائز دی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[۲۸۲۲](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ، وَحَمَّادًا حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَصَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.

محمدبن صفوان یا د صفوان بن محمدنه روایت دي فرمائی چه مادوه هوسي په ښکار کښي راوړلي اوبه تیره کانړي مي حلالي کړي دنبی علیه السلام نه مي تپوس اوکړو ماته ئې ددوی دخوراک اجازت راکړو

[۲۸۲۳](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ، فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أَهْرَقَ دَمَهَا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

عطاء بن یسار دبنی حارثه دیوکس نه روایت کوی چه ما داحد دغر په دروکښي خپله اوښه څروله هغه مړه شوه اوداسي هیڅ یوشي راته ملاو نه شو چه په هغه باندې ئې ذبح کړم نو یو میښن مي راواغسته او د اوښي په مړئ کښي مي اومندو تردي چه وله تري لاړه بیاد نبی علیه السلام په خدمت کن حاضرشوم او ددې خبرې خبر مي ورکړو نوهغه ددې د خوړلو اجازت وکړو.

﴿ عن رجل من بنی حارثة انه یرعی لقحة بشعب من شعاب احد فاخلها الموت الخ ﴾

یعنی یو سړی خپله اوښه د احد د غر په یو څوکه باندې څروله هم په دې وخت کښي هغه اوښه قریب المرګ شوه هغه سړی د هغې نحر کول اوغوښتل خو هیڅ یو څیز ورته ملاؤ نه شو د اوسپنې یو میخ کوم چه هغه د هغې په سینه کښي ښخ کړو چه په هغې سره د هغې وینه اوبهیدله او بیا راتلو سره ئې رسول الله علیه السلام ته د دې ذکر اوکړو رسول الله علیه السلام د هغې د خوراک اجازت ورکړو.

[۲۸۲۴](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا، وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا، فَقَالَ: أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

دعدي بن حاتم رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله که چرې په مونږ کښي یوکس ښکار اوکړي اوچاړه ورسره نه وي نوایاپه کانړي یالرګي باندې ذبح کولې شی نبی علیه السلام اوفرمائیل دالله تعالی نوم واخله اوویه وبویوه اګرکه په هرشي باندې وي

﴿ ایذبح بالمروة وشقة العصاء ﴾ مروة تیره کانړي او شقة العصا د یو لرګی تیره والا ټکړه او حصه.

وحدیث عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه اخرجه النسائی وابن ماجة قاله المنذری.

(*): سنن النسائي/الصيد، ٢٥ (٤٣١٨)، والضحايا ١٧ (٤٤٠٤)، سنن ابن ماجه/الصيد ١٧ (٣٢٤٤)، (تحفة الأشراف: ١١٢٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٧١/٣) (صحيح)

(*): تقدم به أبوداود (تحفة الأشراف: ١٥٦٤١)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الذبائح ٢ (٣) مسند احمد (٣٧٤/٥، ٥٣٠) (صحيح)

(*): سنن النسائي/الصيد ٢٠ (٤٣٠٩)، الضحايا ١٨ (٤٤٠٦)، سنن ابن ماجه/الذبائح ٥ (٣١٧٧)، (تحفة الأشراف: ٩٨٧٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٥٦/٤، ٢٥٨، ٣٧٧) (صحيح)

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ

د دارغږیدلی څاروی د ذبح کولوبیان

[۲۸۲۵] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

بوالعشراء دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله ایازکاة (ذبح کول) دسینې اومرئ په مینځ کښې وي ایاپه بل ځای کښې هم وي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې ته دځاروي ورون په نیزه اووهي نوهم کافی ده ابوداود وائی چه دادهغه څاروی دذبح کولو طریقه ده کوم چه دبره نه راورغږي اودهغې دذبح کولو موقع ملا ونه شي اویاهغه څاروي کوم چه اوتښتي.

﴿ عن ابی العشراء عن ابیه رضی الله تعالی عنه انه قال یا رسول الله اما تکون الذکاة الا من اللبة او الحلق الخ ﴾

شرح الحدیث:

د ابوالعشراء او د هغه د پلار په نوم کښې اختلاف دي چه د هغې تفصیل په بذل المجهود کښې دي، او د ابوالعشراء د خپل پلار نه په سماع کښې هم اختلاف دي، امام ترمذی د دي په پاره کښې فرمائی هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث حماد بن سلمة ولا نعرف لابی العشرآء عن ابیه غیر هذا الحدیث واختلفوا فی اسم ابی العشرآء فقال بعضهم اسمه اسامة بن قهطم ویقال یسار بن برز ویقال ابن بلز، ویقال اسمه عطارد، نسب الی جده آه..... او په مسند احمد کښې دی ﴿ الا فی الحلق او اللبة ﴾ هغه صحابی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه آیا شرعی زکوة د حلق او لبه سره خاص دي؟ (د حلق تعلق خو د ذبح سره دي او د لبه د نحر سره چه د هغې ذکر په کتاب الحج کښې تیر شوي دي، لبه د سینې پورته حصه (موضع القلادة من الصدر) او حلق خو معروف دي. نو رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو نه بلکه که د څاروی په پتون کښې هم زخم اوکړي شی نو کافی ده.

خان پوهول پکار دی چه د جرح شرعی دوه قسمونه دی (۲) یو اختیاری او دویم اضطراری، اختیاری خو هغه دي کوم چه په مانوس او مقبوض څاروو کښې وی. دا خو د حلق او لبه سره خاص دي او دویم قسم یعنی ذکاة اضطراری په متوحش او غیر مانوس (یعنی چه عادت نه وی) څاروو کښې وی یعنی په ښکار کښې د حلق او لبه سره خاص نه دي بلکه د بدن په هره حصه کښې جرح کول، دلته په حدیث کښې د سائل سوال د ذکاة اختیاری سره متعلق وو کوم چه د لبه او حلق سره خاص دي هم په دي وجه امام ابوداؤد رحمه الله

---

(۱): سنن الترمذي/الصيد ۱۳ (۱٤۸۱)، سنن النسائي/الضحايا ۲٤ (٤٤۱۳)، سنن ابن ماجه/الذبائح ۹ (۳۱۸٤)، (تحفة الأشراف: ۱٥٦۹٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳٤/٤)، دي/الأضاحي ۱۲ (۲۰۱٥) (منكر)

(۲) د دي پوره تفصیل په کتاب الصید کښې راروان دي.

د دې حدیث په تشریح او تاویل کښې فرمائی ﴿ قال ابوداؤد: لا یصلح هذا الا فی المتردیة والمتوحش ﴾ د متوحش نه مراد هغه ځاروې دې چه د هغې ذکر یه ﴿ وند بعیر من ابل القوم ﴾ کښې تیر شو. او د متردیة نه مراد هغه عادت او مقبوض ځاروې دې چه د پورته نه یو لاندې ځائې ته راوغورځیږی مثلا په کوهی کښ. او د دې قسم ځاروو حکم چه کوهی ته اوغورځیږی ښکاره دې چه په هغې کښې د ذکاة اختیاری چه کومه طریقه ده هغه خو نه شی کیدې، نو مصنف فرمائی چه د حدیث الباب محمل هم دا د مجبوریٔ والا شکل دې، په دې وجه که هلته هم ذکاة اختیاری ضروری کړې شی نو کیدې شی چه هغه ځاروې د دې ځبرې د نه مخکښې مړ شی، زمونږ فقهاء کرامو هم د داسې مجبوریٔ په صورت کښې د دې حل هم دا لیکلې دې امام ترمذیؒ هم ددې حدیث د ذکر کولو نه پس هم دا تاویل ذکر کړې دې، هغه فرمائی چه قال یزید بن هارون هذا فی الضرورة ..آه.

فائده :خلیل احمد، سهارنپوریؒ په بذل المجهود کښې د مصنف په دې تاویل باندې یو اعتراض فرمائیلې دې کوم چه په ظاهره د اصولو او قواعدو مطابق دې خو مصنف چه کومه مسئله بیانوی د هغې تصریح په هدایه کښې موجود ده، لهذا د مصنف تاویل په خپل ځائې صحیح دې[1]، والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

باب فِی الْمُبَالَغَةِ فِی الذَّبْحِ
په ذبح کښې د کوشش کولو بیان

یعنی ځاروی لره ښه طریقې سره ذبح کول ضروری دی هسې نې په معمولی غشی ویشتلو چه په هغې سره هغه ځاروې په مزه مزه وینه بهیدلو سره ختم شی دا معتبر نه دی

حقیقة الذبح

په بذل کښې د ترجمة الباب د لاندې لیکلې شوې دی حتی یقطع الحلقوم والمری

---

[1] زما یو یادداشت کښې داسې راوټولو چه د مصنف د توجیه حاصل دا دی چه دا حدیث په ذکاة اضطراری باندې محمول دی نه په اختیاریه باندې، او مصنفؒ د دې دوه افراد بیان کړی دی یو متوحش لکه چه مخکښې تیر شو ان لهذه البهائم اوابد کاوابد الوحش الخ او یو متردیه، په اول کښې خو هیڅ اشکال نشته خپله په حدیث کښې د هغې وضاحت دې خو په متردیه باندې محمول کول مفید نه دی ځکه چه متردیه په قرآن کریم کښې په میتة کښې شمار کړې شوې دی اګر چه د مصنف مراد دا دی چه د تردی نه پس مطلق جرح کافی ده یعنی زکاة اضطراری خو به دی کښې اشکال دا دی چه که حدیث په ذکاة د اضطرار باندې محمول کړی شی نو بیا هم صحیح نه ده ځکه چه په دی صورت کښې به د دې متردیة د مرګ دوه اسباب جمع شی یو تردی او یو جرح، جرح خو په ذکاة اضطراری کښې صحیح ده خو تردی هم چونکه سبب د مرګ دی او دلته هغه موجود دی او ذکاة اضطرار دا دی چه که دوه اسباب جمع شی چه په هغې کښې یو سبب داسې وی چه د هغې شکار حلال نه وی نو بیا داسې کړی شوی شکار جائز نه دی، هم دا اشکال سهارنپوری صاحب په بذل کښې فرمائیلې دی د حضرت دا اشکال او تحقیق د اصولو او قواعدو خو مطابق معلومیږی خو د متردیة کوم شکل چه مصنف لیکلې دی د هغې په باره کښې جزئیه به هدایه رابع کښې مصرح ده او دا نې جائز لیکلې ده پس هیڅ اشکال نشته په توجیه د مصنف باندې پس تدبر اوکره او شکر اوکره نبهني علي تلك الجزئية بعض الطلبة في اثناء الدرس جزاه الله تعالي خيرا)

والودجان یعنی کامله ذبح دا ده چه دا دري رګونه پري کړي شی حلقوم وائی مجری النفس نه ریعنی د ساه نالئ، او مری وئیلي شی د خوراک خکاک نالئ ته، او ودجان د وینې رګونه وفی الهدایة ٤/٥٤ والعروق التی تقطع فی الذکاة اربعة الحلقوم والمری والودجان لقوله علیه السلام افری الأوداج بما شئت وهی اسم جمع واقله الثلاث فیتناول المری والودجین، بیا وراندی په هدایه کښې په دې مسئله کښې اختلاف لیکلې دي چه د دې قطع ضروری ده یا د اکثر قطع کول کافی دی؟ په دې باندې فحوی مدلل بالتفصیل کلام فرمائیلې دي او د نورو امامانو اختلاف ئې هم لیکلې دي فارجع الیه لو شئت.

[۲۸۲٦](۱) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، زَادَ ابْنُ عِيسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ، زَادَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ.

دابن عباس (ابن عیسي په کښې ابوهریره هم ذکرکړي دي)دوارونه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده دشریطي دشیطان نه دابن عیسي په روایت کښې دشریطي دانفسیر دي چه کوم څاروي حالالیږي دهغه ځرمن پریکړي شي اورګونه ئې پریخود شي تردي چه په توپونو توپونو وهلومړ شي.

شرح الحدیث:

قوله: ﴿ نهی رسول الله ﷺ عن شریطة الشیطان ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د هغه ذبیحې د خوړولو نه منع فرمائیلې ده چه هغه ناقصي طریقي سره ذبح کړي شوي وی.دا لفظ اخستلی شوي دي د شرط الحجام نه حجام یعنی ښکر لګونکي چه په کوم ځائې باندې ښکر لګوی هغه مخکښې په غشی باندې زخمی کوی، لهذا مطلب دا شو چه معمولی شان قطع کول جائز نه دی، په دې سره هغه څاروي نه حلالیږی د جاهلیت په زمانه کښې بعض خلق هم داسې کوی چه د حلق بعض حصو لره قطع کولو نه پس هغه څاروی لره هم داسې پریخوده تردي چه هغه به مړ شو په حدیث کښې دي فعل لره د شیطان طرف ته منسوب په دي وجه کړي شوېدي چه داسې حرکت باندې انسان لره تیاروی. د دې حدیث شرح خپله په متن کښې هم موجود ده ﴿وهی التی تذبح فیقطع الجلد الخ﴾

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ

د ځاروی په خیټه کښې د بچي ذکاة بیان

[۲۸۲۷](۲) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ، فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، وَقَالَ

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٦١٧٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۸۹/۱) (ضعیف)

(۲): سنن الترمذي/الأطعمة ۲ (۱٤۷٦)، سنن ابن ماجه/الذبائح ۱۵ (۳۱۹۹)، (تحفة الأشراف: ۳۹۸٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱/۳، ۳۹، ۵۳) (صحیح)

مُسَدَّدٌ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

ابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ماد نبی علیه السلام نه دخاروي په خیته کښې دبې متعلق تپوس اوکړو نبی علیه السلام اوفرمائیل خورئ ئې که ستاسو خوښه وي دمسدد به روایت کښې دي چه سعید اووئیل ماعرض اوکړواي دالله رسوله که چرې مونږ اوښ نهر کړو اوغواوګره ذبح کړو اودهغې په ګیډه کښې بچې بیامومو نوایا غورخوو به ئې او که خوروبه ئې؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل وبې خورئ که خوښه مووي یقینا دده دمور ذبح کیدل دده ذبح کیدل دي

﴿ عن ابی سعید قال سالت رسول الله ﷺ عن الجنین..... الخ فان ذکاته ذکاة امه ﴾

د حدیث مضمون دا دي چه د رسول الله ﷺ نه سوال اوکړي شو چه یا رسول الله ﷺ مونږ دیر کرته چه کوم څاروي ذبح کوو نو د هغې د خیتې نه بچې راوځی د هغې مونږ څه اوکړو هغه اوخرو یا او ئې غورخوو؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه خورلې ئې شئ ځکه چه د هغه د مور ذبح خپله د هغه ذبح ده، یعنی هغه بچې په ذبح کښې د مور تابع دي لهذا د هغې د مستقل ذبح کولو ضرورت نشته او دا کوم حکم چه په حدیث کښې ذکر شوي دي دا په هغه صورت کښې دي چه کله هغه بچې مړ وی، او که هغه ژوندي راوځی په هغه صورت کښې دا حکم نه دي په دي صورت کښې به د هغه د حلالیدو دپاره بالاتفاق د هغه ذبح کول ضروری وی

په مسئلة الباب کښې اختلاف د ائمة

د دي نه پس ځان پوهه کړئ چه په دي حدیث باندي د ائمه ثلاثه او د صاحبینو عمل دي د امام ابوحنیفه رحمه الله رائې دا نه ده ففی الهدایة: ومن نحر ناقة او ذبح بقرة فوجد فی بطنها جنینا میتا لم یوکل اشعر اولم یشعر، وهذا عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی وهو قول زفر والحسن بن زیاد رحمه الله تعالی وقال ابویوسف ومحمد رحمهما الله اذا تم خلقته اکل وهو قول الشافعی لقوله علیه السلام ذکاة الجنین ذکاة امه الی اخره وفی هامشه:وقال الامام محمد رحمه الله فی موطاه : فاما ابوحنیفة فکان یکره اکله حتی یخرج حیا فیذکی وکان یروی عن حماد عن ابراهیم انه قال لا تکون زکاة نفس ذکاة نفسین.

الجواب عن الامام ابی حنیفة رحمه الله

د احنافو د طرف نه د دي حدیث یو جواب ورکولې شی چه په دي حدیث کښې مقصود تشبیه ده ای ذکاة الجنین کذکاة امه، او تشبیه کله د حرف تشبیه په حذف سره هم وی لکه په قول د الله پاک کښې، ﴿ وجنته عرضها السموات والارض، ای عرضها کعرض السموات والارض ﴾ او د دي تائید د دي نه هم کیږی کوم چه وئیلې شوي دی چه یو روایت په دي حدیث کښې ذکاةٌ په نصب سره هم دي ذکاة الجنین ذکاة امه، او دا منصوب بنزع الحافض کما فی قوله تعالی وهی تمر مر السحاب.

او د امام صاحب رحمه الله د طرف نه دا هم وئیلې شوي دی چه جنین میتة چه په هغې کښې د علماء کرامو اختلاف دي د دوه حالو نه خالی نه دي، یا خو به هغه د مخکښې نه د خپلې

مور په خپله کښې میتة وی نو د هغې حرمت خو ظاهر دی، او یا به د مور د ذبح نه پس په هغې باندې مرګ واقع شوی وی اختناق یعنی د ساه د اودریدو د وجې نه، لهذا په دې صورت کښې هغه منخنقه شوه. یعنی یو صورت کښې میتة او په یو صورت کښې منخنقة وکلاهما حرامان بنص القرآن. او دا هم وئیلې شوې دی چه که د حدیث نه مقصود تشبیه نه وې بلکه بیان دحکم او نیابت وې نو بیا د دې دپاره تعبیر داسې پکار وو ﴿ ذكاة ام الجنين ذكاته ﴾ والحديث اخرجه الترمذی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۸۲۸](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ".

جابر بن عبدالله نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دځاروي په خپله کښې د موجود بچی کولویه ځائې دده دمور ذبح کول کافی دی

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أُذْكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

بیان د حکم د خوراک دهغې غوښې چه معلومه نه وی دذبح کولویه وخت پرې بسم الله ونیلې شوی ده اوکه نه ده؟

[۲۸۲۹](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، وَمُخَلَّدٌ الْمَعْنَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا".

ام المومنین عائشې رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه صحابه کرامو نبی ﷺ ته عرض اوکړو چه اې دالله رسوله ځه خلق اوس تازه مسلمانان شوي دي اودشرعي احکامو پوره علم ورسره نشته مونږ ته غوښه وړي راوړي مونږ ته معلومه نه ده چه هغوی دذبحې په وخت باندې بسم الله وائی اوکه نه وائی آیا مونږ دغه غوښه خوړلې شو؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل تاسو دالله نوم واخلئ اوخورئ ئې.

﴿ ولم يذكر ا عن حما د ومالک عن عائشة رضی الله تعالی عنها ﴾

شرح السند

لفظ "عن عائشة" په ترکیب کښې "لم يذكرا" مفعول به دی د مصنف په دې حدیث کښې دری استاذان دی، موسی او القعنبی دریم یوسف. لهذا مطلب دا شو مصنف فرمائی زما استاد

---

۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۸۸۲)، وقد أخرجه: سنن الدارمي الأضاحي ۱۷(۲۰۲۲) (صحيح)

۱): صحيح البخاري البيوع ۵ (۲۰۵۷)، الصيد ۲۱ (۵۵۰۷)، التوحيد ۱۳ (۷۳۹۸)، (تحفة الأشراف: ۱۶۹۵۰، ۱۷۱۸۱، ۱۹۰۲۹)، وقد أخرجه: سنن النسائي الضحايا ۳۸ (۴۴۴۱)، سنن ابن ماجه الذبائح ٤ (۳۱۷٤)، موطأ امام مالك الأضاحي ٤ (۷)، والذبائح ۱ (۱)، سنن الدارمي الأضاحي ١٤ (۲۰۱۹) (صحيح)

موسی د حماد او قعنبی د خپل استاد مالک نه د دې په سند کښې لفظ "عن عائشة" نه دې ذکر کړې، بلکه صرف دریم اسناد یعنی یوسف بن موسی دا ذکر کړې دي، لهذا د دواړو روایت مرسل شو او دا دویم موصول

مضمون د حدیث دا دي عائشه رضي الله عنها فرمائی بعض صحابه کرامو د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه بعض نوی مسلمانان مونږ ته د قربانئ غوښه راوړی چه د هغې په باره کښې مونږ په دې باندې نه پوهیږو چه هغوی به په دې باندې د ذبح په وخت ﴿ بسم الله ﴾ وئیلې وه یا نه نو آیا مونږ دا خوړلې شو؟ رسول الله ﷺ افرمائیل چه ﴿ بسم الله ﴾ لولئ او خورئ یعنی کومه چه د خوراک مسنون طریقه ده چه د ﴿ بسم الله ﴾ وئیلو سره دې خوراک اوکړې شی هغه کوه، یعنی ددې نوي مسلمانانو سره د حسن ظن معامله کولو سره هغه خوراک پکار دي، او دا مطلب ئې نه دې چه ﴿ تسمية عند الاكل ﴾ د ﴿ تسمية عند الذبائح ﴾ قائم مقام جوړیږی والحدیث اخرجه البخاری والنسائی وابن ماجه قاله المنذری.

باب فِي الْعَتِيرَةِ

د عتیرې (په رجب کښې د قربانئ) بیان

فرع وعتیره کښې بحث مع مذاهب ائمة

د عتیره ذکر په کتاب الضحایا کښې د ټولو نه اول حدیث کښې تیره شوې ده. او د دې راروان باب حواله هم، عتیره د هغه قربانئ نوم دې چه په ابتداء د اسلام کښې چه کله په رومبئ عشره کښې خوړلې شوه کما تقدم فی اول الکتاب، امام ابوداؤد خو دلته صرف یو باب (عتیره باندې) باندې قائم کړې دې او امام بخاری رحمه الله په عتیره او فرع دواړو باندې خانله خانله ابواب قائم کړې دی او په دواړو کښې د ابوهریره رضي الله عنه دا مرفوع روایت ﴿ لا فرع ولا عتيرة ﴾ ذکر فرمائیلې دې په روایاتو کښې د دواړو په باره کښې اختلاف دې نفیا واثباتا. پس د کتاب په شروع کښې کومه چه په حدیث کښې تیره شوې ده په دې کښې چه د عتیره کوم جواز ذکر شوې دې او دلته حدیث الباب کښې د دې نفی مذکور دې. په صحیحینو کښې خو د دواړو نفی او عدم جواز ذکر شوې دې، خو د سنن روایات به دې کښې مختلف دی. پس د عتیره په باره کښې خو اوس اختلاف تیر شوې دې او د فرع دپاره د دې باب رومبې حدیث کښې خو د دې اثبات مذکور دې ﴿ فی کل سائمة فرع ﴾ او د باب په دویم حدیث کښې د دې نفی ده ﴿ لا فرع ولا عتيرة ﴾ هم دغه شان وراندې په باب العقیقه کښې یو حدیث را روان دې ﴿ والفرع حق ﴾ جمهور علماء او د ائمه ثلاثه په نزد خو دا دواړه منسوخ دی خو امام شافعی رحمه الله او د بعض نورو علماء کرامو په نزد دا دواړه هم مستحب دی لکه چه امام نووی رحمه الله د امام شافعی رحمه الله نه د دې د استحباب تصریح نقل کړې ده (۱)

دا مخکښې تیره شوه چه د جمهورو عمل خو حدیث د صحیحین ﴿ لا فرع ولا عتيرة ﴾ باندې دې او هغوی دا دواړه منسوخ منی او امام شافعی رحمه الله د اثبات او د نفی په روایتونو کښې

(۱) وفي هامش البذل: وعند الحنابلة لا يسن ولا يكره والمراد بالنفي عندهم نفي السنية كما جزم في الروض المربع.

دفع د تعارض داسې کړې ده چه نفی ئې محمول کړې ده په نفی د وجوب باندې او د اثبات روایت په استحباب باندې

د فرع په تفسیر کښې اقوال:

د دې نه پس ځان داسې پوهه کړئ چه د عتیرة تفسیر خو پورته ذکر شو او د فرع په تفسیر کښې اقوال مختلف دی.

۱: د یو ځناور رومبې بچې «جوتهه» کومو لره به چه مشرکین د بتانو په نوم باندې ذبح کولو د خیر او برکت دپاره او په شروع د اسلام کښې به دا د الله پاک په نوم باندې ذبح کولې شو. دویم فرق دا وو چه مشرکانو به د هغې د پیدائش نه پس په شروع کښې ذبح کولو او په شروع د اسلام کښې د لوئیدو نه پس لکه چه وړاندې د ابوداؤد په یو روایت مرفوعه کښې د دې ذکر راروان دی.

۲: په پوره رمه کښې چه کوم ځاروې رومبې بچې راوړی، اګر که هغه فی نفسه د هغې رومبې نه وی. ۳: د انسان په ملک کښې بیزه وی یا اوښ، د سلو عدد (۱) پوره کیدو نه پس چه کوم بچې پیدا شی. پ۴: په هر پنځوس بیزو کښې یوه بیزه لکه چه په راروان حدیث ﴿من کل خمسین شاة شاة﴾

[۲۸۳۰](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: قَالَ نُبَيْشَةُ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ، "قَالَ نَصْرٌ: اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، قَالَ خَالِدٌ: أَحْسَبُهُ، قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ: فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، قَالَ خَالِدٌ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَمِ الشَّائِمَةُ؟ قَالَ: مِائَةٌ.

ابوالملیح نه روایت دی فرمائی چه نشیبه اووئیل یوکس نبی ﷺ ته اواز اوکړو چه مونږ به دجهالیت په زمانه کښې عطیره کوله نواوس زمونږ دپاره څه حکم دی؟ نبی ﷺ اوفرمائیل دالله په نوم باندې ذبح کوئ اګرچه هره یوه میاشت وي او دالله تعالی فرمانبرداری کوی اوغریبانوته خوراک ورکوئ، ددې نه پس دغه کس عرض اوکړو چه مونږ به د جاهلیت په زمانه کښې فرع کوله اوس زمونږ دپاره ددې متعلق څه حکم دی؟ نبی ﷺ اوفرمائیل په هرپوځریدونکې ځاروی کښې یوه فرع وي کوم چه ستاسو ځاروي په خلقو باندې خوروي کله چه هغه ځاروي دوزن داوچتولوقابل شي یاتري اوښ جوړ شي نوهغه ذبح کړئ اودهغه غوښه مسافرونه په صدقه کښې ورکړئ خالد اووئیل دابهتره طریقه ده ما

---

(۱) لکه چه وړاندې د راوی په کلام کښې راروان دی وکم السائمة؟ قال مئة او هم دغه شان په کتاب الطهارة کښې باب في الاستنثار کښې چه کوم اوږد حدیث تیر شوی دی د هغې نه هم معلومیږی وفیه قوله صلی الله علیه وسلم لا تحسبن انا من اجلك ذبحناها، انا غنم مئة لا یزید ان تزید فاذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة الحدیث)

(*): سنن النسائي/الفرع والعتيرة ۱ (۴۲۳۳)، سنن ابن ماجه/الذبائح ۲ (۳۱۲۷)، (تحفة الأشراف: ۱۱۵۸۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۷۵، ۷۶) (صحيح)

ابوقلابه ته اووئيل چه په څومره څاروو کښې داسې کول پکاردي؟ هغه اووئيل چه په سلوکښې. ﴿فرع دځاروي اولني بچی وي کوم چه مشرکانوبتانوته دتقرب دپاره دهغوی په نوم ذبح کړو، اوعتيره، دبتانودتقرب دپاره دهغوی په نوم باندې درجب په اولنۍ عشره کښې دځاروي ذبح کولوته وئيلې شي، په ابتداء اسلام کښې به مسلمانانوداعمل کولولیکن بیا منسوخ شو﴾.

﴿ فی کل سائمة فرع تغذوه ما شیئک حتی إذا استحمل للحجیج ذبحته فتصدقت بلحمه ﴾

د فرع په باره کښې لکه چه مخکښې تیر شو چه د جاهلیت په زمانه کښې به په رومبئ ورځ هغه بچي ذبح کولې شو. رسول الله ﷺ په دې حدیث کښې فرمائی چه فرع خو برحق ده خو په رومبئ ورځ باندې د ذبح کولو خبره غلطه ده بلکه تاسو له دا پکار دی چه کله هغه ستاسو خپل څاروي دې نو هغه اوپالئ او ساتنه ئې اوکړئ، چه کله هغه لوئي شی او د سورلئ قابل شی نو بیا هغې لره د ذبح کولو نه پس د هغه غوښه صدقه کړئ، او هم د دې په شان هدایت د رسول الله ﷺ نه ورکړاندې په یو روایت کښې راروان دې (چه د هغې حواله پورته تیره شوه) ﴿ والفرع حق وان تترکوه حتی یکون بکرا شغربا ابن مخاض او ابن لبون الخ ﴾ د دې ترجمه دا ده: او دا خبره چه تاسو دا بچي پریږدئ تردې چه هغه ځوان شی او بیا هغه یوې غربیې ښځې ته ورکړئ یا ئې په جهاد کښې استعمال کړئ نو دا غوره ده د دې خبرې نه چه ته هغې لره د پیدا کیدو نه پس فورا ذبح کړې او د هغې غوښه د هغې په ځرمن او ویښتو پاتې شی او ته د خپلو پیو لوښي نسکور کړې، او ته د هغې بچی مور ته تکلیف ورکړې. د پیو د لوښی د نسکور کولو مطلب دا دې چه کله د اوښې بچي په وړوکوالی کښې ذبح کړې شی نو بیا اوښه بغیر د خپل بچی نه پئ څښګه ورکولې شی.

حدیث نبیشة اخرجه النسائی وابن ماجة وحدیث ابی هریرة اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

[۲۸۳۱] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمانیلی دی په اسلام کښې نه فرع شته اونه عتیره. دفرع اوعتیره وضاحت په تیرشوي حدیث کښې مذکوردي

[۲۸۳۲] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: الْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

دسعید بن المسیب نه روایت دي فرمائی چه فرع هغه بچی ته وئيلې شي کوم چه اول پیداشي اوخلقوبه دبتانو په نوم ذبح کولو.

---

[1]: صحيح البخاري/العقيقة ٤ (٥٤٧٣)، صحيح مسلم/الأضاحي ٦ (١٩٧٦)، سنن الترمذي/الأضاحي ١٥ (١٥١٢)، سنن النسائي/الفرع والعتيرة (٤٢٢٧)، سنن ابن ماجه/الذبائح ٢ (٣١٦٨)، (تحفة الأشراف: ١٣١٢٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٦٤، ٢٥٤، ٢٨٥)، سنن الدارمي/الأضاحي ٨ (٢٠٠٧) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧٨٣٣) (صحيح)

[۲۸۳۳] (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةً، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ بَعْضُهُمُ الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الإِبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ، وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ رَجَبٍ.

دام المومنين عائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام مونږته حکم کړي ووچه په هر پنځوسو ګډو کښي به يوه ګډه اداکوو امام ابوداود وائي چه فرع داوښ اولني بچی ته وئيلي شي کوم چه به مشرکانو د خپلو بتانو په نوم ذبحه کولو او بيابه ئې خوړلو، او خرمن به ئې ورله په يوه ونه باندې وغوړوله او عتيره د رجب د مياشتې په اولنۍ عشره کښې وي.

بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ

د عقيقې د احکامو بيان

د صحيح بخاری عنوان ﴿ کتاب العقيقة ﴾ دي کوم چه هغوی د کتاب الاطعمة نه پس مستقلا ذکر کړي دي، د باب الفرع والعتيرة نه مخکښ، او په هغې کښې امام بخاری صرف دوه ابواب قائم کړي دی. ﴿ باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه ﴾ او دويم باب ﴿ اماطة الاذى عن الصبی فی العقيقة ﴾ چه په هغې کښې ئې دا حديث ذکر کړي دي ﴿ مع العلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وامیطوا عنه الاذى ﴾

د عقيقې متعلق ضروری مباحث:

عقيقة د عق نه اخستلی شوې دي چه د هغې معنی د شق او د قطع ده، د عقيقې اطلاق د مولود د سر په ويښتو باندې کيږی چه هغې لره قطع کولې شی، او په هغه ذبيحه باندې هم عقيقه په هغه امورو کښې ده کوم چه په زمانه د جاهليت کښې هم رائج وو خو هغه خلقو به دا کول چه د ذبيحې وينې به ئې د مولود په سر باندې مرلې، په اسلام کښې اصل عقيقه خو باقی پريخودلی شوه خو دويم خصلت يعنی ﴿ اللطخ بالدم ﴾ نه منع اوکړې شوه او د هغې په ځائې زعفران استعمال کړې شو، دا مضمون د باب په آخری حديث کښې را روان دي.

په اوجز کښې د کتاب العقيقة په شروع کښې لس بحثونه ذکر کړي شوي دی چه د هغې ذکر مجملا په حاشيه د لامع او ﴿ الابواب والتراجم ﴾ کښې راغلي دي. بحث اول خو په لغوی تحقيق کښې دي او دويم بحث د دي په حکم کښې چه د هغې خلاصه دا ده چه عقيقه د ظاهريه په نزد واجب ده وهو رواية عن احمد والحسن، او د شوافعو او حنابله په نزد سنت موکده ده. او د امام مالک په نزد مستحب ده کما فی الموطاء وکلام الدردير، او د احنافو په دي باره کښې دري روايات دی. اول دا چه مستحب ده وهو المعروف فی فروعهم، دويم دا چه مباح ده. او دريم دا چه انها بدعة ونسب الی الامام، وانكر الانتساب العلامة العينی، د احنافو په نزد صحيح دا ده چه عقيقه مستحب ده خو د صاحب بدائع رائې د دي خلاف ده هغوی دي ته منسوخ او مکروه وئيلي ده. په موطاء کښې امام محمد رحمه الله هم نسخ ليکلي ده خو د هغه

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۷۸۳۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۸/۶، ۲۵۱) (صحيح)

محشی په دي باندي تعقب کولو سره په هغي تفصیلي کلام کړي دي او په کتابونو د شوافعو کښي دا هم دی چه عقیقه د امت په حق کښي خو مستحب ده او د رسول الله ﷺ په حق کښي واجب.

(په عقیقه کښي په غلام او ویښځه کښي فرق)

ليو بحث په دي مباحثو کښي دا دي چه په عقیقة کښي د هلک او جینئ حکم یوشان دي او که فرق دي؟ د جمهور او ائمه ثلاث رانې دا ده لکه چه په حدیث الباب کښي وضاحت دي چه د هلک د طرف نه شاتین او د جینئ د طرف نه صرف شاة واحدة، او د امام مالک رانې دا ده چه د دواړو دپاره یوه یوه بیزه ده پس هغوی په موطاء کښي د ابن عمر ﷺ دا عمل نقل کړي دي ﴿ انه کان یعق عن ولد بشاة بشاة للذکور والاناث ﴾ او په التعلیق الممجد کښي دا دی چه د جمهور مسلک یعنی عن الغلام شاتان وعن الجاریة شاة د رسول الله ﷺ نه په ډیرو طرقو سره ثابت دي، خو د رسول الله ﷺ په فعل کښي روایات مختلف دی یعنی د حسنین ﷺ په باره کښي دواړه قسم روایتونه دی په بعض روایاتو کښي ﴿ کبشا کبشا ﴾ دي او په بعض کښي ﴿ کبشین کبشین ﴾ پس په ترمذی کښي دی چه ﴿ عن علی بن ابی طالب ﷺ قال عق رسول الله ﷺ بشاة الحدیث ﴾ قال ابوعیسی هذا حدیث حسن غریب، وفی الباب عن الحافظ، واحتج مالک بما جآء ان النبی ﷺ عق عن الحسن والحسین کبشا کبشا ولا حجة فیه فقد اخرج ابو الشیخ عن ابن عباس رضی الله عنهما بلفظ کبشین کبشین آهـ... زه وایم هم دغه شان د کبشینو والا روایت د ابن عباس ﷺ په نسائی کښي هم دي او په بعض کتابونو د مالکیانو کښي لکه ارشاد السالک کښي داسې دی ﴿ العقیقة ذبح شاة ﴾ او بیا وراندي دی ﴿ والافضل عن الذکر بشاتین ﴾ یعنی اولی د هغوی په نزد هم دا ده چه د هلک د طرف نه شاتین اوکړي شی او د ابن رشد مالکی میلان هم دي طرف ته دي لکه چه په اوجز کښي دی

﴿ عن ام کرز الکعبیة رضی الله تعالی عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ یقول عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریة شاة ﴾

[۲۸۳٤]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حُبَيْبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: مُكَافِئَتَانِ أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ.

دام کرز الکعبیة نه روایت دی فرمائی چه د نبی ﷺ نه می اوریدلی دی چه فرمائیل فینذهلك دطرف نه به دوه گدان یوشان عمروالا ذبحه کولې شي اودجینئ دطرف نه به یوگد ابوداود وائی چه داحمد نه می اوریدلی دی چه ونیل نې چه دمکافئتان نه مراد دادي چه یودبل سره مساوي وي یا ورنه نزدي وي.

امام ترمذی ﷺ د دی حدیث نه پس فرمائی ﴿ هذا حدیث حسن صحیح والعمل علیه.... وروی عن النبی ﷺ ایضا انه عق عن الحسن بن علی رضی الله عنهما بشاة ﴾ آهـ

(): سنن الترمذي/الأضاحي ۱۷ (۱۵۱٦)، سنن النسائي/العقيقة ۲ (٤۲۲۱)، سنن ابن ماجه/الذبائح ۱ (۳۱٦۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۳۵۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۱/٦، ٤۲۲)، سنن الدارمي/الأضاحي ۹ (۲۰۰۹) (صحيح)

شرح الحديث:

یعنی د هلک د طرف نه عقیقه دوه بیزې دی او د جینۍ د طرف نه یوه بیزه ده د ﴿مکافتان﴾ په شرح کښې مختلف اقوال دی، تقریبا درې اقوال دی ۱: داسې دوه بیزې چه خپل مینځ کښې په عمر کښې برابر وی په عمر کښې (وارۀ لوئي نه وي) حکاه المصنف عن الامام احمد ۲: داسې دوه بیزې چه برابر وی د هغه بیزو سره کومې چه په قربانئ کښې کولې شی یعنی د عمر په اعتبار سره د هغې نه کم نه وی، قال الزمخشری ۳: داسې دوه بیزې چه برابر وی په اعتبار د ذبح یعنی چه دواړه یو خاټې ذبح کړې شی، دا نه چه یو مثلا سحر ذبح کړی او دویم د مابنام په وخت روی ذلک زید بن اسلم هذا ما فهمت من الشروح. والحدیث اخرجه النسائی قال الشیخ محمد عوامه.

[۲۸۳۵]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا"، قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا".

دام کرز الکعبیة نه روایت دی فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې مرغئ دخپلو جالونه مه شړئ ام کرز وائی چه ما تري داهم واوریدل چه دهلك دطرف نه به دوه ګانو اورجینۍ دطرف نه په یوګر عقیقه کولې شي، او په دې کښې باك نشته چه دواړه نران وي اوکه ښځې.

﴿ عن ام کرز رضی الله تعالی عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ یقول اقروا الطیر علی مکناتها ﴾ مکنات لره څو طریقو سره ضبط کړې شوې دي په فتحي د میم او کسرې د کاف سره، او د دواړو فتح، په دې صورت کښې د دې معنی لیکلې دی..... بیضه، په فتح د میم او په ضم د کاف سره د دې تفسیر کړې شوې دي په اماکن سره، لهذا په روښی صورت کښې به د حدیث معنی وی چه مارغان د هغوی په هګو باندې ناستې ته پریږدئ او برقرار ئې اوساتئ او په دویم صورت کښې مارغانو لره ناست پریږدئ د هغوی په جالو کښې، اوس دا چه په دې سره غرض د رسول الله ﷺ څه دي.... فقیل الغرض المنع عن زجر الطیر وتنفیرها من اماکنها اذفیه ایذاء الحیوان، یعنی هسې بغیر د څه وجې نه مارغانو لره مه پریشانه کوئ د هغوی په چیړلو باندې، وقیل الغرض المنع عن الصید لیلا لان اللیل وقت راحتها، یعنی په شپه کښې دې د مارغانو ښکار اونکړې شی، شپه دهغوی د آرام وخت دې که ښکار کول وی نو په ورځ کښې کوئ، وقیل الغرض المنع عن الطیرة یعنی د ښه او بد فال ویستلو دپاره هغوی لره د هغوی د خاټې نه مه پاسوئ، ﴿اذ لا طیرة فی الاسلام﴾

﴿لایضرکم اذکرانا کن ام اناثا﴾ یعنی په دې کښې هیڅ باك نشته که هغه نران وی او که ښځې. والحدیث عزاه المزی فی التحفة الی النسائی وابن ماجة قاله الشیخ محمد عوامه.

---

[1]: سنن النسائي/العقيقة ٣ (٤٢٢٣، ٤٢٢٢)، سنن ابن ماجه/الذبائح ١ (٣١٦٢)، (تحفة الأشراف: ١٨٣٤٧)، وقد أخرجه: دي/الأضاحي ٩ (٢٠١١) (ضعيف)

[۲۸۳۶]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ وَهْمٌ.

دام کرز الکعبیة نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: دهلك دطرف نه به دوه ګدان پوشان عمروالا ذبحه کولې شي اودجینئ دطرف نه به یوګدا. ابوداود وائی چه حدیث هم دا معتمد دي اودسفیان حدیث وهم دي.

قال ابوداؤد : هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم.... د سفیان په روایت کښې د عبیدالله نه پس د عن ابیه زیادت دي کوم چه د حماد په روایت کښې نشته، مصنف هم د دې په باره کښې فرمائی چه دا زیادت وهم دي. والحديث اخرجه الترمذی مختصرا واخرجه النسائی بتمامه ومختصرا، واخرجه ابن ماجة مختصرا، قاله المنذري.

[۲۸۳۷]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى"، فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ، ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: خَوَّفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ، وَإِنَّمَا قَالُوا: يُسَمَّى، فَقَالَ هَمَّامٌ: يُدَمَّى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِوَخَذٍ بِهَذَا.

دسمرہ رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول پاک فرمائیلی دی هر یوهلك خپلې عقیقې پورې کانړه کړې شوي دي دپیدائش په نومه ورځ به دهغه دطرف نه ذبحه وکړي شي اوسریه ني وخریلي شي اودماشوم سربه دخاروي په وینه ګنده کړي شي، اودقتاده نه چه به کله تپوس وکړي شودده په باره کښې چه څنګه کول پکاردي نوهغه به ورته وئیل: دخاروي دذبح کولو په وخت کښې دخاروي دوړئ نه لږه راواخلي اودرګونوپه وینه به خوشته کړي اوداماشوم په سربانديې به ني کیږدي تردي چه دتارپه شان وینه بهیدل دماشوم په سربانديې شروع شي نوبیابه ني سروواینځل شي اوددي نه پس به اوخریل شي. ابوداود وائی چه د یدي لفظ دهمام وهم دي په اصل کښې دا لفظ ویسمی دي همام تري یدمی جور کړي دي ابوداود وائی چه په دي باندې دهیڅا عمل نشته.

﴿كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق راسه ويدمى﴾

شرح الحديث:

او د ترمذی په روایت کښې داسې دی، الغلام مرتهن بعقیقته، مرتهن د اسم مفعول صیغه ده په معنی د ګانړه

(): انظر حديث رقم: (۲۸۳٤)، (تحفة الأشراف: ۱۸۳٤۷) (صحيح)

(): سنن الترمذي الأضاحي ۲۳ (۱۵۲۲)، سنن النسائي العقيقة ٤ (٤۲۲۵)، سنن ابن ماجه للذبائح ۱ (۳۱۶۵)، (تحفة الأشراف: ٤۵۸۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري العقيقة ۲ (۵٤۷۲)، مسند احمد (۵/۷، ۸، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۲)، سنن الدارمي الأضاحي ۹ (۲۰۱۲) (صحيح)

د دې حدیث په شرح کښې څو اقوال دی

۱. عقیقه د هر نومولود دپاره لازم او ضروری ده خنګه چه د مرهون څیز د مرتهن په لاس کښې پاتې کیدل ضروری دی، تشبیه په اعتبار د لزوم ده ګویا مقصود تاکید د عقیقې دې او په ظاهره د دې نه تائید کیږی د قول وجوب کما ذهب الیه بعضهم.

۲. ماشوم د خپلو ویښتو په تکلیف کښې ګانړه یعنی مقید او بند دې ترڅو چه هغه زائل نه کړې شی (لهذا دا ګنده ویښته د هغه نه زر زائله کول پکار دی بعض خلق په دې کښې ډیره سستی او تاخیر کوی مونږ د خپلو بعض استاذانو نه د دې حدیث په شرح کښې واوریدل چه د ماشوم عقیقه کولو سره بغیر د تاخیر د هغه مصیبتونه لرې کول پکار دی

۳. د امام احمد رحمه الله نه نقل دی چه دا حدیث د شفاعت په باره کښې دې چه که د ماشوم د طرف نه عقیقه اونکړې شی او بیا هغه په وړوکوالی کښې مړ شی نو د خپل مور پلار په باره کښې شفاعت نه کوی (۱)

دا مخکښې تیره شوه چه د عقیقې اطلاق د ماشوم د سر په ویښتو او په قربانئ دواړو باندې کیږی، په دې معانی کښې هم د بعض تعلق د ویښتو سره دې اود بعضو ذبیحې سره.

عقیقه کښې د یوم السابع قید:

وړاندې په حدیث کښې دی چه دا عقیقه دې په اوومه ورځ باندې ذبح کړې شی او هم دغه شان د سر ویښته هم په دې باندې امام ترمذی رحمه الله فرمائی چه غوره خو هم دا ده چه عقیقه دې په اوومه ورځ باندې اوکړې شی او که په اوومه ورځ باندې نه شی کولې نو بیا دې په څوارلسمه ورځ باندې اوکړې شی.

او که په دې کښې هم نه شی کولې نو بیا دې په یویشتمه ورځ اوکړې شی، د وخت په دې تعیین کښې د فقهاء کرامو اختلاف دې د یوم السابع قید د مالکیانو په نزد خو معتبر او ضروری دې د هغوی په نزد عقیقه د یوم السابع نه مخکښې معتبر نه ده او نه د هغې نه روستو معتبر ده او د هغوی نه دا هم نقل دی چه کوم ماشوم د اوومې ورځ نه مخکښې مړ شی د هغه عقیقه ساقط ده او د ابن وهب رحمه الله روایت د امام مالک نه دا دې چه که په سابع اول کښې عقیقه اونکړې شوه نو بیا دې په سبع ثانی کښې اوکړې شی او په

---

(۱) زما په یو یادداشت کښې د دې حدیث معانی داسې ملاو شوې ﴿کل غلام مترهن بعقیقته﴾.

۱. د عقیقه نه مراد ذبیحه بیزه وغیره چه ذبح کولې شی دا کنایة ده د لزوم او وجوب نه د هر ماشوم دپاره عقیقه لازم ده خنګه چه د مرهون څې زد مرتهن په لاس کښې کیدل ضروری دی ترڅو پورې چه قرض نه وی ادا شوی

۲. هر ماشوم د شیطان د تصرفاتو سره مقید او ترلې شوی وی ترڅو چه د هغه عقیقه اونکړې شی نو ګویا عقیقه په منزله د فدیې ده د هغې د وجې نه هغه ماشوم د شیطان د تصرفاتو نه خلاصې بیا مومی ۳. هر یو ماشوم د خپل مور پلار د سفارش نه بند وی ترڅو پورې چه د هغه مور پلار د هغه د طرف نه عقیقه کولو سره د هغه حق ادا نه کړی دا تفسیر امام احمد بن حنبل رحمه الله نه منسوب دی.

۴. د عقیقې نه مراد د ماشوم د سر ویښته دی، یعنی هر ماشوم د خپل سر د ګنده ویښتو سره مقید او ترلې شوی دی ترڅو پورې چه هغه ویښته د هغه نه زائل نه کړې شی لهذا عقیقه په خپل وخت کښې ګول پکار دی په دې کښې روستو والې نه دی پکار.

دریم کښې هم څه باک نشته، کذا فی الفتح وکذا فی الدسوقی.
د حنابله په نزد دا قید ضروری نه دي، د هغوی په نزد قبل السابع هم جائز دس (کما فی نیل الآرب) وفی الروض المربع : ولا یعتبر الاسبوع بعد ذلک فیعق فی ای یوم اراد او د شوافعو مذهب په شرح اقناع کښې لیکلي شوي دي ویدخل وقته من الولادة ویسن یوم السابع، ویسقط بعد اکثر مدة النفاس وفیما بینهما تردد، او د احنافو مسلک لکه چه په جنتی کالی کښې دی چه د اوومې ورځ رعایت مستحب دي، اګر چیرې هر څومره ورځې تیرې شی، او د هغې صورت ئې داسې لیکلي دي چه کله د ماشوم عقیقه اوکړي شی د ولادة د ورځې نه یو ورځ مخکښې اوکړي شی مثلاً که د ماشوم د پیدائش د جمعې په ورځ وی نو چه کله هم عقیقه کوی نو د جمعې نه یو ورځ مخکښې د زیارت په ورځ دي اوکړي شی (من هامش البذل)
(ویدمی فکان قتادة اذا سئل عن الدم کیف یصنع به قال اذا ذبحت العقیقة الخ)

حدیث العقیقة کښې د لفظ یدمی تحقیق

په دې روایت کښې لفظ د (یدمی) راغلې دي د تدمیة نه، چه اخستلې شوي دي د (دم) نه یعنی وینه اومرۍ شی، د قتادة رضی الله عنه نه سوال اوکړي شو چه د دې څه صورت کیدل پکار دی نو هغوی اووې چه کومه بیزه ته ذبح کړې نو د هغې لږه شان وړئ دې واخلی او هغه وړئ دي د عقیقې د مرئ په رګونو باندې اولګوی او بیا دي دغه (مالوچ) وړئ د ماشوم په تالو باندې اومرۍ تردي چه د هغې د سر نه د وینې څاڅکی اوبهیږی او بیا دي د سر د وینځلو نه روستو د هغې حلق اوکړي شی

[۲۸۳۸] (۱) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَيُسَمَّى أَصَحُّ كَذَا، قَالَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِيَاسُ ابْنُ دَغْفَلٍ، وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَيُسَمَّى، وَرَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُسَمَّى.

دسمرة بن جندب رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول پاکا فرمائیلی دی هریوهلك خپلې عقیقې پورې ګانړه کړې شوي دي دپیدائش په اومه ورځ به دهغه دطرف نه ذبحه کړې شي اوسربه ئې وخریلې شي اونوم به وربانديږ کیخودلې شي ابوداود وائی چه یسمی لفظ زیات درست دي اوهمد ارنګې سلام بن ابی مطیع دقتاده په واسطه اوایاس بن دغفل او اشعث دحسن نه نقل کړی دی چه وئیلې ئې دي ویسي اواشعث هم دحسن نه اوهغه دنبی علیه السلام نه ویسمی لفظ نقل کړي دي
وراندې په کتاب کښې دی مصنف فرمائی (ویدمی) لفظ د دې په روایت کښې د همام راوی وهم دي، پس د دې نه روستو والا روایت کښې چه هغې لږه روایت کونکې سعید دې یه ځائې د همام په دې کښې د (یدمی) په ځائې (یسمی) دي امام ابوداؤد رحمه الله فرمائی چه (یسمی) لفظ اصح دي.

۱: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٥٨١) (صحیح)

﴿ یدمی ﴾ لره د همام په وهم وئیلو باندې حافظ دا اشکال کړې دې چه ته وهم وئیل څنګه صحیح کیدې شی خکه چه وړاندې په روایت کښې خو دا موجود دی، همام وائی چه کله به زمونږ د استاذ نه د دم په باره کښې سوال کولې شو چه د اخنکه اوکړی شی، نو په دې باندې به هغوی په دغه طریقه بیان فرمائیله، دا ټول خو په ضبط د همام باندې دلالت کوی نه د هغه په وهم باندې، مګر دا چه اوئیلې شی چه په اصل حدیث کښې خو ﴿ یسمی ﴾ وو خو د هغې نه روستو قتاده د اهل جاهلیت د دم ذکر اوکړلو نو بیا د همام په سوال باندې هغوی د هغې طریقه اوښودله، خو همام باندې وهم راغلو چه هغوی د ﴿یسمی ﴾ په ځائې د ﴿ یدمی ﴾ لفظ نقل کول شروع کړل، او بعض دا توجیه کړې چه دا منسوخ دې او یو توجیه د دې دا کړې شوې ده چه د دې نه مراد ﴿ یختن ﴾ دې چه ماشوم سنت کړې شی، خو د دې ټولو خبرو باوجود شراح لیکلې دی چه بعض علماء لکه ابن عمر، عطاء او قتاده رحمهم الله د استحباب تدمیة قائل وو. (والحدیث رواه الترمذی والنسائی وابن ماجة)

[۲۸۳۹](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سُلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى".

سلمان بن عامر رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول پاکا فرمائیلی دی دهلك په پیداکیدوسره عقیقه کول مسنون دي تاسو دهلك دطرف نه وینه توي کړئ او ګندګي لرې کړئ.

[۲۸۴۰](*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ.

دحسن رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه داماطة الاذي نه مراد سرخریل دي.

[۲۸۴۱](*) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام دحسن اوحسین دطرف نه په یو یو ګوبانډي عقیقه کړي وه.

﴿ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسین کبشا کبشا ﴾ د دې حدیث په بعض طرقو کښې ﴿ کبشین کبشین ﴾ دي لکه چه مخکښې ذکر شو.

والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

(*): صحيح البخاري/العقيقة ۲ (۵۴۷۱)، سنن الترمذي/الأضاحي ۱۷ (۱۵۱۵)، سنن النسائي/العقيقة ۱ (۴۲۱۹)، سنن ابن ماجه/للذبائح ۱ (۳۱۶۴)، (تحفة الأشراف: ۴۸۸۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۱۷، ۱۸، ۲۱۴)، سنن الدارمي/الأضاحي ۹ (۲۰۱۰) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۵۵۶) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۶۰۱۱)، وقد أخرجه: سنن النسائي/العقيقة ۳ (۴۲۲۴) (صحيح) لكن في روايته النسائي «كبشين كبشين»، وهو الأصح

[۲۸۴۲](۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ"، كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ: وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا اخْرُجْ أَنْتَ ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تُحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ.

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه غالبا دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ نه دعقیقي په باره کښې تپوس وکړي شونو اوئي فرمائیل: دالله تعالی عقوق خوښ نه وي، زما خیال دې چه دانوم ئې خوښ نه شو اوبیا ئې اوفرمائیل دچاچه بچې پیدا شي اوهغه دخپل بچی دطرف نه قرباني کول غواړي نودهلك دطرف نه دې دوه چیلی ذبح کړي اودجینئ دطرف نه دې یوه چیلئ ذبح کړي بیا ترې دفرع متعلق تپوس اوکړې شو نوونې فرمائیل فرع حق ده که چرې تاسو داپریږدئ تردې چه هغه اوښ دیوکال شي یاد دوو کالوشی اوبیا دغه اوښ غریبانانو اوکوندو ته ورکړئ پائي دجهاد دپاره صدقه کړئ نوهغه ددې نه بهتره چه تاسو دده دپیدائش نه پس دې ذبح کړئ اوددې غوښه دده په وړئ پورې انتظلي وي (یعنی کمه وي اوخپل لونبي اولټه کړئ اوددې مور لیونئ کړئ

﴿ عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال سئل النبی ﷺ عن العقیقة فقال لا یحب الله العقوق ﴾

شرح الحدیث:

یعنی د رسول الله ﷺ نه د عقیقي په باره کښې تپوس اوکړې شو نو هغوی اوفرمائیل الله پاک عقوق لره نه خوښوی، عقیقه او عقوق دواړه د یو اصل طرف ته راجع دی یعنی عق چه د هغې معنی د عق او د شق دی او هم د دې نه اخستلې شوې دي عقوق الوالدین، وراندې په روایت کښې دی د راوی کلام چه کیدې شی ستاسو دا نوم خوښ نه وی، د روای دا خیال صحیح دي ځکه چه هم په هغه حدیث کښې د دې نه پس رسول الله ﷺ د عقیقي حکم فرمائی خو د عقیقي په لفظ سره نه بلکه په لفظ د نسک سره، لهذا په دې کښې اشاره شوه دې طرف ته چه د عقیقي په ځائې دې نسیکه یا یو بل لفظ سره تعبیر اوکړي شی. کوم خلق چه د عقیقي د استحباب قائل نه دی بلکه دا مکروه ګڼری هغوی د دې روایت نه هم استدلال کړې دي خو دا استدلال ضعیف دي، بیا وراندي په حدیث کښې د فرع په باره کښې سوال او جواب دي چه د هغې شرح په ﴿ باب العتیرة ﴾ کښې تیره شوي ده، په هغې کښې یو لفظ ﴿ شفربا ﴾ دی د دې په باره کښې د شارحانو تحقیق دا دي چه دا لفظ مصحف دي او صحیح زخربا دي ای غلیظ قویا، هم دغه شان په دې کښې یو لفظ دا دي ﴿ وتوله ناقتک ﴾ دا توله د وله نه ماخوذ دي وهو ذهاب العقل لاجل فقدان الولد... یعنی د بچی د مړ کیدو د وجي نه د هغه د مور لیونئ کیدل.

والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

(۱) سنن النسائي العقيقة ۱ (۴۲۱۷)، (تحفة الأشراف: ۱۹۱۶۹، ۸۷۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۲/۲، ۱۸۳، ۱۹۴) (حسن)

[۲۸٤۳](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

دعبدالله بن بریده رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دابوبریده نه مي اوریدلی دی چه ونیل ني کله چه به دجاهلیت په زمانه کښي په مونږ کښي دیوکس خوئي اوشو نوچیلی به ني ذبح کړله او د ماشوم سر به ني ددي په وینه باندي کنده کړو خوهرکله چه الله تعالی اسلام راوسنلو نومونږبه چیلي حلال کړو اودماشوم سر به مو وخرلو او زعفران به مو پرې ولګول ﴿ سمعت ابی بریدة یقول کنا فی الجاهلیة اذا ولد لاحدنا غلام الخ ﴾

بریده رضي الله عنه په ترکیب کښي بدل واقع شوي دي د﴿ ابی ﴾ نه یعنی عبدالله بن بریده فرمائی چه ما د خپل والد صاحب بریده نه واوریدل د دي روایت مضمون په شروع کښي تیر شو.

كِتَابُ الصَّيْدِ

د بښکار د احکامو بیان

کذا فی بعض النسخ او مونږ سره چه کومه نسخه هندیه ده په هغي کښي دی ﴿ آخر الاضاحی، اول الصید ﴾

بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

د بښکار وغیره د پاره د سپي ساتلو بیان

﴿ من اتخذ کلبا الا کلب ماشیة او صید او زرع انتقص من اجره کل یوم قیراط ﴾

[۲۸٤٤](۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي چه نبي علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه سپي وساتي علاوه دهغه سپي نه چه دځارو دنګهبانۍ دپاره وي یادبښکاردپاره یادز میدارۍ دپاره وي، نوده داجرنه به هره ورځ دیو قیراط په مقدار باندي اجرکمولي شي

د حدیث نه معلومه شوه چه د بښکار دپاره سپي پالل او بیا د هغي په ذریعه بښکار کول جائز دی د ترجمة الباب نه د مصنف غرض هم دا دي، مسئله اجماعی ده خپله په قرآن کریم کښي موجود ده. ﴿ یسئلونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین آلایة ﴾ په دي حدیث کښي دا دی چه څوک د امور ثلاثه مذکوره فی الحدیث نه علاوه په بل غرض سره سپي اوساتي نو هره ورځ به د هغه د ثواب نه یو قیراط کمولي شي.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹٦٤) (حسن صحیح)

(۲): صحیح مسلم/المساقاة ۱۰ (۱۵۷۵)، سنن الترمذي/الصید ٤ (۱٤۹۰)، سنن النسائي/الصید ۱٤ (٤۲۹٤)، (تحفة الأشراف: ۱۵۲۷۱، ۱۵۳۹۰)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/الحرث ۳ (۲۳۲۳)، وبدء الخلق ۱۷ (۳۳۲٤)، سنن ابن ماجه/الصید ۲ (۳۲۰٤)، مسند احمد (۲/۲٦۷، ۳٤۵) (صحیح) ولیس عند (غ) «أو صید» إلا معلقًا

د قیراط او قیراطان د اختلاف توجیه

په دې روایت کښې قیراط په صیغه د مفرد دې. او د دې حدیث په دویم طریق کښې یعنی (من طریق الزهری عن سعید بن المسیب) چه د مسلم په روایت کښې دی په هغې کښې د قیراط په ځائې قیراطان دې. په دې باره کښې په بذل کښې داسې دی واختلفوا فی اختلاف الروایتین فی القیراطین والقیراط فقیل الحکم للزائد لکونه حفظ مالم یحفظه الآخر.... یعنی د زیادت والا روایت راجح دې. یا دې داسې اوئیلی شی چه په شروع کښې رسول الله ﷺ د یو قیراط په باره کښې اوفرمائیل وعید لره د سپکولو دپاره بیا ئې د نفرت د موکد کولو دپاره دوه قیراط اوفرمائیل خو یو روای صرف د یو قیراط والا روایت واوریدلو او دویم راوی د قیراطین والا لفظ واوریدو، فکل روی بما سمع [۱] ۳ کلاب مختلف وی قلیل الضرر او کثیر الضرر. په اول کښې د یو قیراط نقصان او په دویم کښې د دوه قیراطو نقصان ۴ د قیراطان والا روایت په مدنیه طیبه باندې محمول دې او د قیراط والا روایت په غیر مدینه باندې وغیر ذلک من التوجیهات.

والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی قاله المنذری.

[۲۸۴۵] (') حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ".

د عبدالله بن مغفل رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی که چرې داسې نه و چه سپي هم یومخلوق دې یعنی دوی هم دالله په عالم کښې یو عالم دې نو مابه خامخا ددوی دقتل کولو حکم کړې وو اوس تاسوپه سپوکښې خالص تور رنګ والاسپی وژنئ (عن عبدالله بن معقل رضی الله عنه .... لولا ان الکلاب امة من الامم لامرت بقتلها الخ)

شرح الحدیث

په شروع کښې رسول الله ﷺ د سپو په باره کښې شدت اختیار اوفرمائیلو او د تولو د قتل کولو حکم ئې ورکړو پس د دې نه روستو روایاتو کښې راځی جابر رضی الله عنه فرمائی تر دې چه که د باندو نه راتلونکو زنانو سره به هم سپي وو نو مونږ به هغه هم قتل کولې بیا روستو د رسول الله ﷺ په حکم کښې بدلون راغلو او د مخکښې حکم نه ئې منع اوفرمائیله او دا ئې اوفرمائیل چه سپی هم د مخلوقاتو یو نوع ده نو اول خو د مخلوق پوره نوع قتلول د انسان د وس خبره نه ده. او دویم دا چه د الله پاک د هر مخلوق په پیدا کولو کښې مصلحت وی په دې وجه هم تولو لره قتل کولو مناسب نه دی خو په دې کښې چه کوم یو دیر زیات شریر او خبیث وی یعنی کلب اسود هغه قتل کوئ امام نووی رحمه الله فرمائی چه د کلب عقور په قتل باندې د

---

[۱] ، خو دا جواب به هله صحیح وي چه د حدیث راوی بیل بیل وي نو چه کله صحابی یو دی بیا به دا جواب صحیح نه وی او دا هم ده چه د سپی په سلسله کښې رومبی خو تشدید زیات کړې شوې وو روستو آسان کړې شوې وو)

[۲]: سنن الترمذي/الصيد ۳ (۱۴۸۶)، سنن النسائي/الصيد ۱۰ (۴۳۸۵)، سنن ابن ماجه/الصيد ۲ (۳۲۰۵)، (تحفة الأشراف: ۹۶۴۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۸۵، ۸۶، ۵/۵۴، ۵۶، ۵۷)، دي/الصيد ۲ (۲۰۴۹) (صحيح)

ټولو علماء کرامو اتفاق دي خو چه کوم سپي بې ضرره وي د هغې په قتل کښې اختلاف دي د امام الحرمين رائي دا ده چه د شريعت استقرار د قتل په منسوخ کيدو باندې شوي دي اوس د هيڅ يو سپي قتل جائز نه دي تر دي چه د اسود بهيم قتل هم جائز نه دي خو په دي رائې باندې ملا علی قاری ته انشراح نشته مغوی فرمائی چه دا دليل ته محتاج دي (بذل)

والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۸٤٦] (*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ يَعْنِي بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام حکم کړي وو دوژلو دسپوباندې تردي پورې چه پوښتې به دښځل نه ځان سره سپي راوستو نومونږ به سپي وژلو بيانبی عليه السلام دسپو دوژلونه منع اوفرمائيله او وئي فرمائيل چه صرف تک تور سپي وژنئ.

باب فِي الصَّيْدِ
د ښکار کولو بيان

صيد کله د مصيد په معنی استعماليږی او کله په معنی مصدری کښې، دلته هم دا مراد دي. يعنی کلب معلم او د غشي ليندۀ وغيره په ذريعه د ښکار کولو په بيان کښې.

د ذکاة دوه قسمونه اختياری او اضطراری

په دي ځان پوهول پکار دی چه د ذکاة شرعا دوه قسمونه دی اختياری او اضطراری اختياری د حيوان مقبوض او مانوس ديارہ وی، او اضطراری د غير مقبوض او غير مانوس ځاروی ديارہ لکه ښکار، او لکه چه د دي نه مخکښې هم تيره شوه چه ذکاة اختياری خو خاص دي د لبه او حلق سره او ذکاة اضطراری نوم دي د مطلق جرح ديارہ که هغه په هر ځائي کښې وی د بدن نه او د جرح نه مراد د وينې بهيدل دی.

د دي تمهيد نه پس اوس په دي باندې ځان پوهه کړئ چه ذکاة اضطراری چه په کومو آلاتو باندې کيږی هغه درې دی الحيوان الجارح، المحدد يعنی هر تيرۀ ځيز لکه غشي، المثقل کالحجر والخشب، په دي کښې چه کوم رومبی دوه ځيزونه دی په هغې باندې د ځلور واړو امامانو په نزد ښکار کول جائز دی او دريم ځيز..... يعنی مثقل د دي په ذريعه ښکار کول د ائمه اربعه او جمهورو په نزد جائز نه دی، خو د بعض علماء شام لکه مکحول او اوزاعی رحمهما الله په نزد جائز دی، هم په دي وجه د هغوی په نزد صيد معراض او هم دغه شان صيد بندقه (يعنی د توپک ښکار) جائز دي. (سبل السلام)

بيا د دي نه پس ځان پوهول غواړي چه که ذکاة اضطراری د حيوان جارح په ذريعه وی نو په هغې کښې شرط دا دي چه هغه جارح معلم وی، او دا امر متفق عليه دي الله پاک فرمائی ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ او علامت د تعليم په سپي کښې د دوه خبرو بيا

(*) صحيح مسلم للمساقاة ۱۰ (۱۵۷۲)، (تحفة الأشراف: ۲۸۱۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۳۳) (صحيح)

موندل دی اول ﴿ امساک علی صاحبه ﴾ یعنی عدم الاکل چه هغه سپي د ښکار نه هیڅ او نه خوری او دویم ځیز دا دي چه کله د ښکار طرف ته هغه پریخودلي شی نو فورا هغه طرف ته لاړ شی، او کله چه راوغوښتلي شی او منع کړي شی نو منع شی دا د دري امامانو مسلک دي او د امام مالک په نزد د تعلیم کلب دپاره امساک علی صاحبه ضروری نه دي، صرف د امر ثانی بیا موندل کافی دی، او علامت د تعلیم د طیر په شان د بازی وغیره کښې دا دي چه کله هم هغه راوبللي شی نو فورا راشی، او دلته امساک بالاتفاق ضروری نه دی. (بذل)

د ذکاة اضطراری شرطونه بالتفصیل په (بذل) کښې ذکر دی هلته دي اوګتلې شی.

په تسمیة عند الذبح وعند الارسال کښې اختلاف د ائمه:

او په دې هم خان پوهه کول پکار دی چه دا ارسال کلب د ښکار په وخت اوهم داسې غشي چلول په منزله د چرې چلولو دی د ذبح په وخت کښې په دې وجه ارسال او رمی سهم په وخت تسمیة ضروری ده لکه چه په احادیث الباب کښې مصرح ده، (وفی الهدایة ٤/ ١٦٨) واذا ارسل کلبه المعلم او بازیه وذکر اسم الله تعالی عند ارساله فاخذ الصید وجرحه فما حل اکله لما روینا من حدیث عدی رضی الله عنه ولان الکلب او البازی آلة والذبح لا یحصل بمجرد الآلة الا بالاستعمال، وذلک فیهما بالارسال فنزل (الارسال) منزلة الرمی وامرار السکین فلا بد من التسمیة عنده ولو ترکه ناسیا حل ایضا آه د نورو امامانو په دې کښې اختلاف هم دي او هغه دا دي لکه چه د (بذل) په حاشیه باندې دی واختلف نقلة المذاهب فیه، والصحیح من مذاهبهم ان ترک التسمیة عمدا لا یجوز عندنا وعند مالک ویجوز ان کان الترک سهوا فالتسمیة شرط عند الذکر وعند الشافعی یجوز مطلقا فی السهو والعمد فهی سنة عنده واما احمد فانه فرق بین الصید والذبیحة ففی الذبیحة هو معنا و فی الصید لا یجوز مطلقا (من الاوجز)

[٢٨٤٧](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ أَفَأَكُلُ، قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ، قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا، قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ أَفَأَكُلُ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ".

دعدي بن حاتم رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مي تپوس اوکړو ماووئیل زه په ښکار پسې داسې سپي لیږم چه تعلیم ورته ورکړي شوي وي هغه په خوله کښې نیولي وي اوماته ئې راوړي ایازه داخوړلې شم نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل کله چه ته تعلیم یافته سپي اولیږي اوداالله نوم یاد کړي نوخوړه هرهغه شی چه هغه ئې تاته راوړي ماووئیل که هغه ئې

(١): صحيح البخاري/الوضوء ٣٣ (١٧٥)، والبيوع ٣ (٢٠٥٤)، والصيد ١ (٥٤٧٥)، ٢ (٥٤٧٦)، ٣ (٥٤٧٧)، ٧ (٥٤٨٣)، ٩ (٥٤٨٤)، ١٠ (٥٤٨٥)، صحيح مسلم/الصيد ١ (١٩٢٩)، سنن الترمذي/الصيد ١ (١٤٦٥)، ٣ (١٤٦٧)، ٤ (١٤٦٨)، ٥ (١٤٧٩)، ٦ (١٤٧٠)، ٧ (١٤٧١)، سنن النسائي/الصيد ١ (٤٢٧٤)، ٢ (٤٢٧٥)، ٣ (٤٢٧٠)، ٨ (٤٢٨٥)، ٢١ (٤٣١٧)، سنن ابن ماجه/الصيد ٣ (٣٢٠٨)، ٥ (٣٢١٢)، ٦ (٣٢١٣)، ٧ (٣٢١٥)، (تحفة الأشراف: ٢٠٤٥، ٩٨٥٥، ٩٨٧٨)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢٥٦٧٤، ٢٥٧، ٢٥٨، ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٠)، سنن الدارمي/الصيد ١ (٢٠٤٥) (صحيح)

مړ کړي وي نووئي فرمائيل اگر که مړ کړي وي ترڅوچه غيرښکاري سپي ورسره شريک شوي نه وي، عدي وائي چه مابيياتپوس اوکړو زه په غشي باندي ښکارولم نوايا دا حلال دي نبي ﷺ اوفرمائيل کله چه ته په غشي ښکار اولي اوداالله نوم دي پرې ياد کړي وي او په هغې اولږي اوشليدلی وي او په تيرو لګيدلي وي نوهغه خوره اوکه په تيرونه وي لګيدلي نومه ئي خوره.

﴿عن عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه قال سالت النبی ﷺ..... فکل مما امسکن علیک﴾

د تعليم کلب په باره کښې د جمهورو او امام مالک رحمه الله دليل:

دا حديث د ائمه ثلاثه دليل دي چه د کلب معلم په ذريعه ښکار کولو کښې عدم اکل ضروری دي، او دا روايت د مالکيانو خلاف دي د امام مالک رحمه الله استدلال د راروان حديث نه دي چه د ابوثعلبة الخشنی رضی الله عنه دي چه په هغې کښې داسې دی ﴿اذا ارسلت کلبک وذکرت اسم الله تعالی فکل وان اکل منه﴾ امام نووی رحمه الله په شرح د مسلم کښې فرمائی چه جمهور علماء کرامو د عدی بن حاتم رضی الله عنه حديث مقدم ساتلی دي د ابوثعلبه رضی الله عنه په حديث باندي، خکه چه د عدی رضی الله عنه دي نه اصح دي (متفق علیه) او بعض علماء کرامو د ابوثعلبة رضی الله عنه د حديث داسې تاويل کړي دي چه دلته د خوراک نه مراد عين د ښکار په وخت د هغه سپي خوراک مراد نه دي بلکه مراد دا دي چه په شروع کښې هغه سپي هغه ښکار لره د وژلو نه فارغ شو او بيا ئي چه روستو هغه ښکار هلته بياموندو نو هغه وخت ئي د هغې نه خوراک شروع کړو، پس د هغه دا خوراک بد نه دي.

﴿قلت ارمی بالمعراض فاصیب اکاکل﴾ الخ... د معراض په تفسير کښې اختلاف دي، ابن التين فرمائی يعنی هغه عصا چه د هغې په سوکه کښې تيرۀ ځيز لګيدلي وی اوسپنه وغيره، او امام نووی رحمه الله فرمائی هغه يو درونډ لرګی وی، يا همساء چه د هغې په سوکه باندي تيرۀ ځيز لګيدلي وی، او کله ساده وی بغير د تيره سوکې نه، زه وائم چه د دې مثال په نيزه (سوکې والا همسا) سره هم ورکولې شی هغه هم يو همسا وی چه د هغې په سوکه باندي تيره اوسپنه لګيدلي وی، بهر حال په حديث کښې دا دی چه که په معراض سره ښکار اوکړي شی نو که ښکاره لره د هغې تيرۀ ځانې لګيدو سره زخمی شی او په هغې کښې نفوذ اوکړی نو بيا هغه ښکار حلال دي هغه خوړلې کيدی شی، او که هغه معراض په پلن والی په هغه ښکار باندي لګيدلي دي نو حرام دي، د هغې خوراک جائز نه دي، خکه چه په دې صورت کښې به هغه وقيذ وی، الله پاک فرمائی ﴿والمنخنقة والموقوذة والمتردية﴾ او موقوذ هغه ښکار ته وئيلې شی چه په مثقل او بغير سوکه (پس ځيز) باندي اووژلې شی

د ټوپک ښکار او په هغې کښې اختلاف:

جمهور د صيد بالندقة په حرمت باندي د دې حديث نه استدلال کړي دي او په دې کښې د اوزاعی او مکحول وغيره اختلاف دي لکه چه مخکښې تير شو. لهذا دا حديث د هغوی خلاف دي.

فائده: دا عدی بن حاتم رضی الله عنه د حديث راوی د مشهور سخی حاتم طائی خوئې دي، دا په

معمرینو کښې دي، د هغوی په باره کښې لیکلي شوي دی چه هغوی د یو سل او اتیا کالو عمر بیا موندلی دي، هغوی د خپل ځان په باره کښې فرمائی چه د کله نه زه په اسلام کښې داخل شوي یم د هغه وخت نه اوسه پورې د یو مونځ اقامت هم نه دي شوي مګر دا چه زه به هغه وخت په اودس کښې اوم (تهذیب التهذیب)

والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجة وقاله المنذری

[۲۸٤۸](۱) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: إِنَّا نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ لِي: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ".

دعدي بن حاتم نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې تپوس اوکړوچه مونږ په دې سپوباندې ښکارکوو ماته ئې اوفرمائیل کله چه خپل پوهه کړې شوې سپي اولیږي اودالله نوم وریباندې واخلي نوخه چه درته هغه ساتلي راوړې نوخوره ئې اګرکه مړ وي مګرترڅوچه سپي پخپله نه وی خوړلي اوکه چرې سپي ترې خوړلی وي نوبیا ئې مه خوره ځکه چه په دې کښې دا احتمال دي چه دانبکاربه دې سپي دخپل ځان دپاره کړې وي

﴿ عن عامر عن عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه قال : سالت رسول الله ﷺ الخ ﴾

د صحیح مسلم د یو حدیث د جملې تشریح

د عدی بن حاتم ؓ دا حدیث کوم لره چه د هغه نه روایت کوونکی عامر شعبی دي په ډیرو طرقو سره په صحیح مسلم او نسائی کښې هم دي او په دې روایاتو کښې صحیح مسلم او نسائی کښې یو روایت داسې دي: ﴿ حدثنا الشعبی قال سمعت عدی بن حاتم وکان لنا جارا و دخیلا و ربیطا بالنهرین..... انه سال النبی ﷺ الحدیث ﴾ په دې کښې د جار او د دخیل معنی خو بنکاره دی جار ګاونډی او دخیل هغه انسان چه د چا سره خصوص تعلق ساتی او د هغه په امورو کښې د دې معاون او مشیر وی، خو د ربیط په باره کښې امام نووی داسې لیکلي دی: ﴿ والربیط ههنا بمعنی المرابط وهو الملازم والرباط الملازمة، قالوا والمراد هنا ربط نفسه علی العبادة وعن الدنیا ﴾ آه او قاضی عیاض ؒ په خپله شرح کښې د ربیط صرف رومبې معنی لیکلي ده او هم په هغې ئې اکتفاء کړې ده پس په هغې کښې دی ﴿ والربیط هنا المرابط الملازم من الرباط ﴾ آه په ظاهر کښې امام نووی ؒ هم دا معنی اختیار کړې ده پس هغوی رومبی دي معنی لره لیکلو سره نورې معنی چه لیکلی دی هغه ئې ﴿ قالوا ﴾ سره لیکلی دی یعنی د بعضو شارحانو رائې دا ده، مرابط وائی په سرحد باندې خوکئ کوونکی ته لکه چه کتابونو د احادیثو کښې دی او مشهوره ده، او نوری معنی کوم چه امام نووی ؒ لیکلی دی د هغې حاصل یعنی هغه انسان چه زاهد او منقطع عن الدنیا وی، او هر وخت په عبادت کښې

(۱): صحیح البخاري/ الصید ۷ (۵٤۸۳)، ۱۰ (۵٤۸۷)، صحیح مسلم/ الصید ۱ (۱۹۲۹)، سنن ابن ماجه/ الصید ۳ (۳۲۰۸)، (تحفة الأشراف: ۹۸۵۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/ ۲۵۸، ۳۷۷) (صحیح)

مشغول اوسيږي، خو د دې معنی د دخيل سره هيڅ جوړ نه پاتې کيږي. او د دې "ربيطا بالنهرين" تعلق، والله اعلم... په ظاهره د سمعت نه دې يعنی شعبی رحمه الله فرمائی چه ما دا حديث د عدی بن اتم نه چه زمونږ ګاونډی او دخيل وو هغه وخت واوريدو چه کله هغه په مقام د نهرين باندې مرابط وو (۱) يعنی څوکۍ ئې کوله او کيدې شی چه مطلق د هغوی صفت بيانول مقصود وی د جار او دخيل په شان، او نهرين ظاهره هم دا ده چه دا د يو ځائې نوم دې چه د هغې وضاحت خو تر اوسه پورې يو ځائې کښې هم نه دې ملاؤ شوې خو په معجم البلدان کښې د "نهران" نوم راغلی دې چه د هغې په باره کښې هغوی ليکی ﴿ من قری الیمن من نحیة ذمار ﴾ اهـ کيدې شی چه په روايت کښې د نهرين نه مراد هم دا وی والله اعلم

[۲۸۴۹] (۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ، وَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَاءٍ وَلَا فِيهِ أَثَرَ غَيْرَ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِكِلَابِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا".

دعدي بن حاتم رضي الله عنه نه روايت دی فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی کله چه خپل غشی اولې اودالله نوم واخلې اوښکارصبا پيدا کړې او په اوبو کښې نه وی پريوتلی اودغشی نه علاوه دبل زخم نښه هم په کښې نه وی نوهغه خوره خوکله چه ستادسپي سره بل سپي په کښې شريک شوی وي نوته هغه مه خوره ځکه چه تاته پته نشته کيدې شي چه دانښکار دغه بل سپي وژلی وي

﴿ اذا رميت سهمک وذکرت اسم الله فوجدته من الغد لم تجده فی ماء ولا فيه اثر غير سهمک فکل ﴾

ښکار که د غشی د لګيدو نه پس غائب شی نو څه حکم دي:

يعنی که يو انسان په ښکار باندې غشی اوچلوی او ښکار په هغې باندې او هم لګی خو هغه وخت ښکار د نظر نه غائب شی، بيا په بله ورځ هغه يو ځائې کښې مړ ملاؤ شی په دې شرط چه په اوبو کښې نه وی، او دويم شرط دا چه په هغه کښې ستا د غشی نه علاوه د بل غشی اثر نه وی نو هغه خورلې شې

په دې حديث کښې دوه شرطونه ذکر کړې شوي دی يو دا چه هغه ښکار اوبو ته او نه غورځيږی دا اوبو ته غورځيدل کله مضر دی؟ په دې کښې د امامانو اختلاف دی، د احنافو او حنابله په نزد هر صورت کښې مضر دې برابره خبره ده که هغه جراحت چه کوم ښکار ته رسيدلی دی د هلاکت سبب وی او که نه وی په دې شرط چه هغه اوبو په دومره مقدار کښې وی چه د ښکار دپاره قاتلې وی، د امام احمد رحمه الله مشهور روايت هم دا دی او

---

(۱) لکه چه د امام ابوداؤد په روايت کښې دی عن ابي سالم الجيشاني عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بذكر ذلك وهو معه مرابط لجصن باب اليون. دلته هم دا دی چه ابوسالم جيشانی دا حديث د عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نه هغه وخت واوريدو چه کله هغه د هغوی سره په حصن باب اليون کښې څوکۍ کوله (كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه ان يستنجى به)

(۲) انظر حديث رقم: (۲۸۴۷)، (تحفة الأشراف: ۹۸۶۲) (صحيح)

دویم روایت د امام احمد نه دا دي چه که جراحت سبب د هلاکت وی نو بیا وقوع فی الماء مضر نه دي، هم دا قول دي د امام شافعی او د امام مالک ﷺ (اوجز) او دویم شرط کوم چه په دي حدیث کښې ذکر شوي دي چه په هغې کښې ستا د غشی نه علاوه د بل د غشی اثر نه وی دا شرط متفق علیه بین الائمة الاربعة دي لکه دا خبره بنکاره ده د شارحینو د کلام او د کتب الفروع نه، د بنکار د غیبت والا مسئله کښې یو دا هم اختلاف دي چه څومره غیبت مغتفردي ددې وجې نه امام بخاری ﷺ باب ترلې دي (باب الصید اذا غاب عنه یومین او ثلاثة) په دي کښې د امام مالک ﷺ مسلک لکه چه په موطا او مدونه کښې دی هغوی فرمائی چه کله د بنکاری نه د هغه بنکار غائب شی د مجروح کیدو نه پس، د هغې نه پس هغه بیا ملاؤ شی او په هغې کښې د هغه د بنکاری سپی یا د غشی اثر موجود وی نو هغه خورلې شی ما لم یبت یعنی ترڅو چه شپه نه وی تیره شوې، او که شپه تیره شو نو د هغې خوراک جائز نه دي او دویم روایت د هغوی نه دا دي چه که هغه بنکار د غشی دي نو خورلې کیدې شی او که د سپی خورلې شوي بنکار دي نو د هغې خوراک جائز نه دي آهٔ او امام نووی په شرح د مسلم کښې فرمائی چه دا حدیث دلیل دي چه کله بنکاری د زخمی کیدو نه پس غائب شی او بیا د هغې نه روستو ملاؤ شی په دي شرط چه په هغې کښې د هغه د غشی نه علاوه بل څه اثر نه وی نو حلال دي د امام شافعی ﷺ په یو قول کښې، او د امام مالک ﷺ په نزد هم، او د امام شافعی ﷺ قول ثانی دا دي چه حرام دي (وهو الاصح عند اصحابنا) او دریم قول دا دي چه د سپی په بنکار کښې ناجائز دي او د غشی په بنکار کښې جائز دی بنا هغوی فرمائی یعنی مطلقا حل اقوی او اقرب الی الاحادیث الصحیحة دي، او د امام احمد ﷺ قول مشهور دي د بنکار د غائب کیدو په صورت کښې صرف حلت دي او دویم روایت د هغوی نه دا دي (ان غاب نهارا فلا باس به وان غاب لیلا لم یاکله)، او دریم د هغوی نه دا دي (ان غاب مدة طویلة لم یبح وان کانت یسیرة ابیح، قیل له ان غاب یوما؟ قال یوم کثیر) او د موفق د کلام نه معلومیږی چه غیبت د صید په مسئله کښې د امام احمد ﷺ په نزد اقتفاء او طلب شرط نه دي، او د مالکیانو په نزد په دي کښې دواړه روایتونه معلومیږی (فتی الاوجز ۱۸۲/٤) نقلا عن الباجی: قال القاضی ابوالحسن اذا کان مجدا فی الطلب حتی وجده علی هذه الحالة فانه یجوز اکله وان تشاغل عنه لم وجده میتا فانه لا یجوز اکله، وفیه بعد اسطر: وحکی القاضی ابومحمد عن مالک فی الصید بالکلب انه یوکل وان بات عنه سوآء کان صاحبه یطلبه او لایطلبه اهـ (اوجز تراجم البخاری) او د احنافو او شوافعو په نزد هم اقتفاء شرط ده لکه چه حافظ ابن حجر ﷺ په فتح الباری کښې وئیلی دی او هم دغه شان په فروعو د احنافو کښې هم دی، دا اقتفاء او طلب ګویا دریم شرط شو چه د هغې ذکر په راروان حدیث کښې راځی (احدنا یرمی فی الصید فیقتفی اثره الیومین والثلاثة الخ) یعنی د بنکار د غائب کیدو نه پس د هغې د حلال والی دپاره د دي اقتفاء هم ضروری ده، یعنی بنکاری د هغه بنکار په لټون او طلب کښې اولګی، د هغې نه دي فارغه نه کیږی، او دا د اقتفاء او طلب شرط د احنافو او شوافعو د دواړو په نزد دي، د حنابله په نزد نه دي (وعن المالکیة روایتان کما تقدم قریبا)

[۲۸۵۰](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ".

دعدي بن حاتم رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي كله چه تاسو يوڅاروي په غشي اولي اوهغه څاروي په اوبو كښې دوب شي اومرشي نودغه ښكار مه خوړئ

[۲۸۵۱](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ: "إِذَا قَتَلْنَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكْنَهُ عَلَيْكَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْبَازُ: إِذَا أَكَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ إِذَا أَكَلَ كُرِهَ، وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

دعدي بن حاتم رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي كله چه تاسو كوم سپي يا باز ته دښكار كولو طريقه اوښايئ اوبياالله نوم واخلئ او په ښكار پسې ئې اوشړئ نوتاسودغه ښكار خوړلې شئ كوم چه ئې ستاسوديره نيولى وي اوستاتلى ئې وي، عدي عرض اوكړو كه چرې دغه ښكارئې مركړې وي؟ نبي عليه السلام اوفرمائيل اگركه مړ كړې وي ليكن چه دغه ښكارئې خوړلې نه وي گويا كښې دښكار ئې ستاسو ديره نيولې دي

[۲۸۵۲](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ".

ابوثعلبة الخشني رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي په باره دښكاردسپي كښې چه كله تاسواللہ نوم واخلئ او په ښكار پسې خپل سپي اوشړئ نوتاسودغه ښكار خوړلې شئ اگر كه دغه سپي ددغه ښكارنه پخپله هم خوړلې وي اوهمدارنگې دغه څاروي هم خوړلې شي كوم چه ستاسو په غشي باندې لږيدلې وي خوپه دې شرط چه دغشي دويشتلوسره مو بسم الله وئيلې وي

﴿ عن ابی ثعلبة الخشنی رضی الله تعالی عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم الخ ﴾

اوسه پورې د عدی بن حاتم رضي الله عنه د رواياتو سلسله روانه وه او دا روايت د ابوثعلبه الخشني رضي الله عنه دې كوم چه د مالكيانو دليل دې د تعليم كلب په مسئله كښې لكه چه په اول د كتاب كښې وو او د جمهورو استدلال د عدی بن حاتم رضي الله عنه حديث نه دې كوم چه د دې نه زيات صحيح دې ځكه چه هغه په بخاری او مسلم كښې دې

﴿ وكل ما ردت الیک یدک ﴾ اوخړه نه هغه خيز كوم چه واپس كړی تاته ستا لاس، د دې نه مراد د ښكار غشي دې كوم انسان په خپل لاس سره چلوی

(*): صحيح البخاري /اللبائح ٨ (٥٤٨٤)، صحيح مسلم /الصيد ١ (١٩٢٩)، سنن الترمذي /الصيد ٣ (١٤٦٩)، سنن ابن ماجه/ الصيد ٦ (٣٢١٣)، (تحفة الأشراف: ٩٨٦٢) (صحيح)

(*): سنن الترمذي /الصيد ٣ (١٤٦٧)، (تحفة الأشراف: ٩٨٦٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٥٧، ٣٧٩) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، وانظر ما يأتي برقم: (٢٨٥٥)، (تحفة الأشراف: ١١٨٧٨) (منكر)

[۲۸۵۳](*) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ، قَالَ: "نَعَمْ إِنْ شَاءَ أَوْ قَالَ: يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ".

دعدي بن حاتم و نه روايت دي فرمائي چه دنبي ﷺ په خدمت کښې مې عرض اوکړو چه اې دالله رسوله په کوم کښې چه يوکس ښکار اوولي اودوه يادري ورځې پسې ګرځي اوبيا ئې مې پيدا کړي اوغشي په کښې پروت وي ايا خورلې ئې شي نبي ﷺ اوفرمائيل هو که چرې دده خوښه وي.

﴿عن عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه انه قال یا رسول الله ﷺ احدنا یرمی الصید فیقفی اثر الیومین والثلاثة الخ﴾ داقتفاء مسئله پورته ذکرشوه والحدیث اخرجه البخاری معلقا.

[۲۸۵٤](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، قَالَ: إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ، فَقَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ لِأَنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ".

دعدی بن حاتم ﷺ نه روايت دي فرمائي چه د نبي ﷺ نه مې تپوس اوکړو په باره دهغه غشي کښې کوم چه دپر والا نه وی نوئې فرمائيل کله چه ښکارته په تيره طرف سره رسيدلي وي نوخوره ئې اوکه چرې په پلنو رسيدلی وي نومه ئې خوره ځکه چه داموقوضه ده ماورته اووئيل زه خپل سپي په ښکار پسې شرم راته ئې اوفرمائيل که بسم الله دي وئيلي وي نوخوره ئې اوکه نه دي وي وئيلي نه مه ئې خوره اوکه چرې سپي تري خورلې وي نوته ئې مه خوره ځکه چه دادخپل ځان دپاره نيولي دي ده ورته اووئيل زه په ښکار پسې خپل سپي اوشرم اوبل سپي ورسره هم بياموهم نورأته ئې اورفرمائيل مه ئې خوره ځکه چه تابسم الله په خپل سپي باندې وئيلي ده.

[۲۸۵۵](*) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، قَالَ: "مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ وَمَا أَصَدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".

دابوثعلبة الخشني ﷺ نه روايت دي فرمائي چه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله زه په خپل پوهه شوي سپي باندې ښکارکوم او په هغه سپي باندې چه نه وی پوهه شوي راته ئې

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۸۵۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصيد ۸ (۵۴۸۵ تعليقًا) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/ الوضوء ۳۳ (۱۷۵)، البيوع ۳ (۲۰۵٤)، الصيد ۲ (۵٤۷٦)، صحيح مسلم/الصيد ۱۹ (۱۹۲۹)، سنن النسائي/الصيد ۷ (٤۲۷۷)، (تحفة الأشراف: ۹۸٦۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۰/٤)، دي/الصيد ۱ (۲۰٤۵) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الصيد ٤ (۵٤۷۸)، ۱۰ (۵٤۸۸)، ۱٤ (۵۴۹٦)، صحيح مسلم/الصيد ۱ (۱۹۳۰)، سنن الترمذي/ الصيد ۱۱ (۱۵٦۰)، سنن النسائي/الصيد ٤ (٤۲۷۱) سنن ابن ماجه/الصيد ۳ (۳۲۰۷)، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۷۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۹۳/٤، ۱۹٤، ۱۹۵)، سنن الدارمي/الصيد ۵٦ (۲۰٤۱) (صحيح)

اوفرمائيل کله چه ته ښکار کوي په پوهه شوي سپي باندې نوالله نوم واخله اوخوره ئې اوکله چه ته ښکارکوي په هغه سپي باندې چه پوهه شوې نه وی اوښکارډي ژوندې پيداکړو نوذبح ئې کړه اوخوره ئې اوکه مور وي تو مه ئې خوره.

﴿ سمعت ابا ثعلبة الخشنی ﷺ يقول..... وما اصدت بكلبك الذی ليس بمعلم فادركت ذكاته فكل ﴾

يعنی د کلب معلم ښکار خو جائز دي، او کله چه ښکار د کلب غير معلم په ذريعه کولې شی نو په دې کښې دوه صورتونه دی که دا هغه سپی اوژلو نو بيا خو حرام دي او که او ئې نه وژلو تردې چه ښکاری هغه نيولو سره ذبح کړو نو بيا هغه جائز دي.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی قاله المنذری، وقال الشيخ محمد عوامه: عزاه المزی الی الجماعة وهو عند ابن ماجة بزيادة، واما الترمذی فرواه بمثل اسناد المصنف اهـ

د دې نه په روستو روايت کښې را روان دی ﴿ فكل ذكيا وغير ذكی ﴾ يعنی په مذبوح او غير مذبوح دواړو صورتونو کښې جائز دي، کوم ښکار چه د غشی يا د معلم سپی په وجه باندې مړ شی او د هغه د ذبح وخت رانشی هغه خو شو غير ذکی، او کوم چه د غشی وغيره په ذريعه مړ نه وی بلکه هغه ژوندې دي تردې چه ښکاری هغه ته اورسيدو نو بيا د هغه ديپاره ذبح کول ضروری دی هم دا مراد دي د ذکی نه.

[٢٨٥٦](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ الْمُعَلَّمَ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ".

دابوثعلبه خشنی نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام راته اوفرمائيل اې ابوثعلبه کوم ځناور چه ته په خپل غشي اولي هغه خوره اويائي پوهه شوي سپي ښکار کړي، دابن حرب په روايت کښې دا اضافه ده چه هغه سپي پوهه کړي شوي وي اوهغه ځناورخوړلی شي کوم چه ستاپه لاس باندې او ويشتلی شي برابره خبره ده چه ته دغه ذبح کړي او که ذبح ئې نه کړی اود ذبح کولونه مخکښې مړشی

[٢٨٥٧](٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأُفْتِنِي فِي صَيْدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، قَالَ: ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي، قَالَ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ، قَالَ: ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلْ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ، قَالَ: أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِنِ اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا، قَالَ: اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا".

(١). تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٨٧٧)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/ الصيد ١ (١٩٣١)، سنن الترمذي/ الصيد ١٦ (١٤٤٦) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٦٧١)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الصيد ١٦ (٤٣٠١)، مسند احمد (١٨٤/٢) (حسن)

عمرو بن شعیب د خپل پلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی چه دا بو ثعلبه په نوم باندې یو باندچی ووئیل اې دالله رسوله زماسره سپي دي پوهه کړي شوي فتوي راکړه ماڵره په ښکارددي کښې نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ستاسره پوهه کړې شوي سپي وي نوخوره هغه څه کوم چه دوی ستادپاره ساتلي وي ابوثعلبه وویل چه ذبح شوي وي اوکه نه وی ذبح شوي دواړه نبی ﷺ اوفرمائیل هو ابوثعلبه اووئیل که چرې خورلې ئې ترینه وي نبی ﷺ اوفرمائیل اګر که ترینه ئې خورلې وي بیا ئې عرض اوکړو اې دالله رسوله فتوي راکړه ماته په باره دښکار دلیندی زما کښې نبی ﷺ اوفرمائیل کوم چه ستادپاره ستا دغشولیندہ اوګتي هغه خوره برابره خبره ده چه ته ئې ذبح کړي اوکه ذبح ئې نه کړی هغه اووئیل که چرې دانبکار په غشي اولګی اودنظرنه غائب شي نبی ﷺ اوفرمائیل اګر که دنظر نه غائب هم وي ترڅوچه ورک شوي نه وی اوترڅوچه ستادغشي نه علاوه بل زخم په کښې بیانه وموي ثعلبه اووئیل فتوي راکړه مانه په باره دلوښو د مجوسیانوکښې که چرې زه ورته مجبوره کړي شم نبی ﷺ اوفرمائیل ویسي وینزه اوخوراك په کښې کوه

﴿ وان تغیب عنک مالم یصل او تجد فیه اثر غیر سهمک ﴾

شرح الحدیث او د لحم منتن حکم:

یعنی د ښکار د غائب کیدو په صورت کښې هغې لره تر هغه وخته پورې خورل جائز دی چه کله په هغې کښې دوه شرطونه بیا موندلې شی یو دا چه هغه ځناور خراب شوې نه وی او دویم دا چه د هغه غشی نه علاوه د بل غشی اثر پکښې نه وی. ﴿ ما لم یصل ﴾ په فتح د یاء او کسرې د صاد سره دې او تشدید لام وئیلې شی ﴿ صل اللحم صلولا اذا انتن ﴾ یعنی چه کله په هغه غوښه کښې بدبوئی راتلل شروع شی، او د مسلم په حدیث کښې ﴿ ما لم ینتن ﴾ دې (۱)..... د احنافو او شوافعو په نزد دا قید دپاره د استحباب دی، د هغوی په نزد د لحم منتن خوراک مکروه تنزیهی ده، او د مالکیانو په نزد حرام ده، د شوافعو استدلال د حدیث العنبر نه دې کوم چه صحابه کرامو ﷺ د نیمې میاشت نه زیات خورلې وو، او په دومره موده کښې په غوښه کښې بدبوئی پیدا نه شی دا ډیره ګرانه ده، خو حافظ فرمائی ﴿ یحتمل انهم ملحوه وقددوه ﴾ چه ممکنه ده صحابه کرامو هغه تکړې تکړې کولو سره په هغې باندې مالګه مړلې وی (هامش البذل)

وفی الشمائل الترمذی فی باب تواضع رسول الله ﷺ من حدیث انس بن مالک ﷺ کان رسول الله ﷺ یدعی الی خبز الشعیر والاهالة السخنة وکذا اخرجه البخاری فی البیوع والرهن، ولفظه فی البیوع فی باب شراء النبی ﷺ بالنسیئة عن انس ﷺ انه مشی الی النبی بخبز شعیر واهالة سنخة الحدیث..... په دې حدیث کښې د رسول الله ﷺ د زړې بوئی والا وازګې خورلو ذکر دې. حدیث الباب د ابوثعلبه ﷺ دا حدیث وراندې هم را روان دې هلته په بذل کښې لیکلې شوې دی قال القاری قال علماؤنا: وهذا علی طریق الاستحباب والا فالتنن لا اثر له فی الحرمة.

(۱) بلکه خپله په ابوداؤد کښې هم په کتاب الصید کښې بالکل په آخری حدیث کښې هم دغه شان دی مالم یتنن،

قال ابن الملک وقد روی انه علیه الصلوة والسلام اکل متغیر الریح الی آخره.

د مشرکانو د لوښو استعمال کله جائز دي؟

قوله: قال: افتنی فی آنیة المجوس اذا اضطررنا الیها قال اغسلها وکل فیها :

د رسول الله ﷺ نه د مجوسیانو د لوښو په باره کښې تپوس اوکړې شو چه آیا د مجبورئ په وخت هغه استعمالولې شو؟ هغوی اوفرمائیل چه د غسل نه پس هغه استعمالولې شو. د دې نه معلومه شوه چه د مشرکانو د لوښو استعمال پس د وینځلو نه د اضطرار په وخت جائز دي، او دا هم چه بغیر د مجبورئ نه پس د غسل نه هم د دې استعمال مکروه دي حال دا چه د فقهاء کرامو د کلام نه معلومیږي چه د مشرکانو د لوښو استعمال پس د وینځلو، مطلقا بغیر د کراهت نه جائز دي، جواب د دې دا دي چه دلته په حدیث کښې د مجوسو لوښو نه هغه لوښی مراد دی چه په هغې کښې د خنزیر غوښه پخوی یا کوم چه د شرابو په څکلو کښې استعمالوی لکه چه د هغې تصریح د ابوداؤد په بعض روایتونو کښې ده او د فقهاء کرامو کلام د مطلق لوښو سره متعلق دي یعنی د هغه لوښو سره کوم چه هغوی په نجاستونو کښې نه شی استعمالولې (بذل) په دې سلسله کښې روایات په ابوداؤد او ترمذی وغیره کښې دوه قسمه دی بعض مطلق دی لکه حدیث الباب، او بعض مقید دی لکه چه حضرت په بذل کښې لیکلی دی. د حضرات مراد دا دي چه په روایت مطلقه کښې اختصار دي هغه هم په مقیده باندې محمول دی.

بَابٌ فِي صَيْدٍ قُطِعَ مِنْهُ قِطْعَةٌ

د ژوندی څاروی د یو اندام پریکولو بیان

[۲۸۵۸](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ".

دابو واقد اللیثي نه روایت دي فرمانی چه نبی علیة السلام فرمائیلی دی هغه اندام چه پریکړې شي دڅاروي نه اوهغه ژوندي وي دا مرداره ده.

(ما قطع من البهیمة وهی حیة فهی میتة)

یعنی چه د ژوندی ماکول ځناور یو اندام پرې کړې شی نو هغه حکم دي په حرام د میتة کښې دي، دا روایت په ترمذی کښې هم دي د ابوداؤد د روایت نه اوږد، په هغې کښې دا دی چه کله رسول الله ﷺ هجرت کولو سره مدینې طیبې ته تشریف یوړو نو هلته هغوی اوکتل چه څه خلق د اوښانو قوبوبه، او هم دغه شان د ګډانو لمونه پرې کوی نو په دې باندې رسول الله ﷺ هغه اوفرمائیل کوم چه دلته په دې حدیث کښې ذکر شوی دی.

فائده: فقهاء کرامو د نافجة المسک په باره کښې تصریح کړې ده چه هغه هم طاهر دي د

(*) سنن الترمذي/الصيد ٤ (١٤٨٠) أتم منه، (تحفة الأشراف: ١٥٥١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢١٨)، سنن الدارمي/الصيد ٩ (٢٠٦١) (صحيح)

شک په شان او ماکول دي لهذا د مسئلة الباب نه به د هغي استثناء کولي شي.[1]
والحديث اخرجه الترمذي اتم منه، واخرجه ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمرو ﷺ قاله المنذري.

بَابٌ فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ
د ښکار کولو نهکسب جوړول

[۲۸۵۹](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُومُوسَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ مَرَّةً سُفْيَانُ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ".

ابن عباس نه دنبی ﷺ نه روایت کوی څوک چه په ځنګلو کښې اوسیږي دهغه زړه به سخت وي او څوک چه په ښکار پسې هروخت ور پسې وي نودي به په غفلت کښې پریوخي او څوک چه بادشاهانو نه تګ راتګ کوي نو هغه به په کوم مصیبت کښې اخته کیږي.

قوله: (من السكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل الخ) یعنی په ځنګل کښې اوسیدونکی سخت مزاج کیږي، د خلقو سره د اوسیدو دکمی د وجې نه، ځکه چه څوک د خلقو سره یوځائي اوسیږي نو هغه د نورو تکلیفونه او د مشقتونو برداشت کولو عادی شی، او په دې وجه هم چه داسې خلق د حکومت او د هغې انتظام نه لري وی.

او څوک چه په ښکار پسې لګیدلی وی، مراد توغل دې چه هم دې لره خپله مشغله جوړه کړی نو د هغه ژوند به په غفلت کښې تیر شی او د مانځه او اذان ورته هیڅ خبر نه وی.

او کوم خلق چه امراء او بادشاهانو له ځی هغوی د دین او دنیا د دوارو په اعتبار سره په فتنه کښې مبتلا کیږي. (بذل) والحديث اخرجه الترمذي والنسائي مرفوعا قاله المنذري.

[۲۸۶۰](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى مُسَدَّدٍ، قَالَ: "وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ زَادَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا".

ابوهریره من نه دتیر شوی روایت په شان روایت منقول دي مګرددي اضافي سره څوک چه د بادشاه سره ډیر تګ راتګ ساتي نوپه فتنه کښې به پریوخی اوهیڅ بوښنده داسې نشته چه بادشاه ته ئي خان نزدي کړي وی مګر دالله نه به ئي خان جدا کړي وی.

[۲۸۶۱](۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ".

---

[1]، ففي نور الايضاح في بيان الدباغة رنادفة المسك طاهرة كالمسك واكله حلال أهـ.
[2]: سنن الترمذي/الفتن ٦٩ (٢٢٥٦)، سنن النسائي/الصيد ٢٤ (٤٣١٤)، (تحفة الأشراف: ٦٥٣٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٧/١) (صحيح)
[3]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٤٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧١/٤، ٤٤٠) (ضعيف)
[4]: صحيح مسلم/الصيد ٢ (١٩٣١)، سنن النسائي/الصيد ٢٠ (٤٣٠٨)، (تحفة الأشراف: ١١٨٦٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩٤/٤) (صحيح)

ابوثعلبه خشنی رضی الله عنه دنبی علیه السلام نه روایت کوی چه فرمائیلی ئې دي کله چه ښکار په غشي اوولي او دري ورځې پس ئې بیاموي اوستاغشي په کښې موجودري نوخوره ئې ترڅوچه بدبویه شوي نه وي

﴿ عن ابی ثعلبة الخشنی رضی الله عنه عن النبی علیه السلام اذا رمیت الصید فادرکته بعد ثلاث لیال وسهمک فیه فکل مالم ینتن ﴾:

دا حدیث په مصری نسخو کښې نشته او کیدل هم نه دی پکار، د مضمون په لحاظ سره دا حدیث مکرر دي، رومبی ځائې په دي کښې د ﴿ ما لم ینتن ﴾ په ځائې ﴿مالم یصل ﴾ لفظ راغلي دي

كِتَابُ الْوَصَايَا

دوصیت داحکامو بیان

وصایا جمع ده د وصیة لکه هدایا جمع ده د هدیة، د وصیة استعمال په معنی مصدری یعنی ایصاء او مایوصی به یعنی د هغه څیز د وصیت په ځائې په دوارو کښې وی، د وصیة تعریف شرعا داسې کړي شوي دي هو عهد خاص مضاف الی ما بعد الموت..... یعنی هغه معامله چه د هغې تعلق د مابعد الموت سره وی، او د وصیت استعمال په معنی د نصیحت یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې هم کیږي. (من البذل)

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

د وصیت د تاکید کولو بیان

زمونږ په دي نسخه کښې ﴿ یامر ﴾ په صیغه د معروف دي، او په بعضو کښې ﴿ یومر ﴾ دي وهو الاصح ځکه چه د معروف صورت کښې د هغه دپاره فاعل مقدر منل راځی مثلا الشرع یا السلام

[۲۸۶۲]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".

دابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دمسلمان دشان سره دانه ښائي چه دده سره دي داسې یوش وي کوم چه دوصیت قابل وي اودکوم دپاره چه وصیت کول ضروري وي اودې دوه شپې داسې تیري کړي چه ددغه شي متعلق وصیت دده سره لیکلي موجود نه وی

﴿ عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله علیه السلام قال ما حق امرئ مسلم له شئ یوصی فیه یبیت لیلتین الاوصیة مکتوبة عنده ﴾

---

[۱]: صحیح مسلم/الوصایا ۱ (۱۶۲۷)، (تحفة الأشراف: ۷۹۴۴، ۸۱۷۶)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/الوصایا ۱ (۲۷۳۸)، سنن الترمذي/الجنائز ۵ (۹۷۴)، والوصایا ۳ (۲۱۱۹)، سنن النسائي/الوصایا ۱ (۳۶۴۵)، سنن ابن ماجه/الوصایا ۲ (۲۶۹۹)، موطأ امام مالك/الوصایا ۱ (۱)، مسند احمد (۲/ ۵، ۱۰، ۳۴، ۵۰، ۵۷، ۸۰، ۱۱۳)، سنن الدارمي/الوصایا ۱ (۳۲۱۹) (صحیح)

شرح الحديث وحكم الوصية

﴿ يوصي فيه ﴾ په ترکيب کښې د ﴿ شئ ﴾ صفت دي، او دا ﴿ بيت ليلتين ﴾ د ((حق)) خبر دي، يعنې چه د کوم مسلمان يو داسې شيز وي چه قابل وصيت وي نو د هغه دپاره لائقه نه ده دا خبره چه دوه شپې تيرې کړي خو په دې حال کښې چه د هغه وصيت د هغه سره ليکلې وي. او په يو روايت کښې ليلة او ليلتين دې او د مسلم او د نسائي په روايت کښې يبيت ثلاث ليال دي، وهذا يدل على انه للتقريب لا للتحديد اى ولو زمانا قليلا (بذل)

وصيت ظاهريه او بعض علماء کرامو لکه زهري او عطاء او ابن جرير او د امام شافعي ﷺ په قول قديم کښې مطلقا اى فى كل حال واجب دي او د جمهور په نزد که ذمه ديون (قرضونه) يا حقوق العباد وي په هغې باندې وصيت واجب دي خو د هغې ليکل او په هغې کښې تعجيل کول دا مستحب دي، علامه شامي ﷺ ليکلي دي چه د وصيت خلور قسمونه دي، واجب کالوصية برد الودائع الديون المجهولة، ومستحبة کالوصية للكفارات وفدية الصلوة ونحوها، ومباحة کالوصية للاغنياء من الاجانب والاقارب، ومكروهة کالوصية لاهل الفسوق والمعاصي وفى الهداية القياس يابى جواز الوصية لانه تمليک مضاف الى حال زوال مالكية الا انا استحسناه لحاجة الناس اليها الى اخره آهـ من التراجم(۱)

والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة قاله المنذرى.

[۲۸٦۳](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

ام المومنين عائشة ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ نه دينار پريښودلي دي اونه درهم اونه اوښ اونه ګډ (په ميراث کښې) اونه ئې په څه شي باندې وصيت کړې دي.

﴿ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ما ترک رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا اوصى بشئ ﴾

شرح الحديث

او رسول الله ﷺ د هيڅ شيز وصيت نه دي کړې، يعنې د مال يا د خلافت په باره کښې، خو د کتاب الله په باره کښې او د خپل اهل بيت په باره کښې او د اخراج اليهود من جزيرة العرب وغيره ددې امورو رسول الله ﷺ يقينا وصيت فرمائيلې دي (كما فى الاحاديث الصحيحة)

د دراهم او دنانير په باره کښې په بذل کښې د سيرت حلبيه نه نقل کړې دی چه رسول الله

---

(۱) يعنې چونکه د وصيت تعلق د مابعد الموت سره دي او د مرګ نه پس انسان کښې د هيڅ فعل هم که هغه تمليک وی او يا بل څه صلاحيت باقی نه پاتې کيږی لهذا د وصيت جواز خلاف قياس دي خو استحسانا او ضرورة هغه جائز کيږی، او هغه ضرورت دا دي چه انسان په خپل ژوند باندې مغرور وی او کارونه روستو کوی د ژوند په غرور کښې چه د هغې نه ډير واجب الأداء څيزونه په ذمه پاتې شی ناڅاپه د مرګ د راتلو د وجې نه خو د هغې د مخ نيوی دپاره شريعت دا صورت راوپيستلی دی)

(*): صحيح مسلم/الوصايا ٦ (١٦٣٥)، سنن النسائي/الوصايا ٢ (٣٦٥١)، سنن ابن ماجه/الوصايا ١ (٢٦٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٧٦١٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤/٦) (صحيح)

ﷺ سره د وفات نه مخکښې شپږ یا اووۀ دیناره وو هغوی هغه په خپل لاس باندې عائشې ﷺ ته ورکړل چه صدقه کړې شی، او په روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ هغوی ته اوفرمائیل دا علی ﷺ ته اولیږه چه هغه صدقه کړی. په دې حدیث کښې د بعیره او شاۀ هم نفی ده، د دې په باره کښې ملا علی قاری ﷺ فرمائی چه بعض اهل سیر چه لیکلی دی چه د هغوی په ملک کښې ډیر اوښان وو او شل اوښانې پرې ورکونکې وې د مدینې طیبې په طرفونو کښ، او اووۀ بیزې وې وغیره وغیره د اهل سیر دا روایت د دې صحیح حدیث معارض نه شی کیدې فلا تعتبر او وړاندې فرمائی که صحیح هم اومنلې شی نو هغه به په دې باندې محمول کولې شی چه هغه اوښان د صدقې وو کوم چه رسول الله ﷺ د اهل صفه او غریبو صحابه کرامو ﷺ دپاره پریخودلې وو، او د دې نه علاوه چه د هغوی کومې بعض زمکې وې په خیبر او فدک کښې پس هغه خو رسول الله ﷺ په خپل ژوند کښې د مسلمانانو د ضروریاتو دپاره صدقه او وقف کړې وو لکه چه د صحیحینو کښې حدیث دې ﴿ان رسول الله ﷺ قال لا یقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فهو صدقة﴾ وفی روایة..... ﴿لا نورث ما ترکنا صدقة﴾ آهـ (من البذل) یعنی د هغه زمکو په باره کښې خو چونکه هغوی په خپل ژوند کښې فیصله فرمائیلې وه، لهذا دې ته به وصیت نه شی وئیلې کیدې [1]، والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ

بابب د ناجائز وصیت بیان

یعنی مړ کیدونکې په خپل مال کښې څومره وصیت کولې شی.

[۲۸٦٤](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ بِمَكَّةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْفَيْتُ فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالشَّطْرِ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ لَا تَزْدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ"، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

---

[1]، لهذا اوس به دا اشکال نه واقع کیږی چه رسول الله ﷺ د زمکو په باره خو وصیت فرمائیلې دې، بیا په دې حدیث کښې د وصیت نفی کړې شوې ده.

(*): صحيح البخاري/الجنائز ٣٦ (١٢٩٥)، الوصايا ٢ (٢٧٤٢)، ٣ (٢٧٤٤)، مناقب الأنصار ٤٩ (٣٩٣٦)، المغازي ٧٧ (٤٣٩٥)، النفقات ١ (٥٣٥٤)، المرضى ١٣ (٥٦٥٩)، ١٦ (٥٦٦٨)، الدعوات ٤٣ (٦٣٧٣)، الفرائض ٦ (٦٧٣٣)، صحيح مسلم/الوصايا ٢ (١٦٢٨)، سنن الترمذي/الجنائز ٦ (٩٧٥)، الوصايا ١ (٢١١٧)، سنن النسائي/الوصايا ٣ (٣٦٢٨)، سنن ابن ماجه/الوصايا ٥ (٢٧٠٨)، (تحفة الأشراف: ٣٨٩٠)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الوصايا ٣ (٤)، مسند احمد (١٦٧١، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٩)، دي/الوصايا ٧ (٣٢٣٨) (صحيح)

عامر بن سعد نه دخپل پلار سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه هغه یوخل ډیرسخت بیمار وو او نبی علیه السلام ئې دعیادت دپاره راغې عرض ئې اوکړوچه اې دالله رسوله زه یودولت مندسړی یم اود یوی لورنه علاوه بل وارث مې نشته ایازه دخپل مال په درې حصوکښې دوه حصې صدقه کړم؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل نه بیا ئې عرض اوکړو ایانیم صدقه کړم؟ نبی علیه السلام اه فر مائیل نه، په دریم خل ئې عرض اوکړو چه دریمه حصه صدقه کړم؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل چه دریمه حصه صدقه کړه او په صدقه ورکولوکښې دمال دریمه حصه کافی ده، که چرې ته خپل وارثان دولت مند پریږدي داددی نه غوره دي چه ته ئې فقیران پریږدي اوبیادخلقونه سوالونه کوي، اوهرهغه شي چه ته دالله درضادپاره خرچ کوي تاته خامخا دهغې اجرملاویږي تردي پورې چه ته دخپلې ښځې په خوله کښې نوړئ ورکوي نوددی به هم درته اجرملاویږي سعد رضی الله عنه عرض اوکړو چه زه به دهجرت نه روسته پاتې شم نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې دهجرت نه روسته پاتې شي (نوخه خیره ده)الله درضا دپاره نیك عمل به وکړې اوستا مرتبه به نوره هم لوړه شي اوکیدې شی چه ژوندی پاتې شي تردي پورې ستاپه وجه به خلقو ته فائده ورسیږي اوخه نورخلق به ستاپه وجه باندې نقصاني شي ددې نه پس نبی علیه السلام دا دعاوغوښتله اې الله زمادملګرو هجرت مکمل کړي اودوی ددې هجرت نه واپس نکړي، لیکن بې وَسه او مجبوره سعد بن خوله دې اورسول الله وربانديې ماتم کوي، ځکه چه هغه به مکه کښې وفات شوي وو.

﴿عن عامر بن سعد عن ابیه رضی الله عنه قال مرض مرضا اشفی فیه الخ﴾

شرح الحدیث:

عامر د خپل پلار سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه په باره کښې فرمائی چه یو خل هغه سخت بیمار شو داسې چه مرګ ته نزدې شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته د بیمار پرسۍ نه پس تشریف راوړو نو زما پلار عرض اوکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! ما سره مال ډیر زیات دي او زما د دې مال وارث هیڅ څوک نشته سوا زما د لور نه، نو آیا زه په دې صورت کښې د خپل مال دوه ثلثه صدقه کولې شم؟ هغوی اوفرمائیل نه! بیا هغوی د نیم په باره کښې تپوس اوکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع اوفرمائیله، او بیا ئې دیو ثلث په باره کښې اجازت اوفرمائیلو او وې فرمائیل چه ته خپل وارثان مالدار پریږدی دا ډیره غوره ده د دې نه چه ته هغوی غریبانان پریږدي چه (بیا) خلقو ته د سوال دپاره لاسونه نیسی، په دې حدیث کښې دی چه زما هیڅوک وارث نشته سوا د یوې لور نه، شراح فرمائی چه مراد دا دي چه د لور نه علاوه په ذوی الفروضو کښې زما هیڅوک وارث نشته، او مطلق نفی مراد نه ده ځکه چه د ذوی الفروض نه علاوه نور ورثاء عصبه د هغوی سره وو لکه چه خپله په دې حدیث کښې دی ﴿ان تترک ورثتک اغنیاء.... قلت یا رسول الله! اتخلف عن هجرتی قال انک ان تخلف بعدی فتعمل عملا تریدبه وجه الله الخ﴾

د وصیت د مسئلې نه پس هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض اوکړو چه زه د خپل هجرت نه روستو پاتې کولې شمن، د دې مطلب دا دي چه چونکه دې په مهاجرینو کښې دي او په

مکه مکرمه کښې سخت بیمار شوې وو د حجة الوداع (۱) په موقع باندې هغوی ته د خپل مرګ خطره پیدا شوه په مکه مکرمه کښې یعنی غیر مهاجر کښې (۲) او د خپل هجرت د باطل کیدو ویره ورسره پیدا شوه په دې باندې رسول الله ﷺ هغوی ته تسلی ورکړه هغه دا چه انشاء الله داسې به نه کیږي بلکه ته به زما نه روستو ډیره موده ژوندې ئې او د اعمالو په ذریعه به ستا درجات اوچت شي، او بعض اقوام یعنی مسلمین به ستا نه فائده اخلي، او بعض نور یعنی مشرکان به ستا نه ضرر بیا مومي، او رسول الله ﷺ دا دعا هم اوفرمائیله (اللهم امض لاصحابی هجرتهم ولا تردهم علی اعقابهم) شراح لیکلی دی چه د رسول الله ﷺ دا پیشګوئی الله پاک پوره اوفرمائیله، او دا صحابی د دې مرض نه روغ شو او تر ډیرې مودې ژوندې پاتې شو الله پاک د هغوی په لاسونو باندې عراق وغیره فتح کړو او د عراق ګورنر جوړ شو او د رسول الله ﷺ نه پس تقریبا خلویښت کاله ژوندې وو حتی مات خمسین علی المشهور وقیل غیر ذلک.

تنبیه: د سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه دا واقعه کومه چه مونږ مخکښې لیکلې ده د حجة الوداع ده لکه چه د صحیحینو په بعض روایتونو کښې د دې تصریح ده او د ترمذی په روایت کښې دي ته د عام الفتح واقعه وئیلې شوې ده، زمونږ د عربیئ په حاشیه کښې دا تیر شوې دی چه د حدیث حفاظو دې ته وهم وئیلې دې او د حافظ رائې د جمع بین الروایتین ده یعنی د تعدد واقعه، خو امام طحاوی رحمه الله د دې دوه روایتونو اختلاف لره په مشکل الآثار کښې باقاعده د دې دپاره مستقل باب ترلو سره بیان کړې دي او بیا ئې د یو روایت مفصله په ذریعه چه ډیر زیات واضح دې د عام الفتح واقعه کیدو ته ترجیح ورکړې ده ګویا د هغوی تحقیق د اکثر محدثینو د رائې خلاف دې روستو حافظ هم د دې روایت مفصله د وجې نه خپله رائې بدله کړې ده خو هغوی په خپلې د اکثر محدثینو کوم چه حافظ رحمه الله په اتفاق حفاظ سره تعبیر فرمائی، او دویم د امام طحاوی او دریم د حافظ ابن حجر، والله تعالی اعلم بالصواب.

(لکن البائس سعد بن خولة یرثی له رسول الله ﷺ ان مات بمکة)

شرح الحدیث:

رسول الله ﷺ فرمائی چه د افسوس لائق حال خو د سعد بن خوله دي یا قابل رحم خو سعد بن خولة دي. وراندې روای د دې وضاحت کولو سره وائی چه رسول الله ﷺ رحم کوی په سعد بن خولة باندې دي ځکه چه د هغه مرګ په مکه مکرمه کښې شوې وو. د سعد بن خوله رضی الله عنه په باره کښې اختلاف دې د بعضو رائې دا ده چه هغوی د مکې مکرمې نه هجرت

---

(۱) او د ترمذی په روایت کښې عام الفتح دي کوم چه د ابن عیینه راوی وهم دي قال الحافظ واتفقوا علی انه وهم فیه ابن عیینة من اصحاب الزهري ثم قال ویمکن الجمع بین الروایتین بان یکون ذلك وقع له مرتین مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع ففي الاولی لم یکن له وارث من الاولاد اصلا وفي الثانیة کانت ابنته فقط د دې په باره کښې نور. وضاحت په شرح کښې را روان دی)

(۲) مهاجر هغه ځائې او مقام چرته چه انسان هجرت کولو سره لاړ شی لکه چه د مهاجرین مکه مهاجر مدینه طیبه وه)

هم نه وو کړې تر دې چه هغوی هم هلته وفات شو، او د اکثرو رائې دا ده چه هغوی هجرت خو کړې وو خو وفات د هغوی د حجة الوداع په موقع په مکه مکرمه کښې اوشو. یعنی بغیر د مهاجر نه بل ځائې کښې ﴿ بائس من اصابه بؤس ای ضرر ﴾ یعنی نقصان اوچتونکې، شراح لیکلی دی چه په دې کښې صلاحیت د مذمت هم دې او د ترحم هم، لهذا رومبې صورت په عدم الهجرة کښې د رسول الله ﷺ دا فرمان په طریقه د مذمت دې، او په دویم صورت کښې په طریقه د ترحم، دا یرثی د ورث نه ماخوذ دې چه د هغې استعمال په میت کښې کیږی، یعنی د مړی د محاسنو ذکر. (تحفة)

د علماء کرامو په دې کښې اختلاف دې که د مهاجر مرګ په مکه کښې واقع شی نو بعض وائی چه که داسې د هغه په اختیار باندې شوې وی نو د هغه د هجرت اجر حبط کیږی کینې نه﴿وقیل یحبط مطلقا﴾ دوصیت متعلق بعض ضروری مسائل مونږه حاشیه کښې لیکلی دی هغه دې اوکتلې شی(۱) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه،قاله المنذری.

---

(۱) **د وصیت متعلق بعض ضروری مسائل او د ائمه اختلاف** : د حدیث الباب نه معلومیږی چه د انسان دپاره زیات نه زیات د یو ثلث د غیر وارث دپاره جائز دی، د امام بخاری ترجمه ده ﴿باب الوصیة بالثلث ﴾ په دې باندې حافظ لیکلی دی په دې باندې د علماء کرامو اجماع ده چه د ثلث نه په زیات باندې وصیت ممنوع دې(یعنی مړی د دوه حالو نه خالی نه دی یا به د هغه وارثان وی یا به نه وی، په شق ثانی کښې خو هیڅ اختلاف نشته چه د داسې انسان دپاره د ثلث نه زیات وصیت جائز نه دی) او که شق اول دې یعنی د مړی ورثاء دی نو هغه وخت هم د ثلث نه زیات کښې وصیت لره جمهور علماء کرام ناجائز وائی خو احناف او اسحاق او احمد رحمهم الله په یو روایت کښې دی ته جائز ویلې دې آه یعنی په دې شرط چه د وارثانو د طرف نه د دې خبرې اجازت وی پس په هدایة کښې دی: ثم تصح للاجنبي في الثلث من غیر اجازة الورثة ولا تجوز بما زاد علی الثلث الا ان تجیزها الورثة بعد موته وهم کبار لان الامتناع لحقهم وهم اسقطوه، ولا معتبر باجازتهم في حال حیاته آه او په دې باندې هم خان پوهول پکار دی د وصیت للوارث مسئله هم مختلف فیه ده د ظواهرو په نزد دا حکم مطلقا دی لحدیث لاوصیة لوارث اخرجه ابوداؤد والترمذی وغیرهما او د جمهورو په نزد وصیة لبعض الورثة جواز موقوف دی د باقی وارثانو په اجازت باندې که باقی وارثان د موصي د مرګ نه روسته هغه ته اجازت ورکړی نو بیا وصیة معتبر او جائز دي لروایة الدارقطني لاوصیة لوارث الا ان یشاء الورثة، قال الحافظ ورجاله ثقات الا انه معلول (تراجم بخاري) او په عینی کښې دی قال المنذري انما یبطل الوصیة للوارث في قول اکثر اهل العلم من اجل حقوق سائر الورثة فاذا اجازوها جازت کما اذا اجازوا الزیادة علی الثلث، وذهب بعضهم الی انها لا تجوز وان اجازوها، لان المنع لحق الشرع وهذا قول اهل الظاهر (عمدة القاري ۲۷۱/۱۱) وفي الهدایة : ولا تجوز لوارثه الا ان یجیزها الورثة لان الامتناع لحقهم فتجوزها باجازتهم ولو اجاز بعض ورد بعض تجوز علی المجیز بقدر حصته لولایته علیه (آهـ ملخصا ملتقطا) او په دې باندې هم خان پوهول پکار دی چه که یو انسان په مرض الوفات کښې خپل یو وارث ته یو ځمیر فی الحال هبه کړی نو هغه د وصیت په حکم کښې دی وفي الهدایة والهبة من المریض (مرض الموت) للوارث في هذا نظیر الوصیة لانها وصیة حکما. او په حدیث کښې دی ﴿ والثلث کثیر ﴾ هم د دې وجې نه علماء کرامو فرمانیلی دی چه وصیت که د ثلث نه کم وی نو دا غوره ده ففي الهدایة ویستحب ان یوصي الانسان بدون الثلث سواء کانت الورثة اغنیاء او فقراء لان في النقیص صلة القریب بترك ماله علیهم بخلاف استکمال الثلث لانه استیفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة، بیا دا چه د مادون الثلث وصیت کول اولی دی یا که د هغې ترک اولی دی؟ په دې کښې دوه قوله دی یو دا چه که وارثان فقراء وی په دې صورت کښې د وصیت ترک اولی دی او که هغوی اغنیاء وی نو وصیت کول اولی دی، او دویم قول دا دی چه موصی ته اختیار دی چه کوم شق غواړی اختیار دې کړی ځکه چه په هر شق کښې من وجه فضیلت دی آهـ مختصرا من الهدایة)

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ
په وصیت سره نورو خلقو ته د نقصان ورکولو د کراهت بیان

د اضرار نه مراد وارثان دی، یعنی خلاف قاعده وصیت کولو سره وارثانو ته ضرر او تکلیف ورکول.

[۲۸۶۵] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ"، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دی - فرمائی چه یو سړی د نبی علیه السلام په خدمت کښې عرض اوکړو اې دالله رسوله کومه صدقه غوره وي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل کومه صدقه چه ته دروغ والی په حالت کښې اوکړې او په دغه وخت کښې ستاډژوند نه امید وي اودغریب کیدلودرسره اندیښنه وي داسې نه چه ته منتظر ئې دداسې وخت چه کله روح ستامرئ تر راشي اوبیا ووائی چه فلاني ته دومره ورکړئ اوفلاني ته دومره ورکړئ ځکه چه دغه مال په دغه وخت کښې ئې ددې نه هم(دبل چاحق جوړ شوي دي.

﴿ يا رسول الله! اى الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح الخ ﴾

د رسول الله علیه السلام نه تپوس اوکړې شو د افضل الصدقة په باره کښې نو رسول الله علیه السلام اوفرمائیل چه د ټول نه غوره صدقه هغه ده کومه چه په دې حال کښې اوکړې شی چه انسان صحت مند وی، او هغه کښې د مال حرص او مینه هم وی د صحت او طاقت د وجې نه کافی مودې پورې ئې د خپل ژوندی پاتې کیدو توقع وی، او د فقر نه ویرېږی نو کومه صدقه چه په داسې حال کښې اوکړې شی هغه به د ټولو نه افضل وی [۲]، لهذا هم په دې حالت کښې انسان لره صدقه کول پکار دی، او بیا وراندې د دې د ضد نه رسول الله علیه السلام منع فرمائی چه تاخیر مه کوه او مهلت مه ورکوه خپل نفس لره د صدقه کولو نه تر دې چه روح حلق ته راورسی نو ته وائې (د وصیت په طور) چه فلانی ته دي دومره ورکړې شی او فلانی ته دي دومره ورکړې شی حال دا چه هغه د بل فلانی شوې دي یعنی وارث.

والحديث اخرجه البخارى ومسلم قاله المنذرى

[۲۸۶۶] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ".

---

[۱]: صحيح البخاري/الزكاة ۱۱ (۱۴۱۹)، والوصايا ۷ (۲۷۴۸)، صحيح مسلم/الزكاة ۳۱ (۱۰۳۲)، سنن النسائي/الزكاة ۶۰ (۲۵۴۳)، والوصايا ۱ (۳۶۴۱)، (تحفة الأشراف: ۱۴۹۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۳۱، ۲۵۰، ۴۱۵، ۴۴۷) (صحيح)

[۲]، ځکه چه د دې حالاتو تقاضه دا ده چه صدقه اونکړې شی خو هغه انسان د خپل نفس د مخالفت کولو سره صدقه کوی)

[۳]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۴۰۷۱) (ضعيف)

دابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی که چرې څوک په خپل ژوند کښې پو درهم صدقه کړي نو هغه ددې نه بهتر دی چه د ژوند نه پس سل درهمه صدقه کړي.

[۲۸٦۷](*) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا نَعْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَذَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ"، قَالَ: وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا يَعْنِي الْأَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ، حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَلِيٍّ.

دابوهریره ؓ نه روایت دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه یو انسان سړي وي او که ښځه دشپیته کالو پورې دالله عبادت اوکړي او بیا دهغه درمګ وخت راشي او ددې نه پس داسې وصیت اوکړي چه خلقو ته نقصان رسیږي دهغی په وجه نو دداسې کس دپاره دوزخ واجب دي شهر بن اوشب وائی ابوهریره رضی الله عنه زماپه وړاندې دا ایت کریمه : تلاوت کړو «من بعد وصیة یوصی بها أو دین غیر مضار»،ابوداود وائی یعنی اشعث بن جابر دنضر بن علي نیکه.

﴿ ان الرجل لیعمل والمراة بطاعة الله ستین سنة ثم یحضرهما الموت فیضاران فی الوصیة فتجب لهما النار ﴾ : رسول الله علیه السلام فرمائی: بیشکه بعض سړی او بعض ښځې داسې دی چه تر شپیتو کالو پورې د الله پاک په اطاعت او بندګئ ژوند تیروی، بیا چه کله د مرګ وخت راشی نو د وصیت په باره کښې وارثانو ته نقصان رسوی او د جهنم مستحق شی.

مصنف په دې باب کښې بعض احادیث د تصدق ذکر کړي دی خکه چه تصدق د مرګ په وخت د وصیت په حکم کښې وی او خنګه وصیت د ثلث نه د زیات دپاره جائز نه دي هم دغه شان تصدق هم جائز نه دی او که تصدق وارثانو ته د نقصان رسولو دپاره وی نو مطلقا جائز نه دي که هغه ثلث وی او که د ثلث نه کم وی. (بذل)

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا

د وصی جوړیدو او ذمه داری قبلولو بیان

یعنی د چا وصی جوړیدو سره د وصیتونو په مسائلو کښې داخلیدل او په ذمه داریانو کښې پریوتل.

[۲۸٦۸](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مِصْرَ.

(*): سنن الترمذي/الوصايا ۲ (۲۱۱۷)، سنن ابن ماجه/الوصايا ۳ (۲۷۰٤)، (تحفة الأشراف:۱۳٤۹۵)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۸/۲) (ضعیف)

(*): صحیح مسلم/الإمارة ٤ (۱۸۲۵)، سنن النسائي/الوصایا ۹ (۳٦۹۷)، (تحفة الأشراف:۱۱۹۱۹)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۰/۵) (صحیح)

دابوذر نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ راته اوفرمائیل ای ابوذره کمزوري راته ښکاري اوزه ستا دپاره خوښه وم هغه څه کوم چه دخان دپاره خوښوم یوداچه په دوه کسانوباندي مشر کیږه مه اودیتیم دمال ذمه وارمه جوړیږه. ابوداود وائی صرف مصریانو دا روایت نقل کړي دي.

شرح الحديث:

قوله: ﴿ یا اباذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی فلا تامرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم ﴾ ابوذرغفاری رضی الله عنه فرمائی چه یو خل رسول الله ﷺ ماته دا نصیحت اوفرمائیلو چه اي ابوذرا زه تا کمزوري وینم یعنی د امارت مصالح او د هغي د ذمه داریانو په پوره کولو کښ، لهذا چرته په دوه کسانو باندي هم امیر جوړ نه شي. (پاتي له په ډیرو باندي) او چرته هم د یو یتیم د مال متولی جوړ نه شي.

په دي باندي یو اشکال راڅی چه تاسو خو اوفرمائیل چه ﴿ ما احب لک ما احب لنفسی ﴾ حال دا چه رسول الله ﷺ خو امیر الامراء او ولی الاولیاء وو، د دي ظاهر جواب دا دي چه د رسول الله ﷺ ابوذر رضی الله عنه لره د امارت او تولیة د قبول والی نه منع فرمائیل یو علت سره معلل دي یعنی د هغه ضعف او هغه علت په هغوی کښي مفقود دي، او بیا د رسول الله ﷺ امارت او تولیة وغیره د هغوی خپله اختیار کړي شوي لږ دي هغه خو د الله پاک د طرف نه ورکړه ده.

والحديث اخرجه مسلم والنسائی، قاله المنذری

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

د مور او پلار او د نورو خپلوانو دپاره دوصیت دمنسوخ کیدو بیان

[۲۸۶۹]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ سورة البقرة آية ۱۸۰ فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ددي ایت کریمه: «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» حکم په ابتداء اسلام کښي وو چه دمور اوپلار اودنورو وارثانودپاره به وصیت کیدي شي ددي نه پس دا ایت دمیراث په ایت سره منسوخ شو

د آیت په شروع کښي د میراث د نزول نه مخکښي د وصیت للوالدین والاقربین حکم وو قیل وجوبا وقیل استحبابا.... قال الله تعالى ﴿ یاایها الذین امنوا اذا جآء احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف الایة ﴾ بیا د آیت میراث د نزول سره دا حکم منسوخ شو. هم دا مضمون د ابن عباس رضی الله عنه مذکوره فی الباب کښي دي.

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۶۲۶۰)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الوصايا ۲۸ (۳۳۰۶) (حسن صحيح)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

د وارث دپاره د وصیت کولو بیان

[۲۸۷۰](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

دابو امامه رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مي اوریدلی دی چه فرمائیل ئي دالله تعالی هریوحقدارته دهغه حق ورکړي دي اودوارث دپاره وصیت نشته

﴿ سمعت ابا امامة رضی الله تعالی عنه یقول سمعت رسول الله ﷺ یقول الخ ﴾

د وصیت متعلق بعض ضروری مسائل سره د اختلاف ائمه د وراندي باب نه مخکښي باب کښي تیر شوي دی چه په هغي کښي مسئلة الباب هم ده.

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة قاله المنذری

بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

دیتیم د خوراک سره د خپل خوراک د شریکولو بیان

[۲۸۷۱](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سورة الأنعام آية ۱۵۲ وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا سورة النساء آية ۱۰ الْآيَةَ، انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجُعِلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ سورة البقرة آية ۲۲۰ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ.

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله الله تعالی دا ایت: «ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن» نازل کړو اودویم دا ایت چه څوک دیتیمانو مال په ظلم سره خوري نو پخپلوخیتوکښي اور اچوي اونزدي ده چه داخلق دوزخ ته لاړ شي، نودکومو خلقوسره چه یتیمانان اوسیدل هغوی ددوی خوراک دخپل خوراک نه جداکړو نوچه کله به دیتیم مال دخوړلونه پاتي شو نوهغه به ساتلي شو تردي پوري چه پخپله به ئي اوخوړو یا دا چه بوئي به ئي اوکړو دا کار خلقوته گران شو هغوی دنبی علیه السلام به خدمت کښي حاضرشول اوعرض ئي اوکړو «ویسألونك عن الیتامی قل إصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم» نازل شو، ددي نه پس خلقوددوی سره شریك خوراك څښاك شروع کړو.

﴿ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال لما انزل الله عزوجل.... ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن وان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما الایة الخ ﴾

د حدیث مضمون واضح دي چه په شروع کښي داسي وه چه د کومو خلقو په ذمه

(*): سنن الترمذي/الوصايا ٥ (٢١٢٠)، سنن ابن ماجه/الوصايا ٦ (٢٧١٣)، (تحفة الأشراف:٤٨٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٦٧/٥)، ويأتي هذا الحديث برقم: ٣٥٦٥ (حسن صحيح)

(*): سنن النسائي/الوصايا ١٠ (٣٦٩٩)، (تحفة الأشراف:٥٥٦٩) (حسن)

دارئ کښې به یتیمانو ماشومانو پرورش مونډلو او د هغوی د مالونو متولی وو نو هغوی به د هغه یتیمو ماشومانو خوراک د خپل خوراک سره شرکت کښې تیارولو چه په هغې کښې د یتامی فائده وه نو هر کله چه دا دواړه آیتونه کوم چه په روایت کښې دی نازل شو نو هغه اولیاء احتیاطا داسې اوکړل چه د هغه یتیمانو د خوراک څکاک انتظام ئې مستقل بیل شروع کړو، د خلط بین الطعامین نه د بچ کیدو د پاره، ئې چه کله خانله خوراک شروع کړو نو اوس به اکثر په هغه خوراک کښې بچ کیدله نو یا خو به هغه بچ کیدونکې خوراک هغه یتیمانو خورلو او یا به خرابیدو، دا صورت حال په هغوی باندې ګران شو او رسول الله ﷺ ته ئې د دې ذکر اوکړو په دې باندې دویم آیت کریمه نازل شو کوم چه په حدیث کښې ذکر کړې شوې دي، په دې باندې حسب سابق هغه صحابه کرامو رضی اللہ عنہم د خوراک په باره کښې عمل شروع کړو. (والحدیث اخرجه النسائی، قاله الحنذری)

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

دیتیم د پرورش کونکی دپاره د یتیم د مال نه څومره خوړل جائزدی؟

ولی الیتیم یعنی وصی او متولی، حاصل ترجمه ئې دا ده چه آیا د یتیم متولی د مال یتیم د نګرانئ او د خدمت اجرت او وظیفه اخستلې شی که نه؟

[۲۸۷۲] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ، قَالَ: فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ".

عمرو بن شعیب د خپل پلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی چه یوسړی نبی ﷺ ته راغې اوعرض ئې اوکړو چه زه فقیریم زماسره هیڅ نشته لیکن زماسره یویتیم دې راوې وائی نبی ﷺ اوفرمائیل ددې یتیم دمال نه خوره خوفضول خرچي مه کوه اودضرورت مطابق اوبغیرددې ویرې نه چه دې به لوي شي او بغیرددې ارادې نه چه مال دهغه نه وترولې شي.

﴿ قال : فكل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متائل ﴾

شرح الحدیث

په ترجمة الباب والا مسئله کښې رسول الله ﷺ یو سړی اوفرمائیل چه او په دې صورت کښې د یتیم د مال نه حق الخدمت اخستلې شی په دې حال کښې چه اسراف کونکې نه وی او نه تیزی کونکې وی او نه سرمایه جمع کونکې وی.

دا اشاره ده د دې آیت کریمه د مضمون طرف ته، ﴿ ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ﴾ د "بدارا" مطلب چه د هغې نه منع کولې شی دا دې چه هغه د یتیم متولی زر زر د یتیم مال خرچ کړی د یتیم د بالغ کیدو نه مخکښې، ځکه چه د هغه د بالغ کیدو نه پس خو تولیة ختمیږی، "متائل" ای غیر متخذ منه اصل مال، دا د اثله نه دي، اثلة الشئ اصله یعنی داسې نه دی کیدل پکار چه د یتیم مال لره د خپل ځان دپاره ذخیره او راس المال جوړ کړي شی.

---

[۱] سنن النسائي، الوصايا ۱۰ (۳۶۹۸)، سنن ابن ماجه، الوصايا ۹ (۲۷۱۸)، (تحفة الأشراف: ۸۶۸۱)، وقد أخرجه: مسند أحمد (۱۸۶۷۲، ۲۱۹۰۲) (حسن صحيح)

چه صرف حق الخدمت واخستلې شی او په شرح کښې د دې تفسیر داسې کړې شوې دې چه هغه متولی د یتیم په مال کښې تجارت اوکړی او د هغه د راس المال نه نې اوګټې او د یتیم د بالغ کیدو نه پس ربح خپله ساتلو سره صرف راس المال ورکړی. (والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة، قاله المنذری)

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ

د یتیم توب د عمر د حد بیان

[۲۸۷۳] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ.

علي رضي الله عنه د نبی ﷺ نه روایت کوی چه د نبی ﷺ نه مې یاد کړې ووچه فرمائیلي نې وو نشته یتیم توب پس د احتلام نه اونه خاموشی شته پوره ورځ ترشپې پورې.

﴿ لا یتم بعد احتلام، ولا صمات یوم الی اللیل ﴾

علي رضي الله عنه فرمائی چه ماته د رسول الله ﷺ دا حدیث ښه یاد دې چه د هغې ترجمه دا ده چه د احتلام نه پس یتیم، یتیم نه پاتې کیږی بلکه په هغه باندې د بالغین احکام جاری کیږی، او ګویا د ولی تولیت د هغه نه لرې شی، هغه خپله د ځان او د خپل مال ذمه دار وی. او دویم خبره کومه چه ماته د رسول الله ﷺ نه محفوظ ده؟ دا ده چه د سحر نه مانښام پورې خاموش پاتې کیدل یعنی صوم سکوت دا په سلام کښې نشته ﴿ لانه من عبادة الجاهلية ﴾ بلکه د اسلام تعلیم خودا دې چه ذکر الله او کلمة الخیر په ژبې سره اوئیلی شی.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

د یتیم د مال په خوړلو باندې د وعید بیان

په حدیث الباب کښې ناحق د یتیم مال خوړل کړه په اووه کبائر چه هلاکونکی دی شمار کړې شوې دی.

[۲۸۷۴] (۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْغَيْثِ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ.

ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی ځان بچ وساتئ دا وه هلاکونکو ګناهونونه عرض اوکړي شو چه هغه کوم ګناهونه دی وئې فرمائیل شریک

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۱۶۰) (صحیح)

(۲): صحیح البخاري/الوصایا ۲۳ (۲۷۶۶)، والطب ٤٨ (٥٧٦٤)، والحدود ٤٤ (٦٨٥٧)، صحیح مسلم/الإیمان ۳۸ (۸۹)، سنن النسائي/الوصایا ۱۱ (۳۷۰۱)، (تحفة الأشراف: ۱۲۹۱۵) (صحیح)

جوړول دالله تعالی سره، اوسحرکول، اووژل دهغه نفس دي کوم چه الله تعالی حرام کړی دي مګر په حق، اوخوړل دسود دي، اوخوړل دمال دیتیم، او په جهاد کښې د کافرو د مقابلې نه تښتیدل او تهمت وئیل په پاکو او نیکو بنځو باندې چه ناخبره وي او مومنانې وي.

شرح الحدیث:

﴿ اجتنبوا السبع الموبقات الخ ﴾ تولی یوم الزحف، د زحف نه مراد قتال او جنګ، یعنی د جنګ نه تیخته کول ﴿ وقذف المحصنات الغافلات ﴾ یعنی په پاکدامنو او ناخبره (ساده) زنانو باندې د زنا تهمت لګول، او په روستو روایت کښې داسې دی یا رسول الله ﷺ ما الکبائر؟ قال هن تسع فذکر معناه ﴿ وعقوق الوالدین المسلمین، واستحلال البیت الحرام قبلتکم احیاء واموانا ﴾ په دې حدیث کښې د کبائرو تعداد رسول الله ﷺ نهه خودلی دي، د تیرو اووهٔ نه علاوه د دوه نورو اضافه ده، عقوق الوالدین، او د کعبة الله استحلال یعنی د حرمت سپکاوي، کوم ځیزونه چه په هغې کښې حرام کړي شوي دی د هغې نه نه بندیدل، وراندې په روایت کښې دی چه هغه کعبه کومه چه ستاسو قبله ده د ژوندو دپاره هم او د مړو دپاره هم، پس په ژوند کښې انسان هغې طرف ته مخ کولو سره مونځ کوی، او د مرګ نه پس د مړی مخ لره هغې طرف ته متوجه کوی.

په ګناهونو کښې د صغائرو او کبائرو بحث:

په دې حدیث کښې یو خو دا خبره معلومه شوه د ګناهونو تقسیم، یعنی بعض ګناهونه د شارع په نزد صغیره دی او بعض کبیره دی، دویم ځیز د هغې تعداد، د جمهورو علماء کرامو رائې خو دا ده چه ګناه په دوه قسمه ده صغائر او کبائر، او بعض علماء کرام د دې تقسیم قائل نه دی، هغوی وائی چه د الله رب العالمین احکم الحاکمین هره یوه نافرمانی کبیره ګناه ده، خو د قرآن کریم او احادیثو د ظاهر نه د جمهورو د مسلک تائید کیږی، او په حد د کبیره یعنی د دې په تعریف کښې د علماء کرامو اقوال مختلف دی، فقیل الکبیرة هی الموجبة للحد، وقیل ما یلحق الوعید بصاحبه بنص الکتاب او سنة، یعنی د کومې ګناه په باره کښې چه په قرآن او حدیث کښې څه وعید راغلې وی، وقیل کل ذنب ادخل صاحبه النار وغیر ذلک الی آخر ما فی البذل.

دویم ځیز په حدیث کښې تعداد د کبائرو دی، په رومبی حدیث کښې اووهٔ او په دویم حدیث کښې نهه بیان کړي شوي دي د دې نه علاوه هم په احادیثو کښې نور کبائر ذکر کړي شوي دی پس ابن عباس ﷺ فرمائی ﴿ کل ما نهی الله تعالی عنه فهو کبیرة ﴾ او د هغوی نه تپوس اوکړي شوي وو چه آیا کبائر نهه دی نو هغوی اوفرمائیل هی الی سبعین یعنی د هغې تعداد اویا ته رسیږی او په یو روایت کښې د هغوی نه د اووهٔ سوه لفظ دي.

علماء کرامو د کبائرو په نوم باندې مستقل تصنیفات هم کړي دی لکه الکبائر د امام ذهبی رحمه الله، الصغائر والکبائر لابن نجیم، الزواجر لابن حجر الهیثمی، الکبائر لابن عبدالوهاب (حدیث ابوهریره رضی الله تعالی عنه اخرجه البخاری وسلم والنسائی وحدیث عمیر رضی الله تعالی عنه اخرجه النسائی فاله المنذری)

[۲۸۷۵]() حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: "هُنَّ تِسْعٌ"، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.

عبید بن عمیر دخپل پلار عمیرنه کوم چه صحابي دي روایت کوی یوکس دنبی علیه السلام نه پوښتنه اوکړه چه اې دالله رسوله لوئي ګناهونه کوم کوم دي؟ نبی علیه السلام اوفرمانیل هغه ننبه دي او دتیرشوي حدیث په شان روایت ئي بیان کړو مګر ددي اضافي سره چه نافرمانی کول د مور او پلار چه مسلمانان وي او دکعبي دعزت خیال نه ساتل کوم چه دعزت والا کور دي او په مرګ او ژوند کښي ستاسو قبله ده.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

دکفن کپړه د مړي په مال کښي داخل ده

او په بعض نسخو کښي ﴿ من راس المال ﴾ یعنی د مړي د کفن تعلق د پوره مال سره دي، که پوره ترکه په دي کښي خرچ شي نو خرچ دي شي، لهذا کفن به مقدم وي په وصیت او میراث په ټولو باندي، هم په دي سره د دي باب مناسبت هم د کتاب الوصیة سره ظاهر شو

[۲۸۷۶]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ".

د خباب نه روایت دي فرمائی چه مصعب بن عمیره داحد په ورځ باندي شهیدشوي وو اودیوخادرنه علاوه ورسره هیڅ نه وو کله چه به مونږ دده سر پټولو نو خپي به ئي بنکاره شوي اوچه خپي به موپټي کړي نوسر به ئي بنکاره شونبی علیه السلام چه دا اولیدل نووئي فرمائیل چه سرئي پټ کړئ او په خپوباندي ئي سرګړي واچوئ

﴿عن خباب رضی الله تعالی عنه قال : مصعب بن عمیر قتل یوم احد ولم یکن له الانمرة الخ ﴾

د ﴿ قال ﴾ فاعل ضمیر مرفوع دي کوم چه خباب ته راجع دي، او مصعب په ترکیب کښي مبتداء او قتل د دي خبر دي، خباب رضی الله عنه فرمائی چه مصعب بن عمیر رضی الله عنه په احد کښي په دي حال کښي شهید کړي شو چه هغوی سره سوا د یو وړئ د خادر نه علاوه هیڅ هم نه وو، او هغه هم داسي وو چه که مونږ د هغوی سر پټولو نو د هغوی خپي بنکاره کیدي، او که خپي مو ورله پټولي نو سر ئي بنکاره کیدو، رسول الله علیه السلام اوفرمائیل چه دا د سر طرف ته کړئ، او په خپو ورته د سرګړي پانړي واچوي

(والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری)

(): سنن النسائي/المحاربة ٣ (٤٠١٧) (وعنده: «تسع»)، (تحفة الأشراف: ١٠٨٩٥) (حسن)

(): صحيح البخاري/الجنائز ٢٧ (١٢٧٦)، ومناقب الأنصار ٤٥ (٣٨٩٧)، المغازي ١٧ (٤٠٤٥)، ٢٦ (٤٠٨٢)، الرقاق ٧ (٦٤٣٢)، ١٦ (٦٤٤٨)، صحيح مسلم/الجنائز ١٣ (٩٤٠)، سنن الترمذي/المناقب ٥٤ (٣٨٥٣)، سنن النسائي/الجنائز ٤٠ (١٩٠٤)، (تحفة الأشراف: ٣٥١٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/١٠٩، ١١٢، ٦/٣٩٥) (صحيح)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ لَهُ بِهَا أَيُؤْجَرُ فِيهَا

که چرې یو څیز هبه کړي او بیا ورته د میراث یا د وصیت په ذریعه یا نذې ملاؤ شي

[۲۸۷۷](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، قَالَ: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ، قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِءُ أَوْيَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِءُ أَوْيَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ".

دبریده رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوه ښځه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضره شوه اووئې وئیل ماخپلې مور ته یوه وینځه هبه کړې وه اوهغه وفات شوه اودغه وینځه تري پاتې شوه نبی علیه السلام اوفرمائیل ستادپاره اجرواجب شو او وینځه درته هم واپس شوه په میراث کښې هغې اووئیل مورچه مې مړه کیده نود یوې میاشتې د روژو قضائي په ذمه باندې وه نوایازه دهغې دطرف نه قضائي روژي اونیسم نووئې فرمائیل ضرور ئې ونیسه، عرض ئې اوکړو زمامور حج هم نه وو کړې نوایازه دهغې دطرف نه حج کولې شم؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل هو(دهغې دطرف نه حج وکړه)

شرح الحديث:

قوله: ﴿ عن عبدالله بن بريدة عن ابيه ان امراة اتت رسول الله ﷺ وقالت كنت تصدقت على امي بوليدة الخ ﴾: یعنی یو زنانه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او هغه عرض اوکړو چه زما د مور انتقال شوې دي او ما هغې ته په ژوند باندې یو وینځه هبه کړې وه او اوس هغې هغه وینځه په میراث کښې پریخودله، یعنی آیا هغه زه اخستلې شم؟ نو رسول الله ﷺ اجازت ورکړو او وې فرمائیل ستا اجر په خپل ځائي قائم دي او هغه تا ته په میراث کښې واپس شوه. د جمهورو مسلک دا دي چه صدقه کړې شوي مال که د میراث په طور راشی نو هغې لره اخستل جائز دی، د بعض علماء کرامو په دي کښې اختلاف دي هغوی وائی چه د هغې د اخستلو نه پس صدقه کول ضروری دی. (بذل)

بیا هم هغهزنانه دا سوال هم اوکړو چه زما د مور په ذمه د یوې میاشتې روژې هم دی نو آیا دا کافی ده چه د هغوی د طرف نه روژه اونیسم؟ هغوی اوفرمائیل: او..... او بیا هم دا سوال د حج په باره کښې وراندې ذکر دي

دا مسئله چه په عباداتو کښې نیابت جاری کیدې شی یا نه بالتفصیل کتاب الصوم او حج کښې تیره شوې ده (والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

د کوم څیز د وقف کولو بیان

ذکر د وقف کښې د مصنفینو طرز عمل:

دا باب د وقف سره متعلق دي کوم چه مصنف د کتاب الوصیة په ضمن کښې راوړې دي:

(۱) انظر حديث رقم: (۱۶۵۶)، (تحفة الأشراف: ۱۹۸۰) (صحيح)

امام بخاري رحمه الله هم داسې کړې دی، او امام ترمذي رحمه الله د وقف باب د ابواب الاحکام په ضمن کښې اختتلي دي، او امام نسائي مستقل کتاب ﴿ کتاب الاحباس ﴾ په عنوان قائمولو باندې د هغې د لاندې دير ابواب ذکر کړې دی او د هغې نه روستو ټې متصلا کتاب الوصایا ذکر کړې دي.

د وقف په حقیقت کښې د امام صاحب رحمه الله او د جمهورو اختلاف:

د دې نه پس په دې باندې خان پوهول پکار دی چه د وقف حقیقت کښې د امام صاحب رحمه الله او د صاحبینو رحمهما الله اختلاف دی، او کوم مسلک چه د صاحبینو دې هم هغه د ائمه ثلاثه دي. د وقف لغوی معنی د حبس ده او شرعا د دې تعریف داسې دي. ﴿ حبس العین علی ملک الواقف والتصدق بالمنفعة ﴾ یعنی اصل څیز لره په خپل ملکیت باندې باقی ساتلو سره د هغې منافع صدقه کول، په یو کس باندې یا په یو جماعت باندې، که هغه فقراء وی یا اغنیاء، دا تعریف د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد دي او د صاحبینو په نزد د دې تعریف دا دي: حبس العین علی ملک الله تعالی والتصدق بمنفعتها..... یعنی د یو انسان خپل یو څیز لره د الله پاک ملکیت منلو سره د هغې د منفعت صدقه کول، د امام صاحب رحمه الله په نزد د واقف ملکیت وقف کړې شوی څیز باقی پاتې کیږی او د صاحبینو په نزد هغه څیز د مالک د ملکیت نه خارج شی، او بله دا چه وقف د امام صاحب په نزد جائز دي لازم نه دي په مثل د عاریة دي. د واقف په حیات کښې هغه څیز د هغه په ملک کښې وی او د هغه د وفات نه پس ملک د ورثه شی بحیث یباع ویوهب، وکذا جاز رجوع الواقف عن الوقف فی حیاته مع الکراهة.... او د صاحبینو په نزد د واقف دپاره ابطال د وقف جائز نه دي بلکه هغه لازمیږی، هم دغه شان په دې کښې میراث هم نه جاری کیږی وعلیه الفتوی (الدر المختار) د جمهور علماء کرامو او ائمة ثلاث مسلک هم دا دي.

[۲۸۷۸] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ" زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

دعمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه عمر رضي الله عنه ته په خیبر کښې زمکه ملاوشوي وه هغه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو او عرض ټې اوکړواي دالله رسوله ماته یوه زمکه ملاوشوي ده چه دهغې نه ښه مال چرې ماته نه دي ملاوشوي په دې باره کښې ستاسو څه راي ده؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې خوښه دي وي نوددي اصل پرپږده او ددې نفع صدقه

[1]: صحيح البخاري/الشروط ١٩ (٢٧٣٧)، والوصايا ٢٢ (٢٧٦٤)، ٢٨ (٢٧٧٢)، ٣٢ (٢٧٧٧)، صحيح مسلم/الوصايا ٤ (١٦٣٢)، سنن الترمذي/الأحكام ٣٦ (١٣٧٥)، سنن النسائي/الاحباس ١ (٣٦٢٩)، سنن ابن ماجه/الصدقات ٤ (٢٣٩٦)، (تحفة الأشراف: ٧٧٤٢)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٥٥/٢، ١٢٥) (صحيح)

کړه عمر رضی الله عنه په دې باندې عمل اوکړو چه اصل زمکه به نه خرڅولې شي اونه به هبه کولې شي اونه به په وراثت کښې تقسیمولې شي اوددې نه به فقیران اومسکینان فائده حاصله وي اوهمدارنګې غلامان او مجاهدین مسافر اومیلمانه به ددې نه فائدې اخلي اوڅوک چه دوقف څیز اختیارمندوي نوهغه دې دي لره په مناسب طریقې سره استعمالوي اوپه خپلوغریبانانو ملګرودي اوخوروي داسې چه ددې نه مال جمع کونکې نه وي.

﴿عن ابن عمر رضی الله عنهما قال اصاب عمر رضی الله عنه ارضا بخیبر فاتی النبی ﷺ الخ﴾

مضمون د حدیث (وقف د عمر):

مصنف په دې باب کښې دوه احادیث ذکر کړي دی د دواړو تعلق د عمر رضی الله عنه د وقف سره دي چا چه په خپلو دواړو زمکو ثمغ او صرمة ابن الاکوع د رسول الله ﷺ د مشورې نه پس وقف کړي وي. په دې دواړو کښې رومبی حدیث خو لږ مختصر دي او په دویم مفصل چه په هغې کښې پوره وقف نامه یعنی کتاب الوقف ذکر دي، په رومبی حدیث کښې مضمون دا دي عمر رضی الله عنه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه ما یو داسې زمکه حاصله کړې ده چه د هغې نه زیات نفیس مال ماته کله هم نه دې حاصل شوې، نو زه په دې ځه اوکړم او څنګه ئې صدقه کړم په دې کښې ستاسو څه حکم دي؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که ته غواړې نو اصل زمکه اوساته او د هغې منافع صدقه کړه، پس عمر رضی الله عنه د رسول الله ﷺ د فرمان مطابق د هغې تصدق اوکړو په دې شرط سره ﴿لا یباع اصلها ولا یوهب ولا یورث﴾ چه اصل زمکه به نه خرڅولې شی او نه به په میراث کښې ورکولې شی، وراندې د موقوف علیهم بیان دې ﴿للفقرآء والقربی والرقاب فی سبیل الله﴾ د قربی نه مراد یا خو د واقف خپلوان دی، او کیدې شی چه د رسول الله ﷺ خپلوان مراد وی او د رقاب نه مراد فک رقاب یعنی د غلامانو آزادول وی او د مکاتبینو قرض ادا کول دی ﴿لا جناح علی من ولیها ان یاکل منها بالمعروف﴾ یعنی دمتولی د وقف دپاره دا جائز دي چه د دې نه په معتاد او معروفې طریقې نه منتفع شی او پخپل دوست باندې هم اوخروی، خو دا دې نه وی چه په هغې کښې د خپل ځان دپاره کیخودلو سره جمع کړی، ګویا صرف د عادت مطابق د انفاق اجازت دي دجمع نه ﴿غیر متاثل مالا﴾ متاثل د اثله ء اخستلې شوې دې اثلهاصلی خیز ته وئیلې شی قال امرئ القیس ﴿وقد یدرک المجد المؤثل امثالی﴾ یعنی د وقف مال لره دې راس المال نه جوړوی.

د دې روایت نه په ظاهره دا نه معلومیږی چه په دې وقف کښې دا معلومیږی چه په دې وقف کښې دا شرطونه ﴿لا یباع ولا یوهب﴾ وغیره د عمر رضی الله عنه د طرف نه وو، او د بخاری د بعض روایتونو نه معلومیږی چه د دې شرطونو هدایت خپله رسول الله ﷺ عمر رضی الله عنه ته کړې وو، د حافظ د کلام نه معلومیږی چه د دې شرطونو مرفوعا ثابت کیدل زیات صحیح دی ځکه چه د رفع والا روایت اتم او زیات واضح دي او صاحب تحفة الاحوذی ۵۲۲/۴ د روایتینو تعارض لیکلو نه پس دا توجیه کړې ده چه په دې دواړو کښې جمع په دې طریقه باندې ممکنه ده چه په کوم روایت کښې دا شرطونه د عمر طرف ته منسوب دی هغه روایتونه روستو دی اول خپله رسول الله ﷺ د هغه شرطونو هدایت فرمائیلې وو بیا عمر رضی الله عنه د رسول

الله ﷻ د حکم په تعمیل کښې هغه شرطونه اولیکل
دا دي او نه وئیلې شی چه دا حدیث د وقف په سلسله کښې د جمهورو او د صاحبینو موافق دي ځکه چه په دي کښې د ﴿ لا یباع ولا یوهب ولا یورث ﴾ وضاحت دي جمهور علماء کرام هم د وقف په باره کښې هم دا وائی او دا په دي وجه چه دا حدیث په دي خبره باندې دال نه دي چه دا امور د وقف په حقیقت کښې داخل دی هذا ما یخطر ببالی فلیسئل... والله تعالی اعلم. (والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری)

[۲۸۷۹]() حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي ثَمْغٍ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعٍ قَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ، قَالَ: وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ، أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ بَنِي الْأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.

دیحی بن سعید نه روایت دي وائی چه عبد الحمید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب زما دپاره لیکلي وو «بسم الله الرحمن الرحیم» داهغه کتاب دي کوم چه عبد الله بن عمر رضی الله عنه لیکلي وو دسمع په باره کښې سمع دهغه مال یاباغ نوم دي کوم چه عمر رضی الله عنه په مدینه کښې یابه خیرکښې وقف کړي دي اوبیا ئې حدیث بیان کړو دپورتني روایت په شان یعنی مال جمع کولو والا به نه وی اوکومه میوه چه دده نه راپریوځي نوهغه دفقیرانودپاره ده اودسوال کونکودپاره اودنه سوال کونکو دپاره، اوددي نه پس ئې قصه بیان کړه که چرې دسمع متولي اوغواړی نوهغه ددي دمیوو دقیمت په بدل کښې غلام اغستلی شي «دباغ دخدمت دپاره»معیقیب لیکل اوکړل عبدالله بن ارقم شهادت اوکړو، چه دا دهغه وصیت تحریردي کوم چه دالله دبنده عمر وو که چرې ماته څه حادثه
پیښه شي نوثمع اوصرمه بن اکوع اوهلته چه کوم غلامان دي اوسل حصې دي په دغه علاقه کښې کوم چه خیبرته نزد پروت دي دغه ټول ماته نبی علیه السلام راکړي وو ددي ټولو متولي بن حفصه پاتې شي ترڅوچه ژوندی وي ددي نه پس چه څوک په دوی کښې صاحب الراي وي هغه به متولي وي په دي شرط چه دامال به نه شی خرڅولي اونه اختسلي او چرته چه مناسب ښکاره شي نوسوال کونکو او محرومو او ریشته داروباندي دي ئې خرڅ کړي اوڅوک چه دوقف مال متولي وي نوددي دپاره هیڅ قسم خرچ نشته چه ددي نه خوراک اوکړي یاتري چاله ورکړی یاددي دامدن نه ددي وقف مال حفاظت اوکړي اودخدمت دپاره غلام وغیره واخلي.

(): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۸۹) (صحیح)

﴿ عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب ﷺ قال نسخها عبدالحميد ابن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبدالله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متائل ما لافما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم ﴾

د کتاب الوقف شرح:

یحیٰ بن سعید روایت کوی د عمر ﷺ د وقف په پاره کښې چه هغه وقف نامه ئې ماته لیکلې راکړه یعنی د هغې نقل د عبدالله بن عمر ﷺ نمسی عبدالحمید، وراندې د هغه کتاب الوقف (وقف نامې) عبارت دې په دې عبارت کښې عمر، عبدالله نه بدل واقع شوې دي. ترجمه به دا وی دا هغه څیز دي کوم لله چه د الله بنده عمر لیکی د ثمغ په باره کښ، وراندې مصنف د حوالې په طور وائی چه بیا یحیٰ بن سعید ﷺ وراندې د وقف په سلسله کښې هم دغه شان ذکر کړل لکه چه د دې نه مخکښې د نافع په روایت کښې راغلې وو او د یحیٰ په روایت کښې غیر متائل مالا دې، بیا په دې روایت کښې کوم چه د تیر شوی روایت نه زیات دي لره روایت کوی او هغه دا دي چه څه هم په دې ذکر کړې شوې مصارفو کښې د خرچ کولو نه پس بچ شی نو د هغې په میوو کښې خو د سائل او محروم ټولو دپاره دی. ﴿ قال وساق القصة ﴾ یعنی راوی نور هم څه بیان کړل، دغه شان هلته وائی چرته چه اختصار کول مقصود وی لکه چه الی اخره وئیلې شی وراندې دا دی چه که د ثمغ متولی غواړی نو د هغه زمکې په امدنئ کښې د زمکې د خدمت او کار دپاره غلام اخستلې شی. ﴿ وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الارقم ﴾ یعنی دی وقف نامې لره لیکونکې معیقیب دې ﷺ گواه عبدالله بن الارقم دي، د لیک په آخر کښې لکه چه څنګه کاتب ځپل نوم لیکی دا هم هغه دي، معیقیب د عمر ﷺ خزانچی او منشی وو.

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبدالله عمر امير المومنين ان حدث به حدث ان لمغا وصرمة بن الاكوع الخ ﴾: په ظاهره [1] دا د وقف نامې اصل او مسلسل عبارت دي، پورته چونکه مصنف د وقف نامې عبارت شروع کولو سره اختلاف د روایاتو بیانولو هلته پوره عبارت نه شو راتلې په دې وجه دلته هغه پوره عبارت نقل دي (هذا ما فهمت والله تعالى اعلم)

صرمة ابن الاکوع هم د ثمغ په شان د زمکې نوم دي. [2]

﴿ والمالة التي اطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادى ﴾ یعنی او هغه سل حصې (هغه هم په وقف کښې شاملوو) کومې چه ماته یعنی عمر ﷺ ته رسول الله ﷺ راکړې وې په وادئ کښ، د وادئ نه مراد وادی القرای ده کومه چه د مدینې او د تبوک ترمینځه ده.

﴿ تليه حفصة ما عاشت ﴾ یعنی د هغه وقف تولیت به زما د لور حفصه ﷺ دپاره وی ترڅو چه هغه ژوندئ وی بیا د هغې په خاندان کښې چه څوک د رائې خاوند وی.

---

[1] د دې د لیکلو ضرورت په دې وجه راپیښ شو چه دلته په عبارت کښې په ظاهره تکرار محسوسیږی)

[2] او صرمة بن قیس د یو انصاری صحابی ﷺ نوم دي کوم چه د کتاب الصوم په شروع کښې تیر شوې دي، او د دې نه مخکښې ابواب الاذان ﴿ احیلت الصلاة ثلاثة احوال ﴾ د لاندې تذکر.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

د مړی د طرف نه د ایصال ثواب دپاره د صدقې ورکولو بیان

[۲۸۸۰] (۱) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَاوِيًا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".

ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کله چه یوانسان مړ شي نوده عمل منقطع کیږی لیکن دري عملونه داسي دي دکومو چه اجرنه منقطع کیږی یو صدقه جاریه ده اودویم هغه علم دي دکوم نه چه خلق فائده واخلي اوبل نیک اولاد کوم چه دمور او پلار دپاره دعاغواړي

شرح الحديث:

قوله: ﴿ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشياء من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ﴾: یعنی د انسان په مرګ باندي د هغه ټول عملونه منقطع شی هم دغه شان د ثواب سلسله ئې هم منقطع شی په انقطاع د عمل سره، خو په هغې کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دري عملونو استثناء اوفرمائیله چه هغله به سلسله د ثواب په انقطاع د عمل سره نه منقطع کیږی. ۱: صدقه جاریه یعنی داسي صدقه چه د هغې نفع په خلقو کښې جاری وی لکه اوقاف. ۲: داسي علم چه د هغې نه خلق فائده اخلی لکه تعلیم او تصنیف، قال التاج السبکی التصنیف اقوی من التعلیم لطول بقائه. ۳. نیک ولد کوم چه د خپل پلار دپاره دعا کوی، د صالح نه مراد مومن دي کما قال ابن حجر مکی، زمونږ یو استاد به فرمائیل مولانا امیر احمد کاندهلوی رحمه الله چه د ﴿ یدعو له ﴾ قید احترازی نه دي اتفاقی دي ځکه چه د انسان مومن اولاد د هغه دپاره هسي هم صدقه وی که دعا کوی او که نه کوی

مصنف رحمه الله ترجمه قائم کړه صدقة عن المیت، په دي کښې د ایصال ثواب برائي موتی مسئله ده (۱) په دي باندي کلام په کتاب الزکوة باب فی فضل سقی الماء کښې تیر شوي دي، په دي مسئله باندي دلته په بذل کښې هم تفصیلی کلام کړې شوي دي که ځوک کتل غواړی او دي ګوری. (والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی قاله المنذری)

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ، يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

بیان دهغه کس چه بغیر د وصیت له وفات شي دهغه د طرف له صدقه کول ګټمنده دی؟

[۲۸۸۱] (۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ أَفَّا قَالَتْ: "يَا

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۴۰۲۶)، ولد أخرجه: صحيح مسلم/الوصايا ۳ (۱۶۳۱)، سنن الترمذي/الأحكام ۳۶ (۱۳۷۶)، سنن النسائي/الوصايا ۸ (۳۶۸۱)، مسند أحمد (۳۱۶۷۲، ۳۵۰، ۴۷۲) (صحيح)

(۲): فوديږ ۱۰/۲ الشرح الكبير ج ۴۳۳/۱)

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۶۸۸۳)، ولد أخرجه: صحيح البخاري/الوصايا ۱۴ (۲۹۶۰)، صحيح مسلم/الزكاة ۱۵ (۱۰۰۴)، الوصية ۲ (۱۶۳۰)، سنن النسائي/الوصايا ۷ (۳۶۷۹)، سنن ابن ماجه/الوصايا ۸ (۲۷۱۷)، موطا امام

رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِءُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا".

دام المومنین عائشې رضي الله عنها نه روایت دي چه یوي زنانه دنبی علیه السلام په خدمت کښې عرض اوکړو زما مور په ناڅاپي مرګ باندي مړه شوه که چرې ناڅاپه نه وې مړه شوي نو دالله به لارکښې به په ځه ورکړی وو ایازه دهغې دطرف نه صدقه اوکړم اوهغې ته به اجرملاو شي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل هو، ته دهغې دطرف نه صدقه کوه.

[۲۸۸۲](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

دابن عباس رضي الله عنهما نه مروي دي چه یوکس دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو چه اې دالله رسوله زمامور وفات شوي ده که چرې زه دهغې دطرف نه صدقه اوکړم نوایاهغې ته به ثواب اورسیږي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل ضرور یعنی دصدقې ثواب ورته رسیږي دي بس عرض اوکړو چه زماسره یوباغ دي اوزه تاګواه کوم چه دغه باغ ما دخپلې موردطرف نه صدقه کړو.

ترجمه او حدیث الباب ظاهر دي چه تشریح ته نه دي محتاج.

(حدیث عائشة رضي الله عنها اخرجه النسائی وابن ماجة، وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه البخاری والترمذی والنسائی، قاله المنذری)

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

مسلمان دي د مړ کافر وصیت نه پوزه کوي

یعنی که یو کافر یو وصیت کولو سره مړ شی او حال دا چه د هغه وارث مسلمان شی نو آیا په دي صورت کښې په دي مسلمان وارث باندي دا لازم دی چه د دي کافر پلار وصیت پوره کړی.

د دي سوال جواب دا دي چه په هغه باندي د وصیت پوره کول لازم نه دی لکه چه د حدیث الباب نه په فهم کښې راځی حدیث الباب دا دي.

[۲۸۸۳](*) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ

مالك/الأقضية ٤١ (٥٣)، مسند احمد (٥١/٦) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الوصايا ٢٠ (٢٧٧٠)، سنن الترمذي/الزكاة ٣٣ (٦٦٩)، سنن النسائي/الوصايا ٨ (٣٦٨٥)، (تحفة الأشراف: ٦١٦٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧٠/١) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٦٧٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨١/٢) (حسن)

تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ جَهَّزْتُمْ عَنْهُ "بِلَفْظِهِ ذَلِكَ.

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه عاص بن وائل وصیت کړې وو چه زمادطرف نه به سل غلامان ازاد کړئ نودده خوی هشام پنځوس غلامان ازاد کړل دده بل خوي عمرو غوښتل چه داباقی پاتې پنځوس دې ازاد کړي. نووئې وئیل یوځل به دنبی ﷺ نه تپوس کوم دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو اې دالله رسوله زماپلار دسلو غلامانو په ازادولوباندې وصیت کړې وو هشام دهغه دطرف نه پنځوس ازاد کړل او پنځوس پرې باقی دي ایاداباقی پاتې پنځوس زه ازاد کرم؟ نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ستاسو پلارمسلمان وې نوتاسوبه دهغه دطرف نه غلامان ازاد کړې وې یا خیرات به موکړې وې اویابه مودهغه دطرف نه حج کړې وې نوبیا ورته اجر ملاویدو.

﴿ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه مئة رقبة فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة الخ﴾

یعنی عاص بن وائل چه کافر وو هغه اسلام قبول نه کړو اګر چه هغه د اسلام زمانه موندلې ده، هغه دا وصیت اوکړو چه د هغه د طرف نه سل غلامان ازاد کړې شی، نو د هغه یو خوی هشام بن العاص ﷺ خو پنځوس غلامان آزاد کړل او د هغه دویم خوی عمرو بن العاص هم اراده اوکړه د باقی پنځوسو د آزادولو. نو هغه سوچ اوکړو چه اول دې د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړې شی، پس د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راتلو سره هغوی تپوس اوکړو او د هغوی په خدمت کښې ئې د خپل پلار د وصیت ذکر اوکړو او دا چه زما رور خو پنځوس د هغه د طرف نه آزاد کړل نو آیا باقی پنځوس زه د هغه د طرف نه آزاد کرم، رسول الله ﷺ اوفرمائیل که ستا پلار مسلمان وې او بیا تاسو د هغه د طرف نه غلام آزاد کړې وې یا صدقه کړې وې یا مو د هغه د طرف نه حج کړې وې نو بیا خو به د هغې ثواب هغه ته ملاویدو ﴿خو په موجوده صورت کښې آزادول بیکاره دی﴾ [1]اوګورئ اسلام څومره لوئې نعمت دي چه دهغې د وجې نه د مرګ نه پس هم مړی ته فوائد رسولې کیدې شی. ﴿ فالحمد لله الذى هدانا الاسلام ﴾

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ

څوک چه د قرض دوجې سره مړ شی او مال ترې پاتې شوې وی نو د قرض دارو نه به د وارث دپاره مهلت اوستلې شی

یعنی که یو انسان په داسې حال کښې مړ شی چه د هغه په ذمه باندې قرض وی او هغه دومره مال پریخودلو سره هم مړی شی چه په هغې سره قرض ادا کیدې شو نو د هغه قرض غوښتونکو نه دې مهلت طلب کړې شی او د وارث سره دې د نرمئ معامله اوکړې شی. دا ترجمه خو یا په طریقه د استفهام ده، په تقدیر د همزه استفهام او احتمال په دې کښې د

[1] مشکوة شریف د نصف اول دا آخری حدیث دي چه د هغې نسبت په هغې کښې صرف ابوداؤد ته دي

خبر هم دي (بذل)

[۲۸۸۴] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى فَكَلَّمَ جَابِرٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ تَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ، وَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْظِرَهُ فَأَبَى، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

جابربن عبدالله نه روايت دي فرمائي چه زماپلار وفات شو اوديرش وسقه قرض ئې پريخودلي وو چه ديويهودي وو جابر ددغه يهودي نه مهلت اوغوښتو نوهغه انکار اوکړو جابرني علي السلام ته اووئيل چه دي يهودي ته زما دپاره سفارش اوکړه نونبي ﷺ راغې اوديويهودي سره ئې خبره کوله په دي باغ کښې چه څومره کجوري دي دادخپل قرض په بدل کښې واخله ده بياهم انکار اوکړو بيانبي ﷺ يهودي ته اووئيل چه جابر ته مهلت ورکړه ده بياهم انکار اوکړو راوي ددې نه پس پوره حديث بيان کړو

﴿عن جابر رضي الله عنه اخبره ان اباه توفى وترک عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود الخ﴾

د حديث دَين جابر رضي الله عنه شرح:

دي حديث ته دين جابر رضي الله عنه وائى، د هغوى د قرض قصه په روايتونو کښې مشهوره ده په بخاري کښې دا حديث په ډيرو ځايونو کښې دي، په کتاب البيوع، کتاب الصلح، کتاب الاستقراض، کتاب الهبة، کتاب الوصايا، علامات النبوة او الضيافة وغيره،کښې هم دغه شان په نسائي کښې هم بالتفصيل په ډيرو طرقو سره راغلي دي، چه د هغې خلاصه دا ده چه د جابر رضي الله عنه پلار عبدالله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه د احد په جنګ کښې شهيد شوي وو او د هغوى په ذمه لکه چه د ابوداؤد په دي روايت کښې دى د يو يهودى ديرش وسقه کهجورې وې. حضرت په بذل کښې ليکلي دى چه د بخاري وغيره د روايت نه معلوميږي چه د هغوى قرض غوښتونکى ډير وو لهذا د ابوداؤد د روايت مطلب به دا اخستلې شى چه په هغه غرماء کښې ديرش وسقه کهجورې صرف د يو قرض غوښتونکى وې او د نورو قرض غوښتونکو چه کوم په ده باندې قرضونه وو هغه ددې نه علاوه وو غرض دا چه جابر رضي الله عنه اول خو د خپل پلار د قرض غوښتونکو سره د قرض د معاف کولو خبره اوکړه چه دا قرض پريخودلي شى، چه کله هغوى دا او نه منله نو بيا هغوى استنظار يعنى مهلت طلب کړو، چه کله هغوى د دې نه هم انکار اوکړو نو بيا د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او هغوى ته ئې عرض اوکړو چه تاسو لږ سفارش اوکړئ رسول الله ﷺ هغه قرض غوښتونکو ته د هغوى دپاره سفارش اوکړو، هغوى بيا هم او نه منله، جابر رضي الله عنه فرمائى چه رسول الله ﷺ ماته اوفرمائيل لاړ شه باغ ته او کهجورې راوشوکوه او هر قسم کهجورې خانله خانله جمع کړه. يعنى هغه دي گډې ودې نه کړي شى او کله چه ته دا ټول کار اوکړي نو بيا

---

[1]: صحيح البخاري/البيوع ٥١ (٢١٢٧)، الاستقراض ٨ (٢٣٩٥)، ٩ (٢٣٩٦)، ١٨ (٢٤٠٥)، الهبة ٢١ (٢٦٠١)، الصلح ١٣ (٢٧٠٩)، الوصايا ٣٦ (٢٧٨١)، المناقب ٢٥ (٣٥٨٠)، المغازي ١٨ (٤٠٥٣)، سنن النسائي/الوصايا ٤ (٣٦٧٠)، سنن ابن ماجه/الصدقات ٢٠ (٢٤٣٤)، (تحفة الأشراف:٣١٢٦) (صحيح)

ماته خبر راکړه، جابر ﷺ فرمائي چه ما هم داسي اوکړل او د کهجورو ډيرې لګولو نه پس مي رسول الله ﷺ ته خبر ورکړو، رسول الله ﷺ تشريف راوړو او په هغې ډيرو کښې په يو ډيرې باندې کيناستلو او وې فرمائيل چه دې خلقو ته په ناپ ناپ سره کهجورې ورکول شروع کړه. هغه فرمائي ما هم هغه شان اوکړل او رسول الله ﷺ د برکت دعاء فرمائيله تردې چه د ټولو حق پورا ادا شو او زما د کهجورو حال دا وو چه ګويا د هغې نه بالکل څه هم نه دي اخستلي شوې، په يو روايت کښې دی چه مونږ دا ګنړله چه زمونږ د باغ په څو کاله فصلونو باندې به دا قرض ادا شی، خو هغه د يو کال په فصل باندې ادا شو، او په روايت کښې دی چه زمونږ دوه باغونه وو يو وروکې او يو لوئې، او دا ټول قرض په يو وروکی باغ باندې ادا شو ﴿ حتى وفينا جميع حقه من اصغر الحديقتين ﴾ او په يو روايت کښې دا هم دی چه کله د ټولو حقوق ادا شو نو رسول الله ﷺ جابر ﷺ ته اوفرمائيل چه لاړ شئ ابوبکر او عمر ﷺ ته هم د دې خبر ورکړه، هغوی فرمائي چه ما هغوی ته هم د دې خبر ورکړو هغوی دواړو اوفرمائيل چه مونږ د مخکښې نه پوهه وو چه هرکله رسول الله ﷺ پخپله باغ ته تشرف اوړی نو بيا به هم داسي کيږی، دا د رسول الله ﷺ ښکاره معجزه وه هم په دې وجه امام بخاری رحمه الله دا په علامات النبوة کښې هم ذکر کړې ده. صلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

(والحديث اخرجه البخاری والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری. وفی البذل والحديث بتمامه مذكور فی البخاری ومسلم وغيرهما آهـ قلت لم اجده فی صحيح مسلم ولعله سبق قلم، والصواب بدله والنسائی فليحرر)

کتاب الفرائض

د الله تعالى د مقرر کړي شوو حصو (ميراث) بيان

باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

د علم ميراث د زده کولو د فضيلت بيان

[۲۸۸۵](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ".

عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلي دي: ددين ضروري علم ددرې څيزونو دي او ددې نه علاوه ضروري نه دی يو آيات محکمات دي کوم چه منسوخ نه وي، اوبل صحيح حديث اوبل دعلم فرائض مسائل دکوم په ذريعه چه دترکي صحيح تقسيم کيدي شي.

﴿ العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة ﴾

شرح الحديث:

يعنی علوم شرعيه معتبره دري دی. او د هغې نه علاوه چه کوم دی هغه د ضرورت نه زياتی

(۱): سنن ابن ماجه/المقدمة ۸ (۵٤)، (تحفة الأشراف: ۸۸۷٦) (ضعيف)

او غیر ضروری دی وړاندې د هغه دریو بیان دي. ۱: آیات محکمه. یعنی غیر منسوخه یا صریحه چه د تاویل احتمال نه لری. ۲: احادیث صحیحه ثابته ۳: فریضه عادله د فریضه نه مراد خو هغه احکام او اصول دی چه د هغې نه تقسیم بین الورثة په عدل سره یعنی پوره پوره کیدې شی او دا خبره د علم الفرائض نه حاصلیږی او دویم احتمال دا دي چه د دي نه مراد مطلق هغه فرائض او احکام دی چه په هغې باندې عمل واجب دي، او د عادله نه مراد مساویه، یعنی هغه احکام مستنبطه چه مساوی او موافق وی ﴿ ما یوخذ من الکتاب والسنة ﴾ والله تعالی اعلم. ففیه أشارة الی الاجماع والقیاس، لهذا په دي حدیث کښې د ځلورو وارو ادله شرعیه کتاب وسنة واجماع وقیاس ذکر راغلو (۱) د دي حدیث په شرح کښې دا دواړه احتمالات د بذل او فتح الودود په حوالې سره لیکلی شوي دی، امام ترمذی د کتاب الفرائض په شروع کښې د ﴿ باب فی تعلیم الفرائض ﴾ د لاندې دا حدیث ذکر کړي دي ﴿ عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله ﷺ تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فانی مقبوض وفی هامشه عن مجمع البحار قیل ای علم المیراث ولا دلیل علیه والظاهر ما فرض الله تعالی ویمکن ان یراد سننا صادرة منه مشتملة علی الاوامر والنواهی، ای تعلموا الکتاب والسنة ﴾

بَابٌ فِي الْكَلَالَةِ

د کلالې بیان

کلاله د جمهورو په نزد هغه مړي دي چه هغه پلار او بچي پریخودلو سره مړ نه شي یعنی د هغه نه پلار وی او نه خوښې، او په دي کښې دا هم وئیلې شوي دی هغه وارثان چه په هغوی کښې د مړی پلار او خوښې نه وی، دا دواړه خو تقریبا یو دي، وقیل من لا والد له فقط وهو قول عمر رضی الله عنه او من له ا ولد ل فقط.

[۲۸۸۶] (۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أَكَلِّمْهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ؟ قَالَ: " فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ سورة النساء آية ۱۷۶.

---

(۱) زما تقریر د ابوداود په یو کاپئ کښې داسې ملاؤ شو: علوم شرعیه معتبره دري دی: ۱: آیات صریحه محکمه ۲: احادیث صحیحه ثابته ۳: هغه احکام او فرائض کوم چه د قسمین اولین نه ماخوذ او مستنبط وی (اشارة الی القیاس والاجماع) العادلة یعنی برابر یعنی دا احکام او فرائض مستنبطه په معتبر کیدو او واجب العمل کیدو کښې برابر دی د قسمین اولین، خو د مصنف مراد دا معنی نه ده بلکه دویمه معنه ئې مراد ده هغه دا چه د فریضه عادله نه مراد هغه احکام او اصول دی چه د هغې نه عدل بین الورثة فی الحصص المعینة حاصل شی، او دا خبره د علم الفرائض نه حاصلیږی. وهذا المعنی هو المطابق لغرض المصنف لمعنی والعادلة علی الاول العادلة ای المستویة فی الحجیة وعلی الثانی بمعنی العادلة فی القسمة)

(۲) صحیح البخاري/تفسیر النساء ۲۷ (۴۶۰۵)، المرضی ۵ (۵۶۵۱)، الفرائض ۱۳ (۶۷۴۳)، صحیح مسلم/الفرائض ۲ (۱۶۱۶)، سنن الترمذي/الفرائض ۷ (۲۰۹۷)، سنن ابن ماجه/الفرائض ۵ (۲۷۲۸)، (تحفة الأشراف: ۳۰۲۸)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الطهارة ۵۶ (۷۶۰) (صحیح)

دجابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه یوخل سخت بیمارشوم نونبی ﷺ په خپله او ابوبکرهم ورسره اوزمادعیادت دپاره پیدل راغلل ماورسره دبي هوښۍ په وجه خبري ونکړي نبی ﷺ اودس وکړو او په مائي اوبه واړولي نو زه په هوش کښې شوم اوعرض مې وکړوچه اي دالله رسوله زه دخپل مال سره څه وکړم اوزماخویندي هم شته؟ نوپه دي وخت کښې د میراث آیت نازل شو: ﴿یستفتونك قل الله یفتیكم في الكلالة﴾.

﴿ انه سمع جابرا رضی الله تعالی عنه یقول مرضت فاتانی رسول الله ﷺ..... یارسول الله ﷺ کیف اصنع فی مالی ولی اخوات قال فنزلت اٰیة المیراث ﴾

په وصیت کښې د حدیث جابر رضی الله عنه مضمون:

په دي باب کښې مصنف رحمه الله د جابر رضی الله عنه حدیث ذکر کړو چه په هغې کښې هغوی دا فرمائی چه یو ځل زه بیمار شوم نو رسول الله ﷺ زما تپوس ته راغلو نو زه هغه وخت بیهوشه اوم د رسول الله ﷺ سره مې خبري اونکړې شوې، رسول الله ﷺ اودس اوفرمائیلو او د اودس نه پچ شوې اوبه یا غساله، (وبالاخیر جزم الحافظ فی الفتح کما فی هامش البذل) ئې په ما باندې چړکاؤ کړې چه هغې سره زه په هوش کښې راغلم هغه وخت ما هغوی ته عرض اوکړو چه یا رسول الله ﷺ زه په خپل مال کښې څه اوکړم؟ (یعنی که وصیت کول غواړم نو کولې شم) او زما په وارثانو کښې صرف زما خویندې دی، هغوی فرمائی چه په دې باندې آیت میراث نازل شو (د آیت دمیراث مصداق وراندې مذکور دي) ﴿ یستفتونك قل الله یفتیكم فی الكلالة ﴾ او په بعض روایاتو کښې داسې دی: ﴿فنزلت یوصیكم الله فی اولادكم ﴾ او امام بخاری رحمه الله هم دې طرف ته اشاره فرمائیلې ده چه د آیت المیراث نه مراد ﴿ یوصیكم الله ﴾ دي.

د جابر رضی الله عنه په باره کښې د کوم ایت نزول اوشو؟

بیا په دې باندې خان پوهول پکار دی چه په دې باره کښې روایات مختلف دي چه د جابر رضی الله عنه په قصه کښې په دې دوه آیتونو کښې د کوم آیت کریمه نزول شوې دي. آیا هغه ﴿یوصیكم الله فی اولادكم ﴾ دي کوم چه د سورة النساء په شروع کښې ذکر شوې دې او دیر مفصل دي د ټول وارثانو حصې په هغې کښې بیان کړې شوې دی او د هغې په آخر کښې مجملا د کلاله ذکر هم دي، ﴿ وان كان رجل یورث كلالة او امراة ﴾ او یا د دې مصداق ﴿یستفتونك قل الله یفتیكم فی الكلالة ﴾ دي کوم چه د سورة النساء په آخر کښې ذکر شوې دي چه په هغې کښې د کلاله د حکم بیان واضحه ذکر کړې شوې دي چه هغې ته آیة الصیف هم وئیلې شی پس د بعض روایتونو نه معلومیږی چه د دې مصداق اول سورة والا آیت دي او د بعض نه معلومیږی چه د دې مصداق د سورة آخری آیت دي، خو د جابر رضی الله عنه د حال مناسب جونکه هغه کلاله وو قول ثانی دي، حافظ رحمه الله فرمائی چه ابن العربی په دې سلسله کښې خپل شک ښکاره کولو سره آیت میراث ته ترجیح ورکړي ده یعنی ﴿ یوصیكم الله ﴾ بیا وراندې حافظ خپله رائې لیکلې ده چه اولی دا ده چه داسې اوئیلې شی چه د جابر رضی الله عنه په قصه کښې د آیة الصیف نزول اوشو ﴿ یستفتونك قل الله یفتیكم فی الكلالة ﴾ او هم دغه شان

آیة المیراث د (یوصیکم الله) آخری ټکړه چه په هغې کښې د کلاله ذکر مجملا دي دا دواړه خو د جابر ﷺ په قصه کښې نازل شو او د آیت میراث د شروع حصه دا د سعد بن الربیع د دوه ځامنو په قصه کښې نازل شوه (من البذل) زه وایم د سعد بن الربیع متعلق آیت په را روان باب کښې راځی چه په هغې کښې داسې دی ﴿ عن جابر ﷺ قال خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى اذا كنا بالبقيع فجاءت المرأة بابنتين فقالت يا رسول الله ﷺ هاتان بنتا ثابت بن قيس (قال ابوداود : اخطاء بشر فيه انما هما ابنتا سعد بن الربيع) والى اخره وقال نزلت سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم الاية (الحديث) (والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري)

بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ[1]

بيان دهغه چا چه صرف خولندي نې وي او خامن نې نه وي

په دي باب کښې مصنف رحمه الله د جابر ﷺ حدیث ذکر کړو، څکه چه په جابر ﷺ باندې دا روایت صادق راځی ﴿ ليس له ولد وله اخوات ﴾ او ﴿ من ليس له ولد ﴾ هم دا کلاله دي (په یو قول باندې) لهذا رومبې باب او دا باب دواړه د کلاله سره متعلق دی، فالفرق بين الترجمتين بقوله ههنا وله اخوات، وهذا ليس بملحوظ في الترجمة السابقة.

[۲۸۸۷][2] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ، قَالَ: أَحْسِنْ، قُلْتُ الشَّطْرُ، قَالَ: أَحْسِنْ، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي فَقَالَ: يَا جَابِرُ لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ، قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ سورة النساء آية ۱۷۶.

دجابر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه زه مریض شوم اوزماسره اوه خویندي وي نونبی ﷺ زما خواته راغې اوزما مخ ته نې پوکې اوکړو نو زه په هوش کښې شوم ما اووئیل اي دالله رسوله ایادخپلوخویندودوپاره دخپل مال په دریمه حصه باندې وصیت اونکړم؟ راته نې اوفرمائیل نیکي کوه ماووئیل ایا په نیم مال باندې وصیت اونکړم نبی ﷺ اوفرمائیل نیکي کوه بیاناببی ﷺ روان شو اوزه نې پریخودم اووئې فرمائیل اي جابره زمادا خیال نې

---

[1] تنبیه: مونږ د دي او د تیر شوی باب ترمینځه د تکرار نه د بچ کیدو دپاره فرق اګر چه ښکاره کړو خو دا باب په بعض نسخو کښې بالکل شته دي نه. بلکه د تیر شوی باب د لاندې خلور احادیث ذکر کړي شوي دی ۱: حدثنا احمد بن حنبل ۲: حدثنا عثمان بن ابي شيبة ۳: مسلم بن ابراهيم ۴: حدثنا منصور بن ابي مزاحم..... کومې زمونږ د دي ترجمه ثانیه د لاندې راروان دی، او خلور واړه روایات د ترجمة الباب مطابق دی. دویم اختلاف د نسخو دلته دا دي چه زمونږ په نسخه کښې د ترجمه ثانیه د لاندې چه کوم دریم حدیث دي حدثنا موسى بن اسمعيل او خلورم حدثنا مسدد او پنځم حدثنا ابن السرح، په بعض نسخو کښې دا حدیث په راتلونکی باب یعنی ﴿ باب ما جاء في ميراث الصلب ﴾ د لاندې ذکر کړي شوي دي او کیدل هم داسې پکار دی چه ددې دري واړه روایتونو زمونږ د ترجمة الباب (من كان ليس له ولد وله اخوات) سره هیڅ مناسبت نشته بلکه د هغې منافي دی)

[2] تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۲۹۷۷)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۶۳۲۵)، مسند احمد (۳۷۷/۳) (صحيح)

چه ته ددی بیماری نه نه مري او الله تعالی خپل کلام نازل کړي دي اوستاد خویندوحصه ئې ښودلي ده ددي دپاره ئې په دري حصو کښې دوه مقررکړی دی راوي وائی چه جابره به وئیل دا ایت کریمه: ﴿یستفتونك قل الله یفتیكم في الكلالة﴾ زما په باره کښې نازل شوي دي.

﴿ عن جابر رضي الله عنه قالت اشتكيت وعند سبع اخوات..... الا اوصي لاخواتي بالثلثين؟ قال احسن قلت الشطر؟ قال احسن ﴾

شرح الحديث:

د حدیث د ظاهری الفاظو نه معلومیږی چه جابر رضي الله عنه د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه آیا زه د خپلو خویندو دپاره د دوو ثلثو وصیت اوکړم؟ په دي رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه نه بلکه د خپلو خویندو سره احسان اوکړه. هغوی عرض اوکړو چه د نصف وصیت اوکړم؟ رسول الله ﷺ بیا هم هغه شان اوفرمائیل..... احسن..... په دي حدیث باندي په بادی الرائ کښې دوه اعتراضات کیږی اول دا چه د اخواتو دپاره وصیت چرته جائز دي هغوی خو وارثاني دی او د وارث دپاره وصیت نشته، دویم دا چه هغوی خو د ثلثینو د وصیت اجازت غوښتلو. رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ احسن الی الاخوات ﴾ په دي باندي هغوی د نصف د وصیت اجازت طلب کړو، په دي کښې احسان الی الاخوات کوم ځائې دي په دي کښې خو نور هم نقصان موندلی کیږی، د دي اشکال جواب دا دي چه اګر چه په باب د وصیت کښې لام په موصی له باندي داخلیږی خو دلته په ﴿ لاخواتي ﴾ کښې لام د صلې نه دي او په موصی له باندي نه دي داخل بلکه دا لام اجلیه دي یعنی ﴿ لاجل اخواتي ﴾، او مطلب دا دي چه زه چه تاسو نه د وصیت اجازت طلب کوم هغه د اخوات د موجود کیدو د وجې نه دي چونکه زما په وارثانو کښې زما خویندي موجود دی نو آیا د دوی په موجودګئ کښې د ثلثین وصیت کولي شم، ﴿ فزال الاشكال بحذافيره كذا سمعنا من الاساتذه ﴾ بیا په وراندي روایت کښې دی: چه رسول الله ﷺ جابر رضي الله عنه ته اوفرمائیل زما دا خیال دي چه ته به په دي مرض کښې نه وفات کیږې.

تنبیه: د جابر رضي الله عنه کلاله کیدل او بیا د محدثینو د هغوی روایت لره په باب الکلالة کښې ذکر کول د هغوی د هغه موجوده حالت په اعتبار سره دي کوم چه د سوال په وخت وو ګیني چه روستو کله هغوی د دي مرض نه روغ شو نو وادهٔ ئې اوکړو او اولاد ئې اوشو او تر دیرې زمانې پورې ژوندي وو تردي چه په ۷۳ هجرئ کښې وفات شو هغه وخت د هغوی عمر خلور نوی (۹۴) کلونه وو وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (كذا في التهذيب) والحديث اخرجه النسائي، قاله السندري.

[۲۸۸۸] (۱) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلَالَةِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ سورة النساء آية ۱۷۶.

دبراء بن عازب نه روایت دي د کلاله په باره کښې چه کوم اخری ایت نازل شوی دي هغه

(۱) صحيح البخاري/المغازي ٦٦ (٤٣٦٤)، والتفسير ٢٧ (٤٦٠٥)، ٣ (٤٦٥٦)، والفرائض ١٤ (٦٧٤٤)، صحيح مسلم/الفرائض ٣ (١٦١٨)، (تحفة الأشراف: ١٨٧٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/تفسير سورة النساء ٢٧ (٣٠٤٦) (صحيح)

دادي: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة»

﴿عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: اخر آيت نزلت في الكلالة الخ﴾

نزلت..... د آيت صفت دي، يعنى آخرى آيت كريمه كوم چه د كلاله په باره كښې نازل شو هغه ﴿يستفتونك الخ﴾ دي، هم دي آيت كريمه ته آية الصيف وئيلې شى او كوم چه د سورة النساء په شروع كښې دي هغې ته آيت الشتاء وئيلې شى.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي قاله المنذري

[۲۸۹۳](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو حَسَّانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ.

داسودبن يزيد رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه معاذبن - جبله خور اولورته ميراث په دي طريقه تقسيم كړو چه نيم مال ئي لور ته ملاؤ شو او نيم ئي خور ته، خكه چه خور د لور سره عصبه جوړيږي، «اوهغه په يمن كښې وو، او د الله نبى عليه السلام دغه وخت ژوندي وو.

[۲۸۹۱](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَصِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ سورة النساء آية ۱۱ الآية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا، فَقَالَ: لِعَمِّهِمَا أَعْطِيَا الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

دجابر بن عبد الله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه يوځل موږ د نبى عليه السلام په ملګرتيا كښې روان وو ترڅو چه په اسواق مقام كښې د يوې ښځې سره ملا وشوهغې خپلې دوه لونړه راوستې اوعرض ئي وكړوچه اې دالله رسوله داد ثابت بن قيس لونړه دي كوم چه ستاسره په غزوه احد كښې شهيد شوي وو ددوى تره ددوى نه ټول مال اور اسباب اوترورل او دوى ته ئي هيڅ پرې نخودل اوس ستاسويدي باره كښې څه راي ده؟ په الله قسم ددوى ودونه هم نه شى. كيدي ترڅوچه ددوى سره مال نه وى نبى عليه - السلام اوفرمائيل چه الله تعالى به دي فيصله اوكړي ددي نه پس دا ايت كريمه «يوصيكم الله في أولادكم» نازل شو، نبى عليه السلام دانبڅه او ددې لپاره راوغوښتونبى عليه السلام دغه چينكوتره ته اورفرمائيل چه دوى ته په تركه كښې دوه ثلثه وركړه او مورته ئي اتمه حصه وركړه اوكوم چه پاتې شي هغه ته واخله، ابوداود وائى چه ديشرنه په روايت كښې غلطي شوي ده په اصل كښې دغه چينكئ دسعد بن ربيع لونړه وي اوثابت بن قيس په غزوه يمامه كښې شهيد شوي وو.

---

(۱) صحيح البخاري/الفرائض ۶، ۱۲ (۶۷۳۶)، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۰۷)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الفرائض ٤ (۲۹۲۱) (صحيح)

(۲) سنن الترمذي/الفرائض ۳ (۲۰۹۲)، سنن ابن ماجه/الفرائض ۲ (۲۷۲۰)، (تحفة الأشراف: ۲۳۶۵)، وقد أخرجه: مسند أحمد (۳/۳۵۲) (حسن)

﴿فجاءت المراة بابنتين لها فقالت يا رسول الله ﷺ﴾

د دې روایت ذکر مونږ سره په شروع کښې راغلې دي، مضمون د حدیث دا دي چه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د سعد بن الربیع بی بی خپلې دوه لونړه پیش کړې او عرض ئې اوکړو چه دا دواړه د سعد بن الربیع لونړه دی چه هغه تاسو ﷺ سره په جنګ احد کښې وو او شهید شوي وو، ددوی دواړو تره ددوی ټول مال او میراث په قبضه کښې واخستلو، اوس څه اوکړي شی، بغیر د مال نه به د دوی نکاح څنګه کولې شی رسول الله ﷺ د هغه زنانه خبره اوریدو سره اوفرمائیل چه الله پاک به د دې په باره کښې څه فیصله اوفرمائی. په دې باندې بیا د میراث آیت ﴿یوصیکم الله فی اولادکم﴾ نازل شو، د دې آیت کریمه د نزول نه پس رسول الله ﷺ هغه زنانه لره او د هغې صاحب معامله راوغوښتل، او د هغوي د راتلو نه پس هغوی د هغه جینکو ترۀ ته اوفرمائیل چه دوه ثلث د میراث دې دواړو ته ورکړه او ثمن د هغوی مور ته، چه څه پاتې شی هغه ستا دی. والحدیث اخرجه الترمذی. قاله المنذری.

[۲۸۹۲]() حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا هُوَ أَصَحُّ.

دجابر بن عبد الله نه روایت دي فرمائی چه دسعدبن ربیع ښځه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه اوعرض ئې وکړو اې دالله رسوله سعد وفات شوي دي او دوه لونړه ئې پاتې شوي دي، اوباقی حدیث ئې د تیر حدیث په شان بیان کړو. ابوداود وائی دا روایت کامل اودرست دي.

[۲۸۸۹]()حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ، فَمَا الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: "أَعْجَزَكَ آيَةُ الصَّيْفِ"، فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا، قَالَ: كَذَلِكَ عَلَّمُوا أَنَّهُ كَذَلِكَ.

دبراء بن عازب رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی تونک یوکس د نبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو اې دالله رسوله په «یستفتونک فی الکلالة» کښې د کلاله نه څه مراد دي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل ستادپاره هغه ایت کافی دي کوم چه ګرمنۍ کښې نازل شوي دي یعنی دسورة نساء ابتدائي ایت، راوي وائی ماابواسحق ته اووئیل ایاکلاله هغه دي د چا د مرګ نه پس چه نه پلار وي اونه خوي نووئې فرمائیل هو، د خلقو هم داسې ګمان دي چه هغه دغسې وه.

قوله: ﴿حدثنا منصور بن ابی مزاحم..... عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال جآء رجل الی النبی ﷺ الخ﴾: خطابی فرمائی چه الله پاک د کلاله په باره کښې دوه آیتونه نازل کړل یو د یخنۍ په زمانه کښې او دا هغه آیت کریمه دي کوم چه د سورة النساء په شروع کښې دي چه په هغې کښې

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۲۳٦٥) (حسن)

[2]: صحيح مسلم/الفرائض ۲ عن عمر (۱٦۱۷)، سنن الترمذي/تفسير سورة النساء ۲۷ (۳۰٤۲)، (تحفة الأشراف: ۱۹۰٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۳/٤، ۲۹۵، ۳۰۱) (صحيح)

اجمال او ابهام دي بيا ئې دويم آيت کريمه نازل اوفرمائيلو د ګرمئ په زمانه کښې او دا هغه دي چه د سورة النساء په آخر کښې دي چه په هغې کښې تفصيل او وضاحت دي په دي وجه رسول الله ﷺ دي سائل ته هم د دې آية الصيف حواله ورکړه چه هغه اولوله ستا دپاره به کافي شي.

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

باب: د صلبي (حقيقي) اولاد د ميراث بيان

[۲۸۹۰] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا، عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍ، فَقَالَ لابنته النصف، وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال لقد ضللت إذا وما أنا ولكني سأقضي فيها بِقَضَاءِ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سُدُسٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ

دهزيل بن شرحبيل اودي نه روايت دي فرمائي چه يوکس ابوموسي اشعري او سلمان بن ربيعه ته راغې اوتپوس ئې اوکړو په باره د يوي لور اوبوي نوسئ اودخورزي نو دوی دواړو ورته اووئيل چه دلوردپاره نيم مال دي اودخور دپاره نيم دي اودنوسئ هيڅ ميراث نشته او ورته ئې اووئيل ابن مسعود ته هم ورشه هغه به درته هم داسې فتوي درکوي نوهغه سړي ابن مسعوديه ته ورغې هغه ورته اووئيل که چرې زه درته هم داسې جواب درکړم نوګمراه به شم اوبه هدايت به قائم پاتې نه شم ليکن ددي مسئلې متعلق به زه تاته هغه فتوي درکوم کوم چه نبي ﷺ فرمائيلی دی اوهغه داده چه دلور دپاره نيم اودنوسئ دپاره شپږمه حصه دثلثينوپه مقداربانديې اوکوم چه پاتې شي هغه دحقيقي خورحصه ده ابوموسی وه چه دا واوريدل نوونې فرمائيل ترڅوچه دغه عالم په تاسوکښې موجود وي نو زمونږ نه دمسئلوتپوس مه کوئ بلکه ددوی په فتوي باندې عمل کوئ.

مضمون الحديث:

يو سړی ابو موسی اشعری ﷺ ته کوم چه هغه وخت د عثمان ﷺ د طرف نه د کوفي امير وو او د سلمان ربيعه سره (چه د کوفي قاضي وو) راغلو او هغه د دي دواړو ه د فرائضو دا مسئله اوتپوسله چه يو سړي وفات شو او هغه يوه لور او يو نمسئ او يو حقيقي خور پريخودله دي دواړو دا فيصله اوفرمائيله چه نيم ميراث د لور دپاره دي ﴿ لقوله تعالى ان كانت واحدة فلها النصف ﴾ او نيمه د خور دپاره او نمسئ ته ئې هيڅ هم ورنکړل او هغه دواړو هغه سائل ته دا هم اوفرمائيل چه ابن مسعود ﷺ ته هم لاړ شه هغه به هم د دې مسئلې موافقت فرمائي، دا سائل د هغوی خدمت ته راغلو او د هغوی دواړو فيصله ئې ورته واورولې، هغوی اوفرمائيل ﴿ لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ﴾ چه که زه فيصله

[۲۸۹۰] صحيح البخاري/الفرائض ۸ (۶۷۳۶)، سنن الترمذي/الفرائض ٤ (۲۰۹۳)، سنن ابن ماجه/الفرائض ۲ (۲۷۲۱)، (تحفة الأشراف: ۹۵۹۹)، ولد أخرجه: مسند أحمد (۳۸۹/۱، ٤۲۸، ٤٤۰، ٤٦۳)، سنن الدارمي/الفرائض ۷ (۲۹۳۲) (صحيح)

اوکړم نو زه به د نیغې لارې نه ګمراه شم، او بیا هغوی فیصله دا اوکړه چه نیمه د لور دپاره ده اوشپږمه حصه د نمسئ دپاره ﴿ تکملة للثلثین ﴾ اوباقی یعنی ثلث د خور دپاره.

د ﴿ تکملة الثلثین ﴾ مطلب باندې سراجی لوستونکی (طالبان) پوهیږی چه د هغې حاصل دا دې چه په قرآن کریم کښې تصریح ده د دې خبرې چه که لور یوه وی نو د هغې دپاره نیم دې او که د یوې نه زیاتې وی نو بیا د هغوی حصه دوه ثلثه ده ﴿ لقوله تعالی فان کن نسآء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک ﴾ دلته چونکه بنت یوه وه د کتاب الله د تصریح مطابق نصف خو د هغې شو او چونکه بنت الابن هم بنت ده خو لږه بعیده په دې وجه بنت ته د نصف ورکولو نه پس په ثلثین کښې چه کوم سدس باقی پاتې شوې وو هغه د دویمې درجې بنت ته ورکړې شو چه د مجموعه بنات حصه پوره دوه ثلثه شی او د دواړو آیتونوپه مضمون باندې عمل راشی. هم دامطلب دې د﴿ تکملة للثلثین﴾. والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجة بنحوه، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْجَدَّةِ

بابب د نیا (د مورمور، یا د پلارمور) د میراث بیان

د جده نه مراد دلته د پلار مور او د مور مور دواړه مراد دی ځکه چه دواړه ذوی الفروض دی او د دواړو حصه هم یوه ده یعنی سدس، یعنی که په دواړو کښې یوه وی نو ځانله به شپږمه حصه اخلی او که دواړه وی نو په شپږمه حصه کښې به دواړه شریکې وی لکه چه به حدیث الباب کښې دی.

[۲۸۹٤] (حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا)

قبیصه بن ذویب وائی چه د مړی نیا (دمور مور) ابوبکر صدیق ﷺ ته په میراث کښې دخپلې حصې معلومات دپاره راغله، نو هغوی اووئیل د الله تعالی په کتاب (قرآن پاک) کښې ستا هیڅ حصه نشته، او ماته د نبی کریم ﷺ په سنت کښې هم ستا دپاره راته څه معلوم نه دی، ته لاړه شه زه به دخلقو نه تپوس کولو سره معلومه کړم تاته به اووائم، بیا هغوی دخلقو نه تپوس اوکړو نو مغیره بن شعبه ﷺ اووئیل چه زه د رسول الله ﷺ سره ووم، هغوی ﷺ هغې ته شپږمه حصه ورکړې وه، په دې باندې ابوبکر ﷺ اووئیل: آیا تاسره بل هم څوک شته (چه هغه ددې معاملې نه خبروی)؟ نو محمد بن سلمه ﷺ پاسیدو او

[۲۸۹٤]: سنن الترمذي/الفرائض ۱۰ (۲۱۰۱)، سنن ابن ماجه/الفرائض ٤ (۲۷۲٤)، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۳۲، ۱۱۵۲۲)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الفرائض ۸ (٤)، مسند احمد (٤/۲۲۵) (ضعيف)

هغوی هم دغه خبره اوکړه کومه چه مغیره ﷺ کړي وه، نو ابوبکر ﷺ دهغي دپاره دا خبره نافذ کړه، بیا د عمر ﷺ په خلافت کښې نیا (د پلار مور) عمر ﷺ ته راغله خپل میراث ئې غوښتلو، عمر ﷺ اووئیل: د الله په کتاب (قرآن) کښې ستا د حصې ذکر نشته او مخکښې (د رسول الله ﷺ او ابوبکر ﷺ په زمانه کښې) چه کوم حکم شوي دي هغه د نیا (د مور مور) په معامله کښې شوي دي، زه دخپل طرفه په فرائضو (د میراث په حصو) کښې څه نه شم زیاتولی، لیکن هم هغه شپږمه حصه ته هم واخله، که نیا (د مورمور) ئې هم وی نو تاسو دواړه (شپږمه حصه) تقسیم کړئ، او کومه یوه چه په تاسو کښې یواځې وی (یعنی صرف د مور مور وی یا صرف د پلار مور وی) نوهغي دپاره هم دغه شپږمه حصه ده.

توضیح الحدیث

په دې ځای پوهول پکار دی چه ذوی الفروض یعنی هغه وارثان چه د هغوی حصې متعین دی هغوی دوه قسمونه دی اکثر خو هغه دی چه د هغوی د حصې وضاحت په کتاب الله کښې دي او بعض داسې دی چه د هغوی فرض او حصه د کتاب الله نه نۀ ده ثابته بلکه په حدیث کښې ده پس جده که ام الاب وی او که ام الام هم په دې دویم قسم کښې دی، پس په حدیث الباب کښې دی چه د یو مړی نیا د صدیق اکبر ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه د خپل میراث د طلب کولو دپاره، نو هغوی اوفرمائیل ﴿ ما لک فی کتاب الله شئ ﴾ یعنی په کتاب الله کښې ستا دپاره هیڅ حصه نه ده ذکر شوي او د یو حدیث نه هم ستا حصه ثابت ده که نه، دا زما په علم کښې نشته، خو زه به د دې په باره کښې د خلقو نه معلومات اوکړم، د هغوی په سوال کولو باندې مغیره بن شعبه ﷺ عرض اوکړو چه زما مخکښې رسول الله ﷺ نیا ته شپږمه حصه ورکړې ده، او محمد بن مسلمه ﷺ هم د هغوی تائید اوفرمائیلو د دې دواړو صحابه کرامو په روایت باندې ابوبکرصدیق ﷺ د دې حصې نفاذ اوفرمائیلو بیا وراندې په روایت کښې دی چه بیا د عمر ﷺ په زمانه کښې هم د دې مړی آخری جده راغله او خپل میراث ئې طلب کړو نو هغوی اوفرمائیل چه د جده صرف یو سدس دي که هغه ځانله وی نو ځانله دې واخلی، او که دوه وی (ام الاب او ام الام) نو هغه به پکښې مشترک وی.

د جده اطلاق چونکه په دواړو نیاګانو باندې کیږی او دواړو حکم هم یو دي په دې وجه دا به وئیلي شی چه که صدیق اکبر ﷺ ته راتلونکي د دې مړی ام الاب وه نو فاروق اعظم ﷺ ته راتلونکي به د هغه ام الام وی، او کیدي شی چه د دې عکس وی. والله تعالی اعلم والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة. قاله المنذری

[۲۸۹۵] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ".

دبریده خوي دخپل پلارنه روایت کوی چه نبی ﷺ دنیادپاره شپږمه حصه مقررکړي ده

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۹۸۵) (ضعیف)

خوکله چه ددې دپاسه مور نه وي.

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

د نیکه د میراث بیان

د جد نه مراد ابوالاب چه په ذوی الفروض کښې دي خو بالسنة نه بالکتاب، او د جد نه مراد ابوالام نه شی کیدی چه هغه ته جد فاسد وئیلې شی ځکه چه هغه په ذوی الارحام کښې دي چه د هغه په وارث جوړیدو کښې اختلاف دي او د هغه باب وړاندې را روان دي، د نیکۀ میراث د نیا په شان سدس دي.

[۲۸۹۶] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ ابْنِيَ مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ قَالَ قَتَادَةُ: أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ".

دعمران بن حصین رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه یوسړي دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو چه زما نمسي وفات شوي دي ایاز مادپاره دهغه په مال کښې څه حصه شته نبی علیه السلام اوفرمائیل ستاد پاره شپږمه حصه ده، هرکله چه روان شو نوواپس ئې راوغوښتو ورته ئې اوفرمائیل ستادپاره بل ثلث هم دي، هرکله چه دي بیاروان شو نوواپس ئې راوغوښتو ورته ئې اوفرمائیل ستاد پاره بل ثلث تحفه ده قتاده وائی پته نه لګي چه په څه وجه ئې نیکه ته شپږمه حصه ورکړی ده قتاده وائی چه دنیکه په میراث کښې کم ازکم شپږمه حصه ده.

﴿عن عمران بن حصین رضی الله عنه ان رجلا اتی النبی علیه السلام الخ﴾

مضمون الحدیث:

یو سړي د رسول الله علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو، یعنی د مړ کیدونکی نیکۀ، هغه عرض اوکړو چه زما نمسئ مړ شوي دي ما ته به د هغه څومره میراث ملاویږی، رسول الله علیه السلام اوفرمائیل سدس، چه کله هغه روان شو نو رسول الله علیه السلام هغه راطلب کړو او وي فرمائیل ستا دپاره یو سدس بل دي، بیا چه کله هغه روان شو نو رسول الله علیه السلام هغوی ته آواز اوکړو او وي فرمائیل چه دا دویم سدس ستا د معین حصې نه زیات دي

د نیکۀ اصل حصه یعنی فرض خو سدس دي، او دلته سدس آخر چه کوم هغه ته ملاؤ شو هغه د تعصیب په طور باندې دي چه د هغې به په ظاهره شکل داسې وی چه مړ کیدونکی خپل نیکه پریخودلو او لونړو لره، د بنتین فرض دوه ثلثه دي نو باقی په یو ثلث کښې نصف یعنی سدس دا د نیکۀ حصه وه هغه رسول الله علیه السلام هغه ته ورکړه، او بیا چه کوم سدس بچ شو هغه هم رسول الله علیه السلام هغه ته ورکړه، او په شروع کښې ورته پوره ثلث ځکه ورنکړه چه هغه ته معلومه وی چه زما اصل فرض یو سدس دي.

(*): سنن الترمذي/الفرائض ۹ (۲۰۹۹)، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۰۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۲۸/۴، ۴۳۶) (ضعیف)

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي. قاله المنذري.

[۲۸۹۷]( ) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذًا؟".

دعمر رضي الله عنه نه روايت دي چه وئې فرمائيل په تاسو کښې چاته معلومه ده چه نبی عليه السلام نيکه ته څومره ميراث ورکړي دي نو معقل بن يسار رضي الله عنه اووئيل ماته، نبی عليه السلام ورته شپږمه حصه ورکړي وه عمر رضي الله عنه ورته اووئيل دکوم وارث سره؟ معقل اووئيل پته نشته، عمر رضي الله عنه اووئيل چه ته په څه پوهيږي او ددې پوهيدلوڅه فائده ده؟

﴿ عن الحسن ان عمر رضي الله عنه قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد الخ ﴾

مضمون الحديث:

عمر رضي الله عنه يو ځل د حاضرين مجلس نه تپوس اوکړو چه په تاسو کښې چاته دا معلومه ده چه رسول الله صلى الله عليه وسلم د نيکۀ په ميراث کښې څومره حصه مقرر کړه، په دې باندې معقل بن يسار رضي الله عنه عرض اوکړو چه ماته معلومه ده چه رسول الله صلى الله عليه وسلم د نيکۀ حصه سدس ګڼولې ده، عمر رضي الله عنه تپوس اوکړو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم نيکه ته سدس د کومو وارثانو په موجودګئ کښې ورکړو؟ په دې باندې معقل رضي الله عنه اووې چه دا خو ماته نه ده معلومه، عمر رضي الله عنه اوفرمائيل بيا تاته د دې هيڅ علم نشته، صرف دومره معلومول چه شپږمه ئې ورکړه دا مفيده نه ده، او دا په دې وجه چه په ميراث کښې ذوی الفروض ته د اصل حصې نه علاوه په بعض صورتونو کښې د عصبه کيدو په حيثيت سره څه زياتی هم ملاويږی لکه چه اوس پورته حديث کښې تير شو، نو ترڅو چه د ټولو وارثانو علم نه وی تر هغه وخته پورې خبره نه شی منقح کيدې.

په دې خان پوهول پکار دی چه په ميراث الجد کښې يعنی د هغې په مقدار کښې د صحابه کرامو رضي الله عنهم اختلاف پاتې شوی دی، خپله د عمر رضي الله عنه نه هم په دې کښې مختلفې فيصلې نقل کړې شوی دی، په ابوداؤد کښې د کتاب الاشربة په شروع کښې د عمر رضي الله عنه دا حديث را روان دی، ﴿ ثلث وددت ان النبی صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا ﴾ (ينظر البذل ۴/۳۳۹)

والحديث اخرجه النسائي، وابن ماجة بنحوه. قاله المنذري.

بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

د عصباتو د ميراث بيان

خان پوهول پکار دی چه د وراثت په اعتبار سره د وارثانو ترمينځه ترتيب داسې دی، اول ذوی الفروض، بيا العصبات النسبية، بيا العصبات السببية، يعنی مولی العتاقة ځکه چه د وی عصبيت دنسب دوجې نه نه دی بلکه ديوبل سبب د وجې نه دی يعنی عتاق ثم ذوی الارحام

---

[۱]: سنن النسائي/ الكبرى (۶۳۳۵)، سنن ابن ماجه/الفرائض ۳ (۲۷۲۳)، (تحفة الأشراف: ۱۱۴۶۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۲۷) (صحيح)

عصبه هغه رشته دارو ته وائی چه د هغوی حصه ترلې شوې او متعین نه وی. (که وی نو هغوی ته ذوی الفروض وائی بلکه ذوی الفرض ته د ورکړې نه پس چه څه بچ شی هغه دې هغوی ته ورکړې شی.

[۲۸۹۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ، وَهُوَ الأَشْبَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی مال په ذوي الفروض باندې تقسیم کړئ دالله دکتاب مطابق، بیاچه ددې نه څه پاتې شي نوهغه چاته ئې ورکړئ څوک چه مړي ته په رشته کښې نږدیر وي

﴿ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلا ولى ذكر ﴾ (۱)

یعنی میراث دي اول په ذوی الفروض کښې تقسیم کړي شی د کتاب الله مطابق، پس ذوی الفروض ته د هغوی د حصو ورکولو نه پس چه څه پاتې شی هغه د مړی د نږدې رشته دارو دپاره دی، د دې نه مراد عصبه بنفسه دی کوم چه مروی وی، او د اولی معنی د: اقرب ده چه اختسلی شوي دي د ﴿ ولی ﴾ نه په معنی د قرب لکه چه د الله پاک قول دي ﴿ان اولى الناس بابرهيم للذين اتبعوه ﴾ وقوله عليه السلام ان اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلوة..... یعنی د اولی نه مراد احق او ارجح نه دي، ځکه چه مونږ ته څه معلومه ده چه احق او ارجح څوک دي، او اقرب د نسب په لحاظ څوک دي دا هر څوک پیژني.والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة بنحوه. قاله المنذرى

بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

د ذوی الارحامو د میراث بیان

د ذوی الارحام تعریف دا لیکلې شوي دي چه د سړی هغه خپلوان چه د ذوی الفروض او عصبات نه علاوه دی.

ترجمة الباب والا مسئله کښې د ائمه اختلاف او دلیل:

خان پوهول پکار دی چه د ذوی الارحام په توریث کښې اختلاف دي د صحابه کرامو رضي الله عنهم او تابعینو هم دغه شان د فقهاء کرامو ترمینځه هم، په امامانو کښې احناف او حنابله قائل دی، او شوافع او مالکیان قائل نه دی، وفی البذل ﴿ اما من نفى توريثهم استدل بابات المواريث

(*): صحيح البخاري/الفرائض ٥ (٦٧٣٢)، صحيح مسلم/الفرائض ١ (١٦١٥)، سنن الترمذي/الفرائض ٨ (٢٠٩٨)، سنن ابن ماجه/الفرائض ١٠ (٢٧٤٠)، (تحفة الأشراف: ٥٧٠٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٢/١، ٣١٣، ٣٢٥)، سنن الدارمي/الفرائض ٢٨ (٣٠٣٠) (صحيح)

(۱): اي الاكرب اي النسب الي المورث دون الابعد فان استووا اشتركوا واقرب العصبات البنون ثم بنوهم وان سفلوا ثم الاب ثم الجد ابوالاب وان علوا، قال الخطابي اقرب العصبة الي الميت كالاخ والعم فان الاخ اقرب من العم، وكالعم وابن العم، فالاول اقرب من الثاني اهـ (عون المعبود)

بان الله سبحانه لم يذكر للذوى الارحام شيئا وما كان ربك نسيا وايضا توريثهم زيادة على كتاب الله وذلك لا يثبت بخبر الواحد والقياس، الى آخر ما قال ﴾ يعنى په آيتونو د ميراث كښې د ذوى الارحام هيڅ ذكر نشته، لهذا په خبر واحد يا قياس سره په كتاب الله باندې زيادت جائز نه دي، ومن قال بتوريثهم استدل بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله، وهذا اثبات الاستحقاق بالوصف العام، وقال النبى ﷺ الخال وارث من لا وارث له، وفى روايته الخال وارث من لا وارث له، يرثه ويعقل عنه الى آخر ما بسط فى البذل.

[۲۸۹۹](۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ، وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ".

دمقدام نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ فرمائيلى دى: څوك چه قرض يابچي يابنځه پريږدي نوزه دهغې ذمه واريم اويائي داسې ووئيل چه ددې ذمه وار الله اودهغه رسول دي، او څوك چه مال په ميراث كښې پريږدي نوهغه دده دى او ثانو دي اووارث دهغه چاپيم چاچه مال نه وى پريښي، زه دهغه نه ديت اداكوم او تركه ئې وصول كوم، اوماما دهغه چا وارث دي دچاچه بل وارث نه وى ديت به هم دهغه دطرفه وركوي اوميراث به ئې هم وري.

﴿ قال رسول الله ﷺ من ترك كلا فالى، ومن ترك مالا فلورثته وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ﴾

شرح الحديث:

كَلّ وئيلې شى ثقل او بوجه ته او دلته مراد د دې نه عيال او قرض دي، يعنى كوم انسان چه نابالغ ماشوم پريخودلو سره مړ شى يا قرض نو د هغه ذمه داري په ما باندې ده، او څوك چه مال پريخودلو سره مړ شى نو هغه د وارثانو دپاره دي، او د كوم انسان چه څوك وارث نه وى د هغه وارث به زه يم پس د هغه د طرف نه به زه ديت ادا كوم او د هغه د مال وارث به زه يم، يعنى كه هغه څه مال پريخودلو سره مړ شى او د هغه څوك وارثان نه وى نو زه به د هغه د مال وارث يم يعنى د بيت المال دپاره، دا وراثت درسول الله ﷺ د انتظام او د بيت المال په اعتبار سره دي او دا چه كوم حديث دي چه ماما وارث دي د هغه چا چه د چا څوك وارث نه وى ديت به ادا كوى هغه ماما د خپل خورئى د طرف نه او د هغه وارث به وى، د دي جملې نه د احنافو او حنابله تائيد كيږي، خال (ماما) او خالة او عمة دا ټول ذوى الارحام دى او دا چه فرمائى چه ماما به ديت ادا كوى د خورئى د طرف نه، يعنى كه د يو سړى خورئى باندې جنايت وى او د هغه څوك عصبه نه وى نو د هغه د طرف نه به ديت: د هغه ماما ادا كوى، خنګه چه عصبه ديت ادا كوى، زه وايم: او دغه شان په حديث كښې راځى ﴿ابن اخت القوم منهم ﴾ لهذا ماما گان خورئينه به د يو بل وارثان وى، خو هغه حضرات چه د

---

(۱): سنن ابن ماجه/الفرائض ۹ (۲۷۳۸)، والديات ۷ (۲۶۳٤)، (تحفة الأشراف: ۱۱۵٦۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۳۱/٤، ۱۳۲) (حسن صحيح)

توریث ذوی الارحام قائل نه دی هغوی دا حدیث په وراثت باندې نه محمول کوی بلکه دا هغوی په حمایت او اعانت باندې محمول کوی، یعنی که د یو سړی خورئې په حق باندې وی نو د هغه ماما له پکار دی چه د هغه امداد اوکړی، یعنی اعانت او نصرت د ذوی الفروض او عصبات سره خاص نه دې بلکه د ذوی الارحام هم کول پکار دی. (والله تعالی اعلم)

والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[۲۹۰۰] (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد، رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَابِدٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: يَقُولُ الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ.

دمقدام بن ابی کرب الکندی نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی زه په هر یو مسلمان باندې دهغه ذات نه زیات مهربان یم نوځوک چه قرضه پریږدي یا ښځه ماشومان پریږدي او مړشي نودهغه د بجو اوښځې پرورش اودقرض زه ذمه واریم او څوک چه مال اودولت پریږدي هغه دهغه دوار ثانودپاره دې اودچاپه بل سرفرست نه وی نوزه دهغه کفیل او محافظ یم اوددې دمال وارث یم اوماما دهغه چاوارث دې دچاچه بل وارث نه وی هغه به دده میراث حاصله وي اوددې دیت به اداکوي ابوداود وائی چه دضیعه معنی اهل وعیال ده او وائی داروایت زبیدي هم نقل کړې دې دراشد بن سعد نه او هغه دابن عائذنه اوهغه دمقدام نه.

د رسول الله ﷺ د امت سره ډیر زیات محبت:

قوله: ﴿ انا اولی بکل مومن من نفسه ﴾ رسول الله ﷺ فرمائی چه زه هر مسلمان ته د هغه د ذات نه هم زیات نزدې یم، یعنی د انسان د مرګ نه پس د هغه د امورو داسې ذمه داری اخلم او د هغه داسې نصرت کونکي یم چه که هغه مړي ژوندې کیدي نو هغه به خپله هم د خپل ځان دومره انتظام او ا نصرام نه کولې ځومره چه د هغه د طرف نه کونکي یم، ډیره عجیبه خبره ده د رسول الله ﷺ د خپل امت د هر فرد سره دومره قوی او ژور تعلق دې چه انسان خپله د خپلو امورو خیال دومره نه شی ساتلې ځومره چه هغوی ساتلي شی، د رسول الله ﷺ د امت سره د محبت احادیث خو ډیر زیات دی لکه چه په کتاب الحج کښې تیر شوی دی چه رسول الله ﷺ د حجة الوداع په خطباتو کښې بار بار اوفرمائیل ﴿ خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا ﴾ او په یو حدیث کښې دی ﴿ وددت انی رایت اخوانی﴾ چه زما زړه غواړی چه خپل رونړه وینم، صحابه کرامو رضی الله عنهم عرض اوکړو چه آیا مونږ سته‌اسو رونړه نه یو، په دې باندې هغوی اوفرمائیل چه تاسو خو زما ملګری یئ او هر وخت ما سره پاتې کیدونکی یئ، زما مراد خو د اخوان نه هغه امتیان دی کوم چه به زما نه روستو راځی او پیدا کیږی

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۵۶۹) (حسن صحیح)

به، ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم وجزاه الله عنا ما هو اهله ﴾

وراندې په حدیث کښې د ﴿ ضیعة ﴾ لفظ دي هم د دې نه مراد عیال یعنی وارۀ ماشومان او زنانه دی ځکه که د هغوی خبر وانخستلې شی نو هغه زر ضائع کیږی هم په دې وجه دي ته ضیعة وئیلې شی

﴿ وانا مولى من لا مولى له ارث ماله وافک عانه ﴾

د مولی نه مراد وارث دي لکه چه په مخکښې حدیث کښې تیر شو ﴿ ارث ماله ﴾ ای لاجل بیت المال ﴿ وافک عانه ﴾ هغه د قید نه خلاصوم د ﴿ عان ﴾ معنی قید، په دې وجه قیدی ته عانی وئیلې شی لکه چه د کتاب الجنائز په یو حدیث کښې راځی، ﴿اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانی، قال سفیان والعانی الاسیر ﴾ او دلته د قید نه مراد ﴿ ما یلزمه من الحقوق مثل الدین والدیة ﴾ ځکه چه دا خیزونه داسې دی چه انسان په هغې کښې مقید او اینختلې وی، او په یو روایت کښې چه مخکښې راروان دي په هغې کښې د ﴿ عُنی ﴾ لفظ دي ﴿ افک غنیه ﴾. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة کما فی التحفة، قاله الشیخ محمد عوامه.

[۲۹۰۱]() حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ".

یحي بن مقدام دخپل پلارنه روایت کوی اوهغه دده دنیکه نه فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې زه وارث یم دهغه چا دچاچه څوک وارث نه وی اوزه به دهغه طرف نه دیت ادا کوم او زه دهغه دمال وارث یم اوما مادهغه چاوارث دي دچاچه بل وارث نه وی اوهغه به دده نه دیت اداکوي اومیراث به ئې وري.

[۲۹۰۲]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا عَصَبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ، وقَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ، فَأَلْوَا: نَعَمْ قَالَ: فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ".

دام المومنین عائشې رضی الله عنها نه روایت دي دنبی ﷺ یو ازاد کړي شوي غلام مړ شو او څه شي ئې په میراث کښې پریښې وو اونه ئې خوی وو اونه ئې څوک دوست رو نبی ﷺ اوفرمائیل دده میراث دده دکلي یو سړی ته ورکړئ. ابوداود وائی حدیث دسفیان دیرکامل دي اودمسدد په روایت کښې دا اضافه ده چه نبی ﷺ اوفرمائیل ایادلته دده دعلاقي څوک شته دي؟ خلقو اووئیل هو، نوونې فرمائیل دده میراث ورته ورکړئ.

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٥٧٦) (حسن صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الفرائض ١٣ (٢١٠٥)، سنن ابن ماجه/الفرائض ٧ (٢٧٣٣)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣٧/٦، ١٧٤، ١٨١) (صحيح)

(عن عائشة ﷺ ان مولى للنبي ﷺ مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما)

يعنى د رسول الله ﷺ د يو آزاد كړي شوي غلام انتقال اوشو او هغه څه ميراث هم پريخودلو خو هغه خپل خوک اولاد او رشته دار نه وو پريخودلي، نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دهغه ميراث دي د هغه په كلى والو كښې چاته وركړي شى.

الكلام على الحديث من حيث الفقه

د رسول الله ﷺ د دې مړى ميراث لره يو كلى والا ته وركول دا من حيث الاستحقاق نه وو بلكه من حيث المصرف وو، ځكه چه دا قسم ميراث (چه د هغه هيڅوک وارث نه وى) په بيت المال كښې داخليږي، او د بيت المال مال په عامو خلقو باندې او په ضرورت مندو باندې خرچ كيږي د دې وجې رسول الله ﷺ دروميى نه داسې انسان ته وركړو.

ايا رسول الله ﷺ د چا وارث كيدو؟

د دې نه پس په دې باندې خان پوهول پكار دى چه دا توجيه په هغه صورت كښې ده چه كله دا اومنلي شى چه هر كله د رسول الله ﷺ خوک وارث نه كيږي، رسول الله ﷺ خپله هم د چا وارث نه كيږي لكه چه د بعض علماء كرامو رائې ده، خو كه دويم قول واخستلې شى كوم چه بعض نورو علماء كرامو اختيار كړې دې او زمونږ حضرت گنگوهى هم چه اگر كه د رسول الله ﷺ خوک وارث نه كيږي خو خپله به رسول الله ﷺ د نورو وارث كيدو نو په دې صورت كښې به دا وئيلې شى دا د رسول الله ﷺ وركول (من حيث التبرع) او تصدق وو د خپل طرف نه ځكه چه دا د هغوى خپل حق وو، كه رسول الله ﷺ غونښتله نو خپله ئې هم اخستلې شو، حضرت گنگوهى فرمائى هغه چه په بعض روايتو كښې (لا نورث) سره (لا نرث) هم دي دا زيادت غلط دي، ثابت نه دي، كما فى البذل والحديث اخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة، قاله المنذرى.

[۲۹۰۳](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: "إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ أَحَدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا، قَالَ: فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَالْتَطِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ".

عبدالله بن بريده دخپل پلار نه روايت كوى فرمائى چه نبى ﷺ ته يوكس راغى اوعرض ئې اوكړو چه زماسره ديوكس ميراث دي داز قبيلې والا، او ماته داز قبيلې والاځوك نه ملاويږي چه دده ميراث ورته وركړم نبى ﷺ ورته اوفرمائيل لارشه خوك ازيى ولټه وه اگركه يوكال وي. دي وائى كال چه تير شونبى ﷺ ته ورغلم اواوى وئيل اى دالله رسوله خوك ازدي مې پيدانكړو چه دده ميراث ورته وركړم نبى ﷺ اوفرمائيل لار شه او اوگوره كله چه اولنى خزاعي درسره ملاو شى نوهغه ته ئې وركړه هركه چه دي روان شو نبى ﷺ اوفرمائيل داسې راوگرخوئ دي چه كله راواپس شونبى ﷺ ورته اوفرمائيل دبنى خزاعه كوم مشر ته ئې وركړه

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۹۵۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۴۷/۵) (ضعيف)

شرح الحديث:

قوله: ﴿ عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال اتى رسول الله ﷺ رجل فقال ان عندى ميراث رجل من الازدولست اجد ازديا ادفعه اليه الخ ﴾: يو سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د قبيلې ازد يو سړي حاضر شو چه ما سره د يو سړي ميراث دي خو ماته هيڅ ازدی سړی نه ملاويږی چاته چه ژه دا مال وركړم، رسول الله ﷺ اوفرمائيل او يو ازدی (۱) لره تر يو كاله پورې اولټوه، د يو كال نه پس هغه سړي راغلو چه هيڅوک ازدی ملاؤ نه شو، رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿فانطلق فانظر اول خزاعی تلقاه فادفعه اليه، فلما ولى قال علیّ الرجل فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه اليه ﴾ يعنی چه كله هغه ته هيڅوک ازدی ملاؤ نه شو نو هغوی اوفرمائيل چه بنه لاړ شه

يو خزاعی اولټوه چه تاته ملاؤ شی پس هغه ته دا وركړه، اول په معنی د اقرب، يعنی كوم انسان چه د قبيله خزاعه د مورث اعلی سره زيات نزدی وی هغه ته دا مال وركړه، بيا چه كله هغه روان شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل هغه سړي راوغواړئ چه كله هغه راغلو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ انظر كبر خزاعة ﴾ د رسول الله ﷺ داسې فرمائيل د تفسير په طور دی، يعنی اول د خزاعی تفسير او د هغې مراد رسول الله ﷺ په دې لفظ سره بيان كړو، كبر يعنی اكبر (۲) د اكبر نه مراد هم هغه اقرب دي، دلته سوال دا دي چه ازد چه د يمن په قبائلو كښې يوه قبيله ده د هغه ميراث يو خزاعی سړی ته ولې وركولې شی د دې جواب شراح دا وركړې دي چه قبيله خزاعه هم په اصل كښې د ازد نه ده يعنی د شروع په اعتبار سره چه كله دا ټول خلق په يمن كښې وو. بيا چه كله دا خلق د يمن نه وتلو سره مكې مكرمې ته راغلل نو هلته راتلو سره هغوی د بنوهاشم سره مخالفت اوكړو نو د هغوی نوم خزاعه شو، ففی القاموس الخزع القطع والخزاعة القطعة تقطع من الشئ حی من الازد سموا بذلک لانهم تخزعوا عن قومهم واقاموا بمكة.... الحمد لله د حديث مطلب واضح شو. والحديث اخرجه النسائی مسندا ومرسلا، قاله السندی.

[۲۹۰۴] (*) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَسْوَدَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا، أَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ"، وَقَالَ يَحْيَى: قَدْ سَمِعْتُهُ مِرَارًا يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: انْظُرُوا الْأَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.

عبدالله بن بريده رضی الله عنه دخپل پلارنه روايت كوی فرمائی چه يوخزاعي مړشو اوميراث ئې نبی عليه السلام ته راوړې شونبی عليه السلام اوفرمائيل دده وارث يا خوك رشته دارئې اولټوئ نو دوی

---

(۱) زما په يو كاپئ كښې داسې ملاؤ شوه ﴿ ينظر البدل فيه كلام الشيخ الجنجوهي..... او حاصل د دې دا دی چه د كومې تركې خوك وارث نه وی هغه په حكم د لقطې كښې وی او د لقطې حكم چونكه د تصدق دی نو دا هم په طور د تصدق وه، او د اكبر خزاعه تخصيص په دې وجه دي چه هغه په نسبت د بل زيات اقرب دی)

(۲) كما في حديث القسامة كبر الكبر)

(۳) ينظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۹۵۵) (ضعيف)

نې نه وارث پيدا کړو اونه رشته دار، نبی ﷺ اوفرمائيل دخزاعه کوم مشرته نې ورکړئ

[۲۹۰۵] () حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟"، قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ"، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ لَهُ.

دابن عباس نه روايت دې فرمائی چه يوکس مرشواودیوغلام نه نې علاوه څوک وارث نه ورکوم چه نې ازاد کړې وو، نبی ﷺ اوفرمائيل اياخوک نې شته؟ نو دوی ووئيل نه مګريوازاد کړې شوي غلام نې شته، نونبی ﷺ دهغه مالك دي غلام نه حواله کړو.

(عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له كان اعتقه الخ)

يعنی يو سړي وفات شو او هغه خپل څوک وارث پرينخودلو خو خپل آزاد کړي شوي غلام پريخودلو، رسول الله ﷺ ته د دې خبر ملاؤ شو نو رسول الله ﷺ د هغه سړی ميراث هم هغه آزاد کړي شوي غلام ته ورکړو.

که د يو سړی آزاد کړي شوي غلام مړ شی او د هغه څوک وارث نه وی سوا د هغه د آقا او سيد نه نو د هغه د ميراث به د هغه آقا مالک وی چه هغې ته ولاء وائی. او دا مسئله اجماعی ده، لحديث الولاء لمن اعتق او دلته په دې حديث کښې دا صورت نه دي بلکه د دې برعکس دي يعنی د آقا ميراث د هغه آزاد کړي شوی غلام ته ورکړي شو، دا په څلورو امامانو کښې د چا مذهب هم نه دي سوا د شريح او طاؤس نه ﷺ، او دي دواړو هم د دې حديث نه استدلال کړي دي او جمهور چه د دې قائل نه دی بلکه دا وائی چه ولاء منحصر ده د معتق په حق کښې د صحيح حديث په بنياد باندې هغوی د حديث الباب تاويل کوی چه درسول الله ﷺ دا د ميراث ورکول من حيث الاستحقاق نه وو بلکه من حيث التصدق والمصرف وو، لکه چه په حديث کښې تير شو يعنی د ازدی په حديث کښې، والله تعالى اعلم

(والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة. قاله المنذری)

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ

د لعان کړي شوي ښځې د خوي د ميراث بيان

په باب اللعان کښې دا مسئله تيره شوې ده چه د لعان نه پس چه دملاعنه نه کوم ماشوم پيدا شی د هغه نسب د هغه د مور يعنی ملاعنة نه خو ثابتيږی او د پلار نه نه ثابتيږی هم په دې وجه د مور او خوی ترمنيځه خو ميراث جاری کيږی خو د هغه هلک او د هغه د پلار يعنی ملاعن ترمينځه نه جاری کيږی، او دا مسئله اجماعی ده.

---

[۱]: سنن الترمذي للفرائض ١٤ (٢١٠٦)، سنن ابن ماجه للفرائض ١١ (٢٧٤١)، (تحفة الأشراف: ٦٣٢٦)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢٢١/١، ٣٥٨) (ضعيف)

[٢٩٠٦]( ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ".

واثله بن اسقع دنبي ﷺ نه روايت کوی چه فرمائيلي ئي ووښځه ددري کسانو وراثت حاصلولي شي يودخپل ازاد کړي شوي غلام اودموندلي شوي هلك اودخپل هغه ماشوم د کوم په وجه چه لعان شوي وي.

﴿ المراءة تحرز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا عنت عليه ﴾

الكلام على الحديث من حيث الفقه :

يعنی زنانه دري قسمه ميراث حاصلوی يو د خپل آزاد کړي شوي غلام دويم د خپل لقيط يعنی که يو زنانه يو ورک شوي ماشوم بيا مومی او هغه لوئي کړی او د هغه پالنه اوکړی او هغه لوئي شی نو د هغه دمال به هغه زنانه مالکه وی، او دريم ميراث په حديث کښې هم هغه دي چه په ترجمة الباب کښې ذکر دي.

د دي حديث رومبي جزء او آخری جزء دا خو متفق عليه دی او مينځ والا جزء يعنی د ميراث د لقيط والا مسئله دا صرف د اسحاق بن راهويه مذهب دي. د جمهور علماء کرامو په نزد چه په هغوی کښې ځلور امامان هم دی د لقيط ميراث د بيت المال دپاره دي، مګر دا چه ملتقط فقير وی نو بيا په حيثيت د مصرف دا هغه ته هم ملاويدي شی. د دي حديث جواب د جمهورو په نزد يو خو دا دي چه د دي نه مراد استحقاق نه دي بلکه مقصود بيان د مصرف او تصدق دي او دويم جواب دا دي چه ﴿ ان هذا الحديث غير ثابت كما فى شرح السنة[٢] والحديث اخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة. قاله المنذرى.

[٢٩٠٧]( ) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا".

دمکحول نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ دملاعنی دځوی ميراث دده مور ته ورکړي وو اوددي نه پس ئي ددي وارثانوته ورکړي دي.

[٢٩٠٨]( ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

عمرو بن شعيب د خپل پلار نه اوهغه دده دنيکه نه ددي روايت په شان روايت بيان کړي دي.

---

[١]: سنن الترمذي/الفرائض ٢٣ (٢١١٥)، سنن ابن ماجه/الفرائض ١٢ (٢٧٤٢)، (تحفة الأشراف: ١١٧٤٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٤٩٠، ١٠٦٧٤) (ضعيف)

[٢]: قال الخطاب في المعالم هذا الحديث غير ثابت عند اهل النقل واذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به، وكان ما ذهب اليه عامة العلماء اولى اهـ وزاد عليه المنذري قال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اهـ)

[٣]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٧٧١)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الفرائض ٢٤ (٣٠١٠) (صحيح)

[٤]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٧٧١) (صحيح)

بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

باب آیا یو مسلمان د کفر مشرک وارث جوړیدی شی؟

[۲۹۰۹](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

اسامه بن زید د رسول پاك قا نه روایت کوی چه فرمائیلي ئې وو میراث نه شی ورلې مسلمان د کافرنه اونه کافرد مسلمان نه.

په حدیث الباب کښې د دې نفی ده پس د جمهور علماء کرامو او ائمه اربعه په دې باندې اتفاق دې او اتفاق د جانبینو نه دې چه د یو بل نه وارث کیږی، بعض صحابه کرام او تابعین رحمهم الله لکه معاذ بن جبل رضی الله عنه او سعید بن المسیب رحمه الله وغیره فرمائی چه کافر خو د مسلمان وارث نه وی خو د دې عکس یعنی مسلمان د کافر وارث وی ﴿ لحدیث الاسلام یزید ولا ینقص، ولحدیث الاسلام یعلو ولا یعلی کما سیاتی فی آخر الباب ﴾

د مرتد د وراثت مسئله:

دلته یو مسئله بله ده هغه دا چه د مرتد حکم څه دې هغه به د خپلو مسلمانانو رشته دارو وارث وی او که نه؟ نو یه دې باندې خو اجماع ده چه مرتد نه وارث کیږی خو د دې عکس یعنی د مرتد د مړ کیدو نه پس د هغه مسلمان رشته دار به د هغه وارث وی یا نه؟ د امام مالک رحمه الله او شافعی رحمه الله په نزد نه وارث کیږی، او د احنافو مذهب دا دې چه مرتد کوم مال حاصل کړې وی د خپل ردت په حالت کښې هغه خو د بیت المال دپاره دې او کوم مال چه هغه حاصل کړې وی د ارتداد نه مخکښې، د اسلام په حالت کښې په هغې کښې به وراثت جاری کیږی، امام ترمذی رحمه الله هم دا مسئله هم د دې حدیث په ضمن کښې بیان کړې ده.

(والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری)

[۲۹۱۰](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟، ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ"، وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

داسامه بن زید نه روایت دي فرمائی چه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله صبابه ته چرته تشریف فرمایې؟ وېې فرمائیل ایاعقیل زمونږ دپاره په مکه کښې کور پریخې دي اوبیا ئې اوفرمائیل مونږ به دښو کنانه په خیف کښې یو چرته چه قریشو په کفراوشرک باندې قسم خوړلې وو یعنی په محصب کښې به قیام کوو ځکه چه دښو کنانه قبیلې خلقو د قریشونه افراغستې وو چه هغوی به دقریشوسره نه نکاح کوي اونه به ورسره اخستل

---

(۱): صحیح البخاري/المغازي ٤٨ (٤٢٨٣)، الفرائض ٢٦ (٦٧٦٤)، صحیح مسلم/الفرائض (١٦١٤)، سنن الترمذي/الفرائض ١٥ (٢١٠٧)، سنن ابن ماجه/الفرائض ٦ (٢٧٣٠)، (تحفة الأشراف: ١١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد ٥/٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٨، ٢٠٩) (صحیح)

(۲): انظر حدیث رقم: (٢٠١٠) (تحفة الأشراف: ١١٤) (صحیح)

خرځول کوي اونه به ورته دخان سره پناه ورکوي، زهري وئیلی دی خیف کلي ته وئیلې شي

شرح الحديث:

قوله: ﴿عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله ﷺ اين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا الخ ﴾د دي حديث پوره شرح په کتاب الحج کښې تيره شوې ده او هلته دا هم تير شوی دی چه دا حديث په کتاب الفرائض کښې هم را روان دي او د دي وجه هم تيره شوې ده، د خلاصې په طور خان پوهه کړئ چه د کوم منزل چه رسول الله ﷺ ذکر فرمائی د دي نه مراد د رسول الله ﷺ جدی مکان دي کوم لره چه عبد المطلب کله چه هغه بودا شو په خپل ژوند کښې د خپلو خامنو ترمینځه تقسیم کړي وو چه په هغې کښې د رسول الله ﷺ پلار عبدالله هم وو بیا په آخیر کښې هغه کور د ابوطالب په قبضه کښې وو، رسول الله ﷺ او علی ؓ دا دواړه خو هجرت کولو سره رومبی مدیني طیبې ته راغلي وو، او د ابوطالب د وفات په وخت علی او جعفر ؓ دواړو اسلام راوړې وو. هغه دواړه خو د هغه کور خُکه وراثان نه شو، او د ابوطالب یو دریم خوئې په جنګ بدر کښې ورک شوې وو، او عقیل ؓ د ابوطالب د مرګه پورې اسلام نه وو راوړې په دي وجه هغه خانله د دي وارث شو(۱) خو هغوی دا کور وئیلې شوی دی چه خرڅ کړې وو هم د دي وجې نه رسول الله ﷺ فرمائی چه عقیل زمونږ دپاره کور چرته پریخودلې دي. یعنی که هغه خرڅ کړې نه وي نو بیا د منی نه روانیدو باندې مکې مکرمې ته رسیدو سره به مونږ په هغې کښې قیام کړې وي، په دي وجه د رسول الله ﷺ رائې دا شوه چه د منی نه وتلو سره په محصب کښې شپه تیره کړې شی، بیا سحر د هغه خائې نه مکې ته روانیدو سره د سحر مونځ او طواف وداع کولو نه پس مدینې ته لاړ شی، په دي صورت کښې به د قیام مکه ضرورت نه راځی او نه به قیام ګاه ته ضرورت راځی.(والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة. قاله المنذری)

[۲۹۱۱](۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى".

عمرو بن شعیب د خپل پلارنه اوهغه دده دنیکه عمرو بن العاص ؓ نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی وو چه ددوه جداجدا دینونووالا دیوبل نه میراث نه شی ورلې.

﴿قال رسول الله ﷺ لا يتوارث اهل ملتين شتى﴾

حديث الباب كښې مذاهب دائمة:

د توارث دپاره د وارث او مورث ترمینځه اتحاد دملت بالاتفاق شرط دي، په دي حديث کښې هم دا مسئله ذکر شوې ده خو د دي باوجود د دي مسئله په تفصیل کښې اختلاف دي د احنافو او شوافعو مسلک خو دا دی چه ﴿الكفر ملة واحدة﴾ که هغه کتابی وی یا مشرک یهودی وی او که نصرانی د دي دواړو په نزد دا تول یو دی، لهذا د یو بل وارثان به وی،

(۱) هم د دي نه د ترجمة الباب سره مناسبت بنکاره کیږی.

(۲) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸۶۶۹)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الفرائض ۱۶ (۲۱۰۹)، سنن ابن ماجه/الفرائض ۶ (۲۷۳۲)، مسند احمد (۱۷۸/۲، ۱۹۵) (حسن صحيح)

اصل تقابل د اسلام او د کفر ترمینځه دی، هلته اختلاف د ملت دي او د مالکیانو او حنابله په نزد ادیان سماویه لکه یهودیت او نصرانیت دا په خپل مینځ کښې مختلف دی لهذا په هغوی کښې به یو د بل وارث نه وی، او د ادیان غیر سماویه په باره کښې امام مالک رحمه الله خو دا فرمائی چه د شرک انواع ټول ملت واحده دی، او امام احمد رحمه الله فرمائی مختلف انواع شرک مختلف ملل دی مثلاً بت پرست او آتش پرست دا خانله خانله دی لهذا توارث به نه وی او د امام مالک په نزد به توارث وی. (من هامش الکوکب ۴۰/۲)والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[۲۹۱۲]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٍّ، وَمُسْلِمٍ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا، وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، أَحْمَعَاذًا حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ".

دبریده رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یحیی بن یعمرته دوه رونړو جګړه راوړله په دي دواړو کښې یو مسلمان وو اوبل یهودي وو هغه مسلمان ته دیهودي میراث ورکړو اوونې فرمائیل ماته ابوالاسود حدیث بیان کړي دي اوهغه دیوکس نه اوریدلی دی اوهغه دمعاذ بن جبل رضی الله عنه نه اوریدلی دی اوهغه دنبی علیه السلام نه اوریدلي دي چه فرمائیل ئي په مسلمانانو کښې زیاتوالی راځي اوکموالي نه راځي اوبیا ئي مسلمان ته دیهودي میراث ورکړو.

(ان معاذا قال سمعت رسول الله یقول الاسلام یزید ولا ینقص)

د معاذ رضی الله عنه مسلک او دا حدیث او په دي باندې کلام اوس نزدې تیر شوي دي، جمهور علماء وائی چه دا حدیث او هم دغه شان، (الاسلام یعلو ولا یعلی علیه) د دي تعلق د اسلام د عزت او غلبې سره دي، میراث سره د دي هیڅ تعلق نشته.

[۲۹۱۳]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، أَنَّ مُعَاذًا أَتَى بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

د ابوالاسود نه روایت دي چه معاذ رضی الله عنه ته دیو یهودي میراث راوړلې شو اودورانت مطعي مسلمان وو او ددي نه پس ئي هغه حدیث بیان کړو کوم چه بره ذکرشو.

بَابُ فِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

که چرې د میراث د تقسیم نه مخکښې کوم وارث اسلام قبول کړی

شرح الترجمة:

یعنی کوم انسان چه د میراث د تقسیم په موقع باندې اسلام راوړی، یعنی د مورث د مرګ نه پس.

---

[۱]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۱۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۳۰/۵، ۲۳۶) (ضعیف)

[۲]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۱۸) (ضعیف)

خان پوهول پکار دی چه دا مسئله اوس تیره شوه چه د توراث دپاره اتحاد د ملت شرط دی د اختلاف ملت په وخت میراث نه جاری کیږی په دې سلسله کښې خان پوهول پکار دی چه اتحاد ملت هغه مفید او معتبر دې کوم چه د مورث د مرګ په وخت وی، که روستو اتحاد بیا موندلې شی نو هغه مفید او معتبر نه دی. هم دغه شان اختلاف ملت هغه مضر دي چه د مورث د مرګ په وخت وی او که د اختلاف تحقق د مورث د مرګ نه پس وی نو هغه مضر نه دی، اوس په هر یو باندې په مثال سره خان پوهه کړئ د اول صورت مثال به دا وی چه د یو مسلمان وفات اوشو او حال دا چه د هغه یو خوښې مسلمان وو او یو کافر، د پلار د وفات نه پس د میراث د تقسیم نه مخکښې هغه کافر خوی هم اسلام قبول کړو نو دلته دا اسلام راوړونکې خوښې به وارث نه وی، چه د مخکښې نه مسلمان دی صرف هم هغه به وارث وی، او د دویم صورت مثال دا دی د یو کافر انتقال اوشو او حال دا چه د هغه یو خوښې مسلمان وو او یو کافر، د میراث د تقسیم نه مخکښې هغه کافر خوښی هم اسلام راوړې دي، اوس به دا اسلام قبلونکې وارث وی، او څوک چه د مخکښې نه مسلمان وو د هغه د وراثت خو بالکل سوال نه پیدا کیږی.

[۲۹۱٤] (*) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی دجاهلیت په زمانه کښې چه به کوم تقسیم کیدو نوپه اسلام کښې به هم ترکه په هم دغه حالت باندې قائم وي اودا سلام نه پس به هم ترکه داسلام دضابطې مطابق تقسیمیږي.

﴿ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي ﷺ كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام ﴾

یعنی د کوم میراث تقسیم چه د اسلام نه مخکښې د جاهلیت په زمانه کښې شوې دي هغه به هم هغه شان باقی ساتلې شی، په هغې کښې به مداخلت نه شی کولې او کوم تقسیم چه د یو میراث وغیره په اسلام کښې د داخلیدو نه پس اوشی هغه به د اسلامی قانون مطابق کولې شی او هغه اسلامی قانون هم هغه دي چه کوم پورته ذکر شو چه د اتحاد دملت په صورت کښې توارث وی د اختلاف د ملت په صورت کښې نه.

والحديث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الْوَلَاءِ

د آزاد کړې شوی غلام د ترکې بیان

د ولاء قسمونه سره د اختلاف د علماء کرامو:

دلته مصنف رحمه الله د ولاء په سلسله کښې دوه بابونه ذکر کړي دی یو دا او دویم د دي نه پس ﴿باب في الرجل يسلم على يدى الرجل ﴾ د دي نه پس یو دریم باب د دوه بابونو د فصل سره را

(*): سنن ابن ماجه/الرهن ۲۱ (۲٤۸۵)، (تحفة الأشراف: ٥٣٨٣) (صحيح)

روان دي ﴿ باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم ﴾ د دي وړو بابونو تعلق د ولاء سره دي ځکه چه د ولاء دري قسمونه دي، ولاء العتاقة، ولاء الاسلام، ولاء الموالاة، په رومبي باب کښي رومبي قسم ذکر کړي شوي دي او په دويم باب کښي قسم ثاني او په دريم باب کښي قسم ثالث، قسم اول يعنې ولاء العتق دا خو بالاتفاق معتبر او ثابت دي، او قسم ثاني يعنې ولاء الاسلام دا د جمهور علماء کرامو چه په هغوی کښي ځلور امامان هم دي په نزد معتبر نه دي، د بعض نور علماء کرامو لکه ابراهيم نخعي رحمه الله، سعيد بن المسيب په نزد معتبر دي، او دريم قسم ولاء الموالاة دا د احناف په نزد معتبر دي، د جمهور په نزد د ولاء دا قسم منسوخ دي.

[۲۹۱۵] (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا حَاضِرٌ، قَالَ مَالِكٌ: عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".

دابن عمر نه روايت دي فرمائي چه ام المومنين عائشې رضي الله عنها غوښتل چه يوه ويندځه واخلي او ازاده ئي کړي نو دوينځي مالکانو اووئيل مونږ به درباندي ويندځه په دي شرط خرڅه کړو چه ددي ولاحق به مونږ ته حاصل وي ام المومنين نبي عليه السلام ته ددي ذکراوکړو نبي عليه السلام اوفرمائيل دوينځي داخستلو اراده مه بدلوه ځکه چه دوينځي دولا حق هغه چاته حاصل وي چه خوک ئي ازاده کړي.

د بريرة رضي الله عنها د شراء والا حديث باندي کلام:

قوله: ﴿ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشترى جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا الخ ﴾: د عائشې رضي الله عنها دا حديث د شراء بريرة په سلسله کښي وراندي په کتاب العتق کښي ﴿ باب بيع المكاتب اذا فسخت المكاتبة ﴾ د لاندي تفصيل سره راروان دي په دي باندي به کلام هم هلته راشي انشاء الله تعالى..... په دي حديث کښي دى ﴿ الولاء لمن اعتق ﴾ چه مسئله اجماعي ده او مطلب ئي دا دي چه که د يو سړي آزاد کړي شوي غلام مړ شي او هغه خپل خوک وارث پرې نږدى نو بيا په دي صورت کښي د هغه د ميراث مستحق به د هغه آزاد کړي وي غلام وى په دي واقعه کښي يو مشهور اشکال دا کولې شى چه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشې رضي الله عنها ته اجازت ولې ورکړو په شراء د بريرة رضي الله عنها کښي د ولاء شرط چه هغه به د بائع ديپاره وى لګول ځکه چه دا شرط بالاجماع جائز نه دي؟ جواب دا دى چه رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې زجرا اوفرمائيل يعنى د دي شرط اجازت د دي د باقى پريخودلو ديپاره رسول الله صلى الله عليه وسلم نه وو ورکړي بلکه د دي ابطال مقصود وو دي وجې نه رسول الله صلى الله عليه وسلم د دي نه پس خطبه ورکړي وه چه په خلقو باندي څه چل شوي دي چه په بيع کښي د ولاء شرط لګوى، د خلقو شرط لګول باطل دى ﴿ وان كان مائة شرط، شرط الله احق ﴾ دا زيادت په روايت مفصله

---

(۱) صحيح البخاري/البيوع ۷۳ (۲۱۶۹)، والمكاتب ۲ (۲۵۶۲)، والفرائض ۱۹ (۶۷۵۲)، صحيح مسلم/العتق ۲ (۱۵۰۴)، سنن النسائي/البيوع ۷۶ (۴۶۴۸)، (تحفة الأشراف: ۸۳۳۴)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/العتق ۱۰ (۱۸)، مسند احمد (۲/۲۸، ۱۱۳، ۱۵۳، ۱۵۶) (صحيح)

کښې دي، دلته روايت مختصر دي.

[۲۹۱۶](") حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دی دولا حق به هغه چاته ورکولي شی څوک چه قيمت خريد اداکړي او په غلام باندې احسان اوکړي يعنی ازاد ئې کړي.

[۲۹۱۷](") حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رِئَابَ بْنَ خُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثُوهَا رِبَاعَهَا، وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا، فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهُمْ وَتَرَكَ مَالًا لَهُ فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعُوهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ.

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی چه رئاب بن خذيفه د يوې ښځې سره نکاح اوکړه اودري هلکان ئې پيدا شو اومورني مړه شوه نوددي خامن دخپلې مور د کورونو او ددې د آزادو کړو غلامانو د ولاء وارثان شول اوعمرو بن العاص نه ددې دخامنو عصبه وو يعنی وارث وو ددې نه پس عمروبن العاص نه ددې خامن شام ته اولیږل اوهغوی هلته مړه شول عمرو بن العاص راغې اوپه دې دوران کښې دهغې ښځې يوازاد کړی شوې غلام مړ شو اومال ئې پاتې شو نوددې ښځې ورور ددې دخامنو دپاره عمرفاروق رضي الله عنه ته جګړه يوړله عمرفاروق رضي الله عنه اووئيل نبي عليه السلام فرمائيلی دی کله چه اولاد يابلار ميراث پرېږدي نوهغه به دهغه وارثانوته ورکولي شی اوبياعمرفاروق په دې سلسله کښې يوه فيصله اوليکله او په دې باندې ئې عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اوزيد بن ثابت رضي الله عنه اود يوبل سړی گواهی ئې پرې اوليکله، کله چه عبدالملک بن مروان خليفه شو نو بيا دغه خلقو جګړه اوکړه، دې خلقو خپله مقدمه هشام بن اسماعيل يا اسماعيل بن هشام ته يوړله، هغوی دا مقدمه عبدالملک ته اوليږله، عبدالملک اووئيل دا فيصله خو داسې معلوميږی لکه چه دا ما ليدلې وی، راوی وائی بيا عبدالملک د عمربن خطاب رضي الله عنه د فيصلې مطابق فيصله ورکړه او ولاء تر اوسه پورې مونږ سره دی

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری واخرجه الترمذی ايضا فی آخر كتاب الوصايا مفصلا وفی بيع الولاء وهبة مختصرا.

---

[1]: صحيح البخاري/الفرائض ۲۰ (٦٧٦٠)، سنن النسائي/الطلاق ۳۰ (۳٤٧٩)، (تحفة الأشراف: ۱۷٤۳۲، ۱۵۹۹۱)، ولم أخرجه: صحيح مسلم/العتق ۲۰ (۱۵۰٤)، سنن الترمذي/البيوع ۳۳ (۲۱۲٦)، مسند احمد (٦/ ۱۷۰، ۱۸٦، ۱۸۹) (صحيح)

[2]: سنن ابن ماجه/الفرائض ۷ (۲۷۳۲)، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۸۱، ۱۸۵۹۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/ ۲۷) (حسن)

شرح الحديث والكلام عليه بالبسط

قوله:(عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رباب بن حذيفه تزوج امراة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء موالیها) دا حدیث د توریث الولاء په سلسله کښې دي، د دې مضمون دا دي چه یو سړی چه د هغه نوم رباب بن حذیفه دي هغه یوې زنانه سره واده اوکړو چه د هغې نوم ام وائل بنت معمر دي، د هغه د هغې زنانه نه دري خامن پیدا شو څو ورځې پس د هغوی د مور انتقال اوشو او هغه هلکان د خپلې مور د رباع یعنی کورونو او جائداد وغیره او د هغې د موالی د ولاء وارثان شو،دې خاني پورې خو په دې روایت باندې هیڅ اشکال نشته، مسئله صفا ده اوس وړاندې واورئ، وړاندې په روایت کښې دا دی چه عمرو بن العاص ﷺ د دې هلکانو عصبه وو ربه روایت کښې د رشتې هیڅ تعین نشته ممکنه ده چه عم یا ابن العم وی، نو دې عمرو بن العاص ﷺ دا هلکان خپل خان سره په سفر باندې شام ته بوتلل، هلته په دغه زمانه کښې طاعون خور شوې وو یعنی طاعون عمواس، کوم چه په تاریخ کښې مشهور دې او د عمر ﷺ په زمانه کښې وو، دا دري واړه هلکان هم په دې طاعون کښې ختم شو، عمرو بن العاص ﷺ چه کله د سفر نه را واپس شو نو په واپسۍ باندې هغوی ته معلومه شوه چه د هغه زنانه یعنی ام وائل یو مولی یعنی آزاد کړې شوې غلام بل مړ دي او هغه مال هم پریخودلي دي، اوس په هغه ولاء کښې د ام وائل د رونړو او د عمرو بن العاص ﷺ اختلاف پیدا شو، یعنی عمرو بن العاص ﷺ مدعی وو چه دا ولاء ماته ملاویدل پکار دی او د ام وائل رونړو وئیل چه د دې مستحقین مونږ یو ځکه چه مونږ د دې زنانه عصبه یو چه د چا د غلام دا ولاء ده، او د عمرو بن العاص ﷺ وینا دا وه چه زه د دې زنانه د ځامنو عصبه یم که هغه ځامن ژوندی وي نو د دې به هغوی وارثان وي نو اوس چونکه هغوی نشته نو د هغه ځآمنو د عصبه کیدو په حیثیت سره زما وارث کیدل پکار دی، چونکه دا واقعه د عمر ﷺ د خلاف د زمانې ده په دې وجه دا مقدمه هلته پیش شوه، عمر ﷺ د مسئلې په صورت باندې د پوهیدو نه پس دا اوفرمائیل (قال رسول الله ﷺ ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان) یعنی د مړی خوئې یا پلار چه څه هم په ترکه کښې حاصل کړی هغه به د هغه نه پس د هغه د عصبه دپاره وی که هغه عصبه هر څوک وی، دلته د دې حدیث په رنړا کښې د عصبة الولد مصداق عمرو بن العاص ﷺ جوړیدو پس عمر ﷺ د عمرو بن العاص ﷺ په حق کښې فیصله اوفرمائیله او خپله فیصله ئې اولیکله چه په هغې کښې د دوه کسانو یعنی عبدالرحمن بن عوف او زید بن ثابت ﷺ او د یو دریم کس شهادت هم وو

(فلما استخلف عبدالملك اختصموا الى هشام بن اسماعيل فرفعه الى عبدالملك)

چونکه اخوة المراة ته د عمر ﷺ په فیصله باندې تسلی نه وه شوې اګر چه خاموش شوې وو په دې وجه کله چه د عبدالملک بن مروان زمانه راغله نو هغه وخت د مدینې طیبې امیر هشام بن اسماعیل وو لهذا دې اخوة المراة دا خپله معامله هغه ته یوړه، هشام بن اسماعیل دا قضیه د عبدالملک مخې ته پیش کړه، عبدالملک په دې فیصله باندې د

ځآن پوهولو نه پس دا اووې ﴿ هذا من القضاء الذی ما کنت اراه ﴾ په بذل کښې دا لیکلې دی چه په دې لفظ ما کښې دوه احتمالات دی یو دا چه زائده وی او یا نافیه، د زائده کیدو په صورت کښې خو به ئې مطلب دا وی چه زما رائې هم د عمر ﷺ د هم دغه فیصلې مطابق ده، او د نافیه کیدو په صورت کښې به ئې مطلب دا وی چه عبدالملک دا وائی چه په دې فیصله کښې اګر چه زما رائې دا نه ده خو چونکه د عمر فاورق ﷺ کړې شوې فیصله ده په دې وجه زه هم دا برقرار ساتم.

﴿ فنحن فیه الی الساعة ﴾ د نحن مصداق د عمرو بن العاص ﷺ اولاد چه مونږ ترننه ورځې پورې په دې فیصله باندې یو، دا روایت په تفصیل سره په سنن ابن ماجة کښې دې لکه چه په بذل کښې دا نقل کړې شوې د هغې په کتلو باندې هم دا معلومیږی چه عبدالملک د عمر ﷺ د فیصلې موافقت اوفرمائیلو، لهذا په ﴿ ما کنت اراه ﴾ کښې ما نافیه نه ده بلکه موصوله یا زائده ده.

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه دلته په روایت کښې دی ﴿ فقدم عمرو بن العاص ﷺ ومات مولی لها ﴾ دا جمله ﴿ ومات مولی لها ﴾ تاویل ته محتاج ده ﴿ ای وقد مات مولی لها ﴾ [1] او دا جمله حالیه ده، یعنی عمرو بن العاص ﷺ چه کله د ملک شام نه واپس راغلو نو دلته راتلو سره ورته معلومه شوه چه د هغې زنانه یو غلام مړ شوې دې یعنی د هغه هلکانو په ژوند کښې، او دا مطلب ئې نه دی چه د عمرو بن العاص ﷺ د راتلو نه پس د هغه زنانه د یو ازاد کړې شوی غلام وفات اوشو، او دا تاویل په دې وجه ضروری دی چه د عمر ﷺ کوم استدلال چه په دې مقام باندې د ﴿ ما احرز الولد ﴾ نه دې هغه صحیح شی او په دې واقعې باندې منطبق شی ځکه چه ظاهره ده احراز ولد به هم د هغه په حیات کښې وی نه پس د وفات نه، دا اشکال او جواب د ابوداؤد په دې روایت باندې په ﴿ تذکرة الرشید ﴾ کښې ذکر شوې دی، حضرت ګنګوهی ﷺ نه دا سوال یو عالم کړې وو حضرت د دې جواب دا ارشاد اوفرمائیلو کوم چه پورته ذکر شو.

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه د عمر ﷺ د دې فیصلې حاصل توریث الولاء دې یعنی دا چه که په ولاء کښې هم میراث جاری کیږی ځنګه چه په نورو امورو کښې جاری کیږی خو جمهور علماء کرام چه په کښې ځلور امامان هم دی د دې قائل نه دی لعم فی روایة عن احمد وکذا روی عن علی دون الخلفاء الثلاثة، لکه چه د ابوداؤد په یو نسخه کښې دی کومه چه د بذل المجهود په حاشیة باندې دی د هغه نسخې عبارت دا دې: الناس یتهمون عمرو بن شعیب فی هذا الحدیث، قال ابوداؤد: وروی عن ابی بکر وعمر وعثمان خلاف هذا الحدیث الا انه روی عن علی بن ابی طالب بمثل هذا، د جمهور علماء کرامو استدلال د دې حدیث نه دې، ﴿ الولاء لحمة کلحمة النسب لا یباع ولا یورث ﴾ یعنی ولاء خو یو قسم نسب دې او د نسب بیع یا توریث لږ وی بلکه د جمهورو مسلک دا دې چه ولاء د مولی دپاره وی او

[1] کما فی قوله تعالی جآؤکم حصرت صدورهم ای وقد حصرت صدورهم)

که هغه نه وی نو بیا اقرب العصبة الی المولی پشان دي، د نورو مالونو دپاره په دي کښي باقاعده میراث نه جاري کیږي چه په تولو وارثانو کښي تقسیم شي، د امام ابوداؤد رحمه الله د جواب حاصل کوم چه مونږ د حاشیې نه نقل کړي دي دا دي چه دا حدیث ضعیف دي بلکه ثابت نه دي ځکه چه دا د عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده په سند سره دي چه په هغې باندې کلام مشهور دي، او دویم په دي وجه هم چه دا د یو بل مشهور او صحیح حدیث خلاف دي یعنی ﴿ الولاء لمن اعتق ﴾ خو د حضرت ګنګوهي رحمه الله په بعض تقاریرو کښي دا دي چه د عمر رضي الله عنه په حدیث کښي چه دا ذکر کړي شوي دی ﴿ ما احرز الولد ﴾ نو د احراز تعلق خو د ترکې سره وی د ولاء سره د هغې تعلق نه شی کیدې ﴿ اذ هو لحمة کلحمة النسب فلا یمکن احرازه مثل النسب ﴾ او وراثت جاري کیږي په مال کښي نه په نسب کښ، لهذا دا به وئیلې شی چه د عمر رضي الله عنه د فیصلې تعلق د رباع وغیره مالونو سره دي د ولاء سره نه دي آهـ.... قلت لکن فیه ما فیه.... دا حدیث ماته په سبق کښي ډیر ګران معلوم شو الحمد لله چه حل شو. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة، واخرجه النسائی ایضا مرسلا، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

بابب څوک چه دبل مسلمان په لاس مسلمان شی نو هغه به دده وارث وی

[۲۹۱۸](۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ يَزِيدُ: إِنَّ تَمِيمًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ".

تمیم داري رضي الله عنه وائی چه ما عرض اوکړو، اې دالله رسوله ﷺ! دهغه سړی باره کښي د شریعت څه حکم دي چا چه د یومسلمان سړی په لاس باندې ایمان راوړلی وی؟ نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: دغه سړي د نورو په نسبت دهغه مرګ او ژوند ته زیات نزدې دي (که دهغه بل څوک وارث نه وی نو هم دي به ئې وارث وی)

﴿ ان تمیما رضی الله تعالی عنه قال یا رسول الله ﷺ! ما السنة فی الرجل یسلم علی ید الرجل؟ قال هو اولی الناس بمحیاه ومماته ﴾

شرح الحدیث والکلام علیه من حیث الفقه

یعنی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړي شو چه د شریعت فیصله د هغه انسان په باره کښي څه ده چه د یو مسلمان په لاس باندې اسلام قبول کړی؟ (نکاره خبره ده چه د هغه لوئې احسان دي په دي نوی مسلمان شوی باندې پس وراندې فرمائی چه) هغه یعنی د کوم سړی په لاس باندې چه اسلام راوړی شو په تولو خلقو کښي زیات مستحق دي د دي نوی مسلمان شوی په ژوند کښي هم او د هغه د مړ کیدو نه پس هم، چه هر کله په تولو انسانانو

[1]: سنن الترمذي/الفرائض ۲۰ (۲۱۱۲)، سنن ابن ماجه/الفرائض ۱۸ (۲۷۵۲)، (تحفة الأشراف: ۲۰۵۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٠٢، ١٠٣)، سنن الدارمي/الفرائض ٣٤ (٣٠٧٦) (حسن صحيح)

کښې د ټولو نه زیات هم هغه اولی او احق دي د هغه نوی مسلمان شوی نو د هغه ولاء به هم د هغه دپاره وی لکه د آزاد کړي شوی غلام ولاء چه د معتق دپاره وی.

دا حدیث چه کوم علماء کرام د ولاء الاسلام قائل دی د هغوی دلیل دي لکه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله او سعید بن المسیب رحمه الله وغیره کما تقدم فی مبداء الباب او د جمهورو استدلال دمشهور حدیث ﴿ الولاء لمن اعتق ﴾ نه دي چه متفق علیه دي ځکه چه په هغه حدیث کښې په حصر سره بیان کړي شوي ده د ولاء د معتق دپاره کیدل، معلومه شوه د ولاء سبب صرف عتق دي اسلام یا بل څه نه دی، او د حدیث الباب جواب دا دي چه هغه ضعیف دي، امام ترمذی رحمه الله هم په دې باندې کلام کړي دي او نورو محدثینو هم، په دې کښې یو روای عبدالعزیز بن عمر دي هغه ضعیف دي دغه شان ابن وهب راوی غیر معروف دي، په خلاف د جمهور علماء کرامو د دلیل چه هغه متفق علیه حدیث دي، او دویم جواب د دې حدیث دا ورکړي شوي دي چه دا منسوخ دي، کیدي شی چه په شروع د اسلام کښې رسول الله ﷺ فرمائیلي وی، ځکه چه په ابتداء د اسلام کښې د اسلام او نصرت په بنیاد باندې توارث کیدلو کوم چه روستو منسوخ شو، بعض شارحانو د احنافو مذهب هم د دې حدیث موافق لیکلي دي چه احناف هم د ولاء الاسلام قائل دی، خو دا نقل مطلقا صحیح نه دي خو که د اسلام سره موالاة او محالفه هم مقترن شی نو امر اخر دي په دې صورت کښې به زمونږ په نزد معتبر دا وی او په دې صورت کښې د هغه دپاره ولاء وی، ځکه چه احناف د ولاء الموالاة قائل دی چه د هغې جمهور قائل نه دی کما تقدم من قبل ذلک..... ښه خان پوهه کړئ

كذا قال الشيخ فی البذل. والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

باب: د ولاء (میراث) خرڅولو بیان

[۲۹۱۹] () حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ".

عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وائی چه رسول الله ﷺ د ولاء خرڅولو او ددې د هبه کولو نه منع فرمائیلي ده.

قوله: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته :

شرح الحديث:

په زمانه د جاهلیت کښې به عربو د ولاء بیع کوله او د هغې به ئې اجرت اخستلو، اسلام چه راغلو نو د دې نه ئې منع اوکړه ځکه چه ولاء څه مال نه دي چه د هغې بیع اوکړي شی بلکه دا د حقوقو نه یو حق دي فلا یرد علیه البیع (بذل) یعنی ولاء د استحقاق ارث نوم دي یعنی د

---

[1]: صحيح البخاري/ العتق ١٠ (٢٥٣٥)، الفرائض ٢١ (٦٧٥٦)، صحيح مسلم/ العتق ٣ (١٥٠٦)، سنن الترمذي/البيوع ٢٠ (١٢٣٦)، الولاء ١ (٢١٣٦)، سنن النسائي/البيوع ٨٥ (٤٦٦٣)، (تحفة الأشراف: ٧١٨٩)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/العتق والولاء ١٠ (٢٠)، سنن ابن ماجه/الفرائض ١٥ (٢٧٤٧) مسند احمد (٢/٩، ٧٩، ١٠٧)، سنن الدارمي/البيوع ٣٦ (٢٦١٤) (صحيح)

معتق (آزاد کړي شوي غلام) د ميراث استحقاق کوم چه معتق ته حاصل وی د عتق په وجه، عتق يو احسان عظيم دی د مولی د طرف نه په خپل غلام باندی نو د دی په صله کښی شريعت معتق لره د معتق د ميراث حق ورکړوچه د هغه د مرګ نه پس هغه د هغه مالک ته ملاؤ شی، لکه چه نسب سبب د استحقاق وی پس څنګه چه د نسب نه حق د ميراث حاصليږی هم دغه شان د عتق نه د ميراث حق حاصليږی چه د هغې نه په ولاء سره تعبير کولې شی او ښکاره خبره ده بيع او هبه وغيره کيږی د جواهرو. نه د معانی او اعراضو، اصل معنی خو د ولاء هم دا ده، هسې د دې اطلاق او استعمال په ميراث المعتق باندې کيږی. والله تعالى اعلم وهذا غاية تسهيل لهذا المقام والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

بَاب فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ

که چرې يو ماشوم ژوندی پيدا شی او چغې نه پس مړ شی؟

[۲۹۲۰]() حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمانيلی دی ماشوم چه کله د پيدا کيدو نه پس آواز اوکړي نو ده لره وارث ګرځولې شي.

﴿عن ابی هريرة رضي الله عنه عن النبی عليه السلام قال اذا استهل المولود ورث﴾

د استهلال اصل معنی خو د ميباشت ليدو ده «رؤية هلال» د دې نه پس د دې استعمال اوشو په رفع الصوت يعنی چغه وهلو کښ، په دې مناسبت سره چه په رومبئ شپه باندې د ميباشت په ليدو باندې خلق شور کوی چه ميباشت اوليدې شوه، بيا د دې نه پس د دې استعمال د ژوند آثار او د ماشوم په ژړا کښې شروع شو هم دا دلته په حديث کښې مراد دی.

حديث الباب کښې اختلاف دائمة

او د حديث مطلب دا دی چه د ماشوم د پيدا کيدو نه پس که په هغه کښې د ژوند آثار بيا موندلې شو او په دې دوران کښې څوک نزدې خپلوان مړ شو نو مولود به د هغه وارث وی او که بيا نه موندلې شی نو نه به وی، د احنافو او شوافعو په نزد خو هم دغه شان دی چه صرف د ژوند د آثارو موجود کيدل کافی دی، وقال مالک رحمه الله واحمد رحمه الله بشرط الرضاع کذا فی هامش البذل عن الشعرانی.

دلته يوه بله مسئله ده او هغه ده د ﴿صلوة علی الطفل﴾ کومه چه په کتاب الجنائز کښې را روانه ده هغه دا چه په ماشوم باندې د مونځ کولو دپاره هم د ژوند آثار بيا موندل ضروری دی يا نه؟ دا مسئله مختلف فيه ده، د ائمه ثلاثه او جمهور په نزد خو هلته هم استهلال شرط دی، د امام احمد رحمه الله په دې کښې اختلاف دی د هغوی په نزد شرط نه دی، دليل به د مسئلې په خپل مقام کښې راشی، دلته تبعا راغلو.

() د تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۴۸۴۰) (صحيح)

بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

په رشته دارۍ د وارثۍ کيدو په بنا د اقرار په ذريعه وارثۍ کيدل منسوخ شول

[۲۹۲۱](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ»، كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ فَقَالَ تَعَالَى: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سورة الأنفال آية ۷۵.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دالله تعالى داقول: «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم» په تيره زمانه کښې به خلقو يوبل ته قسم وکړو او ددوی په مينځ کښې به رشته داري نه وه اويوبه دبل وارث جوړ شو نوداحکم دسورة انفال په دې آيت: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» باندې منسوخ شو.

[۲۹۲۲](۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ»، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوَرِّثُ الأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ»، قَالَ: نَسَخَتْهَا «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» سورة النساء آية ۳۳ «مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ.

دابن عباس نه دالله پاك ددې قول: قوله «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم» متعلق منقول دي چه کله مهاجرين مدينې ته راغلل نو انصاربه ددوی وارثان کيدل اودوی به دانصارو وارثان کيدل علاوه درشته داری په وجه دهغه اخوت کوم چه نبي عليه السلام په دوی کښې قائم کړي ووهرکله چه دا ای۵ نازل شو «ولكل جعلنا موالي مما ترك» نازل نوپورتني آيت منسوخ شو.

شرح الحديث وايضاح المسئلة :

دا د ولاء د سلسلې دريم باب دي چه د هغې ذکر په شروع کښې راغلې دي، د عقد نه مراد عقد بالموالاة چه هغې ته ولاء الموالات هم وئيلې شی، د مصنف رحمه الله دا ترجمه د ائمه ثلاثه د مسلک مطابق ده کوم چه دا وائی چه د عقد موالاة په ذريعه استحقاق د ارث اوس پاتې نه شو بلکه منسوخ شوې دي د ميراث د رحم په ذريعه، د رحم نه مراد رشته دار او خپلوان دی، يعنی د خپلوانو ميراث د عقد موالات ميراث منسوخ کړو د ناسخ او منسوخ دواړو بيان په حديث الباب کښې ذکر شوې دي، پس رومبی آيت کريمه ﴿ والذين عاقدت ايمانكم ﴾ کښې د ميراث موالات ثبوت دي لکه ابن عباس رضي الله عنهما فرمائي چه په شروع کښې به داسې کيدل چه يو سړی د يو پردۍ سره محالفت يعنی د دوستۍ عهد اوکړو بغير د نسبی تعلق نه او بيا به د هغه عقد د وجې به هغوی د يو بل وارثان وو لکه چه د مهاجرينو او انصارو

---

(۱) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۶۲۶۱) (حسن صحيح)

(۲) صحيح البخاري/الكفالة ۲ (۲۲۹۲)، تفسير سورة النساء ۷ (۴۵۸۰)، الفرائض ۱۶ (۶۷۴۷)، (تحفة الأشراف: ۵۵۲۳) (صحيح)

ترمینځه داسې شوې وو ، ابن عباس ﷺ فرمائی چه دې آیت لره د سورة الانفال د آیت کریمه ﴿والوا الارحام بعضهم اولی ببعض﴾ سره منسوخ کړې شو او د ابن عباس ﷺ د دې نه روستو راتلونکی روایت کښې بعینه هم دا مضمون دئ چه کله مهاجرین مدینه طیبې ته اورسیدل نو هغوی به د انصارو وارثان جوړیدل نه د هغوی خپلوان یعنی د انصارو وارثان به مهاجرین وو د خپلوانو په ځائې د خپلوانو د وارث کیدو، ﴿فلما نزلت هذه الایة... ولکل جعلنا موالی مما ترک..... قال نسختها﴾ یعنی چه کله دا دویم آیت کریمه ﴿ولکل جعلنا موالی مما ترک﴾ نازل شو نو هغه رومبې آیت کریمه منسوخ شو، په دې عبارت کښې د نسخت فاعل دا آیت ثانیه یعنی ﴿ولکل جعلنا موالی﴾ دې او ضمیر منصوب راجع دې آیت اولی ته، ﴿والذین عاقدت ایمانکم﴾ طرف ته، او دا جمله هم دلته پوره شوه د ناسخ او منسوخ دواړو بیان راغلو، بیا د دې نه روستو په دویم ځل چه کوم آیت او عبارت راځی، ﴿والذین عاقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم﴾ من النصر والنصیحة الخ..... د دې نه مقصود د ابن عباس ﷺ دا بیان کول دی چه د دې آیت منسوخ کیدو نه پس اوس د دې آیت کریمه مفهوم چه په هغې باندې عمل کیدل پکار دی هغه صرف نصرا دنصیحت باقی پاتې شو ﴿وقد ذهب المیراث﴾ یعنی د میراث په باره کښې دا آیت کریمه نه دې منسوخ شوې صرف د میراث په اعتبار سره منسوخ شوې دې د دې آیت د داسې وضاحت کولو ضرورت مونږ ته ځکه راغلو چه په بادی الرائ کښې عبارت داسې دي ﴿نسختها والذین عقدت ایمانکم﴾ یعنی په ظاهره دا معلومیږی چه د نسخت فاعل ﴿والذین عاقدت ایمانکم﴾ دي او ﴿ها﴾ ضمیر ﴿ولکل جعلنا﴾ طرف ته واپس کیږی، په دې صورت کښې مطلب بالکل برعکس کیږی، ښه ځان پوهه کړئ، د محنت او د غور کولو ضرورت دې بغیر د هغې نه هیڅ نه حاصلیږی، دا د ابن عباس ﷺ روایت او څه چه هغوی د نسخ په باره کښې فرمائیلي دی د ائمه ثلاثه موافق دی او د هغوی رائې هم دا ده. د دې خلاف احناف چه د میراث العقد قائل دی هغوی وائی ﴿والذین عقدت ایمانکم﴾ د دې آیت کریمه دپاره دویم آیت ﴿والوا الارحام بعضهم اولی ببعض﴾ ناسخ نه دې بلکه دواړه آیتونه معمول بها دی فرق دا دې چه په شروع کښې به په عقد موالاة باندې میراث جاری کیده او خپلوانو لره به وارث نه شو جوړولې، بیا روستو چه کله دا آیت نازل شو نو د هغې مطلب هغوی دا اخلی چه اقارب په توریث کښې مقدم وی په عقد موالاة باندې یعنی د هغوی په موجودګئ کښې به مولی الموالاة وارث نه وی، او که په ذوی الارحام کښې څوک نه وی نو هغه وخت به مولی الموالاة وارث وی، د ذوی الارحام نه مراد اقارب او رشته دار دی

هکذا ینبغی ان یفهم بهذا المقام فانه من مزال الاقدام.....

والحدیث اخرجه البخاری والنسائی، قاله المنذری

[۲۹۲۳]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ الرَّبِيعِ، وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَرَأْتُ: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ.، فَقَالَتْ: لَا تَقْرَأْ. وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. وَلَكِنْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة النساء آية ۳۳ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الْإِسْلَامَ، فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلَّا يَرِثَهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ، زَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَمَا أَسْلَمَ حَتَّى حُمِلَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالسَّيْفِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا، وَمَنْ قَالَ عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ طَلْحَةَ عَاقَدَتْ.

دابوداود بن حصين نه روايت دي وائي چه مابه ام سعد بنت ربيع ته قران كريم لوستلو اوهغه يتيمه وه دابوبكر په نگرانئ كښې وه نومادا ايت كريمه «والذين عقدت أيمانكم» ولوستلو نوهغي اووئيل دا آيت كريمه مه لوله خكه چه دادحكم په اعتبار سره منسوخ شوي دي دا ايت كريمه دابوبكر دخوي عبدالرحمن په باره كښې نازل شوي وو كله چه هغه داسلام قبلولونه انكاركړي وو نوابوبكر ﷺ قسم كړي وو چه زه به عبدالرحمن خپل وارث نه جوړوم كله چه هغه اسلام قبول كړو نوهغه ورته دحصي وركولو حكم اوكړو، دعبدالعزيز په روايت كښې دا اضافه ده چه عبدالرحمن دتوري په زور مسلمان شوي وو.

مضمون الحديث:

توله: ﴿ عن داؤد بن الحصين قال كنت اقراء على ام سعد بنت الربيع وكانت يتيمة فى حجر ابى بكر ﷺ الخ ﴾: داؤد بن الحصين وائي چه ما به د ام سعد ﷺ سره قرآن لوستلو او د هغې نه به مې زده كولو او دا ام سعد ﷺ د ابوبكرصديق ﷺ كره لويه شوې وه، چونكه دا يتيمه شوې وه په دې وجه ئې هم هلته پالنه بيا موندله، نو يوه ورځ چه كله ما د هغوى خوا كښې قرامت كولو نو ما دا آيت كريمه داسې اولوستلو ﴿ والذين عاقدت ايمانكم ﴾ (د باب مفاعلة نه) نو هغې زه اوتوكلم چه داسې مه لوله بلكه ﴿ والذين عقدت ايمانكم ﴾ اولوله (يعنى د مجرد نه) او د دې وجه ئې دا بيان كړه چه ماته معلومه ده چه دا آيت كريمه د ابوبكرصديق ﷺ او د هغوى د خوى عبدالرحمن ﷺ په باره كښې نازل شوي دي چه كله به شروع كښې عبدالرحمن د اسلام راوړلو نه انكار اوكړو نو ابوبكرصديق ﷺ د هغوى نه ناراضه كيدو سره قسم خوړلي وو چه زه به تا نه وارث كوم، يعنى ته به په مونږ كښې د چا وارث هم نه ئې چه هر كله ته اسلام نه قبلوئ. هغه وائي چه كله عبدالرحمن ﷺ اسلام قبول كړو نو رسول الله ﷺ ابوبكرصديق ﷺ ته حكم وركړو چه هغه ته د هغه حصه وركړه او وراث ئې جوړ كړه. ام سعد ﷺ دا وئيل غواړي چه په دې آيت كريمه كښې د عقد نه مراد حلف دي او قسم كونكي خانله ابوبكرصديق ﷺ وو نو د هغه دپاره لفظ عقدت مناسب دي نه ﴿ عاقدت ﴾ خكه چه باب مفاعله خو شركت او تعدد لره غواړي.

دا د ام سعد ﷺ خبره په يو لحاظ سره خو په خپل خائي باندې صحيح ده خو ﴿ عاقدت ﴾ خو مستقل يو قرامت دې كيدې شى چه هغوى ته د دې علم نه وى وراندې په روايت كښې دى

[1] ﴿ تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۳۲۰) (ضعيف) ﴾

راوی وائی ﴿ فما اسلم حتى حمل على الاسلام بالسيف ﴾ راوی د عبدالرحمن ﷺ د اسلام حال بیانوی چه هغوی په شروع کښې خو اسلام نه وو قبول کړی په شروع کښې خو د مسلمانانو دشمن وو، د مسلمانانو خلاف ئې توره اوچته کړې وه (خکه چه دي په جنګ بدر کښې د مشرکانو سره راغلې وو) ﴿ ثم هداه الله تعالى فاسلم قبيل الفتح ﴾ بيا الله پاک هغه ته د اسلام هدایت اوکړو د فتح مکه نه مخکښې.

[۲۹۲٤]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا سورة الأنفال آية ٧٢ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا سورة الأنفال آية ٧٢، فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لاَ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلاَ يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا فَقَالَ: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سورة الأنفال آية ٧٥.

دابن عباس ﷺ نه روایت دي چه دالله تعالى مخکني حکم داوو: «والذين، آمنوا وهاجروا»، «والذين آمنوا ولم يهاجروا» کله چه ددې نه پس دا ایت نازل شو: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض»نواولني آیت منسوخ شو.

﴿ عن ابن عباس ﷺ..... فكانت الاعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر الخ ﴾

اعرابی وائی غیر مهاجر ته یعنی کوم سړي چه اسلام قبلولو سره په خپل کلی کښې پاتې شی او هجرت اونکړی یعنی په شروع کښې د وراثت مدار په نسب باندې نه وو بلکه په هجرت او نصرت باندې وو په دې وجه مهاجر د انصاری او انصاری به د مهاجر بغیر د نسب نه وارث وو، او مهاجر به د غیرمهاجر سره د نسب نه وارث نه وو.

بَابٌ فِي الْحِلْفِ
په څه خبره د قسم کولوبیان

دا حلف په کسري دحاء او سکون دلام سره دي په معنی د مخالفت، پس په قاموس کښې دی، ﴿ والحلف بالكسر العهد بين القوم اه ﴾ او کوم حلف چه د قسم په معنی کښې دي هغه په قاموس کښې په دري طریقو سره لیکلي شوي دي حَلف، حلف او حلف

[۲۹۲۵]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً".

دزبیر بن مطعم ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی چه په اسلام کښې دکفر دزمانې قول لره اعتبارنشته اوهریوقسم چه دجاهلیت په زمانه کښې شوي وي اسلام هغې لره نه زیاتوي مګرسختوالې.

شرح الحديث

قوله: ﴿ قال رسول الله ﷺ لا حلف فى الاسلام ﴾ د جاهلیت په زمانه کښې قتال او ظلمونو

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٢٦٢) (حسن صحيح)

[۲]: صحيح مسلم /فضائل الصحابة ٥٠ (٢٥٣٠)، (تحفة الأشراف: ٣١٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٣/٤) (صحيح)

باندې به خپل مینځ کښې قومونو معاهده کوله نو ښکاره خبره ده چه په اسلام کښې د دې ګنجائش چرته دې، رسول الله ﷺ هم دا خبره فرمائی ﴿ لا حلف فی الاسلام وایما حلف کان فی الجاهلیة لم یزده الاسلام الاشدة ﴾ په زمانه د جاهلیت کښې به کله په خیر او امور حقه باندې هم کیدو. په دې جمله کښې رسول الله ﷺ هم د هغې په باره کښې فرمائی چه داسې حلف اسلام نه دې مات کړې بلکه نور ئې هم مضبوط کړې دې کوم معنی چه د حلف مونږ په دویمه جمله کښې اخستلې ده که دا معنی په رومبنۍ جمله کښې هم واخستلې شی نو دا هم کیدې شی او په دې صورت کښې به مطلب دا وی چه په اسلام کښې په امور حقه او خیر باندې محالفت ته حاجت نشته بلکه اخوت اسلامی بذات خود کافی دې په امور خیر باندې د تعاون دپاره کذا قالوا.. والحدیث اخرجه مسلم. قاله المنذری

[۲۹۲۶]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا، فَقِيلَ لَهُ: أَنَسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ"، فَقَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

دانس بن مالك بنه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ زمونږ په کور کښې دانصارو اود مهاجرینو په مینځ کښې ورور ولې قائم کړه په دې وخت کښې اووئیلې شول ایانبی ﷺ نه دی فرمائیلې چه داسلام په زمانه کښې دجاهلیت قول لره اعتبار نشته هغه اووئیل نبی ﷺ زمونږ په کور کښې دمهاجرینو اودانصارو په مینځ کښې ورورولي قائم کړې وه دوه خله یا دریځله.

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

ښځه د خاوند په دیت کښې حصه اخستلې شی

[۲۹۲۷]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَقَالَ فِيهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ.

دسعید نه روایت دې چه عمر رضی الله عنه به فرمائیل دیت دخاندان دخلقو دپاره وې اوښځه د خپل خاوند په دیت کښې وارثه نه شی جوړیدن تردې چه ضحاك بن سفیان دده نه نقل کړی دی چه نبی ﷺ ماته لیکلي وو چه زه داشیم ضبابي ښځې لره دهغې دخاوند په دیت کښې وارثه مقررکړم کله چه عمر رضی الله عنه داخبره واوریده نو خپله رائې بدل کړه. احمد بن صالح

[1]: صحيح البخاري/الكفالة ٢ (٢٢٩٤)، والأدب ٦٧ (٦٠٨٣)، والاعتصام ١٦ (٧٣٤٠)، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ٥٠ (٢٥٢٩)، (تحفة الأشراف: ٩٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١١/٣، ١٤٥، ٢٨١) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الديات ١٩ (١٤١٥)، سنن ابن ماجه/الديات ١٢ (٢٦٤٢)، (تحفة الأشراف: ٤٩٧٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٥٢/٣) (صحيح)

وئیلی دی چه دا حدیث عبد الرزاق دمعمرنه نقل کړي دي اوهغه دزهري نه اوهغه دسعیدنه. (عن سعید قال کان عمر بن الخطاب ﷺ یقول : الدیة للعاقلة ولا ترث المراة من دیة زوجها شیئا) یعنی په شروع کښې د عمر ﷺ دا رائې وه چه د مقتول دیت به د عصبة المقتول دپاره وی، او ښځه به د خپل خاوند د دیت وارثه نه وی، تردي چه د عمر ﷺ ته ضحاک بن سفیان ﷺ دا بیان نقل کړو چه د رسول الله ﷺ لیکل ماته راغلي وو (ورث امراءة اشیم الضابی من دیة زوجها) یعنی اشیم ضبابی چه کله قتل شوي وو نو رسول الله ﷺ ضحاک ته اولیکل چه د هغه په دیت کښې د هغه ښځه وارثه کړه، نو په دي باندي عمر ﷺ د خپلې مخکښې رائې نه رجوع اوکړه.

دا ضحاک بن سفیان ﷺ هغه صحابی دي کوم چه رسول الله ﷺ د خپل قوم په صدقاتو وصول کولو باندي عامل مقرر کړي وو. په دې مسئله کښې چه کومه رائې د عمر ﷺ وه وئیلي شوي دی چه هغه د علی ﷺ هم وه، خو د عمر ﷺ رجوع ثابته شوه د جمهورو مسلک طرف ته د ضحاک بن سفیان ﷺ د روایت د وجې نه.

د دیة په باره کښې په شروع کښې د عمر ﷺ رائې او بیا د هغې نه رجوع:

خان پوهول پکار دی چه د دیت مسئله او قاعده د جمهورو په نزد دا ده چه هغه واجب خو وی په عاقله یعنی عصبة القاتل باندي او ملاویږی د مقتول وارثانو ته، په دې کښې د عمر ﷺ رائې د جمهور خلاف وه هغه دا چه دیت واجب هم په عاقله باندي وی او ملاویږی هم عاقله ته، خو چونکه د هغوی مسلک دا وو هم د دی په وجه هغوی د خاوند په دیت کښې د ښځې د حصې قائل نه ووځکه چه زوجه په عاقله کښې نه دې، خو چه کله هغه ته د ضحاک بن سفیان روایت اورسیدو نو هغوی د خپلې رائې نه رجوع اوکړه. دلته دا سوال واردیږی چه د عمر ﷺ رائې دا ولې وه چه په دیت کښې وراثت نه جاری کیږی او هغه وارثانو ته نه ملاویږی بلکه صرف عاقله ته ملاویدل پکار دی؟

د دې وجه لکه چه شارحانو لیکلی دی علی ظاهر القیاس دا ده چه وراثت جاری کیږی په هغه مال کښې چه د مړی ملکیت وی (لکه چه عام مالونه وی د دیت نه علاوه) او د دیت وجوب او ثبوت چونکه وی د مقتول نه پس او په میت کښې د مالک کیدو صلاحیت نشته په دې وجه د دې تقاضه دا ده چه په دیت کښې وراثت هم نه دی کیدل پکار، پس دا صرف عاقله ته ملاویدل پکار دی د تحمل دیت د وجې نه، یعنی چونکه صرف عاقله د قاتل د طرف نه د مقتول د دیت متحمل وی د دې تحمل د وجې نه ملاویدل هم صرف عاقله ته پکار دی، لهذا نه ښځې ته ملاویدل پکار دی نه د هغې نه علاوه نورو وارثانو ته، خو بیا چه کله عمر ﷺ ته د ضحاک بن سفیان ﷺ په واسطې سره د رسول الله ﷺ د فیصلې علم اوشو چه هغوی په دیت کښې د ښځې حصه مقرر کړې ده نو په دې باندې هغوی خپله رائې او قیاس ترک کولو سره رجوع اوکړه.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

تنبیه : د ضحاک بن سفیان ﷺ دا روایت د عمر ﷺ د رائې دیت زوج په سلسله کښې

زمونږ د سنن په روایاتو کښې په ابوداؤد او ترمذی کښې صرف دومره دي چه د هغې نه په بادئ الرائ سره دا فهمیږی چه د عمر ﷺ رائې صرف د زوجې سره متعلق دي حال دا چه داسې نه ده بلکه د عمر ﷺ رائې د دیت په باره کښې مطلقاً دا وو چه هغه للعاقلة دي للورثة نه دي په خلاف د جمهور علماء کرامو چه د هغوی رائې دا ده چه دیت واجب خو وی په عاقله باندې او په وراثت کښې مستحق وی د هغه وارثان نو گویا د عمر ﷺ اختلاف د جمهورو سره په اصل مسئله کښې دي پس په نصب الرایه ۳۵۲/٤ کښې دی هم د دي سلسلې درواياتو د لاندې علامه زیلعی ﷺ د سنن والا روایاتو د تخریج نه پس د مصنف عبدالرزاق نه دا روایت نقل کړې دي ﴿ ورواه عبدالرزاق فی مصنفه اخبرنا معمر عن الزهری عن ابیه عن ابن المسیب ان عمر بن الخطاب قال : ما اری الدیة الا للعصبة لانهم یعقلون عنه، فهل سمع احد منکم من رسول الله ﷺ فی ذلک شیئا؟ فقال الضحاک بن سفیان الکلابی وکان علیه السلام استعمله علی الاعراب... کتب الی رسول الله ﷺ ان اورث امراءة اشیم الضبابی من دیة زوجها، فاخذ به عمر اهـ ﴾ او همدغه شان په موطاء د امام محمد کښې ﴿ باب الرجل یرث من دیة امراة والمراءة یرث من دیة زوجها ﴾ کښې روایت داسې دي ﴿ ان عمر بن الخطاب ﷺ نشد الناس یعنی : من کان عنده علم فی الدیة ان یخبرنی به فقام الضحاک بن سفیان فقال کتب الخ ﴾ او دا چه په دې روایاتو کښې د زوجې تخصیص دي د هغې منشاء هم د بعض روایتونو نه معلومیږی، هغه چه یوې زنانه د عمر ﷺ نه په منی کښې د خپل خان دپاره په دیت زوج کښې د حصې مطالبه کړې وه، پس په التعلیق الممجد کښې دی ﴿ عن سعید قال جاءت امرة الی عمر تساله ان یورثها من دیة زوجها فقال ما اعلم لک شیئا فنشد الناس الحدیث ﴾ بیا د دې نه پس هم په دې حاشیه کښې هغه روایت ذکر شوې دي کوم چه په شروع کښې مونږ د نصب الرایه نه نقل کړو. ﴿ ینهی علی هذا التفصیل وان اختلاف عمر لیس فی هذه الجزئیة فقط فی اصل المسئلة عزیزی المولوی حبیب الله المظاهری الجمبارلی ثم المدنی جزاه الله تعالی خیرا.

آخر کتاب الفرائض

د مسائل میراث تفصیل یو مستقل فن دي کوم چه د دې فن په کتابونو کښې مسطور او مذکور دي، خو د دې فن چه کوم بنیاد دي یعنی د قرآن کریم آیتونه د میراث زړه مې اوغوښتل چه کم از کم په دغه آیتونو کښې د ذکر کړې شوې وارثانو حصې خو مونږ په دې خپل کتاب کښې ذکر کړو چه په بنیادی علم کښې د راتلو نه پس لوستونکو ته د نور تفصیلاتو د معلومولو شوق پیدا شی، او دغه شان په حدیث شریف ﴿ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم ﴾ باندې د عمل توفیق هم آسان شی. بنده دا خدمت د خپلې مدرسې بعض فاضلانو ته اوسپارلو ماشاء الله هغوی دا په ډیر ښکلی انداز سره لیکلې راوړو کوم چه په حاشیه کښې لیکلې شوې دي.[1]

---

[1] د وراثت په سلسله کښې د زړې زمانې نه په معاشره کښې موجود ظلمونو په وجه باندې الله پاک په قرآن کریم کښې دا مسئله ډیر په اهمیت او تفصیل سره بیان اوفرمائیله.....له

۶... پس دسورة النساء په آیت ۱۱، ۱۲ او ۱۳ کښې ددې مسئلې بنیادی تفصیلات ډیر په وضاحت سره موجود دی، مناسب معلومیږی چه د کتب تفسیر او فقه په رڼا کښې د مختصر تشریحاتو سره په دغه آیتونو کښې ذکر کړی شوی حصه لره او د هغې مستحقینو لره دلته په ترتیب سره ذکر کړی شی: ذکر کړی شوی آیتونو کښې د ټولو نه مخکښې حکم دا دی چه د ټول مال نه اول د هغوی قرض ادا کړی شی او د هغې نه بچ شوی مال نه د مال د دریمې حصې د وصیت تنفیذ اوکړی شی.

پس په آیت کریمه ۱۱ او ۱۲ دوارو کښې څه حصې او د هغې د مستحقینو د ذکر کولو نه پس ارشاد دی ﴿من بعد وصیة یوصی بها او دین﴾ چه دا ټول تقسیم د میراث په د دین د ادا کولو او د تنفیذ د وصیت نه پس وی. بیا په دې آیتونو کښې ټولې شپږ حصې بیان کړی شوی دی: نصف (د پوره حصې نیمه) ربع (څلورمه حصه) ثمن (اتمه حصه) ثلثان (دوه دریمې حصې) ثلث (دریمه حصه) سدس (شپږمه حصه) او د هغې مستحقین اووه دی: ۱: اولاد (چه په هغې کښې مذکر او مونث ټول فروع داخل دی یعنی خامن، لونړه، نمسی، نسمې دغه شان لاندې نسل، خو واضحه دی وی چه د پورته فرع په موجودګۍ کښې به لاندې فرع محروم وی، لکه د خامنو او لونړو په موجودګۍ کښې به نمسی او نمسې محروم وی..... ۲: پلار: (او د هغه د نه کیدو په وخت نیکه، دغه شان پورته نیکونه)..... ۳: مور: او د دې د نه کیدو په وخت دواړه نیاګانې چه په یو درجه کښې دی هم دغه شان پورته نیاګانې) خو په هغې کښې چه کومه اقرب الی المیت وی هغه به د ابعد الی المیت دپاره حاجب وی) ۴: خاوند، ۵: ښځه، ۶: اخیافی ږیره مور کښې شریک) رونړه خویندې ۷: حقیقی ږیره مور پلار کښې شریک) او ۷ علاتی (صرف په پلار کښې شریک رونړه خویندې.

ذکر کړی شوی حصې او د هغې د مستحقینو تفصیل د قرآن تصریح مطابق داسې دی.

اولاد: د دوی د وراثت ځلور صورتونه دی:

۱: چه مذکر او مونث دواړه وی نو د دې صورت دپاره حکم دې: ﴿یوصیکم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین﴾ چه مذکر ته به دوه حصې او مونث ته یوه حصه ملاویږی.

۲: چه صرف یومونث وی نو ﴿وان کانت واحدة فلها النصف﴾ په بناء باندې به د نصف ترکه مستحق وی،

۳: که مونث اولاد د دوه یا د دوه نه زائد وی نو ﴿فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك﴾ د وجې نه به د دویمې حصې مال مستحق وی، «واضحه دې وی چه دلته عبارة النص اګر چه د دوه نه زیاتو دپاره وی خو اقتضاء النص او د احادیثو په رڼا کښې هم دا حصه ثابتیږی، تفسیر ابن کثیر وغیره کښې د دې تفصیل موجود دی» ۴: ځلورم صورت دا دی چه وارث صرف مذکر اولاد وی (یو یا زیات) هغه د عصبه کیدو په وجه د ذوی الفروض نه د بچ شوی ټول مال مستحق وی (کتب تفسیر وسراجي)

۲: پلار: د هغه د وارث کیدو دری صورتونه کیدی شی:

۱: که د هغه سره د مړی خوک اولاد مذکر هم وی (که مونث وی او که نه وی) نو په دې صورت کښې ﴿ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترك ان کان له ولد﴾ په وجه باندې هغه د ټول مال د شپږمې حصې مالک وی.

۲: اول د مذکر نه کیدو په صورت کښې چه کله اولاد مونث وی (یو یا زیر) پلار به د فرض په طور د سدس او په طور د عصبه د ټول مال مستحق وی.

۳: چه د مړی هیڅ قسم اولاد نه وی نو د ذوی الفروض نه بچ شوی مال به ټول پلار ته ملاویږی د تعصیب په وجه باندې د دې دواړو صورتونو حکم په کتب تفسیر او کتب فقه کښې اوګورئ)

۳: مور: ۱: د مړی اولاد (مذکر او مونث) د هر یو کیدو سره به د سدس مستحق وی ارشاد دی ﴿ولابویه لکل واحد منهما السدس﴾

۲: مړی په خویندو رونړو کښې د دوه یا د دوه نه زیاتو سره وی نو بیا به هم هغې ته سدس ملاویږی ﴿فان کان له اخوة فلامه السدس﴾

۳: چه نه د مړی خوک اولاد وی نه په رونړو خویندو کښې د دوو نصاب وی نو ﴿فان یکن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث﴾ د حکم مطابق به ورته ثلث ورکولې شی. (بیا په دې ثلث کښې لږ اختلاف دې چه په کو

صورت کښې به د کل مال دریمه حصه ورکولې شی او کله به د ثلث ما بقی مستحق وی،
۴: خاوند : ۱: که د بنځې نه هر قسمه اولاد پاتې شوی دی که د دی خاوند نه وی او که د بل نه وی نو ﴿فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن﴾ په وجه باندې به خاوند ته د مال څلورمه حصه ورکولې شی. ۲: او د اولاد نه کیدو په صورت کښې به خاوند ته نیم مال ملاویږی لقوله تعالی ﴿ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد﴾
۵: بنځه :۱: که د بنځې سره د مړ شوی خاوند څوک اولاد هم وی نو ﴿فان کان له ولد فلهن الثمن﴾ مطابق به بنځې ته د ټول مال اتمه حصه ملاویږی.
۲: او که اولاد نه وی نو د هغې په حصه کښې به څلورمه حصه راځی، ﴿ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد﴾

تنبیه: که د مړې څوک اولاد نه وی (او د هغه په حقیقی او علاتی او اخیافی رونړو خویندو کښې څوک وی) نو داسې مړی ته کلاله وائی د ﴿ان امرو هلك لیس له ولد﴾ نه هم دا مراد دی.

اخیافی و علاتی رونړه خویندې: ۱: که مړې (کلاله) مذکر وی او د هغه حقیقی او علاتی صرف یوه خور وی نو هغې ته به د ټول مال نیمه حصه ملاویږی. ﴿وله اخت فلها النصف ما ترك﴾ ۲: که دوه یا د دوو نه زیاتې خویندې وی نو په دریو کښې د دوه حصو د مال مستحق کیدو سره به په هغې کښې برابر شریکې وی. ﴿فان کانتا اثنتین فلهن ثلثا ما ترك﴾.

واضحه دی چه دلته عبارت النص اګر چه د دوو دیاره دی خو د اقتضاء النص په رنړا کښې قیاسا علی الاولاد الاناث او په طریق اولویت د دوو نه زیاتو دیاره هم دا حکم دی. (اوګورئ کتب تفسیر او فقه) ۳: که مړې مونث دی او وارثان هم صرف رونړه دی (که یو وی یا زیات) هغوی به د عصبه په طور د کل مال مستحق وی. ﴿وهو یرثها ان لم یکن لها ولد﴾ ۴: او که رور خور دواړه دی نو ټول به عصبه جوړیږی. او رونړه به د دوو دوو او خویندې د یو یو حصې مستحق وی. ارشاد دی ﴿وان کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین﴾

تنبیه: د علاتی او حقیقی رونړو خویندو حکم په تقسیم د میراث کښې یو دی، خو حقیقی رونړه د علاتی رونړو خویندو دیاره حاجب دی هم دغه شان حقیقی خور هم چه هغه د مړی د زنانه اولاد د وجې نه عصبه وی او د یوې حقیقی خور په موجودګئ کښې به علاتی خویندو ته سدس ملاویږی (تکملة للثلثین)

۷: اخیافی رور خور: ۱: په مور کښې شریک رور خور کښې که څوک یواځې وی نو هغه ته به سدس ملاویږی ﴿وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس﴾ ۲: او که د یو نه زیات وی که صرف رونړه وی یا صرف خویندې یا ګډوډ نو د هغه دیاره به ثلث مال وی چه په هغې کښې به هغوی برابر شریک وی. ﴿فان کانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء في الثلث﴾

تنبیه : ۱: دلته په آیت کریمه کښې ﴿وله اخ او اخت﴾ نه اخیافی رونړه خویندې مراد دی لکه چه د بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم په قرائت کښې د ﴿من ام﴾ زیادت راغلې دی، او د دې هم دا تفسیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه روایت کړې شوې دی (ابن کثیر)
۲: اخیافی رونړه خویندې په حصو کښې برابر شریک وی د ﴿فهم شرکاء في الثلث﴾ د اطلاق د وجې نه لهذا د ﴿للذکر مثل حظ الانثیین﴾ کلیه به په دوی باندې نه جاری کیږی. (اوګورئ کتب تفسیر او سراجی وغیره)
۳: حقیقی او علاتی رونړه خویندې هم دغه شان د مړی اصول مذکر او فروع مطلق دا ټول د اخیافی رونړو خویندو دیاره حاجب دی. **فائده** : د میراث حصې او د هغې د مستحقینو دا یو اجمالی بیان دی، کوم چه د قرآن کریم عبارة النص لره مخکښې کیږدلو سره پیدا کیدی شو. ظاهره ده چه کله د شریعت اصولو څخه دی (چه د هغې نه نه د ثابت شوی احکامو د مجموعې نوم فقه دی) نو د هغې یوې مسئلې پوره وضاحت د دې څلورو اصولو د مراجعت نه پغیر نه شی کیدلې. لهذا د میراث د مسئلې د نور وضاحت او تفصیل دیاره د دې فن مستقل کتابونو (مثلا سراجي وغیره) ته مراجعت ضروري دی)

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْءِ وَالْإِمَارَةِ

د محصول، غنيمت او حكومت كولو بيان

د دې كتاب مناسبت په ماقبل كښې د كتاب الجهاد[1] نه ظاهر دې څكه چه د جهاد په ذريعه چه كومې زمكې فتح كولې شې بعض خو په هغې كښې خراجې وې او بعض عشرې وې په دې وجه ضرورت راغلو د خراج او د عشر وغيره د احكاماتو بيانولو، او چونكه د دې تولو څيزونو د انتظام او انصرام د پاره د امير ضرورت وې، په دې وجه مصنف رحمه الله امارت هم په ترجمة الباب كښې واخستلو. او د فئ نه مراد د مصنف صرف د فئ (مسائل) نه دى بلكه غنيمت هم په دې كښې شامل دې څكه چه مصنف په دې كتاب كښې غنيمت او د خمس د غنيمت مصارف بيان كړې او هم دغه شان نې د خراج سره جزيه هم بيان كړې ده.

د كتاب الخراج موضوع او حاصل:

خان پوهول پكار دى چه خراج كوم چه د زمكې د ټيكس نوم دې او په جزيه باندې څان داسې پوهه كړئ د نفس د ټيكس نوم دې كوم چه د هغه كفارو (ذميانو) نه اخستلې شې چه زمونږ په ملك دارالاسلام كښې اوسيږي، دا ټول څيزونه د ملك دننه گټې دى نو په كتاب الخراج كښې هم دا احكام بيانولې شې، مثلا جزيه به د چا نه اخستلې شې او په څومره مقدار كښې به اخستلې شې او د كومې زمكې نه به خراج اخستلې شې، او د كومې نه به عشر اخستلې شې او بيا د دې تولو څيزونو د وصول كولو نه پس به د دې تولو گټو مصارف څه وى كوم مال به چرته او په كوم ضرورت كښې خرچ كولې شې، گويا د كتاب الخراج د موضوع حاصل دا دې چه هغه د اسلام د نظام اقتصادى يو حصه او شعبه ده او په دې موضوع باندې علماء كرامو مستقل تصنيفات ليكلى دى، مثلا كتاب الخراج للامام ابويوسف رحمه الله، الخراج ليحيى بن ادم، الاموال لابى عبيد القاسم بن سلام، كتاب الاموال لزنجويه وغيرها، او زمونږ د زمانې مولانا حفظ الرحمن صاحب سيوهاروى ناظم جمعية العلماء هند چه يو جيد عالم او د ډيرو تصانيفو مصنف دې هغوى هم په دې موضوع باندې يو كتاب ليكلى دى چه د هغې نوم "د اسلام اقتصادى نظام" دې پس مولانا صاحب په دې څپل تصنيف كښې د پورته ذكر كړې شوې قديم تصنيفاتو نه څپل كتاب ته ترتيب وركړې دې پس په هغې كښې خاني په خاني د دې كتابونو حواله ده او د هغې اقتباسات ليكلې شوې دى، هم دغه شان د مولانا سيد مناظر احسن گيلانى كتاب "اسلامى معاشيات" هم په دې موضوع باندې دې، لهذا د ابوداؤد په دې كتاب الخراج باندې په بنه طريقه د پوهيدو دپاره د حديث طالبانو لره د اردو د هغه تصانيفو مطالعه كول پكار دى چه سبب د بصيرت دې. والله تعالى الموفق

---

[1] او د كتاب الجهاد نه پس متصلا چه كوم ابواب او كتابونه تير شو اضحيه، صيد، وصية، فرائض دا ټول هم د جهاد سره مربوط دى په لوشان سوچ كولو سره ربط فهميږي.

بَابُ مَا يَلْزَمُ الإِمَامَ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

د عوام کوم حقوق د حکومت په ذمه لازم دی؟

[۲۹۲۸] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی خبردار په تاسو کښې هریو دخپل رعیت محافظ دي اودهریونه به دقیامت په ورځ دخپل رعیت په باره کښې تپوس کیږي، نو څوک چه په خلقوباندې امیر وي هغه ددوی محافظ دي او ددوی په باره کښې به په قیامت کښې ده نه تپوس کیږي اوهرسړي دخپل کور په کسانوباندې مشر دي او ددوی په باره کښې به تري تپوس کیږي اوښځه د خاوند اولاد محافظه ده او ددوی په برد کښې به ددي نه تپوس کیږي اونوکر دخپل مالک محافظ دي په قیامت کښې به ددنه تپوس کیږي او په تاسوکښې هریونګاح بان دي اودقیامت په ورځ به دهرکس نه دهغه درعیت په باره کښې تپوس کولې شی.

په دې باب کښې مصنف رحمه الله دا مشهور حدیث ﴿ الا کلکم راع وکلکم مسؤل عن رعیته ﴾ ذکر فرمائیلې دي، دا حدیث ډیر زیات اهم دي هر مشر لره د خپلو ماتحتو سره په معامله کښې دي خبرې ته خیال پکار دي، که هغه د پوره ملک ذمه دار وی یا د یوې اداري یا د یوې محکمې یا د خپل کور د ټولو دپاره. والله تعالی الموفق

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الإِمَارَةِ

د امارت د طلب کولو د ممانعت بیان

[۲۹۲۹] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا".

دعبدالرحمن بن سمره رضي الله عنه نه روایت دی چه نبی علیه السلام راته اوفرمائیل اي عبدالرحمن بن سمره حکومت او امارت مه غواړه که چرې تاته حکومت او امارت په طلب کولو سره درکړې

---

[۱]: صحيح البخاري/الجمعة ۱۱ (۸۹۳)، والاستقراض ۲۰ (۲۴۰۹)، والعتق ۱۷ (۲۵۵۴)، والوصايا ۹ (۲۷۵۱)، والنكاح ۸۱ (۵۲۰۰)، والأحكام ۱ (۷۱۳۸)، (تحفة الأشراف: ۷۲۳۱)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الإمارة ۵ (۱۸۲۹)، سنن الترمذي/الجهاد ۲۷ (۱۵۰۷)، مسند احمد (۵/۲، ۵۴، ۱۱۱، ۱۲۱) (صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/الأيمان والنذور ۱ (۶۶۲۲)، وكفارات الأيمان ۱۰ (۶۷۲۲)، والأحكام ۵ (۷۱۴۶)، صحيح مسلم/الأيمان ۳ (۱۶۵۲)، سنن الترمذي/النذور ۵ (۱۵۲۹)، سنن النسائي/آداب القضاة ۵ (۵۳۸۶)، (تحفة الأشراف: ۹۶۹۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶۱/۵، ۶۲، ۶۳)، سنن الدارمي/النذور والأيمان ۹ (۲۳۹۱)، ويأتي هذا الحديث برقم (۳۲۷۷، ۳۲۷۸) (صحيح)

شي نوته به خپل نفس ته حواله کړي شي (یعنی مدد الفي به درسره شامل نه وي) او که چرې تاته بغیر د طلب کولونه حکومت اوسپارلې شي نو په دې باره کښې به ستامد کیږي (دالله دطرف نه).

دا امارت په کسرې د همزه سره دي، او کوم أمارت چه په فتحي سره دي د هغې معنی د علامت ده، په حدیث الباب کښې د طلب امارت نه منع کړې شوې ده، او رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کومه عهده او امارت په طلب کولو سره حاصله شي په هغې کښې د انسان د الله پاک د طرف نه امداد نه وی. ځکه چه طلب کول مقتضی دی د هغه د خپل نفس په اعتماد باندې، د الله پاک نصرت وی په اظهار د احتیاج او افتقار باندې.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی مختصرا و مطولا بنحوه. قاله المنذری

[۲۹۳۰](۰) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَالَ: جِئْنَاكَ نَسْتَعِينُ بِنَاعَلَى عَمَلِكَ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ، فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ.

دابوموسی اشعری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه ددوه کسانو سره دن نبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نو پوکس په دوی کښې تشهد اولوستلو دې وائی چه مونږ نبی ﷺ ته ددې دپاره ورغلي وو چه مونږ ته دحکومت عهدې حواله کړي اوددې نه پس دویم کس هم دابې اووئیل نبی ﷺ اوفرمائیل په تاسو ټولوکښې زمونږ په نزد باندې لوئي خیانت گر هغه څوک دي څوک چه د حکومت کو لوحواهش لری ابوموسی نبی ﷺ ته معذرت اوکړو چه ماته پته نه وه چه دوی دواړه دځه دپاره راځي اوکه نه نو زه به ددوی سره یوځائي نه وم راغلي ددې نه پس به نبی ﷺ ددوی نه په ځه کار کښې امداد نه غوښتو تردي چه نبی ﷺ وفات شو.

لغوله: ﴿عن ابی موسی رضی الله تعالی عنه قال انطلقت مع رجلین الی النبی ﷺ﴾: د دې روایت مضمون او حواله مونږ سره په کتاب الطهارت ﴿باب کیف یستاک﴾ په ضمن کښې تیره شوې ده هغه دي اوکتلې شی په دي حدیث کښې یو لفظ دي ﴿فقال ان اخولکم عندنا من طلبه﴾ اخون د خیانت نه أسم تفضیل دي یعنی عهده دعمل لره طلب کونکي په تاسو کښې د ټولو نه لوئي خائن دي. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم. قاله المنذری زاد الشیخ محمد عوامه النسائی ایضا.

باب فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

دړوند د مشرئ (امارت) کولو بیان

یعنی ړوند انسان لره دمسلمانانو به امورو کښې به یو کاریاندي والی یا ذمه دار جوړول

[۲۹۳۱](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ.

---

[۱]: سنن النسائي، آداب القضاة ٤ (٥٣٨٤)، (تحفة الأشراف: ٩٠٧٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٩٣، ٤١١) (منكر)

[۲]: انظر حديث رقم: (٥٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٣٢١) (صحيح)

دانس رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیہ السلام دوه پیري ابن ام مکتوم په مدینه کښي خلیفه مقررکړي وو.

﴿عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام استخلف ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ علی المدینة مرتین﴾

ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ لره رسول الله علیہ السلام په مدینه طیبه باندي خپل خلیفه جوړ کړو دوه کرته. خطابی فرمائی چه دا ولایت ولایت عامه نه وو، په احکاماتو او قضایا باندي، بلکه صرف دمانځه په باره کښي وو (۱) اودا درسول الله علیہ السلام د جانب نه دهغوی اکرام وو د دي خاص واقعي په بناء باندي چه په هغي باندي رسول الله علیہ السلام ته د هغوی په باره کښي خبرداري ورکړي شوي وو ﴿عبس وتولی ان جآءه الاعمی﴾ حافظ رحمہ اللہ فرمائی چه د رسول الله علیہ السلام معمول په غزواتوکښي دتشریف اوړلوپه وخت هغوی لره دخپل نائب جوړولو وود مانځه په امامت کښ. او دا استخلاف د هغوی په حق کښي دیارلس کرته راغلي، د هغه ټولو غزواتو نومونه په بذل کښي ذکر شوي دي، د دي نه پس حافظ لیکی چه په دي روایت کښي چه استخلاف مرتین ذکر شوي دي هغه راوی د خپل علم په اعتبار سره وئیلي دی.

بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ
د وزیر اتو د مقرر کولو بیان

یعنی د خلیفه دپاره یو وزیر هم پکار دی او هغه څنګه پکار دی هغه وراندی په حدیث کښي را روان دی. وزیر..... د وزر نه اخستلی شوي دي چه د هغي معنی د ثقل او بوجه ده وزیر هغه انسان ته وئیلي شی چه د امیر بوجه اوچتوی او کومې ذمه دارئ چه امیر اوچتي کړي دی هغه سره په بوجه اوچتولو کښي هغه هم شریک وی، ففی المجمع ﴿الوزیر من یوازر الامیر فیحمل عنه ما حمله من الاثقال، الی اخر ما فی البذل﴾

[۲۹۳۲] (۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سَوْءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ".

دام المومنین عائشی رضی اللہ عنہا نه روایت دي. فرمائی چه نبی علیہ السلام فرمائیلی دی کله چه الله تعالی په یوامیر (حکمران)باندي دخیر اراده اوکړي نوربیښتوني وزیر ورله ورکړی که چرې دده نه هیریږي نوهغه ئې ورته رایادوی اوکه چرې د یوه خبره یاده کړي نوهغه ئې امداد کوي اوکله چه الله تعالی په کوم امیرباندي ددي برعکس اراده اوکړي نویوبد وزیر ورله ورکړی کله چه ددنه هیرشي نوهغه ئې ورته نه رایادوی اوکله چه دي دځه خبرې ذکراوکړي نوهغه ئې مدد ته کوي.

په دي باب کښي مصنف رحمہ اللہ دعائشي رضی اللہ عنہا حدیث ذکر کړي دي چه دهغي مضمون واضح دي.

---

(۱) او هغه ځکه چه امارت عامه او امامت کبری دپاره کمال خلقت شرط دي، ففي حاشیة البذل: قال المولف (في شرائط الامارة) يشترط كمال الخلقة ليكون متكلما بصيرا وقال بعض اصحاب الشافعي يجوز ان يكون اعمى لان شعيب عليه السلام كان اعمى الخ..... وفي الهداية يشترط فيه شرائط الشهادة وقال في باب الشهادة لا تقبل شهادة الاعمى آهـ)

(۲) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۷۴۷۸)، وقد أخرجه: سنن النسائي الكبرى ۳۳ (۴۲۰۹)، مسند أحمد (۷۰/۶) (صحيح)

بَابٌ فِي الْعِرَافَةِ
د عرافت بیان

عرافه وائی عمل العریف ته، عریف یعنی ملک وغیره د قوم ذمه دار، عرافت ملکی.

[۲۹۳۳] (*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَهُ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلَا كَاتِبًا وَلَا عَرِيفًا".

دمقدام بن معدیکرب نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دده په ولي وار اوکړو اوبیا نې ورته اوفرمائیل اې قدیمه تا نجات حاصل کړو خوخه ته مړ شي په داسې حال کښې چه نه امیرئې اونه کاتب ئې اونه عریف ئې (عریف هغه چاته وئیلې شي چه درعیت په احوالوباندې بادشاه خبروي).

﴿ افلحت یا قدیم ان مت ولم تکن امیرا ولا کاتبا ولا عریفا ﴾

قدیم مصغر دي د مقدام په حذف د زوائدو سره، مطلب ئې ظاهر دي.

[۲۹۳٤] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْإِسْلَامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ يَقُومُ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: نَعَمْ أَوَّلًا، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ غَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَقَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا هُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلَامُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا فَوُتِرُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ غَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ، وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ".

غالب القطان دیوکس نه اوهغه دده دیلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی چه په عربوکښې څه خلق د یوې چینې په غاړه اوسیدل کله چه دوی ته دمذهب اسلام اطلاع ملا وشوه نودچینې مالک خپل قوم ته په دې شرط باندې سل اونبان ورکړل چه دوی به اسلام قبلوي چنانچه هغوی مسلمانان شول اودې کس هغه اونبان په دې خلقوباندې تقسیم کړل بیا ددې نه پس ده اونبان واپس کول اوغوښتل نوددې دپاره پر خپل خوي دنبی علیه السلام دربار ته اولیږو ده ورته اووئیل چه لاړ شه اونبی علیه السلام ته زماسلام اورسوه او ورته اووایه چه ماخپل قوم ته سل اونبان په دې وجه ورکړی دی چه دوی اسلام قبول کړي، چنانچه هغوی اسلام قبول کړي دي اوزما پلار وربانديو اونبان تقسیم کړل اوس زماپلار غواړي چه دقوم نه اونبان واپس واخلي نوایا ددې اونبانوحقدار اوس زما پلاردي اوکه داخلق دي؟ نوکه

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٥٦٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٣٣) (ضعيف)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٥٧١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٦٧٥) (ضعيف)

چې هودرته اووائی اوکه نه ته ورته اووایه زماپلار بودا او ضعیف دې اوهغه دې چینې مشردې زمادا خواهش دې چه دهغه نه پس مادهغه په خائې باندې عریف مقرر کړئ بهرحال هغه هلك دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو اې دالله رسوله زما پلار په تاباندې سلام وئیلې دې نبی ﷺ اوفرمائیل په تا اوستا په پلاردې سلام وي اوبیا ئې عرض اوکړو اې دالله رسوله زما پلار خپل قوم ته په دې شرط باندې سل اوښان ورکول مقرر کړې وو چه هغوی به اسلام قبلوي هغوی په صحیح طریقې سره اسلام قبول کړو اوس زما پلارغواړی چه اوښان ددوی نه واپس واخلي نودا راته اوایه چه داوښانو حقدار زمابلاردې اوکه دوی دې؟ نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ستاپلار اوغواړی چه اوښان دوی ته ورکړی نوورکولې شی اوکه چرې واپس کول غواړی نوحقداردې اوکومو خلقو چه اسلام قبول کړې دې هغوی به پخپله داسلام نه نفع حاصله وي اوکه چرې دوی اسلام نه قبلوي نوداسلام دپاره به ددوی سره جنګ کولې شي، بیادې هلك عرض اوکړو چه اې دالله رسوله زما پلار یوکمزورې اوبودا سړې دې اوهغه ددې چینې عریف دې دهغه داحواهش دې چه دهغه دوفات نه پس دعرافت منسب تاسوماته حواله کړئ نبی ﷺ اوفرمائیل چه عرافت یوضروري شي دې خلقولره ددې نه بغیر څه چاره نشته لیکن عریفان به دوزخ ته داخلیږي

﴿ عن رجل عن ابیه عن جده انهم کانوا علی منهل من المناهل فلما بلغهم الاسلام جعل صاحب الماء لقومه مئة من الابل علی ان یسلموا فاسلموا الخ ﴾

د دې حدیث راوی صحابی او د دې نه لاندې راوی دواړه دري واړه مجهول دی.

مضمون د حدیث:

د حدیث مضمون دا دې چه یو نامعلوم الاسم صحابی وائی چه مونږ او زمونږ قوم په یو چینه باندې آباد وو د هغه ځائې ملک د خپل قوم سره یو وعده اوکړه چه که تاسو اسلام راوړو نو تاسو ته به سل اوښان درکړم. په دې باندې هغه ټولو اسلام راوړو او هغه ملک سل اوښان هم په هغوی باندې تقسیم کړل، خو بیا روستو د هغه رائې په خپله هبه کښې د رجوع کولو شوه، نو د رجوع کولو نه مخکښې ئې د رسول الله ﷺ په خدمت کښې خپل خوئې اولیږلو، او هغه خوی ته ئې دا خبره اوکړه چه د رسول الله ﷺ خدمت کښې حاضریدو سره اوائی چه زما پلار تاسوته سلام عرض کړې دې او بیا ورته د دې واقعې ذکر اوکړه د قوم د اسلام راوړلو او په هغوی باندې د اوښانو د تقسیمولو، او دا تپوس ترې اوکړه چه اوس مې د پلار رائې په هغې کښې د رجوع ده نو آیا د هغه دپاره د رجوع کولو حق دې؟ او وې وئیل چه د دې جواب هغوی هر څه چه درکړی او یا نه. د هغې د اوریدو نه پس ترې نه دا تپوس اوکړه چه زما پلار اوس بودا شوې دې او هغه د هغه چینې والو عریف دې، نو هغه تاسو ته درخواست کوی چه تاسو ما د خپل پلار په ځائې باندې عریف کړئ، پس د هغه خوئې د دې ټولو خبرو سره د رسول الله ﷺ خدمت ته راورسیدلو، او اول ئې د خپل پلار سلام اورسولو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ وعلیک وعلی ابیک السلام ﴾

د رجوع فی الهبة د جواز دلیل

د دې نه پس د قوم د اسلام راوړلو او هغوی ته د سلو اوښانو ورکولو او بیا ئې په هبه کښې د رجوع کولو تولې خبرې رسول الله ﷺ ته عرض کړې، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که هغه اوښان هغوی ته ورکول غواړی نو وردې کړی، او که رجوع کول غواړی نو اودې کړی بیا که هغوی په اسلام باندې باقی پاتې کیږی نو صحیح ده د هغوی اسلام دې هغوی ته مبارک وی او که د اسلام نه واپس شی نو د هغوی سره دې قتال اوکړې شی، د دې نه پس هغه د عرافت په باره کښې تپوس اوکړو، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل عرافت حق دې، څه ناجائز کار نه دې بلکه د خلقو دپاره د عرفاء کیدل ضروری هم دی، ﴿ لکن العرفاء فی النار ﴾ خو دا عریف خلق به اور ته خی.

د رسول الله ﷺ د فرمان مقصد دا دې چه دا ملکان خلق چه وی هغوی په خپله ملکئ کښې په عامو خلقو باندې ظلم کوی.

والحدیث سکت علیه المنذری، وعزاه المزی الی النسائی وفیه طرف یسیر منه وهو عند المصنف ایضا (۵۱۸۹) قاله الشیخ محمد عوامه.

بَابُ فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

د منشی یا سیکرټری یا کاتب ساتلو بیان

د کتاب الخراج سرخئ کښې چونکه د فئ او د امارت ذکر هم دي په دي وجه دیر ځیزونه د امارت متعلق بیانیږی، په دې باب کښې دا بیانوی چه د امیر دپاره د یو کاتب او منشی ضرورت هم دي دا هم ساتل پکار دی.

[۲۹۳۵] (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دابن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دکاتب نوم سجل وو.

﴿ عن ابن عباس ﷺ قال : السجل کاتب کان للنبی ﷺ ﴾

په قرآن کریم کښې چه راځی ﴿ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب ﴾ په دې باره کښې ابن عباس ﷺ فرمائی چه په دې آیت کریمه کښې د سجل نه مراد هغه سړې دي چه د رسول الله ﷺ کاتب وو، په دې صورت کښې به د آیت کریمه مطلب دا وی چه مونږ به د قیامت په ورځ آسمانونه داسې راتول کړو لکه څنګه چه سجل یعنی کاتب د لیکلو د فارغ کیدو نه پس تولو منتشر اوراقو لره په یو ځائې باندې راتولولو نه پس کیږی، د سجل په تفسیر کښې دوه اقوال دی، وئیلې شی دا د یو ملائک نوم دي وقیل اسم الصحیفة او په دې صورت کښې به مطلب دا وی چه څنګه په لوئی رجسټر کښې اوراق راتولولې شی هم دغه شان به مونږ آسمانونه هم راتول کړو، په دې اقوالو کښې آخری قول ته اصح وئیلې شوې دي.

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۵۳۶۵) (ضعیف)

د رسول الله ﷺ د کاتبین اسماء:

دلته په (بذل المجهود) کښې د رسول الله ﷺ د کاتبین تعین او د هغوی نومونه لیکلې شوي دی، شل نومونه په هغې کښې ذکر دی.

بَابٌ فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

د زکات د وصول کولو د فضیلت بیان

یعنی صدقات او هم دغه شان خراج وغیره وصول کولو دپاره د مستقل سړی ضرورت دي لهذا د امیر په فرائضو کښې د عاملینو مقرر کول هم دی، په حدیث الباب کښې د دیانت دار عامل فضیلت او د هغې ثواب ذکر شوي دي.

[۲۹۳۶](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسْبَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ".

درافع بن خدیج رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې دحق سره دزکات وصول کونکې داسې دي لکه څوک چه دالله په لارکښې جهاد کوي اوترڅوچه هغه خپل کور ته نه وی واپس شوي.

﴿ العامل على الصدقة بالحق كالغازى فى سبيل الله حتى يرجع الى بيته ﴾ یعنی هغه عاملینو ته هم هغه شان ثواب ملاویږی څنګه چه مجاهدینو ته په سفر د جهاد کښې ملاویږی، کور ته د واپس کیدو پوري، قلت ومثله سفراء المدارس فى هذا الزمان، په دې شرط چه په پوره دیانت دارئ او محنت سره کار اوکړی ﴿ والاعمال بالنيات ﴾

والحديث اخرجه الترمذى وابن ماجة، قاله المنذرى

[۲۹۳۷](۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ".

دعقبة بن عامر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه د نبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیلي ئي وو چه صاحب مکث (چونګی تیکس وصول کونکی) به جنت ته داخل نکړي شي ځکه چه دوی اکثر ظلم کوي.

شرح الحديث:

قوله: ﴿ لا يدخل الجنة صاحب مكس ﴾: (مکس) یعنی تیکس او صاحب مکس ته ماکس وائی وهو العشار یعنی په چنګی باندې کیناستلو والا کوم چه مال اخستلوسره د تیریدونکو نه

---

(۱): سنن الترمذي/الزكاة ۱۸ (٦٤٥)، سنن ابن ماجه/الزكاة ١٤ (١٨٠٩)، (تحفة الأشراف: ٣٥٨٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٦٥/٣، ١٤٣/٤) (صحيح)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٩٩٣٥، ١٩٢٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٣/٤، ١٥٠)، سنن الدارمي/الزكاة ٢٨ (١٧٠٨) (ضعيف)

تیکس وصولوی، په ظاهره د دې حدیث نه د هغه تیکسونو ذکر دي چه خلاف شرع طریقه باندې حکومتونه د رعایا نه وصولوی، او کوم خلق چه په دې باندې مقرر کولې شی هم هغوی صاحب مکس دی نو هرکله چه صاحب مکس ګناهګار دي نو هغه امیر د چا په حکم باندې چه هغه تیکس وصولوی په طریق اولی ګنهګار دي، او عشر وغیره چه د شرعی قاعدې مطابق وصولوی هغه د دې نه مراد نه دي، د هغې فضیلت خو پورته حدیث کښې تیر شوي دي چه هغه په منزله د غازی دي (بذل)

[۲۹۳۸] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَطَّانُ، عَنْ ابْنِ مَغْرَاءَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ يَعْنِي صَاحِبَ الْمَكْسِ.

دابن اسحق نه روایت دي فرمائی چه دصاحب مکس - نه مراد هغه کس دي څوک چه عشر وصول کوي.

بَابٌ فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

آیا خلیفه دخان په خانې بل څوک مقرر کولې شی؟

[۲۹۳۹] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، وَسَلَمَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنِّي إِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ: فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله عمر رضي الله عنه زخمي کړي شونو خلقوورته ووئیل چه دخان په خائې څوک خلیفه مقرر کړئ، عمر اوفرمائیل که چرې زه څوک خلیفه مقررنکړم نوځه باك نشته ځکه چه نبی علیه السلام هم څوک خلیفه نه ووومقرر کړي او که څوک خلیفه مقررکړم نوهم ځه باك نشته ځکه چه ابوبکر خلیفه مقرر کړي وو، ابن عمر ووئیل په الله قسم عمرهم دنبی علیه السلام اوډابوبکر نه علاوه دبل چاذکر ونکړوتوماته معلومه شوه چه د د نبی علیه السلام سره هیڅوك نه برابروي اوچاله خلیفه هم نه مقرروي

شرح الحديث

قوله: ﴿ عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه انی ان لا استخلف فان رسول الله ﷺ لم یستخلف وان استخلف فان ابابکر قد استخلف ﴾: ابن عمر رضي الله عنه فرمائی چه زما والد صاحب عمر رضي الله عنه اوفرمائیل په خپل مرض الوفات کښې که زه څوک خلیفه جوړ نه کړم (نو بیا هم صحیح ده) ځکه چه رسول الله ﷺ څوک هم خپل خلیفه نه وو جوړ کړي او که زه څوک خلیفه جوړ کړم (نو بیا هم صحیح ده) ځکه چه ابوبکرصدیق رضي الله عنه خلیفه جوړ کړي وو، وراندې دا دی، ابن عمر رضي الله عنه فرمائی چه د هغوی په دې یوه جمله باندې زه پوهه شوم چه هغوی به د رسول الله ﷺ طرز عمل د ابوبکرصدیق رضي الله عنه د عمل برابر نه ږدی بلکه هغوی به یقینا د رسول

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۹۳۵، ۱۹۲۸۶) (حسن)
(*): صحيح مسلم/الإمارة ۲ (۱۸۲۳)، سنن الترمذي/الفتن ۸۸ (۲۲۲۵)، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۲۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الأحكام ۵۱ (۷۲۱۸)، مسند أحمد (۴۳/۱) (صحيح)

الله ﷺ عمل ته ترجیح ورکوی. دا روایت دلته مختصر دي په صحیح مسلم کښې مفصل دي هغې ته دي رجوع اوکړې شي، هلته دا هم دی چه خلقو هغوی ته عرض اوکړو چه څوک خلیفه کړئ نو هغوی اوفرمائیل ﴿ أتحمل امرکم حیا ومیتا ﴾ چه ستاسو بوجھ به په ژوند هم اوچتوم او د مرګ نه پس هم، ﴿ لوددت ان حظی منها الکفاف لا علی ولالی ﴾ زه خو دا غواړم چه زما حصه په دي خلافت کښې برابر سرابر شي، چه نه ماته په دي څه ملاؤ شي یعنی اجر او ثواب او نه پرې زما مواخذه اوکړي شی یعنی که د الله پاک په نزد معامله برابر ختم شی نو زه دا غنیمت ګڼرم، الله اکبر آ څه حال دي د دې ویرې او د دې اخلاص، ورسره امید او رجاء د بخښنې هم ده ﴿ الایمان بین الخوف والرجاء ﴾. د دې حدیث په شرح کښې امام نووی ﷺ لیکلي دی چه د مسلمانانو په دې باندې اجماع ده چه په خلیفه باندې نه په خپل ژوند کښې استخلاف واجب دي او نه ترک د استخلاف دواړه صورتونه د هغه دپاره جائز دی او بیا وراندې لیکی چه د علماء کرامو هم په دې باندې اجماع ده چه د خلافت انعقاد د خلیفه اول په استخلاف باندې هم کیږي او که هغه استخلاف نه کوی نو بیا د حل او عقد د خاوندانو په اختیار سره د هغه استخلاف هم کیږي، او د دې په جواز باندې هم اجماع ده چه خلیفه اول د خلافت امر لره یوجماعت ته حواله کړی، کما فعل عمر بالستة [1] او هغوی دا هم لیکی چه دا حدیث دلیل دي په دې خبره باندې چه رسول الله ﷺ د یو خلیفه په خلافت باندې تصریح نه ده فرمائیلې او دا د قول اهل سنت اجماعی مسئله ده، قاضی عیاض ﷺ فرمائی چه هم د دې اجماع بعض خلقو مخالفت کړې دي، پس بکر بن اخت عبدالواحد دعوی کړې ده د ابوبکر ﷺ په تنصیص باندې، او ابن الراوندی د عباس ﷺ په تنصیص باندې، او شیعه ګان او روافض وائی د علی ﷺ په باره، (وهذه دعاوی باطلة جسارة علی الافتراء الی آخر ما ذکر مسلم ۱۲۰/۲) والحدیث اخرجه مسلم والترمذی، قاله المنذری.

باب مَاجَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
د بیعت بیان

[۲۹۴۰] (*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ.

[1] عمرفاروق ﷺ د خپل شهادت په موقع باندې د ابولؤلؤ مجوسی د حملې نه پس د وفات نه مخکښې د خلافت مسئله په شپږو صحابه کرامو ﷺ باندې پریخودلې وه. عثمان او علی، عبدالرحمن بن عوف، طلحه بن عبیدالله، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص ﷺ چه دوی خپل مینځه کښې په مشوره سره چه څوک مناسب ګڼری هغه دي خلیفه کړی، پس د مشورې په وخت دا اوشوه چه په هغوی کښې ینځو کسانو عبدالرحمن بن عوف ﷺ فیصله کونکی مقرر کړو چه هغه په خپله رائې سره چاله غواړی خلیفه کړی هغوی دعثمان ﷺ انتخاب اوفرمائیلو، د صحابه کرامو ﷺ په موجودګی کښې او د عمر ﷺ د وفات نه دري ورځې پس د خلقو بیعت اوشو (تبراس شرح عقائد)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۱۹۳)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/الأحکام ٤٣ (٧٢٠٢)، صحیح مسلم/الإمارة ٢٢ (١٨٦٧)، سنن الترمذي/التفسیر ٣٤ (١٥٩٣)، سنن النسائي/البیعة ٢٤ (٤١٩٢)، موطأ امام مالك/البیعة ١ (١)، مسند احمد (٦٢/٢، ٨١، ١٠١، ١٣٩) (صحیح)

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه مونږه د نبي ﷺ سره بیعت کولو په غوږ ایخودلو اوتابعداری کولوباندي اونبي ﷺ به مونږته تعلیم راکولوچه داجمله هم ورسره واین ترځومره چه زمونږطاقت وي.

[۲۹٤۱]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخبرته عن بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ، قَالَتْ: "مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: "اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ".

دعروة ابن الزبیر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه ام المومنین عائشة رضی الله عنها راته دزنانوسره دنبي ﷺ دبیعت کولوخبر راکړي دي فرمائیل ئې چه هیڅکله نبي ﷺ دکوي زنانه د لاس سره دبیعت په وخت کښې خپل لاس نه دي لګولي، البته دزنانوونه به ئې اقرار اخستو، کله چه به ئې اقرارو کړونو ورته به ئې اوفرمائیل چه زه اوس لاړه شه مادرسره بیعت وکړو.

لغوه: ﴿ قالت ما مس النبی ﷺ بیده امراءة قط الا ان یاخذ علیها فاذا اعطته قال اذهبی فقد بایعتک ﴾: عائشه رضی الله عنها فرمائي د بیعة النساء په باره کښې چه رسول الله ﷺ د بیعت په وخت په خپل لاس مبارک سره یو زنانه هم ده نه مسح کړې. پس هغوی به په ژبې سره عهد اخستلو، د ژبې عهد لره به چه کله هغې قبول کړو نو رسول الله ﷺ به هغې ته اوفرمائیل اوس لاړه شه ما تا سره بیعت اوکړو.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری

[۲۹٤۲]() حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ".

زهیر بن معبد دخپل نیکه عبدالله بن هشام (چاچه دنبي ﷺ سره ملاقات شوي نه روایت کوی فرمائي چه ده لره خپلې مور زینب بنت حمید نبي ﷺ ته وړي وو، هغې عرض وکړوچه اې دالله رسوله دده سره بیعت وکړه نبي ﷺ اوفرمائیل داخومامشوم دي اوپه سرتي ورله لاس رانښکل.

لغوه: ﴿ حدثنا ابو عقیل زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام الخ ﴾: مضمون د حدیث دا دي چه عبدالله بن هشام چا چه د رسول الله ﷺ زمانه موندلې وه هغوی په خپل وړوکوالی کښې د هغوی مور د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راوسنلو، او وې وئیل یا رسول الله ﷺ دي بیعت کړئ، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ هو صغیر فمسح راسه ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د هغه د

---

[۱]: صحیح مسلم/الامارة ۲۱ (۱۸٦٦)، سنن الترمذي/تفسیر القرآن ٦۰ (۳۳۰٦) (تحفة الأشراف: ۱٦٦۰۰)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/تفسیر سورة الممتحنة ۲ (٤۸۹۱)، والطلاق ۲۰ (٥۲۸۸)، والأحکام ٤۹ (۷۲۱٤)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٤۳ (۲۸۷٥)، مسند احمد (٦/۱۱٤) (صحیح)

[۲]: صحیح البخاري/الشرکة ۱۳ (۲٥۰۱)، والأحکام ٤٦ (۷۲۱۰)، (تحفة الأشراف: ۹٦٦۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۳۳۳) (صحیح)

بیعت نه عذر اوفرمانیلو چه دا لا ماشوم دي، خو خپل لاس مبارک ئې د هغه په سر باندې رابنکلو
بیعت چونکه یو قسم معاهده ده چه د باب د تکلیف نه دي او نابالغ غیر مکلف وی په دي وجه رسول الله ﷺ ورسره بیعت اونکړو ،والحدیث اخرجه البخاری، قاله المنذری

بَابٌ فِي أُرْزَاقِ الْعُمَّالِ
د عاملانو د اخراجاتو بیان

ارزاق یعنی وظائف چه عمالو ته د بیت المال نه ورکولي شي

[۲۹۴۳](۱) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ".

عبدالله بن بریدة د خپل پلار نه روایت کوی اوهغه دنبی ﷺ نه روایت کوی چه فرمائیلي ئې وو څوک چه مونږ په څه کارباندي عامل مقررکړو مونږنوهغه ته وظیفه هم ورکوونوکه چرې عامل ددي نه څه اوساتي نو داغلا اوخیانت دي

﴿من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلک فهو غلول﴾

رسول الله ﷺ فرمائی چه کوم انسان مونږ عامل جوړ کړو نو د هغه چه کومه تنخواه او وظیفه مونږ مقرر کړو نو د هغه دپاره حلال ده (خو) که د هغې نه زیاته هغه اخلی نو هغه به غلول او خیانت شمیرلي کیږی

[۲۹۴۴](۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي.

د ابن ساعدي نه روایت دي فرمائی چه عمر رضی الله عنه زه په زکات باندي عامل مقررکړم یعنی دزکات دوصول کولو دپاره کله چه زه ددي کارنه فارغ شوم نوهغه ماته داجرت را کولو دپاره حکم اوکړو ماورته اووئیل داکا ر ماصرف دالله درضادپاره کړي دي عمر رضی الله عنه راته اووئیل څه چه درته درکولي شی هغه واخله زه هم دنبی ﷺ په زمانه کښې په زکات عامل مقرر شوي وم اونبی ﷺ ماته ددي مزدوري - راکړه

[۲۹۴۵](۳) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُفَيٍّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ".

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۵۷) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الزكاة ۵۱ (۱۴۷۳)، والأحكام ۱۷ (۷۱۶۳)، صحيح مسلم/الزكاة ۳۷ (۱۰۴۵)، سنن النسائي/الزكاة ۹۴ (۲۶۰۵)، (۲۶۰۷)، (تحفة الأشراف: ۱۰۴۸۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۱۷، ۴۰، ۵۲)، سنن الدارمي/الزكاة ۱۹ (۱۶۸۹) (صحيح)

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۶۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۲۲۹) (صحيح)

د مستورد بن شداد نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم ا نه مي اوریدلی دی چه فرمائیل ئي څوک چه زمونږه عامل وي نود یوي ښځي دپاره دي زمونږ نه خرچه اخلي که چرې دده سره خدمت ګارنه وي نویوخدمت ګاردي وسائي اوکه چرې دده داوسیدلو دپاره کور نه وی نویوکور دي داوسیدو دپاره واخلي مستورد وائی ابوبکر رضی الله عنه اووئیل ماته خبر راکړې شوي دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه ددي خیزونونه علاوه دبل خیزدپاره خرچه واخلي نوهغه خیانت ګر اوغل دي (یعنی دمسلمانانو مال عبث خرچ کوي).

﴿من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجة﴾

کوم انسان چه مونږ عامل جوړ ؔ ږ. نو هغه له پکار دی چه وادۀ اوکړی یعنی د بیت المال په خرچه باندي او هم دغه شان که ـ هغه سره خادم نه وی نو یو خادم دي د بیت المال نه حاصل کړی، او که د اوسیدو دپاره ئي کور نه وی نو د یو کور انتظام دي اوکړی.

بَابٌ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ

د عاملانو د هدیو اخستلو بیان

یعنی عمال چه کله صدقات وصولولو دپاره لاړشی او د صدقاتو نه علاوه هغوی ته د جرته نه څه هدیه کښي څه ملاؤ شی نو د هغې څه حکم دي، د ابن عبدالبر په التمهید کښي دی چه هدایا د عمالو د جمهورو په نزد په حکم د فئ کښي دی. پس هغې لره په بیت المال کښي داخلول پکار دی، په خلاف د رسول الله ﷺ چه د هغوی په خدمت کښي یوه هدیه پیش کړې شی نو هغه به د هغوی دپاره وی. (هامش البذل) وهکذا فی السیر الکبیر

تنبیه: بعینه هم دا ترجمة الباب (باب فی هدایا العمال) وراندي په کتاب القضاء کښي هم را روان دي هلته مصنف یو بل حدیث ذکر کړې دي.

[۲۹۴۶] () حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ لفظه قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ، ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ".

دابوحمید ساعدي رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام یوایزدي عامل مقرر کړو چه ابن اللتبیة ورته وئیلی شول اوابن صرح وئیلی دی ابن الاتبیه دزکات دوصول کولو دپاره نوکله چه د خپل کارنه راغې وي رئیل داستاسومال دي اوداماته هدیه شوې دي نو نبی علیه السلام ودرید او په ممبراودریدو دالله حمد او ثنائي اووئیله اووئي فرمائیل چه د عامل دپاره پاخیدو او په ممبراودریدو دالله حمد او ثنائي اووئیله اووئي فرمائیل چه دا مال ستاسو دپاره دامناسب نه دی چه دي مونږ اولیږو اوزکات راوړي اوداسي وائی چه دا مال ستاسو دپاره

---

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ٦٧ (١٥٠٠)، الهبة ١٧ (٢٥٩٧)، الأيمان والنذور ٣ (٦٦٣٦)، الحيل ١٥ (٦٩٧٩)، الأحكام ٢٤ (٧١٧٢)، صحيح مسلم/الإمارة ٧ (١٨٣٢)، (تحفة الأشراف: ١١٨٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٢٣/٥)، سنن الدارمي/الزكاة ٣١ (١٧١١) (صحيح)

دی اودانور ماته هدیه شوې دي که چرې دې دخپل مور او پلار په کور کښې ناست وې نوایاده ته هدیه ملاویږي اوکه نه، په تاسوکښې چه څوک ددې نه څه شي واخلي نوهغه به دقیامت په ورځ باندې راوړي که چرې اوښ وي نواوازونه به کوي اوکه غواوي نوهم آوازونه به کوي اوکه ګډ وي نوهم آوازونه به کوي بیانبی ﷺ خپل لاسونه دیر اوچت کړل اووئې فرمائیل ای الله ایا ما دین ورسوو یعنی لکه څنګه چه تاوئیلی دی یقینا مادین ورسوو ای الله یقینا مادین اورسوو.

شرح الحدیث:

قوله: ﴿عن ابی حمید الساعدیؓ ان النبیﷺ استعمل رجلا من الازد یقال له ابن اللتبیة قال ابن السرح ابن الاتبیة علی الصدقة الخ﴾: د دې رجل ازدی عامل نوم عبدالله دې، دلته ئې نسبت د مور طرف ته دې، بنو لتب یوه قبیله ده د هغه د مور نوم نه دې معلوم کړې، رسول اللهﷺ هغه لره د هغوی په صدقاتو باندې عامل مقرر کړو، یو ځل هغه صدقات راوړل، او وې وئیل چه دا مال خو د صدقې دي او دا مال ماته په هدیه کښې ملاؤ شوې دي، د رسول اللهﷺ چونکه عادت شریفه په دې موقع باندې د عام نصیحت فرمائیلو وو بغیر د تخصیص نه په دې وجه هغوی منبر ته تشریف یوړو او د الله پاک د حمد او ثناء نه پس ئې دا خبرداري اوفرمائیلو چه بعض عاملان داسې دی چه مونږ هغوی لیږو او هغوی واپس راځی او وائی چه دا مال خو د صدقې دي او دا مال زما دپاره هدیه دې، وراندې رسول اللهﷺ اوفرمائیل چه دا سړي د خپلې مور یا پلار په کور کښې ولې نه کیناستلو چه هغه ته هدیه ورکولې کیده او که نه؟ بیا چه وراندې رسول اللهﷺ څه اوفرمائیل د هغې حاصل دا دې چه داسې مال مال د غلول دي. او د غلول په باره کښې چه کوم وعید راغلې دي هغه رسول اللهﷺ بیان اوفرمائیلو، هغه دا چه که په مال د غلول کښې اوښ وی نو په میدان حشر کښې به هغه اوښ د هغه په شا باندې سور او آواز کونکی راځی، او که هغه مال غلول غوا وی نو بیا به هم دغه شان راځی هم دغه شان بیزه... الی اخر الحدیث.

د عمالو د هدایا په باره کښې شراح لیکلې دی چه هغه حرام دی او رشوت دي، او د نورو هدایا په شان نه دی، ځکه چه عاملینو ته چه کوم خلق هدایا پیش کوی د هغوی غرض فاسدوی چه هغوی به زکوة وصولولوکښې تخفیف اوکړی او پوره واجب حق دهغه نه وانخلی.

کوم څیز چه د امر محظور ذریعه جوړه شی هغه هم محظور دي:

او شارحینو دا هم لیکلې دی چه د دې حدیث نه دا هم معلومیږی چه کوم څیز ذریعه جوړه شی د یو امر محظور و ممنوع دپاره نو هغه ذریعه به هم ممنوع او محظور وی، ځکه چه رسول اللهﷺ فرمائی چه د دې قسم عامل ته پکار دی چه هغه دې خپل کور کښې کینی او اودې ګوری هغه ته هدیه ملاویږی یا نه، ښکاره خبره ده چه نه به ملاویږی، نو د دې نه معلومه شوه چه هغه ته کومه هدیه ملاویږی هغه هم هغه ده یعنی عدم استیفاء حق واجب یعنی پوره زکوة نه وصول کول، نو دا هدیه ذریعه جوړیږی د عدم استیفاء د زکوة دپاره چه هغه یو امر محظور دي، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری

بَابُ فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ
د زکات د مال نه د غلا کولو بیان

[۲۹۴۷] () حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا، ثُمَّ قَالَ: "انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ، قَالَ: إِذًا لَا أَنْطَلِقُ، قَالَ: إِذًا لَا أُكْرِهُكَ".

دابومسعود انصاري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام زه عامل مقرر کړم اوبيا ني اوفرمائيل اي ابومسعوده لاړ شه خوداسي نه چه دقيامت په ورځ دي اووينم چه په خپله کښي دي دزکات اوښ راوړي وي او آوازونه کوي ابومسعود اووئيل که چرې داسي وي نوزه نه څم نبي عليه السلام اوفرمائيل په تاباندې زور نه کوو چه خامخالار شه مګر که ستا په خپل نفس باندې يقين وي نولاړ شه اوکه نه وي نو نه تلل ستادپاره بهتردي

﴿ عن ابی مسعود الانصاری رضي الله عنه قال بعث النبی عليه السلام ساعيا الخ ﴾

هم د غلول فی الصدقة په باره کښي دا حديث دي او په دي باندې وعيد دي، چه د هغې مضمون پورته تير شو.

بَابُ فِيمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَالْحَجَبَةِ عَنْهُ
په امام باندې د قوم څه څه حقونه دی او ددې دتکميل بيان

يعنی په امام باندې چه د رعايا کوم حق واجب دي د هغوی خبر اخستل او ضروريات پوره کول وغيره.

[۲۹۴۸] () حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: مَا أَعْنَانَا بِكَ أَيُّهَا الْفَلَانِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ، فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

دابومريم ازدي نه روايت دي فرمائي چه زه معاويه بن أبی سفيان رضي الله عنه ته لاړم هغه اووئيل ديربنه کار دي اوکړو چه دلته راغلې ماووئيل بوحديث مې اوريدلی دي کوم چه تاته بيانوم ماد نبي عليه السلام نه اوريدلي وو چه فرمائيل ئې چاته چه دمسلمانانو کوم کار اوسپارلې شي اوبياهغه سړي دخلقو ضرورتونه نه پوره کوي ترخو چه دغه خلق ضرورت مند بافقيران وي نوالله تعالی تردغه وخته پوري ددغه کس ضرورتونه نه پوره کوي معاويه چه دا واوريدل نومعاويه يوکس نره دخلقو دضرورتونو د پوره کولو دپاره مقرر کړو.

مضمون حديث

قوله: ﴿ ان ابا مريم الازدی اخبره قال دخلت علی معاوية رضي الله عنه قال انعما بک .....الخ ﴾

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۹۸۹) (حسن)

[2]: سنن الترمذي الأحكام ٦ (١٣٣٣)، (تحفة الأشراف: ١٢١٧٣) (صحيح)

ابومریم ازدی ﷺ فرمائی چه زه یو خل سیدنا معاویة ﷺ ته لاړم نو هغوی زما په لیدو سره د خوشحالئ اظهار اوکړو او د عرب خلقو د عادت مطابق ئې ﴿ ما العمنا بک ﴾ دا جمله استعمال کړه، دا صیغه د تعجب ده یعنی ستا زمونږ طرف ته راتلل د الله پاک څومره لوئې انعام دي. هغوی اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه یو حدیث اوریدلی وو هغه تاسو ته اوروم، هغه دا چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کوم انسان الله پاک د مسلمانانو په کارونو کښې د یو کار ذمه دار مقرر کړی او بیا هغه د خلقو د ضرورت په وخت د خلقو مخې ته نه راځی په پرده کښې ناست وی نو د داسې انسان سره الله پاک هم داسې معامله فرمائی چه د هغه د حاجت او د ضرورت په وخت کښې په پرده کښې شی. وړاندې په روایت کښې دی چه ﴿ فجعل رجلا علی حوائج الناس ﴾ معاویه ﷺ د دې حدیث په اوریدو باندې یو سړی مقرر کړو د خلقو په حاجت باندې، یعنی چه د هغوی حاجتونه او مطالبات هغوی ته اورسوی.

دا د معاویه ﷺ کمال اتباع او انقیاد دي چه په رعایا کښې یو سړی د هغوی د تنبیه دپاره یو حدیث واورولو نو هغې په اوریدو سره ئې فورا د هغې مطابق عمل شروع کړو بغیر د څه قسم ناخوښې او تندی تریو کولو نه، آخر خلیفه وو امیر وو، د معاویه ﷺ داسې نور هم واقعات په کتب حدیث کښې کوم چه د هغوی په کمال حلم باندې دلالت کوی او د هغوی حلم مشهور هم دي. والحدیث اخرجه الترمذی، قاله المنذری

[۲۹۴۹](۱) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ".

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه تاسو ته دخیل طرف نه نه څه درکوم اونه څه منع کوم زه دالله تعالی خزانچی یم چرته چه ماته حکم کیږي هلته خرچ کوم

[۲۹۵۰](۲) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

دمالک بن اوس بن الحدثان نه روایت دي چه عمرفاروق ﷺ یوه ورځ دمال ئې ذکر اوکړو اووئې فرمائیل چه زه ستاسونه زیات دددي مال ئې حقدار نه یم اونه په مونږ کښې یوکس دبل کس نه ددي مال ئې زیات حقداردي مګر دالله تعالی کتاب اود نبی علیه السلام دتقسیم به طریقي سره ئې مونږ په خپلو خپلو درجو باندې قائم یو څوک چه داسلام په اعتبار سره قدیم ئې یا بهادر وي یابال بچه داروي یا ضرورت مند وي نوهغه به ددي حقداروي.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۴۷۹۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/فرض الخمس ۷ (۳۱۱۷)، مسند احمد (۲/ ۳۱۴، ۴۸۲) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۶۳۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/ ۴۲) (حسن)

(عن مالک بن اوس بن الحدثان قال ذکر عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه یوما الفیٔ فقال ما انا باحق بهذا الفیٔ منکم وما احد منا احق به من احد الا انا علی منازلنا من کتاب الله عزوجل وقسم رسوله فالرجل وقدمه والرحل وبلاؤه وعیاله والرجل وحاجته)

د مال فیٔ په باره کښې د عمر ﷺ د اثر تشریح

یعنی یو ورځ عمر ﷺ د خلقو مخکښې د مال فیٔ ذکر اوکړو او دا ئې اوفرمائیل چه د دې مال فیٔ زه ستاسو نه زیات مستحق نه یم، بلکه څوک هم زمونږ نه زیات د دې مستحق نه دي.(۱) بلکه دا مال مشترک دي ټول په دې کښې برابر شریک دی، بیا ئې وراندې اوفرمائیل چه اګر که په نفس استحقاق کښې ټول شریک دی خو د مرتبو د فرق لحاظ ساتلو سره د کتاب الله مطابق او د رسول الله ﷺ د تقسیم عمل په رنړا کښې، بیا وراندې د دې وضاحت دې فرمائی چه یو سړي دي او د هغه عیال او اولاد یعنی یو سړي د عیال خاوند دي او دویم د عیال خاوند نه دي او یو سړي دي او د هغه حاجت، یعنی یو سړي واقعی حاجت مند دي او د دویم سړی داسې څه حاجت نشته الحاصل د دې ټولو خیزونو رعایت کول هم ضروری دی.

مال فیٔ او غنیمت کښې فرق او د هر یو حکم او مصرف

د عمر ﷺ په دې حدیث کښې د مال فیٔ حکم ذکر شوي دي مال فیٔ هغه مال دي چه بغیر د قتال نه حاصل شی لکه هغه اراضی کوم چه مسلمانانو د مشرکانو نه د هغوی په شړلو باندې خالی کړي وی بغیر د قتال نه، لکه د بنو نضیر زمکه او فدک هم دغه شان هم دغه شان د هر یو مقام او ښهر د فتح کولو نه پس چه د هغه ښهر نه کوم خیزونه حاصلیږی لکه جزیه وغیره او معاون دا ټول مال فیٔ دي، د مال غنیمت حکم خو په قرآن کریم کښې منصوص دي چه د هغې دي تخمیس اوکړي شی، یعنی یو خمس خو دي خانله کړي شی او باقی اربعه اخماس دي په غانمینو کښې تقسیم کړي شي بیا د دې خمس په باره کښې دا دی چه دا دي پنځه ځایه تقسیم کړي شی لکه چه په دې آیت کریمه کښې ذکر شوي دی ﴿واعلموا انما غنمتم من شیٔ فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل﴾ د دې په شروع کښې د الله پاک نوم خو د برکت دپاره دي وراندې باقی پنځه پاتې شو نو ګویا دا خمس په پنځه ځایونو کښې تقسیمولی شی، په دې صورت کښې د هر یو په حصه کښې خمس الخمس راځی وراندې یو مستقل باب را روان دی، (باب بیان مواضع قسم الخمس) وراندې به د دې نور تفصیل انشاء الله راشی، دلته خو تبعاً د فیٔ د تقابل د وجې نه بیان کړي شوي ده

---

(۱) د ارض مفتوحه په باره کښې د عمر ﷺ رائې: هم دغه شان د ارض مفتوحه په باره کښې د عمر ﷺ رائې دا وه چه دا دي تقسیم نه کړي شی چه د ټولو مسلمانانو د ضرورتونو دپاره دا محفوظ اوساتلې شي چه ټول خلق ترې نه منتفع شی کښې د تقسیم په صورت کښې خو به په دې کښې د اشخاصو ملکیت ثابت شی. پس د هغوی دا حدیث وراندې راوړلو دي باب (ما جاء في حکم ارض خیبر) په آخری حدیث کښې هم دا دی، (ولولا اخر المسلمین ما فتحت قریة الا قسمتها کما قسم رسول الله ﷺ خیبر)

ائمه ثلاثه رائي ده په دې کښې د امام شافعي رحمه الله اختلاف دي، د هغوی په نزد چه کوم حکم د غنیمت دي هم هغه د فئ دي يعنی د مال فئ دي تخمیس اوکړي شی بیا دي هغه خمس په مصارف خمس کښې صرف کړي شی، او باقی اربعه اخماس دي په مقاتلینو باندې تقسیم کړي شی، پس په شرح اقناع کښې دی ﴿ يخمس الفئ فيصرف الخمس مصارف الخمس، ويصرف اربعة اخماسه على المقاتلة اى المرتزقة للقتال خلافا للائمة الثلاثة اذ قالوا لا يخمس الفئ بل جميعه لمصالح المسلمين ﴾ (۱)

دا اختلافی مسئله په کتاب الجهاد کښې باب دعاء المشرکین کښې د حدیث د لاندې داسې تیره شوې ده چه د شوافعو په نزد په بیت المال کښې مال په دوه قسمه وی، د هر قسم مصرف ځانله ځانله دي.

۱ د زکوة او صدقاتو مال، دا د عامة المسلمین چه غازیان نه وی دپاره دي.

---

(۱) د فی محکم په باره کښې نور تحقیق : وفي الجوهر النقي ۲۹٤/٦ ذكر النووي ان جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا لا خمس في الفئ وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ ، وقال ابوعمر في التمهيد وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الاثر، وفي العالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم، واليه ذهب عامة اهل الفتوى غير الشافعي فان كان يري ان يخمس الخ وفي قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير والغني ويعطي الامام منه المقاتلة والولاة والحكام وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد، ولا خمس في شئ منه وبه قال الجمهور، وهو الثابت عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يقل احد بتخميس الفئ قبل الشافعي وانما حمله علي ذلك انه رأى الفئ قسم في الاية علي عدد الاصناف الذي قسم عليهم (الخمس) فاعتقد ان فيه (الفئ) الخمس لانه ظن ان هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بالظاهر بل الظاهر ان هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزء منه، وفي التجريد للقدوري ما ملخصه قال اصحابنا الفئ كل مال وصل الينا من المشركين بلا قتال كالاراضي التي اجلوا عنها وهو والخراج والعشر والجزية تصرف الي مصالح المسلمين وقال الشافعي اربعة اخماسه للنبي ﷺ وخمسه يقسم كما يقسم خمس الغنيمة، الي آخر ما ذكر من الدليل للحنفية، او به بيان القرآن کښې دی چه کوم مال د اهل حرب نه بغیر د قتال نه حاصل شوی وی هغه فئ دي کذا في الهداية اموال بنو نضیر هم د دې قبیلې نه دی او فدک او نصف خیبر هم، په مال فئ کښې د امام صاحب په نزد خمس نشته، او د دې مالونو حکم دا دی چه رسول الله ﷺ لکه د رواياتو د الفاظو نه معلومیږی د دې مالک وو او او په دې کښې چه کوم مصارف رسول الله ﷺ ته بیان کړي شو وجوبا او ندبا هغه داسې دی لکه چه د مالونو په مالکانو باندې صدقه وی، خو دا اموال مملوکه د هغوی نه پس د میراث محل نه و بلکه وقف وو او دا خصوصیت وو د رسول الله ﷺ رواه الشیخان، پس رسول الله ﷺ د بنو نضیر د مالونو اکثر حصه مهاجرینو او انصارو کښې بعضو ته تقسیم کړه، رواه البیهقي، او په باقی کښې به خپل اهل وعیال ته د ټول کال د خرچي ورکولو نه پس چه څهٔ بچ شو هغه به ئې په جهادی سامانونو او د اسلحې په اخستلو باندې خرچ کولو اخرجه الشیخان وغیرهما، او د خیبر د کتې نه به ئې د فقراء مهاجرینو او د فدک د مسافرو امداد کولو اخرجه ابوداؤد وابن مردویة ، او د رسول الله ﷺ د ژوند نه روستو د دې مصارف صرف مصالح عامه دی مثل سد سفور وبناء قناطر وجسور او قضاة وعمال وعلماء المسلمین ورزاق مقاتلین وذراري مقاتلین کذا في الهداية او په دې مصالحو کښې مصارف خمس د غنیمت یتامی و مساکین، ..... او ابن السبیل هم په کښې داخل دي وليه بعد ذلك : او دا ذکر کړي شوې تقریر (کوم چه مونږ مختصر کړو) د احنافو په مسلک باندې دي او د امام شافعي رحمه الله په نزد په فئ کښې هم خمس دي او څلور به اخماس په مصارف مذکوره کښې صرف کیږی آهـ.. مختصرا خو د هغې پوره عبارت چه پوره په یو صفحه کښې دی د د طالبانو او مدرسینو دپاره قابل مطالعه او په دې مقام باندې د پوهیدو دپاره ډیر زیات مفید دي)

۲. مال فئ دا صرف د غازیانو او مجاهدینو دپاره وی، صرح به النووی وقال ایضا : ولم یفرق بینهما ابوحنیفة ومالک.

مصنف له پکار وو چه د عمر ﷺ حدیث ئې په را روان باب کښې ذکر کړي وي چه په هغې کښې هم دا مسئله ذکر ده د تقسیم فئ، خو زما په ذهن کښې دا خبره ده چه مصنف دیره کرته داسې کوی چه د مخکښې باب په آخر کښې داسې حدیث راوړی چه د راتلونکی باب سره مناسبتوی په منزله د تمهید والله اعلم.

بَابٌ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ
د مال فئ د تقسیم بیان

[۲۹۵۱] (۱) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ.

زید بن اسلم به روایت دې فرمائی چه عبدالله بن عمر ﷺ معاویه ﷺ ته ورغې معاویه ورته ووئیل که څه ضرورت دي وي نو اووایه ابن عمر ورته ووئیل چه دازاد کړي شور غلامانو حصه ادا کړه یقینا ما نبی ﷺ لیدلي ووچه کله به ورته مال نې راغې نو اول به نې دهغې نه دازاد وغلامانو حصه اوښکله.

مضمون الحدیث :

قوله: ﴿ ان عبدالله بن عمر ﷺ دخل علی معاویة ﷺ فقال حاجتک یا ابا عبدالرحمن؟ فقال عطاء المحررین الخ ﴾: ابن عمر ﷺ معاویه ﷺ ته لاړو هغوی ترې نه تپوس اوکړو چه څه حاجت دي، څنګه راغلي ئي؟ هغوی اوفرمائیل د محررینو دپاره مې حصه راوړې ده، ځکه چه ما رسول الله ﷺ لیدلي دي چه کله به هغوی ته دچرته نه مال راغلو نو دهغې د تقسیم شروع به نې د محررینو نه کوله، دمحررین په مصداق کښې دري قول، په بذل کښې لیکلي شوي دی

۱. معتقین یعنی آزاد کړي شوي غلام (ځکه چه د دې ضرورت نښکاره دي اوس خو آزاد شوی دی د ژوند تیرولو دپاره د روزګار بندوبست سمدستی څنګه کیدی شی.

۲. مکاتبین : چه هغه خپل بدل د کتابت ادا کړي شی ۳ عبادت ګزار د الله پاک بندګان چه دډي ته شوي وی

د حدیث مناسبت د ترجمة الباب نه نښکاره دي ځکه چه اول ﴿ ما جاء شئ ﴾ د دي نه صرف مال فئ مراد دي.

[۲۹۵۲] (۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِطَيْبَةَ فِيهَا عَرْزٌ لِقَسْمِهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ.

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۲۹) (حسن)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۶۳۵۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۶۶۱، ۱۵۹، ۲۳۸) (صحیح)

دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه نبی علیه السلام ته دغمو یوه بوجئ راوړل شوه نوهغه په اصیلو اوویلو باندې تقسیم کړی ام المومنین وائی چه زما والدصاحب به هم غلام او ازادته حصه ورکوله

﴿ عن عائشة رضي الله عنها ان النبی ﷺ اتی بطبیة فیها خرز فقسمها للحرة والامة ﴾ یعنی هغوی ته یو تبلئ راغله چه په هغې کښې هیرې او ملغلرې وې نو رسول الله ﷺ هغه په زنانو کښې په آزادو او وینزو یولو کښې تقسیم کړه، وراندې عائشة رضي الله عنها فرمائی چه هم دغه شان به زما بلار هم په آزاد او غلام یولو کښې تقسیمولو، یعنی مال فئ لره، او د عائشې رضي الله عنها په روایت مرفوعه کښې حرة او امة د تخصیص حرز په لحاظ سره دي چه هسه هم د هغوی د کار ځیزونه وی

[۲۹۵۳](۱) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا، عَنْصَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْأَهْلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا"، زَادَابْنُ الْمُصَفَّى: فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُبْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا.

دعوف بن مالک رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله به نبی علیه السلام ته مال ئي راغي نوبه همدغه ورځ به ئي تقسیم کړو، او متاهل (بال بچه دار)ته به ئي دوه حصي ورکولې او مجرد ته به ئي یوه حصه ورکوله دابن المصفی په روایت کښې ورسره دا اضافه ده چه دوی راوبلل شول اوزه دعمارنه مخکښې را اوبللې شوم اومانه دوه حصې راکړې شوې اوزه شادي شده وم،بیازمانه پس عمار بن یاسر را اوبللی شو اویوه حصه ورته ورکړې شوه.

﴿ عن عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه ان رسول الله ﷺ کان اذا اتاه الفیٔ قسمه فی یومه فاعطی الاهل حظین واعطی العزب حظا ﴾

یعنی چه کله به رسول الله ﷺ ته مال فئ راتلو نو هغه ورځ به رسول الله ﷺ د هغې تقسیم کولو، د بې وادۀ کړی دپاره یو حصه، او وادۀ کړی ته به ئي دوچند ورکولو.

بَابٌ فِي أُرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

د مسلمانانو اولاد ته د حصې ورکولو بیان

[۲۹۵٤](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ".

دجابربن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به فرمانیل چه زه په مومنانو باندې

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۰۹۰٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۵/٦، ۲۹) (صحیح)

(۲): سنن ابن ماجه/المقدمة ۷ (٤۵)، والصدقات ۱۳ (۲٤۱٦)، (تحفة الأشراف: ۲٦۰۵)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/الجمعة ۱۳ (۸٦۷)، سنن النسائي/العیدین ۲۱ (۱۵۷۹)، والجنائز ٦۷ (۱۹٦٤)، مسند احمد (۳۷۱/۳) (صحیح)

دهغوی نه زیات مهربان یم که چرې دچانه مال پاتې شي نوهغه دده دا هل اوبال بچ حق دې اوکه چرې ځوک په خپله ذمه قرض یاباال بچ پریږدي نودهغې زه ذمه واریم.

د ذریت نه مراد یتیم او نابالغ ماشومان، مطلب دا دي که هغه فقیر وی نو د هغه نفقه به د بیت المال نه وی، د حدیث الباب مضمون پرمبنی تیر شوي دي، د خطابیؒ په شرح کښې دی چه زنانه هم په دې حکم کښې دی یعنی کوندې او ضرورت مند.

والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری

[۲۹۵۵](*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا".

دابوهریره رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیہ السلام فرمائیلی دی که چرې دچانه مال پاتې شي نوهغه دده دوارثانو حق دي اوکه چرې ځوک تاوان پریږدي نودهغې زه ذمه واریم

[۲۹۵۶](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".

دجابربن عبدالله نه روایت دي فرمائی چه نبی علیہ السلام به فرمائیل: چه زه په هرمومن باندې دهغه نه زیات مهربان یم که چرې هریومومن مرشي اوقرض پزیږدي نودهغې زه ذمه واریم اوکه چرې ځوک مال پریږدي نوهغه دده دوارثانو حق دي،

احادیث الباب کتاب الفرائض کښې تیر شوي دي، نو وضاحت ته ئې حاجت نشته

بَابُ مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

دحکوم عمر والا سری دپاره به حصه مقرروله شی؟

شرح الحدیث

﴿المقاتلة﴾ په کسري د تاء سره او صیغه د مونث په اعتبار د جماعت سره، د دې نه مراد مقاتلین او غازیان دی، او دا د ذریت مقابل دی کوم چه په باب سابق کښې تیر شوي دي، فرض وائی هغه مقرره حصې ته کوم چه د بیت المال نه مجاهدینو ته ملاویږی او په جهاد کښې هغه انسان تلې شی چه بالغ وی، نو د ترجمة الباب حاصل دا شو چه انسان لره په مقاتلین کښې شمیرلو سره کله یعنی په کوم عمر کښې به د هغه حصه مقرر کولې شی؟ او جواب ئې دا دي چه کله هغه بالغ شی، او د بلوغ نه مخکښې نه خو هغه د مقاتلینو په فهرست کښې راتلې شی او نه به هغه ته د مقاتلینو حصه ملاویږی

(*): صحيح البخاري/الاستقراض ١١ (٢٣٩٨)، الفرائض ٢٥ (٦٧٦٣)، صحيح مسلم/الفرائض ٤ (١٦١٩)، (تحفة الأشراف: ١٣٤١٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجنائز ٦٩ (١٠١٩)، سنن النسائي/الجنائز ٦٧ (١٩٦٥)، سنن ابن ماجه/الصدقات ١٣ (٢٤١٦) مسند احمد (٢/٢٩٠، ٣١٤، ٤٥٣، ٤٥٥) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣١٥٩) (صحيح)

[۲۹۵۷]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ.

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه داحد په ورځ زه نبي عليه السلام نه پيش کړې شوم اوزه دځوارلسو کالوو نوزه ئي دجهاد دپاره قبول نکړم کله چه دخندق په ورځ باندي ورته پيش کړې شوم نودپنځلسو کالو وم نوبيا ئي دجهاد دپاره قبول کړم.

په دي باب کښې مصنف د ابن عمر رضي الله عنهما واقعه ذکر کړي دي چه د هغه کور والو د جنګ احد په موقع باندي د رسول الله عليه السلام په خدمت کښې پيش کړو يعنې په جهاد کښې د شرکت دپاره په داسې حال کښې چه هغه د پوره څوارلس کالو وو نو رسول الله عليه السلام اجازت ورنکړو، او بيا په بل کال چه کله د غزوه خندق په موقع باندي چه کله په هغوی باندي پيش کړو نو هغه وخت رسول الله عليه السلام هغه ته اجازت ورکړو چه هغه د پنځلسو کالو شوي وو.

د ائمه ثلاثه او صاحبينو مسلک هم دا دي چه حد د بلوغ پنځلس کاله دي

وعند الامام ابی حنيفة خمس عشرة سنة للاثنی، ولمانية عشر للذكر، وفی (البذل) هذا اذا لم يحتلم واما اذا احتلم قبل ذلک حکم ببلوغه من الاحتلام آهـ

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الِافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

په اخری دور کښې د حصې د وصول کولو د کراهيت بيان

افتراض يعنې اخذ الفرض والحصة، يعنې د بيت المال نه د غازی خپله حصه او وظيفه اخستل، دفرض معنې حصه ورکول اوداافتراض معنې حصه اخستل، مثل الكيل والاكتيال.

[۲۹۵۸]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا بِرَجُلٍ، قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً وَحُضْنًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَعْطِ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا حَفَّتْ فُرُوضٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ مُطَيْرٍ.

سليم بن ابی مطير دخپل پلار ابومطير نه روايت کوی فرمائی چه ابومطيرحج ته روان شو کله چه سويداء مقام ته ورسيدو نوبوکس دسترګو ددوائی دغوښتلو دپاره راغې اوونې وئيل مادهغه کس نه اوريدلی دي چاچه دنبی عليه السلام نه په حجة الوداع کښې اوريدلی وو چه خلقو ته ئي دنبه کارونو حکم کولو اودبدو کارونونه ئي منع کول اوداني ورته هم اوفرمائيل اې خلقو دوخت دحاکم تحفه قبلوئ ترخوچه دشريعت مطابق وي خوکله چه د

---

[1]: صحيح البخاري/الشهادات ١٨ (٢٦٦٤)، والمغازي ٢٩ (٤٠٩٧)، سنن النسائي/الطلاق ٢٠ (٣٤٦١)، (تحفة الأشراف: ٧٨٣٣، ٨١١٥، ٨١٥٣)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الإمارة ٢٣ (١٨٦٤)، سنن الترمذي/الأحكام ٢٤ (١٣١٦)، والجهاد ٣١ (١٧١١)، سنن ابن ماجه/الحدود ٤ (٢٥٤٣)، مسند أحمد (١٧/٢) ويأتي هذا الحديث في الحدود (٤٤٠٦) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٥٤٦) (ضعيف)

قریشو په مینځ کښې دیوبل سره په حکومت باندې جنګ کول شروع شي اوتحفي دقرض بدل جوړ شي نوددې داخستونه انکار اوکړئ. ابوداؤد وائي چه دارواېت محمدبن یسار بن سلیم بن مطیر په واسطه دابن مبارك سره هم نقل کړې دې.

شرح الحديث

قوله: ﴿ حدثني ابی مطیرانه خرج حاجا حتی اذا کان بالسویداء ءاذا انا برجل قد جآء کانه یطلب دواء لو حضضا ﴾: سلیم بن مطیر وائی چه ماته بیان کړې دي زما پلار مطیر چه هغوی حج دپاره روان وو، چه کله مقام سویداء ته اورسیدل نو مطیر وائی چه ما سره یو سړي ملاؤ شو چه هغه یو دوائی لټوله، یا ئې دا اوئیل حضض ئې لټولو، دا هم د یوئ دوایئ نوم دې چه هغې ته رسوت (ترخه دواء) وائی، عطاریان ئې پیژنی. مطیر وائی چه هغه سړی ماته یو حدیث واورولو کوم چه هغوی ته د رسول الله ﷺ نه بالواسطه رسیدلی وو، هغه دا چه رسول الله ﷺ خلق ته وعظ او نصیحت فرمائیلو په حجة الوداع کښې، په دې کښې رسول الله ﷺ دا هم اوفرمائیل ﴿ یاایها الناس خلدوا العطاء ماکان عطاء فاذا تجا حفت قریش علی الملک وکان عن دین احدکم، فدعوه ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه عطاء اخلئ ترخو چه هغه عطاء عطاء ده، د دې نه مراد هغه وظیفه ده چه د بیت المال نه غازیانو او مجاهدینو ته ملاویږي، پس هر کله چه قریش په حکومت او بادشاهت باندې جهګړې شروع کړي او هغه ورکړه د قرض په مقابله او بدله کښې شی نو بیا هغه پریږده، او د دې نه په وړاندې روایت کښې دی ﴿ وعاد العطاء رشا فدعوه ﴾ [1] یعنی چه کله وظیفه وظیفه پاتې نه شی بلکه رشوت جوړ شی نو بیا هغه پریږدئ، یعنی چه کله حکومت فوج لره په باطل او د ظلم په حمایت کښې استعمال کړی حق او ناحق ته او نه کتلې شی نو د هغه وخت د وظیفې نوعیت به د رشوت شی او رشوت اخستل جائز نه دی.

[۲۹۵۹](*) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْكَانَ رِشًا فَدَعُوهُ"، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ذُو الزَّوَايِبِ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سلیم بن ابی مطیر دخپل پلار ابومطیر نه روایت کوی فرمائی چه هغه دیوکس نه اوریدلی دی اوهغه دنبی ﷺ نه په حجة الوداع کښې اوریدلی وو چه خلقوته ئې دنبه کارونوحکم کوو اودبدو کارونونه ئې منع کول اوددې نه پس ئې اوفرمائیل ای الله ایاماستا پیغام اورسوو؟ خلقو عرض اوکړوهو ضرور، بیاښی ﷺ اوفرمائیل کله چه په قریشوکښې په حکومت باندې جنګ شروع شي اودهدې نه رشوت جوړ شي اودمستحق په خائې باندې غیر مستحق ته ملاویږي نوتاسو هدیه اخستل پریږدئ خلقو اوئیل داسې به څوك وي؟ نواووئیلې شول چه ذوالزواند له صاحب رسول صلي الله علیه وسلم.

---

[1] رشا جمع رشوة والرشوة ما يعطي لا حقاق باطل او لبطال حق)

(*) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۵۱۶) (ضعيف)

بَابٌ فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

په شاهی دفتر کښې د مستحقینو د نومونو لیکلو بیان

یعنی د مجاهدینو د نومونو د لیکلو دپاره دیوان مرتب کول یعنی رجسټر.

قبل اول من دون الدیوان عمر، یعنی د ټولو نه اول دا کار عمر رضی الله عنه اوکړو، دیوان په معنی د رجسټر چه د هغې جمع دواوین راځی. د مجاهدین (فوج) نومونه باقاعده په رجسټر لیکلې شی. یا هم د هغې مطابق هغوی ته وظیفه ورکولې شی، او بله دا چه د هغوی بدلی هم کیږی کال په کال لکه چه په حدیث کښې دی.

[۲۹۶۰] (۰) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ جَيْشًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ، فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَّرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضًا.

دعبدالله بن کعب بن مالک انصاري نه روایت دي فرمائی چه دانصارو یولښکردخپل امیرسره په فارس علاقه کښې وو، اوعمر به هرکال لښکرونه بدلول نویو ځل ددوی نه عمر رضی الله عنه مشغول کړی شو په نورو امورو کښې کله چه نیټه تیره شوه نودغه لښکروالا واپس راغلل نوعمر رضی الله عنه ورسره سختي وکړله اردوی ئې اویرول اوحال دادي چه دوی دنبی علیه السلام صحابه کرام وو، دوی عرض وکړوچه اې عمر ته خوزمونږنه غافله شوي ئې اوهغه طریقه دي پریخودلې ده کومه چه په نبی علیه السلام کوله چه په یو لښکر پسې به ئې بل لښکرلیږلوددي دپاره مخکښې کسان راشي اودمه وکړي.

﴿ عن عبدالله بن کعب بن مالک الانصاری رضی الله عنه ان جیشا من الانصار کانوا بارض فارس مع امیرهم وکان عمر یعقب الجیوش فی کل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الاجل قفل اهل ذلک الثغرالخ ﴾

مضمون حدیث:

یعنی د انصارو یو لښکر د خپل امیر سره د فارس زمکې ته د جهاد دپاره تلې وو. د جنګ سلسله چونکه مسلسل وه په دې وجه به عمر رضی الله عنه هر کال لښکرې بدلولې، یعنی د کال په پورا کیدو باندې دویم لښکر او نه لیږلې شو چه کله د هغه لښکر موده پوره شوه نو د هغه د هغه ځائې راغلل، چه کله عمر رضی الله عنه هغوی اولیدل نو هغوی ته غصه شو او سخت الفاظ ئې ورته استعمال کړل، راوی وائی ﴿ وهم اصحاب رسول الله علیه السلام ﴾ یعنی هغوی آخر د اوچتې درجې صحابه کرام رضی الله عنهم وو. چه کله هغوی دیر زیات اورتلو نو هغه حضراتو اووې (لږ همت کولو سره) ﴿ یا عمر انک غفلت عنا ﴾ اې عمر اوګورئ! غفلت او هیره ستاسو د طرف نه شوې ده. تاسو هغه څیز چه د هغې رسول الله علیه السلام حکم کړې دي یعنی متبادل فوج روانول تاسو داسې ولې اونکړل.

---

[۱] تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۶۱۵) (صحیح الإسناد)

دلته توکلو والا رتلو والا او رتلو اوریدو والا ټول داخلاص والا وو. د هر یو په بل باندې اطمینان او اعتماد وو، دې جماعت ته معلومه وه چه د عمر ﷺ شان ﴿ انه کان وفاقا عند کتاب الله تعالی ﴾ چه هغوی به د حق خبرې مخکښې فورا سر ښکته کولو هم دغه شان د هغه حضراتو د جواب همت پیدا شو، پس هم داسې اوشوه چه په عمر ﷺ باندې د هغوی خبره بالکل بده او نه لګیده، رضی الله تعالی عنهم ورزقنا حبنا من اتباعهم.

مناسبة الحديث للترجمة:

دلته دا سوال واردیږی چه د دې حدیث د ترجمة الباب سره څه تعلق دې، په ظاهر کښې خو هیڅ نه دې، باقی دا وئیلې کیدې شی چه ممکنه ده چه د عمر ﷺ په اعقاب جیش کښې چه کوم روستو والي اوکړو هغه کیدې شی هم په دې وجه اوشو چه هغوی د دیوان په تیارولو کښې مشغول وو. کذا فی البذل عن فتح الودود للعلامة السندی یا داسې اوایئ چه په وخت چه کوم اعقاب جیش او نه شو په دې کښې هم د دې دخل وو چه تر اوسه پورې داسې دیوان نه وو تیار شوې چه په هغې کښې به د لښکرو نومونه وې په دې وجه د متبادل جماعت په لیږلو کښې هیره اوشوه او بیا د دې واقعې په پیښیدو باندې هغه مرتب کړې شو.

[۲۹۶۱]() حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي فِيمَا حَدَّثَهُ ابْنُ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ فَرْضَ الْأَعْطِيَةِ، وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ وَلَا مَغْنَمٍ.

دعدي بن حاتم هدیوخوي نه روایت دي فرمائی چه عمر بن عبد العزیز یوخط اولیکلو چه څوك دامعلومول غواړی چه مال ئې دي چرته خرچ کړې شي نوددې جواب دادې لکه څنګه عمر فاروق ﷺ د مال ئې دخرچ کولو حکم کړې وو او مومنانو دا عدل اوګنډلو په وجه ددې دقول دنبی ﷺ چه الله تعالی حق لره دعمر په ژبه اوزړه کښې اچولې دې، عمر ﷺ بخښونه مقررکړل اودجزیه په بدل کښې ئې د ټولو مذاهبو خلقو ذمه واړي واخستله اونه ئې ددې نه خمس واخستو اونه ئې دغنیمت په شان اوګنرلو

﴿ ان عمر بن عبدالعزیز کتب ان من سال عن مواضع الفی فهو ما حکم فیه عمر بن الخطاب ﷺ فراه المومنون عدلا موافقا لقول النبی ﷺ جعل الله الحق علی لسان عمر وقلبه فرض الاعطیة وعقد لاهل الادیان ذمة بما فرض علیهم من الجزیة لم یضرب فیها بخمس ولا مغنم ﴾ (۲)

شرح الحديث

یعنی عمر بن عبد العزیز عمر ثانی ﷺ د خپلو عمال په نوم باندې دا مضمون اولیږو چه کوم انسان ستا نه تپوس اوکړی دتقسیم فئ په باره کښې (چه هغه چا چا ته ورکولې شی) نو تاسو هغوی ته جواب ورکړئ چه مواضع فئ هم هغه دی د کومو چه عمر بن الخطاب ﷺ فیصله فرمائیلې ده او ټولو مسلمانانو هغه تسلیم کړه او هغه ئې د رسول الله ﷺ ددې قول

(۱) د تفرد به أبو داود (ضعیف الإسناد)
(۲) د مغنم نه مراد مال فئ دی.

مطابق بیا موندله ﴿ جعل الله الحق علی لسان عمر وقلبه ﴾ (د دې نه پس د عمر ﷺ طرز عمل ذکر شوې دې) هغوی د لښکرو وظیفې مقرر کړې او د اهل ادیان یعنی اهل کتاب دپاره ئې د عهد او امان معامله اوکړه د جزئې په بدل کښې، هغوی په دې جزیه کښې (او هم دغه شان په نور اموال فئ کښې) خمس نه دې مقرر کړې، د عدم تخمیس مطلب هم دا دې چه هغوی مال فئ په بیت المال کښې پریخودلو د عام مسلمانانو د مصالحو دپاره، او هم دا عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله اختیار کړه. په دې کښې د امام شافعی رحمه الله اختلاف پورته تیر شوې دې چه هغوی په مال فئ کښې د تخمیس او په غازیانو کښې د تقسیم قائل دې.

[۲۹۶۲] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ".

د ابوذر ﷺ نه روایت دې فرمائی چه دنبی کریم ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې الله تعالی دعمر فاروق په ژبه باندې حق جاری کړې دې نودې چه څه وائی حق وائی.

بَابٌ فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

دهغو مالونو بیان کوم چه به نبی علیه السلام د غنیمت د مال نه د ځان دپاره منتخب کول

دا باب دیر زیات اوږد دې او وضاحت ته هم محتاج دې زما په نزد دیر گران دې.

د ترجمة الباب تشریح او غرض د مصنف رحمه الله:

صفایا دصفی جمع ده، د څو بابونو نه روستو یو باب را روان دې، ﴿ ما جآء فی سهم الصفی﴾ خو هغه دې تکرار اونه گنړلې شی دواړه صفی خانله خانله دی، دلته خو د صفایا نه مراد مطلق اموال مراد دی ځکه چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې چه به کوم مال فئ حاصلیدو هغه د قرآن کریم د تصریح مطابق خپله د رسول الله ﷺ دپاره وو.[۲] ﴿ وما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشآء﴾ په دې وجه دلته صفایا د جمع صیغه استعمال کړې شوه او د هغې اضافت رسول الله ﷺ ته اوکړې شو.

په تیر باب کښې د مال فئ چه کوم حکم بیان شوې دې هغه د رسول الله ﷺ د زمانې نه پس دپاره دې، اوس چه هر کله دا خبره ده چه د رسول الله ﷺ د زمانې مال فئ خالص د هغوی ملک وه په هغې کښې د رسول الله ﷺ اختیار وو چه چرته ئې غواړی خرچ کولی ئې شی، نو اوس دا سوال پیدا کیدو چه دا قسم صفایا یعنی خالص مالونه د رسول الله ﷺ دپاره کړې شوې دی، او بله دا چه رسول الله ﷺ به په خپل ژوند کښې په هغه مالونو کښې چه څنگه تصرف کولو چرته او څنگه به ئې چه غوښتل خرچ کولې ئې شو او دا چه په دې کښې د بعد الوفات دپاره رسول الله ﷺ فیصله اوفرمائیله دا حاصل دې د ترجمة الباب چه د هغې تفصل وراندې را روان دې.

---

[۱]: سنن ابن ماجه المقدمة ۱۱ (۱۰۸)، (تحفة الأشراف: ۱۱۹۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۱۴۵، ۱۶۵، ۱۷۷) (صحیح)

[۲]: د دې تشریح او تفصیل وراندې په کتاب کښې را روان دی.

د رسول الله ﷺ د پاره به په غنیمت کښې دري حصې وې

او هغه سهم صفی چه د هغې ذکر په وراندې باب کښې را روان دی هغه بیل خیز دي ځکه چه مشهوره ده چه د رسول الله ﷺ دپاره دري حصې وې. ۱: سهم کسهم احد القائمین ۲: خمس الخمس یعنی خمس مال غنیمت لره چونکه په پنځو ځایونو کښې تقسیمولې شی په دې کښې یوه حصه د رسول الله ﷺ ده چه خمس الخمس ده. ۳: سهم صفی. صفی په معنی د منتخب او غوره یعنی رسول الله ﷺ ته د دې خبرې حق وو چه هغه په مال غنیمت کښې یو خیز کوم چه هغوی خوښ ګڼرې که سورلۍ وی، که وینزه وی یا که وسله وی اختسلې شی په دې دري حصو کښې خو د رومبی دوو په باره کښې په روایتونو کښې تصریح او د علماء کرامو اتفاق دي چه هغه د هغوی دپاره په هر حال کښې وې که هغوی په هغه غزوه کښې شریک شوي وو اوکه نه وو ﴿شهد القتال او لم یشهد﴾ او په دریم قسم کښې روایات مختلف دی، په دې راتلونکی باب په یو روایت کښې خو تصریح ده چه سهم صفی شرکت فی الغزوة په صورت کښې دهغوی دپاره وو هم داسې نه، او هم د هغه باب د آخری روایت نه معلومیږي چه مطلقا وو. د ګنګوهی رحمه الله رائې هم دا ده چه هغه هم د رسول الله ﷺ دپاره مطلقا وه،خو سهارنپوری په بذل کښې فرمائیلی دی چه ﴿لم اجد التصریح فی کتب الفقه بذلک﴾

د رسول الله ﷺ د صفایا مصداق او تعیین

اوس د موجوده باب په باره کښې یعنی صفایا په سلسله کښې واورئ، دا صفایا څه وه، د دې تفصیل په دې پوره باب کښې چه ښه کافی اورد دې د مختلفو روایاتو په ضمن کښې خور دي، پس وراندې په یو روایت کښې داسې راځی چه ﴿کانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفایا بنو النضیر وخیبر وفدک الی اخر الحدیث﴾ خو صرف په دې درېو کښې انحصار نه دي بلکه د دې نه علاوه هم دی، د دې باب د ټولو روایتونو او د شارحینو د کلام نه چه د رسول الله ﷺ د صفایا کوم تفصیل په فهم کښې راځی هغه لاندې لیکلې شی

۱: هبه کړې شوې باغونه یعنی هغه څو باغونه کوم چه بعض یهودو د اسلام قبلولو نه پس رسول الله ﷺ ته هبه کړې وو په طریقه د وصیت. او هم دغه شان بعض زمکې کومې چه بعض انصارو رسول الله ﷺ ته هبه کړې وې

۲: نیمه زمکه د فدک چه کله د خیبر د یهودو سره جنګ شروع وو او مسلمانانو هغه فتح کولو نو هغه وخت د فدک یهودو د رسول الله ﷺ سره د فدک د زمکې په نیم اندې باندې صلح کړې وه رسول الله ﷺ دا صلح قبول کړې وه او هلته د قتال وغیره ضرورت نه وو راغلې په دې وجه دا د فدک نیمه زمکه مال فئ شوه او مال فئ به وو هم د رسول الله ﷺ ملک لکه چه مخکښې تیر شو، زمونږ اردو په کتابونو کښې دا د فدک د باغ په نوم مشهور دي.

۳: د خیبر نیمه زمکه، رسول الله ﷺ د خیبر زمکه فتح کولو سره نیمه زمکه خو د غانمینو ترمینځه تقسیم فرمائیلې وه او نیمه نې باقی پریخودلې وه [۱]

---

[۱]، دا مسئله چه د ارض مفتوحه تقسیم ضروری دي یا غیر ضروری مختلف فیه ده د امامانو ترمینځه چه وراندې به راشی)

۴ د بنو نضیر زمکه بنو نضیر د یهودو یوه مشهوره قبیله وه چه مدینې ته نزدې متصلا د دوه میلو په فاصله باندې یوه باندې کښې آباده وه، رسول الله ﷺ د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره هلته د قتال دپاره تشریف یوړو، د معمولی جنګ نه پس هغوی د خپلو خانونو بچ کولودپاره په قلعه کښې بند شو هلته د مسلمانانو محاصره وه، ﴿ ثم لزلو علی الجلاء ﴾ یعنی په دې شرط باندې هغوی لاندې راکوز شو چه مونږ به دا کلي پریږدو او لاړ به شو او د هغوی سره دا فیصله شوې وه چه هغوی په خپل منقوله مالونو کښې چه څومره اوړې شی اوړلې شی سوا د وسلې نه نو چونکه د بنو نضیر د زمکې په فتح کولو کښې هم باقاعده د آسونو زغلولو حاجت نه وو راغلې مدینې ته بالکل د نزدې کیدو د وجې نه دا هم مال فئ شو نو دا د بنونضیر زمکه د رسول الله ﷺ ملک شو، او بعض نور اموال منقوله هغوی د خپل خان سره یونړلی شو هغه رسول الله ﷺ په مسلمانانو باندې تقسیم کړل.

۵ ثلث ارض وادی القری، چونکه د وادی القری یهودو سره په ثلث ارض باندې رسول الله ﷺ مصالحت اوکړو، لهذا د فدک د زمکې په شان دا هم مال فئ شو.

۶ خمس غنائم خیبر: یعنی نصف خیبر کوم چه رسول الله ﷺ تقسیم کړلو د هغې خمس (بذل المجهود عی القاضی عیاض) دا دی د رسول الله ﷺ هغه صفایا او املاک چه په هغې باندې مصنف ترجمة قائم کړې ده.

د هغه صفایا د مصارفو بیان په ژوند د رسول الله ﷺ او پس د وفات نه:

د مصنف رحمه الله غرض د ترجمې نه یو خو دا دې چه د هغه صفایا تعین اوشی، دویم دا چه رسول الله ﷺ به د هغه صفایا سره په ژوند کښې څه معامله کوله، او د وفات نه روستو ئې څه فیصله فرمائیلې وه، نو د احادیث الباب نه معلومیږی چه ﴿ کان رسول الله ﷺ یصرفها علی ازواجه وعلی المسلمین عامة ای فی حیاته، وجعلها صدقة بعد وفاته حیث قال ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فهو صدقة ﴾ وفی روایة کما فی الصحیحین ﴿ ان رسول الله ﷺ قال لا یقتسم ورثتی دینارا، وفی روایة لا نورث ما ترکنا صدقة ﴾ یعنی رسول الله ﷺ هغه ټول مالونه او هغه زمکې او د هغې آمدنئ خو په خپل حیات مبارک کښې د مسلمانانو په مصالحو او په اسونو جهاد وغیره کښې او د ازواج مطهرات په نفقاتو کښې خرچ کولې، او د خپل وفات نه پس ئې هم د دې مصرفونو دپاره وقف کړې او د دې زمکو نه رسول الله ﷺ خپل جاګیر او داسې ذاتی مال چه په هغې کښې د رسول الله ﷺ په طور د میراث تقسیم جاری شی داسې اونه کړزولېوقف فیصله ئې اوفرمائیله

د رسول الله ﷺ د بعض وارثانو میراث طلب کول:

خو د دې باوجود د رسول الله ﷺ بعض وارثانو د خلیفه اول نه د میراث مطالبه اوکړه، په هغې کښې بعض علی او عباس رضی الله عنهما دی د عباس رضی الله عنه مطالبه په حیثیت د عصبه کیدو او د علی رضی الله عنه مطالبه د خپلې زوجې د رسول الله ﷺ د لور فاطمه رضی الله عنها د طرف نه وه. د دې دواړو د میراث د طلب کولو روایات هم دې باب کښې را روان دی بلکه د باب په رومبی حدیث کښې دی چه بنه کافی او تفصیلی دی.

وراندې یو روایت دا هم را روان دي چه ازواج مطهرات هم په میراث کښې د خپلې حصې د مطالبې اراده کړې وه او عثمان ﷺ ئې د صدیق اکبر ﷺ په خدمت کښې لیږل غوښتل خو چه کله عائشې ﷺ ته ددې خبرې معلومات اوشو نو هغوی د رسول الله ﷺ حدیث وریادولو سره هغوی ددې مطالبې نه منع کړل او هغوی دا خبره تسلیم کړله. رضی الله تعالی عنهن

[۲۹۶۳]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، فَقَالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ: يَا مَالِ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ فَاقْسِمْ فِيهِمْ، قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ فَقَالَ: خُذْهُ فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا يَعْنِي عَلِيًّا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ بَعْضَهُمَا، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا قَدَّمَا أَوْ لَيْسَا النَّفَرَ لِذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: اتَّئِدُوا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، فَقَالَا: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة الحشر آية ٦، وَكَانَ اللَّهُ أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ: "أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا فَاجِرًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيهَا فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّي عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ، قَالَ أَبُو دَاوُد: إِنَّمَا سَأَلَاهُ أَنْ يَكُونَ يَصُوبُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُمَا جَهِلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" فَإِنَّهُمَا كَانَا لَا يَطْلُبَانِ إِلَّا الصَّوَابَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُوقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسَمِ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ

---

[1]: صحيح البخاري للجهاد ٨٠ (٢٩٠٤)، فرض الخمس ١ (٣٠٩٤)، المغازي ١٤ (٤٠٣٣)، تفسير القرآن ٣ (٤٨٨٠)، النفقات ٣ (٥٣٥٨)، الفرائض ٣ (٦٧٢٨)، الاعتصام ٥ (٧٣٠٥)، صحيح مسلم للجهاد ٥ (١٧٥٧)، سنن الترمذي للسير ٤٤ (١٦١٠)، للجهاد ٣٩ (١٧١٩)، (تحفة الأشراف: ١٠٦٣٢، ١٠٦٣٣)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٢٥/١) (صحيح)

دمالك بن اوس بن حدثان ﷺ نه روايت دي فرمائي چه عمر ﷺ د ورځې په مينځ کښې په ما پسې څوک راولیږلو نوزه دهغه په خدمت کښې حاضرشوم اوما اولیدو چه بستري نه بغیر په یوتخت باندې ناست وو زه چه کله نزدې وروړسیدم اوزه ئې اولیدلم نوماته ئې اوفرمائیل ستاد قوم څه کسان ماته راغلی وو او مادهغوی دپاره دڅه ورکړی حکم کړې دې ته دا په هغوی باندې تقسیم کړه ماعرض اوکړو څومره ښه خبره به و چه داکا ردي بل چاته حواله کړې وې عمر ﷺ اوفرمائیل کوم مال چه مایه دغه خلقو باندې د تقسیمولو دپاره مقررکړې دي هغه واخله، په دې وخت کښې پرفاء «څوک چه دعمر ﷺ څوکیدار او ازاد کړې شوې غلام وو»راغې اووئې وئیل چه عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، اوسعد بن أبی وقاص ﷺ، په دروازه کښې ناست دي که اجازت وي نو دوی به دننه راشي عمر ﷺ اووئیل دننه ئې راپریږده چه راشي کله چه راغلل نویرفاء ورسره هم راغې اوعرض ئې اوکړو اې امیرالمومنین عباس اوعلي ﷺ هم راغلی دی او راتلل غواړی هغه اوفرمائیل هغوی هم راپریږده چه راشي کله چه راغلل نوعباس ﷺ اووئیل اې امیرالمومنین زمااودده «علي»په مینځ کښې فیصله اوکړه، په دې وخت کښې نورو خلقوهم آوازونه اوکړل اې امیرالمومنین ددوی په مینځ کښې فیصله اوکړه اوارام ورته اورسوه، مالك بن اوسه وائی ماته داسې یاد دي چه علي اوعباس دغه نور کسان عمر ﷺ ته دې فیصلي دپاره رالیږلي وو عمر ﷺ اوفرمائیل صبر اوکړئ اوبیادي نورو صحابه کرامو ته متوجه شو اووئې وئیل تاسوته په هغه الله باندې قسم درکوم دچاپه حکم چه زمکه اواسمان قائم دي آیا تاسو ته معلومه ده چه نبی ﷺ فرمائیلی وو چه مونږ «انبیاء»میراث نه پریږدو مونږ چه څه پریږدو هغه صدقه وي هلته چه کوم صحابه کرام موجود وو هغوی اووئیل یقینا نبی ﷺ داسې فرمائیلی وو، بیاعمر د علی اوعباس طرف ته متوجه شو اووئې فرمائیل: تاسوته په هغه الله باندې قسم درکوم دچاپه حکم چه زمکه اواسمان قائم دي، آیاتاسو ته معلومه ده چه نبی ﷺ فرمائیلی وو چه مونږ «انبیاء»میراث نه پریږدو مونږ چه څه پریږدو هغه صدقه وي هغوی اووئیل هو، عمر ﷺ اووئیل الله تعالی نبی ﷺ ته داسې خصوصیت ورکړې وو کوم چه ئې بل چاته نه وو ورکړې الله تعالی فرمائیلي دي: «وما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر»یعنی الله تعالی چه خپل رسول ته دې خلقونه څه مال ورکړي وو تاسوپه هغې پسې خپل اسونه اواونبان نه وو زغلولي لیکن الله تعالی چه خپل رسولانو په چاباندې غالب کوي نوغالب ئې کړي او الله تعالی په هرڅه باندې قادر دي والله تعالی خپل رسول ته د بنو نظیر مال ورکړو په الله مې دي قسم وي نبی ﷺ هغه مال دخپل ځان دپاره نه وو ساتلې مګر ددینه ئې دخپل ځان دپاره دیوکال خرچه اخستلې وه اوکوم چه راته پاتې شوې وو په هغې کښې ئې تول خلق برابر شریك ګرځولي وو ددې نه پس عمر صحابه کرامو ته متوجه شو اووئې فرمائیل: تاسوته په هغه الله باندې قسم درکوم دچاپه

حکم چه زمکه اواسمان قائم دي، ایا تاسوپه دي باندي خبر ئي اوکه نه؟ صحابه کرامو اووئیل مونږ خبریو بیا عمر علي اوعباس ته متوجه شو اووئي وئیل تاسوته په هغه الله باندي قسم درکوم دچاپه حکم چه زمکه اواسمان قائم دي، ایا تاسو په دي باندي خبرئ؟ هغوی اووئیل هو یقیناًمونږ خبریو کله چه نبی ﷺ وفات شو نوصدیق اکبره اوفرمائیل چه زه دنبی ﷺ دمالونو متولي یم نوتاسو(علي اوعباس)ابوبکرصدیق ته ورغلی اودخپل وراره اودخپل صحر دمیراث غوښتودپاره ابوبکراوفرمائیل چه نبی ﷺ فرمائیلی وو زمونږ څوک وارث نه وی اومونږ چه څه پریږدو هغه صدقه وي اوالله تعالی ته ددي علم دي چه ابوبکر رضی الله عنه ریښتوني اودهدایت اودحق دلاري تابع وو اوبیاابوبکر ددي مال متولي پاتي شو کله چه ابوبکر وفات شو نوما اووئیل چه زه د نبی ﷺ اودابوبکرمتولي یم بیازه ددي مالونو تردي وخته پوري متولي پاتي شوم ترڅوچه الله تعالی ته منظور وه، نوبیاته اې عباس اودا صاحب یعنی علي راغلئ او تاسو متحد وي اوستاسومقصد هم یورو تاسودواړوماته اووئیل چه دغه مال مونږ ته حواله کړه ماووئیل که چرې ستاسو زړه غواړی نوزه به ئي درته حواله کړم مګرپه دي شرط سره چه تاسوته په الله تعالی قسم درکوم چه تاسوپه په دي مال کښې داسي تصرف کوئ لکه څنګه چه نبی ﷺ کولونو تاسودغه مال زمانه به دی شرط باند. واخستو نواوس تاسوماته راغلئ چه زه ستاسوپه مینځ کښې ددي طریقي نه علاوه په بله طریقه فیصله اوکړم، په الله مي دي قسم وي چه زه به هیڅ کله ددي طریقي نه علاوه په بله طریقه فیصله اونکړم البته که چرې ستاسونه ددي مالونو اهتمام اوانتظام اونه شي نودرنه به ئي واپس کړم ابوداود وائی چه دوی وارو ددي خبرې متعلق درخواست کړي وو چه ددي مالونو انتظام دي په مونږ باندي تقسیم کړي شي داغرض ئي نه وو چه دادي مونږ ته راکړي شي نوپه دي خبره باندي عمر رضی الله عنه اوفرمائیل چه زه په دي باندي د تقسیم نوم نه وړم بلکه په مخکني حالت باندي به وي.

﴿ عن مالک بن اوس بن الحدثان قال ارسل الی عمرو حین تعالی النهار فجئته فوجدته جالسا علی سریر مفضیا الی رماله (۱) فقیل حسن دخلت علیه یا مال انه قد دف اهل ابیات من قومک ﴾

د عمر رضی الله عنه اوږد حدیث د تصام د علی او عباس رضی الله عنهما په باره کښې او د هغې تفصیلی وضاحت

مالک بن اوس رضی الله عنه فرمائی چه عمر رضی الله عنه زما د رابللو دپاره یو قاصد راولیږلو د نمر د راختلو په وخت، زه د هغوی په خدمت کښې حاضر شوم نو ما هغوی په داسي حال کښې بیا موحین چه یو تخت چه په هغې باندي تاټ خور شوي وو په هغې باندي ناست وو، رمال الحصیر وائی د کهجوري د تاټ پتو ته، د دي حاصل دا دي چه هغوی په خالص تاټ باندي ناست وو او په هغې باندي بل څه څادر وغیره خور نه وو، عمر رضی الله عنه ما ته کتلو سره اوفرمائیل چه ما ته د دي دپاره راغلونښتلې ئي چه ستاسو د قوم څه کورنئ راغلي دي و زه

(۱) د عمر رضی الله عنه بدن رسیدونکی وو رمال حصیر ته یعنی بدن ئي لګیدلي وو. رمال سره، د رمال اضافت دتله په ظاهر د کټ طرف ته دي چه د ادنی ملابست د وجي نه دي څکه رمال د سریر نه وی بلکه د حصیر وی خو چونکه حصیر په تخت باندي خور شوي وو په دي وجه د دي اضافت د سریر طرف ته کړي شوي دي، هذا ما خطر ببالي والله تعالی اعلم)

هغوی باندې سنا په ذریعه څه تقسیمول غواړم، ما هغوی ته عذر اوکړو خو هغوی قبول نه کړو بلکه ما ته یې د تقسیم دپاره راکړل، د مصنف د ترجمې په لحاظ سره دا دومره مضمون ضمنی او غیر مقصود دې، د مصنف اصل خبره اوس شروع کیږی.

﴿ فجاءه یرفاه فقال یا امیر المومنین هل لک فی عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف والزبیر بن العوام؟ قال نعم ﴾

یرفاء د عمر رضی الله عنه د حاجب نوم دې، مالک بن اوس د حدیث راوی دا فرمائی چه زما په موجودګی کښې د عمر رضی الله عنه دربان راغلو او عرض یې اوکړو او د دې ذکر کړې شوې څلورو واړو صحابه کرامو رضی الله عنهم نومونه اخستلو سره یې دا اوفرمائیل چه دا حضرات ولاړ دی د راتلو اجازت غواړی عمر رضی الله عنه اجازت ورکړو او هغوی دننه داخل شو، لږ وخت پس یرفاء دوباره راغلو او وې وئیل یا امیر المومنین ﴿ هل لک فی العباس وعلی ﴾ یعنی عباس او علی رضی الله عنهما ولاړ دی او اجازت غواړی پس هغوی ته هم اجازت ورکړې شو او دننه داخل شو عباس رضی الله عنه عرض اوکړو چه زما او د دې ترمینځه فیصله اوکړئ

د عباس رضی الله عنه د علی رضی الله عنه په باره کښې سخت الفاظ او د هغې توجیه:

د ابوداؤد په روایت کښې صرف ﴿ بین هذا ﴾ دي [1] او د مسلم په روایت کښې دی ﴿بینی وبین هذا الآثم الکاذب الغاد ﴾ مراد علی رضی الله عنه دي لکه چه په حدیث کښې تصریح ده هم دغه شان هم په دې حدیث کښې وراندې تلو سره د عمر رضی الله عنه په کلام کښې راځی ﴿فقال ابوبکر قال رسول الله ﷺ لا نورث ما ترکنا صدقة ﴾ د دې نه پس په ابوداؤد کښې خو دا دی ﴿والله یعلم انه صادق بار راشد تابع للحق ﴾ او په مسلم کښې د دې نه مخکښې دا جمله ده کومه چه مصنف حذف کړې ده ﴿ فرایتماه کاذبا آثما خائنا ﴾ په دې باره کښې زما په یو کاپئ کښې په دې باندې داسې اشکال او جواب لیکلې شوې دې، چه عباس رضی الله عنه د علی رضی الله عنه په باره کښې دا اوفرمائیل چه دې کاذب دې خائن دې غادر دې، هم دغه شان د عمر رضی الله عنه په

---

[1] د مصنف یو عادت شریف د کمال ادب : د مصنف عادت دا دې چه کله په یو حدیث کښې د یو سړی دپاره څه سخت وعید یا سخت لفظ راشی نو مصنف رحمه الله هغه د ادب د وجې نه حذف کوی، او کله هغې طرف ته اجمالی اشاره هم کوی لکه چه په کتاب الجنائز کښې مصنف داسې اوکړل لکه چه په باب التعزیة کښې یو حدیث دی چه په هغې کښې دی یو صحابی فرمائی چه موږ د رسول الله ﷺ سره د مړی د دفن کولو نه پس د قبرستان نه واپس کیدو رسول الله (ص) چه کله خپلی دروازې ته اورسیدلو نو اودریده، او وې کتل چه د وراندې نه یو زنانه راروانه ده راوی وائی چه زمونږ خیال دی رسول الله (ص) دا پیژندلی وه چه کله هغه نږدې راغله نو معلومه شوه چه هغه د رسول الله ﷺ لور فاطمه رضی الله عنها ده، رسول الله ﷺ د هغې نه معلومات اوکړو چه ته د کوم ځائنې نه راغلې؟ نو هغې عرض اوکړو چه دلته په ګاونډ کښې چه کوم مړي شوی وو هلته تلې اوم د تعزیت دپاره، رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه ته هغوی سره قبرستان ته خو نه وې تلې، هغې عرض اوکړو نه! معاذالله نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ لو بلغت معهم الکدی فذکر تشدیدا فی ذلک ﴾ دلته هم مصنف رحمه الله داسې کار کړې دی حال دا چه د نسائی په روایت کښې داسې دی ﴿ فقال لها لو بلغتها معهم ما رایت الجنة حتی یراها جدابیک ﴾ یعنی که ته د هغوی سره قبرستان نه تلې وې نو ته هغه وخته پورې به جنت ته نه شوې تلې تر څو چه ستا د پلار نیکه جنت نه وې لیدلی.

کلام کښې دی چه تاسو دواړو ابوبکر خائن غادر او کاذب اوګڼرلو اوس په دې روایت کښې اشکال نښکاره دې چه یو صحابی دې د بل صحابی په باره کښې داسې سخت الفاظ او بدګمانی اوکړی. امام نووی ﷺ ۹۰/۲ باندې د مازری نه نقل کوی چه بعض علماء کرامو خو دا د راویانو وهم طرف ته منسوب کړې دې او دا ئې د خپل کتاب نه حذف کړې هم دې خو که تسلیم کړې شی نو د اول جواب دا دې چه عباس ﷺ د علی ﷺ مشر وو په منزله د پلار او ډیر کرته چه یو مشر خپل کشر ته خبرداری ورکوی نو هغه ته بعض داسې خبرې هم اوکړی چه د هغې په باره کښې هغه پخپله هم پوهیږی چه هغه په هغه کښې نشته، ﴿ وذلک علی جهة الادلال ﴾ او یا دا اوئیلې شی چه مطلب دا دې چه ای علی څه چه تاسو کوئ که دا ټول هر څه تاسو په هغه صورت کښې کړې وی چه ستاسو په ذهن کښې هم هغه هر څه وی څه چه زما په ذهن کښې دی او ستاسو رائې د هغې مال په باره کښې هم هغه وی کومه چه زما ده او بیا تاسو هغه څه کړې وی کوم چه اوس کوئ نو یقینا خائن او کاذب او غادر به وی، او وړاندې د عمر ﷺ په کلام کښې چه راغلی دی د هغې توجیه دا ده چه د عمر ﷺ مقصد دا دې چه ستاسو د دواړو د ابوبکرصدیق ﷺ نه داسې سوال کول او د خپل حق داسې مطالبه کول او ستاسو د هغه نه خفه کیدل د دې ټولو مقتضی خو داده چه هغه ستاسو په نزد داسې او داسې دې والله تعالی اعلم (هکذا فی البذل والحل النفیم) ﴿ فقال بعضهم اجل یا امیر المومنین ﴾ په دې باندې بعض خلقو د چا ذکر چه مخکښې تیر شوی دې اوئیل جی ای امیر المومنین ضرور فیصله اوکړئ. ﴿ قال مالک بن اوس الخ ﴾ چه کله هغه حاضرینو د هغوی دواړو تائید اوکړو نو په دې باندې مالک بن اوس ﷺ وائی چه زما په ذهن کښې دا خبره راغله چه دا جماعت هم دې دواړو د خپل راتلو نه مخکښې دربار عمری ته رالیږلې وو (د سفارش په طور) ﴿ فقال عمر اتئدا ثم اقبل علی اولئک الرهط فقال انشدکم بالله الذی باذنه تقوم السمآء والارض ﴾ اوس عمر ﷺ د فیصلی کولو دپاره تیاریدو سره د حاضرینو طرف ته متوجه شو او هغه دواړو ته ئې خطاب کولو سره اوفرمائیل چه ګورئ تندی مه کوئ اطمینان ساتئ. او هغه جماعت ته ئې خطاب کولو سره اوفرمائیل چه زه تاسو ته په الله پاک باندې قسم درکوم د چا په حکم چه زمکه او آسمان قائم دی، آیا تاسو ته د دې خبرې علم دې چه رسول الله ﷺ په خپل ژوند کښې دا فرمائیلې وو ﴿ لا نورث، ما ترکنا صدقة ﴾ چه زمونږ (د انبیاء کرامو ﷺ) هیڅ څوک وارث نه وی مونږ چه څه هم پریږدو هغه صدقه وی، په دې باندې هغوی ټولو د دې خبرې تصدیق اوکړو، بیا امیر المومنین ﷺ علی او عباس ﷺ ته متوجه شو او هغوی ته ئې هم دغه شان د الله پاک قسم ورکړلو او د رسول الله ﷺ د حدیث په باره کښې ئې هم دا سوال اوکړو ﴿ فقالا نعم ﴾ هغوی هم د دې حدیث د پیژندګلو اعتراف اوکړو.

﴿ قال فان الله خص رسوله ﷺ ﴾ د عمر ﷺ د طرف نه دا بیان دې د هغه خیز په باره کښې کوم چه رسول الله ﷺ صدقه کولو سره پریخودلو. او په دې موقع باندې هغوی د

بنونضیر د مالونو ذکر اوفرمائیلو(۱)

﴿ فوالله ما استاثر بها علیکم ولا اخذها دونکم ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د بنو نضیر په دې زمکه نه خو ستاسو نه علاوه بل چا ته ترجیح ورکړه او نه ئې تاسو پریخودلئ او پخپله ئې واخسته، کوم چه وراندې په روایت کښې ذکر شوې دی، ﴿ وکان رسول الله ﷺ یاخذ (۲) منها نفقة سنة الخ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ به د دې مال نه د خپل خان او د ازواج مطهرات د پاره کال نفقه اخسته ﴿ ویجعل ما بقی اسوة المال ﴾ او د دې نفقې نه علاوه به ئې ټول د مال غنیمت برابر کړو یعنی د خمس غنیمت برابر، په اعتبار د صرف چه څنګه خمس غنیمت لره په کراع او مصالحو د مسلمانانو او وسله کښې خرچ کولو، هم دغه شان به ئې دا مال فئ هم خرچ کولو.

﴿ ثم اقبل علی اولئک الرهط..... ثم اقبل علی العباس وعلی ﴾ یعنی عمر ﷺ د رسول الله ﷺ د طرز عمل د بیانولو نه پس اول د صحابه کرامو ﷺ د جماعت نه او په دویم ځل هغوی دواړو نه د دې خپل بیان تصدیق طلب کړو هغوی ټولو د عمر ﷺ تصدیق او تائید اوکړو چه هلته واقعی د رسول الله ﷺ طرز عمل د دې مال فئ سره وو. ﴿فلما توفی رسول الله ﷺ قال ابوبکر انا ولی رسول الله ﷺ ﴾ اوس د دې خائې نه عمر ﷺ په هغه دواړو حضراتو باندې حجت قائموی چه ګورئ تاسو هر څه پیژندلو باوجود هم خلیفه اول ته د میراث طلب کولو دپاره راغلئ، عباس ﷺ خپل میراث (د عصبه کیدو د وجې نه) او علی ﷺ د فاطمې ﷺ په میراث پسې، په دې باندې هغوی تاسو ته د رسول الله ﷺ پورته ذکر کړې شوې ﴿ لانورث، ما ترکنا صدقة ﴾ تاسو ته درباد کړو ﴿ والله یعلم انه صادق بار راشد تابع للحق ﴾ دلته د دې مقابل محذوف دې چه د هغې ذکر مخکښې شوې دې ﴿ فولیها ابوبکر ﴾ پس د بنو نضیر ددې زمکې ابوبکر ﷺ متولی پاتې شوې وو یعنی هغوی نه هغه زمکه تاسو ته د میراث په طور درکړه او نه په طریقه د تولیت. ﴿ فلما توفی ابوبکر ﴾ بیا چه کله د ابوبکرصدیق ﷺ وفات اوشو او زه د هغه په خائې راغلم او څه زمانه زما د خلافت تیره شوه پس هغه وخت تاسو او دا دواړه ما ته راغلئ وئ، هغه وخت تاسو دواړه خپل مینځ کښې متفق وئ او راغلئ او زما نه مو د دې زمکې غوښتنه اوکړه. دلته د دې تصریح نشته چه دا سوال او مطالبه په کوم لحاظ سره وه، آیا په طور د میراث یا په طریقه د تولیت؟ خو وراندې د عمر ﷺ په کلام کښې په طریقه د تولیت تصریح راروانه ده، ﴿ فقلت ان شئتما ان ادفعها الیکما علی ان علیکما عهد الله ان تلیاها بالذی کان رسول الله ﷺ یلیها ﴾ یعنی ما تاسو ته هغه وخت وئیلي وو چه که تاسو غواړئ چه تاسو ته هغه زمکه په دې عهد سره درکړم چه تاسو به د هغې ولایت او انتظام هم هغه شان کوئ څنګه به چه رسول الله ﷺ کولو نو درکولې

---

(۱) د عمر ﷺ د دې کلام نه دا خبره مستفاد کیږي چه آیت کریمه ﴿ وما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل الخ ﴾ کښې د بنو نضیر د زمکې چه مال فئ وو ذکر دې، په دې باندې یو اشکال هم دې چه وراندې راځي)

(۲) ای انه ﷺ لم یجعل هذا الفئ وهو مال بني النضیر ملکا لنفسه خاصة بل یحد اخذه حسب الحاجة یصرفه في مصالح المسلمین)

شم، پس تاسو زما نه هغه زمکه په هغه عهد باندې اخستلې وه یعنی په مشترک تولیت باندې بغیر د تقسیم نه ﴿ ثم جئتماني لاقضي بينكما بغير ذلك، ﴾ اوس په دویم خل ماته راغلې یئ چه د رومبئ فیصلې خلاف فیصله اوکړم، یعنی چه د مشترک تولیت په ځانې د هر یو تولیت خانله خانله شی، ﴿ والله لا اقضي بينكما بغير ذلك ﴾ یعنی قسم په الله چه زه به اوس د خپلې رومبئ فیصلې خلاف هیڅ فیصله نه کوم ترقیامته پورې، خو که تاسو د دې قسم تولیت نه عاجز یئ نو بیا دا زمکه ما ته راواپس کړئ

وراندې په روایت کښې دی ﴿ قال ابوداؤد ان لا يوقع عليه اسم قسم ﴾ مصنفؒ فرمانی چه د عمرؓ دا منشاء وه چه دلته د تقسیم نوم هم رانشی، یعنی هغه په طریقه د تولیت ولې نه وې چه د تطاول زمان نه پس او د خبرې د زیږدو نه پس به خلق دا اوګنړي چه دا د میراث مال دې خصوصا چه کله د میراث په تقسیم کښې هم د لور او د ترۀ ترمینځه هم نیم نیم دې

د طلب میراث په سلسله کښې بعض اشکال او جواب

خان پوهول پکار دی چه په توضیح او تنقیح کښې دوه سوالونه دی، اول دا چه د دې دواړو رسول اللهﷺ د حدیث کیدو باوجود د صدیق اکبرؓ نه د میراث مطالبه ولې اوکړه؟ جواب د دې دا ورکړي شوې دي چه ممکنه ده د دې دواړو په علم کښې دا حدیث نه وی راغلې، او دا هم ممکنه ده چه د اوریدو باوجود ذهول شوې وی [1] خو کله چه صدیق اکبرؓ هغوی دواړو ته دا حدیث واورولو نو هغوی خبر شو او بیا خاموش شو، اوس به دویم اشکال دا وی چه کله ورته حدیث مستحضر شو نو د عمرفاروقؓ نه ئې د هغوی په خلافت کښې دوباره مطالبه ولې اوکړه؟ د دې جواب اول خو دا دې چه د عمرؓ نه د دې دواړو حضراتو مطالبه د میراث نه وه بلکه د تولیت وه او قرینه په دې باندې دا ده چه که مطالبه د میراث وې نو علیؓ کم از کم د خپل خلاف په زمانه کښې خو په دې باندې قادر وو چه هغې ته ئې میراث وټیلې وې او تقسیم کړې ئې وی، خو هغوی داسې اونکړل حال دا چه په نور بعض مسائلو کښې چه په هغې کښې د رائې اختلاف وو په هغې کښې علیؓ په خپله رائې باندې قائم وو لکه د متعة الحج په مسئله کښې چه عمر او عثمانؓ وغیره به د دې نه منع فرمائیله خو د علیؓ رائې د جواز وه هغوی په دې مسئله کښې په خپله رائې باندې قائم وو او د عمرؓ وغیره ئې په دې باب کښې هیڅ پرواه اونکړه لهذا هیڅ د اشکال خبره نه ده او که دا اومنلې شی چه عمرؓ ته د میراث د طلب دپاره راغلی وو نو د هغې منشاء د ګنګوهیؒ په تقریر (الکوکب الدری ۴۲۳) کښې دا لیکلې شوې دي چه اصل کښې خبره دا ده چه د دې حضراتو په ذهن کښې د دې حدیث ﴿ لا نورث، ما تركنا صدقة ﴾ محمل عام نه وو بلکه هغوی دا حدیث صرف په منقولاتو باندې محمول کولو د هغوی په نزد غیر منقولات یعنی اراضی د دې حدیث په مفهوم کښې داخل نه وو، هم په دې وجه دا

---

[1] كذا قال الشراح، خويه حديث الباب كښې تصريح ده چه دحضرت عمر (رض) په سوال باندې دې دواړو حضراتو بلكه تولو حاضرينو ددې حديث په علم كښې دكيدو اقرار كړې دې. فالاولى في الجواب ماسمعتُ من تقرير الشيخ الكنكوهي رحمه الله تعالى.

حضرات په دې توقع باندې چه ممکنه ده چه د عمرفاروق رضی الله عنه به زمونږ د رائې سره اتفاق راشی چه دا حدیث عام نه دې بلکه خاص دې هغوی ته د میراث د طلب دپاره راغلل خو د عمر رضی الله عنه د هغوی د دې رائې سره هم اتفاق رانغلو

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصرا، قاله المنذري

[۲۹۶۴](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: وَهُمَا يَعْنِي عَلِيًّا، وَالْعَبَّاسَ رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: أَرَادَ أَنْ لَا يُوقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ قَسْمٍ.

د مالك بن اوس رضی الله عنه نه ددې واقعې په سلسله کښې روايت منقول دي فرمائي چه دوی دواړو يعنی عباس اوعلي رضی الله عنهما فيصله طلب کوله په باره دهغه مال کښې کوم چه الله تعالی دمال نبي په حيثيت سره دبنونضير دمالونونه خپل رسول ته ورکړی وو ابوداود وائي چه عمر رضی الله عنه داغوښتل چه دتقسيم نوم په دې باندې کينه خودلی شی.

[۲۹۶۵](۲) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، الْمَعْنَى أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ فَمَا بَقِيَ جَعَلَ فِي الْكُرَاعِ وَعُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ.

مالك بن اوسه دعمر رضی الله عنه نه روايت کوی فرمائي چه دبنونظير مال داسې دي کوم چه الله تعالی خپل نبی ته ورکړي وو او ددې دحاصلولوډپاره مسلمانانو خپل اسونه اوخپل خانونه، نه وو زغلولي نودغه مال د نبی عليه السلام دپاره مخصوص شو دابه نبی عليه السلام په خپله کورنۍ باندې صرف کولو اوابن عبده وئيلی دی چه نبی عليه السلام به دخپل کور والاو دپاره ددې نه ديوکال خرچه اخستله اوباقی پاتې به ئې دځاروو په خريدارئ باندې اودجهاد په تياري باندې خرچ کول ابن عبده وائی چه باقی پاتې به ئې په ځاروو او اصلحوباندې خرچ کول.

﴿ عن مالک بن اوس الحدثان عن عمر رضی الله عنه قال کانت اموال بنی النضير مما افاء الله علی رسوله مما لم يوجف المسلمون له بخيل ولا رکاب ﴾

سيدنا عمر رضی الله عنه فرمائی چه د بنو نضير زمکه او د هغوی مالونه د دې آيت کريمه مصداق دی ﴿ وما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا رکاب ﴾ يعنی د بنو نضير زمکه داسې ده چه د هغې په حصول او فتح کولو کښې مسلمانانو نه د آسونو زغلولو ضرورت نه دي راغلی لهذا دا مال فئ شو کوم چه د رسول الله عليه السلام دپاره خالص وو چه د هغې نه به رسول الله عليه السلام په خپلو ښځيانو باندې خرچه کوله د ټول کال، او څه چه به باقی ښ کيدل هغه به ئې په کراع يعنی د جهادی سامانونو په تيارئ باندې خرچ کوله.

---

(۱) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۰۶۳۲، ۱۰۶۳۳) (صحيح)

(۲) انظر حديث رقم: (۲۹۶۳)، (تحفة الأشراف: ۱۰۶۳۱) (صحيح)

د بنو النضير د زمکې په مال فئ کيدو کښې اختلاف :

خان پوهه کړئ چه په اموالو د بنو نضير په فئ کښې کيدو په کتب تفسير وغيره کښې اعتراض کړې شوې دې هغه دا چه د بنو نضير د زمکې د فتح کولو دپاره د قتل او قتال او محاصرې وغيره ټولو خبرونو ضرورت راغلی دی به دې باندې هغوی د هغه خائې نه په تلو باندې صلح اوکړه لهذا دا مالونه خو د غنيمت د قبيلې نه شو نه د مال فئ، په دې وجه د بعض مفسرينو رائې خو دا ده چه د پورته ذکر کړې شوی آيت کريمه نزول د بنو النضير د زمکې په باره کښې نه دې ځکه چه هلته خو اسونه زغلولې شوې دی، بلکه د دې مصداق د فدک زمکه ده (۱) هلته د دې ځيزونو واقعی خه ضرورت نه دې راغلی، او د بعضو رائې دا دي چه د دې مصداق د بنو النضير زمکه ده، ځکه چه هلته د ډيرې منډې تږې او قتل و قتال حاجت نه وو راغلي او نه وريسې د ژبات مزل ضرورت راغلو ځکه چه دا خلق د مدينې طيبې نه دوه ميله لرې آباد وو صحابه کرام رضي الله عنهم هلته پيدل رسيدلي وو بغير د سورلو نه، او د رسول الله ﷺ نه علاوه هيڅوک سور نه وو. په دې وجه دا د هغه مالونونه شمار کړې شوکوم چه بغير د قتال نه حاصل کړې شوې وی (من البذل ۱۴۳)

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري)

[۲۹۶۶](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ سورة الحشر آية ٦، قَالَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ عُمَرُ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرًى عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا أَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ سورة الحشر آية ٧، وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِيهَا حَقٌّ، قَالَ أَيُّوبُ، أَوْ قَالَ حَظٌّ: إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ.

د زهري نه روايت دي چه عمر رضي الله عنه فرمائيلی دی الله تعالی فرمائيلی دی، الله تعالی چه کوم مال نبی ﷺ ته ورکړي وو په دې پسې تاسو خپل اونښان اواسونه نه دی زغلولې، په دې ايت کريمه سره دنبی ﷺ دپاره دعرينه څه کې دنبی ﷺ دپاره خاص شوې دي لکه د فدک باغونه وغيره، اوپه نورو اياتونوکښې لکه «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» اوهمدارنګې «للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» اوهمدارنګې «والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» اوهمدارنګې «والذين جاءوا من بعدهم» دا ايت ټولو مسلمانانو ته شامل دي کومو چه ددې نه مخکښې ايمان راوړي اوکوم چه ددې نه پس ايمان راوړي اوس هيڅ يو مسلمان داسې باقی پاتې نه شو دچاچه په مال ئې کښې حق نه وی علاوه دغلامانو اوويناځونه

---

(۱) پس د هغې موافق يو حديث وراندې راروان دي.

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۶۳۸) (صحيح)

﴿ عن الزهری قال قال عمرؓ وما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب قال الزهری قال عمرؓ هذه لرسول اللهﷺ خاصة قری عربنة (۱) وفدک وکذا وکذا..... ما افآء الله من اهل القری فلله وللرسول ﴾

شرح الحدیث :

عمرؓ دلته دوه آیتونه ذکر فرمائیلي دی د رومبی آیت کریمه شروع د ﴿ وما افاء الله ﴾ نه ده د حرف عطف سره او د دویم آیت کریمه ابتداء ﴿ وما افاء الله علی رسوله ﴾ نه ده بغیر د حرف عطف نه، او په دې دویم آیت کښې په خائې د ﴿ منهم ﴾ ﴿ من اهل القری ﴾ دې عمرؓ د رومبی آیت کریمه په باره کښې فرمائی چه په دې آیت کریمه کښې د هغه مال فئ ذکر دې کوم چه خالص د رسول اللهﷺ په باره کښې وو، او د هغې مصداق هغوی هغه مقاماتو لره بیان کړو قری عربنه او فدک، او د هغې نه علاوه نې امواڼو ته هم اشاره اوکړه، په کذا وکذا سره اشاره د بنو النضیر مالونو ته ده لکه چه د دې نه پورته حدیث کښې ذکر شوی دی او د عمرؓ نه روایت دي او د دویم کذا نه نیم خیبر ته هم اشاره کیدې شی چه رسول اللهﷺ نه وو تقسیم فرمائیلي حکه چه هغه په صلح باندې فتح شوې وو لکه چه وئیلې شوې دی؟ ﴿ دې نه پس عمرؓ د دویم آیت کریمه په باره کښې فرمائی چه په هغې کښې د رسول ذکر دې او ذوی القربی، یتامی او مساکین او ابن السّبیل او فقراء مهاجرین او انصار او د هغې نه روستو د راتلونکو) چه دې آیت کریمه د ټولو مسلمانانو استیعاب او احاطه اوکړه، او اوس په مسلمانانو کښې هیڅ یو فرد بشر باقی پاتې نه شو چه د هغه په دې مال فئ کښې حق نه وی سوا د غلامانو نه (حُکه چه په غلام کښې د مالک جوړیدو صلاحیت نه وی هغه خو خپله د نورو مملوک وی په ابوداؤد کښې خو دا اثر د عمر هم دومره دې او په سنن نسائی کښې د دې نه پس دا زیادت دې، ﴿ولئن عشت ان شاء الله لیاتین علی کل مسلم حقه او قال حظه﴾ عمرؓ فرمائی چه که زه ژوندې پاتې شوم نو هر مسلمان ته به د هغه حق ضرور رسیږی

په بادی الرائ (په ظاهر) کښې د دې حدیث نه دا معلومیږی چه په رومبی آیت کریمه کښې صرف د دې مال فئ ذکر دې چه د رسول اللهﷺ سره خاص وو او د هغوی ملک وو، او په نورو آیتونو کښې د هغه امواڼو فئ ذکر دې د رسول اللهﷺ او باقی مصارف

---

(۱) دا لفظ زمونږ په هندی نسخه کښې داسې دی عربنه بالنون بعد الیا التحتانیه تصغیر عرنة، او په نسخه د عون المعبود کښې هم داسې دی او شارح دې لره هم داسې ضبط کړی هم دې او بیا نې وراندې لیکلې دی موضع به قری کانه بنوا حي الشام یعنی څه علاقه ده چه په هغې کښې ډیر کلی دی کیدې شی چه د شام په طرفونو کښې وی اه او د ابوداؤد په اکثر مصری نسخو کښې دی قری عربیه او صرف په یوه نسخه کښې هلته عربنه دی، شیخ محمد عوامه دا اختلاف ښه په تفصیل سره لیکلې دې او وائی چه په نسائي سنن کبری او صغری دې دواړو کښې هم عربنه دی. د نورو ډیرو تفسیری کتابونو حواله نې هم ورکړی ده چه په هغې کښې په بعضو کښې عربنه دی او بعضو کښې عربیه او د دې کلو نومونه نې دا نقل کړی دی الصفراء والینبوع ووادي القری آهـ ملخصا مونږ سره چه کومه د نسائی نسخه ده په هغې کښې څنګه چه شیخ محمد عوامه لیکلی دی قری عربیه دې او د هغې په حاشیې باندې د نسخه علامت لګولو سره عربنه لیکلې شوی دی)

سبعه مذکوره فی الآیة ترمینځه مشترک دی، حال دا چه داسې نه ده ځکه چه کوم مال فئ د رسول الله ﷺ په حیات کښې حاصلیږی هغه به هم د هغوی ملک وی او د هغې تقسیم به د رسول الله ﷺ رائې ته سپارلې شوې وی چه د مالک په طور هغه چرته غواړی او خصوصا په هغه مصارفو کښې کوم چه په آیت کریمه کښې ذکر شوې دی تقسیم اوفرمائی، د هر هغه مال فئ هم دا حکم دې کوم چه د رسول الله ﷺ په حیات کښې حاصل شی، او د هیڅ مال فئ په باره کښې به دا وئیل صحیح نه وی چه فلانې د هغوی ملک خاص دې او فلانې ستاسو او ستاسو په غیر کښې مشترک دې، بیا آیتونو کښې دوه قسمونه کولو سره ولې بیان کړې شوې دی د دې جواب ډهن ته دا راځی چه په رومبی آیت کریمه کښې د هغه اموال فئ ذکر دې کوم چه د نزول آیت په وخت حاصل شوې وو، او په دویم آیت کریمه کښې دا بیان کړې شوې ده چه د دې اموال فئ نه علاوه هم د هغې نه پس چه حاصلیږی د هغې هم دا حکم دې هغه د رسول الله ﷺ په ملک کښې دی هغوی چه په خپله خوښه ځنګه غواړی په دغه مصارف مذکوره کښې مالکانه تصرف او اختیار سره تقسیمولې شی. (مستفاد من بیان القرآن للشیخ التهانوی)

فائده : په دې حدیث عمر ؓ کښې، د قری عرینه ذکر راغلو او په بعض نسخو کښې قری عربیه دې په دې باره کښې دي تفصیل په حاشیه کښې اوکتلې شی، دلته یو لفظ بل دې ﴿ وادی القری ﴾ هغه هم په ابوداؤد کښې په څو مقاماتو کښې راغلې دې مثلا کتاب الجهاد باب فی تعظیم الغلول وفیه ﴿ قال فوجه رسول الله ﷺ نحو وادی القری الخ ﴾ هم دغه شان وراندې په کتاب الخراج کښې په باب ﴿ اخراج الیهود من جزیرة العرب ﴾ کښې دی ﴿ قال مالک : عمر اجلی اهل نجران ولم یجلوا من تیماء لانها لیست من بلاد العرب، فاما الوادی فانی اری انما لم یجل من فیها من الیهود انهم لم یروها من ارض العرب﴾ په بذل کښې د دی وادئ شرح په وادی القری سره کړې ده، هم دغه شان د باب احیاء الموات د یو اوږد حدیث په آخر کښې ﴿ فلما اتینا وادی القری قال للمرأة کم کان فی حدیقتک الحدیث ﴾ او مونږ سره چه دلته په حاشیه کښې چه کوم تحقیق ذکر شوې دی په هغې کښې د قری عرینه په مصادیقو کښې وادی القری هم ذکر شوې ده، ولله ذکرت هذا المزید فائدة الطلاب.

[۲۹۶۷](۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ كُلُّهُمْ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جَزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

دمالک بن اوس بن حدثان ؓ نه روایت دي فرمائی عمر ؓ چه دکومې خبرې استدلال

(۱) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۶۳۵) (حسن الإسناد)

کړي وو هغه داده چه دنبی ﷺ دپاره دري صفايا وي بنونضير، فدك، خيبر، يعنی کوم مال چه به دي خلقودزمکونه حاصليدو هغه دنبی ﷺ دضرورتونودپاره مقرر کړي شوي وو مثلا دميلمنو د ميزبانی دپاره او د مجاهدينوداصلحي دپاره او ددي دسورلی دپاره وغيره اوکوم مال چه دفدك نه حاصليدو هغه دضرورتمندو اومسافرو خلقودپاره وو اګرچه ددي مسافرينو په وطن کښي مالونه وو او نبی ﷺ دخيبر مالونه دري حصي کړی وو دوه حصي ئي دمسلمانانو دپاره مقررکړي وي اويوه حصه ئي دخان اودخپلوبجو اودښځو داخراجاتودپاره اوکوم چه به دهغوی دخرچ نه زياتي شو هغه به ئي په غريبانانو او هجرت کرنکوباندې خرچ کولو.

﴿ عن مالک بن اوس بن الحدثان قال کان فيما احتج به عمر انه قال کانت لرسول ﷺ ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدک، فاما بنو النضير الخ ﴾

دا هم د مالک بن اوس روايت دي اصل کښي د باب په شروع کښي د عباس او علی رضی الله عنهما د منازعت والا اوړد روايت تير شوي دي د هغې راوی هم مالک بن اوس دي، د دي نه پس هم د مالک بن اوس څو روايتونه تير شوي دی، اوس دا هم د هغوی روايت دي دي نه معلوميږی چه مصنف رحمه الله ته دا حديث په ډير سندونو او طرقو سره را رسيدلی دي، او په دي رواياتو کښي کمي زياتي دي هم په دي وجه امام ابوداؤد رحمه الله دا روايت په مختلفو طرقو سره راوړی دي دپاره چه کوم زيادات دی هغه مخې ته راشی.

شرح الحديث

د دي روايت مضمون دا دي چه د عباس او علی رضی الله عنهما خپل مينځ کښي د اختلاف په سلسله کښي عمر رضی الله عنه چه تقرير او استدلال د هغوی مخکښي فرمائيلي وو، په هغې کښي دا هم وه چه د رسول الله ﷺ دپاره دري صفايا وو فلاني او فلاني، او بيا د هر يو باره کښي د رسول الله ﷺ طرز عمل چه هغه به ئي چرته خرچ کولو، د هر يو تعين بالتفصيل هغوی بيان کړو، او په ظاهر کښي غرض د عمر رضی الله عنه د دي نه تولو نه دا دي چه رسول الله ﷺ به د دي خپلو صفايا او اموال خالصه نه صرف په اندازه د ضرورت اخستلو، د خپل ضرورت او د بيبيانو د ضرورت، باقی به ئي په کراع او وسلې او د مسلمانانو په مصلحتونو کښي خرچ کولو، او رسول الله ﷺ د هغه څيزونو نه خپل ملک او جاګير نه وو جوړ کړي، يعنی داسې ملک او جاګير چه په هغې کښي ميراث جاری شی. دا خو شو د رسول الله ﷺ طرز عمل، او قولا رسول الله ﷺ داسې تصريح اوکړه ﴿ ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فهو صدقة ﴾ والله تعالى اعلم بالصواب

[۲۹۶۸] (۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

(۱): صحيح البخاري/الخمس ۱ (۳۰۹۲)، وفضائل الصحابة ۱۲ (۳۷۱۱)، ومسلم/المغازي ۱٤ (٤٠٣٥)، ۳۸ (٤٢٤١)، والفرائض ۳ (٦٧٢٥)، صحيح مسلم/الجهاد ١٦ (١٧٥٩)، سنن النسائي/الفيء ٥ (٤١٤٦)، (تحفة الأشراف: ٦٦٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٤، ٦، ٩، ١٠، ١٤٥/٦، ٢٦٢) (صحيح)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَفَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللّٰهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْهَا شَيْئًا.

دام المومنین عائشې رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه فاطمة بنت رسول الله ابوبکرته یوکس اولیږلو ددې دپاره چه دخپل میراث حصه ترې اوغواړی کومه چه ددې دنیې علیه السلام په ترکه کښې کیدله کوم چه ورته الله تعالی په مدینه اوفدک کښې ورکړی وواوکوم چه دخیبرد خمس نه باقی پاتې شوي وو په هغې کښې، ابوبکر رضي الله عنه او فرمائیل یقینا نبی علیه السلام فرمائیلی وو زمونږځوک وارث نه وی کوم چه مونږثې پریږدو هغه صدقه وي او یقیناد محمد خاندان به ددې مال نه بقدر ضرورت خوري، او په الله قسم زه دنبی علیه السلام دصدقې حالت بدلیدوته نه پریږدم په هم هغه حال به وي په کوم حال چه دنبی علیه السلام په زمانه کښې وه اوزه به هغه کارکوم، کوم چه نبی علیه السلام کړي وو، بهرحال ابوبکر رضي الله عنه انکار وکړوچه فاطمة رضي الله عنها نه ددې نه څه ورکړي

(عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ انها اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله ﷺ ارسلت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تساله ميراثها الخ)

شرح الحديث

په دې روایت کښې دا دی چه د رسول الله ﷺ لور فاطمه رضي الله عنها صدیق اکبر رضي الله عنه ته د خپل میراث د طلب کولو دپاره څوک قاصد اولیږلو. په ظاهر کښې به دا قاصد د هغې خاوند علی رضي الله عنه وی، لکه چه د مخکښې روایت نه معلومیږی د هغه مال فئ په باره کښې کوم چه د هغوی په مدینه طیبه ک شدې یعنی د بنو نضیر زمکه او د فدک زمکه او د خیبر د غنیمتونو د خمس نه، یعنی کومه نیمه حصه د خیبر چه رسول الله ﷺ د مسلمانانو ترمینځه تقسیم کړې وه په هغه مال غنیمت کښې د رسول الله ﷺ حصه خمس المخمس وه، د هغې میراث، بیا وراندی په حدیث کښې د صدیق اکبر جواب ذکر کړي شوې دي چه د هغې خلاصه دا ده چه هغوی فاطمې رضي الله عنها نه د میراث ورکولو نه انکار اوفرمائیلو

[۲۹۶۹]() حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" "وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ يَعْنِي مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ".

دام المومنین عائشې رضي الله عنها نه همدا روایت منقول دي مګرپدې کښې دا اضافه ده فرمائی چه فاطمة بنت رسول الله و دنبی علیه السلام دصدقې هغه مال غوښتلو کوم چه په مدینه اوفدک کښې

(): انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ۱۶۶۳۰) (صحيح)

وو اوکوم چه دخیبرد خمس نه باقی پاتې شوي وو: ام المومنین فرمائی ابوبکر رضی الله عنه او فرمائیل یقینا نبی علیه السلام فرمائیلی وو زمونږ څوک وارث نه وی کوم چه مونږ ټې پریږدو هغه صدقه وي اویقیناد محمد خاندان به ددې مال نه (یعنی دالله دمال نه) بقدر ضرورت خوري

[۲۹۷۰] (*) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

د عروة بن الزبیر رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه ام المومنین عائشې رضی الله عنها راته خبر راکړي دي په دي حدیث چه فرمائیل ئې او په دي کښې دا اضافه ده ابوبکر رضی الله عنه انکار وکړوچه فاطمة رضی الله عنها ته ددې نه څه ورکړی او وي وئیل چه ددې صدقې متعلق دنبی کریم صلی الله علیه وسلم څه معمول روزه دهغې پریخودونکی نه یم یقینازه وپریږم که چرې دهغه دعمل نه څه شي پریږدم هسې نه چه ګمراه نشم، اوهرچه دنبی علیه السلام مال ووپه مدینه کښې نوهغه خوعمر ورکړی دی علي - اوعباس رضی الله عنه ته اوعلي پرې غالب شوي وو، اوهرچه خیبر اوفدک مال دي هغه عمر بندکړي دي اووئیلي ئې دي چه دا د نبی علیه السلام صدقې دي دهغه په امروباندي به خرچ کیږی ددې اختیار به دهغه چاسره وي څوک دنبی علیه السلام د امورو متولي وي یعنی خلیفه وي راوي وائی بیا دغه مالونه په همدغه حال باندي پاتې شول.

د عائشې رضی الله عنها حدیث په طریق عروه رحمه الله دی، دا مصنف رحمه الله وراندي هم په دوه طریقو سره ذکر کړي دي د دې په یو طریق کښې وراندي دا راځی ﴿ فاما صدقته بالمدینة فدفعها عمر الی علی وعباس فغلبه علی علیها ﴾

د علی او عباس رضی الله عنهما ترمینځه په تولیت کښې د اختلاف منشاء :

یعنی په مدینه طیبه کښې چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه وقف کړي شوي زمکه وه یعنی د بنو نضیر زمکه هغه عمر رضی الله عنه په طریقه د تولیت علی او عباس رضی الله عنهما دواړو ته حواله کړه خو د علی رضی الله عنه د هغه زمکې په تولیت باندي غلبه پاتې شوه یعنی د هغې په انتظام او انصرام کښې ئې نبه حصه واخستله، ګویا علی رضی الله عنه په وراندي روان وو د هغې په انتظاماتو کښ، ما د حضرت شیخ زکریا صاحب رحمه الله نه په سبق کښې دلته اوریدلی وو چه اصل کښې د علی رضی الله عنه په مزاج کښې ډیر زیات سخاوت وو، هغوی به د دې ګټه نبه خیرات کوله، واخله روره او واخله روره، هر ځائې، او د عباس رضی الله عنه په طبیعت کښې دا خبره نه وه هغوی ډیر په احتیاط خرچ کول غوښتل، خو په دي معامله کښې د هغوی خبره او نه منلې شوه، هم په دي وجه په دواړو کښې اختلاف ته خبره اورسیدله چه هغې لره اخستلو سره هغوی د فاروق اعظم رضی الله عنه په خدمت کښې حاضر شو دتولیت د تقسیم دپاره لکه چه تفصیلا مخکښې تیر

(*): انظر حدیث رقم: (۲۹۶۸)، (تحفة الأشراف: ۱۶۳۳۰) (صحیح)

شو د باب په رومبی حدیث کښ، وراندې په روایت کښې دی ﴿واما خیبر وفدک فامسکها عمر الخ﴾ یعنی د هغوی دواړو په تولیت کښې صرف د بنو نضیر زمکه راغلی وه او د خیبر او د فدک زمکه عمر رضی الله عنه د خپل انتظام د لاندې اوساتله د هغوی په تولیت کښې ئې ورنکړه.

[۲۹۷۱]( )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ: فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ سورة الحشر آية ٦، قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصُّلْحِ قَالَ: فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ سورة الحشر آية ٦، يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا لَمْ يُفْتَحُوهَا عَنْوَةً افْتَتَحُوهَا عَلَى صُلْحٍ، فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ.

دزهري نه روایت دي فرمائی چه د الله تعالی داقول: ﴿فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب﴾ نبی علیه السلام صلحه کړې وه داهل فدك اودنورو کلوواالاسره دکومونومونه چه ئې اختسلي وو اومانه یاد نه دی، اونورخلق ئې محاصره کړي وو اوهغوی ورته مال راولیږلو دصلح دپاره بغیردجنګ نه، راوي وائی چه دبنونضیر مال هم دنبی علیه السلام په اختیارکښې ووخکه چه هغه بغیردجنګ نه حاصل شوي وواو نبی علیه السلام په مهاجرینوباندې تقسیم کړو اوانصاروته ئې ترې هیڅ ورنکړل علاوه ددوه کسانونه چه حاجت مند وو.

﴿قال صالح النبی علیه السلام اهل فدك وقری.... قد سماها لا احفظها، وهو محاصر قوما اخرین فارسلوا الیه بالصلح﴾

د قری نه مراد هم هغه قری عرینه ده، راوی وائی چه د دې قری نوم ماته یاد نه دې.

د روایت مضمون دا دې چه رسول الله علیه السلام د اهل فدك سره مصالحت په داسې وخت کښې اوفرمائیلو چه کله هغوی د یو بل قوم یعنی اهل خیبر محاصره کړې وه نو هم په دې دوران کښې اهل فدك هغوی ته د صلح پیغام راولیږو، پس هغوی دا صلح قبوله کړه، یعنی کوم وخت چه هغوی د خیبر په جنګ کښې مشغول وو او لا تر دغه وخته پورې فدك طرف ته رسول الله علیه السلام رخ نه وو فرمائیلې خو الله پاك په هغوی باندې داسې هیبت او رعب راوستلو چه هغوی په خپله د مصالحت پیشکش اوکړو او ویره سره ئې هم هلته د دې کار دپاره یو سړي اولیږلو په دې وجه د فدك زمکې ته مال فئ وئیلې شی ﴿قال فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب یقول بغیر قتال﴾

د سورة حشر د ایت نزول د ارض فدك په باره کښې:

د زهري رحمه الله دې اثر د سیاق نه دا فهمیږی چه دا آیت کریمه د فدك په باره کښې دې نه د بنو نضیر د زمکې په باره کښې، پس د بعض مفسرینو رائې هم دا ده خکه چه هغوی وائی چه د بنو نضیر په فتح کولو کښې خو جنګ نه خبره رسیدلې وه او په دې باندې مخکښې خبره تیره شوه، خو د دې نه پس امام زهري رحمه الله د بنو نضیر د زمکې په باره کښې هم دا فرمائی چه دا هم صلحا فتح کړې شوې وه اوس د دې دواړو خبرو د یو ځائې کولو نه دا نتیجه راووتله چه د دې آیتونو نزول خو د فدك په باره کښې شوې وو خو حال د بنو نضیر هم دا دې.

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۳۷۹) (صحیح الإسناد)

وړاندې د بنو نضیر د مالونو په باره کښې دا دی چه هغه رسول الله ﷺ په مهاجرینو باندې تقسیم اوفرمائیلو. انصارو ته رسول الله ﷺ د هغې نه هیڅ هم ورنکړل سوا د دوه کسانو نه چه حاجت مند وو، د دې په باره کښې دلته په بذل کښې لیکلې شوې دی ﴿ لم اقف علی تسمیتها ﴾ خو وړاندې ﴿ باب فی خبر بنی نضیر ﴾ کښې د هغه انصارو تسمیه په بذل کښې حضرت د تفسیر کبیر نه نقل فرمائیلې ده او هلته درې نومونه ذکر کړې شوې دی ابودجانة رضی الله عنه، سهل بن حنیف، الحارث بن الصمة.

[۲۹۷۲] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ عُمَرُ: يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَتُوُفِّيَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ.

د مغیره نه روایت دي فرمائی چه کله عمربن عبد العزیز رحمة الله علیه خلیفه شو نودمروان خامن ئې راجمع کړل او وئې وئیل چه دفدک مال دنبی ﷺ په اختیار اوتصرف کښې وودهغې نه به ئې په اهل وعیال او غریبانو مسکینانوخرچ کولو او ددې نه به ئې دبنوهاشم په ماشومانو احسان کولو او د غیرشادي شده ښځو په نکاح ګانوباندې به ئې ترې خرچ کولو، فاطمه رضی الله عنها دنبی ﷺ نه دفدک مال دخان دپاره غوښتلې وولیکن ورئې نکړو اوبیادنبی ﷺ به ټول ژوند مبارک کښې په همدې حال باندې ووتردې چه نبی ﷺ وفات شو او ابوبکر خلیفه شونودده هم دفدک متعلق هغه طریقه کار وو کوم چه دنبی ﷺ روتردې چه ابوبکر رضی الله عنه هم وفات شو اوعمر رضی الله عنه خلیفه شو، کله چه عمر خلیفه شو نودده هم داطرز عمل وونردې چه عمرهم وفات شو، بیاچه کله مروان حکمران شو نودا مال ئې دخپل خان اودخپل جماعت جاګیر جوړ کړوبیاد فدک مال دعمربن عبد العزیز په تصرف کښې راغې او اوئې وئیل چه ددې مال متعلق ماداسلافو داعمل لیدلې دي چه دا نبی ﷺ فاطمې ته هم نه وو ورکړی نو دا زما دپاره هم مناسب نه دی زه تاسو په دې باندې ګواه کوم چه دامال مابه هغه حال پریخودو په کوم حال کښې چه دنبی ﷺ په زمانه کښې وویعنی وقف ئې کړو.

﴿ عن المغیرة رضی الله عنه قال جمع عمر بن عبدالعزیز بنی مروان حین استخلف فقال ان رسول الله ﷺ ﴾

د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کمال انصاف

د روایت مضمون دا دي چه عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم چه کله خلیفه کړې شو نو هغوی د خپل خاندان خلق راجمع کړل او یو تقریر ئې اوفرمائیلو چه په هغې کښې ئې دا

[۱]: تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ۱۹۱۴۷) (ضعیف)

بیان کړه چه د فدک زمکه د رسول الله ﷺ دپاره وه چه د هغې ګټه به رسول الله ﷺ د بنوهاشم په ماشومانو باندې خرچ کوله او د کونډو په ودونو کښ..... او د رسول الله ﷺ لور فاطمې رضی الله عنها دا فدک د رسول الله ﷺ نه غوښتلې وو هغوی انکار کړې وو، تردې چه رسول الله ﷺ په خپل ژوند کښې د دې نه هم دغه شان خرچه کوله بیا د هغوی نه روستو چه کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو نو هغوی هم په دې کښې هم هغه طرز عمل اوساتلو کوم چه د رسول الله ﷺ وو او د هغوی نه روستو بیا هم هغه شان عمر رضی الله عنه هم، بیا چه کله زمونږ نیکۍ یعنی مروان خلیفه جوړ شو نو هغوی په دې باندې مالکانه قبضه اوکړله [1] بیا اوس منتقل کیدو کیدو سره دا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دپاره شوه په دې باندې هغوی فرمائی چه ما دا سوچ اوکړو چه کوم خیز رسول الله ﷺ خپلې لور ته ورنکړو نو زه د هغې حقدار څنګه کیدې شم، ګورئ زه تاسو ټول ګواهان جوړوم چه زه دا د فدک باغ په خپل زوړ حالت باندې واپس کوم چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې وو د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله عدل او انصاف زهد او تورع خشیت او انابت الله پاک ته کول ضرب المثل دي، چه د هغې واقعات د تاریخ په کتابونو کښې معروف دی. خاص د هغوی په سیرت باندې هم کتابونه لیکلې شوي دی ابن عبدالحکم کوم چه د امام مالک بغیر د واسطې نه شاګرد دي هغوی هم د هغوی په ژوند باندې کتاب لیکلې دي کوم چه د اردو ترجمې سره شائع کیږی [2] هم دغه شان امام ابن الجوزی رحمه الله هم په مناقب د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کښې لیکلی دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمائی چه:

چه کله ته اوګورئ چه یو انسان د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله سره مینه کوی د هغه د محاسنو ذکر او د هغې د اشاعت اهتمام کوی نو د هغه نتیجه انشاء الله تعالی صرف خیر دي.

د ابوداؤد په بعضو نسخو کښې دی چه دلته یو عبارت دي چه د بذل المجهود په حاشیه باندې د نسخې علامت جوړولو سره لیکلې شوي دي:

﴿ قال ابوداؤد ولی عمر بن عبدالعزیز الخلافة وغلته اربعون الف دینار، وتوفی وغلته اربع مائة دینار ولو بقی لکان اقل ﴾ یعنی د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د کال تولې امدنی څلویښت زره

---

[1] د خطابی په شرح معالم السنن کښې دی ﴿ انما اقطعها مروان لی ایام حیاة عثمان بن عفان رضی الله عنه ﴾ یعنی مروان د فدک اقطاع د خپل خان دپاره د عثمان رضی الله عنه په زمانه کښې کړې وه او دا هم د هغه تولو اعتراضاتو نه دی کوم چه په هغوی باندې کړې شوي دی. بیا وراندې هغوی د دې د عثمان رضی الله عنه د طرف نه تاویل او توجیه کړې ده هغه دا چه د دې مقصد کیدې شی د رسول الله ﷺ دا حدیث وی کوم چه هغوی ته رسیدلې وی ﴿ اذا اطعم الله نبیا طعمة فهی للذی یقوم من بعده ﴾ یعنی کله چه الله پاک یو نبی ته څه خاص مال ورکړی نو هغه د هغه نبی نه پس د هغه چا دي کوم چه د هغه قائم مقام جوړ شی او چونکه رسول الله ﷺ به د فدک د زمکې نه په خپل خان باندې هم خرچه کوله اوس چه کله د رسول الله ﷺ نه پس د قائم مقام کیدو حد عثمان رضی الله عنه ته راورسیدلو نو د فدک په دې زمکه کښې د هغوی هم استحقاق اوشو هغوی د دې نه په خپل خان باندې هم خرچ کولې شو خو چونکه هغوی د خپلې ذاتی مالداری د وجې نه مستغنی وو په دې وجه هغوی دا ګټه د خپلو خپلوانو دپاره روا اوګڼله.

[2] مکتبه خلیلیه سهارنپور شائع کړې دي.

دیناره وو [1] او د خلیفه کیدو نه پس هغه آمدنی په کمیدو کمیدو څلور سوو دیناړو ته راغلې وه، او که لږ نور ژوندي وي نو د دې نه به هم کمه پاتې شوې وې.

[۲۹۷۳] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ".

دابو الطفیل نه روایت دي فرمانی چه فاطمة ؓ ابوبکر ته راغله او دنبی ﷺ په مال کښې ئې دخپل میراث حق غوښتو ابوبکر ؓ ورته اووئیل چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ﷺ کله چه الله تعالی کوم نبی ته څه قسم دمعاش ذریعه ورکړی نوهغه به دهغه دوفات نه پس دهغه چا په اختیارکښې وي څوک چه دهغه قائم مقام جوړشي.

﴿ جاءت فاطمة الی ابی بکر ؓ تطلب میراثها من النبی ﷺ قال فقال ابوبکر الخ ﴾

یعنی سیده فاطمة ؓ صدیق اکبر ؓ ته راغله د میراث اختستلو دپاره نو هغوی اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه واوریدل هغوی فرمائی چه الله پاک کله یو نبی لره د یو څیز مالک جوړ کړی نو بیا هغه د هغه دپاره شی کوم چه د هغه نبی پس د هغه قائم مقام وی، یعنی په اعتبار د انتظام او تولیت (بذل) په دې روایت کښې د فاطمې ؓ د صدیق اکبر ؓ نه د میراث د طلب کولو ذکر دې.

د فاطمې ؓ د صدیق اکبر ؓ نه خفه کیدل او خبرې پریخودل او د هغې توجیه

دلته د ابوداؤد په روایت کښې خو صرف د صدیق اکبر ؓ جواب ذکر کړې شوې دي چه هغوی ورته حدیث واورولو او د ورکړې نه ئې انکار اوکړو او د دې نه پس هیڅ هم ونشته، او په صحیح بخاری کتاب الجهاد ﴿ باب فرض الخمس ۴۳۵ ﴾ کښې د دې خبرې زیادت دي چه ﴿فغضبت فاطمة بنت رسول الله ﷺ فهجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت الحدیث﴾ یعنی فاطمې ؓ د صدیق اکبر ؓ په دې جواب باندې ناراضه شوه او د صدیق اکبر ؓ سره ئې ترک کلام اوکړو د ژوند د آخرې لمحاتو پورې، د فاطمې ؓ په دې طرز باندې د مسلمان سره هجران کول مشهور اشکال دي چه د مسلمان هجران حرام دي. په دې باندې لامع کښې او د لامع حاشیه کښې حضرت شیخ ؒ تفصیلی کلام کړې دي او بیا په آخر کښې حضرت شیخ ؒ خپله رائې هم لیکلې ده د حدیث شراح د دې اشکال مختلف جوابونه ورکړي دی، بعض شراح بنیادی طور د هجران مسلم جواب دا ورکړي دي چه هجران مسلم کوم چه حرام دي هغه خو دا دي چه ﴿ ان یلتقیا فلا یسلم احدهما علی صاحبه ﴾ چه اتفاقا چرته دا دواړه په یو لار باندې تیریږی نو یو بل ته کتلو سره مخونه واړوی او د سلام او کلام نه اعراض اوکړی او صرف د ملاقات پریخودل، یعنی قصدا د ملاقات دپاره

---

[1] عمر بن عبدالعزیز ؒ د مدینې منورې گورنر پاتې شوې دي او د هغوی پلار د مصر گورنر وو او نور جاندادونه به ئې هم ژوند په دې وجه دا څه بعیده نه ده)

[*] تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٦٥٩٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٤، ٦، ٩) (حسن)

نه تلل او هغه پریخودل دا ممنوع نه دی، او دلته د دې دواړو ترمینځه دا ثابت نه دی چه په څه موقع باندې دوی دواړه جمع شوي وی او بیا فاطمې ﷺ د صدیق اکبر ﷺ ترک د سلام و کلام او اعراض کړې وی، او پاتې شوه مسئله د ملاقات پریخودلو نو د هغې منشاء غضب او ناراضتیا نه ده بلکه د دې منشاء انقباض طبعی دې دا جواب علامه عینی د بخاری د مشهور شارح مهلب نه نقل کړې دې، دا جواب خو شو د ترک کلام او د هجران، پاتې شوه خبره د هغې د غصې کومه چه د بخاری په روایت کښې مصرح ده د هغې منشاء دا ده چه د هغوی په نزد د ابوبکرصدیق ﷺ استدلال صحیح نه وو ځکه چه د فاطمې ﷺ په نزد حدیث موؤل وو او هغه په دې باره کښې د تخصیص قائل وه او ابوبکرصدیق ﷺ قائل بالعموم وو، د عموم او خصوص نه مراد هم فرق او عدم فرق د منقولاتو او غیر منقولاتو دې کوم چه وراندې عمر ﷺ د دحدیث په شرح کښې تیر شو. او دویم جواب د دې دا ورکړې شوې دي چه د فاطمې ﷺ د هجران نه مراد کوم چه د بخاری روایت دې ——— ترک کلام فی المال والمیراث دې لکه چه د عمر بن شبه په روایت کښې دی په طریق د معمر ﴿ فلم تکلمه فی ذلک المال ﴾ حافظ فرمائی چه هم دغه شان امام ترمذی ﷺ د خپلو بعضو مشائخو نه نقل کړی دی، په دې جواب باندې د بعض شراحو اشکال دې چه په روایت کښې د عضبت تصریح ده چه د هغې نه معلومیږی چه ترک کلام مطلقا وو خو دا اشکال قوی نه دې ځکه چه مونږ دا وایو چه د غصې د وجې نه ئې خو دوباره د میراث سوال نه دې کړې چه ښه مه راکوه مونږ به هم بیا وراندې چرته سوال نه کوو. او یو جواب دا ورکړې شوې دي چه دا عضب او ترک کلام وختی طور وو روستو صلح شوې وه، لکه چه بیهقی روایت کړې دې په طریق د شعبی ﷺ چه صدیق اکبر ﷺ د فاطمې ﷺ د پوښتنې دپاره د هغوی دروازې ته اورسیدو په دې باندې علی ﷺ فاطمې ﷺ ته اووې چه ﴿ هذا ابوبکر یستاذن علیک ﴾ چه دا ابوبکر ﷺ د دننه راتلو اجازت غواړی، په دې باندې هغې اووې چه ستاسو په نزد دا مناسب ده چه زه هغوی ته د دننه راتلو اجازت ورکړم، علی ﷺ د دې جواب په اثبات کښې ورکړو پس فاطمې ﷺ اجازت ورکړو ﴿ فدخل علیها فترضاها حتی رضیت ﴾ چه ابوبکرصدیق ﷺ هغې ته ورغلو او هغه ئې رضا کړه او پوخلا ئې کړه. ﴿ قال الحافظ وهو وان کان مرسلا فاسناده الی الشعبی صحیح وبه یزول الاشکال فی تمادی فاطمة ﷺ علی هجر ابی بکر ﷺ ﴾ د دې تولو نه پس په حاشیه د لامع باندې شیخ خپله رائې دا بیان کړې ده چه که دا پورته ذکر کړې شوې توجیهات نظر انداز هم کړې شی او دا اومنلې شی چه د فاطمې ﷺ خفګان او ترک د سلام کلام د میراث د وجې نه وو نو بیا هم څه اشکال نشته بلکه دا د فاطمې ﷺ تصلب فی الدین دې او د هغې حق شرعی چه د هغې په نزد شرعا واجب او ثابت دې د هغې مطالبه وه او دا خبره د صحابه کرامو ﷺ د احوالو نه معلوم او معروف ده چه هغوی د دین په معامله کښې ډیر مضبوط او کلک ؤو، او هغوی به په دې کښې د لومة لائم هیڅ پرواه نه کوله، چونکه د فاطمې ﷺ په ذهن کښې دا خبره وه چه حدیث ارث عام نه دې لهذا په میراث کښې حق شرعی ثابت دې په دې وجه هغوی د خپل

شرعی حق په طلب کښې اصرار کونکي شوه او د صدیق اکبر ﷺ په نه ورکولو باندې ناراضه شوه، پس د هغې دا ناراضګی الله مه کړه د څه حرص او طلب دنیا په لحاظ نه وه، د هغې زهد او قناعت او اعراض عن الدنیا خو اظهر من الشمس دي بلکه د هغې دا ناراضګی د صدیق اکبر ﷺ د حق شرعی په انکار باندې وه. والله تعالی اعلم بالصواب

[۲۹۷۴]( ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مُؤْنَةُ عَامِلِي يَعْنِي أُجْرَةَ الْأَرْضِ.

ابوهریره دنبی علیه السلام نه روایت نقل کوي چه فرمائیلي ئې وو زما دتري نه به یو دینارهم نه شي تقسیمولي زما ترکه کومه چه زما دبیبانو داخراجاتو اودعاملانو دمزدورئ نه زیاته شي هغه صدقه ده.

﴿عن ابی هریرة ﷺ عن رسول الله ﷺ قال لا یقتسم ورثتی دینارا، ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فهوصدقة﴾: رسول الله ﷺ فرمائی چه زما وارثان دي زما مال دمیراث په طور نه اخلي، ځکه چه زه څه پریږدم هغه پس د ازواجو د نفقې نه او پس د مؤنة د عامل نه ټول صدقه دي.

د عامل په تفسیر کښې اختلاف دي، فقیل المراد به الخلیفة، وقیل العامل علی الصدقة، او خادمه علیه السلام والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی، قاله المنذری

[۲۹۷۵]( ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: اكْتُبْهُ لِي فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُذَبَّرًا، دَخَلَ الْعَبَّاسُ، وَعَلِيٌّ عَلَى عُمَرَ، وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَعْدٌ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ: لِطَلْحَةَ، وَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعْدٍ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ إِنَّا لَا نُورَثُ؟" قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ.

د ابو البختري نه روایت دي فرمائی چه دیو سړي نه مي یوعجیب حدیث واوریدو ورته مي وویل چه لیکلي ئې راته راکړه نوهغه راته په خوشخطئ سره لیکلي راوروچه. عباس اوعلي رضی الله عنهما عمرته راغلل اودهغه سره طلحه،زبیر، وعبدالرحمن، اوسعد رضی الله عنهم موجود وو او ددوی دواړوپه مینځ کښې اختلاف وونوعمر رضی الله عنه طلحه، زبیر،اوعبدالرحمن، وسعد رضی الله عنهم ته وویل ایا تاسو ته معلومه نده چه نبی علیه السلام فرمائیلی وو زما ټول مال صدقه ده؟ علاوه دهغه نه کوم چه زما په اهل عیال باندې خرچ کیږی هغوی ووئیل ولي نه اې امیر المومنین مونږته معلومه ده چه فرمائیلي ئې وو عمر رضی الله عنه ووئیل چه نبی علیه السلام به ددې مال نه په خپل اهل عیال

[1]: صحیح البخاري/الوصایا ۳۲ (۳۰۹۶)، فرض الخمس ۳ (۳۷۷۶)، الفرائض ۳ (۶۷۲۹)، صحیح مسلم/الجهاد ۱۶ (۱۷۶۰)، (تحفة الأشراف: ۱۳۸۰۵)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الكلام ۱۲ (۲۸)، مسند احمد (۲۴۷۷۲) (صحیح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۶۴۹، ۳۹۵۲) (صحیح)

خرچ کولو اوچه کوم به زیاتي شو هغه به ئې صدقه کولو، بیا ددې نه پس نبي ﷺ وفات اود دوه کالو دپاره ابوبکر رضی اللہ عنہ ددې مال متولي جوړ شوهغه به هم داسې کول خنګه چه نبي ﷺ کړي وو اوبیاني دمالک بن اوسه دحدیث څه حصه ذکر کړله

﴿عن البختری قال سمعت حدیثا من رجل فاعجبنی فقلت اکتبه لی، فانی به مکتوبا مذبورا﴾

ابوالبختری وائي چه ما دیو سړي یو حدیث واوریدو نو زما هغه پیر زیات خوښ شو په دې وجه ما هغه ته اووې چه دا حدیث ما ته اولیکه، پس هغه حدیث لیکلي راوړو پیر غوره، وړاندې په روایت کښې د هغه حدیث بیان دي دا هم هغه د علی او د عباس رضی اللہ عنہما د اختلاف حدیث دي ـــ کوم چه دلته د باب په شروع کښې تفصیلی تیر شوي دي او بیا روستو په مختلفو روایاتو کښې د هغې قطعات تیر شوي دي، چه د هغې راوی مالک بن اوس بن الحدثان دي، په دې روایت کښې د رجل مبهم نه هم دا مراد دي.

[۲۹۷۶](۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".

د ام المومنین عائشه رضی اللہ عنہا نه روایت دي فرمائي چه کله نبي ﷺ وفات شونود نبي ﷺ ازواج مطهراتو اوغوښتل چه عثمان رضی اللہ عنہ ابوبکر الصدیق ته اولیږي چه ددوی دپاره ترې دنبي ﷺ په مال کښې اتمه حصه راوړي نوبه دي وخت کښې ورته ام المومنین عائشې رضی اللہ عنہا اوفرمائیل ایا تاسوته نده معلومه چه نبي ﷺ فرمائیلی وو زمونږ څوک وارث نشته او څه چه مونږ پریږدو هغه صدقه ده

﴿عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان ازواج النبی ﷺ حین توفی الخ﴾

د دې روایت مضمون دلته بالکل د باب په شروع کښې تیر شوي دي چه د رسول الله ﷺ ازواج مطهرات هم د صدیق اکبر رضی اللہ عنہ د خپل میراث د طلب کولو اراده کړې وه د عائشې رضی اللہ عنہا په حدیث وریادولو باندې هغوی خپله اراده ملتوی کړې وه.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری

[۲۹۷۷](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قُلْتُ: أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ أَلَمْ تَسْمَعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي.

اوهمدارنګې داروایت ابن شهاب زهري نه به بل سند سره هم دتیرروایت په شان منقول دي مګرددې اضافي سره چه عائشه رضی اللہ عنہا وائي ما امهات المومنین ته وئیل ایا تاسوته الله تعالی نه نه ویږیږئ، او ایا تاسوته نده معلومه چه نبي ﷺ فرمائیلی وو زمونږ څوک وارث

(۱): صحیح البخاري/المغازي ١٤ (٤٠٣٤)، الفرائض ٣ (٦٧٣٠)، صحیح مسلم/الجهاد ١٦ (١٧٥٨)، موطا امام مالك/الكلام ١٢ (٢٧)، (تحفة الأشراف: ١٦٥٩٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٥، ٣٦٢) (صحیح)

(۲): تقرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٦٦٠٧)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الشمائل (٤٠٢)، مسند احمد (٦/١٤٥) (حسن)

نشته او څه چه مونږ پرېږدو هغه صدقه ده الحمد لله تعالی چه ﴿ باب فی صفایا رسول ﷺ ﴾ چه دا یو اوږد او اهم باب وو . د هغې د احادیثو شرح او بحث پوره شو.

بَابٌ فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

نبی علیه السلام به خمس چرته اوپه کومو رشته دارانو تقسیمولو؟

د تیر شوی باب او د هغې د احادیثو تعلق خو د مال فئ سره وو. په دې باب کښې د خمس غنیمت حکم او دا چه هغه به اوس په کومو کومو مصارفو کښې تقسیمولې شی.

د تقسیم غنیمت په باره کښې اية کریمه :

د مال غنیمت د تقسیم طریقه خپله په قرآن کریم کښې منصوص او مصرح ده. ﴿ واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل ﴾ یعنی اول د دې ټول مال غنیمت تخمیس اوکړې شی یعنی د هغې دې برابر پنځه حصې کړې شی او بیا دې یوه حصه په هغه مواقعو کښې کوم چه په دې آیت کریمه کښې ذکر کړې شوې دی په هغوی کښې دې تقسیم کړې شی. او باقی اربعة اخماس دې ښکاره ده چه په مجاهدینو تقسیم کړې شی، په دې آیت کریمه کښې د تقسیم خمس شپږ ځایونو ذکر شوې دی. چه هغې کښې د ټولو نه اول د الله پاک نوم دی، په دې باره کښې د جمهورو رائې دا ده چه هر څه خو د الله پاک دی، د الله پاک نوم دلته د برکت دپاره ذکر شوې دې. امام نسائیؒ په خپل سنن صغری کښې د دې پوره آیت کریمه د ذکر کولو نه پس چه خپله د دې آیت کومه تشریح په خپل کلام سره کړې ده، کافی مفصل کلام دې هغوی د الله پاک د نوم د ذکر کولو هم دا وجه بیان کړې ده او یوه خبره ئې بله لیکلې ده ﴿ولعله انما استفتح الکلام فی الفئ والخمس بذکر نفسه لانها اشرف الکسب ولم ینسب الصدقة الی نفسه عزوجل لانها اوساخ الناس ﴾ یعنی الله پاک د صدقې مصارف چه چرته بیان کړی دی هلته ئې په شروع کښې خپل نوم نه دې ذکر کړې بلکه داسې ئې فرمائیلې دی ﴿ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها الخ ﴾ په خلاف د غنیمت کښې چه هغه د اشرف المکاسب نه دې.[1]

---

[1] ﴿ **اشرف المکاسب بحث** : په دې سلسله کښې امام بخاریؒ هم په کتاب البیوع کښې یو باب قائم فرمائیلې دی. ﴿ باب کسب الرجل وعمله بیده ﴾ ﴿واخرج فیه عن المقدام عن النبی ﷺ قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، وان نبی الله داؤد کان یاکل من عمل یدیه ، وایضا اخرج حدیث عائشة ﷺ قالت لما استخلف ابوبکر الصدیق ﷺ قال لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤنة اهلی وشغلت بغیر المسلمین فسیاکل آل ابی بکر من هذا المال ویحترف للمسلمین فیه (البخاری ۲۷۸/۱) وفی (الابواب والتراجم ۲۳٤/۲) عن الحافظ قد اختلف العلماء فی الفضل المکاسب، قال الماوردی : اصول المکاسب الزراعة والتجارة والصنعة، والاشبه بمذهب الشافعی ان اطیبها التجارة قال والارجح عندی ان اطیبها الزراعة لانها اقرب الی التوکل، وتعقبه النووی بحدیث المقدام، وان الصواب ان اطیب الکسب ما کان بعمل الید، قال فان کان زراعا فهو اطیب المکاسب لما یشتمل علیه من کونه عمل الید ولما فیه من التوکل الی آخر ما قال. قال الحافظ : وفوق ذلک من عمل الید ما یکتسب من اموال الکفار بالجهاد وهو مکسب النبی ﷺ واصحابه وهو اشرف المکاسب لما فیه من اعلاء کلمة الله تعالی، خلالان کلمة اعدائه، والنفع الاخروی، قال ومن لم یعمل بیده فالزراعة فی حقه افضل. الی آخر ما فی الابواب والتراجم من اقوال الشراح فی ذلک وفیه قلت وظاهر الترجمة الاشارة الی ترجیح الحرفة وله صرح العینی والقسطلانی. الی آخر ما فیه فارجع الیه لو شئت التفصیل ﴾)

په دې وجه ئې د دې شروع د خپل نوم نه اوکړه، او صدقات چونکه اوساخ الناس دی هلته الله پاک خپل نوم نه دی ذکر کړې او بیا وراندې هغوی د بعض علماء کرامو دا مذهب نقل کړې دي چه د هغوی رائې دا ده چه د غنیمت په مال کښې دې د الله پاک په نوم هم ویستلې شی او بیا دې هغه په خانه کعبه باندې خرچ کړې شی، الی آخر ما ذکر او د دې بعض نه مراد ابو العالیه دې.

د ترجمة الباب والا مسئله کښې مذاهب د امامانو:

د دې نه پس تاسو د ترجمة الباب سره متعلق د خلاصې په طور خان په دې باندې پوهه کړئ هغه دا چه د غنیمت د خمس په باره کښې په امامانو کښې د امام مالک رحمه الله رائې دا ده چه د دې تقسیم د امام په رائې باندې دې. ټول مصارف ذکر کړې شوي په آیت کښې خرچ کول ضروری نه دی خو د ذوی القربی هغه حصه به ضرور لګولې شی. او د شوافعو او د حنابله مسلک دا دې چه خمس د غنیمت به د رسول الله ﷺ د وفات نه پس هم پنځه خایه تقسیم کولې شی، پس د رسول الله ﷺ حصه به هم ویستلې شی کومه چه به امام المسلمین هلته خرچ کوی کوم خائې چه به خپله رسول الله ﷺ خرچ کوله، په مصالح مسلمین کښې. او باقی ځلور حصې به هغوی ته ورکولې شی کوم چه په آیت کریمه کښې ذکر کړې شوي دی، او د احنافو مسلک په دې کښې دا دې چه د رسول الله ﷺ حصه د هغوی د وفات نه پس ساقط شوه، هم دغه شان د سهم ذوی القربی په باره کښې هم د دې رائې دا دی چه هغوی ته به د فقر د وجې نه ورکولې شو، لهذا فقراء او ذوی القربی ته به ورکولې شی اغنیاء ته نه. لهذا باقی درې چه کومې پاتې شوې (یتامی، مساکین، ابن السبل) هم په دوی کښې به دا تقسیم کولې شی، او هغوی درې واړو ته هم د هغوی په نزد د مستحق کیدو په حیثیت سره نه بلکه د مصرف کیدو په حیثیت سره ورکولې شی، حتی لو صرف الی صنف واحد منهم جاز، امام نسائی رحمه الله هم د سهم ذوی القربی په باره کښې خپله رائې هم دالیکلې ده کومه چه د احنافو ده، پس هغوی فرمائی ﴿ وقد قیل انه للفقیر منهم دون الغنی کالیتامی وابن السبیل وهو اشبه القولین بالصواب عندی، والله اعلم آهـ

او په دې باندې هم خان پوهول پکار دی چه د خمس په تقسیم کښې د ذوی القربی په مصداق کښې د بنو هاشم سره بنو المطلب هم داخل دی لکه چه حدیث الباب کښې د دې ذکر را روان دي خو د زکوة په مسئله کښې د بنوهاشم سره د بنو المطلب داخلیدل مختلف فیه دی وقد مر فی کتاب الزکوة

[۲۹۷۸](۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

(۱): صحيح البخاري/الخمس ۱۷ (۳۱٤۰)، المناقب ۲ (۳۵۰۲)، المغازي ۳۹ (٤۲۲۹)، سنن النسائي/الفيء (٤۱٤۱)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٤٦ (۲۸۸۱)، (تحفة الأشراف: ۳۱۸۵)، وقد أخرجه: مسند الحمد (۸۱/٤، ۸۳، ۸۵) (صحيح)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ"، قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِمْ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ.

دجبیر بن مطعم نه روایت دي فرمائی چه زه اوعثمان بن عفانه دنبی ﷺ په خدمت کښي ددي خمس متعلق دګفتګو دپاره حاضرشوکوم چه نبی ﷺ په بنوهاشم اوبنوعبد المطلب باندې تقسیم کړي ووما عرض وکړوچه اي دالله رسوله زمونږ وروڼو بنوعبد المطلب نه دي حصه ورکړه او مونږته دي هیڅ رانکړل او زمونږ اودهغوی درسره یوبرابر رشته ده نبی ﷺ اوفر مائیل بنوعبد المطلب اوبنوهاشم یوشي دي. جبیر وائی چه نبی ﷺ بنوعبد شمس اوبنی نوفل ته ددي خمس نه څه نه وو ورکړی لکه څنګه چه ني بنوعبد المطلب اوبنوهاشم ته ورکړی وو، ددي نه بعد ابوبکر الصدیق نه به هم په دي طریقه باندې دنبی ﷺ دتقسیم په شان تقسیم کولو، لیکن هغه به دنبی ﷺ رشته دارونه دومره څه نه ورکول لکه څنګه چه څومره به ورته نبی ﷺ ورکول. جبیره وائی چه عمر رضی اللہ عنہ به ورته ددي خمس نه ورکول اودهغه نه پس عثمانه به ورته هم ورکول.

﴿ اخبرنی جبیر بن مطعم انه جآء هو وعثمان بن عفان رضی اللہ عنہما یکلمان رسول الله ﷺ فی ما قسم من الخمس بین بنی هاشم وبنی المطلب الخ ﴾

مضمون الحدیث:

د حدیث په مضمون باندې د پوهیدو نه مخکښې تاسو ځان پوهه کړئ چه رسول الله ﷺ خمس د ذوی القربی لره د بنوهاشم او بنو المطلب ترمینځه تقسیم فرمائیلی وو، په دي باندې جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ چه نوفلی وو د نوفل بن عبدمناف په اولاد کښې دي، او عثمان رضی اللہ عنہ چه عبشمی دي چه د عبدشمس بن عبدمناف په اولاد کښې دي، دا دواړه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شواو دا عرض ئې اوکړو چه تاسو زمونږ د رور بنو المطلب دپاره په خمس کښې حصه لګولې ده او مونږ دواړو ته مو هیڅ رانه کړل حال دا چه خپلولی د بنوالمطلب چه تاسو سره ده هم هغه بنونوفل او بنو عبدشمس هم ده (۱) رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ انما بنوهاشم وبنو المطلب شئ واحد ﴾ په دي روایت کښې خو صرف هم دا دی او وراندي دا راځی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه بنوهاشم او بنو المطلب همیشه په جاهلیت کښې هم او په اسلام کښې هم یو ځائي پاتي شوي دی ﴿وانما نحن وهم شئ واحد وشبک بین اصابعه ﴾ یعنی هغوی په خپلو ګوتو کښې ګوتي داخلولو سره اوفرمائیل چه دا دواړه قبیلي همیشه داسي پاتي شوي دی، د رسول الله ﷺ د دي جواب حاصل دا شو چه دا خو صحیح ده

---

(۱) د رسول الله ﷺ د ځلورم نیکه عبدمناف ځلور ځامن وو، هاشم، مطلب، نوفل، عبدشمس، لهذا دا ځلور خاندانونه شو، بنوهاشم چه په هغې کښې رسول الله ﷺ دي، بنوالمطلب، بنونوفل، بنو عبدشمس. د جبیر سلسله نسب دادي جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف، د عثمان رضی اللہ عنہ دا دي. عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیة بن عبدشمس بن عبدمناف.

چه د خپلوئ په اعتبار سره څلور واړه خاندانونه برابر دی، خو بنو المطلب ته چه څه ورکړي شوي دی هغه صرف د خپلوئ په وجه باندې نه دی بلکه د قرابت مع النصر والاعانة په وجه باندې، کوم چه په بنو المطلب کښې موندلې شی، باقی دواو کښې مفقود دی.

وړاندې په روایت کښې دی ﴿ وكان ابوبكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير انه لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ ما كان النبي ﷺ يعطيهم قال فكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده ﴾ یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ هم د خمس هم داسې تقسیم فرمانیلو څنګه چه رسول الله ﷺ تقسیملو، بس فرق دا وو چه رسول الله ﷺ خو به ذوی القربی ته د هغوی حصه ورکوله، خو ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ به نه ورکوله. هم دغه شان به عمر او عثمان رضی اللہ عنہما هم د رسول الله ﷺ په شان ورکړه کوله

د صدیق اکبر رضی اللہ عنہ د دې عمل نه د احنافو د ذوی القربی د مسئلې تائید کیږي چه د هغوی مستقل حصه نه وه بلکه د حاجت اوفقر په وخت کښې (بذل) کښې لیکلې دی چه غالباً د صدیق اکبر رضی اللہ عنہ هغوی ته نه ورکول هم په دې وجه وو چه هغوی د ابوبکر رضی اللہ عنہ په زمانه کښې مالدار وو، او هغوی غیر ذوی القربی لره احوج اوګنړل د هغوی نه په دې وجه ئې هغوی له ورکړه والحديث اخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة مختصرا. قاله المنذري

[۲۹۷۹]() حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُمْ.

دجبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نه روایت دې فرمائی چه نبی علیہ السلام بنوعبد شمس اوبنی نوفل ته ددې خمس نه هیڅ نه وو ورکړی لکه څنګه چه ئې بنوعبد المطلب اوبنوهاشم ته ورکړی وو، جبیره وائی چه ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ به هم په دې طریقه باندې دنبی علیہ السلام دتقسیم په شان تقسیم کولو، لیکن هغه به دنبی علیہ السلام رشته داروته پداسې شان څه نه ورکول لکه څنګه چه به ورته نبی علیہ السلام ورکول، او عمر رضی اللہ عنہ به ورته ددې خمس نه ورکول اوچاچه دده نه پس خلافت کړي دې هغوی به ورته هم ورکول

[۲۹۸۰]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لاَ نُفْتَرَقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ إِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ".

[1]: تظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۱۸۵) (صحيح)

دجبير بن مطعم رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه كله دغزوه خيبر نه فراغت حاصل شونونبي عليه السلام دذوي القربي حصه په بنى هاشم اوبنو عبد المطلب باندي تقسيم كړه اوبنى نوفل اوبنى عبد شمس ئې پريخودل نوزه اوعثمان څه دنبى عليه السلام په خدمت كښې حاضرشواوعرض موروكړوچه اي دالله رسوله داهغه بنوهاشم دي دچادفضيلت نه چه مونږ انكارنه كوويه وجه ددي چه الله تعالى ته ددوى نه پيداكړي ئې ليكن دبنو عبد المطلب په باره كښې ستاخه راي ده؟ چه هغوى ته دي حصه وركړه او مونږته دې رانكړه حالانكه زمونږ اودهغوى درسره يوشان رشته ده؟نبى عليه السلام اوفرمائيل مونږ اوبنوعبد المطلب هيڅ كله نه يوجداشوي نه په جاهليت كښې اونه په اسلام كښې او مونږ اوهغوى يو شي يواوديولاس گوتې ئې دبل لاس په گوتوكښې ننويستلي.

[۲۹۸۱](*) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ ذِي الْقُرْنَى، قَالَ: هُمْ بَنُوعَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

دسدي نه روايت دي چه فرمائيل ئې په قران كريم كښې دذوي القربي نه مراد بنى عبد المطلب دي

﴿ عن السدى فى ذوى القربى قال هم بنو عبدالمطلب ﴾: حضرت په بذل كښې ليكلى دى چه تولو مطبوعه او قلمى نسخو كښې داسې دى، خو نسخه مصريه كښې د دې په څانې بنو مطلب دي، كه بنو المطلب وى (۲) په دي صورت كښې به مطلب دا وى چه د بنوهاشم سره په دي كښې صرف بنو المطلب شامل دى يعنى بنو نوفل او بنو عبد الشمس د ذوى القربى په مصداق كښې داخل نه دى، او كه دلته په روايت كښې بنو عبد المطلب دي نو چونكه هغه خو په بنو هاشم كښې هم اخص دي پاتې لا دا چه بنو المطلب ته شامل وى، په دي وجه داسې به ونيلې شي چه د دې تفسير نه مقصود حصر نه دي.

[۲۹۸۲](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ. حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَقُولُ: لِمَنْ تَرَاهُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْعَلِمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرَضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ.

د يزيدبن هرمزنه روايت دي فرمائى كله چه دابن الزبيردشهادت په وخت كښې نجدة الحروري دخوارجو مشر،حج كولونودذوى القربى د معلومولودپاره ئې ابن عباس ته يوكس ورولېږلو او وئې وئيل چه ستاپه خيال ددې به څوك مراد دي كوم چه په دې آيت كريمه واعلموا انما غنمتم كښې ذكردي؟ ابن عباس رضي الله عنه اوفرمائيل ددې نه دنبى عليه السلام رشته دار مراد

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸٤۳۸) (ضعيف)

(۲) بنو المطلب او بنو عبدالمطلب ترمنيخه فرق نبكاره ده چه عبدالمطلب د هاشم خوئې دي او المطلب د هاشم رور دي)

(*): صحيح مسلم/الجهاد ٤٨ (١٨١٢)، سنن الترمذي/التفسير ٨ (٣٠٥٦)، سنن النسائي/القسم (٤١٣٨)، (تحفة الأشراف: ٦٥٥٧)، وقد أخرجه: مسند أحمد (١/ ٢٤٨، ٢٩٤، ٣٠٨، ٣٢٠، ٣٤٤، ٣٤٩، ٣٥٢) (صحيح)

دي، اوعمرهدوی ته ددري حصه پیش کړي وه اودهغې نه ئې څه حصه مونږته هم پیش کړې وه لیکن مونږهغه کمه وګڼلله اوورته مو ورواپس کړه اودهغې د بلولونه مو انکارو کړو

﴿ اخبرنا یزید بن هرمز ان نجدة الحروری حین حج فی فتنة ابن الزبیر ارسل الی ابن عباس رضی الله عنهما یساله عن سهم ذی القربی ویقول لمن تراه؟ ﴾

مضمون د حدیث:

حروری یعنی خارجی او دا نجدة رئیس الخوارج وو د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د قتال په کال کښې چه کله هغه حج اوکړو نو ابن عباس رضی الله عنهما ته ئې یو قاصد اولیږلو او د سهم ذوی القربی په باره کښې ترې نه تپوس اوکړو چه چاته ملاویدل پکار دی ستاسو رائې څه ده؟ ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه د رسول الله ﷺ د خپلوانو دپاره لکه څنګه چه به خپله رسول الله ﷺ د هغوی حصه لګوله. وراندې ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه یو خل عمر رضی الله عنه هم په دې حصه کښې مونږته هم پیش کړې وه خو مونږ هغې لره د خپل حق نه کم ګڼلو سره رد کړې وه

په دې روایت سره یو حیثیت سره د احنافو تائید کیږی د سهم ذوی القربی په سلسله کښې هغه دا چه د هغه حق او حصه د حاجت په وخت او په اندازه د حاجت ده نو عمر رضی الله عنه په اندازه د حاجت پیش فرمائیلې وه. او د ابن عباس رضی الله عنهما د طرز عمل نه د شوافعو او حنابله د مسلک تائید کیږی چه د هغوی په نزد د هغوی حصه مطلقا په هر صورت کښې واجب ده دا د قتال ابن الزبیر واقعه او د دې بیان په کتاب الحج کښې تیر شوي دي.

والحدیث اخرجه مسلم والنسائی، قاله المنذری

[۲۹۸۳] (۱) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: وَلَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةَ عُمَرَ فَأَتَانِي بِمَالٍ فَدَعَانِي، فَقَالَ: خُذْهُ فَقُلْتُ: لَا أُرِيدُهُ قَالَ: خُذْهُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَقُلْتُ قَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ..

د علی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام ماته د خمس پنځمه حصه راکړه نومابه هغه په خپلو امور و او ضروریاتو کښې خرچ کوله ترخوچه نبی علیه السلام او ابوبکر اوعمر رضی الله عنهما ژوندي وو. بیاچه کله یوخل عمر رضی الله عنه ته دیر مال راغې نوزه ې را اوغوښتلم اوراته ئې اووئیل چه دا مال ته واخله ماورته ووئیل چه زه دا نه اخلم هغه راته اووئیل چه واخله ځه دې حقدارئې ماعرض وکړوچه ماته ددې ضرورت نشته بیاهغه عمر رضی الله عنه په بیت المال کښې جمع کړو.

د علی رضی الله عنه تولیة په خمس الخمس کښې

﴿ عن عبدالرحمن بن ابی لیلی قال سمعت علیا رضی الله عنه یقول ولانی رسول الله ﷺ خمس الخمس فوضعته مواضعه حیاة رسول الله ﷺ وحیاة ابی بکر وحیاة عمر الخ ﴾: په دې حدیث کښې چه په خمس غنیمت کښې چه کومه حصه د ذوی القربی ده خمس الخمس، رسول الله ﷺ هغه د علی رضی الله عنه په تولیة کښې ورکړې وو یعنی ذوی القربی کښې د تقسیمولو دپاره، ستاسو په

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۲۲٤) (ضعیف الإسناد)

ژوند کښې هم داسې وه، او د ابوبکر او عمر رضي الله عنهما په ژوند کښې هم، یعنی هغوی دواړو هم په خپله زمانه د خلافت کښې د علی په تولیة کښې هغه ته ورکړي وو. پس علی رضي الله عنه فرمائی چه ما دا تقسیمولـه. د رسول الله ﷺ به حیات کښې هم او د شیخینو په حیات کښې هم، وړاندې هغه فرمائی چه یو ځل عمر رضي الله عنه زه راوغوښتلم او ماته ئې اوفرمائیل واخله خپله حصه، ما اووې چه زما اراده نه ده د اخستلو. هغوی دوباره اووې په دې ما باندې ما عرض اوکړو چه دې کال مونږ نه د دې نه استغنا، حاصله ده، پس هغوی هغه بیا په بیت المال کښې داخل کړو د دې نه هم د احنافو د مسلک تائید کیږی چه اوګورئ علی رضي الله عنه د عدم حاجت په وخت دا نه وو اخستلي

تنبیه : د علی رضي الله عنه د دې روایت نه هم معلومیږی چه علی رضي الله عنه ته د دې ذوی القربی د حصې تولیت د رسول الله ﷺ او د شیخینو رضي الله عنهما د طرف نه ملاؤ شوې وو. او د دې نه مخکښې د جبیر بن مطعم رضي الله عنه په دواړو روایتونو کښې دا تبر شوی دی چه صدیق اکبر رضي الله عنه د خپل خلافت په زمانه کښې ذوی القربی ته د هغوی حصه په خمس کښې ورنکړه، فالحدیثان متعارضان ـــــــ شیخ ابن الهمام رحمه الله د دې تعارض جواب د حافظ منذری رحمه الله نه دا نقل کړې دي ﴿ الصحیح حدیث جبیر وحدیث علی لا یصح ﴾ پس صحیح دا ده چه د رسول الله ﷺ او عمر فاروق او عثمان رضي الله عنهم د طرف خو علی رضي الله عنه متولی جوړ کړې شوې وو د صدیق اکبر رضي الله عنه د طرف نه وو جوړ کړې شوې. (بذل)

د دې نه روستو روایت کښې هم داسې راروان دی دې ته به هم داسې وئیلي شی، او په دې کښې به دا هم راځی چه ﴿ حتی اذا کانت اخر سنة من سنی عمر فانه اتاه مال کثیر فعزل لهم ارسل الی فقلت : بناعنه العام غنی، وبالمسلمین الیه حاجة ﴾ دا مضمون د دې نه په مخکښې روایت کښې تیر شوې دي.

[۲۹۸٤](۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: اجْتَمَعْتُ أَنَا، وَالْعَبَّاسُ، وَفَاطِمَةُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عند النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَأَبِيعُهُ حَيَاتَكَ كَيْ لَا يَنَالَ عَنِّي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ، قَالَ: فَلَعَلَّ ذَلِكَ قَالَ: فَتَمَنَّتْهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَلِيَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا هَرِمْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يَرُدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا.

د علی رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه اوعباس اوفاطمه اوزیدبن حارثه رضي الله عنهم یوځل دنبی علیه السلام په خدمت کښې جمع شوما عرض وکړوچه اې دالله رسوله د قران کریم مطابق چه زمونږ په خمس کښې کوم حق دي هغه مونږته په خپل ژوند کښې راکړه ددې دپاره چه ستانه پس

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۲۱٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸٤/۱) (ضعیف الإسناد)

خوك پرې راسره جګړه ونکړي چنانچه نبي ﷺ همداسي وکړل نو ترڅوچه نبي ﷺ ژوندي وو مابه دانقسيمو، دهغه نه پس بيا ابوبکرهم زه ددي اختيارمند کړي وم تردي چه دعمر دوورخلافت آخری کال راغي نو ډيرمال ورته راغي په هغې کښې تي زمونږ حصه مقررکړه اوزه ثي طلب کم ماعرض وکړو سرکال مونږته دمال ضرورت نشته نورو مسلمانانو ته ددي ضرورت دي نوعمردغنيمت په نور مال کښې شامل کړوبيادعمرنه پس زه هيڅاددي مال دپاره نه يم راغونډيتلي نوکله چه زه دعمرنه راووتلم نوعباس ﷺ نه سره مې ملاقات اوشوهغه ووئيل اې عليه دنن نه پس تامرنړلره ديوشی نه محروم کړوددي نه پس به هيڅکله داحصه مونږته ملاو نه شی، اوعباس ډيرذکي او دانشمند سړي وو

په وراندي روايت کښې دا دی ﴿ ثم لم يدعني اليه احد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر : فقال يا علي : حرمتنا العافاة شيئا لا يرد علينا ابدا، وكان رجلا داهيا ﴾

سيدنا علي ﷺ فرمائی چه زما د يو خل رد کولو نه پس چا هم زه د هغې طرف نه نه يم بللي، د عمر ﷺ نه پس، وراندي دا هم دی چه کله زه د عمر ﷺ د مجلس نه راووتلم نو زما ملاقات د عباس ﷺ سره اوشو نو هغوی ماته اوفرمائيل اې علي! نن تا مونږ د خپلې حصې نه محروم کړو، اوس به کله هم مونږ نه نه ملاويږی، علی ﷺ فرمائی چه حقيقت دا وو چه عباس ﷺ ډير فهيم او تجربه کار انسان وو

[۲۹۸۵] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَا: لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْنَا مِنَ السِّنِّ مَا تَرَى، وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي الْعُمَّالُ، وَلْنُصِبْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مُرْفَقٍ، قَالَ: فَأَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا وَاللَّهِ لَا تَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ"، فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ: هَذَا مِنْ أَمْرِكَ قَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُحْسَدْكَ عَلَيْهِ، فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ وَاللَّهِ لَا أَرِيمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنُكُمَا بِجَوَابِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُوَافِقَ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُمْنَا بِالْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِأُذُنِي وَأُذُنِ الْفَضْلِ، ثُمَّ قَالَ: "أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ"، ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَضْلِ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ قَلِيلًا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ قَدْ شَكَّ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: كَلَّمَهُ بِالْأَمْرِ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ أَبَوَانَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يُرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا حَتَّى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تُلَمِّعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا تُرِيدُ أَنْ لَا تَعْجَلَا وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِنَا ثُمَّ خَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَنَا: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، ادْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ"، فَدُعِيَ لَهُ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: "يَا نَوْفَلُ أَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

أ: صحيح مسلم/الزكاة ٥١ (١٠٧٢)، سنن النسائي/الزكاة ٩٥ (٢٦١٠)، (تحفة الأشراف: ٩٧٣٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٧٦٤) (صحيح)

فَأَنْكَحَنِي نَوْفَلٌ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهٖ فَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُبَيْدٍ، كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَحْمَاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَخْمِيَةَ: أَنْكِحِ الْفَضْلَ فَأَنْكَحَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ فَأَصَبْتُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا"، لَمْ يُتَابِعْهُ فِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ.

عبدالمطلب بن ربيعة بن حارث دخپل پلار ربيعه بن حارث اوعباس بن عبدالمطلب دخپل پلار عبدالمطلب بن ربيعه اوفضل بن عباس نه روايت کوی فرمائی چه دوی دواړو مونږ ته اووئيل چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شئ اوعرض وکړئ چه اې دالله رسوله دا وخت زمونږه دواده ګولودې او ته ددې نه واقف ئې چه مونږ دواده لائق يو او مونږ غواړوچه نکاح وکړو او اې دالله رسوله ته په ټولوخلقوکښې زيات نيکی کونکی ئې اوصلح رحمي پالونکی ئې زمونږ د مور او پلار سره د مهرادا کولو طاقت نشته ته مونږ لره په صدقه باندې عاملين مقررکړه څومره مال چه تاته نور عاملان راوړي دومره به مونږ هم راوړو او مونږ ته به هم منافع حاصليږي، عبدالمطلب وائی مونږ په دې ګفتګوکښې مصروف وو کتل مو چه علي کرم الله وجهه راغې اووئي وئيل په الله مې دي قسم وي په تاسوکښې هيڅوک نبی ﷺ دصدقې عامل نه جوړوي ربيعه چه دا واوريدل نووئي وئيل چه ته خو حسد دوچې نه داسې وائی ته دنی ﷺ زوم ئې مونږ خو په تاباندې حسد نه دي کړي علی رضی الله عنه داخبره واوريده نوخادر ئې وغوړوو او خملاستو اووئي فرمائيل زه ابوالحسن يم په پوهه کښې دهرچانه زيات يم په الله مې دي قسم وي ترهغه وخته به ددې ځائي نه ونه خوزم ترڅوچه ستاسو ځامن ددې کار نه ناامېده رانشی د کوم کا ردپاره ئې چه تاسو نبی ﷺ ته ليږئ عبدالمطلب وائی زه اوفضل بن عباس رضی الله عنهما دواړه لاړو کله چه مونږ ورسيدو نودماسپخين دمونځ دپاره تکبير اوشو مونږ دنبی ﷺ سره يوځائي مونځ اداکړو، زه او فضل په جلتئ سره دنبی ﷺ دکور طرف ته روان شو هغه ورځ نبی ﷺ دزينب بنت جحش په کور کښې تيروله مونږه دکمري د دروازې سره اودريدو تردې چه نبی ﷺ راغې دشفقت دوچې نه ئې زما اودفضل غوږونه اونيول اووئي فرمائيل ستاسو په زړه کښې چه څه دي هغه اووائی او ددې نه پس کور ته داخل شو او مونږ ته ئې هم داخل کيدو اجازت راکړو مونږ هم وردداخل شو مونږ په خپل مينځ کښې يوبل ته وئيل خومادخبرې شروع اوکړه (معاوي شك دي چه دا خبره عبدالمطلب وکړه اوکه فضل)اوهم هغه خبره مې وکړه کومه چه مونږ ته زمونږ مور او پلار کړې وه نبی ﷺ چه دا واوريدل نويوشيبه خاموش پاتې شو او نظر ئې پورته کړو دچت طرف ته ئې کتل تردې چه مونږ ګمان اوکړو چه ګنې مونږ ته جواب نه راکوي نومونږ دزينب طرف ته وکتل چه دېردې دشاته طرف نه ئې مونږ ته اشاره کولې چه تيزي مه کوئ نبی ﷺ ستاسو د مطلب په فکرکښې دي ددې نه پس نبی ﷺ خپل سر مبارک ښکته کړو اووئي فرمائيل صدقه خويوخيرې دي اودمحمداوددې خاندان دپاره جائز نه ده تاسو نوفل بن حارث راوغواړئ چنانچه هغه راوغوښتلی شو نبی ﷺ ورته اوفرمائيل ته خپله لور عبدالمطلب ته په نکاح ورکړه نو نوفل ماته په نکاح راکړه، اوبيا ئې

محمته بن جزء راوغوښتو اودي دزبيد قبيلي والاوو څوك چه نبي ﷺ دخمس دوصول کولو دپاره عامل مقررکړي وو نبي ﷺ ورته اوفرمائيل خپله لور فضل ته په نکاح ورکړه چناچه هغه زمونږ نکاحونه اوکړل ددي نه پس نبي ﷺ اوفرمائيل پاڅي او ددوی دواړو دطرف نه دخمس په مال کښي دومره دمره مهروورکړئ، ابن شهاب وائي چه عبدالله بن حارث ماته دمهر مقدار نه دي بيان کړي چه څومره وو،

﴿اخبرني عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب اخبره ان اباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبدالمطلب قالا لعبدالمطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله ﷺ فقولا يا رسول الله ﷺ قد بلغنا من السن ما ترى واحبينا ان نتزوج الخ﴾

په حديث کښي د ودونو د مسائلو متعلق يو ښکلي واقعه

دا حديث اوړد دي چه د هغې مضمون دا دي چه د ربيعة بن الحارث خوئی عبدالمطلب وائی چه ماته زما پلار ربيعه، او فضل بن عباس ﷺ ته د هغه پلار عباس ﷺ اووي چه لاړ شئ رسول الله ﷺ ته او هغوی ته عرض اوکړئ چه يا رسول الله ﷺ مونږ دواړه چه کوم عمر ته رسيدلي يو هغه تاسو وينئ (يعنی د واده قابل شوی يو) اوس مونږ واده کول غواړو، او تاسو په خلقو کښي د ټولو نه زيات احسان او صله رحمی کونکی يئ، او زمونږ د دواړو پلارانو سره دومره مال نشته چه هغوی زمونږ د طرف نه د مهر انتظام اوکړي شی لهذا تاسو مونږ دواړه د صدقاتو په وصول کولو باندې عامل مقرر کړئ څنګه چه د زکوة د مال عاملان مألونه راوړلو سره تاسو ته رارسوی مونږ به ئې هم رارسوو او څه چه زمونږ حق وی هغه به مونږ ته ملاويږی. يعنی د عامل تنخواه او وظيفه، دا ربيعه چه د هغه خوئې عبدالمطلب دي د رسول الله ﷺ د ترۀ خوئې دي او د عباس ﷺ د رسول الله ﷺ ترۀ کيدل خو مشهور دی، نو ګويا دا عبدالمطلب د رسول الله ﷺ د ترۀ د خوئی خوئې شو او فضل ﷺ ئې د ترۀ خوئې دا قصه هم د دي دواړو سره متعلق ده، وراندې په روايت کښي دی عبدالمطلب وائی چه په کوم مجلس کښي زمونږ دا خبرې او مشوره کيده هلته علی بن ابی طالب ﷺ اتفاقًا راورسيدو (چه کله د هغوی په علم کښي هغه خبره راغله کومه چه په مجلس کښي شروع وه) نو په دي باندې هغوی اوفرمائيل چه قسم په الله چه رسول الله ﷺ به په تاسو کښي يو هم په صدقه باندې عامل نه کړی په دي باندې د عبدالمطلب پلار ربيعه اووي چه تاته چه د رسول الله ﷺ خوم توب ملاؤ شوي دي نو مونږ خو تاسره کله هم په دي کښي حسد نه دي کړي (مطلب دا چه بيا ته ولې زمونږ په دي مشوره باندې پريشانه کيږې او سوزې) ﴿فالقی علی رداءه ثم اضطجع علیه فقال انا ابو حسن القرم﴾ يعنی علی ﷺ ته ربيعه په جمله اوريدو باندې غصه ورغله او خپل کوم څادر ئې چه پسر کړي هغه ئې خور کړو او پرې باندې سملاسټو او د سملاسټو په وخت ئې اوفرمائيل (څه زه هم چرته نه خم) په هغې باندې سملاسټو او د سملاسټو په وخت ئې اوفرمائيل (څه زه هم چرته نه خم) زه هم د خپل نوم ابو حسن بهادر يم، والله زه به د دي خائي نه نۀ خوزم چه ترڅو پورې ستاسو د دواړو خامنو د رسول الله ﷺ جواب نه وی راوړې (خو په معنی د جواب) د دواړو ﷺ مشوره مطابق د رسول الله ﷺ خدمت ته عبدالمطلب وائی چه زه او فضل ﷺ دواړه

لاړو، چه کله مونږ هلته اورسیدو نو د ماسپخین جماعت ولاړ وو، مونږ د خلقو سره مونځ اوکړو، د مونځ نه چه فارغ شو نو زه او فضل دواړه د حجرې دروازې ظرف ته لاړو، هغه ورځ د زینب ﷺ نمبر وو په دې وجه هغوی هلته وو غرض دا چه مونږ د رسول الله ﷺ نه مخکښې د دروازې سره اودریدلي وو، لږ ساعت پس رسول الله ﷺ تشریف راوړو، او په مونږ دواړو کښې ئې د هر یو غوږ اونیولو او وې فرمائیل چه د خپل زړه خبره اوکړئ چه څه ده؟ (مونږ خاموش وو) بیا رسول الله ﷺ دننه تشریف یوړو او دننه رسیدو سره ئې مونږ ته هم د دننه راتلو اجازت راکړو، مونږ دننه لاړو، مونږ دواړو کښې هر یو بل ته وې چه رسول الله ﷺ ته خبره عرض کړه، غرض دا چه په مونږ دواړو کښې یو کس د روای په تعین کښې شک راځي. د رسول الله ﷺ مخې ته هم هغه خبره کیخودله د کومې چه زمونږ پلارانو حکم کړې وو، رسول الله ﷺ زمونږ خبره اوریدو سره خاموش شو او خپلې سترګې مبارکې ئې جهت طرف ته اوچتې کړې وې (لکه چه بعض وخت انسان په سوچ کښې کوی) چه په هغې کښې ډیر وخت تیر شو، مونږ دا اوګنړله چه کیدې شی هیڅ جواب رانشی (مونږ لږ ناامیده سو) نږدې چه سیده زینب ﷺ مونږ اولیده چه مونږ ته مخامخ د پردې نه شاته وه هغوی په خپل لاس سره اشاره اوکړه چه د هغې مفهوم دا وو چه تندی مه کوئ رسول الله ﷺ ستاسو د مسئلې د حل په باره کښې سوچ کوی، بیا ډیر ساعت پس رسول الله ﷺ خپل سر مبارک د پورته نه ښکته کړو او وې فرمائیل گورئ دا د صدقې مال د خلقو خیری دی دا د محمد (ﷺ) او آل محمد (ﷺ) دپاره حلال نه دي (بیا رسول الله ﷺ چه د هغوی د مسئلې کوم حل راویستلې وو هغه ئې هغوی ته بیان اوفرمائیلو) او وې فرمائیل چه ته نوفل بن الحارث راوبله، پس نوفل ته رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د عبدالمطلب نکاح آوکړه. نوفل زما نکاح آوکړه آو وې فرمائیل راوغواړئ ماته محمیه بن جزء لره، راوی وائی چه دا محمیه د رسول الله ﷺ د طرف نه د آخماس منتظم وو نو رسول الله ﷺ آو فرمائیل محمیه! د فضل نکاح آوکړه آو بیا ئې عامل ته آوفرمائیل چه د دې دواړو د طرف نه د خمس نه مهر آدا کړه.

دا چه د دې حدیث آخری جمله ده ﴿ اصدق عنهما من الخمس ﴾ هم د دې نه ترجمة الباب ثابتیږی، په داسې موقع باندې شراح لیکی فیه الترجمة، د مصنف ﷺ غرض دلته د دې قصې د بیانولو نه دادی چه رسول الله ﷺ به د خمس نه د خپلو ذوی القربی حصه راویسته، ځکه چه عبدالمطلب بن ربیعه او فضل بن عباس ﷺ دواړه په ذوی القربی کښې دی، د دې قصې نه دا هم په فهم کښې راځی چه په وادۍ کولو کښې زیات د فکر خیز بس مهر دي (او د خرچ مسئله) ده او دویم خیز ولیمه ده چه د هغې ذکر به وراندې د علی ﷺ به قصه کښې راشی، نور لوازمات فضول دی والحدیث اخرجه مسلم. قاله المنذری

[۲۹۸٦] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ،

[1]: صحيح البخاري للبيوع ٢٨ (٢٠٨٩)، المساقاة ١٣ (٢٣٧٥)، فرض الخمس ١ (٣٠٩١)، المغازي ١٢ (٤٠٠٣)، اللباس ٩ (٥٧٩٣)، صحيح مسلم الأشربة ١ (١٩٧٩)، (تحفة الأشراف: ١٠٠٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٤٢) (صحيح)

وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَقْبَلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَيَّ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَوَثَبَ إِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، فَعَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

د علی کرم الله وجهه نه روایت دي فرمائی چه زما سره یوه څربه او خوانه اوښه وه کومه چه ماته په غزوه بدر کښي ذغنیمت په طور ملاوشوي وه او یوه بله څربه او خوانه اوښه راته هم نبی علیه السلام په خمس کښي راکړي وه کله چه فاطمي رضي الله عنها ولیمه کول اوغوښتل اودښنی قینقاع قبیلي یوکس مي دخان سره یوتلوته تیار کړي ووزما دا اراده وه چه سرګړي به راوړم او خرڅ به ئي کړم دولیمي د مصارفو د پوره کولو دپاره نوبه دي وخت کښي دسامان په جمع کولو پسي لاړم او اوښي دیوانصاري دکورمخي ته ولاړي وي چه کله مي سامان راجمع کړو او راغلم نو وي کتل چه ددواړو اوښوکوبونه پریکړي شوي دي او شاګاني ئي غوڅي کړي شوي دي اوجګرونه ئي چا راویستلي دي ماچه کله داحالت اولیدو نومانښو برداشت کولي ماووئیل داد چا حرکت دي راته وویلي شول چه حمزه بن عبد المطلب اوهغه داچه هغه د یوڅو انصاریانوسره به یوکورکښي شراب څکي وو اوبوي سندرغاړي بنځي ورته په سندره کښي داسي وئیل: الا یاحمزة للشرف النواء، یعنی اي حمزه پاڅه په دي اوښانو پسي کوم چه په دي میدان کښي ترلي دي او په مړئ ئي چاره کیږده او په وینوکښي ئي اولمبوه او ددوی پاکي غوښي دشرابیانودپاره سري کړه حمزه چه دا واوریدل نوپه جلتي اوښانوته ورپاڅیدواو ددوی شاګاني ئي ځیري کړي او ددوی جګرونه ئي را وویستل، علي رضي الله عنه فرمائی چه زه نبی علیه السلام ته روان شوم کله چه ورته حاضر شوم نوزید بن حارثه هم هلته ناست ووکله چه نبی علیه السلام زما طبیعت ناساز اولیدو نو اوئي فرمائیل څه دربانديز شوي دي؟ما عرض وکړ واي دالله رسوله دننی ورځمي په شان ورځ مي کله نده لیدلي، حمزه زماپه اوښانوظلم کړي دي زماداوښانوکوبونه ئي زخمي کړی دی اوخیتي ئي ورله شلولي دي او په یوکورکښي دشرابیانوسره ناست دي، نبی علیه السلام خپل څادر راوغوښتو بیا ئي

واغوستو اوروان شو اوزه هم ور پسې شاته شاته روان شوم تردې چه هغه کورته ورسيدوچرته چه حمزه ناست وو، نبی ﷺ ته دننوتو دپاره اجازت ورکړی شو اوداخل شونواوئې ليدل چه تولوشراب څکلې دي اونشه دي، نبی ﷺ په دې کاربانديږ حمزه ملامت کړوليکن هغه په نشه کښې اوسترګې ئې سري وي حمزه نبی ﷺ ته اوکتل اوبيائې دنبی ﷺ مخ مبارک ته اوکتل او اوئې وئيل ته خوزمادپلارغلام ئې، په دې خبره نبی ﷺ ته معلومه شوه چه حمزه په نشه کښې دي نونبی ﷺ په الته خپودهغه ځائې نه واپس راروان شواوراووتو او مونږهم ورنسره راروان شو

د حضرت علی رضی الله عنه د ولیمې سره متعلق یوه واقعه

قوله: ﴿ ان الحسين بن علی رضی الله عنه اخبره ان علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه قال کان لی شارف من نصيبی من المغنم يوم بدر وکان رسول الله ﷺ اعطانی شارفا من الخمس يومئذ الخ ﴾ دا هم يوه اوږده قصه ده هم د دې قسم هغه دا چه حسين بن علی رضی الله عنه فرمائی چه ماته زما والد صاحب علی رضی الله عنه بيان اوکړو چه زما په ملک کښې يوه خوانه اوښه وه کومه چه د جنګ بدر د مال غنيمت نه ماته ملاؤ شوې وه او هم دغه شان يود اوښه بله وه چه رسول الله ﷺ ما ته د خمس په حصه کښې راکړې وه (ترجمة الباب خو هم د دې نه ثابت شو وراندې مصنف رحمه الله د قصې تکميل کوی) چه کله زما اراده اوشوه فاطمې رضی الله عنها لره د نکاح نه پس دواړه کولو (چه هغې ته رخصتی وائی) نو د وليمې په تيارئ کښې ما دا منصوبه جوړه کړه کومه چه وراندې بيانوی، هغه دا چه ما د يو صواغ يعنی زرګر نه دا وعده واخستله چه هغه ماسره ځنګل ته لاړ شی چه مونږ د هغه ځائې نه اذخر جمع کولو سره راوړو او د صواغينو په لاس هغه خرځ کړو چه د هغې په ګټې باندې د وليمې بندوبست اوشی. پس ما هم داسې اوکړل چه دواړه اوښې مې د يو انصاری د کور مخې ته کينولې او خپله زه په هغه اوښانو باندې د ترلو دپاره د کيجاوې، بوريا او رسو وغيره د جمع کولو دپاره لاړم، چه کله ما هغه تول ځيزونه جمع کړل او راغلم نو ګورم چه زما د هغه دواړو اوښانو قوبونه پرې کړې شوې دی او د هغوی د اړخونو نه غوښه هم پرې کړې شوې ده، او د هغوی اينې راويستلې شوې دی، ما چه دا منظر اوليدو نو بې اختياره ژړا راغله، بيا ما د خلقو نه ټيوس اوکړو چه داسې چا اوکړل؟ هغوی اووې چه حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه کړې دی، او مخامخ ئې يو کور طرف ته اشاره اوکړه چه هغه په دې کښې دي د ډيرو شراب څکونکو سره، په دې مجلس کښې يو سندرې ويونکې هغوی ته او د هغوی ملګرو ته په خپل آواز کښې دا شعر اولوستلو!

الا يا حمز للشرف النواء و هن معقلات بالفناء

ضع المسكين فی اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء

چه د هغې ترجمه دا ده چه دا مخامخ خوانې او څربې اوښې دی کومې چه د کور مخې ته ترلې شوې دی د هغوی په مرو باندې چارۀ اوچلوه او هغه په وينو کښې لت پت کړه، شرف جمع د شارف ده په معنی د خوانې اوښې، او نواء جمع د ناوية ده په معنی د څربې، يعنی حمزه د سندرې ويونکې په دې شعر اوريدو سره توره راوخستله او دا تول کارونه ئې

اوکړل، علی ﷺ فرمانی چه دا هر څه اوریدو سره زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم، هغه وخت د هغوی سره زید بن حارثه ﷺ وو هغوی زما د مخ نه زما د پریشانئ اندازه اولګوله او تپوس ئې اوکړو څه اوشو؟ ما عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ د ننه په شان د خلګان منظر ما مخکښې نه وو لیدلی او ټوله واقعه ئې بیان کړه. او ما دا هم بیان کړه چه هغه په یو کور کښې مجلس کیږی د شرابو څکلو په هغې کښې دی د شرابو د حرامیدو نه مخکښې واقعه ده) په دې باندې رسول الله ﷺ خپل خادر راوغوښتلو هغه کور ته اورسیدو چه په کوم کښې حمزة وو رسول الله ﷺ د اجازت طلب کولو نه پس دننه داخل شو چه هلته ټول خلق موجود وو، رسول الله ﷺ حمزة ﷺ په دې حرکت باندې ملامته کړو. د حمزه ﷺ دا حال وو چه هغوی د شرابو په نشه کښې مست وو او د ستړګې ئې سرې وې، اوس حمزه ﷺ رسول الله ﷺ ته په تیزو ستړګو سره کتل شروع کړل. او د نشې په یو خاص انداز کښې ئې رومبی خو د رسول الله ﷺ خپو ته کتل لږ ساعت پس ئې نظر لږ پورته اوچت کړو او د هغوی کونډو ته ئې کتل. بیا ئې نه نظر نور هم اوچت کړو د رسول الله ﷺ نوم ته نزدې، هلته ئې کتل، دغه شان ئې بیا مخ ته کتل، دا کتل خو ئې بالکل د خاموشئ سره وو. او بیا ئې په آخره په تیزه لهجه کښې اوئیل ﴿وهل انتم الا عبید لابی﴾ تاسو ټول زما د پلار غلامان ئې (چونکه د حمزه ﷺ پلار د رسول الله ﷺ هم او د علی ﷺ هم نیکۀ او مشر وو. او ګویا سردار وو. او حمزه ﷺ د دوی نه په نسبت کښې هغه ته زیات نزدې وو په دې وجه ئې د فخر په طور دا جمله اوئیله) علی ﷺ فرمانی چه رسول الله ﷺ پوهه شو چه دې خو مست دې (او معامله ګډه وډه ده) په دې وجه رسول الله ﷺ راواپس شو (چه چرته لاس ئې خطا نه شی) او غرض دا چه رسول الله ﷺ د هغه ځائې نه راوتلو او مونږ هم د رسول الله ﷺ سره.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری

دا قصه زمونږ دپاره د عبرت ده چه د رسول الله ﷺ د لور رخصتی کیږی چه د هغې د ولیمې دپاره د رسول الله ﷺ زوم محترم د خنګل نه ګیا راجمع کوی او په هغې کښې هم د مقصود مطابق کامیابی حاصله نه شی

[۲۹۸۷] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ، عَنْ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: "سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ، لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرْنَ اللَّهَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً فَهُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرْنَ اللَّهَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، قَالَ عَيَّاشٌ: وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دفضل بن حسن ضمري نه روایت دي فرمانی چه ام الحکم یا ضباعه کوي چه دزبیر بن

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۱۲، ۱۵۳۱٤)، ویأتي هذا الحدیث في الأدب (٥٠٦٦) (ضعیف)

عبدالمطلب لونړه دي راته روايت بيان کړي دي چه نبي ﷺ ته قيديان راغلل زه اوزماخور اودنبي ﷺ فاطمه لور مونږ دري واړه دنبي ﷺ په خدمت کښي حاضر شو مونږ ورته دخپل حالت شکايت وکړو او مونږ ورته اووئيل چه مونږ ته په دي قيديانو کښي يوتن راکړه (دخدمت دپاره) نبي ﷺ اوفرمائيل ستاسو نه مخکښي هغه جينکئ زياتي خقداري دي دچاچه پلرونه په غزوه بدر کښي شهيدان شوي دي البته زه تاسوته يوه مفيده خبره بنايم کومه چه ستاسو دپاره بهتره تاسودهرمونږ نه پس دري ديرش ځله الله اکبر اودري ديرش ځله سبحان الله اودري ديرش ځله الحمدلله اويوخل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وائي ايسائش وئيلی دی ضباعه اوحکم دواړه دنبي ﷺ دتره لونړه وي.

﴿ حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري ان ام الحكم او ضباعة ابنتي الزبير بن عبدالمطلب حدثته عن احداهما ﴾

د سند تحقيق

دا سند تحقيق او تفتيش ته محتاج دي دلته نسخي مختلف دی پس دوه اختلافات په ليدو کښي راغلل زمونږ په دي نسخه کښي ﴿ ان ام الحكم او ضباعة ﴾ دي او د ابن داسه په نسخه کښي (كما في تعليق الشيخ محمد عوامه) د دي په ځائي ﴿ ان ابن ام الحكم او ضباعة ﴾ دي. او د دي نه پس دويم اختلاف په لفظ د ﴿ حدثته ﴾ کښي دي زمونږ په دي نسخه کښي په صيغه د مونث دي او په يو بله نسخه کښي كما على الهامش ﴿ حدثه ﴾ په صيغه د مذکر دي، دا روايت په ابوداؤد کښي مکرر دي دوباره مصنف رحمه الله دا روايت په کتاب الادب ﴿باب في التسبيح عند النوم﴾ هم ذکر کړي دي بعينه هم په دي سند سره خو هلته د ابن داسه د نسخي په شان دي. ﴿ ان ابن ام الحكم او ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن احداهما ﴾ او په تهذيب الكمال کښي چه حافظ مزي رحمه الله دا حديث په خپل سند سره ذکر کړو نو په هغې کښي هم داسي دی، لهذا ترجيح به د ابن داسه والا نسخي روايت لره وی، او په دي صورت کښي به د سند مطلب داوی، فضل بن الحسن وائي چه ما ته د ام الحكم څوئی يا د ضباعه څوئی بيان اوکړو، په دي دواړو (ام الحكم او ضباعه) کښي د يو نه روايت کوی (۱) او زمونږ د موجوده نسخي په موجودګئ کښي به مفهوم دا وی چه فضل بن الحسن وائي چه ماته ام الحكم يا ضباعة کښي يوي روايت اوکړو د بلې نه، يعنی د فضل شک دي چه زما استاد په دي حديث کښي يا ام الحكم ده يا ضباعة او په هر صورت په دوی کښي يوه د بلې نه روايت کوی، چونکه د صاحب عون المعبود نسخه هم دا ده په دي وجه هغوی د سند شرح هم داسي کړې ده، خو که دا نسخه اختيار کړې شی نو په دي کښي د معنی په لحاظ سره دا اشکال دي چه کله د رسول الله ﷺ په خدمت کښي تلونکي دا دواړه زنانه وي لکه چه په روايت کښي تصريح ده ﴿ فلهجت انا واختي ﴾ نو بيا د يو بل نه د روايت کولو څه وجه؟ دواړه صاحب واقعه دی او بله دا چه په کتب رجال کښي هم د دي دواړو د يوي بلي نه

---

(۱) لهذا راوي خوني شو او مروي عنه د هغه مور يا تروړ.

روایت کول ثابت نه دی. (کما فی البذل) په خلاف د نسخې ثانیې چه هغه د اشکال نه محفوظ ده، خو شیخ الهند په خپله حاشیه کښې زمونږ د موجوده نسخې داسې توجیه او تاویل فرمائیلې دي چه په هغې باندې دا اشکال نه واردیږی، د شیخ الهند د تاویل حاصل دا دي چه ﴿ عن احداهما ﴾ په طور د لب لباب بدل واقع کیږی د خپل سابق نه چه فضل بن الحسن روایت کوی په دې دواړو زنانو کښې د یوې نه، د بدل مقرر کیدو په صورت کښې دا پورته اشکال نه پیدا کیږی، زمونږ حضرت سهارنپوریؒ د سند مفهوم خو هم دا متعین کړي دي کوم چه د ابن داسه والا نسخې د سند دي خو په هغې کښې دا توضیح او تشریح نشته چه زمونږ دا سند تاویل ته محتاج دي یا نه دي، بلکه د هغې نه فهمیږی چه زمونږ دنسخې دعبارت مفهوم هم هغه دی کوم چه د دویمې نسخې د عبارت دی، والامر کما فی حاشیة شیخ الهند رحمه الله تعالی،وهذا جهد المقل فی شرح هذا السند والله تعالی اعلم بالصواب.

د حدیث مضمون واضح دي چه دا دواړه او دریمه فاطمهؓ په خمس د غنیمت کښې د خادم د طلب کولو دپاره تلې وې نو رسول اللهﷺ عذر اوفرمائیلو ﴿ سبقکن یتامی بدر ﴾ چه د بدر یتیمان چونکه ستاسو نه مخکښې طلب کولو له راغلې وو په دې وجه ټول غلامان هغوی ته ورکړي شو او یا مطلب دا دي چه د بدر یتیمان د استحقاق په اعتبار سره په تاسو باندې مقدم او راجح وو په دې وجه هغوی ته ورکړي شو یا به ورکړي شی، په دې صورت کښې حدیث د احنافو مؤید کیدي شی، چه هغوی په دې مسئله کښې د ذوی القربی د حق بنیاد د هغوی په فقر او حاجت باندې ږدی. بیا رسول اللهﷺ د هغه درې واړو د زړه ساتلو او نقصان پوره کولو دپاره د خادم بدل، یعنی بدل معنوی تجویز اوفرمائیلو کوم چه د تسبیحات فاطمهؓ په نوم سره معروف دی.

[۲۹۸۸]() حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ، قَالَ: قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا، فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟ فَسَكَتَتْ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِي يَدِهَا وَكَنَسَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا فَلَمَّا أَنْ جَاءَتِ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيهِ، قَالَ: "اتَّقِي اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ"، قَالَتْ: رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(): تفرد به أبو داود بهذا السياق: (اتقي الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك)، وأما البقية من الحديث فقد رواه كل من: صحيح البخاري/فرض الخمس ٦ (٣١١٣)، فضائل الصحابة ٩ (٣٧٠٥)، النفقات ٦ (٥٣٦١)، الدعوات ١١ (٦٣١٨)، صحيح مسلم /الذكر والدعاء ١٩ (٢٧٢٧)، سنن الترمذي /الدعوات ٢٤ (٣٤٠٨)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٤٥)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٩٦٧١)، ويأتي هذا الحديث في الأدب (٥٠٦٢) (ضعيف)

دابن اعبد نه روایت دي چه علیه راته اوفرمائیل چه خپله اودفاطمي یوه واقعه درته بیان نکړم کومه چه نبی ﷺ ته په خپل ټول خاندان کښي ډیره محبوب وه ماعرض اوکړو ولي نه هغه اووئیل فاطمي به په لاس میچن ګرځوله تردي پورې چه دهغې په لاسونوکښې نشانونه جوړ شوي وو او په شابه ئي داوبو مشکونه راوړل تردي چه په ملاکښې ئي زخم نشان جوړ شوي وو او په کورکښې به ئي جارو وهله تردي چه دجامورنګ ئي بدل شوي وو نوبوخل نبی ﷺ ته غلامان او وینځې راغلي ما ورته اووئیل که چرې خپل پلار ته ورشي اوبوه وینځه تري اوغواړي نوپه تابه اساني راشي نوچه کله فاطمه ورغله نودهغه سره ئي خلق ناست اولیدل چه خبرې ئي کولې تو واپس راغله بله ورځ بیاورغله نبی ﷺ تپوس اوکړو چه څه خبره ده هغه خاموش شو ماعرض اوکړو اې دالله رسوله زه به درته اووایم میچن ئي په لاس کښې نشانونه جوړ کړې دی اوداوبو مشکونو ئي په شاه کښې زخمونه جوړ کړی دی اوس تاته وینځې اوغلامان راغلی دی مادي ته اووئیل چه دنبی ﷺ نه یوخادم اوغواړه چه دي ته دکور په خدمت کښې اساني ملاو شي، نبی ﷺ اوفرمائیل اې فاطمي دالله نه اویرپیره اودخپل رب حکم اومنه اودخپل کور کاروته سر ته رسوه اوکله چه اوده کیږې نو ځلور ډیرش ځله الله اکبر اودرې ډیرش ځله سبحان الله اودرې ډیرش ځله الحمدلله اواویه کله چه داتعداد سل پوره شي نوداستاد پاره دیوخادم نه بهترديِ فاطمي اووئیل زه دالله اودرسول نه راضي یم.

﴿ عن ابن اعبد قال قال علی ﷺ لا احدثک عنی وعن فاطمة الخ ﴾

د دي حدیث او د وړاندي حدیث مضمون تقریبا یو دي، او په هغې کښې دی چه علی فاطمي ﷺ ته اوفرمائیل چه خپل پلار ته لاړه شه او د هغوی نه یو خادم اوغواړه، په دې باندي هغه رسول الله ﷺ ته لاړه، (الی آخر القصة وقد اخرج البخاری ومسلم وابوداؤد والنسائی من حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلی عن علی ﷺ هذا الحدیث بنحوه) وسیجئ ان شاء الله تعالی فی کتاب الادب من کتابنا هذا، قاله المنذري

[۲۹۸۹] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ،قَالَ: وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهَا.

دا حدیث دتیرحدیث په شان دي لیکن په دي کښې دا اضافه ده چه نبی ﷺ ورته خادم ورنکرو.

[۲۹۹۰](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى: كُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الأَبْدَالِ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَ أَنَّ ثَمَّةَ أَبْدَالاً مِنَ الْمَوَالِي،قَالَ: حَدَّثَنِي الدَّخِيلُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ نُوحِ بْنِ مُجَاعَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَرَاحِ بْنِ مُجَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُجَاعَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِبَشَرٍ دِيَةَ حَمَلْتُ لأَخِيكَ، وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى"، فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَايَةً مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَغْرَمُ مِنْ مُلْكِ

(۱): انظر ما قبله (ضعیف)
(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۱۲) (ضعیف الإسناد)

بَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَأَسْلَمَتْ بَنُو ذُهْلٍ فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَاعَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ بُرًّا وَأَرْبَعَةَ آلَافِ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةَ آلَافِ تَمْرًا، وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَاعَةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلَمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَحْيِهِ.

روایت دې چه مجاعه دخپل قتل شوي ورور ددیت غوښتلو دپاره دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو ځوک چه سدوسیانو قتل کړې وو اودده تعلق دبنی ذهیل قبیلې سره وو نبی علیه السلام اوفرمانیل که چرې ما د کوم مشرک دیت ورکولې نوستادوروردیت به مې ورکړې وو لیکن دهغه بدله به تاته درکړم، بیابنی علیه السلام دده دپاره دا ولنې خمس نه دسلو اونبانو ورکولو خط اولیکلو دهغه مال نه کوم چه نبی علیه السلام ته دبنی ذهل دمشرکانونه حاصل شوي وو مجاعه ته په دې اونبانوکښې یوځو ملاو شول، ددې نه پس قبیله بن ذهل اسلام قبول کړو او مجاعه خپل باقی اونبان دابوبکرنه اوغوښتل دهغه دخلافت په زمانه کښې اوابوبکرته ئې دنبی علیه السلام خط راوړو، ابوبکر ورته داونبانو په بدل کښې دیمامې په صدقه کښې دولس زره صاع ورکړل په دې کښې څلور زره صاع غنم او څلور صاع وربشې او څلور زره صاع کجوري وې اود نبی علیه السلام دخط مضمون داسې وو: شروع کوم په نوم دالله باندې چه بې حده رحم کونکې اومهربان دې داخط دمحمد رسول الله و دطرف نه دمجاعه بن مراره دپاره د ځوک چه دبنی سلمه قبیلې والا دي مادده دپاره سل اونبان مقررکړی دی په اولنې هغه خمس کښې کوم چه به دبنی ذهل دمشرکینونه حاصل شي دا معوضه ده دده دورور ځوک چه قتل کړې شوې دې.

﴿ حدثنا محمد بن عیسی نا عنبسة بن عبدالواحد القرشی، قال ابوجعفر یعنی ابن عیسی ـــــ کنا نقول انه من الابدال قبل ان نسمع ان الابدال من الموالی ﴾

محمد بن عیسی د مصنف رحمه الله استاد چه د هغه کنیت ابوجعفر دې هغوی د خپلې استاد عنبسه په باره کښې وائی چه مونږه به دا ګڼرله د عنبسه په باره کښې چه هغه د ابدال د جماعت نه دې مخکښې د دې نه چه مونږ دا واورو چه ابدال د موالی نه وی یعنی د آزاد کړې شوي غلامانو نه.

مطلب دا دې چه عنبسه خو د موالی نه نۀ دې لهذا هغه د ابدال نه هم نه دې، لهذا زمونږ رومبی خیال غلط راوتلو اختار هذا شیخنا فی البلد، او صاحب د عون المعبود موالی لره د ممالیک په معنی کښې نه دې اخستلې بلکه د سادات په معنی ئې اخستلې دې یعنی مولی اعلی، او عنبسه قرشی دې په ساداتو کښې دې، په دې صورت کښې به مطلب دا وی چه په شروع کښې خو زمونږ دا صرف ګمان وو روستو بیا هغه ګمان په یقین سره بدل شو او مونږ ته د هغه د ابدالو نه د کیدو یقین پیدا شو. هذا المعنی عکس المعنی السابق.

د ابدالو او اوتاد ثبوت د احادیثو نه:

دلته د دې روایت په سند کښې د ابدال ذکر راغلې دې، د ابدال ذکر په ابوداؤد کښې د کتاب الفتن نه پس په باب ذکر المهدی کښې هم راغلې دې چه د هغې لفظ دا دې ﴿ فاذا رای الناس

ذلک اتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق فبایعونه ﴾ چه د هغې مضمون دا دې چه په آخر زمانه کښې به چه کله د امام مهدی په لاس باندې مکه مکرمه کښې د حجر اسود او مقام ابراهیم علیه السلام ترمینځه خلق د هغوی سره بیعت اوکړی نو د هغې نه پس به د هغوی د مخالفینو یو لښکر اوچت شی د ملک شام نه کوم چه به هغوی سره د د جنګ کولو دپاره خی نو هغوی به الله پاک په لاره کښې د مکې مکرمې او مدینې طیبې ترمینځه په زمکه کښې ښخ کړی، چه کله خلقو ته دا معلومه شی نو په دې سره به د خلقو په زړونو کښې د هغوی ډیر عظمت پیدا شی، پس د عراق عابدان او زاهدان او د ملک شام ابدال به راشی او د هغوی په لاس باندې به بیعت شی حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې د علامه سیوطی رحمه الله نه نقل کړی دی چه په صحاح سته کښې د ابدال ذکر نشته سوا د ابوداؤد د دې روایت نه. (واخرج الحاکم وصححه) و ورد فی غیر الصحاح ذکرهم فی عدة احادیث جمعتها فی مولف، حضرت شیخ په دې خپله حاشیه کښې ډیر روایات دکتب حدیث او تصوف او رجال تاریخ په حواله سره لیکلي دی.[1] په دغه حاشیه کښې دی چه د علامه شامی هم یوه رساله ده چه د هغې نوم دې (اجابة الغوث ببیان حال النقباء والنجباء والابدال والاوتاد والغوث) هم دغه شان دعلامه سیوطی رحمه الله په الحاوی للفتاوی کښې یورساله ده (الخبرالدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال)اوسیوطی رحمه الله په (التعقبات علی الموضوعات) کښې د حدیث الابدال په باره کښې لیکلي دی: ﴿صحیح وان شئت قلت متواتر﴾ آهـ

﴿ حدثنی الدخیل بن ایاس بن نوح بن مجاعة بن هلال بن سراح بن مجاعة عن ابیه عن جده مجاعة انه اتی النبی ﷺ یطلب دیة اخیه قتلته بنو سدوس من بنی ذهل ﴾

مضمون د حدیث:

د دې حدیث راوی مجاعه بن مراره دې چه په یمامه کښې د اوسیدونکې قبیلې بنوحذیفه نه وو، دا په صحابه کرامو رضی الله عنهم کښې دی د خپلو قوم سردار وو. د هغوی کافر رور لره بنوسدوس قتل کړې وو نو د هغې دیت ئې د رسول الله ﷺ نه غوښتلو، کیدې شی چه د بیت المال نه اخستل مراد وی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که د مشرک دیت وې نو ما به ستا د رور دیت هم درکړې وې، خو زه به د دیت په عوض کښې څه درکوم یعنی د هغوی د زړه سانلو دپاره، ځکه چه دې د خپل قوم سردار وو، چه د هغوی قوم هم اسلام ته مائل شی، او ښکاره خبره ده چه مجاعه د دې طلب دیت په وخت اسلام کښې داخل شوی وو (بذل) د دې وجې نه رسول الله ﷺ د هغوی دپاره یو خط اولیکلو چه مشرکان د بنو ذهل د قبیلې د غنیمت نه چه رومبی کوم خمس اویستلې شی نو په هغې کښې دې سل اوښان دوی ته ورکړې شی، په هغه سلو کښې خو څه حصه هغوی ته ورکړې شوه او څه ئې باقی پاتې شوه، او دلته دا اوشوه چه بنو ذهل اسلام قبول کړو، بیا د صدیق اکبر رضی الله عنه په زمانه کښې دا

---

[1] ، ماته محب مکرم مولانا حکیم سعود صاحب المعروف به حکیم اجمیری ذکر کړل چه ما هم د ابدالو متعلق تقریبا اویا روایات جمع کړی دی،

مجاعه هغوی ته راغلو د رسول الله ﷺ خط سره، نو هغوی د باقی دیت په باره کښې اولیکل دولس زره صاع د هغه صدقې نه چه د یمامه نه وصول شی، څلور زره صاع غنم، څلور زره صاع جوار، او څلور زره صواع کهجوري، او د رسول الله ﷺ خط کوم چه هغوی ته ورکړي وو داسې وو ﴿ بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتا ب من محمد ﷺ لمجاعة بن مرارة من بنی سلمی انی اعطیته مئة من الابل من اول خمس یخرج من مشرکی بنی ذهل عقبة من اخیه ﴾

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

دصفی په نوم د حصې بیان

[۲۹۹۱](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ.

دشعبی نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دپاره یوه خاص حصه مقرر وه کوي ته چه به صفي وئیلي کیدل کله چه به نبی ﷺ مناسب او ګنړل دمال غنیمت نه دخمس ویستلونه مخکښې به ئې دخان دپاره غلام یا وینځه یا اس خوښ کړو

[۲۹۹۲](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَزْهَرُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ، قَالَ: "كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ".

دابن عون نه روایت دي فرمائی چه دمحمد بن سیرین نه مې تپوس اوکړو په باره دبرخي دنبی ﷺ کښې او په باره دصفي کښې راوي وائی دنبی ﷺ دپاره به دنورو مسلمانانوسره حصه مقررولي شوه اګرچه په جنګ کښې به نه وو شریک شوي اودهغه دپاره به دهرڅه نه مخکښې په پنځمه حصه کښې صفي بیلولي شو.

په دې باب باندې کلام په ﴿ باب فی الصفایا ﴾ کښې تیر شوي دي، او د صفی سره متعلق مسائل هم، د دې باب په رومبی حدیث کښ، ﴿ یختاره قبل الخمس ﴾ چه رسول الله ﷺ به سهم صفی اخستلو، د خمس راویستلو نه مخکښ، یعنی د اصل غنیمت نه مخکښ، په بذل کښې لیکلي شوي دی چه زمونږ مذهب هم دا دي خو د دې نه په روستو روایت کښې را روان دی ﴿ والصفی یوخذ له راس من الخمیس قبل کل شی ﴾ دا رومبي حدیث خلاف دي، او دفع تعارض داسې کیدي شی چه په رومبی روایت کښې قبل الخمس نه مراد قبل تقسیم الخمس مراد واخستلي شی، یعنی په خمس کښې سهم صفی مراد اخستلو نه پس د هغې تقسیم کولي شی، پس تعارض دفع شو

[۲۹۹۳](۳) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَهُ فَكَانَتْ صَفِيَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّرْ.

---

(۱): سنن النسائي الكبرى ۱ (۴۱۵۰)، (تحفة الأشراف: ۱۸۸۶۸) (ضعیف الإسناد)
(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۹۵) (ضعیف الإسناد)
(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۱۴) (ضعیف الإسناد)

د قتاده نه روایت دي فرمائی چه کله به نبی ﷺ پخپله په جنګ کښې شرکت اوکړو نوچه دکوم ځائي نه به ئې خوښه وه دځان دپاره به ئې یوه حصه منتخب کړه او صفیه ؓ دنبی ﷺ په حصه کښې په غزوه خیبر کښې راغلي وه، اونبی ﷺ چه به کله پخپله په جنګ کښې نه وو شریك شوي، نودهغه دپاره به یوه حصه تعین کړي شوه او پخپله به ئې انتخاب نه کولو.

د باب دریم حدیث دا دي ﴿ عن قتادة ؓ قال كان رسول الله ﷺ اذا غزا كان له سهم صاف الخ ﴾ په دې روایت کښې د سهم صافی په باره کښې دا دی چه دا به د هغوی دپاره هغه وخت وو چه کله رسول الله ﷺ به هغه غزا کښې شریک وو او د هغوی چه کومه دویمه حصه په غنیمت کښې هغه مطلقا وه. که د په غزوه کښې به د رسول الله ﷺ شرکت وو او که به نه وو خو د دې باب چه کوم آخری حدیث را روان دي د هغې نه معلومیږی چه سهم صافی اوسهم غنیمت دواړه عام وو دا ټول بحث په باب الصفایا کښې تیر شوي دي.

[۲۹۹۴](۱) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ.

دام المومنین عائشة ؓ نه روایت دي چه ام المومنین صفیه ؓ په صفي کښې وه.

﴿ عن عائشة ؓ قال كانت صفية من الصفى ﴾

یعنی د رسول الله ﷺ زوجه محترمه صفیة ؓ رسول الله ﷺ ته په سهم صافی کښې ورکړې شوې وه،دا روایت د راتلونکی مفصل روایت خلاف دي، او صحیح خبره هم هغه ده لهذا د دې روایت دي دا تاویل اوکړې شی چه مراد من حیث المال دي او کوم چه را روان روایت دي په هغې کښې داسې دی

[۲۹۹۵](۲) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا.

دانس ابن مالك نه روایت دي فرمائی چه مونږه خیبر ته راغلو کله چه الله تعالی فتح کړو نوخلقو نبی ﷺ ته دصفیة بنت حیي دښائسته ذکراوکړو دچاچه خاوند قتل کړي شوي وو اوناوي وه نونبی ﷺ دخپل خان دپاره منتخب کړه اوبیاتبی ﷺ دخپل خان سره بوتله تردي چه نبی ﷺ سد الصهباء مقام ته اورسیدو هلته هغه حلاله (دحیض نه پاکه شوه او صحبت ئې ورسره وکړو.

[۲۹۹۶](۳) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۶۹۱۸) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/البيوع ۱۱۱ (۲۲۳۵)، الجهاد ۷۴ (۲۸۹۳)، المغازي ۳۹ (۴۲۱۱)، الأطعمة ۲۸ (۵۴۲۵)، الدعوات ۳۶ (۶۳۶۳)، وانظر حديث رقم (۲۰۵۴)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۷) (صحيح)

(۳): سنن ابن ماجه/النكاح ۴۲ (۱۹۵۷)، (تحفة الأشراف: ۱۰۱۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۲۸۰) وانظر حديث رقم (۲۰۵۴) (صحيح)

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه صفيه رضي الله عنها اول د دحيه كلبي په حصه كښي راغلي وه بياهغه دنبي عليه السلام په حصه كښي راغله

[۲۹۹۷] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا، قَالَ حَمَّادٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ.

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه د دحية الكلبي په حصه كښي يوه بهترينه خانسته جينئ راغله نبي عليه السلام داوه غلامانو په بدل كښي دحية الكلبي نه واخستله او بيائي ام سليم رضي الله عنها ته حواله كړه چه سنگارئي كړي اوتياره ئي كړي حماد وائي چه زما خيال دي چه داسي ئي ووئيل چه دام سليم په كور كښي عدت تيركړه.

[۲۹۹۸] (*) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ يَعْنِي بِخَيْبَرَ فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، قَالَ: "اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ، قَالَ يَعْقُوبُ: صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَمْ تَصْلُحْ إِلَّا لَكَ، قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا"، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

دانس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه د خيبر ټول قيديان يوخائي ته راجمع كړي شول اوهلته دحية الكلبي راغي او ئي ووئيل اي دالله رسوله په دي قيديانوكښي يوه وينځه ماته راكړه نبي عليه السلام اوفرمانيل ورشه أويوه وينځه واخله نو ورغي اوصفية بنت حي ئي واخستله په دي وخت كښي يوكس نبي عليه السلام ته راغي اووئي ووئيل يا رسول الله تادبنونضير اوبنوقريظه ديهوديانودسردار لوردحية كلبي ته وركړه داخوستانه علاوه دبل چاسره نه بنائي نبي عليه السلام اوفرمانيل را اوئي غواړئ كله چه نبي عليه السلام صفيه اوليدله نودحيه ته ئي اوفرمانيل دخان دپاره كومه بله وينځه واخله بيانبي عليه السلام دي لره ازاده كړه اونكاح ئي ورسره وكړه.

﴿عن انس رضي الله عنه قال جمع السبي بخيبر فجاء دحية فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية فاخذ صفية ابنة حي الخ﴾

صفية رضي الله عنها د رسول الله صلى الله عليه وسلم په حصه كښي څنګه راغله؟:

يعنى د خيبر قيديان چه كله جمع كړي شو نو دحية كلبي رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په خدمت كښي حاضر شو او د هغوى نه ئي په هغه قيديانو كښي د يوې وينځې فرمائش اوكړو، رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ته اختيار وركړو چه يو وينځه واخله، هغوى صفيه رضي الله عنها واخستله، نو سړي د رسول الله صلى الله عليه وسلم په خدمت كښي حاضر شو او عرض ئي اوكړو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو دحية ته صفيه وركړه هغه خو د بنوقريظه او بنو نضير سرداره ده او د دحية دپاره مناسب نه

(*): تفرد به أبو داود، وانظر حديث رقم (۲۰۵٤) (تحفة الأشراف: ۳۷۷، ۳۹۰) (صحيح)
(*): صحيح البخاري/ الصلاة ۱۲ (۳۷۱)، صحيح مسلم/ النكاح ۱٤ (۱۳۶۵)، سنن النسائي/ النكاح ٦٤ (۳۳٤۲)، (تحفة الأشراف: ۹۹۰، ۱۰۵۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۰۱/۳، ۱۸٦) (صحيح)

ده ستاسو دپاره مناسب ده په دې باندې رسول الله ﷺ دحیة ﷺ د صفیې ﷺ سره راوغوښتلو، او هغوی په هغې باندې نظر اچولو سره اوفرمائیل چه بله وینځه واخله، او بیا ئې صفیه ﷺ آزاده کړه او د هغې سره ئې نکاح اوکړه

په دې روایاتو کښې یو روایت کښې دا هم دی د صفیې ﷺ په باره کښې چه ﴿وقد قتل زوجها وكانت عروسا﴾ او دا هم دی چه ﴿تخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها﴾ یعنی د خیبر نه په واپسئ باندې چه کله رسول الله ﷺ مقام د سد الصهباء ته راورسیدلو نو هغه د رسول الله ﷺ دپاره حلاله شوه، د دې نه مراد طهارت دې د حیض نه، یعنی استبراء حاصله شوه. د دې نه پس رسول الله ﷺ د هغې سره بناء اوکړه (تخلیه)

او په روایات الباب کښې په یو کښې دا هم دی د دحیة په حصه کښې یو جاریه جمیله راغلې وه ﴿فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة رؤس﴾ یعنی رسول الله ﷺ یوه وینځه د اووۀ وینځو په عوض کښې واخستله د دې نه مراد دا دی چه رسول الله ﷺ د دحیه ﷺ صفیه اخستلو سره هغه ته: دې په بدل کښې اووۀ وینځې ورکړې، او دا چه په روایت کښې راغلی دی چه یو صحابی ﷺ راغلو او رسول الله ﷺ ته ئې عرض اوکړو چه هغه ستاسو دپاره ډیره مناسبه ده او د دحیه ﷺ مناسب نه ده مطلب دا دی چه د دې دحیه ته تلل د مصلحت خلاف دی، ځکه چه په صحابه کرامو ﷺ کښې د دحیه ﷺ په شان بلکه د هغوی نه افضل ډیر زیات وو او دا یو اوچت شان والا جاریه وه نو دحیه ﷺ سره د کیدو د وجې نه به نور ته احساس کیدو او د بشریت د تقاضې مطابق دا د تنافس مقام وو، او د رسول الله ﷺ سره د کیدو په صورت کښې به د چا هم دا اشکال نه وو.

وئیلې شوې دی چه د صفیه نوم د رسول الله ﷺ د اصطفاء نه مخکښې زینب وو بیا چه کله په سهم صفی کښې راغله نو د هغې نوئې صفیه کیخودلو، (کذا فی البذل) خو په عون المعبود کښې د امام نووی ﷺ نه نقل کړې شوی دی چه صحیح خبره دا ده چه د هغې نوم د مخکښې نه صفیه وو.

[۲۹۹۹] (۱) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا بِالْبُوَيْدِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ، فَقُلْنَا: كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: أَجَلْ فَقُلْنَا: نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ، فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأْنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ: "أَنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفِيَّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"، فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

د یزید بن عبد الله نه روایت دي فرمائی چه مونږه په مرید مقام کښې وو په دې وخت کښې یوکس راغې اودسر ویښته ئې ګډ وډ وو او په لاس کښې ئې سره خرمن نیولي وه مونږ ورته اووئیل ته خوداسې شکاري لکه زنګل نه چه راغلې یې هغه اووئیل هو مونږ ورته اووئیل داخرمن مونږ ته راکړه کومه چه ستا په لاس کښې ده نومونږ ته ئې راکړه نومونې

(۱) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۸۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۷۷، ۷۸، ۴۶۳) (صحیح الإسناد)

ولوسئله اوپه هغې کښې دالیکلې شوې وو دالله درسول محمد دطرف نه بنې زهیر بن اُقیش قبیلې ته که چرې تاسو ددې کلمې گواهي ورکړئ لا إله إلا الله وأین محمدا رسول الله اومونځونه قائم کړئ او زکاتونه اداکړئ او غنیمت کښې خمس ورکړئ اود نبی ﷺ حصه اودصفي حصه ورکړئ نو تاسو ته دالله اودرسول دطرف نه امن دې مونږ ورته اوونیل دادرله چالیکلې دې هغه اووئیل رسول الله ﷺ

مضمون الحدیث:

﴿سمعت یزید بن عبدالله قال کنا بالمربد فجآء رجل اشعث الراس بیده قطعة ادیم احمر فقلنا کانک من اهل البادیة﴾: دا دې باب آخرې حدیث دې چه د هغې ذکر مونږ سره اوس نژدې راغلې وو، د دې مضمون دا دې یزید بن عبدالله وائي چه مونږ په مقام مربد کښې وو (په بصره کښې یو ځائې دې) نو یو سړې د خورو ورو ویښتو والا راغلو چه د هغه په لاس کښې د سرې خرمنې یو ټکړه وه (چه په هغې باندې څه لیکلې شوې دې) مونږ هغه ته اووې چه ته کلی والا معلومیږې هغه اووې او، مونږ اووې ستا په لاس کښې چه دا کومه ټکړه ده دا لږه مونږ ته راکړه هغه مونږ ته راکړې نو مونږ اوګتل چه په هغې کښې لیکلې شوې وو ﴿من محمد ﷺ الی بنی زهیر بن اقیش انکم ان شهدتم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقمتم الصلوة واتیتم الزکوة وادیتم الخمس من المغنم وسهم النبی ﷺ وسهم الصفی انتم امنون بامان الله ورسوله﴾

په دې لیک کښې د رسول الله ﷺ د دوه حصو ذکر دې چه حصه د غنیمت او دویم سهم صفی، او د دې دواړو په باره کښې دا دی چه که تاسو دواړه دا ادا کوئ (سره د هغه باقی امورو نه کوم چه په خط کښې ذکر دی) نو تاسو زمونږ د طرف نه په امن یئ د دې نه معلومیږی چه د رسول الله ﷺ دپاره دواړه حصې مطلقا وې، په غزا کښې د شرکت کولو قید نه وو، د سهم غنیمت په باره کښې نو په روایت کښې هم اتفاق دې او د علماء کرامو ترمینځه هم خو د سهم صفی په باره کښې د باب په شروع کښې چه کوم حدیث کښې تیر شوی دی هغه د دې خلاف دی، د حضرت گنګوهی ﷺ رائې د دې حدیث د وجې نه د عدم تقیید ده او په تیر شوی باب کښې دا تیر شوی دی چه حضرت په بذل کښې لیکلې دی چه په کتب فقه کښې ماته د دې تصریح نه ده ملاؤ شوې

حدیث یزید بن عبدالله سکت علیه المنذری وکتب الشیخ محمد عوامه ان المزعم ﷺ عزاه الی النسائی.

باب كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

د مدینې نه د یهودیا نو وویستل په څه وجه دی؟

مختصر تاریخ د یهودو د غزواتو متعلق

ترجمة الباب یعنی کیفیت اخراج یهود من المدنیة په باره کښې تاسو په دې څآن پوهه کړئ چه یهود د چا سره چه د رسول الله ﷺ د جنګ ضرورت راغلو دوه قسمونه وو، بعض خو هغه وو کوم چه د مدینې نه بهر په خیبر کښې آباد وو، دا خیبر چه یو لوئې کلي دې د

مدینې نه په شمال مغرب کښې تقریبا د یونیم سل کلومیتر په فاصله باندې واقع دې، او بعض قبائل د یهودو وې کوم چه د مدینې او د هغې خوا په خوا علاقو کښې خوري شوې وې په دې وجه اول خو د غزوې ضرورت راغلو د مدینې د یهودو سره چه هغوی د مدینې نه خارج کړې شو یا قتل کړې شو چه د هغې تفصیل وراندې را روان دې، او د خیبر د یهودو سره د قتال حاجت روستو راغلو خو د فتح نه روستو هغوی د هغه ځائې نه او نه ویستلې شو بلکه د رسول الله ﷺ د هغوی سره معاهده اوشوه چه کله مسلمانان اوغواړی تاسو به اوباسی.

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه کله رسول الله ﷺ هجرت کولو سره مدینې طیبې ته اورسیدلو نو هغه وخت د هغه ځائې آبادی لکه چه په حدیث الباب کښې را روانه ده مخلوط وه د مسلمانانو مشرکانو او یهودیانو، د مشرکانو دوه مشهور قبیلې وې اوس او خزرج چه د هغوی لقب د هغوی د مشرف باسلام کیدو نه پس انصار شو. او د یهودو درې لوئې قبیلې هلته آبادي وې بنو نضیر (چه د کومو شمیر په اشرافو کښې وو) او بنو قریظه (چه د کمې درجې ګنرلې کیدل) او بنو قینقاع (د عبدالله بن سلام ﷺ قوم) رسول الله ﷺ مدینې طیبې ته د رسیدلو نه پس د هجرت په رومبو وختونو کښې د مدینې د یهودو سره معاهده کړې وه د امن وامان د قائمولو. خو دې خلقو عهدونه ماتول چه په هغې باندې هغوی سره قتال کیدو، پس د ټولو نه اول بې لوظی قینقاع اوکړه دا د شوال ۲ هجرۍ واقعه ده چه رسول الله ﷺ هغوی سره د قتال اراده اوفرمائیله نو خلق د مقابله نه بچ کیدو د پاره په قلعه ګانو کښې بند شو. رسول الله ﷺ د هغوی محاصره اوکړه، چه کله هغه د محاصرې نه تنګ شو نو جلاً وطنی ئې منظور کړه او د قلعه نه راکوز شو او شام ته لاړل، د دې نه پس په ۴ هجرۍ کښې د بنو نضیر یهودو د مسلمانانو سره بد عهدی اوکړه د هغوی د بد عهدئ واقعه په را روان باب ﴿ باب في خبر النضير ﴾ په متن کښې راروانه ده، پس هغوی سره مقابلې ته ضرورت راغلو نو هغه هم په قلعه ګانو کښې بند شو تردې چه عاجز کیدو سره ئې جلاوطنی قبول کړه او دا خلق د مدینې طیبې نه وتلو سره په خیبر کښې آباد شو او خیبر ګویا د یهودو مرکز او د هغوی د سازشونو آډه جوړه شوه، د بنو قریظه سره په دې موقع باندې مصالحت شوې وو، پس وراندې په روایت کښې راځی ﴿ عن ابن عمر ﷺ ان يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله ﷺ فاجلى رسول الله ﷺ بني النضير واقر قريظه ﴾ الحدیث یعنی په دې موقع باندې رسول الله ﷺ بنو قریظه په مدینه طیبه کښې برقرار اوساتل، خو دې خلقو د غزوه احزاب په موقع باندې د مشرکانو ملګرتیا اوکړه پس رسول الله ﷺ د غزوه احزاب د فراغت نه پس په ۵ هجرۍ کښې په هغوی باندې حمله اوکړه هغوی قلعه بند شو او هغوی مجبور کیدو سره قبیله اوس لره په مینځ کښې اچولو سره سیدنا سعد بن معاذ ﷺ لره حکم جوړ کړو، هغوی د دوی د قتل فیصله ورکړه چه په هغې باندې د بنو قریظه سړی چه د هغوی تعداد په روایتونو کښې څلور سوه راځی ټول په مدینه طیبه کښې قتل کړې شو، آو دې پورته معلومه شوه چه بنو نضیر د مدینې نه جدآ کیدو سره په خیبر کښې

اباد شوي وو او هر وخت به ئې د مسلمانانو خلاف سازشونه کول تر دې چه په ۷ هجرئ کښې رسول الله ﷺ په هغوی پسې ور اوتلو مسلمانانو ته فتح حاصله شوه، په غنیمت کښې مسلمانانو ته ډیر زیات مال او دولت حاصل شو، علی ﷺ فاتح خیبر باندې مشهور دي، باقی په دې فتح کښې هغوی د هغه خائې نه او نه ویستلې شو بلکه معاهده اوشوه چه هغوی به هم هلته د ذمیانو په شکل اوسیږی، او د دې سره هغوی رسول الله ﷺ ته درخواست اوکړو چه تاسو خو د خپل دین د کار نه اوزګار نه ئې ستاسو کار کرونده کول نه دی، دا باغونه او زمکې مونږ ته حواله کړئ مونږ به په دې زمکو کښې کرونده کوو او تاسو ته به تیاره غله ملاویږی. رسول الله ﷺ هغوی سره په دې باندې د مزارعت معامله اوکړه چه هغې ته مخابره وائی، او د باغونو معامله ئې ورسره هم اوکړه چه هغې ته مساقات وائی دا ډیر زیاتو کهجورو باغونه وو (۱) او هغوی سره هغه وخت فیصله دا اوشوه چه تاسو دلته اوسیدو سره کرونده وغیره کوئ چه کله مسلمانان غواړی تاسو به د دې خائې نه اوباسی، د ابوبکر صدیق ﷺ د خلافت پورې خو هلته اوسیدل، چه کله د عمر ﷺ د خلافت زمانه راغله نو هغوی دوی د اریحاء او تیماء طرف ته جلا وطن کړل لکه چه وړاندې په روایت کښې دی.

په شروع کښې دا مختصر تاریخ د یهودو د غزواتو او د هغوی سره جهاد اجمالی طور اولیکلې شو د دې دپاره چه په راروانو بابونو کښې او د هغې د احادیثو په فهم کښې سهولت پیدا شی. والله تعالی الموفق والمیسر

[۳۰۰۰] (۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودُ، وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَأَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ سورة آل عمران آية ۱۸۶ الْآيَةَ، فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُونَهُ، فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ، فَلَمَّا قَتَلُوهُ فَزِعَتِ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ، فَذَكَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ. وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ، فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً.

کعب بن مالك نه د خپل پلارنه روایت کوی اودې په هغه درې کسانو کښې وو چه توبه ئې قبوله شوې وه (په غزوه تبوك کښې دنه شریك کیدو په وجه) اوکعب بن اشرف یهودي به دنبی ﷺ بد بیانول اودقریشو مشرکانو به ئې جنګ ته رافارول نبی ﷺ چه کله مدینې ته

(۱) پس په دې باغونو کښې د یو باغ نوم کتیبه وو چه د هغې ذکر په (باب ما جاء في حكم ارض خيبر) په یو روایت کښې داسې دې چه د امام مالک رحمه الله نه د هغه شاګرد تیوس اوکړو چه کتیبه څه شیز دې؟ نو هغوی جواب ورکړو چه د خیبر یو باغ دې چه په هغې کښې د خلوبښت زره د کهجورو اونې وې)

(۲) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۵۲) (صحيح الإسناد)

راغې نو دهغه په وخت کښې په مدینه کښې هرمذهب والاخلق موجود وو په هغې کښې مسلمانان هم وو او مشرکین هم وو چاچه به دبتانو عبادت کړو اوبعضې یهودیان چه نبی ﷺ اوصحابه کرامو ته به ئې تکلیفونه رسول الله تعالی خپل پیغمبرته دصبر حکم اوکړو په دې سلسله کښې دا ایت: ﴿ولتسمعن من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم﴾ نازل شو کله چه کعب بن اشرف نبی ﷺ ته دتکلیف رسولونه منع نه شو نونبی ﷺ سعد بن معاذ به ته حکم اوکړو چه دکعب بن اشرف دوژلو دپاره یوځوکسان اولیږي نوهغه محمد بن مسلمه اولیږو، اودقتل واقعه ئې داسې بیان کړه کله چه دوی کعب بن اشرف قتل کړو نومشرکین او یهودیان اویریدل اوسحر دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شول اووئې وئیل چه زمونږ مشر کعب بن اشرف دشپې قتل کړې شوې دې نبی ﷺ دوی ته هغه خبرې بیان کړې کوم چه به ده حجره کوله ددې نه پس نبی ﷺ دې خلقوته اوفرمائیل چه اوس زمونږه اوستاسوپه مینځ کښې یوه معاهده لیکل پکاردي په کومې باندې چه به دواړه ډلې قائم وي، نونبی ﷺ ددې خلقو اودخپل ځان اودنورو مسلمانانو دپاره یوعام قرار داد تحریرکړو.

﴿عن عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب بن مالک عن ابیه... وکان احد الثلاثة الذین تب علیهم﴾

عبدالرحمن د خپل پلار عبدالله بن کعب نه روایت کوی، وراندې په روایت کښې دی ﴿وکان احد الثلاثة﴾ ضمیر په ظاهر کښې د عبدالله طرف ته واپس کیږی، خو هغه مراد نه دې بلکه د هغه پلار کعب بن مالک مراد دې (دا امر قابل تنبیه دې ګیني د عبارت د ظاهر نه د د حقیقت د خلاف شبه پیدا کیږی)

د کعب بن اشرف یهودی د قتل قصه

دا کعب بن الاشرف یهودی د بنوقینقاع نه وو ډیر د لوئې شان والا او ثروتمر قسم سړي وو او ډیر زیات ضرری وو، د رسول الله ﷺ به ئې په شعرونو کښې بدی بیانوله (والعیاذ بالله)، او د قریشو کفار به ئې د مسلمانانو خلاف راپاسول، وراندې راوی وائی چه کله رسول الله ﷺ مدینې طیبې ته تشریف راوړو نو د هغه ځائې آبادی مخلوط (یعنی خلق پکښې ګډ وډ اوسیدل) مسلمانان او مشرکان او یهودیان ټول پکښې اوسیدل او دې یهودی به رسول الله ﷺ او صحابه کرامو رضی الله عنهم ته تکلیف ورکولو، الله ﷻ کله چې خپل نبی ﷺ ته د عفو او صبر حکم کولو، پس رسول الله ﷺ هم هغوی معاف کول ﴿فلما ابی کعب بن الاشرف ان ینزع عن اذی النبی ﷺ امر النبی ﷺ سعد بن معاذ ان یبعث رهطا یقتلونه فبعث محمد بن مسلمة﴾ یعنی هر کله کعب بن اشرف رسول الله ﷺ ته د تکلیف ورکولو نه قلار نه شو نو رسول الله ﷺ سعد بن معاذ رضی الله عنه ته حکم اوکړو چه یو جماعت د هغه په قتل پسې اولیږی، پس هغوی محمد بن مسلمة رضی الله عنه وغیره اولیږلو، وراندې په روایت کښې دی چه کله کعب بن الاشرف قتل کړې شو کوم چه د هغوی د یو اهم سړی قتل وو نو په دې باندې یهود او مشرکین ټول اویریدل او چونکه دا قصه د هغه د قتل د شپې راغلې وه په دې وجه دا خلق سحر وختی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او هغوی ته ئې شکایت اوکړو چه د شپې زمونږ فلانی سړي قتل کړې شوې دې. نو رسول الله ﷺ هغوی ته د هغه د شرارتونو او

د هغه د تکلیف ورکولو تذکره اوکړه، بیا رسول الله ﷺ د هغوی مخې ته د معاهدې خبره اوکړه، پس عهد نامه اولیکلې شوه، په روایت کښې هم دومره دی
خو صرف په دې سره ترجمة الباب ښکاره نه شو په دې وجه دا به وئیلې شی چه په دې حدیث کښې د معاهدې ذکر دې نو سبب جوړ شو د هغوی د اخراج خکه چه هغوی به خپله معاهده باندې قائم پاتې نه شو او عهد ئې مات کړو هم په دې باندې هغوی سره قتال اوشو او هغوی ویستلې شو
په دې روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ د کعب د قتل حکم سعد بن معاذ رضی الله عنه ته ورکړو، حال دا چه د دې نه مخکښې په کتاب الجهاد کښې ﴿ باب العدو یوتی علی غرة ﴾ کښې دا تیر شوی دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ من الکعب بن الاشرف؟ فقام محمد بن مسلمة بطوله ﴾ چه په هغې کښې د هغه د قتل تفصیل ذکر کړې شوې دې، د دې اشکال جواب به په ظاهر کښې هلته تیر شوې وی هغه دا چه اصل خو هم روایت دې کوم چه مخکښې تیر شو خو چه کله محمد بن مسلمة د قتل دپاره تیار شو نو رسول الله ﷺ اوغونښتل چه د هغوی سره خو کسان نور کړی پس سعد بن معاذ رضی الله عنه وغیره ئې د هغوی سره اولیږل
دا قتل د کعب په ربیع الاول ۳ هجرئ کښې راپیښ شو، او په دې روایت کښې دی چه د یهودو سره معاهده د هغه واقعې نه پس اوشوه، د دې نه دا نتیجه راوونله چه د یهودو سره د معاهدې شروع د ۳ هجرئ نه ده.

وقد اخرج البخاری ومسلم وابوداؤد والنسائی قتل کعب بن الاشرف اتم من هذا، وقد تقدم فی کتاب الجهاد، قاله المنذری

[۳۰۰۱]() حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الأَيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا"، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ لَا يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ سورة آل عمران آية ۱۲، قَرَأَ مُعَرِّفٌ إِلَى قَوْلِهِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سورة آل عمران آية ۱۳، يَدٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ سورة آل عمران آية ۱۳.

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه کله نبی ﷺ په غزوه بدر کښې په مشرکینو غالب شوامدینې ته واپس راغې نودبنی قینقاع په بازارکښې ئې یهودیان جمع کړل او وې فرمائیل ای یهودیانو ددې نه مخکښې چه ستاسوهم هغه حالت شي کوم چه دقریشوشو اسلام قبول کړئ هغوی ووئیل ای محمد ﷺ ته په دې خبره باندې مه غره کیږه چه تادقریشویو خوکسان قتل کړل خوک چه دجنګ نه ناواقفه وو او تجربه ئې نه وه که چرې تازمونږ په شان خلقوسره جنګ کړي وي نوتاته به معلومه شوي وه چه مونږ څومره بهادر او تجربه کاریو اوتربیت یافته یوستازمونږ په شان خلقوسره واسطه نده راغلي نوپه دې وخت

[1]: تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ٥٦٠٦) (ضعيف الإسناد)

کښې الله تعالی دا ایت: «قل للذین کفروا ستغلبون» نازل کړو

﴿عن ابن عباس ﷺ قال لما اصاب رسول الله ﷺ قریشا یوم بدر وقدم المدینة جمع الیهود فی سوق بنی قینقاع فقال : یا معشر یهود اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب الخ﴾

مضمون الحدیث :

یعنی رسول الله ﷺ چه کله په جنګ بدر کښې په قریشو باندې برې بیا مونږلو او د بدر نه مدینې طیبې ته واپس شو نو رسول الله ﷺ یهود جمع کړل او وې فرمائیل چه تاسو اسلام راوړئ مخکښې د دې نه چه په تاسو هم هغه مصیبت راشی کوم چه په قریشو باندې راغلو، په دې باندې هغوی جواب ورکړو چه ګوره تاسو دې دا خیز په دهوکه کښې نه اچوی چه تاسو د قریشو څو افرادو لره قتل کړل، ﴿کانوا اغمارا﴾ (دا د غمر جمع ده په معنی د ناتجربه کار او ناپوهه) چه ناپوهه وو، په جنګ باندې نه پوهیدل، د جنګ د طریقو نه خبر نه دی، تاسو مونږ سره جنګ اوکړئ نو تاسو ته به پته اولګی چه صرف مونږ یعنی یهود انسانان یو، او ستاسو هم لا زمونږ په شان خلقو سره مقابله نه ده راغلې په دې باندې دا آیت کریمه نازل شو ﴿قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم﴾

[۳۰۰۲]() حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي ابْنَةُ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهَا مُحَيِّصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ"، فَوَثَبَ مُحَيِّصَةُ عَلَى شُبَيْبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ يَهُودَ كَانَ يُلَابِسُهُمْ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُوَيِّصَةُ إِذْ ذَاكَ لَمْ يُسْلِمْ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ مُحَيِّصَةَ، فَلَمَّا قَتَلَهُ جَعَلَ حُوَيِّصَةُ يَضْرِبُهُ، وَيَقُولُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لَرُبَّ شَحْمٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ.

د محیصة رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی په یهودیانو کښې چه څوک تاسوته ملاوشی نو قتل ئې کړئ نو محیصة دیهودیانو په تاجرانو کښې په یو تاجر حمله وکړه اوقتل ئې کړو، په دې وخت کښې د محیصة دیهودیانوسره تعلق وو اوتردي وخته پورې دمحیصه ورور اسلام هم نه وو قبول کړي اوهغه دمحیصه نه مشروو کله چه محیصه دا سړي قتل کړونودې به ئې وهلو ټکولو او ورته به ئې وئیل چه اې دالله دشمنه ستا په خیټه کښې دهغه دمال ډیره چربی ده.

﴿حدثنی بنت محیصة عن ابیها محیصة ان رسول الله ﷺ قال من ظفرتم به من رجال الیهود فاقتلوه﴾ یعنی یوه ورځ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د یهودو په سړي کښې چه څوک هم ملاؤ شی هغه قتل کړئ، نو د حدیث راوی محیصه خپله د خان په باره کښې وائی چه یو یهودی شبیبه نومې چه په سوداګرو یهودیانو کښې وو او د هغه د محیصه سره استوګنه او لین دین وو (خو چونکه د رسول الله ﷺ ارشاد وو په دې وجه محیصه) هغه قتل کړو او د محیصه مشر ورور حویصه چه هغه وخت ئې اسلام نه وو راوړې هغه ته په دې باندې ډیره غصه ورغله، هغه راولګیدو د محیصه په وهلو باندې او وئیل به ئې ﴿ای عدوالله اما والله لرب شحم فی بطنک من ماله﴾ چه اې د الله پاک دشمنه ستا په خیټه کښې ډیره وازګه د هغه

(): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۲٤۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳٦/٥، ٤۳٥) (ضعیف)

د مال نه پیدا شوي ده څوک چه تا قتل کړو.

[۳۰۰۳](۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ابوهریره نه روایت دي فرمائی چه مونږ په جومات کښي ناست وو اویکدم نبی ﷺ مونږ ته راغي اومونږ ته ئي اوفرمائیل چه دیهودیانوطرف ته لاړ شئ مونږ دنبی ﷺ سره روان شو تردي چه دیهودیانو رهائش ګاهونو ته اورسیدو چه نبی ﷺ پاځیدو او هغه خلق - ئي راوغوښتل اووئي فرمائیل اي یهودیانو اسلام قبول کړئ ددي دیاره چه محفوظ پاتي شئ مونږ جواب ورکړو چه اې ابوالقاسم تاخلقوته خپل پیغام اورسوو نبی ﷺ خپله خبره دغه خلقوته دوباره اوفرمائیله مونږ هم هغسي جواب ورکړو ددي نه پس بیانبی ﷺ اوفرمائیل همداز مامقصد وو او په دریم ځل ئي بیا هم هغسي اوفرمائیل، یقینا زمکه دالله ده اودهغه درسول ده اوزماستاسو دشړلو اراده ده نو په تاسوکښي چه دچا دخپل مال سره محبت وي هغه دي خپل مال خرڅ کړي ګنی داسي وګڼئ چه زمکه دالله اودرسول ده.

﴿ عن ابی هریرة ﷺ انه قال بینا نحن فی المسجد اذ خرج الینا رسول الله ﷺ فقال انطلقوا الی یهود فخرجنا معه حتی جئناهم ﴾

مضمون د حدیث:

ابوهریره ﷺ فرمائی چه مونږ دیر خلق په مسجد کښي ناست وو، ناڅاپه رسول الله ﷺ تشریف راوړو زمونږ طرف ته، پس وي فرمائیل چه ځائي د یهودو طرف ته، مونږ د هغوی سره روان شو تر دي چه رسول الله ﷺ هغوی ته اورسیدلو، رسول الله ﷺ هلته اودریدلو او هغوی ته ئي آواز ورکولو سره اوفرمائیل ﴿ یا معشر یهود اسلموا تسلموا ﴾ چه اي یهودیانو! اسلام راوړئ چه صحیح و سالم پاتي شئ ګڼینې ستاسو خیر نشته، هغوی اووې چه ﴿ قد بلغت اباالقاسم (ﷺ) ﴾ چه تا خپله خبره مونږ ته رارسولي ده، رسول الله ﷺ بیا هم دا اوفرمائیل هغوی بیا هم دا د رسول الله ﷺ په جواب کښي اووې، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ ذلک ارید ﴾ چه او ما هو دا غوښتله (چه تاسو زما د تبلیغ اقرار اوکړئ) او د دي نه پس بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل پوهه شئ چه دا زمکه د الله او د هغه د رسول ﷺ ده، او زه ستاسو د دي نه د ویستلو اراده لرم، پس کوم سړي چه په تاسو کښي د خپل مال په بدله کښي څه حاصلول غواړي، نو هغه دي خرڅ کړي، یعنی کوم مال چه ستاسو داسي دي چه تاسو ئي په اوړولو سره اوړي شئ هغه ځان سره یوسئ، او کوم چه نه

---

(۱): صحيح البخاري الجزية ٦ (٣١٦٧)، والإكراه ٢ (٦٩٤٤)، والاعتصام ١٨ (٧٣٤٨)، صحيح مسلم الجهاد ٢٠ (١٧٦٥)، (تحفة الأشراف: ١٤٣١٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٥١/٢) (صحيح)

شئ اوړې او د هغې عوض تاسو ته دلته ملاویدې شی یعنی د یو اخستونکی نه نو هغه خرڅ کړئ، او که نه ئې خرڅوې نو نقصان به هم ستاسو وی او په دې خو ځان ښه پوهه کړئ چه زمکه خو زمونږ ده.

بنو نضیر چه د مسلمانانو په محاصره باندې قلعه بند شوې وو نو هغوی د جلاوطنئ شرط منلو سره لاندې راکوز شو په دې طریقه چه کوم سامان د نقل قابل دې چه هغه تاسو هرڅنګه چه اوړئ یوسئ، زمکه چه ده هغه خو د الله پاک د رسول ﷺ شوه، پس هغوی د هغه منقولاتو په منتقل کولو کښې هیڅ کمې پرې نخودلو، دروازې او چوکاټونو پورې ئې ځان سره یورل په دې آیت کریمه کښې دې طرف ته هم اشاره ده ﴿یخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المومنین﴾

یو اشکال او جواب:

په دې حدیث کښې په ظاهره دا دی چه د بنو نضیر د یهودو ذکر دې، د روایت د سیاق نه هم دا معلومیږی. ځکه چه هغوی نه خو خالص په مدینه طیبه کښې وو او نه په زیاته فاصله باندې چه د هغې دیاره اوږد مزل اوکړې شی یا د سورلئ ضرورت راشی، مختصر شان مزل وو چه پیدل تلو سره هلته اورسیدل لکه چه د روایت نه معلومیږی، خو په دې باندې اشکال دا راځی چه د هغوی اجلاء په څلورمه هجرئ کښې شوې وه او دلته د دې قصې راوی ابوهریره ﷺ دې چه د هغه اسلام په اوومه هجرئ کښې دې نو بیا د ابوهریره ﷺ خروج د رسول الله ﷺ څنګه کیدې شی. د دې توجیه دا کړې شوې ده چه د دې نه ټول بنو نضیر نه دی مراد بلکه په هغوی کښې بعض او بقایا چه کوم هلته پاتې شوې وی او یا دې بیا دا اوئیلې شی چه حدیث مرسل صحابی دې، ﴿کما تقدم هذا التوجیه فی حدیث ذی الیدین﴾

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری

بَابٌ فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

د بنو نضیر د جلاوطنۍ کولو بیان

﴿ای فی بیان ما فعلوا بالنبی ﷺ واصحابه وما آل الیه امرهم من اخراجهم واجلائهم من المدینة﴾

په دې باب کښې مصنف رحمه الله هغه حدیث ذکر کوی چه په هغې کښې د بنو نضیر د عهد ماتولو او د غدارئ ذکر دې چه د هغې په نتیجه کښې رسول الله ﷺ او صحابه کرام رضی الله عنهم په هغوی باندې حمله اوکړه، چه په هغې باندې هغوی عاجز کیدو سره هغوی د جلاوطنئ په شرط باندې لاندې راکوز شو او مدینه طیبه ئې پریخودله او لاړل، مسلمانانو سره هغوی څنګه دهوکه کول غوښتل هغه به وراندې راشی

[۳۰۰٤]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْأَوْثَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ

(): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٥٦٢٢) (صحيح الإسناد)

نِسَاءَكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ اجْتَمَعُوا الْقِتَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُمْ فَقَالَ: "لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِنَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَدْرِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْحَلَائِلُ، فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاثُونَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمُنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ فَخَرَجَ خَبَرُهُمْ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ: لَهُمْ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ"، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ فَحَلَّتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا، فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ سورة الحشر آية» يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَا ذَوِي حَاجَةٍ لَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

عبدالرحمن بن کعب بن مالك په صحابه کرامو کښې ديوکس نه روايت کوی چه د قريشو کافرانو ابن أبی اوهغه چاته اوليکل چه دده سره ئې دبوتانوعبادت کوو داوس اودخزرج قبيلې نه اونبی ﷺ په دغه وخت کښې په مدينه کښې وو دغزوه بدرد واقعې نه مخکښې چه خلقو زمونږ ملګری ته ځانې ورکړی دی او مونږ په الله باندې قسم کوو چه مونږ به ورسره جنګ کوو اوياداڅه تاسوبه ئې اوباسئ اوياداڅه مونږ به په شريکه په تاسو باندې حمله کوو تردی چه په تاسوکښې چه څوک جنګ کولې شی هغه به مړه کړو او ستاسي ښځې به مونږ ته پاتې شي هرکله چه داخبر عبدالله بن أبی اوهغه کسانوته اورسيدو چه دهغه سره ئې دباونو عبادت کوو دنبی ﷺ سره دجنګ دپاره راجمع شول هرکله چه نبی ﷺ ته داخبر ورسيدو نبی ﷺ دوی ته ورغې اودوی ته ئې اووئيل دقريشو خلقو چه تاسوته کومه دهمکې درکړي ده هغه ستاسو په خيال کښې لويه دهمکې ده اوحال دادي چه قريشيان تاسوته دومره نقصان نه شی درسولی خومره نقصان چه تاسو پخپله خان ته رسوئ ځکه چه تاسوبه به خپل مينځ کښې دخپلو ورنړو اوخامنوسره اوجنګيږئ، کله چه دي خلقو دنبی ﷺ داخطاب اوريدو نوځداجدا شول بيا د قريش کافرانوته داخبر اورسيدو نو هغوی دغزوه بدرنه پس يهوديانوته خطونه اوليږل چه تاسو دمضبوطو فلاګانو او کورونو والا ئې (يعنی مال واسباب درسره موجود دي)تاسو زمونږ ددې ملګری سره جنګ وکړئ ګنی مونږ به داسې داسې اوکړو يعنی مونږبه مومړه کړو اوهيڅوک به ستاسودښځوپانارنيږ زمونږ نه بچ نکړي، کله چه دبنونضير قبيلې يهوديانوته داتحرير ورسيدو نو دوی دمکر وفريب جوړولو دپاره ئې په دوکه کولوباندې اتفاق اوکړو اونبی ﷺ ته ئې جواب راوليږلو

چه دخپلو دیرشو ملګرو سره راشه اوزمونږ به هم دیرش کسان علماء درشي اود دریمګړوپه ځائ کښې به دیوبل سره مخامخ شو هغوی به ستا خبره واوري که چرې ستا خبره ئې ریښتیا وګڼلله او په ټائي ایمان راوړو نومونږ به هم په تا ایمان راوړو نبی ﷺ داخبر تولو صحابه کرامونه ورسوو هرکله چه بله ورځ سحر شو نو نبی ﷺ دڅان سره لښکر بوتلو او بیرته ئې اوفرمائیل په الله تعالی مې دي قسم وي ترڅوچه تاسوماته اقرار اونکړئ زمابه تاسو اعتبار نشته دوی داقرار اولوظ کولونه انکار اوکړو ځکه چه ددوی نیت خراب وو،نبی ﷺ ددوی سره تولو ورځ جنګ اوکړو اوبله ورځ نبی ﷺ دبنی قریضه یهودیاتوته دیولري لښکر سره لاړو اوبنی نضیرئي پریښودو اودوی ته ئې اووئیل تاسو لوظ اوکړئ چنانچه دوی معاهده اوکړه بله ورځ سحر بیانبی ﷺ دخپلو فوجونوسره بنی نضیرته واپس راغلل او ددوی سره ئې جنګ اوکړو تردې چه هغوی په وطن پریښودوباندې راضي شو، بیا هغوی وطن پریښودو او ددوی اوښانوچه خومره سامان اوړې شو هغه سامان اودکورونودروازي اوکړکیاني ماتي کړې اودڅان سره ئې یورل او ددوی دکجورو باغونه دنبی ﷺ لاس ته راغلل کوم چه الله تعالی په خاص طور سره دوی ته ورکړل او وئې فرمائیل : «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» یعنی دغه مال تاسوته بغیردجنګ نه حاصل کړو ،بیانبی ﷺ ددې مال زیاته حصه مهاجرینوته ورکړه او په دوی ئې تقسیم کړو اودوه انصاریانوته ئې هم ورکړو کوم چه ضرورت مند وو اونورو انصاریانوته ئې ورنکړو اوخومره چه باقی پاتې شو هغه دنبی ﷺ صدقه وګرځولې شوه، کومه چه دفاطمې ؓ په استعمال کښې راغلې وه هغه صدقه وه.

﴿ عن رجل من اصحاب النبی ﷺ ان كفار قريش كتبوا الى ابن ابی ومن كان يعبد معه من الاوثان من الاوس والخزرج ﴾

مضمون د حدیث :

دا د د جنګ بدر نه مخکښې واقعه ده چه کفار قریش رئیس المنافقین عبدالله بن ابی چه د مشرکانو نه وو او کوم چه د هغه سره نور مشرکان وو په اوس او خزرج کښې، هغوی ته ئې دا اولیکل چه تاسو زمونږ سړی ته پناه ورکړې ده او هغه ځان مو سره ساتلی دي (یعنی رسول الله ﷺ) مونږ تاسو ته خبرداریږ درکوو چه یا خو تاسو د هغه سره قتال اوکړئ او یا هغه د دغه ځائي نه اوباسئ، ګینې مونږ تول قسم خورو چه مونږ د مکې خلق به په تاسو باندې حمله اوکړو ، ستاسو مقاتلین یعنی سړی به قتل کړو او ستاسو زنانه به د خپل ځان دپاره مباح کړو، چه کله عبدالله بن ابی ته د هغوی دا خط او دهمکی راورسیدله نو هغوی د رسول الله ﷺ سره د جنګ دپاره جمع شو، چه کله رسول الله ﷺ ته د دې خبرې خبر اوشو نو رسول الله ﷺ هغوی ته تشریف یورو د ملاقات دپاره، چه کله هغوی هلته اورسیدل نو رسول الله ﷺ د خلقو مخې ته دا خبره کیخودله چه ماته معلومه شوې ده چه تاسو ته د قریشو د طرف نه حد درجه وعید رارسیدلې دې، ګورئ دا قریش تاسو ته دومره نقصان نه شی در رسولې خومره چه تاسو خپل ځان ته د نقصان رسولو اراده لرئ، بیا په وړاندې

جملې سره رسول الله ﷺ د دې وضاحت اوکړو ﴿تریدون ان تقاتلوا ابناءکم واخوانکم﴾ یعنی تاسو په خپل لاس باندې خپل اولاد او رونړه قتلول غواړئ، مطلب دا وو چه په تاسو کښې د بعضو رونړه او د بعضو اولاد او نور خپلوان اسلام راوړلو سره زمونږ ملګری شوی دی نو په دې صورت کښې په مسلمانانو باندې حمله کول خپله په خپلو خلقو باندې حمله کول دی. وړاندې په روایت کښې دی چه کله هغه خلقو د رسول الله ﷺ تقریر واوریدو نو هغه ټول خلق چه د قتال دپاره جمع شوي وو منتشر شو د دې ټولې خبرې خبر کفار قریش ته هم اوشو، نو اوس کفار قریش دوباره لیکل اوکړل او دا د جنګ بدر نه روستو خبره ده، او دې خل په ځانې د مشرکینو یهودو طرف ته ئې هغه خط اولیکلو چه د هغې مضمون دا دې چه بیشکه تاسو د وسلې والا او قلعه ګانو والا یئ (داسې یئ او داسې یئ) یا خو تاسو زمونږ سړې قتل کړئ ګینې مونږ به ستاسو سره داسې او داسې اوکړو او زمونږ ترمینځه او ستاسو د ښځو د پازیبونو ترمینځه به هیڅ یو خیز حائل نه شی، یعنی د هغوی عزت به لوټ کړو، (خدم جمع د خدمة ده یعنی پازیب کوم چه راوی بیانوی) وهی الخلاخیل.....

﴿فلما بلغ کتابهم النبی ﷺ﴾ یعنی کله چه د هغوی دا خط رسول الله ﷺ ته راغلو، دلته دا اشکال دې چه هغه خط خو د یهودو په نوم وو نو رسول الله ﷺ ته څنګه راورسیدو پس د درمنثور په روایت کښې دی چه ﴿فلما بلغ کتابهم الیهود﴾ جواب دا دې چه دلته تقدیر د عبارت دا دې ﴿فلما بلغ خبر کتابهم﴾ اصل خط مراد نه دې بلکه د هغې خبر. وړاندې روایت کښې دې﴿اجتمعت بنو نضیر بالغدر فارسلوا الی النبی ﷺ اخرج الینا فی ثلاثین رجلا من اصحابک﴾

د بنو نضیر د رسول الله ﷺ سره د دهوکې اراده

یعنی د بنونضیر یهودو د کفار قریش په وینا باندې رسول الله ﷺ سره د دهوکې کولو اراده اوکړه، یعنی د رسول الله ﷺ د قتل ئې پټ سازش جوړ کړو، پس د رسول الله ﷺ مخې ته دا خبره کیخودلې شوه د اسلام د مذهب قبلولو او نه قبلولو، هغه دا چه هغوی رسول الله ﷺ ته دا پیغام اولیږلو چه د دیرشو کسانو سره تاسو روان شئ او دیرش کسان به زمونږ احبار یعنی یهود عالمان راوخی، او په یو معین ځائې کښې دې ملاقات اوکړی او زمونږ علماء دې ستاسو خبرې واوری، پس که هغوی ستاسو تصدیق اوکړو او په تاسو باندې ئې ایمان راوړو نو مونږ ټول به هم په تاسو باندې ایمان راوړو، مصنف ﷺ دا واقعه هم دومره ذکر کړې ده، وړاندې څه اوشو هغه ئې په دې وینا باندې پریخودله ﴿فقص خبرهم﴾ [1]، یعنی راوی پوره قصه بیان کړه، دا قصه حضرت په بذل کښې د سیوطی ﷺ نه نقل کړې ده چه د قرارداد مطابق د دواړو طرفو نه دیرش دیرش کسان روان شو، په دې منظر لیدو باندې بعض یهود متردد شو چه هر کله د رسول الله ﷺ دیرش داسې کسان وی نو بیا به تاسو هغوی ته څنګه خان رسوئ په هغوی کښې د هر یو دا حال دې او غواړی چه د رسول الله ﷺ نه مخکښې د هغه مرګ راشی، نو هغوی رسول الله ﷺ ته پیغام اولیږلو چه مونږ ټول خو

[1]، د قص ضمیر راوی ته راجع دې او صاحب د عون المعبود نه دلته خطاء شوې ده چه هغوی د دې ضمیر رسول الله ﷺ ته راجع ګرځې دې (کذا فی البذل)

شپیتهٔ کسان شو، د شپیتو کسانو ترمینځه به فیصله څنګه حل کیږی، یعنی دا خو ډیر لوئي جماعت شو په دوی کښي د تولو په یو رائي باندي اتفاق مشکل معلومیږی، لهذا د سړو په تعداد کښي دي کمي اوکړي شی، د دیرشو په څائي دري تاسو واخلئ، دري مونږ. پس بیا هم دغه شان اوشوه صرف دري دري شو، خو دي خبیثانو ځان سره خنجري پټي اونیولي ځکه چه فی الواقع مناظره کول مقصود نه وو بلکه په دهوکي سره ئي رسول الله ﷺ قتل کول غوښتل، الله پاک د غیب نه د رسول الله ﷺ د حمایت دا صورت پیدا کړو چه د یوې یهودی زنانه رور مسلمان شوې وو هغې سره د خپل رور فکر پیدا شو نو هغې په پټه باندي خپل رور ته د یهودو د دې پټ سازش خبر ورکړو، د هغې رور فورا په منډه د رسول الله ﷺ خدمت ته اورسیدو او هغوی سره ئي په دې باره کښي پټه خبره اوکړه، رسول الله ﷺ لا تراوسه پورې یهودو ته رسیدلي نه وو په دې وجه راواپس شو، او بیا ئي په بله ورځ په هغوی باندي سحر وختی حمله اوکړه لکه چه دلته په روایت کښي دی.

﴿ فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله ﷺ بالكتائب وحصرهم ﴾ تولو ورځ د هغوی سره قتال اوشو او بیا په بله ورځ سحر په بنو قریظه باندي رسول الله ﷺ حمله اوکړه، او بنو نضیر چه قلعه بند شوي وو هغوی ئي هم په دې حال باندي پریخودل، او د بنو قریظه مخي ته ئي د معاهدې خبره کیخودله هغوی د معاهدې دپاره تیار شو، لهذا رسول الله ﷺ د هغه ځائي نه راواپس شو او په بله ورځ د بنو نضیر طرف ته متوجه شو د قتال دپاره ﴿ حتى نزلوا على الجلاء فجلت بنو النضير اى الى الشام وبعضهم الى خيبر ﴾ او خپلو سامانو نه ئي په اونبانو باندي یوړل، د دوازو د لرګو پورې، وړاندي راوی وائی چه ﴿ فكان نخل بنى نضير لرسول الله ﷺ خاصة ﴾ وړاندي چه کوم د روایت مضمون دي هغه ل٥ اڅ تیر شوي دي.

[۳۰۰۵]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ: يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ.

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دقبیله بنونضیر اوبنوقریضه یهودیان دنبی علیه السلام سره اوجنګیدل نبی علیه السلام بنونضیر اوشړل اوبنوقریضه ئي پریښودل ددوی سره ئي داحسان معامله اوفرمائیله تردی چه دوي بې لوظي اوکړه اود نبی علیه السلام سره ئي جنګ اوکړو نبی علیه السلام ددوی سړی قتل کړل او ددوی ښځي اوبچي ئي په مسلمانانو تقسیم کړل لیکن په دوی کښي ئي هغه سړی قتل نکړه څوک چه مسلمانانوته راغلي وو او ددوی سره یوځائي شوي وو نبی علیه السلام دوی ته امان ورکړو او اسلام ئي قبول کړو او نبی علیه السلام تول

[1]: صحيح البخاري/المغازي ١٤ (٤٠٢٨)، صحيح مسلم/الجهاد ٢٠ (١٧٦٦)، (تحفة الأشراف: ٨٤٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٩/٢) (صحيح)

یهودیان دمدینې نه وشړل قبیله بنی قینقاع کوم چه دعبدالله بن سلام قوم وو، اوقبیله بنی حارثه اونور یهودیان کوم چه په مدینه کښې اوسیدل ټول ټې وشړل

﴿ عن ابن عمر رضی الله عنهما ان یهودا النضیر وقریظة حاربوا رسول الله ﷺ ﴾ په دې روایت کښې مضمون مخکښې تیر شوې دې، د دې روایت په آخیر کښې دې دی چه په مدینې کښې څومره یهودیان وو بنو قینقاع (قوم د عبدالله بن سلام رضی الله عنه) او یهود بنو حارثه او هر هغه یهودی چه په مدینه کښې وو رسول الله ﷺ ټول بهر کړل.

(والحدیث اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری)

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ

د خیبر د زمکې بیان

د باب سره متعلق مباحث اربعه مفیده:

د ترجمة الباب او د هغې د احادیثو د پوهې دپاره د څو څیزونو په طور د تمهید پیژندل ضروری دی: ۱ رسول الله ﷺ د خیبر یهود سره څه معامله اوفرمائیله، او خیبر ټې څنګه فتح کړو صلحا یا عنوة

۲ د فتح نه پس ټې د خیبر زمکه څنګه تقسیم اوفرمائیله

۳ د ارض مفتوحه حکم، آیا د هغې تقسیم ضروری دې یا نه؟

۴ د خیبر زمکه عشری ده او که خراجی، کومه زمکه عشری وی او کومه خراجی، دا ټول علمی مباحث دی اوس مونږ دا امور په ترتیب سره دالله پاک امدادلیکو، وهو الموفق والمیسر.

بحث اول

د تیرو روایاتو په ضمن کښې دا راغلې ده چه رسول الله ﷺ کله د یهودو د مدینې طیبې د اخراج نه فارغ شو نو بیا په ۷ هجری کښې خیبر ته متوجه شو هغوی سره د قتال او محاصرې وغیره ټولو څیزونو حاجت راغلو او آخر د الله پاک په فضل باندې مسلمانونو یهودو ته شکست ورکړو او خیبر ټې فتح کړو، په دې کښې د علماء کرامو اختلاف دې چه پوره خیبر عنوة فتح شو یا صلحا، د بحث د دې باب په رومبی حدیث کښې را روان دې.

دویم بحث

رسول الله ﷺ د خیبر نیمه زمکه په مجاهدینو کښې تقسیم کړه، په کتاب الجهاد کښې د مجمع بن جاریه الانصاری رضی الله عنه روایت تیر شوې دې، او وړاندې دلته هم را روان دې په دې کښې د تقسیم تفصیل داسې لیکلی شوې دې چه د مجاهدینو ټول تعداد پنځلس سوه وو چه په هغې کښې دولس سوه راجل او درې سوه فارس وو، او چونکه د فارس (یعنی په اس باندې سور جهاد کونکې) حصه د احنافو په نزد دوچند په دې وجه درې سوه فارس د شپږو سوو راجل (پیاده تلونکو) برابر شو [۱]، دولس او شپږ ټول اتلس شو نو دا نیمه زمکه رسول

[۱] او که د فارس دپاره درې حصې وې کما قال الائمة الثلاثة والصاحبان، نو بیا د دې مقتضی دا وه چه د خیبر زمکه په یوپښتو حصو باندې تقسیم کړې شوې وې دا بحث په کتاب الجهاد کښې تیرشوې دې.

الله ﷺ په اتلسو حصو کښې تقسیم اوفرمائیلے، او هره یوه حصه په سلو حصو باندې مشتمل وه، او په کوم روایت کښې چه دا راځی چه رسول الله ﷺ د خیبر زمکه په شپږو حصو کښې تقسیم کړې وه هغه هم په خپل ځائې صحیح دي یعنی د تولو زمکې په اعتبار سره، او نیمه زمکه رسول الله ﷺ د خپل ځان او خپلو بیبیانو او د مسلمانو د مصالحو دپاره باقی پریخودله.

بحث ثالث:

د ارض مفتوحه تقسیم د امام شافعی رحمه الله په نزد ضروری دي او د امام مالک رائې دا ده چه دا به نه شی تقسیمولے، بلکه وقف کول ئې ضروری دی یعنی د دې آمدن به په بیت المال کښې وی او د مسلمانانو په مصالحو کښې به دا خرچ کولې شی، او د احنافو او حنابله په نزد د دې تقسیم او عدم تقسیم د امام رائې ته سپارلې شوې دې هغه ته د دواړو اختیار دی. په دې کښې د عمر رضی الله عنه عمل د ایقاف او عدم تقسیم وو او د رسول الله ﷺ نه د تقسیم او عدم تقسیم دواړو ثبوت شته، لهذا د احنافو او حنابله په مسلک باندې خو هیڅ اشکال نه واردیږی، هم دغه شان د امام شافعی رحمه الله په مسلک باندې هم څه خاص اشکال نه واردیږی ځکه چه د رسول الله ﷺ نه دواړه طریقې ثابتې دی، خو د امام مالک رحمه الله په مسلک باندې به اشکال وی د عمر رضی الله عنه د عمل نه د دې جواب دا ورکولې شی چه ﴿ لم یقسم عمر برضا الغانمین ﴾ یعنی عمر رضی الله عنه به هغه زمکه نه تقسیموله د غانمینو په اجازت او رضا سره، خو په دې باندې اشکال دي [1] پس ابن القیم رحمه الله فرمائی ﴿ ولا یصح ان یقال انه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فانهم قد نازعوه فی ذلک وهو یابی علیهم ودعا علی بلال واصحابه، یعنی بلال رضی الله عنه او د هغه بعضو ملګرو ته چه کله هغوی د عمر رضی الله عنه په فعل باندې راضی نه شو نو هغوی ورته بد دعا هم اوکړه.

---

[1] د ارض مفتوحه د تقسیم او عدم تقسیم بحث: ابن القیم رحمه الله فرمائی چه د جمهور صحابه کرامو رضی الله عنهم او د هغوی نه پس د ائمه رائي دا ده چه ارض مفتوحه په غنائمو کښې داخله نه ده، پس د خلفاء راشدینو هم دا طرز وو په دې وجه بلال رضی الله عنه او د هغه اصحابو چه کله د عمر رضی الله عنه نه مطالبه اوکړه د دې خبرې چه هغه زمکه کومه چه هغوی عنوة فتح کړې وه او هغه د شام زمکه او د هغې ماحول چه د هغې خمس ویستلو سره باقی لره تقسیم کړئ، نو په دې باندې عمر رضی الله عنه اوفرمائیل چه خمس کره ویستلو سره باقی تقسیمول زمکه په دې کښې داخله نه ده په دې وجه دا خو به خه بنده ساتم ستاسو او د تولو مسلمانانو د ضرورتونو دپاره، خو د دې نه پس هم بلال رضی الله عنه او د هغه اصحابو په تقسیم باندې اصرار اوکړو نو په دې باندې عمر رضی الله عنه اوفرمائیل ﴿ اللهم اکفنی بلالا وذویه ﴾ د باقی صحابه کرامو رضی الله عنهم د عمر رضی الله عنه د دې رائې سره اتفاق اوشو، بیا وراندې ابن قیم رحمه الله د عمر رضی الله عنه د رائې ډیر زیات تعریف کړې دي او د دې ډیر فوائد ئې لیکلي دی، د عمر رضی الله عنه په دې طرز باندې د بلال وغیره، بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم د خفګان طرف ته اشاره د عمر رضی الله عنه په کلام کښې د صحیح بخاری په روایت کښې هم موجود ده د هغه په یو اورد حدیث کښې دی ﴿ ایم الله انهم لیرون انی قد ظلمتهم ﴾ الحدیث (بخاری کتاب الجهاد ۴۳۰ ﴿ باب اذا إسلم قوم فی دار الحرب ﴾ وفی الهدایة اذا فتح الامام بلادا عنوة فهو بالخیار ان شاء قسم بین المسلمین کما فعل علیه الصلوة والسلام بخیبر وان شاء اقر اهله ووضع الجزیة علیهم وعلی اراضیهم الخراج کما فعل عمر رضی الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة اولی العقار خلاف للشافعی رحمه الله الی اخره اهـ من هامش البذل مختصرا)

بحث رابع

د زمکې د عشری او خراجی کیدو په اعتبار سره چه کوم تفصیل دي هغه داسې دي د نور تفصیل دپاره دي د موالاة طرف ته رجوع اوکړي شی، د شیخ په حاشیه کښې دي باره کښې په بذل کښې دي باره د ډیرو کتابونو حوالې او څه عبارتونه لیکلې شوي دی صاحب د بدائع هم په دي باندې تفصیل سره کلام کړي دي

خان پوهول پکار دی چه د ارض رومبی دوه قسمونه دی، مفتوحه او غیر مفتوحه، غیر مفتوحه نه مراد هغه زمکه چه د هغې د فتح کولو حاجت نه وی راغلی بلکه د هغې اوسیدونکی په خپله اسلام کښې داخل شوي وی لکه اهل یمن او مدینه او طائف او بحرین، دا دویم قسم د زمکې عشری دي، او قسم اول یعنی ارض مفتوحه د دي بیا دوه قسمونه دی، ارض عنوة او ارض صلح عنوة چه د قتال په ذریعه فتح کړي شوي وی، لکه د عراق زمکه او مصر او شام او خیبر، او دویمه هغه ده چه په خراج معین باندې صلح کولو سره فتح کړي شوي وی لکه د نجران زمکه [1]د دي قسم ثانی حکم دا دي چه په کوم خیز باندې د هغوی سره صلح شوې وی بس هم هغه به د هغوی نه اخستلې شی، هم هغه د هغه خراج دي او قسم اول یعنی ارض عنوة د دي دوه قسمونه دی یو هغه کوم چه د غانمینو ترمینځه تقسیم کړي شوي وی لکه نیمه زمکه د خیبر، او دویمه هغه چه د فتح نه پس د کفارو نه ځې اخستلې شوي بلکه هم په هغوی ته پریخودلې شوي وی لکه باقی نیمه زمکه د خیبر هم دغه شان د عراق زمکه وغیره [2] په دي دواړو کښې اول عشری وه او نورې خراجی (ملخصا من البدائع)

او په بدائع کښې دا هم لیکلې شوي دی چه د تول عرب زمکی عشری دي چه د هغې نه مراد د حجاز، تهامه، یمن، مکه مکرمه او د طائف زمکې دی، او دا زمکې عشری په دي وجه دی چه رسول الله ﷺ او د هغوی خلفاء راشدین د عربو د زمکې نه خراج نه دي وصول کړې، د دي نه ثابتیږي چه هغه عشری ده ځکه چه زمکه د احدی المؤونتین نه خالی نه وی یا به د هغې نه عشر وصولولې شی یا خراج

د هندوستان زمکی عشری دی که خراجی

دلته دا سوال پیدا کیږی چه د هند زمکی څنګه دی عشری که خراجی؟ د دي په باره کښې په فتاوی رشیدیه کښې داسې دی،

---

[1] د نجران نصارو سره مصالحت د کیږو په دوه زره جوړو باندې شوي وو لکه چه وراندې ﴿باب في اخذ الجزية﴾ کښې را روان دی ﴿صالح رسول الله ﷺ اهل نجران علي الفي حلة ﴿النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها الي المسلمين الحديث.﴾

[2] هم دغه شان د مکې مکرمې زمکه هم، ځکه چه مکه مکرمه عنوة فتح کړي شوه او د هغې زمکه د هغې په مالکانو باندې پریخودلې شوه، په غانمینو کښې تقسیم نه کړي شوه، لهذا د قیاس تقاضه خو هم دا ده چه هغه دي خراجی وي خو چونکه په خراج کښې د صغار یعنی د ذلت معنی موندلې کیږی کومه چه د مکې مکرمې د شان خلاف ده په دي وجه هغه خراجی نه کړي شوه، د مکې د زمکې په باره کښې وراندې مستقل باب راروان دی.

مسئله : زمونږ د دې خائې زمکې یا عشری دی یا خراجی او عملداری جائز ده یا نه ده؟
الجواب : د هند بعض زمکې عشری دی او بعض خراجی، فقط والله تعالی اعلم. رشید احمد عفی عنه او په دې کښې دا سوال او جواب هم ذکر شوې دی

مسئله : دلته په زمکو کښې سرکاری جمع ده او معافی هم دی، لهذا په داسې زمکو کښې عشر شته یا نه؟
الجواب : که زمکه معافی وی یا په دې کښې مالګذاری سرکاری وی، محصول په خائې د خراج خو کافی دې خو په خائې د عشر کافی نه دې، پس که زمکه عشری ده نو عشر جدا ادا کول پکار دی، او که خراجی وی نو خراج د هغې مالګذاری سرکاری کښې محسوب کیدې شی، فقط والله اعلم.

د ګنګوهی رحمه الله رائې :

د ګنګوهی رحمه الله په جواب کښې خو اجمال دې چه د هندوستان بعض زمکې عشری دی او بعض خراجی، اوس دا چه کومې عشری دی او کومې خراجی، د دې د پیژندګلو دپاره نورو کتب فتاوی ته رجوع کول پکار دی، خپله په فتاوی رشیدیه کښې چه د عشر او خراج کوم مسائل لیکلې شوې دی د هغې نه هم په دې کښې استفاده کیدې شی وړاندې د العرف الشذی نه د ګنګوهی رحمه الله نوره رائې راځی، فتاوی محمودیه جلد ۳ کښې دا سوال او جواب په مختلف انداز کښې مفصل او مجمل په مختلفو زمانو کښې لیکلې شوې موجود دې، د دې پوره مجموعې کتلو سره په دې کښې بصیرت حاصلیدې شی، بهر حال یو خائې (صفحه ۸۳) کښې هم ددې سوال په جواب کښې چه د هندوستان زمکې عشری دی که خراجی داسې لیکلې دی، کومې زمکې چه د بادشاه اسلام د وخت نه د مسلم په ملک او قبضه کښې دی په هغې کښې عشر دې، او کومې زمکې چه دې وخت کښې د مسلمان په ملک او قبضه کښې دی او د یو غیر مسلم نه منتقل کیدو سره په ملک مسلم کښې راتلل معلوم نه دی نو د استصحاب حال په بناء په هغې باندې د مسلمان قبضه مستمر منلو سره هغه هم عشری منلې شی حکومت چه کوم محصول اخلی هغه په خراج کښې محسوب کیدې شی خو د عشر په حق کښې نه شی محسوب کیدې، په فتاوی رشیدیه حصه سوم صفحه ۵۵ کښې د دې تصریح موجود ده.

بعض علماء کرامو د هندوستان زمکې لره د دارالحرب کیدو په وجه باندې د دې خائې زمکو لره د دوارو قسمه مؤنتونو عشر او خراج نه مستثنی کړې ده..... حکومت که د ارض عشریه نه خراج وصول کړی نو دا ناجائز دې او په دې سره عشر نه ادا کیږی ځکه چه حکومت د زکوة مصرف نه دې، (فقط والله سبحانه وتعالی اعلم حرره العبد محمود جنجوهی عفا الله عنه) معین مفتی مظاهر العلوم سهارنپور ۴/۱۸/ سنه ۷۰ هجری الجواب صحیح سعید احمد غفرله مفتی مدسه مظاهر العلوم سهارنپور (فتاوی محمودیه ۸۴/۳)

د مولانا انور شاه صاحب رائي

او د مولانا انور شاه صاحب رحمه الله رائي په العرف الشذي صفحه ۲۷۲ کښي دا ليکلي شوي ده چه د هندوستان په زمکو کښي عشر واجب نه دي ځکه چه هغه د دارالحرب زمکي دی (هکذا حصل من کتب الفقه) او وراندي ئي د دارالحرب تعريف دا فرمائيلي دي چه دار الحرب هغه مقام دي چه په هغي کښي فصل الامور يعنی د خصوماتو او مقدمو فيصله د کفارو په لاس کښي وی (يعنی د کفارو د قانون مطابق اگر که فيصله کونکی مسلمانان وی) او هغه چه بعض خلقو د دار الحرب تعريف دا کړي دي چه دار الحرب هغه ملک دي چه په هغي کښي مسلمانانو ته د فرض يعنی مونځ او روژي وغيره نه منع کولې شی، دا صحيح نه ده او د دي تعريف هيڅ اصل نه نشته او مولانا محمد اعلی تهانوی رحمه الله په خپل تصنيف کښي ذکر کړي دی چه د هندوستان زمکي نه عشری دی او نه خراجی، بلکه حوزه زمکي دی يعنی د بيت المال والمملکة زمکي، او ما اوريدلي دی چه مولانا گنگوهی رحمه الله مرحوم دا فتوی ورکړي ده چه د کوم انسان په ملک کښي چه هغه وخت کومه زمکه ده او د هغه انسان په علم کښي دا خبره نشته چه د هغه دا زمکه د کفارو د طرف نه منتقل کيدو سره راغلي ده، نو په هغي باندي عشر واجب دي، آهـ په دي موضوع باندي يو مستقل تصنيف د شيخ جلال الدين تهانيسری رحمه الله هم دي پس په فتاوی محموديه (صفحه ٤٥) کښي د يو سائل سوال دي : د هندوستان د زمکو د عشری کيدو او غير عشری کيدو تحقيق اوکړئ، علماء کرامو دا مسئله داسي گرانه کړي ده چه د مسئلي يو اړخ هم واضحه نه ښکاری.

الجواب : حامدا ومصليا : علماء کرامو خو ډيره اسانه کړي ده. نن نه سل سوه کاله مخکښي شيخ جلال الدين تهانيسری رحمه الله چه خليفه خاص وو د شيخ عبدالقدوس رحمه الله په دي مسئله باندي ئي په خپل وخت کښي يو مستقل رساله تصنيف اوفرمائيله چه د هغي نوم رساله اراضی هند دي، په هغي کښي د زمکو اقسام او د هغي احکامات تفصيلا ذکر شوي دی، په موجوده دور کښي هم مختلفي رسالي ليکلي شوي دي [1]، مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب رحمه الله هم په خپل تصنيف "د اسلام اقتصادی نظام" په اخير کښي په دي مسئله باندي په تفصيل سره ليکل کړي دي. د ډيرو علماء کرامو او د فتاوی عبارتونه په هغي کښي ليکلي شوي دي

اوس د دي تمهيدی [2] امورو د پيژندګلو نه پس حديث الباب ته گورئ.

---

[1] د دي نه پس مختصرا عرض دي چه کومه زمکه د مسلمان ملک نه وی لکه چه د زميندارئ د ختميدونه پس ددي خاني د زمکو حال دي په هغي کښي عشر واجب نه دي فقط والله سبحان وتعالی اعلم)

[2] د دي نه معلومه شوه چه دا باب ډير زيات اهم دي په دي وجه د دي ډپاره د دومره اوږد تمهيد ضرورت راغلی، په اصل کښي دا کتاب الخراج والفئ تحول ډير گران او اهم دي په دي باندي د پوهي ډپاره بنده ډير زيات محنت اوکړو، د احقر خه علم دي، اشرف علی تهانوی رحمه الله د سورة حشر د هغه آيتونو په تفسير کښي چه په هغي کښي د اموال فئ حکم ذکر کړي شوي دي هم دا ليکلي دی پس حضرت ليکی : دا مقام د سورة براءت په شان احقر ته ډير زيات گران معلوم شوي وو.....

[۳۰۰٦]() حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالأَرْضِ وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يُرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لاَ يَكْتُمُوا وَلاَ يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا فَلاَ ذِمَّةَ لَهُمْ وَلاَ عَهْدَ فَغَيَّبُوا مَسْكًا لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرِ فِيهِ حُلِيُّهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِسَعْيَةَ أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ؟ قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ؟"، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطْرُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دخیبر اوسیدونکوسره جنګ اوکړو دډغه خلقو زمکه او ونې ئې قبضه کړې او دوی ئې په خپلوکورونوکښې قید کړل، بیادوی دنبی علیه السلام سره په شرطونو صلح اوکړه چه نبی علیه السلام ته به یومقدار سره اوسپین زر اواصلح ورکوي اوباقی پاتې ددوی اوښان چه څومره سامان اوچتولې شي هغه به دخان سره وړي خوپه دې شرط چه دوی به ددې نه څه ځیز نه پټوي اوکه چرې داسې اوکړي نوداهل اسلام دمه به ددوینه پورته شي اومعاهده به باقی پاتې نه شی، بیادي خلقو دچمري یوه بوجئ کومه چه دحیئ بن اخطب په لاس کښې وه غائبه کړه اودې دخیبر دوتلونه مخکښې قتل کړې شو حبي و دغه بروجئ دبنونضیر دزیوراتونه ډکه کړې وه اودخان سره ئې وړلې کله چه بنی نضیر شرلې کیدل، ۰ راوي وائی چه نبی علیه السلام سعیة نومي یهودي ته اووئیل چه دحیی بن اخطب هغه بوجئ چرته ده؟ هغه اووئیل په جنګ کښې ضائع شوي ده او په خرچونوکښې مصرف شوي ده، بیاصحابه کرامو ته هغه بوجئ ملا وشوه نبی علیه السلام ابن حقیق قتل کړو کوم چه ددوی دیهودیانونه وو او ددوی زنانه ئې ګرفتاري کړې او ددوی بچی ئې غلامان کړل اودملك نه ئې ددوی دشرلو اراده اوکړه دوی اووئیل اې محمد مونږ هم دلته اوسیدوته پریږده مونږ به په زمکه کښې محنت کوو اوځومره پیداوار چه حاصلیږي ددې نیم به تاته درکوو اونیم به مونږ اخلو، نبی علیه السلام دخیبر په امدن کښې پخپلوب بیانوکښې هري پوي ته اتیا اتیا وسقه کجوري او شل وسقه وربشي دیو کال دخرچي دپاره ورکړي.

﴿ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قاتل اهل خیبر فغلب علی الارض والنخل والجاهم الی قصرهم فصالحوه علی ان لرسول الله صلی الله علیه وسلم الصفراء والبیضاء والحلقة، ولهم ما حملت رکابهم ﴾

٦..... د سیرت او احادیث او د فقه د کتابونو د مراجعت نه پس د انتهائي کوشش نه پس چه څهٔ په فهم کښې راغلل هغه دلته او لیکلي شو دلته هم عرض دي چه که د دې نه احسن او اتقن تفسیر ممکن وی نو هغې ته دي ترجیح ورکړي شی اهـ صفحه ۱۲۳ جلد ۱۱)

۱: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۸۷۷) (حسن الإسناد)

د غزوه خيبر بيان :

په دې حديث کښې د غزوه خيبر او فتح خيبر بيان دې ابن عمر ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ د اهل خيبر سره قتال اوکړو، او د هغوی په زمکو او باغونو باندې ئې غلبه بيا مونده او هغوی ئې مجبور کړل په قلعه بند کيدو باندې، په قلعه کښې د محصور کيدو نه پس هغوی د رسول الله ﷺ سره په دې شرطونو باندې صلح اوکړه چه خه مونږ سره سره زر او سپين زر او وسله ده هغه د مسلمانانو دپاره ده او د هغوی دپاره به هغه سامان وی کوم چه هغوی اورلې شی په دې طريقه دا صلح اوشوه چه يو څيز (سره زر او سپين زر) به نه پټوی او هغه به نه غائبوی، او که هغوی داسې اوکړل نو بيا به د هغوی دپاره هيڅ عهد او ذمه نه وی. ﴿ فلبثوا مسكًا لحيي بن اخطب قد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين اجليت النضير فيه حليهم ﴾ يعنی د معاهدې خلاف د حيي بن اخطب د څرمنې مشک چه په هغې کښې د هغوی کالی سره زر او سپين زر وو غائبه کړه، ليکلې ئې دی چه په هغې کښې د لسو زرو دينارو په اندازه سره زر وو، دا حيي بن اخطب د صفيه ﷺ پلار دې د بنو قريظه سردار، نو چونکه د خپل قوم ملک وو هم په دې وجه به غالبا د ټول قوم کالی د هغه سره محفوظ وی، راوی وائی چه دا بن اخطب د خيبر نه مخکښې وژلې شوې وو، چونکه په بنو قريظه کښې وو په دې وجه به د هغوی سره په ۵ هجری کښې قتل شوې وی. د بنو نضير جنګ کوم چه د هغوی نه يو کال مخکښې شوی وو چه کله هغوی جلا وطن کيدل هغه وخت هغوی هغه مشک اوچت کړې وو په روايت کښې دی چه رسول الله ﷺ سعيه داد يهودی نوم دې نه تپوس اوکړو چه د حيي بن اخطب مشک چرته دې؟ نو هغه اووې ﴿ اذهبت الحروب والنفقات ﴾ يعنی په جنګونو او نورو ضروريانو کښې خرچ شو خو روستو هغه ملاؤ شوې وو لکه چه په روايت کښې ذکر دی ﴿ فقتل ابن ابی الحقيق ﴾ يعنی رسول الله ﷺ ابن ابی الحقيق (چه د قبيله بنو نضير په سردارانو کښې وو او د صفيه ﷺ روميې خاوند هم وو) هغه خو قتل کړو او د هغوی زنانه او ماشومان ئې قيد کړل، چه کله د خيبر د يهودو د اخراج اراده رسول الله ﷺ اوکړه نو هغوی اووې ﴿ يا محمد دعنا نعمل في هذه الارض ﴾ دا مضمون ورانديې تير شوې دی يعنی د خيبر يهودو ډير په منت سره عرض اوکړو چه بيشکه اوس د دې ټولو زمکو ته مالک يئ خو کرونده ستاسو د وس خبره نه ده تاسو مونږ ته دلته د پاتې کيدو اجازت راکړئ چه په دې زمکه کښې کرونده کوو او د دې باغونو خدمت کوو او د دې په پيداوار کښې به نيم زمونږ وی او نيم ستاسو، رسول الله ﷺ په دې شرط سره د هغوی دا رائې منظور کړه چه کله مونږ اوغواړو نو تاسو به د دې ځائې نه اوباسو، ﴿وكان رسول الله ﷺ يعطي كل امراة من نسائه ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير ﴾ يعنی رسول الله ﷺ به د خيبر د خمس نه خپلې هرې بی بی ته د کال خرچه اتيا وسقه کهجورې او شل وسقه اوربشې ورکولې، او په ورانديې روايت کښې د سلو وسقو کهجورو ذکر دی، نو کيدی شی چه په شروع کښې اتيا وسقه وی او روستو ئې سل کړې وی، او يا داسې اوايه چه د أحد العددين ذكر بالتخمين (تقريبی) او د بل بالتحقيق دې، يا دا چه يو کال يو مقدار

او بل کال بل مقدار، د پیداوار د کمی زیاتی په لحاظ سره.

د خیبر فتح عنوة ده یا صلحا:

د دې روایت په شروع کښې تصریح ده چه د اهل خیبر سره قتال اوکړو او دا چه هغوی مجبور کیدو سره د رسول الله ﷺ سره مصالحت اوکړو. حضرت په بذل کښې لیکلې دی چه دې ته به فتح صلحا نه شی وئیلې کیدې اګر چه صورة صلح لیکلې شوې ده، په حقیقت کښې دا هم فتح عنوة ده، زه وایم چه هسې خو مسئله مختلف فیه ده وړاندې روایت کښې د دې تصریح راروانه ده ﴿عن ابن شهاب ان خیبر کان بعضها عنوة وبعضها صلحا والکثیبة اکثرها عنوة وفیها صلح﴾ او په یو روایت کښې وړاندې صرف عنوة هم راځی هم په دې وجه یو جماعت امام طحاوی، امام شافعی او د امام بیهقی ﷺ رائې هم دا ده، یعنی بعض صلحا او بعض عنوة او بیا په دې باندې یو اختلافی مسئله متفرع ده چه د امام شافعی ﷺ په نزد د ارض مفتوحه عنوة تقسیم ضروری دي حال دا چه رسول الله ﷺ صرف د خیبر زمکه تقسیم کړې ده نو د دې جواب امام شافعی ﷺ هم دا ورکوی چه کوم نیم خیبر عنوة فتح شوې وو هغه رسول الله ﷺ تقسیم اوفرمائیلو او نیم باقی کوم چه صلحا فتح شوې وو هغه مال فئ شو هغه رسول الله ﷺ تقسیم نه کړو. او د احنافو او حنابله په نزد د ارض مفتوحه تقسیم ضروری نه دې هغوی د رسول الله ﷺ د دې فعل نه استدلال کوی. وقد تقدم هذا الاختلاف فی اول الباب وهو البحث الثالث..... حضرت په ﴿بعضها صلحا﴾ باندې لیکلې دی چه ﴿لعل المراد بالصلح علی ان یخرجهم﴾ (متی شآء لا فی الحال) ویحقن دمائهم ولیس هذا بالصلح الاصطلاحی (۱) بل هو ایضا فتح عنوة، په دې باندې په حاشیه د بذل کښې لیکی: وبه جزم ابن قیم فی الهدی وتبعه ابن الهمام فی الفتح ۳۰٤/٤.

[۳۰۰۷](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ فَأَخْرَجَهُمْ.

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه عمر ﷺ اوفرمائیل اي خلقو یقینا رسول پاك و دخیبر دیهودیانوسره په دې خبره معاهده کړې وه کله چه مونږ اوغواړو نو تاسو به اوباسو نود چاچه دهغوی سره څه مال وي هغه دي وصول کړي زه دیهودیانوویستونکې یم ﴿دجزیرة العرب نه﴾او بیا ئې اوویستل

﴿عن عبدالله بن عمر ﷺ ان عمر قال یاایها الناس ان رسول الله ﷺ کان عامل یهودخیبر علی ان نخرجهم اذا شئنا، ومن کان له مال فلیلحق به فانی مخرج یهود فاخرجهم﴾

---

۱) یعنی فتح صلحا خو دا ده چه د قتال ضرورت رانشی او که د قتال د پیښیدو نه پس عاجز راتلو سره صلح اوکړي شی نو دا فتح صلحا نه ده بلکه عنوة ده.

۲) صحيح البخاري/الشروط ١٤ (٢٧٣٠)، (تحفة الأشراف: ١٠٥٥٤) (حسن صحيح)

مضمون د حدیث:

یعنی عمر رضی الله عنه پخپل دور خلافت کښې یوه ورځ دا اعلان اوکړو چه رسول الله ﷺ د خیبر یهودو سره دا معامله کړې وه چه کله مونږ غواړو نو تاسو به اوباسو عمر رضی الله عنه فرمائی: اوس زه یهود اوباسم لهذا چه د چا باغ یا زمکه د چا یهودی سره وی هغه دې لاړ شی او د هغه نه دې واخلی او خپل ځیز دې سنبهال کړی، پس د دې اعلان نه پس عمر رضی الله عنه د هغوی اخراج اوفرمائیلو او د دې نه وړاندې روایت کښې دا هم راروان دی چه عمر رضی الله عنه ازواج مطهرات ته یو مستقل سړی وراولیږلو چه کله دوی غواړی چه په څومره مقدار کښې غله او کهجورې رسول الله ﷺ هغوی ته ورکولې هغه غله او کهجورې هغوی ته ورلیږم او که دا غواړی چه د هغې په اندازه د کروندې زمکه او د کهجورو اوني هغوی ته ورکړم نو داسې به اوکړم، په دې باندې بعضو خو اوساځ غله او کهجورې اختیار کړې او بعضو زمکه، ﴿وكانت عائشة منها اى ممن اخذ الارض والنخل﴾

په وړاندې روایت کښې راروان دی ﴿وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله ﷺ الخمس﴾ یعنی د خیبر د نیمو کهجورو تقسیم د حصو مطابق کیدلو، او رسول الله ﷺ به هم خپله حصه یو خمس اخستله د دې نصف خیبر نه مراد هغه نصف دې کوم چه رسول الله ﷺ د غنیمنو ترمینځه نه وو تقسیم کړې بلکه د خیلو ضرورتونو دپاره ئې پریخودلې وه او کوم نیم تقسیم چه ئې کړې وو نو هغه خو ښکاره دې چه دغنیمنو ملک شو، اوددې تقسیم نه مراد تقسیم فی مصارف الفئ هم دې نه تقسیم علی الغانمین ځکه چه دا نصف مال فئ وو (علی قول) والحديث اخرجه مسلم، قاله المنذري

[۳۰۰۸](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ، سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ"، وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السِّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُنَّ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أُقْطِعَ لَهَا غَلَّةَ بَعْرٍ صِهَا مِائَةَ وَسْقٍ فَيَكُونَ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَعَلْنَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا.

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله چه خیبر فتح شو یهودیانود نبی ﷺ نه مطالبه اوکړه چه مونږ په دې شرط باندې دلته اوسیدوته پریږده چه مونږ به محنت کوو اوکوم پیداوار چه حاصلیږي ددې نیم به دخان سره ساتو اوباقی نیم به تاته درکوو نبی ﷺ اوفرمائیل سمه ده په دې شرط باندې به زه تاسو دلته پریږدم دیوولخته پورې خوچه کله مونږ اوغواړو بیا دغه خلق په هم دغه شرط باندې اوسیدل اودخیبر نه حاصلیدونکی نیمي

(۱): صحيح مسلم/المساقاة ۱ (۱۵۵۱)، (تحفة الأشراف: ۷۴۷۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحرث ۸ (۲۳۲۸)، سنن الترمذي/الأحكام ۴۱ (۱۳۸۳)، سنن ابن ماجه/الرهون ۱۴ (۲۴۶۷)، مسند احمد (۱۷/۲، ۲۲، ۳۷) (صحيح)

کجوري به په خوحصو باندې تقسیمیدي اودهغې نه به پنځمه حصه نبی ﷺ وصول کوله او په خپلو بیانوکښې به ئې هري یوې ته ددې پنځمې حصې نه سل وسقه کجوري اوشل وسقه وربشي ورکولې، کله چه عمر رضی اللہ عنہ دجزیرة العرب نه د یهودیانو دویستلو اراده اوکړه نو امهات المومنین ته ئې اووئیل چه په تاسوکښې دچاچه زړه غواړی زه به ورته دومره ونفي ورکړم سره دجزرو او اوبو اوزمکې په څومره ونوکښې چه سل وسقه کجوري کیږی او دومره زمکه به هم ورکړم چه شل وسقه وربشي پکښې کیږي اوکه چرې څوك د خمس نه اخستل غواړی نوزه به ئې ورته د خمس نه ورکړم.

[۳۰۰۹](*) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ.

دانس بن مالك رضی اللہ عنہ نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ دخیبرجهاد وکړو اوخیبر مونږپه جنګ حاصل کړواوقیدیان موراجمع کړل

قوله: ﴿عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ..... فاصبناها عنوة﴾

په دې روایت کښې د صلح ذکر نشته، بلکه مطلقا دا دی چه خیبر عنوة فتح کړې شو.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، باتم منه، قاله المنذری

[۳۰۱۰](*) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ، نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا".

دسهل بن حثمة رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دخیبرغنیمت په دوه حصو تقسیم کړي وو‌یه حصه ئې دخپلو حادثو اوضرورتونوپاره منتخب فرمائیلي وه اوبله حصه به ئې په مسلمانانو تقسیموله اودغه حصه ئې اتلس حصې کړي وه.

﴿قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما﴾ او د هغې نه په روستو روایت کښې دی ﴿قسمها على ستة وثلاثين سهما﴾: په روښی روایت کوم کښې چه د اتلسو حصو ذکر دي هلته د نصف ارض تقسیم مراد دي او په بل روایت کښې د نولسو زمکې تقسیم مراد دي، او د دې نولسو تفصیل به ابتدائي مباحثو کښې تیر شوی دی

[۳۰۱۲](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلَّ سَهْمٍ مِائَةُ سَهْمٍ، فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ، وَمَا يَنْزِلُ بِهِ الْوَطِيحَةِ وَالْكُتَيْبَةِ وَمَا أَحْيَزَ مَعَهُمَا، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْقِنَّ وَالنِّطَاةَ وَمَا أَحْيَزَ مَعَهُمَا، وَكَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَحْيَزَ مَعَهُمَا.

---

[1]: صحيح البخاري/الصلاة ۱۲ (۳۷۱)، صحيح مسلم/الجهاد ۴۳ (۱۳۶۵)، سنن النسائي/النكاح ٦٤ (۳۳٤۰)، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۹) (صحيح)

[2]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٦٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/٤) (حسن صحيح)

[3]: تخرج حديث رقم: (۳۰۱۱)، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۳۵، ۱۸٤۵٦) (صحيح)

د بشیر بن یسار نه روایت دي فرمائی کله چه الله تعالی نبی ﷺ ته خیبر په طور دغنیمت ورکړونونبی ﷺ په شپږدیرش حصو باندي تقسیم کړواوهره یوه حصه به په سلو حصو باندي مشتمله وه، نیم په دي کښي نبی ﷺ دخپلوضروریاتو دپاره محفوظ کړوپه کومو کښي چه وطیحه اوکتیبه او ددي خواه اوشاه مقامات هم شامل وو اوباقی پاتي نیم په ني به مسلمانانوباندي تقسیمولو اوپه دي جاندا د کښي شق او نطاة مقامات شامل وو اوکومه زمکه چه ددي ګیرچاپیره وه اود نبی ﷺ حصه ددي مقاماتونه وه

(فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة (والسلالم (كما في الرواية الاتية) وما احيز معهما)

شرح الحديث:

یعنی نصف ارض خیبر لره د خپلو ضروریاتو دپاره او هغه وفدونه او میلمانهٔ چه به رسول الله ﷺ ته راتلل د هغوی دپاره اوساتله او دا وطیحه او کتیبه چه د زمکو وغیره نومونه دی دا د هم دي نصف مصداق دی کوم چه رسول الله ﷺ تقسیم نه کړل، ﴿ وما احيز معهما ﴾ مطلب دا دي چه کومي زمکي وطیحه او د کتیبي سره ملحق وی ﴿ الشق والنطاة وما احيز معهما ﴾ دا هم هغه زمکي دی کومي چه هغوی د غنمینو ترمینځه تقسیم کړي وي، وراندي راوی وائی چه د رسول الله ﷺ حصه په هغه زمکو کښي وه چه ملحق بالشق والنطاة وی، وراندي هغه د مجمع بن جاریه انصاری ﷺ روایت دي کوم چه په کتاب الجهاد کښي تیر شوي دي په دي وجه هغه مونږ دلته نه ذکر کوو.

[۳۰۱۱](۱) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِينَ وَسِهَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الْأُمُورِ وَالنَّوَائِبِ.

بشیر بن یسار په صحابه کرامو کښي دیوځو کسانونه روایت کوی فرمائی چه هغوی داحدیث بیان کړو چه په نیم امدن کښي نې ټول مسلمانان شریک کړل او نبی ﷺ بخپله هم په دي حصه کښي شامل وو اوباقی چه کومه نیمه حصه پاتي کیده هغه ني دمسلمانانو داجتماعي امورو دپاره محفوظ کړه چه کله به دوی ته مسائل پیښیدل لکه جهاد وغیره نودغه اخراجات به ني تري پوره کول

[۳۰۱۲](۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلَّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالْأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ".

بشیر بن یسار (د انصارو ازاد کړي شوي غلام په صحابه کرامو کښي دیوځو کسانونه روایت

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۳۵، ۱۸۴۵۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۷۴) (صحيح الإسناد)
(۲): لنظر حديث رقم: (۳۰۱۱)، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۳۵، ۱۸۴۵۶) (صحيح الإسناد)

کوی هرکله چه نبی ﷺ په خیبر والاباندې غالب شو نوخیبر ئې په شپږ دیرشو حصو تقسیم کړو اوهره یوه حصه په سلو حصو مشتمله وه نیم په دې کښې دنبی ﷺ اودعامو مسلمانانو وو اوباقی پاتې نیم دوندونو دخدمت دپاره اودنورو اجتماعی خدمتونودپاره استعمالیدو.

[۳۰۱۴](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَهَا سِتَّةً وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَجْمَعُ كُلَّ سَهْمٍ مِائَةٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ أَحَدِهِمْ، وَعَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيحَ وَالْكُتَيْبَةَ وَالسَّلَالِمَ وَتَوَابِعَهَا، فَلَمَّا صَارَتِ الْأَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ.

بشیر بن یسار په صحابه کرامو کښې دیوخو کسانونه روایت کوی فرمائی کله چه الله تعالی نبی ﷺ ته خیبر په طور دغنیمت ورکړونونبی ﷺ په شپږدیرش حضوباندې تقسیم کړو، یوه حصه ئې دمسلمانانو داجتماعی خدماتو دپاره مختص کړه چه هغه اتلس حصې وې اوهره یوه حصه به په سلو حصو باندې مشتمله وه، او بعضې په دې کښې نبی ﷺ دخپلو ضروریاتو دپاره محفوظ کړه په کومو کښې چه وطیح اوکتیبه اوسلالم او ددې خواه اوشاه مقامات هم شامل وو، هرکله چه دنبی ﷺ په تصرف کښې دامالونه راغلل او مسلمانانو ته داسې کارکونکې نه ملاویدل څوک چه ددوی دطرف نه محنت اومشقت ته دوام ورکړی نو نبی ﷺ یهودیان محنت اومشقت کولوته تیارکړل نونبی ﷺ ددوی نه کا واخستو.

[۳۰۱۵](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُهَيْمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يُحَدِّثُ كُرَيْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، قَالَ: "قَسَمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ فِيهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا".

دمجمع بن جاریه انصاری نه روایت دې کوم چه دقران قاري وو فرمائی چه نبی ﷺ خیبر په هغه کسانو په اتلسو حصو تقسیم کړو څوک چه په صلح حدیبیه کښې شریک وو اودټول لښکر تعداد ۱۵۰۰ وو په دې کښې ۳۰۰ سواره وو ۱۲۰۰ پیدل وونبی ﷺ سورو ته دوه دوه حصې ورکړې او پیدل ته یوه یوه.

[۳۰۱۶](۳) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالُوا: بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ.

---

(۱): انظر حديث رقم: (۳۰۱۱)، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۳۵، ۱۸۴۵۶) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (۲۷۳۶)، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۱۴) (حسن)

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۸۸۶) (ضعيف الإسناد)

د عبدالله بن ابی بکر اود محمد بن مسلمه په څامنوکښې دیوکس روایت دې دوی وائی کله چه مسلمانانو خیبر فتح کړو نود خیبر یوځوقلاګانې دفتح کیدونه باقی پاتې شوې اوهغوی په خپلوقلاګانوکښې محاصره شول، هغې دنبی ﷺ نه مطالبه اوکړه چه مونږته امن راکړه او مونږته دې لاره راکړې شي نبی ﷺ دهغوی مطالبه منظور کړه نوفدک والاو ته هم داخبر ورسید و نوهغوی هم په دې شرط باندې روان شول بیابه فدک په خصوصي طور سره دنبی ﷺ دپاره شمیرلې شو ځکه چه په دې پسې اُسونه او اوښان نه وو زغلولې شوي (مطلب دادې چه فدک د خیبر په قلاګانوکښې یوه قلاوه مسلمانانوته بغیردجنګ نه حاصله شوه که چرې په جنګ حاصله شوې وې نوبیابه په دې کښې ټول مسلمانان یوبرابر حقدار وې.

(بقیت بقیة من اهل خیبر فنحصنوا) یعنی بعض قلعه ګانې دخیبر خو رسول الله ﷺ فتح کړل او بعض د فتح نه باقی پاتې شو د دې نه مراد وطیح او سلالم دی. نو دا باقی یهودیان په دې قلعه ګانو کښې د خان د بچ کولو دپاره داخل شو (تحصن العدو اى دخل فى الحصن) او قلعه کښې د داخلیدو نه پس هغوی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه تاسو زمونږ نفسونه محفوظ کولو سره مونږ د دې خاټې نه اوباسئ، رسول الله ﷺ دا منظوره کړه، چه کله اهل فدک ته د دې خبر ملاؤ شو نو هغوی هم د رسول الله ﷺ سره هم دغه شان د صلح معامله اوکړه، (فكانت لرسول الله ﷺ خاصة) د دې تعلق په ظاهر د سیاق د وجې د فدک او باقی اهل خیبر دواړو سره دې او د دې تائید کیږی د هغه حضراتو چه د فتح خیبر په باره کښې د بعضها عنوة او بعضها صلحا قائل دی، په هغوی کښې یو امام طحاوی دې، خو حضرت د دې کانت تعلق صرف د فدک سره وئیلې دي او د دې دپاره هم یوه وجه ده ځکه چه اقرب هم داده، او دویمه خبره دا هم ده چه په خیبر کښې خو د جنګ سلسله قائمه وه او په فدک کښې نه وه، والله تعالى اعلم

[۳۰۱۷](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً، قَالَ أَبُو دَاوُد، وَقَرَأْتُ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكُمْ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكَتِيبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً وَفِيهَا صُلْحٌ، قُلْتُ لِمَالِكٍ: وَمَا الْكَتِيبَةُ؟ قَالَ: أَرْضُ خَيْبَرَ وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقٍ.

دسعید بن مسیب نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دخیبر څه حصه په زور حاصله کړه. ابوداود وائی چه دحارث بن مسکین په وراندې دا روایت بیان شو اوزه موجود ووم چه ابن وهب په واسطه مالک دابن شهاب نه نقل کړي وو چه دخیبر څه حصه خوپه جنګ حاصله شوې وه او څه حصه په صلح حاصله شوې وه کتیبه چه په خیبر کښې ګ کلې دي په زور فتح شو ابن وهب وئیلی دی چه ما مالک نه اوهغه دابن شهاب نه تپوس اوکړو چه کتیبه څه شي دي هغه اووئیل چه کتیبه یوه علاقه ده دخیبرپه زمکوکښې په کومه کښې چه دکجورو څلویښت زره ونې وې

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۷۳۲، ۱۹۳۶۷) (ضعيف)

﴿ قال ابوداؤد . وقرئ على الحارث بن مسكين وانا شاهد ﴾

د مصنف رحمه الله د حارث بن مسکین نه د روایت کولو طرز :

دا د حارث بن مسکین والا سند په نسائی کښې ډیر زیات راځی، هلته هم دغه شان راځی ﴿قراءة عليه وانا اسمع ﴾ او دلته په ابوداؤد کښې هم تقریبا هم دغه شان دی، په نسائی کښې چونکه په کثرت سره راځی په دې وجه د دې په باره کښې مشهوره ده چه د حارث بن مسکین د امام نسائی رحمه الله نه څه خفګان وو چه د هغې په وجه باندې به امام نسائی رحمه الله په مجلس کښې د هغوی مخې ته نه کیناستلو بلکه په پټه باندې به ئې په ګوټ کښې اوریدل، هم په دې وجه چه کله امام نسائی د هغه نه روایت کوی نو د هغه په باره کښې فرمائی، زما په دې باندې دا اشکال راځی چه که د امام نسائی رحمه الله د تعبیر هم دا وجه وی نو آیا حارث بن مسکین د امام ابوداؤد رحمه الله نه هم خفه وو؟ په دې باندې نور کلام د (الفيض السماني على سنن النسائي) په مقدمه کښې کړې شوې دې.

﴿ قلت لمالک: وما الکتیبة؟ الخ ﴾ د امام مالک رحمه الله شاګرد وائی چه ما د امام مالک رحمه الله نه تپوس اوکړو چه کتیبه دکوم ذکرچه په روایت کښې دې څه څیزدې؟ نو هغوی اوفرمائیل چه د خیبر د یو باغ نوم دي چه په هغې کښې څلویښت زره د کهجورو اوني دی.

[۳۰۱۸](*) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ، وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ.

دابن شهاب نه روایت دې فرمائی چه ماته داخبره معلومه شوه چه نبی علیه السلام خیبر په طاقت اوپه زور فتح کړې وو اودهغه ځائې اوسیدونکی به دجلاوطنۍ په شرط باندې دخپلو قلاګانونه لاندې راکوزیدل.

[۳۰۱۹](*) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَمَّسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا عَلَى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ.

دابن شهاب نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام دخیبر دمال نه خمس اوویستلو اوکوم چه باقی پاتې شو هغه ئې په هغه خلقو تقسیم کړو څوک چه په جنګ کښې موجود وو او څوک چه په دې وخت کښې موجود نه وو مګرپه صلح حدیبیه کښې موجود روز په صلح حدیبیه اوغزوه خیبر په مینځ کښې یوکال تیرشوی دی).

﴿ عن ابن شهاب قال خمس رسول الله ﷺ خیبر ثم قسم سائرها علی من شهدها ومن غاب عنها من اهل الحدیبیة ﴾

یعنی رسول الله ﷺ د خیبر په غنیمتونو کښې خمس ویستلو نه پس باقی اربعة اخماس لره چه په جنګ خیبر کښې شریک وو او کوم چه غائب وو د اهل حدیبیه نه د ټولو ترمینځه تقسیم اوفرمائیلو.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹٤۰۲) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹٤۰۱) (حسن)

(من اهل الحديبية) په دې وجه راوی اوئیل چه جنګ خیبر کښې شرکت کونکی ټول په ټول هم هغه اهل حدیبیه وو هغه داسې چه کله رسول الله ﷺ د غزوهٔ حدیبیه نه مدینې طیبې ته راواپس شو نو مدینې طیبې ته د رسیدو سره د جبرائیل علیه السلام په اشاره باندې د خیبر د فتح دپاره سره د خپلو ټولو ملګرو روان شو، بیا په دې روایت کښې دی چه په هغوی کښې چه کوم صحابه کرام رضی الله عنهم د رسول الله ﷺ سره یه فتح خیبر کښې شریک وو رسول الله ﷺ د هغوی حصه هم اولګوله، او کوم چه غائب وو د هغوی هم، په بذل المجهود کښې د تاریخ خمیس نه نقل کړې شوې دی چه جابر بن عبدالله رضی الله عنه په هغه غائبینو کښې دې چه د هغه رسول الله ﷺ حصه مقرر کړه، هم دغه شان بعض هغه صحابه کرام رضی الله عنهم کوم چه دحبشې نه واپس مدینې طیبې ته راغلل اوبیا خیبر ته اورسیدل پس د قتال د فراغت نه یعنی جعفر رضی الله عنه او دهغوی ملګری د اهل سفینه نه، (کما تقدم فی کتاب الجهاد) دهغوی هم رسول الله ﷺ حصه مقرر کړه دصحابه کرامو رضی الله عنهم په رضامندئ سره (البذل)

[۳۰۲۰] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.

دعمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی که چرې زماسره دهغه مسلمانانو فکرنه وي کوم چه زمونږ نه وروسته پیدا کیدونکی دي یعنی ددوی دضرورتونو نوهریو کلي اوښار چه فتح کیږی مابه داسې تقسیمولي لکه څنګه چه نبی علیه السلام خیبر تقسیم کړې وو

(عن عمر رضی الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر)

د ارض مفتوحه په باره کښې د عمر رضی الله عنه اثر او د هغې شرح

عمر رضی الله عنه فرمائی چه که د روستو راتلونکو مسلمانانو ما سره غم نه وې او د هغوی رعایت کول مې مقصود نه وې نو د هرې قریې د فتح کولو نه پس به مې هغه د هغه قریې په غانمینو کښې تقسیموله، څنګه چه رسول الله ﷺ خیبر تقسیم کړې وو (خو چونکه د روستو راتلونکو رعایت مقصود وو په دې وجه نې نه تقسیموم) په دې وجه چه د زمکې د تقسیم نه پس خو د اشخاصو ملکیت شی او وراندې په دې کښې میراث وغیره جاری کیږی، د حاجت او عدم حاجت وغیره هلته هیڅ لحاظ نه وی، په خلاف د دې چه په دې صورت کښې د زمکو آمدنی په بیت المال کښې محفوظ وی او بیا هیشه د حاجت مطابق حاجتمندو ته ملاویږی هم دا مطلب دې د عمر رضی الله عنه د دې ارشاد... جزاه الله تعالى عن الاسلام والمسلمين خيرا الجزاء.

اصل کښې بعض خلفو د عمر رضی الله عنه نه د تقسیم مطالبه کړې وه نو هم په دې موقعه باندې عمر رضی الله عنه د عدمت تقسیم په معذرت کښې داسې خبره اوکړه، دا مضمون هم نزدې تیر شوې دي. والحديث سكت عليه المنذري وقال الشيخ محمد عوامه، اخرجه البخاري

---

[1]: صحيح البخاري/الحرث ١٤ (٢٣٣٤)، فرض الخمس ١٤ (٣١٢٥)، المغازي ٣٨ (٤٢٣٥)، (تحفة الأشراف: ١٠٣٨٩)، وقد أخرجه: مسند أحمد (١/٣١، ٣٢) (صحيح)

الحمد لله په دې باب او احادیثو باندې کلام پوره شو، چه په هغې باندې بنده ډیر محنت اوکړو والله الموفق وهو المیسر

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّةَ
د فتح مکې بیان

فتح مکة نه پس د مکې د زمکې سره رسول الله ﷺ څه معامله اوفرمائیله:

یعنی د فتح مکه قصه او بیان. د مکې فتح د جمهورو په نزد عنوة شوې ده، او د امام شافعی رحمه الله په رائې کښې صلحا شوې ده، د مکې زمکه رسول الله ﷺ د غانمینو ترمینځه تقسیم نه کړه بلکه هغه ئې د هم هغه ځائې دخلقو په لاسونو کښې پریخودله، د هغې د اوچت شان او دارالنسک کیدو د وجې نه. او دویمه خبره دا هم ده چه د ارض مفتوحه تقسیم د جمهور په نزد لازم هم نه دې. خو د امام شافعی رحمه الله په نزد د ارض مفتوحه تقسیم ضروری دې خو د هغوی په مسلک باندې به هم اشکال د دې وجې نه نه وی چه د هغوی په نزد د مکې مکرمې فتح صلحا ده، د هغوی په نزد تقسیم خو د هغه زمکې واجب دې چه مفتوحه عنوة وی، اوس پاتې شوه دا خبره چه ارض مکه خراجی ده یا که عشری؟ دې په باره کښې مخکښې تیر شوې دی چه د قیاس تقاضا خو هم دا ده چه هغه خراجی وی خودمکې داوچت شان په بناء باندې خلاف قیاس هغه خراجی نه کړې شوه

دلته یو بحث بل دې چه په کتاب الحج کښې ﴿ الا نبی لک بمنی بیتا ﴾ الحدیث د لاندې تیر شوې دې هغه دا چه د حرم زمکه موقوف ده یا مملوک؟ او په دې کښې د علماء کرامو اختلاف بالتفصیل تیر شوې دي، فتح مکه په رمضان ۸ هجرئ کښې اوشوه.

[۳۰۲۱] (۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، فَأَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا، قَالَ: "نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ"..

دابن عباس نه روایت دې چه دفتح مکې په کال باندې عباس به ابوسفیان بن حرف نبی ﷺ ته راوستو اوپه مر الظهران مقام کښې ئې اسلام قبول کړو په دې وخت کښې عباس رضی الله عنه عرض اوکړو اې دالله رسوله ابوسفیان بودا سې سړي دې چه نوم (شهرت) او مشرۍ خوښوی دابوسفیان دپاره که چرې څه امتیاز مقرر کړئ نوښه به وي ددې دپاره چه دې په هغې باندې فخر وکړي شي نبی ﷺ اوفرمائیل څوک چه دابوسفیان کور ته داخل شي هغه ته پناه حاصل ده او څوک چه دخپل کور دروازه بنده کړي هغه ته هم پناه حاصل ده یعنی مونږ به ئې نه وژنو.

﴿ عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله ﷺ عام الفتح جآءه العباس بن عبدالمطلب بابی سفیان فاسلم بمرالظهران ﴾

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٨٥٤) (حسن)

د باب دا رومبی روایت خو مختصر دی، هم دا حدیث په دویمه طریقه سره د دی نه پس را روان دی، په هغې کښې تفصیل دی

[۳۰۲۲] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظَّهْرَانِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ إِنَّهُ لَهَلَاكُ قُرَيْشٍ، فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَعَلِّي أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي أَهْلَ مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِّي لَأَسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ كَلَامَ أَبِي سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، قُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةَ، فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: مَالَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ، قَالَ: فَمَا الْحِيلَةُ؟ قَالَ: فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا، قَالَ: "نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ"، قَالَ: فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ.

دابن عباس نه روایت دي چه کله نبي ﷺ مرظهران ته راغې عباس ته وائي چه ما په زړه کښې سوچ اوکړو که چرې نبي ﷺ دالبکر دخان سره بوخي اومکې ته داخل شي مخکښې ددې نه چه دوی ورته راشي او امن تري وغواړي نو دوی به هلاک شي بیاعباس رضی اللہ عنہ اوئیل چه زه دنبي ﷺ په قچر باندې په دې اراده سور شوم او روان شول چه کیدې شي چه څوک دضرورت دپاره وتلی وي اومکې ته روان وي او ماته ملاوشی چه دمکې خلقوته خبر ورکړی ددې دپاره چه هغوی دمکې نه بهر راوخي اونبي ﷺ ته حاضر شي اوپناه واخلي زه په دې خیال کښې روان وم چه ماداابوسفیان اودبدیل بن ورقاء آواز واوریدو ما په تیز آواز سره اوئیل أي ابوحنظله هغه زما آواز او پیژندو نو وئې وئیل ابوالفضل ئې؟ ما وئیل هو. ما ورته اوئیل په تاسوڅه شوي دي ستاسونه دي زمامور او پلارقربان شي مالووئیل دانبي ﷺ دي اوداډهغه لښکردي ابوسفیان اووئیل ما ورته اووئیل نوبیازه دبچ کیدو دپاره څه تدبیر اختیارکړم؟ عباس نه ده لره په ځان پسې شاته سور کړو اوده ملګري بدیل بن ورقاء واپس شو عباس رضی اللہ عنہ وائی چه کله سحر شوما ابوسفیان دنبي ﷺ په خدمت کښې حاضرکړو اوده اسلام قبول کړو عباس اووئیل اي دالله رسوله ابوسفیان غواړي چه دده دپاره دي څه امتیاز وي تاسودده دپاره دغه امتیاز حکم ورکړئ نبي ﷺ اوفرمائیل څوک چه ابوسفیان کور ته داخل شي هغه ته پناه حاصل ده او څوک چه دخپل کور دروازه بنده کړي دوی ته هم پناه حاصل ده څوک چه مسجد ته داخل شي هغه ته پناه حاصل ده (یعنی مونږ به ئې نه وژنو،خلقو چه دا واوریدل نوپه خپلو خپلو کورونو او مسجد کښې پټ شول.

مضمون د حدیث او فتح مکه مکرمه

مضمون د حدیث دا دی، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چه رسول الله ﷺ د غزوة الفتح په سفر

[1]: تقرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۱۳۶) (حسن)

کښې مر الظهران ته اورسیدو چه مکې ته نزدې دې نو زما والد عباس رضی الله عنه فرمائی چه ما په زړه کښې سوچ اوکړو چه که رسول الله ﷺ د دې لښکر سره په دې حال کښې عنوة داخل شو او اهل مکه د رسول الله ﷺ نه د امن د طلب کولو دپاره رانغلل نو بیا په دې کښې د قریشو یقینا هلاکت دې هغوی فرمائی چه زه په دې فکر کښې اوم چه رسول الله ﷺ په خپله سورلئ باندې سوریدو سره یو خوا بل خوا داسې یو کس لټولو چه د خپل څه ضرورت دپاره مکې ته روان وی پس هغه تلو سره اهل مکه ته د رسول الله ﷺ هلته د رسیدو خبر ورکړی چه اهل مکه دلته د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راتلو سره د هغوی نه امن طلب کړي، زه هم په دې تلاش کښې اوم چه ناڅاپه ما د ابوسفیان رضی الله عنه او د بدیل بن ورقاء د خبرو کولو آواز واوریدو. «دا دواړه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې مدینې طیبې ته د بیا دپاره د صلح یا د جنګ د خبرې برابرولو دپاره را روان وو.»[1] (کما فی الطبرانی) چه کله ما د هغه آواز واوریدو نو ما اووې ﴿ یا ابا حنظلة ! ﴾ هغه زما آواز اوپیژندلو، فورا ئې اووې ابوالفضل یعنی ته ابوالفضل ئې؟ «لا یو بل ته مخامخ شوې نه وو» ما اووې او هغه اووې څه خبره ده زما مور پلار دې په تا باندې قربان وی؟ عباس رضی الله عنه وائی ما اووې ﴿ هذا رسول الله ﷺ والناس ﴾ ما اووې نزدې طرف ته اشاره کولو سره چه دلته رسول الله ﷺ او د هغه مجمع موجود ده، هغه هم په اوریدو سره اویریدو ﴿ وما الحیلة؟ ﴾ وراندې په روایت کښې دی عباس رضی الله عنه فرمائی چه ما هغه په خان پسې شاته سورلئ باندې کینولو او بدیل مکې ته واپس شو. چه کله سحر شو نو ما ابوسفیان رضی الله عنه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر کړو او هغه اسلام قبول کړو. ما عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ ابوسفیان داسې انسان دې چه فخر خوښوی «شیخی کوی» لهذا تاسو هغه سره لږ کرام اوفرمایئ، یعنی هغه ته داسې ځیز ورکړئ چه د هغه دپاره د فخر سبب وی، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ښه، او بیا ئې اوفرمائیل ﴿ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق علیه داره فهو آمن ﴾ چه په اهل مکه کښې چه څوک د ابوسفیان کور ته ننوتل هغوی زمونږ د طرف نه په امن دی، او هم دغه شان په اهل مکه کښې چه کوم انسان د خپل کور دروازه بنده کړی، یعنی مسلمانانو سره د جنګ کولو دپاره بهر نه راوخی، هغه هم په امن دی، په دې باندې خلق خپلو خپلو کورونو ته لاړل او بعض مسجد حرام ته

د دې نه روسته روایت کښې دا هم دی چه ﴿ ومن القی السلاح فهو امن وعمد صنادید قریش فدخلوا الکعبة ففضّ بهم ﴾ چه په دې اعلان باندې د قریشو سرداران کعبې ته داخل شو، کعبه د هغوی نه ډکه شوه، او رسول الله ﷺ د بیت الله طواف اوکړو، مقام ابراهیم سره ئې د

---

[1] اوپه خپله دحضرت عباس (رض) باره کښې منقول دی چه هغه سره دخپل اهل وعیال دحضور اکرم (ص) مدینې ته د روانیدو نه مخکښې دهجرت په نیت سره دمکې نه وتلې وو څکه ددوی ملاقات دحضور پاک (ص) سره په لاره کښې په جحفه یا ذوالحلیفه کښې اوشو کله چه حضور(ص) د فتح مکې دپاره تلو، نوبیا حضرت عباس (رض) دحضور (ص) سره مکې ته واپس راغې او خپل اهل وعیال ئې مدینې ته اولیږل. (بذل القوة فی حوادث سنی النبوة ص ۲۲۱).

طواف دوه رکعته مونځ اوکړو، د دې نه پس رسول الله ﷺ د بیت الله د دروازې دواړو طرفونو لره نیولو سره اودریدو، په دې باندې هغه خلق د دننه نه راووتل او د رسول الله ﷺ په لاس نې بیعت اوکړو په اسلام باندې.

[۳۰۲۳] (۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.

وهب بن منبه وائی دجابرنه مې تپوس اوکړو ایاصحابه کرامو دفتح مکې په ورځ څه غنیمت حاصل کړې وو؟ هغه اوفرمائیل نه

﴿ سالت جابرا هل غنموا یوم الفتح شیئا قال لا ﴾ یعنی په دې فتح مکه کښې رسول الله ﷺ ته څه مال غنیمت حاصل نه شو ځکه چه د دې دپاره باقاعده د جنګ کولو حاجت رانغلو، اګر چه د رسول الله ﷺ د طرف نه د جنګ تیاری او انتظامات داسې اوشو خنګه چه په جنګ کښې وی خو هغوی ښکاره مقابلې ته رانغلل او اګر چه د هغوی د طرف نه د امن مطالبه هم نه وه چه داسې اوئیلې شی چه مکه صلحا فتح شوه د مسلمانانو د بعضو دستو سره څه اندازه د مقابلو ضرورت راغلو او په احترام مکه کښې د هغوی سره دیر رعایت اوکړې شو بیا به مال غنیمت څنګه حاصل شوی وی.

[۳۰۲۴] (۲) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْخَيْلِ، وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ قَالَ: اسْلُكُوا هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا يَشْرَفُ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَثْمَتُّهُوهُ فَنَادَى مُنَادٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ". وَعَمَدَ صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَغَصَّ بِهِمْ وَطَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ فَخَرَجُوا فَبَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: مَكَّةُ عَنْوَةٌ هِيَ، قَالَ: إِيشْ يَصْنَعُ بِكَ مَا كَانَتْ؟ قَالَ: فَصُلْحٌ قَالَ: لَا.

ابوهریره نه روایت دې فرمائی کله چه نبی ﷺ مکې ته داخل شو نوزبیر بن عوام او ابوعبیده بن الجراح او خالد بن ولید نې په اسونوباندې پریخودل او ابوهریره ځوک چه دابوسفیان کور ته داخل شي هغه ته پناه حاصل ده، ماته نې حکم اوکړو و چه ته په انصاروکښې آواز اوکړه چه ددې لارې نه لاړ شي او څوک چه د مخامخ طرف نه راځي هغه دې قتل کړي په دې وخت کښې یو آواز کونکی آواز اوکړو دنن نه پس به قریش نه وی نبی ﷺ اوفرمائیل ځوک چه په خپل کور کښې کښیناسي هغه ته امن دي اوځوک چه اصلحه اوغورځوي هغه ته امن دي اودقریشو سرداران بیت الله ته داخل شول-اوبیت الله ددوی نه ډک شو نبی ﷺ دبیت د الله طواف اوکړو او دمقام ابراهیم نه نې شاته مونځ اوکړو اوبیا نې دبیت الله د دروازې دوه جوکاټونه اونیول په دې وخت کښې چه په بیت الله کښې کوم خلق دننه وو بهر راوتل او د نبی ﷺ سره نې په اسلام باندې بیعت اوکړو.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۱۳۵) (صحیح الإسناد)

(۲): صحیح مسلم/الجهاد ۳۱ (۱۷۸۰)، (تحفة الأشراف: ۱۳۵۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۹۲، ۵۳۸) (صحیح)

﴿ عن ابی هریرة ﷺ ان النبی ﷺ لما دخل مکة سرح الزبیر ابن العوام ﷺ واباعبیدة بن الجراح ﷺ وخالد بن الولید ﷺ علی الخیل ﴾

د رسول الله ﷺ د طرف نه د لښکر په مکه مکرمه کښې د دخول ترتیب:

د ابوداؤد په دې روایت کښې اختصار دي، د مسلم په روایت کښې تفصیل دي، مضمون ددې حدیث دا دې چه کله رسول الله ﷺ مکې مکرمې ته د داخلیدو اراده اوفرمائیله (۱) په کفارو باندې د حملې دپاره خو چونکه مکې مکرمې ته د داخلیدو لارې ډیرې وې او د ټولو لارو ناکه بندی کول وو په دې وجه رسول الله ﷺ د لښکر ډیرې دستې جوړې کړې په دې دستو کښې بعض سوارۀ وو او بعض پیاده، او د هرې دستې دپاره رسول الله ﷺ یو نګران تجویز کړو او هر امیر ته ئې د هغه د داخلیدو دپاره د لارې تعین اوفرمائیلو، یعنی فلاني امیر دې د ښیلې دستې سره په فلانئ لاره باندې داخل شی مثلا د مکې د اعلی حصې نه دې فلاني او د ښکته حصې نه دې فلاني داخل شی، د ابوداؤد په دې روایت کښې خو دی چه رسول الله ﷺ زبیر، ابوعبیده او خالد بن الولید ﷺ درې واړه په کښانو امیران کړل چه په آسونو باندې سوارۀ وو او اوښې لیږل، خو د مسلم په روایت کښې دی چه ﴿وبعث اباعبیدة علی الحسر ﴾ چه ابوعبیده ﷺ رسول الله ﷺ په هغه دستې باندې امیر کړو چه پیاده وو او په هغوی باندې زغرې وغیره نه وې ﴿ وقال یا اباهریرة ﷺ اهتف بالانصار قال اصلکوا هذا الطریق فلا یشرفن لکم احدالا انمنموه ﴾ یعنی رسول الله ﷺ ابوهریره ﷺ ته اوفرمائیل چه انصارو ته آواز اوکړه او راوئې غواړه پس هغوی ټول حاضر شو نو رسول الله ﷺ هغوی ته یوې دستې طرف ته اشاره اوکړه او وې فرمائیل چه تاسو به په دې لاره باندې ځئ او دویمه خبره ئې ورته دا اوفرمائیله چه په دې مشرکینو کښې چه کوم ستاسو طرف ته ستې اوچت کړی تاسو هغوی هم هلته اوډۀ کړئ، یعنی ځوک چه د قتال دپاره مخکښې راشی هم هغه قتل کړئ او ځوک چه ستاسو په لیدو باندې سره نښکته کړی یا روستو شی هغه ته هیڅ هم

---

(۱) په سیرت المصطفی ﷺ کښې دی چه رسول الله ﷺ په کداء مقام باندې تیریدو سره په پورته طرف باندې مکې ته داخل شو او خالد بن الولید ته ئې د اسفل مکه مقام کدی نه د داخلیدو او زبیر ﷺ ته ئې د پورته طرف یعنی مقام کداء نه د داخلیدو حکم ورکړو او دا تاکید ئې ورته اوفرمائیلو چه تاسو پخپله په قتال شروع مه کوئ کوم سړي چه تاسو سره تعرض کوی د هغه سره جنګ کوئ، په صحیح مسلم کښې د ابوهریره ﷺ نه نقل دی چه رسول الله ﷺ انصار راوغوښتل او دا ئې ورته اوفرمائیل چه قریشو څه بدمعاشان ستاسو د مقابلې دپاره جمع کړی دی که هغوی د مقابلې دپاره راغلل نو د فصل په شان ئې پرې کړئ، صفوان بن امیه او عکرمة بن ابی جهل او سهیل بن عمرو په مقام خندمه کښې د مقابلې په قصد څه بدمعاشان جمع کړل، د خالد بن الولید ﷺ سره ئې مقابله اوشوه، په مسلمانانو کښې دوه کسان شهیدان شو، خنیس بن خالد او کرز بن جابر فهری ﷺ، او په مشرکانو کښې دولس یا دیارلس کسان اووژلې شو، باقی ټول اوتختیدل، دا د ابن اسحاق روایت دی، او په مغازی د موسی بن عقبه کښې دی چه خالد بن الولید ﷺ چه کله د اسفل مکه نه داخل شو نو بنو بکر او بنو حارث او څه خلق د قبیله هذیل او څه بدمعاشان د قبیله قریش نه راجمع وو، د خالد ﷺ د راورسیدو سره هغه خلقو حمله اوکړه، خالد بن ولید ﷺ چه کله د هغوی مقابله اوکړه نو هغوی ئې طاقت اونلرلی شو، شکست خوړلو سره اوتختیدل، د بنو بکر تقریبا شل کسان او د هذیل درې یا څلور کسان قتل شو او باقی اوتختیدل ځوک په کور کښې پټ شو، او ځوک غر ته اوختلو. آمن

مه وایئ ﴿ فنادی منادی : لا قریش بعد الیوم ﴾ او یو اعلان کونکی اعلان اوکړو چه د نن پس د قریشو خاتمه ده، یعنی که هغوی مقابلې ته راغلل، ګینې رسول الله ﷺ خو هغوی ته د امان پروانه ورکړې وه د عدم قتال په صورت کښې

حدیث ابی هریرة رضی الله عنه اخرجه مسلم بنحوه مطلقا، قاله المنذری

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ
د فتح طائف بیان

غزوه طائف :

د غزوه طائف مختصر قصه داسې لیکلې شوې ده : رسول الله ﷺ د حنین د مال غنیمت او د قیدیانو متعلق دا حکم ورکړو چه په جعرانه کښې دې جمع کړې شي او خپله ټې د طائف قصد اوکړو ، اوطائف ته د تلو نه مخکښې ټې طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله عنه د څو موحدینو سره د یو بت (چه د هغه نوم ذوالکفین وو) د سیزلو دپاره اولیږل، د رسول الله ﷺ طائف ته د رسیدونه څلورورځې پس طفیل بن عمروهم راورسیدو اویو دبابه(تینک)اومنجنیق ټې راوړل. مالک بن عوف نصری د هوازن سپه سالار سره د خپل فوج نه د رسول الله ﷺ د رسیدو نه مخکښې د طائف په قلعه کښې داخلیدو سره دروازه بنده کړې وه او د څو کالو غله او د خوراک ځکاک سامان ټې په قلعه کښې کیخودلې وو، رسول الله ﷺ طائف ته د رسیدو سره د هغوی محاصره اوکړه او د منجنیق په ذریعه ټې په هغوی باندې کانړې اوروړل، هغه خلقو د قلعه په دیوال باندې غشی ویشتونکی کینول هغوی داسې سخت غشی اووروړل چه دیر مسلمانان زخمی شو، او دولس صحابه کرام شهیدان شول، خالد بن الولید رضی الله عنه لاس په لاس مقابلې دپاره راوبلل خو جواب ورته دا ملاؤ شو چه مونږ ته د قلعه نه د کوزیدو ضرورت نشته، د کلونو غله مونږ سره موجود ده چه کله دا ختمه شی نو بیا به مونږ توري اخستلو سره درکوزیږو. مسلمانانو په دبابونو کښې کیناستلو سره د قلعه د دیوال د ماتولو کوشش اوکړو، هغوی د بره نه د اوسپنې ګرم سیخونه راویشتل چه په هغې باندې مسلمانان شاته شو، په دې لیدو باندې رسول الله ﷺ د باغونو د پرې کولو حکم ورکړو، د قلعه والا خلقو رسول الله ﷺ ته د الله او د خپلوئ واسطه ورکړه نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زه دا د الله پاک او د خپلوئ دپاره پریږدم، د دې نه روستو ټې د دیوال د قلعه سره دا اعلان اوکړو چه کوم غلام د قلعه نه کوزیدو سره مونږ ته راشی هغه آزاد دې. پس دولس دیارلس غلامان بهر ته راغلل، هم هغه وخت رسول الله ﷺ یو خوب اولیدو چه د پیو یو پیاله رسول الله ﷺ ته پیش کړې شوه یو چرګ راغلو او په هغې کښې ټې مخوکه اووهله چه په هغې باندې هغه پیو پریوتل رسول الله ﷺ دا خوب صدیق اکبر رضی الله عنه ته بیان کړو، هغوی اوفرمائیل غالبا دا قلعه به اوس نه فتح کیږی هغوی نوفل بن معاویه دیلمی راوبلو او دهغوی نه ټې تپوس اوکړو چه ستاسو څه رائې ده؟ نوفل اووې یا رسول الله ﷺ! لومبړه په خپله سوړه کښې ده که ایسار شو نو او به ټې نیسو او که پرې ټې ږدو نو ستاسو هیڅ نقصان نشته. د ابن سعد په روایت کښې دی چه عمر رضی الله عنه راغلو او عرض ټې اوکړو یا

نبی الله ﷺ د دوی په حق کښې بد دعا اوکړئ، رسول الله ﷺ اوفرمائیل الله پاک ماته اجازت نه دي راکړي، بیا عمر رضی اللہ عنہ اوفرمائیل چه مونږ ته دوی سره د جنګ کولو څه ضرورت دي، رسول الله ﷺ د روانیدو حکم ورکړو او د تلو په وخت ئې دا دعا اوکړه ﴿اللهم اهد ثقيفا وات بهم﴾ پس روستو هغه قلعه پخپله فتح شوه ټول خلق مسلمانان شول او د مالک بن عوف نصری د هغوی سردار د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضریدو سره په اسلام باندې مشرف شو.

تنبیه: مونږ سره په ابوداؤد کښې په باب الاقطاع کښې هم د دې غزوه طائف متعلق په یو روایت کښې هم دغه شان دی چه یو صحابی صخر بن عیله الاحمسی رضی اللہ عنہ فرمائی چه کله ما اوریدل چه رسول الله ﷺ د ثقیف سره غزوه کوی نو زه هم د یو جماعت سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم هلته مې اوکتل چه رسول الله ﷺ واپس تشریف اوړي دي او رسول الله ﷺ هغه فتح نه کړو نو ما عهد اوکړو د الله پاک سره چه دا قلعه به ضرور فتح کوم، پس بیا هم دغه شان اوشوه، الحدیث. خو کوم کتابونه چه مونږ د غزوه طائف متعلق اوکتل په هغې کښې د صخر بن عیله رضی اللہ عنہ قصه چرته هم ملاؤ نه شوه، فلیفتش... د دي نه پس په البداية والنهاية ۳۵۱/٤ کښې دا ملاؤ شو چه هغوی د غزوه طائف د پوره قصې لیکلو نه پس په آخیر کښې د ابوداؤد دا روایت (د صخر بن عیله رضی اللہ عنہ والا) نقل کولو نه پس فرمائیلي دی: تفرد به ابوداؤد، وفي اسناده اختلاف. آهـ

[۳۰۲۵]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ، قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَيُسْلِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: "سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا".

دوهب نه روایت دي فرمائی چه دجابر رضی اللہ عنہ نه مې تپوس اوکړو کله چه ثقیف قبیلي بیعت کولو نوهغوی څه شرطونه پیش کړي وو؟ هغه اووئیل چه هغوی په نبی ﷺ باندې داشرط لګولو چه په دوی باندې به زکات نه وی اونه جهاد ددې نه پس بیا ما دنبی ﷺ نه واوریدل چه فرمائیل ئې کله چه دا خلق مسلمانان شي نوامید دي چه زکات به هم ورکوي اوجهاد به هم کوي.

﴿سالت جابرا عن شان ثقيف اذا بايعت﴾ مضمون د حدیث دا دي چه قبیله ثقف چه کله د رسول الله ﷺ په خدمت کښې مدیني طیبې ته حاضر شو او د رسول الله ﷺ په لاس مبارک هغوی بیعت علی الاسلام اوکړو نو هغوی هغه وخت دا شرط اولګولو چه په مونږ باندې به زکوة او جهاد هیڅ نه وی، رسول الله ﷺ د هغوی دا شرط هغه وخت منظور کړو، په روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ روستو اوفرمائیل چه دا خلق به د اسلام د راوړلو نه پس صدقه او جهاد هر څه کوی، په بل حدیث کښې دی ﴿فاشترطوا عليه ان لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا﴾ هغوی دا شرط اولګولو چه هغوی دې نه په جهاد کښې بوتللي شی، نه دې رانه نه

[۱]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۳۱۳٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳٤۱/۳) (صحيح)

عشر او زکوة واخستلې شي، او نه به مونږ کوی، لا يجبوا مثلا لا يصلوا لفظا و معنى والتجبية ان يكون كهيئة الركوع، يعنى داسې ښکته کيدل څنګه چه به رکوع کښې ښکته کيږي.

[۳۰۲۶](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، يَعْنِي ابْنَ مَنْجُوفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْشُرُوا وَلَا يَعْشُرُوا وَلَا يُجْبُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ".

دعثمان بن ابی العاص نه روایت دې فرمائی چه کله نبی ﷺ ته دثقیف وفد راغې نوجومات ته ئې بوتلل ددې دپاره چه ددوی زړونه نرم شي اودوی په نبی ﷺ باندې داشرط لګول غوښتل چه په زبردستي سره دي مونږ جهاد تلوته تیارنه یو، اونه مونږ بالفعل زکواة ورکولو ته نیاریو، اونه مونږ مونځ کولوته تیار یو، نبی ﷺ اوفرمائیل جهاد ته تلل خوځه خبره نده ځکه چه نورخلق موجوددي اوزکوة ورکولو دپاره کال تیریدل ضروري دي اوس خولا کال نه دي تیرشوي لیکن هغه دین څه ښه دین نه وی په کوم کښې چه رکوع (مونځ نه وي.

په اسلام کښې د ټولو نه زیات اهمیت د مانځه دی

رسول الله ﷺ د هغوی مخکښې دواړه شرطونه منظور کړل او د دریم شرط په باره کښې ئې اوفرمائیل ﴿ لا خير فى دين ليس فيه ركوع ﴾ چه په داسې دین کښې څه خیر کیدې شی چه په هغې کښې رکوع او سجدی (مونځ) نه وی.

د دې حدیث نه په اسلام کښې د مانځه چه کوم اهمیت معلومیږی هغه ښکاره دی، دا حدیث مونږ د کتاب الصلوة د شروع په بحثونو کښې ذکر کړې دی

دا باب د خبر طائف سره متعلق وو، اهل طائف چونکه پخپله په اسلام کښې داخل شوي وو په دې وجه دا زمکه عشری شوه (كما مر قبل ذلک فى بيان الانواع الاراضى المفتوحة)

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

د یمنیانو اود یمن د زمکې بیان

اهل یمن هم چونکه په خپله خوښه اسلام کښې داخل شو په دې وجه ارض یمن هم عشری ده.

[۳۰۲۷](۲) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِي هَمْدَانُ: هَلْ أَنْتَ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا فَإِنْ رَضِيَتْ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ وَإِنْ كَرِهَتْ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَمُتُّ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِيَتْ أُمُورَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ إِلَى عُمَيْرِ ذِي مَرَّانَ، قَالَ: وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَ إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا، فَأَسْلَمَ عَكٌّ ذُو عَيْوَانَ، قَالَ: فَقِيلَ لِعَكٍّ: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ مِنْهُ الْأَمَانَ عَلَى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِعَكٍّ ذِي عَيْوَانَ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الْأَمَانُ وَذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ.

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۹۷۶٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۱۸/٤) (ضعيف)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٠٤٣) (ضعيف الإسناد)

دعامربن شهرنه روایت دي فرمائی هرکله چه نبی ﷺ لاړونو ماته دهمدان قبیلي خلقو ووئیل ایانه به دومره وکړي شي چه دغه سړی (محمد)ته ورشي اوزمونږ متعلق ورسره خبري اتري وکړي؟ که چري تا زمونږ دپاره څه خبره خوښه کړه نومونږ به ئې قبول کړواوکه چري تاکومه خبره خوښه نکړه نو مونږبه ئې هم نه خوښوو ماووئیل ولي نه ددي نه زه نبی ﷺ ته روان شوم تردي مسجدنبوی ته ورسیدم اودنبی ﷺ کار(دین اسلام)مي خوښ شو اوزماد قوم خلقو اسلام قبول کړو ، اونبی ﷺ عمیر ذي مران ته یوخط ولیګلو ، راوي وائی چه نبی ﷺ ددین اسلام دتبلیغ دپاره مالك بن مراره رهاوي ټول اهل یمن والا ته ولیږلواود عك ذوخیوان په نوم یوکس وو چه اسلام ئې قبول کړو ، خلقوورته ووئیل چه ته نبی ﷺ ته ورشه اودهغه نه دخپل مال اوکلي دپاره امان واخله نودغه کس دنبی ﷺ په خدمت کښي حاضرشو،نبی ﷺ دده دپاره خط اولیکلو بسم الله الرحمن الرحیم د محمد رسول الله دطرف نه دپاره دعك ذوخیوان، که چرې دي رښتونی وي نوده ته امان دي دده دزمکو اوغلامانو اومالونوپه باره کښي اودغه هرڅه دالله اودهغه درسول په ذمه کښي دي اوداتحریر خالد بن سعیدبن العاص لیکلي وو.

﴿ عن عامر بن شهر قال خرج رسول الله ﷺ فقالت لی همدان : هل انت ات هذا الرجل ومرتاد لنا فان رضیت لنا شیئا قبلناه ﴾

شرح الحدیث :

عامر بن شهر یعنی همدانی وائی چه د رسول الله ﷺ د نبوت او بعثت ظهور اوشو نو ما ته زما قوم همدان اووې چه آیا ته هغه سړی ته تلې شې او زمونږ دپاره تري نه څه څیز طلب کولې شې یعنی د خیر خبره او حق، پس که تاسو یو څیز خوښ کړو (دین اسلام طرف ته اشاره ده) نو مونږ به هم هغه قبول کړو او که تا ناخوښه کړو نو مونږ به ئې هم ناخوښه کړو، ما جواب ورکړو چه او زه دا کار کولې شم، پس زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښي حاضر شوم او د رسول الله ﷺ خبره زما ډیره زیاته خوښه شوه چه په هغي باندي زما قوم (همدان) اسلام قبول کړو. او رسول الله ﷺ یو خط اولیکلو او د عمیر ذی مران طرف ته ئې اولیږلو، دا هم همدانی دي چا چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې اسلام راوړې وو چه په ظاهره د همدان قوم رئیس وو. او مالک بن مراره ئې هم اولیږلو د ټولو اهل یمن طرف ته یعنی د دعوت اسلام دپاره، پس په دي باندي عك ذو خیوان اسلام راوړو دا سړي هم همدانی او یمنی وو ، ذوخیوان د هغه لقب دي، دا هم د قوم لوئي سړي وو، پس هغه ته اوئیلي شو چه ته هم لاړ شه او د رسول الله ﷺ نه کتاب الامان حاصل کړه د خپل ټول کلی او مال په باره کښي، پس هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښي حاضر شو او رسول الله ﷺ هغه ته دا خط اولیکلو ﴿ بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله ﷺ لعك ذی خیوان ان کان صادقا فی ارضه وماله ورقیقه فله الامان وذمة الله وذمة محمد رسول الله ﷺ، وکتب خالد بن سعید بن العاص ﴾ یعنی د دي لیک په آخره کښي کاتب خپل نوم اولیکلو، دا خالد بن سعید د رسول الله ﷺ په کاتبینو کښي دي.

د دي روايت نه معلومه شوه چه جونکه عک ذو خيوان، هم دغه شان عمير ذو مران په خپله اسلام کښې داخل شو، د مسلمانانو هغوی سره د غزوې او فتح ضرورت رانغلو لهذا دا خلق د خپلو زمکو او د خپلو املاکو خپله مالکان پاتې شو او هغوی ته په دي خبره باندې د رسول الله ﷺ د طرف نه عهدنامه او کتاب الامان (سرټیفکیټ) حاصل شو، او دا هم ثابته شوه چه دا زمکه عشری ده،

[۳۰۲۸](') حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبْيَضَ، عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَخَا سَبَإٍ لَا بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ"، فَقَالَ: إِنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ بِمَأْرِبَ، فَصَالَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبْعِينَ حُلَّةً بِزِّ مِنْ قِيمَةِ وَفَاءِ بِزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَإٍ بِمَأْرِبَ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَدُّونَهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُلَلِ السَّبْعِينَ، فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ.

د ابيض بن حمال رضی الله عنه نه روايت دي فرمائي چه زه په وفد کښې راغلي وم اودنبي ﷺ سره مي د صدقې متعلق خبرې وکړې، نبي ﷺ اوفرمائيل اي سبا والارو (سبايه يمن کښې دیوښارنوم دي)زکوة اداکول لازمي دي ابيض بن حمال ووئيل اي دالله رسوله زمونږ فصل خوصرف فنبه (مالوچ)وي اودسبا خلق يوځائي بل ځائي ته تلي دي البته دقوم سبا يوځه افراد په مارب مقام کښې پاتې شوي دي نبي ﷺ دهغوی سره په اويا جورو معافري کپړوباندي مصالحت وکړواودغه خلقوبه هميشه ددي جورو ادائګی کوله تردي چه نبي ﷺ وفات شو او دنبي ﷺ دوفات نه پس عاملينو داويا جورو مصالحت نامه ماته کړه کومه چه ابيض بن حمال دنبي ﷺ سره کړې وه بياځه کله ابوبکر ذاخيره واوريدله نوهغه دوباره دنبي ﷺ فرمان بحال کړوکله چه ابوبکر رضی الله عنه وفات شونو معاهده فسخ شوه اودنورو خلقو په شان به ددوی نه هم صدقه وصول کيدله

﴿ عن ابيض بن حمال انه كلم رسول الله ﷺ في الصدقة حين وفد عليه فقال يا اخا سبا لا بد من صدقة فقال انما زرعنا القطن يا رسول الله ﷺ وقد تبددت سبا ولم يبق منهم الا قليل بمارب ﴾

شرح الحديث

مارب د بلاد يمن نه دي او سبا د يو قوم نوم دي کوم چه هلته آباد وو، دا ابيض بن حمال ماربی سبائی وو هغه د رسول الله ﷺ سره چه کله د هغوی په خدمت کښې حاضر شو (په ظاهره د اسلام راوړلو دپاره) خو هغوی رسول الله ﷺ سره د صدقې په باره کښې خبرې اوکړې يعنی دا چه هغه معاف کړي شی يا دي په هغې کښې تخفيف اوکړي شی نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل اي سبا والا! صدقه خو به اسلام کښې ضروری ده هغوی ځپل اقتصادی حالت او کمزورئ بيان کړي، هغه دا چه زمونږ پيدا وار خو مالوچ دي يا رسول الله ﷺ

(') : تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲) (ضعيف الإسناد)

(یعنی معمولی شان) او زمونږ قوم سبا منتشر شو او په هغوی کښې لږ شان باقی پاتې شو په مارب کښ. د دې نه پس په حدیث کښې رسول الله ﷺ چه د هغوی سره په کوم خیز باندې صلح اوکړه د هغې ذکر دې ﴿ فصالح النبی ﷺ علی سبعین حلة من قیمة وفاء بز المعافر کل حلة عمن بقی من سبا بمارب ﴾ یعنی رسول الله ﷺ چه په دوی باندې کومه صدقه واجب کیدله د هغې په باره کښې په اویا جوړو باندې مصالحت اوفرمائیلو، یعنی هر کال به د کپړو اویا جوړې تاسو ورکوئ، د قبیلې سبا د هغه ټولو خلقو د طرف نه چه په موضع مارب کښې باقی پاتې شوې دی، حله چونکه د قیمت په اعتبار سره کمیږی او زیاتیږی نو په دې وجه رسول الله ﷺ د هغه جوړې قیمت متعین کړو چه مصالحت په مجهول خیز باندې لازم نه شی. ﴿ بزمعافر ﴾ یعنی د کپړې یو مشهور قسم دې چه معلوم القیمت دې نو مطلب دا شو د دې عبارت چه داسې اویا جوړې چه په قیمت کښې د بزمعافر برابر وی هغه به ادا کوئ وړاندې په روایت کښې دی چه دې خلقو به دا مقدار ادا کولو د رسول الله ﷺ په ژوند کښ،اود رسول الله ﷺ دوفات نه پس عمالودامعاهده ختمه کړه یعنی ددې لحاظ ئې اونکړو، صدیق اکبر ؓ ته چه کله معلومه شوه نوهغوی دادرسول الله ﷺ د قرارداد مطابق برقرار اوساتله، د صدیق اکبر ؓ د وفات نه پس بیا هغه معاهده ګډه وډه شوه ﴿وصارت الی الصدقة ﴾ یعنی د اصل قاعدې مطابق چه به ځومره صدقه وه هم په هغې اودریده.

ما استفید من الحدیث :

په دې حدیث کښې دی چه رسول الله ﷺ هغه خلقو سره د صدقې په باره کښې په یو مقدار معین باندې صلح اوکړه، د ګنګوهی ﷺ په تقریر کښې دی چه که د صدقې نه مراد دلته زکوة دې او ګویا د زکوة په مقابله کښې رسول الله ﷺ په یو مقدار معین باندې مصالحت اوفرمائیلو. نو دا به د رسول الله ﷺ خصوصیت وی، د رسول الله ﷺ نه علاوه د بل امام دپاره د زکوة مفروضه په باره کښې په یو مقدار معینه باندې صلح کول جائز نه دی، او که د صدقې نه مراد دلته د زمکې د پیداوار عشر دې، نو بیا په دې صورت کښې هیڅ اشکال نشته، په عشر کښې ګنجائش شته د بل چا دپاره هم. (بذل)

بَابٌ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

د جزیرة العرب نه د یهودیانو د شړلو بیان

د جزیرة العرب تحدید او د دې مصداق :

جزیرة د هغه آبادئ نوم دې چه دهغې خلور واړو طرفونو ته اوبه وی، د عربو د زمکې دري طرفونو ته اوبه دی مشرق مغرب او جنوب او په شمال کښې آبادی ده هم په دې وجه د عرب نه په جزیره نما سره تعبیر کولې شی، د جزیره عرب تهدید او د هغې مصداق وړاندې په متن کښې داسې راروان دې.

﴿ جزیرة العرب ما بین الوادی الی اقصی الیمن الی تخوم العراق الی البحر ﴾ یعنی جنوب کښې د

يمن د انتهاء نه واخله تر د عراق د حدودو پورې (۱) او د وادی القرى نه سمندر پورې د مينځ علاقې ته جزيرة العرب وائي يعنې په شمال کښې حدود د عراق په جنوب کښې اقصائي يمن، په مغرب کښې جده وما حولها د ينبع نه واخله تر وادی القرى پورې، او په مشرق کښې خليج فارس پورې چه ځومره علاقه ده دې ته جزيرة العرب وائي او په بذل کښې حضرت د علامه شامي نه دا نقل کړی دی چه جزيرة العرب په پنځو مناطقو باندې تقسيم ده، تهامه، نجد، حجاز، عروض، يمن، تهامه خو د حجاز جنوبی حصه ده، او نجد د هغه حصې نوم دي کوم چه د عراق او د حجاز ترمينځه ده، او حجاز د هغه غر مخامخ حصې ته وائي کوم چه د يمن نه واخله شام پورې مسلسل تلي دي او عروض ديمامه علاقه ده کومه چه د بحرين پورې ده او په صحيح بخاری کتاب الجهاد باب جوائز الوفد کښې دی چه مغيره بن عبدالرحمن نه سوال اوکړي شو د جزيرة العرب په باره کښې ﴿ فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن ﴾

[۳۰۲۹] (۲) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى بِثَلاَثَةٍ، فَقَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ: فَأَنْسِيتُهَا، وقَالَ: الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: لاَ أَدْرِي أَذْكَرَ سَعِيدٌ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا، أَوْ سَكَتَ عَنْهَا.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام په دري خبرو باندې وصيت فرمائيلی وو يوداچه مشرکان به دجزيرة العرب نه اوباسئ اوبل داچه دسفير او قاصد سره ښه سلوک کوئ لکه خنګه چه ئې زه کوم، سعيد وائی چه ابن عباس ددريم وصيت دبيانولونه سکوت اوفرمائيلو اوکه داسې ئې ووئيل چه دريم وصيت رانه هيرشوی دي.

شرح الحديث:

قوله: ﴿ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبی عليه السلام اوصى بثلاثة فقال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحوها ما كنت اجيزهم ﴾: يعنې رسول الله عليه السلام د وفات په وخت د دري څيزونو وصيت اوفرمائيلو يو د جزيرة العرب نه (۳) د مشرکينو د اخراج په مشرکانو کښې يهود او نصارى

---

(۱) په دي طريقه چه يمن داخل او عراق خارج وي.

(۲): صحيح البخاري/الجهاد ۱۷۵ (۳۰۵۳)، الجزية ٦ (۳۱٦۸)، المغازي ۸۳ (٤٤۳۱)، صحيح مسلم/الوصية ٥ (۱٦۳۷)، (تحفة الأشراف: ٥٥۱۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۲۲/۱) (صحيح)

(۳) اوس دا چه د جزيرة العرب نه ټول جزيرة العرب مراد دي يا که په دي کښې څه تخصيص شته، دي باره کښې په بذل کښې دی ﴿ قيل المراد بها مكة والمدينة ونقل الطيبي ان الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وحواليها دون اليمن وغيره اهـ ولي. العون. وقال مالك بن انس اراد بجزيرة العرب المدينة نفسها اهـ ولي. العرف الشذي: الكافر لا يقيم في جزيرة العرب، نعم يجوز له المرور واختلف في ان الحكم لجميع جزيرة العرب او لبعضها، واشار الى الاول الطحاوي في مشكل الآثار، واختصره محمد في موطاه، اهـ او په موطاء د امام محمد رحمه الله کښې دی قال محمد ان مكة والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب (۳۷۳) خو د دي نه دا نه معلوميږی چه په دې حديث کښې جزيرة العرب په خپل عموم باندې دي يا که د دي نه بعض مراد دي، ﴿ فليفتش كتب الحنفية في ذلك ﴾

هم داخل دی، دا دوه ډلې دمشرکین اهل کتاب دی ﴿ لانهم یقولون عزیر ابن الله والمسیح ابن الله ﴾ د رومیې خبرې قائل یهود دی او د دویمې خبرې قائل نصاری دی، او مجوس خو مشترک دی حکم مذکور فی الحدیث یعنی د دې اخراج په باره کښې په بدائع کښې لیکلې شوې دی چه د عربو په زمکه باندې دې هیڅ کنیسه یا بیعه باقی پرې نخودلې شی او نه دې هلته د شرابو بیع او د خنزیر اجازت ورکړې شی، که ښهر وی او که باندې وی او یا ماء من میاه العرب وی، ویمنع المشرکون ان یتخذوا ارض العرب سکنا ووطنا، کذا ذکره محمد تفضیلا لارض العرب علی غیرها وتطهیرا لها عن الدین الباطل، للحدیث المذکور (البذل) او دویم وصیت دا دې چه راتلونکو وفدونو ته جائزه ورکړې شی یعنی ډالۍ، یعنی د هغوی په راتلو باندې دې د هغوی اهتمام اوکړې شی، هر قسم خیال دې اوساتلې شی او هغوی ته دې هدیه هم پیش کړې شی، د دې امر تعلق د هغوی نه روستو راتلونکو امامانو سره دې چه وفود خو د امام المسلمین میلمانهٔ وی او هسې خو د هر میلمه په میلمستیا او اعزاز او اکرام باندې هر مسلمان مامور دې ﴿ قال ابن عباس ﷺ وسکت عن الثالثة او قال فانسیتها ﴾ د دریم وصیت په باره کښې ابن عباس ﷺ تردد ښکاره کوی چه یا خو رسول الله ﷺ خاموش شو او یا مانه هیر دی (۱) شراح لیکلې دی چه د دې امر ثالث په مصداق کښې چه په نورو روایتونو کښې

---

(۱) د دې جملې ظاهری معنی هم دا ده چه ابن عباس ﷺ فرمانی: او رسول الله ﷺ د امر ثالث نه سکوت اوفرمائیلو، وراندې د راوی شک دې چه یا ابن عباس ﷺ دا اوفرمائیل چه امر ثالث رسول الله ﷺ خو ذکر کړې وو خو مانه هیر شو، پس صاحب د عون المعبود هم دا مطلب لیکلې دی، او حضرت په بذل کښې د دې عبارت تاویل کړې دې او د دې نې دا شرح کړې ده چه سعید راوی وائی چه ابن عباس ﷺ صرف دوه امور ذکر کړل او په دریم باندې خاموش شو، او بیا وراندې سعید وائی: یا ابن عباس ﷺ خو ذکر کړې وو خو ما نه هیر شو، په دې صورت کښې به د قال فاعل ابن عباس ﷺ نه وی بلکه د ابن عباس ﷺ نه روایت کونکی شاګرد، چه دلته سعید بن جبیر ﷺ دی او تقدیر د عبارت داسې دی: ابن عباس ذکر امرین وسکت عن الثالثة الخ... په دې صورت کښې سکوت کونکی ابن عباس ﷺ شو نه رسول الله ﷺ او حضرت چه کوم تاویل فرمائیلې دی د دې منشاء دا ده چه د دې جملې په نقل کښې روایات مختلف دی، پس په صحیح بخاری کښې دا حدیث په دیرو ځایونو کښې ذکر کړې شوې دی ﴿ فی الجهاد فی باب جوائز الوفد: واجیزوا الوفد بنحو ما کنت اجیزهم، ونسیت الثالثة الخ ﴾ یعنی دلته قال ابن عباس ﷺ نشته، ﴿ وفی الجزیة فی باب اخراج الیهود من جزیرة العرب: بنحو ما کنت اجیزهم، والثالثة خیر، اما ان سکت عنها، واما ان قالها فنسیتها، قال سفیان: هذا من قول سلیمان ﴾ یعنی سفیان بن عیینه وائی چه دا قول ﴿ وسکت عن الثالثة الخ ﴾ زما د استاد سلیمان احول دی. یعنی سلیمان ﷺ وائی چه دریمه خبره هم خوره ده یا خو زما استاد سعید سکوت کړې دی، یا هغوی ذکر کړې وو خو زما نه هیره شوه، او د ابوداؤد په یو نسخه کښې کومه چه د بذل په حاشیه باندې ده په هغې کښې داسې دی ﴿ قال سلیمان لا ادری اذکر سعید الثالثة فنسیتها او سکت عنها ﴾ د دې نسخې والا دعبارت حاصل او د بخاری والا دروایت حاصل یو دی چه سکوت کونکی سعید بن جبیر ﷺ دی، او حضرت چه کومه شرح کړې ده په هغې کښې سکوت کونکی ابن عباس ﷺ دی. او حافظ ﷺ په فتح الباری ۷۱۶/۷ کښې احتمالا هم دا اختیار کولو سره روستو دې ته ترجیح ورکړې ده چه دا قول د سلیمان احول دی او سکوت کونکی سعید بن جبیر ﷺ دی خو په دې قول کښې حافظ حواله ورکړې ده د مسند حمیدی او دمستخرج ابونعیم، کوم چه پخپله په بخاری کښې موجود دی لکه چه پورته ذکر شو، د دې تولو حاصل دا خنګه چه په ابوداؤد کښې دی ﴿ قال ابن عباس الخ ﴾ چه هغې نه معلومیږی.....ف

کوم خیزونه ذکر کړې شوي دی هغه دا کیدې شی، مثلا ﴿ الوصية بالقرآن، تجهيز جيش اسامة، لاتتخذوا قبري وثنا يعبد، الصلوة وما ملكت ايمانكم ﴾

والحديث اخرجه البخاري ومسلم مطولا. قاله المنذري

[۳۰۳۰](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا".

دعمربن الخطاب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مي اوريدلی دی چه فرمائيل في: ضروربه يهوديان اونصرانيان دجزيرة العرب نه اوباسم اودمسلمان نه علاوه به پکښې دبل دين والا څوک نه پريږدم.

﴿ يقول (جابر) اخبرني عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله ﷺ يقول : لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا اترك فيها الا مسلما ﴾

دا حديث دلته مطلق دي او د مسلم په روايت کښې ﴿ لئن عشت الى قابل ﴾ سره مقيد دي. والحديث اخرجه البخاري ومسلم مطولا. قاله المنذري

[۳۰۳۱](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ.

دعمر رضي الله عنه نه دتيرروايت په شان روايت منقول دي ليکن اولنی روايت زيات کامل دی.

[۳۰۳۲](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی په يوښارکښې دوه قبلې نه شی کيدې (يعنی اهل اسلام او يهوديان اونصرانيان به يوځای په حجاز مقدس کښې نه اوسيږي)،

﴿ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ لا تكون قبلتان فى بلد واحد ﴾

(*) ..... چه د سکت فاعل رسول الله ﷺ دي دا په هيڅ کتاب کښې نشته، اوس به يا خو دي ته مرجوح او وهم ونيلی شي او يا دي بيا د دې تاويل اوکړي شی، په دې وجه صحيح دا ده چه د سکت فاعل سعيد بن جبير رحمه الله دي او تاويل هم هغه دي کوم چه مونږ پورته د بذل نه ذکر کړی خو په دې کښې هم دا اشکال باقی پاتی کيږی چه په دې تاويل کښې د سکت فاعل ابن عباس رضي الله عنهما جوړيږی حالانکه راجع داده چه دده چه د هغه نه هم لاتدې راوی شته يعنی سعيد، اگر چه حافظ احتمالا هغه هم ليکلی دی کوم چه بذل کښې دی)

[۱]: صحيح مسلم/الجهاد ۲۱ (۱۷۶۷)، سنن الترمذي/السير ۴۳ (۱۶۰۷)، (تحفة الأشراف: ۱۰۴۱۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۶/۱، ۳۲۶، ۳۴۵/۳) (صحيح)

[۲]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۰۴۱۹) (صحيح)

[۳]: سنن الترمذي/الوكالة ۱۱ (۱۲۳۳)، (تحفة الأشراف: ۵۳۶۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۳۳/۱، ۲۸۵) (ضعيف)

شرح الحديث:

د دې حديث په شرح کښې درې اقوال دی، اول دا چه د دې نه مراد اقامت دې په دار الحرب کښې يعنی يو سړی په دارالحرب کښې اسلام راوړو نو اوس هغه ته پکار دی چه د هغه ځائې نه منتقل شی، ۲: اظهار شعائر الكفر، يعنی ذميان خلق کوم چه په دارالاسلام کښې مقيم دی، په دار الاسلام کښې اوسيدو سره د کفر د شعائرو د اظهار هغوی ته اجازت نشته، ۳: اخراج المشركين من جزيرة العرب، فعلى الاول المراد من البلد دار الحرب وعلى الثانی دارالاسلام وعلى الثالث جزيرة العرب. والحديث اخرجه الترمذی وذكر انه روی مرسلا، قاله المنذری

[۳۰۳۳](۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى مُخْرَمِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبَحْرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ، وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: عُمَرُ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلِهِمْ لِيَتَّخِذَ مِنْهُمْ عَبِيدًا إِلَّا أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ، فَأَمَّا الْوَادِي فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَرْوَهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ.

د سعيد بن عبدالعزيز نه روايت دي فرمائی چه برطرف ته د وادي القری نه واخله ديمن پورې جزيرة العرب دي اوبل طرف ته دعراق نه واخله دسمندره پورې جزيرة العرب دې ابوداؤد وائی چه داروايت زما په موجودګئ دحارث بن مسکين په وړاندې داسې بيان شوچه دمالك نه روايت دې چه عمر رضی اللہ عنہ اهل نجران جلاوطن کړل اود مقام تيما والاتي جلاوطن نه کړل کوم چه دسمندرسره نزدې دشام په مضافاتوکښې واقع ده، تيمادعربو په ښارونوکښې نه شميرل کيږی اوزما راي داده چه دوادي القری يهوديان په دې وجه جلاوطن نه کړی شول دوی وادي القری په جزيرة العرب کښې داخل نه ګڼرلې.

﴿ قال ابوداؤد : قرئ على الحارث بن مسكين وانا شاهد الخ ﴾

دلته هم مصنف رحمہ اللہ د حارث بن مسکين نه د روايت طريق هم هغه اختيار کړو کوم چه اوس نزدې تير شو فتذكر.

[۳۰۳٤](۲) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ.

د مالك نه روايت دي فرمائی چه عمر رضی اللہ عنہ د نجران اوفدك يهوديان جلاوطن کړل.

﴿ حدثنا ابن السرح ابن وهب قال قال مالك وقد اجلى عمر يهود نجران وفدك ﴾

د نصاری نجران سره څنګه مصالحت شوې وو د دې بيان په راروان حديث کښې راځی.

د راتلونکی باب نه د كتاب الخراج شروع ده :

د دې نه پس په بعض نخسو کښې داسې ليکلي شوي دی : ﴿ آخر كتاب الفئ، بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الخراج ﴾ د دې سرخئ نه دا په فهم کښې راځی چه د کتاب الخراج والفئ نه اوسه پورې چه کوم احاديث ذکر شو د هغې تعلق د فئ سره وو او د راتلونکی باب نه د خراج شروع کيږی

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۵۱) (منقطع)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۵۲) (ضعيف)

بَابٌ فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَادِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ

کومه زمکه چه مسلمانان د کافرو په ملک کښې په جنګ سره حاصله کړې هغه به څنګه تقسیمیږی؟

په دې باب کښې صرف د خراج او د خراجی زمکې بیان دي، د ایقاف نه مراد لکه چه مخکښې تیر شوي دی، ﴿ ترک القسمة بين الغانمين ﴾ دي ﴿ بل ابقاؤها على حالها وضرب الخراج عليها لمصالح المقاتلين والمسلمين عامة ﴾ یعنی زمکې لره د فتح کولو نه پس په طور د من او احسان د هغې په مالکانو (مشرکانو) باندې پریخودل او په هغه زمکه باندې خراج یعنی ټیکس مقرر کول.

په عشر او خراج کښې فرق

په عشر او خراج کښې فرق دا دي چه خراج خو د مشرکانو نه اخستلې شی او د هغې وجوب فی الذمة وی او عشر د مسلمانانو نه اخستلې شی او د هغې وجوب په ذمه کښې نه وی بلکه خارج یعنی په پیداوار کښې وی د وجوب خراج سبب ذات ارض دي یعنی الارض النامیة، او د عشر سبب وجوب خارج یعنی پیداوار دي، پس خراج په هر حال کښې واجب وی، که پیداوار وی او که نه وی، په خلاف د عشر کښې چه هغه بغیر د کروندې او پیداوار نه نه شی اخستلې. او بله دا چه په عشر کښې د عبادت معنی موندلې شی او په خراج کښې د صغار او د ذلت (من البدائع)

په ترجمة الباب کښې ﴿ ارض السواد ﴾ نه پس ﴿ ارض العنوة ﴾ دا د عطف العام علی الخاص د قبیلې نه دي، خکه چه ارض السواد هم ارض العنوة دي، د سواد نه مراد سواد العراق دي، د عراق زمکه چونکه ډیره زیاته شنه او کثیر الاشجار والمزارع ده په دې وجه د هغې نه په سواد سره تعبیر اوکړي شو خکه چه شین والي د لرې نه تور والی ته مائل وی، د عراق زمکه مسلمانانو په خلافت فاروقی رضی اللہ عنہ کښې فتح کړه، عمر رضی اللہ عنہ د هغې زمکې وقف کړې لکه چه د عمر رضی اللہ عنہ دا مسلک وراندې په تفصیل سره د ائمه د اختلاف نه تیر شوي دي.

[۳۰۳۵] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَتَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ"، قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

ابوهریره رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی یوداسې وخت به راشي چه عراقیان به خپلې پیمانې اوسکې منع کړي اوشامیان به خپلې اشرفی منع کړي او مصریان به خپلې سکې اواشرفی منع کړي او تاسو چه په شروع کښې څنګه وئ هم داسې به شئ، زهیر وائی چه ذکر پیري به دي باندې ګواهي اوکړه ابوهریره نه غوښې او وینې.

[۱]: صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ۸ (۲۸۹٦)، (تحفة الأشراف: ۱۲٦٥۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲٦۲/۲)، (صحيح)

﴿ عن ابی هریرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ منعت العراق قفیزها ودرهمها ومنعت الشام مدیها ودینارها ومنعت مصر اردبها ودینارها ثم عدتم من حیث بدأتم ﴾

شرح الحدیث

په دې باب کښې مصنف ﷺ دوه احادیث ذکر فرمائیلي دی په دې رومبی حدیث کښې ارض عنوة او د مال غنیمت ذکر دې او په دویم حدیث کښې د مال فئ او د غنیمت دواړو حکم ذکر کړې شوې دې د دې رومبی حدیث مفهوم دا دې چه رسول الله ﷺ پیشن ګوئی فرمائی چه یو زمانه به راشی چه مسلمانان به ملکونه یعنی عراق شام او مصر فتح کولو نه پس د هغه ځائي په خلقو باندې یعنی مشرکانو باندې کوم چه به په هغه ملکونو کښې آباد وی خراج مقرر کړی او په خراج کښې رسول الله ﷺ غلي او دراهم او دنانیر دواړه ذکر کړی دی کومه سکه چه په کوم ملک کښې رائج وی په دې حدیث کښې رسول الله ﷺ هم هغه ذکر فرمائیلي ده، پس د عراق دپاره دراهم، او د شام او مصر دپاره رسول الله ﷺ دنانیر ذکر اوفرمائیل، او په غلو کښې چه کومه پیمانه به چرته رائج وه هم هغه رسول الله ﷺ په حدیث کښې ذکر اوفرمائیله، پس د عراق دپاره ئې قفیز او د شام دپاره ئې مدی او د مصر دپاره ئې اردب ذکر اوفرمائیلو، دا ټول د مکیال او پیمانو نومونه دی کومې چه په دې ښهرونو کښې رائج وې، قفیز د اتو مکوک برابر وی او مدی د پنځلسو مکوک وی او اردب څلریشت صاع وی.

دا حدیث د اعلام نبوة نه دې په دې کښې رسول الله ﷺ دوه پیشن ګوئی اوفرمائیلي اول دا چه یو زمانه به داسې راشی چه اسلام به عراق شام او مصر ټولو ځایونو ته اورسیږی او مسلمانان به د هغې د فتح کولو نه پس د هغه ځائي په اوسیدونکو باندې خراج مقرر کړی، دویم پیشن ګوئی دا چه بیا به یو وخت داسې راشی چه دا خلق به د دې خراج د ورکولو نه انکار اوکړی، دوباره به هم دوی ته غلبه حاصله شی، وقبل او لاجل اسلامهم والاول هو الاصح.

﴿ ثم عدتم من حیث بدأتم ﴾ بیا چه تاسو د کوم ځائي نه تلی یئ هم هلته به راواپس شئ یعنی انحطاط او تنزل طرف ته، شارحانو لیکلي دی لکه چه په مجمع البحار کښې دی چه دا اشاره د هغه حدیث مضمون طرف ته ده، ﴿ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بداء ﴾.....

﴿ قالها زهیر ثلاث مرات ﴾ دا ضمیر د آخری جملې طرف ته راجع دې، ﴿ ثم عدتم من حیث بدأتم ﴾ دا جمله زهیر راوی دې کرته اوئیله

﴿ شهد علی ذلک لحم ابی هریرة ودمه ﴾ د دې راوی چه ابوهریرة ﷺ دې هغه د دې حدیث د روایت کولو نه پس تاکیدا فرمائی چه ګواهی ورکوی په دې باندې د ابوهریرة غوښه او وینه، یعنی زما دې حدیث لره د رسول الله ﷺ نه په اوریدو باندې کامل یقین دې، دا هم داسې ده لکه چه مونږ په محاوره کښې وایو چه په دې باندې زما رګ رګ ګواهی ورکوی. والحدیث اخرجه مسلم، قاله المنذری

[۳۰۳۶]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی تاسو چه هریوکي ته راشئ اوهلته اوسیږئ نوتاسوته به یوه معینه حصه ملاویږي او دکوم کلي اوسیدونکی چه دالله در سول نافرمانی اوکړه نوددغه کلي نه دالله اورسول خمس اوباسئ اوباقی حصه دي تاسو ته درکړي شي.

﴿عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابوهريرة رضی الله عنه عن رسول الله ﷺ : وقال رسول الله ﷺ ﴾

د صحیفه همام بن منبه تعارف :

په اصل کښي دا حدیث د صحیفه همام بن منبه د احادیثو نه دي، د دي صحیفي روایات متفق السند دی، په یو سند سره روایت کړي شوي دی چه د هغي سند داسي دي ﴿ عن عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه ﴾ هم په دي وجه په دي صحیفه کښي دا سند صرف په رومبی حدیث کښي ذکر کړي شوي دي، او چونکه باقی احادیث چه یو سل او یو کم خلویښت دی (۱۳۹) هم په دي سند سره روایت کړي شوي دی په دي وجه روستو احادیثو کښي سند نه دي ذکر کړي شوي صرف د متونو په ذکر باندي اکتفاء کړي شوي ده، د دي صحیفي ټول روایات امام احمد بن حنبل رحمه الله براه راست د عبدالرزاق نه روایت کوی، هم دغه شان شیخین امام بخاری او مسلم هم په خپل صحیح کښي د دي صحیفي نه بعض روایات اختستلي دی، په مسلم کښي د بخاری په نسبت زیات دی، امام ابوداؤد رحمه الله دا روایت د خپل استاد احمد بن حنبل رحمه الله په واسطي سره اختستلي دي او امام مسلم په واسطه د محمد بن رافع او په واسطه د احمد بن حنبل روایت کوی ﴿ هذا ما حدثنا ابوهريرة عن رسول الله ﷺ ﴾ د دي صحیفي بالکل په شروع کښي هم دا عبارت دي، د دي نه پس بیا د متون احادیث سلسله شروع کیږي، د دي نظیر هغه روایات دی کوم چه امام ابوداؤد رحمه الله د مکتوب سمره نه اختستلي دی چه د هغي ذکر د الدر المنضود په مقدمه کښي او په اصل کتاب کښي ډیر کرته تیر شوي دي، او دلته چه مصنف رحمه الله کوم حدیث د دي صحیفي نه اختستلي دي هغه د دي صحیفي آخری حدیث دي

شرح الحديث ومطابقته للترجمة :

قوله: ﴿ ايما قرية اتيتموها واقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم ﴾: یعنی کلی یا آبادئ ته چه کله تاسو اورسیږئ یعنی بغیر د قتال نه او هلته قیام اختیار کړئ نو په دي قسم مال غنیمت کښي ستاسو د ټولو حصه ده، او د کوم کلي والا چه دالله او رسول ﷺ نافرمان وی یعنی په هغي کښي تاسو ته د قتال ضرورت پیښ راشی او بیا د قتال په ذریعه تاسو هغه فتح کړو نو د دي قسم مال حکم

[1]: صحيح مسلم/الجهاد ٥ (١٧٥٦)، (تحفة الأشراف: ١٤٧٢٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٧/٢) (صحيح)

دا دي چه په دي کښي يو خمس خو د رسول الله ﷺ دپاره دي باقي ستاسو دپاره يعنی د مقاتلينو دپاره، خکه چه دلته د جنګ حاجت راغلي دي په خلاف د رومبی صورت چه هغه مال بغير د قتال نه حاصل شوي دي په دي وجه به هغې کښي د ټولو مسلمانانو حصه ده خکه چه هغه مال فئ دي او دويم مال مال غنيمت دي په دي وجه به هغې کښي تخميس اوکړي شو او باقی اربعهٔ اخماس د مقاتلينو دپاره شو، گويا په دي حديث کښي د مال فئ او غنيمت دواړو حکم ذکر کړې شوي دي، او دويمه خبره دا ده چه په دي حديث کښي د مال غنيمت د تقسيم ذکر دي او د دي باب په رومبی حديث کښي د خراج ذکر وو، خراج خو وی د ايقاف او عدم تقسيم په صورت کښ، لهذا د دواړو احاديثو د يو ځائې کولو نه دا معلوم شو .د ارض مفتوحه تقسيم او ترک تقسيم (ايقاف) دواړه جائز دی، فلله در المصنف چه په دي باب کښي ئې دواړه قسم احاديث راوړی دی، مصنف حنبلی دي او د حنابله په نزد امام په ارض مفتوحه عنوة کښي مختار دي د تقسيم او عدم تقسيم دواړو. فتدبر وتشكر هر حديث باندي ډير غور سره د پوهې کوشش پکار دي. والحديث اخرجه مسلم، قاله المنذری

بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

د جزيې د وصولولو بيان

جزية د هغه مشرکانو د نفسونو تيکس ته وئيلې شی کومو ته چه په دارالاسلام کښي امن ورکولو سره د اوسيدو اجازت ورکړې شوي دي او خراج وائی د زمکې تيکس ته، او عشر وائی د زمکې د پيداوار زکوة ته.

دلته په جزيه کښي دوه اختلافات دی، اول دا چه جزيه د کومو کافرانو نه اخستلې شی، صرف د اهل کتابو نه، که د اهل کتاب او مشرکينو دواړو نه؟ د شوافعو او حنابله په نزد صرف د اهل کتابو نه، او داحنافو او مالکيانو په نزد د دواړونه، خود احنافو په نزد مشرکين عرب مستثنی دی، او دويم مسئله دا چه د جزيه مقدار واجب خه دي؟ دا دواړه مسئلې په کتاب الزکاة کښي سره د اختلاف ائمه نه د معاذ ﷺ د حديث ﴿ومن كل حالم دينارا﴾ د لاندي تير شوي دی، بيا پيژندل پکار دی چه د وجوب جزية دپاره دري اوصاف شرط دی.

د جزئې د وجوب شرائط

قال ابن رشد : اتفقوا على انها انما تجب بثلاثة اوصاف الذكورية والبلوغ والحرية وانها لا تجب على النساء ولا على الصبيان، بيا وراندي هغوی د دي وجه ليکلي ده هغه دا چه جزيه خو د قتل په عوض کښي ده او د قتل حکم صرف د رجال بالغين په حق کښي دي، پس په جهاد کښي د نساء او صبيان د قتل ممانعت دي ﴿ وكذا اجمعوا على انها لا تجب على العبيد آه﴾ ابن قدامه هم په دي باندي د جمهورو علماء کرامو او ائمة اربعه اتفاق نقل کړې دي، ﴿فان عمر كتب الى امرآء الاجناد ان اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها الا على من جرت عليه المواسي ﴾ رواه سعيد وابوعبيد والاثرم الخ..... مواسی، د موسی جمع په معنی د استره، د انبات طرف ته اشاره ده.

[۳۰۳۷](*) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.

د انس بن مالك اوعثمان بن أبی سلیمان رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام خالد بن ولید اکیدر نوم سړی (د دومه بادشاه)ته ولیږه نوخالد بن ولید اود هغه ملګرو اونیو و او نبی علیه السلام ته ئې راوستو نبی علیه السلام دهغه خون معاف کړو او په جزئیه باندې ئې ورسره صلحه اوکړه.

﴿ وعن عثمان بن ابی سلیمان ﴾ دا په عن عاصم باندې عطف دي یعنی محمد بن اسحاق دي حدیث لره د عاصم نه هم روایت کوی او د عثمان نه هم، خو د عاصم طریق مسند دي او د عثمان مرسل ځکه چه دلته صحابی نه دي ذکر کړي شوي.

قوله: ﴿ ان النبی علیه السلام بعث خالد بن الولید الی اکدر دومة فاخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصالحه علی الجزیة ﴾: دومة الجندل د یو کلی نوم دي د شام د کلو نه او کیدر د هغې د حکمران نوم دي، د دومة الجندل د فتح واقعه د غزوة تبوک په سفر کښې پیښه شوې ده چه د هغې ذکر په کتاب الجهاد کښې راغلې دي، ﴿ فلا حاجة الی اعادتها ﴾

[۳۰۳۸](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ".

دمعاذ بن جبل رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی هرکله چه نبی علیه السلام زه یمن ته اولیږام نوراته ئې حکم اوکړو چه دهر بالغ نه یودینار اخلم یادي برابر دمعافري جامو نه کومې چه په یمن کښې ملا وبري.

[۳۰۳۹](*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

دمعاذ بن جبل رضی الله عنه نه دنیر روایت په شان روایت منقول دي.

[۳۰۴۰](*) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَمِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يَنْصُرُوا أَبْنَاءَهُمْ، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِلَفْظِهِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارًا شَدِيدًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ وَأَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۳۷، ۱۹۰۰۲) (حسن)

(*): سنن النسائي/الزكاة ۸ (۲۴۵۵)، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۱۲)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الزكاة ۵ (۶۲۳)، سنن ابن ماجه/الزكاة ۱۲ (۱۸۰۳)، مسند احمد (۲۳۰/۵، ۲۳۳، ۲۴۷) (صحيح)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۶۳) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۹۷) (ضعيف الإسناد)

دزیاد بن حدیر نه روایت دي فرمائی چه علي کرم الله وجهه به فرمائیلی که چرې ژوندي پاتې شوم نو دینو تغلب قبیلې دنصرانیانوجنګ ګونکی به قتل کړم او ددوی بچی به ګرفتار کړم ځکه چه ددغه خلقو دښی ﷺ په مینځ کښي کومه معاهده تحریر شوي وه دهغې کتابت ماکړي وو، په هغه معاهده کښي دا وو چه دوی به مدد نه کوي د خپلو ځامنو. ابوداود وائی دا روایت منکر دي اوماته خبر رارسیدلی چه امام احمد هم ددي حدیث ډیر سختی سره انکار کولو، ابو علی وائی، ابوداؤد دویم ځل چه کله دا کتاب واؤرولو نو په دي کښې ئې دا حدیث اونه وئیلو.

﴿ عن ابی وائل بن معاذ ﷺ ان النبی ﷺ لما وجهه الی الیمن الخ ﴾

په دي حدیث باندي اوددي په تخریج باندي هم کلام په کتاب الزکاة کښي تیر شوي دي.

﴿ عن زیاد بن حدیر قال علی ﷺ لئن بقیت لنصاری بنی تغلب لاقتلن المقاتلة ولاسبین الذریة الخ ﴾

شرح الحدیث المتعلق بمصالحة نصاری بنی تغلب :

علی ﷺ فرمائی چه که زه ځه ورځي نور باقی پاتې شوم نو ضرور به د نصاری بنو تغلب سړو لره قتل کوم او د هغوی ښځې او ماشومان به قید کوم ځکه چه په ما باندې رسول الله ﷺ زمونږ او د هغوی ترمینځه معاهده لیکلې وه چه په هغې کښې دا هم وه چه هغوی به د خپل پیدا کیدونکی اولاد نه نصرانیان نه جوړوی.

ګویا دوی وئیل غواړی چه هغوی عهد مات کړو او خپل اولاد ئې نصرانی کړل.

﴿ قال ابوداؤد : هذا حدیث منکر الخ ﴾

امام ابوداؤد ﷺ د دي حدیث د روایت کولو نه پس په دي باندي سخت کلام کوی لکه چه ستاسو مخکښې دي، او وړاندي په دي کښې دی چه د مصنف ﷺ شاګرد لؤلؤی وائی چه دا حدیث امام ابوداؤد په خپل سنن کښې د قراءت او روایت په وخت په رومبی ځل خو لوستلې وو خو دوباره ئې نه دي لوستلې، یعنی د سنن نه ئې خارج کړو.

اوس سوال دا دي چه د بنو تغلب د نصاراؤ سره ځه معامله شوې وه که نه او آیا د دي واقعې ځه اصل شته که نه؟ جواب دا دي چه او اصل شته خو د رسول الله ﷺ سره نه. د رسول الله ﷺ د هغوی سره هیڅ معاهده نه وه شوي خو د عمر ﷺ د هغوی سره یو معاهده شوي وه

﴿ فانه صالحهم علی تضعیف الصدقة بدل الجزیة ﴾ یعنی عمر ﷺ چه کله په هغوی باندي جزیة مقرر کوله نو هغوی اووې چه جزیة زمونږ په حق کښې د شرم سبب دي ځکه چه مونږ عرب یو، او جزیه ورکول د عجمیانو کار دي لهذا زمونږ نه چه ځه غواړئ واخلئ خو د جزیه په نوم نه او په معاهده کښې دا خبره راغلې وه ﴿ ان لا ینصروا اولادهم ﴾ صاحب د.عون المعبود ددي واقعې دا اصل د حدیث د ډیرو کتابونو مصنف ابن ابی شیبة، بیهقی وغیره په حوالې سره لیکلې ده، پس د عمر ﷺ د دي عمل او فیصلې د وجې نه د جمهور علماء کرامو او ائمة ثلاثة مذهب دا دي چه د هغوی نه به د ځیز دو چند اخستلې شی ځومره چه د مسلم نه اخستلې شی. ﴿ ففی الرکاز الخمسان وما فیه العشر عشران وما فیه ربع العشر نصف العشر، وکذلک من نسائهم ﴾ خو د امام مالک ﷺ رائې په دي کښې د جمهورو خلاف ده د هغوی په

نزد چه کوم حکم د اهل کتاب او نورو ذمیانو دي هم هغه حکم د بنو تغلب دی هغوی فرمائی چه د کتاب الله د اهل کتاب نه د جزیه اخستلو حکم دي چه په هغې کښې ټول برابر دی، او نور علماء کرام لکه ابن قدامة او ملا علی قاری رحمهم الله وغیره لیکلی دی چه د عمر رضی الله عنه په فیصله باندي یو صحابی رضی الله عنه هم د هغه مخالفت نه دي کړي فصار اجماعا. (اوجز ۲۶۸/۳)

[۳۰۴۱] (۱) حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَالَحَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةِ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ فَرَسًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ بِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بِيَعَةٌ، وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا انْتَقَضُوا بَعْضَ مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا.

عبدالله بن عباس رضی الله عنه وائی چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل نجران سره په دي شرط صلح اوکړه چه هغوی به د کپړو دوه زره جوړي مسلمانانو ته ورکوی، نیمي به د صفر په میاشت کښې ورکوی او باقی به د رجب په میاشت کښې، او دیرش زغري، دیرش اسونه، او دیرش اوښان او د هر قسمه وسلي (جنګی سامان) نه دیرش دیرش وسلي چه هغې سره به مسلمانان جهاد کوی د عاریت په طور به ئې ورکوی، او مسلمانان به دهغوی ضامن وی، او په ضرورت پوره کیدو باندي به) هغوی ته واپس کوی او دا عاریةً ورکول به هغه وخت وی کله چه په یمن کښې څوک دهوکه اوکړی، (یعنی سازش کولوسره څوک نقصان رسول غواړی) یا مسلمانانو سره غداری اوکړی او لوظ مات کړی (او هلته جنګ پیښ شی) په دې شرط باندي چه دهغوی به هیڅ ګرجا (عبادتخانه) نه ورانوی، او هیڅوک پادری به نه اوباسی، او دهغوی په دین کښې به مداخلت نه کوی چه ترڅو پورې هغوی بل څه نوي خبره پیدا نه کړی یا سودخوری اونه کړی، اسماعیل سدی وائی چه هغوی بیا سودخوری اوکړه، ابوداؤد وائی: کله چه هغوی په خپل خان باندي ترلی بعضې شرطونه مات کړل نو نوي خبره ئې پیدا کړه (اوهغوی د عرب ملک نه اوویستلی شو).

﴿ عن ابن عباس رضی الله عنه قال صالح رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل نجران علی الفی حلة..... وعاریة ثلاثین درعا..... ان کان بالیمن کید ذات غدر ﴾

د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د نصاری سره مصالحت

پورته دا راغلی وو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم نصاری د بنو تغلب سره مصالحت اوکړو، هغه روایت خو د حقیقت خلاف وو خو دا د حقیقت مطابق دي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د نصاری سره مصالحت اوفرمائیلو، نجران په یمن کښې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی سره په دوه زره حلو باندي مصالحت فرمائیلی دی په دو قسطونو کښ، نیمه په میاشت د صفر کښې او نیمه په میاشت د رجب کښې او په دي خبره باندي هم چه که یمن کښې جهګړه او عذر شروع شو نو دا ځیزونه به په عاریت باندي ورکوی کوم چه په حدیث کښې لیکلی شوي دی یعنی

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۳۶۱) (ضعیف الإسناد)

دیرش زغري، دیرش آسونه، دیرش اوښان او په هر قسم وسله کښې دیرش دیرش، که مسلمانانو د هغې په ذریعه قتال اوکړو نو هغوی به د تولو خیزونو ضامن وی، یعنی د هغه سامان واپسی به ضروری وی، (ان کان بالیمن) تعلق عاریة سره دی.

(علی ان لا تهدم لهم بیعة ولا یخرج لهم قس) د دې جملې تعلق (صالح) سره دی یعنی مصالحت په دې خبره باندې اوشو چه مسلمانان به تلو سره د هغوی کورونه نه غورځوی او نه به د یو عالم پادری اخراج کوی او نه به هغوی د هغوی د دین نه لرې کولې شی.

(ما لم یحدثوا حدثا او یاکلوا الربا) د احداث د حدث نه مراد د عهد په شرطونو کښې د یو شرط ماتول دی، په دې مصالحت باندې چه د کومې جزیې ذکر دې چونکه دا جزیه په طریقه د صلح وه پس دې قسم جزیه ته جزیة الصلح والتراضی وائی، نو گویا د جزیه دوه قسمونه شو، جزئیه صلحیه، د جزئیه صلحیه هیڅ ضابطه نشته چه په کوم خیز باندې هم صلح اوکړې شی او دویم قسم کوم چه د جزئې دې د هغې یو ضابطه ده، یعنی د مقدار په لحاظ سره چه د هغې تفصیل په کتاب الزکوة کښې تیر شوې دی.

رسول الله ﷺ چه کومه صلح نامه د نجران د په باره کښې لیکلې وه هغه کافی اوږده او تفصیلی ده، حضرت په بذل کښې دا نقل کړې ده که څوک گتل غواړی هغه دې اوگوری.

بَابُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

باب د مجوسو نه د جزیه اخستلو بیان

مجوس آتش پرست وی دا خلق د عقیدې په اعتبار سره د اصلین قائل دی، یعنی دوه خیزونو لره اصل منی یو نور او بل ظلمت (تیارہ) او دا دعوی کوی چه څومره هم په دنیا کښې خیر دې هغه فعل دنور دې او څومره چه شرونه دی هغه د ظلمت نه صادریږی، د هغوی په باره کښې داسې مشهوره ده چه دا خلق دوه خالقان منی یزدان او اهرمن یزدان خالق الخیر، او اهرمن خالق الشر منی (په دې دواړو کښې صرف د تعبیر فرق دې) او بهر حال دا مشرکان دی، د دوی نه خو جزیه بالاجماع اخستلې شی، خو د شوافع او حنابله په مسلک باندې به دا اشکال وی چه هغوی خو د جزئې په باره کښې د اهل کتابو تخصیص کوی، د مشرکانو نه د جزئې د اخذ قائل نه دی، هغوی د دې جواب ورکوی چه دا د موجوده حالت په اعتبار سره خو مشرکان دی خو په ابتداء کښې او د اصل په اعتبار سره دا اهل کتاب وو لکه چه په حدیث الباب کښې راځی.

[٣٠٤٢] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ.

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه کله د فارس والا پیغمبر وفات شو نوشیطان هغې په مجوسیت یعنی داور په عبادت کولو کښې مبتلا کړل او په دې طریقې سره گمراه شول.

(عن ابن عباس رضی الله عنه قال ان اهل فارس لما مات نبیهم کتب لهم ابلیس المجوسیة) خو د هغوی په

---

[1] ۞ اخرجه ابو داود (حسن الاسناد)

جواب باندي دا اشکال دي چه د اهل کتاب ذبائح او د هغوی د زنانو سره نکاح کول جائز دی په خلاف د مجوسو چه د دوی هغه جائز نه ده. (۱) ﴿ قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية.... عم الاحنف بن قيس..... اذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه منه قبل موته بسنة ﴾

[۳۰۴۳](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَهَالَةَ، يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلاَثَةَ سَوَاحِرَ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ، فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزْمْزِمُوا وَأَلْقَوْا وُقُرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

دعمرو بن اوس او ابو الشعثاء نه روایت دي چه بجاله ونیلی دی چه زه داحنف بن قیس دتره جزء بن معاویه کاتب وم یوخل مونږ ته دعمرفاروق رضي الله عنه خط دهغه دوفات نه یوکال مخکښې راورسیدو په هغې کښې.دالیکلي شوي وو چه هریوجادوګر مړ کړئ اود مجوسیانو دمحارموپه مینځ کښې جدائی راولي او منع کړئ دوی لره دخوراك په وخت کښې دښګیدلونه، نومونږ په دغه وړځ دري ساحران مړه کړل او کومومجوسیانوچه د خپلو محارموسره نکاح کړې وه په هغوی کښې مو جدائی راوسته اواحمد بن قیس دیر خوراك تیارکړی وو او مجوسیان ئې راغوښتلی وو او په خپل وروڼ ئې توره ایخودلي وه اودوی خوراك اوکړو لیکن نه بنګیدل اوهغه د یوې قحبې یادوه قحبړو وزن برابر سپینې زر پیش کړل اوعمر رضي الله عنه ددغه وخته پورې دمجوسیانونه جزئیه نه اخستله تردې چه عبدالرحمن بن عوف ګواهي ورکړه چه نبي عليه السلام دهجرد مجوسیانونه جزئیه اخستلې وه. دزمزې ??تشریح دحدیث دشارحینو په لاندینی اقوالوکښې موجود ده.

شرح الحديث :

بجالة بن عبده وائی چه زه جزء بن معاویة چه د احنف بن قیس ترهٔ دي د هغه کاتب اوم، دا جزء بن معاویه تابعی دي، د عمر رضي الله عنه د طرف نه د اهواز ګورنر وو بجالة وائی چه مونږ ته د عمر رضي الله عنه یو خط د هغوی د وفات نه یو کال مخکښې راغلو چه په هغې کښې دا وو چه هلته څومره جادوګران دی هغوی ټول قتل کړئ او په مجوسو کښې د هردوه ډی رحم ترمینځه جدائی راولئ رڅکه چه هغوی دمحارم دنکاح قائل وو، ﴿ وانهوهم عن الزمزمة ﴾ او دا چه هغوی د زمزمه نه بند کړئ، پس وراندي په روایت کښې دی چه هغوی په یوه وړځ کښې دري جادوګران قتل کړل او هم دغه شان ئې د دې قسم مجوسیانو او حریم ترمینځه هم تفریق راوستلو او د دریم حکم تعمیل ئې ډاسې اوکړو چه هلته څومره مجوسیان وو د

---

(۱)، دا اشکال د هغه وخت د نصاری او یهودو په اعتبار سره خو صحیح دي خو اوس خو د هغوی سره هم نکاح نه کیږی.

(*): صحيح البخاري/الجزية ۱ (۳۱۵۶)، سنن الترمذي/السير ۳۱ (۱۵۸۶)، (تحفة الأشراف: ۹۷۱۷)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الزكاة ۲۴ (۴۱)، مسند احمد (۱۹۰/۱، ۱۹۴) (صحيح)

هغوی د خوراک دعوت ئې اوکړو، چه کله ټول خلق خوراک ته کیناستل نو په مینځ کښې دا جزء بن معاویه هم کیناستلو، په خپل زنګون باندې توره کیخودلو سره او دې حاضرینو ته ئې اووې چه خوراک شروع کړئ او هغوی ئې د زمزمه نه منع کړل، توره د هغوی مخې ته وه.

﴿ والقوا وقر بغل ا وبغلتين من الورق ﴾ یعنی هغوی د زمزمه د اجازت دپاره او د هغوی په خوشامد کښې د دوه خچرو د بوجه په قدر سپین زر مخې ته کیخودل خو هغوی او نه منله او هغوی ئې زمزمې ته پرې نخودل، د مجوسو عادت د خوراک نه پس د زمزمه وو. چه د هغې مطلب دا وو چه دې خلقو به د خوراک کولو نه پس په خلۍ کښې دننه دننه په پوزه باندې څه وئیل چه هغې باندې به هغوی خپل مینځ کښې پوهیدل، خو بل څوک به پرې نه پوهیدو چه څه وائی، پته نشته د دې څه وجه وه.

د مجوس نه د جزیه اخستلو په باره کښې د عمر فاروق رضی الله عنه تردد

قوله: ﴿ ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله ﷺ اخذها من مجوس هجر ﴾: یعنی د عمر رضی الله عنه د مجوسو نه په جزیه اخستلو کښې تردد وو، بیا چه کله عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغوی ته عرض اوکړو چه رسول الله ﷺ د مجوس دهجر نه جزیة اخستلې ده نو بیا هغوی هم اخستل شروع کړل، او په موطاء کښې دی ﴿ لما تردد عمر فی امر المجوس قال له عبدالرحمن بن عوف سمعت رسول الله ﷺ يقول : سنوا بهم سنة اهل الكتاب ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د مجوسیانو سره د اهل کتاب والا معامله کوئ لکن هذا فی امر الجزية لا فی جواز النكاح بنسائهم واكل ذبائحهم.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی مختصرا، قاله المنذری

یو اصولی مسئله د تحدیث د صیغې متعلق

د دې حدیث په سند کښې هم دغه شان دی: عمرو بن دینار وائی چه ما د بجاله نه هغه حدیث واوریدو کوم چه هغوی د عمرو بن اوس او د ابوالشعثاء نه بیانولو، بیا وراندې د هغه حدیث ذکر دې، دلته سوال کیدې شی چه عمرو بن دینار داسې ولې او نه وئیل چه ﴿حدثنی بجالة ﴾ د دې اوږدلو څه ضرروت وو، د دې جواب دا دی چه د بعض محدثینو رائې دا ده چه راوی لفظ حدثنا نه روایت هغه وخت کولې شی چه کله د هغه استاد هغه ته هغه حدیث بالقصد بیان کړې وی او که داسې نه وی بلکه مقصود بالاسماع دویم کس وی نو هغه سړی به مقصود بالاسماع نه وی خو هغه حدیث ئې د هغه نه واوریدو نو بیا په دې صورت کښې د دې سامع دپاره دې حدیث لره په صیغه د حدثنا سره استعمال صحیح نه دی. الحاصل کوم راوی چه مقصود بالاسماع وی نو د هغه دپاره د حدیث د روایت کولو په وخت حدثنا لفظ استعمالول جائز دی د بل چا دپاره نه، خو د جمهورو په نزد جائز دی، ومنعه بعضهم منهم الامام النسائی وطائفة قليلة قاله الحافظ فی الفتح (عون) د الدرر المنضود په مقدمه کښې هم دانواع تحمل په بیان کښې مونږ داقول هم لیکلې دې چه ﴿ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال جاء رجل من الاسبذيين من اهل البحرين وهم مجوس اهل هجر الى رسول الله ﷺ الخ ﴾

[۳۰۴۴] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَابَانَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَسْبَذِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَيْنِ وَهُمْ مَجُوسُ أَهْلِ هَجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُ مَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: ثَمَّ قُلْتُ: مَهْ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَحَدُ النَّاسِ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ أَنَا مِنَ الْأَسْبَذِيِّ.

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دبهرين اوسيدونکی يوکس داسيزين والا څوک چه دهجي مقام دمجوسيانونه وو دنبی عليه السلام په خدمت کښې حاضر شو اودهغه سره يوشيبه ناست وو کله چه روان شو نوما تري تپوس اوکړو چه الله اودالله رسول ستاسو په حق کښې څه فيصله اوکړه؟ هغه اووئيل زما دپاره ډيره بده فيصله وشوه ماورته اووئيل خاموش اوسه هغه اووئيل فيصله ئې دا اوکړه چه اسلام قبول کړه ګنې قتل ته تيار شه ابن عباس رضي الله عنه فرمائي چه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه داسې اووئيل چه نبی عليه السلام ددې خلقو نه جزئيه اخستل قبول کړل نوخلقو د عبدالرحمن بن عوف په قول عمل وکړو اوڅه چه ئې داسبنی نه اوريدلي وو هغه ئې پريخودل.

شرح الحديث

اسبذيون په مجوس کښې يو قوم دي چه داس عبادت به ئې کولو، د دې مفرد الاسبذی دې معرب دې د الاسپ بمعنی الفرس.

ابن عباس رضي الله عنه فرمائی چه يو اسبذی مجوس په اهل هجر کښې د رسول الله عليه السلام خدمت ته حاضر شو، لږ ساعت دپاره د رسول الله عليه السلام سره اودريدو او بيا بهر لاړو، ما د هغه نه تپوس اوکړو چه ستا په باره کښې رسول الله عليه السلام څه فيصله اوکړه نو هغه اووې بده فيصله، ما تري تپوس اوکړو چه څه فيصله نو هغه اووې چه ﴿ الاسلام اوالقتل ﴾ د دې تقاضا دا ده چه د مجوسو نه به جزيه نه شی اخستلې، حال دا چه دا د عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه د حديث خلاف دي هم په دې وجه وراندې ابن عباس رضي الله عنه فرمائی ﴿ وقال عبدالرحمن بن عوف قبل منهم الجزية ﴾ وراندې ابن عباس رضي الله عنه فرمائی چه علماء کرامو د عبدالرحمن رضي الله عنه حديث اختيار کړې دي او کوم چه ما د اسبذی نه اوريدلي وو هغې مې ترک کړو. ځکه چه د اسبذی قول معتبر نه دي په روايت کښې

دا د حديث الفاظ نه دي يعنی دونړه «عجيبه سوال»، يعنی دا اوښايئ چه هغه کوم حديث دي کوم چه يو صحابی د مجوسی نه روايت کوی او هغه مجوسی ئې د رسول الله عليه السلام نه روايت کوی.

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۵۳۷۱، ۹۷۲۳، ۱۵۶۱۳) (ضعيف الإسناد)

بَاب فِي التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

د جزيې په وصولولو کښې د سختۍ کولو بيان

جبايت يعنې تحصيل او استخراج، يعنې په جزيه وصول کولو کښې تشدد کول.

[٣٠٤٥] () حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ الْقِبْطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا".

دعروه بن زبير نه روايت دي فرمائي چه هشام بن حکيم بن حزام يو سړی لره څوک چه دخمس عامل وو اوليدو چه دجزئي دوصول کولو دپاره ئې يوځو قبطي کسان په غرمو اودرولو هشام اووئيل داځه دی؟ ماذنبی ﷺ نه اوريدلی دي چه فرمائيل ئې يقينا الله تعالی په هغه خلقو عذاب نازله وي څوک چه بې وجې خلق په دنيا کښې په عذاب کښې مبتلا کوي.

قوله: ﴿عن عروة بن الزبير ان هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط فى اداء الجزية﴾: عروه وائی: د حکيم بن حزام خوی، هشام يو سړی لره چه د حمص امير وو په داسې حال کښې بيا موندلو چه هغه څه خلق په گرمئ کښې اودرول د جزيه د ادا کولو په باره کښې، نو په دې باندې هشام بن حکيم نکير اوکړو چه دا څه کيږی، او بيا ئې حديث اورولو د رسول الله ﷺ چه هغوی به فرمائيل الله پاک به عذاب ورکړی هغه خلقو ته کوم چه په دنيا کښې نورو ته عذاب ورکوی.

په دې روايت کښې ﴿ناسا من القبط﴾ دي. او دا واقعه ده د ملک شام، قبطيان هلته چرته وو هغوی خو به مصريان وو، لهذا په روايت کښې تحريف دي ځکه چه په مسلم کښې د دي په ځائي ﴿اناس من الانباط﴾ دي نو د نبط په ځائي قبط شو، او نبطی عجمی کاشتکار ته وائی. والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري

بَاب فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا[٢] بِالتِّجَارَاتِ

کله چه ذمی کافر د تجارت مال وړی دهغه نه دي لسمه حصه په محصول کښې واخستلې شی

د مسئله مذکورة الباب تشريح او تنقيح:

يعنی ذميان خلق چه کله مال تجارت اخستلو سره په عاشر باندې تيريږی د هغوی نه د عشر اخستلو په بيان کښ. [٣] خان پوهول پکار دی چه د ذميانو په حق کښې نه په سرو او سيمنو زرو کښې زکوة شته نه د زمکې په پيداوار کښې عشر، بلکه د دوی نه به صرف جزية

---

[١]: صحيح مسلم، البر والصلة ٣٣ (٢٦١٣)، (تحفة الأشراف: ١١٧٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠٤/٣، ٤٠٨، ٤٦٨) (صحيح)

[٢] اختلاف په معنی د تلو راتلو، قال تعالی: ان في اختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب)

[٣] ففي الموطاء قال مالك: وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخليهم ولا كرم مهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم، ما كانوا يبلد هم الذي صالحوا عليه الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا اليه فيوخذ هم العشر فيما يديرون من التجارات آهـ ملخصا (اوجز ٢٦٨/٣)

اخستلي شی چه په هغې کښې د ذلت او عاجزئ معنی موندلې شی ﴿ وقال الله تعالی حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون ﴾ او زکوة او عشر صرف د مسلمانانو نه اخستلي شئ ځکه چه دا دواړه عبادتونه دی. او د دې نه مقصود تطهیر دي ﴿ قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، وقال ﷺ ان الله لم یفرض الزکوة الا لیطیب ما بقی من اموالکم ﴾ رواه ابوداؤد، او کفار د تطهیر قابل نه دی، ﴿ قال الله تعالی انما المشرکون نجس ﴾ خو دا ټول په هغه صورت کښې دی چه تر څو هغه ذمی په هغه مقام کښې او کلی کښې اوسیږی کوم ځائې کښې چه هغوی ته د اوسیدو اجازت ورکړې شوی دي او په کوم باندې چه صلح شوې ده، او که دا خلق د هغه ښهر نه یا د هغه مقام نه بل ملک یا ښهر ته د مال تجارت دپاره سفر کوی او تلل راتلل کوی نو په دې صورت کښې به د هغوی نه په مال تجارت کښې عشر اخستلي شی، په دې باب کښې هم د دې بیان دې چه کله دا خلق مال تجارت اخستلو سره د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شی نو د هغوی نه به په دې صورت کښې څه اخستلي شی عشر یا نصف عشر وغیره ذلک من الشرائط.

په هدایة کښې دی : ﴿ باب فیمن یمر علی العاشر، والعاشر من نصبه الامام علی الطریق لیاخذ الصدقات من التجار ﴾ او په هدایه کښې دا هم دی چه کله سوداګر په عاشر باندې مال تجارت ورتیر کړی او هغه دا اوائلی چه لا تر اوسه پورې حولان حول نه دي شوی یا دا چه په ما باندې دین دي او په هغې باندې هغه قسم اوخوری نو د هغه تصدیق به کولې شی او هم دغه شان که هغه داسې اوائلی چه ما د دې زکوة په ښار کښې فقیرانو ته خپله ورکړې دي، بیا لیکی چه د مسلم نه به عاشر ربع واخلی، او د ذمی نه به نصف العشر او د حربی نه عشر، او دغه شان دا هم پکښې دی چه د ذمی او مسلمان نه دي نصف العشر او ربع العشر هغه وخت واخستلي شی، چه په اندازه د نصاب مال تجارت یوسی، او د حربی په باره کښې دا دی چه هلته هم د نصاب اعتبار دي مګر دا چه هغه خلق د مسلمانانو نه د نصاب نه دکم نه عشر اخلی نو بیا به مونږ د هغوی سره هم دغه شان معامله کوو، هم دغه شان که هغوی مونږ نه د عشر نه کم اخلی نصف العشر یا ربع العشر نو بیا به مونږ هغوی سره هم دغه شان کوو، که هغوی د مسلمان نه ټول مال اخلی نو بیا به مونږ داسې نه کوو ځکه چه دا عدر دي او که هغوی ټې زمونږ نه بالکل نه اخلی نو بیا به مونږ هم نه اخلو ﴿ لانا احق بمکارم الاخلاق ﴾ (هدایة ۱۸۹/۱)

د ترجمة الباب والا مسئله کښې مذاهب ائمه :

او د مذاهب اربعه خلاصه په دې کښې دا ده چه د احنافو او حنابله په نزد به نصف العشر اخستلي شی په شرط د نصاب یو ځل په کال کښې، او د امام مالک ﷺ په نزد به عشر اخستلي شی که چه په عاشر باندې تیریږی او نه به د کال تیریدو شرط وی او نه د نصاب، او د امام مالک ﷺ په نزد به په عام مالونو کښې هم صرف عشر اخستلي شی په ټولو ځایونو کښې، خو صرف په مکه مکرمه او مدینه طیبه کښې په بعض خوراکونو په باره کښې (غنم او تیل) د هغوی یو روایت دي چه په دې کښې به نصف عشر اخستلي شی، پس په موطاء کښې دی امام مالک ﷺ په خپل سند سره نقل کوی د عمر بن الخطاب ﷺ نه

﴿كان ياخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية (۱) يعنى عمر ﷺ د حنطة او زيت په باره كښې د عشر په ځائې نصف عشر اخستلو چه سوداګر خلق هغې لره په كثرت سره مدينې طيبې ته راوړى او بيا هلته ارزانى شى، او د باقى د غلو نه يعنى هغه غلې كومې چه پخولې شى لكه مسور او چنړه او لوبيا د دې نه به ئې عشر اخستلو او د زيت او د حنطة تخصيص ئې په دې وجه كړې وو ﴿ لانهما معظم طعامهم ﴾ يعنى چونكه دا شيزونه عام طور سره خورلې شى او د خلقو دې طرف ته حاجت زيات دي، او د امام شافعى رحمه الله مسلک هم د دې په باره كښې دا دې چه د اهل ذمه نه به سوا د جزيه او سوا د هغې نه چه په هغې باندې مصالحت شوې وى صدقة زكوة او عشر وغيره هيڅ نه شى اخستلې يعنى په مال تجارت كښ، مګر دا چه هغوى د غير حجاز نه هغه مال تجارت حجاز ته راوړى، نو اول خو دې هغوى ته حجاز ته د داخليدو اجازت ورنكړې شى، او كه وركړې شى نو بغير د معاوضې نه نۀ، عشر يا نصف العشر چه څه هم د امام رائې وى، او اجازت دې هم په حجاز كښې صرف د درې ورځو وركړې شى د هغې نه زائد نه. (اوجز ۳/ ۲۷۰)

[۳۰۴۶] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ".

ابو امه دخيل پلارنه روايت كوى فرمائى چه نبى ﷺ فرمائيلى دى چه د تجارت په مال كښې ديهودياتو اونصرانيانونه به لسمه حصه اخستلى شي اودمسلمانانونه به نه شى اخستلې.

﴿ قال رسول الله ﷺ انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ﴾

شرح الحديث:

عشور جمع ده د عشر او په دې باره كښې رسول الله ﷺ فرمائى چه په مسلمانانو باندې عشور نشته بلكه په يهودو او نصارى باندې دې په دې باندې دا اشكال واردېږى چه په كتاب الزكوة كښې دا تير شوې دى چه د صدقې دوه قسمونه دى، يو هغه چه په نقدو (يعنى سرو او سپينو زرو) او مال تجارت كښې واجب كېږى چه هغې ته زكوة وائى چه د هغې مقدار اربع العشر دې، او قسم ثانى هغه چه د زمكې په پيداوار كښې واجب كېږى چه د هغې مقدار عشر او نصف العشر دې، نو بيا دلته د عشر د مسلمانانو نه څنګه نفى كولې شى، د دې جواب دا دې چه د مسلمانانو په ذمه چه كوم عشر واجب دې د هغې نه مراد د زمكې د غلو عشر دې يعنى د زمكې د پيداوار، او دلته په حديث كښې د مال تجارت عشر مراد دې كوم چه د اهل ذمه نه اخستلې شى يا دې دلته داسې اوئيلې شى چه د عشور نه مراد خراج دې لكه چه په روستو حديث كښې راځى، بيا د يو توجيه حاجت نشته.

---

(۱) بكسر القاف وضمها لغة كالعدس والحمص واللوبيا ولا رز والسمسم وغير ذلك العشر ﴾ (اوجز ۳/ ۲۷۱)

(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ۱۵۵۴۶، ۱۸۸۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/ ۴۷۴، ۴۷۴/ ۴۷۴) (ضعيف)

د دې حدیث په سند کښې ډیر اختلاف او اضطراب دي، کوم چه خپله د ابوداؤد په روایتونو کښې هم دي چه د هغې تفصیل حضرت په بذل کښې لیکلې دي، چه د هغې نه دا خبره معلومیږي چه د دې حدیث راوی صحابی مجهول دي.

[۳۰۴۷](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: خَرَاجُ مَكَّانَ الْعُشُورِ.

حرب بن عبیدالله دنبی علیه السلام نه دتیر روایت په شان روایت بیان کړي دي مګر په دې روایت کښې دعشور په خائې باندې خراج ذکرشوي دي.

[۳۰۴۸](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَشِّرُ قَوْمِي، قَالَ: "إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى".

بکر بن وائل دخپل مامانه روایت کوی فرمانې چه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله ایادخپل قوم نه لسمه حصه واخلم؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل نه لسمه حصه خو په یهودیانو او نصرانیانو باندې وي.

[۳۰۴۹](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ وَعَلَّمَنِي كَيْفَ أَخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّ مَا عَلَّمْتَنِي قَدْ حَفِظْتُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ أَفَأَعَشِّرُهُمْ؟ قَالَ: "لَا إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ".

د عمیر ثقفی (بنو تغلب والا)نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم او اسلام مي قبول کړو اوهغه راته داسلام داحکامو تعلیم راکړو او زما په قوم کښې چه څوک مسلمانان شوي وو دهغوی نه ئې دصدقې اخستلو تعلیم ئې هم راکړو، کله چه ورته بیادوباره راغلم نوماعرض اوکړو اي دالله رسوله څه چه راته ئاښودلي وو هغه ټول مي یاد دي مګر صدقه مي یاده نه ده ایازه دخپل قوم نه لسمه حصه واخلم نبی علیه السلام اوفرمائیل نه لسمه حصه خو په یهودو اونصاري باندې ده

[۳۰۵۰](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَارِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا، فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ"، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا

---

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۵٤، ۱۸٤۸۹) (ضعيف)

[۲]: انظر حديث رقم: (۳۰٤٦)، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۵٤، ۱۸٤۸۹) (ضعيف)

[۳]: انظر حديث رقم: (۳۰٤٦)، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۵٤، ۱۸٤۸۹) (ضعيف)

[٤]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۸۸٦) (ضعيف)

وَإِنِّي وَاللّٰهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ".

دعبرياض بن ساريه سلمي ﷺ نه روايت دي فرمائي چه دنبي ﷺ سره خيبر ته راغلو اودهغه سره په صحابه كرامو كښي هغه څوك وو څوك چه ورسره وو اودخيبر والا مشريو سركش اورشرير سړي وو هغه نبي ﷺ ته راغي اوونې وئيل اې محمد آيا ستاسو دپاره جائز دي چه زمونږه خره ذبح كړئ اوزمونږه ميوې اوخورئ او زمونږه ښځې قتل كړئ نبي ﷺ چه دا واوريدل نوغصه شو اوونې فرمائيل اې عبدالرحمن بن عوف په خپل اس باندې سور لاړ شه او ددې خبرې اعلان اوكړه چه جنت حلال نه دي مگر د مسلمانانو دپاره او تاسو تول مونځ ته راجمع شئ هركله چه هغوى راجمع شول نونبي ﷺ مونځ وركړو اودمونځ نه پس اودريدو اوونې فرمائيل اياگمان كوي يوكس ستاسو په هغه وخت كښې چه دوه ټي وهلي وي تكيه خپلې ته اوداگمان كوي چه الله تعالى څه شي نه دي حرام كړي مگرهغه څيزونه دى چه په دي قران كښې دي خبردار واورئ ماتاسوته نصيحت اوكړو اوديوځوخبروحكم مې درته اوكړو اوديوځوكارونونه ټي منع كړئ اوهغه هغه خبرې دي كومې چه په دي قران كښې دي ياددې نه زياتي دي، يقينا الله تعالى ستاسو دپاره داهل كتابوكورونوته دهغوى داجازت نه بغيرتلل نه دى حرام كړي اونه ټي دهغوى دښځو وژل حلال كړى دى اونه ټي دهغود ميوو خورل حلال كړى دى مگرهغه كوم چه هغوى تاسوته دركوي اوهغه دهغوى په ذمه وى (يعنى جزئيه).

﴿ عن العرباض بن سارية السلمى ﷺ قال نزلنا مع النبى ﷺ خيبر ومعه من اصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فاقبل الى النبى ﷺ فقال يا محمد (ﷺ) الخ ﴾

مضمون د حديث:

مضمون د حديث دا دې چه عرباض بن ساريه فرمائى چه مونږ د رسول الله ﷺ سره وو او د هغوى سره صحابه كرام ﷺ هم وو نو يوه ورځ مو د خيبر سردار سره ملاقات اوشو چه ډير سخت طبيعت والا وو هغه زمونږ په ليدو باندې رسول الله ﷺ ته متوجه شو او وې وئيل اې محمد (ﷺ) آيا ستاسو دپاره دا جائز دى چه زمونږ خاروى ذبح كړئ، او زمونږ د باغونو ميوې خنگه چه غواړئ اوخورئ، او زمونږ زنانه اووښئ؟ (بعض مسلمانانو به

د دې قسم حركت او د هغوى په مالونو كښې بې احتياطى كړې وى) رسول الله ﷺ د هغه په خبره اوريدو سره خاموش پاتې شو او گويا د هغه اعتراض ټي برحق اوگڼلو او په داسې كونكو باندې رسول الله ﷺ ته ډير غصه ورغله، او رسول الله ﷺ يو صحابى (غالبا عبدالرحمن بن عوف ﷺ) ته اوفرمائيل چه لاړ شه او په آس باندې سور دا اعلان اوكړه (الا، ان الجنة لا تحل الا لمومن) چه جنت حلال نه دي مگر د هم هغه مسلمان دپاره چه امانت دار وى، او دا اعلان ټي هم پرې اوكړو چه د مانځه وخت نزدې دي تول جمع شئ، پس تول جمع شو رسول الله ﷺ تولو ته مونځ وركړو او د مانځه نه پس اودريدو او دا خطبه ټي

اوفرمائيلے ﴿ ايحسب احدكم متكئا على اريكته ﴾ [1] آيا په تاسو كښې بعض خلق داسې دي چه په خپل تخت باندې ناست دي او تكيه ئې وهلې ده او وائي يا دا كنړي چه الله پاك هيڅ ځيز نه دي حرام كړې سوا د هغه حرامو ځيزونو نه كوم چه په قرآن كريم كښې ذكر دي پوهه شئ قسم په الله ما تاسو ته د ډيرو ځيزونو حكم دركړې دي او د ډيرو ځيزونو نه مې منع كړې يئ او د دې قسم ځيزونه هم په قرآن كښې د مذكور برابر دي او د دې نه زيات هم دي او په يو روايت كښې دي ﴿ وان ما حرم رسول الله ﷺ كما حرم الله ﴾ يعنى د كوم ځيز حرام والي چه د رسول الله ﷺ د ژبې مباركې نه وى هغه په حرمت كښې په مثل د هغې دي كوم چه په قرآن كښې حرام دي، او بيا رسول الله ﷺ د مثال په طور هغه ځيزونه بيان كړل چه په هغې كښې بعض خلقو بې احتياطى كړې وه كوم چه پورته په حديث الباب كښې ذكر شوې دي، په تخت باندې تكيه لګول كنايه ده د عيش پرستئ او د آخرت د غفلت نه.

[۳۰۵۱](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ جُهَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ"، قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ: فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ.

د جهينه قبيلې ديوكس نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ فرمائيلى دى تاسوبه ديوقوم سره جنګ وكړئ اوتاسوبه وربانديې غالب شئ اوهغوى به ستاسونه خپل ځانونه او خپل اولاد په خپل مال باندې بچ كوي، سعيدپه خپل روايت كښې وئيلى دى چه بيابه دوى ستاسو سره په مال صلح وكړي خوتاسوبه دهغوى نه زيات نه وصول كوئ ځكه چه ستاسو دپاره زيې وصول كول جائزنه دي.

[۳۰۵۲](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ، مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ آبَائِهِمْ دِينَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

صفوان بن سليم دصحابه كرامو ديوتعداد ځامنونه روايت نقل كوي چه هغوى د خپلو پلرونونه اوريدلي چه كوم چه ديوبل رشته داران وو هغوى دنبى ﷺ نه روايت نقل كړې دي چه فرمائيلي ئې وو خوك چه په كوم ذي باندې ظلم كوي يادهغه په حق كښې كمي كوي يادهغه دطاقت نه ورته زيات تكليف وركوي يادهغه دمرضئ نه بغيردهغه څه شي حاصلوي نوزه به دقيامت په ورځ دهغه دطرف نه جګړه كوم په ورځ دقيامت.

[1] وفي رواية كما في المشكوة : لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وفي رواية : الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۷۰۷) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۷۰۵) (صحيح)

قوله: ﴿ ان صفوان بن سليم اخبره عن عدة من ابناء اصحاب رسول الله ﷺ عن اباٸهم دنية عن رسول الله ﷺ ﴾: دا لفظ دنية مصدر دي په معنى د دنو او منصوب دي بناء بر حاليت، او مطلب دا دي چه د څو صحابه كرامو رضي الله عنهم ځامن روايت كوى د خپلو پلارانو نه چه د هغوى سره هغه ځامن متصل النسب دى، يعنى د هغوى صلبى اولاد دي.

د حديث مضمون د ذمى په باره كښې دي چه څوك په هغه باندې ظلم او زيادتى كوى يا د هغه د طاقت نه زيات د هغه نه كار اخلى او د هغه يو څيز بغير د هغه د رضا نه اخلى ﴿ فانا حجيجه يوم القيامة ﴾ نو د هغه ذمى د طرف نه به هغه انسان سره مقدمه كونكي د قيامت په ورځ زه پخپله يم.

بَابٌ فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

څوك چه د كال په مينځ كښې اسلام قبول كړي دتير شوي نيم كال جزيه به تړى نه شى اخستلې

[۳۰۵۳](۱)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ فرمائيلى دى: نشته په مسلمان باندې بدله.

شرح الحديث ومذاهب ائمة:

د حديث لفظ ﴿ ليس على المسلم جزية ﴾ دي په دي باندې دا شبه كيدي شى چه دا خبره خو بديهى ده چه په مسلمان باندې جزية نه وى بيا د دي د ذكر كولو نه څه فائده؟ غالبا هم په دي وجه وراندې په روايت كښې راځى چه د سفيان ثوري رحمه الله نه سوال اوكړي شو د دي حديث د معنى په باره كښې نو هغوى اوفرمائيل مراد دا دي چه كه ذمى د كال په مينځ كښې اسلام راوړى نو اوس به د هغه نه جزية نه شى اخستلې بلكه ساقط به شى د تيرو مياشتو. په دي كښې د جمهور علماء كرامو او د ائمه ثلاثه مذهب هم دا دي او د امام شافعي رحمه الله نه هم يو روايت هم دغه شان دي، خو معتمد قول دهغوى دا دي چه نه ساقطيږى بلكه اخستلې به شى (كماقى الاوجز عن شرح الاقناع) بعض شوافعو شراح (الخطابى فى المعالم) په دې حديث كښې د جزيه نه مراد خراج اخستلې دي، يعنى كه ذمى اسلام قبول كړى او د هغه په لاس كښې خراجى زمكه وه نو د هغه نه به خراج ساقط شى، خو دويمه مسئله دا ده، دا خپله مختلف فيه ده، د احناف په نزد اسلام راوړلو سره د زمكې خراج نه ساقط كيږى، د امام شافعي رحمه الله په نزد ساقط كيږى، او په دي كښې د هغوى په نزد تفصيل دي ياتى فى باب الدخول فى ارض الخراج...والحديث اخرجه الترمذى، قاله المنذرى.

[۳۰۵۴](۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سُهَيْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ.

محمدبن كثيروائى دسفيان نه دده روايت دتفسير پوس وكړي شونو وئې وئيل ددې مطلب دادي چه كله څوك اسلام قبول كړي نوجزيه وربانديې ونشته

(۱): سنن الترمذي للزكاة ۱۱ (۶۳۴)، (تحفة الأشراف: ۵۴۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۸۵/۱) (ضعيف)
(۲): (صحيح)

بَابٌ فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

بیان دهفه امام چه د مشرکا نو تعحفې قبلوی

[۲۰۵۵] (*) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْهُوزَنِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَبَ، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْبُرْدَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لِأُؤَذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ، فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ قُلْتُ يَا لَبَّاهُ فَتَجَهَّمَنِي، وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا، وَقَالَ لِي: أَتُدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ قَرِيبٌ قَالَ: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ فَأَخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي: كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي وَلَا عِنْدِي وَهُوَ فَاضِحِي فَأَذَنْ لِي أَنْ أَبَقَ إِلَى بَعْضِ هَؤُلَاءِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِي عَنِّي، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلَيَّ وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأْسِي حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الْأَوَّلُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ أَجِبْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ"، ثُمَّ قَالَ: "أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ؟" فَقُلْتُ: بَلَى فَقَالَ: "إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ، فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟ قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، قَالَ: أَفَضَلَ شَيْءٌ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِي فَقَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ، فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَقُصَّ الْحَدِيثُ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ دَعَانِي، قَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ"، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ.

دعبدالله هوزني نه روایت دي فرمائی چه زمابه حلب کښې دنبی ﷺ دموذن بلاله سره ملاقات اوشو ما ورته اووئیل اي بلال دا راته بیان کړه چه نبی ﷺ به څه رنګې خرچ کولو؟ بلال اووئیل دنبی ﷺ سره چه کوم مال وو دهغه وخت نه چه الله ده ته نبوت ورکړي وو تروفات کیدو پورې کله چه به ورته کوم مسلمان راغې اونبی ﷺ به بربند اولیدو نو ماته به ئې حکم اوکړو اوزه به لاړم په قرضو به مې ورله خاړو اخستو او وربه مې کړو هغه به هغه کیږي واغوستلي اوهغه خوراك به ئې وخوړلو تردي چه یوه ورځ په مشرکینو کښې

(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ۲۰۴۰) (صحيح الإسناد)

یوکس زماسره ملاو شو اووئي وئیل اي بلال زماسره کافی دیر مال موجوددي زمانه علاوه دبل چانه قرض مه اخله چنانچه مابه همداسي کول مایوه ورځ اودس اوکړو اوداذان دپاره پاخیدم اوي لیدل چه دغه مشرك دتاجرانو د یوې ډلې سره راغي کله چه ئې زه اولیدلم نو اوئي وئیل اي حبشي ماورته اووئیل جناب هغه سختي کول شروع کړل اوماته ئې بدرد اووئیل اودائي هم راته اووئیل ایا تاته پته ده چه دمیاشتي پوره کیدوته څو ورځې پاتې دي ماووئیل هو، نیزدي ده یعنی یوخو ورځې پاتې دي بیا ئې اووئیل اوګوره په میاشت کښې صرف ځلور ورځې پاتې دي زه به ستانه اخیل قرض اخلم زه به تاداسي کړم لکه څرنګ چه به تامخکښې ګډې څرولې بلال وائی په دي خبره باندې زما په زړه کښې دومره افسوس راغي څومره چه خلق افسوس کوي تردي چه کله زه دماسخوتن دمونځ نه فارغ شوم او نبی ﷺ خپل کور ته لاړو نوماهم تري دورتلو اجازت وغوښتو ماته ئې اجازت راکړو ماعرض اوکړو اي دالله رسوله ستانه دي زمامور اوپلار قربان شي دکوم مشرك نه چه به ماقرض اخستو هغه راسره جنګ اوکړو اوماته ئې بد رد اووئیل اوستاسره خودومره مال نشته چه زماقرضه پر اداشي اونه زما سره دومره مال موجود دي چه دقرض ادا کولو دپاره پوره وي او هغه کس به مارسوا کړي ماته اجازت راکړه چه زه په قبائلوکښې چاته وروتښتم په هغه خلوکښې چاچه اسلام قبول کړې دي اودمدینې نه بهراوسیږي تردې پورې الله تعالی خپل رسول ته دومره مال ورکړی په څومره مال چه زماقرضه اداکیږی ددې خبرې په کولو سره زه راروان شوم اوخپل کور ته راورسیدم اوماتوره موذي پیزار اوډال دبالح سره کیښودل کله چه صبح صادق اوختو نوماد تختید و اراده کړې وه ګورم چه په دي وخت کښې یوسړي په منډه راغي اووئي وئیل اي بلال نبی ﷺ دي غواړي چنانچه زه روان شوم اودهغه په خدمت کښې حاضر شوم ماچه اوکتل نوهلته ځلور اوښې ترلي شوي پرتې وي ماداخلیدو دپاره اجازت وغوښتو نبی ﷺ اوفرمائیل اي بلاله خوشحاله شه الله تعالی ستادقرض دادا کولو دپاره غیبي مال رالیږلی دي نبی ﷺ ددې نه پس اوفرمائیل ایا تا اونه لیدل هغه ځلور اوښان ماعرض اوکړو ولې نه نبی ﷺ اوفرمائیل ته دغه ځاروی هم واخله اوهغه سامان هم واخله کوم چه په دوی باندې بار شوي دي اوته هغه هم واخله کومه کپړه اوغله چه په دي اوښانوباندې پرته ده دامانه دفدك امیر رالیږلي دي ته دا واخله اوخپله قرضه په دي باندې اداکړه ماه داسي اوکړل، بیا بلال اوفرمائیل زه جومات ته حاضر شوم او اومي لیدل چه نبی ﷺ ناست دي اسلام اوکړو هغه اوفرمائیل تاته دهغه مال نه څه فائده حاصله شوه؟ ما اووئیل الله تعالی هغه ټول قرض ادا کړو کوم چه دهغه درسول په ذمه وو شیخ قرضه باقی پاتې نشوه نبی ﷺ اوفرمائیل ایا په دي مال کښې څه باقی پاتې شوي دي ما عرض اوکړو هو ماته ئې اوفرمائیل کوم مال چه باقی پاتې شوي د هغه به جلتئ سره خرچ کړه زه ترهغې پورې پورته نه ځم ترڅوچه تا ماته اطمینان نه وی راکړي کله چه نبی ﷺ دماسخوتن مونځ اوکړو ماته ئې رایاد کړل اووئې فرمائیل هغه مال څه شو کوم چه ستاسره باقی پاتې شوي دي؟ ما ورته اووئیل هغه زماسره دي ماته هیڅ څوك رانغی چه ما ورته دا ورکړي وي یعنی مستحق، ملاو نه شو بیا نبی ﷺ دشپې په جومات کښې قیام

اوکړو راوي وائي هرکله چه بلـه شپه د ماسخوتن دمونځ نه فارغ شو نوزه ئې راوغوښتم اوماته ئې اوفرمائيل هغه مال خټګه شو کوم چه ستاسره باقی پاتې شوي وو؟ ماعرض اوکړو اې دالله رسوله الله تعالی ته دهغه نه مطمئن کړي نبی ﷺ چه دا واوريدل نوتکبير ئې اوونيلو دالله تعالی شکرئې اداکړو اوحمدئې بيان کړو چه هغه ذات ماته دمال نه نجات راکړو، دنبی ﷺ سره دا انديښنه وه هسي نه چه زه وفات شم اودا مال زماسره موجود پاتې شي بيازه په هغه پسي روان وم اونبی ﷺ خپلو ببيانوته ورغي اوهري يوي ته ئې سلام اوکړو تردي چه خپل ارام ګاه ته ورسيدو اې عبدالله داهغه خبره ده دکوي چه تا زمانه تپوس کړي دي.

﴿ حدثنی عبدالله الهوزنی قال لقيت بلالا موذن رسول الله ﷺ بِحَلَبَ فقلت يا بلال حدثنی كيف كانت نفقة رسول الله ﷺ قال ما كان له شئ كنت انا الذی الی ذلک منه منذ بعثه الله تعالی حتی توفی ﷺ الحديث ﴾

د رسول الله ﷺ د معيشت او د وخت تيرولو په باره کښې يو اوږد حديث

دا يو اوږد حديث دي چه د هغې مضمون دا دي عبدالله الهوزنی وائي چه د رسول الله ﷺ موذن سيدنا بلال ﷺ سره زما ملاقات په حلب ښهر کښې اوشو ،بلال ﷺ د رسول الله ﷺ د وفات نه پس د مدينې طيبې نه شام ته تلي وو تردي چه وفات ئې هم هلته اوشو، ما اووې چه نن خو راته د رسول الله ﷺ د کور د اخراجاتو کيفيت بيان کړئ. بلال ﷺ د هغه په درخواست باندې بيانول شروع کړل، او وې فرمائيل چه د رسول الله ﷺ سره به پيسې وغيره نه وې، او د دې کارونو ذمه دار هم زه اوم ﴿ كنت انا الذی الی﴾ دا د متکلم صيغه ده يعنی د رسول الله ﷺ د ضروريانو لپين دين او د اخستلو او خرڅولو، د رسول الله ﷺ د نبوت نه تر د وفات پورې، د رسول الله ﷺ دا حال وو چه کله به يو مسلمان هغوی ته راغلو او رسول الله ﷺ به هغه ربړند اوليدو نو هغوی به ماته حکم اوکړو چه دې باره کښې، نو ما به د چا نه قرض اخستلو سره د هغه دپاره خادر واخستلو او خوراک به مې پرې هم اوکړلو ،دا د هغوی د يوې ورځې واقعه نه ده بلکه مطلب ئې دا ده چه هغوی سره به همېشه هم دغه شان کيدل چه ما به د چا نه قرض واخستلو او د ضرورت مندو ضرورتونه به مې د رسول الله ﷺ په فرمان باندې پوره کول، يوه ورځ داسې اوشوه چه يو مشرک سوداګر ماته راغلو هغه ماته اووې چه اې بلاله د چا نه قرض مه اخله، ما سره کافی ګنجائش دي صرف زما نه اخله، ما هم دغه شان کول، د يوې ورځې خبره ده چه د اودس کولو نه پس آذان ته اودريدم نو او مې کتل چه ناڅاپه هغه مشرک د څو سوداګرو سره زما مخې ته راغلو او ماته کتلو سره ئې اوونيل ﴿ ياحبشی! قلت يا لبّاه ﴾ د لبيک په شان د غائب ضمير سره هم استعماليږی،او په دې وينا سره ئې ما ته ډيرې خبرې اوکړې او وې ونيل چه تاته معلومه هم ده چه په مياشت پوره کيدو کښې څومره ورځې باقی پاتې شوي؟ ما اووې او پوره کيدو والا ده، وې ونيل صرف څلور ورځې باقی پاتې شوي دی، وې ونيل که په څلورو ورځو کښې دې ادا نه کړو، نو د هغې په بدله کښې به زه تا اونيسم او په تا باندې به بيزې څروم

خنګه چه به دي مخکښې ځرولې، (وراندي سیدنا بلال ﷺ فرمائي) چه هغه وخت زما زړه کښې داسې تنګ والې او پریشانی پیدا شوه کومه چه خلقو ته په داسې موقعو باندې وی، تردې چه کله زه د ماسخوتن د مانځه نه فارغ شوم او رسول الله ﷺ خپل کور ته تشریف یوړو، نو ما اجازت واخستلو او هغوی ته حاضر شوم او عرض مې اوکړو یا رسول الله ﷺ زما مور پلار دي په تاسو باندې قربان وی هغه مشرک د چا نه چه ما قرض اخستلو هغه ما ته نن داسې داسې وئیلي دی، او نه خو تاسو سره د ادا کولو دپاره څه شته او نه ماسره، (وهو فاضحی) دا د اسم فاعل صیغه ده چه د یائي متکلم طرف ته مضاف شوي ده یعني هغه به ما نور هم رسوا کړی (که په وخت باندې د ادا کولو دپاره څه اونشو) لهذا ماته اجازت راکړئ چه د مدیني طیبې خواؤشا چه کومو بعض قبیلو اسلام راوړې دي هلته اوتختم. ترڅو چه الله پاک تاسو ته څه درکړی هغه ځیز په کوم سره چه قرض ادا شی (رسول الله ﷺ زما په خبره اوریدو باندې خاموش وو) زه د رسول الله ﷺ نه راغلم، او خپل کور ته راتلو سره مې تهیلئ، ځیلئ، توره او ډهال خپل سر ته کیخودل. تردې چه کله صبح صادق شو نو ما اراده اوکړه چه په سفر روان شم، هم دې دوران کښې یو سړي ما ته په منډه راغلو چه رسول الله ﷺ دي غواړی، زه د هغوی طرف ته روان شوم، په لاره کښې ما ځلور اوښې اولیدې چه په هغې باندې سامان ترلې شوي وو، زه اجازت اخستلو سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم، رسول الله ﷺ زما په لیدو سره اوفرمائیل خوشحاله شه، الله پاک ستا د قرض د ادا کولو انتظام اوفرمائیلو او وې فرمائیل (الم تر الرکائب المناخات الاربع) آیا تا ځلور اوښې ناستې او نه لیدې ما عرض اوکړو جی او مې لیدې، رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا اوښې سره د دې سامانونو کوم چه په هغې باندې دی ستا په حواله دی، او رسول الله ﷺ دا هم اوفرمائیل چه په دې اوښو باندې کپړه او غله هم بار ده (اهداهن الی عظیم فدک) د فدک یهودو کښې یو لوئې سړی دا هدیة ماته رالیږلې ده، د دې په ذریعه خپل قرض ادا کړه، هغوی فرمائی چه ما هم دغه شان اوکړل، بعض سامان مې خرڅ اوکړو او خپل قرض مې پرې ادا کړو، د دې نه پس په روایت کښې دی (فذکر الحدیث) چه د هغې نه معلومیږی چه دلته نور هم څه مضمون وو کوم چه مصنف ﷺ د اختصار په وجه حذف کړو، حضرت شیخ په بذل کښې د کنز العمال په حوالې سره د دې قصې باقی حصه نقل کړې ده، بیا (یعنی د قرض د ادا کولو نه پس) زه جمات ته لاړم نو اومې کتل چه رسول الله ﷺ تشریف فرما دي ما سلام عرض کړو؟ رسول الله ﷺ د قرض په باره کښې تپوس اوکړو، ما عرض اوکړو چه الله پاک قرض پوره ادا کړو، رسول الله ﷺ تپوس اوکړو څه مال بچ شوي دي؟ ما عرض اوکړو اوجی بچ شوي دي رسول الله ﷺ اوفرمائیل ګوره په دې باقی باندې ماته آرام راکړه، ځکه چه زه به ترهغه وخته پورې خپلو کور والو کښې یو کړه هم نه ورځم تردې چه ته ما ته د هغې نه آرام راکړې بیا چه کله مانبام شو او رسول الله ﷺ د ماسخوتن د مانځه نه پس فارغ شو، نو هغوی زه راغوښتلم او تپوس ئې رانه اوکړو چه د باقی مال څه اوشو؟ ما عرض اوکړو جی ماسره دي خوک ئې د اخستلو دپاره نه دی راغلی،

پس رسول الله ﷺ دا شپه په جمعات کښې تیره کړه، بیا د دویمې شپې د ماسخوتن د مانځه نه فارغ شو نو زه ئې راطلب کړم او تپوس ئې رانه اوفرمائیلو، ما عرض اوکړو چه الله پاک تاسو ته د هغې نه ارام درکړو، رسول الله ﷺ په دې باندې تکبیر او د الله پاک حمد اووې.

﴿ شفقا من ان يدركه الموت وعنده ذلک ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د دې خبرې نه ویریدو چه چرته داسې او نه شی چه ماته په دې حال کښې مرګ راشی چه دا مال ماسره وی (د دې نه پس رسول الله ﷺ د ازواج مطهرات کورونو طرف ته لاړو) زه هم په هغوی پسې شاته لاړم نو رسول الله ﷺ تولو ببیبیانو ته تشریف یوړو، هري یوې بی بی محترمې ته د سلام کولو نه پس د نمبر ځائې ته اورسیدل (په آخر کښې سائل یعنی عبدالله الهوزنی ته فرمائی) ﴿فسکت عنی رسول الله ﷺ فاغتمزتها ﴾ رسول الله ﷺ زما د تولې خبرې اوریدو نه پس خاموشی اختیار کړه یعنی د قصې په شروع کښې، پس دا حالت زما خوښ نه شو، غالبا اشاره د رسول الله ﷺ خاموشئ ته ده چه رسول الله ﷺ د تسلئ یو جمله هم او نه فرمائیله، دا هم د هغوی د تعلق او د مینې خبره ده چه داسې وائی، د دې حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت ښکاره دي، اګر چه عظیم فدک یهودی وو، خو یهود هم د مشرکانو په حکم کښې دی ﴿قوله تعالی قالت الیهود عزیر ابن الله ﴾ اګر چه په بعض نورو احکامو کښې په مشرکانو او یهودو کښې یقینا ف.. دي.

[۳۰۵۶](*) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي تَوْبَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ: عِنْدَ قَوْلِهِ مَا يَقْضِي عَنِّي فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَمَزْتُهَا.

محمود بن خالد هم دمروان بن محمدنه اوهغه دمعاویه نه دتیرروایت په شان روایت نقل کړې دي مګرپه دې کښې دااضافه ده چه کله ما نبی ﷺ ته عرض وکړوچه نه زماسره مال شته اونه ستاسره دومره سرمایه شته چه دقرض دپاره پوره شي نو نبی ﷺ ددې په اوریدو سره خاموش پاتې شوارمادامحسوس کړه چه شاید دي زما په خبره باندې خفه شو.

[۳۰۵۷](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً، فَقَالَ "أَسْلَمْتَ، قُلْتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ".

دعیاض بن حمارنه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ ته مې یوه سورلی هدیه کړه نو هغه راته اوفرمائیل ایا اسلام دي قبول کړو؟ماووئیل نه نو نبی ﷺ اوفرمائیل زه دمشرکانو دهدي قبلولونه منع کړي شوي یم.

﴿ عن عياض بن حمار ﷺ قال اهديت للنبی ﷺ ناقة فقال اسلمت؟ قلت لا فقال النبی ﷺ انی نهيت عن زبد المشركين ﴾

(*): تقدم به أبو داود (تحفة الأشراف: ۲۰٤۰) (صحيح الإسناد)

(*): سنن الترمذي/التفسير ۲٤ (۳۲۷۷)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱٦۲/٤) (حسن صحيح)

د مشرکینو د هدایا قبلولو او نه قبلولو په باره کښې دوه مختلف احادیث :

دا حدیث د مخکښې حدیث په ظاهره خلاف دي چه په هغې کښې د رسول الله ﷺ د عظیم فدک د هدیې قبلولو ذکر دي، او په دي حدیث کښې رسول الله ﷺ دا فرمائی چه زه د مشرکانو د عطیې د قبلولو نه منع کړې شوي یم، بیهقی رحمه الله فرمائی چه ﴿ روایات القبول اصح ﴾ او هغوی فرمائی، او یا دي دا اووئیلې شی چه د منع تعلق د مشرکینو د هدایا سره دي، او د قبول په روایاتو کښې د اهل کتابو د هدایا ذکر دي [۱] او خطابی وائی چه دا د منع روایت منسوخ دي ځکه چه رسول الله ﷺ د ډیرو مشرکانو هدایا قبول کړې دی، لکه مقوقس ماریه قبطیه رضی الله عنها او بغله. او هم دغه شان اکیدر دومه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې هدیه پیش کړه. آه (مختصرا من البذل) هم دغه شان په باب احیاء الموات کښې د ملک أیله د هدیه ذکر دي. ﴿ فاتینا تبوک فاهدی ملک ایلة الی رسول الله ﷺ بغلة بیضاء ﴾ امام ترمذی رحمه الله هم په دي تعارض باندې کلام کړې دي، هغوی د نسخ په باره کښې دوارو احتمالات لیکلې دی یعنی په دوارو کښې دي یو ته منسوخ اوبل ته ناسخ اووئیلې شی.

د کتاب الجهاد په آخر کښې ﴿ باب فی حمل السلاح الی ارض العدو ﴾ په هغې کښې چه کوم حدیث تیر شوې دي، په هغې کښې د مشرک د هدیه رد مذکور دي، فتذکر

والحدیث اخرجه الترمذی وقال حسن صحیح، قاله المنذری

باب فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ

د زمکې ورکولو بیان

په بعض نسخو کښې د دي باب نه مخکښې کتاب الخراج په دي خائې باندې ختم شو.

د اقطاع او احیاء تعریف او په دوارو کښې فرق :

او د دي نه پاس دویم باب راروان دي د ﴿ احیاء الموات ﴾ دلته مصنف رحمه الله ترجمه قائم کړه اقطاع الارضین یعنی ارض ئې مطلقا ذکر کړو او د احیاء اضافت ئې موات طرف ته اوکړو، چه د هغې وجه دا ده چه احیاء بالاتفاق د ارض موات وی، موات یعنی ارض مباحه غیر مملوکه او هغه بنجر زمکه چه د چا په ملک کښې نه وی، فقهاء کرامو لیکلې دی چه موات هغه زمکه ده چه د چا په ملک کښې نه وی د بنهر نه بهر وی، او د مرافق بلد نه هم نه وی یعنی د بنهر د خلقو هغې سره څه ضرورت او فائده نه وی ترلې شوې. په خلاف د اقطاع چه هغه اکثر خو د ارض موات نه وی او کله د ارض مملوکه ننه هم، یعنی امام د خپلې مملوکه زمکې نه اقطاع اوکړی یا مملوکه للغیر وی او د هغه په اجازت سره امام اقطاع اوکړی، دا د احنافو مسلک دی، د امام شافعی رحمه الله په نزد د امام دپاره ارض مملوکه لبیت المال اقطاع هم جائز ده، امام نووی رحمه الله د دي تصریح کړې ده.

---

[۱] پس وراندې چه د کومو هدایا ذکر د خطابی وغیره په کلام کښې راروان دي هغه ټول هدایا د اهل کتاب د طرف نه وي.

اقطاع وائی د وخت د خلیفه د طرف نه د زمکې څه رقبې لره نامزد کول [1]، قطیعه په معنی د جاګیر چه د هغې جمع قطائع راځی، کتاب القطیعة یعنی جاګیر نامه، چه د چا دپاره ئې امام اولیکی او ور ئې کړی، اقطاع او احیاء کښې فرق واضح دی، څکه چه اقطاع د امام د فعل نوم دی هغه په بل څیز باندې موقوف نه دی، په خلاف د احیاء چه هغه د زمکې د خدمت نوم دی، پس څوک چه د یو ارض مباحه غیر مملوکه خدمت کولو سره هغه آباده کړی هغه به د هغې مالک شي، په دې کښې اختلاف دی چه په احیاء کښې د امام اذن شرط دی که نه، د امام صاحب رحمه الله په نزد ضروري دی او د امام شافعی، احمد او صاحبینو رحمهم الله په نزد ضروری نه دی، او د امام مالک رحمه الله په نزد په موات قریب کښې اذن شرط په بعید کښې نه دی، یعنی کومه چه د آبادئ نه زیاته لرې وی.

[۳۰۵۸](*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

علقمه بن وائل رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام راته دیمن په حضرموت ښار کښې زمکه په طور دملکیت راکړي وه.

﴿عن علقمة بن وائل عن ابیه ان النبی علیه السلام اقطعه ارضا بحضر موت﴾

حضرموت د یمن مشهور علاقه ده چه په هغې کښې دیر ښهرونه دی، حضرموت کښې د اقطاع نه دا نه لازمیږی چه هغه دي خاص په ښهر کښې وی ﴿اذ لا یجوز عندنا فی المصر کما سیاتی قریبا﴾ والحدیث اخرجه الترمذی، قاله المنذری

[۳۰۵۹](*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمِثْلِهِ.

ابووائل په خپل سند سره دتیرشوی روایت په شان روایت نقل کړي دي.

[۳۰۶۰](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: خَطَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقُوَيْسٍ، وَقَالَ: "أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ".

دعمرو بن حریث رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام راته په مدینه کښې دکور دپاره زمکه راکړه او پخپله لیندې ئې کرخه راخکله اووئې فرمائیل نوره زمکه هم درکوم (یعنی

---

[1]: په بدائع الصنائع کښې د زمکو اقسام او د احکامو په ضمن کښې لیکلی دی چه امام ته د اقطاع موات حق په دې وجه دی چه دا سبب دي د عمارت دبلاد دپاره څکه چه د اقطاع نه پس چه کله هغه زمکه په رعایا کښې د چا ملکیت شی نو هغه د هغې خدمت کولو سره هغه آبادۀ او فائده ورکونکی کړی په دې وجه که یو انسان نه اقطاع نه پس د هغه زمکې خدمت کولو سره هغې فائده ورکونکی نه کړی نو تر دري کالو پورې به هغه سره هیڅ تعرض نه شی کولې د دري کالو نه پس هم که هغه څه نه کوی نو د هغه نه دی واپس واخستلې شی هغه زمکه به بیا موات شی لهذا اوس امام د هغه زمکې اقطاع د بل سړی دپاره کولې شی (بدائع)

*: سنن الترمذي/الأحكام ۳۹ (۱۳۸۱)، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۹۹/۶)، سنن الدارمي/البيوع ۶۶ (۲۶۵۱) (صحيح)

*: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۷۳) (صحيح)

*: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۷۱۸) (ضعيف الإسناد)

اوس دومره واخله بيابه ئې زياته کړم.

شرح الحديث :

قوله: ﴿ عن فطر قال حدثني ابي عن عمرو بن حريث قال خط لي رسول الله ﷺ دارا بالمدينة بقوس وقال ازيدك ازيدك ﴾: عمرو بن حريث رضي الله عنه فرمائي چه رسول الله ﷺ زما دپاره د لينديو په ذريعه نخښه واچوله په مدينه طيبه کښې د يو کور د زمکې، يعنی د لينديو په ذريعه په زمکه باندې نخښه اچولو سره اوفرمائيل چه دومره حصه ستاسو دپاره ده، د امام د هم دې فعل نوم اقطاع دې، په دې حديث کښې تصريح ده چه رسول الله ﷺ هغه صحابي ته د يو کور په اندازه زمکه په ښهر کښې ورکړه، د احنافو په نزد اقطاع في المصر جائز نه دې ځکه چه په ښهر کښې کومه زمکه وی هغه به ضرور د چا ملک وی؟ جواب دا دې : الحديث ضعيف ضعفه الائمة يرويه فطر بن خليفة عن ابيه، وابوه مجهول، يا دې د حديث تاويل اوکړې شی يعنی ﴿اقطع برضاء المالک. او ارضا ملکها هو صلى الله عليه وسلم ﴾

د دې حديث د آخری جملې په شرح کښې دوه احتمالات ليکلی دی يو دا چه دا استفهام دې د رسول الله ﷺ د طرف نه چه رسول الله ﷺ د زمکې د ناپ کولو په وخت هغوی ته اوفرمائيل چه دومره مقدار کافی دي يا که نوره اضافه اوکړم، او دويم احتمال دا دې چه رسول الله ﷺ فرمائی دې صحابي رضي الله عنه ته چه گوره زه تا ته زياته حصه درکوم، او دريم مطلب ئې دا دې چه اوس خو درله هم دومره درکوم روستو به ئې درته اضافه اوکړم.

[٣٠٦١] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

ترجمه: مالك بن ربيعة بن ابی عبدالرحمن د يوځو کسانونه اوريدلی دی چه نبی ﷺ بلال بن حارث ته دقبليه نوم کلي کانونه کوم چه دمکې اودمدينې په مينځ کښې واقع دي دفرع مقام طرف ته ورکړی وو، دغه پوری ذزکات نه علاوه ددې کانونونه نور څه شي نه وصول کيږي.

﴿ عن ربيعة بن ابی عبدالرحمن عن غير واحد ان النبی ﷺ اقطع بلال بن الحارث المزنی معادن القبلية وهی من ناحية الفرع فتلک المعادن لا يوخذ منها الا الزکوة الی اليوم ﴾

يعنی رسول الله ﷺ د بلال بن الحارث دپاره مقام قَبَلی کښې د معادن (کانونو) اقطاع اوفرمائيله يعنی په طور د جاګير ئې ورته ورکړل، قبل د يو ځائی نوم دي چه په په مدينه کښې د فرع په کلی کښې واقع دي، او د فرع په باره کښې ئې ليکلی دی چه هغه يو قريه ده په طرفونو د ربذه کښې (۲) د هغې او د مدينې منورې ترمينځه د اتو بريدو فاصله ده. (بذل)

---

[1] ر: تقرير به أبو داود (تحفة الألمعي: ١٠٧٧)، وقد أخرجه: موطا امام مالك الزكاة ٣ (٨)، مسند احمد (٣٠٦٧١) (ضعيف)

[2]) ربذه خو د مدينې منورې نه په مشرق کښې د عراق قديم په لاره واقع ده تقريبا د دوه سوو نه زيات کلومیټره فاصلې باندې، او فرع د مدينې منورې نه په جنوب مغرب کښې تقريبا اويا کلو ميټره فاصله باندې دي، د مکې مکرمې په طرق اربعه معروفه کښې يو طريق فرعی هم دي کوم چه په کتاب الحج کښې تير شوی دی)

په معدن کښې زکوة واجب وی یا خمس :

وړاندې په روایت کښې دی چه د هغه معادنو نه د هغه وخت نه تر اوسه پورې صرف زکوة اخستلې کیږی چه د هغې مطلب دې چه ربع العشر اخستلې کیږی حال دا چه د احنافو په نزد په معادن کښې خمس واجب وی، مسئله مختلف فیه ده، د احنافو په نزد په معدن کښې د خزانې په شان خمس واجب وی، په خلاف د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه چه د هغوی په نزد خمس صرف په کنز یعنی د جاهلیت په دفینو کښې دې او په معدن کښې زکوة واجب دې، د احنافو دلیل وړاندې په کتاب الخراج کښې د هغې په آواخرو کښې په ﴿ باب ما جآء فی الزکاز وما فیه ﴾ کښې را روان دې، یعنی د رسول الله ﷺ مشهور حدیث ﴿ وفی الرکاز الخمس ﴾ اصل کښې د رکاز په مصداق کښې اختلاف واقع دې د جمهور او ائمه ثلاثه په نزد رکاز د کنز په شان دې، کنز په اتفاق سره د جاهلیت د دفینې نوم دې او معدن بالاتفاق د هغه کان نوم دې چه مخلوق لله تعالی وی،[1] د احنافو په نزد د معدن مقابل کنز دې او رکاز د هغوی په نزد دواړو ته شامل دې، پس استدلال خو د هر دواړو لو هم د دې حدیث نه دې ﴿ وفی الرکاز الخمس ﴾ خو چونکه د رکاز په مصداق کښې د احنافو او د ائمه ثلاثه اختلاف شو، په دې وجه په دې مسئله کښې هم اختلاف شو.

د معادن قبلیه والا حدیث د احنافو د طرف نه جوابات :

خو د حدیث الباب نه ښکاره ده چه د جمهورو تائید کیږی، د احنافو د طرف نه د دې دیر جوابونه کړې شوې دی، اول دا چه په دې حدیث کښې دا جمله ﴿ فتلک المعادن الخ ﴾ متکلم فیه ده حضرت شیخ په دې باندې په اوجز ج۳ کښې تفصیلی کلام فرمائیلې دې او بیا ئې په اخیر کښې د خلاصې په طور د دې حدیث شپږ جوابونه ذکر کړې دی. وفیه واستدل من قال بوجوب الزکوة فی المعادن بحدیث بلال المذکور، وأجیب عنه بوجوه الاول ما تقدم من کلام الحافظ ان زیادة وجوب الزکوة لا توجد فی الروایات الموصولة (یعنی دا اصل حدیث خو مشهور او صحیح دې) خو د دې آخری جمله هغه متکلم فیه ده په روایات موصوله کښې نه ده ذکر کړې شوې، صرف په روایات مرسله کښې ده، والثانی ما تقدم من کلام الشافعی د دې حاصل هم دا دې چه دا تکړه ثابت نه ده، الثالث ما اشار الیه الامام محمد رحمه الله فی موطاه اذ قال بعد ذکر حدیث الباب قال محمد : الحدیث المعروف ان النبی ﷺ قال فی الرکاز الخمس الخ وهو اشارة الی ان حدیث الباب یخالف الحدیث المعروف فهو شاذ والرابع والخامس ما فی الزیلعی : قال ابو عبید فی کتاب الاموال : حدیث منقطع ومع انقطاعه لیس فیه ان النبی ﷺ امر بذلک، وانما قال یوخذ منها الزکوة الی الیوم، قال ابن الهمام یعنی فیجوز کون ذلک من اهل الولایات اجتهادا منهم والسادس

---

[1] لهذا د کنز او معدن ترمینځه بالاتفاق د مفهوم په اعتبار سره د تباین نسبت شو، الاول مدفون والثانی مخلوق، او د جمهورو په نزد رکاز او معدن دواړو کښې هم د تباین نسبت دې ځکه چه رکاز د هغوی په نزد مرادف دې د کنز او د احنافو په نزد رکاز او باقی دواړو کښې د عموم وخصوص نسبت شو، رکاز عام دې دواړو ته شامل دې لهذا په دواړو کښې به خمس واجب وی،

ما اجاب به صاحب البدائع : يحتمل انه انما لم ياخذ منه ما زاد على ربع العشر لما علم من حاجته وذلک جائز عندنا، يعنى د دي صحابى د حاجت او فقر د وجي رسول الله ﷺ صرف د هغوى نه په زكوة اخستلو باندې اكتفاء اوكړه د خمس په څائې اهـ يو جواب بل هم وركړې شوې دي چه مراد دا دي چه د حوالان حول نه پس رسول الله ﷺ د هغوى نه زكوة واخستلو، (واما فى الحال فالخمس)

[٣٠٦٢]() حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ. قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ: وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدِّيلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

كثير بن عبدالله بن عمرو دخپل پلار نه اوهغه دده دنيكه نه روايت كوى چه نبى عليه السلام بلال بن حاث مزني ته دقبليه نوم كلي كانونه كوم چه دمكې اودمدينې پې مينځ كښې واقع دي دفرع مقام طرف ته وركړى وو، اوپه قدس غرکښې د كروندې لاتى زمكه په طور دملكيت وركړې وه اودكوم مسلمان دحق نه ئې ورته نه وه وركړى اونبى عليه السلام دهغه دپاره يودستاويز تحرير كړې وو دهغه تحرير مضمون داسې وو : بسم الله الرحمن الرحيم، داهغه خط دي دكوم په لحاظ سره چه محمد الرسول الله ﷺ بلال بن حارث مزني ته دقبيله كي دكانونو تيكه وركړې وه كوم چه پورته اوښكته واقع دي اوهغه زمكه كومه چه په قدس كښې د كروندې قابل ده، اوده ته مې دكوم مسلمان حق نه دې وركړې، ابو اويس راوي وائى چه ماته دثور بن زيد بن ويل ازاد كړي غلام داسې حديث بيان كړې وو كوم چه هغه دعكرمه نه اوريدلې وو اوهغه دابن عباس رضي الله عنهما نه نقل كړې وو.

﴿ حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره الخ ﴾

د دي معادن قبليه والا حديث مصنف رحمه الله په ډيرو طرقو سره ذكر كړې دي، په دې كښې رومبى طريق چه كوم تير شو هغه مرسل دي، او دويم طريق او د دې نه پس چه كوم طريق دي هغه مسند دي، خو طريق مسند ضعيف دي ځكه چه په هغې كښې كثير بن عبدالله ابن عمرو بن عوف المزنى دي چه منكر الحديث دي، بلكه د هغوى تكذيب هم كړې شوې دي، ﴿ قال ابو زرعة واهى الحديث، وقال النسائى والدارقطنى متروك الحديث، وقال ابن عبدالبر مجمع على ضعفه (بذل) ﴾ په ظاهره مصنف رحمه الله طريق مسند موخر ځكه كړو چه هغه ضعيف دي.

١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٠١٥، ١٠٧٧٧) (حسن)

[۳۰۶۳] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَنَفِيَّ، قَالَ: قَرَأْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْنِي كِتَابَ قَطِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَحَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْجَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، قَالَ ابْنُ النَّضْرِ: وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النَّصْبِ، لَمْ تَتَفَقَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ، قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ: وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، زَادَ ابْنُ النَّضْرِ، وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

حمد بن نضر وائی داسحق بن ابراهیم نه می داخبره دونیلو په وخت کښې اوریدلی وه چه مادښی علیه السلام دا تحریر څوخله ولوستو په کوم کښې چه دمقطعي ذکر وو، ابوداود وائی مونږ ته حدیث بیان کړي شوي دي چه خلقو دحسین بن محمد نه اوهغه داویس نه اوریدلی دی اویس وائی مونږ ته کثیر بن عبدالله حدیث بیان کړي دي کوم چه هغه دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه نقل کړي وو چه نبی علیه السلام د قبلیه نومې کلي کانونه په مقطعه طور باندې بلال بن حارث مزنې ته ورکړي وو کوم چه په لوړو او رغړنده ځایونو کښې واقع وو اوهغه ځایونه هم کوم چه ډکرلو قابل وو د قدس په غرکښې باهرهغه ځائې کوم چه لوړ دي هغه ئې ورته ورکړل او نبی علیه السلام بلال بن حارث مزنې ته دکوم مسلمان حق نه وو ورکړي ابواویس وئیلی دی چه ماته ثور بن یزید دعکرمه نه حدیث بیان کړي دي اوهغه دابن عباس رضی الله عنهما نه اوهغه دنبی علیه السلام نه ددې روایت په شان روایت بیان کړي مګر ابن نضر دا اضافه کړي ده چه داتحریر أبی بن کعب لیکلي وو.

﴿ جلسيها وغوريها ﴾ جلسنی اوچتي زمکې او غوری ښکته زمکې ته وائی، یعنی ټول معادنون دقبلیه که هغه په اوچته زمکه کښې وی یا په ښکته زمکه کښې وی، په دې طریق کښې کتاب القطیعة هم ذکر شوي دي.

﴿ قال ابن نضر : وجرسها ﴾ یعنی ابن النضر په ځائې د جلیسها، جرسها وئیلی دي، خو دلته د دې لفظ هیڅ معنی نه جوړیږی کذا قیل، ﴿ ذات النصب ﴾ مدیني طیبې ته نزدې د یو ځائې نوم دي، او قُدس د یو مشهور غر نوم دي یا هر هغه ځائې کوم ځائې چه د کروندې صلاحیت وی.

[۳۰۶۴] (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أُمَامَةَ بْنِ شُرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيٍّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ ابْنِ عَمِّ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ قَدِمْنَا

دابیض بن حمال ﷺ نه روایت دي فرمائي چه د نبي ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم اوعرض مې اوکړو چه ديمن دمارب کلي دمالګي کان را که نبي ﷺ ورته هغه کان ورکړو کله چه ابیض - لاړو نوبوکس عرض اوکړو اي دالله رسوله ایا تاته معلومه ده چه ده ته دي څه ورکړل؟ تاخوده ته تیاري اوبه ورکړې نبي ﷺ چه دا واوریدل نوده نه ئې واپس کړل ده بیادنبي ﷺ نه تپوس اوکړو چه ددغه زمکې نه دي دکیکر دغنو شپول تاوکړي شي چه څوك ورته نه ورځي اوخپل ځاروی په کښې نه څروي نبي ﷺ اوفرمائیل چه داوښانو خپې ورته ونه رسیږي (یعنی چه د چراګاه او آبادئ نه جدا وي).

﴿عن ابیض بن حمال انه وفد الی رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح﴾

یعنی دي صحابي ﷺ د رسول الله ﷺ نه د مالګي د کان اقطاع طلب کړه کومه چه په مقام د مارب کښې دی.

﴿قال رجل من المجلس اتدری ما قطعت له انما قطعت له المآء العد﴾

شرح الحدیث:

یعنی کله چه رسول الله ﷺ د ابیض بن حمال دپاره د مالګي د کان اقطاع اوکړه نو په حاضرین مجلس کښې یو سړی عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ تاسو ته پته هم شته چه تاسو ددي سړي دپاره دڅه خیز اقطاع فرمائیلي ده؟ تاسودهغه دپاره دداسي اوبو اقطاع فرمائیلي ده چه تیاره شوي مالګه ده، په دي باندي رسول الله ﷺ دا اقطاع واپس کړه.

علماء کرامو لیکلی دي چه کوم شیز ظاهر العین او حاضر النفع وی، چه د هغې نه بغیر د محنت او کوشش نه د آمدنئ وصولی اوشی د هغې اقطاع جائز نه ده په ظاهره په دي وجه چه په دي باندي موات کیدل نه صادق کیږی.

﴿قال: وساله عما یحمی من الا راک، قال ما لم تنله خفاف﴾

دلته د حمی نه مراد احیاء ده ځکه چه د حمی خو زمونږ په شریعت کښې اجازت نشته لکه چه زر به په حدیث کښې راشی، اراک یعنی د کیکر اونه، یعنی هغه سړی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه د اراک کومې اونې داسي دی چه د هغې احیاء کول جائز دی رسول الله ﷺ اوفرمائیل د هغه اونو چه چرته اوښ تلو سره او نه رسیدي شی یعنی چه د آبادئ نه په زیاته فاصله باندي وی، د داسي اراک احیاء جائز ده او یا مطلب دا دي چه د اونو احیاء مطلقا جائز نه ده ځکه اوښ خو تولو ځایونو ته رسیدي شی، یعنی احیاء خو د ارض موات وی د اشجارو نه، او دریمه معنی د دي جملي خپله په دي حدیث کښې را روانه ده ﴿یعنی ان الابل تاکل منتهی رؤسها ویحمی ما فوقه﴾ یعنی د اونو چه خومره حصه داسي ده چرته چه د اوښې ستې رسیدي شی، هغه پریخودلو سره د هغې نه د پورته حصې حمی جائز ده. ﴿فقال اراکة فی حظاری﴾ یعنی چه کله رسول الله ﷺ دا اوفرمائیل چه په اراک او اشجار کښې حمی نه وی نو هغه سړی اووی چه زه د هغې اراک په باره کښې تپوس کوم کوم چه زما د زمکې په احاطه کښې دی، په ظاهره کښې مطلب دا دی چه دي سړی چه د کومو مواتو احیاء کړې وه او په هغې باندي ئې خپله نخښه وغیره کولو سره هغه محفوظ کړې وو نو په هغه زمکه

کښې څه اوني د اراک نه مخکښې قائم وي، نو هغه سړی اووې چه زه د داسې اونو په باره کښې سوال کوم نو په دې صورت کښې به د رسول الله ﷺ د جواب حاصل دا وی چه ته د هغې زمکې مالک شوې د وجې نه احیاء د وجې نه. خو د دې احیاء د وجې نه به د اونو مالک نه ئې، خو که یو سړي د ارض موات احیاء اوکړی او بیا د هغې نه پس په هغې کښې اوني پیدا شی د هغې حکم دا نه دی، د هغې به هغه مالک وی. (بذل)

[۳۰۶۵] (۱) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ: مَالَمْ تَتْلُهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ يَعْنِي أَنَّ الإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا وَيُخْمَصُ مَا فَوْقَهُ.

رجمه: هارون بن عبد الله محمد بن حسن مخزومي نه نقل کوي چه د «ما لم تتله أخاف الإبل» مطلب دادي چه دومره غني لاربندولي شي چه داونسانو خولې ورته اونه رسيږي کوم خائي ته چه داونسانو خولې رسيږي هغه نه بيخ کيږي البته دومره نه اخوا بيخ کيږي.

[۳۰۶۶] (۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا فَرْجُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِمَى الأَرَاكِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ، فَقَالَ: أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ"، قَالَ: فَرْجٌ يَعْنِي بِحِظَارِي الأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا.

دابیض بن حمال ﷺ نه روایت دي فرمائي چه دنبی ﷺ نه مې تپوس اوکړو دغنو شپول په باره کښې نبی ﷺ اوفرمائیل دغنو شپول نه شی جوړیدي ده اوونیل داهغه غني وی کومې چه زما په فصل کښې ولاړی وي، بیانبی ﷺ اوفرمائیل چه غنی بندول نه شی راوستلې.

[۳۰۶۷] (۳) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُخَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا قَيْسًا، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صُخَيْرٌ رَكِبَ فِي خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَلْقَهُ، فَجَعَلَ صُخَيْرٌ يَمْشِي عَبْدَ اللّٰهِ وَيُقَدِّمُهُ أَنْ لاَ يَأْتِيَ هَذَا الْقَعْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُقَارِفْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ صُخَيْرٌ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ قَيْسًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي عَمَلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً فَدَعَا لأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا، وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّ صُخَيْرًا عَدَّ عَنَزَتِي فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ فَقَالَ: "يَا صُخَيْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِ عَنَزَتَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِبَنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي، قَالَ: نَعَمْ فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَ يَعْنِي السُّلَيْمِيِّينَ فَأَتَوْا صُخَيْرًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَأَبَى، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَسْلَمْنَا

---

۱): تفرد به أبو داود (ضعيف جداً)

۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳)، وقد أخرجه: دي/البيوع ٦٦ (٢٦٥٠) (حسن لغيره) (ملاحظه هو: صحيح ابي داود ۸/ ۳۹۰)

۳): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٨٥١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/ ٢١٠)، سنن الدارمي للزكاة ٣٤ (١٧١٥) (ضعيف الإسناد)

وَأَتَيْنَا صَخْرٌ الْيَدَ فَمَرَّ إِلَيْنَا مَاءً فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَانْطَلَقَ إِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ، قَالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ"، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ عِنْدَ ذَلِكَ خُمْرًا حَيَاءً مِنْ أَحَدٍ وَالْجَارِيَةَ وَأَحَدٍ وَالْمَاءَ.

دصخر بن عيل رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دطائف په قلاکښې د قبيلو بنو ثقيف سره جهاد اوکړو هرکله چه صخر دا واوريدل نوپه اسونوسواره يوخوکسان ټي دخان سره دنبی علیه السلام دامداد دپاره بوتلل و ټي ليدل چه نبی علیه السلام تلې دي اوفتح نه ده شوي صخرپه دغه ورځ دالله تعالی سره لوظ اوکړو چه زه به دا قلا نه پريږدم ترخوچه مافتح نه وی حاصله کړي اوترخوچه دي خلقو دنبی علیه السلام فرمان په قبلولوسره داځانې نه وي خالی کړي، هغه ددوی سره په جنګ شروع شو تردي چه قلعه ټي فتح کړه اوخلق تري راکوز شول په دي وخت کښې صخر نبی علیه السلام ته وليکل چه اې دالله رسوله دحمد اوصلات نه پس دي واضح وي چه دبنوثقيف خلق ستادپيغام په قبلولوسره د قلا نه راکوز شول اوزه هغوی ته ورځم اودهغوی سره اسونه دی کله چه نبی علیه السلام ته داخبر اورسيد و نودپه جمع سره دمونځ کولو حکم ټي وکړو اوقبيله احمس ته ټي لس پيری دعا اوکړه او وې فرمائيل اې الله ته دقبيله احمس په اسونو اوسر وکښې برکت واچوي، دثقيف قبيلې والا ټول خلق دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شول په دي وخت کښې مغيره بن شعبه رضي الله عنه عرض اوکړو اې دالله رسوله صخر زما ترور گرفتاره کړي ده حالانکې هغې اسلام قبول کړي وو نبی علیه السلام صخر راطلب کړو او ورته ټي اوفرمائيل کله چه خوښ اسلام قبول کړي نودهغوی ځانونه او مالونه محفوظ کيږی په دي وجه ته مغيره ته دده ترور واپس حواله کړه چنانچه صخر مغيره ته دده ترور واپس حواله کړه بياصخر عرض اوکړو چه دقبيله بنوسليم يوه چينه ده دغه خلقو داسلام دويږي نه دغه اوبه پريخودلي دي او تختيدلي دي اې دالله رسوله ماته اوزما قوم ته ددي اوبو سره خواته داوسيدو اجازت راکړه نبی علیه السلام اوفرمائيل ته هلته اوسيږه بياځه ورځې پس بنی سليم قبيلې والا مسلمانان شول اودوی دصخر نه دچينې دواپس کولو مطالبه اوکړه صخر انکاراوکړو نو په دي وخت کښې بنی سليم قبيلې والا دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شول او عرض ټي اوکړو اې دالله رسوله مونږ اسلام قبول کړي دي مونږ صخر ته ورغلو چه مونږ ته زمونږ چينه را واپس کړي ليکن صخر انکار اوکړو نبی علیه السلام صخر راوغوښتو او وئې فرمائيل اې صخر کله چه يو قوم اسلام قبول کړي نوهغوی خپل ځانونه او مالونه محفوظ کرل دوی ته ددوی چينه حواله کړه صخر عرض اوکړو اې دالله رسوله په سر سترګو، صخر عرض اوکړو په دي وخت کښې ماد نبی علیه السلام مخ ته وکتل چه تک سور شو د حيادوجې نه چه مادهغه نه وينځه او اوبه واپس اخستلې وو.

﴿حدثنی عثمان بن ابی حازم عن ابیه عن جده صخران رسول الله علیه السلام غزا ثقیفا﴾

شرح الحديث :

دا صخر بن عيله الاحمسی دي د ده د حديث د شروع دا حصه مونږ د غزوه طائف په بيان کښې ليکلې ده هلته دي اوکتلې شی، د دي د وراندي حصې شرح ليکلې شی، دا حديث لږ

اوږد دي، او شرح ته هم محتاج دي. ﴿ فكتب اليه صخر اما بعد : فان ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله ﴾

يعنې صخر بن عيله چه کله دا د طائف حصن فتح کړو نو د دې اطلاع هغوی رسول الله ﷺ ته ورکړه ﴿ فدعا لاحمس عشر دعوات اللهم بارک لاحمس فی خیلها ورجالها ﴾ يعنې رسول الله ﷺ د صخر بن عيله ﷺ په دې کارنامې باندې خوشحاليدو سره د هغوی قوم احمس ته لس دعاګاني اوکړې چه د هغې نه يو دعا خو دلته ذکر ده باقی غير مذکور دی او کيدې شی چه دا مراد وی چه رسول الله ﷺ هم دا دعا لس کرته اوکړه.

قوله:﴿ وتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا نبی الله ان صخرا اخذا عمتی ودخلت فيما دخل فيه المسلمون ﴾ د قوم نه مراد قبيله ثقيف دي، دا خو پورته ذکر شوه چه قبيله بنو ثقيف ايمان راوړې وو، نو په هغوی کښې بعضو يعنې مغيره بن شعبه ﷺ چه ثقفی دي هغوی رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه صخر بن عيله ﷺ زما ترور (د پلار خور) نيولې ده حال دا چه هغه په اسلام کښې داخله شوې وه، د مغيره ﷺ په دې خبره اوريدو سره رسول الله ﷺ صخر راطلب کړو او وې فرمائيل ﴿ ان القوم اذا اسلموا احرزوا دمائهم واموالهم فادفع الی المغيرة عمته ﴾ چه کله کافر خلق په اسلام کښې داخل شی نو د هغوی نفس او مال محفوظ شی، لهذا د مغيره ﷺ ترور واپس کړه، هغوی واپس کړه. ﴿ وسال نبی الله ماء لبنی سليم قد هربوا من الاسلام وتركوا ذلک المآء ﴾ يعنې د مغيره ﷺ د ترور واپس کولو نه پس صخر بن عيلة د رسول الله ﷺ نه د قريه بنو سليم سوال اوکړو چه د اسلام راوړلو نه بيخ کيدو سره اوتختيدل، او هغه قريه ئې پريخودلې وه او درخواست ئې دا اوکړو چه ﴿ انزليه انا وقومی ﴾ چه په دې کښې ماته او زما قوم ته د اوسيدو اجازت راکړئ، رسول الله ﷺ د هغوی دا درخواست قبلولو سره هغوی ته هلته داوسيدو اجازت ورکړو ـــ د دې نه پس په روايت کښې دا دی چه بيا روستو دا خلق يعنې بنو سليم اسلام راوړلو او صخر ﷺ ته راغلل او هغوی ته ئې اووې چه زمونږ قريه واپس کړئ، هغوی انکار اوکړو، هغوی رسول الله ﷺ ته راغلل او صورت حال ئې بيان کړو، رسول الله ﷺ بيا صخر ﷺ راطلب کړو او وې فرمائيل ﴿ ان القوم اذا اسلموا احرزوا اموالهم ودمائهم ﴾ وې فرمائيل دا کلي واپس کړه، هغوی اووې ډيره ښه ده. ﴿ فرايت وجه رسول الله ﷺ يتغير ذلک حمرة حياء من اخذه الحارية واخذه المآء ﴾ راوی بيان فرمائی چه په دې موقع باندې ما رسول الله ﷺ اوليدو چه د هغوی مخ مبارک متغير شوې وو صخر ﷺ سره د دې معاملې کولو د شرم نه چه د هغه نه جارية هم واخستلې شوه او قريه هم، اګر چه صخر ﷺ خه تامل نه وو کړې د رسول الله ﷺ په فيصله باندې، خو رسول الله ﷺ پخپله شرمنده کيدو

په حديث باندې يو قوی اشکال او د هغې جواب

دلته دوه خبره بيا موندلې شوې اول د مغيره ﷺ د ترور واپس کول، دويم د بنو سليم د کلی واپس کول، او دا واپسی رسول الله ﷺ پخپله دې وينا سره اوکړه چه کفار کله اسلام قبول

کړی نو که هغوی قیدیان وی او که غیر قیدیان نو د اسلام راوړلو نه پس د هغوی نفسونه او مال محفوظ شی، دلته د مغیره ﷺ د ترور په باره کښې خو دا احتمال دي چه کیدې شی چه هغې د صخر ﷺ د اخستلو نه مخکښې ایمان راوړې وی یه دي صورت کښې د هغې واپسی د قاعدې مطابق ده خو د بنو سلیم د کلی په باره کښې یه روایت کښې تصریح ده چه هغوی د اسلام نه مخ اړولی وو او دا چینه ئې پریخودلی وه او د دې نه روستو هغوی اسلام ته راغلل بیا هغوی د خپل کلی د واپسئ مستحق جرته وو؟ رسول الله ﷺ د دواړو په باره کښې هم دا قاعده اوفرمائیله چه ﴿ ان القوم اذ سلموا احرزوا دمائهم واموالهم ﴾ کافر قیدی که روستو اسلام راوړی نو د هغوی نفس او مال د غنیمت کیدو نه خو نه خارج کیږی دا خو اجماعی مسئله ده، دا دیر سخت مقام دي[1]، شراح د دې توجیه دا کړې ده[2]، اصل خبره دا ده چه رسول الله ﷺ ته دا د بنو سلیم چینه او هم دغه شان د مغیره ﷺ ترور واپس کول وو د څه مصلحت په بنیاد باندې په دې وجه رسول الله ﷺ چه دا جمله ارشاد اوفرمائیله چه ﴿ ان القوم اذا اسلموا احرزو الخ ﴾ په دې کښې رسول الله ﷺ توریه اختیار اوفرمائیله، یعنی ګول مول خبره ئې اوکړه، اصل مراد ئې ښکاره نه کړو د مقام د مصلحت د وجې نه، د دې جملې معنی حقیقی او مرادی خو دا ده چه کفار که قبل الاخذ او قبل القید اسلام کښې داخل شی نو د هغوی نفسونه او مال مامون او محفوظ کیږی، خو د مخاطب او د سامع مخې ته رسول الله ﷺ دا معنی مرادی واضحه او نه فرمائیله قصدا بلکه دا جمله ئې په اطلاق او او عموم سره اوفرمائیله چه هغه یعنی صخر بن عیله پخپله د بنو سلیم چینه واپس کړی، پس هغوی واپس کړه یو واقعه په ابوداؤد کښې وراندې هم د دې قسم را روانه ده هلته رسول الله ﷺ اصل ضابطه شرعیه واضح فرمائیلې ده او دا فیصله ئې اوفرمائیله چه د قید کیدو نه پس کافر قیدی که اسلام راوړی نو بیا به هغه نه شی پریخودلی هغه به غلام او مملوک وی، دا واقعه په کتاب الایمان والنذور، ﴿ باب النذر فیما لا یملک ﴾ کښې راخی، ﴿ عن عمران بن حصین ﷺ قال کانت العضباء لرجل من بنی عقیل وکانت من سوابق الحاج ﴾ الخ

د رسول الله ﷺ د عضباء اوښې واقعه:

د دې خلاصه دا ده چه د رسول الله ﷺ مشهوره اوښه عضباء چه په بنو عقیل کښې د یو کافر سړی وه هغه او د هغې مالک قید کړې شوې وو، رسول الله ﷺ په هغه باندې تیر شو په داسې حال کښې چه هغه سړي په قید کښې وو نو هغه رسول الله ﷺ ته سوال اوکړو چه تاسو زه او زما اوښه ولې نیولې یو؟ رسول الله ﷺ هغه ته الزامی جواب ورکړو چه ﴿ ناخلک

---

[1]، که رسول الله ﷺ دا جمله ارشاد نه فرمائیلې نو مونږ به د دې حدیث دا تاویل کړې وی چه دا واقعه حال لاعموم لها د قبیلې نه ده)

[2]، خو د روایت بعض الفاظ د دې توجیه سره څه مطابقت نه لری، والله تعالی اعلم بمراد النبی ﷺ، باقی دا خبره اتفاقی ده چه په هغې باندې زمونږ ایمان دي چه د رسول الله ﷺ د خولې مبارکې نه هیڅ ناحق خبره نه شی راوتلې)

بجريرة حلفائک ثقيف قال وكان ثقيف قد ' روا رجلين من اصحاب النبي ﷺ... وړاندې راوی وائی چه هغه سړی دا هم اووې ﴿ وانا مسلم ﴾ رسول الله ﷺ مخکښې روان شو هغه رسول الله ﷺ ته آواز ورکړو یا محمد یا محمد (ﷺ) رسول الله ﷺ بیا هغه ته راواپس شو او تپوس ئې تري اوکړو څه خبره ده ؟ هغه اووې ﴿ انی مسلم ﴾ په دې موقع باندې رسول الله ﷺ اصل قاعده شرعیه د هغه مخې ته بیان کړه او وې فرمائیل ﴿ لو قلتها وانت تملک امرک افلحت کل الفلاح ﴾ یعنی که تا د قید کیدو نه مخکښې هم دا خبرې کړې وه نو به خپل مقصد کښې به کامیاب شوې وې، د قید کیدو نه پس اسلام راوړلو سره نفس نه بچ کیږی غلام پاتې کیږی (۱)

[۳۰۶۸] (۲) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ، فَأَقَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَإِنَّ جُهَيْنَةَ عَطَفُوا بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: "مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ؟ فَقَالُوا: بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ: قَدْ أَقْطَعْتُ لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعِيلَ" ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي بِبَعْضِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ كُلِّهِ.

سبره بن عبدالعزیز بن الربیع الجهنی دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه د جهینه په کلي کښې په کوم ځائي کښې چه جومات دي هلته نبي ﷺ د یوې ونې لاندې دري ورځې ناست وو اوبیاتبوک ته روان شو د جهینه خلقو دنبي ﷺ سره په یوفراخ میدان کښې ملاقات اوکړو نبي ﷺ اوفرمائیل دلته څوک اوسیږي؟ خلقو عرض اوکړو چه دجهینه قبیلې یو شاخ بن رفاعه دلته اوسیږي نبي ﷺ چه دا واوریدل نوونې فرمائیل دا زمکه ما بنورفاعه ته ورکړه اوهغه خلقو دغه زمکه تقسیم کړه بعضې خلقو خپله حصه خرڅه کړه اوبعضو خلقو محفوظ وساتله او په دې کښې ئې محنت ومشقت (زمینداری) اوکړو ابن وهب وائی باما ددې حدیث یوڅه باره کښې دصبره دپلار عبدالعزیز نه تپوس اوکړو هغه ئې راته یوڅه حصه بیان کړه او څه حصه ئې بیان نکړه

﴿عن ابيه عن جده ان النبي ﷺ نزل في موضع المسجد تحت دومة فاقام ثلاثا ثم خرج الى تبوک﴾

شرح الحديث

مضمون د حدیث دا دي ربیع بن سبرة الجهنی ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ د غزوه تبوک په سفر کښې یو ځائي په لار کښې چه چرته روستو جمات هم جور شوي دي د یوې لوئې اونې د لاندې کوز شو او هلته ئې نر د درې ورځو پورې قیام اوفرمائیلو او بیا ئې وړاندې تبوک ته تشریف یوړو ، په لاره کښې چه کله رسول الله ﷺ یو فراخه میدان کښې وو د قبیله جهینه واله د رسول الله ﷺ د ملاقات دپاره راغلل هلته نزدې یو کلي وو چه د هغې نوم ذوالمروة وو ، رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه ذوالمروة کښې اوسیدونکی کوم خلق دی؟ په

---

(۱) اوګورئ دلته رسول الله ﷺ د یکاره قاعدې خبره بیان کړه،

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۸۱۲) (ضعيف)

حاضرينو کښې بعضو جواب ورکړو چه د قبيله جهينه شاخ بنو رفاعه دی. رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ قد اقطعتها لبنی رفاعة ﴾ چه د هغه کلی زه اقطاع کوم د بنو رفاعه دپاره (يعنی هم د هغوی دپاره کوم چه په هغې کښې اوسيږی، وراندی په روايت کښې دی چه د رسول الله ﷺ د دې فرمان نه پس هغه خلقو هغه کلي خپل مينځ کښې باقاعده تقسيم کړلو بعضو خپله حصه خرڅه کړه او بعضو نه کړه، دا ذوالمرة په وادی القری کښې يوکلي دي چه رسول الله ﷺ دهغې د اوسيدونکو دپاره اقطاع اوفرمائيله.

[٣٠٦٩]() حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلًا.

داسماء بنت أبی بکر رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ ددي خاوند زبير بن العوام ته دکهجورو وني تملیکا ورکړی.

﴿ عن هشام بن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابی بکر ان رسول الله ﷺ اقطع الزبير نخلا ﴾ اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها فرمائی چه رسول الله ﷺ د هغې د خاوند زبير دپاره د کهجورو د يو باغ اقطاع اوکړه.

الكلام على الحديث من حيث الفقه :

د شوافعو په مسلک باندې خو په دې کښې هيڅ اشکال نشته ځکه چه د هغوی په نزد اقطاع د ارض مملوکه هم جائز ده، د احنافو په نزد جائز نه ده لکه چه مخکښې تير شو د اقطاع او احياء په تعريف کښ، په بذل کښې د ملا علی قاری نه نقل کړي دی چه نحل چونکه داسې مال دي چه ظاهر العين او حاضر النفع دي چه د هغې اقطاع جائز نه ده، لهذا دا به وئيلې شی چه د دې اقطاع هغوی په خپله حصه خمس کښې اوکړه کوم چه د هغوی ملک وه ﴿ فلا اشكال فيه ﴾ او دويم احتمال دا دې کيدې شی چه دا نخيل د قبيلې د موات نه وی چه د هغې ځوک مالک نه وی، دا روايت دلته مختصر دي دوباره د دوه احاديثو نه پس تفصيل سره را روان دي

[٣٠٧٠]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتَايَ صَفِيَّةُ، وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ، وَكَانَتْ جَدَّةً لِأَبِيهِمَا أَنَّهُمَا أَخْبَرَتَاهُمَا، قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَقَدِمَ صَاحِبِي يَعْنِي حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ لَمْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ بِالدَّهْنَاءِ أَنْ لَا يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُسَافِرٌ أَوْ مُجْتَازٌ، فَقَالَ: "اكْتُبُوا لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّهْنَاءِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شَخَصْتُ بِي وَهِيَ وَطِئَنِي وَدَارِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السُّوَيْدَةَ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقْفِرُ الْحَبَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَسَاءَ بِمَنْ تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ يَا غُلَامُ صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسْعَهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَنَاءِ".

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٧٣٢)، ولقد أخرجه: صحيح البخاري/فرض الخمس ١٩ (٢٨١٥)، مسند احمد (٣٤٧/٦) (حسن صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الأدب ٥٠ (٢٨١٤)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٤٧) (حسن) (ملاحظه هو: صحيح ابي داود ٣٩٢٨/)

د قیلة بنت مخرمة ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ د نبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او زمونږ ملګري حریث خوک چه دبکر بن وائل د طرف نه نبی ﷺ ته په وفد کښې تلي وو اود خپل طرف نه اودخپل قوم د طرف نه ئې په اسلام باندې بیعت کړې وو، عرض ئې وکړوچه اې د الله رسوله زمونږ اودبنو تمیم په مینځ کښې مقام دهنا سرحد مقرر کړئ ددې دپاره چه دهغوی نه خوک زمونږ طرف ته نه را اوړي مګر مسافر او اور ولو والا، نبی ﷺ اوفرمائیل اې هلکه ددوی دهنا، سرحد اولیکه هرکله چه ما اولیدل چه دهناء مقام ئې دده دپاره اولیکلو نوزه فکرمند شوم خکه چه دغه زما وطن وواوهلته زما کورهم وو، ماعرض وکړوچه اې د الله رسوله، ده په سرحد غوښتلو کښې انصاف نه دي کړي دهنا د اوښانو د تړلوخاي دی اودچیلوګیو د چراګاه ده اودبنی تمیم ښځې او ماشومان په دې بسې دي، نبی ﷺ چه دا واوریدل نو اوئې فرمائیل اې هلکه اودریږه یعنی مه لیکه دي ضعیفې سمه خبره اوکړه، یومسلمان دبل مسلمان وروردي دیومسلمان داوبو او اونونه بل مسلمان فائده حاصلولی شي اوپکاره چه دوی په خپل مینځ کښې دیوبل مدد وکړي

﴿ نا عبدالله بن حسان العنبری قال حدثتنی جدتای صفیة وحیة ابنتا علیة وکانتا ربیتی قیلة بنت مخرمة _ وکانت جدة ابیها _ انها اخبرتها ﴾

مضمون د حدیث مع الشرح

عبدالله بن حسان عنبری وائی چه ماته بیان اوکړو زما دوه نیاګانو صفیة بنت علیبة او دحیبة بنت علیبة دا دواړه خپل مینځ کښې خویندې وې، کیدې شی چه یو په دوی کښې د عبدالله بن حسان ام الاب وی او دویمه ئې ام الام وی. یا کیدې شی چه په دې کښې یوې ته د اخت جده کیدو د وجې نه جده وئیلې شوې وی، راوی وائی چه دا دواړه د قیلې بنت مخرمه ربیبه وې یعنی دا دواړه د قیلې په غیږ کښې لوئې شوې وې او بیا وړاندې دا دی چه دا قیله د دي دواړو د پلار نیا وه، ګویا خپله د دې دواړو د پلار نیا وه دا دواړه وائی چه مونږ ته قیله بیان کړه، هغه واقعه چه وړاندې په حدیث کښې را روانه ده

﴿ قدمنا علی رسول الله ﷺ قالت تقدم صاحبی یعنی حریث بن حسان وافد بکر بن وائل ﴾ قیله ﷺ فرمائی چه کله زه د رسول الله ﷺ خدمت ته روانه اوم نو کوم سړي چه په دي سفر کښې زما ملګري وو هغه حریث بن حسان وو هغه د رسول الله ﷺ دربار عالی ته رسیدو سره زما نه مخکښې د خپل خان دپاره او د خپل قوم دپاره بیعت علی الاسلام اوکړو، ﴿ ثم قال یا رسول الله ﷺ اکتب لبنا وبنا بنی تمیم بالدهناء ان لا یجاوزها الینا منهم احدا الا مسافر او مجاوز ﴾ دا قیله ﷺ چه کومه واقعه بیانوی د قبیله بنی تمیم نه ده او د دهناء د بنو تمیم د یوې علاقه نوم دی، نو حریث ﷺ د اسلام راوړلو نه پس رسول الله ﷺ ته دا درخواست اوکړو چه دا مقام د دهناء دي زمونږ دپاره مخصوص کړي شی، او دا چه بنو تمیم د دې نه منتفع نه شی، او دا چه دي زمکې ته دي نه راځی مګر دا چه که څوک مسافر وی په دي لاره ځی نو دا امر آخر دي. د حریث په درخواست باندې رسول الله ﷺ یو هلک ته چه هلته موجود وو اوفرمائیل چه دغه مقام دهنه د حریث په نوم باندې اولیکه، یعنی دهغه دپاره

نې اقطاع کړه، ﴿ فلما رايته قد امر له بها شخص بی وهی وطنی وداری ﴾ دا قیله وائی چه کله ما اولیدل چه رسول الله ﷺ هغه هلک ته مقام دهناء د حریث ﷺ دپاره د لیکلو اوئیل نو زه اویریدم زما د خپو نه زمکه اوتختیدله. خکه چه دا مقام دهناء زمونږ کور او وطن ته بالکل متصل وو ﴿لهذا د هغې حق دار خو مونږ یو﴾ ﴿فقلت یا رسول الله ﷺ! انه لم یسلک السویة من الارض﴾ د دې جملې دوه مطلبه کیدې شی. ۱: دې سړی د داسې زمکې فرمائش تاسو نه نۀ دې کړې چه په هغې کښې زمونږ او د هغه استحقاق برابر وي، یعنی دا زمکه خو خالص زمونږ حق دې داسې هم نه چه هغه مشترک اومنلې شی (یعنی اول خو د مشترک کیدو په صورت کښې هم د دۀ د خپل خان دپاره لیکل صحیح نه وو پاتې لا دا صورت چه هغه خالص زمونږ حق دې) ۲: سویه نه مراد عدل او انصاف دې یعنی د دې زمکې په غوښتلو کښې دۀ عدل او انصاف مخې ته نه دې کیخودلې وراندې قیله ﷺ رسول الله ﷺ ته د دې زمکې نوعیت بیانوی ﴿انما هذه الدهناء عندک مقید الجمل مرعی الغنم ونساء بنی تمیم وابناءها وراء ذلک﴾ او یواځې دا نه چه دا دهناء تاسو ته نزدې دې (زیات لرې نه دې تاسو پخپله د دې لیدو سره اندازه لګولې شئ) دا خو زمونږ یعنی د بنو تمیم د اوښانو د ترلو ځائې او د هغوی د ګډو بیزو د څرن ځائې دي او د قبیلې بنو تمیم زنانه او ماشومان بالکل د دې نه شاته آباد دی، ﴿فقال امسک یا غلام صدقت المسکینة المسلم اخو المسلم یسعهم الماء والشجر﴾ چه کله رسول الله ﷺ د قیله ﷺ دا خبره پوره واوریدله او د هغوی په علم کښې د مقام دهناء نوعیت راغلو کوم چه مخکښې نه وو، په دې باندې رسول الله ﷺ دې هلک ته اوفرمائیل چه بس مه لیکه دا مسکینه رښتینې معلومیږی او بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل مسلمانانو لره خپل مینځ کښې د رونړو په شان اوسیدل پکار دی، یو ځائې اوبو او یو ځائې دځرن د تولو د پاره کافی کیدې شی یعنی د رونړو په شان اوسیږی او د داسې مشترک ځیز د خپل خان دپاره کول غلط دی، ګویا رسول الله ﷺ خپله فیصله واپس واخستله ﴿ویعاونون علی الفتان﴾ فتان که بالفتح دې نو بیا خو دا صیغه د مبالغې ده او که بالضم دې نو جمع ده د فاتن، په یو نسخه کښې دی ﴿سئل ابوداؤد عن الفتان فقال: الشیطان﴾ یعنی مسلمانانو لره خپل مینځ کښې د شیطان په مقابله کښې تعاون کول پکار دی، په دې جمله کښې په ظاهره په فعل د حریث باندې تعریض دي، والحدیث اخرجه الترمذی مختصرا. قاله المنذری.

[۳۰۷۱] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَنُوبَ بِنْتُ نُمَيْلَةَ، عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّهَا عُقَيْلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: "مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ"، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ.

د اسمربن مضرنه روایت دي فرمائی چه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر اودهغه په مبارک لاس مې په اسلام بیعت وکړو، نبی ﷺ اوفرمائیل څوک چه داسې اوبوته ورسیږي

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۴۵) (ضعیف)

چرته چه دده نه مخکښې کوم بل مسلمان نه وی رسیدلی نودغه اوبه دده دي خلقو چه دا واوریدل نوکرخي ټي راخکلي اولاړل (ددي دپاره چه ددوی ننبه باقی پاتې شي چه مونږ دلته راورسیدلي وو)

﴿ عن ابیها اسمر بن مضرس قال اتیت النبی ﷺ فبایعته فقال من سبق الی ماء لم یسبقه الیه مسلم فهو له قال فخرج الناس یتعادون یتخاطون ﴾

مضمون د حدیث:

اسمر بن مضرس ﷺ فرمائی چه ژه د رسول الله ﷺ خدمت کښې حاضر شوم او د هغوی په لاس باندې مې بیعت اوکړو، دا اسمر بن مضرس طائی دي، د یوې معروفې قبیلې نوم دي نو ښکاره ده چه دوی د خپل وطن بلاد طئ نه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوې وو، نو رسول الله ﷺ د هغه د واپسئ په وخت باندې هغوی ته اوفرمائیل چه زمونږ د طرف نه لاړ شه او هلته دا زیرې ورکړه چه په تاسو کښې کوم انسان هم په کوم غیرآباده ځینه چه د مخکښې نه د چا ملک نه وی رسیدو سره هغه اختیار کړی نو هغه هم د هغه دپاره ده، پس چه کله هغوی د رسول الله ﷺ خبره هلته اورسوله نو ټول خلق د خپلو کورونو نه په منډه منډه داسې قسم چیتو ته اورسیدل او د چا چه کومه چینه خوښه وه په هغې باندې هغه خپله نخښه او خط راښکلو. دا هم د اقطاع یو صورت دي کوم چه رسول الله ﷺ اختیار اوفرمائیلو، دا باب هم د اقطاع روان دي.

[۳۰۷۲] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: "أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ".

د ابن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ زبیر بن عوام ته زمکه ورکړي وه، ترکوم خائي پورې چه دده اس منډه وهلې شوه اوبیاهغه اس اوزغلولوترډې اودریدو اوخپل چابك ټي اوغورزلو نبی ﷺ اوفرمائیل چه ده دومره زمکه ورکړی ترکوم خائي پورې چه دده چابك ورسیږي.

قوله: ﴿ عن ابن عمر ﷺ ان النبی ﷺ اقطع الزبیر حضر فرسه فاجری فرسه حتی قام ثم رمی بسوطه فقال اعطوه من حیث بلغ السوط ﴾: یعنی رسول الله ﷺ د زبیر ﷺ دپاره د زمکې د یوې رقبې اقطاع اوفرمائیله او مقدار قطیعه ټي حضر د فرس مقرر کړو یعنی د آس یو ځل منډه، پس هغوی خپل آس اوزغلولو بیا چه د دې یوې منډې نه پس هغه چرته اودریدو د هغه خائي نه هغوی خپله کوړه نوره هم وراندې ویشته، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه هغه ته دې د هغه خائي نه د کوم خائي نه چه آس زغلولې وو د هغه خائي نه تر هغه خائي پورې کوم خائي ته چه ټي چابك اورسیدو، ورکړې شی یعنی د دواړو مقدارونو مجموعه، دا د اقطاع زبیر ﷺ والا روایت اوس مخکښې مختصرا ذکر شو، او په دې باندې کلام هم هلته تیر شو.

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۷۷۲۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۷۲) (ضعیف الإسناد)

بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

بنجر (غیر آباده) زمکه اباد ول

په دې باب باندې کلام په تیر باب کښې تیر شو.

[۳۰۷۳] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ".

دسعید بن زید رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی خوک چه شاړه زمکه اباده کړي هغه دده ده، او پده باندې به دظالم رګ څه حصه نه وی (یعنی که چرې څوک په ظلم سره دلته وني وکړي بابل قسم تصرف وکړي نوهغه ددې حقدار نه جوړیږي).

﴿من احی ارضا میتة فهی له ولیس لعرق ظالم حق﴾

د دې حدیث نه د احیاء مشروعیت او د هغې سبب دملک کیدل ښکاره کیږی، او نفس مسئله هم متفق علیه ده اګر چه په بعض شرطونو او تفصیلاتو کښې اختلاف دي چه د هغې بیان مخکښې تیر شوي دي.

د عرق ظالم تفسیر وراندې پخپله په متن کښې راځی، دا په اضافت او صفت دواړو سره لوستلې شوي دي. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری

[۳۰۷۴] () حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ" وَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَلَقَدْ غَرَسَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا.

عروه رضی الله عنه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی خوک چه شاړه زمکه آباده کړي دادده شوه، اودتیر شوي روایت په شان روایت ني بیان کړو مګر دا اضافه ني اوکړه چه خبر راکړې دي ماته هغه کس چاچه داحدیث بیان کړې دي چه دوه کسانو نبی علیه السلام ته جګړه راوړله چه یوکس په دوی کښې دبل په زمکه کښې کجوري کرلې وي نوفیصله ني اوکړه دزمکې دمالک دپاره په زمکه باندې اوکجورو والاته ني حکم اوکړو دکجورو په ویستلوباندې، راوي وائی ماالولیدل چه ددغه ونو جړې په تبرونو وهلې کیدلې حالانکه هغه ونې غټې شوې او مکملې وې تردې چه دغه ونې ددې زمکې نه وښکلې شولې.

تشریح: قوله: ﴿عن یحیی بن عروة عن ابیه ان رسول الله علیه السلام﴾

په رومبی روایت کښې کوم لره چه د عروه نه روایت کونکې هشام دي موصوله وو، هلته صحابی ذکر کړې شوې وو او په دې طریق کښې چه د عروه نه روایت کونکې د

[۱] سنن الترمذي الأحكام ۳۸ (۱۳۷۸)، (تحفة الأشراف: ۱۹۰۴۳، ۱۹۰۶۳)، ولم أخرجه: موطأ امام مالك الأقضية ۲۴ (۳۶) (صحيح)

[۲] انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۳) (حسن)

هشام رور یحیٰ دي مرسلا دي.

﴿ قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما الى رسول الله ﷺ غرس احدهما نخلا في ارض الاخر ﴾

شرح الحديث:

د دي قال قائل عروه دي هغوی فرمائی چه کوم سړی ما ته حدیث بیان کړو هغه ماته د دي خبرې خبر راکړو ﴿ الذي حدثني ﴾ د دي مصداق هغه دي کوم چه د باب په رومبی حدیث کښې تیر شوې دی هغه سعید بن زید ﷺ صحابی دي د دي روایت مضمون دا دي چه یو سړی د بل په زمکه کښې اونه نال کړه، روستو په هغوی کښې اختلاف پیدا شو هم په دي خبره باندي چه د بل په زمکه کښې تا اونه څنګه لګولي ده، دي دواړو خپلو مسئله د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره کړه نو رسول الله ﷺ د زمکې فیصله د زمکې د مالک په حق کښې اوکړه، او چا چه اونه نال کړي وه هغه ته ئې حکم اوکړو چه خپله اونه د هغه د زمکې نه اوباسه، وړاندي راوی وائی چه ما هغه اوني اولیدي چه د هغې په جړو باندي تبرونه وهلي کیدل او هغه ډیرې اوږدې اوږدې اوني وې. تردي چه هغه ټولې ویستلې شوې د هغه زمکې نه (لفظ عم په تشدید د میم سره جمع ده د عمیم یا د عمیمه دپاره)

[۳۰۷۵] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ.

داسحق نه په هم دي سند سره روایت دي لیکن په دي سند کښې دومره فرق دي چه عروه په دي طریقې سره اووئیل چه په صحابه کرامو کښې یوکس داسې بیان کړي دي او زماغالب ګمان دادي چه هغه صحابي وو، ابوسعید خدری ﷺ کیدي شی چه وو هغه فرمانیلی دی چه دغه کس د خپلو ونو جړې په تبرونو وهلي.

تشریح: قوله: ﴿ حدثنا احمد بن سعيد.....﴾ دا دویم سند دي دي کښې په ځائې د ﴿ الذي حدثني﴾ دا عبارت دي ﴿ فقال رجل من اصحاب النبي ﷺ ﴾ او بیا عروه هم دا وائی چه زما غالب ګمان دا دي چه هغه صحابی ﷺ ابوسعید خدری وو، په دواړو روایتونو کښې فرق دا دي چه په رومبی روایت کښې عروة د خپل استاد تعین نه وو کړې او په دویم روایت کښې ئې په طریقه د ظن د هغه تعیین په آبوسعید خدری ﷺ سره کوی، آو دویم فرق دآ دي چه د رومبی روآیت نه معلومیږي چه د تبر چلونکی ډیر کسآن وو آو په دي دویم روآیت کښې دی چه تبر چلونکي خپله د آونو مآلک وو

﴿ عن عروة قال اشهد ان رسول الله ﷺ قضى ان الارض ارض الله ﴾

[1]: انظر حديث رقم: (۳۰۷۳)، (تحفة الأشراف: ٤٤٦٣) (حسن)

[۳۰۷۶](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا، بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ.

د عرء ﷺ نه روایت دي فرمائی چه زه په دی خبره ګواهي ورکوم چه نبی ﷺ اور فرمائیل چه زمکه تولە دالله تعالی ده او تول انسانان هم دالله تعالی بندګان دي او څوک چه بنجر زمکه اباده کړي دي ددي وپیرحقدار دي دا روایت مونږ ته دنبی ﷺ نه هغه کسانو رانقل کړي دي چاچه دهغه نه دمونځ روایات نقل کړي دي.

عروه تابعی دي هغوی په شروع کښې دا حدیث د رسول الله ﷺ نقل کړو بغیر د سند ذکر کولو نه بیا روستو په ﴿ جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴾ سره ئې مروی عنه طرف ته اشاره اوکړه چه هغوی وپیر صحابه کرام رضی الله عنهم دی. دا حدیث د مسند په حکم کښې شو مراد د زمکې نه مطلق زمکه نه ده بلکه موات دي یعنی ارض موات د یو انسان مملوک نه وی بلکه د الله پاک ده او هم دغه شان تول خلق د الله پاک بندګان دی، لهذا د دي احیاء کولو سره مالک کیدل صحیح دی

[۳۰۷۷](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ".

د سمره نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی څوک چه په بنجر زمکه کښې حدبندی اوکړي نودا دده شوه.

﴿ عن الحسن عن سمرة رضی الله عنه عن النبی ﷺ وقال من احاط حائطا علی ارض فهی له ﴾

شرح الحدیث:

یعنی کوم انسان چه په یو ارض موات باندې په دیوال وغیره جوړولو سره احاطه اوکړی نو هغه د هغه دپاره شو، د دي حدیث نه دا معلومیږی چه د ارض موات په نفس احاطې سره د احیاء تحقق کیږی، د امام احمد رحمه الله مذهب هم دا دي چه د هغوی په نزد نفس احاطه او تحجیر کافی دي او د جمهور په نزد نفس تحجیر (څلورو واړو طرفونو ته کانړی کیخودلو) سره د احیاء تحقق نه کیږی چه کله د هغه زمکې ګټه او خدمت او استوګنه اختیار نه کړی لهذا دجمهورو په نزد به دا حدیث هم په دی باندې حمل کولې شی یعنی من احاط حائطا للسکنی.

[۳۰۷۸](۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، قَالَ هِشَامٌ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقُّهَا بِذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُحْدِثَ وَاحْتُفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۳۷) (صحیح الإسناد)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۴۵۹۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲/۵، ۲۱) (ضعیف)

(۳): انظر حدیث رقم (۳۰۷۳)، (تحفة الأشراف: ۴۴۶۳) (صحیح)

هشام بن عروه وئيلی دی چه د .. ظالمانوخلقو ، نه مراد هغه څوک دي څوک چه د چاپه زمکه کښې بغيراجازته ونې اوکړي او په دې باندې قبضه کول غواړي مالک وئيلی دی ظالم رګ دادی چه د چاپه زمکه باندې قبضه اوکړي شي يا کنده اوکي او په ناجائز طريقې سره ونې نالي کړي.

﴿ اخبرلی مالک قال هشام العرق الظالم ان يغرس الرجل فی ارض غيره فيستحقها بذلک ﴾

د باب روښې حديث چه د هغې په راويانو کښې هشام هم دي، هشام د هغې تفسير کوی چه عرق ظالم دا دي چه يو سړي د بل په زمکه کښې اوني اولګوی په دې نيت چه هغه بيا د دي زمکې مستحق شي.

[۳۰۷۹](۱) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "اخْرُصُوا"، فَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَيْنَا تَبُوكَ فَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ بِعَمَلِهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى، قَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَمْ كَانَ فِي حَدِيقَتِكِ؟ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ".

دابوحميد ساعدي رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ سره غزوه تبوک ته لارم هرکله چه وادي القري مقام ته ورسيدو نويوه ښځه ئې اوليدله چه په خپل باغ کښې ناسته وه نبی ﷺ صحابه کرامونه اوفرمائيل چه ددې ښځې دباغ دميوو اندازه واخلئ بيا پخپله نبی ﷺ ددي دميوو لس وسقه اندزه مقرر کړه بيانبی ﷺ هغه ښځې ته اوونيل کله چه ميوه پخه شي نوددي اندازه ياد وساته ابوحميد واني چه بيا مونږ تول تبوک ته راغلو په شام کښې دأيکه نوم کلي بادشاه نبی ﷺ ته يوسپين قچر په هديه کښې راولېږو اونبی ﷺ ورته هم يوخادر ورکړو اودجزئي په شرط ئې دده دملک سند اوليکلو کله چه مونږ په واپسۍ کښې وادي القري ته راورسيدو نونبی ﷺ دهغې ښځې نه تپوس وکړو چه ستاپه باغ کښې څومره ميوه وه هغې اوونيل لس وسقه دهغه مقدار مطابق دکوم چه نبی ﷺ اندازه لګولې وه ددې نه پس نبی ﷺ اوفرمائيل په مونږ باندې مدينې ته په تلوکښې ناوخته دي که چرې په تاسوکښې څوک زر رسيدل غواړی نوزماسره دي روان شي.

﴿ عن ابی حميد الساعدی رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله ﷺ تبوکا فلما اتی وادی الخ ﴾

شرح الحديث:

ابوحميد الساعدی رضي الله عنه فرمائی چه د تبوک په سفر کښې، زه د رسول الله ﷺ سره اوم، چه کله د سفر په دوران کښې وادی القری ته اورسيدو نو هلته يو زنانه په خپل باغ کښې وه، رسول

---

(۱): صحيح البخاري/الزكاة ۵۴ (۱۴۸۱)، والجزية ۲ (۳۱۶۱)، صحيح مسلم/الحج ۹۳ (۱۳۹۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۹۱)، وقد أخرجه: مسند أحمد (۴۲۴/۵) (صحيح)

الله ﷺ د دې باغ په لیدو باندې د دې په باره کښې خرص [1] اوفرمائیلو د خرص مقدار رسول الله ﷺ لس وسقه بیان اوفرمائیلو، رسول الله ﷺ صحابه کرامو رضی الله عنهم ته کوم چه هغوی سره وو هم اوفرمائیل چه تاسو هم خرص اوکړئ، او د دې باغ څه د وتلو په وخت رسول الله ﷺ هغه زنانه ته اووې چه خیال کوه په دې باغ کښې خومره پیدوار کیږی (چه معلومه شی چه د چا خرص صحیح دې) پس وراندې په روایت کښې دی چه د سفر نه په واپسئ کښې رسول الله ﷺ د هغه زنانه نه د میوې په باره کښې تپوس اوکړو چه خومره اوختل، نو هغې هم هغه لس وسقه بیان کړل، د رسول الله ﷺ د خرص موافق.

د دې حدیث ذکر د کتاب الزکوة په باب الخرص کښې هم تیر شوی دی.

﴿ فاتیا تبوک فاهدی ملک ایلة الی رسول الله ﷺ بغلة بیضاء ﴾ راوی بیان کوی چه کله مونږ تبوک ته اورسیدو نو هلته د قیام په دوران کښې د ایله بادشاه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د بغله بیضاء هدیه پیش کړه، او رسول الله ﷺ د هغې په عوض کښې هغه ته یو قیمتی شال ورکړو.

﴿ وکتب له یعنی بحره ﴾ یعنی رسول الله ﷺ ملک ایله دپاره د هغه کلي اولیکلو.

په (بذل القوة) کښې لیکلي دی چه رسول الله ﷺ په ۹ هجری کښې د یحنه طرف ته د دعوت الی الاسلام خط اولیږلو کوم چه د ایله بادشاه وو او نصرانی وو، نو د رسول الله ﷺ د تبوک د زمانې په قیام کښې دا بادشاه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اسلام خو ئې قبول نه کړو خو جزیه ورکول ئې قبول کړل درې سوه دیناره د کال، په دې باندې رسول الله ﷺ د هغه سره صلح نامه اولیکله. دا کتاب بذل القوة فی حوادث سنی النبوة د علامه مخدوم محمد هاشم سندی پې مثاله تالیف دې چه د هغې اردو ترجمه "عهد نبوت کې ماه وسال" ازمحمد یوسف لدهیانوی، شائع شوې دې.

مناسبة الحدیث للترجمة :

په دې حدیث کښې د مصنف رحمه الله غرض ﴿ وکتب له بحره ﴾ سره تعلق دې هم د دې وجې نه مصنف رحمه الله دا حدیث دلته یعنی په احیاء الموات کښې راوړې دې ـــ کذا فی البذل عن تقریر الشیخ الجنجوهی..... خو اولی دا ده لکه چه ظاهره ده، چه مصنف رحمه الله دا روایت د باب الاحیاء په خائې په باب الاقطاع کښې ذکر فرمائیلې وې او صاحب د عون المعبود د حدیث د باب سره مناسبت په بله طریقه لیکلی دی هغه دا چه هغه زنانه په ارض موات کښې اوني لګولو سره د هغې احیاء کړې وه د رسول الله ﷺ د علم باوجود هغوی هغه زنانه په هغه باغ باندې برقرار اوساتله او د هغې نه ئې وانخستلو هم په دې وجه د دې احیاء په سبب هغه مالک شوه معلومه شوه چه احیاء موات د هغې د ملک سبب دې. والله تعالی اعلم آهـ

﴿فقال رسول الله ﷺ انی متعجل الی المدینة فمن اراد منکم ان یتعجل معی فلیتعجل﴾

---

[1] خرص یعنی په خپل انداز سره متعین کول چه په دې باغ کښې چه کومې اوني دی په هغې باندې د میوو دومره مقدار دی.

یعنی د تبوک نه په واپسئ باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زه مدینې ته زر رسیدل غواړم چه په تاسو کښې هم چه کوم انسان په تندئ هلته رسیدل غواړی نو هغه دې هم ما سره راځی، د دې شرح ئې دا لیکلې ده چه کله رسول الله ﷺ مدینې طیبې ته اورسیدلو نو د هغه ځائې نه مدینې ته د داخلیدو دپاره رسول الله ﷺ طریق غوره اختیار اوفرمائیله خکه چه هغه د مدینې اقرب ترین لار وه او دویمه لار رسول الله ﷺ ترک کړه، لښکر خو ټول په دویمه لار باندې لاړو کومه چه لرې وه رسول الله ﷺ او د هغوی سره بعض صحابه کرامو دا نزدې لاره اختیار اوفرمائیله. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم قاله المنذری.

قلت اخرجه البخاری فی مواضع الزکوٰة والحج والجهاد وغیرها

[۳۰۸۰](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيَخْرُجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوَرَّثَ دُورُ الْمُهَاجِرِينَ الْبَيْتَ، فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ.

ترجمه: د ام المومنین زینب ﷺ نه روایت دې فرمائی چه ما دنبی ﷺ په سرکښې سپږې لټولې په دې وخت کښې دعثمان ﷺ بی بی او نورې ښځې هم ناستې وې اونبی ﷺ ته ئې دخپلو کورونونه شکایت کوو چه داکورونه په موټر باندې زمونږ دخاوندانو دوفات کیدونه پس تنګ کړي شوي دي او موټر دهغه ځائې نه ویستل شوي یو نبی ﷺ حکم اوکړو چه دمهاجرینو زنانوته دې کورونه په میراث کښې ورکړي شي کله چه عبدالله بن مسعودوفات شو نوددې نه دده ښځې کور په میراث کښې یوړوکوم چه په مدینه کښې وو.

مضمون د حدیث:

﴿عن ام کلثوم عن زینب ﷺ انها کانت تفلی راس رسول الله ﷺ وعنده امراءة عثمان بن عفان ﷺ ونساء من المهاجرات وهن یشتکین منازلهن انها تضیق علیهن﴾

د زینب ام المومنین ﷺ نه روایت دي چه هغې یو ورځ د رسول الله ﷺ سر مبارک ګرولو، او هغه وخت رسول الله ﷺ سره د عثمان بن عفان ﷺ کور والا ناسته وه، او نورې هم ډیر مهاجرې زنانه کومو چه رسول الله ﷺ ته د خپلو کورونو د تنګ والی شکایت کولو یعنی د وارثانو د طرف نه بلکه هغوی په ترې نه ویستلې شوي. په دې باندې رسول الله ﷺ حکم اوفرمائیلو چه د مهاجرینو د وفات نه پس دې د هغوی د کورونو د هغوی ښځې وارثانې کړي شی، پس چه کله د عبدالله بن مسعود ﷺ وفات اوشو نو هم د هغوی بی بی د هغوی د کور وارثه شوه کوم چه په مدینه طیبه کښې وو

په حدیث باندې یو اشکال او د هغې توجیه:

په دې باندې دا اشکال واقع کیږی چه کور په ترکه کښې داخل دی او د ترکې مستحقین خو په قرآن کریم کښې منصوص دی نو صرف ښځې څنګه وارثانې کیدلې د هغوی د

(۱) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۸۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۳۶۳) (صحیح الإسناد)

کوروونو؟ د دې ډیر جوابونه ورکړې شوي دي ۱: دا د مهاجرینو زنانو خصوصیت دي د رسول الله ﷺ د طرف نه. ۲: د دې نه مراد سکنی ده په زمانه د عدت کښې تملیک دکور مراد نه دي یعنی د مړي وارثانو لره پکار دی چه د هغه بی بی لره به آرام سره د هغه به کور کښې عدت تیرولو ته پریږدی او هغه نه پریشانه کوی. ۳: یا دا مراد دي چه د تقسیم ترکه په وخت د هغې خیال اوساتلې شی چه کور د مړی د ښځې په حصه کښې راشی، والاظهر هو المعنی الاخیر، امام خطابی رحمه الله رومبی جواب اختیار کړې دي یعنی خصوصیت په دي وجه چه د مهاجرینو زوجات په مدینې طیبه کښې مسافر وي د هغوی خاندان او قبیله وغیره هلته نه وه، او په حاشیة کښې دی (او کیدې شی چه د سیوطی رحمه الله د طرف نه وی) ما دا مسئله په طور د دونړې په یو شعر کښې وټیلی ده.

سلم علی مفتی الانام وقل له :: هذا سوال فی الفرائض مبهم
قوم اذا ماتوا تحوز دیارهم :: زوجاتهم ولغیرها لا تقسم
وبقیة المال الذی قد خلفوا :: یجری علی حکم التوراث منهم

وجوابه قلت:

هم المهاجرون ذاک بطیبة :: صلی علی ذیها الکریم المعلم

آه من البذل

باب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

د خراج په زمکه باندې داسید و بیان

یعنی خراجی زمکه په بیعه اخستلو سره د هغې مالک جوړیدل یا په خراجی اوبو باندې خپله زمکه خړوب کول.

[۳۰۸۱] (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِءَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دمعاذ رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه پاچه جزیه په خان لازمه کړه نو دي بې لاري شو دهغې لاري نه په کوي باندې چه نبی علیه السلام روان دي.

الكلام على الحديث شرحا وفقها:

﴿عن معاذ رضي الله عنه انه قال من عقد الجزية فی عنقه فقد برئ (۲) مما علیه رسول الله ﷺ﴾

یعنی کوم انسان چه په خپله مړئ کښې د جزئې هار واچوی نو هغه بعید شو د هغه طریق نه چه په هغې باندې رسول الله ﷺ وو په حدیث کښې جزئې نه مراد جزیة الارض یعنی خراج مراد دي، د دي حدیث نه دوه خبرې معلومیږی. اول د مسلمان دپاره د خراجی زمکې

---

۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۷۲) (ضعیف الإسناد)

۲) ددې ظاهری معنی خو ډیره سخته ده یعنی داسلام نه مخ اړول او کفر، خو مقصود تري زجر او توبیخ (زورنه) ده، حقیقت دکلام نه دي مراد.

اخستل منع دی، دویم دا چه که د یو ذمی نه یو مسلمان خراجی زمکه واخلی او هغه زمکه د ذمی نه منتقل کیدو سره د مسلمان په ملکیت کښې راشی نو په دې صورت کښې د دې زمکې خراج نه ساقطیږی، د احنافو په نزد د مسلمان دپاره خراجی زمکه اخستل خو جائز دی باقی د خراج په باره کښې هغوی هم دا وائی چه هغه نه ساقطیږی لکه چه د حدیث الباب نه په فهم کښې راځی، او د شوافعو په نزد دې مسئله کښې تفصیل دې د زمکو د مختلفو قسمونو په لحاظ سره لکه چه د امام خطابی د کلام نه معلومیږی، دا مسئله د هغوی د فقه په کتابونو کښې په لټون باندې ملاؤ نه شوه. خو په رومبیو مسئله کښې دا حدیث د احنافو خلاف دې، ففی الهدایة، ویجوز ان یشتری المسلم ارض الخراج من الذی یوخذ منه الخراج لما قلنا، وقد صح ان الصحابة اشتروا اراضی الخراج وکانوا یؤدون خراجها فدل علی جواز الشراء واخذ الخراج وادائه للمسلم من غیر کراهة (هدایة ٣٤٢/٢) وفی البذل : والجواب عن الحدیث ان الحدیث غیر محتج به لان فی سنده مجهولا اهـ په دې وجه چه د رومبیو حدیث په سند کښې محمد بن عیسی دې هغه متکلم فیه دې، قیل لا یحتج به، او په دویم حدیث کښې عمارة بن ابی الشعثاء دی چه مجهول دی.

[٣٠٨٢]() حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَفَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ"، قَالَ: فَسَمِعَ مِنِّي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي: أَشَبِيبٌ حَدَّثَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ إِلَيَّ بِالْحَدِيثِ، قَالَ: فَكَتَبَهُ لَهُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَأَعْطَيْتُهُ فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِينَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صَاحِبَ شُعْبَةَ.

ابوالدرداء نه روایت دی فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی څوک چه زمکه واخلی اوجزیه اداکول منظور کړي نوده هجرت مات شو او چاچه دمشرک دشرمولوخبره (جزیه)دهغه دشت نه اوویستله او په خپل څټ کښې ئې واچوله نرده اسلام ته شاه وګرځوله دحدیث راوي سنان وائیلي دي چه داحدیث مادخالد بن معدان نه نقل کړي دي هغه وئیلی دی چه تاته داحدیث شبیب بیان کړي دي ما اووئیل اوبیا ماته هغه ووئیل چه کله ته شبیب ته ورشي نو ورته اووایه چه ماته دا حدیث لیکلي راولیږه سنان وائی چه شبیب دخالد دپاره تحریر کړي کله چه زه راغلم نوخالد بن معدان هغه کاغذ طلب کړو ما ورته ورکړو هغه چه کله ولوستو نو دهغه سره چه خومره خراجي زمکه وه ټوله ئې پریخوده ابوداود وائی چه یزید بن خمیر یزني وم چه دشعبه شاګرد د هغه مراد نه دې

قوله: (حدثنی ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله ﷺ من اخذ ارضا بجزیتها فقد استقال هجرته) :رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کوم سړی یو زمکه واخستله د هغې د خراج سره. مراد تري شراء ده. نو هغه خپل هجرت باطل کړو. او د دې نه روستو جمله هم د دې هم

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠٩٦٩) (ضعيف الإسناد)

معنی او هم د دې تاکید دي چه د هغې ترجمه دا ده چه کوم انسان د کافر د ذلت ځیز د هغه دمرئ نه ویستلو سره واچولو، نو هغه اسلام طرف ته خپله شا اوګرزوله

کتب الشیخ فی البذل : وهذا علی سبیل التغلیظ والتشدید.

﴿ قال فسمع منی خالد بن معدان هذا الحدیث فقال لی : اشیب حدثک؟ فقلت نعم ﴾

شرح الحدیث :

سنان بن قیس وائی چه زما نه دا حدیث خالد بن معدان واوریدو. د اوریدو نه پس ئې تپوس اوکړو چه آیا دا حدیث تا د شبیب نه اوریدلی دي؟ ما اووې جی (زمونږ په دې سند کښې دسنان استاد شبیب دي) په دې باندې هغوی اووې چه کله ستاسو هغه ته تګ وی نو د هغه ته درخواست اوکړه چه هغه دې دا حدیث ماته په لیکلو سره راولیږی، سنان وائی چه ما په هغه باندې دا حدیث اولیکلو بیا چه کله زه راغلم خالد ته نو هغه زما نه هغه کاغذ طلب کړو چه په کوم باندې حدیث لیکلې شوې وو. سنان وائی چه کله خالد هغه حدیث اولوستلو نو هغوی سره چه کومه خراجی زمکه وه هغه ئې پریخودله.

دخالد بن معدان عمل چونکه دعدم علم په وجه ددې حدیث خلاف وو، په دې وجه هغوی په دې حدیث باندې د عمل کولو دپاره دا تحقیق اوکړو چه د حدیث د محقق کیدو نه پس په هغې باندې عمل آسان شی دادواړه احادیث د احنافوخلاف دی ددې جواب پورته ذکر شو د صحابه کرام رضی الله عنهم نه د خراجی زمکو اخستل ثابت دی دا احادیث ضعیف دی.

﴿ قال ابوداؤد : هذا یزید بن خمیر الیزنی، لیس هو صاحب شعبة ﴾

مصنف رحمه الله فرمائی چه دا یزید بن خمیر کوم چه حدیث لره د ابوالدرداء نه روایت کوی دا یزید بن خمیر الیزنی دی، او هغه یزید نه دې کوم چه د شعبه شاګرد دې، ځکه چه هغه بل یزید، یزید بن خمیر الرجبی دي، دا د اسماء رجال سره متعلق یو علمی افاده ده، چه د چا شک پیدا نه شی.

باب فِي الْأَرْضِ يَحْمِيهَا الْإِمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

که امام یا بل څوک د چا د زمکې کیا، اویه منع کړي نوځه حکم دي؟

[٣٠٨٣] (*) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ.

دصعب بن جثامه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: منع کول جائزنه دی مګر دالله اودهغه درسول دپاره یعنی دجهاد ځاروی یا دزکات دځاروو نه علاوه حمي منع کول جائزنه دي، ابن شهاب وئیلی دی چه نبی علیه السلام دنقیع زمکه منع کړې وه.

﴿ عن ابن عباس رضی الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاحمی الا لله ولرسوله ﴾

(*) صحيح البخاري/المساقاة ١١ (٢٣٧٠)، الجهاد ١٤٦ (٣٠١٢)، (تحفة الأشراف: ٤٩٤١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٧، ٣٨، ٧١، ٧٣) (صحيح)

شرح الحديث :

حمی لفظا مصدر دي چه د هغې معنی د حفظ کولو ده، دلته اسم مفعول یعنی د محمی په معنی کښې دي، د جاهلیت په زمانه کښې د قوم د رئیسانو دا عادت وو چه د اسې ځانې چه چرته شینکې وی هغه به ئې د ځان دپاره ساتلو، په رعایا کښې به چاته هم اجازت نه وو خپلو ځاروو لره هلته د خرولو. اسلام خپلو. راتلو سره د دې عادت ابطال اوکړو، خو په دې کښې د رسول الله ﷺ استثناء اوکړې شوه، د الله پاک نوم خو د برکت دپاره دې، پس دا مسئله د علماء کرامو ترمینځه اتفاقی ده چه د رسول الله ﷺ نه علاوه د یو امام دپاره هم د حمی جواز نشته یعنی د خپل ذات ﷺ پاره، او که د مصلحت عامه دپاره وی لکه د جهاد آسونه او د صدقې اوښان نو د دې په جواز کښې اختلاف دې، او اګر چه د رسول الله ﷺ دپاره د حمی د جواز خپله په دې حدیث کښې تصریح ده خو رسول الله ﷺ کله هم د خپل ذات دپاره د حمی انتخاب نه دې کړې او وړاندې چه په روایت کښې راځی چه د نقیع رسول الله ﷺ حمی اوکړه هغه د خپل ځان دپاره نه وه.

په حمی او احیاء کښې فرق :

دا د احیاء الموات کتاب شروع دې چه په هغې کښې مصنف ﷺ حمی ذکر کړه د احیاء الموات خو شریعت اجازت ورکړې دې خو د حمی نه ئې منع کړې ده اګر چه د دوارو تعلق د ارض مباحه غیر مملوکه سره دې خو هغه موات د کوم د احیاء چه اجازت دې د دې نه مراد هغه بیکاره او بنجر زمکه ده او د حمی تعلق د هغه موات سره دې چه شنه وی، چه د خلقو فائدې د هغې سره ترلې وی، هم په دې وجه د دې نه منع کړې شوې ده چه په دې کښې د عوامو ضرر او نقصان دې. دا نقیع په نون سره دې د یو ځائې نوم دې کوم چه د مدینې طیبې نه په شلو فرسخو کښې واقع دې. یو نقیع هغه هم دې چه د هغې ذکر په باب الجمعه فی القری کښې راغلې دې یعنی نقیع الخضمات هغه بل ځائې دې. (بذل)

والحدیث اخرجه البخاری والنسائی، قاله المنذری

[۳۰۸۴] (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَقَالَ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

د صعب بن جثامه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ نقیع مقام حمي مقررکړه اووئې فرمائیل چه حمي (اوبه بندول) جائز نه دی مګر دالله تعالی دپاره.

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۴۹۴۱) (حسن)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

د خښ کړي شوی مال بیان

[٣٠٨٥](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

دابوهریرة رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی د رکازنه به خمس اخستلي شي.

﴿عن ابی هریرة رضي الله عنه ان النبی صلى الله عليه وسلم قال : فی الرکاز الخمس﴾

الكلام على الحديث من حيث الفقة ومذاهب العلماء :

په دې حدیث باندې کلام د معادن قبلیه والا حدیث کښې تیر شوې دي چه د هغې خلاصه من حیث الفقه واختلاف الائمة دا ده چه کانونه په دوه قسمه دی، یو مخلوق لله تعالی یعنی د الله پاک پیدا کړی کوم چه الله پاک د زمکې سره پیدا اوفرمائیل چه هغې ته معدن وئیلې شی، دویم مدفون دفینه جاهلیه یعنی د انسانانو په زمکه کښې ښخ کړي مال د دې نوم کنز دي، د احنافو په نزد د دې دواړو حکم یو شان دې یعنی وجوب الخمس، او د جمهورو علماء کرامو چه په کښې دري امامان هم دی په دواړو کښې د فرق قائل دی، یعنی په معدن کښې د زکوة او په کنز کښې د خمس، او د اختلاف د منشاء بحث مخکښې تیر شوې دي چه د هغې خلاصه دا ده چه په حدیث کښې دی ﴿وفی الرکاز الخمس﴾ او د احنافو په نزد د رکاز اطلاق په دواړو باندې کیږی په دې وجه د هغوی په نزد په دوآړو کښې خمس دې آو د جمهورو په نزد د رکآز مصدآق صرف کنز دې په دې وجه د هغوی په نزد په معدن کښې خمس نشته بلکه زکوة دې

دویم اختلاف دلته دا دې چه کانونه خو د مختلفو څیزونو وی، کومو کانونو کښې خمس واجب کیږی په دې کښې د شوافعو او مالکیانو مذهب دا دې چه صرف د نقدو پیسو (ذهب وفضة) په کان کښې، د امام احمد رحمه الله په نزد هر قسم کان کښې او د احنافو په نزد په هر جامد منطبع کښې، یعنی داسې منجمد او خشک څیز چه په اور باندې کیخولو سره ویلې کیږی. لکه سره او سپین زر او نور دهاتونه. او په معادن کښې د جمهور په نزد د نصاب شرط نشته، په قلیل او کثیر تولو باندې خمس واجب دي مګر په یو روایت د امام شافعی رحمه الله کښې، او په اجماع سره په دې کښې د کال تیریدو اعتبار هم نشته.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة مطولا ومختصرا قاله المنذری

---

(١): صحيح البخاري/الزكاة ٦٦ (١٤٩٩)، والمساقاة ٣ (٢٣٥٥)، والديات ٢٨ (٦٩١٢)، ٢٩ (٦٩١٣)، صحيح مسلم/الحدود ١١ (١٧١٠)، سنن الترمذي/الأحكام ٣٧ (١٣٧٧)، سنن النسائي/الزكاة ٢٨ (٢٤٩٤)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٤ (٢٦٧٣)، (تحفة الأشراف: ١٣١٢٨، ١٥١٤٧)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/العقول ١٨ (١٢)، مسند احمد (٢/٢٢٨، ٢٢٩، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٨٥، ٣١٩، ٣٨٢، ٣٨٦، ٤٠٦، ٤١١، ٤١٤، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٧، ٤٧٥، ٤٨٢، ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٥٠٧)، سنن الدارمي/الزكاة ٣٠ (١٧١٠)، ويأتي هذا الحديث في الديات (٤٥٩٣) (صحيح)

[٣٠٨٦](*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ".

دحسن بصري نه روايت فرمائي چه ركاز خزاني ته وئيلي شي.

[٣٠٨٧](*) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا، قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ، فَإِذَا جُرَذٌ يَخْرُجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ، فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ هُوِّنْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا".

دضباعه بن زبير بن عبدالمطلب بن هاشم نه روايت دي فرمائي چه ددي خاوند مقداد رضي الله عنه دځه كاردپاره بقيع الخبخبة نوم كلي ته لاړو (دمدينې ځواته هلته ئې وه مړه اوليدله چه ديوسوري نه ئې پودينار راوويستلو اوبيا ئې بل راوويستلو ددې نه پس ئې بيابل راوويستلو تردې چه ولس دينار ئې پوره كړل اوبيا ئې پوه سره كځوړه راوويستله په كومه كښې چه يودينار موجود وو نوټول اتلس ديناره شول مقداد نبي عليه السلام ته راوړل او واقعه ئې ورته بيان كړه او نبي عليه السلام ته ئې عرض اوكړو چه ددې دينارونو زكات واخله نبي عليه السلام ورته اوفرمائيلي ايا ته سوري ته متوجه شوې وې؟ مقداد اووئيل نه، نبي عليه السلام اوفرمائيل الله تعالى دي تاته په دې مال كښې بركت واچوي.

شرح الحديث وتوضيح المسئلة الثابتة بالحديث:

(نا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبدالله بن وهب عن امها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب انها اخبرتها، قالت ذهب المقداد لحاجته بنقيع الخبخبة [٣])

دې حديث لړه قريبه روايت كوى د خپلې مور كريمه نه او كريمه روايت كوى د خپلې مور ضباعه نه او ضباعه د خپل خاوند مقداد رضي الله عنه قصه بيانوى هغه دا ده چه ضباعه وائى چه مقداد بن الاسود رضي الله عنه خپل څه كار پسې مقام نقيع الخبخبة ته لاړو نو هغه يو ځائې كښې ناست وو هغه يو لويه مړه اوليده چه په يو سورى كښې يو دينار راكاږى او راوړلو سره ئې د سورى نه بهر پريخودله، هغه مړه بار بار دې سورې نه خى او هر ځل يو يو دينار راوړى، دغه شان اوولس ديناره جمع شو، او بيا ئې په آخير كښې يو سره تهيلې رانبكله چه په هغې كښې يو دينار وو، اوس دا ټول اتلس ديناره شو، ضباعه وائي چه مقداد دې دينارونو لړه اخستلو سره د رسول الله عليه السلام په خدمت كښې حاضر شو او عرض ئې اوكړو چه د دې نه كومه صدقه واجب وى هغه ترې نه واخلئ، رسول الله عليه السلام د هغوى نه تپوس اوكړو (هل

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٥٥٥) (صحيح)

(*): سنن ابن ماجه للأحكام ٣(٢٥٠٨)، (تحفة الأشراف: ١١٥٥٠) (ضعيف)

[٣] بفتح الباء وجيم وخاءين وبجيمين، اسم موضع بناحية المدينة.

هویت (۱) الی الحجر قال لا فقال له رسول الله ﷺ بارک الله لک فیها ﴾

په دې قصه کښې چه کوم فقهی بحث دی هغه دا دی چه د دې دنیارونو دوه حیثیتونه کیدې شی یا خو دې دا لقطه اومنلې شی یا رکاز که دا د قبیلې د لقطې نه وې(۲) نو د دې اعلان واجب وو، او په حدیث کښې اعلان ذکر نه دې خو د اعلان نفی هم نه ده، لهذا اعلان واجب دې، او یا دې داسې بیان کړې شی چه ﴿ سقط التعریف لاجل عدم محل التعریف وعدم امکانه ﴾ یعنی دا چه کوم ځانې واقع دې هغه لاره عامه د تیریدو نه ده، چه اعلان اوکړې شی نو ځنګه اوکړې شی، او که دا د قبیلې د رکاز نه اومنلې شی نو بیا په دې کښې خمس واجب وو، خو د خمس اخستلو په دې حدیث کښې نشته دې بلکه ﴿بارک الله لک فیها ﴾ کښې اشاره د دې خلاف ده. نو کیدې شی چه خمس رسول الله ﷺ د مقداد په حق کښې معاف کړې وی، لاجل فقره وحاجته.

والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری

بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَالُ

د پخوا نو قبرو نو (چه مال پکښې وی) د سپړلو بیان

عادیه په معنی د قدیمه، عرب خلق عادیة وئیلو سره قدیمه مراد کوی ځکه چه د قوم عاد زمانه زمونږ په اعتبار سره ډیره قدیم ده یعنی پخوانی قبرونه په وخت د ضرورت سپړدل، د جمهور په نزد جائز دی په دې باندې شامی بغیر د کراهت نه تصریح کړې ده، او د مالکیانو په نزد سره د کراهت نه.

[۳۰۸۸] (*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ قُدْفِنَ فِيهِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ.

دعبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه مونږ کله دنبی ﷺ سره طائف ته لاړو نو په لاره کښې مویوقبر اولیدو نبی ﷺ قبرته اوکتل اووئې وئیل دادابورغال قبر دې اوهغه به دحرم دحدودونه نه وتلو اوګمان به ئې دارو چه دحرم په حدودوکښې به دعذاب نه بچ یم کله چه دحرم نه بهر لاړو نوهلته په هغه باندې هغه عذاب راغې کوم چه دده په قوم باندې راغلې وو اودلته دفن کړې شو او ددې نښه داده چه هغه کله دفن کیدو نودهغه سره دسرو زرو یوه لښته دفن کړې شوه که چرې تاسودا قبر راوسپړی نوهغه لښته

---

(۱) قال الخطابي یدل علی انه لو اخذها من الحجر لکان رکازا یجب فیها الخمس اهـ)

(۲) ابن العربی په شرح د ترمذی کښې دا احتمال داسې لیکلی دې چه رسول الله ﷺ چونکه د هغوی نه تپوس اوکړو ﴿ هل هویت الی الحجر ﴾ نو ګویا په دې سره اشاره اوشوه دې طرف ته چه که هوی موندلې شوې وې نو بیا به رکاز وې، لهذا دا لقطه اومنلې شوه الخ

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸۶۰۷) (ضعیف)

به درته ملاړ شي خلقو چه داخبره واوريده نودقبر طرف ته ټي ورمنډه کړل اووئي سپږيدو اوهغه لښته ټي تري بهر راوويستله.

﴿ سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله ﷺ هذا قبر ابي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه ﴾

شرح الحديث او د ابورغال تذکره:

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فرمائي چه ما د رسول الله ﷺ نه دا واوريدل چه کله مونږ هغوی سره طائف طرف ته روان وو او مونږ په يو قبر باندې تير شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دا د ابورغال قبر دي، او د حرم مکه طرف ته اشاره فرمائيلو سره ټي اوفرمائيل چه هغه دلته راغلي وو د خپل خآن نه د عذاب لرې کولو دپاره بيا چه کله د حرم نه راووتلو نو هغه هم عذاب راونيولو کوم چه هغه قوم ته رسيدلي وو هم دي ځائي کښې نو هغه دفن هم دلته کړې شوي وو، او رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه د دي يو نخښه دا هم ده چه د هغه سره د سرو زرو يو ځانګه دفن کړې شوې وه که تاسو د هغه قبر اوکنئ نو هغه به ورسره بيا مومئ په دې اوريدو باندې صحابه کرام رضي الله عنهم د هغه دقبر طرف ته منډه کړه او هغه قبر کنستلو سره ټي هغه د سرو زرو ځانګه راويستله. وئيلې شوي دی چه دا د سرو زرو تکړه د شل رطل وزن وه.

په ترجمة الباب کښې خو دا شبهه کيده چه دا باب د دې ځائې نه دي بلکه د کتاب الجنائز کوم چه شروع کيدونکې دي په هغې کښې کيدل پکار وو، خو د حديث د مضمون نه د دې باب دلته د راوړلو مناسبت ښکاره شو مضمون د رکاز روان وو د هغه په قبر کښې هم چونکه سرهٔ زر دفن وو چه هغه راويستلي شو نو دا قبر په منزله د رکاز شو، فلله در المصنف رحمه الله، د ابورغال په باره کښې ليکلې شوي دی چه: هو ابو ثقيف يعني د قبيله ثقيف جد اعلى هم دي وو او د قوم ثمود نه وو د صالح عليه السلام عامل وو، د هغه تاريخ ډير خراب دي، قيل دليل الحبشة حين جآؤا لهدم الكعبة ﴾ يعنى د حبشه د فوج چه د ابرهه په امارت کښې د کعبې د ورانولو دپاره راغلي وو د هغې رهبر هم دا وو، په ظلم او سپيرهٔ والی کښې ضرب المثل وو حاجيان خلق د هغه د قبر رجم هميشه کوی، د دي وجې نه جرير شاعر وائی د خپل حريف فرزدق په حق کښې:

اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر ابي رغال

د ده ذکر په سنن ترمذی کښې هم راغلې دي چه يو سړي چه د قبيله بنو ثقيف وو چه هغه خپلو ټولو بيبيانو ته په يو ځل باندې طلاق ورکړو نو عمر رضي الله عنه هغه ته اوفرمائيل ﴿لتراجعن نساءك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال ﴾ اهـ

دا حديث د اعلام نبوة نه دي او د اخبار بالمغيبات د قبيلې نه دي.

دا ابواب القطائع واحياء الموات د كتاب الخراج د ملحقاتو نه دی لهذا پوهه شئ چه دلته رارسيدو سره کتاب الخراج پوره شو. فلله الحمد والمنة

كِتَابُ الْجَنَائِز

د جنازې د احکامو بیان

د دې کتاب په مناسبت باندې د کتاب الخراج والفئ سره خان داسې پوهه کړئ چه خراج څه مستقل کتاب نه دي بلکه هغه د متعلقاتو او ملحقاتو د جهاد نه دي او په جهاد او جنائزو کښې مناسبت ښکاره دي، ﴿ اذا الجهاد بنى عن الموت ﴾ یعنی جهاد د مرګ د یادولو ځیز دي او هغې ته ډیر زیات نزدې دي، په جهاد کښې د خپل نفس بازی وی او په صحیح بخاری او مسلم کښې کتاب الجنائز، په کتاب الصلوة پسې متصلا ذکر کړې شوي دي دصلوة الجنازة د مناسبت د وجې نه کوم چه د مړې په احکاماتو کښې دي، او په جامع ترمذی کښې دا کتاب د کتاب الحج نه پس متصلا دي یعنی د ارکان اربعه نه فارغ کیدو نه پس دي خبرې طرف ته اشاره کوی چه د انسان مقصود په دې عباداتو او ارکان اسلام سره د آخرت تیاري دي، د صلاة الجنائز مشروعیت لکه څنګه چه په اوجز کښې لیکلې شوي دی د ۱ هجرئ نه دي لهذا کوم صحابه کرام رضی الله عنهم د هجرة نه مخکښې په مکه مکرمه کښې وفات شوپه هغوی باندې مونږ نه دي کړي شوي. (کذا فی هامش البذل)

فائده تاریخیه د بذل المجهود متعلق:

حضرت شیخ په حاشیه کښې دا هم لیکلې دی چه د سهارنپوری رحمه الله چه کوم آخری سفر د حجاز په نیت د هجرت او د بذل د تکمیل اوشو نو مدني منورې ته د رسیدو نه پس په دیارلسم محرم ۱۳۴۴ هجری کښې د خالی په ورځ باندې د ابوداؤد د شرح باقی حصه دلته «د کتاب الجنائز» نه لیکل شروع شو آه او د بذل المجهود په آخر کښې خپله سهارنپوری رحمه الله دا لیکلې دی چه د دې شرح تسوید په مدینه طیبه کښې په روضة من ریاض الجنة کښې سید ولد آدم بلکه د سید الخلق والعالم د قبر سره خوا کښې په ۲۱ شعبان ۱۳۴۵ هجری کښې پوره شو، یعنی د کتاب الجنائز نه آخیر پورې تقریبا یو نیم کال کښ.

جنائز د جنازې جمع ده او په جنازه کښې دوه لغات دی یو په فتحې د جیم سره او دویم په کسرې د جیم سره، په فتحې د جیم سره مړی ته ائی او په کسرې د جیم سره د جنازې کټ ته وائی چه په هغې باندې مړي اوچتولې شی، وقیل بعکس ذلک..... دا مشتق دي د جنز نه په معنی د ستر چه د باب ضرب نه دي، په ظاهره د مجنوز په معنی کښې دي یعنی مستور، ځکه چه مړي مستور کیږدلې شی، پس په حدیث کښې راځی چه د انسان چه کله انتقال اوشی نو هغه دي په یو ځادر باندې پټ کړې شی، بغیر د ضرورت نه د هغه مخ ښکاره کول مناسب نه دی، په غسل وغیره کښې هم د پوره پردې لحاظ ضروری دي.

بَابُ الْأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

دهغه مرضونو بیان کوم چه د ګناهونو دپاره کفاره جوړیږی

امراض چونکه عام طور سره د مرګ مقدمه وی په دې وجه ئې د کتاب الجنائز شروع هم د دې باب نه اوکړه

[۳۰۸۹](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُورٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ أَخِي الْخَضِرِ، قَالَ أَبُو دَاوُد، قَالَ النُّفَيْلِيُّ: هُوَ الْخَضِرُ، وَلَكِنِ كَذَا قَالَ: قَالَ: إِنِّي لَبِمِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ، وَقَدِ احْتَفَّ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ، ثُمَّ أَعْفَاهُ اللّٰهُ مِنْهُ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ، وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ، وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمَا الْأَسْقَامُ؟ وَاللّٰهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ عَنَّا، فَلَسْتَ مِنَّا، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ، وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِّي لَبِمَا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَمَرَرْتُ بِغِيضَةِ شَجَرٍ، فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَايْرٍ، فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي، فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي، فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ، فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي، فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِي، قَالَ: ضَعْهُنَّ عَنْكَ، فَوَضَعْتُهُنَّ، وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا، ارْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ، وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ، فَرَجَعَ بِهِنَّ".

دعامر الرام خضري نه روايت دي فرمائي چه زه په خپل وطن کښې وم چه مونږ نشانونه اوجهنډي اولیدلي ماتپوس اوکړو چه داځه دی؟ نوراته معلومه شوه چه دا د رسول الله جهنډي دی، نوزه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم هغه د يوې ونې لاندې ناست وو په يوځادر باندې کوم چه دهغه دپاره غوړولی شوی وو، اودهغه نه کیرچاپیره صحابه کرام ناست وو زه هم ورسره په مینځ کښې کینастم، نبی ﷺ دمرضونو تذکره کوله اوښې فرمائیل کله چه يومومن ته مرض اورسیږي اوبیاالله تعالی هغه ته ددې نه نجات ورکړی نودا مرض دده دپاره دتیرو شوو ګناهونو کفاره جوړیږي اودا دمستقبل دپاره يونصیحت دې، اومنافق سړی چه کله بیمار شي اوبیاروغ شي نودده مثال داوښ په شان دی کله چه دده مالك ده لره اوتړي اوبیا ئې پریږدي اودا خیال اونکړي چه دې ولې ترلې شوی وو اوولې پرانستې شو، په دې وخت کښې يوکس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو اې دالله رسوله مرض څه شي وی؟ چه الله مې دې قسم وي زه هیڅ کله نه یم مریض شوی نبی ﷺ اوفرمائیل پاسه ددې ځائې نه لاړ شه ته زمونږ نه نه ئې، عامر وئیلی دی چه مونږ دنبی ﷺ سره موجود وو چه يوکس دڅان نه ځادر تاو کړې وو اوراغې اوپه لاس کښې ئې څه شي نیولي وو ده اوونیل اې دالله رسوله ماچه کله ته اولیدي نوتاته راروان شوم په لاره کښې مې دونو يوځنګل اولیدو هلته مې دمرغو د بچو آوازونه واوریدل زه ورغلم اوهغه چې مې اونیول په خپل ځادر کښې مې راونغښتل بیاددي بچومور راغله اوزما دسر دپاڅه ګرزیدله ماددي بچی پریښودل اوهغه هم پخپلو بچوباندې راوغورځیدله ددي بچوسره ماداهم اونیوله اوس مې په دي ځادر کښې ڈڅان سره راوړي دي نبی ﷺ چه

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۰۵۶) (ضعيف)

دا واوریدل نوروئي فرمائیل داتول دلته کیږده ماتول هلته کیښودل لیکن دخوسره مي مور پرینه خودله «ددي دپاره چه بچی پریږدي او پخپله چرته وتښتي»نوپه دي وخت کښي نبي ﷺ صحابه کرامونه اوفرمائیل ایا تاسو تعجب کوئ درحم ګولوددي مرغئ نه پخپلو چوباندي هغوی اوونیل هو، اي دالله رسوله نبی ﷺ اوفرمائیل په هغه ذات مي دي قسم وي چاچه زه په ریښتیا سره نې جور کړې یم یقینا الله تعالی په خپل مخلوق باندي ددي نه هم زیات مهربان دي ځومره چه دا مرغئ پخپلو بچوباندي مهربانه ده تاسو داچي ددي ځاني نه یوسئ اوهم هلته ئې کیږدئ دچرته نه چه تاسو داراوړي دي او ددي بچوداامور هم ورسره ویسئ نوهغه کس داتول هلته یورل.

﴿ عن عامر الرام اخی الحضر قال النفیلی هو الحضر ولکن کذا قال ﴾

مضمون د حدیث :

ابومنظور شامی راوی وائی چه ما ته زما تره بیان اوکړو د عامر رام نه روایت کولو سره چه د حضر رور دې، وراندي مصنفﷺ فرمائی چه ما ته زما استاد عبدالله بن محمد النفیلیﷺ وائی چه دا لفظ صحیح خُضر دي خو زما استاد یعنی محمد بن سلمه هم دغه شان وئیلي وو، دا عامر رام چه هغه ته عامر رامی هم وائی د هغه شمیر په صحابه کراموﷺ کښي دي لکه چه په تهذیب کښي دی «دیر ښه غشي ویشتونکي وو هم په دي وجه ورته رامی وائی» ﴿ قال انی.... لبلادنا اذ رفعت لنا رایات والوبة ﴾ مضمون د حدیث دا دي : عامر فرمائی چه زه په خپل ښهر کښي اوم نو ناڅاپه ځو جهنډي اوچتي شوي نو ما ورته کتلو سره اووي چه دا څه دی؟ نو خلکو اووي چه دا د رسول اللهﷺ جهنډه ده نو زه فورا د هغوی خدمت ته لاړم، هغه وخت هغوی د یوې اونې لاندي تشریف فرما وو یو ځادر خور وو چه په هغې باندې هغوی ناست وو، د هغوی نه ځلورو واړو ارخونو ته صحابه کرامﷺ وو زه هم په هغوی کښې کیناستلم نو هغه وخت رسول اللهﷺ د بیماریانو تذکره کوله او فرمائیل ئې چه مومن ته چه کله یو بیماری اورسیږی او بیا الله پاک هغه ته د هغې نه شفاء ورکړی نو دا بیماری د هغه د تیرو ګناهونو کفاره شی، او د بیا دپاره د عبرت سبب، او د دې په مقابله کښې چه کله مناف انسان بیمارشی او بیا د هغې نه روغ شی نو د هغه حال په منزله د هغه اوښ دي کوم لره چه د هغه مالک په یو وخت کښې تړی، او بیا ئې په دویم وخت کښې پرانیزی نو هغه اوښ په دي نه پوهیږی چه د هغه مالک هغه ترلې ولې وو اوس ئې پرانستې ولې دي. ﴿ قال تعالی اولئک کالانعام بل هم اضل ﴾

وراندي په روایت کښې دی چه په دي موقع باندي په حاضرینو کښې یو کس په بې پرواهئ سره تپوس اوکړو یا رسول اللهﷺ دا امراض څه وی؟ والله زه خو چرته نه یم بیمار شوی؟ نو رسول اللهﷺ د هغه په دي طرز باندي ناراضه شو او وې فرمائیل ﴿ قم عنا فلست منا ﴾ چه پاسه د دې ځاني نه ته زمونږ د ملګرتیا قابل نه ئې. ﴿ فینا لحن عنده اذا قبل رجل علیه کساء وفی یده شئ قد التف علیه ﴾ راوی وائی چه مونږ د رسول اللهﷺ په مجلس کښې ناست وو چه یوسړي راغلو او د هغه په لاس کښې یو څیز وو چه په هغې باندې ئې د ځادر پلو اچولې

وو هغه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه کله زما په تاسو باندې نظر پریوتلو نو فورا تاسو طرف ته راروان شوم نو زه په یو جاځ باندې راتیر شوم (د اونو وغیره مجموعه) نو په هغه جاځ کښې ما د مارغانو د بچو آواز واوریدلو نو ما هغه راونیول او په خپل ځادر کښې مې هغه کیخودل نو د هغه بچو مور راغله د خپلو بچو د وجې نه او بالکل زما په سر باندې تاویده په الوتلو سره، چه ما د هغې بچو نه کپره لرې کړه نو هغه فورا په هغې باندې کیناستله او د هغې نه نۀ اخوا کیده تردې چه ما په هغوی تولو باندې ځادر ور واچولو، او وې وئیل چه هغه تول بچی وغیره ما سره دی رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا دلته لاندې کیږده ما هغه لاندې کیخودل بیا هم د هغوی مور د هغې نه نۀ اخوا کیده، تول صحابه کرام ﷺ په دې منظر لیدو باندې متعجب وو، ځکه چه مارغان خو د انسان خوا کښې نه ایسارږی.

د الله پاک په خپلو بندګانو باندې غیر محدود رافت او رحمت:

نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخها ﴾ چه آیا تاسو د دې بچو د مور په رحم باندې تعجب کوئ چه دا په خپلو بچو باندې څومره مهربانه ده؟ صحابه کرامو ﷺ عرض اوکړو او جی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ فوالذی بعثنی بالحق لله ارحم بعباده من ام الافراخ بفراخها ﴾ قسم دې په هغه ذات چه زه ئې په حقه نبی رالیږلی یم بیشکه الله پاک په خپلو بندګانو باندې زیات مهربانه دي په نسبت د دې بچو د مور نه په خپلو بچو باندې، او بیا رسول الله ﷺ هغه سړی ته اووې چه لاړ شه او دا چه دې د کوم ځانې نه راوچت کړی دی هم هلته ئې پریږده.

بَابُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

که څوک نیک اعمال کول غواړی خو مرض او سفر ورته مانع جوړشي

[٣٠٩١] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، يَقُولُ: "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ، أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ، وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ".

دابوموسی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوخل دوه خله نه بلکه ډیر خله مې دنبی ﷺ نه اوریدلي دي چه فرمائیل ئې. کله چه یوانسان دنیکو عملونو ارادي کوي بیادځه مرض یادسفریه وجه باندې دا کارسرته ونه رسولی شي نودده دپاره به هم دومره ثواب اولیکې شي څومره چه به د دصحت اودقیام په وخت کښې حاصلولو

﴿ عن ابی بردة عن ابی موسی ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ غیر مرة ولا مرتین ﴾

ابوموسی اشعری ﷺ فرمائی چه ما د رسول الله ﷺ نه یو خل دوه کرته نه بلکه ډیر کرته اوریدلي دی هغوی به فرمائیل چه کله یو انسان یو نیک عمل کوی او بیا د یو سفر یا مرض د وجې نه هغه اونکړي شی نو د هغه به اعمال نامه کښې عمل صالح ډیر عمده کولو

---

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ١٣٤(٢٩٩٦)، (تحفة الأشراف: ٩٠٣٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤١٠، ٤١٨) (حسن)

سره لیکلې شی لکه څنګه چه به هغه د صحت او اقامت په حالت کښې کول. والحدیث اخرجه البخاری، قاله المنذری

دلته په حاشیه د بذل کښې د ابوداؤد د یوې نسخې نه (ابن العبد او ابن داسه) یو حدیث نقل کړې دې[1]

[٣٠٩٠]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُد، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ السَّلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ، لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ، ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ اتَّفَقَا حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

ابراهیم بن مهدي السلمي دخپل پلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې. کله چه دیوبنده دپاره دالله تعالی یوه مرتبه جوړه شي کله چه ده دغه په خپل عمل نه وی حاصله کړي نوالله تعالی به په پده باندې دده جسم یاماال یا اولادکښې ازمائش وکړي. ابوداود وائی چه دابن نفیل په روایت کښې دا اضافه ده چه اوبیائي دصبر تلقین وکړوبه دې باندې، په باقی روایت کښې ټول راویان متفق دي، تردې چه او رسوي ده لره دده مرتبه کومه چه دده دپاره دالله تعالی دطرف نه لیکلې شوي ده.

مضمون د حدیث:

﴿عن محمد بن خالد عن ابیه عن جده (٢)، وکانت له صحبة من رسول الله ﷺ الخ﴾

چه د هغې مضمون دا دې محمد بن خالد د خپل پلار نه او هغه د هغه د نیکه نه روایت کوی چه رسول الله ﷺ به ارشاد فرمائیلو چه کله د یو بنده دپاره د الله پاک په علم قدیم کښې داسې منزلت او مرتبه وی چه هغې ته هغه د خپل عمل صالح په وجه نه شی رسیدې نو الله پاک هغه لره د بدن یا د مال یا د اولاد په ازمینښت کښې واچوی او بیا هغه ته د صبر توفیق ورکړی تر دې چه هغه لره د هغه مرتبې ته اورسوی کومه چه د هغه دپاره مقدر شوې وی.

د دې حدیث نه د مصائبو د رفع درجات سبب کیدل معلومیږی، او دویمه ترې نه دا خبره هم فهمیږی چه اگر چه بنده ته هر څه خو ملاویږی د الله پاک په فضل سره خو دنیا دارالعمل والاسباب دي الله پاک صورةً ثواب او عقاب هر دواړو لره د عمل سره ترلې دی.

﴿قال الله تعالی : الذی خلق الموت والحیوة لیبلوکم ایکم احسن عملا﴾

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٥٥٦٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧٢/٥) (صحيح)

[2] والحديث رواه ابوداؤد ورواه احمد والطبراني في الكبير والاوسط، كذا في كتاب من روي عن ابيه عن جده للقاسم بن قطلوبغاء وفي تعليقه وقال في مجمع الزوائد ٢٩٢/٢ ومحمد بن خالد وابوه لم اعرفهما واورده الهيثمي كذلك في مجمع البحرين ٩٩٧١ هـ مختصرا وفي هذا التعليق تفصيل من شاء فليراجع اليه)

بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ

کومې ښځې چه د مریض د عیادت دپاره لاړې شی دهغوی بیان

[۳۰۹۲] (...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ، قَالَتْ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَرِيضَةٌ، فَقَالَ: "أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ".

د ام علاء رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ زما بیمار پرسنې ته راغې اوزه مریضه وم اووئې فرمائیل خوشخبري واوره اې ام العلاء، یقینا مرض دمسلمان ګناهونه لرې کوي اوداسې ئې لرې کوي لکه ځنګه چه اور دسپینو او سرو زرونه خیرې لرې کوي

ای عیادة الرجال النساء فالاضافة الی المفعول.... پس په حدیث الباب کښې دی ام العلاء، فرمائی چه رسول الله ﷺ زما بیمار پرسی اوفرمائیله ﴿وانا مریضة﴾ او د بیمار پرسنې په وخت رسول الله ﷺ اوفرمائیل اې ام العلاء، خوشحاله شه ځکه چه د مسلمان د بیمارئ په وجه باندې الله پاک د هغه نه د هغه ګناهونه داسې لرې کوی لکه چه اور د سرو او سپینو زرو خیرې لره، دا ام العلاء د حکیم بنت حزام ترور وه

[۳۰۹۳] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: "أَيُّ آيَةٍ يَا عَائِشَةُ؟" قَالَتْ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ سورة النساء آية ۱۲۳ قَالَ: أَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ أَوِ الشَّوْكَةُ فَيُكَافَأُ بِأَسْوَإِ عَمَلِهِ، وَمَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا سورة الانشقاق آية ۸، قَالَ: ذَاكُمُ الْعَرْضُ، يَا عَائِشَةُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.

د ام المومنین عائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه ما اووئیل اې دالله رسوله زه دهغه ایت نه خبره یم کوم چه په قران کریم کښې ډیر شدید اوسخت دي نبی ﷺ اوفرمائیل هغه کوم یو ایت دي اې عائشې، ما اووئیل دا ایت ﴿من یعمل سوءا یجز به﴾ کله چه دا ایت نازل شو نوصحابه کرامونه ډیر ګران ښکاره شونبی ﷺ اوفرمائیل اې عائشې ایاتاته معلومه نه ده کله چه په مسلمانانو باندې څه قسم افت راشي پائې په خپه کښې ازغې لاړشي نوهغه ددوی دبدو عملونو دپاره کفاره جوړیږي مګر دچاسره چه حساب اوشی نوهغه دعذاب نه نه شی بچ کیدلې عائشې اوفرمائیل الله تعالی فرمائي ﴿فسوف یحاسب حسابا یسیرا﴾ نبی ﷺ اوفرمائیل دغې دی نه مراد صرف داعمالو پیش کیدل دي اې عائشې د قیامت په ورځ په حساب کتاب کښې چه دکوم کس نه دعملونو تپوس اوکړي شي نوهغه هیڅ کله دعذاب نه نه شی بچ کیدلې. ابوداود وائی دا دابن بشار الفاظ دي اوهغه دابن أبی ملیکه نه دا روایت

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۳۳۹) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۶۲۴۰)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/العلم ۳۶ (۱۰۳)، وتفسير القرآن ۱ (۴۹۳۹)، صحيح مسلم/الجنة وصفة نعيمها ۱۸ (۲۸۷۶)، سنن الترمذي/صفة القيامة ۵ (۲۴۲۶)، وتفسير القرآن ۷۵ (۳۳۳۷)، مسند احمد (۴۷/۶) (صحيح)

په اخبرنا سره بیان کړي دي.

﴿عن عائشة ﷺ قالت قلت يا رسول الله ﷺ انى لاعلم اشد اية فى كتاب الله عزوجل الخ﴾

مضمون د حدیث دا دي: عائشه ﷺ فرمائی چه ما یو ځل رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه په قرآن کریم کښې چه د ټولو نه زیات کوم آیت کریمه سخت دي (ویرونکي) هغه ماته معلوم دي. رسول الله ﷺ ټپوس اوکړو کوم آیت دي هغه؟ نو هغې عرض اوکړو ﴿من يعمل سوء يجز به﴾ چه کوم انسان هم ګناه کوی هغه ته به د هغه بدله ملاویږی، په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائیل اې عائشې! تا ته پته نشته چه کله یو مسلمان ته څه مصیبت اورسیږی یا نې ازغې هم مات شی نو دا د هغه د بدو اعمالو بدله شی په دنیا کښې (مطلب دا دي چه په آیت کریمه کښې د جزاء نه مراد صرف د آخرت عذاب نه دي بلکه مطلق جزاء تري نه مراد ده که په دنیا کښې وی او که په آخرت کښې وی پس د ډیرو ګناهو بدله په دنیا کښې ورکولې شی او بیا تري نه په آخرت کښې مطالبه نه کیږی. ﴿ومن حوسب عذب﴾ خو چه د چا نه هلته حساب واخستلې شو هغه د عذاب نه نه شی بچ کیدې. په دي باندي عائشې ﷺ عرض اوکړو چه آیا الله پاک دا نه دی فرمائیلي، ﴿فسوف يحاسب حسابا يسيرا﴾ چه د هغې نه معلومیږی چه بعض حساب به آسان هم وی نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په دي آیت کریمه کښې د حساب نه مراد نفس عرض دي یعنی د اعمال نامې صرف پیش کیدل، او زما مراد د حساب نه مناقشة فی الحساب ده چه هغې ته جرح وائی، یعنی چه دحساب په وخت تري نه ټپوس اوکړی چه داسې دي ولې کړي وو؟

والحديث اخرجه البخارى ومسلم (من قوله) اليس يقول الله الى آخر الحديث، قاله المنذرى وكتب فى البذل هذا الحديث لا مناسبة له بباب عيادة النساء بل له مناسبة بالباب الذى قبله.

بَابٌ فِي الْعِيَادَةِ

د مریض د عیادت کولو بیان

[۳۰۹۴]() حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ، قَالَ: "لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ يَهُودَ"، قَالَ: فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهْ فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَدْ مَاتَ، فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

داسامه بن زید نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دعبدالله بن ابی دعیادت دپاره لاړو په هغه مرض کښې په کوم مرض کښې چه هغه وفات شوی وو هرکله چه ورته داخل شو نودمرګ علامې ئې په کښې اولیدلی ورته ئې اوفرمائیل ماخوته دیهودیانو دمحبت نه منع کړي وي هغه اووئیل: سعد بن زراره دیهودیانوسره دشمني اوکړه څه فائده ئې اوشوه؟ کله چه عبدالله بن ابی مړ شو تودده خوي دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۰۱/۵) (حسن)

اوکړو اې دالله رسوله عبدالله بن اُبی مرشو تاسوراته دهغه دکفن دپاره خپل قمیص مبارک راکړئ، نبی ﷺ خپل قمیص اوویستلو او ورته ئې ورکړو.

شرح الحدیث:

مضمون د حدیث دا دي: سیدنا اسامه ﷺ فرمائی چه د عبدالله بن ابی رئیس المنافقین په مرض الموت کښې رسول الله ﷺ هغوی ته د بیمار پرسن دپاره تشریف یوړولو رسول الله ﷺ هغوی ته کتلو سره په هغوی کښې د مرګ علامات اولیدل، او رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ قد کنت انهاک عن حب یهود ﴾ ما به ته د یهودو د مینې نه منع کولې (او د یهودو مینې ته په دې منافقت کښې اخته کړې وې او اوس د منافقت په حالت کښې مرې، صرف په ژبه باندې اسلام راوړل مفید نه دی، هغه د رسول الله ﷺ دې خبرې اوریدو سره اووې ﴿ فقد ابغضهم اسعد بن زرارة فمه ﴾ چه اسعد بن زرارة خو د یهودو سره مینه نه کوله بلکه د هغوی سره ئې بغض کولو پس څه پکار ئې راغلو دا د یهودو بغض، دا ناپوهه د رسول الله ﷺ د ارشاد په مطلب پوهه نه شو د رسول الله ﷺ اشاره خو د آخرت د عذاب طرف ته وه، هغه دا اوګنړله چه اصل فائده خو د مرګ نه په بچ کیدو کښې ده په دې وجه ئې اووې چه اسعد بن زراره د مرګ نه کوم بچ شو.

عبدالله بن ابی د اسعد بن زراره ﷺ په باره کښې د یهودو بغض ثابت کړو، د هغوی د بغض څه خاص واقعه خو نه ده ملاؤ شوې. البته په اصابه وغیره کښې خو دا وئیلې کیدې شی چه د هغه بغض داسې ثابت دي چه دي اول من اسلم من الانصار علی الاطلاق دي. یعنی مدینه چرته چه په کثرت سره یهود اوسیدل هلته د اسلام شروع هم د دوی نه اوشوه ﴿ علی رغم انف یهود او نیکاره خبره ده چه د مدیني نه د یهودو جوړه اهل اسلام پرې کړي ده او د هغوی نور هم ډیر خصوصیتونه دی ﴿ فانه اول من جمع الجمعة فی المدینة قبل هجرته علیه الصلوة والسلام ﴾ کما مر فی کتاب الصلوة باب الجمعة فی القری

د دې نه پس په روایت کښې دی چه کله هغه مړ شو نو رسول الله ﷺ ته د هغه ځامن چه د هغه د ځوی نوم هم عبدالله ﷺ وو او اسلام ئې راوړې وو هغوی راغلل او رسول الله ﷺ ته ئې درخواست اوکړو چه تاسو خپل قمیص ماته راکړئ چه د خپل پلار تکفین په هغې کښې اوکړم، رسول الله ﷺ هغوی ته خپل قمیص مبارک ورکړو، د ابوداؤد په دې روایت کښې خو صرف دومره دی او د صحیحینو په روایت کښې دا هم راغلی دی چه رسول الله ﷺ د هغوی قبر ته تشریف یوړو او هغه ئې د قبر نه راویستلو او هغه ئې په خپلو زنګونو باندې کیخودلو او په هغه باندې ئې د خپلې خولې مبارک لاړې پورې کړې، او خپل قمیص ئې هغه ته واغوستولو.

په بذل کښې لیکلی دی چه د رسول الله ﷺ قمیص ورکول د هغه د ځوی د زړه د ساتلو دپاره ؤوځکه چه هغه مسلمان شوې وو، سره د دې چه رسول الله ﷺ ته معلومه وه چه د هغوی قمیص د نفاق سره هیڅ فائده نه ورکوی، او وئیلې شوی دی چه د رسول الله ﷺ دا قمیص ورکول صرف د هغه احسان په بدل کښې وو چه عبدالله بن ابی منافق د رسول

الله ﷺ محترم ترة عباس ﷺ ته خپل قمیص ورکړې وو، ځکه چه عباس ﷺ په جنګ بدر کښې قید کړې شوې وو او د هغوی قمیص شلیدلې وو د هغوی دپاره د قمیص ضرورت وو نو ابن ابی هغه وخت هغوی ته خپل قمیص ورکړې وو ځکه چه د طویل القامت کیدو د وجې نه د بل چا قمیص په هغوی باندې نه برابریدو، بیا اسلام خو هغوی روستو راوړو د خیبر د فتح نه مخکښې د یو قول مطابق.

باب فِي عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ
د کافر او ذمی عیادت کول

[۳۰۹۵] (۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ".

د انس نه روایت دي فرمائی چه یو یهودي هلک مریض شو او نبی ﷺ ئې دتپوس دپاره ورغې دسر سره ئې کیناستوورته ئې اووئیل اسلام قبول کړه نوهغه خپل پلار ته وکتل اودده پلار دده سر ته ولاړ وو پلار ئې ورته اووئیل دابو القاسم ﷺ خبره اومنه نوهغه مسلمان شو نبی ﷺ پاخیدو او وئې فرمائیل دالله شکر دي چاچه زمابه وجه باندې دي هلک ته ددوزخ داور نه نجات ورکړو.

﴿ عن رضی الله تعالی عنه ان غلاما من الیهود ﴾

مضمون دا دي چه انس ﷺ فرمائی چه یو یهودی هلک بیمار شو، رسول الله ﷺ د هغه د بیمار پرسئ دپاره تشریف یوړو او دهغه د سرطرف ته کیناستلو او هغه ته ئې اوفرمائیل اسلام راوړه، هغه هلک د خپل پلار طرف ته اوکتل هغه هم هلته ولاړ وو، هغه اووې او د ابو القاسم ﷺ اطاعت اوکړه پس هغه اسلام قبول کړو، رسول الله ﷺ د الله پاک حمد وثناء کولو سره را واپس شو چه الله پاک زما په وجه باندې هغه ته د دوزخ نه خلاصې ورکړو.

دا حدیث په صحیح بخاری کښې هم دي ﴿ فی باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیه وهل یعرض علی الصبی الاسلام ﴾ د دي په شروع کښې داسې دی ﴿ عن انس ﷺ قال کان غلام یهودی یخدم النبی ﷺ فمرض الحدیث ﴾ مصنف ﷺ د دي نه د ذمی د عیادت جواز ثابت کړې دي، په حاشیه د بذل کښې دی، ﴿ ویجوز عندنا اللذمی عندنا بالاجماع ﴾ کذا فی الشامی، وعن احمد فیه روایتان کما فی الشرح الکبیر.

والحدیث اخرجه البخاری والنسائی، قاله المنذری

---

(۱): صحيح البخاري/الجنائز ۷۹ (۱۳۵۶)، والمرضي ۱۱ (۵۶۵۷)، (تحفة الأشراف: ۲۹۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۷۵/۳، ۲۷۰، ۲۸۰) (صحيح)

بَابُ الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ
د عیادت دپاره د پیدل تلو د فضیلت بیان

[۳۰۹۶]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ، وَلَا بِرْذَوْنٍ.

دجابر نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به زمابیمارپرسئ ته راتلو چه نه به پـه قره سوروړ اونه به پـه ترکي اس باندې.

﴿ عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي ﷺ يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا ﴾

جابر رضي الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ زما د تبوس دپاره تشریف راوړو (یعنی پیاده) هغوی به نه سوریدل نه پـه خچر باندې او نه پـه ترکی اس باندې.

مصنف رحمه الله د حدیث هم هغه معنی اخستلې ده کومه چه مونږ پـه ترجمه کښې لیکلې ده، یعنی د مطلقا رکوب نفی، د حضرت شیخ پـه حاشیه کښې دی : ما ترجم به المصنف علیه حمل الجمهور الحدیث، وحمله بعضهم علی انه کان راکبا علی غیر البغل والبرذون آه مختصرا، حافظ منذری رحمه الله فرمائی د حدیث نه ثابته ده چه رسول الله ﷺ د سعد بن عباده عیادت اوفرمائیلو راکبا علی حمار او د جابر رضي الله عنه پـه حدیث کښې دی ﴿ اتانی النبی ﷺ یعودنی وابوبکر وهما ماشیان ﴾ لهذا د مریض عیادت راکبا او ماشیا دواړو طریقو سره مسنون دي.

والحدیث اخرجه البخاری والترمذی قاله المنذری

بَابٌ فِي فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلَى وُضُوءٍ
داودس پـه حالت کښې د بیمار پرسی کولو د فضیلت بیان

[۳۰۹۷]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُلْهَمٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا، بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا". قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَمَا الْخَرِيفُ؟ قَالَ: الْعَامُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّونَ مِنْهُ الْعِيَادَةُ، وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ.

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول پاك فرمائیلی دی چاچه اودس اوکړو اوښائسته اودس ني اوکړو اودخپل مسلمان ورور عیادت ني اوکړو دثواب پـه اراده باندې نوداویا خریفو پـه فاصله باندې به دجهنم نه لرې کړې شي، ما اووئیل اې ابوحمزه خریف څه شي وي کلونه، ابوداود وائی هغه روایتونه کوم چه صرف بصریانو نقل کړی دی یو پـه هغوی کښې دا روایت دي.

---

(۱): صحيح البخاري/المرضى ۱۶ (۵۶۶۴)، سنن الترمذي/المناقب ۵۳ (۳۸۵۱)، (تحفة الأشراف: ۳۰۲۱)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الفرائض ۲ (۱۶۱۶) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۴۶۱) (ضعيف)

[۳۰۹۸](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا، إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ".

د علی کرم الله وجهه نه روایت دي هریوکس چه دمانښام په وخت کښې دیو مریض تپوس اوکړي نوددې سره اویازره فرشتې روانې شي کومې چه دده دپاره دسحره پورې دګناهونو نه بخښنه غواړي اوددې دپاره به په جنت کښې یوباغ مقرر کړي شي اوځوک چه د ورځې دشروع کیدو په وخت کښې دچاپیمار پرسې اوکړي نوددې دپاره اویازره فرشتې دمانښام پورې دمغفرت دعاګاني غواړي اوددې دپاره به په جنت کښې یوباغ مقرر کړي شي.

زمونږ استاد حضرت مولانا اسعد الله صاحب رحمه الله به فرمائیل ﴿ العيادة الفضل من العبادة لفظا ومعنى ﴾ په دې باب کښې مصنف رحمه الله اول د انس رضي الله عنه حدیث ذکر کړي دي چه د هغې مضمون دا دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کوم انسان په ښه طریقې سره اودس کولو نه پس د خپل مسلمان رور عیادت اوکړي صرف د ثواب په نیت سره نو هغه د دوزخ نه د اویا کالو فاصله باندې لرې کړې شي، او دویم ئې د علی رضي الله عنه حدیث ذکر کړي دي چه د هغې مضمون دا دي چه کوم انسان د یو مریض عیادت اوکړي د سحر په وخت نو د هغه سره اویا زره ملائکو اوخی کوم چه د هغه دپاره تر د مانښامه پورې استغفار کوی، او کوم انسان چه د یو مریض تپوس اوکړي د مانښام په وخت نو د هغه سره اویا زره ملائکو راوخی چه د هغه دپاره د سحره پورې بخښنه غواړي، او د هغه دپاره په جنت کښې یو باغ لګولې شي.

خریف په معنی د بستان چه هغې ته مخراف هم وائی او د ترمذی په یو روایت کښې دی ﴿من حديث ثوبان رضي الله عنه لم يزل في خرفة الجنة ﴾ او هم د دې روایت په دویم طریق کښې دا زیادت دي ﴿ قيل ما خرفة الجنة قال جناها ﴾ یعنی د جنت میوې، فواکه، زمونږ استاذ محترم مولانا اسعد الله صاحب رحمه الله فرمائی چه هر کله دا خبره ده نو بیا چه په کومه زمانه کښې ورځ لویه وی هغه وخت تپوس د سحر په وخت کول پکار دی او کله چه شپه لویه وی نو هغه وخت تپوس د مانښام په وخت کول پکار دی.

[۳۰۹۹](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ، لَمْ يَذْكُرِ الْخَرِيفَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي حَفْصٍ، كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ.

د علی کرم الله وجهه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دا روایت دتیر روایت په شان دي لیکن په دې کښې دخرید ذکر نشته، ابوداود وائی دا روایت منصور هم دحکم نه اوهغه دابوحفص نه دشعبه په شان نقل کړي دي.

(*): تفرد به أبو داود، وانظر الحديث الآتي، (تحفة الأشراف: ۱۰۲۱۱) (صحيح)

(*): سنن ابن ماجه/الجنائز ۲ (۱۴۴۲)، (تحفة الأشراف: ۱۰۲۱۱)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجنائز ۲ (۹۶۹)، مسند أحمد (۱/۸۱، ۱۲۰) (صحيح)

[٣١٠٠] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ غُلَامَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، يَعُودُهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَاقَ مَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أُسْنِدَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ.

علی کرم الله وجهه دنبی ﷺ نه نور داسې روایات هم نقل کړی دی چه نبی ﷺ فرمانیلی دی لیکن په هغه روایتونو کښې دباغ ذکر نشته، ابوداود وائی ددې حدیث د علی ﷺ نه اوهغه دنبی ﷺ نه په غیر صحیح وجه باندې بیان شوې دې.

بَابٌ فِي الْعِيَادَةِ مِرَارًا

د بار بار عیادت کولو د فضیلت بیان

[٣١٠١] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْأَكْحَلِ، "فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ".

دام المومنین عائشه ﷺ نه روایت دې فرمائی کله چه په غزوه خندق کښې سعد بن معاذ زخمي کړي شوا وهغه داسې یوکس دده لاس په غشي ویشتلي وو اورګ ئې شلیدلي وو نونبی ﷺ دده دپاره په مسجد کښې دننه یوه خیمه ولګوله ددې دپاره چه دنزدې نه ئې عیادت وکړی.

﴿عن عائشة ﷺ قالت لما اصيب سعد بن معاذ ﷺ يوم الخندق رماه رجل في الاكحل الخ﴾

شرح الحديث:

یعنی سعد بن معاذ ﷺ په غزوه خندق کښې یو کافر په اکحل کښې په غشی باندې ویشتلو نو رسول الله ﷺ سعد ﷺ لره په مسجد کښې ایسارولو سره د هغوی دپاره په مسجد کښې خیمه نصب کړه او په مسجد کښې ئې ځکه ایسار کړو چه د نزدې کیدو د وجې نه په ئې پوس کولو کښې سهولت وی په دې باندې مصنف ﷺ ترجمة قائم کړې ده العیادة مرارا، مصنف ﷺ گویا په دې کښې د سعد ﷺ په مسجد کښې د دیره کولو او ایسارولو فائده او مصلحت بیان کړې دې چه بار بار تپوس اوکړې شی.

﴿ اكحل ﴾ د یو رګ نوم دې چه د زراغ په مینځ کښې وی، او خلیل لیکلې دی چه اکحل دعرق حیات هغه ښاخ دې چه د لاس مینځ کښې وی، او کوم ښاخ چه د دې په ملا کښې وی هغې ته ابهر وائی او کوم چه په پنډئ کښې وی هغې ته نساء وائی. وئیلې شوې دی چه په هر اندام کښې د عرق حیات یو خانګه وی د هغه رګ که خوله پرانستلې شی نو وینه نه اودریږی اکحل ته په فارسئ کښې رګ هفت اندام وائی.

دا حدیث دلته خو مختصر دې اوړد او مفصل حدیث د بخاری په کتاب المغازی کښې دی.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قاله المنذري

(*): لنظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ١٠٢١١) (صحيح مرفوع)

(*): صحيح البخاري الصلاة ٧٧ (٤٦٣)، والمغازي ٣٠ (٤١١٢)، صحيح مسلم الجهاد ٢٢ (١٧٦٩)، سنن النسائي المساجد ١٨ (٧١١)، (تحفة الأشراف: ١٦٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥٦، ١٣١، ٢٨٠) (صحيح)

بَابُ فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ
د سترګو د خوږیدو په وجه د چا د عبادت دپاره د تلو د فضیلت بیان
غرض المصنف من الترجمة :

رمد یعنی د سترګو خوږیدل، د دې د تخصیص سره د ترجمې قائملو په ظاهره ضرورت ځکه راغلو چه یو حدیث دې چه په هغې کښې دري ځیزونه د تپوس کولو نه مستثنی کړې شوي دی، ﴿ ثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس ﴾ اخرجه البيهقي، چه دري دري بیماریانې داسې دی چه په دې کښې تپوس نشته، یو هم دا د سترګو خوږیدل، دویم دمّل دانه، دریم د غاښ درد، خو صحیح دا دې چه دا حدیث موقوف دي مرفوع نه دي، او حدیث الباب کوم چه مصنف ﷺ ذکر کړي دي هغه اصح دي، یا دا چه په دې حدیث کښې د تاکد نفی کړې شوي ده خو په بعض کتابونو د فقه کښې هم د دې دریو بیمارو د عیادت نفی ذکر کړې شوې ده، د دې جواب هم دا ورکړې شوي دي چه د تاکد نفی مقصود ده د مطلق سنت کیدو نه.

[٣١٠٢](١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: "عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي".

دزید بن ارقم ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ زما د عیادت دپاره راغې دهغه درد په وجه کوم چه زما په سترګو راغلي وو.

﴿ عن زيد بن ارقم ﷺ قال عادني رسول الله ﷺ من وجع كان بعيني ﴾ د حدیث نه د ترجمة الباب ثبوت ښکاره دي.

بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُونِ
د طاعون زده علاقې نه د وتلو بیان

طاعون یوه مشهوره بیماری ده کومه چه د بدن په مختلفو حصو کښې مثلا ځنګلو، ترخونو یا ګوتو کښې یا د بدن په نورو حصو کښې څه داني او زخمونه پیدا شی چه د هغې سره ورم هم وی او سخت قسم پریشانی هم او سوزښ، اود هغې زخمونو ګیر چا پیره ځایونه سړه شی یا شین والی ته مائل، چه د هغې سره د زړه حرکت تیز شی، او ټول هم وی او د دې اطلاق په هغه وبا او مرض عام (لکه زمونږ د زمانې ډهینګی) باندې هم کیږی چه په هغې سره فضاء فاسده شی او بیا د هغې اثر په بدن کښې خور شی

[٣١٠٣](٢) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" يَعْنِي الطَّاعُونَ.

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٦٩٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٧٥) (حسن)

(٢): صحيح البخاري الطب ٣٠ (٥٧٢٩)، والحيل ١٣ (٦٩٧٣)، صحيح مسلم السلام ٣٣ (٢٢١٩)، (تحفة الأشراف: ٩٧٢١)، وقد أخرجه: موطا امام مالك الجامع ٧ (٢٢)، مسند احمد (١/١٩٢، ١٩٣، ١٩٤) (صحيح)

دعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ فرمائيلی دی په کومه ځمکه کښې چه طاعون مرض وي هلته مه ورځئ اوکله چه په کوم ځائې کښې په تاسو باندې طاعون راشي نو دد غه ځائې نه مه تختئ (يعنی د طاعون مرض نه)

شرح الحديث

﴿ اذا سمعتم بارض فلا تقدموا (١) عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ﴾

د دې بيمارئ په باره کښې رسول الله ﷺ دا ارشاد فرمائی چه په کومه علاقه کښې د دې کيدل معلوم شی نو هلته مه ځائې، او که په هم هغه ځائې کښې بيا موندلی شی چرته چه تاسو ين نوبيا دهغه ځائې نه مه تختئ يعنی ددې بيمارئ نه بچ کيدودپاره، معلومه شوه چه که د څه ضرورت د وجې نه ځی نو بيله خبره ده ځکه چه په رومبی صورت کښې د جرأت اواستغناء معنی موندلی شی اوپه دويم صورت کښې د فرارعن القدر شبه پيدا کيږی.

د حديث نه معلوميږی چه طاعون د کفارو په حق کښې د الله پاک عذاب دي او د مومنانو په حق کښې رحمت دي، که په دې باندې صبر اوکړی نو دهغه دپاره د شهيد اجر دي، پس وراندې مستقل باب را روان دي، ﴿ فضل من مات بالطاعون ﴾ چه په هغې کښې دا راځی ﴿ المطعون شهيد ﴾ حضرت په بذل کښې د طاعون په باره کښې دا روايت ذکر کړې دي د عائشې رضي الله عنها د حديث چه ما د رسول الله ﷺ نه د طاعون په باره کښې تپوس اوکړو ﴿ فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشآء وان الله عزوجل جعله رحمة للمؤمنين ﴾ الحديث واخرجه الشيخان من حديث سامة بن زيد مرفوعا ﴿ الطاعون رجز ارسل على طائفة من بنى اسرائيل او على من كان قبلكم الحديث ﴾ اهـ مختصرا.

والحديث اخرجه البخارى ومسلم مطولا، قاله المنذرى

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

د عيادت په وخت کښې د مريض دپاره د الله تعالى له د شفا غوښتلو بيان

[٣١٠٤] (٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَمَّادُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهَا، قَالَ: اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ".

عائشه بنت سعد دخپل پلار نه روايت کوی فرمائی - چه زه په مکه کښې مريض شوم اونبی ﷺ زما بيمار پرسون ته راغی اوخپل لاس ئې زما په تندی باندې کيښود اوزما په خيته اوشاه باندې ئې لاس رانبکل اوبياني اوفرمائيل اې الله سعد ته شفا ورکړی اوده هجرت کامل اوګرځوی

﴿ عن عائشة بنت سعد رضي الله عنها ان اباها قال اشتكيت بمكة ﴾

---

(١) بضم التاء من الاقدام وفي بعض النسخ بفتح التاء والدال، والمحفوظ ضم التاء. (بذل).

(٢) صحيح البخاري/ المرضى ١٣ (٥٦٥٩)، سنن النسائي/ الوصايا ٣ (٣٦٥٦)، (تحفة الأشراف: ٣٩٥٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٧١) (صحيح)

سعد بن وقاص رضي الله عنه فرمائی چه ما یو خل په داسي حال کښي چه زه په مکه مکرمه کښي اوم بیمار شوم نو رسول الله ﷺ زما د تپوس د پاره تشریف راوړلو او زما په تندی مبارک باندې ئې خپل لاس مبارک کیخودلو او په سینه او شا باندې هم او دا دعا ئې اوکړه ﴿اللهم اشف سعد واتمم له هجرته﴾ د دې نه معلومه شوه چه کله د یو مریض تپوس له انسان لاړ شی نو د هغه په تندی باندې دې لاس کیږدی (یا دې د هغه په لاس باندې لاس کیږدی) او هغه ته دې دعاء هم اوکړی، لکه چه وړاندې مستقل باب را روان دی.

د رسول الله ﷺ دعا د سعد رضي الله عنه په حق کښي قبوله شوه او هغه جوړ شو او د اسلام ئې ډیر خدمت اوکړو ﴿ فمات بعد ذلک بالمدینة المنورة سنة ٥٥ هـ بعد ما فتح العراق ﴾ د سعد رضي الله عنه دا حدیث په کتاب الوصایا کښي تیرشوی دی چه په هغې کښي دا وو ﴿ قلت یا رسول الله ﷺ اتخلف عن هجرتی الخ ﴾ هلته نور هم ډیر څه لیکلې شوې دی فتذکر. والحدیث اخرجه البخاری اتم منه، قاله المنذری

[٣١٠٥](١) حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ". قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي: الْأَسِيرُ.

دابوموسی اشعری رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمایلي دي. وږوته خوراك ورکړئ اودمریض بیمار پرسی کوئ او مسلمانان قیدیان دکفارود قبیضي نه ازادرئ، سفیان ثوري وئیلی دی چه عاني اثیرته وئیلي شي.

﴿ اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانی قال سفیان : والعانی الاسیر ﴾

یعنی اوږو باندې خوراک کوئ او د مریضانو تپوس کوئ، او هر څومره چه کیدې شی د قیدیانو د خلاصولو کوشش کوئ، ای المسلم المحبوس عند الکفار، وکذا المحبوس ظلما فیجب علی المسلمین انقاذه بالفدیة (بذل) د دې حدیث حواله او ذکر په کتاب الفرائض کښي هم تیر شوې دی، ﴿ وافکّ عانة ﴾ الحدیث د لاندې فتذکر.

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

دعیادت په وخت کښي د مریض د پاره دصحت دپاره د دعا غوښتلو د فضیلت بیان

[٣١٠٦](١) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَحْضُرْ أَجَلَهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ".

دعبد الله بن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمایلي دی :څوك چه دیوداسي مریض عیادت وکړي دچاچه دمرګ نیټه نه وی پوره شوي اودهغه خواته داد عاء.

---

(١): صحيح البخاري/الجهاد ١٧١ (٣٠٤٦)، النكاح ٧١ (٥١٧٤)، الأطعمة ١ (٥٣٧٣)، الطب ٤ (٥٦٤٩)، الأحكام ٢٣ (٧١٧٣)، (تحفة الأشراف: ٩٠٠١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٩٤)، سنن الدارمي/السير ٢٧ (٢٥٠٨) (صحيح)

(٢): سنن الترمذي/الطب ٣٢ (٢٠٨٣)، (تحفة الأشراف: ٥٦٢٨)، وقد أخرجه: مسند أحمد (١/٢٣٩، ٢٤٣) (صحيح)

«اسأل الله العظيم رب العرش العظيم»، اوه پيري اووائي نو الله تعالى به ئې ضرور ددغه مرض نه جوړ کړي.

قوله: ﴿ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال من عاد مريضا لم يحضر اجله الخ ﴾ کوم انسان چه د يو داسې مريض تپوس اوکړي چه لا د هغه وخت نه وي راغلي (د مرګ) هغه تپوس کونکي دي هغه سره د ناستې په وخت دا دعاء اووه کرته اولولي، الله پاک به هغه ته شفاء ورکوي.

﴿ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ﴾ والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري

او د دې نه روستو حديث کښې کوم چه د عبدالله بن عمرو بن العاص نه مرفوعا روايت کړي شوي دي په دې کښې د عيادت په وخت د دې دعا لوستل ذکر شوي دي ﴿ اللهم اشف عبدك ينكاتلك عدوا ويمشي لک الى جنازة ﴾ او په يو نسخه کښې ﴿ الى صلوة ﴾ دي. اې الله دي خپل بنده ته شفاء ورکړه دا به د صحت نه پس ستا د دشمنانو سره جهاد کوي هغوی به زخمي کوي او ستا د رضا دپاره به د جنازې سره ځي، په دې حديث کښې لک، لک بار بار راغلي دي معلومه شوه چه د الله پاک په نزد هم هغه عمل معتبر دي کوم چه خالص د هغه دپاره وي، او د دې حديث نه جنازو سره د تلو اهميت معلوميږي.

[٣١٠٧]() حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يُنَكِّأْ لَكَ عَدُوًّا، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ: إِلَى صَلَاةٍ.

دابن عمر رضي الله عنهما نه روايت دې فرمائي چه رسول پاک صلي الله عليه وسلم فرمانيلی دی کله چه څوک دچابيمار پرسی ته ورشي نوداد عاء ذې اووائي يعنی الله دې خپل بنده ته شفا ورکړي ددې دپاره چه ستاد رضا دپاره ستادشمن زخمي کړي اوستاد خوشحالولودپاره د چادجنازي سره لاړشي

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ

د مرګ د تمنا کولو د مما نعت بيان

[٣١٠٨]() حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله فرمانيلی دی په دنياکښې دې دتکليف رسيدو په وجه باندې څوک دمرګ تمنا نه کوي مګر که چرې داسې کول غواړي نوبيادي داسې اووائي اې الله ځو ښوري چه زماپاره زندګي بهتره وي ترهغې مې ژوندې

---

١): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٨٨٦٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٧٢/٢) (صحيح)

٢): سنن النسائي /للجنائز ٢ (١٨٢٢)، سنن ابن ماجه/للزهد ٣١ (٤٢٦٥)، (تحفة الأشراف: ١٠٣٧)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/المرضى ١٩ (٥٦٧٢)، والدعوات ٣٠ (٦٣٥١)، صحيح مسلم/الذكر ٤ (٢٦٨٠)، سنن الترمذي/الجنائز ٣ (٩٧١)، مسند احمد (١٠١/٣، ١٠٤، ١٦٣، ١٧١، ١٩٥، ٢٠٨، ٢٤٧، ٢٨١) (صحيح)

اوساتي اوکله چه زما دپاره مرګ بهتروي نوبیا ماته مرګ راکړي.

﴿ لا يدعون احدكم الموت لضر نزل به ﴾

یعنی انسان لره د مرګ غوښتنه بالکل نه دی کول پکارد یو دنیوی ضرر او پریشانئ د وجې نه، او که ضرر ورکول وی نو د هغې نه د بچ کیدو دپاره جائز دی كذا قال العلماء نو اوس نو بیا څه دعا کول پکار دی په داسې موقع باندې هغه په حدیث کښې ذکر شوي دی ﴿ اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي ﴾

ژوند د مسلمان دپاره ډیر لوئې نعمت دې د یو مصیبت نه ویریدو سره د خپل ځان دپاره د مرګ دعا کول د دې نعمت ناقدری ده په حدیث کښې راځی چه د مسلمان دپاره خو په هر حال کښې خیر دې که د مصیبت حالت وی او که د خوشحالئ، که په مصیبت کښې صبر کوی نو د هغه دپاره اجر دې، او که د خوشحالئ په حالت کښې شکر کوی نو بیا هم د هغه دپاره اجر دې د انسان هم دا دوه حالتونه وی نو ګویا د هغه دپاره په هر حال کښې نفع او فائده ده. الحمد لله الذى هدانا وجعلنا من المسلمين..... والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة، قاله المنذرى

[٣١٠٩]( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ"، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

دمالك بن انس نه په بل سند سره دتیر روایت په شان روایت منقول دي.

بَابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ

د ناڅاپي مرګ بیان

په فجاءة کښې دوه لغات دی بضم الفاء والمد، او بفتح الفاء واسكان الجيم بلا مد.

[٣١١٠]( ) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: "مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ".

دعبید بن خالد سلمی (صحابي)نه روایت دي چه فرمائیل نې اویو خل نې اوفرمائیل چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی او بل خل نې اووئیل چه عبید وئیلی دی چه چاته ناڅاپي مرګ راتلل دالله د غضب علامه ده

﴿ موت الفجاءة اخذة اسف ﴾ اسف کښې د سین فتحه او کسره دواړه لوستلې شی، په رومبی صورت کښې د دې معنی د غضب ده او په دویم صورت کښې د صفت صیغه ده په معنی د غضبان، یعنی فجائی مرګ یعنی ناڅاپی مرګ د الله پاک د غصې نیول دی یا غضبان نیول دی، خو دا د کافر په حق کښې ده، او د مومن په حق کښې داسې نه ده بلکه رحمت دي ځکه چه کامل مومن همیشه د آخرت دپاره تیار او مستعد وی. (بذل) وفی

---

[1]: تفرد به أبو داود، وانظر ما قبله (تحفة الأشراف: ١٢٧٤) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٧٤٣)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٤/٢٤، ٤/٢١٩) (صحيح)

الهامش البذل..... وورد ايضا موت الفجاءة راحة المومن، وقد توفى فجاءة ابراهيم وداؤد وسليمان على نبينا وعليهم الصلوة والسلام. (تفريح الاذكياء فى تاريخ الانبياء)

باب فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ
دهغه کس فضیلت چه په طاعون مرض کښې مرشي

[۳۱۱۱]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمَّهُ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ، قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمَوْتُ، قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا: الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ".

دجابر بن عتيك دترور نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ دعبدالله بن ثابت بيمار پرسى ته راغى نوپه بې هوشۍ كښې ني اوليدو نبى ﷺ ورته په چغه آواز وكړو هغه هيڅ جواب ورنكړو نونبى ﷺ «إنا لله وإنا إليه راجعون» اووئيل اوونې فرمائيل مونږ ستا متعلق مغلوب شو مونږ خو غوښتل چه ته روغ شي مگردالله تقدير زمونږ په اراده باندې غالب شوښځو چه دا واوريدل نوپه چغوشوي اوجراني شروع كړه نوابن عتيك شروع شو چه چپ كولې يې نبى ﷺ اوفرمائيل دوى پريږده كله چه واجب شي نوځوك دې نه جاري خلقو عرض اوكړو اې دالله رسوله واجب كيدونه څه مراد دي؟ نبى ﷺ اوفرمائيل چه مرګ واجب شي، دده لور خپل پلار عبدالله بن ثابت ته اووئيل په الله قسم مونږ په دې پوهيږو چه ته شهيد ئې ځكه چه تادجهاد دپاره أسباب تيار كړي وو نبى ﷺ اوفرمائيل الله تعالى هرچاته دهغه دنيت موافق ثواب وركوي اوعذاب دنيت موافق نه وركوي ترڅوچه ګناه بالفعل ونكړي، خو بيا هم دالله نه دبخشش اميد دي زمونږه مالك رحيم كريم دي نبى ﷺ اوفرمائيل تاسو شهيد چاته وايئ؟ هغوى اووئيل شهيد هغه څوك دي څوك چه دالله په لار كښې په جهاد كښې د كافرانوولاس نه مرشي نبى ﷺ اوفرمائيل دالله په لار كښې د قتل كيدونه علاوه اوه قسمه شهادتونه نور هم شته دي يوهغه كس شهيد دي څوك چه په طاعون مر شي بل هغوخوك دي چه په اوبو كښې ډوب شي اومرشي او څوك چه دذات الجنب په مرض مر شي هغه شهيد دي څوك چه دځيتي دبيمارۍ په وجه (هيضه)مر شي شهيد دي څوك چه په آور وسوزي هغه شهد دي څوك چه دديوال نه لاندې شي او مر شي

[1]: سنن النسائي/الجنائز ١٤ (١٨٤٧)، الجهاد ٤٨ (٣١٩٦)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٧ (٢٨٠٣)، (تحفة الأشراف: ٣١٧٣)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الجنائز ١٢ (٣٦)، مسند احمد (٤٤٦٧٥) (صحيح)

هغه شهید دي اوکومه ښځه چه په اولاد پیداکیدوکښې مړه شي هغه شهیده ده.
﴿ ان رسول الله ﷺ جاء یعود عبدالله بن ثابت ؓ فوجده قد غلب الخ ﴾

مضمون د حدیث :

یعنی رسول الله ﷺ د عبدالله بن ثابت ؓ د تپوس دپاره تشریف یوړو، چه کله هغوی هلته اورسیدل نو وي کتل چه هغوی بیهوشه شوی دی، رسول الله ﷺ هغوی ته آواز اوکړو نو هغه په دي باندې هیڅ هم او نه وئیل، رسول الله ﷺ ﴿ انا لله ﴾ اوئیل او وي فرمائیل چه مونږ ستا په باره کښې مغلوب شو، یعنی قضاء او قدر غالب شو او د وفات وخت رانزدي شو، کومې زنانه چه په دي کور کښې وي هغوی چغې او فریاد شروع کړو، جابر بن عتیک ؓ هغوی خاموش کولې، رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل پریږده دا زنانه یعنی ژړا ته ئې پریږده، خو چه کله وفات شی نو بیا به هیڅوک نه ژاړئ، د دې نه پس په روایت کښې دی چه د هغوی لور په افسوس سره اوئیل چه والله مونږ خو دا امید لرلو چه ته به شهید کیږې ځکه چه تاسو د جهاد اسباب تیار کړې وو په دي باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ ان الله قد اوقع اجره علی قدر نیته ﴾ یعنی الله پاک هغه ته د هغه اجر ورکړي دې د هغه د نیت او ارادي مطابق ﴿ وما تعدو الشهادة؟ ﴾ او رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه تاسو شهادت څه ئیز ګڼئ؟ هغوی جواب ورکړو د الله پاک په لاره کښې قتل کیدل، په دي باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل اسباب د شهادت د دې نه علاوه اووۀ نور دی ﴿ المطعون شهید، والغرق شهید وصاحب ذات الجنب شهید، المبطون شهید، وصاحب الحریق شهید والذی یموت تحت الهدم شهید والمراة تموت بجمع شهید ﴾

د شهادت د اسباب سبعه تشریح :

مطعون یعنی څوک چه د طاعون په مرض باندې هلاک شی، ذات الجنب یو مشهوره بیماری ده چه د هغې دوه قسمونه دی یو حقیقی او بل عرفی، حقیقی خو دیر خطرناک مرض دي چه په هغې کښې په پختو کښې دننه ورم او زخم پیدا شی او توخي او تبه د هغې سره لازم وی، او په دویم قسم باندې خان داسې پوهه کړئ چه کوم بادی درد وی هغې ته وائی، ترمذی په کتاب الطب کښې د دې دیر په کثرت سره ذکر کړي دي او هم دغه شان د رسول الله ﷺ په مرض الوفات کښې د لږو ذکر کوم چه د رسول الله ﷺ د کور خلقو رسول الله ﷺ لره د ذات الجنب مریض ګڼلو سره کړي وو او د مبطون نه مراد چه د خیټې په مرض کښې مړ شي یعنی استطلاق البطن (د دستونو مرض) (بذل). وفی العون : ای اسهال واستسقاء او وجع بطن، وصاحب الحریق یعنی چه په اور کښې سوزیدو سره مړ شی، تحت الهدم یعنی د دیوال د لاندې، قال القاری الهدم بفتح الدال وبسکون... ﴿ والمراة تموت بجمع ﴾ بضم الجیم وبکسر سکون المیم قاله القاری، قال الخطابی معناه ان تموت وفی بطنها ولد اه وقال فی النهایة ای تموت وفی بطنها ولد وقیل التی تموت بکرا، والجمع بالضم بمعنی المجموع، کالذخر بمعنی المذخور، وکسر الکسائی الجیم والمعنی انها ماتت مع شئ مجموع فیها غیر منفصل عنها من

حمل او بکارة آهـ قال النووی ضم جمیه اشهره الثلاثة (بذل، عون) یعنی هغه زنانه چه د حمل په حالت کښې مړه شی یا د وادۀ نه مخکښې په پیغلتوب کښې مړه شی، یا په حالت نفاس کښې د ماشوم د پیدائش نه پس مړه شی لکه چه وراندې د مسند احمد په روایت کښې را روان دی او یو قول په هغې کښې دا دی چه د چا وفات په مزدلفه کښې اوشی (حکه چه د مزدلفې دویم نوم جمع هم دی) وهو خطاء ظاهر کذا فی هامش البذل

دا حدیث په مختلفو الفاظو او سیاق سره وارد شوی دی، د مسند احمد په یو روایت کښې دی، ﴿ ان فی القتل شهادة وفی الطاعون شهادة وفی البطن شهادة وفی الغرق شهادة وفی النفساء یقتلها ولدها جمعها شهادة ﴾

د اسباب الشهادة تعداد :

په دې حدیث کښې د اسباب شهادت ذکر دي او دا چه هغه اووۀ دی، امام مالک رحمه الله په موطاء کښې عنوان قائم کړې دی، ﴿ الشهداء فی سبیل الله ﴾ حضرت شیخ رحمه الله به اوجز ۷۰/۴ کښې د هغې د لاندې لیکلې دی : وتقدم فی ابواب الجنائز ان اسباب الشهادة الواردة فی الاحادیث ترتقی الی قریب من الستین وتقدم ذکرها (۱) ومع ذلک فالشهید الحقیقی هو قتیل المعرکة

---

(۱) باب الشهادة بالتفصیل : ففیه تحت حدیث جابر بن عتیک رضی الله عنه، فالمذکور فی حدیث جابر رضی الله عنه هذا ثمانیة انواع مع الشهادة الحقیقیة ولخص الزرقانی تبعا لشراح البخاری وغیرها الروایات التی اطلق فیها اسم الشهادة فزاد علی هذه الثمانیة، المیت علی فراشه فی سبیل الله، وصاحب السل بکسر المهملة وتشدید اللام، ومن قتل دون ماله، او دینه، او دمه، او اهله، او دون مظلمته، ومن وقصه فرسه، او بعیره فی سبیل الله، او لدغته هامة او مات علی فراشه علی ای حتف شاء الله کما فی روایة لبی مالک الاشعری مرفوعا عند ابی داؤد والحاکم والطبرانی، وموت الغریب والشریق والذی یفترسه السبع، والخار عن دابته، والمائد فی البحر الذی یصیبه القی له اجر شهید ومن طلب الشهادة بنیته صادقة یکتب شهیدا ومن تردی من رؤس الجبال، وفی روایة البخاری من حدیث عائشة رضی الله عنها لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا یعلم انه لا یصیبه الا ما کتب الله له الا کان له مثل اجر شهید. فهذه سبع وعشرون خصلة سوی القتل فی سبیل الله، ذکر الحافظ ان طرقها جیدة، ولله وردت خصال اخری فی احادیث لم اعرج علیها للضعفاء آهـ زاد الزرقانی صاحب الحمی، والمیت فی السجن، وقد حبس ظلما.والمیت عشقا، او طالبا للعلم، وراد العینی من حبسه السلطان الظالم، او ضربه فمات فهو شهید والمرابط یموت فی فراشه وحکی عن ابن العربی، وصاحب النظرة وهو المعین والغریب شهیدان، قال وحدیثهما حسن، ومن مات مریضا مات شهیدا، والنفساء ومن احتسب نفسه علی الله، ومن عشق وعف وکتم ومات، مات شهیدا وعند الترمذی، وقال حسن غریب. من قال حین یصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقراء ثلاث آیات من اخر سورة الحشر فان مات من یومه مات شهیدا، وعنده غیره من قراء آخر سورة الحشر فمات من لیلته مات شهیدا، وعند الأجری یا انس ان استطعت ان تکون لیلا علی وضوء فافعل فان ملک الموت اذا قبض روح العبد وهو علی وضوء کتب له شهادة، وعن ابن عمر من صلی الضحی وصام ثلثة ایام من کل شهر ولم یترک الوتر کتب له اجر شهید، وورد من مات یوم الجمعة او لیلة الجمعة اجیر من عذاب القبر وجاء یوم القیامة وعلیه طابع الشهداء، قال ابونعیم غریب من حدیث جابر، ومن خرج به خراج فی سبیل الله کان علیه طابع الشهداء وزاد القاری عن ابواب السعادة علی بعض المذکورین صاحب السل ای الدق، والمسافر، والمرعوب علی فراشه فی سبیل الله، وعن ابی عبیدة بن الجراح رضی الله عنه قلت یا رسول الله ﷺ ای الشهداء اکرم علی الله؟ قال: رجل قام الی امام جائر فامره بمعروف ونهاه عن منکر فقتله، وعن ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا ان الله کتب الغیرة علی النساء والجهاد علی الرجال فمن صبر منهن کان لها اجر شهید، وورد من قال فی کل یوم خمسا وعشرین مرة اللهم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت ثم مات علی فراشه اعطاه الله تعالی اجر شهید ومنها التمسک بالسنة عند فساد الامة، والمؤذن المحتسب، ومن عاش مداریا، ومن جلب طعاما الی المسلمین، ومن سعی علی امرأته وولده، وما ملکت یمینه، وغیر ذلک مما یطول ذکره فلکل من کثر اسباب شهادة زید له فی .....اهـ

او من قتله اهل البغی او اهل الحرب او قطاع الطریق ونحو ذلک، وتقدم حکمه فی الجنائز من انه لا یغسل ویدفن بدمه، واختلف فی وجه تسمیة الشهید شهیدا علی اقوال تقدم ذکرها فی باب العتمة والصبح وبسطها النووی فی شرح مسلم آهـ د علامه سیوطی رحمه الله هم په دې کښې مستقل یو تالیف دې، ابواب السعادة فی ابواب الشهادة..... چه په هغې کښې هغوی اسباب د شهادة اویا ته رسولې دی. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابُ الْمَرِيضِ يُوعَدُ مِنْ أَطِبَّائِهِ وَعَائِدِهِ

د قریب الموت دپاره د نوکا نوکتیې کولو او د ترخ دویختو صفا کولو بیان

یعنی مریض ته پکار دی چه د خپلو بریتو او د نامه نه لاندې وینبتو خیال ساتی.

[۳۱۱۲]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا لِقَتْلِهِ، فَاسْتَعَارَ مِنْ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَتْهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِيًا وَهُوَ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا فِيهَا، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا يَعْنِي لِقَتْلِهِ اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ.

ابوهریره رضی الله عنه روایت دې فرمائی چه بنوحارث بن عامر بن نوفل خبیبه په سلو اوښانو باندې واخستو ،«ددې دپاره چه دپلار په بدل کښې ئې قتل کړي اوخبیبین حارث بن عامر د بدر په ورځ قتل کړي وو اوخبیب نه ددوی سره په قیدکښې یوه موده تیره کړه، تردې چه هغوی دده د قتل دپاره راجمع شول نوخبیب دحارث دلورنه چاره وغوښتله دصفایی دپاره نوهغې ورته درکړه په دې وخت کښې ددوی یوماشوم دخبیب رضی الله عنه خواته ورغې اومورني غافله وه اود خبیب په پتون باندې ناست وو اونورځوک ورسره نه وو او چاره ئې په لاس کښې وه نود ماشوم مور ویرېدله نوخبیبه دهغې په پریدلوباندې پوه شو نوورته ئې ووئیل ایاته په دې ویرېږی زه به داماشوم قتل کړم زه هیڅکله داسې نه کوم.

﴿وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبیبا الخ﴾

د خبیب بن عدی رضی الله عنه د قتل قصه

په دې باب کښې مصنف رحمه الله د خبیب بن عدی رضی الله عنه د قتل قصه ذکر کړې ده، دا قصه په

٦.....فتح ابواب سعادته آهـ قلت: وزاد ابن عابدین: من قال في مرضه اربعین مرة لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین غمات،و من یقراء کل لیلة سورة یاسین ومن بات علی طهارة غمات ومن صلی علی النبی ﷺ مائة مرة، ومسل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فاصابه البرد غمات فقال یالیها من شهادة، وهذا کما رایت ترتقي الشهداء الی قریب من ستین، وذکر صاحب مظاهر حق، بعض انواع اخر، وکذا فی کنز العمال ولیه قال العیني، وفي التوضیح: الشهداء ثلاثة اقسام، شهید فی الدنیا والآخرة وهو المقتول فی حرب الکفار بسبب من الاسباب، وشهید فی الاخرة دون احکام الدنیا وهم من ذکروا آنفا، وشهید فی الدنیا دون الآخرة وهو من غل فی الغنیمة ومن قتل مدبرا او ما فی معناه .آهـ)

[1]: انظر حدیث رقم: (۲۶۶۱)، (تحفة الأشراف: ۱٤۲۷۱) (صحیح)

كتاب الجهاد كښې په ﴿ باب في الرجل يستاسر ﴾ كښې په تفصيل سره تيره شوې ده هغه دې اوكتلې شې، خبيب ﷺ د خپل قتل د واقعې نه مخكښې دير په اطمينان سره د قاتلينو نه چارۀ طلب كړې وه او د نامه نه لاندې وينښته ئې صفا كړې وو، لكه چه په حديث الباب كښې ذكر دى. والحديث اخرجه البخاري والنسائي مطولا. قاله المنذري

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

د مرګ په وخت كښې په الله تعالى باندې دښه ګمان كولو د فضيلت بيان

[٣١١٣](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: قَالَ: "لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ، إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روايت دې فرمائي چه رسول الله ته مې اوريدلى دى چه فرمائيلي يمې رو دخپل وفات كيدونه درې ورځې مخكښې مې دې نه شى په تاسو كښې يوكس مګر په داسې حال كښې چه په الله باندې ښه ګمان كونكې وي.

﴿ عن جابر بن عبدالله ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله ﴾

شرح الحديث:

يعنى رسول الله ﷺ د خپل وفات نه درې ورځې مخكښې دا اوفرمائيل چه د مرګ په وخت انسان لره خاص طور سره د الله پاك سره نيك ګمان پكار دي، يعنى دا خيال دې كوى چه ان شاء الله، الله پاك به په هغه باندې رحم فرمائى او د الله پاك نه دې د بخښنې اميد ساتى، او په دې وخت مريض له دا هم پكار دى چه په دې آيتونو او احاديثو كښې غور او تدبر اوكرى كوم چه د الله پاك د كرم او عفو او رحمت په باره كښې دې ـــــ كما قال الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي انا عند ظن عبدي بي، قال النووي هذا هو الصواب في معناه وقاله جمهورهم، وشد الخطابي وذكر معه تاويلات اخر الخ (بذل) د خطابي رائې په دې كښې دا ده چه د حسن ظن نه مراد حسن عمل دې خكه په الله پاك باندې حسن ظن بغير د حسن عمل نه نۀ حاصليږى، امام نووي ﷺ دا رد كړې دي لكه چه اوس تيرشو، پس صحيح هم داده چه په داسې وخت كښې حاضرينو اوپوښتنه كونكو لره پكاردى چه په كومو آيتونو كښې د رحمت او بخښنې ذكر دې، هغه دهغه مخې ته اولولى، بله دا چه هغه ته خپل نيك اعمال هم وريادكړې شى، په الله پاك باندې د ښه ګمان پيدا كيدو دپاره هم دا آسان صورت دي، ﴿ رزقنا الله حسن الظن به تعالى في هذا الوقت ﴾.

والحديث اخرجه مسلم وابن ماجة. قاله المنذري

---

(١): صحيح مسلم/الجنة وصفة نعيمها ١٩ (٢٨٧٧)، سنن ابن ماجه/الزهد ١٤ (٤١٦٧)، (تحفة الأشراف: ٢٢٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣١٥، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٩٠) (صحيح)

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

د مرګ په وخت کښې د پاکو جامو اغوستلو د فضیلت بیان

یعنی غوره دا ده چه د وفات په وخت د انسان جامې پاکې وی.

د حضرت الشیخ او والد صاحب حال د وفات په وخت :

زمونږ د شیخ نور الله مرقده چه په کومه ورځ وفات اوشو، وفات خو ئې د مازیګر نه روستو شوې وو د وفات په ورځ سحر هغوی د خپل خادم نه د معمول خلاف دا تپوس اوکړو: ابو الحسن زما بستره پاکه ده؟ هغه اووې اوجی پاکه ده، بیا ئې په دویم وخت کښې هم یو خل دا سوال اوفرمائیلو، او زما والد نور الله مرقده چه هغوی تر آخره پورې د طهارت او پاکوالی ډیر اهتمام کولو، پس په استنجاء کښې به ئې اول استنجاء بالحجر او د دې نه پس استنجاء بالماء په خپل اختیار او اهتمام سره کوله، تقریبا د (۸۸) اته اتیا کالو په عمر کښې وفات شو، یو شپه او نیمه ورځ ئې د غفلت په حالت کښې تیره شوه، د دې نه مخکښې به ئې په خپل لاس سره اودس او استنجاء وغیره کوله، د وفات نه پس چه کله د بسترې نه مړې اوچت کړې شو نو ما قصدا اوکتل چه د بسترې څه حال دې ځکه چه تقریبا څلیرشت ګنټې د غفلت په حالت کښې تیرې شوې وې. چه اومې کتل نو بستره بالکل صفا وه پکښې هیڅ قسم نخښه نه وه، تموتون کما تحیون، وتحشرون کما تموتون الحدیث.

[٣١١٤]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ، فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا".

ابوسلمه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله ابوسعید خدریه دوفات کیدو وخت راغې نو نوي جامې ئې اوغوښتلې او وائي غوسټلي اوبیا ئې اووئیل ماد نبی علیه السلام نه اوریدلي وو چه فرمائیل ئې چه مړ به په هغه جامو کښې پورته کولې شی په کومو کپړو کښې چه مرشوي وي.

﴿ عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه انه لما حضره الموت دعا بثیاب جدد فلبسها... المیت یبعث فی ثیابه التی یموت فیها ﴾

د ابوسعید خدري رضی الله عنه د وفات وخت چه کله نزدې شو نو هغوی نوي جامې راوغوښتلې او هغه ئې واغوستلې او وې فرمائیل چه ما د رسول الله علیه السلام نه اوریدلي دی چه مړي به د قبر نه هم په هغه جامو کښې اوچتولې شی په کومو جامو کښې چه هغه مری.

د دوه احادیثو ترمینځه تطبیق :

دلته یو مشهور اشکال دا کولې شی چه دا حدیث د هغه حدیث خلاف دې چه په هغې کښې دا دی ﴿ یحشر الناس حفاة عراة ﴾ د دې یو جواب خو دا ورکړې شوی دې چه په دې کښې په یو حدیث کښې خو د بعث ذکر دې او په دویم کښې د حشر، او دا دواړه خانله خانله خیزونه دی. بعث خو وائی د قبر نه پاسیدو ته او حشر وائی په میدان حشر کښې جمع کیدو ته، او

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٤٢٨) (صحیح)

په دې دواړو وختونو کښې به کافی فاصله وی، ځکه چه دا به ډیره اوږده ورځ وی، د زړو کالو برابر او یو جواب دا ورکړې شوې دې چه په حدیث الباب کښې د ثیاب نه مراد اعمال دی چه انسان خپلو اعمالو لره اوچتولو سره د قبر نه پاسی که هغه هر څنګه وی، خو دې صحابی ﷺ په دې حدیث کښې ثیاب لره په ظاهری معنی باندې حمل کړې دې نو په دې دواړو احادیثو کښې هیڅ تعارض نشته، هم دا دویم جواب راجح دې، هم دغه شان وئیلې شوې دی چه آیت کریمه، ﴿وثیابک فطهر﴾ کښې د ثیاب نه مراد اعمال دی، او علامه قرطبی ﷺ فرمائی (فی التذکرة فی احوال الموتی وامور الاخرة) چه کیدې شی چه حشر فی الاکفان د شهداء کرامو سره خاص وی (عون) وفی هامش البذل وخصه فی الفتاوی الحدیثیة ۱۳۳ بالشهید.

په جامع ترمذی کښې دی. قال ابن المبارک احب الی ان یکفن فی ثیابه التی کان یصلی فیها، او د دې شرح په تحفة الاحوذی کښې ده په حواله د فتح الباری چه صدیق اکبر ﷺ فرمائیلی وو چه زما تکفین زما په دې دواړو کپړو کښې اوکړئ په کومو کښې چه زه مونځ کوم، او په تذکرة الحفاظ کښې دا نقل کړې شوی دی امام زهری ﷺ فرمائی چه د سعد بن ابی وقاص ﷺ چه کله وخت نزدې راغلو نو هغوی خپله یخوانئ د ورئ جبه راوغوښتله او وې فرمائیل چه ما هم په دې کښې کفن کړئ ځکه چه په جنګ بدر کښې ما دا اغوستلې وه او ما دا هم د دې وخت دپاره پټه کړې وه، او خپله د رسول الله ﷺ د کفن په باره کښې وراندې د ابن عباس ﷺ په حدیث کښې را روان دی چه هغوی ته په درې کپړو کښې کفن ورکړې شو چه په هغې کښې یو د هغوی هغه قمیص وو په کوم کښې چه د رسول الله ﷺ وفات اوشو، فی ثلاثة اثواب نجرانیة، الحلة ثوبان، وقمیصه الذی مات فیه... خو د رسول الله ﷺ په باره کښې په روایاتو کښې اختلاف دی.

باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

د مړکید و نکی کس په وړاندې کوم قسم خبرې کول پکاردی؟

[۳۱۱۵] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَأَعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةً". قَالَتْ: فَأَعْقَبَنِيَ اللهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دام المومنین ام سلمه ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه تاسو ته مرګ راشي نوښې خبرې کوئ ځکه چه فرشتې امین وائی په هغه خبرو کوي چه تاسو کوئ کله چه ابوسلمه مړ شو ماعرض اوکړو اې د الله رسوله زه څه اووایم؟ نبی ﷺ اوفرمائیل داسې وایه یعنی اې الله ښښنه ورته وکړې او مونږ ته دده نه بهتر عوض راکړې، ام سلمه وائی دهغه په عرض کښې الله تعالی ماته نبی ﷺ را کړو

---

(۱): صحيح مسلم الجنائز ۳ (۹۱۹)، سنن الترمذي الجنائز ۷ (۹۷۷)، سنن النسائي الجنائز ۳ (۱۸۲٤)، سنن ابن ماجه الجنائز ٤ (۱٤٤٧)، ٥٥ (۱٥٩٨)، (تحفة الأشراف: ۱۸۱٦۲، ۱۸۲٤۷)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الجنائز ١٤ (٤٢)، مسند احمد (٦/٢٩١، ٣٠٦) (صحيح)

شرح الحديث:

قوله:﴿ عن ام سلمة ﷺ قالت قال رسول الله ﷺ ﴾:ام سلمة ﷺ د رسول الله ﷺ ارشاد نقل کوی چه کله تاسو د یو مړی کور ته لاړ شئ نو هلته تلو سره نبه خبره د خولې نه اوباسئ، ځکه چه هغه وخت هلته ملائک موجود وی او تاسو چه څه وایئ په هغې باندې هغوی آمین وائی، لهذا هلته تلو سره دیر په احتیاط خبره کول پکار دی، هغه فرمائی چه کله زما د وړاندې خاوند ابوسلمة ﷺ وفات اوشو نو ما رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ اوس زه څه اولولم؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا اولوله ﴿ اللهم اغفر له واعقبنا عقبی صالحة ﴾ (ای الله هغه ته بخښنه اوکړه او ماته دهغه نعم البدل راکړه)، هغه فرمائی چه الله پاک ماته دهغې نعم البدل رسول الله ﷺ راکړو.

دا حدیث په صحیح مسلم کښې هم دي، د هغې سیاق د دې نه لږ شان مختلف دي او په هغې کښې لږ زیادت هم دي،

ولفظه : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنی فی مصيبتی واخلف لی خيرا منها، الا اخلف الله له خيرا منها، قالت فلمامات ابوسلمة قلت ای المسلمين خير من ابی سلمة، اول بيت هاجر الی رسول الله ﷺ ثم انی قلتها، په دي روایت کښې د رسول الله ﷺ هغې ته د نکاح د پیغام لیږلو ذکر دی.

یعنی هغه داسې فرمائی چه کله رسول الله ﷺ ما ته د وئیلو دپاره داسې اوفرمائیل نو ما به دا سوچ کولو چه د هغوی نه به غوره څوک وی، خو بیا هم ما دا دعا لوستله د دې روایت څه حصه په باب فی الاسترجاع کښې هم را روانه ده.

والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة. قاله المنذری

بَابٌ فِي التَّلْقِينِ

مړکید و لکی ته د تلقین بیان

تلقین د جمهورو په نزد مستحب دي او د تلقین نه مراد دا دي چه هغه سره کینی، کلمه اووئیلې شی دا نه چه هغه ته د وئیلو دپاره اوئیلې شی، خو د مړی دي طرف ته د متوجه کولو دپاره دا هم وئیلې کیدې شی چه نزدې خلق خپل مینځ کښې داسې اوائی چه د الله پاک نوم مبارک دي راځئ چه مونږ تول د الله پاک ذکر اوکړو، او د حدیث د ظاهر تقاضا د تلقین وجوب دي پس یو جماعت د وجوب قائل دي، بلکه بعض مالکیانو خو په وجوب باندې اتفاق نقل کړې دي. (بذل عن القاری) وفی الدر المختار : يلقن ندبا وقيل وجوبا بذكر الشهادتين عنده من غير امره بها، ولا يلقن بعد تلحيده وان فعل لا ينهى عنه، وفی الجوهرة انه مشروع عند اهل السنة (هامش البذل) یعنی تلقین بعد الدفن اګر چه د احنافو په نزد مستحب نه دي خو که څوک ئې اوکړی نو هغه دي منع نه کړي شی.

[۳۱۱۶] (*) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ".

دمعاذ بن جبل رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی دچا اخرنئ خبره چه «لا إله إلا الله» وي نوجنت ته به داخل شي.

[۳۱۱۷] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".

دابوسعيد خدري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی خپلو مړوته د «لا إله إلا الله» تلقين کوئ.

﴿عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (مرفوعا) من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة﴾

دا د باب ړومبی حديث دي او د باب دويم حديث د ابوسعيد خدري رضي الله عنه نه مرفوعا روايت دي ﴿لقنوا موتاكم لا اله الا الله﴾

په ړومبی حديث راوړلو سره مصنف رحمه الله اشاره اوکړه د تلقين فائدي او د غرض طرف ته چه مقصد دا دي چه د مړی آخری کلام د دنيا نه د رخصت کيدو په وخت کلمه توحيد وی هم په دي وجه علماء کرامو ليکلی دی چه کله يو خل هغه کلمه اولولی نو بيا دي ورته تلقين اونکړي شی مګر دا چه د هغې نه روستو څوک دنياوی کلام اوکړی او په دويم حديث کښې د موتی نه مراد مختضر دي مجازا، دا د مجاز د مايؤل د قبيلي نه دي، كما قال الطيبي كما في البذل، والامام النووي في شرح مسلم، وكذا في مغني المحتاج ۳۳۰/۱ (في فقه الشافعية) او بعض شوافعو مړي په حقيقی معنو باندي محمول کولو سره حديث لره په تلقين بعد الدفن باندي محمول کړي دي خو په بذل کښې دی چه تلقين بعد الدفن امر محدث دي په سلفو کښې معروف نه وو لهذا حديث لره په دي باندي محمول کول صحيح نه دی، هم په دي باندي حضرت شيخ د بذل په حاشيه کښې ليکلی دی ﴿لكنه وارد في الروايات العديدة كما في منتخب كنز العمال ۲۶۰/۶ بله دا چه علامه عيني رحمه الله او حافظ ابن حجر رحمه الله دواړو په کلام کښې دا دی چه د لا اله الا الله نه مراد پوره کلمه ده،

قال الكرماني : والمراد هي وضميمتها محمد رسول الله، زين ابن المنير وائی چه لا اله الا الله شرعا د شهادتين لقب دي (عون) او هم دا پورته د درمختار نه نقل کړي شو خو په مغنی المحتاج کښې د محمد رسول الله د زيادت په مسنون کيدو او نه مسنون کيدو باندي بحث کړي شوي دي، د هغوی ميلان د عدم زيادت طرف ته دي، حديث ابی سعيد رضي الله عنه اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۵۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۳۳/۵، ۲۴۷) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الجنائز ۱ (۹۱۶)، سنن الترمذي/الجنائز ۷ (۹۷۶)، سنن النسائي/الجنائز ٤ (۱۸۲۷)، سنن ابن ماجة/الجنائز ۳ (۱٤٤٥)، (تحفة الأشراف: ٤٤٠۳)، وقد أخرج في مسند احمد (۳/۳) (صحيح)

بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ
د مړی د سترګو بندولو بیان

[۳۱۱۸](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ بُدَيْحٍ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، فَصَيَّحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَتَغْمِيضُ الْمَيِّتِ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُقْرِئَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَبْرَةَ رَجُلًا عَابِدًا، يَقُولُ: حَضَرْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلِّمَ، وَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي حَالَةِ الْمَوْتِ، فَرَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي لَيْلَةَ مَاتَ، يَقُولُ: أَعْظَمُ مَا كَانَ عَلَيَّ، تَغْمِيضُكَ لِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ.

دام سلمه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام ابوسلمه ته راغې «درګ نه پس» اودهغه سترګې بیرته پاتې شوې وې نبی علیه السلام دهغه سترګې بندې کړې نودده کور خلقو شور جوړ کړو په دې وخت کښې نبی علیه السلام اوفرمائیل دخان دپاره دخیر اوکامیابۍ نه علاوه بله دعامه غواړئ ځکه تاسو چه څه وائی فرشتې په هغې امین وائی بیانبی علیه السلام اوفرمائیل اې الله ابوسلمه ته مغفرت اوکړې او په هدایت موندونوکښې دده درجه لوړه کړې اودده نه په پاتې شوو خلقو کښې دده قائم مقام پیدا کړې او مونږ او ده ته خنه وکړې اې د ټولو عالم پروردګاره کونکیه ده ته دده قبر فراخه کړې اودده قبر منور کړې.

﴿عن ام سلمة ﷺ قالت دخل رسول الله ﷺ على ابی سلمة وقد شق بصره (۲) فاغمضه﴾

ام سلمه ﷺ فرمائی چه د ابوسلمه ﷺ وفات په وخت رسول الله ﷺ تشریف راوړو هغه وخت د هغوی سترګې غړیدلې وې رسول الله ﷺ هغه بندې کړې په دې باندې د هغوی د کور خلقو ژړا او چغې جوړې کړې، رسول الله ﷺ اوفرمائیل: د خیر دعا کوئ ځکه چه ملائک آمین وائی ستاسو په خبره باندې، د دې نه پس رسول الله ﷺ دا دعا اولوسته ﴿اللهم اغفر لابی سلمة وارفع درجته فی المهدیین واخلفه (۳) فی عقبه فی الغابرین واغفرلنا وله رب العالمین اللهم افسح له فی قبره ونور له فیه﴾

د ابوداؤد په بعض نسخو کښې دلته یو زیادت دي چه د هغې مضمون دا دي چه ابوداؤد فرمائی چه تغمیض العین د روح د وتلو نه پس پکار دی او بیا ئې وراندې دا واقعه لیکلې ده چه ما د خپل استاد محمد بن محمد بن نعمان المقری نه واوریدل هغوی به فرمائیل چه ما د ابومبسره نه واوریدل چه یو عابد او زاهد سړی وو هغوی وائی چه ما د جعفر معلم د مرګ په وخت د هغوی سترګې پټې کړې نو چه کله د هغوی وفات اوشو هم په هغه شپه ما هغه په خوب کښې اولیدو چه وې وئیل: اعظم ما کان علی تغمیضک لی قبل ان

---

(۱): صحيح مسلم/الجنائز ٤ (٩٢٠)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٦ (١٤٥٤)، (تحفة الأشراف: ١٨٢٠٥، ١٩٦٠١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٧/٦) (صحيح)

(۲) قال النووي هو بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق، اي بقي بصره مفتوحا، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح ايضا، والشين مفتوحة بلا خلاف اهـ

(۳) یعنی اې الله ته خلیفه شه د دې مړی په باقی پاتې کیدونکو کښې د دې مړی د اولاد دپاره،

اموت..... چه په ما باندې د ټولو نه زیاته بده خبره دا راغله چه تا زما سترګې د روح قبض کیدو نه مخکښې بندې کړې آه. لهذا د دې خیال سائل پکار دی چه کله د مرګ یقین پیدا شی نو بیا دې سترګې پټې کړې شی.

په دې حدیث کښې د اغماض میت ذکر کړې شوې دې، د علماء کرامو د دې په استحباب باندې اجماع ده چه د هغې حکمت دا لیکلې شوې دې چه د مړی هیئت خراب نه شی او علامه طیبی لیکلې دی چه کله روح قبض کیږی نو د سترګو رڼا هم ورسره ورسره ختمه شی لهذا د سترګو په غریدلې پاتې کیدو کښې هیڅ فائده نشته. (هاشی البذل) هم دغه شان علماء کرامو لیکلې دی چه هم په دې وخت د هغوی خوله هم بندول پکار دی. والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة (منذری)

بَابٌ فِي الِاسْتِرْجَاعِ
دانا لله وانا اليه راجعون وئیلو بیان

حدیث الباب ﴿باب ما یقال عند المیت من الکلام﴾ کښې اختلاف د سیاق سره تیرشوې دې.

[۳۱۱۹](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَآجِرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْ لِي خَيْرًا مِنْهَا".

دام سلمه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کله چه په تاسو کښې یوکس ته مصیبت اورسیږي نو داکلمات دې اووائی «إنا لله وإنا إليه راجعون» اې الله زه په خپل مصیبت کښې دځان دپاره ستاسره دثواب امید لرم ته ماته په دې کښې اجر را کړې او ددې بهتره بدله راکړې.

﴿ اللهم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی ﴾ مثل اکرمنی او مثل فانصرنی (یعنی فاجرنی) دواړو طریقو سره ضبط کړې شوې دې اول د ایجاز نه یعنی اجرت او عوض ورکول او دویم د اجر نه اخستلې شوې دې.

بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُسَجَّى
په مړی باندې د خادر غوړولو بیان

یعنی د انسان د وفات نه پس په هغه باندې خادر اچول پکار دی هغه بنکاره نه دی پریخودل پکار بنکاره ده چه په غسل کښې خو به وخت لګی خو دا پهچل ﷺ دغه وخت کول پکار دی، لکه چه په حدیث الباب کښې دی

[۳۱۲۰](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ".

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۲۰۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱۷/٦) (ضعیف)

(*): صحیح البخاری/اللباس ۱۸(۵۸۱٤)، صحیح مسلم/الجنائز ١٤ (٩٤٢)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷٦٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۹/٦، ۲٦۹) (صحیح)

دام المومنین عائشې رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه نبی علیه السلام (چه کله وفات شو نو) په یوه یمني کپړه کښې پټ کړي شو.

﴿عن عائشة رضي الله عنها ان النبی ﷺ سجی فی ثوب حبرة﴾

حبرة... په وزن د عنبة دا په وصف او اضافت دواړو سره لوستلې شوي دي، یعنی یمنی خادر کوم چه د کرښو والا وو. عائشه رضي الله عنها فرمائي چه رسول الله ﷺ د هغوی د وفات نه پس په یمنی خادر کښې پټ کړي شو.

صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ـــــ والحديث اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری

بَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ

د مړکید و نکی خواته د تلاوت کولو بیان

[٣١٢١] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، المعنى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ". وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ.

دمعقل بن یسار رضي الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه په تاسو کښې مړه کیږي تاسو دهغوی خواته سورة یس وائي.

قوله: ﴿اقرؤا یاسین علی موتاکم﴾: دلته د موتی نه مراد محتضر دي، د اکثرو علماء کرامو رائي دا ده او د بعضو رائي دا ده چه سورة یاسین د هغه په خوا کښې د هغه د مرګ نه پس اولوستلې شی چه په هغه باندې خادر اچولې شوی وی (١) او درسم قول دا دي چه یقراء علیه عند القبر علماء کرامو د دې سورة د لوستلو په حکمت کښې لیکلي دی چه په دې وخت انسان کښې د تلفظ کولو طاقت خو وی نه. د ډیر زیات ضعف د وجې نه هغه په دې وخت کښې خپل حاجت نه شی ښکاره کولې، خو د مومن سړی زړه په دې وخت کښې بالکلیة الله پاک طرف ته متوجه وی نو په هغه باندې سورة یاسین په دې وخت کښې څکه لوستلې شی چه د هغه په ایمان او قوت قلبیه کښې اضافه پیدا شی. څکه چه په دې سورة کښې د شریعت امهات اصول او هغه لوئي لوئي مسائل کومه چه علماء کرامو په خپلو تصنیفاتو کښې بیان کړي ده د مختلفو امتونو احوال، د تقدیر اثبات او دا چه د بندګانو د افعالو استناد د الله پاک طرف ته دي، او اثبات توحید، نفی شرک او احوال قیامت، د حشر او نشر منظر، حساب او کتاب، ثواب او عقاب وغیره ځیزونه ذکر شوي دی، او په حدیث کښې هم دی چه د هر ځیز د پاره زړه وی او د قرآن زړه سورة یاسین دي لهذا دا سورة د هغه مخکښې لوستلو سره به هغه ته روحانی طاقت حاصلیږی او تسلی به ورته ملاویږی او د ایمانیاتو استحضار به ورته کیږی. (په دې شرط چه هغه د قرآن کریم په ترجمه بآندې پوهیږی)

---

(١): سنن ابن ماجه/الجنائز ٤ (١٤٤٨)، (تحفة الأشراف: ١١١٤٧٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧،٢٦٧٥) (ضعيف)

(٢) خو په دې باندې دا اشکال دي چه فقهاء کرامو مړی ته نږدې ناسته کښې قبل الغسل د قرآن کریم د تلاوت نه منع فرمائیلې ده.

هره جمعه د خپل مور پلار په قبرونو باندې سورة یاسین لوستل :

او د سورة یاسین د قبر په خوا کښې د لوستلو په باره کښې په یو حدیث کښې دی کوم چه ابن عدی وغیره روایت کړې دي، ﴿ من زار قبر والديه او احدهما فی کل جمعة فقراء عندهما یاسین غفر له بعدد کل حرف منها (البذل)

والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة. قاله المنذری

بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

د مصیبت په وخت کښې کیناستلو بیان

[۳۱۲۲] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ، وَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

دام المومنین عائشې رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه کله زید بن حارثه او جعفر او عبدالله بن رواحه رضي الله عنهم قتل کړې شول نو نبی علیه السلام په جومات کښې کیناستو چه په مخ باندې نې دخفګان آثار ښکاره شول. حدیث تر آخره پورې

شرح الحدیث :

یعنی دمرګ په شان د یو مصیبت په وخت که د لږ ساعت دپاره سکون او وقار او سکوت سره کینی چه په هغې کښې د غم آثار ښکاره کیږی نو په دې کښې هیڅ باک نشته، دا خپله د رسول الله علیه السلام نه ثابته ده لکه چه په حدیث الباب کښې دی، عائشه رضي الله عنها فرمائي چه کله په غزوه موته کښې د زید بن حارثه رضي الله عنه، جعفر بن ابی طالب او عبدالله بن رواحه رضي الله عنهم د شهادت خبر رسول الله علیه السلام ته اورسیدو نو هغوی په مسجد کښې ناست وو او د هغوی په مخ مبارک باندې د غم آثار ښکاریدل، علامه طیبی رحمه الله لیکی یعنی رسول الله علیه السلام خپل غم پټ کړې وو نو فطری طور چه د هغې کوم اثر په مخ باندې ښکاره کیدل پکار وو هغه ښکاره شو، علماء کرامو لیکلی دی چه په دې کښې د اعتدال تعلیم دي چه په ټولو احوالو کښې اعتدال مسلک مستقیم دي، لهذا که چاته یو عظیم مصیبت اورسیږی نو هغه له پکار دی چه نه خو د غم په اظهار کښې افراط اوکړی خان وهل او ګریوان شلول او چغې وهل وغیره چه ناجائز او ممنوع دی، او نه دې په دې باره کښې تفریط کوی چه بې پرواهی کوی او بهادری ښائی چه علامت دي د زړه د سخت والی، بلکه د رسول الله علیه السلام اتباع کول پکار دی، او دې وخت کښې د رسول الله علیه السلام د جلوس فی المسجد په باره کښې لیکلی شوي دی چه د هغوی په مسجد کښې دا نانسته د معمول او عادت شریفه مطابق وه، یعنی په دې نیت باندې نه وه چه خلق دې هغوی ته د تعزیت دپاره راشی. لهذا دا د هغوی مجلس مجلس د ماتم نه وو

(*): صحيح البخاري/الجنائز ٤٠ (١٢٩٩)، ٤٥ (١٣٠٥)، والمغازي ٤٤ (٤٢٦٣)، صحيح مسلم/الجنائز ١٠ (٩٣٥)، سنن النسائي/الجنائز ١٤ (١٨٤٨)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٣٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥٩/٦، ٢٧٧) (صحيح)

وراندې په روایت کښې دی ﴿ وذکر القصة ﴾ دا قصه تفصیلا په بخاری ۱۷۳/۱ کښې ذکر شوې ده ﴿ فی باب من جلس عند المصیبة یعرف فیه الحزن ﴾ (بذل) چه د هغې مضمون دا دی عائشه رضی الله عنها فرمائی چه کله د دې دری وارو حضراتو د شهادت په خبر باندې ما رسول الله ﷺ په مجلس کښې په ناسته باندې اولیدو او د هغوی د مغ مبارک نه د غم آثار بښکاره کیدل او ما د خپلې حجرې د دننه نه د دروازې په چاڼدی کښې کتل نو هغه وخت رسول الله ﷺ ته یو سړي راغلو چه د جعفر رضی الله عنه د کور خلق چغې وهی، رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل چه لاړ شه او هغوی منع کړه، هغه لاړو او بیا راغلو چه هغوی خو نه منی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل لاړ شه او هغوی منع کړه هغه لاړو او بیا راغلو او وې وئیل یا رسول الله ﷺ هغوی خو زمونږ نه اوری، رسول الله ﷺ اوفرمائیل لاړ شه بیا د هغوی په خلو کښې خاورې واچوه..... عائشه رضی الله عنها فرمائی چه ما هغه راطلب کړو چه هلاک شي نه ته پخپله هغه کار کولې شې، کوم چه رسول الله ﷺ فرمائی او نه ته رسول الله ﷺ پریږدي، مطلب دا وو چه تاله داسې عرض کول پکار وو چه دا زما د وس خبره نه ده زه دا نه شم کولې لهذا تاسو بل څوک اولیږئ (والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری)

بَابٌ فِي التَّعْزِيَةِ

د مړی وارثانو ته د تعزیت کولو بیان

تعزیة دعزاء نه مشتق دې چه د هغې معنی صبر ده. لهذا د تعزیة معنی شوه چا لره په عزاء یعنی صبر باندې تیاروی او د هغې تلقین کول، صبر ښودل، یعنی هغه ته د اجر او ثواب دعا کول چه د هغه په دې باندې تسلی اوشی او صبر شی.

[۳۱۲۳]() حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَعَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي مَيِّتًا، فَلَمَّا فَرَغْنَا، انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ وَقَفَ، فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ، قَالَ: أَظُنُّهُ عَرَفَهَا، فَلَمَّا ذَهَبَتْ، إِذَا هِيَ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ؟ فَقَالَتْ: أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فَرَحِمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ، أَوْ عَزَّيْتُهُمْ بِهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى" قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ، قَالَ: لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى" فَذَكَرَ تَشْدِيدًا فِي ذَلِكَ، فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَى، فَقَالَ: الْقُبُورُ فِيمَا أَحْسَبُ.

دعمرو بن العاص خانه روایت دې فرمائی چه مونږ دنبی علیه السلام سره یومړي دفن کړو کله چه مونږ ددفن کولونه فارغ شو نونبی علیه السلام واپس روان شو او مونږ هم ورسره وو کله چه دمړي دکور دروازې ته اورسیدو نو اودریدو مخامخ یوه ښځه راروانه وه راوې وائی زماکمان دې چه نبی علیه السلام پیژندلی و کله چه هغه لاړه نو معلومه شوه چه هغه فاطمه رضی الله عنها وه نبی علیه السلام ترې تپوس اوکړو چه ته دخپل کور نه په څه وجه وتلې بې؟ هغې اووئیل اې دالله رسوله زه دمړي

(۱): سنن النسائي/الجنائز ۲۷ (۱۸۸۱)، (تحفة الأشراف: ۸۸۵۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۶۹، ۲۲۳) (ضعیف)

کورته راغلي ومه ددې دپاره چه دصبر تلقين ورته اوکړم اودوی ته تعزيت اوکړم نبی ﷺ اوفرمائيل شايد چه ته دهغوی سره مقبری ته هم تلی وی هغې عرض اوکړو په الله پناه غواړم ماخوبه دي باره کښې ستانه اوريدلی دی چه نبځې دي مقبروته دتللونه منع کړي وي نبی ﷺ اوفرمائيل که چرې ته ددوی سره تلی وې، راوي وائی چه يوه سخته خبره ئې ورته اوکړه.

﴿عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قبرنا مع رسول الله ﷺ يعنی مينا فلما فرغنا الحديث﴾

د دې حديث مضمون په باب فی صفايا رسول الله ﷺ د رومبی حديث په ضمن کښې تير شوی دي هغه دې اوکتلې شی دوباره دلته د ليکلو ضرورت نشته.

﴿قال لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا فی ذلک﴾

د امام ابوداؤد يو خاص عادت شريفه په سلوک او ادب کښې:

د امام ابوداؤد په دې عادت شريفه باندې مونږ په رومبی خائ کښې ليکلی کړی دی، دلته علامه شيخ محمد عوامه حفظه الله په خپل تعليق کښې ليکی: وفی الكناية عن بقية الحديث ادب من الامام ابی داؤد رحمه الله تعالى مع يضعة النبی ﷺ ورضی الله تعالى عنها ينبغي الاقتداء به، قال السخاوی رحمه الله فی اواخر فی بذل المجهود فی ختم سنن ابی داؤد وهو يعدد مناقب الامام ابی داؤد: ومن وفور ادبه انه لما اورد الحديث فی رؤية النبی ﷺ ابنته فاطمة رضي الله عنها فی الطريق وقالت له انها كانت تعزی اناسا فی ميت لهم، لم يذكر الكلام الاخير بل اشار اليه بقوله فذكر تشديدا فی ذلک... وهذا يذكرنا بادب ائمة آخرين فی حديث سرقة المراة المخزومية وقوله ﷺ لو ان فاطمة بنت محمد ﷺ فقد رواه ابن ماجه بسنده قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد اعاذها الله ان تسرق وكل مسلم ينبغي له ان يقول هذا، او د دې نه پس حافظ په فتح الباری کښې ليکلي دی چه امام شافعی رحمه الله هم چه کله دا حديث د سرقه ذکر کړو نو هغوی هم داسې اوفرمائيل: فذكر عضوا شريفا من امراة شريفة آهـ

د رسول الله ﷺ د مور پلار اخروی حکم:

د رسول الله ﷺ د مور پلار د ايمان او عدم ايمان په باره کښې د علماء کرامو اختلاف حضرت سهارنپوری په بذل کښې په دې خائ کښې او په را روان باب ﴿باب فی زيارة القبور﴾ کښې الی رسول الله ﷺ قبر امه فبكى وابكى من حوله د لاندې او حضرت شيخ په حاشيه د بذل کښې [1] د ډيرو کتابونو حوالې او مختصر مختصر عبارتونه ليکلي دی او د اهل فترة په باره کښې ئې د علماء کرامو اختلاف ذکر کړې دي چه څوک کتل غواړی هغې ته دې رجوع اوکړی، او دا احقر په خپل سبق کښې دا وائی چه په دې مسئله کښې تحقيق

---

[1] د علامه سيوطی، وشي الديباج علی صحيح مسلم بن الحجاج نه نقل کړی سيوطی فرمائی چه ما په دې باره کښې اووۀ رسالې اوليکلې او هغوی د حديث الباب استافت ربي تعالى ان استغفر لها فلم يأذن لي باندې کلام کولو سره فرمائيلي دی چه دا د مسلم په بعض نسخو کښې موجود نه دی، او که ثابت شی نو منسوخ دي الی آخر ما فی الحاشية، او په دې باره کښې د امام برزنجی هم ډيره مشهوره رساله ﴿سداد الدين فی اثبات النجاة والدرجات للوالدين﴾ دي هغه کتل پکار دی، خاص هم په دې موضوع باندې مفصل او مدلل تصنيف دي.

که هر څه وی خو ربښتینی خبره دا ده چه د رسول الله ﷺ دیو امتی خواهش پکار دي چه په څه طریقه د هغوی ایمان او اسلام ثابت وی نو غوره ده، یعنی چه کله د هغوی ذکر یا خیال راشی د رسول الله ﷺ د مور پلار په باره کښي تفصیل په شپږم جلد کښي را روان دي.

بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

د مصیبت په وخت کښي د صبر کولو د فضیلت بیان

[٣١٢٤](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا "اتَّقِي اللَّهَ، وَاصْبِرِي، فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي أَنْتَ بِمُصِيبَتِي؟ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ".

دانس نه روایت دي چه نبی ﷺ د یوې ښځې خواته ورغې دچاچه بچي مر وو اوچرل ئې په تیز آواز سره نبی ﷺ ورته اوفرمائیل دالله نه ویریږه په چغومه چاره،اوصبرکوه نودي ښځي په جواب کښي اووئیل مصیبت خوبه ماراغلي دي په تاخوندي په دي وخت کښي دي ښځې ته اوویلې شول دا نبی ﷺ دي کله چه داخبره شوه نودنبی ﷺ په خدمت کښي حاضره شوه اود نبی ﷺ په دروازه کښي یو څوکیداران اونه موندل اوعرض ئې اوکړواي دالله رسوله مامعاف کړه ما ته نه وی پیژندلي، بیانبی ﷺ دي ته اوفرمائیل صبر خودغم په شروع کښي وي اوکه داسې ئې اوفرمائیل صبر په اول غم کښي وي.

﴿ عن انس رضي الله عنه انه قال اتى نبى الله ﷺ على امرأة تبكى الخ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ په یو زنانه باندي تیر شو چه په خپل بچی باندي ئې ژړل، رسول الله ﷺ هغې ته د صبر او تقوی تلقین اوکړو (هغې چونکې رسول الله ﷺ د غم د شدت د وجې نه نه وو پیژندلي په دي وجه) هغې اولته جواب ورکړو چه ستا زما په مصیبت باندي څه پرواه ده، په دي باندي چا روستو هغې ته اووې چه دا خو رسول الله ﷺ وو نو هغه فوراً د رسول الله ﷺ په خدمت کښي حاضره شوه، راوی وائی چه هغې د رسول الله ﷺ په دروازه باندي دربان او چوکیداران بیا نه موندل، یعنی څنګه چه د دنیوی بادشاهانو په دربارونو باندي وی. نو دي زنانه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه یا رسول الله ﷺ ! ما تاسو پیژندلي نه وئ... رسول الله ﷺ د دي خبرې خو هیڅ جواب ورنکړو خو دا ئې اوفرمائیل ﴿ انما الصبر عند الصدمة الاولى ﴾ چه صبر خو هم هغه دي کوم چه د مصیبت په شروع کښي حاصل شی (روستو خو هر څوک صبر کوی)

والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى، قاله المنذرى

(*): صحيح البخاري/الجنائز ٣١ (١٢٨٣)، ٤٢ (١٣٠٢)، الأحكام ١١ (٧١٥٤)، صحيح مسلم/الجنائز ٨ (٩٢٦)، سنن النسائي/الجنائز ٢٢ (١٨٧٠)، سنن الترمذي/ الجنائز ١٣ (٩٨٨)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٥٥ (١٥٩٦)، (تحفة الأشراف: ٤٣٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١٣٠، ١٤٣، ٢١٧) (صحيح)

بَابٌ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

په مړی پسې د ځپلو وارثانو د چرلو بیان

[۳۱۲۵] (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَأَنَا مَعَهُ، وَسَعْدٌ، وَأُبَيٌّ أَنَّ ابْنِي أَوِ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَ، فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ، فَقَالَ: قُلْ "لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا، فَوُضِعَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنَّمَا رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ".

داسامه بن زید رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه دنبی علیه السلام لور مبارکي په نبی علیه السلام پسې څوک راولیږل او په دې وخت کښې زه اوسعد دنبی علیه السلام سره وم اور شاید أبی هم ورسره وو سوال جواب داسې وو چه زمادلور یاځوی خنکدن شروع دي مونږ ته راشه نبی علیه السلام ورته سلام اولیږلو اووئې فرمائیل داسې اوایه خاص دالله تعالی دي هغه څه، څه چه ئې واخستل اوهرڅوشې دهغه دطرف نه تریوی نیټې پورې وري زینب نبی علیه السلام دوباره اوغوښتو او په قسم ئې وغوښتو نونبی علیه السلام ورته ورغې اوماشوم ئې ورته په غېږ کښې واچوو او دماشوم ساه روانه شوې وه دنبی علیه السلام سترګې د اوښکونه ډکې شوې، سعد ورته اووئیل دا څه دي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل دا د الله رحمت دي چه اچولي دي الله تعالی په زړونودهغه چاکښې چه څوک ئې خوښ وي اویقینا الله تعالی پخپلو بندګانو کښې په رحم کرنکوباندي رحم کوي.

﴿عن اسامة بن زید رضی الله عنه ان ابنة رسول الله ﷺ ارسلت اليه وانا معه وسعد احسب ايا الخ﴾

مضمون د حدیث:

سیدنا اسامه بن زید رضی الله عنه فرمائي چه د رسول الله ﷺ لور «زینب» د هغوی په خدمت کښې یو قاصد د راغوښتلو دپاره راولیږلو، او هغه وخت د هغوی سره زه او سعد بن عباده او ابی بن کعب رضی الله عنهم په مجلس کښې ناست وو، قاصد د هغوی پیغام راوړلو چه زما د ځوی یا د لور د راوی شک دي آخری وخت دي زمونږ خواله تشریف راوړئ رسول الله ﷺ قاصد ته اوفرمائیل: لاړ شه او زما سلام ورته اوکړه او دا ورته اوایه ﴿لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شئ عنده الى اجل﴾ قاصد لاړو او د هغوی خبره ئې اورسوله هغوی دوباره قاصد د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راولیږلو په دې باندي رسول الله ﷺ هلته تشریف یوړو، هغه ماشوم د رسول الله ﷺ په غېږ کښې کیخودلی شو په داسې حال کښې چه د هغه ماشوم روح په وتلو باندي وو، د رسول الله ﷺ د سترګو نه اوښکې روانې شوې، په دې باندي سعد رضی الله عنه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه دا ژړا څنګه ده؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا اوښکې رحمت دي د الله پاک د طرف نه کومې چه الله پاک په خپلو بندګانو کښې چه د چا په زړه

---

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ٣٢ (١٢٨٤)، والمرضى ٩ (٥٦٥٥)، والقدر ٤ (٦٦٠٢)، والأيمان والنذور ٩ (٦٦٥٥)، والتوحيد ٢ (٧٣٧٧)، ٢٥ (٧٤٤٨)، صحيح مسلم/الجنائز ٦ (٩٢٣)، سنن النسائي/الكبرى الجنائز ٢٢ (١٩٦٩)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٥٣ (١٥٨٨)، (تحفة الأشراف: ٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢٠٤،٢٠٦،٢٠٧) (صحيح)

کښې غواړي اچوی او رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه الله پاک هم په خپلو بندګانو کښې په هغه چا باندې رحم کوی چه رحم دل وی، سعد ﷺ دا ګڼرله چه کیدې شی دا صرف په اوښکو سره ژړل به هم منع وی په دې باندې رسول الله ﷺ هغه ته وضاحت اوکړوچه دا ژړا په منع کړې شوې ژړا کښې داخله نه ده بلکه دا خو غوره ده د زړه د رحم علامت دې، علماء کرامو لیکلی دی چه کمال خو په اعطاء کل ذی حق حقه کښې دي، او هغه چه د بعض صوفیه او زهاد نه نقل دی چه کله هغوی ته د هغه د یو خپلوان د مرګ خبر راغلو نو هغه په خندا شو د تقدیر په فیصلې باندې د رضا کیدو د وجې نه، نو دا د کمال خبره نه ده.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة. قاله المنذری

[۳۱۲۶] () حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ".

دانس بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی نن شپه زمونږ یو ماشوم پیدا شو اومادهغه دپاره نوم دخپل نیکه ابراهیم ﷺ نوم کیخودو اوحدیث ئې تراخره بیان کړو انسه اووئیل چه ماداماشوم لیدلې وو چه دنبی ﷺ په مخکښې ئې روح ختلو دده په لیدلوسره دنبی ﷺ دستړګونه اوښکې روانې شوې نبی ﷺ اوفرمائیل دستړګونه اوښکې خې اوزړه خفه وي او مونږ نه وایو مګرهغه خبره کومه چه زمونږ دپروردګار خوښه وي یعنی انالله وانا الیه راجعون، یقیناًمون اې ابراهیم یقینا په تا پسې خفه یو.

﴿ عن انس بن مالک ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ولد لی اللیلة غلام فسمیته باسم ابی ابراهیم فذکر الحدیث ﴾

د حدیث مضمون دا دي انس ﷺ روایت کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه نن ما کره یو ماشوم پیدا شوی دي نو ما د هغه نوم د خپل پلار (نیکۀ) ابراهیم ﷺ په نوم باندې کیخودلې دي، وراندې یې په دې روایت کښې بل څه وی کوم چه مصنف رحمه الله اختصارا حذف کړي دی، بیا وراندې یې حدیث کښې دی چه ما د رسول الله ﷺ دا خوئې په ساه وتلو باندې لیدلې دي په داسې حال کښې چه هغه د رسول الله ﷺ مخې ته وو، د رسول الله ﷺ د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې او هغوی ارشاد اوفرمائیلو چه سترګې اوښکې بهیوی او زړه غمګین دي او مونږ به په ژبه باندې هم هغه وایو څه چه الله پاک خوښوی ﴿ انا بک یا ابراهیم لمحزونون ﴾ چه اې ابراهیمه مونږ ستا په تلو باندې غمژن یو.

یرضی یا یرضی، په دوه ډول صورت کښې رینا د فاعل کیدو په وجه باندې او په دویم صورت کښې رینا بالنصب، د ابراهیم ﷺ ولادت او وفات او د عمر موده په کتاب

---

[1] صحیح البخاري الجنائز ۴۳ (۱۳۰۳)، صحیح مسلم الفضائل ۱۵ (۲۳۱۵)، (تحفة الأشراف: ۴۰۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۹۴/۳) (صحیح)

الکسوف کښې بیان کړې شوې ده او وړاندې دلته په ﴿ باب فی الصلوة علی الطفل ﴾ په متن کښې هم را روانه ده.

والحدیث اخرجه مسلم، واخرجه البخاری تعلیقا، قاله المنذری

باب فِي النَّوْحِ

د مړی صفتونه یادول اوپه چغو چغو د چرلو بیان

[۳۱۲۷](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ".

ام عطیة رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام دنیاحة (په مړي باندې په چغه ځ ډلونه منع فرمائیلی ده.

[۳۱۲۸](*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ".

ابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه لعنت وئیلې دې دالله رسول ا په ویرګره نبخه باندې او په هغه نبخه چه ویر ته غوږ ږدي.

نوح یا نیاحة د مړی صفتونه کولو سره ژړل یا په چغو چغو باندې ژړل، دواړه تفسیرونه کړې شوې دی او دواړه ممنوع دی بغیر د صفتونو د ذکر کولو نه ژړا ثابت ده.

﴿ لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة ﴾

یعنی په نوحه کونکي زنانه او د هغې په اوریدونکي دواړو باندې رسول الله ﷺ لعنت فرمائیلی دی، نائحه کښې که تاء د تانیث دپاره وی نو د زنانه تخصیص د دې دپاره دی چه زیات تر دا نوحه په زنانو کښې موندلې شی او کیدې شی چه په دې کښې تاء د مبالغې دپاره وی په دې صورت کښې به اشاره وی دې طرف ته چه کوم انسان په کثرت سره دا کوی هم هغه د لعنت مستحق دې، او د چا نه چه اتفاقیه دا صادره شوې وی هغه په دې کښې داخل نه دې.

[۳۱۲۹](*) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، المعنى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: وَهِلَ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ، وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ". ثُمَّ قَرَأَتْ: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورة الأنعام آية ۱۶۴. قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: عَلَى قَبْرِ يَهُودِيٍّ.

دعمر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی یقیناً مړي ته عذاب

(*): تفرد به أبو داود: (تحفة الأشراف: ۱۸۱۲۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجنائز ۴۵ (۱۳۰۶)، والأحكام ۴۹ (۷۲۱۵)، صحيح مسلم/الجنائز ۱۰ (۹۳۶)، سنن النسائي/الجنائز ۱۸ (۱۸۵۸)، مسند احمد (۴۰۷/۶، ۴۰۸) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود: (تحفة الأشراف: ۱۹۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶۵/۳) (ضعيف الإسناد)

(*): صحيح مسلم/الجنائز ۹ (۹۳۱)، سنن النسائي/الجنائز ۱۵ (۱۸۵۶)، (تحفة الأشراف: ۷۳۲۴، ۱۷۰۶۹، ۱۷۲۲۶)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/المغازي ۸ (۳۹۷۸)، مسند احمد (۳۸/۲، ۳۹/۶، ۵۷، ۹۵، ۲۰۹) (صحيح)

ورکولې شی په جرادا هل دهغه په ده باندې، راوي وائی داحدیث عائشې رضی الله عنها ته ذکر شوهغې اووئیل ابن عمر سهوه شوې دې نبی علیه السلام په یوقبرباندې تیریدو وې وئیل دې قبر والا ته دده داهل والاپه وجه باندې عذاب ورکولې شی چه هغوی په ده باندې جاري اوبیا ئې دا ایت شریف ولوستلو: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ راوی وائی دمعاویه په روایت کښې دیهودي دقبر ذکردې،

﴿ عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه فلذکر ذلک لعائشة فقالت وهل، یعنی ابن عمر رضی الله عنهما انما مر النبی صلی الله علیه وسلم علی قبر الخ ﴾

د ﴿ المیت یعذب ببکاء اهله علیه ﴾ حدیث تحقیق او توجیه

یو ځل عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دا حدیث نقل کړو چه مړی ته د هغه د کور د خلقو د ژړا په وجه باندې عذاب ورکولې شی، د عائشې رضی الله عنها مخکښې چه کله د دې حدیث ذکر راغلو نو هغې اوفرمائیل چه د ابن عمر رضی الله عنهما وهم پیدا شوې دې، أو په نقل کولو کښې ئې غلطی کړې ده، او د صحیحینو په روایت کښې دی﴿ اما انه لم یکذب ولکنه نسی او اخطاء ﴾ او بیا هغې د خپل طرف نه صحیح حدیث بیان کړو چه اصل حدیث خو دا دې چه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو یهودی په قبر باندې تیر شو د هغه په باره کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چه هغه د قبر والا ته عذاب ورکولې شی یعنی د هغه د کفر او فسق د وجې نه، او حال دا چه د هغه د کور خلق په هغه باندې ژاړی یعنی بیا دې د دې قابل چرته دې چه په هغه دې ژړا اوکړی شی، بیا د دې نه پس عائشې رضی الله عنها د ابن عمر رضی الله عنهما د حدیث د تردید دپاره دا آیت کریمه تلاوت اوفرمائیلو ﴿ ولا تزر وازرة وزر اخرى ﴾ امام خطابی رحمه الله فرمائی: کیدې شی چه خبره هم دغه شان وی څنګه چه عائشه رضی الله عنها فرمائی چه دا حدیث د یو یهودی په باره کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیلې وو. ﴿ والخبر المفسر اولی من المجمل ﴾ او کیدې شی چه د ابن عمر رضی الله عنهما روایت هم صحیح وی او هغه د آیت کریمه خلاف نه دې ځکه چه د جاهلیت والا خلقو به د ژړا او نوحه کولو وصیت کولو او په دې صورت کښې چه به کوم عذاب وی هغه به د وصیت په وجه باندې وی کوم چه هغه په ژوند باندې کړې وو، او علامه سندهی په فتح الودود کښې لیکی چه دا حدیث په مختلفو طرقو او د ډیرو صحابه کرامو رضی الله عنهم نه نقل دې. او د دې معنی هم صحیح او ثابت ده د هغه توجیه نه پس کومه چه پورته ذکر شوه لهذا په دې حدیث باندې د انکار هیڅ وجه نشته، هم دا خبره ملا علی قاری رحمه الله هم لیکلې ده چه دا حدیث په مختلفو الفاظو سره او په ډیرو روایتونو د ابن عمر او غیر ابن عمر رضی الله عنهم نه ثابت دې، لهذا د عائشې رضی الله عنها اعتراض د خپل اجتهاد په اعتبار سره دې امام نووی رحمه الله فرمائی چه د دې حدیث تاویل جمهورو هم دا کړې دې چه دا په وصیت باندې محمول دې چه داسې انسان ته عذاب ملاویږی د هغه د وصیت کولو د وجې نه او په کوم مړی باندې چه د هغه اهل بغیر د هغه د وصیت نه ژړا اوکړی (او بغیر د هغه د رضا نه) نو هغه نه په عذاب کیږی ﴿ لقوله تعالی ولا تزر وازرة وزر اخرى آهـ ﴾ د دې حدیث نور هم ډیر توجیهات کړې شوې دی. حضرت شیخ په اوجز المسالک کښې لیکلې دی چه علامه عینی رحمه الله په دې کښې د علماء کرامو اته

اقوال لیکلي دی، او سیوطی په شرح الصدور کښې نهه اقوال، او حضرت د احادیثو د نورو شرحو نه د دې نه علاوه هم لیکلي دی چه د هغې مجموعه څوارلس اقوالو ته رسیږی مونږ د هغې نه دلته څو لیکو!

۱: ﴿ المیت یعذب بما نیح علیه ﴾ کښې باء سببیه نه ده بلکه د حال دپاره ده، ای یعذب فی حال بکاء اهله علیه..... مطلب دا چه مړی ته عذاب ورکولی شی (د څه ګناه په وجه باندې) په داسې حال کښې چه د هغه د کور خلق په هغه باندې ژړا کوونکی وی یعنی د مړی خو په قبر کښې حال دا دې چه د هغه د ګناه په وجه باندې هغه ته سزا ملاویږی او دلته دا کیږی چه د هغه د فراق د وجې نه د هغه د کور خلق ژاړی او دا مطلب نه دې چه د ژړا د وجې نه هغه ته عذاب ملاویږی.

۲: دا عذاب ورکول خاص دی د کافر سره مسلمان په دې کښې داخل نه دې.

۳: دا د هغه مړی په حق کښې ده چه د هغه په معمول او د ژوند په طریقو کښې نوحه وی امام بخاریؒ هم دا توجیه اختیار فرمائیلی ده لکه چه د هغوی د تبویب نه معلومیږی، باب قول النبی ﷺ یعذب المیت ببکاء اهله اذا کان النوح من سنته.

۴: دا محمول دی په هغه چا باندې چه هغه د نوحې وصیت کولو سره مړ شوې وی، جمهورو هم دا توجیه اختیار کړې ده.

۵: دا د هغه چا په باره کښې ده چا چه د ترک نوحه وصیت نه وی کړې، د دې قول په بناء باندې به دترک نوحه وصیت کول واجب وی، «داؤد ظاهریؒ او یو جماعت رائې هم دا ده.

۶: مطلب دا دې د حدیث چه مړی ته د هغه صفاتو او احوالو د وجې نه عذاب ورکولی شی په کومو صفاتو او احوالو بیانولو سره چه هغوی ژاړی، ځکه چه هغه شرعا مذموم او ناجائز وی مثلا هغوی به دا وئیل د نوحه په وخت یا مرمل النساء (۱) یا متیم الاولاد، یا مخرب الدور، یعنی د ژړا کونکو زنانو په کلام کښې چه د کومو صفتونو طرف ته اشاره ده کوم چه په دې مړی کښې موجود وو اصل عذاب خو ورته د هغه صفتونو د وجې نه ملاویږی، او دا ژړا کونکی بې عقله زنانه هغه مذموم صفات په فخر سره بیانوی، یعنی د مړی هغه سیادت او بهادری او مالداری کومه چه به هغه په ناحقه ځایونو کښې استعمالوله او د کومو په وجه باندې چه هغه ته عذاب ملاویږی دوی د هم هغه صفتونو په بیانولو باندې ژاړی. ورجح هذا القول الاسماعیلی وهو اختیار ابن حزم وطائفه.

۷: د تعذیب نه مراد عذاب اخروی نه دې بلکه د ملائکو توبیخ او رټنه ده. مړي چه به په کومو صفتونو سره یادولی شو مثلا راځی په روایت کښې چه کله نائحه وائی ﴿واعضداه والاصراه واکاسیاه ﴾ نو ملائک دې مړی ته موکه ورکوی او هغه ته وئیلی شی انت عضدها، انت ناصرها، انت کاسیها..... یعنی وایه کنه ته رښتیا داسې ئې او هم داسې ئې؟

۸: د مړی نه مراد محتضر دې مجازا، او د تعذیب نه مراد تعذیب فی الدنیا یعنی هغه

---

(۱) ښځو ته ارمله یعنی ګنده جورونکی، ماشومانو لره یتیمانان جورونکی، کورونه ورانونکی، یعنی چه دهغې په مرګ باندې دا مصیبتونه راځی.

ته د کور د خلقو د ژړا د وجې نه تکليف رسيږي، په دې تولو کښې زيات معروف خلورم جواب دي هم دا اختيار کړي شوي دي په درمختار او شرح اقناع کښ، او ليکلي ئې دی چه دا خيز په اهل جاهليت کښې معروف وو چه هغوی به ډير خل د مرګ په وخت د ژړا وصيت کولو، پس طرفة بن العبد وائی

اذا مت فاعيني بما انا اهله :: وشقي علي الجيب يا ابنة معبد[1]

په دې سلسله کښې د ائمه اربعه مذاهب د هغوی د فروعو د کتابونو نه په اوجز کښې نقل کړې شوې دی، مجموعی طور سره په تولو مذاهبو کښې دا ده چه په نفس بکاء کښې هيڅ باک نشته نه د مرګ نه، بلکښې او نه د مرګ نه روستو. خو ندبه حرام ده يعنی د مړی صفتونه بيانولو سره ژړل په آواز سره د زيادت د الف او د هاء نه لکه واسيداه واخليلاه او ليکلي دی چه نياحه حرام ده يعنی چغې وهل، او ژړا فرياد او واويلا کول، والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري.

[۳۱۳۰](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى بِمُوَثِّقِيسٍ، فَذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَهُ، أَوْ تَهُمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَسَكَتَتْ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى، قَالَ يَزِيدُ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ: أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَكَتِّ؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ، وَمَنْ سَلَقَ، وَمَنْ خَرَقَ".

د يزيد بن اوس نه روايت دی فرمائی چه زه ابوموسی نه ته ورغلم اوهغه مريض وو نوښځه ئې دچرلوړ ديار ه پاځيده او يادخفګان په وجه، ابوموسی ورته اووئيل ايا تانه دی اوريدلی هغه چه نبی ﷺ وئيلی دی هغې اووئيل ولې نه، راوي وائی دابوموسی نښځه خاموش شوه هرکله چه ابوموسی وفات شو يزيد وائی زه ددغې نښځې سره ملاو شوم ماورته اووئيل ابوموسی تاته څه يادول چه دنبی ﷺ نه دی نه دی اوريدلی؟ يوه شيبه خاموش شوه بيا ئې اووئيل رسول الله ﷺ فرمائيلی دی هغه څوک زمونږ دا مت نه ته دې څوک چه جامې شلوي (دغم په وخت کښې)ياسر وخروي او مخ وهي.

﴿عن امراة من المبايعات قالت كان فيما اخذ علينا رسول الله ﷺ فی المعروف الذی اخذ علينا ان لا نعصيه فيه وان لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا ننشق جيبا ولا ننشر شعرا﴾

[۳۱۳۱](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَامِلُ يُعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّبَذَةِ، حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ أَبِي أُسَيِّدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا، وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا، وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْرًا".

---

[1]: شاعر خپلې بښځې ته خطاب کولو سره وائی او وصيت کوی چه کله زه مړ شم نو زما د مرګ خبر داسې خور کړه د کوم چه زه اهل يم، او زما په مرګ باندې په ژړا ژړا ګريوان اوشلوه.

(*): سنن النسائي الجنائز ۲۰ (۱۸۶۶)، (تحفة الأشراف: ۱۸۳۳٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم الايمان ٤٤ (۱۰٤)، سنن ابن ماجه الجنائز ۵۲ (۱۵۸۶)، مسند احمد ۳۹۶/٤، ٤۰٤، ٤۰۵، ٤۱۱، ٤۱۶) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۳۶۶) (صحيح)

ابو اسید په هغه ښځو کښې د یوې ښځې نه روایت کوی چا چه دنبی ﷺ سره بیعت کړې وو چه ویلې ئې وونبی ﷺ چه زمونږ نه بیعت اخستلې وو په هغې کښې یوه داخبره هم وه چه مونږ به نافرمانئ نه کوو اونه به دمخ نه وینښته اوباسو اودتباشي اوهلاك شي آواز به نه کوو اودغم په وخت کښې به وینښته اوجامې نه شلوو

شرح الحديث:

اسید بن ابی اسید د هغې صحابیه ﷺ نه روایت کوی چه د مبایعاتو نه ده (قال الحافظ الم الف علی اسمها) هغه فرمائی چه رسول الله ﷺ په کومو خیزونو باندې زمونږ نه بیعت اخستلې وو په هغې کښې یو دا خبره وه چه مونږ زنانه به په نیکو خصلتونو کښې د رسول الله ﷺ نافرمانی نه کوو نو د هغه نیکو خصلتونو نه دا هم دی چه د مصیبت په وخت باندې به مخ نه وهو او دغه شان به واویلا نه کوو او هم دغه شان به ګریوان نه شلوو او نه به وینښتو لره خوارۀ کوو.

د دې مهاجرو زنانو نه چه رسول الله ﷺ په کوم مضمون باندې بیعت اخستلې وو هغه د سورۀ ممتحنه په آیت کښې ذکر شوې دي ﴿ یاایها النبی اذا جآءک المومنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن ولا یعصینک فی معروف ﴾ په دې حدیث کښې د ذې آخرې جزء ذکر دي چه د هغې مصداق هغوی په دې حدیث کښې خمش وجه او دعا بالویل او شق جیب او نشر شعر وئیلې دي.

بَابُ صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

د مړی د کور دپاره د خوراك تیارولو بیان

[۳۱۳۲] () حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ".

عبدالله بن جعفر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی د جعفر د کورنۍ. دپاره خوراك تیارکړئ ځکه چه په دوئ داسې مصیبت راغلې دي چه دوی دي کار ته فارغ نه دي.

الكلام على الحديث شرحا وفقها:

یعنی د مړی د کور والو دپاره د رومبئ ورځې د سحر او مابنام د خوراك انتظام کول د لرې خپلوانو دپاره مستحب دی، فقهاء کرامو د دې تصریح کړې ده او د حدیث الباب نه ئې استدلال کړې دي او یو قول دا دي چه د دې خوراك انتظام تر د درې ورځو پورې کول پکار دی چه د تعزیت موده ده او دا ئې هم لیکلې دی چه د خوراك رالیږونکو دپاره مناسبه ده چه په تاکید سره په هغوی باندې خوراك اوکړی چه داسې او نه شی چه د زیات غم او ژړا د وجې نه هغوی خوراك پریږدی (بذل) د حدیث الباب مضمون دا دي: جعفر بن ابوطالب ﷺ چه په غزوه موته کښې شهید شوې وو د هغوی خوښې عبدالله ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلې وو ﴿ اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتاهم امر یشغلهم ﴾ یعنی د آل جعفر دپاره

[1]: تقرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۳۶۶) (صحیح)

دوډئ تیاره کړئ خکه چه په هغوی باندې داسې حادثه راغلې ده چه هغوی ټې په خپل ځان اخته کړې دی اودخوراک دپاره فارغ نه دی،ددې نه مرادغم اوخفکان دی، تجهیز او تکفین نه دې خکه چه د هغوی شهادت خو به موته کښې شوې وو چه په ملک شام کښې دې.

دا خوراک کوم چه د نورو د طرف نه وی صرف د مړی د کور والا دپاره وی. د عام دعوت خوراک نه وی لهذا نورو خلقو لره خپلو خپلو کورنو ته تلل پکار دی. او هم دغه شان خپله د مړی د کورو والو د طرف نه د میلمستیا کیدل دا خو قلب موضوع ده او بدعت مستقبحه دې قاله ابن الهمام.... والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة، قاله المذری

باب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ

شهید ته د غسل ورکولو بیان

شهید ته د غسل ورکولو مسئله خو تقریبا اتفاقی ده چه هغه ته غسل نه دی ورکول پکار، په دې کښې د حسن بصری اختلاف دې هغه د شهید د غسل ورکولو قائل دې، د هغوی دلیل دا لیکلې شوې دې ﴿ لان الغسل کرامة لبنی آدم والشهید مستحق الکرامة وانما لم تغسل شهداء احد تخفیفا علی الاحیاء لکون اکثرهم مجروحین فلم یقدروا علی غسلهم ﴾ او د جمهورو دلیل دا حدیث دې چه رسول الله ﷺ د احد د شهیدانو په باره کښې اوفرمائیل ﴿ زملوهم بکلومهم ودمائهم فانهم یبعثون یوم القیامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والریح ریح المسک الی آخر ما فی البدائع ﴾

خو په شهید باندې د مونځ کولو مسئله مختلف فیه ده، ائمه ثلاثه د دې قائل نه دی، او احناف د صلوة علی الشهید قائل دی او د امام احمد په یو روایت کښې تخیر دې، حافظ ابن قیم رحمه الله فرمائی چه د شهداء احد په باره کښې روایات مختلف دی، والصواب فی المسئلة انه مخیرین الصلوة علیهم وترکها لمجیء الآثار بکل واحدمن الامرین، وهذا احدی الروایات عن الامام احمد (عون مختصرا) د صلوة علی الشهید بحث وړاندې هم په دې باب کښې را روان دې.

[۳۱۳۳]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ، فَمَاتَ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ، قَالَ: وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه یوسړی په سینه کښې په غشی باندې ولګیدو یاپه مړی کښې اومړ شو په خپلو جاموکښې ونغښتلې شو خنګه چه هغه مخکښې ور جابروائی او مونږ دنبی ﷺ سره ملګری وو.

﴿ عن جابر رضی الله عنه قال رمی رجل بسهم فی صدره او فی حلقه فمات فادرج فی ثیابه کما هو ﴾

یعنی یو سړی چه په غشی لګیدلی وو په سینه کښې یا په حلق کښې چه د هغې نه ئې مرګ واقع شو نو هغه هم دغه شان د هغه په کپړو کښې دفن کړئ شو. یعنی بغیر د غسل نه.

---

(۱): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ۲۶۴۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۶۷/۳) (حسن)

[۳۱۳۴](۱) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ، أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ، وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام راته حكم كړي وو داحد دشهيدانو په باره كښې چه وسپني (اسلحه)او څرمني تري لري كړئ او په خپلوجامو او وينوكښې ئې دفن كړئ.

﴿عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله ﷺ بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد ...الخ﴾:

يعنى د شهداء احد په باره كښې رسول الله ﷺ دا اوفرمائيل چه د هغوى د بدنونو نه دې وسله وغيره كوزه كړي شي او هم دغه شان زياتى جامه هم، او دوى دې په خپلو وينو او جامو كښې دفن كړي شي (۲) د جمهورو مسلك خو هم دا دي په دې كښې د امام مالك رحمه الله اختلاف دې د هغوى په نزد وسله خو به كوزولي شي خو زياتى جامه وغيره به نه شي ويستلي والحديث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذرى

[۳۱۳۵](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه داحد شهيدانو ته غسل نه وو وركړي شوي اوپه خپلو وينوكښې دفن كړي شوي وو اوجنازه هم وريباندې نه وه شوې.

﴿عن انس بن مالك رضي الله عنه ان شهداء احد لم يغسلوا ولم يصل عليهم﴾

د صلوة على الشهيد بحث:

د صلوة على الشهيد مسئله لكه چه اوس پورته تيره شوه مختلف فيه ده، وراندې يو مستقل باب د كتاب الجنائز په آخره كښې را روان دي، ﴿باب الصلوة على القبر بعد حين﴾ چه په هغې كښې دا حديث دي ﴿عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت﴾ او د دې حديث په دويم طريق كښې دا دى ﴿صلى على قتلى احد بعد

---

۱): سنن ابن ماجه/الجنائز ۲۸ (۱۵۱۵)، (تحفة الأشراف: ۵۵۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۴۷/۱) (ضعيف)

۲) قال السوقى: وينزع من ثيابه مالم يكن من عامة لباس الناس من الجلود والفراء والحديد قال احمد: لا يترك عليه فردو ولا خف ولا جلد وبهذا قال الشافعي وابوحنيفة، وقال مالك لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو لعموم قوله ﷺ ادفنوهم بثيابهم، وما رويناه اخص فكان اولى أهـ..... د دې نه معلومه شوه چه د جمهور علماء او ائمه ثلاثه مذهب خو دا دى چه د عام جامو نه علاوه دې تري نه زياتى جامه وغيره موزې اويستلي شي. خو د امام مالك رحمه الله په دې كښې اختلاف دي د هغوى په نزد به تري نه زياتى جامه او موزې وغيره هم نه شي ويستلي هم دغه شان په دسوقى كښې هم دى، پس په هغې كښې دى مع خف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم فضة قل قصه اي فيمته له بأله حرب من درع وسلاح أهـ معلومه شوه چه وسله وغيره او زغرې به د امام مالك رحمه الله په نزد هم كوزولي شي)

۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۴۷۸) (حسن)

لمان سنين كالمودع للاحياء والاموات ﴾ امام بخاري رحمه الله په ﴿ باب الصلوة على الشهيد ﴾ كښې دوه احاديث ذكر كړي دي يو هم دا د عقبه بن عامر رضي الله عنه والا او دويم د جابر بن عبدالله رضي الله عنه چه د هغې په اخر كښې دى ﴿ وامر بدفنهم فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ﴾ امام ابن قدامة په دې دواړو حديثونو كښې يو لره د خپل مسلک دليل منلو سره د دويم حديث يعنى حديث عقبه رضي الله عنه دا جواب كړي دي چه دا مخصوص دي د شهداء احد سره، ځكه چه د رسول الله ﷺ دا مونځ په شهيدانو باندې مونځ وو د هغوى په قبرونو باندې او اته كاله پس وو، او احناف د صلوة على القبر بالكل نه دى قائل، او جمهور هم د يو ميا شت نه پس د صلوة على القبر قائل نه دى، لهذا هم دا به وئيلي شى چه دا د شهداء احد سره خاص دي، بله دا چه هغوى وئيلي دى چه د ابن عباس رضي الله عنه دا حديث ﴿ ان النبى ﷺ صلى على قتلى احد ﴾ ضعيف دي ځكه چه د دې راوى حسن بن عماره دي چه ضعيف دي، وقد انكر عليه شعبة رواية هذا الحديث آهـ او قسطلانى فرمائى چه د ابن حزم ظاهرى رحمه الله مذهب دا دي چه صلوة على الشهيد هم حسن دي او ترک الصلوة هم حسن دي، او هغوى استدلال كړي دي د بخارى هم د دې دواړو احاديثو نه، وقال ليس يجوز ان يترک احد الاثرين المذكورين للاخر، بل كلاهما حق مباح وليس هذا مكان نسخ لان استعمالهما معا ممكن آهـ وقال العينى : ذهب ابن ابى ليلى والحسن بن حى وعبيدالله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبدالعزيز والاوزاعى والثورى وابوحنيفة وابويوسف ومحمد واحمد فى رواية واسحاق فى رواية الى انه يصلى عليه وهو قول اهل الحجاز ايضا واحتجوا فى ذلک بحديث عقبة عند البخارى، وقوله فيه صلاته على الميت يرد قول من قال ان الصلوة فيه محمولة على الدمآء وممن قال به ابن حبان والبيهقى والنووى، امام نووى رحمه الله فرمائى چه د صلاته على الميت مطلب دا دي چه كومه دعا به هغوى د مړو دپاره غوښتله هم هغه دعا ئي د هغوى دپاره اوغوښتله، او دا مطلب نه دي چه د هغوى دپاره ئي مونځ اوكړو، هم دا تاويل ابن حبان او بيهقى هم كړي دي، قال العينى : وهذا عدول عن المعنى الذى يتضمنه هذا اللفظ لاجل تمشية مذهبه فى ذلک، وهذا ليس بانصاف، واحتجوا فى ذلک ايضا بما رواه ابن ماجة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال اتى بهم رسول الله ﷺ يوم احد فجعل يصلى على عشرة عشرة وحمزة وهو كما هو يرفعون، هو كما هو موضوع، يعنى په لسو لسو كسانو باندې به مونځ كولې شو او په حمزه رضي الله عنه باندې، د مونځ نه پس به خو د حمزه رضي الله عنه جنازه هم هلته پرته وه او باقى به اوچتولې شو، الى آخر ما فى اولاجز..... وفيه ايضا : وبسط الزيلعى فى نصب الراية، طرق الصلوة على الشهداء ولخصها الحافظ فى الدراية فارجع اليهما لو شئت.

په دې سلسله كښې بعض روايات حافظ ابن قيم رحمه الله هم په تهذيب السنن كښې ذكر كړي دى، ومنها : حديث انس ان النبى ﷺ صلى على حمزة، وحديث ابى مالک الغفارى كان قتلى احد يوتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلى عليهم رسول الله ﷺ ثم يحملون ثم يوتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه، هذا مرسل صحيح ذكره البيهقى، وقال هو اصح ما فى الباب..... د دې روايت مقتضى دا ده چه په حمزه رضي الله عنه باندې اووۀ كرته مونځ كړې شوى دي په باقى توولو

باندې یو یو کرت. ومنها وقد روى ابن اسحاق.عن رجل من اصحابه عن مقسم عن ابن عباس ﷺ ان النبی ﷺ صلی علی حمزة فکبر سبع تکبیرات ولم یؤت بقتیل الاصلی علیه معه حتی صلی علیه اثنتین وسبعین صلوة، ولکن هذا الحدیث له ثلاث علل الی آخر ما ذکر، دا آخری روایت د هغه مخکښې روایت هم خلاف دي کوم چه مرسل قوی دي.

[۳۱۳۶](۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ يَعْنِي الْمَرْوَانِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، الْمَعْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ. حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا، وَكَانَتِ الثِّيَابُ، وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، زَادَ قُتَيْبَةُ: ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا" فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ".

دانس بن مالك ﷺ نه دتیر روایت په شان روایت نقل شوي دي مګر ددي اضافي سره چه نبی ﷺ په حمزه باندې تیرشو اوهغه مثله شوې وو، نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې صفیه نه خفه کیدلې نوماښه د حمزه لاش همداسې بهر په ډاګه پریخودلې وو تردې چه لیوانوبه خوه لې ري بیابانه دقیامت په ورځ دلیوانودخینونه راوتلو په هغه زمانه کښې دجامو کمې وو اودشهیدانو تعداد زیات وو یو او دوه اودرې کسان به په یوه جامه کښې دفن کولې شو لیکن ددفن کولونه مخکښې به نبی ﷺ تپوس اوکړو چه په دوی کښې دقران علم دڅاسره زیات دي؟ نوهغه به ئې دقبلې طرف ته مخامخ کړو.

﴿ عن انس بن مالك ﷺ ان رسول الله ﷺ مر على حمزة وقد مثل به فقال رسول الله ﷺ لولا ان تجد صفية في نفسها لتركته حتى تاكله العافية حتى يحشر من بطونها ﴾

شرح الحدیث:

یعنی رسول الله ﷺ د احد په جنګ کښې په حمزه ﷺ باندې تیر شو په داسې حال کښې چه هغوی مثله کړې شوې وو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که ماته د خپلې ترور صفیه ﷺ خیال نه وې نو ما به دوی هم په دې حال کښې دلته پریخودلې وې چه حیواناتو او مارغانو د هغوی بدن خورلې وې او بیا په آخرت کښې د هغه حیواناتو د خیټو نه د هغوی اجزاء جمع کولو سره د هغه حشر شوې وې

دا رسول الله ﷺ ځکه غوښتله چه د هغوی په اجر او ثواب کښې اضافه اوشی، او د هغوی شهادت د الله پاک نزد ښه ښکاره شی وراندې په روایت کښې دی چه چونکه د جامو کمې وو او د مقتولینو کثرت په دې وجه دوه دوه او دري دري مړی په یو کپړه کښې کفن کړې شو، او بیا به هغوی ټول په یو قبر کښې دفن کولې شو، په قبر کښې د کیخودلو په وخت به رسول الله ﷺ تپوس کولو چاته قرآن زیات یاد دي پس هم هغه به ئې د قبلې طرف ته مخکښې کولو.

په دې روایت کښې دا هم دی چه په یو کپړه کښې به د دوه او دري کسانو تکفین کیدلو، خو په دې صورت کښې به د یو بدن د بل سره لګی او دا جائز نه ده، لهذا د دې

(۱): سنن الترمذي/الجنائز ۳۱ (۱۰۱۶)، (تحفة الأشراف: ۱۴۷۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲۸۴۳) (حسن)

تاویل به دا کولې شی چه مثلا یو لوټی څادر دې د هغې دوه یا دري تکړې کولو سره به هر یو مړې په خپله خپله تکره کښې کفن کولې شو چه د یو بل سره او نه لګی. او یا بیا دا په ضرورت او مجبورئ باندې محمول کولې شی. (بذل) او مظهر شارح د مصابیح د ثوب واحد تاویل په قبر واحد سره کړې دي ممکنه ده چه دا تاویل په بعض نورو روایتونو کښې اوجلیږی خو زمونږ په دې روایت کښې نه شی چلیدې ځکه دلته د دې نه پس په روایت کښې دی ﴿ ثم یدفنون فی قبر واحد ﴾

په حدیث الباب باندې د امام ترمذی اعتراض :

د دې نه پس په دې باندې ځان پوهه کړئ چه دا حدیث په ترمذی کښې هم دې او په هغې کښې په اخر کښې دا زیادت دې ﴿ قال فدفنهم رسول الله ﷺ ولم یصل علیهم ﴾ امام ترمذیؒ د دې حدیث په سند باندې کلام کړې دې او هغه دا چه د دې حدیث په سند کښې د اسامة بن زید نه خطاء واقع شوې ده هغه دې حدیث لره په دې سند سره روایت کولو کښې متفرد دې. د اسامه نه علاوه د امام زهریؒ نورو شاګردانو دا حدیث بل شان روایت کړې دې ﴿ فروی اللیث بن سعد عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن کعب بن مالک عن جابر بن عبدالله ﷺ ﴾ او هم دغه شان معمر دا روایت کړو ﴿ عن الزهری عن عبدالله بن ثعلبة عن جابر، ﴾ یعنی اسامه دا د انس د مسانیدو نه ګنډلې دې، او د اسامه نه علاوه لیث بن سعد او معمر د جابر د مسانیدو نه.

[۳۱۳۷]()حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، "وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ".

دانس بن مالک ﷺ نه روایت دي چه نبی ﷺ په حمزه باندې تیرشو اوهغه مثله شوې وو، اوجنازه ئې اونکړه په یوکس باندې ددوی نه

﴿ عن انس ﷺ ان النبی ﷺ مر بحمزة وقد مثل به ولم یصل علی احد من الشهداء غیره ﴾

په دې روایت کښې ﴿ لم یصل علی احد ﴾ نه پس ﴿ بعد ﴾ د غیره لفظ دې چه د هغې نه د حمزة ﷺ استثناء معلومیږی چه په هغه باآندې ئې آولوستلو آو د هغه نه علاوه ئې په چا باندې هم او نه لوستلو، امام دارقطنی په دې زیادت باندې کلام کړې دې پس هغوی فرمائی : ورواه عثمان بن عمر عن اسامة عن الزهری عن انس وزاد فیه حرفا لم یات به غیره فقال "ولم یصل علی احد من الشهداء غیره ولیس بمحفوظ" خو حافظ منذریؒ ته لکه چه د هغوی د کلام کتلو نه معلومیږی د دارقطنی په اعتراض باندې انشراح نشته، ځکه چه هغوی د دارقطنی د اعتراض نقل کولو نه پس لیکی چه ﴿ فاسامة بن زید فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاری، واما عثمان بن عمر فقد اتفق البخاری ومسلم علی الاحتجاج بحدیثه ﴾ او بیا وراندې تلو سره هغوی صلوة علی حمزة چه په طریق د عثمان کښې دی د دې تاویل د بعض علماء کرامو نه دا نقل کړې دي چه دا صلوة په معنی د دعا دي.

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۴۷۹) (حسن)

فائده : دا حديث چه په هغې کښې د احد په شهيدانو باندې د مانځه نفی او د حمزه ﷺ د پاره ثبوت ذکر دي، د امام دارقطنی وغيره په دې باندې اعتراض کول او د حافظ منذری په خائې د رد د دې تاويل کول په دې کښې د صلوة علی حمزة نه دعاء مراد دي، د دې نه دا معلوميږي چه دا حضرات محدثين کوم چه د صلوة علی الشهيد قائل نه دی په دې کښې بعض د حمزه ﷺ استثناء هم نه قبلوی بلکه علی العموم د نفی قائل دی،

وكنت اظن قديما ان الاختلاف انما هو في غير حمزة لا في حمزة فظهر من هذا خلافه.....

[۳۱۳۸](۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ: أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، وَيَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ به دوه دوه کسان داحد شهيدان يوځائې دفن کول او وئيل به ئې چه په دوی کښې دقران علم دچاسره زيات دي؟ نوچه کله به يو تن ته اشاره وشوه نوهغه به ئې لحد ته مخکښې کوز کړو او وئيل به ئې زه به په دوی باندې گواه يم په ورځ دقيامت اوبيابه ئې حکم اوکړو په دفن کولوددوی باندې سره دوينونه او غسل به ئې ورنکړل.

﴿ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب ان الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبدالله اخبره الخ ﴾

دا هم هغه طريق دي کوم ته چه امام ترمذی رحمه الله ترجيح ورکړي ده په طريق د اسامة بن زيد باندې، او طريق د اسامة ته ئې وهم وئيلې دی، داسې معلوميږي چه د امام ابوداؤد په نزد هر دواړه طريق صحيح دی ځکه چه هغوی حديث په هر دواړو طريقو سره ذکر کړو او سکوت ئې اختيار کړو. والله تعالى اعلم بالصواب

[۳۱۳۹](۲) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ: بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

په دې سند سره هم د ليث نه ددې مفهوم حديث نقل دي، په دې کښې دی چه نبی کريم ﷺ د أحد شهيدان دوه دوه سړی يو خائې په يوه کپړه کښې دفن کول.

---

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ۷۲ (۱۳۴۳)، ۷۳ (۱۳۴۵)، ۷۵ (۱۳۴۷)، ۷۸ (۱۳۵۳)، المغازي ۳۶ (۴۰۷۹)، سنن الترمذي/الجنائز ۴۶ (۱۰۳۶)، سنن النسائي/الجنائز ۶۲ (۱۹۵۷)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۲۸ (۱۵۱۴)، (تحفة الأشراف: ۲۳۳۸) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۲۳۸۲) (صحيح)

بَابٌ فِي سُتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ

د غسل په وخت کښې مړی ته د پردې کولو بیان

او په بعض نسخو کښې، في ستر الميت دي وهو الاوضح.

[٣١٤٠] (...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَحَّاضٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ".

د علی کرم الله وجهه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم صلي الله علیه وسلم فرمائیلی دی: خپل وړون مه بنکاره کوه اودچا وړون ته مه ګوره چه مړوي اوکه ژوندي.

﴿عن علي رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت﴾

د دي حدیث نه معلومه شوه چه د ستر عورت په مسئله کښې مړي په شان د ژوندی دي، لهذا د غسل په وخت د مړی د ستر اهتمام واجب دي، كما في ترجمة الباب. والحديث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري

[٣١٤١] (...) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ.

دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه کله صحابه کرامو اراده وکړه چه نبی کریم ﷺ ته غسل ورکړی نو مختلف شول چه ایا جامونه بغیر ویستو غسل ورکړو د نورو مړو پشان اوکه دجامو سره غسل ورکړو نوچه کله دوی مختلف شول نو الله تعالی وربانډی پرکالي (خوب) راوستونو په دوی کښې څوک هم داسې نه ووچه دخوب دوچې نه زنه په سینه باندې نه وی لګیدلي، په دې وخت دکورپه ګوټ کښې ګنګوسې اوشو معلومه نشوه چه دچا آوازوو، هغه خبره داوه چه نبی کریم ﷺ ته دجامو سره دي غسل ورکړی شي خلقو چه دا واوریدل نودقمیص سره ئې غسل ورکړو، یعنی خلقوبه پرې دقمیص دپاسه اوبه اړولي اوپه قمیص به ئې مېلوله چه په لاسونوهام المومنین عائشة رضي الله عنها وائی که چرې ماته مخکښې رایاد شوي وي کومه خبره چه ماته روسته رایاده شوه نونبی ﷺ ته به خپلوبیبانوغسل ورکړي وي.

﴿سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما ارادوا غسل النبي ﷺ قالوا والله ما ندرى انجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغتسله وعليه ثيابه﴾

---

[1]: سنن ابن ماجه للجنائز ٨ (١٤٦٠)، (تحفة الأشراف: ١٠١٣٣)، وقد أخرجه: حم (١٤٧٦١) (ضعيف جدا)

[2]: سنن ابن ماجه للجنائز ٩ (١٤٦٤)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٨٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٦٧) (حسن)

شرح الحديث :

عائشة ﷺ فرمائی چه د رسول الله ﷺ د غسل متعلقینو چه کله هغوی ته د غسل ورکولو اراده اوکړه نو خپل مینځ کښې ئې اونیل او سوچ ئې اوکړو چه د رسول الله ﷺ کپړې ویستلو سره هغوی ته غسل ورکړې شی لکه چه د عامو مړو سره کولې شی یا د هغوی د جامو ویستلو نه بغیر هغوی ته غسل ورکړې شی، لا تراوسه پورې څه رائې نه وه قائمه شوې چه ناڅاپه په دوی باندې الله پاک خوب راوستلو چه د هغې په وجه باندې د هر یو زنه د سینې سره اولګیده، بیا د حجرې شریفې د یو طرف نه د یو آواز کونکی آواز راغلو چه د هغې په باره کښې چاته هم پته نه وه چه څوک دي، هغه دا کلام اوکړو چه رسول الله ﷺ ته د هغوی د کپړو سره غسل ورکړئ، د دې نه پس ټولو هم دغه شان اوکړه، ﴿فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص﴾ چه اوبه ئې بهیولي د قمیص دپاسه او بدن مبارک ئې هم په هغه قمیص باندې مړلو په لاسو سره نه، په دې باندې بذل کښې لیکلی دی ﴿ويستدل بهذا الحديث ان الميت اذا اغتسل يجب ان لا يمس عورته الا بلف الثوب على يده﴾

﴿كما نجرد موتانا الخ﴾ په دې باندې حضرت شیخ ﷺ په حاشیه د بذل کښې لیکلې دی چه د جمهور علماء ثلاثه په نزد مستحب طریقه هم دا ده چه د مړی نه کپړې ویستلې شی او په بله کپړه کښې ورته غسل ورکړې شی، د امام شافعی ﷺ مسلک دا دي چه د مړی غسل د هغه په مخکښې کپړو کښې کیدل پکار دی، او د جمهور په نزد دا حدیث په خصوصیت باندې محمول دي.

په صدیق اکبر ﷺ کښې قدرة د آثار خلافت موجود کیدل :

د رسول الله ﷺ په وفات باندې صحابه کرام ﷺ ته په ډیرو مسائلو کښې حیرانی پیدا شوې وه چه په دې کښې څه اوکړې شی، او د حیرانتیا راتلل قیاس ته هم زیاته نزدې وه ځکه چه اصل معلم او مفتی د صحابه کرام ﷺ دپاره رسول الله ﷺ وو اوس که تپوس اوکړې نو د چا نه اوکړې، ځکه چه دې مخکښې مسئله کښې خو د الله پاک د طرف نه غیبی امداد راغلو، د دې نه پس چه صحابه کرام ﷺ ته څه قسمه مسئله پیدا شوه په هغې کښې ئې صدیق اکبر ﷺ پوره پوره رهنمائی اوکړه چه په هغې باندې د صحابه کرامو ﷺ تسلی کیده، پس صحابه کرامو ﷺ ته د جنازې په مانځه کښې هم شک پیدا شو، او هم دغه شان ئې د دفن په باره کښې هم شک پیدا شو، لکه چه د شمائل ترمذی په روایت کښې دی، په دې ټولو کارونو کښې صدیق اکبر ﷺ فیصله کن جواب ورکړو او صحابه کرامو ﷺ د هغې مطابق عمل کولو، رښتیا دا ده چه الله پاک د چا نه کوم کار اخلی هغه پخپله مخامخ راشی او د خلقو په هغې باندې اتفاق پیدا شی

﴿وكانت عائشة تقول لو استقبلت من امرى ما استدبرت ما غسله الا نساؤه﴾

شرح الحديث :

راوی وائی چه مور بی بی (عائشة ﷺ) به فرمائیل چه کومه خبره ماته روستو معلومه شوه که وړاندې معلومه وه نو بیا به رسول الله ﷺ ته غسل د هغوی بیبیانو ورکولو نه صحابه

کرام رحمهم الله، شارحانو د دې دا مطلب لیکلې دې چه د دې نه مراد د تعلق د نکاح باقی پاتې کیدل دی په موده د عدت کښ، یا د نکاح نه منقطع کیدل د ازواج مطهرات په حق کښې په خصوصیت سره د همیشه دپاره، دا دواړه مطلبه خو یو بل ته نزدې نزدې دی، دلته د دې جملې په مطلب کښې دوه احتماله نور هم دی کوم چه حضرت شیخ په سبق کښې بیان فرمائیلې وو، اول دا چه که ماته د مخکښې نه معلومه وه چه بعض خلق به د عدم غسل ازواج نه استدلال کوی په دې باندې چه د زوجې دپاره زوج ته غسل ورکول جائز نه دی نو بیا به هم مونږ رسول الله ﷺ ته غسل ورکړې وې، دویم احتمال ئې دا فرمائیلې وو چه عائشې رضی الله عنها ته به علم شوې وی چه بعض علوی حضرات طعن کوی چه څنګه ئې پلار یعنی ابوبکر رضی الله عنه د استخلاف په مسئله کښې مشغول شوې وو، د رسول الله ﷺ تجهیز او تکفین پریخودلو سره هم دغه شان ئې لور بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها هم په دې کښې مشغوله شوې وه، نو په دې باندې عائشه رضی الله عنها فرمائی که ماته دا مخکښې معلومه وه نو بیا به د رسول الله ﷺ بیبیانو هغوی ته غسل ورکړې وې آه

د احد الزوجین یو بل ته غسل ورکول او مذاهب الائمة په دې کښې :

اوس پاتې شوه دا مسئله چه په زوجینو کښې یو بل ته غسل ورکولې شی او که نه؟ د جمهور علماء کرامو او ائمهٔ ثلاثه په نزد خو د دواړو د طرف نه جائز دې یعنی احد الزوجین یو بل ته غسل ورکولې شی که زوج وی که زوجه، او احناف په دې کښې د فرق قائل دی د هغوی په نزد د زوجې دپاره د خاوند غسل جائز دې ځکه چه په عدت کښې نکاح باقی پاتی وی، او د دې عکس جائز نه دې، د جمهور علماء کرامو استدلال د علی رضی الله عنه د غسل نه دې فاطمې رضی الله عنها ته چه فاطمې رضی الله عنها ته د هغې د وفات نه پس علی رضی الله عنه غسل ورکړې وو، جواب د دې دا دې چه دا متفق علیه امر نه دې چه فاطمې رضی الله عنها ته علی رضی الله عنه غسل ورکړې وو فقد قبل غسلتها ام ایمن، ولو سلم فقد انکر ابن مسعود علی علی رضی الله عنه (بذل)

په مذاهبو کښې صحیح هم دغه شان دې او کوم چه په بذل کښې د امام شوکانی رحمه الله نه منقول دی چه د امام احمد رحمه الله په نزد د بنځې دپاره خاوند ته غسل ورکول جائز نه دی دا سهو ده، حضرت شیخ په اوجز کښې د حنابله د کتابونو نه جواز نقل کړې دې، بلکه په اوجز کښې ئې د امام شوکانی رحمه الله په نقل باندې اعتراض هم کړې دې چه یا خو هغه صحیح نه دی یا کیدې شی چه د امام احمد رحمه الله یو روایت وی، په اوجز کښې دا مسئله د موطاء د دې روایت د لاندې لیکلې شوې ده چه په هغې کښې دی ﴿ ان اسماء بنت عمیس امراة ابی بکر الصدیق غسلت ابابکر الصدیق حین توفی ﴾ (اوجز ۴۲۸/۲)

والحدیث اخرج ابن ماجة منه قول عائشة لو استقبلت الخ، واخرج ابن ماجة من حدیث بریدة بن الحصیب رضی الله عنه لما اخذوا فی غسل الخ قاله المنذری.

[۳۱۴۲] () حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". قَالَ عَنْ مَالِكٍ: يَعْنِي إِزَارَهُ، وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا.

دام عطیه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ مونږ ته راغې یه هغه وخت کښې کله چه دهغه لور وفات شوې وه چه دري خله یا پنځه خله یادديښه زیات غسل ورکړئ اوکه مناسب درته ښکاره شوه نودبیرو په پانړوکښې په بشپدلو اوبو غسل ورکړئ او په اخر کښې ورسره کافور هم شامل کړئ اوکله چه دغسل ورکولونه فارغ شئ نومانه اطلاع راکړئ، ام عطیه اووئیل کله چه مونږ فارغ شو نو نبی ﷺ ته مو اطلاع ورکړه نونبی ﷺ مونږ ته خپل لنګ راکړو اووئې فرمائیل چه په دي کښې ئې راونغاړئ اونبی ﷺ دا دبرکت دوجې نه ورکړو اودمسدد په روایت کښې دخل علینا الفاظ نشته.

﴿عن ام عطية ﷺ قالت دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر﴾

شرح الحديث:

ام عطیه ﷺ فرمائی چه کله د رسول الله ﷺ لور وفات اوشو (او هغې ته غسل ورکړې کیدو نو) رسول الله ﷺ مونږ ته تشریف راوړو او د غسل په باره کښې ئې څو هدایات مونږ ته راکړل هغوی اوفرمائیل چه غسل دري کرته یا پنځه کرته یا د دې نه زیات څومره چه ضرورت ګڼئ هم هغه شان ورکړئ، او د بیرې په پانړو سره غسل ورکړئ او آخری خل په اوبو کښې کافور یو خائې کړئ. د دې لور نه مراد کومه لور ده؟ په بذل کښې زینب ﷺ لیکلې شوې ده او د شیخ په حاشیه د بذل کښې دا دی

﴿بسط الحافظ في الفتح ۸۳/۲ الكلام على مسمى البنت هذه، وكذا في الاوجز، والاكثر على انها زينب، وقيل ام كلثوم ومال ابوالطيب في شرح الترمذي الى الجمع بينهما﴾ آه وقال المنذري هي زينب زوج ابي العاص ابن الربيع وهي اكبربناته ﷺ هذا هواكثر المروى وذكر بعض اهل السير انها ام كلثوم ولقد ذكره ابوداؤد في ما بعد وفي اسناده مقال والصحيح الاول لان ام كلثوم توفيت ورسول الله ﷺ غائب بيد آه﴾

﴿اغسلن﴾ د امر حاضر جمع مونث صیغه ده چه د هغې اصل مخاطب خو ام عطیه ده ځکه چه د مړي په لامبلو کښې هم دا ډیره ماهره وه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې، تردې چه وراندي په روایت کښې راځي چه محمد بن سیرین جلیل القدر تابعي به د مړي د غسل طریقه د ام عطیه ﷺ نه زده کوله، زرقاني فرمائی چه دا امر ام عطیه ﷺ ته او کومې زنانه چه د هغې سره مدد کونکي وي هغوی ته دې.

---

[1]: صحيح البخاري/الوضوء ۳۱ (۱۶۷)، والجنائز ۸ (۱۲۵۳)، ۹ (۱۲۵٤)، ۱۰ (۱۲۵۵)، ۱۱ (۱۲۵۶)، ۱۲ (۱۲۵۷)، ۱۳ (۱۲۵۸)، ۱٤ (۱۲۶۰)، ۱۵ (۱۲۶۱)، ۱۶ (۱۲۶۲)، ۱۷ (۱۲۶۳)، صحيح مسلم/الجنائز ۱۲ (۹۳۹)، سنن الترمذي/الجنائز ۱۵ (۹۹۰)، سنن النسائي/الجنائز ۲۸ (۱۸۸۲)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۸ (۱٤۵۸)، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۹٤)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الجنائز ۱ (۲)، مسند احمد (۴۰۷/۶، ۴۰۸) (صحيح)

﴿ بماء وسدر ﴾ باندې په حاشیه د بذل کښې لیکلې دی: وهل الغسلات کلها بماء السدر او مرتین فقط کما رجحه ابن الهمام لروایة ابی داؤد الاتیة قریبا، او الواحدة فقط کما اختاره شیخ الاسلام وصاحب البدائع مختلف فیها کما فی الشامی ۶۳۲/۱ والکبیری ۵۳۵ والبحر الرائق ۱۷۲/۲.

دلته یو بله مسئله هم مختلف فیه ده کومه چه په کتاب الطهارة کښې تیره شوې ده، یعنی طهارة بماء مخلوط بشئ طاهر چه په هغې کښې ائمه ثلاثه د عدم جواز قائل دی، او احناف د جواز، گویا حدیث الباب د احنافو دلیل دې په دې مسئله کښ، تفصیل په اوجز کښې اوگورئ. (هامش بذل) د جمهورو د طرف نه د دې جوابات په باب فی تقبیل المیت کښې را روان دی.

﴿ فاذا فرغتن فاذنی ﴾ رسول الله ﷺ غسل ورکونکو ته اوفرمائیل چه د غسل د فراغت نه پس ماته خبر راکړئ مونږ د فارغ کیدو نه پس چه خبر ورکړو نو رسول الله ﷺ خپل ځادر مونږ ته راکړو او وې فرمائیل چه په شروع کښې ئې په دې کښې راونغاړئ، او دا د هغې شعار جوړ کړئ، شعار هم هغه کپړې ته وائی کوم چه د بدن د ویښتو سره لګی، او دا په دې وجه چه د هغې برکت د هغې وجود سره اولګی،

د استبراک باثار الصالحین ثبوت او استحباب:

په دې باندې په حاشیه د بذل کښې لیکلی دی: فیه استبراک بآثار الصالحین ویؤیده ایضا حدیث البخاری فی استعداد الکفن (اوجز) د بخاری د حدیث مضمون دا دی چه یو ځل یو زنانه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې یو ځادر راوړو رسول الله ﷺ هغه قبول کړو او رسول الله ﷺ ته د هغې حاجت هم وو، رسول الله ﷺ هغه د لنګ په ځائې استعمال کړو رسول الله ﷺ په هغې کښې لا وتلې نه وو چه د یو صحابی رضی الله عنه خوښ شو هغه رسول الله ﷺ ته درخواست اوکړو چه دا ماته راکړئ رسول الله ﷺ هغه ته ورکړو خلقو هغه صحابی رضی الله عنه ته اووې چه دا تا ښه اونکړل رسول الله ﷺ ته خو د دې حاجت وو بیا هم تا د رسول الله ﷺ نه د هغې سوال اوکړو سره د دې چه تا ته دا هم معلومه ده چه هغوی د چا سوال نه رد کوی، هغوی جواب ورکړو چه والله ما دا د اغوستلو دپاره نه دې اخستلې. دا خو ما د خپل کفن دپاره اخستلې دې، راوی وائی چه بیا هغه هم د هغوی د کفن په کار راغلو. (اوجز ۴۲۷/۲)

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم وابن ماجة. قاله المنذری

بَابُ كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ

مړی ته غسل څنګه ورکول پکار دی؟

[۳۱۴۲]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَأَبُو كَامِلٍ، بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

دام عطیة رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه مونږ دهغې دسر ویخته ګومنز کړل او دري کوڅی مو تري جوړې کړې.

---

[1]: صحيح مسلم/الجنائز ۱۲ (۹۳۹)، سنن النسائي/الجنائز ۳۵ (۱۸۹۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۱۳۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۴۰۷) (صحيح)

[۳۱۴۴](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: وَصَفْرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا، وَقَرْنَيْهَا.

دام عطیة ﷺ نه روایت دې فرمائی چه مونږ ددې دویختونه درې کوڅې جوړې کړې اوشاه طرف ته مو زورندې کړې بیوه په میښځ کښې اویوه یوارخ ته اوبله بل ارخ ته.

﴿عن ام عطية ﷺ قالت وضفرنا راسها ثلاثة قرون ثم القيناها خلفها مقدم راسها وقرنيها﴾

د تجهیز په وخت د زنانه ویښتو سره څه اوکړې شی؟

دا حدیث د رسول الله ﷺ د لور په باره کښې دې کوم چه پورته تیر په دې کښې دا دی چه ام عطیه ﷺ فرمائی چه مونږ د هغې ویښته ګومنځ کړل د هغې مو درې حصې کړې او بیا مو شاته یعنی د ملا طرف ته هغه واچول، وړاندې په روایت کښې د دې ویښتو د درې حصو تفسیر ذکر کړې شوې دې، د تندی ویښته او د ارخونو ښی او ګس طرف ته

د زنانه ویښته ګومنځول او د کمسنۍ په شان هغې لره ول ورکولو سره شاته اچول د احنافو په نزد نشته، امام شافعی او احمد او ابن حبیب مالکی رحمهم الله د دې قائل دې، ابن القاسم د دې انکار کړې دې (کذا فی هامش البذل عن الابی) او حضرت په بذل کښې لیکلې دی چه دا ټول خیزونه د باب زینت نه دی او دا وخت د زینت نه دې او د حدیث جواب دا دې چه دا د ام عطیه فعل دې، او د رسول الله ﷺ په حدیث کښې دې باره کښې هیڅ هدایت نشته او نه د دې چه رسول الله ﷺ ته د دې علم شوې هم دې که نه،

وفی الهدایة : ولا یسرح شعر المیت ولا لحیته، ولا یقص ظفره ولا شعره لقول عائشة ﷺ : علام تنصون میتکم وفی حاشیته للسنبلی من نصوت الرجل اذا مددت ناصیة، والاثر رواه عبدالرزاق عن الثوری عن حماد عن ابراهیم عن عائشة ﷺ انها رات امراة یکدون راسها بمشط فقالت علام تنصون میتکم : وفیه ایضا : وتلیس المرأة الدرع اولا ثم یجعل شعرها ضفیرتین علی صدرها فوق الدرع.

[۳۱۴۵](۲) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا".

دام عطیة ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ هغه زنانو ته اوفرمائیل چاچه دده لور ته غسل ورکول چه ددې دښې طرفونو اودودس دخایونو نه غسل ورکول شروع کړئ

﴿ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا". ﴾

یعنی رسول الله ﷺ غسل ورکونکو زنانو ته اوفرمائیل چه هغوی دې ابتداء اوکړی د ښی طرفونو نه او د اودس د اندامونو نه یعنی د اودس د اندامونو نه دې شروع اوکړی او د دې سره دې د ابتداء بالیمین هم خیال ساتی په ټول غسل کښې

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

---

(۱): صحيح البخاري/ الجنائز ١٦ (١٢٦٢)، وانظر حديث رقم: (٣١٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٨١٣٨) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (٣١٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٨١٢٤) (صحيح)

[٣١٤٦](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا، وَزَادَتْ فِيهِ: أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ.

دام عطیه رضی الله عنها نه دتیر روایت په شان روایت منقول دي البته ددي داضافي سره چه دي ته اوه خله غسل ورکړئ یا ددي نه هم زیات خومره چه مناسب وي غسل ورکړئ.

[٣١٤٧](١) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ.

دمحمدبن سیرین نه روایت دي فرمائی چه مابه دام عطیه نه دغسل معلومات حاصلول هغي اوونیل چه مري به اول دبیري په اوبو باندي دوه خل اولمبولي شي بیا په دریم خل باندي کافور یاپه عامو اوبو باندي دي اولمبولي شي.

باب فِي الْكَفَنِ
مړی ته د کفن ورکولوبیان

[٣١٤٨](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ".

دجابربن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکړه او په خپلو صحابه کرامو کښي ئې دیوکس ذکر اوکړو خوک چه وفات شوي وو او په یولند کفن کښي دشپې دفن کړي شوي وو نبی صلی الله علیه وسلم منع وفرمائیله دشپې په وخت کښي دمري ددفن کولونه اوپه ده باندي دجنازي کولونه مګرهله چه مجبوري وي، اوبیا ئې اوفرمائیل په تاسوکښي چه خوک خپل مسلمان وروروته کفن ورکوي نوښه کفن دي ورکړي.

﴿فكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبى صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل﴾

مضمون د حدیث دا دي. یو خل رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورکړه او په هغه خطبه کښي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو صحابه کرامو رضی الله عنهم کښي د یو صحابی رضی الله عنه ذکر اوکړو چه هغه وفات شوي وو او هغه په کمزوری شان کفن کښي کفن کړي شوي وو او د شپې دفن کړي شوي وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دي خطبه کښي د شپې په دفن کولو باندي نکیر اوفرمائیلو مګر دا چه که څه سخته مجبوری وی، او وې فرمائیل چه کله په تاسو کښي خوک خپل رور ښخوی نو هغه دي په ښه کپړه کښي کفن کړي.

په دي حدیث کښي د دفن باللیل نه منع فرمائیلي شوي ده. د حسن بصری مذهب هم دا دي د هغوی په نزد مکروه دي، د جمهورو په نزد بغیر د کراهت نه جائز دي، وراندي په

---

(١): انظر حديث رقم: (٣١٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٩٤) (صحيح)

(١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٨١٠٧)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٨٥/٥) (صحيح)

(٣): صحيح مسلم الجنائز ١٥ (٩٤٣)، سنن النسائي الجنائز ٣٧ (١٨٩٦)، (تحفة الأشراف: ٢٨٠٥)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢٩٥/٣) (صحيح)

دي باندي مستقل باب را روان دي، دجمهور د طرف نه د دي حديث جواب دا وركړي شوي دي چه دا نهى د ترک صلوة د وجي نه ده او لقلة المصلين، او لاجل اساءة الكفن او للجميع. والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري

[۳۱۴۹]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "أُدْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ، ثُمَّ أُخْرِجَ عَنْهُ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام په يوه يمني كپړه كښي په كفن كړي شواودفن كړي شو اوبيا ترينه لرې كړي شو.

﴿ عن عائشة رضي الله عنها قالت ادرج رسول الله ﷺ فی ثوب حبرة ثم اخر عنه ﴾ دا روايت مختصر دي وراندي د دي تفصيل را روان دي.

[۳۱۵۰]( )حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ، فَوَجَدَ شَيْئًا، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي كريم صلي الله عليه وسلم نه مي اوريدلى دى چه فرمائيل في: خوك چه په تاسو كښي وفات شوي اووارثان مال دار وي نوپكاردە چه دحبره كپړې كفن دي وركرى (ديمن جوړه اعلى كپړه ده).

﴿ اذا توفى احدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة ﴾

يعنى په تاسو كښي چه كله د يو داسي انسان وفات اوشى چه په هغه كښي مال گنجائش وى نو غوره دا ده چه هغه په يمنى كپړو كښي دفن كړي شي.

[۳۱۵۱]حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه رسول الله صلي الله عليه وسلم ته ددري يمني سپينو كپړو كفن وركرى شوچه قميص اوعمامه پكښي نه وه.

﴿ عن هشام قال اخبرتنى عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله ﷺ فی ثلاثة اثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ﴾

يعنى رسول الله ﷺ ته خالص سپينو يمنى دري خادرو كښي كفن وركړي شو. او د دي نه روستو روايت كښي دى ﴿ زاد من كرسف ﴾ چه هغه دري واړه كپړې د تار وي.

[۳۱۵۲]( )حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ، زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ، قَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ قَوْمِهِ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفَّنْ فِيهِ.

---

۱): تفرد به أبو داود انظر حديث رقم: (۳۱۲۰)، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۵۲) (صحيح)

۲): تفرد به أبو داود: (تحفة الأشراف: ۱۷۳۱۳)، وقد أخرجه: حم (۳۱/۳) (صحيح لغيره)

۳): صحيح البخاري للجنائز ۱۸ (۱۲۶۴)، ۲۳ (۱۲۷۱)، ۲۴ (۱۲۷۲)، ۹۴ (۱۳۸۷)، (تحفة الأشراف: ۱۷۳۰۹)، وقد أخرجه: موطا امام مالك للجنائز ۲ (۵)، مسند احمد (۴۰/۶، ۹۳، ۱۱۸، ۱۳۲، ۱۶۵، ۲۳۱) (صحيح)

صحيح مسلم/ الجنائز ١٣ (٩٤١)، سنن الترمذي/ الجنائز ٢٠ (٩٩٤)، سنن النسائي/ الجنائز ٣٩ (١٩٠٠)، سنن ابن ماجه/ الجنائز ١١ (١٤٦٩)، (تحفة الأشراف: ١٤٧٨٤)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الجنائز ٢ (٥)، مسند احمد (١٤٥،١٣٢،١١٨،٩٣،٤٠/٦)(صحيح)

دام المومنين عائشة ﷺ نه دتيرروايت په شان روايت منقول دي مگرددي اضافي سره چه دکفن کپړه دمالوجوجوړه وه، راوي وائي چه عائشي ﷺ ته ووئيلي شول چه صحابه کراموونيلي دی چه دنبی ﷺ کفن ددوه سپينوکپړو اوحبري خادرنه وو، عائشي ﷺ اووئيل چه اول حبري خادر راوړي شوليکن صحابه کرامو واپس کړو او په دي کښي ئې ورته کفن ورنکړو.

﴿ قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد اتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه ﴾

د رسول الله ﷺ د کفن متعلق تحقيق کښي د عائشي ﷺ رائې :

يعنی عائشي ﷺ ته اوئيلي شو چه بعض خلق خو وائی چه رسول الله ﷺ په دوه سپينو کپړو او يو برګه يعنی کپړه کښي کفن کړی شو (او تاسو وايئ چه په دري سپينو کپړو کښي) نو هغوی جواب ورکړو : بيشکه برګ خادر راوړلی شوی وو خو کفن کونکو هغه واپس کړو په هغي کښي ئې کفن کړی نه وو. او د موطاء په روايت کښي دی ﴿ كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ﴾ د سين په ضمي سره او په دي کښي فتح هم راغلې ده نسبت دي سحول طرف ته چه د يمن يوه علاقه ده. علامه زرقاني رحمه الله هم د دي روايت د لاندې د کوم چه عائشي ﷺ تردید کړی دي د احنافو مسلک دا ليکلي دي چه د هغوی په نزد په کفن کښي مستحب دا ده چه په هغي کښي يو ثوب حبره يعنی يمنی خادر وی، خو د هغوی دا نقل صحيح نه دي، د احنافو په نزد هم بياض ته ترجيح ده ففي البدائع الافضل ان يكون التكفين بالثياب البيض لرواية جابر مرفوعا احب الثياب الى الله تعالى البيض فليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم (اوجز ٤٣١/٢)

د سړی د کفن په مصداق کښي د ائمه اربعه مسلکونه :

بيا ځان پوهول پکار دی چه په دي حديث کښي دا راغلل ﴿ ليس فيها قميص ولا عمامة﴾ دا باب في الكفن شروع دي چه په هغي کښي بيان د کفن الرجل دي ځکه چه ﴿باب في كفن المرأة ﴾ وراندي مستقل را روان دي، د سړی کفن د ائمه ثلاثه احنافو شوافعو او حنابلو په نزد دري کپړي دی، د احنافو په نزد قميص، ازار او لفافه، او د امام شافعي رحمه الله او احمد په نزد ثلاث لفائف، يعنی دري خادري دوی داوړه د قميص قائل نه دی، او د امام مالک رحمه الله په نزد د سړی کفن مسنون د دريو په خائې پنځه کپړي دی د احنافو په شان هغوی د قميص قائل دی، او لفافي د هغوی په نزد دوه دی، او پنځم څيز عمامه ده. يعنی قميص ازار لفافتين او عمامه.

په حديث د عائشي ﷺ کښي د چا دليل دي؟

دا حديث د عائشي ﷺ چه په هغي کښي دی ﴿ في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة﴾ د ائمه ثلاثه مسلک په اعتبار د عدد ثلاث سره خو موافق دی خو چونکه په دي کښي د قميص نفی ده په دي وجه دا د شوافعو او حنابله دليل شو او د احنافو او د مالکيانو

خلاف، احنافو د دې توجیه داسې کړې ده چه د قمیص نه مراد د مطلق قمیص نفی نه ده مراد بلکه د جدید یا د مخیط نفی مراد ده ځکه چه وړاندې د ابن عباس ﷺ په روایت کښې راځی ﴿ کفن رسول الله ﷺ فی ثلاثة الثواب نجرانیة، الحلة لفافة وقمیصه الذی مات فیه ﴾ لهذا اوس دا حدیث د عائشې ﷺ زمونږ خلاف نه دی، او دا حدیث د عائشې ﷺ د عدد کفن په اعتبار سره د مالکیانو خلاف دی، هغوی د دې توجیه دا کوی چه د عائشې ﷺ مراد دا دی چه په دې دریو کښې دا دواړه داخل نه دی، بلکه د دې نه علاوه دی لهذا ټول پنځه شو.

امام ترمذی ﷺ باب قائم کړو ﴿ باب ما جآء فی کم کفن النبی ﷺ ﴾ او بیا ئې په هغې کښې هم دا حدیث د عائشې ﷺ ﴿ فی ثلاثة الثواب بیض یمانیة لیس فیها قمیص ولا عمامة ﴾ ذکر کولو نه پس فرمائیلې دی : قال ابو عیسی حدیث عائشة حدیث حسن صحیح، وقد روی فی کفن النبی ﷺ روایات مختلفة، وحدیث عائشة اصح الاحادیث التی رویت فی کفن النبی ﷺ والعمل علی هذا عند اکثر اهل العلم، وقال سفیان الثوری : یکفن الرجل فی ثلاثة اثواب ان شئت فی قمیص ولفافتین وان شئت فی ثلاث لفائف ویجزئ ثوب واحد ان لم یجدوا ثوبین، والثوبان یجزئان، والثلاثة لمن وجدوا احب الیهم، وهو قول الشافعی واحمد واسحاق، وقالوا تکفن المرأة فی خمسة اثواب ﴾ او بیا وړاندې فرمائی : وفی الباب عن علی وابن عباس وعبدالله بن مغفل وابن عمر ﷺ آهـ په تخفة الاحوذی کښې د علی ﷺ د حدیث په باره کښې لیکلی دی : اخرجه ابن ابی شیبة واحمد والبزار قال کفن النبی ﷺ فی سبعة اثواب، وفی اسناده عبدالله بن محمد بن عقیل، وهو سیئ الحفظ لا یصلح الاحتجاج بحدیثه اذا خالف الثقات کما هنا، (کذا فی النیل) آهـ د علی ﷺ په دې حدیث کښې دا دی چه رسول الله ﷺ ته په اووه کپړو کښې کفن ورکړې شو، خو دا حدیث ضعیف دې، د دې حدیث عائشة ﷺ دکوم په باره کښې چه امام ترمذی ﷺ فرمائی، حدیث حسن صحیح، دا د صحاح سته روایت دې پس په تخفة الاحوذی کښې دی اخرجه الجماعة.

د کفن دري درجې دی :

خان پوهول پکار دی چه د کفن دري درجې دی یو کفن السنة کوم چه پورته ذکر شو یعنی دري جامې، او کفن الکفایة یعنی دوه کپړې، او دریم قسم کفن الضرورة، وهو ما وجد، یعنی د مجبورئ حالت کښې چه څه هم ملاؤ شی.

[۳۱۵۳] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ حُلَّةٍ: حُلَّةِ حِبَرَةٍ، وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ عُثْمَانُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: حُلَّةِ حِبَرَةٍ، وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

دابن عباس ﷺ نه مروي دي فرمائی چه نبی ﷺ ته په دري نجراني کپړو کښې کفن ورکړی شوی وو پولنګ یو خادر اوبو قمیص په کوم کښې چه وفات شوی وو. ابوداود وائی چه عثمان بن أبی شیبة دا روایت داسې نقل کړې دی چه نبی ﷺ ته په دري کپړو کښې کفن

[1] سنن ابن ماجه/الجنائز ۱۱ (۱۴۷۱)، (تحفة الأشراف: ۶۱۹۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۲۲/۱) (ضعیف الإسناد منکر)

ورکړی شوي وو یو سور خادر اوبل هغه قمیص په کوم کښې چه وفات شوي وو.

﴿عن مقسم عن ابن عباس..... وقمیصه الذی مات فیه﴾

دا حدیث اوس پورته زمونږ په کلام کښې تیر شو، ورواه ابن ماجة، قاله المنذری، خو د دې نه مخکښې ﴿باب فی سنر المیت عند غسله﴾ کښې چه کوم حدیث تیر شوي دي په هغې کښې دا تیر شوی دی ﴿فغسلوه وعلیه قمیصه یصبون الماء فوق القمیص الخ...

په دې دواړو کښې منافات دې چه په کوم قمیص کښې غسل ورکړې شی هم په هغې کښې کفن کړې شی او دغه شان حدیث د ابن عباس رضی اللہ عنہما هم ضعیف دې، انظر التعلیق الممجد فیه دلیل الحنفیة.

باب کَرَاهِیَةِ الْمُغَالاَةِ فِی الْکَفَنِ

مړی ته د قیمتی کفن ورکولو د ممانعت بیان

[۳۱۵٤]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ الْمُحَارِبِیُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِیُّ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ، قَالَ: لاَ تُغَالِ لِی فِی كَفَنِی، فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ: "لاَ تَغَالَوْا فِی الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ یُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِیعًا".

د علی رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه زما د پاره په کفن کښې دیره قیمتي کپړه مه استعمالوئ، ماد نبی علیه السلام نه اوریدلي دي چه فرمائیل ئي چه تاسو په کفن کښې دحدنه تجاوز مه کوئ ځکه چه دا دیرزر خرابیږي (یعنی فضول خرچي).

﴿عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لا تغالی فی کفن﴾

د حدیث د یو مشکل لفظ تحقیق:

﴿لا تغالی﴾ د دې لفظ په باره کښې په بذل کښې دا دی چه بصیغة المجهول من المغالاة خو به دې باندې اشکال دې چه د تانیث څه وجه ده؟ ﴿لا یغالی﴾ پکار وو او زمونږ استاد مولانا اسعد الله صاحب رحمہ اللہ لیکلی دی، ﴿لعله لا تغالی﴾ یعنی د باب تفاعل نه مصدر، او په مصری نسخو کښې دا لفظ داسې دي ﴿لا تغال لی فی الکفن﴾ په دې صورت کښې به دا د نهی صیغه وی دپاره د مخاطب د مغالاة نه، او په بعض نسخو کښې دی، ﴿لا یغالی﴾ قال الشیخ محمد عوامه: وهو اظهر لیکون کلام عاما لیس خاصا لمخاطب معین فی حق شخص معین آهـ

علی رضی اللہ عنہ فرمائی چه په کفن کښې مغالاته نه دی کول پکار، یعنی زیات قیمت اختیارول، ځکه چه ما د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نه اوریدلی دی هغوی به فرمائیل چه کفن د زیات قیمت ولا مه جوړوئ ځکه چه هغه د مړی نه دیر زر سلب کولې شی، یعنی خاوري هغه اوخوری نو څه فائده ده په قیمتی جوړولو کښې.

() تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۱٤۹) (ضعیف)

[۳۱۵۵](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ".

د خباب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مصعب بن عمیر رضي الله عنه داحد په ورځ شهیدشو اودهغه سره دکفن دپاره دیوی کمپړی نه علاوه نورڅه نه وو اوهغه خادر هم دومره وړوکي وو که چرې مونږ پرې دده پښې پټولې نوسر ټي برښد پاتې کیدو اوکه سرموپټولې نوپښې ټي برښدې پاتې کیدې په دې وخت کښې نبي ﷺ اوفرمائیل چه دده سر پټ کړئ او په پښوئې سرګړي واچوئ.

﴿عن خباب قال ان مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد ولم يكن له الا نمرة الخ﴾

یعنی مصعب بن عمیر رضي الله عنه په احد کښې شهید شوی وو او د کفن دپاره هیڅ شیز نه وو سوا د هغوی د یو برګ او مختصر خادر نه چه په هغې ئې کفن کولې شو، که هغه به ئې د سر طرف ته کولو نو خپې به ئې نبکاره کیدې او که د خپو طرف ته به ئې کولو نو سر به ئې نبکاره کیدو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دا دې د سر طرف ته کړې شی او په خپو دې ورته سرګړي واچولې شی هم دا هغه دې کوم ته چه فقهاء کرام کفن الضرورة وائی.

د مصعب بن عمیر رضي الله عنه ذکر:

دا مصعب بن عمیر رضي الله عنه د چا چه دا واقعه ده په اوچتو صحابه کرامو رضي الله عنهم کښې دي قدیم الاسلام او په مهاجرین اولین کښې دي، د اسلام راوړلو نه مخکښې په وړوکوالی کښې ډیر نیازبین وو، ډیر ښه ژوند ئې تیرولو او ښکلې جامه به ئې اچوله، لیکلې شوې دی چه د مور پلار ورسره ډیره مینه وه او مور به ورته د غوره نه غوره لباس اچولو، د رسول الله ﷺ سره په جنګ بدر کښې شریک شو او په احد کښې شهید شو، لکه چه په پورته روایت کښې ذکر دی، په ترمذی کښې د هغوی د بارہ کښې د علی رضي الله عنه روایت موجود دی چه یو ورځ مونږ د رسول الله ﷺ سره په مسجد نبوی ﷺ کښې ناست وو چه ناڅاپه مصعب بن عمیر رضي الله عنه مخې ته راغلو په داسې حال کښې چه د هغوی په بدن باندې صرف یو خادر وو او او په هغې کښې هم پیوند ونه وو، چه کله رسول الله ﷺ هغوی په داسې حالت کښې اولیدل نو په ژړا شودهغوی په تیرحالت اود موجوده حالت په تفاوت لیدلوباندې الحدیث(اسد الغابة)

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري

[۳۱۵۶](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "غَيْرُ الْكَذِبِ الْمُلَّةُ، وَغَيْرُ الْأَهْصَرِ الْكَمْشُ الْأَقْرَنُ".

---

(۱): صحيح البخاري/الجنائز ۲۷ (۱۲۷۶)، ومناقب الأنصار ٤٥ (۳۹۱۳)، والمغازي ۱۷ (٤٠٤٧)، ۳۶ (٤٠٨٢)، والرقاق ۷ (٦٤٣٢)، ۱۶ (٦٤٤٨)، صحيح مسلم/الجنائز ۱۳ (۹٤۰)، سنن الترمذي/المناقب ٥٤ (۳۸۵۳)، سنن النسائي/الجنائز ٤٠ (۱۹۰٤)، (تحفة الأشراف: ۳۵۱٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۰۷۵، ۱۱۲، ۳۶۵/۱) (صحيح)

(۲): سنن ابن ماجه/الجنائز ۱۲ (۱٤۷۳)، (تحفة الأشراف: ٥۱۱۷) (ضعيف)

دعبادة بن الصامت نه روایت دي چه نبي ﷺ فرمائیلی دی بهترین کفن جوړه ده (قمیص اولنګ او غوړه قرباني دښکرو والا ګډ دي.

﴿خير الكفن الحلة، وخير الاضحية الكبش الاقرن﴾

حله خو دوه کپړې وی ازار او ردا، حال دا چه مسنون بالاتفاق درې کپړې دی، لهذا دا به وئیلې شی چه د حلة لهتر والئ او افضلیت به د ثوب واحد په اعتبار سره وی، او بله دا چه بعض علماء کرامو د دې حدیث د وجې نه دا وئیلې دی چه په کفن کښې غوړه دا ده چه هغه یمنی ځادرې وی کوم چه برګ وی، ملا علی قاری رحمه الله فرمائی: خو اصح دا ده چه ابیض افضل دي د حدیث عائشة رضي الله عنها د وجې نه. د دې نه روستو په حدیث کښې دی بهترین د قربانئ والا ځاروی د بښکرو والا ګډ دي، دا لیکلی دی چه کیدې شی وجه د فضیلت ئې دا وی چه کبش اقرن عام طور سره سمین او جسیم وی، یا د حسن صورت په اعتبار سره فرمائیلې شوې دی چه د بښکرو والا زیات ډولی او بښکلې بښکاره کیږی.(بذل) والحدیث اخرجه ابن ماجة مقتصرا منه على ذكر الكفن، قاله المنذري

بَابُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ

ښځې ته د کفن ورکولو بیان

د زنانه د کفن تفصیل د ائمة اربعه په نزد:

د زنانه مسنون کفن پنځه کپړې دی د جمهورو په نزد او په هغوی کښې ائمه ثلاثه هم دی هغه پنځه د امام شافعي رحمه الله او احمد رحمه الله په نزد دا دی: ازار، قمیص، خمار، لفافتین، او د امام مالک په نزد اووه دی د هغوی په نزد لفافې د دوو په ځائې ځلور دی، زمونږ فقهاء کرامو د دې پنځو کپړو نه داسې تعبیر کړې دي: ازار، قمیص، لفافه، خمار، سربند، او خرقه (سینه بند) چه د هغې په ذریعه د هغې سینې پټولې شی، او خمار کوم چه په سر باندې ترلې شی او بیا د هغې په ذریعه وینښته پټ کړې شی کوم چه په سینه باندې پراتهٔ وی چه د هغې ترتیب داسې لیکلې شوې دي چه اول دي په سر باندې لفافه خوره کړې شی د هغې دپاسه ازار، د هغې دپاسه خرقه، د هغې دپاسه خمار او د ټولو نه دپاسه قمیص، اول دي ورته قمیص واغوندی بغیر د لستونړو نه، د دې نه پس دي په خمار باندې د هغې سره اوترلې شی او په سینه باندې چه کوم وینښته دی هغه دې پټ کړې شی، د دې نه پس دي په خرقه باندې د هغې سینې اوترلې شی بیا دي ورته ازار واغوستلې شی، رڼوبی به د ګس طرف نه راتولولې شی او د دې نه پس د بنی طرف نه چه بنې پلو پرې دپاسه وی بیا به هم دغه شان لفافه راتولولې شی

[۳۱۵۷] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ، ثُوْمُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ، قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۵۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۳۸۰) (ضعيف)

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ، مَعَهُ كَفَنُهَا، يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا.

دلیلي بنت قانف رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه زه په هغه ښځو کښي وم چاچه دنبي علیه السلام لورام کلثوم ته غسل ورکړي وو دهغې دوفات په وخت کښي، دهرڅه نه مخکښي مونږ ته نبي علیه السلام خپل لنګ راکړي وو اوبیاقمیص بیا یوخادر اوبو سربند اویوه کپړه ټي بله راکړه چه دبره طرف نه په کښي اونغښتل شولیلي وائي نبي علیه السلام ددروازې سره ناست وو اودکفن کپړي ورسره وي او مونږ ته به ټي یوه یوه کپړه راکوله.

﴿ عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داؤد قد ولدته ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها ﴾

یعنی د قبیلې بنو عروه یو سړي چه د هغه نوم داؤد دي کوم چه د ام حبیبة رضي الله عنها مخکښي پیدا شوي وو یعنی کومه دائی چه د پیدائش په وخت زنانه سره وی هغه ام حبیبة رضي الله عنها بنت ابی سفیان رضي الله عنهما وه، دا ذکر کړي شوي سړي روایت کوی د لیلی بنت قانف نه چه صحابیه ده هغه فرمائي چه زه په هغه زنانو کښي یم چا چه د رسول الله ﷺ لور ام کلثوم رضي الله عنها ته غسل ورکړي وو، هغه فرمائي چه د غسل نه پس د تکفین په وخت رسول الله ﷺ په داسې حال کښي چه هغوی په دروازه کښي ناست وو د کفن کولو دپاره د کفن کپړې په دې ترتیب سره راکړي اول حقاء یعنی ازار بیا قمیص بیا خمار بیا ملحفه (لفافه) بیا په یوه بله کپړه کښي هغه راغونده کړي شوه (لفافه ثانیه) هغه فرمائي چه رسول الله ﷺ دروازې سره ناست وو رسول الله ﷺ سره د ام کلثوم رضي الله عنها کفن وو، یوه یوه کپړه به ټي مونږ ته په ترتیب سره راکوله، د دې حدیث نه معلومه شوه چه دا خو ظاهره ده چه د زنانو غسل او تجهیز او تکفین خو کوی زنانه، خو سړو له په خپله نګرانئ کښي په زنانو باندې دا ټول کارونه کول پکار دی

بَابٌ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ
په مړی د مشکو لګولو بیان

[۳۱۵۸] (*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ الزَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْيَبُ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ".

دابوسعید خدري رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبي علیه السلام فرمائیلی دی ستانوپه خوشبوګانو کښي بهترینه خوشبو مشک دي.

او امام بخاري رحمه الله باب قائم کړي دي ﴿ باب الحنوط للميت ﴾ او په دې کښي ټي د ابن عباس رضي الله عنهما هغه حدیث ذکر کړي دي چه په هغې کښي دا دی چه د حجة الوداع په کال یو صحابی په عرفات کښي د خپلې اونبې نه غورځیدو سره وفات شو د هغوی په باره کښي رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه ﴾ چه په دې باندې خوشبوئی مه لګوئ او نه ورله سر پټ کړئ دا سړي به د قیامت په ورځ د احرام په حالت کښي پاسی

(*): سنن النسائي/الجنائز ٤٢ (١٩٠٧)، (تحفة الأشراف: ٤٣٨١)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الأدب ٥ (٢٢٥٢)، سنن الترمذي/الجنائز ١٦ (٩٩١)، مسند احمد (٣/٣٦، ٤٠، ٤٦، ٦٢) (صحيح)

گویا امام بخاریؒ د دي حدیث د مفهوم مخالف نه د غیر محرم مړی دپاره حنوط ثابت کړل، پس په فتح الباری ۱۶۳/۳ کښې دی ﴿ قال البیهقی فیه دلیل علی ان غیر المحرم یحنط کما یخمر راسه آهـ ﴾ او امام ابوداؤدؒ حدیث الباب ﴿ اطیب طیکم المسک ﴾ لره راوړلو سره گویا د عموم د حدیث نه استدلال کړې دي چه په دي کښې ژوندی او مړی دواړه برابر دی.

د ترجمة الباب والا مسئله کښې د علماء کرامو اختلاف:

امام ترمذیؒ هم بعینه هم دغه شان ترجمة الباب او هم دا حدیث ذکر کړو او بیا ئې وړاندې اوفرمائیل ﴿ والعمل علی هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق، وقد ذکره بعض اهل العلم المسک للمیت ﴾ په دي باندې په تحفة الاحوذی کښې لیکلی دی ﴿لم اقف علی وجه الکراهة والحق هو الجواز آهـ ﴾ د حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې په دې باندې تفصیلی لیکل شوې دی د مختلفو شراحو نه د دې په باره کښې نقل کړی دی، علامه عینیؒ فرمائی چه د اکثرو علماء کرامو په نزد دا جائز ده وبه قال مالک والشافعی واحمد واسحاق وکرهه عطاء والحسن ومجاهد، وقالوا انه میتة الخ بله دا چه شیخ د ازالة الخفاء ۹۸/۲ نه نقل کړی دی چه عمرؓ اوفرمائیل چه زما دپاره مشک په خوشبوئین کښې مه استعمالوئ، ﴿ لا تحنطونی بمسک ﴾ قال الشیخ لعله کره لان فیه دلیل الاباحة والحرمة، خو هم په دي ازالة الخفاء کښې په بل ځائې کښې دا هم لیکلي شوې دی چه عمرؓ به په ژوند باندې خو مشک استعمالول خو وصیت ئې دا اوفرمائیلو چه زما نه پس زما دپاره دا مه استعمالوئ، ﴿ وکان الحسن یکرهه للمیت لا للحی اهـ ﴾ د مشک حقیقت چونکه دم منجمد دي نو کیدې شی هم په دي وجه باندې بعض خلقو ته د دې په استعمال کښې تردد پیدا شوې دې، حضرت شیخ لیکی چه دا وجه وې نو بیا په دې حکم کښې مړي او ژوندي یو شان پکار وو یا به بله څه وجه وی والله تعالی اعلم (هامش البذل) والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری

باب التَّعْجِيلِ بِالْجَنَازَةِ وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا

د مړی په تجهیز او تکفین کښې د عجلت کولو او د ایسارولو د کراهت بیان

یو باب د څو ابوابو نه پس را روان دي ﴿ باب الاسراع بالجنازة ﴾ په دواړو کښې فرق دی، په دي باب کښې د تعجیل نه مراد تعجیل فی التجهیز والتکفین دي، او په وراندې باب کښې د اسراع نه مراد اسراع فی المشی ده لکه چه دوارو ابوابو د احادیثونه معلومیږی.

[۳۱۵۹] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ ابْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَلَوِيِّ، عَنْ عَزْرَةَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ: عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ: "إِنِّي لَا أُرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ، وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ".

(*) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳٤۱۸) (ضعيف)

دحصين بن وحوح رضي الله عنه نه روايت دي طلحه بن براء رضي الله عنه مريض شو اونبي عليه السلام دده دعيادت دپاره راغي رسول الله اوفرمائيل طلحه نه وينم زما خيال دي چه په هغه باندي دمرګ اثار سرګند شوي دي خوکله چه وفات شي ماخبر کړئ او تونډی وکړئ دهغه په خنبولو ځکه چه مناسب نه دی چه د مسلمان مړي دي تکفين او تجهيزنه بغير دخپل اهل سره پروت وي

قوله: ﴿ ان طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض فاتاه النبي عليه السلام يعوده فقال انی لا اری طلحة الا قد حدث فيه الموت الخ ﴾: يعنی طلحة بن البراء رضي الله عنه چه کله بيمار شو نو رسول الله عليه السلام ئې د تپوس دپاره تشريف يوړو رسول الله عليه السلام هغوی ته کتلو سره اوفرمائيل چه زه وينم چه د دوی د مرګ وخت نزدي راغلی دي، پس ماته د دهٔ خبر راکړئ او تادی کوئ، يعنی د هغه په تيارئ کښي، ځکه چه د مسلمان د مړی دپاره دا مناسب نه ده چه هغه دي د کور د خلقو ترمينځه اوساتلي شی.

په تعجيل کښي مصلحت

په دي باندي علامه طيبي رحمه الله فرمائی چه مومن انسان د الله پاک په نزد او د انسانانو په نزد هم قابل اکرام او معزز وی خو د روح وتلو نه پس چه کله هغه بدن بې ساه پاتي شی نو په دي حيثيت سره طبيعتونه د هغه نه متوحش او متنفر شی هغه وخت هغه د هغوی په سترګو کښي مانوس او مرغوب فيه نه پاتي کيږی، په دي وجه مناسبه هم دا ده چه هغه دي سمدستی پټ کړي شی، سبحان الله... د احکام شرعيه مصلحتونه اوګورئ

بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

بيان د غسل کولو دهغه چا دپاره ځوک چه مړي ته غسل ورکړی

يعنی کوم انسان چه مړي ته غسل ورکړی هغه به روستو خپله هم غسل کوی؟

[۳۱۶۰] (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ".

ام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام به په خلورو وجوباندي غسل کول د جنابت نه اودجمعې په ورځ دښکرلګولونه اودمړي دلمبولونه

قوله: ﴿ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه السلام كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة من الحجامة وغسل الميت ﴾: دا حديث په کتاب الطهارة ﴿ باب غسل الجمعة ﴾ کښي تير شوی دي، په دي کښي دا دی چه رسول الله عليه السلام به د حجاجت د وجې نه غسل فرمائيلو او د غسل ميت د وجې نه هم، خو د حجامت نه پس د رسول الله عليه السلام غسل کول ثابت نه دی، صرف غسل محاجم ثابت دي او دا حديث ضعيف دي د مصعب بن شيبة د وجې نه، بله دا چه د رسول الله عليه السلام چا مړی ته غسل ورکول هم ثابت نه دی، اول خو دا حديث ضعيف دي يا به د دي تاويل داسې کولې شی چه د غسل نه مراد امر بالغسل دي

[۱]: انظر حديث رقم: (۳۴۸)، (تحفة الأشراف: ۱۶۱۹۳) (ضعيف)

[٣١٦١](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ".

دابوهريره نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی چاچه غسل ورکړل مړي ته نو دي دي غسل وکړي اوچاچه جنازه پورته کړه نوهغه دي اودس اوکړي.

په مسئلة الباب کښې د علماء کرامو اختلاف:

امام خطابيؒ فرمائي: زما په علم کښې نشته دا خبره چه د يو فقيه په نزد دي مړی ته غسل ورکولو سره غسل واجب وی(١) او هم دغه شان نه په حمل کولو د مړی باندې اودس شته، او ظاهره دا ده چه امر په دي کښې د استحباب دپاره دي، چه د هغې دا وجه کيدي شی چه مړی ته غسل ورکونکي د ځاځکو نه محفوظ او په امن نه وی او د يږ کرته د مړی په بدن باندې نجاست هم وی نو په دي لحاظ سره غسل ورکونکی ته د غسل کولو حکم اوکړي شو، او کوم چه په حديث کښې دی ﴿ومن حمله فليتوضاء﴾ د دې معنی دا کيدي شی چه مړی اوچتونکو يعنی جنازه اوړونکو له پکار دی چه هغوی دی د مخکښې نه په اودس کښې وی د مانځه په تيارۍ کښ، او حافظ ابن قيمؒ په تهذيب السنن کښې په دي کښې دری مذاهب ليکلي دی، مطلقا وجوب، دا مسلک د ابن المسيب او ابن سيرينؒ دی، مطلقا عدم وجوب دا مسلک د ائمة اربعه دې، د کافر مړی ته د غسل ورکولو نه د غسل واجب کيدل، دا يو روايت دي د امام احمدؒ آه پس وراندی يو مستقل باب را روان دي ﴿باب الرجل يموت له قرابة مشرک﴾ چه په هغې کښې د علیؓ دا حديث ذکر کړي شوي دي هغوی فرمائی چه کله زه د رسول اللهﷺ د حکم مطابق د ابوطالب د دفن کولو نه پس راغلم نو هغوی ماته د غسل کولو حکم راکړو خو په هغه واقعه کښې غسل من غسل الميت الکافر نشته بلکه غسل من دفن الميت الکافر دي، د ائمه اربعه مذاهب په دي کښې دا دی د امام احمدؒ په نزد د غسل ميت نه غسل کوم سنت دي کما فی الروض المربع، او د امام مالکؒ نه دوه روايتونه دی يو د جوب او يو د استحباب، د امام شافعيؒ هم دوه اقوال دی يو د استحباب وهو القول الجديد والقديم الوجوب، او يو روايت د امام شافعيؒ نه دا دي چه ﴿ان صح الحديث لقلت بوجوبه﴾ او د احنافو په نزد اصالة خو مستحب نه دی خو خروجا عن الخلاف(٢) مستحب دي،«او په ترمذی کښې دی: ﴿ولقد اختلف اهل العلم فی الذی يغسل الميت فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبیﷺ وغيرهم اذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالک بن انس استحب الغسل من غسل

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٤٢٧٥)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجنائز ١٧ (٩٩٣)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٨ (١٤٦٣) (صحيح)

(٢) په دي باندې حافظ تعقب کړي دي حيث قال کانه مادری ان الشافعي في البويطي علق القول به علي صحة الحديث والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار اليه بعض الشافعية آه من الاوجز ٢٢٩/٢)

(٣) خکه چه د بعضو په نزد واجب دي د هغوی په رعايت کښې ١٢)

الميت ولا ادرى ذلک واجبا، وهكذا قال الشافعي، وقال احمد من غسل ميتا ارجو ان لا يجب عليه الغسل، واما الوضوء فاقل ما قيل فيه، وقال اسحق لا بد من الوضوء، وروى عن عبدالله بن المبارک انه قال لا يغتسل ولا يتوضاء من غسل الميت آهـ ﴾ د امام ترمذي رحمه الله د کلام نه معلومه شوه چه په دې مسئله کښې دري مسلکونه دی، د بعض صحابه کرامو رضي الله عنهم په نزد غسل واجب دي لکه ابوهريره رضي الله عنه کما قيل او د بعضو علماء کرامو لکه اسحاق بن راهويه د هغوی په نزد اودس واجب دي او بعض علماء کرام لکه ابن المبارک د هغوی مسلک مطلق د عدم استحباب دي، لا الغسل ولا الوضوء...

[۳۱۶۲] (حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مَنْسُوخٌ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، قَالَ: وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ، فِيهِ عِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

دابوهريره نه دتير روايت په شان روايت منقول دي، ابوداود وائي داحديث منسوخ دي مادا احمدبن حنبل نه اوريدلی دی کله چه دهغه نه تپوس اوشو دغسل کولو په باره کښې په وجه دغسل ورکولو مړي ته نووئې فرمائيل اودس ورله کافي دي، ابوداود وائي چه ابوصالح په دې حديث کښې خپل او ابوهريره په مينځ کښې اسحق داخل کړي دي اووئيلي يسي دي چه دمصعب په روايت کښې څه داسې څيزونه دی کوم چه ضعيف دي او په هغې عمل نشته.

﴿ قال ابوداؤد ادخل ابوصالح بينه وبين ابی هريرة فی هذا الحديث يعنی اسحاق مولی زائدة ﴾ مصنف رحمه الله فرمائی چه د دې په سند کښې ابوصالح د خپل خان او ابوهريره رضي الله عنه ترمنځه د اسحاق مولی زائدة واسطه ذکر کړې ده، يعنی اګر چه هغه د دوی شاګرد دی خو د دې باوجود واسطه ده، د دې نه پس په دې خان پوهول پکار دی چه دا روايت په ترمذی کښې هم دې په هغې کښې د ابوصالح او ابوهريره رضي الله عنه ترمنځه دا واسطه نشته، ﴿ عن سهيل بن ابی صالح عن ابيه عن ابی هريرة ﴾ لهذا دا د ترمذی والا سند منقطع شو، او د امام شافعي رحمه الله په کلام کښې دا دی چه دا حديث زما په نزد قوی په دې وجه نه دي چه دا حديث داسې روايت دي ﴿ عن سهيل بن ابی صالح عن ابيه عن ابی هريرة ﴾ او بعض حفاظو په دې سند کښې د ابوصالح او ابوهريرة ترمنځه اسحاق داخل کړي دي او وئيلي شوی دی چه ابوصالح دا حديث د ابوهريره رضي الله عنه نه نۀ دي اوريدلی، کذا فی تهذيب السنن لابن القيم. حافظ ابن القيم په دې باندې تفصيلی کلام کړي دي.

﴿ قال وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه ﴾ وفی البذل : وفی حاشية الكانفورية فی رواية ابن داسه : حديث مصعب ضعيف آهـ او د ضعف وجه خپله هم دا مصعب بن شيبة راوی دي، په ده باندې کلام او جرح په کتاب الطهارة ﴿ باب السواک من الفطرة ﴾ کښې تير شوي دي،

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۲۱۸٤) (صحيح)

د امام مسلم په نزد دا ثقه او قوی دي او د امام بخاري رحمه الله او نسائي رحمه الله په نزد ضعیف دي، مصنف رحمه الله فرمائی چې په دې حدیث باندې د علماء کرامو عمل نشته یعنی د دې حدیث په بعض اجزاء باندې کالفسل من غسل المیت ګیني بعض خو اجماعی دی.

بَابٌ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

د مړی د ښکلولو بیان

[۳۱۶۳] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ. حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ".

دعائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه مانبی علیه السلام اولیدو چه عثمان بن مظعون رضي الله عنه ئې ښکل کړو اوهغه مړ وو تردې چه ما دهغه اوښکي مبارکي اولیدي چه بهیدلي (عثمان بن مظعون د نبی علیه السلام رضاعي ورور وو اود مهاجرینو نه وو)

(عن عائشة رضي الله عنها قالت رايت رسول الله ﷺ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رايت الدموع تسيل)

دا عثمان بن مظعون رضي الله عنه د رسول الله ﷺ رضاعی رور دي د هجرت نه دوه کاله او دري میاشتي پس د هغه په مدینه طیبه کښي وفات اوشو وهو اول من دفن بالبقیع، رسول الله ﷺ د وفات نه پس د هغوی تقبیل اوفرمائیلو د صدیق اکبر رضي الله عنه په باره کښي هم راځی چه هغوی هم د وفات نه پس د رسول الله ﷺ تقبیل فرمائیلي وو.

د مړی د غسل په علت کښي د علماء کرامو اقوال:

دلته یو بحث دي چه د مړی د غسل علت څه دي، فقیل تعبدی، وقیل للتطهیر من الحدث او النجاسة، وقیل للتنظیف، په کتاب الطهارة کښي دا مسئله تیره شوي ده، چه مآء مخلوط بشئ طاهر یعنی کومو اوبو سره چه څه پاک څیز یو خائي شی لکه صابون او اشنان یا د دې نه علاوه بل څیز، چه د هغې د وجې نه د اوبو په اوصاف ثلاثه کښي یو وصف متغیر شوي وی په دې سره ازاله د احداث جائز ده یا نه، د ائمه ثلاث په نزد نه ده جائز د هغوی په کتابونو کښي د دې خبرې تصریح ده، د احنافو په نزد جائز ده وهو روایة عن احمد کما فی المغني، د احنافو په دلائلو کښي یو دلیل مړی ته په اوبه او بیرو سره غسل ورکولو والا روایات هم دی، ځکه چه ظاهره ده چه ماء سدر ماء مخلوط دی او د جمهورو په نزد په دې سره تطهیر جائز نه دي هم دغه شان دا حضرات د دې حدیث مختلف توجیهات بیانوی، یو تاویل دا کړي شوي دي چه د مړی غسل د تنظیف دپاره دي د تطهیر دپاره بالکل هم نه دي، زین ابن المنیر هم دا لیکلی دی، او یو دا توجیه دا کړي شوي ده چه د سدر استعمال په ټولو غسلاتو کښي نه ده بلکه یو ځل په شروع کښي یا په آخیر کښي ماء قراح (ساده اوبه) استعمال کول مراد دی، یو توجیه دا کړي شي ده چه سدر لره په اوبو کښي اچولو سره

---

(۱): سنن الترمذي/الجنائز ١٤ (٩٨٩)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٧ (١٤٥٦)، (تحفة الأشراف: ١٧٤٥٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٣/٦، ٥٥، ٢٠٦) (صحيح)

استعمالول مراد نه دی بلکه د دې د استعمال یو شکل دا هم دې چه د بیرې پانړو لره په اوبو کښې لوندولو سره د هغې نه په بدن باندې اومړلې شی او بیا روستو خالص اوبو استعمال کړې شی، ولحو ذلک من التوجیهات.... اوس که غسل د تنظیف دپاره اومنلې شی نو بیا خو په تقبیل میت کښې هیڅ اشکال نشته او که د تطهیر دپاره دې نو بیا اشکال کیدې شی، او په دې سلسله کښې د احنافو مذهب په حاشیه د لامع ۱۰۹/۲ کښې د بدائع نه دا نقل کړې شوې دي چه په دې کښې محمد بن شجاع بلخی خو دا فرمائیلې دی چه انسان په مرګ سره نه نجس کیږی کرامة له ځکه چه که هغه هم د عام حیواناتو په شان د مرګ په وجه ناپاک کیدې نو بیا به په غسل سره د پاکیدو حکم نه ورکړې کیدو، خو زمونږ د اکثرو مشائخو نه دا منقول دی چه د مرګ په وجه باندې انسان هم ناپاک کیږی لما فیه من الدم المسفوح ځنګه چه نور حیوانات ناپاکه کیږی په کومو کښې چه دم مسفوح دی خو فرق د نور حیواناتو او د انسان دا دی چه انسان بعد الموت د غسل نه پس پاکیږی کرامة له، پس د امام محمد رحمه الله نه منقول دی چه مړی په کوهی کښې اوغورزیږی د غسل نه مخکښې نو کوهی ناپاکه کیږی په خلاف د بعد الغسل (غورځیدو).

بَابٌ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

د شپې د مړی د دفن کولو بیان

[٣١٦٤]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ، فَأَتَوْهَا، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ، وَإِذَا هُوَ يَقُولُ: "نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ"، فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.

دجابر بن عبدالله نه روایت دی فرمائی چه مونږ په قبرستان کښې رنړا اولیدله چه ورغلو نو ومولیدل چه نبی علیه السلام په قبرکښې ولاړ دي او وائی خپل ملګرې ماته راکړي (لاش) داهغه کس وو چه په تیزه به ئې ذکرکولو.

﴿ سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال رای ناس نارا فی المقبرة فاتوها فاذا رسول الله ﷺ فی القبر واذا هو یقول ناولونی صاحبکم فاذا هو الرجل الذی کان یرفع صوته بالذکر ﴾

د یو ذکر جهری کونکی خوش نصیبی

مضمون د حدیث دا دی، جابر رضي الله عنه فرمائی چه یو ځل داسې اوشو چه د شپې په وخت خلقو ته د لرې نه په قبرستان کښې رنړا ښکاره شوه خلق هلته اورسیدل، د رسیدو نه پس ګورو چه رسول الله ﷺ پخپله یو قبر ته کوز شوي دي او فرمائی راوړئ مړي راکړئ د دې نه معلومه شوه چه رسول الله ﷺ هغه صحابی رضي الله عنه په خپل لاس باندې قبر ته کوز کړو، او چونکه شپه وه په دې وجه د رنړا ضرورت پیښ شو د کوم چه په روایت کښې ذکر دی، راوی وائی (مونږ چه په غور اوکتل نو) دا مړی هم هغه سړی وو چه په اوچت آواز به ئې ذکر کولو، د راوی د دې کلام نه معلومیږی چه دا صاحب په ذکر جهری کښې معروف وو، او

(): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٥٦٤) (ضعيف)

کیدې شی چه هغوی ته دا سعادت هم د دې خصلت د وجې نه حاصل شوې وی، دفن باللیل باندې کلام او اختلاف وغیره اوس نزدې په باب فی الکفن کښې د یو حدیث د لاندې تیر شوې دې.

په شپه کښې د دفن قصه د څو صحابه کرامو رضی الله عنهم سره پیښه شوې ده پس علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها په شپه کښې دفن کړې وه، هم دغه شان د عثمان او عائشې رضی الله عنهما تدفین هم په شپه کښې شوې دې، هم دغه شان د صدیق اکبر رضی الله عنه، او خپله د رسول الله ﷺ تدفین په آخر د شپه کښې اوشو (ابن القیم) د دې ټ علاوه د نورو صحابه کرامو رضی الله عنهم تدفین هم په شپه کښې شوې دې او په کوم روایت کښې چه د دفن لیلا ممانعت راغلې دې د هغې په علت کښې دا وئیلې شوی دی چه لرداءة الکفن او لترک الصلوة علی المیت او شفقة علی الدافنین، حدیث الباب ته نزدې د ترمذی په روایت کښې دی

عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی دخل قبرا لیلا فاسرج له بسراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمک الله ان کنت لاواها تلا القران ﴾

د رسول الله ﷺ د بعض صحابه کرامو قبر ته ګوزیدل :

ابن القیم رحمه الله فرمائی : وقد نزل النبی ﷺ فی قبر ذی البجادین لیلا آه او په حاشیه د بذل کښې دی چه حافظ رحمه الله په اصابه کښې د ذو البجادین په ترجمه کښې لیکلی دی چه د رسول الله ﷺ د پنځو صحابه کرامو رضی الله عنهم قبرونو ته نزول ثابت دې.

بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

دیو ځای نه بل ځای ته د مړی د نقل کولو د ممانعت بیان

د دې قسم باب وړاندې هم را روان دې د کتاب الجنائز په اواخر کښې ﴿ باب فی تحویل المیت من موضعه للامر یحدث ﴾ ظاهره دا ده چه په دې مخکښې باب کښې تحویل میت قبل الدفن مراد دې، او په وړاندې باب کښې تحویل بعد الدفن.

د مړی د نقل په باره کښې مذاهب د ائمه :

د مړی تحویل قبل الدفن وبعده د امام شافعی اومالک رحمهما الله په نزد جائز دې د یو مصلحت د وجې نه کجوار الصالحین یا تقدس ارض [1] د وجې نه لکه مکه مکرمه او مدینه طیبه، خو په

---

[1] د موسی علیه السلام د روح د قبض کولو قصه : پس امام بخاری رحمه الله باب قائم کړې دې، باب من احب الدفن فی الارض المقدسة او نحوها او په هغې کښې ئې د ابوهریرة رضی الله عنه حدیث ذکر فرمائیلې دې ﴿ قال ارسل ملک الموت الی موسی فلما جاءه صکه فققأ عینه فرجع الی ربه فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت فرد الله علیه عینه وقال ارجع فقل له یضع یده علی متن ثور فله بکل ما غطت به یده لکل شعرة سنة، قال ای رب ثم ماذا قال ثم الموت، قال فالآن فسأل الله ان یدنیه من الارض المقدسة رمیة بحجر، قال رسول الله ﷺ فلو کنت ثم لاریتکم قبره الی جانب الطریق عند الکثیب الاحمر، یعنی کله چه الله پاک ملک الموت د انسان په شکل کښې موسی علیه السلام ته راولیږلو د روح د قبض کولو دپاره نو هغه لاړو او هغه ته ئې عرض چه زه ستاسو د روح د قبض کولو دپاره راغلې یم، موسی علیه السلام هغه او نه پیژندلو، په دې باندې هغوی هغه ته یو سپیره ورکړه چه په هغې سره یوه سترګه ړنده شوه هغه الله پاک ته واپس شو او هلته ئې عرض اوکړو چه زه تاسو دسې بنده ته ..... ته

دي شرط چه د مړي عزت به نه شي خرابولي ولم بوجد فيه مسلک احمد، او د احنافو په نزد د دفن نه مخکښې مړي نقل کول جائز دی تر یو میل او دوه میلو پورې، او هر چه پس د دفن نه دی نو بغیر د عذر شرعی نه ناجائز دی، لکه یو سړي په هغه زمکه کښې دفن شی چه غصب کړي شوي وی، او فقهاء کرامو دا هم لیکلي دی چه عدم غسل یا عدم صلوة علی المیت د وجې نه نبش د قبر جائز نه دی هم دغه شان که مړي غیر مستقبل القبلة دفن کړي شی نو د استقبال قبله دپاره هم نبش د قبر جائز نه دی.

[۳۱۶۵]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ، فَرَدَدْنَاهُمْ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دغزوه احد په ورځ باندي مونږ شهیدان ددفن کولو دپاره بل ځائي ته وړل دنبی علیه السلام اعلان کونکي راغې او آواز ئې اوکړو چه نبی علیه السلام حکم کړي دي چه شهیدان دفن کړئ په هغه ځایونوکښې چرته چه قتل کړي شوي دي نوبیامونږه د شهیدانو لاشونه دشهادت ځایونوته واپس کړل.

﴿عن جابر رضي الله عنه قال كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم الخ﴾

جابر رضي الله عنه فرمائی چه په جنګ احد کښې د شهیدانو بعض خپلوانو هغوی لره په بقیع کښې د دفن کولو دپاره اوړل اوغوښتل، په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه یو منادی آواز اوکړو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم فرمائی چه مقتولین دي د هغوی په شهادت ګاه کښې دفن کړي شی پس مونږ هغوی هم هلته واپس کړل.

د دې حدیث نه د احنافو تائید کیږی د نقل میت په مسئله کښ، شوافع وغیره کوم چه د جواز قائل دی هغوی د دې جواب دا ورکوی چه دا حکم مختص دي د شهداء سره، یا دا چه

٦..... اولیږلم چه د مرګ اراده نه لري، الله پاک د هغه سترګه روغه کړه او ورته ني اوفرمائیل چه اوس لاړ شه او هغه ته اوایه چه خپل لاس دي د غوښی په شا باندې کیږدی نو خومره ویښته چه د هغه د لاس د لاندې راغلل د هر ویښته په اندازه به ورته د یو کال ژوند ورکړي شی پس هغه هم دغه شان اوکړل په دې باندې موسی علیه السلام عرض اکړو یا زما ربه د دې نه پس به څه وی؟ الله پاک اوفرمائیل بیا به هم مرګ راځی، هغوی عرض اوکړو بیا ني اوس واخلئ، او دا دعا ني اوفرمائیله چه هغه د بیت المقدس ته نزدې کړي شی، د دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چه که زه په دغه ځائي کښې وی نو ما به تاسو ته د هغه قبر ښودلی وی، د لاری طرف ته د سري شوی کمر ته نزدې، په دې واقعه باندې یو مشهور اشکال دی چه موسی علیه السلام ملک الموت په سپیره څنګه او وهلو د دې جواب کوم چه په حاشیه د بخاری کښې لیکلی شوی دی هغه دا دی چه هغه وخت دا ملک الموت د هغوی په خدمت کښې د انسان په شکل راغلی وو او د راتلو سره ني ورته اونیل چه زه خو د روح د قبض کولو دپاره راغلی یم او د موسی علیه السلام په ذهن کښې دا وه چه مانه به د مرګ په وخت اختیار راکولی شي په دې وجه هغه پوهه نه شو چه دا ملک الموت دي په دې وجه داسي اوشو، نور هم د دې توجیهات کړي شوي دی، د بخاری دا ترجمة الباب او دا قصه مونږ دلته د دې غرض دپاره ذکر کړه چه تقدس د ارض هم یو امر مطلوب دي ﴿لا من حيث اصل المسئلة اعني نقل الميت﴾.

[1] ز: سنن الترمذي/الجهاد ۳۷ (۱۷۱۷)، سنن النسائي/الجنائز ۸۳ (۲۰۰۶)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۲۸ (۱۵۱۶)، (تحفة الأشراف: ۳۱۱۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۲۹۷، ۳۰۳، ۳۰۸، ۳۹۷)، سنن الدارمي/المقدمة ۷ (۴۶) (صحيح)

دا حکم ابتداء وو خکه چه نقل کړي شوی دی چه جابر بن عبدالله ﷺ خپل پلار لره چه په جنګ احد کښې شهید شوې وو د احد نه بقیع ته شپږ میاشتې پس منتقل کړې وو دا روایت خپله وړاندې په دې کتاب کښې را روان دي والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِي الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

په جنازه کښې د صفونو د تعداد بیان

او په بعض نسخو کښې دی الصفوف علی الجنازة....

[۳۱۶۶]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ"، قَالَ: فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.

د مالک بن هبیرة ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی هریو مسلمان چه مړ شي او دمسلمانانو دري صفونه وربانديې جنازه اوکړي نوددې دپاره مغفرت واجب شو، راوي وائی ځکه چه به مالک بن هبیره ته په جنازه کښې د مونځ کونکو تعداد کم ښکاریدو نودهغوی نه به ئې دري صفونه جوړ کړل ددې حدیث په وجه

مضمون د حدیث دا دي چه په کوم مړی باندې د جنازه کونکو دري صفونه وی نو هغه انسان د جنت مستحق کیږی ــ د دې حدیث راوی مالک بن هبیره دي ﴿ فکان مالک اذا استقل اهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحدیث ﴾ یعنی مالک بن هبیره ﷺ د دې حدیث د وجې نه چه کله به کتل چه د مونځ کونکو تعداد ډیر زیات کم دي نو هغوی به ئې په دري حصو کښې تقسیم کړل او د هغوی نه به ئې دري صفونه جوړ کړل، مثلا که مونځ کونکی به ټول شپږ کسان وو نو د دوه دوه کسانو به ئې دري صفونه جوړ کړل

د جنازې د صفونو په باره کښې د امام مالک ﷺ مذهب

امام بخاری ﷺ باب قائم کړې دی، ﴿ من صف صفین او ثلاثة ﴾ د دې باب په باره کښې حضرت شیخ په حاشیة د لامع ۲/ کښې خپله رائې دا لیکلې ده چه ممکنه ده د امام بخاری غرض په هغه خلقو باندې رد کول وی کوم چه داسې وائی چه د جنازې د مانځه خو بس یو صف کیدل پکار دی، پس ابن العربی د امام مالک ﷺ نه نقل کړی دی ﴿ انه استحب ان یکون المصلون علی الجنازة سطرا واحدا، قال ولا اعلم للذلک وجها آهـ ﴾ او بیا حضرت شیخ وړاندې د ابن قدامه نه نقل کړی دی چه مستحب دا ده چه په جنازه باندې دري صفونه قائم کړي شی هم د دې مالک بن هبیره ﷺ د حدیث نه استدلال کولو سره، امام ترمذی د امام احمد ﷺ نه هم دا نقل کړی دی چه که مونځ کونکی کم وی نو د هغوی دې دري صفونه جوړ کړي شی، خلقو د هغه نه تپوس اوکړو چه که مونځ کونکی صرف څلور وی نو بیا څه اوکړي

(): سنن الترمذي/الجنائز ٤٠ (١٠٢٨)، سنن ابن ماجه/الجنائز ١٩ (١٤٩٠)، (تحفة الأشراف: ١١٢٠٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٧٩) (ضعيف)

شی نو وې فرمائیل بیا په دې صورت کښې دې صرف دوه صفونه جوړ کړي شی فی کل صف رجلین، او د دري صفونو جوړولو اجازت نې ورنکړو چه په دې صورت کښې به په یو صف کښې صرف یو سړي پاتې شی. والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة. قاله المنذری

بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

د جنازې سره د ښځو د تلو د ممانعت بیان

[۳۱۶۷](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا".

دام عطیة ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ په جنازه پسې دتلونه منع کړې شوي وو مګر په دې کښې سختي نه ده شوې په مونږ باندې.

﴿عن ام عطية ﷺ قالت : نهينا ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا﴾

ام عطیه ﷺ فرمائی چه مونږ، یعنی زنانه منع کړې شوې دی جنازو سره د تلو نه خو په سختئ سره منع نه ده کړې شوې.

په مسئلة الباب کښې مذاهب د ائمة

امام نووی رحمه الله فرمائی یعنی درسول الله ﷺ د طرف نه په دې کښې تنزیهًا منع کړې شوې ده نه تحریما، او بیا هغه اووې چه زمونږ مسلک هم دا دی چه مکروه دی حرام نه دی. قاضی عیاض رحمه الله فرمائی چه د جمهور په نزد منع ده خو د مدینې طیبې علماء کرامو دا جائز کړې ده، واجازه مالک وکره للشابة..... او د احنافو مسلک په درمختار کښې لیکلې دي وکره خروجهن تحریما لقوله علیه الصلوة والسلام ارجعن ما زورات غیر ماجورات رواه ابن ماجة بسند ضعیف، لکنه یعضده المعنی الحادث باختلاف الزمان الذی اشارت الیه عائشة ﷺ بقولها لو ان رسول الله ﷺ رای ما احدث النساء بعده لمنعهن کما منعت نساء بنی اسرائیل، وهنا فی نساء زماننا فما ظنک بنساء زماننا، واما فی الصحیحین عن ام عطیة (یعنی حدیث الباب) فینبغی ان یختص بذلک الزمن حیث یباح لهن الخروج الی المساجد والاعیاد اهـ (بذل) په حاشیه د بذل کښې دی چه علامه عینی کراهة تنزیه ته ترجیح ورکړې ده والحدیث اخرجه البخاری ومسلم وابن ماجة. قاله المنذری

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَتَشْيِيعِهَا

په مړی پاندې د جنازې سره د تلو د فضیلت بیان

[۳۱۶۸](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَرْوِيهِ، قَالَ: "مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْبَرَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ".

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۱۲۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجنائز ۲۹ (۱۲۷۸)، صحيح مسلم/الجنائز ۱۹ (۹۳۸)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۵۰ (۱۵۷۷)، مسند احمد (۶/۴۰۸) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۲۵۵۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الإيمان ۳۵ (۴۷)، الجنائز ۵۸ (۱۳۲۵)، صحيح مسلم/الجنائز ۱۷ (۹۴۵)، سنن النسائي/الجنائز ۷۹ (۱۹۹۶)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۳۴ (۱۵۳۹)، مسند احمد (۲/۲۳۳، ۲۴۶، ۲۸۰، ۳۲۱، ۳۸۷، ۴۰۱، ۴۳۰، ۴۵۸، ۴۷۵، ۴۸۰، ۴۹۳، ۴۹۸، ۵۰۳، ۵۲۱) (صحيح)

ابوهريره نه روايت دي فرمائي چه رسول پاك ﷺ فرمائيلی دی: څوك چه د جنازي سره لاړ شي اود جنازي مونځ اوكړي نودده دپاره دیوقیراط برابراجردي اوځوك چه د جنازي سره لاړ شي اودفارغیدو پوري ورسره وي نودده دپاره دوه قیراطه اجر دي اودقیراط کم مقدار داحد دغر هومره وي یا دیو قیراط مقدار داحد د غر هومره وي.

﴿من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط الخ﴾

یعنی څوك چه جنازي سره لاړو او په هغي باندي ئي مونځ اوكړو او د قبرستان پوري لانړو نو د هغه اجر به په اندازه د یو قیراط وی، او کوم انسان چه د مونځ د کوکو نه پس هغه سره قبر ته لاړ شی او د دفن پوري هم هلته پاتي شی نو د هغه دپاره دوه قیراط ثواب دي او رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه یو قیراط ثواب د احد د غر برابر دي، د یو قیراط مقدار په لغت کښې خو نصف دانق دي، او دانق د درهم سدس ته وائی لهذا یو قیراط د درهم دولسمه حصه شوه خو دلته په حدیث کښې لغوی معنی نه ده مراد بلکه ډیر لوئي مقدار مراد دي لکه چه په حدیث کښې دی د احد د غر برابر، وفی البذل تحت قوله فصلی علیها فرجع ولم یمش معها الی القبر حتی یدفن. فی هامشه: وقال الطحاوی فی مشکل الآثار ان هذا الاجر مع المشی لا لمجرد الصلوة الخ آهـ فليراجع الى مشكل الآثار.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

[۳۱۶۹] (۱) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُسَيْنٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا، وَصُلِّيَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ" فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ.

دعامرین سعد بن ابی وقاص نه روایت دي فرمائی چه زما پلار دابن عمر سره ناست وو چه خباب راغي اووئي وئیل اي ابن عمر ﷺ ایاتاته معلومه ده چه ابوهریره وئیلی دی چه هغه د نبی ﷺ نه اوریدلي وو چه فرمائیل ئي څوك چه دخپل کور نه وځي اود یوي جنازي سره روان شي اوجنازه ورباندي اوکړي اوباقی روایت ئي دسفیان دروایت په شان ذکرکړو، نوابن عمر ﷺ دمعلومات دپاره عائشې ﷺ ته څوك ولیږو عائشې ورته اووئیل ابوهریره رښتیا وئیلي دي.

﴿الا تسمع ما يقول ابوهريرة ﷺ انه سمع رسول الله ﷺ يقول الخ﴾

یعنی ابن عمر ﷺ ته چه کله د ابوهریره ﷺ دا حدیث اورسیدو د یو قیراط او د دوه قیراطو والا نو هغوی د دي د تحقیق دپاره عائشې ﷺ ته سړي راولیږلو چه په هغي باندي عائشې ﷺ د ابوهریرة ﷺ تصدیق اوکړو.

دا روایت دلته مختصر دي او په ترمذی کښې په دي باندي دا زیادت دي، ﴿ فقال ابن

(۱): صحيح مسلم/الجنائز ۱۷ (۹٤٥)، (تحفة الأشراف: ۱۳۳۰۱، ۱٦٦٦٧) (صحيح)

عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة ﴾ او د مسلم شريف په يو روايت کښې د دې دپاسه دا هم دی ﴿ عن سالم بن عبدالله قال كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف فلما بلغه حديث ابي هريرة قال فذكره، يعنی د ابن عمر رضي الله عنه معمول په شروع کښې صرف د جنازې د مونځ کولو وو جنازې سره قبرستان ته د تلو عادت ئې نه وو چه کله هغوی ته د ابوهريره رضي الله عنه دا حديث اورسيدو او بيا عائشې رضي الله عنها هم د دې تصديق اوفرمائيلو نو هغوی په خپل عمل باندې د افسوس اظهار اوکړو، او وې فرمائيل چه مونږ د ډيرو قيراطونو نقصان اوکړو (تحفه) دا د صحابه کرامو رضي الله عنهم د يقين خبره ده هم دا خو د تولو نه لوئې دولت وو د هغوی سره چه هغوی سره کمال يقين وو وخير ما القى في القلوب اليقين.

والحديث اخرجه مسلم بمعناه اتم منه، قاله المنذري

[۳۱۷۰] (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعُوا فِيهِ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دنبی عليه السلام نه مې اوريدلی دی چه فرمائيل ئې هيڅوک داسې مسلمان نشته چه مړشي اوده په جنازه کښې خلويښت کسان اودريږي داسې کسان چاچه دالله سره شريک نه وی ګرځولي اوهغوی دده جنازه اوکړي مګر الله تعالی به ددوی سفارش ددې مړي په حق کښې قبول کړي.

﴿ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا الخ ﴾

يعنی د کوم سړي د جنازې د مونځ کونکو تعداد چه خلويښتو ته اورسيږي نو د هغوی دا شفاعت د الله پاک په نزد قبليږي، او په صحيح مسلم کښې د عائشې رضي الله عنها په حديث کښې ﴿يبلغون مائة ﴾ او د دې نه مخکښې د مالک به هيره رحمه الله په روايت کښې ثلاثة صفوف راغلي دي چه په هغې کښې نه د سلو قيد دې نه د خلويښتو، په دې کښې د اختلاف عدد يو جواب دا ورکړی شوی دي، چه دا اختلاف د سائلينو په سوال باندې محمول دي يعنی دا حديثونه رسول الله صلى الله عليه وسلم د سائلينو په سوال باندې ارشاد فرمائيلي دی يو سائل د سلو د عدد په باره کښې تپوس اوکړو او چا د خلويښتو په باره کښې، د دواړو په جواب کښې رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل او هم داسې ده يعنی د دې عدد تحديد به شروع کښې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د طرف نه نۀ دې ممکنه ده چه که د دې نه د کم په باره کښې سوال کړي شوی وي نو په دې باندې به هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم داسې فرمائيلي وي وفي هامش البذل

وجمع بينهما اى بين المئة والاربعين الطحاوى في مشكل الآثار ۱۰٤/۲ بحمل اربعين على آخر الزمان آه ان شئت التفصيل فارجع اليه.

والحديث اخرجه مسلم اتم منه، واخرجه ابن ماجة بنحوه، قاله النووي.

[1]: صحيح مسلم/الجنائز ۱۸ (۹٤۸)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۱۹ (۱٤۸۹)، (تحفة الأشراف: ٦۳٥٤)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجنائز ٤۰ (۱۰۲۹)، سنن النسائي/الجنائز ۷۸ (۱۹۹۳)، مسند احمد (۳۲٦/٦، ٤۰، ۹۷، ۲۳۱) (صحيح)

بَابُ فِي النَّارِ يُتْبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ

د جنازې سره د اور وړلو د مما نعت بیان

[۳۱۷۱] (*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ، زَادَ هَارُونُ: وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی په جنازه پسې دي خوک اور نه وړي اونه دي په جنازې پسې خوک آواز کوي اونه دي د جنازې نه خوک مخکښې خي اودهارون په روایت کښې ورسره دا اضافه ده چه د جنازې سره دي برابر هم خوک نه خي

قوله: ﴿ لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى بين يديها ﴾: ابوهریرة رضی الله عنه د رسول الله ﷺ نه نقل کوی چه په جنازه پسې د هغې نه شاته آواز نه دی کیدل پکار او نه اور، د آواز نه مراد عام دي که د ژړا وی او که د ذکر او تلاوت د وجې نه وی اود اورنه مراد دخوشبویئ اور دي قبر لره دخوشبویه کولود پاره لکه چه اهل کتابو به کول، او منع د دوه وجو نه ده لاجل التفاول وهو لان النار آلة العذاب او مخالفت د اهل کتابو، او که د ژړا دپاره اور خان سره واخستلې شی په دي کښې هیڅ باک نشته، هغه خو ثابت دي اوس نزدې حدیث تیر شوي دي او وراندې په دي روایت کښې دی چه د جنازې نه مخکښې مه څئ. او په دي باندې وراندې مستقل باب را روان دی.

بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

د جنازې د لیدلو په وخت کښې د اودریدلو بیان

[۳۱۷۲] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ".

عامر بن ربیع رضی الله عنه نه دنبی ﷺ نه روایت کوی چه فرمائیلی نبي وو کله چه جنازه اووینئ نو ورته اودریږئ تردې چه هغه دخلقونه مخکښې شي یادغه جنازه کیخودلې شي

﴿ اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع ﴾

دلته دوه مسئلې دی او د دوارو متعلق چه کوم احادیث دی هغه مصنف هم په دي باب کښې ذکر کړي دی په هغې کښې یو مسئله خو دا ده کومه چه په دي حدیث کښې ذکر کړې شوې ده، دویمه مسئله هغه ده کومه چه د باب په آخری حدیث کښې را روانه ده ﴿ كان رسول الله ﷺ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي ﷺ وقال اجلسوا خالفوهم ﴾ هم په دي وجه امام ترمذی رحمه الله دوه خانله خانله ابواب قائم کړی دی. ﴿ باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع ﴾ او دویم باب ﴿ باب ما جاء في القيام للجنازة ﴾

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۷۱، ۵۲۸، ۵۳۱) (ضعیف)

د ابوداؤد په آخری حدیث کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده دا هم هغه مسئله ده کومه چه امام ترمذیؒ په باب اول کښې بیان کړې ده، او د باب رومبی حدیث کوم چه مونږ په شروع کښې نقل کړو په دې کښې هغه مسئله ده کومه چه امام ترمذیؒ په اول کښې ذکر کړې ده، خو امام ابوداؤد دواړه قسم احادیث د یو ترجمة الباب د لاندې ذکر اوفرمائیل، بیا د دویم باب نه پس امام ترمذی یو دریم باب قائم کړو لکه چه مونږ به وړاندې بیان کړو.

(ههنا مسئلتان) المسئلة الاولی:

د باب په دې رومبی حدیث کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده هغه خو دا ده چه کوم سړی ته نزدې جنازه تیره شی هغه لره پکار دی چه هغې ته اودریږی، یعنی دا نه چه په خپل کار کښې هم هغه شان مشغول وی او د جنازې تیریدو څه پرواه نه کوی ځکه چه په حدیث کښې دی ﴿ ان الموت فزع ﴾ لکه چه د دې باب په دریم حدیث کښې دی، چه د هغې مضمون دا دې: د جابرؓ نه روایت دې چه مونږ د رسول اللهﷺ سره وو چه یو جنازه مونږ ته نزدې تیره شوه نو رسول اللهﷺ د هغې په لیدو سره اودریدو چه د هغې په اوچتولو کښې شریک شی نو معلومه شوه چه هغه د یو یهودی جنازه ده، مونږ عرض اوکړو یا رسول اللهﷺ دا خو د یهودی جنازه ده، رسول اللهﷺ اوفرمائیل: ﴿ ان الموت فزع فاذا رأتم جنازة فقوموا ﴾ چه مرګ د ویرې خیز دې، یعنی د بل جنازه لیدو سره خپل مرګ یادول پکار دی او وې فرمائیل چه کله تاسو یو جنازه وینئ نو اودریږئ.

خو دا حدیث د جمهورو په نزد مسنوخ دې، خو امام احمدؒ، اسحاق بن راهویه، ابن حبیب مالکی او بعض شوافع چه په هغوی کښې امام نووی هم دې، د دې حضراتو په نزد د جنازې د تیریدو په وخت قیام مستحب دې، د جمهورو په نزد منسوخ دې، پس د دې باب په څلورم حدیث کښې راځی کوم چه د علیؓ نه مرفوعا روایت دې ﴿ قام فی الجنازة ثم قعد بعده ﴾ چه رسول اللهﷺ به په شروع کښې خو اودریدو روستو ټې پریخودلی وو، د جمهورو مسلک هم دا دې هغوی په دې کښې د نسخ قائل دی او فریق مخالف کوم چه د استحباب قائل دی حنابله وغیره [1] هغوی دا دویم حدیث یعنی د نفی حدیث په جواز باندې محمول کړې دې، یعنی رسول اللهﷺ به کله قیام نه کولو د جواز د بیان دپاره دې، د دې وجې نه امام ترمذیؒ باب قائم کړې دې ﴿ باب ما جآء فی القیام للجنازة ﴾ نه پس دویم باب ﴿ باب الرخصة فی ترک القیام لها ﴾ قائم کړو ځنګه چه د جمهور مسلک دې، پس امام ترمذیؒ فرمائی د علیؓ د حدیث نه پس: والعمل علی هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعی: وهذا اصح شی فی هذا الباب، وهذا الحدیث ناسخ للحدیث الاول (اذا رأیتم الجنازة فقوموا ﴾ وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم یقم، وهکذا قال اسحاق بن ابراهیم آهـ وفی تحفة الاحوذی فعند احمد حدیث علی هذا لیس بناسخ للحدیث الاول، بیا هغوی د حازمی نه د مذاهبو د بیانولو د لاندې لیکلې دی وقال احمد بن حنبل ان قام لم اعبه، وان قعد فلا باس به

[1] بلکه صرف ابن حزم، او د حنابله د مذهب تحقیق وړاندې را روان دی.

وبه قال اسحاق الحنظلي، وقال اكثر اهل العلم ليس على احد القيام للجنازة الى آخر ما ذكر، د امام ترمذی او حازمی ﷺ د کلام نه معلومه شوه چه د امام احمد ﷺ په نزد په دې مسئله کښې تخییر دي، مونږ پورته د هغه مسلک د استحباب د قیام لیکلی دي، ذكره الشيخ في البذل عن الشوكاني او د حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې دی هذا القيام منسوخ عند الائمة الاربعة وما حكى اهل الشروح عن الامام احمد انه ليس بمنسوخ عنده باباه كتب فروعه نعم يندب عند ابن حزم وغيره قلت ومنهم النووی كما سبق.

المسئلة الثانية :

او دویمه مسئله دا ده چه رسول الله ﷺ به د کومې جنازې سره تلو نو قبرستان ته رسیدو سره به کیناستلو نه (حتى توضع في اللحد) ترڅو چه به مړې په قبر کښې کینخودلې شو، یو ځل داسې اوشوه چه په علماء یهود کښې یو سړي تیریدو هغه د رسول الله ﷺ په لیدو باندې اووې (هكذا نفعل) چه او تاسو صحیح کوئ مونږ هم داسې کوو. د دې واقعې نه پس رسول الله ﷺ اودریدل پریخودل او وې فرمائیل (اجلسوا خالفوهم) یعنی د وضع في اللحد نه مخکښې کینئ.

د دې مسئلې هم جمهور علماء کرام قائل دی چه د وضع في اللحد نه مخکښې په جلوس کښې هیڅ باک نشته کیناستلې شی، خو د وضع عن اعناق الرجال نه مخکښې جلوس مکروه دي عند الجمهور خلاف ثابت دي مالکیانو لره چه د هغوی په نزد جائز دي، په دې دواړو مسائلو باندې خانله خانله پوهیدل پکار دی، ډیر کرته د دې دواړو په پوهه کښې بلکه په بیانولو کښې هم لکه چه تاسو به اوګورئ ګډوډ شی.

[۳۱۷۳]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فِيهِ: حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَسُلَيْمَانُ: أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

د ابوسعید خدری ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ق فرمائیلی دی کله چه تاسو په جنازه پسې ځئ نو ترهغې مه کیئ ترڅوچه دا اینبودل شوي نه وي، ابوداود وائی داروایت سفیان ثوري په واسطه دسهیل هغه دخپل پلارنه اوهغه دابوهریره ﷺ نه نقل کړې دي اوالفاظ ئې دادي: تردې چه جنازه په زمکه کیخودلې شي اودابوهریره نه په واسطه دسهیل دالفاظ نقل کړې شوي دي: تردې چه مړې په قبرکښې کیخودلې شي، امام ابوداود وائی چه سفیان په نسبت دابومعاویه قوی حافظي والاوو.

قوله: (حدثنا احمد بن يونس الخ وفيه قال ابوداود : روى الثورى هذا الحديث عن سهيل عن ابيه عن ابى هريرة قال فيه:حتى توضع بالارض، رواه ابومعاوية عن سهيل : قال حتى توضع في اللحد

---

١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤١٢٤)، وقد أخرج « صحيح البخاري/الجنائز ٤٨ (١٣١٠)، صحيح مسلم/الجنائز ٢٤ (٩٥٩)، سنن الترمذي/الجنائز ٥١ (١٠٤٣)، سنن النسائي/الجنائز ٤٤ (١٩١٥)، ٤٥ (١٩١٨)، ٨٠ (٢٠٠٠)، مسند احمد (٣/٢٥، ٤١، ٥١، ٨٥، ٩٧) (صحيح)

وسفیان احفظ من ابی معاویة: د دې وضاحت دا دې چه د دې حدیث لړه د سهیل نه روایت کونکی درې دی، اول زهیر د چا روایت چه په شروع کښې دې، دویم ثوری، دریم ابومعاویه، د زهیر په روایت کښې خو ﴿حتی توضع﴾ مطلقا دې او د ثوری په روایت کښې ﴿حتی توضع بالارض﴾ دې او د ابومعاویه په روایت کښې ﴿حتی توضع فی اللحد﴾ دې، مصنف فرمائی چه سفیان احفظ دې د ابومعاویه نه لهذا ﴿حتی توضع بالارض﴾ اصح دې او مسئله هم دغه شان ده، اوس د دې باب په ټولو روایتونو باندې مشترک کلام راغلو، د دې احادیثو تخریج داسې دې، حدیث عامر بن ربیعه رضی الله عنه اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة.

[۳۱۷۴](*) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ، إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَوْتَ فَزِعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً، فَقُومُوا".

د جابربن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ درسول پاک ا سره وو چه یوه جنازه راوړل شوه نبی علیه السلام ورته پاڅیدو بیا مونږه ددې جنازې دپورته کولو دپاره ورغلو نو معلومه شوه چه دیهودي جنازه ده نومونږ نبی علیه السلام ته عرض اوکړو چه ای دالله رسوله دا خو د کوم یهودي جنازه ده، نبی علیه السلام اوفرمائیل البته مرګ دویرې خیزدي کله چه تاسو جنازه اووینئ نوورته ودریږئ.

[۳۱۷۵](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَامَ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ".

د علی بن ابی طالب کرم الله وجهه نه روایت دي فرمائی چه مخکښې چه به نبی علیه السلام کله جنازه اولیدله نوورته به اودریدلو لیکن بیا نبی علیه السلام جنازونه اودریدل پریخودل او ناست به پاتې شو.

[۳۱۷۶](*) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ، أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ الْحَارِثِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جَنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ".

---

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ٤٩ (١٣١١)، صحيح مسلم/الجنائز ٢٤ (٩٦٠)، سنن النسائي/الجنائز ٤٦ (١٩٢٣)، (تحفة الأشراف: ٢٣٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٩/٣، ٣٥٤) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم/الجنائز ٢٥ (٩٦٢)، سنن النسائي/الجنائز ٨١ (٢٠٠١)، سنن الترمذي/الجنائز ٥٢ (١٠٤٤)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٣٥ (١٥٤٤)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٧٦)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الجنائز ١١ (٣٣)، مسند احمد (٨٢/١، ٨٣، ١٣١، ١٣٨) (صحيح)

[3]: سنن الترمذي/الجنائز ٣٥ (١٠٢٠)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٣٥ (١٥٤٥)، (تحفة الأشراف: ٥٠٧٦) (حسن)

دعبادة بن الصامت رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ به چه کله جنازه اولیدله نوترهغي به ولاړ وو ترڅوچه به مري قبرته کوز کړي شوي نه وو، یوڅل دیهودیانورعالم دنبی ﷺ خواته تیریدو اووي وئیل چه مونږ به هم داسي کول نو نبی ﷺ کیناستو اوئي فرمائیل کینئ اودیهودیانو مخالفت اوکړئ.

وحدیث ابی سعید خدری رضي الله عنه اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی من حدیث ابی سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابی سعید بنحوه، واخرجه مسلم من حدیث ابی صالح السمان عن ابی سعید رضي الله عنه.وحدیث جابر رضي الله عنه اخرجه البخاری ومسلم والنسائی ولیس فی حدیثهم ﴿ فلما ذهبنا لنحمل﴾

وحدیث علی رضي الله عنه اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة بنحوه.

وحدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه اخرجه الترمذی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ

د جنازي سره په یوځانې په سورلئ باندې د سورتللو دمما نعت بیان

د جنازي سره په سورلئ تلل بغیر د عذر نه خلاف اولی دی او د واپسئ په وخت په سورلئ باندې راتلو کښې هیڅ باک نشته،د شوافعو په نزد د کراهت تصریح ده، وفی مغنی المحتاج ۲۵۹/۱ ولا باس بالرکوب فی الرجوع منها لانه ﷺ رکب فرسا معرورا لما رجع من جنازة ابی الدحداح رواه مسلم من حدیث جابر بن سمرة واما فی الذهاب فتقدم انه یکره لا لعذر کبعد المکان او ضعف آهـ وهکذا قال النووی.

[۳۱۷۷]() حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتِيَ بِدَابَّتِهِ، وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّتِهِ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ".

ثوبان رضي الله عنه نه روایت دي چه نبی ﷺ ته دسورېدو دپاره یوځاروي پیش کړي شو اوهغه دجنازي سره روان وو، نبی ﷺ دسورلئ قبلولونه انکار اوفرمائیلولیکن کله چه دجنازي نه دفارغیدلونه واپس شو نوبیوه سورلی ورته راوستلی شوه نبی ﷺ ورباندې سور شو خلقو ددي دوجې تپوس اوکړو نوونې فرمائی دجنازي دکولونه مخکښې خودجنازي سره فرشتې روانې وې ما مناسب اونه ګڼړل چه فرشتې پیدل روانې وي اوزه سور یم کله چه فرشتې واپس لاړې نوزه سور شوم

قوله:﴿ عن ثوبان ان رسول الله ﷺ اتی بدابة وهو مع الجنازة فابی ان یرکب فلما انصرف اتی بدابة فرکب الخ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د یوې جنازي سره تشریف اوړولو خلقو ورته سورلئ پیش کړه رسول الله ﷺ د سورېدو نه انکار اوکړو، او په واپسئ کښې چه ورته کله سورلئ پیش کړي شوه نو بیا پرې سور شو، د یو صحابی رضي الله عنه په سوال باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه

(): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۱۲۱)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الجنائز ۱۵ (۱۴۸۰) (صحیح)

د يوې جنازې سره ملائک پيدل روان وو په دې وجه ما د هغه رکوب مناسب او نه ګڼلو، اوس هر کله چه هغوی لاړل نو زه سور شوم

او د باب په دويم حديث کښې دی چه رسول الله ﷺ په ابن الدحداح رضي الله عنه باندې د جنازې مونځ اوکړو (ويقال ابوالدحداح) بيا آس راوستلې شو او رسول الله ﷺ پرې سور شو، چه رسول الله ﷺ نې په منده يورو، او مونږ به په رسول الله ﷺ پسې پيدل منډې وهلې

[۳۱۷۸] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ شُهُودٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ، فَعُقِلَ حَالَى رَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ".

دجابر بن سمرة رضي الله عنه نه روايت دې فرمائی چه نبی ﷺ په ابن دحداح باندې جنازه اوکړه او په دې وخت کښې مونږ حاضر وو چه نبی ﷺ ته يواس پيش کړې شو نبی ﷺ دغه اس وترلو تردې چه وربانډې سور شو اواس دانګونه وهله شروع کړل او په منده شو نومونږ هم ور پسې ګير چاپير ورپه منده شو.

دا د رسول الله واپس کيدل په واپسۍ کښې وو، د ابوداؤد روايت اګر چه د دې نه ساکت دې خو د ترمذی په روايت کښې د رجوع تصريح ده، لهذا په دواړو روايتونو کښې دې تعارض او نه ګڼلې شی.

په حديث الباب کښې کراهت د رکوب خلف الجنازة ثبوت معلوميږی خو دا حديث په ظاهر کښې د هغه حديث خلاف دې کوم چه په را روان باب کښې راځی، د مغيره بن شعبه حديث، ﴿ الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وامامها ﴾ الحديث... ځکه چه د دې نه د رکوب خلف الجنازة د جواز ثبوت ملاويږی، د دې په بذل کښې د علامه شوکانی رحمه الله نه دوه جوابونه نقل کړی دی اول دا چه دا حديث په عدم کراهت باندې دال نه دې زيات نه زيات په جواز باندې دلالت کوی پس کيدې شی چه رکوب جائز مع الکراهة وی، او يا دې داسې اوښيلې شی چه تاسو چه په کوم رکوب باندې نکير فرمائيلې دې هغه د مشی ملائکه سره معلل دې او د ملائکو دا مشی د رسول الله ﷺ سره وه، پس د دې نه دا نه لازميږی چه د ملائکو معيت او شرکت دې د جنازې سره وی آمد او يو جواب دا ورکړې شوې دې چه حديث د مغيره رضي الله عنه د معذور په حق کښې دې، او حديث الباب د غير معذور په حق کښې حديث ثوبان رضي الله عنه اخرجه البزار،

وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری

---

[۱]: صحيح مسلم/الجنائز ۲۸ (۹۶۵)، سنن الترمذي/الجنائز ۲۹ (۱۰۱۳)، (تحفة الأشراف: ۲۱۸۰)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۹۰/۵، ۹۵، ۹۸) (صحيح)

بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

د جنازې نه د مخکښې تلو بیان

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة:

په دې کښې د علماء کرامو پنځه مذاهب دی، د امام شافعی رحمه الله په نزد د جنازې نه مخکښې تلل مطلقا مستحب دی، او د امام مالک او احمد رحمهما الله په نزد په راکب او ماشی کښې فرق دې، د راکب دپاره روستو تلل افضل دی او د ماشی دپاره وړاندې تلل، او د احنافو په نزد مطلقا روستو تلل افضل دی او د سفیان ثوری رحمه الله په نزد التخییر بلا ترجیح، یعنی دواړه برابر دی، او هم دې ته د امام بخاری رحمه الله میلان دې، او پنځم مذهب دا دې ﴿ ان کان مع الجنازة نساء فالافضل امامها والا فخلفها ﴾ (هامش البذل) دا پنځم مذهب د ابراهیم نخعی دې کما فی الاوجز، دا اختلاف صرف په افضلیت کښې دې او په جواز کښې هیڅ کلام نشته فیجوز فی الجهات الاربع بالاتفاق کما فی التعلیق الممجد، د احنافو دلیل یو خو هغه دې کوم چه مخکښې په ﴿ باب اتباع المیت بالنار ﴾ کښې تیر شو چه په هغې کښې دی ﴿ ولا یمشی بین یدیها ﴾ او یو هغه دې کوم چه د را روان باب په آخره کښې راځی، ﴿ الجنازة متبوعة ولا تتبع، لیس معها من تقدمها ﴾ خو دا حدیث ضعیف دې د ابوماجده راوی د وجې نه، قال ابوداؤد : ﴿ ابوماجده هذا لا یعرف ﴾ او د شرافعو دلیل د باب رومبی حدیث دې،

[۳۱۷۹]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ".

د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه مانبی علیه السلام او ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما لیدلي وو چه د جنازې نه مخکښې تلل.

﴿ عن سالم عن ابیه قال رایت النبی علیه السلام وابابکر وعمر رضی الله عنهما یمشون امام الجنازة، د مصنف عبدالرزاق د یو اوږد حدیث د لاندې داسې دی چه ابوسعید خدری رضی الله عنه د علی رضی الله عنه په خدمت کښې حاضر شو او د اسلام نه پس ئې د هغوی نه دا تپوس اوکړو چه ماته دا بیان کړئ چه په جنازې پسې تلل افضل دی یا روستو نو په دې باندې هغوی تندي تریو کړو، او وې فرمائیل سبحان الله ستا په شان سړي داسې تپوس کوی او بیا ئې اوفرمائیل قسم دې په هغه ذات چا چه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق نبی رالیږلی دې چه په جنازه پسې د روستو تلونکی فضیلت په وړاندې تلونکی باندې داسې دې لکه د فرض مونځ فضیلت چه په نفل دې په دې باندې ابوسعید خدری رضی الله عنه عرض اوکړو چه ما خو ابوبکر او عمر رضی الله عنهما د فلانی انصاری صحابی په جنازه کښې د جنازې وړاندې تلونکی لیدلي دی په دې باندې علی رضی الله عنه مسکی شو او وې فرمائیل چه آیا واقعی تا داسې لیدلي دی هغوی؟ هغوی عرض اوکړو او بیا علی رضی الله عنه اوفرمائیل چه په دې کښې لږ شک هم نشته چه هغوی ته د روستو تلو

---

(۱): سنن الترمذي/الجنائز ۲۶ (۱۰۰۷)، سنن النسائي/الجنائز ۵۶ (۱۹۴۶)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۱۶ (۱۴۸۲)، (تحفة الأشراف: ۶۸۲۰)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الجنائز ۳ (۸)، مسند احمد (۲/۸، ۱۲۲) (صحیح)

فضیلت هم دغه شان معلوم وو خنګه چه ما بیان کړو، خو خبره دا ده چه که هغوی په جنازه پسې روستو تلل نو جنازه اوږونکی به تنګ شی د هغوی په ادب او احترام کښې په دې وجه به هغوی وړاندې تلل د خلقو د سهولت په رعایت کښې آهـ مختصرا (مصنف عبدالرزاق ۴۴۷/۳) په بذل المجهود کښې دا روایت مختصرا د بدائع نه هم لیکلې شوې دې.

وحدیث ابن عمر ﷺ اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[۳۱۸۰] (۱) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي، أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا، قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ".

زیاد بن جبیر دخپل پلارنه اوهغه دمغیره بن شعبه ﷺ نه روایت کوی یونس وائی زماخیال دې چه زیاد داسې اووئیل چه مغیره وئیلی دی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی په سورلئ سور کس دې په جنازه پسې وروسته خې اوپیاده تلونکی دې هم په جنازه پسې وروسته خې اودجنازې نه دې مخکښې هیڅوک نه خې ددې ښئ څنګ اوکس طرف ته او ددې سره یوخائې روان اوسئ اوچې دکوې زنانه ته ماشوم اوغورزېږي نوپه هغه باندې هم جنازه کوئ اودمور اوپلار دپاره ئې دمغفرت اورحمت دعا غواړئ.

په صلوة علی الطفل کښې د ائمه مذاهب :

قوله: ﴿ الراکب یسیر خلف الجنازة والماشی یمشی خلفها واما مهاو عن یمینها ...الخ ﴾ د مغیره بن شعبه ﷺ دا روایت په ترمذی شریف کښې د لفظی تغیر سره دې. الراکب علی الجنازة والماشی حیث شاء منها، والطفل یصلی علیه قال ابوعیسی هذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی ﷺ دې حدیث لره ﴿ ما جآء فی الصلوة علی الاطفال ﴾ کښې ذکر کړې دی، او د امام احمد او اسحاق بن راهویه مذهب ئې دا بیان کړې دی چه د هغوی په نزد به په طفل باندې مونځ کولې شی اګر چه د پیدائش په وخت استهلال یعنی د ژوند آثار نه وی موندلې شوې، بعد ان یعلم انه خلق یعنی په دې شرط چه روح پکښې پوکولې شوې وی چه د هغې موده علماء کرامو خلور میاشتې او لس ورځې لیکلې ده د دې نه پس امام ترمذی ﷺ دویم باب قائم کړې دی ﴿ باب فی ترک الصلوة علی الطفل حتی یستهل ﴾ او بیا ئې د هغې د لاندې د جابر ﷺ دا حدیث مرفوع ذکر فرمائیلې دی: ﴿الطفل لا یصلی علیه ولا یرث ولا یورث حتی یستهل ﴾ خو امام ترمذی ﷺ د دې حدیث په سند کښې اضطراب بیانولو سره د دې وقف لره په رفع باندې ترجیح ورکړې ده، خو د جمهور علماء کرامو او باقی ائمه ثلاثه مذهب هم دا دی، قال السندی : احد الجمهور بحدیث جابر لترجیحا للحرمة علی الحل عند التعارض... دې مسئلې ته اشاره زمونږ په نزد په کتاب الفرائض کښې، اذا استهل المولود ورث... د حدیث د لاندې راغلې ده.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة..... وحدیث ابن ماجة مختصر، قاله المنذری

(۱): سنن الترمذي/الجنائز ۴۲ (۱۰۳۱)، سنن النسائي/الجنائز ۵۵ (۱۹۴۴)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۱۵ (۱۴۸۱)، ۲۶ (۱۵۰۷)، (تحفة الأشراف: ۱۱۴۹۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۴۷/۴، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۲) (صحیح)

باب الإسراع بالجنازة

بابب جنازه د زر(چلتې سره) د اوړلو بیان

او د دې نه مخکښې ﴿ باب تعجيل الجنازة ﴾ تیر شوې دي او په دې دواړو کښې فرق هم، قال الحافظ المراد بالاسراع ما فوق المشي المعتاد ويكره الاسراع الشديد آهـ عون المعبود..... ابن قدامه رحمه الله فرمائی چه دا امر بالاتفاق د استحباب دپاره دې، او د ابن حزم رحمه الله په نزد د وجوب دپاره، قال صاحب الهداية ويمشون بها مسرعين دون الخبب آهـ او وئیلي شوی دی چه په دې حدیث کښې د اسراع نه مراد اسراع فی التجهیز دي قال القرطبی والاول اظهر، وقال النووی الثانی باطل مردود بقوله فی الحدیث : تضعونه عن رقابكم (بذل) او د مصنف رحمه الله په نزد خو ګویا دا متعین ده چه په دې احادیثو کښې د اسراع نه مراد اسراع فی المشی ده لکه چه د احادیث الباب نه معلومیږی، او دویم دا چه د اسراع بالتجهیز باب د دې نه مخکښې ﴿باب تعجيل الجنازة ﴾ کښې تیر شوې دي.

[۳۱۸۱] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".

ابوهریره رضی الله عنه دنبی علیه السلام نه روایت کوی چه فرمائیلی نې وو تاسو جنازه زر زر وړئ که چرې مړې نیک انسان وي نوتاسوده په خنبولوسره دې د کامیابی طرف ته زر زر ورسوئ که چرې مړې نیک انسان نه وی نودا یوشر دې کوم چه تاسو د خپلو اوږونه کوزوئ (یعنی چه خومره زر کوزې شي نو غوره ده).

وړاندې په دې حدیث کښې اسراع د حکمت طرف ته اشاره ده چه که هغه مړې نیک او صالح سړې دي نو ښکاره ده چه د هغه دپاره هلته په عالم آخرت کښې خیر او خوبی ده نو د هغې تقاضا هم دا ده چه هغه د خیر طرف ته زر اورسولې شی او که هغه سړې داسې نه وی نو بیا هغه شر دی چه د خپلو اوږو نه د هغې زر کوزول غوره دی.

[۳۱۸۲] (*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا، فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ، فَرَفَعَ سَوْطَهُ، فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَلًا".

عبدالرحمن دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه زه دعثمان بن ابی العاص نه په جنازه کښې وم او مونږ په مزه مزه روان وو په دې وخت کښې ابوبکر صدیق ته راغې اوزمونږ دوهلو دپاره ئې خپل چابک سراواخستو اووئې وئیل ایا تاسونه دی لیدلي چه کله به مونږ دنبی علیه السلام سره جنازه وړله اوروان به وو نوزر زر به تللو.

(*): صحيح البخاري/الجنائز ٥١ (١٣١٥)، صحيح مسلم/الجنائز ١٦ (٩٤٤)، سنن الترمذي/الجنائز ٣٠ (١٠١٥)، سنن النسائي/الجنائز ٤٤ (١٩٠٩)، سنن ابن ماجه/الجنائز ١٥ (١٤٧٧)، (تحفة الأشراف: ١٣١٢٤)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الجنائز ١٦ (٥٦)، مسند احمد (٢٤٠/٢) (صحيح)

(*): سنن النسائي/الجنائز ٤٤ (١٩١٤)، (تحفة الأشراف: ١١٦٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧٥، ٣٧، ٣٨) (صحيح)

﴿ وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا ابوبكرة ﷺ فرفع سوطه ﴾

يعنى مونږ په جنازه كښې رو روان وو نو د شاته نه ابوبكره ﷺ خپله كوړه اوچتونكي په مونږ پسې شو، د خبرداری دپاره، او وې فرمائيل چه كله به مونږ د رسول الله ﷺ سره په جنازه كښې روان ؤو نو نبه تيز به تلو.

وحديث ابی بكرة اخرجه النسائی، قاله المنذری

[٣١٨٣] حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنُ يُونُسَ، عَنْ عُيَيْنَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَا فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَقَالَ: لِتَحْمِلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ، وَأَهْوَى بِالسَّوْطِ.

دعيينه نه په بل سند سره هم داسې روايت نقل شوې دې ليكن په دې روايت كښې داسې دي چه داجنازه دعبدالرحمن بن سمره نه وه او ابوبكر صديق په خپل، قچر اوزغلولو او په خپل چابك ئې اشاره وكړه چه زر زر خئ.

[٣١٨٤](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى الْمُجَبِّرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَقَالَ "مَا دُونَ الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَجَّلَ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ، وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَحْيَى الْجَابِرُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا كُوفِيٌّ، وَأَبُو مَاجِدَةَ بَصْرِيٌّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو مَاجِدَةَ هَذَا لَا يُعْرَفُ.

دعبدالله بن مسعود نه روايت دي فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ نه تپوس اوكړو چه دجنازي سره څنګه تلل پكاردي؟ نبی ﷺ اوفرمائيل دخبب نه كم (خبب يوقسم منده ده)كه چرې جنازه دنيك انسان وي نو ده لره دده منزل (قبر)ته زر زر رسول پكاردي اوكه چرې نيك نه وي نوددوزخيانو نري ويستل بهتردي اوجنازه دتولوخلقونه مخكښې وړل پكاردي نه چه وروسته اوشوك چه د جنازې نه مخكښې خي نوداسې ده گويا كښې چه دې ددې جنازې سره نه دي روان.

﴿ والجنازة متبوعة ليس معها من تقدمها ﴾ په دي حديث باندې كلام مخكښې تير شوې دي، اخرجه الترمذی وابن ماجة، وحديث ابن ماجة مختصر. قاله المنذری

باب الإِمَامِ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

په خودكشی كونكی باندې دې امام جنازه له كړی

د ترجمة الباب والا مسئله كښې مذاهب ائمة

يعنى كوم انسان چه خودكشی سره مړ وی د هغه به د جنازې مونځ كولې شی او كه نه؟ د جمهور علماء كرامو او ائمه اربعه په نزد به كولې شی، د امام مالك رحمه الله يو روايت د كراهت دي او د امام احمد رحمه الله يو روايت د اهل علم وفضل دپاره د كراهت دي يعنى صرف

(١): سنن الترمذي/الجنائز ٢٧ (١٠١١)، سنن ابن ماجه/الجنائز ١٦ (١٤٨٤)، (تحفة الأشراف: ٩٦٣٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧٨/١، ٣٩٦، ٤١٥، ٤١٩، ٤٣٢) (ضعيف)

عوامو لره کول پکار دی او بعض علماء کرامو لکه امام اوزاعی او عمر بن عبدالعزیز ؒ د مطلق منع قائل نه دی. حضرت په بذل کښې هم دا لیکلی دی چه مشرانو امامانو او علماء کرامو لره کول نه دی پکار، او رسول الله ﷺ هم پخپله په داسې انسان باندې اګر چه جنازه نه ده کړې خو نور ئې د کولو نه نه دی منع کړی، پس دلته په روایت کښې دی ﴿ قال اذا لا اصلی علیه ﴾ او د نسائی په روایت کښې دی ﴿ اما انا فلا اصلی علیه ﴾

[۳۱۸۵] () حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، قَالَ: فَرَجَعَ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، فَرَجَعَ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الطَّلِيقُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذًا لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ".

دجابر بن سمره ؓ نه روایت دي فرمائی چه یوکس مریض شو او بیا دده دمرګ خبر خور شو نودده یوګاونډي دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو اي دالله رسوله فلاني مړ شو نبی ﷺ ورته اوفرمائیل تاته څنګه معلومه شوه چه هغه مړ دي، ده اووئیل ماخپله اولیدو او راغلم نبی ﷺ اوفرمائیل مړ نه دي بیاهغه سي واپس لاهو دهغه دمرګ خبر بیامشهور شو نودغه کس بیا نبی ﷺ ته راغي او عرض ئې اوکړو اي دالله رسوله فلاني مړ شو نبی ﷺ اوفرمائیل هغه مړ نه دي بیا واپس لاړو ددي نه پس چه کله بیا خبر مشهور شو دده دمرګ نودمړي شخې همدي ګاونډي ته اووئیل څوک چه دوباره راغلي وو، لاړ شه اونبی ﷺ خبرکړه نودي ګاونډي اووئیل اي الله په ده باندې لعنت اوکړې، راوي وائی چه دغه کس د مریض خواته راغي اووئې لیدل چه خپله مړئ ئې پرې کړي ده په یوغشي باندې نودي نبی ﷺ ته ورغي اوعرض ئې اوکړو اي دالله رسوله هغه مړشوي دي نبی ﷺ اوفرمائیل تاته څنګه معلومه شوي ده ورته اووئیل ما پخپله اولیدو اوراغلم چه خپله مړئ ئې په غشي پریکړي وه نبی ﷺ اوفرمائیل ایاتا ولیدو هغه سړی اووئیل هو، نبی ﷺ اوفرمائیل بیاخوزه په ده باندې جنازه نه کوم.

مضمون د حدیث :

قوله: ﴿ حدثنی جابر بن سمرة ؓ قال مرض رجل فصیح علیه ....الخ ﴾

دا دي چه جابر بن سمره ؓ فرمائی چه یو سړي مریض وو په هغه باندې ژړا او چغې وهل شروع شو، د هغه چه کوم یو ګاونډی وو هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او هغوی ته ئې د هغه د مرګ خبر ورکړو، رسول الله ﷺ ترې نه تپوس اوکړو چه تا ته څه خبر دي چه هغه مړ شو؟ هغه اووې چه زه خو هم داسې ګڼرم، رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه لا مړ

---

[1] : تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۲۱٦٦)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الجنائز ۳٦ (۹۷۸)، سنن الترمذي/الجنائز ٦۸ (۱۰٦٦)، سنن النسائي/الجنائز ٦۸ (۱۹٦۳)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۳۱ (۱٥٦۳)، مسند احمد (٥/۸۷، ۹۲، ۹٦، ۹۸، ۹۷) (صحيح)

نه دي، دا سړي را واپس شو د دي نه پس ئې بيا د ژړا او چغو آوازونه واوريدل. نو د دي مريض ښځي هغه ګاونډی ته اووې چه لاړه شه او رسول الله ﷺ ته خبر ورکړه نو دي ګاونډی رومبی خو مړ کيدونکی ته خيري اوکړي ﴿ اللهم العنه ﴾ بيا هغه ګاونډی د دي مړ کيدونکی کور ته لاړو او هغه ئې اوليدو چه هغه په خه تيرة خيز سره خودکشی کړې ده، (دا ترجمه د مشقص ده چه هغې ته پيکان هم وائی، د غشی سوکه) د دي نه پس هغه ګاونډی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او هغوی ته ئې د هغه د هلاکيدو خبر ورکړو، او د رسول الله ﷺ په تپوس ئې عرض اوکړو چه ما خپله اوليده د هغه خودکشی، رسول الله ﷺ تاکيدا بيا تپوس اوکړو چه تا داسې اوليدل هغه اووې اوجې! نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل په داسې صورت کښې زه په هغه باندې د جنازې مونځ نه کوم.

والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة مختصرا بمعناه

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ

د جنازې مونځ په هغه کس باندې چه په شرعي حد کښې مړ کړي شي

يعنی کوم انسان چه په حد شرعی کښې مړ شی په هغه به د جنازې مونځ کيږی او که نه؟ د جمهور په نزد به پرې کيږی او د امام زهری رحمه الله په نزد به په مرجوم باندې د جنازې مونځ نه کيږی او د قصاص په صورت کښې به پرې کيږی. او د امام مالک او احمد رحمهما الله روايت دي چه امام دي خپله مونځ نه کوی په هغه باندې، خو د احنافو مذهب د قطاع الطريق او بغاة په باره کښې دا دي چه د هغوی د جنازې مونځ دي اونکړي شی،

[۳۱۸۶] (*) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، حَدَّثَنِي نَقْرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ".

د ابوبرزه اسلمي نه روايت دي فرمائی چه رسول پاک ﷺ خو ماعز بن مالک باندې جنازه اونکړه په چاباندې چه دزنا حد جاری کړې شوې وو اونه ئې خلق په ده باندې دجنازي کولونه منع کړي وو.

قوله: ﴿ عن ابی برزة الاسلمی رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ لم يصل على ما عز...الخ ﴾

ماعز بن مالک الاسلمی رضي الله عنه چه د هغه د رجم قصه مشهوره ده د هغوی د جنازې د مونځ په باره کښې روايات مختلف دی، په بعضو کښې اثبات دي په بعضو کښې نفی، نفی خو په حديث الباب کښې ده او د بخاری په يو روايت کښې دی د جابر رضي الله عنه نه روايت دي:

﴿ فقال له النبی ﷺ خيرا وصلى عليه ﴾ قال البخاری : لم يقل يونس وابن جريج عن الزهری ﴿ فصلى عليه ﴾ او د مسلم په روايت کښې دی ﴿ لما استغفر له ولا سبه ﴾ او هم د دې مسلم په يو روايت کښې دی ﴿ استغفر لماعز بن مالک فقالوا غفر الله لماعز بن مالک ﴾ حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کښې جمع بين الروايتين داسې کړې ده چه رسول الله ﷺ په رومبئ ورځ په هغه باندې د جنازې مونځ اونکړو او په دويمه ورځ ئې پرې اوکړو، لکه چه په سنن د ابوقرة

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۶۱۰) (حسن صحيح)

کښې دی، په هغې کښې دی : فقيل يا رسول الله ﷺ اتصلى عليه؟ قال لا قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله ﷺ والناس آه وقيل المراد بالصلوة الدعاء.

فائده: په ماعز بن مالک ﷺ باندې د جنازې د مونځ کولو روايات مختلف دی خو ﴿ امراة غامدية جهينية ﴾ چه په هغې باندې به مستقل باب په کتاب الحدود کښې راشی، په هغې باندې د مونځ کولو ټول روايات متفق دی چه رسول الله ﷺ په هغې باندې جنازه اوکړه د دې فرق وجه څه ده؟ په دې باندې امام طحاوی ﷺ په مشکل الآثار کښې داسې ليکلې دی چه امراة جهينة په خپل ځان باندې د حد جاری کولو دپاره راغلې وه، د هغې په روايت کښې تصريح ده چه زه په خپل ځان باندې حد جاری کوم د دې ګناه د وجې نه، په خلاف د ماعز ﷺ چه د هغوی په باره کښې دا راځی چه کله د هغوی نه دا ګناه صادره شوه او هغوی د دې ذکر بعض خلقو ته اوکړو نو هغوی دا مشوره ورکړه چه ته د دې خبرې ذکر رسول الله ﷺ ته اوکړه پس هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې په دې نيت باندې تلې وو چه کيدې شی رسول الله ﷺ به د توبې او استغفار طريقه بيان کړی، خو چه کله دهغه د باقاعده اقرار د وجې نه د زنا ثبوت شرعی راغلو، او رسول الله ﷺ د رجم کولو فيصله اوفرمائيله او په هغې باندې عمل شروع شو نو هغه اووې ﴿ غربی قومی ﴾ چه ماته مشوره راکوونکو غلطه مشوره راکړه وغيره وغيره، امام طحاوی ﷺ فرمائی چه په دې صورت کښې د هغوی د توبې تحقق او نه شو، هم دا سبب شو د دوارو په باره کښې د اختلاف دروايت.

بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

په نابالغه ماشوم باندې د جنازې کولو بيان

د نومولود د جنازې مونځ به په کوم صورت کښې کولې شی او په کوم صورت کښې نه دا مسئله بالتفصيل سره د اختلاف د اماما نو د دې نه مخکښې ﴿ باب المشی امام الجنازة ﴾ کښې د ﴿ السقط يصلى عليه ﴾ د لاندې تيره شوه.

رسول الله ﷺ د خپل ځوی ابراهيم ﷺ د جنازې مونځ اوکړو که نه؟

په دې باره کښې خو مصنف ﷺ صرف هم د يو مضمون حديث ذکر کړې دی يعنی په ابراهيم ﷺ باندې د مونځ کولو او نه کولو.

[۳۱۸۷](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دام المومنين عائشه ﷺ نه روايت دی فرمائی چه دنبی ﷺ ځوی ابراهيم وفات شو او اتلس مياشتی عمرنی وو اونبی ﷺ وربانډې د جنازې مونځ ونکړو.

﴿ عن عائشة ﷺ قالت مات ابراهيم ابن النبی ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله ﷺ ﴾

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۷۹۰٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲٦۷/٦) (حسن الإسناد)

د دې نه پس مصنف رحمه الله دوه روایتونه ذکر کړي دی ﴿ سمعت البهی قال : لما مات ابراهیم ابن النبی ﷺ صلی علیه رسول الله ﷺ فی المقاعد ﴾ او دویم روایت د ﴿ عن عطاء ان النبی ﷺ صلی علی ابنه ابراهیم وهو ابن سبعین لیلة ﴾ په دې روایاتو کښې د باب حدیث اول یعنی حدیث عائشة رضی الله عنها کوم چه موصولا دي په دې کښې د مانخه نفی ده چه رسول الله ﷺ په خپل خوی باندې د جنازې مونځ اونکړو او په روستنو دوه روایتونو یعنی مرسل د بهی او مرسل د عطاء په دې دواړو کښې د صلوة اثبات دی چه رسول الله ﷺ په هغه باندې د جنازې مونځ اوکړو، علامه زیلعی رحمه الله په نصب الرایه کښې د اثبات صلوة په باره کښې متعدد احادیث مسنده او مرسله بیان کړي دي، هغه فرمائی ﴿ فیه احادیث مسندة واحادیث مرسلة، فالمسندة عن ابن عباس، والبرآء بن عازب وانس والخدری ﴾ د دې نه پس په دې یو په خپل سند کښې ذکر کړي دی، پس د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ئې د ابن ماجة نه، او حدیث البراء لره مسند احمد او بیهقی نه، او حدیث د انس رضی الله عنه د مسند ابویعلی نه، او حدیث د ابوسعید خدری رضی الله عنه د مسند بزار نه، او د روایات مرسله د لاندې په شروع کښې دا د ابوداؤد دوه مرسل روایتونه ذکر کړی دی او بیا ئې وړاندې لیکلي دی، ورواهما البیهقی وقال هذه الاثار مرسلة وهی تشد الموصول، ورویات الاثبات اولی من روایات الترک. د دې نه علاوه نور هم روایات مرسله هغوی ذکر کړی دی، د دې نه پس په احادیث الترک کښې د ابوداؤد حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر کړي دی او بیا فرمائی چه وذکر الخطابی مرسل عطاء وقال هذا اولی الامرین وان کان حدیث عائشة رضی الله عنها احسن ایصالا آه امام بیهقی، خطابی او امام زیلعی رحمهم الله د دې حضراتو میلان د ترجیح اثبات طرف ته دی، د دې نه پس علامه زیلعی فرمائی چه کوم خلق ترک صلوة لره تسلیموی هغوی د دې بعض علل ضعیفه بیان کړی دی یو دا چه رسول الله ﷺ په دې ورځ باندې په صلوة الکسوف کښې مشغول وو، او یو دا چه هغه د بنوة نبی (د نبی د خوی کیدو د وجې نه) د فضیلت د وجې نه د مانخه نه مسغنی وو خنګه چه شهداء د شهادة د وجې نه مستغنی وی، او بله دا چه نبی په نبی باندې مونځ نه کوی خکه چه د دوی په باره کښې راغلي دی چه ﴿ لو عاش لکان نبیا ﴾ او یا دا مراد دي چه ﴿ انه لم یصل علیه بنفسه وصلی علیه غیره ﴾ والله تعالی اعلم بالصواب (زیلعی ۲/۲۸۰)

[۳۱۸۸](۱) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ وَابِلِ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَهِيَّ، قَالَ: "لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيِّ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً".

د بهی رحمه الله نه روایت دي فرمائی هرکله چه دنبی ﷺ خوی ابراهیم وفات شو نو نبی ﷺ د بهی رحمه الله نه روایت دي فرمائی هرکله چه دنبی ﷺ خوی ابراهیم وفات شو نو نبی ﷺ وربانډې د جنازې مونځ په خپل قیامګاه کښې وکړو ابوداؤد وائی چه ما سعید بن یعقوب طالقانی ته اولوستل چه ستاسو نه حدیث بیان کړو ابن مبارک، هغوی د یعقوب بن قعقاع

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۹۴۷، ۱۹۸۴) (ضعیف منکر)

نه او هغوی د عطاء نه روایت کړي دي، هغه وائی چه نبی اکرم ﷺ د خپل خوی ابراهیم د جنازې مونځ اوکړو په دغه وخت هغه د اویا ورځو وو.

د ابراهیم رضی الله عنه د عمر په موده کښې د روایاتو اختلاف:

دویمه خبره د حدیث الباب نه د ابراهیم رضی الله عنه د عمر د مودې په باره کښې ده په رومبی حدیث اتلس میاشتې ده او په دویم حدیث کښې اویا شپې، یعنی دوه ټیمې میاشتې، په دې کښې رومبې روایت صحیح دې او یو قول په دې کښې د شپاړسو میاشتو هم دې او هغه په دې وجه چه د هغوی پیدائش په ذی الحجة ۸ هجری کښې دې او وفات ئې په ۱۰ ربیع الاول ۱۰ هجری کښې دې په دې صورت کښې د ولادت او د وفات میاشت مستقل حسابولو سره پوره شپاړس میاشتې جوړیږی، وقد مر فی کتاب الصلوة فی باب صلوة الکسوف.

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

باب په مسجد کښې د جنازې کولو بیان

دا د شوافعو او حنابله په نزد جائز دې بغیر د کراهت نه، او د احنافو او مالکیانو په نزد په مسجد کښې مکروه دې تحریما، او وئیلې شوې دی چه تنزیها.

[۳۱۸۹] (*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه په الله قسم نبی ﷺ په سهیل بن بیضاء باندې په جومات کښې جنازه کړې وه.

قوله: ﴿ عن عائشة رضی الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء الا فى المسجد ﴾ او د دې نه روسته روایت کښې دی ﴿ على ابنى البيضاء فى المسجد ﴾

عائشه رضی الله عنها فرمائی چه والله رسول الله ﷺ په سهیل بن بیضاء او د هغه په رور باندې په مسجد کښې د جنازې مونځ کړې وو.

دا روایت دلته مختصر دی او په صحیح مسلم کښې مفصل دي هغه دا چه عائشې رضی الله عنها د سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه د جنازې د مانځه په باره کښې اوفرمائیل چه هغه مسجد ته راوړئ چه هغه هم په هغوی باندې جنازه اوکړي شی، د خلقو په دې باندې اشکال پیدا شو، په دې باندې هغوی اوفرمائیل، ﴿ ما اسرع بالناس، ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل ابن البيضاء الا فى المسجد ﴾

[۳۱۹۰] (*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ:

(*): سنن ابن ماجه/الجنائز ۲۹ (۱۵۱۸)، (تحفة الأشراف: ۱۶۱۷٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الجنائز ۳٤ (۹۷۳)، سنن الترمذي/الجنائز ٤٤ (۱۰۳۳)، سنن النسائي/الجنائز ۷۰ (۱۹۶۹)، موطا امام مالك/الجنائز ۸ (۲۲)، مسند احمد (۶/۷۸، ۱۳۳، ۱۶۹) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الجنائز ۳٤ (۹۷۳)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۱۳) (صحيح)

سُهَيْلٍ، وَأَخِيهِ.

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه په الله قسم يقيناً نبي عليه السلام په دوه خامنود بيضاء باندي په جومات کښي جنازه کړي وه، چه سهيل اوډهغه ورور وو.

د شوافعو او د حنابلو استدلال د باب د رڼومبی حديث نه دی، او د احنافو او د مالکيانو دليل د باب دويم حديث دی.

[٣١٩١] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ".

دابوهريرة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی. څوک چه په کوم مړي باندي دجنازي مونځ په جومات کښي وکړي نوبده باندي څه ګناه نشته.

قوله: ﴿ عن ابی هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فی المسجد فلا شئ له ﴾

شوافعو وغيره د دې دوه جوابونه ورکړي دی اول دا چه دا ضعيف دي تفرد به صالح مولى التوامة، دويم دا چه په يو روايت کښي ﴿ فلا شئ عليه ﴾ دي، خو که د دې حديث ضعف تسليم هم کړي شی نو بيا هم حديث د عائشې رضي الله عنها کوم چه په صحيح مسلم کښي دي هم کوم د شوافعو موافق دي د دوه وجو نه اول دا چه په هغه روايت کښي دی، ﴿فانكر الناس عليها﴾ چه د هغې نه معلوميږي چه د صحابه کرامو رضي الله عنهم په ذهنونو کښي د هغې کراهت وو، آخر دا ولې وو، دويم په دې وجه عائشې رضي الله عنها چه د صلوة فی المسجد ديارہ کوم مثال پيش کولو هغه صرف د يو يا دوه جنازو وو چه د هغې نه معلوميږي چه د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا عادت نه وو، د معمول خلاف غالبا د څه عارض په بناء باندي ئې دا مونځ په مسجد کښي کړي وو ممکنه ده د اعتکاف وغيره حالت وو يا زيات نه زيات جواز کوم چه د کراهت منافی نه دي. والله اعلم بالصواب په اوجز کښي په دې باندي تفصيلی کلام حضرت شيخ کړي دي هغه لاندې په حاشيه کښي اوګورئ. (۲)

---

[1]: سنن ابن ماجه/الجنائز ٢٩ (١٥١٧)، (تحفة الأشراف: ١٣٥٠٣)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٢/٤٤٤، ٤٥٥) (حسن)

[2]: قال ابن رشد وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الآتي عند مالك في الموطاء وحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسجد فلا شئ له وحديث عائشة ثابت وحديث ابي هريرة غير ثابت او غير متفق على ليونه لكن انكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي اهـ قلت حديث ابي هريرة اخرجه ابوداؤد والطحاوي وابن ماجة وابن ابي شيبة، قال الحلبي رواه ابوداؤد وابن ماجة عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوامة، وصالح قال ابن معين ثقة لكنه اختلط قبل موته فمن سمع منه قبل ذلك ليست حجة، وكلهم على ان ابن ابي ذئب سمع منه قبل الاختلاط اهـ قلت حديث ابي هريرة عند ابن ابي شيبة فيه زيادة ونصه : قال وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا وبسط ابن التركماني في الجوهر النقي ان صالحا انما تكلم فيه لاختلاطه، ولا اختلاف في عدالته، وابن ابي ذئب سمع منه قبل الاختلاط الى آخر في الاوجز ٤٥٩/٢ وفيه ايضا قال محمد في موطاه، وموضع الجنازة بالمدينة خارج المسجد وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه، وقال الحافظ في الفتح ان مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق ودل حديث ابن عمر انه كان للجنازة مكان معد للصلوة عليها فقد يستفاد منه ان ما وقع من الصلوة على بعض الجنائز في المسجد كان لامر عارض او لبيان الجواز اهـ

په سهیل ابن بیضاء کښې بیضاء د سهیل ﷺ د مور لقب دي، او ۵ هغې نوم دعد دي او د سهیل د پلار نوم وهب بن ربیعة القرشی دي، قال النووی وکان سهیل قدیم الاسلام هاجر الی الحبشة ثم عاد الی مکة ثم هاجر الی المدینة وشهد بدرا وغیرها توفی سنة ۹ هجری او امام نووی ﷺ دا هم فرمائی چه د بیضاء خامن درې دی سهل، سهیل او صفوان آه.

بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

د نمر ختلو او نمر پریوتلو په وخت کښې د تدفین نه کولو بیان

[۳۱۹۲]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، أَوْكَمَا قَالَ".

دعقبة بن عامر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه درې ساعتونه په ورځ کښې داسې دي چه په هغې کښې مونږ نبي ﷺ دمونځ کولو او د مړو تدفین نه منع کړي وو یوخو هغه وخت دي چه دنمر سترګه اوبر قیږي او راوخیژي ترخوچه شه راپورته شوي نه وی اوبل دغري او ماسپخین وخت دي ترخوچه سوري روان شوي نه وی او بل هغه وخت دي چه نمرد پریوتو دپاره بشکته رازوړند شي ترخوچه پریوتلي نه وي.

قوله: ﴿ انه سمع عقبة بن عامر ﷺ قال ثلاث ساعات کان رسول الله ﷺ ینهانا ان نصلی فیهن او نقبر فیهن موتانا الخ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ په اوقات ثلاثه کښې د مونځ کولو او د مړی د دفن کولو نه منع فرمائیلي ده یو د نمر ختلو په وخت، دویم د استواء په وخت، او دریم د غروب په وخت، د اوقات منهیة مکروه بیان په کتاب الصلوة باب الصلوة بعد العصر کښې په الدرر المنضود دویم جلد ۵۲۳ صفحه باندې تیر شوي دي.

په اوقات منهیة کښې په صلوة جنازة کښې مذاهب اربعه :

د صلوة جنازه په باره کښې هلته دا تیر شوی دی چه بعد العصر او بعد الفجر خو بالاجماع جائز دی، او د دې اوقات ثلاثه مذکوره فی الحدیث په باره کښې د احنافو مذهب دا دي چه که جنازه خاص هم په دې وختونو کښې رارسیدلي وی نو بیا خو په دې اوقاتو کښې کول جائز دی بلکه افضل دی او تاخیر دې اونکړي شی، کما فی الطحطاوی علی المراقی گینې نه، او د امام شافعی ﷺ په نزد په دې درې وختونو کښې بغیر د کراهت نه جائز ده ځکه د جنازه ذات السبب دي او نوافل ذوات السبب د هغوی په نزد مطلقا په نولو اوقاتو کښې جائز دی، او د امام احمد ﷺ په نزد په دې درې وارو اوقاتو کښې ناجائز دي، او د

---

[1]: صحيح مسلم/المسافرين ٥١ (٨٣١)، سنن الترمذي/الجنائز ٤١ (١٠٣٠)، سنن النسائي/المواقيت ٣٠ (٥٦١)، ٣٣ (٥٦٤)، الجنائز ٨٩ (٢٠١٥)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٣٠ (١٥١٩)، (تحفة الأشراف: ٩٩٣٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٥٢/٤)، سنن الدارمي/الصلاة ١٤٢ (١٤٧٢) (صحيح)

امام مالک رحمه الله په نزد په دې درې واړو وختونو کښې په دوه وختونو کښې ناجائز دي او د استواء په وخت جائز دي ځکه چه دا وخت د هغوی په نزد په اوقات منهیه کښې نه دي.

به اوقات منهیه کښې د مړي په دفن کولو کښې اختلاف د امامانو

دویم جزء د دې حدیث دفن فی هذه الاوقات دي، د دې په باره کښې دا دی چه دفن د جمهور په نزد په دې اوقاتو کښې مکروه نه دي هم دا د مالکیانو او احنافو مذهب دي، خو د امام احمد رحمه الله په نزد مکروه دي لکه په المغنی او الروض المربع کښې دی، او د امام شافعی رحمه الله مسلک امام خطابی رحمه الله دا لیکلې دي. وكان الشافعي يرى الصلوة على الجنائز اى ساعة شاء من ليل او نهار وكذلك الدفن اى وقت كان من ليل او نهار، یعنی د امام شافعی رحمه الله په نزد د صلوة او دفن دواړو حکم یو شان دي یعنی مطلقا جواز فی جمیع الاوقات، لهذا خلاصه دا راوونلله چه دفن په دې اوقاتو کښې د جمهورو په نزد چه په هغې کښې دري امامان یعنی احناف، مالکیان او شوافع دی جائز دي او په امامانو کښې صرف د امام احمد په نزد مکروه دي. لهذا دا حدیث د حنابله په نزد خو په خپل ظاهر پاتې شو. د دې وجې نه امام ابوداؤد رحمه الله چونکه حنبلی دي هغوی دي حدیث لره په ظاهر باندې کیخودلو سره باب الدفن قائم کړو. او د احنافو او د مالکیانو په نزد دا حدیث مؤول دي چه د دفن نه مراد صلوة علی الجنازة دي، او د شوافعو په هر حال کښې خلاف دي ځکه چه د هغوی په نزد دواړه جائز دی د هغوی په نزد دا په صلوة علی الجنازة باندې محمول کول مفید نه دی هم په دي وجه امام نووی رحمه الله یو بله لار اختیار کړه هغه دا چه د دې نه مراد خو دفن دي، خو مطلق دفن ترې نه نۀ دي مراد بلکه تعمد الدفن فی هذه الاوقات یعنی قصدا تاخیر کولو سره په دې اوقاتو کښې جنازه کول، كما صرح به فی شرح مسلم فی شرح هذا الحديث، خو امام ترمذی رحمه الله دا حدیث په صلوة باندې محمول کولو سره ترجمة قائم کړې ده ﴿ باب ما جاء فی كراهية صلوة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ﴾ د امام ترمذی رحمه الله په باره کښې مشهوره خو هم دا ده چه هغه شافعی المسلک دي خو د هغوی د ترجمې نه د مسلک شافعیه موافقت لیکن نه کیږی، خو د جمهورو تاویل هم دا دی، والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

بَابُ إِذَا حَضَرَ جَنَازَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ

یعنی که د سړو او زنانو جنازې په یو وخت کښې راجمع شی نو څوک به مقدم کولې شی یعنی امام ته نزدې؟

[۳۱۹۳] () حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ، حَدَّثَنِي عَمَّارُ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ السُّنَّةُ.

دحارث بن نوفل ازاد کړي شوي غلام عمار نه روایت دي فرمائی چه زه دام کلثوم او دهغې

(۱): سنن النسائي/الجنائز ۷٤ (۱۹۷۹)، (تحفة الأشراف: ٤٢٦١) (صحيح)

دځوي جنازي ته حاضرشوي وم نودهلك جنازه امام ته نزدي كيخودلي شوه نو ما دا كار بد وګنرلو اوبه خلقوكښي ابن عباس اوابوسعيد خدري او ابوقتادة اوابوهريرة ﷺ موجود وو هغوی ووئيل چه دا سنت عمل دي (يعنی هلك مخكښي ايخودل او بيا زنانه دهغه نه شاته).

قوله: ﴿ حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل انه شهد جنازة ام كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلى الامام فانكرت ذلك الخ ﴾

يعنی ام كلثوم بنت علی ﷺ زوجه عمر ﷺ او د هغې خوئي زيد بن عمر د دي دواړو جنازه راوړي شوه او د زيد جنازه امام ته نزدي كيخودلي شوه، عمار فرمائی چه ما په دي باندي اشكال اوكړو، هغه وخت په جماعت كښي ابن عباس، ابوسعيد خدری، ابوقتاده ابوهريره ﷺ هم موجود وو. ﴿ فقالوا هذه السنة ﴾ يعنی دي ټولو اوفرمائيل چه مسنون طريقه هم دا ده. في الاوجز : وعلى هذا اكثر العلماء وقول الصحابى : هى السنة له حكم الرفع وقال الحسن وسالم والقاسم النساء مما يلى الامام والرجال مما يلى القبلة قاله الزرقانی، يعنی د دي حضراتو په نزد ترتيب بالعكس دي چه د زنانه جنازه دي امام ته نزدي او د سړی جنازه دي قبلې ته نزدي كيخودلي شی او ابن رشد په دي كښي يو دريم قول هم ليكلي دي هغه دا چه چه د دواړو د جنازي مونځ دي ځانله ځانله اوكړي شی، د سړو ځانله او د زنانو ځانله، والحديث اخرجه النسائی، قاله المنذری

بَابُ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

يعنی امام لره د جنازې كومې حصې ته مخامخ اودريدل پكاردی

مسئلة الباب كنبي مذاهب ائمة :

په دي كښي مذاهب دائمة دا دی چه كه د سړی جنازه ده نو د جمهورو په نزد او د ائمة ثلاثه په نزد د هغه سينې ته، او د امام مالك ﷺ په نزد د هغه وسط ته، او كه جنازه د ښځې وی نو په دي كښي د احنافو مسلك هم هغه دي كوم چه د سړی په حق كښي دي يعنی عند صدرها او د باقی ائمة ثلاث په نزد داسې دي عند الشافعی حيال عجيزتها وعند احمد عند وسطها، وعند مالك حيال منكبيها.

[٣١٩٤] () حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ، قَالُوا: جِنَازَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرْنُسٍ بِنَتِهِ، وَعَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ؟ قَالُوا: هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَأَنَا خَلْفَهُ، لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، لَمْ يُطِلْ، وَلَمْ يُسِرَّ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ: يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ، فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا

(): سنن الترمذي/الجنائز ٤٥ (١٠٣٤)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٢١ (١٤٩٤)، (تحفة الأشراف: ١٦٢١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١١٨، ١٥١، ٢٠٤) (صحيح)

خَلْنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا، فَيَدُقُّنَا، وَيَخْطِفُنَا، فَيَزَمُهُمُ اللَّهُ، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ، فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ عَلَيَّ نَذْرًا، إِنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَخْطِفُنَا، لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِيءَ بِالرَّجُلِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُبْتُ إِلَى اللَّهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَايِعُهُ، لِيَفِيَ الْآخَرُ بِنَذْرِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا، بَايَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَذْرِي، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ، إِلَّا لِتَوَفِّيَ بِنَذْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ أُومَضْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ، قَالَ أَبُو غَالِبٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ صَنِيعِ أَنَسٍ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمِرْآةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْغُوثُ، فَكَانَ الْإِمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، نَسَخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِي قَتْلِهِ، بِقَوْلِهِ: إِنِّي قَدْ تُبْتُ.

دابوغالب نه روایت دي فرمائي چه زه په سکة المربد مقام کښي موجود وم چه یوه جنازه راوړل شوه اوډیرخلق ورسره وو خلقو اوونیل دا د عبدالله بن عمر ﷺ جنازه ده ماچه داواوریدل نوزه هم ور پسي شوم اویوکس مي اولیدو چه نږدې جامي ني اغوستي دي او په وړوکښي اس باندي سور دي او په خپل سر باندي ني دنمر نه دیچ کیدو دپاره د یوي کمبړي نه سوري کړي وو ماتوپس اوکړو چه دازمیدار خوک دي خلقو راته اووئیل انس بن مالك نه دي کله چه جنازه کیښودي شوه نوانس نه پاڅیدو اودجنازي مونځ ني ورکړو زه هم ور پسي ولاړ وم زما اودهغه په مینځ کښي څه شي حائل نه وو هغه دمړي دسر سره نزدي اودریدو او خلور تکبیرونه ني اووئیل نه ډیر زر زر اونه په ډیر تاخیرسره اوبیاروان شو چه کښېنې خلقو ورته اووئیل اي ابوحمزه دیوانصاري زنانه جنازه هم ده، بیا هغه جنازه نزدي راوړي شوه اوپه شین رنګ تابوت کښي وه دهغي دملا په برابر اودریدواود جنازي مونځ ني پرې اوکړو لکه څرنګه چه په سروبه ني جنازه کوله، بیا دډي نه پس کیناستو علاء بن زیاد اووئیل اي ابوحمزه نبي ﷺ به هم داسي جنازه کوله څرنګه چه تا اوکړه او خلور تکبیرونه به ني وئیل د سړي دسر سره به اودریدو اودښځي دملاسره انس په اووئیل هو نبي ﷺ به هم داسي جنازه کوله او په دي خایونوکښي به اودریدو، علاء بن زیاد اووئیل اي ابوحمزه ایاته دنبي ﷺ سره جهاد ته تلي وي؟ هغه اووئیل هو زه دنبي ﷺ سره په غزوه حنین کښي موجود وم چه مشرکان بهر راووتل او په مونږ ني حمله اوکړه، تردي چه مونږ خپل اسونه دڅان نه شاته اولیدل او په کافرانوکښي یوکس وو چا چه په مونږ حمله کوله او په توره به ني زخمي کولو او قتل کولوبه ني بیاالله تعالی دوی ته شکست ورکړو ددي نه پس دجنګ قیدیان راوستل شروع شول چه کله به راغلل نوپه اسلام باندي به ني دنبي ﷺ سره بیعت کولو، په صحابه کرامو کښي یوکس ددي خبري نذر او منلو که چرې دغه کس الله تعالی دقیدي په شکل کښي مونږته راوستو چاچه په دغه ورځ مونږ زخمي کړي وو نوزه به ني قتل کوم داخبره چه نبي ﷺ واوریده نوخاموش شو او بیا هغه سړي راوستلي شو کله چه دغه صحابي نبي ﷺ اولیدو نوعرض ني اوکړو اي دالله رسوله ماتوبه ویستلي ده نبي

ﷺ دهغه سره په بیعت کولو کښې توقف اوکړو په دې اراده باندې چه داصحابي خپل نذر پوره کړي لیکن هغه صحابي ددې خبرې په انتظارکښې وو چه نبی ﷺ ماته ددغه کس د قتل کولو حکم اوکړي نوزه به ئې قتل کړم اوزه ددې خبرې نه ویریدم هسې نه چه زه دې قتل کړم او نبی ﷺ راته غصه شي کله چه نبی ﷺ اولیدل چه هغه څه نه کوي یعنی په هیڅ طریقه ئې نه وزني نوبیا ئې مجبورا دده سره بیعت اوکړو، په دې وخت کښې صحابي عرض اوکړو اې دالله رسوله زمانذر به ځنګه مکمل شي نبی ﷺ اوفرمائیل زه چه ددې وخته پورې اودریدم اوانتظار مي اوکړو او بیعت مي درسره نه کوو زمادا خیال وو چه ته خپل نذر پوره کړي، ده عرض اوکړو چه اې رسول الله ماته دې اشاره ولي نه کوله؟ نبی ﷺ اوفرمائیل دپیغمبردشان سره دامناسب نه دی چه په سترګوچاته خفیه اشاره اوکړي، ابوغالب اووئیل مادخلقونه تپوس اوکړو چه انس ﷺ ددې ښځې دملا په برابر په څه وجه دجنازې دپاره ودریدلي وو؟ خلقو اووئیل په دې وجه چه په تیره شوي زمانه کښې تابوتونه نه وو امام به دجنازې کولو په وخت کښې دښځې دکوناتوسره نزدې اودریدو ددې دپاره چه دمقتدیانو دنظرنه پټه شی. ابوداؤد وائی د نبی کریم ﷺ حدیث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» نه ددې د قتل نذر پوره کول منسوخ کړي شوی دی ځکه چه هغه راتلو سره دا وئیلی وو چه ما توبه کړي ده او اسلام مي راوړلي دي.

قوله: ﴿ عن نافع ابی غالب قال کنت فی سکة المربد فمرت جنازة معها ناس کثیر، قالوا جنازة عبدالله بن عمیر ﴾:

سکة المربد په بصره کښې د یو ځائي نوم دي، هسې خو مربد د ګډو بیزو او اوښانو د تړلو ځائي ته وائی، ابوغالب وائی چه زه په سکة المربد کښې ام نو زما مخې ته یو جنازه تیره شوه چه د هغې سره یو لویه مجمع وه خلقو وئیل چه دا د عبدالله بن عمیر جنازه ده نو زه هم د هغې سره روان شوم، ناڅاپه زما نظر په یو داسې سړي باندې پریوتلو چه هغه یو نري څادر د ځان تاو کړي وو چه په یو ترکی اس باندې سور وو، چه هغه په خپل سر باندې یو کپره اچولې وه د ګرمۍ نه د بچ کیدو دپاره، نو ما تپوس اوکړو چه دا ملک صاحب څوک دي؟ خلقو اووې دا انس بن مالک ﷺ دي پس جنازه کیخودلې شوه نو انس ﷺ په هغه باندې د جنازه کولو دپاره هغه ته نزدې اودریدو چه په هغې کښې ئې ځلور تکبیرونه اولوسټل، د مانځه د فراغت نه پس چه کله هغوی کیناستل نو خلقو عرض اوکړو دا د یوې انصاری زنانه جنازه ده په دې هم جنازه اوکړئ ﴿ وعلیها نعش احضر ﴾ چه په هغې کښې باندې د شین رنګ څادر وو ﴿ فقام عند عجیزتها ﴾ خلقو تري نه تپوس اوکړو چه ایا رسول الله ﷺ به هم دغه شان مونځ کولو؟ یعنی ځلور تکبیرونه او د سړي په جنازه کښې سر ته نزدې او د ښځې په جنازه کښې کوناتو ته نزدې؟ نو هغوی جواب ورکړو او هم دغه شان به ئې کولو، د دې نه پس په روایت کښې بیا انس ﷺ د غزوه حنین یو خاص واقعه واوروله چه په هغې کښې دا دی چه په غزوه حنین کښې په شروع کښې مسلمانان تختیدلي وو او په کفارو کښې یو سړي داسې وو چه هغه په مسلمانانو کښې ډیره خونریزی کړې وه چه د

هغه په باره کښې یو صحابي نذر اومنلو چه که ما په دې کافر باندې قابو بیا مونډله نو زه به ئې سراووهم، بیا چه کله په آخر کښې مسلمانانو ته فتح اوشوه او هغه کافران رسول الله ﷺ ته راوستلې کیدل د اسلام د بیعت دپاره نو په دې کښې دا کافر هم هغوی ته راغلو او د رسول الله ﷺ په لاس باندې ئې د بیعت کیدو اراده اوکړه خو رسول الله ﷺ قصدا د هغه د بیعت نه ایسار شو چه هغه صحابي خپل نذر پوره کړي، خو هغه صحابي ﷺ په دې انتظار کښې وو چه رسول الله ﷺ د هغه د قتل حکم اوفرمائي، او بغیر د رسول الله ﷺ د اجازت ئې د هغه د قتل کولو همت پیدا نه شو. په دې کښې څه وقفه هم اوشوه چه کله رسول الله ﷺ اوکتل چه هغه صحابي هم هغه شان ولاړ دي او خپل نذر نه پوره کوی نو رسول الله ﷺ د هغه بیعت کولو سره هغه په اسلام کښې داخل کړو، په دې باندې هغه صحابي ﷺ عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ زما د نذر به څه کیږی؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه ما خپل لاس هم د دې دپاره خو بند کړې وو د بیعت نه چه ته خپل نذر پوره کړې، نو هغه عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ تاسو ماته په سترګو باندې اشاره ولې اونکړه؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه نبی په خپلو سترګو سره دا قسم اشاري نه کوی چه په هغې کښې د ظاهر او باطن مطابقت نه وی. د دې قسم واقعه په کتاب الجهاد ﴿ باب قتل الاسیر ولا یعرض علیه السلام ﴾ کښې د عبدالله بن ابی السرح متعلق تیره شوې ده هلته د رسول الله ﷺ دا ارشاد تیر شوې دې ﴿ انه لا ینبغی ان تکون له خائنة الاعین ﴾ او دلته د روایت الفاظ داسې دی ﴿ انه لیس لنبی ان یومض ﴾

په دې باندې هلته یو سوال او جواب هم تیر شوې دې، دلته وړاندې په روایت کښې دی، ابو غالب وائی چه ما د خلقو نه تپوس اوکړو د انس ﷺ د عمل په باره کښې، یعنی د زنانه په جنازه کښې د هغې کوناتو ته نزدې اودریدل، نو هغوی دا بیان اوکړو چه هغوی داسې څکه اوکړل چه په هغه زمانه کښې به د زنانه په جنازو باندې جنګله نه وه په دې وجه به امام د هغې کوناتو ته اودریدو د پردې دپاره، په دې باندې حضرت په بذل کښې لیکلې دی چه د دې نه معلومه چه د زنانه په جنازه کښې د امام قیام حال عجیزتها خلاف اصل او د عارض په وجه دې، او اصل محل د دې سینه دې، خو چونکه صدر او سر دواړه نزدې نزدې دی نو کیدې شی چه د لرې نه کتونکي دا اوګڼی چه سر ته نزدې ولاړ وی په دې وجه ئې ﴿ عند راسه ﴾ اووې، خو د خلقو په دې جواب باندې اشکال دې چه دلته خو په روایت کښې تصریح ده د جنګلې کیدو ﴿ وعلیها نعش احضر ﴾ نو د هغې توجیه دا کیدې شی چه اصل خبره خو هم هغه ده کومه چه خلقو بیان کړه خو انس ﷺ چونکه مطلقا د قیام حیال عجیزتها قائل وو په دې وجه هغوی سره د جنګلې داسې اوکړل

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة، قاله المنذری

.....

[٣١٩٥] (ضعيف) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا".

دسمرة بن جندب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه ماد نبی عليه السلام په اقتداء کښې د يوې ښځې جنازه وکړه کومه چه دنفاس په حالت کښې مړه شوې وه نبی عليه السلام دهغې دجنازي دپاره دنيمائي حصې په برابر اودريدو.

قوله: ﴿عن سمرة بن جندب رضي الله عنه..... فقام عليها للصلوة وسطها﴾

زمونږ استاد مولانا امير احمد کاندهلوی رحمه الله به فرمائيل چه دا حديث د احنافو خلاف نه دي ځکه چه سينه هم وسط دي په دې لحاظ سره چه د سينې د لاندې هم دوه اندامونه دی بطن او رکبتين (خپې) او پورته هم دوه اندامونه دی سر او څنګلي، او که څوک د پيمائش په اعتبار سره اشکال اوکړی نو مونږ به وايو چه دواړه لاسونه دې سر طرف ته اوچتولو سره خوارهٔ کړې شی بيا به په پيمائش کښې برابر والې اوشی. دا جواب خو بس يو لطيفه ده.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

د جنازې د تکبيرونو بيان

د جنازې په مونځ کښې په عدد د تکبيراتو کښې روايات مختلف دی، قاضی عياض فرمائی، چه د صحابه کرامو رضي الله عنهم آثار په دې کښې د درېو نه واخله تر نهو پورې دی، خو روستو په ځلورو باندې د فقهاء او اهل فتوی اجماع منعقد شوه د احاديث صحيحه په بناء، او زما په علم کښې نشته چه د يو فقيه په نزد په دې کښې پنځه تکبيرونه وی سوا د ابن ابی ليلی نه (بذل) په حديث الباب کښې د صلوة على القبر ذکر دې، په صلوة على القبر باندې وړاندې مستقل باب راروان دې.

[٣١٩٦] (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَفُّوا عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا"، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ.

دشعبي رحمه الله نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام په يوتازه قبرباندې تيريدونونبي عليه السلام اودريدو اوصحابه کرامو صفونه جوړ کړل او ځلور تکبيرونه ئې ووئيل ابواسحاق وئيلی دی چه دشعبي نه مې تپوس وکړوچه داحديث درته چاپيريال کړې دي نووئې وئيل چه يوثقه (معتبر) کس راته بيان کړی دی يعنی ابن عباس که خوک چه دغلته به دغه وخت کښې موجود وو.

---

[1]: صحيح البخاري/الحيض ٢٩ (٣٣٢)، والجنائز ٦٢ (١٣٣١)، ٦٣ (١٣٣٢)، صحيح مسلم/الجنائز ٢٧ (٩٦٤)، سنن الترمذي/الجنائز ٤٥ (١٠٣٥)، سنن النسائي/الحيض والاستحاضة ٢٥ (٣٩٣)، الجنائز ٧٣ (١٩٧٨)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٢١ (١٤٩٣)، (تحفة الأشراف: ٤٦٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/١٤، ١٩) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الأذان ١٦١ (٨٥٧)، والجنائز ٥ (١٢٤٧)، ٥٤ (١٣١٩)، ٥٥ (١٣٢٢)، ٥٩ (١٣٢٦)، ٦٦ (١٣٣٦)، ٦٩ (١٣٤٠)، صحيح مسلم/الجنائز ٢٣ (٩٥٤)، سنن الترمذي/الجنائز ٤٧ (١٠٣٧)، سنن النسائي/الجنائز ٩٤ (٢٠٢٥)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٣٢ (١٥٣٠)، (تحفة الأشراف: ٥٧٦٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٢٢٤، ٢٨٣، ٣٣٨) (صحيح)

[۳۱۹۷]() حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: "كَانَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى أَتْقَنُ.

د ابن ابی لیلی نه روایت دي فرمائی چه زیدبن ارقمه به زمونږ په جنازوکښي څلور تکبیرونه وئیل اوهغه یوخل په یوه جنازه کښي پنځه تکبیرونه ووئیل مونږ تري تپوس وکړوچه تاخوبه مخکښي په جنازه کښي څلور تکبیرونه وئیل نن دي ولي پنځه وکړل؟نو وئي وئیل چه نبی علیه السلام به کله کله پنځه تکبیرونه هم وئیل. ابوداود وائی زماپه نزد باندي دابن مثني روایت زیات محفوظ دي.

﴿عن ابن ابی لیلی قال کان زید یعنی ابن ارقم، یکبرعلی جنائزنا اربعا وانه کبر علی جنازة خمسا الخ﴾ ابن ابی لیلی چه د هغه مسلک پورته د قاضی عیاض په کلام کښي تیر شو د هغې ماخذ به هم دا روایت وی، او پورته دا تیر شوي دی چه په دي کښي اختلاف د شروع نه دي روستو په څلورو تکبیرونو باندې اجماع شوي وه.

والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابُ مَا يُقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ

د جنازې په مونځ کښي څه لوستل پکاردي؟

[۳۱۹۸]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ".

د طلحه بن عبدالله بن عوف نه روایت دي فرمائی چه دابن عباس سره مې د یوې جنازې مونځ کړونوسورة فاتحه ئې په جنازه کښي اولوستله او وئي ئیل چه دا سنت عمل دي.

لغوی: ﴿صلیت مع ابن عباس علی جنازة فقرأ بفاتحة الکتاب، فقال انها من السنة﴾

د جنازې په مونځ کښي د احنافو او مالکیانو په نزد د فاتحې قراءت نشته، د امام شافعی رحمه الله او احمد په نزد شته، زمونږ فقهاء کرام فرمائی ﴿والآثار فی عدمها اکثر﴾ یعنی په نفی کې د قرأت کښي آثار ډیر دی په نسبت د ثبوت، د احنافو په نزد سورة فاتحه د ثناء په نیت لوستلې شی د قرأت په نیت نه

د صلوة جنازه ارکان د ائمه اربعه په نزد څه څه دی د هغې تفصیل په اوجز کښي ذکر شوي دي، د احنافو مذهب په دي کښي دا لیکلې شوي دي چه د هغوی په نزد صرف دوه ارکان دی تکبیرات اربعه او قیام، لهذا په ناسته بغیر د عذر نه جائز ته دي صرف په تکبیر اولی کښي دي رفع یدین اوکړي شی او ثناء دي اولوستلې شی، او د دویم تکبیر نه پس دي په

---

[1]: صحيح مسلم/الجنائز ٢٣ (٩٦١)، سنن الترمذي/الجنائز ٣٧ (١٠٢٣)، سنن النسائي/الجنائز ٧٦ (١٩٨٤)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٢٥ (١٥٠٥)، (تحفة الأشراف: ٣٦١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦٨/٤، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الجنائز ٦٥ (١٣٣٥)، سنن الترمذي/الجنائز ٣٩ (١٠٢٧)، سنن النسائي/الجنائز ٧٧ (١٩٨٩)، (تحفة الأشراف: ٥٧٦٤)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الجنائز ٢٢ (١٤٩٥) (صحيح)

نبی ﷺ درود او د دریم تکبیر نه پس دعا، او د خلور تکبیر نه پس سلام کذا فی الدر المختار. وقال ابن الهمام اما ارکانها فالذی یفهم من کلامهم انها الدعاء والقیام والتکبیر، الی آخر ما بسط، او قرأت فاتحه په کتب د شوافعو او حنابله کښې په ارکانو کښې شمیر ده.

والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی، قاله المنذری

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

د مړی دپاره د دعاء غوښتلو بیان

[۳۱۹۹] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ".

دابوهریرة رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول پاک ﷺ فرمائیلی دی کله چه په مړي باندې دجنازي مونځ کوئ نودمړي دپاره په اخلاص سره دعاء اوغواړئ.

قوله: ﴿ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء ﴾

رسول الله ﷺ ارشاد فرمائی چه کله تاسو په یو مړی باندې مونځ کوئ نو د هغه دپاره په اخلاص دعا کوئ، اوس پاتې شوه دا چه څه دعا اوکړي شی د هغې ذکر په را روان روایت کښې راځی، والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری

قوله: ﴿ شهدت مروان سال اباهریرة کیف سمعت رسول الله ﷺ یصلی علی الجنازة؟ قال امع الذی قلت؟ قال نعم قال کلام بینهما قبل ذلک ﴾

علی بن شماخ وائی چه زه مروان د مدینې طیبې امیر سره موجود اوم په داسې حال کښې چه هغه تپوس اوکړو د ابوهریرة رضی الله عنه نه چه تا رسول الله ﷺ د جنازې په مانځه کښې په کومه دعا کولو باندې اوریدلی دي؟ د دې سوال جواب وراندې را روان دي، خو د جواب نه مخکښې ابوهریرة رضی الله عنه هغه ته اوفرمائیل چه ته سره د دې چه ما نه تپوس کوئ کوم چه ما وئیلي وو او کیدې شی دا د خطاب صیغه وی، یعنی سره د هغې چه تا وئیلي وو، د دې تشریح راوی دا کوی چه د دې دواړو ترمینځه د دې نه مخکښې څه خبره پیښه شوې، هغې طرف ته اشاره ده نود ابوهریرة رضی الله عنه د کلام حاصل دا دي چه کومه خبره زما او ستا تر منیځه پیښه شوې وه دهغې تقاضه خودا وه چه تا زما نه تپوس نه وي کړې، مروان جواب ورکړو چه او سره د دې تپوس کوم، چه څه اوشو د حاجت په وخت خو رجوع کولې شی.

د جنازې په مانځه کښې چه کومې دعا کیدې راغلې دی:

وراندې د دې دعا بیان دي ﴿ اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر له ﴾ او د موطاء په روایت کښې دی ابوسعید مقبری د ابوهریرة رضی الله عنه نه تپوس اوکړو چه تاسو د جنازې مونځ څنګه کوئ نو

---

(۱): سنن ابن ماجه/الجنائز ۲۳ (۱۴۹۷)، (تحفة الأشراف: ۱۴۹۹۳) (حسن)

هغوی اوفرمائیل چه زه د جنازې سره د مړی د کور نه څم بیا چه کله هغه مخامخ کیخودلې شی نو د تکبیر اولی نه پس د الله پاک حمد او ثناء لولم او د دویم تکبیر نه پس د الله پاک په نبی ﷺ باندې درود او سلام او د دریم تکبیر نه پس دا لولم ﴿ اللهم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم به، اللهم ان کان محسنا فزدنی فی احسانه وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ﴾ د دې دعا په باره کښې په اوجز کښې لیکلې دی چه د مالکیانو په نزد دا د ابوهریره ﷺ دعا لوستل مستحب دی لکه چه د هغوی په کتابونو کښې تصریح ده، او د احنافو په کتابونو کښې چه کومه دعا ذکر ده هغه په را روانو روایتونو کښې لږه په تفاوت سره را روانه ده، وفی الاوجز ۲۵٤/۲ وروی هذا الدعاء (یعنی کومه چه په کتب حنفیه کښې ده) ﴿ عن ابی هریرة ﷺ مرفوعا عند احمد والترمذی وابی داؤد وابن حبان والبیهقی الخ ﴾ او په شرح اقناع صفحه ۱۸۹ کښې لیکلې دی چه کامله دعا دا ده او بیا هغوی د دې شروع هم د هغه دعا نه کړې ده کومه چه د احنافو په کتابونو کښې ده. د هغې نه پس څه نورې دعاګانې دی کومې چه د هم هغه دعا سره شاملولو باندې د هغوی په نزد لوستلې شی، او په صحیح مسلم ۳۱۱/۱ کښې عوف بن مالک ﷺ فرمائی چه مارسول الله ﷺ د جنازې په یو مونځ کښې په دې دعا لوستلو باندې واوریدو

: ﴿ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، وابدله دارا خیرا من داره واهلا خیرا من اهله وزوجا خیرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ﴾ وړاندې هغه فرمائی چه په دې دعا اوریدو سره ما دا غوښتنه اوکړه چه ارمان دا جنازه زما وي، او د حنابله په نزد لکه چه د هغوی په کتابونو کښې لیکلې شوی دی دعا دا ده. ﴿ اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا انک تعلم منقلبنا ومثوانا وانت علی کل شی قدیر، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام والسنة ومن توفیته فتوفه علیهما اللهم اغفرله وارحمه ﴾ ۱۰------

او د دې سره هغه دعا کومه چه د صحیح مسلم په حواله تیره شوه

[۳۲۰۱](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ".

دابوهریره ﷺ نه روایت دی فرمائیلي چه نبی ﷺ په یو مړي باندې د جنازې مونځ اوکړو او دادعائي وغوښتله «اللَّهُمَّ اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللَّهُمَّ من أحییته منا فأحیه علی الإیمان ومن توفیته منا فتوفه علی الإسلام اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجره ولا

(۱) سنن الترمذي/الجنائز ۳۸ (۱۰۲٤)، (تحفة الأشراف: ۱۵۳۸۵)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الجنائز ۷۷ (۱۹۸۵)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۲۳ (۱٤۹۹)، مسند احمد (۳۶۸/۲) (صحیح)

تضلنا بعده» يعنى اې الله بخښنه اوكړې زمونږه ژوندو او مړوته زمونږوړو اولويوته زمونږه نارينه او زنانه ته زمونږه حاضرو اوغائبوته، اې الله په مونږ كښې چه دې څوك ژوندې پريخودلى دې نو دايمان سره ئې ژوندې اوساتې او په مونږ كښې چه چاله وژنې نوهغه ته داسلام سره مرګ وركړې اې الله ته مونږ لره ددې داجرنه مخروم نه كړې اوددې نه پس خلقو لره په فتنه كښې مبتلا نكړې.

قوله: ﴿عن ابی هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله ﷺ على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا الخ وفى اخره اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده﴾ حديث شماخ اخرجه النسائى فى اليوم والليلة، وحديث ابى سلمة اخرجه الترمذى والنسائى، قاله المنذرى

[٣٢٠٢] () حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَمُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ، وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ.

واثلة بن اسقع نه روايت دي چه رسول الله قا مونږ ته ديوجنازي مونږ راكړو ديو مسلمان دپاره نوما تري واوريدل چه فرمائيل ﻫې: «اللّٰهُمَّ إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر» "يعنى اې الله يقيناد فلاني بچې ستا په پناه كښې دي ته ورته دقبردعذاب نه نجات وركړې اوددوزخ دعذاب نه ورته نجات وركړې بانې داسې اوفرمائيل ستاپه ذمه اوستا په پناه كښې دي يعنى په دې وجه چه هغه بنده په تاايمان لرلو اوته دغه بنده لره دقبردفتني يعنى دعذاب نه نجات وركړې، د عبدالرحمن په روايت كښې داسې دي: چه دابنده ستاپه پناه كښې دركړې شوې دي ته ده لره دقبردفتنې اوعذاب ددوزخ نه بچ كړې اوته وفاء كونكې ئې يعنى دبند گانوسره چه كومه وعده كوي هغه پوره كوي اوته دحق مالك ئې اې الله دي بنده ته مغفرت اوكړې او په ده باندې رحم اوكړې يقيناته بخښش كونكى او مهربان ئې عبدالرحمن دمروان نه دا روايت په صيغه دعن سره نقل كړې دي.

﴿عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله ﷺ على رجل من المسلمين فسمعته يقول : اللهم ان فلان ابن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق اللهم فاغفرله وارحمه انك انت الغفور الرحيم﴾ اخرجه ابن ماجة، قاله المنذرى

باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

په قبر باندې د جنازې كولوبيان

په دې مسئله كښې مذاهب ائمه

د صلوة على القبر مسئله مختلف فيه ده، د شوافعو او حنابله په نزد مطلقا جائز ده، د مالكيانو په نزد على المشهور ناجائز ده، او هم دا د احنافو مذهب دې لكه چه په شروحو

[1] سنن ابن ماجه/الجنائز ٢٣ (١٤٩٩)، (تحفة الأشراف: ١١٧٥٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٩١/٣) (صحيح)

کښې دی، فلی الاوجز عن الزرقانی : واما الصلوة علی القبر فقال بمشروعیته الجمهور منهم الشافعی واحمد وابن وهب ومالک فی روایة شاذة، والمشهور عنه منعه، وبه قال ابوحنیفة والنخعی وجماعة، وعندهم ان دفن قبل الصلوة شرع والا فلا آهـ وقال الابی فی الاکمال مشهور قول مالک المنع، والشاذ جوازها فیمن دفن بغیر صلوة آهـ د امام مالک رحمه الله چه کوم قول شاذ دي هم هغه د احنافو مذهب دي فلی الهدایة ان دفن المیت ولم یصل علیه صلی علی قبره لان النبی ﷺ صلی علی قبر امراة من الانصار، ویصلی علیه قبل ان یتفسخ، والمعتبر فی معرفة ذلک اکبر الرائ هو الصحیح، لاختلاف الحال والزمان والمکان، وفی هامشه احتراز عما روی فی الامالی عن ابی یوسف رحمه الله انه یصلی علی المیت فی القبر الی ثلاثة ایام آهـ

گویا د مالکیانو مشهور قول دا شو چه مطلقا ناجائز دي او د احنافو په نزد صلوة علی القبر په دي صورت کښې جائز دي چه مړي بغیر د صلوة نه دفن کړي شوي وی، او دا چه تر کومې پورې پرې د جنازې مونځ کولې شی؟ په دي کښې یو روایت دا دي چه تر درې ورځو پورې، او دویم قول کوم چه صاحب الهدایة غوره کړي دي مالم ینتفخ ولم یتفسخ، یعنی چه ترڅو پورې غالب ګمان دا وی چه د مړی بدن چاودلې نه وی او بدبویه شوي نه وی، تر هغه وخته پورې پرې کولې شی.

کوم خلق چه مطلقا د جواز قائل دی د هغوی په نزد په دي کښې هم اختلاف دي چه تر کومې پرې کولې شی،د امام اسحاق اواحمد په نزد تر یومیاشتې پورې،اود شوافعو په دي کښې مختلف روایتونه دی منها کفول احمد، ومنها الی ثلاثة ایام، ومنها ما لم یبل جسده (اوجز ۲/)

[۳۲۰۳] (۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، أَوْ رَجُلًا، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ: مَاتَ، فَقَالَ: "أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ؟، قَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوه تورنسل والا ښځه اوکه سړي چه په جومات کښې به ئې جارو وهله نوییوه ورځ نبی ﷺ اونه لیدو نودخلقونه ئې تپوس اوکړو چه ایا هغه مړشوی خونه دي خلقو ورته اووئیل چه مردي نبی ﷺ اوفرمائیل ماته موخبر ولي نه وو راکړي؟ ماته دهغه قبر وښائي خلقو ورته دقبرپه باره کښې معلومات ورکړو نبی ﷺ دهغه قبرته لاړو اوجنازه ئې ورباندې اوکړه

په حدیث الباب کښې د روایاتو اختلاف

قوله: ﴿ عن ابی هریرة رضی الله عنه ان امراة سوداء او رجلا کان یقم المسجد فقده النبی ﷺ فسأل عنه فقیل مات، فقالا الا اذنتمونی به، قال دلونی علی قبره فدلوه فصلی علیه ﴾

په حاشیه د بذل کښې حضرت شیخ لیکلی دی قال الحافظ فی الفتح ۳۷۱/۱ ان الشک من ثابت والصواب امراة اسمها خرقاء وکنیتها ام محجن الخ، وقال ایضا ۷۵/۳ المذکور فی حدیث ابن

(۱): صحیح البخاري للصلاة ٧٤ (٤٥٨)، صحیح مسلم للجنائز ٣٣ (٩٥٦)، سنن ابن ماجه للجنائز ٣٢ (١٥٢٧)، (تحفة الأشراف: ١٤٦٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٣/٢، ٣٨٨، ٤٠٦) (صحیح)

عباس ﷺ بلفظ مات انسان کان ﷺ یعوده وهو طلحة بن البراء ﷺ ووهم من قال بالاول لتغایر القصتین وکذا قال العینی آهـ...

او د موطاء په روایت کښې دی ﴿من حدیث ابی امامة سهل بن حنیف ان مسکینة مرضت فاخبر رسول الله ﷺ بمرضها فقال رسول الله ﷺ اذا ماتت فآذنونی بها فاخرج بجنازتها لیلا فکرهوا ان یوقظوا رسول الله ﷺ، فلما اصبح رسول الله ﷺ اخبر بالذی کان من شانها (بعد سواله عنها کما فی روایة ابن ابی شیبة) فقال الم آمرکم ان تؤذنونی بها فقالوا یا رسول الله ﷺ کرهنا ان نخرجک لیلا ونوقظک الحدیث، قال ابن عبدالبر هذا الحدیث روی من وجوه کثیرة عن النبی ﷺ کلها ثابتة من حدیث ابی هریرة وعامر بن ربیعة وابن عباس والس ﷺ آهـ

وکتب الشیخ فی (الأوجز) قوله ان مسکینة وفی حدیث ابی هریرة فی الصحیحین وغیرهما ان رجلا اسود او امراة سوداء کان یقم المسجد الی آخر ما بسط.

د حدیث مضمون دا دی ابوهریرة ﷺ فرمائی چه یوه توره زنانه، یا سړی (د راوی شک دی) چه په مسجد کښې به ټی جارو وهله، قم یقم مرادف دی د کنس یکنس، قمامة وائی کناسه ته یعنی خزلی لره جارو باندی یو خائی ته جمع کړی شوه، یو ورځ چه رسول الله ﷺ هغه اونه لیده نو د هغې په باره کښې ټی سوال اوفرمائیلو نو خلقو عرض اوکړو چه هغه خو د شپې وفات شوی دی، یعنی دفن کړی شوی دی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل تاسو زه د هغه نه خبر ولې نه کړم؟ او بیا ټی اوفرمائیل چه ما ته د هغه قبر اوښایئ چه کوم خائی دی؟ صحابه کرام ﷺ رسول الله ﷺ ته د هغه قبر اوښودلو، رسول الله ﷺ پرې اودریدو او مونځ ټی پرې اوکړو.

پورته دا د موطاء روایت کښې تیر شو چه رسول الله ﷺ صحابه کرام ﷺ ته داسې فرمائیلې وو چه د هغه د مرګ خبر ماته اوکړئ، خو صحابه کرام ﷺ هم په دې خیال رسول الله ﷺ ته خبر ورنکړو چه په شپه کښې هغوی ته تکلیف او نه رسی،

بهرحال دا حدیث د احنافو او مالکیانو خلاف دی، په دې حدیث باندې پوره کلام زما په یو تقریر کښې داسې لکیلې شوی دی، د مفید کیدو د وجې نه نقل کولې شی، په هغې کښې لیکلې شوی دی: د شوافعو او حنابلو په نزد قبر باندې مونځ مطلقا کولې شی، اوس دا چه د کله پورې؟ په دې کښې روایات مختلف دی، د امام احمد ﷺ په نزد زیات نه زیات ـــ تریومیاشتې پورې، اود شوافعو په دې کښې متعدد اقوال دی، د هغې نو یو خو هم دا دی، او یو قول دې الی ثلاثة ایام، وقیل ما لم تبل الجثة، ابن عبدالبر وائی چه په دې باندې اجماع ده چه د ډیرې مودې د تیریدو نه پس به نه کولې کولې خو یو قول دا هم دې یجوز الی الابد.

د احنافو د طرف نه د حدیث الباب توجیه:

د احنافو او مالکیانو د طرف نه د دې روایت جواب د دې چه دا د رسول الله ﷺ خصوصیت دې کومو صحابه کرام ﷺ چه د رسول الله ﷺ سره مونځ اوکړو هغوی تبعا اوکړلو، او دلیل د خصوصیت دا دی چه د صحیح مسلم په روایت کښې یو زیادت دی هغه دا چه رسول

الله ﷺ اوفرمائيل: ﴿ ان هذه القبور مملوءة ظلمة وان الله ينورها بصلاتي عليها ﴾ يعنى دا قبرونه بالكل تيارهٔ وى او بيشكه زما په هغوى باندې زما د جنازې د مانځه د وجې نه هغه روښانه كوى، صحيح جواب هم دا دي، هسې يو جواب دا هم وركړې شوې دي چه چونكه رسول الله ﷺ صحابه كرامو رضي الله عنهم ته د اطلاع كولو حكم فرمانيلي وو او هغوى اطلاع نه وه كړې نو گويا هغه رومبې مونځ صحيح شو، او يو جواب دا هم وركړې شوې دي چه رسول الله ﷺ هغه وسره وعده كړې وه پس دا په منزله د نذر شو، دا جواب ابى په شرح د مسلم كښې وركړې دي، اول ئې صحيح گرزولى دي، او يو جواب د احنافو د طرف نه بعضو دا هم كړې دي چه په عموم بلوى كښې اخبار احاد معتبر نه دى، او امام مالک رحمه الله دا جواب هم وركړې دي چه په دې باندې عمل د اهل مدينه نشته، ابن الهمام وئيلي دى چه دا حديث زمونږ خلاف دي مگر دا چه اونيلي شى چه هغه به بغير د مانځه نه دفن كړې شوې وى، خو دا خبره د صحابه كرامو رضي الله عنهم نه مستبعد ده. آهـ من الاوجز

والحديث اخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة. قاله المنذري

بَابُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي بِلَادِ الشِّرْكِ

كوم مسلمان نان چه د مشركانو په ملك كښې مړه شى په هغوى د جنازې كولو بيان

او امام ترمذى باب قائم كړې دي باب صلوة النبى ﷺ على النجاشى، د مصنف رحمه الله اشاره هم اگر چه هم دي طرف ته ده خو په وصف عام سره چه د نجاشى خصوصيت اونكنرلي شى، گويا په دې باب كښې مصنف د صلوة على الغائب حكم بيانوى، په دې كښې هم دغه اختلاف دى كوم چه په رومبى باب كښې وو، د شوافعو او حنابله په نزد دا جائز دي، د احنافو او مالكيانو په نزد ناجائز، د ابن تيميه مسلك په دي كښې دا دي چه د كوم مسلمان وفات په دار الحرب كښې اوشى د هغه غائبانه د جنازې مونځ په دار الاسلام كښې كيدي شى، او هم دا هغه قيد دي كوم چه مصنف رحمه الله په ترجمة الباب كښې ذكر كړې دي، او د بعض علماء كرامو (ابن حبان) په نزد دا په هغه صورت كښې ده چه گله مړي د قبلې په جهت كښې وى او كه د مړى علاقه قبلې طرف ته نه وى نو جائز نه دي.

[٣٢٠٤]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ".

دابوهريره نه روايت دي فرمانى چه په كومه ورځ د نجاشي (حبشي بادشاه) مرشو نو صحابه كرامو نبى ﷺ ته دهغه دمرگ خبر وركړونبى ﷺ دصحابه كرامو سره عيدگاه ته لاړونبى ﷺ دخلقو سره صفونه جوړ كړل او خلور تكبيرونه ئې اووئيل

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ٦٠ (١٣٣٤)، ومناقب الأنصار ٣٨ (٣٨٨٠)، صحيح مسلم/الجنائز ٢٢ (٩٥١)، سنن النسائي/الجنائز ٧٢ (١٩٧٣)، (تحفة الأشراف: ١٣٣٣٢)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/ الجنائز ٥ (١٤)، مسند احمد (٢/٢٣٨، ٤٣٩) (صحيح)

قوله: ﴿ عن ابی هریرة ﷺ ان رسول الله ﷺ نعی للناس النجاشی فی الیوم الذی مات فیه وخرج بهم الی المصلی فصف بهم وکبر اربعا تکبیرات ﴾

د نجاشی ﷺ نوم اصحمه وو، خو نجاشی لقب دي د حبشه د هر یو بادشاه د هغوی وفات په ۹ هجری کښې اوشو کما فی الخمیس والتلقیح. وقال ابن الاثیر : اسلم فی عهد رسول الله ﷺ وتوفی ببلاده قبل فتح مکة آهـ مختصرا (عون). د هغوی ذکر په کتاب الطهارت باب المسح علی الخفین کښې تیر شوی دي.

په حدیث الباب کښې دا دی چه په کومه ورځ نجاشی شاه حبشه ﷺ وفات شو هم په هغه ورځ رسول الله ﷺ صحابه کرامو ﷺ ته د هغوی د وفات خبر ورکړو، او رسول الله ﷺ صحابه کرامو ﷺ سره مصلی ته تشریف یوړو او په صحابه کرامو ﷺ باندې ئې باقاعده صفونه جوړ کړل او د جنازې مونځ ئې ادا کړو د څلورو تکبیرونو سره.

د مصلی نه مراد په حدیث کښې مصلی عیدین نه دی بلکه هغه ځائې مراد دي کوم چه د جنازې د مانځه د کولو دپاره معین وو، یعنی په بقیع الغرقد کښې، دا حدیث د احنافو او مالکیانو خلاف دي کوم چه د ﴿ صلوة علی الغائب ﴾ قائل نه دی، مختصرا د دې دوه جوابونه دی: ۱: د رسول الله ﷺ خصوصیت دي، پس د بعض روایتونو نه معلومیږی چه ټول حجابات د هغوی د مخې نه لرې کړې شوي وو او گویا جنازه بالکل د هغوی مخې ته وه، او ښکاره خبره ده چه د رسول الله ﷺ نه علاوه دا څیز چاته هم نشی حاصلیدي ۲: یا دي داسې اوئیلې شی چه دا د نجاشی ﷺ خصوصیت وو ځکه چه درسول الله ﷺ نه د نجاشی نه علاوه په بل غائب مړی باندې د جنازې مونځ کول ثابت نه دی (۱)، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، وابن ماجة، قاله المنذری.

[۳۲۰۵] (*) حَدَّثَنَا عَيَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، قَالَ النَّجَاشِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ، لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ".

ابوبرده دخپل پلارنه روایت کوی چه نبی ﷺ مونږ ته حکم کړي وو چه مونږه دي د نجاشي ملک ته لاړ شو اوبیا ئې دنجاشي واقعه بیان کړه نجاشي اووئیل زه گواهي ورکوم ددې خبرې چه محمد دالله رسول دي او محمدهغه کس دي دچاپه باره کښې چه عیسي ﷺ زیري ورکړي وو، اوکه چرې زه د بادشاهي په کارونوکښې مشغول نوې نو همدا اوس به زه هغه ته تلې وم اودهغه پیزار به مې گرځول

---

(۱) کذا اتذکر من بعض الاساتذة لکن ذکر صاحب عون المعبود : روي انه ﷺ صلی علی اربعة من الصحابة الاول النجاشي، وقصته في الکتب الستة وغیرها، والثاني معاویة بن معاویة المزني والثالث والرابع زید بن حارثة وجعفر بن ابي طالب، ثم بسط الروایات في ذلك، وفیه بعد ذکر الرویات والکلام علیها : والحاصل ان الامر کما قال الحافظ ابن عبدالبر والبیهقي والذهبي ان اسانید هذه الاحادیث لیست بالقویة ولکن فیه تفصیل وهو الی آخر ما ذکر)

(*) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۹۱۱۷) (صحیح الإسناد)

قوله: ﴿ عن ابی بردة عن ابیه قال امرنا رسول الله ﷺ ان نتطلق الی ارض النحاشی، فلذکر حدیثه ﴾ ابوبرده د خپل پلار ابوموسی اشعری رضی الله عنه نه نقل کوی چه رسول الله ﷺ مونږ ته حکم فرمائیلی وو د هجرت الی الحبشه یعنی د مکې مکرمې نه، د هغې نه پس به د هغوی پلار هغوی ته د هجرت تفصیلات بیان کړی وی کوم چه د مصنف رحمه الله د غرض نه بیل ځیز دی هم په دې وجه مصنف رحمه الله حدیث لره مختصر کولو سره اوفرمائیل، فلذکر حدیثه د دې نجاشی رضی الله عنه واقعات د مسلمانانو سره داحسان اوحسن سلوک د تاریخ په کتابونو کښې مشهور دی.

په حدیث الباب کښې د هغوی د اسلام راوړلو ذکر دې هغه دا چه هغوی اووې زه ګواهی ورکوم د دې خبرې چه محمد ﷺ د الله پاک رسول دې او دا هم چه هغه نبی آخر الزمان دې د کوم بشارت چه عیسی بن مریم علیه السلام ورکړې وو، او د اسلام راوړلو په وخت نې دا هم اووې ﴿ ولولا ۰، انا فیه من الملک لاتیته حتی احمل نعله ﴾ په دې کښې هغوی د خپل ترک هجرت الی المدینة عذر بیان کړې دې چه که په دې بادشاهت او حکومت کښې چه زه پکښې دې وخت یم که د دې په عوارضو او لوازمو کښې نه وې اخته نو ما به مدینې طیبې ته هجرت کړې وې او د هغوی په خدمت کښې به حاضر شوی وې تر دې چه د رسول الله ﷺ د نعلین شریفین د اوچتولو (او په خپل سر باندې د کیخودلو) سعادت به مې حاصل کړې وې، رضی الله تعالی عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه

کوم بادشاه چه زمونږ د نبی ﷺ داسې تعریف کوی او په هغوی باندې خپل ځان قربانوی مونږ لره هم د هغوی سره محبت کول پکار دی، اګر چه د رسول الله ﷺ ته د یو بادشاه یا د مخلوق د تعریف کولو او منقبت بیانولو حاجت نشته . که چه د رسول الله ﷺ تعریف کونکي خو خپله رب العلمین دې، صلی الله علیه وسلم وشرف وکرم وقر وعظم

بَابٌ فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعَلَّمُ

دیر مړی په یو قبر کښې ښخول اوپه قبر باندې د نشان لګولو بیان

[۳۲۰۶] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَابِقٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، بِمَعْنَاهُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَأْبِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي".

د مطلب نه روایت دې فرمائی هرکله چه عثمان بن مظعون وفات شو اودهغه جنازه پورته کړې شوه اودفن کړې شونیی علیه السلام یوکس ته حکم اوکړو چه یوه ګټه راوړه نوهغه کس هغه ګټه نشوه اوچتولی نبی علیه السلام ورپاخیدو ددواړه لاسونو لوستونړې نې ونغښتل، مطلب وائی چاچه دنبی علیه السلام دا واقعه بیان کړې ده هغه ونیلی دی چه ګویا کښې زه اوس هم دنبی

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۷۲) (حسن)

ﷺ ددواړو لاسونو سپین والي وینم چه دواړه متي ئي نغښتلي وي اوکانړي کي اوچت کړي وو اودعثمان په قبر کښې ئي دهغه دسر طرف ته ئي کیخودلي وو او فرمائیلی ئي وو: اې قبره تاته خبرشته چه داکس زما وروړ ئي اوزماپه خاندان کښې چه څوک هم وفات کیږي نودلته به ئي دده په خواو شاه کښې دفن کوم.

په دې باب کښې مصنف رحمه الله چه کوم حدیث ذکر کړي دي د هغې مضمون دا دي چه کله د عثمان بن مظعون رضی الله عنه وفات اوشو کوم چه د رسول الله ﷺ رضاعی رور وو، نو چه کله هغه دفن کړې شو نو رسول الله ﷺ یو صحابی ته حکم اوفرمائیلو چه یو لوئي کانړي راواړئ هغه لاړو خو هغوی اوچت نه کړي شو، په دې باندې رسول الله ﷺ پخپله تشریف یوړو او رسول الله ﷺ خپل لستونړی مبارک اوچت کړل او هغه کانړي ئي اوچت کړو او د عثمان بن مضعون رضی الله عنه سر ته ئي هغه کیخودلو او وې فرمائیل چه دا زه د علامت په طور ږدم، او دا ئي هم اوفرمائیل او هم ده ته نزدې به نور خپلوان دفن کوم د دې نه معلومه شوه چه د قبر سر ته د نخښې په طور یو کانړي وغیره کیخودل مناسب دی، او دا هم معلومه شوه چه که د یو خاندان او کورنئ خلق په یو ځائي کښې دفن کړي شی نو غوره ده. په ترجمة الباب کښې دوه اجزاء وو، اعلام قبر یعنی په قبر باندې یو نخښه لګول، او دویم جزء جمع الموتی فی قبر دي، د حدیث الباب نه جزء ثانی خو ثابتیږي، د جزء اول په ثبوت کښې اشکال دي، خو دا چه اوئیلي شی چه په ترجمة کښې د قبر نه مراد قبرستان او مقبره ده، ځکه چه په بعض نسخو کښې هم دغه شان دی، فلا اشکال حینئذ

بَابٌ فِي الْحُفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ

قبر کنستونکی چه کله د بل مړی هډوکی پیاموسی نو ماتوی دي نه بلکه بل چرته دي قبر جوړ کړی دفن دي کړی

یعنی که قبر کنستو والا یو قبر کنی او بیا په هغه ځائي کښې د یو مړی هډوکي راوځی نو آیا هغه ځائي پریخودلو سره دي بل ځائي قبر اوکنی؟

[۳۲۰۷] (۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ، ككَسْرِهِ حَيًّا".

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دمړي هډوکی ماتول داسې دي لکه د ژوندی انسان هډوکی ماتول

﴿ کسر عظم المیت ککسره حیا ﴾

عائشه رضی الله عنها فرمائی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د مړی هډوکی ماتول داسې بده ګناه ده لکه د ژوندی هډوکی ماتول

د دې حدیث نه دومره خو معلومیږي چه قبر کنستلو والا ته پکار دی چه دا هډوکي دې مات نه کړي خو پوره ترجمة الباب د دې نه نه ثابتیږي، خو د دې حدیث چه کوم سبب

---

(۱): سنن ابن ماجه/الجنائز ۶۳ (۱۶۱۶)، (تحفة الأشراف: ۱۷۸۹۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵۸/۶، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۶۸، ۲۰۰، ۲۶۴) (صحیح)

دي په کومه موقع باندې چه رسول الله ﷺ دا حديث بيان فرمائيلي وو د هغې نه د ترجمة الباب حکم معلوميږي، او هغه روايت دا دي کوم حضرت په بذل کښې د درجات مرقاة الصعود نه نقل کړې دي هغه دا چه جابر ﷺ فرمائي چه يو ځل مونږ د رسول الله ﷺ سره د يوې جنازې سره قبرستان ته لاړو، چه مونږ هلته اورسيدو نو قبر کنستلي کيدو رسول الله ﷺ د قبر په غاړه باندې کيناستلو، قبر کنستلو والا يو هډوکی راويستلو او رسول الله ﷺ ته ئې اوښودلو چه ماتولو ئې نو رسول الله ﷺ د هغې د ماتولو نه منع اوفرمائيله وذكر ما فی حديث الباب، او دا ئې هم اوفرمائيل چه دا هډوکی هم په دې قبر کښې يو طرف ته ښخ کړه، د دې نه د ترجمة الباب حکم معلوم شو چه بل ځائې کښې د قبر کنستلو ضرورت نشته، بلکه هم هلته دې دا هډوکی پټ کړې شي، خو په احترام سره مات دې نه کړې شي، والحديث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري

بَابٌ فِي اللَّحْدِ

د لحد (بغلی) قبر جوړولو بيان

[۳۲۰۸]( ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روايت دی ۰ فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلي دي لحد زمونږ دپاره دي اوشق دنورو خلقو دپاره وي

لغوی: ﴿اللحد لنا والشق لغيرنا﴾ دقبر دوه قسمونه دی لحد اوشق،شق خوهغه دي کوم چه زمونږ په علاقه کښې رواج دي يعنی نيخ قبر، او لحد د ترخ والا قبر د شق کولو نه پس د قبلې طرف ته يو غار شان کنستلې شی، او بيا مړي په هغې کښې ږدلې شی، د شا د طرف نه هغه بندولې شی، د کوم ځائې زمکه چه سخته وی هلته دا قبر جوړيدې شی، جائز دواړه قسمه دی، په صحابه کرامو ﷺ کښې يو صحابی لاحد وو يعنی لحد به ئې جوړولو ـــ ابوطلحه انصاری ﷺ، او يو صحابی شقاق وو هغه به شق جوړولو يعنی ابوعبيدة بن الجراح ﷺ

(د لنا او غيرنا نه مراد)

﴿ لنا ﴾ نه مراد مومنان د امت محمدية ﷺ او د ﴿ غيرنا ﴾ نه مراد مومنانو د امم سابقه، او مطلب دا دي چه مونږ لحد اختيارو وو هغه زمونږ دپاره اولی دي د شق په مقابله کښې، په دې صورت کښې د دې نه مقصود د لحد فضيلت بيانول دی، د شق نه منع مقصود نه ده ځکه چه ابوعبيده ﷺ به سره د خپل جلالت شان نه په دين او امانت کښې، دا کار کولو، بله دا چه که شق ممنوع وی نو صحابه کرامو ﷺ به د رسول الله ﷺ قبر په باره کښې دا فيصله نه فرمائيله چه په لاحد او شقاق دواړو کښې چه کوم وراندې راشی هم هغه به اختيارولې شی، او د مسند احمد په يو روايت کښې دی ﴿ اللحد لنا والشق لغيرنا من اهل الكتاب ﴾ شيخ

( ): سنن الترمذي/الجنائز ۵۳ (۱۰۴۵)، سنن النسائي/الجنائز ۸۵ (۲۰۱۱)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۳۹ (۱۵۵۴)، (تحفة الأشراف: ۵۵۴۲) (صحيح)

عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله فرمائی چه که مراد د لنا نه مسلمانان او د لغیرنا نه یهود او نصاری وی نو بیا خو په دې صورت کښې د لحد فضیلت بلکه د شق په کراهت باندې د دې حدیث دلالت نښکاره دې او که مراد د لغیرنا نه امم سابقه دی نو په دې کښې صرف اشاره ده د لحد افضلیت طرف ته (عون المعبود) او وئیلی شوي دی چه په لنا کښې د ضمیر د جمع نه خپله د متکلم ذات دې یعنی لی یعنی رسول الله ﷺ د خپل ځان په باره کښې فرمائی چه زه د خپل ځان دپاره لحد غوره کوم، او د غیرنا نه مراد نور خلق، ففی الاوجز ۲: قال الطیبی یمکن ان یکون علیه الصلاة والسلام عنی بضمیر الجمع نفسه ای اوثر لی اللحد وهو اخبار عن الکائن فیکون معجزة، قال السید هذا التوجیه بعید جدا لقوله علیة الصلوة والسلام الشق لغیرنا، او د دې نه پس ئې یو احتمال دا لیکلې دې چه د لنا نه مراد معاشر الانبیاء یعنی اللحد لنا معاشر الانبیاء والشق جائز لغیرنا آهـ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابُ كَمْ يُدْخَلُ الْقَبْرَ

څوکسان په مړي قبر ته کوزوی؟

یعنی مړی ته په قبر کښې د کیخودلو دپاره څومره سړی کوز شي.

[۳۲۰۹]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: "غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُرَجَّبٌ، أَوِ ابْنُ أَبِي مُرَجَّبٍ، أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ، قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ".

د عامر شعبي نه روایت دې فرمائی چه علي کرم الله وجهه اوفضل بن عباس او اسامه بن زید رسول پاک صلي الله علیه وسلم ته غسل ورکړل اوهم دوی قبرته کوزکړو، مرحب یا ابن أبی مرحب وئیلی دی چه دوی دځان سره عبدالرحمن بن عوف هم ملګري کړي وو، کله چه دوی دنبی علیه السلام دتدفین نه فارغ شول نوعلي هارفرمائیل دهر سړی خدمت دهغه دکورخلق کوي.

﴿ عن عامر قال غسل رسول الله ﷺ علی والفضل واسامة بن زید وهم ادخلوه قبره ﴾

یعنی رسول الله ﷺ ته غسل ورکونکی دا دري حضرات وو، علی، فضل بن عباس او اسامة بن زید رضی الله عنهم او هم دي کسانو رسول الله ﷺ قبر ته کوز کړي وو، او وراندي په یو روایت کښې دی چه دي دري واړو خپل ځان سره عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هم شامل کړي وو، یعنی اصل خو دا دري کسان وو چه د کور وو او دوی ضرورة عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هم شامل کړي وو، ﴿ قال علی انما یلی الرجل اهله ﴾ یعنی کله چه د رسول الله ﷺ د تدفین نه دا حضرات فارغ شو نو چونکه نور لوڼې لوڼې حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم ځان قربانونکی موجود وو کوم چه په دې عمل کښې شریک شوي نه وو یعنی په غسل او قبر ته کوزولو کښې نو یه دې وجه علی رضی الله عنه د معذرت په طور دا جمله اوفرمائیله چه مړی لره د هغه د کور خلق دفن کوی، مطلب خو نښکاره دي چه دا فرمائیل غواړی چه د دې کار کونکی مونږ په دې وجه نه یو چه مونږ د نورو نه افضل نه یو، بلکه وجه دا ده کومه چه هغوی بیان

---

۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۲٤٦) (صحیح)

اوفرمائیله، اصل کښې دا مقام مقام د تنافس وو، او د ډیر شرف ځیز وو کوم چه الله پاک هغوی ته نصیب اوفرمائیلو اهل بیت کښې د کیدو د وجې نه

[۳۲۱۰]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَحَّبٍ، "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً".

د ابو مرحب نه روایت دي فرمائی چه عبدالرحمن بن عوف دنبی علیه السلام قبر ته کوزشوي وو او وئیل ئې چه گویاکښې هغه ځلور کسان زه اوس هم وینم (علي کرم الله وجهه اوفضل بن عباس او اسامه بن زید او عبدالرحمن بن عوف).

د ځلورو سړو قبر ته کوزیدل کوم چه زمونږ رواج دي یعنی شق په دي کښې خو گران دي خو په لحد کښې گنجائش وی.

بَابُ فِي الْمَيِّتِ يُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ

مړی به قبر ته د خپو د اړخه داخلولې شی

یعنی د مړی په قبر کښې د کوزولو کیفیت څه کیدل پکار دی؟ په دي کښې دوه مذاهب دی یو هغه کوم چه احنافو اختیار کړي دي چه مړي دي قبر ته د قبلې د طرف نه کوز کړې شی یعنی د مړی کټ دي د قبر بنی طرف ته په دي عرض کیخودلې شی او بیا دي د هغه پوره بدن یو شان په دي کښې داخل کړي شی، دویمه طریقه دا ده کومه چه شوافعو او حنابله اختیار کړې ده کومه چه حدیث الباب کښې ده چه مړي لره قبر ته د خپو د طرف نه داخلول اولی دی په دي صورت کښې دي د مړی کټ د قبر خپو طرف ته اوږو د کیخودلې شی او بیا به په مزه مزه د سر د طرف نه قبر ته داخل کړې شی او په دي کښې یوه دریمه طریقه دا ده کوم چه د امام شافعی رحمه الله یو قول دي چه مړي دي قبر ته د قبر د سر د طرف نه داخل کړې شی، لهذا دا دري اقوال شو، کذا فی العون عن سبل السلام،

علامه شوکانی رحمه الله د احنافو وغیره په دلیل کښې دا لیکلي دی چه ﴿ انه یسر ﴾ چه دا طریقه د داخلولو زیاته آسانه ده او دا ئې هم وئیلي دی چه د سنت اتباع غوره ده د رائې نه، خو صاحب د سبل السلام وئیلي دی چه دا خبره نه ده قلت بل ورد النص فانه اخرج الترمذی من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ما هو نص فی ادخال المیت من قبل القبلة وانه حدیث حسن فیستفاد من المجموع انه فعل مخیر فیه آهـ په حاشیه د هدایه کښې حضرت مولانا محمد حسن سنبهلی رحمه الله دا تخیر د امام مالک او اهل ظواهر مذهب لیکلی دي، یعنی د هغوی په نزد اختیار دي او دواړه برابر دی، دا حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما کوم ته چه صاحب د السبل اشاره کړې ده هغه دي کوم چه امام ترمذی رحمه الله په باب ما جاء فی الدفن باللیل کښې ذکر فرمائیلي دي،

﴿ عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم دخل قبرا لیلا فاسرج له سرج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمک الله ان کنت لاواها تلاء للقران وکبر علیه اربعا ﴾ قال ابو عیسی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما حدیث حسن قد ذهب بعض اهل العلم الی هذا وقال یدخل المیت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم یسل سلا آهـ

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۲٤٦) (صحیح)

(نبی کریم ﷺ قبر ته څنګه کوز کړې شوا؟)

اوس پاتې شوه دا مسئله چه خپله رسول الله ﷺ د کوم طرف نه داخل کړې شوې وو، نو په دې سلسله کښې روایت مختلف دی پس په بیهقی کښې دی په روایت د ابن عباس او ابن مسعود رضی الله عنهم ادخلوا النبی ﷺ من قبل القبلة، لکن ضعفه البیهقی او په مسند شافعی رحمه الله کښې دی ان رسول الله ﷺ سل من قبل راسه، او په مراسیل دابی داؤد کښې دی عن النخعی انه علیه السلام ادخل من قبل القبلة ولم یستل سلا (زیلعی ۲۹۹/۲) وفی الهدایة : ویدخل المیت مما یلی القبلة خلافا للشافعی فان عنده یسل سلا، لما روی انه ﷺ سل سلا ولنا ان جانب القبلة معظم فیستحب الادخال منه، واضطربت الروایات فی ادخال النبی ﷺ آهـ د رسول الله ﷺ په باره کښې چه دا یو قول دې د سل د دې یو جواب زمونږ په نزد د بعض علماء کرامو نه دا منقول دې چه په حجره شریفه کښې چه په کوم ځائې کښې هغوی دفن کړې شوې دی په هغې کښې د قبلې طرف ته د دیوال د نزدې والی د وجې نه ګنجائش نه وو چه کت هغه طرف ته کیخودلې شوې وې، والله تعالی اعلم بالصواب په دې موضوع باندې د مولانا عبدالحی رحمه الله یو مستقل تالیف دې، ﴿ کشف الستر عن ادخال المیت فی القبر ﴾

[۳۲۱۱](*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: "أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ".

دابواسحاق نه روایت دې فرمائی چه حارث داوصیت کړې ووچه عبدالله بن یزید به وربانديې جنازه کوي، نوهغه وربانديې جنازه وکړله اودخپودارخه ئې قبرته کوزکړو او ونې فرمائیل داسنت طریقه ده

قوله: ﴿ اوصی الحارث ان یصلی علیه عبدالله بن یزید فصلی علیه ثم ادخله القبر من قبل رجلی القبر وقال هذا من السنة ﴾ امام ترمذی رحمه الله په دې مسئله باندې مستقل باب نه دې قائم کړې بلکه ﴿ باب الدفن باللیل ﴾ د لاندې ئې حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما کوم چه مخکښې تیر شو ذکر فرمائیلو سره دا مسئله ضمنا هم په دې باب کښې بیان کړې ده، او په ابن ماجة کښې د دې مضمون دوه روایتونه ذکر شوې دی، عن ابی رافع قال سل رسول الله ﷺ سعد او رش علی قبره ماء، او دویم عن ابی سعید ان رسول الله ﷺ ادخل من قبل القبلة واسل اسلالا..... او په یو نسخه کښې داسی دی واستقبل استقبالا.

باب كَيْفَ يُجْلَسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

د قبر سره ناسته په څه طریقه باندې پکاردې؟

[۳۲۱۲](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۶۷۵) (صحيح)

(*): سنن النسائي/الجنائز ۸۱ (۲۰۰۳)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۳۷ (۱۵۴۸)، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۸)، وقد أخرجه: مسند أحمد (۲۸۷/٤، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۹۶) ويأتي هذا الحديث في السنة (۴۷۵۳، ۴۷۵۴) (صحيح)

الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ".

د براء بن عازب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مونږدنبي عليه السلام سره ديوانصاري جنازي ته لاړو قبرته ورسيدو خو په دي وخت کښې قبر نه ووتيارشوي نونبي عليه السلام «قبرپه خوا کښې» قبلي ته مخامخ کيناستو او مونږ هم ورسره کيناستو

يعنى که په قبر تياريدو کښې وخت وى او هغه کنستلي کيږى نو په داسې صورت کښې خلقو لره څه کول پکار دى،عام طورخلق په خبرو اترو او فضوليانو کښې اخته شى. په دي باره کښې په حديث الباب کښې دا دى سيدنا براء بن عازب رضي الله عنه فرمائي چه مونږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د يو انصارى صحابى جنازي دپاره قبرستان ته لاړو، قبر تر اوسه تيار شوي نه وو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي طرف ته خاموش کيناستلو، مونږ هم د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره هم هغه شان کيناستلو، په بذل کښې دى چه د نسائى په روايت کښې دا زيادت دي، ﴿وجلسنا حوله كان على رؤسنا الطير﴾ غوره دا ده چه دي موقعې لره غنيمت ګنړلو سره د مړى د ايصال ثواب دپاره تلاوت اوکړي شى، د حضرت شيخ يوه لور وادۀ شوي چه د هغې په خوانۍ کښې وفات اوشو اوحضرت شيخ د جنازي سره قبرستان ته تشريف اوړي وو، قبر کنستلي کيدو خلق د يو سورى لاندي په انتظار کښې ناست وو، دا احقر هم د حضرت شيخ سره ناست وو نو حضرت ماته اووئيل چه سورة ياسين اولولە، او خپله ئې هم مسلسل لوستلو، يغفر الله تعالى لنا ولها. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجة، قاله المنذرى

بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ

بابپه مړي په قبر کښې دايخودوپه وخت ددعا بيان

[۳۲۱۳] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ، قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، هٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

دابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه کله به نبي عليه السلام مړي په قبرکښې کيخودو نودادعابه ني ووئيلە؛ بسم الله و على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم" ابوداود وئيلى دى دا دمسلم بن ابراهيم درواية الفاظ دي

يعنى مړى لره په قبر کښې د کيخودلو په وخت څه دعا کول پکار دى، په حديث الباب کښې د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا معمول ذکر کړي شوي دي هغوى به په دي وخت کښې ﴿بسم الله وعلى سنة رسول الله﴾ (عليه السلام) لوستل

والحديث اخرجه النسائي مسندا وموقوفا، قاله المنذرى

[۳۲۱۳]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٦٦٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجنائز ٥٤ (١٠٤٦)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٣٨ (١٥٥٠)، مسند أحمد (٢/٢٧، ٤٠، ٥٩، ٦٩، ١٢٧) (صحيح)

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

د کوم مسلمان چه کوم مشرک رشته دار مړ شي نو څه کول پکار دي؟

یعنی که د یو مسلمان کافر خپلوان مړ شی نو څه به کوی!

[۳۲۱۴](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ، وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي، فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَانِي".

د علی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه عرض مي اوکړو اې دالله رسوله چه ستا بوډا تره په ګمراهۍ کښي وفات شوي دي «علی رضی الله عنه والد محترم ابوطالب صاحب نبی علیه السلام اوفرمائیل لاړ شه خپل والد دفن کړه بیاراشه اوترڅوچه ماته نه ئې راغلي نو څه کارمه کوه، دي وائی چنانچه زه لاړم خپل پلاري دفن کړو بیا راغلم، نبی علیه السلام راته دغسل کولو حکم اوکړو ماغسل اوکړل اوزمادپاره ئې دعا اوغوښتله

قوله: ﴿عن علی رضی الله عنه قال قلت للنبی علیه السلام ان عمک الشیخ الضال قد مات الخ﴾ علی رضی الله عنه فرمائی چه ما رسول الله علیه السلام ته عرض اوکړو چه ستاسو بوډا ګمراه ترۀ وفات شو، په دي باندي رسول الله علیه السلام اوفرمائیل: نو بیا لاړ شه او پلار دي ښخ کړه، او دا ئې هم اوفرمائیل د اهتمام په طور چه د ښخولو نه پس په بل څه کار کښي مشغول نه شي فورا راتلو سره ماته خبر راکړه ﴿ثم لا تحدثن شیئا﴾ دا د احداث نه دي چه د هغې معنی ده څه کار کول، هغه فرمائی چه زه فورا لاړم او دهغه د ښخولو نه پس رسول الله علیه السلام ته راغلم نو هغوی ماته د غسل کولوحکم اوکړو، اوزمادپاره ئې دعا اوفرمائیله والحدیث اخرجه النسائی،قاله المنذری

بَابٌ فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

د قبر د ژورولو بیان

یعنی قبر څومره ژور کنستل پکار دی؟ قالت الحنفیة : ان یعمق الی الصدر والا فالی السترة (بذل) وفی نور الایضاح او یحفر القبر نصف القامة او الی الصدر، وان یزد کان حسنا، او د امام شافعی رحمه الله په نزد د قامت په اندازه، وقال مالک لا حد لاعماقه (عون)

[۳۲۱۵](۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: "أَصَابَنَا قَرْحٌ، وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا؟، قَالَ: احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ، قَالَ: أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، قَالَ: أَصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرُ بْنُ النُّعْمَانِ، أَوْ قَالَ: وَاحِدٌ".

دهشام بن عامر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دغزوه احدپه ورځ انصار درسول الله په

---

(۱): سنن النسائي /الجنائز ۸٤ (۲۰۰۸)، (تحفة الأشراف: ۱۰۲۸۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۹۷، ۱۳۱) (صحيح)

(۲): سنن الترمذي /الجهاد ۳۳ (۱۷۱۳)، سنن النسائي /الجنائز ۸٦ (۲۰۱۲)، ۸۷ (۲۰۱۳)، ۹۰ (۲۰۱۷)، ۹۱ (۲۰۲۰)، سنن ابن ماجه /الجنائز ٤۱ (۱٥٦۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۳۱، ۱۸٦۷٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۱۹، ۲۰) (صحيح)

خدمت کښې حاضر شول اوعرض ئې اوکړو چه اې الله رسوله مونږ زخمي شوي اوستړي شوي یو اېازمونږ دپاره څه حکم شته نبی ﷺ ورته اوفرمائیل قبرونه ازاد جوړوئ اوکه ضرورت وي نودوه دوه او دري دري کسان په یوقبر کښې دفن کړئ مونږ عرض اوکړو چه مونږ به کوم یوقبرته مخکښې کوزوو نبی ﷺ اوفرمائیل څوک چه دقران زیات عالم وي هشام وائی زماوالد عامرهم په دې ورځ شهید شوي وو اودهغه سره یویادوه کسان دفن کړي شوي وو.

قوله: ﴿ عن هشام بن عامر قال جاءت الانصار الى رسول الله ﷺ يوم احد فقالوا اصابنا قرح وجهد الخ ﴾ یعنی په جنګ احد کښې د رسول الله ﷺ په خدمت کښې بعض انصار راغلل، او عرض ئې اوکړو یا رسول الله ﷺ تاسو ته معلومه ده چه مونږ زخمیان یو او په تکلیف کښې یو نو اوس څه کول پکار دی؟ یعنی اویا قبرونه کنستل دیر ګران کار دي نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه قبرونه ښه ژور او فراخه اوکنئ او دوه دوه او دري دري په یو یو قبر کښې دفن کړئ، هشام وائی چه زما پلار عامر هم په دې ورځ شهید شوي وو چه د دوه کسانو ترمینځه دفن کړي شوي وو یوخائي، او د نسائی په روایت کښې دی ﴿فكان ابي ثالث ثلاثة في قبر ﴾ بغیر د شک نه، یعنی په کوم قبر کښې چه زما پلار دفن کړي شوي وو په هغې کښې د هغوی نه علاوه دوه نور هم وو.

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳۲۱۶](۱) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ يَعْنِي الْأَنْطَاكِيَّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ، وَأَعْمِقُوا.

د حمید بن هلال نه دتیرشوی روایت په شان روایت منقول دي البته په دې کښې دااضافه ده چه قبر ژور وکنئ.

[۳۲۱۷](۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

ترجمه دحضرت سعد بن هشام بن عامر نه هم دا حدیث رانقل دي.

بَابُ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

د قبر د برابرولو بیان

[۳۲۱۸](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ لِي: "أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتُهُ".

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۳۱، ۱۸۶۷۶) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (۳۲۱۵)، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۳۱، ۱۸۶۷۶) (صحيح)

(۳): صحيح مسلم الجنائز ۳۱ (۹۶۹)، سنن الترمذي الجنائز ۵۶ (۱۰۴۹)، سنن النسائي الجنائز ۹۹ (۲۰۳۳)، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۸۳) وقد أخرجه: مسند احمد (۸۹،۹۶۱، ۱۱۱، ۱۲۸) (صحيح)

دابوهياج اسدي نه روايت دي فرمائي چه علي ﷺ اوليږلم اوراته ئي اوفرمائيل چه زه دي په داسي کار پسي ليږم چه کوم پسي چه زه نبي ﷺ ليږلي وم هغه داچه زه به هيڅ يو لوړ قبر بغير برابرولونه نه پريږدم اوهيڅ يو تصوير به بغير دضايع کولونه نه پريږدم.

﴿ عن ابی هياج الاسدی قال بعثنی علی ﷺ قال الی ابعثک علی ما بعثنی عليه رسول الله ﷺ ان لا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته ﴾

او هياج اسدي وائي چه ما ته علي ﷺ اوفرمائيل چه زه تا د هغه کار دپاره ليږم د کوم کار دپاره چه زه رسول الله ﷺ ليږلي اوم بيا ئي وراندې هغه کار بيان کړو چه څه دي. چه نه به پريږدم زه هيڅ يو قبر چه لوړ وی مګر دا چه هغه برابر کړم يعنی د زمکې سره، مراد ترې قرب دي، او نه به پريږدم يو تصوير هم مګر دا چه هغه ختم کړم.

په دې حديث کښې د ارتفاع دقبر نه منع کړې شوې ده چه قبر دې زيات لوړ جوړ نه کړې شی، دا امر خو مجمع عليه دې چه قبر زيات اوچت نه دی جوړول پکار. زمکې ته نزدې لږ شان اوچتول پکار دی، قال النووی يرفع نحو شبر.

دويم څيز کوم چه په دې قبر کښې مذکور دې هغه تسوية القبر دې لکه چه په ترجمة الباب کښې دی، اوس دا خبره چه د تسوية نه مراد څه دي؟ جمهور وائی چه د دې نه مراد الرفع الزائد دی چه زيات لوړ نه وی، او دويم قول په دې کښې دا دی چه د دې نه مراد تسطيح دې، يعنی قبر لره مسطح جوړول، دا مسئله مختلف فيه ده چه په قبر کښې تسنيم اولې دې يا تسطيح؟ ائمه ثلاث چه احناف هم پکښې دی د تسنيم دقبر قائل دی يعنی قبر مسنم يعنی د قب په شان کيدل پکار دی، امام شافعی ﷺ فرمائی چه د قبر مسطح کيدل پکار دی.

د رسول الله ﷺ د قبر په باره کښې روايات مختلف دی، په هدايه کښې دی: ويسنم القبر ولا يسطح ای لا يربع لانه ﷺ نهی عن تربيع القبور، من شاهد قبره احمر انه مسنم، يعنی د رسول الله ﷺ د قبر کتونکو وئيلي دی چه هغه مسنم دې، قال الحافظ فی الدراية : ويعارضه ما روی من عدة طرق من انها كانت مسطحة، ثم قال: وجمع بينهما الحاكم بانها كانت اولا كذالک ای مسطحة ثم لما سقط الجدارسنمت، يعنی حاکم د رسول الله ﷺ د قبر په باره کښې په اختلاف د روايانو کښې تطبيق داسي فرمائيلي دي چه په شروع کښې خو هغه مسطح وو (كما قال الشافعی) بيا چه کله په يو زمانه کښې (په خلافت د وليد بن عبدالملک او په امارة د عمر بن عبدالعزيز ﷺ) کښې د حجری شريف ديوال اوغورځيدو نو هغه وخت مسنم جوړ کړې شوي وو. قلت واخرج البخاری فی صحيحه عن سفيان التمار انه رای قبر النبی ﷺ مسنما آهـ (عون) والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری

[٣٢١٩](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، قَالَ: "كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ

(١) صحيح مسلم/الجنائز ٣١ (٩٦٨)، سنن النسائي/الجنائز ٩٩ (٢٠٣٢)، (تحفة الأشراف: ١١٠٢٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٦، ٢١) (صحيح)

فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا"، قَالَ أَبُوْدَاوُد: رُوِّدِسَ جَزِيرَةٌ فِي الْبَحْرِ.

د ابوعلی همدانی نه روایت دي فرمائی چه مونږ دفضاله بن عبید سره د اسکندریه نزدي جزیره،رودس مقام کښې وو کوم چه په روم کښې واقع دي اوهلته زمونږ یو ملګري وفات شو فضاله ﷺ حکم اوکړو اودهغه قبر دزمکې سره برابر جوړ کړي شو ددي نه پس مابیا دنبی ﷺ نه واوریدل چه د قبرونودبرابرولوحکم ئې کولو (یعنی دزمکې سره)نه چه ددي دلوړولو ، ابوداود وائی رودس دسمندرسره د یوې جزیرې نوم دي"

قوله: (كما عند فضالة بن عبيد بروڈس بارض الروم الخ) ابو علی همدانی وائی چه مونږ د فضالة بن عبيد ﷺ سره وو په مقام روڈس کښې چه په ملک د روم کښې دي، زمونږ د یو ملګری وفات اوشو نو فضاله ﷺ د هغه دپاره قبر جوړ کړو چه هغه ئې د زمکې نه زیات اوچت نه کړو (على قول الجمهور) یا مسطح جوړ کړي شو غیر مسنم او فرمائی چه ما خپله د رسول الله ﷺ نه واوریدل چه هغوی به هم د دي حکم فرمائیلو.

وراندي مصنف ﷺ فرمائی چه روڈس یو جزیره ده په بحر روم کښې، د روڈس په ضبط کښې هم کافی اختلاف دي چه بضم الراء دي یا بفتح الراء او د واؤ نه پس دال مهمله دي یا ذال معجمه، هسې دا هم هغه ځائې دي کوم چه په روڈس مشهور دي د یورپ په علاقه کښې، والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري

[۳۲۲۰] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، أَكْشِفُ لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ، لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ"، قَالَ أَبُوعَلِيّ: "يُقَالُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ، وَأَبُوبَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دقاسم نه روایت دي فرمائی چه دام المومنین عائشې ﷺ په خدمت کښې حاضرشوم اوعرض مي ورته اوکړو چه اي موري ماته دنبی ﷺ او دهغه ددوه ملګرو یعنی ابوبکر ﷺ اوعمر ﷺ قبرونوته مې پریږده (یعنی هغه کمره راته کولاو کړه په کومه کښې چه د قبرونه موجود دي)دادري واړه قبرونه دزمکې نه نه ډیر لوړ وو اونه دزمکې سره برابر وو بلکه دیوبالم برابردزمکې نه پورته وو او سري ګټې پرې خوري شوي وي ابوعلي وئیلی دی چه خلق وائی چه دنبی ﷺ قبر دټولونه مخکښې دي اودسر مبارک سره ئې نزدي قبردابوبکر دي اودخپوسره ئې نزدي دعمرفاروق ﷺ قبردي دعمرفاروق نه سر درسول پاک ﷺ دخپونه لاندي دي"

(عن القاسم قال دخلت على عائشة ﷺ فقلت يا امه اكشفي لي عن قبر رسول الله ﷺ وصاحبيه ﷺ فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء)

شرح الحديث:

د عائشې ﷺ وراړه قاسم بن محمد فرمائی چه یو خل عائشې ﷺ ته لاړم (او چونکه هم د

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۴۶) (ضعيف)

هغې په حجره کښې د رسول الله ﷺ او شیخینو قبرونه دی چه د هغې طرف ته پرده پرته وه، اوهغې ته مې عرض اوکړو چه موریٔ! ماته د رسول الله ﷺ اودهغوی د صاحبینو ؓ قبرونه اوښایئ، هغوی پرده لرې کړه (۱)، نو ما درې قبرونه داسې اولیدل چه نه اوچت وو او نه زمکې سره بالکل برابر وو، چه په هغې باندې د مقام عرصه سره کانړې پراته وو، مبطوحه یعنی مفروشه، او عرصه د خانې نوم دی او بطحاء په معنی د حصباء او الحمراء د بطحاء صفت دې.

﴿ قال ابو علی : یقال ان رسول الله ﷺ مقدم وابوبکر عند راسه وعمر عند رجلیه، راسه عند رجلی رسول الله ﷺ ﴾ یعنی داسې!

	رسول الله صلی الله علیه وسلم	
	ابوبکر رضی الله عنه	
عمر رضی الله عنه		

او دویم قول په دې کښې دا دې چه د عمر ؓ قبر د صدیق اکبر ؓ قدمونو مبارکو سره برابر دې داسې!

	رسول الله صلی الله علیه وسلم	
عمر رضی الله عنه		ابوبکر رضی الله عنه

بَابُ الِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الِانْصِرَافِ

د تدفین نه پس د واپسۍ په وخت کښې د مړي دپاره دبخښنې غوښتلو بیان

[۳۲۲۱](۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَهِيرٍ، عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: بَهِيرٌ ابْنُ رَيْسَانَ.

دعثمان بن عفان ؓ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ به کله دمړي ددفن کولونه فارغ شونود قبرسره به اودریدو او اوبه ئې فرمائیل دخپل دي ورورد پاره مغفرت اوغواړی اوددې دپاره داستقامت سوال وکړي ځکه چه اوس دده نه تپوس کیدې شی.

---

(۱) دا خو د هغه زمانې خبره ده چه د قبرونو طرف ته پرده پرته وه، روستو په دې حجره شریفه کښې مختلف زمانو کښې تعمیری تغیرات کیدل د سقوط حائط قصه هم پیښه شوه چه د هغې ذکر په صحیح بخاری ۱۸۲/۱ کښې هم دي. عمر بن عبدالعزیز ؒ د دې قبور ثلاثه نه ګیر چاپیره د اوچت دیوال احاطه کړي وه اوس خو دي قبرونو ته رسیدل هم ممکن پاتې نه شی)

(۲) تفرد به ابو داود، (تحفة الأشراف: ۸۹٤۰) (صحیح)

قوله: ﴿ عن عثمان بن عفان ﷺ قال كان النبي ﷺ اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له بالتثبيت فانه الان يسئل ﴾

د تدفين نه پس د مړي دپاره دعا کول:

يعنی د رسول الله ﷺ معمول وو چه کله به هغوی د مړی د دفن کولو نه فارغ کيدو نو په قبر باندې به د لږ ساعت دپاره اودريدو او فرمائيل به ئې چه د خپل رور دپاره استغفار او د تثبيت دعا اوکړئ ځکه چه د هغه نه به اوس تپوس کولې شی، د تثبيت دعا اوکړئ په دې کښې اشاره ده دې آيت کريمه طرف ته ﴿ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والآخرة ﴾ د قول ثابت نه مراد کلمه توحيد ده، زمونږ د شيخ ﷺ وفات په مدينه طيبه کښې شوې وو او تدفين په جنت البقيع کښې اهل بيت ته نزدې، د دفن په وخت د مسجد نبوی څه امامان هم موجود وو، د دفن د فراغت نه پس د مسجد نبوی امام شيخ عبدالله خربوش ﷺ چه د قبر په غاړه تر آخره پورې ناست وو هغوی د رفع يدين سره جهرا د شيخ دپاره دعا اوفرمائيله او باقی امامان د بقيع په دروازه باندې ولاړ وو او د ملاويدونکو سره ئې تعزيتی جملې استعمالولې، او هم دغه شان د حضرت شيخ کور والا مرحومه، مور د مولانا طلحه چه د هغوی وفات په نظام الدين دهلی کښې شوې وو او د مسجد په يو ارخ کښې ئې تدفين شوې وو، د تدفين نه پس مولانا انعام الحسن صاحب او مولانا افتخار الحسن صاحب کاندهلوی لږ ساعت په قبر باندې ولاړ وو او نور خلق هم، او حضرت جی د مولانا افتخار صاحب نه د تپوس پوښتنې نه بعد رفع يدين سره په خپل ځائې باندې ناست ناست دعا اوکړله، يغفرالله لنا ولهم

بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

د قبر په خوا کښې د ذبح کولو د مما نعت بيان

[٣٢٢٢](١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً.

دانس بن مالک ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائی دي عقربه اسلام کښې نشته دي، عبد الرزاق وئيلی دی چه خلقوبه دجاهليت په وخت کښې د قبرونوسره غواګانې او چيلی ذبح کولې (دبته عقروئيلې شي کوم چه ممنوع دي)

﴿ عن انس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لاعقر في الاسلام ﴾

دا هم هغه حديث دي د کوم حواله چه مونږ په کتاب الاضحيه کښې ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الاعراب ﴾ الحديث د لاندې ورکړي ده

شرح الحديث:

ددې حديث تفسير خپله په کتاب کښې د راوی د طرف نه ذکر کړې شوې دي، ﴿ كانوا يعقرون عند القبر ﴾ يعنی د جاهليت په زمانه کښې به بعضو خلقو د يو لوئي سخی په قبر باندې يو

(١): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٧٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩٧/٣) (صحيح)

خاروي ذبح کولو سره پريخودلو غوا وغيره د درندګانو او مارغانو د ميلمستيا ډپاره، چه څنګه به دوی د خلقو په خپل ژوند کښې ميلمستيا کوله هم دغه شان مونږ د مرګ نه پس هم د هغوی د طرف نه د خاروو د ضيافت انتظام اوکړو، او بعضو به په دې نيت باندې ذبح کوله کوم چه په هغوی کښې د بعث قائل وو چه د دې صاحب قبر حشر په دې خاروی باندې سوريدو سره اوشی د قيامت په ورځ، ﴿ والا فيبعث راجلا ﴾ يعنی که مونږ داسې اونکړو نو دې به پيدل څی، هم د دې رسم جاهليت په تردید کښې رسول الله ﷺ فرمائی ﴿ لا عقر فی الاسلام ﴾ په کتاب الاضحية کښې يو بل حديث تير شوې دې، ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان ﴾ دا حديث هم چونکه د ذبح متعلق دې په دې وجه مونږ په دې باندې تنبيه اوکړه چه د طالبانو په ذهن کښې وی دا احاديث، او په امتحان ورکولو کښې سهولت وی.

بَابُ الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

د څه زمانې تيريدو نه پس په قبر باندې د جنازې کولو بيان

د دې نه مخکښې هم يو باب تير شوې دې، ﴿ باب الصلوة على القبر ﴾ دلته د ﴿ بعد حين ﴾ قيد دې.

[۳۲۲۳] () حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ".

دعقبة بن عامر نه روايت دي فرمائی چه نبي کريم ﷺ يوه ورځ دمدينې نه بهر اووتلو او د احد دشهيدانو په قبرونو باندې ئې جنازه وکړله دعامو مړو دجنازې په شان اوبيا واپس راغې

قوله: ﴿ عن عقبة بن عامر ﷺ ان رسول الله ﷺ خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف ﴾ يعنی رسول الله ﷺ يو خل د شهداء احد په قبرونو باندې هم دغه شان مونږ اوکړو څنګه چه په مړی کولې شی، او د هغې نه روستو په دويم بيان کښې دی چه دا مونږ رسول الله ﷺ اته کاله پس کړي وو ګويا په ۱۱ هجری کښې.

د دې حديث ذکر په ﴿ باب الشهيد يغسل ﴾ کښې د صلوة على الشهيد په بحث کښې تير شوې دي، وراندې په روايت کښې دی ﴿ كالمودع للاحياء والاموات ﴾ يعنی د رسول الله ﷺ د احد په شهيدانو باندې مونږ کول د دومره مودې نه پس او خپل وفات ته نزدې په طور د توديع او رخصت وو، د احياء توديع هم او د اموات توديع هم، د احياء توديع خو رسول الله ﷺ په حجة الوداع کښې بار بار اوفرمائيله ﴿ بقوله خلوا عنى مناسككم لعلى لا اراكم بعد عامى هذا ﴾ د حجة الوداع په ډيرو خايونو باندې رسول الله ﷺ دا جمله ارشاد اوفرمائيله، دا خو شوه توديع داحياء او دا د شهداء احد په قبرونو باندې مونږ کول د اموات توديع اوګڼئ. والحديث اخرجه البخارى ومسلم، والنسائى، قاله المنذرى

---

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ۷۲ (۱۳٤٤)، والمناقب ۲۵ (۳۵۹۶)، والمغازي ۱۷ (٤۰٤۲)، ۳۷ (٤۰۸۵)، والرقاق ۷ (٦٤۲٦)، ۵۳ (٦۵۹۰)، صحيح مسلم/الفضائل ۹ (۲۲۹٦)، سنن النسائي/الجنائز ٦۱ (۱۹۵٦)، (تحفة الأشراف: ۹۹۵٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۱٤۹، ۱۵۳، ۱۵٤) (صحيح)

[۳۲۲٤](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ".

د یزیدبن ابی حبیب نه دتیرشوي روایت په شان روایت منقول دي فرمائی چه نبی علیه السلام د احد په شهیدانو باندي اته کاله پس د جنازي مونځ وکړو گویا کښي چه نبی علیه السلام د مړو او ژوندو نه رخصتیږي

بَابٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ

په قبر باندي د تعمیر جوړولو د مما نعت بیان

[۳۲۲۵](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، وَيُبْنَى عَلَيْهِ".

دجابر بن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې اوریدل دي چه منع ئې فرمائیلي وه په قبر دکیناستنوه اودقبرد پخولونه او په قبرباندي دعمارت جوړولونه

شرح الحدیث

قوله: ﴿ نهی ان یقعد علی القبر وان یقصص وبنی علیه ﴾

یعنی منع فرمائیلي ده رسول الله ﷺ په قبر باندي د ناستي نه، حُکه چه په هغې کښي د حق مسلم استخفاف دي او ترک حرمت دي، او وئیلي شوي دی چه د دې نه مراد جلوس عند القبر للاحداد دي، یعنی د غم کولو دپاره هم هلته ناست او د هغه خاني نه خوزی نه، او وئیلي شوي دی چه د دې نه مراد جلوس للتغوط والحدث دي، یعنی په قبر باندي ناسته کولو سره استنجاء کول، دا د امام مالک رحمه الله طرف ته منسوب دي (۲) احناف وائی چه مطلق جلوس خو مکروه تنزیهی دي، او لاجل الغائط حرام، د امام طحاوی رحمه الله نه هم د حدیث معنی کښي قعود لاجل الحدث روایت کړي شوي دي

وراندي په حدیث کښي دی چه رسول الله ﷺ د تقصیص دقبر نه هم منع فرمائیلي ده، تقصیص په معنی د تجصیص، جص یعنی نوره او قصه یو څیز دي، یعنی قبر په چونې کلکول، قال الترمذی بعد تخریج الحدیث : وقد رخص بعض اهل العلم منهم الحسن البصری فی

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۹۵٦) (صحیح)

(*): صحیح مسلم/الجنائز ۳۲ (۹۷۰)، سنن الترمذي/الجنائز ۵۸ (۱۰۵۲)، سنن النسائي/الجنائز ۹٦ (۲۰۲۹)، (تحفة الأشراف: ۲۲۷٤، ۲۷۹٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الجنائز ٤۳ (۱۵٦۲)، مسند احمد (۲۹۵/۳، ۳۳۲، ۳۹۹) (صحیح)

(۲) وفي الکوکب ۳۱۹/۱ قال بعضهم هو اي الجلوس علي ظاهره وقال الطحاوي ان الامام لم یکره الجلوس مطلقا هو کنایة عن قضاء الحاجة وقال هو المکروه عندنا الجلوس بمعناه المشهور اھ. وفي هامش : ووافقه مالك فقال في الموطاء المراد بالقعود الحدث، وقال النووي هذا تاویل ضعیف او باطل، والصواب ان المراد بالقعود الجلوس وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وتعقب بان ما قاله مالك لیست مرفوعا عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال انما نهي رسول الله ﷺ عن الجلوس علي القبر لحدث غائط او بول اخرجه الطحاوی، د دې نه پس ئې بیا د ازهار نه دا نقل کړی دی چه اولې دا ده چه دوارې دي ممنوع کړي شي، جلوس للحدث د تحریم دپاره او مطلق جلوس د تنزیه دپاره وهذا تفصیل حسن، قاله ابوالطیب)

تطين القبور، وقال الشافعي لا باس ان يطين القبر، په حاشيه د کوکب کښې دی چه د احنافو په نزد هم د شوافعو په شان ممانعت د تجصيص قبر د دې د تطيين د قبر نه دې ففی شرح السراج للترمذی عن البرجندی : ينبغی ان لا يجصص القبر وما اتطينه ففی الفتاوی المنصورية لا باس به خلافا لما يقوله الكرخی، وفی المضمرات، المختار انه لا يكره آهـ يعنی په ختې سره که قبر ليو کړې شی نو په دې کښې هيڅ بدی نشته چه د قبر خاوره په خائی باندې ولاړه وی، په هوا او بهيدو سره ضائع نه شی او دريم خيز په حديث کښې په قبر باندې د آبادئ کولو نه ممانعت دې، په بذل کښې ليکلې دی نقلا عن القاری چه نهی د بناء نه د کراهت دپاره ده په دې شرط چه هغه مقبره خپل ملک وی، او که مقبره موقوفه وی نو په هغې کښې د حرمت دپاره دې، تورپشتی وائی چه په بناء علی القبر کښې دوه احتمالات دی يا خو دا چه په هغې باندې کانړی وغيره کيخودلې شی، دويم دا چه په قبر باندې خيمه قائم کړې شی او دا دواړه ممنوع دی لعدم الفائدة فيه.

[۳۲۲۶] (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ عُثْمَانُ: أُوزِيدَ عَلَيْهِ، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: أُوزِيدَ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفٌ وَأَنَّ.

جابر بن عبدالله رضی الله عنه دتيرروايت په شان روايت بيان کړې دي. امام ابوداود وئيلی دی چه دمسدد په روايت د ...وان، لفظ ماته ظاهر نه کړې شو.

قوله: ﴿ نهی ان يقعد علی القبر وان يقصص ويبنی عليه ﴾﴿ قال عثمان او يزاد عليه ﴾ يعنی د دې جملې زيادت د عثمان په روايت کښې دی د مسدد په روايت کښې نه دی، د دې جملې مطلب په ظاهر کښې دا دی چه د قبر په اوچتوالی کښې زيادت کول په مقدار د شبر سره، ﴿او ان يكتب عليه ﴾ يعنی په يو کانړی باندې د مړی نوم وغيره يا بل څيز د الله او رسول نوم د برکت دپاره ليکلو سره هلته نصب کول مناسب نه دی، قال ابوالطيب السندی فی شرح الترمذی: يحتمل النهی عن الكتابة مطلقا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته، او كتابة شئ من القرآن واسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال ان يوطا او يسقط على الارض فيصير تحت الارجل آهـ په حاشيه د ترمذی کښې هم داسې ليکلې شوې دی چه دمنع علت د بې حرمتۍ ويره ده لنلا يبول عليه كلب او غيره۔ والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة بنحوه.

[۳۲۲۷] (۲) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".

ابوهريره رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول پاک صلی الله عليه وسلم فرمائيلی دی: يهوديان دي الله تعالی هلاک کړي دخپلو انبياؤ د قبرونونه ټې جوماتونه جوړ کړي دي.

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۲۲۷٤، ۲۷۹٦) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الصلاة ٥٤ (٤٣٧)، صحيح مسلم/المساجد ٣ (٥٣٠)، سنن النسائي/الجنائز ١٠٦ (٢٠٤٩)، (تحفة الأشراف: ١٣٢٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٦٧، ٢٦٠، ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٦٦، ٣٩٦) (صحيح)

شرح الحديث:

قوله: ﴿ "قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" ﴾ (١) يعنى الله پاک دي هلاک کړي يهود چه هغوى د خپلو انبياء کرامو ﷺ د قبرونو نه مسجدونه جوړ کړل ، يا خو واقعة په قبر باندې مسجد جوړول مراد دى ځکه چه په قبر باندې مسجد جوړ کړې شى نو قبر به په مسجد کښې دننه راشى چه د هغې نه صلوة الى القبور لازميږى، او يا دا چه د بناء مسجد نه مراد هم دا دي قبور انبياء طرف ته مونځ کول والمصنف حمل الحديث على المعنى الاول كم يظهر من الترجمة، كتب الشيخ فى البذل: لعنهم رسول الله ﷺ على ذلک لانه يشابه عبادة الاصنام آهـ دا حديث په صحيح مسلم کښې هم دي او په هغې کښې د يهود نه پس د نصارى زيادت دي، په دې باندې هم اشکال دي چه د انبياء دنصارى قبر په زمکه باندې چرته دي؟ د دي جواب دا ورکړي شوي دي چه په يو روايت کښې د انبياءهم نه پس د ﴿ وصالحيهم ﴾ زيادت دي، په دغه زيادت سره اشکال حل کيږى، د انبياء تعلق به د يهودو سره شى او د صالحين تعلق به د نصارى سره. والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذرى

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ

په قبر باندې د کيناستلو دمما نعت بيان

[٣٢٢٨](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول پاک صلي الله عليه وسلم فرمائيلى دى که چرې يوکس په تاسو کښې داورپه سکرونه باندې کيني اوجامې ئې اوسوزي اوخرمني ته ئې اور ورسيږي نودده دپاره خه ده ددې نه چه دې په قبرباني کيني ﴿ لان يجلس احدكم على جمرة الخ ﴾ خو دا خبره چه په تاسو کښې يو انسان په سکروتو کيني او د هغه جامې اوسوزى او د هغې ضرر د هغه خرمني ته اورسى دا غوره ده د دې نه چه هغه په قبر باندې کيني، يعنى د انجام اخروى په اعتبار سره

[٣٢٢٩](*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ

---

(١) قلت وفي الترمذي ص٤٣ لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، وفي حديث الباب اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ففهمنا امران اتخاذ المسجد على القبر معناه ظاهر والامر الثاني اتخاذ القبر مسجدا، وهو يحتمل معنيين ان يسجد لله تعالى متوجها الى القبر تعظيما للقبر بحيث يجعله قبلة والثاني ان يسجد للقبر فالاول شرك خفي والثاني شرك جلي كذا يستفاد من الشروح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٢٦٣٨)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الجنائز ٣٣ (٩٧١)، سنن النسائي/الجنائز ١٠٥ (٢٠٤٦)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٤٥ (١٥٦٦)، مسند احمد (٢/٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤، ٥٢٨) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الجنائز ٣٣ (٩٧٢)، سنن الترمذي/الجنائز ٥٧ (١٠٥٠)، سنن النسائي/القبلة ١١ (٧٦١)، (تحفة الأشراف: ١١١٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٣٥) (صحيح)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا".

دابومرثد غنوي رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه درسول پاك صلي الله عليه وسلم نه مي اوريدلي چه فرمائيلي ئي وو: په قبرونو باندې مه کيني اومه قبرونوته مخامخ مونځ کوئ.اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

﴿ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ﴾ يعنى نه خو په قبرونو باندې ناسته کولو سره د هغې بې حرمتى کوئ او نه هغې طرف ته مونځ کولو سره د هغې بې خايه تعظيم، د افراط او تفريط دواړو نه خان بچ کړئ، په جلوس على القبر باندې کلام په تير شوى باب کښې تير شوي دي.اخرجه مسلم والترمذى والنسائي، قاله المنذري

بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ بَيْنَ الْقُبُورِ

د پيزار سره په قبرونو باندې د تګ رڼيدو بيان

د امام احمد رحمه الله په نزد په قبرستان کښې د څيلو سره ګرځيدل مکروه دى، او د ابن حزم ظاهرى رحمه الله په نزد نعل سبتى په خپو کولو سره تلل مکروه دى، خکه چه په حديث کښې چه کوم منع ده هغه په سبتى پيزار باندې دي، او د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه په نزد په قبرستان کښې د څيلو سره ګرځيدل بغير د کراهت نه جائز دى، مصنف رحمه الله په دې باب کښې دوه احاديث ذکر کړي دى د رومبى حديث نه د حنابله د مسلک تائيد کيږى، او د دويم حديث نه د جمهورو د مسلک يعنى د جواز

[٢٢٣٠] (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرٍ مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمَ بْنَ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَا اسْمُكَ؟"، قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمَاشِي رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، ثَلَاثًا، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، وَيْحَكَ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَلَعَهُمَا، فَرَمَى بِهِمَا".

بشير بن نهيك نه روايت ځوک چه دنبى عليه السلام ازاد کړي شوي غلام وو، دجاهليت په زمانه کښې دده نوم زخم وو بيا ئې دنبى عليه السلام سره هجرت اوکړو نبى عليه السلام ترې تپوس اوکړو نوم دې څه دي، ده اووئيل زخم،نبى عليه السلام ورته اووئيل ته بشير ئې، فرمائى چه زه دنبى عليه السلام سره روان وم په دې وخت کښې نبى عليه السلام دمشرکانو په قبرونو باندې تيرشو وئې فرمائيل داخلق د لوئې کاميابئ نه مخکښې رخصت شوى دى اوداخبره ئې درې ځل اوفرمائيله بيانبى عليه السلام دمسلمانانو قبرونوپه خوا کښې تيرشو وئې فرمائيز دي خلقو کاميابى حاصله کړې ده په دې وخت کښې نبى عليه السلام اچانك يوکس اوليدو چه د پيزار سره د قبرونوپه مينځ کښې ګرځيدو نبى عليه السلام ورته اوفرمائيل اې پيزار والا په تا افسوس دې، پيزار اوباسه، ده چه

---

[1]: سنن النسائي/الجنائز ١٠٧ (٢٠٥٠)، سنن ابن ماجه/الجنائز ٤٦ (١٥٦٨)، (تحفة الأشراف: ١٠٢١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٨٣، ٨٤، ٢٢٤) (حسن)

اوکتل نووني پيژندو چه نبي ﷺ دي نو پيزار ني اوويستل او وني غورځول.

﴿ قال بينما انا اماشي رسول الله ﷺ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرک هؤلاء خيرا كثيرا ﴾

بشير بن معبد ﷺ فرمائي چه يو ورځ زه د رسول الله ﷺ سره روان اوم چه رسول الله ﷺ د مشرکانو په بعض قبرونو باندې تير شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دې خلقو د ځان نه روستو خير کثير پريخودلو او مخکښې لاړل، يعنې هغه ني حاصل نه کړو دا خبره رسول الله ﷺ دري کرته اوفرمائيله، بيا رسول الله ﷺ د مسلمانانو په بعض قبرونو باندې ورتير شو، د هغوی په باره کښې رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دې خلقو ته خير کثير ملاؤ شو بيا ناخاپه د رسول الله ﷺ نظر په يو داسې سړي باندې اولګيدو چه په قبرستان کښې د پيزار سره ګرځيدو، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ ياصاحب السّبتين ﴾ خپل سبتی پيزار اوباسه هلاک شې! هغه چه کله اوکتل چه دا خبره رسول الله ﷺ اوکړه نو فورا ني ويستلي او وي غورځولي اخرجه النسائی وابن ماجة قاله المنذری

[۳۲۳۱]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ".

انس ﷺ دنبی ﷺ نه روايت کوی چه فرمائيلی ني دی کله چه مړ په خپل قبرکښې کيخودلی شي او دده ملګری دده د دفن کولونه پس واپس روان شی نو هغه د دوی د پيزار کشار آوری.

﴿ عن انس ﷺ عن النبی ﷺ الخ ﴾ يعنی رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه کله مړی لره دفن کولو نه پس د هغه متعلقينو واپس کيږی ﴿ انه ليسمع قرع نعالهم ﴾ نو هغه مړی په قبر کښې د هغوی د څپلو د کشاری آواز اوری.

د دې نه معلومه شوه چه مشی بين القبور فی النعل جائز ده لکه چه د جمهورو مذهب دي، او د رومبی حديث جواب د جمهورو د طرف نه په ډيرو طريقو ورکړی شوی دي اول دا چه هغه په اولويت باندې محمول دي، او دا د جواز په بيان باندې، يا دا چه په هغه حديث کښې نهی د خيلاء د وجې نه وه چه هغه سړی سبتی څپلۍ په خپو کړی په تکبر روان وو، په هغه زمانه کښې به سبتی پيزار غوره شمير کيدلو، يعنی د څرمنې پيزار صفا چه په هغې باندې وينښته نه وی، يا دا چه هلته کښې نهی د قذر د وجې نه وه، د هغه پيزار به ناپاکۍ وو. والله تعالى اعلم بالصواب

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

(): صحيح البخاري/الجنائز ٦٧ (١٣٣٨)، ٨٦ (١٣٧٣)، صحيح مسلم/الجنة ١٧ (٢٨٧٠)، سنن النسائي/الجنائز ١٠٨ (٢٠٥١)، (تحفة الأشراف: ١١٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٢٦/٣، ٢٣٣)، ويأتي هذا الحديث في السنة (٤٧٥١، ٤٧٥٢) (صحيح)

بَابُ فِي تَحْوِيلِ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ
د ضرورت په وجه مړي د قبر نه د ویستلو بیان

د دې نه مخکښې باب تیر شوې دې ﴿ باب المیت یحمل من ارض الی ارض ﴾ وتقدم هناک بیان الفرق بین الترجمتین.

[۳۲۳۲](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ، فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ".

دجابر رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی چه زما د پلار سره یو بل کس دفن کړې شوې وو اوزما په زړه کښې دا ارمان وو چه جدائې کړم نو شپږ میاشتې پس مې دقبر نه وویستو دهغه په هیڅ یوځیز کښې تبدیلي نه وه راغلې البته دګیرې یوڅو ویښته چه دزمکې سره لګیدلي وو دهغوی حالت بدل شوې وو.

﴿ عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع ابی رجل فکان فی نفسی من ذلک حاجة ﴾

جابر رضي الله عنه فرمائی چه زما والد صاحب چه په جنګ احد کښې شهید شوې وو، د هغوی سره یو بل مړي هم دفن کړې شوې وو په یو قبر کښ، هغه فرمائی چه زما په زړه کښې د دې احساس وو (یعنی هغوی غوښتل چه د هغوی پلار دې په خپل قبر کښې خانله وی) هغوی فرمائی چه ما د هغوی بدن د قبر نه شپږ میاشتې پس راویستلو، نو ما د هغوی په بدن کښې هیڅ تغیر بیا نه موندلو سوا د هغوی د ګیرې د څو ویښتو نه چه د زمکې سره یو خائې شوې وو.

په دې حدیث کښې تحویل د میت پس د دفن نه ذکر شوې دې، په دې کښې مذاهب وغیره په رومبی باب کښې تیر شوې دی.

بَابُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
د مړی د تعریف کولو بیان

[۳۲۳۳](۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ".

ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی دنبی علیه السلام په خوا کښې یوه جنازه تیره شوه اودهغې تعریف ئې کور نبی علیه السلام اوفرمائیل واجب شو (بخښش اوجنت)بیایوه بله جنازه دهغه په خواه کښې تیره کړې شوه هغوی ددغې جنازې بد وئیل نبی علیه السلام اوفرمائیل واجب شو (دوزخ)اووئې فرمائیل په تاسو کښې هریو کس په بل باندې ګواه دې.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۱۱۰) (صحیح الإسناد)

(۲): سنن النسائي الجنائز ۵۰ (۱۹۳۵)، (تحفة الأشراف: ۱۳۵۳۸)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه الجنائز ۲۰ (۱۴۹۱)، مسند احمد (۲/۲۶۱، ۴۶۶، ۴۷۰، ۴۹۹، ۵۲۸) (صحیح)

﴿ عن ابی هریرة ﷺ قال مروا علی رسول الله ﷺ بجنازة فاثنوا علیها خیرًا فقال وجبت، ﴾ یعنی د رسول الله ﷺ مخکښې خلقو یو جنازه پورې حاضرینو د هغه مړی نیکی بیان کړه نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د هغه دپاره جنت واجب شو، بیا په بل وخت کښې یوه بله جنازه تیره شوه د هغوی مخې ته خلقو د هغه مړی شر بیان کړو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل د هغه دپاره جهنم واجب شو، بیا رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو چه بیشکه بعض مسلمانان د نورو مسلمانانو په حق کښې ګواهان دی، یعنی داسې ګواهان چه د هغوی ګواهی د الله پاک په نزد معتبر ده، او د صحیحینو په روایت کښې دی ﴿ انتم شهداء الله فی الارض ﴾ ولی روایة ﴿المومنون شهداء الله فی الارض ﴾ د دې حدیث په شرح کښې ملا علی قاری رحمه الله فرمائی چه دې حضراتو چه د جنازې په باره کښې کوم شهادت ورکړې وو په هغې باندې رسول الله ﷺ د دې ګواهانو تزکیه اوفرمائیله نو اوس ظاهره خبره ده چه د صحابه کرامو په شان خلقو شهادت وی او بیا د رسول الله ﷺ په شان انسان د هغه ګواهانو تزکیه کوی نو یقینا د هغې نفع او اثر د مشهود له په حق کښې ښکاره کیدل یقینی دی.

د دې نه معلومه شوه چه د دیانت دارو او نیکو خلقو ګواهی د یو مړی په باره کښې د خیر یا د شر د الله پاک په نزد معتبر ده اګر چه د واقع خلاف وی، الله پاک د مومنانو د ګواهۍ لحاظ ساتی (خو د خالص دنیادارو خلقو ګواهی نه ده مراد) او د دې تائید د دې نه کیږی چه یو ځل داسې اوشو چه صحابه کرامو رضی الله عنهم د رسول الله ﷺ مخکښې د یوې جنازې تعریف اوفرمائیلو، لږ ساعت پس جبرائیل علیه السلام رسول الله ﷺ ته تشریف راوړو او هغوی اوفرمائیل یا محمد ان صاحبکم لیس کما یقولون الخ... یعنی دا مړی داسې نه دی خټکه چه دا خلق د هغه په باره کښې وائی خکه چه د هغه ظاهری حالت بل څه وو او باطنی بل څه، ولکن الله صدقهم فیما یقولون وغفرله مالا یعلمون، یعنی کومه نیکی چه واقعی په دې مړی کښې وه کومه چه صحابه کرامو رضی الله عنهم بیان کړې وه الله پاک په هغه نیکۍ کښې د صحابه کرامو رضی الله عنهم تصدیق کولو سره، او د کوم څیز چه دوی ته خبر نه وو د هغې معاف کولو سره د شهادت موافق معامله اوکړله (بذل) د مخلوق وینا د الله پاک اعلان دی، یعنی کوم انسان ته چه ټول خلق ښه وائی نو هغه انشاء الله ښه دی، یا کم از کم الله پاک د هغه سره د ښه خلقو معامله کوی. والحدیث اخرجه النسائی، وقداخرجه البخاری ومسلم والنسائی من حدیث ثابت البنانی عن انس رضی الله عنه، قاله المنذری.

بَابُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

د قبرونو د زیارت کولو بیان

په دې سلسله کښې مصنف رحمه الله دوه بابونه قائم کړی دی، دا رومبی باب په حق الرجال کښې دی، دویم باب په حق د نساء کښې دی، د دې نه په مخکښې باب کښې دی رسول الله ﷺ فرمائی ﴿ نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فان فی زیارتها تذکرة ﴾ یعنی رسول الله ﷺ فرمائی چه ما تاسو ټول قبرستان ته د تلو نه منع کړی وئ خو اوس وایم چه هلته ځائ خکه چه په زیارة قبور سره د خپل مرګ او د آخرت یاد تازه کیږی.

[۳۲۳۴] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دخپلي مور دقبر زيارت اوكړو وني ژړل اونور خلق ئي هم وژړول خوك چه بده خواته وو نبي عليه السلام اوفرمائيل ماد خپل رب نه اجازت وغوښتو چه زه دخپلي موردپاره دبخښنې دعا وغواړم ليكن ماته اجازت اونكړي شو ماد خپل رب نه اجازت اوغوښتو چه زه دخپلي مور دقبر زيارت اوكړم نواجازت راته راكړي شو او مونږ ته ئي اوفرمائيل تاسو د قبرونوزيارت كوئ خكه چه په دې سره مرګ رايادېږي

[۳۲۳۵] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً".

ابوبريدة دخپل پلارنه روايت كوى فرمائى چه رسول الله فرمائيلى دى ماتاسو د قبرونودزيارت كولونه منع كړې وي مګر اوس زيارت كوئ خكه چه په دې سره مرګ او اواخرت رايادېږي

په دې حديث كښې ناسخ او منسوخ دواړه جمع دى، رومبې زيارت قبور ممنوع وو، روستو رسول الله ﷺ د دې نه صرف اجازت وركړو بلكه ترغيب ئي وركړو، او دا دواړه خبرې خپله په دې حديث كښې جمع دى، د دې حديث په شرح كښې شارحينو د زيارة القبور للرجال په باره كښې د علماء كرامو اجماع ليكلې ده خو په دې كښې لږ اختلاف دې كوم چه به وراندې راشي خو د زنانو په باره كښې اختلاف دې چه په دې اجازت كښې هغوى هم داخلې دى يا نه؟ د جمهورو په نزد چه په هغوى كښې امام شافعي رحمه الله او مالك رحمه الله هم دې په دې كښې زنانه هم داخلې دى، د احنافو اصح قول هم دا دې دپاره د بوډئ ګانو زنانو دون الشاب وان قيل بالجواز مطلقا ايضا وسياتى المزيد عليه، د امام احمد رحمه الله نه په دې كښې دوه روايتونه دى مصنف رحمه الله د زيارة النساء دپاره خانله مستقل باب قائم كولو سره په هغې كښې چه كوم حديث ذكر كړې دې هغه د منع دې ﴿ لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين الخ ﴾ د مصنف رحمه الله ميلان د عدم جواز طرف ته معلوميږي وفى الاوجز ۵۳۱/۲ قال الحافظ قال النووى تبعا للعبدرى والحازمى وغيرهما : اتفقوا على ان زيارة القبور للرجال جائزة.... كذا اطلقوا وفيه نظر، حافظ وائى چه په دې كښې د مرو په حق كښې هم اختلاف روايت كړې شوې دې پس په مصنف ابن ابى

شيبة كښې د ابن سيرين، نخعى او شعبى رحمهم الله نه د كراهت روايت كړې شوې دې، قال الحافظ : وكان هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، او د دې بالمقابل د ابن حزم رحمه الله په نزد زيارة قبور واجب دې

---

[1]: صحيح مسلم/الجنائز ۳۶ (۹۷۶)، سنن النسائي/الجنائز ۱۰۱ (۲۰۳۶)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۴۸ (۱۵۷۲)، (تحفة الأشراف: ۱۳۴۳۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۴۱/۲) (صحيح)

اګر چه په عمر کښې یو ځل وی،

وفی الشرح الکبیر من فروع المالکیة. جاز زیارة القبور بل هی مندوبة بلا حد بیوم او مقدار ما یمکث عندها، قال الدسوقی: ذکر فی المدخل فی زیارة النسآء للقبور ثلاثة اقوال المنع والجواز بشرط الستر والتحفظ والثالث الفرق بین المتجالة والشابة اه، وفی الدرالمختار لا بأس بزیارة القبور ولو للنسآء، قال ابن عابدین قوله لا باس بل تندب کما فی البحر، وقوله ولو للنساء قیل تحرم علیهن والاصح آنّ الرخصة ثابتة، وجزم فی شرح المنیة بالکراهة، وقال الخیر الرملی ان کان ذلک لتجدید الحزن والبکاء علی ما جرت به عاتهن فلا تجوز، وعلیه حمل الحدیث اللعن، وان کان للاعتبار والترحم فلا باس اذا کن عجائز، وبکره اذا کن شواب کحضور الجماعة فی المسجد، قال ابن عابدین: وهو توفیق حسن آهـ حضرت سهارنپوری په بذل کښې د زنانو په حق کښې جواز ته ترجیح ورکړې ده بشرط ارتفاع موانع مثلا جزع فزع التبرج بزینة او اضاعت حق زوجیت وغیره، د بعضو روایاتو په بناء، پس د مسلم په روایت کښې دی چه عائشې رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ ته عرض اوکړو چه زه د زیارت قبور په وخت کښې کومه دعا لولم نو رسول اللہ ﷺ اوفرمائیل قولی السلام علی اهل الدیار من المومنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون..... او هم دغه شان د حاکم روایت دی چه فاطمې رضی اللہ عنہا به د خپل تره حمزه رضی اللہ عنہ د قبر زیارت هره جمعه کولو ﴿فتصلی وتبکی عنده﴾ حضرت فرمائی چه د زیارت قبور علت د مرګ یادیدل بیان کړې شوې دی او د دې ضرورت تولو ته دې سړو او زنانو دواړو ته.

او په دې باندې هم ځان پوهول پکار دی چه دا خبره د زیارت قبور للنسآء په باره کښې ده او د اتباع النساء الجنائز په باره کښې نه ده (د زنانو جنازې سره قبرستان ته تلل) هغه جائز نه دی، وقد تقدم باب اتباع النساء الجنائز.

حدیث ابی هریرة اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة، وحدیث بریدة رضی اللہ عنہ اخرجه مسلم والنسائی بنحوه، قاله المنذری

بَابُ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

د ښځو دپاره د قبرونو د زیارت کولو بیان

[۳۲۳۶] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ".

سنن الترمذی/الصلاة ۱۲۲ (۳۲۰)، سنن النسائی/الجنائز ۱۰۴ (۲۰۴۵)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۴۹ (۱۵۷۵)، (تحفة الأشراف: ۵۳۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۲۹، ۲۸۷، ۳۲۴، ۳۳۷) (ضعیف)

دابن عباس نه روایت دی فرمائی چه نبی ﷺ لعنت وئیلی دی په هغه ښځه باندې څوک چه دقبرونوزیارت کوي او څوک چه دقبرونونه جوماتونه جوړ کړي او هلته ډیري بلوی.

(*): صحیح مسلم/الجنائز ۳۶ (۹۷۷)، والأضاحي ۵ (۱۹۷۷)، والأشربة ۶ (۱۹۹۹)، سنن النسائي/الجنائز ۱۰۰ (۲۰۳۴)، الأضاحي ۳۶ (۴۴۴۱)، الأشربة ۴۰ (۵۶۵۴، ۵۶۵۵، ۵۶۵۶، ۵۵۵۷)، (تحفة الأشراف: ۲۰۰۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۵۰، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۶۱) (صحیح)

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا

د قبرستان سره د تیریدو په وخت کښې څه ویل پکاردي؟

[۳۲۳۷] (...) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام مقبري ته لاړو اووئې فرمائیل اې د مومنانو کورنو والاپه تاسو دې سلام وي اومون انشاء الله ستاسو سره ملاقات کونکی یو.

﴿ عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج الی المقبرة فقال السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء الله بکم لاحقون ﴾

په دې دعا کښې په ﴿ ان شاء الله ﴾ باندې شراحو کلام کړې دي چه دا استثناء د شک په طور نه ده ځکه چه مرګ خو یقینی دي بلکه دا لفظ متکم دکلام د تحسین په طور باندې دي ذکر کوی، او دا هم وئیلې شوې دی چه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرستان ته داخل شو نو گویا دا لفظ د دې قسم خلقو په باره کښې د هغوی د ایمان د توقع دپاره راوړلې شو، او وئیلې شوې دی چه دا استثناء د نفس موت په اعتبار سره نه ده بلکه د موت علی الایمان په اعتبار سره ده چه انشآء الله مونږ به هم په ایمان باندې د خاتمې نه پس هم تاسو سره شامل شو، والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ

څوک چه د احرام په حالت کښې وفات شي نو څه سره کول پکاردي؟

[۳۲۳۸] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي". قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ: خَمْسُ سُنَنٍ كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، أَيْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، أَيْ إِنَّ فِي الْغَسَلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام ته یوکس راوړې شو چه اوښ دهغه ورمی مات کړې وو اوداحرام په حالت کښې وفات شوې وونبی علیه السلام اوفرمائیل ده ته دده په

---

[۱]: صحیح مسلم/الطهارة ۱۲ (۲٤۹)، سنن النسائي/الطهارة ۱۱۰ (۱۵۰)، سنن ابن ماجه/الزهد ۳٦ (٤۳۰٦)، (تحفة الأشراف: ۱٤۰۸٦)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الطهارة ٦ (۲۸)، مسند احمد (۲/۳۰۰، ٤۰۸)، (صحیح)

[۲]: صحیح البخاري/الجنائز ۱۹ (۱۲٦۵)، ۲۱ (۱۲٦۷)، جزاء الصید ۲۰ (۱۸٤۹)، ۲۱ (۱۸۵۰)، صحیح مسلم/الحج ۱٤ (۱۲۰٦)، سنن الترمذي/الحج ۱۰۵ (۹۵۱)، سنن النسائي/الجنائز ٤۱ (۱۹۰۵)، المناسك ٤۷ (۲۷۱٤)، ۹۷ (۲۸۵٦)، ۱۰۱ (۲۸٦۱)، سنن ابن ماجه/المناسك ۸۹ (۳۰۸٤)، (تحفة الأشراف: ۵۵۸۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۱۵، ۲٦٦، ۲۸٦)، سنن الدارمي/المناسك ۳۵ (۱۸۹٤) (صحیح)

دي دواړو جامو کښې کفن ورکړئ (لنګ اوخادر) اوده - ته دبیرو دپاڼړو په اوبو باندې غسل ورکړئ اوسرئې په څه شي باندې پټ نه کړئ ځکه چه دقیامت په ورځ به الله تعالی ده لره دلبیك وئیلو په حالت کښې راپورته کوي ابوداود وائی ماداامام احمد بن حنبل نه اوریدلی دی چه وئیل ئې په دې حدیث کښې پنځه سنتونه دی یوخودا دې چه په دوه جامو کښې کفن ورکول دویم دبیرو په اوبو باندې غسل ورکول یعنی په هر یوغسل کښې دبیر و پاڼړي په اوبو کښې شاملول پکاردي دریم داحرام والاکس سرنه پټول خلورم خوشبونه لګول پنځم دتول مال نه کفن ورکول.

یعنی چه د یو سړی د احرام په حالت کښې وفات اوشی نو د هغه سره به د محرم معامله کولې شی که د غیر محرم په شان؟ د شوافعو او حنابله او اهل ظواهر په نزد به هغه سره د محرم معامله کولې شی، یعنی عدم تطییب او عدم تخمیر راس یعنی د کفن نه به د هغه سر نښکاره پریخودلې کیږی او خوشبوئی به هم هغه ته نه شی نزدې کولې، د دې دواړو امامانو استدلال د حدیث الباب نه دي چه د هغې مضمون دا دي: ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه رسول الله ﷺ ته یو داسې سړي راوستلې شو چه د هغه ستې د هغه سورلئ مات کړې وو، یعنی د سورلئ نه غورځیدو سره د هغه ستې مات شوې وو او وفات شوې وو او هغه په حالت د احرام کښې وو. رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دې هم د دې احرام په کپړو کښې کفن کړئ او غسل ورته ورکړئ او د دۀ سر مه پټوئ ﴿ فان الله یبعثه یوم القیامة یلبی ﴾ دا سړي به د قیامت په ورځ باندې تلبیه ویونکې پاسی یعنی د احرام په حالت کښې.

د احنافو او د مالکیانو په نزد به د دې سړی سره هم هغه معامله کولې شی کومه چه د غیر محرم سره کولې شی ځکه چه احرام یو عمل دې او په مرګ باندې ټول اعمال منقطع کیږی لکه چه د مشهور حدیث نه ثابته ده[1]، پاتې شو دا حدیث نو دا محمول دې خاص هم د هغه سړی په حق کښې، او دلیل دخصوصیت د رسول الله ﷺ دا قول دې ﴿ فانه یبعث یلبی ﴾ د بل محرم په باره کښې دا هرګز نه شی وئیلې کیدې چه ﴿ انه یبعث یلبی ﴾ دا خو د اخبار بالغیب د قبیلې نه دې، دا حدیث مصنف رحمه الله خو راوړې دې په کتاب الجنائز کښې او امام ترمذی رحمه الله په کتاب الحج کښې او امام بخاری په دواړو ځایونو کښې.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

---

[1] اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا عن ثلاث صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له، قال الزیلعي رواه مسلم وابوداؤد والنسائي في الوصایا والترمذي في الاحکام).

[۳۲۳۹](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، قَالَ: وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ أَيُّوبُ: ثَوْبَيْهِ، وَقَالَ عَمْرٌو: ثَوْبَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: قَالَ أَيُّوبُ: فِي ثَوْبَيْنِ، وَقَالَ عَمْرٌو: فِي ثَوْبَيْهِ، زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ: وَلَا تُحَنِّطُوهُ.

دابن عباس رضي الله عنه نه دتير روايت په شان روايت منقول دي مګرددي اضافي سره چه کفن ورته ورکړئ په دوه جاموکښې ابوداود وائی دخپل شیخ سلیمان نه مې اوریدلی دی هغه دایوب نه چه ددوه جاموذکرئ کوو. ابو داود وائی ایوب دسلیمان نه ،ثوبیه،، لفظ نقل کړي دي اوعمرو دثوبین لفظ نقل کړي دي أبوعبیده وئیلی دی چه دایوب په روایت کښې ئي ثوبین لفظ دي اودعمرو په روایت کښې ئي ثوبیه لفظ دي اوسلیمان ورسره دا اضافه کړي ده چه خوشبو ورباندې مه لګوئ.

[۳۲۴۰](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ: فِي ثَوْبَيْنِ.

دابن عباس رضي الله عنه نه دتير روايت په شان روايت منقول دي لکه څرنګه چه دسلیمان نه ئي ثوبین لفظ نقل کړي شوي دي،

[۳۲۴۱](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".

دابن عباس نه روایت دي فرمانی یوکس چه په احرام کښې وو اونبې دهغه څټ مات کړو او مړ شو اونبی علیه السلام ته راوړلې شونبی علیه السلام اوفرمائیل ده ته غسل ورکړئ اوکفن ورکړی اوسرئې مه پټوئ اوده خواته نزدې خوشبو مه وروړئ ځکه چه دي به دقیامت په ورځ لبیک ویونکي راپورته کولې شي.

الحمد لله کتاب الجنائز پوره شو او د دي خاتمه هم ماشآء الله په داسې حدیث باندې اوشوه چه په هغې کښې په ایمان باندې د خاتمې زیرې دي ځه چه مو اولیکل الله پاک دي قبول کړی او زمونږ د ټولو دي په ایمان باندې خاتمه بالخیر اوفرمائی. آمین

آخر کتاب الجنائز

[الحمدلله اشپږم جلد ختم شو.]

۱: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۵۴۳۷، ۵۵۸۲) (صحیح)
۲: انظر حدیث رقم: (۳۲۳۸)، (تحفة الأشراف: ۵۵۸۲) (صحیح)
۳: انظر حدیث رقم: (۳۲۳۸)، (تحفة الأشراف: ۵۴۹۷) (صحیح)